פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת סנהדרין · ימים רעט–רפה

מסכת מכות · ימים רפו–רפז

מסכת שבועות · ימים רפח–רצט

מסכת עבודה זרה · ימים ש–שטז

מסכת סנהדרין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רעט–רפה

יום רעט

פרק א

ברי"ף א. **א** [דף ב.] **דיני ממונות בשלשה. גזילות וחבלות בשלשה. נזק וחצי נזק בשלשה.** תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' **האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי ר"מ וחכ"א מוציא שם רע בעשרים ושלשה:**

גמ' ומפרש רבא בגמרא [דף ג.] דיני ממונות בשלשה הדיוטות. גזילות וחבלות בשלשה מומחין. ובדין הוא דאפי' בדיני ממונות בעי שלשה מומחין **דעירוב פרשיות כתוב כאן.** ובגזילות וחבלות כתיבי תלתא אלהים. אלא משום דר' חנינא **דא"ר חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה.** שנאמר משפט אחד יהיה לכם. ומאי טעם **אמרו דיני ממונות לא בעו דרישה וחקירה שלא תנעול דלת בפני לויז** ומהאי טעמא נמי אמר דלא בעיא מומחין. וה"ה נמי בכתובות אשה ירושות ומתנות לא בעינן מומחין ודרישה וחקירה כדי שתנעול דלת בפני עושה עולה שלא יסמוך על של זה שכנגדו לא ימצא מומחין או לא יכוונו עדים את עדותן אבל גזילות וחבלות בעינן מומחין ודרישה וחקירה. והא דלקמן באחד דיני ממונות (סנהדרין דף לב) דמוקי מתני' דמצרכא דרישה וחקירה בדיני קנסות לאו דוקא דיני קנסות דכל מה דצריך מומחין דרך הש"ס לכללו עם דיני קנסות כדאמר לקמן (סנהדרין דף יד) בטלו דיני קנסות ומיירי בכל דבר דבעינן מומחין ובפרק החובל (בבא קמא דף פד) מסיק דכל מידי דשכיח עבדינן שליחותייהו וגובין אותו בבבל מידי דהוה אהודאות והלואות וקאמר התם דחבלות לא שכיחא. משמע דכל שאר מילי שכיח אפילו גזילות. הלכך כל מידי בר מחבלות עבדינן שליחותייהו ולא בעינן מומחין וגם דרישה וחקירה נמי לא בעי. ורב אחא בריה דרב איקא אמר מדאורייתא חד נמי כשר דכתיב בצדק תשפוט עמיתך ואע"ג דאמר עירוב פרשיות כתוב כאן אשמעינן האי קרא דבצדק תשפוט דלענין הדיינין לא נתערבו ואפילו יחיד הדיוט יכול לדון. ומדרבנן הצריכו שלשה משום יושבי קרנות. אבל בשלשה אי אפשר דלית בהו חד דגמיר או ששמע או קרא בספרים ויודע סברות הדינין. אבל אי לית בהו חד דגמיר פסולי לדינא כדמוכח פרק זה בורר (סנהדרין דף כג) דתנן זה פוסל דיינו של זה ופריך בגמרא כל כמיניה ומשני בערכאות שבסוריא ופרש"י שהיו יושבי קרנות. ואע"ג דפליגי רבנן עליה ואמרו אימתי בזמן שמביא ראיה שהן פסולין הא לאו הכי לא. היינו דוקא גבי ערכאות שנתמנו להיות דיינין:

ב [דף ה:] **ת"ר דיני ממונות בשלשה. ואם היה מומחה לרבים דן ואפילו** יחידי למאן דלית ליה **עירוב פרשיות כתוב כאן** אפילו יחיד שאין מומחה דן מן התורה. אלא שחכמים תקנו שלא ידונו בפחות מג' הדיוטות ויחיד מומחה אוקמוה רבנן אדיניה ודן לכתחלה ויחיד שאין מומחה לכתחלה לא אבל בדיעבד דיניה דינא ומאן דאית ליה עירוב פרשיות מדאורייתא בעינן שלשה מומחין וחכמים תקנו דסגי בג' הדיוטות או ביחיד מומחה. ויחיד שאין מומחה או אפי' שנים שאין מומחין אפי' בדיעבד דינייהו לאו דינא. ומומחה לרבים היינו דגמיר וסביר. הכי שדר רב שרירא גאון ז"ל יחיד מומחה דחשיב כרב נחמן בדורו דפקיע במשנה ובגמרא ופקיע נמי בשיקול הדעת ומעיין בדיני כמה שני ומנסו ליה זמנין סגיאין ולא חזו ליה טעותא כגון האי הוי מומחה לרבים. ועיקר לשון מומחה מנוסה. כדתניא שבת דף ס יוצאין בקמיע מומחה ומפרש בגמרא היינו דאיתמחי קמיע. לכך בעינן דיין במומחה שמנוסה לרבים עכ"ל. דן אפילו יחידי ויכול לדון את האדם בעל כרחו. דאי בדקבלוהו עלייהו אפי' שאין מומחה נמי ומכאן יש ללמוד דכל שלשה הדיוטות דנין את האדם בעל כרחו כשאין רוצה לבא לב"ד דהא ג' במקום יחיד מומחה קיימי. והא דתנן לקמן (סנהדרין דף כג) זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד דמשמע מדעתו אין בעל כרחו לא. היינו כשאומר לא אדון בפניכם אלא בפני ב"ד אחר אבל אם הוא אומר שאין רוצה לבא עמו לדין או כשאומר הלוה שאינו רוצה לדון עמו בעירו דנין אותו בע"כ. [דף ה.] **אמר ר"נ כגון אנא דייניגא דיני ממונות ביחידי. אבעיא להו כגון אנא דגמירנא וסבירנא ונקיטנא רשותא מבי ריש גלותא אבל אי לא נקט רשותא** דיניה לאו דינא. **או דלמא כגון אנא דגמירנא וסבירנא אע"ג** דלא נקיטנא רשותא. **ת"ש דמר זוטרא בריה דרב נחמן דן דינא וטעה אתא לקמיה דרב יוסף** ברי"ף א: **א"ל אי** קבלוך עלייהו לא תשלם ואי לא זיל שלים. ש"מ אע"ג דלא נקט רשותא **מבי ריש גלותא דיניה**

דינא ש"מ. פרש"י ואי לא זיל שלים כגון דא"ל דיינת לן דין תורה וקשה לפירושו דא"כ מאי דייק מהכא דהא אפי' לא גמיר וסביר נמי בכה"ג מה שעשה עשוי וישלם מביתו דהכי מוקמינן לקמן (סנהדרין דף ו) מתני' דדן את הדין בדקבליה עיליוה אלא ה"פ ואי לא דלא קבלוך עלייהו כלל אלא שדנת אותם בעל כרחם זיל שלים. ומיהו דיניה דינא כיון שגמיר וסביר אע"ג דלא נקיט רשותא. אבל אי דקבלו עלייהו לא תשלם אע"ג דמתני' דדן את הדין אוקימנא בדקבלוה עלייהו ואפ"ה ישלם מביתו התם כשאין מומחה כדקתני סיפא ואם היה מומחה ולרבים פטור מלשלם. ואע"ג דהתם איירי בסמוך כיון דמומחה לרבים כר"נ ור' חייא אפי' אין סמוך הוי כסמוך דתקנת חכמים הוי ולא פלוג כללא דמילתא יחיד מומחה דגמיר וסביר ונקיט רשות דן את האדם בע"כ ואם טעה בשיקול הדעת פטור מלשלם. אבל אם טעה בדבר משנה חוזר כרב ששת דלקמן (סנהדרין דף לג.) יחיד מומחה דגמיר וסביר דן את האדם בע"כ. ואם טעה בשיקול הדעת ישלם וכן שלשה הדיוטות דאי קבלום עלייהו פטורין דכיון דבע"כ יכולין לדון אהני הא דקבלום עלייהו לפוטרן. ויחיד שאין מומחה אפילו אם קבלוהו עלייהו אם טעה בשיקול הדעת חייב דא"ל קבלינך עלן דדיינת לן דין תורה: **אמר רב האי מאן דבעי למידן דינא** ואי טעי ליפטר לישקול **רשותא מבי ריש גלותא וכן אמר שמואל האי מאן דבעי למידן דינא** ואי טעי ליפטר לישקול **רשותא מבי ריש גלותא** משמע אפילו ביחיד שאין מומחה אפילו לא קבלוה עליהם. **וה"מ מהכא להכא ומהתם להתם ומהכא להתם אבל מהתם להכא לא מהני רשותא דהכא שבט והתם מחוקק. דתניא לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט. ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים:** [דף ה:] **תניא תלמיד אל יורה הלכה בפני רבו אא"כ רחוק ממנו שלש פרסאות כנגד מחנה ישראל** ועסקינן בעירובין פרק הדר (עירובין דף סב:) דתלמיד מובהק בתוך שלש פרסאות חייב מיתה כבני אהרן שלא הורו בפני משה ממש אלא בתוך מחנה ישראל הורו. וכאותו תלמיד שהורה בפני ר"א בתוך ג' פרסאות וחוץ לג' פרסאות אסור ואין חייב מיתה. ותלמיד חבר בתוך ג' פרסאות אסור חוץ לג' פרסאות מותר ודוקא בדבר שהוא חדוש לשואל כגון ביעתא בכותחא ומגלת תענית אבל דבר שאין חדוש לשואל כגון בטל בששים ונותן טעם לפגם מותר:

ג אמר שמואל שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקראו ב"ד חצוף ולאו דוקא שנים אלא אפי' אחד נמי תדע לך דלקמן בשמעתין פריך ממתני' דדן את הדין לרבי אבהו אבל לשמואל ניחא. ועוד מדאמר לקמן (סנהדרין דף ו) פשרה ביחיד ובעי לפרושי טעמא דרבנן משום דסברי דין בשנים ומקשינן פשרה לדין והא דנקט שנים משום דאפילו שנים מיקרו ב"ד חצוף. והיכי מיירי אי קבלום עלייהו אמאי מיקרו ב"ד חצוף ואי בדלא קבלום עלייהו אלא דנין אותן בע"כ אמאי דיניהם דין. וכן אפילו יחיד כדפרישית הא אפילו שמואל מודה דבעי שלשה או יחיד מומחה כדפרישית לעיל. וי"ל דמיירי כגון שאמרו דונו לנו כמו שנקראים דיינין מן התורה ואשמעינן שמואל דדיניהם דין משום דאין עירוב פרשיות כתוב כאן אלא שנקראו ב"ד חצוף. **ורבי אבהו אמר** [דף ו.] שנים שדנו דיני ממונות ד"ה אין דיניהם דין. בה"ג פסק כשמואל אע"ג דאמר לעיל בריש מכילתין דרבא לית ליה דשמואל. מ"מ רב נחמן דהלכתא כוותיה בדיני סבר כוותיה. ומהא דאמר רב נחמן בפרק השולח (גיטין דף לב:) מבטלו בפני שנים דלתרי נמי ב"ד קרו ליה ואמר התם דף לד הלכתא כרב נחמן הלכתא כנחמני אין ראיה דהא פליגי ביה רבי יוחנן וריש לקיש דרבי יוחנן אמר בטול בפני שנים ור"ל אמר בטול בפני שלשה ורבא פוסק כר' יוחנן בפ' החולץ (יבמות דף לו) בכל דוכתי כנגד ר"ל בר מתלת והכא אמר רבא לית ליה דשמואל אלא ע"כ אפי' אם שנים שדנו אין דיניהם דין כיון דאשכח דתרי איקרי ב"ד בפרוזבול ה"ה לענין בטול. והא דאמר בפ"ב דכתובות דף כב. גבי שנים שישבו לקיים את השטר ומת א' מהן ודלמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו דמשמע דאין הלכה כשמואל. רשב"ם ל"ג ליה ונראה דגרס ליה שפיר וה"פ ודלמא רבנן דבי רב אשי בקיום שטרות סברי כשמואל בעלמא ובקיום שטרות אפי' שמואל מודה דהא ר"נ אית ליה דשמואל ומודה בקיום שטרות כדאיתא בחזקת הבתים דף מ. ורב אלפס פסק לקמן בפרק אחד דיני ממונות כרבי אבהו. וכן מסתבר דסוגיא דשמעתין כוותיה דקאמר דכ"ע דין בשלשה. ועוד דקי"ל דמאביי ורבא ואילך הלכתא כאמוראי בתראי ורבא לית ליה דשמואל. ואליבא דר' אבהו שנים שדנו היכא דלא

קבלום עלייהו אין דיניהם דין ואפי' לא טעו ואי מודי קמייהו כמאן דאודי חוץ לב"ד ואי לא אמר אתם עדיי לאו הודאה היא וגם מצו לחלופינהו לטענותייהו לטעון טענות אחרות: ת"ר בצוע גג' דברי ר' מאיר וחכמים אומרים פשרה ביחיד והלכתא כחכמים וכדרשב"ג דאמר לעיל פשרה בשנים וה"ה באחד כדמפרש הש"ס והלכתא פשרה צריכה קנין ואפי' בשלשה אין מועיל בלא קנין ואע"ג דפשרה בעי קנין מחילה לא בעי קנין כדאמר בבב"מ בפ' המקבל (בבא מציעא דף קיב:) :

ד [דף ו:] **רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצוע שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם וכי יש שלום במקום משפט ומשפט במקום שלום אלא איזהו משפט שיש עמו שלום הוי אומר זה בצוע וכן בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו** וכי יש צדקה במקום משפט ומשפט במקום צדקה אלא איזהו **משפט שיש עמו צדקה הוי אומר זהו בצוע: אמר רב הלכה כר' יהושע בן קרחה דאמר מצוה לבצוע. מאי מצוה. מצוה למימרא להו הכי דינא בעיתו או פשרה בעיתו. כי הא דרב הונא כי הוו אתו בי תרי לקמיה לדינא אמר להו דינא בעיתו או פשרה בעיתו. ודוקא מקמי גמר דין אבל לאחר גמר דין אי אתה רשאי לבצוע. ה"ד גמר דין א"ר יהודה אמר רב איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב** וליתא להא דר' שמעון בן מנסיא דאמר **שנים שבאו לפניך לדין עד שלא תשמע דבריהם או משתשמע דבריהם ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לומר להם לכו ובצעו אבל משתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להם לכו ובצעו שנאמר ולפני התגלע הריב נטוש:**

ה תניא א"ר יהודה בן לקיש שנים שבאו לפניך לדין אחד רך ואחד קשה **עד שלא תשמע דבריהם או משתשמע דבריהם ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לומר איני נזקק לכם שמא יתחייב החזק ונמצא רודפו אבל משתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר איני נזקק לכם שנאמר לא תגורו מפני איש:**

ו אמר רבי יהושע בן קרחה מניין לתלמיד היושב בפני **רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר שלא ישתוק שנאמר לא תגורו מפני איש** אמר רב חנן לא **תכניס דבריך מפני איש ואמר רב הונא מאי משמע דהאי לא תגורו לישנא דכנוסי הוא אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא ויין לא תשתה ולא תאגור: ויהיו העדים יודעים את מי הם מעידים ולפני מי הם מעידים ומי עתיד ליפרע מהן שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' ויהיו הדיינים יודעים את מי הם** ריי"ף ב. **דנין ולפני מי הן דנין ומי עתיד ליפרע מהן שנאמר אלהים נצב בעדת אל וכן מצינו ביהושפט שאמר לשופטים** ראו **מה אתם עושים כי לא לאדם תשפוטו כי אם לה' ושמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאת תלמוד לומר ועמכם בדבר המשפט אין לדיין אלא מה שעיניו רואות:**

ז גרסינן בע"ז דף יט. **רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה:**

ח וגרסינן בפרק קמא דשבת דף י. **רבי אמי ורבי אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי וכל שעתא ושעתא הוו טפחי אעברא דדשא ואמרי מאן דאית ליה דינא** ליעול וליתי. **רב חסדא ורבה בר רב הונא הוו יתבי כולי יומא בדינא הוה חליש ליבייהו תנא להו חייא בר רב מדפתי ויעמוד העם על משה מן הבקר ועד הערב וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן מבקר עד ערב כל היום כולו תורתו אימתי נעשית אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב הכא מן בקר ועד ערב וכתיב התם ויהי ערב ויהי בקר יום אחד: עד מתי יושבין בדין. אמר רב ששת עד זמן סעודה. והיא שעה ששית שהיא זמן סעודת ת"ח:** [דף ז.] **א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל דיין שדן דין אמת לאמתו גורם** לשכינה שתשרה בישראל שנאמר **אלהים נצב בעדת אל וכל דיין שאין דן דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר משוד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר ה' וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה** נוטל ממנו נפשו שנאמר אל תדכא עני בשער **כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש ואמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לו על** יריכו וגיהנם פתוח לו תחתיו שנאמר **הנה מטתו שלשלמה וגו'** [דף ז:] **מפחד בלילות מפחדה של גיהנם שדומה ללילה:**

ט דרש רבי יאשיה ואי תימא **רבי שמואל בר נחמני מאי דכתיב כה אמר ה' דינו לבקר משפט וכי בבקר דנין** וכל היום אין **דנין אלא אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו ואם לאו אל תאמרהו. רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן מהכא אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה אמרהו ואם לאו אל תאמרהו:**

גרסי' ביבמות בפרק בית שמאי (יבמות דף קט:) אמר רבי יצחק מאי דכתיב רע ירוע כי ערב זר ושונא תוקעים בוטח רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים ולערבי של ציון **ולתוקע עצמו לדבר הלכה. ומפ' תוקע עצמו וכו' כגון דאתא דינא קמיה וגמר הלכתא ומדמי מילתיה למילתא ואית ליה רבה ולא אזיל ושאיל מיניה. דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת לו וכו'. אריב"ל עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כולן. ואפילו תלמיד היושב לפני רבו. רב הונא כי הוה אתי דינא קמיה הוה מכניס עשרה מבי רב אמר כי היכי דלימטיין שיבא מכשורא. כי אתא רב דימי אמר דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ ואם דומה לכהן המחזר על הגרנות יהרסנה.** הכא משמע שאין צריך לכלום כלומר דגמיר וסביר וא"צ לישאל מאחרים. דמייתי עלה עובדא דבי נשיאה דאוקמא דיין שאינו הגון. ובפ' בתרא דכתובות דף קה: מייתי לה על דיין שאין מקבל שוחד שהוא עשיר ובממון ותרוייהו איתנהו:

י גרסי' בפ' בתרא דכתובות שם קרנא הוה שקיל איסתרא מזכאי ואיסתרא מחייב ודאין דינא. והיכי עביד הכי והכתיב ושוחד לא תקח ואסיקנא דאגר בטלה הוה שקיל. דהוה תהי באמברא חמרא פי' מריח ומנסה איזה יין טוב ויהבי ליה זווא. **רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה אמר להו הבו לי** גברא דדלי בחריקאי ואדון לכון דינא ודוקא בטלה דמוכח כי ההוא שרי לדיין למישקל אבל בטלה **דלא מוכח אסור: אמר רבה בר רב הונא האי דיינא דשאיל שאילתא פסול למידן דינא ולא אמרן אלא דלית ליה לאושולי אבל** אי **אית ליה לאושולי לית לן בה: א"ר פפא לא לידון איניש דינא לא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה. דרחים ליה לא חזי ליה אובה. דסני ליה לא חזי** רי"ף ב:

ליה זכותא: ת"ר ושוחד לא תקח אינו צ"ל שוחד ממון אלא אפילו שוחד דברים נמי. מדלא כתיב בצע לא תקח. **היכי דמי שוחד דברים. כי הא דשמואל דהוה עבר במברא אתא ההוא גברא יהב ליה ידא אמר ליה מאי עבידתיך. אמר ליה דינא אית לי. אמר ליה פסילנא לך לדיינא: אמימר הוה יתיב וקדיין דינא.** פרח גדפא ויתיב ליה אריסיה. **אתא ההוא גברא שקליה אמר ליה מאי עבדתיך. אמר ליה דינא אית לי. אמר ליה פסילנא לך לדיינא: מר עוקבא הוה שדי רוקא קמיה אתא ההוא גברא כסייה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי. אמר ליה פסילנא לך לדיינא: א"ר שמעון בן לקיש כל המעמיד דיין שאין הגון** לישראל כאילו נטע אשירה שנאמר שופטים ושוטרים תתן לך **וסמיך ליה לא תטע לך אשרה. אמר רב אשי ובמקום ת"ח כאילו נטעו אצל המזבח שנאמר אצל מזבח ה' אלהיך: א"ר אלעזר מניין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש שנאמר לא תעלה במעלות על מזבחי** וגו' **וסמיך ליה ואלה המשפטים. אשר תשים לפניהם אשר תלמדם מיבעי ליה א"ר ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא אלו כלי הדיינין מקל ורצועה מנעל ושופר. ואצוה שופטיכם כנגד מקל ורצועה הכתוב מדבר.** ושיסבלו הדיינין את הצבור:

יום רפ

יא שמוע בין אחיכם אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו. ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו קרי ביה שמע. רב כהנא מתני לה הכי מלא תשא לא תשיא. ושפטתם צדק **א"ר חנינא צדק את הדין ואח"כ חתכיהו כתיב ואצוה את שופטיכם וכתיב ואצוה אתכם** [דף ח.] **א"ר שמלא אזהרה לצבור שתהא אימת דיין עליהם ואזהרה לדיין שיסבול את הצבור. ועד כמה א"ר** שבתי ואותימא רבי חנן **כאשר ישא האומן את היונק. כתיב** כי אתה תבוא את העם **וכתיב כי אתה תביא א"ר יוחנן א"ל משה ליהושע זקנים שבדור עמך. והקב"ה א"ל ליהושע טול מקל והך על קדקדם** דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור וכן בדוד הוא אומר **שמעוני אחי ועמי אם אחי למה עמי ואם עמי למה אחי. א"ר אלעזר אמר להם דוד לישראל אם אתם שומעין לי אתם אחי ואם לאו אתם** רי"ף ג.

עמי וארדה אתכם במקלי:

יב אמר רבא הני תלתא דייני דיתבי ואזל שליחא דבי דינא ואמר משמיה דחד מינייהו לא כתבינן עליו פתיחא עד דאמר משמיה דכולהו וה"מ בלא יומא דדינא אבל ביומא דדינא מידע ידע דכנופי מכנופי ויתבי:

הדרן עלך דיני ממונות בשלשה

פרק ג

א זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד ד"ר מאיר. וחכ"א שני הדיינין [דף כג.] בוררין להן עוד אחד. זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה ד"ר מאיר. וחכמים אומרים אימתי בזמן שמביא עליהם ראיה שהם קרובים או פסולים אבל אם היו כשרים או מומחין אינו יכול לפוסלן. זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה ד"ר מאיר וחכמים אומרים אימתי בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולים אבל אם היו כשירין אין יכול לפוסלן:

גמ' מ"ש דעבדי הכי שכל אחד מבעלי הדינין בורר לו דיין אחד ולא אמר שיבררו בין שניהם שלשה. **אמרי במערבא משום רבי זירא מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד ושניהן בוררים להן עוד אחד** יוצא דין לאמתו פרש"י דיוצא דין אמת לאמתו דצייתי בעלי דינין וסברי הרי אני ביררתי האחד ואם היה יכול להפך בזכותי היה מהפך והדיינין עצמם נוח להן להפך בזכות שניהם מפני ששניהם ביררום:

ב מפני שיש חסרי דעת טועין בדברי רש"י ולמדין ממנו שהדיין יש לו להפך בזכות אותו שבירר ועומד במקומו לחפות בדברים אשר לא כדין ונהגו כמה אנשים לברור להם בעל תחבולות ונתלין בדברי רש"י שמשמע שיש לו להפך בזכותו. וחלילה וחס לא דקדקו בדבריו שכתב דסברי הרי אני ביררתי. כי הוא סובר כך שיהפך בזכותו יותר מבזכות האחר ומתוך זה ציית לדיניהן. אבל הדיין עצמו חלילה לו למצוא סברא לזכותו אם לא שיראה לו דין גמור אבל אם היה יכול להטעות את חבירו לקבל סברתו אע"פ שהוא מסופק בה הרי זה בכלל מטה משפט אבל מתוך שזה ביררו מבין דבריו לאשורו ואם יש לו שום צד זכות נושא ונותן עם חברו וכן עושה הדיין האחר לשני נמצא לא נשאר זכות לא נסתר ונעלם לשניהם והשלישי שומע משא ומתן של שניהם ומכריע ביניהם **ויוצא הדין לאמתו. וחכמים אומרים שני הדיינים בוררים להן עוד אחד. א"ר יהודה אמר רב כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין לא היו חותמין השטר אא"כ יודעין מי** אותם עמהן ואין יושבין בדין **אא"כ יודעים מי ישב עמהן** אין **נכנסין לסעודה אא"כ יודעין מי מיסב עמהן.** הלכך בעינן דעת הדיינין שלא יבררו הבעלי דינין מי שאין הגון בעיניהם לישב עמו. ואם הדיינין לא יוכלו להשוות דעתם לברר שלישי זקני העיר ומנהיגיה יתנו להן שלישי ואם אין זקנים ומנהיגים בעיר ילך התובע בפני שלשם ויכופו הנתבע לבוא לדון לפניהם וכן אם הנתבע מערים לברור דיון שאינו הגון לשבת אצל דיין הגון כופין אותו לדון בפני שלשה או שיברור דיין הראוי:

רי"ף ד.

ג זה פוסל עדיו של זה וכו'. מוקי ר"א לפלוגתייהו בבא הוא ואחד לפסול את העד שמעיד עליו וקראו על המשפחה ערעור לפוסלה. [דף כג:] רבי מאיר סבר הני אמשפחה קמסהדי ואיהו ממילא איפסול ורבנן סברי סוף סוף נוגע בעדותו הוא . וקי"ל כרבנן. אע"ג דאיכא אוקימתות אחריני הא נמי דהלכתא היא:

ד מתני' [דף כד.] **נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי. בקר רבי מאיר אומר יכול לחזור בו. וחכמים אומרים אין יכול לחזור בו: היה חייב לחבירו שבועה ואמר לו דור לי בחיי ראשך רבי מאיר אומר יכול לחזור בו וחכמים אומרים אין יכול לחזור בו:**

גמ' אמר רב דימי בריה דרב נחמן בריה דרב יוסף כגון דקבליה עליה בחד. ומדקאמר כגון ולא קאמר אף על גב דקבליה עליה בחד משמע דאמילתיה דרבנן קאי דסברי רבנן דוקא קבל עליה בחד דליכא אלא חדא לריעותא הוא דאין יכול לחזור בו. אבל קבליה עליה בבי תרי דאיכא תרתי לריעותא **יכול לחזור בו. ואי קבל עליה** כשר כבי תרי חדא לריעותא הוא דאיכא ואין יכול לחזור בו . **ולא מיבעיא היכא דקביל עליה קרוב דראוי להעיד במקום אחר דאין יכול לחזור בו אלא אפילו** אי **קביל עליה פסול דאינו ראוי להעיד במקום אחר אינו יכול לחזור בו.** [דף כד:] **דאמר רבא קבל עליו קרוב או פסול לפני גמר דין יכול לחזור בו. לאחר גמר דין אינו יכול לחזור בו. והיכא דקביל עליה קרוב או פסול כבי תרי חזינא ליה לגאון דקאמר אפילו קנו מיניה מצי הדר ביה. דקנין בטעות**

הוא. דרחמנא אמר על פי שנים עדים ורבואתא אחריני אמרו דלא מצי הדר ביה דאין אחר קנין כלום וכוותייהו מסתברא דהא אפילו קביל עליה לבעל דיניה כבי תרי **וקנו מיניה לאו מצי** הדר ביה כדאמר **בפרק שבועות הדיינין דף** מ"ב. **מהימנת עלי כבי תרי כל אימת** דאמר לא פרענא וכו'. והראיה שהביא רב אלפס ז"ל אינה ראיה לפי הטעם שתלה הטעם בקנין טעות ההיא דשבועות אפילו קנין לא בעי אלא כיון שקבל עליו הלוה שיהא המלוה נאמן לומר שלא נפרע סגי ואפילו עדים מעידים שפרעו הרי האמינו עליו ופסל כל העדים המכחישין דבריו וכל תנאי שבממון קיים. כאדם האומר אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני שאין צריך קנין אלא קבלה: ומיהו עיקר דבריו אינם כלום דאי חשיב קנין טעות משום דרחמנא אמר ע"פ שנים עדים א"כ קבליה עליה בחד נמי קנין טעות הוא. דרחמנא אמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. לא יומתו אבות בעדות בנים. אל תשת רשע עד. אלא ודאי **אין אחר קנין כלום** ולא שייך להזכיר הכא קנין טעות: **אמר רב יהודה אמר שמואל מחלוקת במחול לך. אבל באתן לך ד"ה יכול לחזור בו. ור' יוחנן אמר באתן לך מחלוקת:** אר"ל **מחלוקת לפני גמר דין אבל לאחר גמר דין ד"ה אין יכול לחזור בו. ור' יוחנן אמר לאחר גמר דין מחלוקת: שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו לפני גמר דין מחלוקת או לאחר גמר דין מחלוקת והלכה כדברי מי שלח ליה לאחר גמר דין מחלוקת** רי"ף ד: **והלכה כדברי חכמים. רב אשי אמר הכי שלח ליה במחול לך מחלוקת או באתן לך מחלוקת והלכה כדברי מי. שלח ליה באתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. וקי"ל כהני תרי לישני דרב נחמן בר יעקב דבאתן לך ולאתר גמר דין מחלוקת.** אבל במחול לך ולפני גמר דין גם לרבנן יכול לחזור בו אע"ג דראוי היה שיהיה מחול לך לפני גמר דין כמו אתן לך לאחר גמר דין מ"מ משמע דבאותו ענין שנחלקו באתן לך דהיינו לאחר גמר דין הוא דאמר אבל במחול לך ד"ה אינו יכול לחזור בו. ולא פליגי רבי מאיר ורבנן אלא באתן לך לאחר גמר דין אבל במחול לך ולפני גמר דין לא פליגי א"ר חנינא בר שלמיה שלחו **מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו לפני גמר דין וקנו מידו מאי. שלח להו אין לאחר קנין כלום.** והאי דדור לי בחיי ראשך אחר גמר דין היינו אחר שנשבע. אבל קודם שנשבע יכול לחזור בו. והא דאמר בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קכו:) שלח ליה ר' אבא בר זבדא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך. אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה רצוני השבע וטול. נשבע ואין יכול לחזור בו. גרס ונשבע אין יכול לחזור בו אבל בעוד שלא נשבע יכול לחזור בו. דמידי דלא שייך ביה פסק דין בעוד שלא נעשה המעשה הוי כלפני גמר דין. והא דאמר בפ' שבועות הדיינין דף לט. אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד פי' ממהרין אותו לפרוע דאע"ג דאמר איני נשבע יכול לחזור בו בעוד שלא פרע:

ו ומתוך פי' רש"י דהתם משמע דאחר שיצא מלפני ב"ד **אין יכול לחזור בו.** ומה שקבל עליו בפני בית דין ונפטר מלפניהם בלא חזרה הוי כגמר דין ומסתבר הכי: **ז מתני' אלו הן הפסולים. המשחק בקוביא והמלוה ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית.** אמר רבי שמעון בראשונה היו קורין אותן **אוספי שביעית. משרבו האנסין חזרו לקרותן סוחרי שביעית. אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא הוא. אבל יש לו אומנות** שלא **הוא הרי זה כשר.** ורבנן פליגי עליה בברייתא דאמרי אפילו יש לו אומנות אחרת פסול. ולקמן פסקינן כר' יהודה:

גמ' משחק בקוביא מאי קעביד. א"ר ששת לפי שאין עוסקין בישובו של עולם אבל משום אסמכתא לא מיפסיל דכל כה"ג לא הוי אסמכתא וכתבתיו בפ' איזהו נשך סי ע: **והמלוה** [דף כה.] **ברבית. אמר רבא לוה ברבית פסול לעדות** והא דתנא המלוה בריבית פירוש מלוה הבאה בריבית. אחד לוה ואחד מלוה שגם הלוה מחמת חמוד ממון שהוא צריך למעות לעשות בהן צרכיו הוא עובר על לאו דלא תשיך. והערב והעדים נסתפק ר"י בהם אם הם פסולין אע"ג דלאו עדים דחימוד נינהו. הא קי"ל כאביי דלא בעי עידי חמס ואע"ג דלא תנינהו במתני' הא אסיקנא דמלוה הבאה ברבית תנן וכל המשתדלין בה כולן בכלל או שמא כשירין הן דלא תשימון לאינשי במלוה ולוה משמע להן כדאמר בפ' קמא דבבא מציעא דף ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ומצאתי כתוב בשם הגאונים כל פסולי עדות בתחילה מנו פסולין מחמת קורבה והם שמונים מקצתן דאורייתא ומקצתן דרבנן. ואח"כ מונים הפסולין מחמת מעשיהם ומונים שם רבים

וכתוב שם המלוה ברבית והלוה ברבית וערב ועדים לא מנו שם:

ח בר ביסות אסהידו ביה בי תרי חד אמר קמיה **דידי אוזיף ברביתא וחד אמר לדידי אוזיף ברביתא. פסליה רבא לבר** ביתוס. **והא רבא הוא דאמר לוה בריבית פסול לעדות דהוה ליה רשע. רבא לטעמיה דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע.** מכאן דקדק ה"ר יקר ז"ל שהנשבע להכחיש העד ואותו שנשבע לו מצטרפין לפוסלו. ולא הוה נוגע בדבר שכבר נשבע לו ונפטר ממנו כי היכי דחזינן הכא דמי שלוה הימנו ברבית מצטרף עם אחר לפוסלו אע"פ שגם הוא עשה עבירה: **ההיא דרבא איתא לעיל בפ"ק (סנהדרין דף ט:) אמר רב יוסף פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד. רבא אמר אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משום עצמו רשע. ואמר רבא פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להורגו אבל לא להורגה:**

ט ההוא טבחא דנפיק טריפתא מתותיה ידיה שמע רב נחמן ועבריה. אזל רבי מזייה וטופריה סבר רב נחמן לאכשוריה א"ל רבא דלמא איערומי קמערים אלא מאי תקנתיה כדרב אידי בר אבא דאמר החשוד רי"ף ה. על הטריפה ילבש שחורים ויכסה **שחורים וילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבידה** בדבר חשוב או שיוציא **טריפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו:**

י ת"ר משחק בקוביא שאמרו אלו [דף כה:] **המשחקין בפספסין. ולא בפספסין בלבד אלא אפי' קליפי אגוזים וקליפי רמונים. ומאימתי חזרתן. משישברו את פספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו בחנם לא עבדי: והמלוה ברבית אחד המלוה ואחד הלוה. ואימתי חזרתן משיקרעו שטרייהן ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו** לעובד כוכבים לא אוזפי. ומה שלא פירש חזרת הרבית דמילתא דפשיטא שצריך להוציא גזילה מתחת ידו. ואף אם אין יודע ממי נטל צריך לעשות בהם צרכי רבים אם רוצה לעשות תשובה מעלייתא כי ההיא דפ"ג דמסכת יום טוב דף כט. שכינס ממון בבירורי מדות. אלא אפילו שטר שכתוב בו רבית צריך לקורעו ויגבה הקרן בעל פה לרבנן דאמרי בבא מציעא דף עב. אין קונסין אותו וכן משחק בקוביא למ"ד אסמכתא הוי וכן מפריחי יונים למ"ד אי תקדמיה יונך ליוני אלא דבסוחרי שביעית לבד הוא דסברי רבנן לקמן דכיון דהפקר הוא אין צריך להוציא האיסור מתחת ידו ואף בזה נחלק רבי נחמיה. ובשאר כל ממון אם בא לידו באיסור ורוצה לעשות תשובה צריך להוציא הממון מתחת ידו. כדחזינן לעיל גבי החשוד על הטריפה דאין מקבלין תשובתו עד שיתברר על ידי ממון אחר שהוא שב בתשובה שלימה. כ"ש שאותו ממון של איסור צריך להוציא מתחת ידו:

יא ומפריחי יונים אלו שממרים את היונים ולא יונים **בלבד אמרו אלא אפילו בהמה וחיה ושרץ. מאימתי חזרתן משישברו את פגמיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו במדבר נמי לא עבדי: וסוחרי שביעית אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית. ומאימתי חזרתן משתגיע שביעית אחרת ויבדלו. א"ר נחמיה לא חזרת דברים בלבד אמרו אלא חזרת ממון: כיצד** אומר אני פלוני בן **פלוני כנסתי מאתים זוז מפירות שביעית והרי הם נתונים לעניים במתנה. תנא הוסיפו עליהן הגזלנין והחמסנין. ועוד הוסיפו עליהן הרועין הגבאין והמוכסין: אמר רבא ורועה שאמרו אחד רועה בהמה דקה ואחד בהמה גסה: והגבאין מעיקרא סבור מאי דקיץ להו שקלי. כיון דחזו דשקלי טפי ממאי דקיץ להו פסלינהו רבנן: אמר רב יהודה סתם רועה פסול סתם גבאי כשר** ובפ"ק דמציעא דף ה: **אוקימנא להא דאמר רב יהודה סתם רועה פסול** ברועה בהמות דידיה אבל ברועה בהמות **דעלמא סתמיה כשר. דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרעיא היכי מסרינן ליה והא כתיב לפני עור לא תתן מכשול אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו. והמוכסין מעיקרא סבור דינא דמלכותא דינא. כיון דחזו דשקלי טפי פסלינהו רבנן:**

[דף כו:] **אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא הוא וכו'. אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר הלכה כרבי יהודה. ואמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר כולן צריכין הכרזה בב"ד אבל פסולי דאורייתא לא בעו הכרזה** דאמר ההיא מתנתא דהוו **חתימי עליה תרי גזלני סבר רב פפא** בר שמואל לאכשורי דהא לא אכרזינן **עלייהו אמר ליה רבא נהי דגזלן דרבנן בעי הכרזה גזלן דאורייתא** לא בעי הכרזה: **רועה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעי הכרזה וחד אמר לא בעי הכרזה והלכה כדברי המיקל.** ואף על גב דסתמא פסול

בעי הכרזה ומסתמא מכרזינן **עליה:**

יב א"ר נחמן אוכלי דבר אחר פסולין לעדות. ומאי ניהו מקבלי צדקה מן העובד כוכבים. **ולא אמרן אלא בפרהסיא אבל בצנעא לא ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא** דאפשר לאתזוני בצנעא וקמבזי **נפשיה בפרהסיא אבל לא אפשר לאתזוני בצנעא חיותיה הוא:**

רי"ף ה: **יג א"ר נחמן החשוד על העריות כשר לעדות.** פר"ת שבא על הערום וכן מוכח מתוך פירוש רש"י שפירש ארבעין בכתפיה וכשר חייב מלקות הוא אע"פ שאין בו התראה דאמר מר מלקין על לא טובה השמועה. ולא דמי באוכלי נבילות דפסולים דהתם אין יצרו תוקפו כמו בערוה. והא דאמר בפ"ק דף ט: פלוני רבעו לרצונו רשע הוא ופסול לעדות התם אין יצרו תוקפו כל כך. אי נמי להההוא מילתא דוקא מיפסיל כדאמר בכורות דף ל. החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו אבל לעדות אחרת כשר. וכן משמע מתוך דכתב רב אלפס ז"ל דגריס אמר **רב ששת ארבעים בכתפיה וכשר אמר ליה התם יצרו תוקפו.** ולישנא דחשוד לא משמע לפרושי הכי דהוה ליה למימר הבא על הערוה. ועוד דדוחק הוא לחלק בעריות ולומר דבמשכב זכור אין יצרו תוקפו כל כך ופסול. וגם לישנא דרשע הוא משמע שפסול לכל עדות. ונראה לפרש החשוד על העריות שהוא רגיל וגם בעריות ומתייחד עמהם וסני שומעניה. וארבעים בכתפיה דמלקין על היחוד קדושין פא. של כל עריות חוץ מאשת איש ומלקין על לא טובה השמועה קלא דלא פסיק כשהמון עם מעבירים עליו קול: **אמר רבא ומודה רב נחמן בעדות אשה שהוא פסול בין לאפוקי בין לעיולי. חזינא מרבוותא דפסקי הלכתא כרב ששת ויהבי טעמא למילתיה משום** דהלכה כרב ששת באיסורי ונראה דהלכה כרב נחמן דלא נחלק רב ששת בהדיא אלא כמתמיה על דבריו ארבעין בכתפיה וכשר מכשרת ליה. ואין תימא כל כך דלא מלקינן ליה אלא על לא טובה השמועה. וגם מדשקלו וטרו רבא ורבינא ואיתימא רב פפא במילתיה דרב נחמן סברי כוותיה ועוד פסול לעדות טפי דמי לדינא מלאיסורא:

יד א"ר נחמן גנב ניסן וגנב תשרי לא שמיה גנב. וה"מ בארוסא ובדבר מועט ובדבר שנגמרה מלאכתו. ודוקא אם הוא אריס שיש לו חלק בפירות לפיכך אין בעל הבית מקפיד על דבר מועט בדבר שנגמרה מלאכתו כדין פועל האוכל. אבל אם אינו אריס לא כהא **דאכירי דרב זביד חד גנב** כיפא דשערי פי' עומר שעורים **וחד גנב קבורא דאהיני ופסלינהו:**

טו הנהו קבוראי דקבור מיתא ביו"ט ראשון שמתינהו רב פפא ופסלינהו סבר רב הונא בריה דרב יהושע לאכשורינהו אמר ליה רב פפא והא רשעים נינהו סבור מצוה קעביד והא משמתינן להו ואפ"ה עבדי זימנא אחריתי אלמא במזיד קעבדי. **סברי כפרה עבדי לן רבנן** במה שמנדין אותן לכפר להן על מה שעשו מלאכה ביו"ט ולעולם מצוה היא. זו היא גירסת רב אלפס. וגירסת הספרים שמתינהו רב פפא ופסלינהו ואכשרינהו רב הונא בריה דרב יהושע. ולהך גירסא הלכתא כרב הונא דעבד עובדא ואכשרינהו. אבל לרב אלפס דגריס סבר רב הונא הלכתא כרב פפא. ומסתבר כגירסת הספרים. דאין לפוסלו כיון שאנו יכולים למצוא להם טענה של זכות כדחזינן לעיל (סנהדרין דף כה:) בגזלנים וחמסנין דמתחלה לא פסלום כל זמן שיכלו למצוא להן צד זכות:

טז אתמר עד זומם אביי אמר למפרע הוא נפסל. ורבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל פירוש למפרע מעידנא דאסהיד בבי דינא כגון דאסהיד בניסן והוזם בתשרי על אותה עדות **כל עדות שהעיד מניסן ועד תשרי לא הוי עדות. אמר רב אשי הלכתא כאביי והלכתא כאביי** [דף כו.] **ביע"ל קג"ם: מומר אוכל נבילות לתיאבון ד"ה פסול כפין ואכיל כפין נמי ושקיל ארבעה זוזי ומסהיד. להכעיס אביי אמר פסיל** דהוה ליה רשע והתורה אמרה אל תשת רשע עד **ורבא אמר כשר רשע דחמס בעינן. והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם. והמועלין בשבועות פסולין לעדות. אחד שבועות ממון ואחד שבועות שוא דלית הלכתא כרבא דאמר רשע דחמס בעינן: ירושל' החשוד בשבועה מאימתי חזרתו כשיבוא לב"ד שאין מכירין אותו ויאמר חשוד אני:**

יום רפא

יז בר חמא קטל נפשא א"ל ריש גלותא לרב חמא פוק עיין בדיניה אי ודאי קטל נפשא ליכהיוהו לעיניה אתו תרי סהדי אסהידו ביה דודאי קטל. **אזל איהו אייתי תרי סהדי** אסהידו בחד מהנך חד אמר קמי **דידי גנב קבא דחושלא וחד אמר** לדידי גנב קתא דבורטא א"ל [דף כז:] **ר"מ ור' יוסי הלכה כר'** יוסי ור' יוסי אומר הוזם בדיני ממונות כשר בדיני נפשות. א"ל רב פפי

ה"מ היכא דלא סתים לך תנא כר"מ. **הכא סתם לן תנא כר"מ** דתנן אלו הן הפסולין המשחק בקוביא ומלוי ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית והעבדים זה הכלל כל עדות שאין האשה כשירה לה אף הם אינן כשירים לה מני אילימא רבי יוסי הא איכא עדות דיני נפשות שאין האשה כשרה לה והן כשרין לה אלא לאו רבי **מאיר. קם בר חמא נשקיה אכרעיה וקבל** לכרגיה דכולהו שני לדבר בעדו אל המלך לפוטרו מן המס. ובלאו הכי פטירי רבנן מכרגא הלכך לא הוי כשוחד מאוחר. **והלכה כר"מ דאמר עד זומם פסול לכל התורה דהא סתם לן תנא כוותיה:** גרסינן **בקדושין דף מ: כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב. אמר רבי יוחנן ופסול לעדות. ת"ר והאוכל בשוק הרי זה ככלב. וי"א פסול לעדות. אמר רב אידי בר אבין הלכה כיש אומרים:**

יח אלו הן הקרובים הפסולין לעדות. **אחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו** ובן דודו וכל הראוי ליורשו **וחמיו וגיסו הם ובניהם וחתניהם וחורגו לבדו. א"ר יוסי זו משנת רבי עקיבא אבל משנה ראשונה דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותו שעה. היה קרוב ונתרחק כשר רבי יהודה אומר אפילו מתה בתו אם יש לו בנים ממנה הרי זה קרוב:**

גמ' [דף כח.] אמר רב אחי אבא לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו ואף אני לא אעיד לו אני ובני וחתני. דסבירא ליה לרב דשלישי בראשון פסול ורב אלפס ז"ל פסק דשלישי בראשון כשר. **דגרס בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח.) שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר. רבא אמר אף בראשון. מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כוותיה דקסבר מר בר רב אשי אבא דאבא שלישי בראשון הוא ומשום הכי** מכשיר ביה ולית הלכתא **כוותיה דאב ובנו ראשון בראשון הוא כמו שני אחין שהן ראשון בראשון והוה ליה אבא דאבא שני בראשון** ור"ת ז"ל כתב בספר הישר דשלישי בראשון פסול כרבי אבא דאמר שלישי בשני כשר הא שלישי בראשון פסול ורבא פליג עליה והלכתא כרבי אבא דאמר התם דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הלכתא ככל הני שמעתא דשלח רבי אבא לרב יוסף בר חמא וקאמר הלכתא לאפוקי מאי אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא. ופי' ר"ת מוסיף הוא ולא פליג אלא אדוקיא דרבי אבא דאמר שלישי בשני כשר הא בראשון פסול ואתא רבא להוסיף דאף בראשון כשר והוה ליה למימר אין הלכה כרבא כדפסקי קמאי אין הלכה **כמר בר רב אשי** ועוד הביא ראיה מדגרס בירושלמי משה מהו שיעיד באשת פינחס א"ר יוחנן מותר לכתחלה ומדמבעיא ליה באשת פינחס משמע דלפינחס פסול והיינו שלישי בראשון. והא דלא אמר אשה כבעלה כדאמר גבי אשת חורגו. משום דמתפלג דרא. ובה"ג כתב דשלישי בראשון פסול מדרבנן וגבי קדושין צריכה גט. **אמר רב נחמן אחי חמותי לא יעיד לי. בן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחות חמותי לא יעיד לי ותנא תונא בעל אחותו בעל אחות אביו בעל אחות אמו הן ובניהן וחתניהן. ומחתניהן דייק ליה דאדם לחתן בעל אחותו נקרא אחי חמותו** ואדם לחתן בעל אחות אביו **הוא בן אחי חמותו** ולחתן בעל אחות אמו הוא בן אחות חמותו וכי אמרת בעל כאשתו הוה ליה שני בשני. **אמר רב אשי כי הוינא בי רב עולא איבעיא לן אחי חמיו מהו בן אחי חמיו מהו בן אחות חמיו מהו. אמר להו תניתוה אחיו ואחי אביו ואחי אמו הן ובניהן וחתניהן** כדפירש לעיל. **רב איקלע למזבן גוילי בעו מיניה מהו שיעיד אדם באשת חורגו אמר להן בסורא אמרי הבעל כאשתו בפומבדיתא אמרי האשה כבעלה. אמר רב הונא** מנין שהאשה כבעלה שנאמר ערות אשת [דף כח:] **אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דודתך היא וכי דודתך היא והלא אשת דודך היא מכאן שהאשה כבעלה.** רב חסדא אכשר באחי האח. וכן הלכה:

כ ואמר רב חסדא אבי חתן ואבי כלה מעידין זה לזה ולא דמו להדדי אלא כאוכלא לדנא. ואשתו ארוסה אע"ג דתני רבי חייא בר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאת לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה. לענין עדות פסול לגבה דהתם בשארו תליא מילתא ואכתי לאו שארו היא אבל לענין עדות משום איקרובי דעתא הוא והא מקרב דעתיה לגבה ופסול להעיד לה אבל לקרוביה כשר עד שתנשא: **ת"ר חורגו לבדו. רבי יוסי אומר גיסו לבדו וכ"ש לחורגו אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאמר גיסו לבדו** ופרש"י דבן גיסו פסול לו משום דגם הוא פסול לבן גיסו שהוא בעל

ברי"ף ו.

ברי"ף ו:

ברי"ף ז.

אחות אמו לפיכך גם בן גיסו פסול לו. ולא מטעם קורבת גיסו בלהיות חתן גיסו אסור לו דודאי גיסו לבדו כיון דקורבת שניהן על ידי בעל כאשתו לא הוה פסלינן בן גיסו אי לא הוה שהוא פסול לו מחמת שהוא בעל אחות אמו וכיון **דאיפסיק הילכתא כרבי יוסי** דחורגו לבדו אם כן אחד נשוי רחל ואחד נשוי דינה בת לאה כשירין להעיד. וכ"ש נשואי שתי בנות אחין או בנות אחיות דלא אמרינן תרי זימני בעל כאשתו אלא ראשון בראשון כגון הנשואין שתי אחיות אבל שני בשני וכן ראשון בשני לא אבל חד זמנא בעל כאשתו אמרינן בכל הפסולין לבד משלישי בראשון לפי הירושלמי וכן עיקר. ודלא כרב אלפס שכתב דהא דקא"ר יוסי וגיסו לבדו היינו בבן גיסו וחתן גיסו שיש לגיסו מאשה אחרת ולאו מילתא היא דהיאך ניסוק אדעתא למימר דר"י פוסל בחתן גיסו מאשה אחרת דליכא קורבה אלא בג' חתונים. שנשא זה אשתו ואחותה נשאת לגיסו ובת גיסו מאשה אחרת נשאת לבעל ואותו חתן יפסול לגיסת חמיו רחוק מן הדעת הוא זה. דהא ראובן שנשא ללאה אם שמעון כשר להעיד ללוי שנולד לראובן בעל אמו מאשה אחרת ואפילו מאן דפסיל באחי האח היינו דוקא לאחר שנולד לראובן בן מלאה אם שמעון שהוא מאחה שני אחים יחד הלכך אי אפשר לומר שר"י פוסל בשלשה חתונין. והירושלמי שהביא רב אלפס דמפליג בגיסו בין בנים וחתנים שיש לו מאחות אשתו ובין בנים וחתנים שיש לו מאשה אחרת אפשר דפליג אגמרא דידן. ומפרש בנים וחתנים דבעל אמו וכל אותם שנאסרו בנשואין אף מאשה אחרת. ובגיסו לחוד הוא דמפליג משום דקורבתו על ידי תרי חיתונים. וגמרא דידן דמכשר באחי האח לא סברה הכי: **רבי יהודה אומר אפילו מתה בתו** וכו' **אמר רבא אמר רב נחמן אין הלכה כר' יהודה. גרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנט.) היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה גזלן ונעשה גזלן הוא אין מעיד על כתב ידו אבל אחרים מעידין על כתב ידו. ואקשינן איהו לא מהימן ואחריני מהימני. ואוקימנא כשהוחזק כתב ידו בבית דין קודם שנעשה גזלן.** פירש אותו כתב עצמו הא לאו הכי חיישינן שמא חתם אחר שנעשה גזלן והקדים הזמן: **כא היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו הוא אין מעיד על כתב ידו אבל אחרים מעידין על כתב ידו.** הכא לא בעינן הוחזק כתב ידו תחילה דלאו רשע הוא **וגרסינן בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח.) היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול. אבל אם היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פקח ונתחרש וחזר ונתפקח פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר. זה הכלל כל שתחילתו וסופו בכשרות כשר. שמעינן מינה דהיכא דתחילתו בפסלות אע"פ שסופו בכשרות פסול ותנן נמי בהדיא כתובות דף יח: העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים. אלמא כל היכא דמעיקרא פסולים הוו אף על גב דהשתא כשירין נינהו לא** מקבלינן סהדותייהו הואיל דכד אימסר סהדותייהו פסולין **הוו הילכך ההיא בעיא דאיבעיא מקמי גאון מי שצוה בשעת מיתתו בפני קרוב לו ורחוק מבניו** עדותן כשירה אם לא. ופשט להו דכשירה לאו דיוקא הוא **דכיון דבעידנא דאימסר ליה סהדותא הוה פסול השתא נמי פסול** ודוקא פסול הגוף הוא דבעינן תחילתו וסופו בכשרות אבל בפסול ממון לא דאמרינן בפ' חזקת הבתים (בבא בתרא דף מג.) וע"ש וליסלקו בי תרי מינייהו וליסהדו:

ריי"ף ז: **כב האוהב והשונא כו' אמרו לו לא נחשדו ישראל על כך. לית הלכתא כרבי יהודה נמי בהא.** [דף כט.] **והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו חדא לדיין דפסול למידן למאן דסני ליה משום דלא חזי ליה זכותא אבל עד כשר. וחדא לכדתניא:**

כג איסי בן יהודה אומר והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה שאסורין לישב בדין זה עם זה. והא דדיין פסול לדון את שונאו היינו כשלא דיבר עמו שלשה ימים משום איבה דומיא דעדות לרבי יהודה. וכן נמי אוהב שושבינו ומיהו אפילו אין שונאו כל כך או אינו אוהבו כל כך לכתחלה לא לידידיה. כדקאמר בפרק בתרא דכתובות דף קה: לא לידון איניש לא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה. דרחים ליה לא חזי ליה חובתא. ודסני ליה לא חזי ליה זכותא. כי ענין הזכות והחובה מבצבצא באדם בלא כיון רשע. לפיכך באהבה מועטת לבו נוטה לזכות ובשנאה מועטת הלב נוטה לחובה:

כד מתני' כיצד היו בודקין את העדים היו **מכניסין אותן ומאיימין עליהן ומוציאין אותן לחוץ ומשיירין**

את הגדול שבהן ואומרים לו כיצד אתה יודע שזה הוא חייב לזה. אם אמר הוא אמר לי שהוא חייב לו איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו לא אמר כלום. עד שיאמר בפנינו הודה לו שהוא חייב לו מאתים זוז:

גמ' מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב צריך שיאמר אתם עדים. איתמר נמי אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן וצריך שיאמר אתם עדים. שכן משמע לישנא דמתני' דקתני בפנינו הודה לו ולא קתני שמענו שהודה לו דבפנינו משמע שיחד לנו לעדים. שאמר הלוה מודה אני בפניכם ואתם תעידו עלי לו. או שאמר המלוה אתם עדיי ואמר הלוה כן תהיו עדים או ששתק הלוה. אבל בענין אחר לא:

כה תניא נמי הכי מנה לי בידך א"ל הן למחר אמר לו תניהו לי משטה אני בך פטור. ולא עוד אלא אפילו הכמין לו עדים אחורי הגדר ואמר לו מנה לי בידך ואמר לו הן אמר לו רצונך שתודה לי בפני עדים אמר לו **מתיירא אני שמא תכפיני בדין למחר אמר ליה תניהו לי משטה אני בך פטור.** והוא דטעין איהו אבל אנן **לא טענינן ליה. ולא מיבעיא היכא דאמר ליה משטה אני בך דפטור אלא אפילו אמר** לו לא היה דבר מעולם פטור מאי טעמא כל **מלתא** [דף כט:] **דכדי לא דכירי** אינשי ושמעתי בשם רב סעדיה גאון ז"ל שצריך לישבע שמה שהודה לו לא כוון אלא להשטות בו ולא לשם הודאה ומסתברא כיון שתיקנו שבועת היסת לכפירה הוא הדין לכל טענה שטוען לפטור את עצמו: ההוא דאכמין ליה סהדי לחבריה בכילתא אמר ליה **מנה לי בידך אמר** ליה הן ערי ושכבי להוון עלי סהדי אמר ליה **לא אמר רב כהנא הא** קאמר לא שמע מינה **הא דאמר רב יהודה אמר רב צריך שיאמר אתם עדי לא שנא** אמר לוה ולא שנא אמר מלום ושתיק לוה: **ההוא דהוו קרו ליה קב רשו. אמר מאן מסיק בי אלא פלניא ופלניא. אתו תבעוהו בדינא קמיה דרב נחמן. אמר להו אדם עשוי שלא להשביע את עצמו: ההוא דהוו קרי ליה עכברא דשכיב אדינרי. כי** קא שכיב אמר פלניא ופלניא מסקו בי. אתו תבעוהו ליורשים קמיה דרבי ישמעאל ב"ר יוסי. אמר להו כי אמרינן אדם עשוי שלא להשביע את עצמו ה"מ בחייו אבל לאחר מותו לא זילו פרעוהו אזול פרעו פלגא. **אתו לקמיה דר' חייא אמר להו כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו כך אדם עשוי שלא להשביע את בניו.** והכי נמי אמרינן בפ' גט פשוט (בבא בתרא דף קעד:) שכוב מרע שאמר מנה לפלוני בידי. אמר תנו נותנין. לא אמר תנו אין נותנין משום דאדם עשוי שלא להשביע את בניו והא דאמרינן התם דף קעה. שכיב מרע שהודה אין צריך לומר אתם עדיי משום דאין אדם משטה בשעת מיתה ולא אמר דאמר הכי שלא להשביע את בניו. היה אומר ר"ת ז"ל דהתם מיירי כשתבעוהו והודה דמשום שלא להשביע את בניו לא הוה ליה להודות כשתבעוהו ומשטה אני בך שייך כשתבעו דכשאדם תובע את חבירו מה שאינו חייב לו דרך הוא להודות לו כדי להשטות בו. ושלא להשביע את עצמו שייך כשאדם אומר מעצמו בלא תביעה כך וכך אני חייב לפלוני. וטענת אדם עשוי שלא להשביע את עצמו טוענין אפילו הוא עצמו אין טוען. וכשהלה תובעו ואומר תן לי מה שאמרת בפני פלוני ופלוני שאתה חייב לי והוא משיב איני חייב לך כלום הדיינים פוטרין אותו ותולים הודאתו במה שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו אע"פ שהנתבע לא טען כן דהא חזינן דהא רב נחמן אמר להו אדם עשוי שלא להשביע את עצמו אע"פ שנתבע לא טען כן. ולענין שבועה אם טוען תן לי מנה שאתה חייב לי ואס תרצה לכפור הרי פלוני ופלוני שאמרת לפניהם שאתה חייב לי צריך לישבע שבועת היסת. דדל העדים מהכא חייב לישבע לו על תביעתו. אבל אם א"ל תן לי מנה שאמרת שאתה חייב לי בפני פלוני ופלוני אף שבועה אינו צריך. אבל משטה אני בך לא טענינן ליה כדאמר לעיל לפי שכמה פעמים אדם מודה בהודאה גמורה וליורשים טענינן להו כדמוכח פרק גט פשוט שם דאי לאו אין אדם משטה בשעת מיתה הוה טענינן להו ליתמי. ומילתא דפשיטא היא דאי הוה אבוהון קיים דילמא הוה טעין משטה אני בך. ונראה דאפילו בפניו אם אמר מנה לך בידי בלא תביעה שייך לומר אדם עשוי שלא להשביע את עצמו מדקתני במתניתין איש פלוני אמר לי שחייב לו מנה דמשמע דשלא בפניו אמר לו כן ואם כן אין אדם תובעו וקתני **לא אמר כלום עד שיאמר בפנינו הודה לו** היינו אתם עדיי דמשמע דבכה"ג לא אמר כלום אפילו בפניו **לא אמר כלום עד שיאמר אתם עדיי** דאין אדם עשוי שלא להשביע את עצמו אפילו הודה בפניו בלא תביעה:

ריי"ף ח.

כו אמר ניזיל ניהדר. אמר להו כבר הורה זקן ולא הוי

ר' ישמעאל כטועה בשיקול הדעת כיון שלא נחלקו תנאים ואמוראים בדבר זה תחלה. ור' ישמעאל לפי שסברתו לחייב אין כח לר' חייא להוכיח שטעה אלא בסברא נחלק עליו:

יום רפב

כז הודה בפני שנים עדים וקנו מידו כותבין משום **דסתם קנין לכתיבה עומד** כדאמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מ.) קנין בפני שנים ואין צריך לומר כתובו. מיהו אם מיחה שלא לכתוב לא יכתבו כדאיתא בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עז.) זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואין חוזר בשדה אף על פי שאין מפסיד כלום בכתיבת השטר דאי שטר מתנה הוא אין מפסיד כלום ואי שטר מכר הוא נמי אין מפסיד בכתיבת השטר דבלא שטר נמי אמר בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מא:) המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים והיה אומר ר"ת ז"ל דלא ניחא ליה לאיניש דליפשו שטרי עלויה דמחמת זה זיילי נכסיה. וגם נמנעים מלהלוות לו כשיודעים שנתמעטו נכסיו. וגם סבורים העולם ששטרי חובות כתבו עליו וזייל נכסיה. וטענה זו היא מועלת למנוע שלא לכתוב עליו שטר חדש. אבל אם היה לו שטר עליו ונאבד בשביל טענה זו אין נמנעין מלכתוב לו שטר אחר. כדאמר פרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסח:) דמי שבא ואמר אבד שטרי ואמרו עדים אנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו. דבשטר מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו וכן בהגוזל קמא דף צח. גבי השורף שטרות של חבירו דקאמר אי דאיכא עדים דידעי מאי כתיב ביה ליכתבו ליה שטרא אחרינא: **לא קנו מידו אין כותבין בפני** שלשה ולא קנו מאי מידו **רב אמר כותבין ורב אסי אמר אין כותבין. הוה עובדא וחש לה רב לדרב אסי. אמר רב אדא בר אהבה האי אודיתא זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן. מיכנפי ויתבי לא כתבינן.** כנפינהו איהו כתבינן רבא אמר אפילו כנפינהו איהו לא כתבינן עד דאמר להו הוו עלי דייני. **מר בר רב אשי אמר אפילו אמר הוו עלי דייני לא כתבינן עד דקבעי דוכתא ושלחי ומזמני ליה לדינא.** הך מילתא איפליגו בה רבוותא. כתוב בסדר תנאים ואמוראים סי' לח דבכולא הש"ס **הלכה כמר בר רב אשי** בר ממיפך שבועה ואודיתא דהכא והריב"ן בשם רש"י ובשם רבינו גרשון ז"ל כתב דהלכתא **כמר בר רב אשי** בר ממיפך שבועה ואודיתא ור"ח ז"ל כתב דהלכתא בכל הש"ס **כמר בר רב אשי** בר ממיפך שבועה וחוורי גבי צומת הגידין וסימניך הפך לבן וכ"כ רב האי גאון: הודה במטלטלים הא קאמר קנו מידו כותבים לו לא קנו **מידו אין כותבים. במקרקעי ולא קנו מידו מאי אמימר אמר** אין **כותבין ומר זוטרא אמר כותבין.** והלכתא כותבין. **ומטלטלי אפילו איתנהו בעינייהו כיון דמחוסרי גובייא אין כותבין:**

רי"ף ח:

כח ההוא אודיתא דלא הוה כתיב בה אמר לנו כתובו וחתומו והבו ליה. אביי ורבא דאמרי תרוייהו היינו דר"ל דאמר חזקה אין העדים חותמין על השטר אלא א"כ נעשה גדול. מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע מי איכא מידי דאנן לא ידעינן וספרי דבי רב ידעי. שאלינהו לספרי דאביי וידעי לספרי דרבא וידעי:

כט ההוא אודיתא דהוה כתיב בה דוכרן פיתגמי וכל לישנא [דף ל.] **דבי דינא ולא הוה כתב בה במותב תלתא כחדא הוינאי סבר רבינא למימר הא נמי דר"ל דאמר חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ נעשה גדול אמר ליה רב נתן** בריה דרב אמי הכי אמר אמימר משמיה דרבא כל כה"ג חיישינן **לב"ד טועין ואי כתב בהו** אמר לנא רב אשי תו לא צריך:

ל ת"ר אמר להם אחד ראיתי את אביכם **שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הם של מעשר שני הם בבית לא אמר כלום בשדה דבריו קיימין.** כללו של דבר כל שיש בידו ליטלן דבריו קיימין. כל שאין בידו ליטלן **לא אמר כלום. הרי שראו** שהטמין אביהם **מעות בשידה תיבה ומגדל** ואמר של פלוני הם של מעשר שני הם **אם כמוסר דבריו קיימין ואם כמערים לא אמר כלום. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ובא בעל החלום וא"ל כך וכך הם ושל** מעשר הם ובמקום פלוני הם זה היה מעשה **ובא לפני חכמים ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין:**

לא מתני' ואח"כ מכניסין את השני ושומעין את דבריו אם נמצאו דבריהם מכוונים נושאין ונותנין בדבר. שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב זכאי שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי חייב. אחד אומר זכאי ואחד אומר חייב ואחד אומר איני יודע או אפילו שנים מזכין או שנים מחייבין ואחד אומר איני

יודע יוסיפו הדיינים:

לב ירושלמי א"ר סימון צריך הדיין לשנות טענותיהם שנאמר ויאמר המלך זאת אומרת בני החי ובנך המת וכו' רבא כד הוה חמי סהדי מכוונא הוה חקר כד הוה חמי סהדי הכי והכי הוה מכוין. פירוש כשהיה רואה עדים שאמרו עדותן בכיוון בלשון א' היה חושש שמא שקרנים הן ובעצה אחת כוונו לשונם והיה חוקר ודורש אותם. אבל אם לא היו אומרים ממש בלשון א' אלא זה אומר בכה וזה אומר בכה לא חקר רק שתהא עדותן מכוונת בלא הכחשה רב הונא ב"ר חייא כד הוה חזי לבר נש זכות והוא **לא הוה ידע הוה פתח ליה** על שם פתח פיך לאלם. ר' אבהו **א"ר יוחנן המכמין עדים אחורי הגדר לא אמר כלום.** פי' לענין הודאה דבעי למימר אתם עדים: **ומנין שלא יהו העדים קרובים לדיינים. הגע עצמך הוזמו לא מפיהם נהרגין. ומנין שלא יהו העדים קרובים זה לזה. הגע עצמך שאם הוזם אחד מהם** אינו **נהרג עד שיוזם חבירו ואם אתה אומר כן לא נמצא נהרג על פיו. ומנין שלא יהו הדיינין קרובים זה לזה. אמרה תורה הרוג על פי** שנים עדים הרוג ע"פ הדיינים **מה עדים אין קרובים זה לזה אף דיינים אין קרובים זה לזה ואם העדים קרובים בין ללוה בין למלוה בין לערב פסולים להעיד דאי לית ליה ללוה בתר ערבא אזיל.** תנא אין **דנין לא זה את זה ולא זה עם זה** ואין מעידין לא **זה את זה ולא זה עם זה ולא זה בפני זה:**

לג גמ' מיכתב היכי כתבינן. רבי יוחנן אמר זכאי משום לא תלך רכיל. ר"ל **אמר פלוני ופלוני מזכין פלוני ופלוני מחייבין משום דמיחזי כשקרא ר"א אומר מדבריהם נזדכה פלוני אית ליה דתרוייהו הלכך כתבינן הכי.** והלכתא כוותיה כיון דאית ליה דתרוייהו ומסתבר טעמיהם ואם טעו ובעי לשלומי ב' המזכים משלמין שני חלקים והשלישי פטור ובעל דין מפסיד חלקו: רי"ף ט.

מתני' גמרו את הדבר היו מכניסין אותן וגדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה חייב ואיש פלוני אתה זכאי. ומנין כשיצא לא **יאמר אני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי. על זה נאמר הולך רכיל מגלה סוד:**

גמ' תניא ר' נחמיה אומר כן היה מנהגן של אנשי ירושלים מכניסין בעלי דינין ושומעין דבריהם ומכניסין לעדים ושומעין דבריהם ומוציאין כל אדם לחוץ ונושאין ונותנין בדבר. גמרו את הדבר מכניסין לבעלי דינין וגדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה זכאי ואיש פלוני אתה חייב:

לד ת"ר אין עדותן מצטרפין **עד שיראו שניהן כאחד. ר' יהושע בן קרחה אומר אפילו בזה אחר זה אין עדותן מצטרפת עד שיעידו שניהם כאחד. רבי נתן אומר שומעין דבריו של זה היום ולכשיבא חברו למחר שומעין דבריו. והלכה כרבי נתן** [דף ל:] **והלכה כרבי יהושע בן קרחה.** ואפילו הודאה אחר הוראה **הלואה אחר הלואה הודאה אחר הלואה הלואה אחר הודאה** כתב רבינו מאיר הלוי ז"ל הא דהלואה אחר הלואה מצטרפין דוקא היכא דלא מכחיש מלוה לחד מינייהו. כגון דקא תבע מיניה דלוה שני מנים שהלוהו האחד באחד בשבת ואחד בשני בשבת והביא שני עדים אחד על הראשון ואחד על השני ואע"ג דאמנה דקמסהיד האי לא קא מסהיד האי מצטרפין לחייב את הלוה מנה אחד. אבל אם המלוה מודה דלית ליה גבי לוה אלא חד מנה ואתו תרי סהדי חד אסהיד דאית ליה גביה חד מנה וחד אסהיד דאית לית גביה חד מנה. חזינן אי איכא למימר דטעי חד מינייהו בזמנא כגון אחד אומר בשנים בחדש ואחד אומר בשלשה בחדש דאיכא למימר דתרוייהו אחד יומא קמסהדי וטעו בעיבורא דירחא מצטרפי. דאימור אחד מנה קמסהדי ואי ברירא מילתא דאתרי מנין קמסהדי הא ודאי חד מינייהו שיקרא מסהיד דהא מלוה מודה דלית ליה גביה אלא חד מנה. הלכך משתבע ליה שבועה דאורייתא ומיפטר. לכאורה היה נראה דאפילו שבועה דאורייתא לא צריך כיון דלדברי המלוה חד מינייהו מסהיד שיקרא ה"ל עדות מוכחשת וחשבינן תרוויהו פסולין לאותה עדות ומיהו כי דייקת ביה שפיר בעי שבועה דאורייתא. דהא דחשבינן להו עדות מוכחשת לפסול שניהם היינו כששניהן מעידין על דבר אחד ומכחישין זה את זה כגון זה אומר הרג וזה אומר לא הרג. אבל כששניהם מעידין על שני דברים ולדברי המלוה אחד מהן שקרן מכל מקום האחד אומר אמת ומחייב שבועה:

לה [דף לא.] **נהרדעי אמרי אפילו אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן מצטרפין. כמאן כרבי שמעון בן אלעזר דתניא רשב"א אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כתי עדים האחת אומרת**

מנה וכת אחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה. על מה נחלקו על כת אחת שבית שמאי אומרים נחלקה עדותן ובית הלל אומרים יש בכלל מאתים מנה וכן הלכה: אחד אומר חבית של יין ואחד אומר חבית של שמן הוה עובדא וחייביה ר' אמי לשלומי חביתא דחמרא מגו חביתא דמישחא. כמאן כרשב"א אימור דאמר רשב"א **היכא דיש בכלל מאתים מנה. כי האי גוונא מי אמר. אלא לדמי. אחד אומר בדיוטא עליונה ואחד אומר בדיוטא התחתונה. אמר רבי חנינא מעשה בא לפני רבי וצירף עדותן:**

לו ומנין לכשיצא לא **יאמר אני מזכה וכו'. ההוא תלמידא** דאמר מלתא דאתמר בי **מדרשא דרבי אמי בתר עשרים ותרתין שנין. אפקיה מבי מדרשא ואכריז עליה דין גלי רזיא:**

לז מתני' כל זמן שמביא ראיה **סותר את הדין אמרו לו כל ראיה שיש לך הבא מכאן עד שלשים יום. הביא בתוך שלשים סותר ואם לאו אינו סותר. אמר רשב"ג** ר"ף ט: **ומה יעשה זה שלא מצא בתוך שלשים ומצא לאחר שלשים:**

גמ' אמר רבה בר רב הונא הלכה כרשב"ג:

מתני' אמרו לו הבא עדים ואמר אין לי עדים אמרו לו הבא ראיה ואמר אין לי ראיה ולאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה הרי זו אינה כלום אמר ר' שמעון בן גמליאל מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה לא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים. אבל **אמרו לו הבא עדים ואמר אין לי עדים. אמרו לו הבא ראיה. ואמר אין לי ראיה. ראה שמתחייב ואמר קרבו פלוני ופלוני ויעידו או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו הרי** זו אינה כלום:

גמ' אמר רבה בר רב הונא אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל כי אתא רב שמואל בן ר' יהודה א"ר יוחנן לעולם מביא ראיה וסותר עד שיסתיר טענותיו. כיצד אמרו לו הבא עדים ואמר אין לי עדים הבא ראיה ואמר אין לי ראיה אבל אם באו לו **עדים ממדינת הים או שהיה דיסקיא של אביו מופקדת ביד אחר הרי זה מביא וסותר: ההוא ינוקא דתבעיה לדינא קמיה דרב נחמן א"ל אית לך סהדי אמר ליה לא. אית לך ראיה אמר ליה לא חייביה רב נחמן הוה קא בכי ואזיל. שמעינהו הנך אינשי אמרי ליה** אמאי קא בכית אמר להו דאתאי לדינא קמיה רב נחמן **ואמר לי אית לך ראיה ואמרי לא וחייבי' רב נחמן. אמרי ליה אנן ידעין במילי דאבוך. אתא לקמיה דרב נחמן אמר** בהא אפילו רבנן מודו דינוקא במילי דאבוה לא ידע. כתב ה"ר מאיר ז"ל דהוא הדין נמי קטן והגדיל דכיון דבשעת מיתת אביו קטן הוה לא ידע במילי דאבוה ונראה דאין לנו אלא כי האי עובדא דרב נחמן שבא קטן לב"ד אבל גדול בשעת העמדה בדין אי ידע קודם בואו לדין או חקר אחר שתבעוהו לדין כיון דבר דעת הוא דינו כאחר. כדמשמע בשמעתין שאין סותר אלא א"כ ידוע שדיסקיא היתה מופקדת ביד אחר. ולא דמי להא בבא מציעא דף לט. דאמר רב הונא אין מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל. דהתם כיון שראוהו מחזיק בשדה משמת אביו כסבור שאביו מכרו לו ותו לא חקר:

לח ההיא איתתא דנפק שטרא מתותי ידה קמיה דרב נחמן אמרה **ידענא בהאי שטרא דפריעא הוא. הימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה דאי בעי אמרה לקוחה היא בידי. אמר ליה לא שאני הכא דאי בעיא קלתיה. איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן** אמר ליה רבא והא אי בעי **קלתיה אמר ליה כיון דאיתחזק שטרא בבי דינא אי בעיא** [דף לא:] **קלתיה לא אמרינן איתיביה רבא לרב נחמן סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו אין עליו עדים** ויוצא מתחת ידי שליש **או שיצא אחר חתום שטרות כשר אלמא שליש מהימן תיובתא דרב נחמן תיובתא:**

לט כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן התוקף את חבירו לדון אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הועד כופין אותו והולך למקום הועד אמר לפניו רבי אלעזר מי שנושה בחבירו מנה יוציא מנה על מנה:

מ מכאן ראיה מי שנתחייב בדין אינו משלם לכשנגדו יציאותיו אע"פ שהזיקו לדון בעיר אחרת והני מילי דלא מסרב למיקם בדינא אלא שרצה לדון בעיר אחרת. אבל אם היה מסרב לבוא לב"ד והוצרך התובע להוציא הוצאות לכופו לירד עמו לדין היה ר"מ מחייבו לפרוע כל יציאותיו והביא ראיה מפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב:) דאמר רבא שליחא דבי דינא מהימן כבי תרי והני מילי לשמתא אבל למיכתב עליה פתיחא לא מהימן דממונא קמחסר ליה. פירוש קודם שיקרעו כתב הפתיחא עליו לתת שכר הסופר שכתב הפתיחא והוא

הדין לכל שאר הוצאות שהוציא. **אתמר נמי אמר רב ספרא שנים שנתעצמו בדין אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הועד כופין אותו ודן בעירו ואם** רי"ף י. הוצרך לשאול כותבין ושולחין ונותנין ואם אמר כתבו **לי מאיזה טעם דנתוני כותבין ונותנין לו.** ובפ' איזהו נשך (בבא מציעא דף סט) סי' מה כתבתי אם כותבין כן לכל שנים שבאו לדין כעובדא דתרי כותאי דעבדי עיסקי בהדי הדדי:

מא והיבמה הולכת אחר היבם להתירה. **אמר רבי אמי אפילו** מטבריא לציפורי אמר רבי אבהו מאי קרא וקראו לו **זקני עירו ולא זקני עירה. אמר אמימר הלכתא כופין אותו והולך למקום הועד** אמר ליה רב אשי לאמימר והא **אמר ר' אלעזר כופין אותו ודן בעורו. אמר ליה הני מילי** דקאמר לוה בל קאמר מלוה לא. **דעבד לוה לאיש מלוה.** ולאו דוקא לוה ומלוה אלא אפילו גוילות ומקח וממכר ומתנות וירושות וכל דבר שיש בו תובע ונתבע דהאי טעמא דרבי אלעזר שלא יוציא מנה על מנה שייך בכל תובע. וגם רבי יוחנן איירי בכל תביעות שתקף את חבירו לדין. וקשה דבפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב:) משמע דקאמר דאפילו לוה מצי כייף לילך למקום הועד גבי אין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין דקאמר אפילו פתחו ליה בדינא מצי נתבע למימר לבית דין הגדול קאזילנא. וי"ל דהתם כששניהם תובעין זה את זה. אי נמי הא דאמר אבל לוה **כופין אותו ודן בעירו** היינו דוקא בידוע שזה לוה וזה מלוה. כגון שהודה מקצת אי נמי טוען פרעתי אבל אם אמר לא היו דברים מעולם לא שייך כאן עבד לוה לאיש מלוה. ועוד נראה דב"ד הגדול ומקום הועד תרי מילי נינהו דמקום הועד מקום קיבוץ חכמים. והכא בשמעתין משמע מתוך פירוש ר"ת דב"ד הגדול היינו נשיא שבארץ ישראל. כי פר"ת הא דשלחו ליה למר עוקבא אי צייתי צייתי ואי לא השיאוהו ויראה פנינו בטבריא לאבא למימר ואי לא צייתי שלא תוכלו לכופו. דכ"ש שלא יוכל הנשיא לכופו דבני בבל רודין במקל ובארץ ישראל מחוקק אלא ה"פ ואי לא צייתי דאמר לב"ד הגדול קאזילנא. אלמא אפילו ראש הגולה שבבבל לא חשיב ב"ד הגדול הלכך למקום הועד שאינו אלא מקום קיבוץ חכמים עבד לוה לאיש מלוה וכופין אותו והולך במקום הועד. אבל נתבע לא מצי כייף לתובע לילך למקום הועד והוא דידיע דאית ליה תביעה גביה כגון דמודה מקצת או טוען פרעתי אבל לבית דין הגדול אפילו נתבע מצי טעין. ויש שהיו רוצים לומר דב"ד הגדול דוקא נתבע מצי טעין ולא תובע. דחיישינן שיזמינו עניים את העשירים לדין לפני הנשיא שבארץ ישראל ויתנו להם כל תביעתם כדי שלא יצטרכו לילך לפני הנשיא. אבל ר"ת דקדק מלשון ה"ג דאפילו תובע מצי טעין. שכתב בה"ג דאי טעין לוה לאשתמוטי לב"ד הגדול קאזילנא טענתיה טענה וכיון דלוה מצי טעין לאשתמוטי כל שכן מלוה. ובזמן הזה מסתבר שהחשוב שבדור נקרא בית דין הגדול וכן היה אומר ר"ת שתמיד היו ממנים הגדול שבדור לנשיא כמו שבני בתירא ירדו מנשיאותם ומינו את הלל נשיא לפי שהיה גדול מהם פסחים דף סו: לכך נקרא בית דין הגדול. ואמר בריש אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לב:) צדק צדק תרדוף אחר רבי אליעזר ללוד וכן אחר ר' מתיא בן חרש לרומי. אלמא דאפילו רומי נקרא ב"ד יפה כשאין למעלה הימנו.

הדרן פרק זה בורר

פרק ד

א [דף לב.] **אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות. דיני ממונות בשלשה דיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה דיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה:**

גמ' ודיני ממונות מי בעו דרישה וחקירה ורמינהו שטר שכתוב זמנו באחד בניסן בשמיטה ובאו עדים ואמרו היאך אתם מעידים על שטר זה והלא באותו היום **עמנו הייתם במקום פלוני השטר כשר והעדים כשרים חיישינן שמא אחרוהו וכתבוהו. ותנן נמי שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרים כשרים. ואי סלקא דעתך בעינן דרישה וחקירה מאוחרים אמאי כשרין אמר רב פפא לא קשיא** [דף לב:] **כאן בדין מרומה** רי"ף י: **וכאן בדין שאינו מרומה.** והא דאמרינן פרק שבועת העדות (שבועות דף ל:) דדין מרומה אין לדונו כלל משום דכתיב מדבר שקר תרחק תי' רבינו מאיר דהיינו כשתובע טוען ברמאות אז יסתלק הדיין ולא ישמע טענותיו. והכא מיירי שהנתבע טוען ברמאות אין יכול הדיין להסתלק שלא ישתכר הרמאי ברמאתו אלא

ידרוש ויחקור יפה לבטל רמאתו:

ב ת"ר צדק צדק תרדוף וכתיב בצדק תשפוט עמיתך אחד לדין ואחד לפשרה. הא כיצד שתי ספינות שהיו עוברות בנהר ופוגעות זו את זו אם עוברות שתיהן בבת אחת טובעות. זו אחר זו עוברות. וכן שני גמלים שהיו עולין במעלות בית חורון ופגעו זה בזה. אם עוברין בבת אחת נופלין. בזה אחר זה עולין. טעונה ושאינה טעונה תדחה שאינה טעונה מפני הטעונה. קרובה ושאינה קרובה תדחה קרובה מפני שאין קרובה. **שתיהן קרובות שתיהן רחוקות שתיהן טעונות הטל פשרה ביניהן ומעלין שכר זה לזה:**

ד תוספתא ב"ק פ"ג **חמורים שרגליו של אחד מהן רעות** אינן **רשאין לעבור עליו. נפל רשאין לעבור עליו היה אחד** מהן טעון ואחד מהן רכוב מעביר הרכוב מפני הטעון היו שניהן רכובין שניהם טעונים **שניהם ריקנים עושים פשרה ביניהן וכן שתי ספינות שפוגעות זו כנגד זו אחת פרוקה ואחת טעונה וכו':**

יום רפג

ה ת"ר צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפה אחר רבי אליעזר ללוד ואחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל אחר רבי יהושע לפקיעין אחר רבי עקיבא לבני ברק אחר רבן גמליאל ליבנה אחר ר' מתיא בן חרש לרומי:

מתני' דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה:

גמ' [דף לג.] **ורמינהו דן את הדין חייב את הזכאי זיכה את החייב טימא את הטהור טיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו אמר רב יוסף כאן במומחה וכאן בשאינו מומחה. כי קתני מחזיר בשאינו מומחה. וכי קתני מה שעשה עשוי וישלם מביתו במומחה. ומומחה מי משלם והא קתני סיפא ואם היה מומחה לרבים פטור מלשלם. אמר רב נחמן לא קשיא כאן** שיש גדול ממנו בחכמה **ובמנין כאן שאין גדול ממנו בחכמה ובמנין** פירוש הא דאמרי' מומחה משלם כשיש גדול ממנו בחכמה ובמנין זו היא גי' רב אלפס ז"ל ולפירושו קשה דמאי קאמר ליה ר"ע לרבי טרפון מומחה לב"ד פטור מלשלם והלא ר"ע ושאר חכמים היו גדולים מר' טרפון בחכמה ובמנין דקי"ל רבי עקיבא ורבי טרפון הלכה כר"ע. הלכך נראה כגי' רש"י ופירושו שפי' דבמומחה מחזירין דכיון שהוא מומחה יש כח בידו לומר ראיתי להפך ומחזיר הדין אבל אם אינו מומחה אמר ליה אידך לא טעית ומעיקרא יפה דנת ועכשיו אתה טועה ופריך ובמומחה מחזירין והא קתני אם היה מומחה לרבים פטור מלשלם אלמא מה שעשה עשוי ומשני רב נחמן כשיש גדול ממנו מחזירין וכשאין גדול ממנו אין מחזירין ובין כך ובין בך פטור מלשלם כיון דמומחה הוא. **רב ששת אמר לא קשיא כאן שטעה בדבר משנה כאן שטעה בשיקול הדעת דאמר רב ששת אמר רב אסי טעה בדבר משנה חוזר טעה בשיקול הדעת אינו חוזר. א"ל רב המנונא לרב ששת אפי' טעה בדר' חייא ורבי אושעיא. א"ל אין. בדרב ושמואל א"ל אין. אפילו בדידי ובדידך. א"ל אטו אנן קטלי קני באגמא אנן. היכי דמי שיקול הדעת. א"ר פפא כגון תרי תנאי או תרי אמוראי דפליגי אהדדי ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר וסוגיא דעלמא אזלא כחד מינייהו ואזל איהו ועבד כאידך היינו שיקול הדעת. רב חסדא אמר לא קשיא כאן** שלא **נשא ונתן ביד כאן שנשא ונתן ביד. בשלמא חייב את הזכאי משכחת לה דנשא ונתן ביד אלא זיכה את החייב היכי משכחת לה דנשא ונתן ביד אמר רבינא כגון שהיה לו משכון בידו ונטלו הימנו. טימא את הטהור דאגע בהו שרץ. טיהר את הטמא שעירבו עם פירותיו.** כתב רב אלפס ז"ל **דקי"ל כרב חסדא. חדא** דהוא מסקנא דשמעתין ועוד דהא אוקימנא להך מתניתין דבכורות בפ' עד כמה (בכורות דף כח:) כדאוקמא **רב חסדא הכא וקי"ל נמי כרב ששת דאמר טעה בדבר משנה חוזר** וכן מוכח בכמה דוכתין לעיל בפרק קמא (סנהדרין דף ו.) **אמר ליה רב ספרא לרבי אבא דטעה במאי אילימא דטעה בדבר משנה** והאמרינן **טעה בדבר משנה חוזר.** ואמר נמי ריש פרק שבועת הדיינין (שבועות דף לח:) ע"ש אמר אביי האי דיינא דאשבע בתפילין **נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר** ואמר רבא **האי דיינא דאשבע בה' אלהי ישראל נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. ואמרו בכתובות פרק אלמנה דף ק: אמר אמימר ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשה כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין.** ומיהו פירוקא דהני מתניתא לאו כדפרקינהו רב ששת אלא כדאוקמה רב חסדא דאוקי לתרוייהו בדטעה בשיקול הדעת והא דקתני מחזירין **כשלא נשא ונתן ביד** והא דקתני **מה שעשה עשוי וישלם מביתו** כשנשא ונתן ביד דאי אפשר להחזיר הדין כיון דלא אתמר הלכתא לא

ר"י"ף יא.

ר"י"ף יא:

כמר ולא כמר אין מוציאין מיד המוחזק ומיהו ישלם מביתו כיון דסוגיא דעלמא כאידך ואיהו פשע דלמה היה לו לישא וליתן ביד. **והא דמחזירין בשלא נשא ונתן ביד** אפי' בזיכה את החייב ואמר ליה פטור אתה שהוא מוחזק ומוציאין מידו היינו **משום הפסד ממונו של בעל דין.** ומתוך זה הוצרך רב אלפס לומר דכל היכא דפטור מלשלם מחזירין הדין משום פסידא דבעל דין. ואין הדעת סובלת דברים הללו דהא קתני סיפא דמתני' דבכורות ואם היה מומחה לב"ד פטור מלשלם אריש קאי דקתני **מה שעשה עשוי וישלם מביתו** וקם דינא אלא דברישא משלם ובסיפא כיון שהוא מומחה פטור מלשלם. ועוד אי כל היכא דפטור מלשלם מחזירין הדין אמאי איצטריך לשנויי רב חסדא תרי מתני' כאן שנשא ונתן ביד וכאן **בשלא נשא ונתן ביד הא** לא קשו אהדדי מידי. הא דקתני מחזירין במומחה שפטור מלשלם הלכך מחזירין אותו משום פסידא דבעל דין. **והא דקתני מה שעשה עשוי** כשאינו מומחה דליכא פסידא דבעל דין שהרי משלם מביתו כדקתני **בסיפא ואם היה מומחה** לב"ד פטור מלשלם ומחזירין הדין. ועוד דהא אמרינן בריש מכילתין אלא מעתה טעו לא ישלמו. כל שכן שאתה נועל דלת בפני לוין ואי איתא דכל היכא **דפטור מלשלם הדר דינא מאי נעילת דלת איכא.** ועוד דמתוך זה הוצרך רב אלפס לפרש ההיא דפ"ק דף ה. **ע"ש רבה בר רב הונא דן דינא וטעה אתא לקמיה דרב א"ל אי קבלוך עלייהו לא תשלם** והדר דינא כיון דאיכא פסידא לבעל דין. ואי לא תשלם וקם דינא. ואיפכא מסתברא דיותר ראוי להתקיים הדין היכא דקבלוה עלייהו. **ועוד דאמר לעיל שם האי מאן דבעי למידן דינא** ואי טעי ליפטר **לינקיט רשותא מבי ריש גלותא** אלמא דקם דינא אם טעה ומהני רשותא לפוטרו. הלכך נראה כדמפרשי' דאין הלכה כרב חסדא. דהא אוקימתא דרב חסדא איתא בבכורות אליבא דרבנן דר"מ. ולית הלכתא כוותייהו. אלא כר"מ דאמרי' בבכורות אהך מתני' לימא תנן סתמא כר"מ דדאין דינא דגרמי. א"ר אילעי א"ר כהנא כשנשא ונתן ביד. אלמא דמשום דלוקמא כרבנן הוא דאוקמה הכי. ואנן קי"ל כר"מ כדאיתא פרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיז:) ההוא גברא דאחוי אמטכסא דר' אבא יתבי ר' אבהו ורבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא ויתיב ר' אילעי גבייהו סבור לחיוביה מהך מתני' **דן את הדין זיכה את החייב** וכו' **מה שעשה עשוי וישלם מביתו. אמר להו** ר' אילעי הכי א"ר הונא והוא שנשא ונתן ביד אמרי ליה זיל לגבי דר"ל ורבי אלעזר בן פדת דדייני דינא דגרמי. אתא לקמייהו וחייבוהו ממתני' אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה. ואוקימנא בדאחוי אחויי. אלמא דהך אוקימתא דרב חסדא דלא כהלכתא. וכ"כ רב האי גאון והלכתא כדאוקמוה רב נחמן ורב ששת לפירוקא דהני מתני'. ורב נחמן איירי בטעה בשיקול הדעת כמו שפירשו התוספות **דטעה בדבר משנה חוזר.** ומתני' דבכורות כדאוקמה רב יוסף בשאינו מומחה ואע"ג שיש גדול ממנו להחזירו דכיון שנשתדל מתחלה לדון והוא אין מומחה ראוי הוא שיתקיים הדין וישלם מביתו. ואף על פי דקבלוהו עלייהו כדאוקמה רבי אבהו לעיל בפ"ק (סנהדרין דף ו.) מ"מ לא היה לו לדון יחידי כיון שאין מומחה הלכך משלם מביתו אע"פ שלא נשא ונתן ביד. ומתני' דהכא במומחה הלכך אינו משלם והדין חוזר אם יש גדול ממנו להחזירו כדשני רב נחמן לאוקימתא דרב יוסף. וסיפא דמתניתין דבכורות כשאין גדול ממנו להחזירו הלכך כיון דמומחה הוא וקבליה עילויה קם דינא. דאין מי שיחזירנו דאין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אלא א"כ יהא גדול ממנו בחכמה ובמנין ופטור מלשלם כיון דמומחה הוא ולא היה ראוי לטעות אלא דמזליה דההוא גברא גרם. כדתנן בכורות דף כח: כל המומחה לב"ד פטור מלשלם. וכן הטבח אומן שקלקל ומראה דינר לשולחני ונמצא רע מומחין פטורין. ואפילו יש גדול ממנו להחזירו אם אי אפשר בחזרה פטור מלשלם. כההוא עובדא דרבי טרפון דר"ע גדול ממנו. דקיימא לן רבי עקיבא ור' טרפון הלכה כר"ע. אפ"ה קאמר ליה פטור אתה שמומחה לבית דין אתה. ולענין חזרת הדין דוקא הוא דמפלגינן בין יש גדול ממנו ואין גדול ממנו: רב ששת אמר לא קשיא וכו' רב ששת לא פליג אדרב נחמן אלא שינויא אחרינא קאמר ומוקי תרוייהו כשאין גדול הימנו להחזירו. אבל אם יש גדול הימנו מודה שמחזירין. כללא דמילתא טעה בדבר משנה לעולם חוזר ואפילו שלשתן מומחין כדקתני מתני' דיני ממונות בשלשה **מחזירין בין לזכות בין לחובה ואוקמה רב יוסף במומחה ואפילו קבלו עליהם. ואפילו נקיט רשותא מבי ריש גלותא. כיון** דטעו בדבר משנה אין דין זה ראוי להתקיים כלל. ואם

טעו בשקול הדעת יחיד שאין מומחה או שנים שאינן מומחים וקבלוה עליהם מה שעשה עשוי וישלם מביתו. **ואפילו לא נשאו ונתנו ביד.** ממתניתין דבכורות דן את הדין ואוקמה ר' אבהו לעיל בדקבלו עלייהו. ואוקמה רב ששת בטעה בשקול הדעת ואפילו לא נתנו ונשאו ביד. אבל אם קבלו בעלי דינין עליהם יחיד שאין מומחה בפירוש בין לדין בין לטעות דיניה דינא אי טעה בשקול הדעת ופטור מדאמרינן לעיל בפ' קמא (סנהדרין דף ו.) אהך מתניתין דדן את הדין. **הב"ע דקבלוהו עלייהו. אי הכי אמאי משלם מביתו. דאמר ליה כי קבלנוך עלן אדעתא דדיינת לן דין תורה.** מכלל דאי קבלי עלייהו לכל מילי דיניה דינא ופטור. ויחיד הדיוט או שנים הדיוטות ונקיטי רשותא מבי ריש גלותא אף על פי דלא קבלום עלייהו אם טעה בשקול הדעת פטור ואפילו נשא ונתן ביד כדאמר לעיל בפ"ק (סנהדרין דף ה.) אמר שמואל האי מאן דבעי למידן דינא ואי טעי ליפטר וינקוט רשותא מבי ריש גלותא. ומשמע **לא שנא מומחה ולא שנא** אינו מומחה דכיון דיהיבי ליה רשותא כמומחה הוי. ודוקא דגמיר ולא סביר אבל לא גמיר ולא סביר פסול לדינא כדאמרינן פרק זה בורר (סנהדרין דף כה:) מאי איריא שלשה רועי בקר אפילו כל בי תלתא דלא גמירי דינא נמי פסילי וכיון דאיפסיל לא מהני ליה רשותא דריש גלותא דלאו כל כמיניהו לאכשורי פסולין והכי אמרינן בפ"ק דף ז: דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא גמיר ומסיק דעתיד הקב"ה ליפרע ממעמידו. ויחיד הדיוט או שנים הדיוטות ולא קבלי עלייהו ולא נקטי רשותא מבי ריש גלותא אפילו לא טעו אין דיניהם דין. כדרבי אבהו לעיל (סנהדרין דף ו.) **דאמר שנים שדנו אין דיניהן דין.** ומשמע בכל ענין אין דיניהן דין אפילו לא טעו. וכן מוכח מההוא אודיתא לעיל (סנהדרין דף כט:) דלא הוה כתוב בה במותב תלתא הוינא ואע"ג דהני תרי דנו דין תורה לא הויא הודאה. ושלשה הדיוטות **דלא נקיטי רשותא ולא קבילו עלייהו** וטעו בשקול הדעת **לא שנא נשאו ונתנו ביד ולא שנא לא נשאו ונתנו ביד** מה שעשו עשוי דכיון דתלתא אינון אית להו רשותא לדון את האדם בעל כרחו הלכך קם דינא ומשלמים מביתם דלמיפטר אי טעו לית להו רשותא. והכי אמרינן בריש מכילתין גבי שלשה הדיוטות אלא מעתה טעו לא ישלמו כל שכן שאתה נועל דלת בפני לוין. ואמרי' נמי

ריי"ף יב.

בפרק זה בורר (סנהדרין דף ל.) מיכתב היכי כתבינן וכו'. ואם הסכימו כאחת וטעו משלשין ביניהן. ואי גמיר דינא בתר תרי מינייהו וטעו משלמי תרי תילתי ואידך תילתא מפסיד בעל דין כדפרישית לעיל פ"ג סימן לג דאינהו לא משלמי מנתא דידיה דאמרי אי לאו את בהדן לא הוה סליק דינא. ואי הוו ארבעה או חמשה וגמר דינא בתלתא וטעו מסתבר דהנך משלמי כולא. דלא מצו למימר אי לאו אתון לא הוה סליק דינא בדידן. דשלשה דנין את האדם בע"כ. וכן נמי בתלתא וגמר דינא בתרי וחד מהני תרי מומחה משלמי הני תרי כולא דמצי דינא למיגמר בהני תרי. דכיון דחד מינייהו מומחה מצי למידן בע"כ. ושלשה הדיוטות דקבלינהו עלייהו וטעו בשקול הדעת דינייהו דינא. ואהני הקבלה דפטירי דכיון דאיהו לא קבלינו עלייהו נמי דינייהו דינא ואהני הקבלה למיפטרם. ודינם כיחיד מומחה שדן את האדם בע"כ. וכי קבלוה עלייהו פטור כסיפא דמתני' דדן את הדין. ויחיד מומחה או שנים מומחין דקבלום עלייהו אע"ג דלא נקטי רשותא מריש גלותא וטעו בשקול הדעת אם יש גדול ממנו מחזירין. ואם אין גדול ממנו קם דינא ופטור מלשלם כסיפא דמתני' דדן את הדין ואוקמה רבי אבהו בדקבל עלייהו והכי נמי אמרינן בפ"ק דף ה. **מר זוטרא בריה דרב נחמן דן דינא וטעה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אי** קבלוך עלייהו לא תשלם והתם לא נקיט רשותא ופטריה אי קבלוהו עלייהו אפילו נשא ונתן ביד דלרב ששת אין חילוק. והראב"ד ז"ל כתב דאפילו גדול ממנו אין מחזירין אלא קם דינא ולא משלם דהא רב יוסף גדול ממר זוטרא הוה ולא החזירו. וכן נראה. ואי לא קבלוהו עלייהו ולא **נקיט רשותא מריש גלותא וטעה בשקול הדעת מה שעשה עשוי וישלם מביתו. ואפילו לא נשא ונתן ביד.** כדאמר ליה רב יוסף למר זוטרא ואי לא קבלוך עלייהו זיל שלים. וכל היכא דקם דינא וחייב הדיין לשלם לא מצי דיין למימר לבעל דין החזר מה שנתן לך כי טעיתי. דאי יחיד שאין מומחה הוא חייבוהו חכמים לשלם כיון שנשתדל לדון יחידי והוא אינו מומחה. ואין הדין חוזר אפילו על ידי גדול הדור דקנסוהו לקיים הדין וישלם מביתו. ושלשה הדיוטות ויחיד מומחה ולא קבלינהו עלייהו דינייהו דינא ומשלמי. ולא מצו למימר לבעל דין זיל אהדור. ולא כבעל העיטור שכתב בשם רב האי גאון דיחיד שאינו

ריי"ף יב.

מומחה וקבלוהו עלייהו ואפילו נשא ונתן ביד אס ישנו לבעל דין שנטל מה שלא היה לו ליטול יש לו להחזיר מן הדין ולהוציא ממנו. ואם איננו או שישנו ואין לו כח להחזיר משלם הוא מביתו דלישנא דמה שעשה עשוי לא משמע כלל הכי. **והיכא דטעה בדבר משנה** דאמר חוזר וליתיה לבעל הדין אי נמי איתיה ולית ליה לשלומי משלם הדיין מביתו אע"פ **שלא נשא ונתן ביד.** דקי"ל כר"מ דדאין דינא דגרמי. ואע"פ דקאמר ליה רב הונא לרב ששת אלא אי אמרת **טועה בדבר משנה חוזר** לימא ליה כיון דאי הואי הוה הדר דינא ודינך לאו דינא ולא כלום עבדת השתא נמי כי ליתא לא כלום עבדת וא"כ הכא נמי כיון דאילו איתיה לבעל דין הוה ליה לשלומי לאו כלום עבד השתא נמי לאו כלום עבד. ולא היא דהך סוגיא אליבא דרבנן כמו שפירשו התוספות דאי אפשר לומר דאתיא כר"מ דא"כ טיהר את הטמא אמאי חייב לר"מ כשעירבו בעל הבית. דע"כ אליבא דרבנן דוקא הוא דאוקימנא כשעירבו חכם אבל לר"מ אפילו עירבו בעל הבית נמי חייב. ואמאי נימא כיון דאילו לא ערבו הוה הדר השתא נמי לאו כלום עבד ועוד דברישא דהך משנה דדן את הדין תנן מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו. ואמאי נימא כיון דאילו לא היה נשחט היה מותר השתא נמי לאו כלום עבד. ועוד קשה כיון דעשה להן היזק בדבורו שאי אפשר בחזרה אמאי לא מחייב אפילו לרבנן דלא דייני דינא דגרמי מאי שנא מכהנים שפיגלו במקדש דמזידין חייבין בין לרבי מאיר בין לרבנן ואע"ג דבדברים בעלמא מיפגל ולא חשיב דינא דגרמי אלא ודאי כל היכא דקם דינא אפילו בדיבור כמעשה חשיב ולא כגרמי וחייב אפילו לרבנן אבל היכא דאילו הוה קמן הוה הדר כגון טועה בדבר משנה לר"מ חייב ולרבנן פטור. דהאי ודאי דינא דגרמי הוא מה שהאכילן אח"כ על פיו או מה שעירבו עם פירותיו. והא דקאמרינן בבכורות (בכורות דף כח.) לימא תנן סתמא כרבי מאיר משום טיהר את הטמא וחייב את הזכאי דמחייב במה שעירבו בעה"ב על פיו עם פירותיו ובמה דשילם הזכאי אחר כך. אבל טימא את הטהור וזיכה את החייב דבדבורו של חכם מה שעשה עשוי ואי אפשר בחזרה ניחא דחייב לשלם ואפילו לרבנן דלא דייני דינא דגרמי. והא דמפרש התם טימא את הטהור דאגע בהו שרץ וזיכה את החייב שהיה משכון בידו ונטלו הימנו. אגב אחריני מפרש להו. אי נמי האמת מפרש דסוגיא דהתם אליבא דרב חסדא:

ו כתב בעל המאור ז"ל שמעתי משום חכם גדול מחכמי דורינו שלפנינו דהאידנא לית לן טועה בשקול הדעת. שהרי כל ההלכות פסוקות בידינו או מן הש"ס או מן הגאונים שאחר הש"ס. הלכך לא משכחת האידנא טועה בשקול הדעת. אלא כל הטועה בדבר משנה הם טועים. ואני אין נראה לי דברים הללו אלא כל מי שאין טעותו מתבררת מן המשנה או מן הש"ס מפורש בלי ספק לאו טועה בדבר משנה הוא אלא בשקול הדעת כעין ההיא עובדא דלעיל (סנהדרין דף כט:) **דהוו קרו ליה עכברא דשכיב אדינרי דאיפלגו ביה רבי ישמעאל** ב"ר יוסי ורבי חייא אף כל כיוצא בו שאין לברר טעותו ממשנתנו ומהש"ס שלנו מפורש טועה בשקול הדעת הוא. ומה שפסקו הגאונים אחר סתימת הש"ס מדעת מכרעת ולא מהלכה ברורה ופסוקה מן הש"ס כסוגיין דעלמא הוי. ומאן דטעי ביה טעי בשקול הדעת ולא בדבר משנה. והראב"ד כתב על דברי בעל המאור דאמת אמר החכם שאם טעה בפיסקי הגאונים שלא שמע דבריהם ואילו שמע היה חוזר בו באמת ובברור זהו טועה בדבר משנה. וקרוב אני לומר שאפילו אם היה חולק על פסק הגאון מטעם שנראה לו לפי דעתו שלא כדעת הגאון ולא כפירושו גם זה טועה בדבר משנה. שאין לנו עתה לחלוק על דברי גאון מראיית דעתנו לפרש הענין בדרך אחר כדי שישתנה הדין מדברי הגאון אם לא בקושיא מפורסמת. וזהו דבר שאין נמצא עכ"ל. ואני אומר ודאי כל מי שטעה בפיסקי הגאונים ז"ל שלא שמע דבריהם וכשנאמר לו פסק הגאונים ישרו בעיניו טועה בדבר משנה הוא. ולא מבעיא טועה בפיסקי הגאונים אלא אפילו חכמים שבכל דור ודור שאחריהם לאו קטלי קני באגמא הן ואם פסק הדין שלא כדבריהם וכששמע דבריהם ישרו בעיניו והודה שטעה **טועה בדבר משנה הוא וחוזר.** אבל אם לא ישרו בעיניו דבריהם ומביא ראיות לדבריו המקובלים לאנשי דורו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. אין לך אלא שופט אשר יהיה בימים ההם ויכול לסתור דבריהם כי כל הדברים שאינם מבוארים בש"ס שסדר רב אשי ורבינא אדם יכול לסתור ולבנות אפילו לחלוק על דברי הגאונים והיינו דא"ל רב הונא לרב ששת

אפילו בדידך ודידי וא"ל אטו קטלי קני באגמא אנן כלומר אם חדשנו דבר מדעתנו שלא נמצא לא במשנה ולא בגמרא ודיין שלא ידע דברינו ופסק בענין אחר וכששמע הדברים ישרו בעיניו כטועה בדבר משנה הוי וחוזר. אבל הדיין ההוא פשיטא שיש לחלוק על דבריהם דאמוראים האחרונים פעמים חולקין על הראשונים ואדרבה אנו תופסין דברי האחרונים עיקר כיון שידעו סברת הראשונים וסברתם והכריעו בין אלו הסברות ועמדו על עיקרו של דבר וכיוצא בזה מצינו אין למדין הלכה מפי הש"ס אלא המדברי האמוראים אנו למדין פסקי הלכות. אע"פ שהתנאים היו גדולים יותר מהאמוראים. והיכא שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה לא יאמר הדיין אפסוק כמי שארצה ואם עשה כן זהו דיך שקר. אלא אם חכם גדול הוא גמיר וסביר ויודע להכריע כדברי האחד בראיות ברורות ונכוחות הרשות בידו. ואפילו אם פסק חכם אחר בענין אחר יכול החכם לסתור דבריו בראיות ולחלוק עליו כאשר כתבתי למעלה כ"ש אם יש לו סיוע מאחד מן החולקין. ואם לאו בר הכי הוא לא יוציא ממון מספק כדאמר בפ' חזקת הבתים (בבא בתרא דף לב:) הלכתא כרבא בארעא והלכתא כרב יוסף בזוזי היכא דקיימא ארעא תיקום והיכא דקיימי זוזי לוקמו אלמא כל ספיקא דדינא אין מוציאין מיד מוחזק. ואם לא ידע הפוסק במחלוקת הגאונים ואח"כ נודע לו והוא לאו בר הכי הוא שיוכל להכריע או שאין יודע להכריע אם נראין דברי האחד לרוב החכמים **ואיהו עבד כאידך היינו טעה בשקול הדעת.** ואם אי אפשר לעמוד על הדבר אין כאן טעות אלא מה שפסק פסק:

ז מתני' דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה. דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום:

גמ' [דף לה:] מה"מ אמר ר' חייא בר אבא אמר קרא **ושפטו את העם בכל עת אי הכי** אפילו תחלת דין נמי אמר קרא **והיה ביום הנחילו את בניו הא כיצד יום** רי"ף יג. **לתחלת דין ולילה לגמר דין.** ואיפכא ליכא למימר דתחלת דין עיקר. ועוד דכתיב ביום הנחילו את בניו וקבלת עדות כתחלת דין: **א"ר יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה** וחילק נכסיו בפניהן בקנין רצו כותבין להן צוואת המת ומוליכין אותה לפני הדיינין והם מעמידין כל אחד בחלקו. רצו עושין להן דין ומעמידין כל אחד בחלקו. דכל דבר הנעשה בפני שלשה אין צריכין ב"ד אחר לישב על ככה כי הן עצמם נעשין דיינין. **לא שנו אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין** דהוה להו עדים ואין עד נעשה דייר:

ח כתב רשב"ם ב"ב קיג: דוקא נכנסו לבקר שלא כוונו להעיד אבל אם כוונו להעיד **כותבין ואין עושין דין** דנעשו **עדים ואין עד נעשה דיין.** והביא ראיה מהא דאמר בפרק קמא דמכות דף ו. דאמר להו לאסהודי אתיתו או למחזי אתיתו. אי אמרי לאסהודי אתינא נמצא אחד מהקרוב או פסול עדותן בטילה. אי אמרי למחזי אתינא מה יעשו שני אחים שראו באחד שהרג את הנפש. אלמא כשמתכוונים להעיר נעשים עדים. וכתב רשב"ם דקדקתי בתשובה אחת מכאן דאין צ"ל אתם עדיי דאי אמר אתם עדיי היאך עושין דין הא אין עד נעשה דיין וקשה לפירושו דהא דאין עד נעשה דיין היינו משום דבעינן עדות שאתה יכול להזימה וכיון שהעדים עצמן דנין לא יקבלו הזמה על עצמן. או משום דכתיב ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' ודרשינן בפ' שבועת העדות (שבועות דף ל.) האנשים אלו העדים לפני ה' אלו הדיינין ולא שיהיו הן עצמם דיינין. והני טעמי לא שייכי אלא בעד המעיד בפיו ולא במי שנתכוין להעיד. ועוד נראה דההיא דמכות לא אמר נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותם בטילה אלא דוקא כשהולכין כולן ומעידין בב"ד. אבל בראייה לחודה לא אפילו כוונו להעיד:

ט סומא באחד מעיניו כשר לדון דיני ממונות דאמר מר ההוא סומא באחת מעיניו דהוה בשיבבותיה דר' יוחנן דהוה דאין דינא ולא א"ל ר' יוחנן ולא מידי רי"ף יג: **והיכי עביד הכי והאמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שכשר להעיד ואין כשר לדון ואמר ר' יוחנן לאתויי סומא באחד מעיניו שאין כשר לדון ר' יוחנן סתמא אחרינא אשכח דתנן דיני ממונות דנין ביום וגומרים בלילה** אלמא לא מקשינן ריבים לנגעים הלכך סומא באחד מעיניו כשר **ומאי אולמיה דהאי סתמא מהאי סתמא** אי בעית **אימא סתמא דרבים עדיף וסתמא דמס' נדה כר"מ. ואיבעית אימא דקתני לה גבי הלכתא דדינא והיאך אגב גררא מיתניה התם:** [דף לה.] אשרו חמוץ ולא חומץ כתבתיה בפרק שור שנגח את הפרה סי' א:

מתני' דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום של

אחריו לחובה. לפיכך אין דנין **דיני נפשות לא בע"ש** ולא בעיו"ט. **ירושלמי אסור לדון דיני ממונות בע"ש והא מתני' פליגא אין דנין** ד"נ בע"ש וכו' ד"נ הוא דלא דנינן **בע"ש הא דיני ממונות דנין. אמרי כאן להלכה כאן לדברי תורה** :

י הכל כשירין לדון דיני ממונות ואין הכל כשירין לדון דיני נפשות:

גמ' [דף לו:] **הכל לאתויי מאי אמר רב יהודה לאתויי ממזר. והא תנן חדא זימנא כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות ויש שראוי לדון דיני ממונות ואין ראוי לדון דיני נפשות והוינן בה הכל לאתויי מאי ואמר רב יהודה לאתויי ממזר.** חד לאתויי גר וחד לאתויי ממזר. **הא דאמר גר כשר לדון דיני ממונות דוקא דאמו מישראל דגרסינן בפ' מצות חליצה (יבמות דף קב.) אמר רבא גר דן את חבירו דבר תורה. דכתיב שום תשים עליך מלך מקרב אחיך עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו. ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל. ולענין חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל. מ"ט תרי** ישראל כתיבי וגרס נמי בפרק **החולץ (יבמות דף מה:) רב אשי מניה לרב מרי בר רחל אפורסי דבבל. ואע"ג דאמר מר כל שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה. וגרסינן נמי בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עו:) אושפזיכניה דרב אדא בר אהבה גיורא הוה והוו קא מינצו איהו ורב ביבי מר אמר אנא שררותא דמתא עבידנא ומר אמר אנא עבידנא אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא שום תשים עליך מלך מקרב אחיך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך. אמר ליה רב אדא בר אהבה ואפילו אמו מישראל. אמר ליה אמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה. הלכך לא מיתוקמא הא דאמר הכא לאתויי גר אלא כשאמו מישראל:**

פרק ה

א היו בודקין אותו וכו': אמר רבי אחא בר חנינא אמר אביי [דף מא:] אמר רב אסי **אמר רבי יוחנן עד מתי מברכין על החדש עד שיתמלא פגימתו. וכמה אמר רב יהודה עד שבעה. נהרדעי אמרי עד ששה עשר.** ותרוייהו כרבי יוחנן סבירא להו. הא למיהוי כי יתרא והא למיהוי כי נפיא והלכתא כנהרדעי דרבים נינהו [דף מב.] ואמר רבי אחא בר חנינא אמר אביי אמר רבי אסי **אמר רבי יוחנן כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה כתיב הכא** החדש הזה וכתיב התם **זה אלי ואנוהו: תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן בכל חדש וחדש דיין. אמר אביי הלכך מעומד.** היכי מברכינן כדרב יהודה דאמר רב יהודה בא"י אמ"ה אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קונם פועל אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שאף הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו בא"י מחדש חדשים:

פרק ו

א נגמר הדין היו מוציאין אותו לסוקלו וכו' **תניא אמר ר' אלעזר** [דף מו.] **שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן הדין ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה. ומעשה** באחד שרכב על סוס בשבת **והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני** שהיה ראוי לכך אלא **שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באחד שהטיח באשתו תחת התאינה והביאוהו לב"ד והלקוהו לא מפני** שהיה ראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך: ריי"ף יד:

ב ולא זו בלבד אמרו **אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין אין עובר עליו:**

גמ' [דף מו:] **אמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחי מנין למלין את מתו שעובר** בלא תעשה שנאמר כי קבור תקברנו ביום ההוא **מכאן למלין את מתו שעובר** בלא תעשה. איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הוא למנ"מ דאמר לא תקברוהו להאי גברא. אי אמרת משום בזיונא לאו כל כמיניה. ואי אמרת משום כפרה הא אמר לא בעינא כפרה. ולא איפשיטא. איבעיא להו הספידא יקרא דחיי או יקרא דשכבי. למנ"מ דאמר לא תספדוהו להההוא גברא. אי נמי לאפוקי מיורשין. דאי יקרא דחיי לא מפקינן ת"ש אמר ר' נתן [דף מז.] סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה מת ולא נספד ולא נקבר או חיה גוררתו או גשמים מזלפין על מטתו זהו סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה ש"מ יקרא דשכבי הוא. וכל מה שרגילין לעשות למת בן גילו לפי משפחתו מוציאין מן היורשים כל צרכי הקבר. ואבן גולל למצבה: פיסקא

ריי"ף יד:

ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיו. **וכל כך למה לפי**
ריי"ף טו. **שאין קוברין רשע אצל צדיק שנאמר ויהי הם קוברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו האיש בקבר אלישע וגו' ויחי ויקם על רגליו ותניא על רגליו עמד אל ביתו לא הלך:**

יום רפד

ג [דף מז:] **קבריה** דרב הוו שקלי מיניה עפרא **לאישתא בת יומא אתו אמרו ליה לשמואל אמר להו קרקע עולם הוא ואינה נאסרת. דכתיב** וישלך עפרה אל **קבר בני העם מקיש קבר בני העם לע"ז מה ע"ז במחובר לא אף קבר נמי במחובר לא. והא דתניא שלש קברות הן קבר הנמצא וקבר הידוע וקבר המזיק את הרבים. קבר הנמצא מותר לפנותו. פנהו מקומו טהור ומותר בהנאה. קבר הידוע אסור לפנותו פנהו מקומו טמא ואסור בהנאה. בקבר בנין עסקינן אבל בקבר דחפירה דליכא עליה בנין לא איתסר דקרקע עולם הוא:**

ד איתמר האורג בגד למת אביי אמר אסור רבא **אמר מותר. אביי אמר אסור הזמנה מילתא היא ורבא אמר מותר הזמנה לאו מילתא היא. והלכתא כרבא. אמר רב חסדא האי סודר** [דף מח.] **דאזמניה למיצר ביה** תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי. **אזמניה ולא צר ביה צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר ביה זוזי:**

ה תניא מותר המתים למתים מותר המת ליורשיו **כיצד גבו** מעות למת סתם זהו **מותר המתים למתים. גבו למת זה** מותר המת ליורשיו:

ו היו אביו ואמו מזרקין בו כלים מצוה על אחרים **להצילם. ארשב"ג בד"א** [דף מח:] **שלא נגעו במטה.**
ריי"ף טו: **אבל נגעו במטה אסורין. ובמטה הנקברת עמו משום דמיחלפי בתכריכי המת: כיס שעשאו להניח בו תפילין והניח בו תפילין** לא יניח בהן מעות. הניח בהן תפילין יניח בהן מעות כדרב חסדא. דתרוייהו בעינן ואפילו עשיה לא אסרה: **האומר לאומן עשה לי תיק של ספר או נרתיק של תפילין עד שלא נשתמש בהן קדש** מותר להשתמש בהן חול. משנשתמש **בהן קדש אסור להשתמש בהן חול:**

פרק ז

א ארבע מיתות נמסרו לב"ד וכו': **תניא היה ר'**
ריי"ף טז. **ירמיהו אומר מה תלמוד לומר** [דף נב.] **את אביה היא מחללת. שאם היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חול כבוד נוהגין בו בזיון: אומר ארור שזה ילד ארור שזה גידל ארור שזה יצא מחלציו. אמר רב אשי כמאן קרינא רשיעא בר רשיעא אפי' לרשיעא בן צדיקא.** כמאן כי האי תנא:

ב אמר רבי יהושע בן קרחה כל היום דנין את העדים בכנוי וכו': אמר [דף ס.] **ר' חייא השומע אזכרה מן הנכרי בזמן הזה אין חייב לקרוע שאם אי אתה אומר כן נתמלא** הבגד כולו קרעים והיינו בכנוי דנכרים לא גמירי שם המיוחד כולי האי שיתמלא כל הבגד כולו קרעים. אבל מפי ישראל אפי' בכינוי ומפי נכרי שם המיוחד חייב לקרוע:

ג הנודר בשמו והמקיים עובר בלא תעשה. מנ"ל דתניא [דף סג:] **ושם אלהים אחרים לא תזכירו שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עכו"ם פלוני ואני אשמור לך בצד עכו"ם פלוני.** לכאורה משמע דוקא בכה"ג אסור להזכיר כשמזכיר ע"ז לצורך וכן בגמרא לקמן כמגדון לשילה שצריך להזכיר לסימן. ומיהו נראה דבכל ענין אסור. דקרא סתמא כתיב. והאי דנקט שמור לאו דוקא אלא אורחא דמילתא נקט שאין דרך להזכירה כלל שלא לצורך. וקמ"ל דאפילו לצורך אסור. **לא ישמע על פיך** שלא ידור בשמו ושלא לקיים בשמו **ושלא יגרום לאחרים שידרו בשמו ויקיימו**
ריי"ף טז: **בשמו. מסייע ליה לאבוה דשמואל דאמר אבוה דשמואל אסור לישראל שיעשה** שותפות עם העכו"ם שמא יתחייב לו העכו"ם שבועה וישבע לו בעכו"ם **שלו והתורה אמרה לא ישמע על פיך** ואם עשה עמו שותפות ונתחייב לו שבועה היה אומר רשב"ם שלא יקבלוה הימנו: ור"ת אומר דאחר שנשתתף עמו מותר לקבל הימנו שבועה קודם שיפסיד כדאמרינן בפ"ק דמסכת ע"ז דף ו: דמלוה על פה נפרעין מהן מפני שהוא כמציל מידם אע"ג דאזול ומודה. ומיהו יש לחלק דהתם ספק והכא ודאי. ועוד הביא ראיה ר"ת מפרק בתרא דמגילה דף כח. דאמר אבוה בר איהי תיתי לי דלא עבדי שותפות עם העכו"ם ומאי רבותיה אלא משמע דלא זהירי עלמא בההיא דאבוה דשמואל והוא היה נזהר. כההיא דפרק כל כתבי הקודש דף קיח: תיתי לי דקיימי שלש סעודות. ונ"ל דמותר. מלישנא דאבוה דשמואל. דאם איתא דאסור הוה ליה למימר ישראל שהיה לו שותפות עם העכו"ם ונתחייב לו שבועה שלא

ישביעהו משום שנא' לא ישמע. אבל השתא משמע שאסור לאדם שיעשה שותפות עם העכו"ם **שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו** בע"ז אבל אם נשתתף מותר לקבל הימנו שבועה קודם שיפסיד ממונו כיון שכבר יש לו שותפות עמו ומכל מקום צריך ליזהר תחילה שלא יעשה שותפות עם העכו"ם כדי שלא יגרום לו להזכיר שם דע"ז. וכיון דליכא איסור בשבועה לא היו נזהרין העולם כל כך בההיא דאבוה דשמואל ואבוה בר איהי היה נזהר. ועוד יש היתר בזמן הזה כי נשבעין בקדושים שלהן ואין תופסין בהן אלהות ואע"פ שמזכירין שם שמים וכוונתם לדבר אחר מ"מ אין מזכירין שם ע"ז וגם דעתם לעושה שמים וארץ ואע"פ שמשתתפין שם שמים ודבר אחר לא אשכחן דאסור לגרום אחרים לשתף ומשום לפני עור ליכא דלא הוזהרו בני נח על כך: **אמר רב נחמן כל ע"ז דכתב באורייתא מותר להזכיר שמה כגון כרע בל קרס נבו העורכים לגד שולחן. אמר רבי** יוחנן כל ליצנותא אסור בר **מליצנותא דע"ז דשריא דכתיב כרע בל קרס נבו וכתיב קרסו כרעו יחדו. וכתיב לעגלות בית און יגורו שכן שומרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו אל תיקרי כבודו אלא כבידו:**

ד ת"ר [דף סה.] **חובר חבר אחד חבר גדול** כגון חיות ובהמות גדולות ואחד חבר קטן כגון יתושין ופרעושין ואפילו נחשים ועקרבים. **ודוקא נחשים ועקרבים גופייהו. אבל** לחישתן על נשיכתן שריא כדאמר לקמן בפרק חלק (סנהדרין **דף קא.) לוחשין לחישת עקרבים ונחשים בשבת.** ואם אין יודע לחש ורצין אחריו אף לחבר מותר מפני פיקוח נפש כמו שמותר להורגו:

ה [דף סה:] **ת"ר** בעל אוב זה המדבר בין הפרקים ומבין אצילי ידיו. וידעוני זה המניח עצם ידוע בתוך פיו והוא מדבר מאליו. דורש אל המתים זה המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח הטומאה:

ו מעונן זה המעביר שבעה מיני זכור על העין. וחכמים אומרים זה האוחז את העינים. ר"ע אומר זה המחשב עתים ושעות ואומר היום יפה לצאת. למחר יפה ליקח:

ז המנחש זה האומר **פתו נפלה מפיו. מקלו נפל מידו. בנו קרא לו מאחריו. עורב קורא לו. צבי הפסיקו בדרך. נחש מימינו שועל משמאלו. אל תתחיל בי שחרית הוא ר"ח הוא מוצאי שבת הוא. ת"ר לא תנחשו כגון אלו המנחשים בחולדות בעופות ובכוכבים:**

ח [דף סז:] **א"ר** איבו בר נגרי אמר ר' אייא בר אבא בלטיהם אלו מעשה שדים. בלהטיהם אלו מעשה כשפים וכן הוא אומר את להט החרב המתהפכת. אמר אביי דקפיד אמנא מעשה שדים. דלא קפיד אמנא כשפים. ואמר אביי הלכות כשפים כהלכות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מותר לכתחילה. העושה מעשה בסקילה האוחז את העינים פטור אבל אסור. מותר לכתחילה כדר' חנינא ור' אושעיא דהוו עסקי כל מעלי יומא דשבתא בהלכות יצירה ואיברו להו עגלא תילתא ואכלי ליה. יראה כיון דר' חייא בר אבא ואביי פירשו לנו מה הן מעשה שדים ומה הן מעשה כשפים שדעתן מסכמת שמעשה שדים אינו בכלל כשפים ומותרים והם בכלל עובדא דר' חנינא ור' אושעיא דאי מעשה שדים אסור כמעשה כשפים מאי נפקא מינה במה שפירש מה הן מעשה שדים ומה הן מעשה כשפים. ותניא נמי לקמן בפרק חלק (סנהדרין דף קא.) אין שואלין בשדים בשבת. רבי יוסי אומר אף בחול אסור. אמר עולא הלכה כרבי יוסי. ואף רבי יוסי לא אמר אלא מפני הסכנה. כי הא דרבי יצחק ברבי יוסף אבלע בארזא. ומיהו אין ראיה מההיא דלקמן אלא לשאול בהן להגיד על הגניבה וכיוצא בזה אבל לעשות מעשה כעובדא דר' חנינא ור' אושעיא לא ואיכא לאיסתפוקי כיון דעל ידי שדים לא עבדינן מעשה אלא לכנופי כדאמר בסמוך אי מקרי מעשה בכי האי גוונא:

פרק ח

א בן סורר ומורה ואלו שמצילין אותן בנפשו. [דף עג.] **הרודף אחר חבירו להורגו ואחר הזכור ואחר נערה המאורסה. אבל הרודף אחר הבהמה והמחלל את השבת ועובד** עבודת כוכבים אין מצילין אותן בנפשו: רי"ף יז.

ב גמ' תניא מנין לרואה את חברו שטובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שחייב להצילו שנאמר **לא תעמוד על דם רעך** והא מהכא נפקא מהתם. נפקא אבידת גופו מנין ת"ל והשבותו לו אי מהתם ה"א ה"מ בנפשיה אבל מיטרח ואיגורי לא קמ"ל. והניצול חייב לפרוע למציל מה שהוציא. דאין אדם מחויב להציל נפש חבירו בממונו היכא דאית ליה ממונא לניצול. כדאמר לקמן (סנהדרין דף עד.) נרדף

ששיבר את הכלים של רודף פטור. של כל אדם חייב ואם היה מחויב להציל את הנרדף בממונו א"כ יפטור משבירת הכלים שהרי ממון חבירו מחויב להציל וברשות שברם כדי להנצל: **ת"ר אחד הרודף אחר חבירו להורגו ואחר הזכור ואחר נערה המאורסה ואחר חייבי כריתות ואחר חייבי מיתות ב"ד מצילין אותו בנפשו. אלמנה לכ"ג אין מצילין אותו בנפשו. נעבדה בה עבירה אין מצילין אותו בנפשו:** תניא ר' יונתן בך [דף עד.] שאול אומר רודף שהיה רודף אחר הרודף ויכול להציל באחד מאבריו ולא הציל נהרג עליו מ"ט דר' יונתן בן שאול דכתיב כי ינצו אנשים וגו' ואמר ר' אלעזר במצות שבמיתה הכתוב מדבר דכתיב ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש ואפ"ה אם לא יהיה אסון ענוש יענש. אי אמרת בשלמא יכול להציל באחד מאבריו לא ניתן להצילה בנפשו ה"נ משכחת לה כגון שיכול להציל באחד מאבריו אלא אי אמרת ניתן להצילו אמאי יענש. דילמא שאני הכא דמיתה לזה ותשלומין לזה. לא שנא דאמר רבא רודף שהיה רודף אחר חבירו ושיבר את הכלים בין של נרדף בין של כל אדם פטור מאי טעמא מתחייב בנפשו הוא ונרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור. מאי טעמא לא יהא ממונו של זה חמור עליו מגופו של כל אדם חייב דאסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו אם לא שיפרענו לו. ורודף שהיה רודף אחר הרודף להציל ושבר את הכלים בין של רודף בין של נרדף בין של כל אדם פטור. ולא מן הדין אלא שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם שמציל חבירו מיד הרודף. והלכתא כיונתן בן שאול דסוגיא דשמעתין כוותיה בפ' נגמר הדין גבי עובדא דאבנר ויואב:

יום רפה

ג א"ר יוחנן משום ר"ש נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד כל עבירות שבתורה אם אומר לו עבור או תיהרג יעבור ולא יהרג **חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. עכו"ם כדתניא רבי אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך** ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך. אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך **ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך. גילוי עריות ושפיכות דמים**

רי"ף יז: **כדתניא רבי אומר** כי **כאשר יקם איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה. הרי זה בא ללמד ונמצא למד** מקיש רוצח לנערה המאורסה מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. **ומקיש נערה המאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור. ורוצח גופיה מנלן סברא הוא** כי ההוא דאתי לקמיה דרבא א"ל מריה דדוראי אמר לי **זיל קטליה לפלוני ואי לא קטלינא לך.** א"ל ליקטלך ולא תקטליה. **מאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דידיה סומק טפי. כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן לא** שנו אלא שלא בשעת גזירת המלכות אבל בשעת גזירת המלכות **יהרג ואל יעבור. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אפילו שלא בשעת גזירת המלכות לא אמרן אלא בצנעא אבל בפרהסיא אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור ומאי מצוה קלה אמר** רב נחמן בר יצחק [דף עד:] אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא פי' העכו"ם היו נוהגין שהיו עושין שרוך **מנעליהם אדומות וישראל היו עושין שחורות כדי שלא ילבשו מלבוש** עכו"ם ואם אומר העכו"ם לישראל בפרהסיא **עשה רצועות מנעליך אדומות או נהרוג אותך יהרג ואל יעבור: וכמה פרהסיא אמר רבי יעקב אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם** דכתיב הקדשתי בתוך בני ישראל ותנא רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני. ישראל וכתיב התם הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת מה להלן עשרה וכולהו ישראל אף כאן **עשרה וכולהו ישראל. והא אסתר פרהסיא הואי** והיה לה למסור עצמה על קדושת השם אבל הא לא קשיא ליה דגלוי עריות הואי דאשת מרדכי היתה כדאיתא במגילה דף יג. והיה לה למסור עצמה להריגה אפילו בצנעא קודם שתבעל לעכו"ם דהא פשיטא ליה דאהני טעמא דקרקע עולם לענין זה דלא מחייבא לה למסור עצמו כיון דלא עבדה מעשה. דהא מרוצח ילפינן ורוצח גופיה דחייב למסור עצמו להריגה היינו קודם שיהרג בידים אבל אם אמרו לו הנח להשליך עצמך על התינוק ויתמעך או נהרוג אותך מסתברא שאינו חייב למסור עצמו. דמצי למימר מאי חזית דדמיה דההוא גברא סומק טפי דלמא דמא דידי סומק טפי אבל משום חלול השם ופרהסיא לא ס"ד דמהני האי טעמא דקרקע עולם. ומשני דאפי' לענין קדושת השם מהני טעמא דקרקע עולם. **רבא אמר להנאת עצמן שאני. דאי לא תימא הכי הני קאקי**

ריי"ף יח. **ודמונקי היכי יהבינן להו אלא הנאת עצמן שאני. ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא האי עכו"ם דא"ל לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא בשבת ואי לא קטילנא לך.** ליקטול ולא ליקטליה. דכיון דלהנאתו קעביד שרי. **שדי לנהרא ליקטליה ולא ליקטול מ"ט לעבורי** מילתא קעביד. וגרסי' במס' ע"ז פ' אין מעמידין

ריי"ף יח: (עבודה זרה **דף כז:) היה ר' ישמעאל אומר מנין שאם אומר לו עבוד עבודת כוכבים ואל תיהרג שיעבור ואל יהרג ת"ל וחי בהם ולא שימות בהם יכול אפילו בפרהסיא. ת"ל לא תחללו את שם קדשי. ואמר רבא נמי בפרק רבי ישמעאל (עבודה זרה דף נד.) הכל היו בכלל** לא תעבדם וכשפירש לך הכתוב וחי **בהם יצא אנוס. הדר כתב ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי אפילו באונס הא בצנעא והא בפרהסיא. וש"מ דאפילו בעבודת כוכבים בצנעא יעבור ואל יהרג. ליתא דקיי"ל כר' אליעזר דאמר בכל נפשך ואפילו הוא נוטל את נפשך.** וגרסי' נמי ביומא בפ' יוה"כ דף פב. בענין עוברה שהריחה דאין **לך דבר עומד בפני פקוח נפש** אלא עבודת כוכבים ג"ע ושפיכות דמים עכו"ם מנ"ל דתניא רבי **אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך וכו'** ומוכח מסקנא דגמרא דליתא לדרבי ישמעאל ולדרבא:

ד אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא. [דף עה.] **ושאלו לרופאים אמרו אין תקנה עד שתבעל לו. ואמרו חכמים ימות ואל תבעל לו. תעמוד לפניו ערומה ימות** ולא **תעמוד לפניו ערומה. תספר עמו מאחורי הגדר ימות ואל תספר עמו. פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני חד אמר אשת איש היתה וחד אמר פנויה היתה. בשלמא למ"ד אשת איש היתה היינו דקאמר ימות ואל יעבור. אלא למ"ד פנויה היתה אמאי כולי האי. רב פפא אמר משום פגם משפחה. רב אחא בריה דרב איקא אמר כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות. ולינסבה. מינסב. לא מייתבא דעתיה. כדרבי יצחק דאמר מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה שנאמר מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:**

פרק ט

א אלו הן הנשרפין. **תניא** [דף עו.] **אל תחלל את בתך להזנותה רבי אליעזר אומר זה המשיא בתו לזקן רבי עקיבא אומר** [דף עו:] **איזה עני ורשע ערום זה המשהה בתו בוגרת ואמר רב כהנא משום ר"ע הוי זהיר ממי שמייעצך לפי דרכו:**

ב אמר רב יהודה אמר רב המשיא בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן והמחזיר אבידה לכותי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה וכתיב לא יאבה ה' סלוח לו: ת"ר **האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך** בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן **סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו':** ת"ר האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו והמלוה סלע לעני בשעת דוחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה. ההוא גברא דצמצמיה לחיותא דחבריה בשימשא ומתה רבינא מחייב רב אחא בר רבא פוטר רבינא מחייב ק"ו ומה רוצח שלא עשה בו שוגג כמזיד ואונם כרצון חייב בו את המצמצם מזיד נזקין לכ"ש [דף עז.] אמר רב משרשיא מ"ט דפוטר דאמר קרא מות יומת הרוצח רוצח הוא דחייב מצמצם בנזקין לא חייב מצמצם: יש שפוסקין כרבינא דבתראה הוא ונ"ל דרבינא דהכא לאו היינו רבינא שהיה בימי רב אשי ורב אחא דהכא אין רב אחא בר פלוגתי' דרבינא בכל דוכתא אלא קדמון היה בנו של רב אבי אביו של רב משרשיא שהוא תלמידו של רבא היה ושניהם היו מן האמוראים הקדמונים. אלא נ"ל דהלכתא כרבינא דמחייב משום דדמי לדינא דגרמי ולא לגרמא בניזקין. לפי הטעמים שפירש התם בפרק לא יחפור (בבא בתרא דף כב:) וחילקו בין דינא דגרמי לגרמא בניזקין. כי הוא עצמו עושה ההיזק לממון חבירו שהוא מצמצם בהמתו וברי היזיקא כי ודאי תמות. וההיזק מתחיל מיד והולך וחזק:

ג דרש רב אחא בר חנינא מאי דכתיב [דף פא.] **אל ההרים לא אכל שלא אכל בזכות אבות. ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל שלא הלך בקומה זקופה. ואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד לאומנות חבירו. ואל אשה נדה לא קרב שלא נהנה מקופה של צדקה. וכתיב צדיק הוא חיה יחיה:** ריי"ף יט.

ד הבועל [דף פב.] כותית קנאין פוגעים בו. והבא לימלך אין מורין לו. אלא אם ירצה לעשות מעצמו בלא הוראה הרשות בידו. ודוקא בשעת **מעשה ובפרהסיא כמעשה שהיה.** ואם פירש זמרי והרגו פינחס נהרג עליו. ואם נהפך זמרי והרג לפינחס לא היה נהרג עליו

שהרי רודף גמור הוא. לפי שאין מצוה להורגו אלא רשות בעלמא. אבל אינש אחרינא נהרג עליו דלאו רודף גמור הוא כיון דברשות קעביד. ולזמרי דוקא ניתן להציל עצמו בנפשו של פינחס אבל לא לאיניש דעלמא. דלכל איניש איתיהיב רשותא להרוג את זמרי הלכך לית ליה רשות להצילו בנפשו של פינחס:

ה כי אתא רב דימי אמר בית דינו של חשמונאי גזרו הבא על הנכרית חייב עליה משום ה **נדה שפחה אשת איש וסימן נש"א. כי אתא רבין אמר** חייב עליה משום נשג"ז ומוסיף עליה משום זונה אם הוא כהן:

פרק י

א אלו הן הנחנקין. **איבעיא** [דף פד:] **להו בן מהו שיקיז דם לאביו. ואסיקנא רב פפא לא שביק ליה לבריה למשקל** ליה סילוא מר בריה דרבא לא שביק ליה לבריה למיפתח ליה כיבא דילמא חביל ליה והוה ליה איסור חנק. [דף פה.] **בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיעשה שליח לאביו** להכותו ולקללו. **וא"ל דלכל התורה** [דף פה:] **אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו:**

ב [דף פח:] **שלחו** מתם איזהו בן העולם הבא ענותן ושפל ברך שייף עייל ושייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה. יהבי רבנן עינייהו ברב שילא בר אהבה:

פרק יא

רי"ף יט: **א** [דף צ.] **כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ: ואלו שאין להם חלק** לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה והאומר **אין תורה מן השמים ואפיקורוס. ר"ע אומר אף הקורא בספרים החיצונים. והלוחש על המכה ואומר כל המחלה אשר שמתי וגו'. אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו:**

גמ' האומר אין תחיית המתים מן התורה. וכל כך למה. תנא הוא כופר בתחיית המתים לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים לפי שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה:

ב אמר רב יהודה אמר שמואל [דף צא:] **כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה** ירושה היא לכל ישראל **משפט ימי בראשית. אמר רב** הונא אמר ר' שמעון חסידא **כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו שנאמר** מונע בר יקבוהו לאום ואין לאום אלא עוברין שנאמר [דף צב.] ולאום מלאום יאמץ ואין קוב אלא קללה שנאמר מה אקוב לא קבה וגו'. ואין בר אלא תורה שנאמר נשקו בר וגו'. **ואם למדו זוכה לברכות כיוסף שנאמר וברכות לראש משביר. אמר רבי אמר רב ששת כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה** ללמדה בעולם הבא שנאמר **ומרוה גם הוא יורה. אמר רבי אלעזר כל פרנס שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם הבא שנאמר כי מרחמם וינהגם: ואמר רבי אלעזר כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו שנאמר כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח:**

ג ואמר רבי אלעזר כל מי שאין מהנה ת"ח מנכסיו **אין רואה סימן ברכה לעולם שנאמר אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו. ואין שריד אלא ת"ח שנאמר ולשרידים אשר ה' קורא. ואמר רבי אלעזר כל** שאינו משייר פת **על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם שנאמר אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו. ואמר ר' אלעזר כל המחליף בדבורו כאילו עובד ע"ז שנאמר אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. ואין תעתוע אלא ע"ז שנאמר הבל המה מעשה תעתועים. ואמר ר' אלעזר כל המסתכל בערוה קשתו ננערת שנאמר עריה תעור קשתך:** [דף צט.] **האומר אין תורה מן השמים ת"ר כי דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים. דבר אחר כי דבר ה' בזה זה אפיקורוס ואת מצותו הפר זה המיפר ברית בשר. וכן הוא אומר את בריתי הפר הכרת תכרת הנפש ההיא הכרת בעולם הזה תכרת בעולם הבא. מכאן אמר ר' אלעזר המודעי המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמיפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אע"פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא. תניא אידך כי דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים ואפילו אומר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק אחד שלא אמר הקב"ה אלא משה** אמר מפי עצמו זה הוא **כי דבר ה' בזה. ואפילו אומר כל התורה מן השמים חוץ מדקדוק** אחד חוץ מק"ו זה חוץ **מגזירה שוה זו זהו דבר ה' בזה: תניא היה רבי מאיר אומר כל הלומד**

תורה ואין מלמדה זהו דבר ה' בזה. רבי נתן אומר כל מי שאין משגיח על המשנה. רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואין עוסק זהו דבר ה' בזה. **אמר רבי שמעון בן** [דף צט:] **לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. א"ר אבהו כל המעשה חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר ומטך אשר הכית בו את היאור וכי משה הכה והלא אהרן הכה אלא מתוך שא"ל עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו. ואפיקורוס. רב ורבי חנינא דאמרי תרוייהו זה המבזה ת"ח. רבי יוחנן וריב"ל אמרי זה המבזה חבירו בפני ת"ח ואיכא דאמרי והמבזה ת"ח זה מגלה פנים בתורה. ואפיקורוס כגון** הני דאמרי מה **אהני לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו. אמר ליה אביי ההוא מגלה פנים בתורה נמי הוי דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. רב נחמן אמר מהכא שמעינן דכתיב ונשאתי לכל המקום בעבורם. אלא אפיקורוס כגון מאן. כגון תלמידא דיתיב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתתא בדוכתא אחריתי ואמר הכי אמרינן התם ולא אמר הכי אמר מר. רבא אמר כגון דבי מנימון אסיא דאמר מאי אהנו לן רבנן מעולם** לא אסרו לן יונה **ולא שרו לן עורבא.** [דף ק.] **רב פפא אמר כגון דאמר הני רבנן. רב נחמן אמר זה הקורא לרבו בשמו. דאמר רבי יוחנן מפני מה נענש גיחזי מפני שקרא לרבו בשמו דכתיב ויאמר גיחזי אדוני המלך זה האשה וזה בנה אשר החיה אלישע.** אמר ר' תנחום בר חנילאי כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה הקב"ה משביעו לעולם הבא שנאמר ירויון מדשן ביתך וגו'. דרש רבי יהודה בר סימון כל המשחיר פניו על דברי תורה בעוה"ז הקב"ה מבהיק זיוו לעוה"ב שנאמר מראהו כלבנון וכתיב לעיל מיניה שחורות כעורב: **ר"ע אומר אף הקורא בספרים החיצונים. תנא** ספרי צדוקים אותם שפירשו התורה לפי **דעתם ולא סמכו על דברי חכמים. כי יש בדבריהם צד מינות. וכ"מ שפקרו** הצדוקים אחז"ל שתשובתן בצידן ואפילו דברים טובים שבהן **אסור לקרותן. רב יוסף** אסר נמי למקרי בספר בן סירא לפי שיש בהן **דברים של הבל שאין בהן צורך** כגון עב דקן סכסי דלי דקן קורטמין נפח בכסיא לא צחי וכו': ת"ר הקורא פסוק בשיר [דף קא.] השירים ועושה אותו **כמין זמר והקורא פסוק בבית המשתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם מפני שהתורה חוגרת שק** ריי"ף כ. **ועומדת לפני הקב"ה ואומרת רבש"ע עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו** לצים אומר לה בתי בשעה שאוכלין ושותין ושמחים במה יהיו עוסקים אומרת לפניו רשב"ע אם בעלי מקרא הם יעסקו בתורה ובנביאים ובכתובים ואם בעלי משנה הם יעסקו במשנה הלכות ואגדות. **ואם בעלי גמרא הם יעסקו בהלכות הפסח בפסח ובהלכות עצרת בעצרת ובהלכות החג בחג.** ר"ש בן אלעזר אומר משום ר' יהושע **בן חנניא כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם:**

ד והלוחש על המכה אמר רבי יוחנן **וברוקק. לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה. איתמר רב אומר אפילו נגע צרעת. ורבי חנינא אומר אפילו ויקרא אל משה. והא דרב פליגא אדרבי יוחנן דבנגע צרעת לית ביה שם שמים והלכה כרבי יוחנן דדוקא היכא דמזכיר שם שמים** ומיהו איסורא איכא אפילו אינו מזכיר שם שמים **ואפילו בלא רקיקה. כדאיתא** בפ' ידיעות הטומאה (שבועות דף טו:) **ריב"ל מסדר להו להני קראי וגני. והיכי עביד הכי** והאר"ל **אסור להתרפאות בד"ת. להגן שאני. ואלא** כי קאמר אסור דאיכא מכה. אסור ותו לא **והתנן הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבא. הא איתמר עלה אמר רבי יוחנן ברוקק לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה. והא דאמר בשילהי במה אשה דף** סז. **לאישתא צמירתא לימא וירא אליו מלאך ה' וגו' אלמא מותר להתרפאות בדברי תורה. אישתא צמירתא חולה שיש בו סכנה הוא:**

ה ת"ר סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת ולוחשין לחישת נחשים ועקרבים בשבת ומעבירין כלי על גב העין בשבת ארשב"ג בד"א **בכלי הניטל בשבת. אבל בכלי שאיך ניטל אסור. תניא אידך סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. היכי עביד. א"ר חמא בר חיננא סך ואח"כ ממשמש ורבי יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת. ת"ר אין שואלין בשדים בשבת. ר' יוסי אומר אף בחול אסור. אמר רב הונא הלכה כרבי יוסי. ואף ר' יוסי לא אמר אלא מפני הסכנה:**

ו ת"ר שרי שמן ושרי ביצים מותר לשאול בהן גי' מע"מ אלא מפני שהן מכזבין:

ז אמר רב חסדא ואיתימא רבי חייא [דף קג.] בר אבא ארבע כתות אינן מקבלות פני השכינה. **כת ליצנים כת שקרנים כת חנפים כת מספרי לשון הרע. כת ליצנים דכתיב משך ידו את לוצצים. כת שקרנים דכתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. כת חנפים דכתיב כי לא לפניו חנף יבא. כת מספרי לשון הרע דכתיב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע:**

ח אמר [דף קי.] **רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר** ולא יהיה כקרח. **רב אסי אמר ראוי להצטרע כתיב הכא כאשר דבר ה' ביד משה לו וכתיב התם** ויאמר ה' לו עוד **הבא נא ידך בחיקך. אמר רב חסדא כל החולק על רבו כאילו חולק על השכינה דכתיב בהצותם על ה'. ואמר רבי חמא בר' חנינא כל העושה מריבה עם רבו כאילו עושה** עם השכינה שנאמר **המה מי מריבה וגו'. אמר ר' חנינא בר פפא כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה שנאמר לא עלינו תלונותיכם וגו'. א"ר אבהו כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחרי השכינה שנא' וידבר העם באלהים ובמשה:** סליק פירקא וסליק רבינו אשר מסכת סנהדרין

[דף ב:] **דיני ממונות.** מקשינן בגמ' [דף ב:] תנו נזלות וחבלות נלמ' דיני ממונות נינהו כלומר לחמי פלגינהו ותסיק דבא לתרתי קתני לומר **דיני ממונות כגון הולאות וחבלות בג' הלויוטות** לתקנתא דרבנן היא ללא ליכתבו מומחין כלי שלא תנעול לנת בפני עון אם היה ערין המלוה לבקש מומחין להפרע מן הלוה לאבל בב' לא שני דקי"ל שאין ליישבס דין ומיהו לע"נ דנ' הלויוטות ברשות דרבנן נחתי ללו כמומחין סמוכין נינהו לענין שאם טענו לא ישלמו אלא ישלמו לאל"כ כ"ש שאתה נועל לנת בפני הלוין **לסבר המלוה ללמא טענו כי ליגא ופטרי ליה** ומפסידנה **ונזילות וחבלות בג' מומחין** ולפיכך פלגינהו בתרתי: ומיהו לגן לע"נ ללא ליישנין דשאתה בנזילות וחבלות אלא בחמי לשכיחא ואית ביה חסרון כיס כגון מתנות וירושות וניטוין וכתובות כלאסיקנא פ' המנרש (לף פח:) בהסוא עובדא לאשכחיה לחבי לרב יוסף לקא מעשה לניטוי הא כתב רבינו לאלפסי ז"ל בב"ק [בפ' החובל סי' קמ"ז] לכלל מחי אלא לייישנין דשאתה מנהג בב' יסיבות למשתעין ליה על סיפרא חבירו לפי לשות עיני ב"ל: [לף ה.] גמ' **דיני** ממונות. כבר פירשנו במתני' שאם הולאות והלוואות וכי היכי לתקינו רבנן בג' הלויוטות ס"נ תקינו במומחה לרבים שיהא ן יחידי מפני תקנת הלוין ולא שיהא סמוך אלא כל לנמיר ושביר קרי ליה מומחה כלאסיקנא [לף ה.] למר זוטרא [לע"נ] אלא נקיט רשותא דיניה לינא וכן כתבו המפרשים ז"ל [וכן] לעת רבינו אלפסי ז"ל וכתב בעל העיטור ז"ל שלר רבינו שרירא יחיד מומחה לחשיב בלרא לבקי במשנה ובתלמוד ובקי נמי בשקול הלעת ומעיין בליני כמה שנו ומנסו ליה זימנין סגיאין ולא חזו ליה טעותא כנון שהוא מומחה לרבים ועיקר לשון מומחה מנוסה כלתנן (שבת לף ס.) ולא בקמיע בזמן שאינו מומחה ומפרש בגמ' [שם לף סח:] מתמחי קמיעא הלכך [בעינן] לזין מומחה מנוסה לרבים וחכמתו מפורסמת ונלויה לרבים עכ"ל: **אי קבלוך עלייהו.** ברבה מן האחרונים ז"ל דסקימו למקנת מן המפרשים ז"ל שפירשו אי קבלוך עלייהו שהם בתו לפניך **לזין לא תשלם** לכיון למומחה לרבים לתה וקבלוך עלייהם על מנת שיעשו ככל אשר תאמר להם בתו לפניך ואם לא קבלוך עליהם כלל אלא שאתה כפית לותם לזין זיל שלים לכיון לשת נמיר ושביר לינך לית לין לכל מ"מ כיון דלא נקטינן רשות' מבי ריש גלותא ולף הם לא קבלוך עליהם חייב לתה לשלם ומיהו לפי' קבלוהו הם לאמרו לו בפירוש שיזון להם לין תורה והוא טעה אינו משלם להא **חין לינו לין** כלל ואין לענ רש"י ז"ל כן אלא היכא דאמרו לייננן לן לין תורה וטעה אינו לין ומשלם [ומיינו אי לא קבלוך אלא"ל רב יוסף [לקמן לף ה.] ומיהו אאם קבלוהו עליהם כלל לפי' נמיר ושכור **אין לינו לין** כלל וחוזר] ובעל העיטור ז"ל הביא ירושלמי נבי ן לת הלין שנראה לו שמסייע קצת לפרש"י ז"ל [לגרסי' התם [הל' ל'] ר' בא בשם ר' לבוה] כשאומר לו הרי לת מקובל עליכו כנ' על מנת שתלוננו לין תורה וטעה ולנן בשקול הלעת מה שעשה עשוי מפני שטעה ולנן בשקול הלעת ויש שמביאין מפני שהנים לעתו לזון יחידי לין תורה לתניא לל תהא ן יחידי: ומשמע מתוך פי' זה לכל היכא לקבלו עליייהו **נמיר ושכיר לא** מצן למימר ליה כי קבלינך לשתאתך למיזן לן לין תורה קבלינך ללא לאמרי' הכי לקמן לצל לשלוטי לנמיר ולא שכיר: וי"ל לה"ה שאם קבלו עליהם יושבי קרנות שלינן לין ואפי' טעו זינן חייבין לשלם להא לא מצן לאמרי להו לשתאתך לליליינו להו לין תורה קבלוס להא מילא יעשו שאינם יודעים לין תורה: ומשכח שמעי' ליחיל נמיר ושביר ליכול לכוף ולזון והכי מוכח בהגיה בירושלמי לנרסי' התם [שם] מומחה שכפה ון לינו לין וה"ה נ' הלויוטות שבכל מקום סם לענין לין כיחיל מומחה: נרסי' בגמ' [לף ה:] תנחום בריה לר' אמי איקלע לחתר דרש להו מותר לשתות חטין בפסח אמרו לו לא לר' [מני] למן ער איכא הכא ותניא תלמיד אל יורה הלכה בפני רבו ואל"כ רחוק ממנו י' פרסאות כנגד מחנה ישראל אמר להו לא לשתאתי: [לף ה:] **פזיטה לפנגא.** הא אמרי' למסני דשותא על תנאי אלא ת"ש דאמר ליה ר' יוחנן לרב שמן בר אבא הרי לת ברשותך על שתבא לשנו: פי' **לאתר** שם מקום. מותר לשתות **נשרות חטים ולכתשן במכתשת ולא חייסי' לחיימון הואיל ולכתשן מיד:** תלמיד אל יורה. כתבו מן האחרונים נ' פרסאות אמרו היינו דוקא כשנמנל דשות מרבו אבל בלא דשות אפי' רחוק כמה מילין אל יורה ואם הורה בפניו בלא דשות חייב מיתה ואם הורה לענין אפריקא תיאסורא אפי' במקום רבו. ובלא דשות מותר כלאיקא בעירובין **פרק הלד (לף סג.): כנגד מחנה ישראל.** שהיה **נ' פרסאות לכתיב ויחנו על הירדן מבית היסימות וכו' ואמר רבה בר בר חנא לגילי חזי לי ההוא לוכתא והוה תלת פרסי** וכתיב **והיה כל מבקש ה'** וגו' לחזלי לנביה תשה: **לפנגא. כגון רב לייכבו ליה דשותא למילן ולא להתיר בכורות: על תנאי. כגון על שנה לו על שנתים ולא יותר** מי **מהני בתוך הזמן לו לא: לרב שמן. כשהיה פורש ממנו ויורד לבבל:** ברשותך. **דשות נתונה לך לזון:** לאמר רב: **ליסקול דשותא. לכיון לברשות נחת לא משלם** ואפי' טעה בשקול הלעת וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' סנהדרין:

יום רעט

(דף ב:) **דיני** ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי ר"מ וחכ"א המוציא שם רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות:

גמ' (* כל זה אינו מהל' הרי"ף ד"ת גרסינן בגמ' (דף ב:) אטו דיני ממונות לאו היינו גזילות וחבלות א"ר אבהו מה הן קתני מה הן דיני ממונות גזילות וחבלות לאפוקי הודאות והלוואות ולמאי אי דלא בעינן שלשה והא א"ר אבהו שנים שדנו דיני ממינות אין דיניהם דין אלא דלא בעינן מומחה ואי קסבר עירוב פרשיות כתיב כאן ליבעי נמי מומחה ואי לא קסבר עירוב פרשיות כתיב כאן שלשה למה לי לעולם קסבר עירוב פרשיות כתיב כאן והא דלא בעינן מומחה משום דאמר ר' חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דני נפשות בדרישה ובחקירה ומפני (דף ג.) מה אמרו דיני ממונות לא בעי דרישה וחקירה שלא תנעול דלת בפני לוין):

(דף ד:) ת"ר דיני ממונות בשלשה (דף ה:) ואם היה מומחה לרבים דן אפי' ביחידי אמר רב נחמן כגון אנא דיינא דיני ממונות ביחידי וכן א"ר חייא כגון אנא דיינא דני ממונות ביחיד ואיבעיא לן כגון אנא דגמירנא וסבירנא ונקיטנא רשותא מבי ריש גלותא אבל אי לא נקיט רשותא מבי ריש גלותא דיניה לאו דינא הוא או דילמא כגון אנא דגמירנא וסבירנא ואף על גב דלא נקיטנא רשותא מבי ריש גלותא תא שמע דמר זוטרא בריה דרב נחמן דן דינא וטעה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אי את קרית להו זיל שלים ואי אינהו קרו לך לא תשלם ש"מ דדיניה דינא ואע"ג דלא

מהכא להכא. מרים נגועה לכבל נקט רשות יכול לזון ולכוף בכבל: **מהתם להתם. מנשיא ח"י יכול לזון** ולכוף בכבל ח"י ופי' מהכא להתם כיון שנטל רשות מרחם נולד יכול לזון לפי' בח"י: וכתב הרמב"ם ז"ל פ"ל מהל' סנהדרין מי שחינו רחוי לזון מפני שחינו יולע לו מפני שחינו הגון שעבר רחם נולד ונתן לו רשות לו שטעו ב"ל ונתנו לו רשות אין רשות מועלת לו על שיהיה רחוי שמקלקלים בעל מום למזבח אין קלוסה חלה עליו עכ"ל: שכבו. **לזון שרריה ויש להם רשות להפקיר להפקר ב"ל הפקר לכתיב** חאר לח יכח לסלסת ימים יחרס כל רכושו **ביכמות בהחאם רכה (לף פט.): מחוקק. שרריה מועטת:** חלו לחפי גליות. **שים להם כח ורשות ממלכי פרס: בני בניו של הלנ. הלנ נשיח הוה כלחמרי' בחלו לכריס (לף סו.) הוסיבוהו ברחם ומינוהו נשיח עליהם:** לכל לענין הפקעת ממון בני בבל עליפי ושעמת מפרש בירושלמי מסוס לרחם נולד שבכבל מן הזכריס של בית לוד ונשיח שבח"י מן הנקבות והח לחמרי' פ' מקום שנהגו (לף נ.) לכל מח"י לכבל כיון לחן כייפינן להו עבדינן כוותייהו למשמע לבני ח"י עליפי כתב ר"ת ז"ל לה"מ בחלתא לחיסור והיתר לבני ח"י מכיחי טפי לחוירא לח"י מחכים כלחמרי' הכא לחקרי מחוקק מפני שחלמידן תורה ברבים: שניס שלנו וכו'. מסוס לקי"ל כר' יהושע לחמר [לף כ:] שניס שלנו חין ליניחס לין והיינו מסוס לסתם לין הוא בהכרח לכל לח היה ברענן בעלי לינין הוי כפשרה ולינישס לין להח ברענוס נעשה. ז"ל רבינו לחלפסי ז"ל בהלכותיו יכולים לחזור בהם ה"מ בשאין מומחין או קבלינון עליהון בעלי לינין חבל חי הוו מומחין או קבלינון עליהון הוי לינישהון דין ואפי' חד מומחה לינישה דין כדכתבינן לעיל:

(דף ה:) תניא תלמיד חל יורה הלכה בפני רבו חא"כ רחוק ממנו שלשה פרסאות כנגד מחנה ישראל (שם) תניא רשב"ג חומר הדין בשלשה פשרה בשנים יפה כח הפשרה מכח הדין שנים שדנו בעלי דינין יכולין לחזור בהן ושנים שעשו פשרה חין בעלי דינין יכולין לחזור בהן והני מילי בשקנו מידן (דף ו.) דקי"ל פשרה צריכה קנין ושנים שדנו דקחמר רשב"ג בעלי דינין יכולין לחזור בהן חלמח חין דינישהן דין ה"מ בשחין מומחין ולח קבלינון עליהון בעלי דינין חבל חי הוו מומחין או קבלינון בעלי דינין עליהון הוי לינישהון דין ואפי' חד מומחה לינישה דין כדכתבינן לעיל:

(דף ו:) ר' יהושע בן קרחה חמר מצוה לבצוע שנחמר (זכריה ח':ט"ז) חמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם וכי יש שלום במקום משפט ויש משפט במקום שלום חלח חי זה הוח משפט שיש עמו שלום הוי חומר זה ביצוע וכן בדוד הוח חומר (שמוחל ב ח':ט"ו) ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו והלח כל מקום שיש משפט חין צדקה צדקה חין משפט חלח חי זה הוח משפט שיש עמו צדקה הוי חומר זה ביצוע:

חמר רב הלכתח כר' יהושע בן קרחה דחמר (דף ז.) מצוה לבצוע מאי מצוה מצוה למימר להו הכי דינח בעיתו חו פשרה בעיתו כי הח דרב הונח כי הוו חתו בתרי לקמיה לדינח חמר להו דינח בעיתו חו פשרה בעיתו ודוקח מיקמי גמר דין חבל לחחר גמר דין חי חתה רשחי לבצוע:

(דף ו:) היכי דמי גמר דין חמר רב יהודה חמר רב מכי חמר חיש פלוני חתה זכחי וחיש פלוני חתה חייב והח דחמר ר"ש בן מנסיח שנים שבחו לפניך לדין עד שלח נקיט רשות מבי ריש גלותח ש"מ:

חמר רב הח מחן דבעי למידן דינח וכי טעי ליפטר ולח לישלם לינקוט רשותח מבי ריש גלותח וכן חמר שמוחל הח מחן דבעי למידן דינח וכי טעי ליפטר ולח לישלם לינקוט רשותח מבי ריש גלותח והני מילי מהכח להכח ומהתם להתם ומהכח להתם חבל מהתם להכח לח מהניח רשותח דהכח שבט והתם מחוקק דתניח (בראשית מ"ט:י") לח יסור שבט מיהודה חלו ראשי גליות שבבבל שרודים חת ישרחל בשבט ומחוקק מבין רגליו חלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים

(דף ה:) תניח תלמיד חל יורה הלכה בפני רבו חא"כ רחוק ממנו שלשה פרסחות כנגד מחנה ישרחל (שם) תניח רשב"ג חומר הדין בשלשה פשרה בשנים יפה כח הפשרה מכח הדין שנים שדנו בעלי דינין יכולין לחזור בהן ושנים שעשו פשרה חין בעלי דינין יכולין לחזור בהן והני מילי בשקנו מידן (דף ו.) דקי"ל פשרה צריכה קנין ושנים שדנו דקחמר רשב"ג בעלי דינין יכולין לחזור בהן חלמח חין דינישהן דין ה"מ בשחין מומחין ולח קבלינון עליהון בעלי דינין חבל חי הוו מומחין או קבלינון בעלי דינין עליהון הוי לינישהון דין ואפי' חד מומחה לינישה דין כדכתבינן לעיל:

(דף ו:) ר' יהושע בן קרחה חמר מצוה לבצוע שנחמר (זכריה ח':ט"ז) חמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם וכי יש שלום במקום משפט ויש משפט במקום שלום חלח חי זה הוח משפט שיש עמו שלום הוי חומר זה ביצוע וכן בדוד הוח חומר (שמוחל ב ח':ט"ו) ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו והלח כל מקום שיש משפט חין צדקה צדקה חין משפט חלח חי זה הוח משפט שיש עמו צדקה הוי חומר זה ביצוע:

חמר רב הלכתח כר' יהושע בן קרחה דחמר (דף ז.) מצוה לבצוע מאי מצוה מצוה למימר להו הכי דינח בעיתו חו פשרה בעיתו כי הח דרב הונח כי הוו חתו בתרי לקמיה לדינח חמר להו דינח בעיתו חו פשרה בעיתו ודוקח מיקמי גמר דין חבל לחחר גמר דין חי חתה רשחי לבצוע:

(דף ו:) היכי דמי גמר דין חמר רב יהודה חמר רב מכי חמר חיש פלוני חתה זכחי וחיש פלוני חתה חייב והח דחמר ר"ש בן מנסיח שנים שבחו לפניך לדין עד שלח תשמע את דבריהן או משתשמע את דבריהן ואי חתה יודע להיכן הדין נוטה חתה רשחי לומר להן לכו ובצעו חבל משתשמע את דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה חי חתה רשחי לומר להן לכו ובצעו שנחמר (משלי י"ז:י"ד) פוטר מים ראשית מדון (דף ו:) ולפני התגלע הריב נטוש ליתח:

(דף טז.) לחמר שמוחל ש"מ עבד עברי נופל קנוי לחי נימח ליה בחפי תרי זוז ים מתרנין לנח למי למחילה להסח כיון למחול לבר המסויים חפי' בנח קנין סני חבל הכח לנח ילע כמה יחמרו לו שימחול נח סמכח לעתיה והלכך צריך קנין וכסכי סני לחין נחחר קנין כלוס: ים חילוק בין פשרה לין לבדין לזלוין בתר הרוב ובפשרה חס רביס הס הפשרנים צריך סיסכימו כולס כלחיתח כפ' בתרח למס' ע"""ז (לף עב.) לחמרי' כלסיימי בי תלתח חפי' תרי מינו תלתח כלחמרי בי תלתח על לחמרי בי תלתח: ופשתח לחסיקנח לכפשרה חפי' חל סני הח לנקטו רשב"נ תרי הכי חמרי' בנמ' הלי לקחמר תרי כי היכי לליהוי עלייהו סבלי. וכתבו המפרשים ז"ל עלה מכח שמעינן שהפשרנין יכולים להיות עליס וה"ה לליינין: כתב בעל העיטור ז"ל. בתשובת הרב הקלוס ז"ל לבתר קנין פשרה לח מני טעין חל לחבריה מסוס קנין בטעות וכו' חבל פשרה שעושין חפני שלין לו רחיה לו שטר וחח"כ מנח הרחיה הויה ולחי כקנין בטעות הוה וחוזר. עוד כתב ז"ל רבינו לחלפסי בתשובה מי שחייבוהו ב"ד שבועה חמורה ועשו ביניהס פשרה וחח"כ רלו שלח היה עליו חלח חרם סתם יכול הוה לחזור סיה לו לומר חילו היה יולע שלין עליו שבועה לח היה עוסק בפשרה וה"ל קנין בטעות: ומי שנתחייב שבועה ונתן ממון לפטרו משבועה וחח"כ מנח [מלוה] רחיה שנתחייב בפשרה בטלה לכיון שנתחייב בממון לין כלן שבועה חבל עשו פשרה ולח הזכירו שבועה בפשרה קיימת: ביעוע. זו פשרה: [לף ו:] לים פלוני לתה זכחי וכו'. ול"ת מחי ביעוע שייך לחחר שנמרו לסס לינס כתבו בתוס' [ל"ה נגמר הלין] לרוקה לומר שלח יטעו לותו חח"כ לומר לו ירלוס חנו שמע טעינו בלין כדי שיעשו פשרה חלח יקוב הלין לת הסר וכתב הרמב"ס פכ"ב מהל' סנהדרין חע"פ שרלו בעלי הלין בפשרה ים לסס לחזור ולחבוע לח הלין על שיקנו מיל שניסס:

מנין שלא ישתוק. תלמוד לומר כהרב ועשה בלעם: [דף ז:] **קולר תלוי.** **ענשה של דין: לתלמיד היושב לפני רבו. והוא לא נזקק לכבר נענש** **תם שתק תם הבין שטעה רבו:** שיבח. **נסורת קטנה מן הקורה**

כלכתיב **(הושע ח) שכבים יהיה ומתרגמין לנסרי לוחין כלומר שתם שטעה יהיה העונש בין כולם ויקל מעליו:**

תניא ר' יהודה בן לקיש אומר שנים שבאו לפניך לדין אחד רך ואחד חזק עד שלא תשמע את דבריהם או משתשמע את דבריהם ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לומר להן איני נזקק לכם שמא יתחייב חזק ונמצא רודף את הדיין אבל משתשמע את דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להן איני נזקק לכם שנאמר (דברים א:י"ז) לא תגורו מפני איש ואמר רב חנין אל תכניס דבריך מפני איש ואמר רב הוגא (דף ז.) מאי משמע דהאי לא תגורו מפני איש לישנא דכינוסי הוא אמר רב נחמן בר יצחק דאמר קרא (דברים כ"ח:ל"ט) ויין לא תשתה ולא תאגור:

אמר ר' יהושע * [בגמ' אי' ר"י בן קרחה אומר מנין כו'] בן לוי (דף ו:) מנין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר מנין שלא ישתוק שנאמר לא תגורו מפני איש:

ויהיו העדים יודעין את מי הן מעידין (* נ"א מ"ז ועל מה הן מעידין) ולפני מי הן מעידין [ומי עתיד ליפרע מהן] שנאמר (דברים י"ט:י"ז) ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה':

ויהיו הדיינין יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין ומי עתיד ליפרע מהן שנאמר (תהילים פ"ב:א') אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט וכן מצינו ביהושפט שאמר לשופטים שנא' (דברי הימים ב י"ט:ו') ויאמר אל השופטים דעו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפוטו כי לה' ושמא יאמר הדיין מה לי ולצרה הזאת ת"ל ועמכם בדבר משפט אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות: גרסי' בע"ז (דף יט:) (משלי ז:כ"ו) כי רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה.

ובפ' יציאות השבת (דף י.) גרסי' ר' אמי ור' אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי וכל שעתא ושעתא טפחי אעיברא דדשא ואמרי מאן דאית ליה דינא ניעול וניתי.

רב הסדא ורבה בר רב הונא הוו יתבי כל יומא בדינא והוה קא חליש ליבייהו תנא להו חייא בר רב מדפתי (שמות י"ח:י"ג) ויעמד העם עלה משה מן הבקר עד הערב וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו תורתו אימתי נעשית אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמתו אפי' שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית כתיב הכא ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב וכתיב התם (בראשית א':ה') ויהי ערב ויהי בקר.

עד מתי יושבין בדין אמר רב ששת עד זמן סעודה והיא שעה ששית שהיא שעת מאכל תלמידי חכמים (מכילתין דף ז.) אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל דיין שדן דין אמת לאמתו גורם שתשרה שכינה בישראל שנאמר (תהילים פ"ב:א') אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר (תהילים י"ב:ו') משוד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר ה' וגו':

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין הקב"ה גובה ממנו נפשו שנאמר (משלי כ"ב:כ"ב) אל תגזל דל כי דל הוא וגו' כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש:

ואמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן לעולם יראה הדיין את עצמו כאלו חרב מונחת לו על צווארו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו (דף ז:) שנאמר (שיר השירים ג':ח') הנה מטתו שלשלמה וגו' איש חרבו על ירכו מפחד בלילות מפחדה של גיהנם שדומה ללילה:

דרש ר' יאשיה ואיתימא * [בגמ' ר"נ ב"י] ר' שמואל בר נחמני מאי דכתיב (ירמיהו כ"א:י"ב) בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפט וכי בבקר דנין והלא כל היום הן דנין אלא אם ברור לך הדבר כבקר שהוא אור אמרהו ואם לאו אל תאמרהו, ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן מהכא (משלי ו) אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך מן התורה אמרהו ואם לאו אל תאמרהו

וגרסינן בפרק אין ממאנין אלא ארוסות (יבמות דף קט:) א"ר יצחק מאי דכתיב (משלי י"א:ט"ו) רע ירוע כי ערב זר ושונה תוקעים בוטח רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים ולערבי שלציון ולתוקע עצמו לדבר הלכה ומפרשינן תוקע עצמו לדבר הלכה כגון דיין דאתי דינא לקמיה וגמר הלכתא ומדמי מילתא למילתא ואית ליה רבה ולא אזיל שאיל מיניה דא"ר שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו על יריכותיו וכו':

([מכילתין ז:]) א"ר יהושע בן לוי עשרה שיושבין בדין קולר תלוי בצואר כולן (ואפי' במקום חתך) ואפי' תלמיד היושב לפני רבו.

רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מכניף ומייתי עשרה רבנן מבי רב אמר כי היכי דלימטיאן שיבא מכשורא כי אתא רב דימי אמר דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב (משלי כ"ט:ד') מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ ואם דומה לכהן המחזר על הגרנות יהרסנה:

נרסי' בגמ' [במכילתין דף ז:] לחמר ריש לקיש כל המעמיד זיין שחינו הגון כאלו נטע אשרה לכתיב שופטים ושוטרים ושמיך ליה לא תטע לך אשרה כל עץ. לחמר רב חסי כאלו נטעו אצל מזבח ה' שנאמר אצל מזבח ה': רב כי הוה נפיק לגינתא לחמר

גרסי' בפ' שני דייני גזרות (כתובות דף קה:) קרנא הוה שקיל אסתירא מזכאי ואסתירא מחייב' ודאין להו דינא היכי עבד הכי והא כתיב (שמות כ"ג:ח') ושחד לא תקח ומסקנא אגר בטילה דידיה הוה שקיל דהוי תאהי באמברא דחמרא ויהיב ליה זוזא כל יומא וכי הוה אתי דינא לקמיה אמר להו הבו לי זוזא אגר בטלני כי הא דרב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה (שם:) אמר להו הבו לי גברא דדלי לי בחריקאי ואידון לכו דינא ודוקא בטילא דמוכח כי הא הוא דשרי ליה לדיין למישקל אבל בטילא דלא מוכח אסיר אמר רבה בר רב הונא האי דיינא דשאיל שאילתא פסיל למידן דינא ולא אמרן אלא דלית ליה לאושולי אבל אית ליה לאושולי לית לן בה אמר רב פפא לא לידון אינש דינא לא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה דרחים ליה לא חזי ליה חובה דסני ליה לא חזי ליה זכותא (כתובות דף קה:) ת"ר (שמות כ"ג:ח') ושחד לא תקח אינו צ"ל שוחד ממון אלא אפי' שחד דברים נמי אסור מדלא כתיב בצע [כסף] וגו' [כדכתיב (שופטים ה':י"ט) בצע] כסף לא לקחו היכי דמי שוחד דברים כי הא דשמואל הוה קא עבר במעברא אתא ההוא גברא יהב ליה ידא א"ל מאי עבידתיך א"ל דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא אמימר הוה יתיב וקא דאין דינא פרח גדפא והוה יתיב ליה ברישיה אתא ההוא גברא שקליה א"ל מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא:

מר עוקבא הוה שדי רוקא קמיה אתא ההוא גברא כסייה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא:

גרסינן בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף ע:) אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה גרסינן בפרק רבי ישמעאל אומר (דף נב:) אמר רבי שמעון בן לקיש כל המעמיד דיין שאינו הגון על ישראל כאלו נטע אשרה (בישראל) שנאמר (דברים יו) שופטים ושוטרים וסמיך ליה לא תטע לך אשרה אמר רב אשי ובמקום תלמידי חכמים כאלו נטעו אצל מזבח שנאמר אצל מזבח ה'

לירה תעמיד לירה: בין תנור וכירים. **תנור עליו מכירה ועריך להוסיף למיס: לח תכירהו. לח הוח לוכבך: לח תנכרהו. לח הוח שונאך לח תעשה כנכרי לחייבו:** ניים ביה. **ברב סומך וכוטח עליו ומלבר** נלוונת: מלונך. מכחך **לוליעך שחין רב יכול לסייעך כלומר לממחינון לך:** לחמר רבח וכו' (לחל) לגיחל. שמלחו **ב"ל המלוחין לבעל יין נבח לוון לפניהם ערין המליח להזמינו בשם שלמתן:** לח לחמר כלום. **ולי לח לחזל לח מממתינן ליה: יומח לליעל. שני וחמיסי תקנת עזרל הוח:** ליתנן. בה לאפי' לח לחמר לחל מממיה לחל מממתין ליה למילמ יהיו למכנפי כנופי ויתבי: שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לר"נ בר יעקב ילמלנו רבינו היני קנסות בכמה: מלי קל מיבעי ליה יחיד מומחה קל מיבעיל ליה לחין היני קנסות לו לח לחמר ליה תניתוה תמלומי כפל ותמלומי ל' וה' בשמשה מלי שמשה לילמיל שמשה הליוטות והל לחמר ר' לבח מממיה לרב לפי' י' והם הליוטות פסולים לגיני קנסות לחל מומחין וקלחמר נ': פירום היני קנסות כל מי **שמשמש יותר מליונו** כנון כפל וכיונל בו: יחיד מומחה. הקשה מנהולי החחרונים ז"ל מלי קמיבעיל ליה ע"כ תפשוט ליה לחל סני ביחיד מומחה ממה נפשך לו סבירל ליה פירום למתניתין כל' לבהו לחמר מה לן קתני הל לו שיירל לחל הולחות והלוולות מפוס לחל בעיל מומחין לבל כולה מתני' לקתני מומחין וינהו ולו ס"ל כרבה לתרתי קתני הולחות והלוולות בהליוטות נזלות וחבלות במומחין וכ"ם קנסות ותירן הוה ז"ל ללעולם כרבה ס"ל ומיהו ס"ל לנזלות וחבלות לקתני נזלות הבחות מכח חבלות קתני ומפוס לההו מילי לחל שכיחי בעינן מומחין לבל בנזלות לשכיחי בנ' הליוטות סני כלמוכח בבבא קמל [לף פל:] וכמו שכתבנו למעלה (בב"ק פ' החובל) מס"ה קל מיבעיל ליה בקנסות לשכיחי לו עבדו נמי תקנתל בנ' הליוטות ביחיד מומחה לו לילמל לחל תקינו חלל במילי לחית בה חסרון כיס כמו בנזלה ענמה לבל בקנס שבה לח ולהכי ליה לחל וכלחסיקנן פרק החובל לחל ליינינן חלל במילי לשכיח ולחית בה חסרון כיס ולפי זה טוענ טוענת נגב בפקדון לחית בה תרתי הקרן והקנס הקרן לנין נ' הליוטות לו יחיד מומחה לבל הכפל שהוא קנס חין לנין בו חלל מומחין וכן כל כיונל בזה: **וחכמים חומרים** מוניל **סם רע** בב"נ וכו'. וכי יש בו

אלהיך (מכילתין דף ז:) אמר ר' אלעזר מניין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קדש שנאמר (שמות כ:כ"ג) ולא תעלה במעלות על מזבחי וסמיך ליה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם:

דרש בר קפרא מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונין בדין דכתיב ולא תעלה במעלות על מזבחי וסמיך ליה ואלה המשפטים:

אשר תשים אשר תלמדם מבעי ליה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא אלו כלי הדיינין מאי ניהו חוטרי וסנדלי שיפורי ורצועי (דברים א:ט"ז) ואצוה את שופטיכם וגו' כנגד מקל ורצועה הכתוב מדבר:

שמוע בין אחיכם א"ר חנניה אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו ובגמ' דסוטה אמרינן (דף כא:) רשע עדים היכי דמי א"ר חנינא זה המטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו

(מכילתין ז:) ושפטתם צדק ארשב"ל צדק את הדין בלבך ואחר כך חתכהו

ליני נפשות מאי הוי אמר עולא בחופשין ללעז קמיפלגי ר"מ סבר אין חופשין ללעז ורבנן סברי חופשין ללעז מיתיבי וחכמים אומרים תבעו ממון בסלסה תבעו נפשות בכ"נ אמר רבא לעי ואתי שבחבורה תרנמנוס ומנו רב חייא בר אבין הכא במאי עסקינן כגון שהביא הבעל עדים שזינתה והביא היא עדים שהיא הלכה ולא נגעה בו' הבעל בה לנגעת ממון מבעל בנ' ובמקום לחיכא נפשות בכ"נ. פי' וכי יש בו ליני נפשות לקס"ל לחכמים דבעו כ"נ מסוס סיס בו ליני נפשות הכי קאמרי כיון דסייך במוניא **סס רע ליני נפשות** סס היה מביא עדים ולפיכך מקשי **מאי הוי הסתא מיהא לאו ליני נפשות הוא לליכא עדים:** חופשין ללעז שהוציא לה שלא מדעת לה בתוליס **שמא ישמעו עדים ויבאו ויעידו שזינתה תחתיו** הלכך ניבעי **כ"נ מהסתא שמא יבא לילי נפשות** ור"מ לא חייש לשמא יבאו עדים **כיון דהסתא ליכא ליני נפשות לית ליה עדים** לבעל **ולא בא הסתא [שלא] להפסילה כתובתה** ע"פ עדים דקי"ל (כתובות דף י.) **חכמים תקנו להן לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם החמינוהו להפסילה על פיו חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסיל:** [דף ח:] **תבעו ממון.**

ברייתא היא תבעו ממון תחלה להפסילה כתובתה תבעו נפשות **שמא מיבעי עדים שזינתה** בכ"נ ומקשי לעולא לאס חייסינן ללעז לפלוגו בתבעו ממון גרידא כ"נ ותבעו ממון בנ' היכי מסכחת לה הכא במאי עסקינן לעולם חייסינן ללעז וברייתא מיירי בענין לליכא למיחס ללעז: **והזימוס לתו ליכא למיחס ללעז לחינלאי מילתא** דסקורי מסקר לבתר **סהדי סקרי מסלר** ופקעה ליה **חזקה לחין אדם טורח בסעודה** וכו' **ואפילו להפסילה כתובתה לינו מהימן ותבעו ממון לקלמר לאו לתבועי** ממון לבעל דקי לאו ללעז **לתבועי מאי סלע אסאב תובע לבעל והכי קאמר בא לגבות ממון מבעל מבעל סלע סקרן בסלסה** להסתא ליכא למיחס **שמא יבואו עדים** שזינתה כיון דלחינלאי לן דסקרן הוא הבעל כך היה שגוף רס"י ז"ל והסקה עליו ר"ת ז"ל דלאי להפסילה כתובתה קאתי בעל אס כן מוניא סס רע למתני' לאו דומיא דאומא ומפתה דקנס הוא ועוד דבבל לוכתא למלכר מוניא סס רע לענין קנס למאי כסף מחייב הבעל לתת לאב הוא ועוד לכל סלסה למתני' מומחין סס ולנבי כתובה ולאו לא בעינן מומחין להא דסכחן בכתה לוכתי סהיו לענין בבבל ליני כתובה ונס עכשיו נוהגים כן וכן דקה מה שפירש בלעז לאון לנון לעז נופל על כך שהין במסעותיו אלא חסד פסול שהינו כן כנון נמנאת אתה מוניא לעז על ניעוין הרשעונים וכן נמי דקה מה שפירש תבעו ממון בתביעת הבעל לאסה לאס כן תבעה מיבעי ליה ועוד דקה לאו הוא שייך בזה לנון תביעה אלא בא לפטור עלמו מכתובה על כן פירש ר"ת ז"ל לכולה שמעתין מיירי לענין **מאי סלע אסאב תובע** מן הבעל ולעולם מיירי כשהבעל בא תחלה והביא עדים שזינתה והוכחשו בחקירות כולם אלא כוונו בדי זה יום או בדי זה שעה ועכשיו בא אחד לתבוע ק' סלע מן הבעל שהוציא עד רע על בתו לר"מ סבר ללין זה לנין חותו בסלסה לחין חופשין ללעז ורבנן סברי נרייך כ"נ מסוס לחייסינן ללעז כלומר חייסינן לחסך פסול לכ"ל לשמא לחר שיחייבו הנ' לבעל לתת ק' כסף יביא הבעל עדים לחרים שהיו שם בשעת המעשה וילעיו לכוין השעה ונמלא שניהם נרייכין לכ"נ לזון ליני לאסה והיא מתחייבת מיתה על פיהם ונמלאת אתה מוציא ללעז על כ"ל הראשון שחייבו לבעל שהרוגה יהא סבור שבטעות זנו ילעו שחזר הבעל והביא עדים לחרים וחוקק שוכחתו לאפסר לומר לקוטעה קלמרי ללא שלא כוונו עלותם הוא **לשמרי רבנן לחייסינן ללעז** לאכל הוזמו ע"פ עדים שלמרו להם שאותו יום היה אותו פלוני או אותה פלונית עמהם בהא כ"ע מודו ללא חייסינן ללעז לוולאי לאסהדי שקרי סמך. ורס"י ז"ל כתב בפירושו **ליית לסמפרכי כל תביעת ממון להך שמעתא לשאה כסף לאב תבע לבעל ואי אפשר לפרש כן משום לאב** מני תבע לבעל ללא כשהוזמו עלי הבעל ואס **בשהוזמו עלי הבעל מיירי תו ליכא למיחס ללעז** כלמפורש בשמעתין. נראה שסבור הרב ז"ל לאס הביא הבעל עדים ואתכחשו אינו משלם **מאה סלע וסמך לו** על הא לשמרינן בכתובות (דף מ:) אמר ר"ל המוציא שם רע על הקטנה פטור ואסיקנא התם לטעמא משום לכתיב ואס אמת היה הדבר והוציא את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה כלומר לזוקק היכא לשמייבא סקילה על עסקתם הוא לשמרינן שאס נמצא שאינו כן משלם הבעל מאה כסף אי היכא ללא מחייבא סקילה על עסקתם פטור ומינה לקטנה ללאו בת סקילה היא לא משלם עלה קנס הכא הכא נמי כיון לעסקתם מוכחסת היא ואין האשה נהרגת על פיהם אף הבעל נמי אינו משלם קנס ולפי לברי ר"ת ז"ל ר"ל ללא ממעט התם ללא קטנה ללאו בת עונשין היא אבל נעולה כיון לבת סקילה היא והוא הוציא שם רע עליה ללא שהעלים לא כוונו עלותם שרי זה משלם ק' סלע לאביה להא הוציא שם רע על נוף הרלוי ליסקל עליו. עוד הביא רס"י ז"ל **ראיה לדברי מלגרסינן בתירוצא לרב חייא בר אבין בא לגבות ממון מבעל לכיון דהסתא פרים מבעל מכלל לעל הסתא בבעל הבא להפסילה כתובתה מיירי.** ולפי לברי ר"ת ז"ל יש לתרץ דמאי לליכא הכא בא לגבות ממון לאו משום לעל הסתא לא מיירי בתביעת האב לבעל ללא משום לבעי למימר ובמקום לליכא נפשות ללא מיירי [עד הסתא] בנפש [עדי] הבעל ללא נפש האשה קאמר נמי בריסא בא לגבות ממון מבעל ולעולם בתביעת אב לבעל מיירי על הסתא. וכתבו בתוספות למלברי ר"ת ז"ל שמענו לב' שבאו ואמרו לאיש אחד שאשתו זנתה ולא כוונו עלותם שלא אסרוה עליו להא כל היכא לאתכחום קא מחייב ליה לבעל ק' כסף וכל היכא שהוא חייב ליתן מאה כסף אשתו מותרת להא כתיב בקרא בהליה **ולו תהיה לאשה** לא יוכל לשלוח כל ימיו ויש ללמוד מלברייו לאי אתו עדים ואמרי אשת פלוני זנתה אסה נרייכין לריסה וחקירה לאסרה לבעלה וסברא הוא לאי נרע מנזלות וחבלות כך כתבו האחרונים ז"ל:

חמר רבא פלוני בא על חמתו הוא ואחר מעכורין להורגו לאכל לא להרגה. תוי"ט קמ"ל למפלגין לבורח היינו דה מהו לתיתיב לחם קרוב לגל עמו חמרי לגל לחמתו לא חמרינן קמ"ל. פי' לאכל לא להרגה לפי שקרוב הוא לגלה ע"נ למחיינין ליה להאי סהדותא לגבי חבריה לא מחיינין ליה לגבי חמתו והיינו לפלגין לבורח לידיה למחיין **נבי האי ולא** מחיין נבי האי: היינו דה לחמר חלת זימנא נבי פלוני רבעו לנחמו הוא ואחר מעמרים להרגו: לרעוני. שחמר שרבעו למסכב זכור מרעוני של זה שרבע בהמה בכ"ל על זה נאמן חס ים אחר עמו להרוג הרובע לאכל אינו נאמן עליו שיהרגוהו בעדותו של עמו ואמר רבא טעמא מפוס לחלס קרוב לגל עמו והתורה פסלו לעדות מפוס קורבה ולפיכך אמר רבא אין אחס מפיס עמו רשע מהו לתיתיב אחס קרוב לגל עמו חמרינן שאינו חל עליו תורת עדות כלל ולפי לא חמרינן עדות שבטלה מקמתה בטלה כולה והוי נאמן לגבי חבירו לאכל לחמתו לא חמרי לגל שתהיה כשאר קרובים שחל תורת עדות עליהם ויהא כל העדות כולה שעדות שבטלה מקמתה בטלה כולה קמ"ל לחמתו כגופו ואין כאן תורת עדות כלל לגבי האחס והלכך נאמן לגבי הבועל לכל מילי לית בה תורת עדות לא חמרינן ביה עדות שבטלה מקמתה בטלה כולה לאין כאן עדות בטל כלל : אמר רבא פלוני בעל נערה מאורסה והוזמו נהרגים ואין מסלמין ממון בתו של פלוני והוזמו נהרגים ומסלמין ממון לזה ונפסדת לזה. פירוש נהרגין מפוס פלוני ואין מסלמין ממון טובת הנאת כתובתה שרצו להפסילה שהרי לא הזכירו שמה ולמלן מפסלי: בא על בתו של פלוני נהרגים מפוס שבאין להרוג שניהם אוחה ואוחו: ומסלמין ממון. שבאו להפסיל כתובתה מן האב ומסלמין טובת הנאת כתובתה כלין כל זומני כתובה לאע"נ דקי"ל למתחייב בנפשו פטור מן המסלמין היינו כשחייב המתן והנוף בא מפוס נוף אחר אבל מיתה מפוס חל ומתן לאחר חייב והכי נמי חייב ממון לנוף אחר הוא לחמחייב להיינו האב אבל לכל שבא נעורים לאביה והוי ליה ממון לזה ונפסדת לזה ולפיכך נהרגין ומסלמין. ואיכא למידק להא בפ' כיצד הרגל (לף כב:) חמרינן נבי מליקה נגיסו של חבירו היה נדי סמוך לו עבד כפות לו ונסרף עמו פטור ואוקמי לה לפי' בנבי לחב ועבדא לחב ועוד רבא נופיה לחמר ממון לזה ונפסדת לזה חייב חמר לקמן פ' בן סורר ומורה (לף עב.) דולף שהיה דולף אחר חבירו להרגו ושיבר את הכליס בין של נרלף בין של כל אחס פטור ותי' הרב ר' יצחק בר מרלכי ז"ל להגהו מיתה ותסלומין בחחד הוי להא לכל אחס מחוייב מיתה להא הכל מעויין להרגו כלי להעיל העבד והנרלף: (לף יח.) פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה ונתנה עליהם את קול שחין הסמיס יש בכם אחס שלל שרחוי שתסרה שכינה עליו אלא שחין אלא (דף ח.) כתיב (דברים א':ט"ז) ואצוה אתכם וכתיב ואצוה את שופטיכם א"ר שמלאי אזהרה לציבור שתהא אימת הדיין עליהן ואזהרה לדיין שיסבול את הצבור ועד כמה אמר רבי חנין ואיתימא רבי שבתאי (במדבר י"א:י"ב) כאשר ישא האומן את היונק כתיב (דברים ל"א:כ"ג) כי אתה תבא וכתיב כי אתה תביא א"ר יוחנן משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור (עמהן) [עמך] והקב"ה אומר ליהושע טול מקל והך על קדקדן פרנס א' בדור ואין שני פרנסין בדור וכן בדוד אומר (דברי הימים א כ"ח:ב') שמעוני אחי ועמי אם אחי למה עמי ואם עמי למה אחי (סוטה דף מ.) א"ר אלעזר אמר להן דוד לישראל אם אתם שומעים לי אתם אחי ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקל (דף ח: ע"ש) אמר רבא הני תלתא דייני דיתבי בבי דנא ואזל שליחא דבי דינא וקאמר משמא דחד מינייהו לא כתבינן עליה פתיחא עד דאמר משמא דכולהו והני מילי בלא יומא דדינא אבל ביומא דדינא מידע ידעי דמיכנפי כנופי ויתבי:

מתני' (דף ב.) מכות בשלשה עיבור החדש בשלשה עיבור השנה בשלשה דברי רבי מאיר רשב"ג אומר בג' מתחילין ובחמשה נושאין ונותנין וגומרין בשבעה ואם גמרו בשלשה מעוברת:

גמ' (דף י.) מכות בשלשה מנא הני מילי אמר רב הונא דאמר קרא (דברים כ"ה:א') ונגשו אל המשפט ושפטום הרי כאן שנים ואין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אורו רחוי לכך נתנו חכמים עיניהם בסמוכל וכסמת חמרו עליו חי עניו חי חסיד תלמידי של הלל וחף על רבי יהודה בן בבא בקשו לומר כן לגלה שנטרפה לו שעה שחין מספידין על הרוגי מלכות פירוש בת קול י"ל שלא היו שומעין אותו קול היוצה מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר כמו פעמים שאחם מכה בכח ונשמע קול היוצא ממנו למרחוק ואותו קול היו שומעין ולכך נקרא בת קול: שחין מספידין וכו'. שהרי הרוגי מלכות לא ניתנו להספיד מפני ירחת המלך: [לף יח.] חמר ר' אבהו במוסיפין עושין ב"ד שקול לכתחלה: פשיטא מהו לתיתיב האי לקחמר חיני יולא כמלן לחיתיב למי ולי חמר טעמא שמעינן ליה קמ"ל לכמלן לחיתיב למי ולי חמר טעמא לא שמעינן ליה: פי' במוסיפין כלתנן כפ' היו בוקעין [לף מ.] י"ל מזכין ויי"ל מחייבין ולי' חומר חיני יולא מוסיפין סניס להסתא הו"ל ב"ד שקול פשיטא לכהליה תנן למוסיפין סניס: לי חמר טעמא לי הלל חמר טעמא (לחובה) מסניחין ביה קמ"ל וכו'. ושמעינן מהא לכל שאחר חיני יולא **שוב חינו יכול** לזון לחותו לין: וכתב הרמב"ס ז"ל לזוקק בדיני נפשות לאכל בדיני ממונות חוזר הוא וזן. טעמא למילתא היי מסוס לכיון לאחר חיני יולא **שוב חינו יכול** לגלול חובה והלכך חינו בכלל הב"ל וטעם זה לוקק בדיני נפשות הוא לאכל בדיני ממונות לין סס חובה למה שחובה לזה זכות לזה וכ' רש"י ז"ל **לבדיני נפשות לאחרן שאינו יכול לאחזר ולזון היינו לוקק חובה לאכל זכות לי אחר טעמא שמעינן ליה לזה נרע מהשורש עניו שיכול לגלול על עניו זכות כללקמן:** סליק פירקא פרק שני כהן גדול: [לף כ.] מלך שמת לו מת חינו יוצא מפתחו פלטרין שלו רבי יהודה אומר לא חיה יוצא לנצת אחר המטה יוצא שכן מנינו בלוד שיצא אחר ממתו של אבנר: ת"ר מקום שנהגו נשים לנצת לפני המטה יוצאות לאחר המטה יוצאות ר' יהודה אומר לעולם נשים יוצאות לפני המטה לאחר המטה אין יוצאות שכן מנינו בלוד שיצא אחר מטתו של אבנר: **אמרו לו** לא היה הדבר אלא לפיים **את העם.** פי' שכן מנינו בלוד שלו אורחיה לזוד לילך עם הנשים וביהושלמי פ' זה הל"ל אוכא פלוגתא אית תנויי תנו שהנשים יוצאות תחלה לפי שנרחו מיתה לעולם ואית תנויי תנו שיוצאות לבסוף מפני כבודן של בנות ישראל שלא יביטו בהן הלנשים: מתני' [שם] וכשמכבין אותו **כל העם** מסובין על הלרן והוא מסב על הלרנס. פי' הוא המלך: נמ' מאי לרנס אמר עולא ערסא לנגא ר"ל רבנן לעולא והא אמרת לרנס אינו ערוך לכפותו אלא שלא זוקפו ואי ס"ל ערסא לנגא אמאי אינו ערוך לכפותו והתניא כשהוא כופה על את מטתו בלבד הוא כופה אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו אמר רב יוסף הא לא קשיא לילמא מילי להוא אמטה המיוחלת לכליס לתנן אם היתה מטה מיוחלת לכליס ג"ע לכפותה אלא זוקפה

פירוש ערפא לנלע נוסנין היו לערוך מטס ושלחן בבית ולא היו מסתמסין בסס כלל ומונחין למזל הבית מסוס נחום ולומה לו (שבת סז:) נר נלי וסנוך לא וכתבו המפרשים ז"ל שהיו עוסין זה לבית לסיתן טוב מסוס לחמרי בפסחים [קיא:] לשרת לענייותא נביל שמיה וכשהבית נקיה ויש בו מטס מונעת נקיה ויפה סיתן טוב ויפה ומזל טוב בבית: לא לת מטתו בלבד הוא כופה כתבו בתוס' עכשיו לא נהוג מסוס לחמרי בירושלמי למועד קטן [פ"נ ה"ס] היכן בפונדק הינו חייב בכפיית המטה שלא יחמרו חרס הוא ובזמן הזה כיון שנכרים מעניים בינינו ועבדים ושפחות מעיין בבית חזרו כל הבתים להיותם כפונדק ע"כ: סליק פירקא היני ממונות בג' **זה בורר לו לחד** וכו'. בגמ' [לף כג.] מפרש מאי שנא לעבדינן הכי: ופניסס. הבעלי לינין ומפרש בגמ' [שם] לי בעי נמי לעת הליניס: **זה פוסל וכו'. שים לו שתי כתי עליס ולא** הבית שלא לחת יכול [בע"ל] חבירו עס **לחד עמו לפסלן ולא הוי נוגע בעדות שהרי** העדות סליין תלוי בכת לחרת שאמר הוא להבית ום"ל לר"ת שהבע"ל **צריך לברר לבריו** שאמר לפני ב"ל שים לו שתי כתי עליס הלבך לחמרינן שאין העדות תלוי בהלו ומש"ה **לא הוי נוגע בעדות** שפסלן ורבנן סברי לנוגע בעדות הוי **שאין הבע"ל צריך לברר לבריו** וכן לאמר רשב"ג נבי חזקה שהבא בטטר ובחזקה ולא הבית הטטר נלון בחזקה לבא ולפילו לר' לפלוג עליה התם ולאמר לצריך טטר **וצריך לברר היינו** דוקא התם לחזקה אבא טטר שקנית לאבל הבא נבי עליס שאין עליס אלו באין אבא אלו לפילו רבי מולה לע"ן לברר וכ' רש"י ז"ל ומטוס לקו"ל הלבה כר' מחבירו מהלרינן לאוקומי פלוגתייהו לגיבים ופלוגתייהו בליניס לאמר ר"ת זה פוסל מוקימנן בגמ' [לף כג.] בערכאות שבטורית שהם הליוטות שאין יולעין לין תורה אלא שהורגלו לדון ור"ת יהיב לסו לין יוסבי קרנות ויכול לפסלן ורבנן סברי כיון שהמחום רבים עליהם לא כל הימנו לפסלן ועליפי מיוסבי קרנות כן הטלו האחרונים ז"ל ליוסבי קרנות נרעי מערכאות שבטורית לבל מומחין לפי' **ר' מאיר מולה שאין יכול** לפסלן. והכי לוקימנן הא לא"ל לעזר **לקמן [לף לח:]** שהמלוה כופה לווה לילכת לבית הוועד לבל לוה כופין אותו ודן בעירו [לא] מיירי בערכאו' שבטורית לבל שם לוה בעי מומחין ומלוה ערכאות לא מבעיא בוותו מקום שם יש שם מומחין שבריך המלוה לדון לפני המומחים לכל כה"נ שומעין לווה שלא לפי' ללכת למקום אחר לפיל שם מומחין שומעין לו ולייקינן לה מלאמר ר' יוחנן עלה (לשא לרבי לעזר) בערכאות שבטוריא שנו: רב פפא לאמר שפילו תימא במומחים שם לוה בעי ב"ל נאוד שומעין וכנון שהיו שני ב"ל במקום א' כנון בי לינא לרב הונא ורב חסלא. ס"ת לר' יוחנן לפי' בעיר אחרת קאמר דשמעינן לווה אי בעי מומחין כיון לחלוה לא בעי שלא ערכאות: ועוד כתבו מן האחרונים ז"ל נקיעין לכל היכא לפילו מומחין יש בעיר נאוד שפסלו שהם שומעין בין לחלוה בין לווה לדון בפני ב"ל הנאוד כאוקימתא לרב פפא ואיכא אחד הרי כאן שלשה:

יום רפ

סליק פירקא (דף כג.) **היני** ממונות בשלשה זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד דברי ר"מ וחכ"א שני דיינין בוררין להן עוד אחד:

גמ' (שם:) גרסי' רב דימי אמר רב מחלוקת בשתי כיתי עדים דר"מ סבר צריך לברר ורבנן סברי אין צריך אבל אין שם אלא כת אחת דברי הכל אין יכול לפוסלן לימא רשב"ג ורבי בפלוגתא דר' מאיר ורבנן קמפלגי דתניא הבא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר דברי רבי רשב"ג אומר נידון בחזקה והוינן בה בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה וקי"ל דבצריך לברר קמפלגי אליבא דרשב"ג כ"ע ל"פ כי פליגי אליבא דרבי דר' מאיר כרבי ורבנן אמרי לך אפי' תימא כרבי עד כאן לא קאמר רבי אלא בחוקה דמכח שטרא קאתי אבל הכא דלאו מכח עדים אתי אפי' ר' מודה דאין צריך לברר ותו גרסי' בגמ' במתני' (דף כג.) דזה בורר לו אחד ושניהם בוררין עוד אחד ואפי' לוה מצי מעכב אינו והאמר ר' [אלעזר] לא שנו אלא מלוה אבל לוה כופין אותו ודן בעירו כדא"ר יוחנן בערכאות שבסוריא הכא שאין כ"ל זה נלול מזה בעיר אחת שומעין למלוה לעבד לוה לאיש מלוה לבל בעיר אחרת אין שומעין לנעלם אין שומעין ליל למקום אחר אלא בזמן שהם נלוים מאי שנא לעבדינן הכי והמלוה רוצה לילך למקום אחר שהם נלוים מהם שומעין לו לבל נלוה אין שומעין כיון שנם המלוה מומחין הוא רוצה וסיינו לר' אלעזר ואיכא שהר' רוצה ערכאות והאחר מומחין שומעין לזה שאמר מומחין בין נלוה בין למלוה ואפילו נילך למקום אחר כרבי יוחנן ואיכא זזה רוצה ערכאות וזה רוצה הליוטות בהא לא חיישינן הכי ומסתברא כיון לערכאות עדיפי מהליוטות מפני שהן רגילים לנון אם היו כלם בעיר אחת שומעין למאן דבעי ערכאות ואפי' לוה לאמר ליה מאי קא מטרחנא לך כלאמרינן בבי לינא לרב הונא ורב חסלא לבל אם היו ערכאות בעיר אחרת אין שומעין ללוה נלבת אחריהן וזה ברור לבל למלוה לפסר לשומעין: אמרינן בירושלמ' [לפירקין הלבה ב'] זה אומר בטבריה וזה אומר בצפורי ואינון הוו יתבין בחדא מתא מכח מכח לבא ט' מילין ומכא לבא ט' מילין שומעין שאמר בטבריה שהוא ב"ל נלול לכיון שאין לחד יותר קרוב מחבירו לאמר ליה מאי קא מטרחנא לך כלאמרינן בבי לינא לרב הונא ורב חסלא ואיכא שאנשי עירם הליוטות והמלוה רוצה לילך למקום אחר קרוב שים אם מומחין יש במקום אחר רחוק מומחין יותר חשובין מאלו מסתברא שאין הלוה יכול לכופו לילך לאנל הב"ל הנלול שהוא רחוק לאלו המלוה כופהו לזון בפני מומחין שבמקום קרוב כאלו היו מעידו ממש שאין הלוה יכול לכוף את המלוה לילך למקום אחר כל זמן שהוא רוצה מומחין כלי אלו יצטרך להוציא מנה על מנה עכ"ל: נמ' מאי שנא לעבדינן הכי למלקתני זה בורר משמע להכי שפיר למעבד: יצא הדין לאמיתו פרש"י ז"ל **לעייתי בעלי לינין לזיוף לסבר הרי לי בעדי בררתי הא' ואם היה יכול להפך בזכותי היה מהפך והליינין עדין נוחה לעתן להפך בזכות שניהם שפניהם כיררוס:** וכירושלמ' אמרי חבר רבי זעירא מתוך שהוא בורר והוא מרלף את זכותו ע"כ: ופירלסוהו האחרונים ז"ל למכוין שבירדו הוא מעיין בדבר יפה ופילו כשהוא רוצה שיתחייב בדין אינו מהבר לפסוק הדין כנגדו אלא ממתין שמא יתברר הדבר יותר ויכול לזכותו מן הדין וכן הדני ואחר שהם מתונין בדין ואין פוסקין אותו לאלתר הם לנין אין אחת לאמתו: וחכ"א שני ליינים וכו'. : תניא כך היו נקיי הדעת שבירושלם עושין אין חוקמין על הדטר אלא"כ יולעין מי חותם עמהם ואין יוסבים בדין אלא"כ יולעים מי יושב עמהם ואין נכנסין לסעודה אלא"כ יולעין מי מסב עמהם פי' **הא לפלניי רבנן ורבי מאיר** יבררו שבעלי לינים נמי הוא לפלניי. לרבנן שבירי דעת ליינין בעינן כלתניא כך היו נקיי הדעת וכו' לבורר אלא הנון שיושב עמהם וכן בעלים **שמא יחתמו עמהם על אחד פסול ותבטל עדות כולה ונמצאו אלו בוסין** לבל דעת בעלי לינין בעינן לא בעינן וא"ת סובר נס דעת בעלי לינין בעינן:

וחין נכנסין לסעודה וכו'. שנאמי הוא לת"ח ליסב תלת ע"ה בסעודה: מתני' נחמן עלי חבא להיות ליין תע"פ שהוא **פסול מן התורה לומני לא לזכות ולא לחובה לנפקא לן לקמן [דף כז.] תלת יומתו אחבות:** [דף כא.] **לור לי. לגמן שבועה** היא: יכול לחזור בו ויפטל שבועה חמורה ויסקיקנא בגמ' [דף כא:] למחלוקת הוא לוחר נמר לין כלומר שפסקו **ואחרו אחב ואחיך** היש פלוני אתה זכאי וכן נבי עדות בעלמא הוא **נמר לין כשפסקו ב"ל** הלבר על פיהם אבל **קולס נמר לין** אפילו רבנן מודו ליכול לחזור בו ומיהו הסכימו האחרונים ז"ל ללעת הריב"ף ז"ל לנמר לין הוי מכיון שפסק הדין על עמו לפני ב"ל שאמר לור לי וכו' והלה קבלו אפי' קולס הלרת הדהם וכמו שנפרש בע"ה ואי קשיא לאחי מהניא קבלה בלא קנין כלל טפי מפרש לקי"ל בפ' קמא [דף ו.] לבעיא קנין ואם נעשית בלא קנין אינה כלום והטעם לפי שאינה מסורת הדין והכא נמי **אחב ואחיך ורועי בקר אין** נאמנים מסורת הדין ותירנו לשאני הכא למ"ש לקין הם האמינון אותם היולך נאמני ומקנו מה שאין כן בפשרה שאינה לבר מסוייס ואין תלוייה בלעתו של בונע הילכך לא סמכא לעתיה ולא מהניא אלא בקנין: עוד אסיקנא בגמ' לבאתן לך אחלוקת בגון באותן הנשבעין ונוטלין כשכיר וגנזל שזה נותן לו מה שתובע ממנו **ע"פ אחב ואחיך** או בהלרת הדהם וכהא פליג ר"מ ואמר לאפילו לאחר נמר אין יכול לחזור בו אבל באותן הנשבעין ואין מסלמין הוא ליה כמחול לך **אם יאמרו כן אחב או אחיך** בהא כיון שהוא לאחר נמר אין אפי' ר"מ מודה לאין יכול לחזור בו: ועריכא למתני תרוייהו **נאחן עלי ולור לי** משום לנאחן עלי וכו'. הוי תולה בלעת אחריס ומניח אחרת אלא נמר ומקני למימר אמר מי ייאמר למזכו ליה ואפי' לבנן מולו ליה לר"מ בהא ערוכה. ולור לי הוי תולה בלעת עמו ומניח אחרת לבהא אפי' ר"מ מודה לאין יכול לחזור בו ערוכה: נמ' הסכימו המפרשים ז"ל נפי דבינו האי נאחן והעריב"ף ז"ל לברבן הקי כלומר הא לאמרי דבנן אין יכול לחזור בו כנון דקבליה עליה בחל עם ב' ליומים כשריס לנית היה אלא חלה לריעותא להכשיר זה שאינו כשר לו לזון אבל לקבוליה עליה בתנת כיון לייומים לעלמא לא מהניא קבלתו לכך כיון לאיבא תרתי לריעותא וא"ת בשלמא מתני' להוה חייב לו שבועה ומאמינו בהלרת הדהם אלא אבל ליבא אלא חלה לריעותא שמאמינו במקום שבועה וכן היש נוחלין (ב"ב קכז:) נבי עבלי נובת שורי נובת רענך השבע ונוטל נשבע ואינו יכול לחזור בו כיון לשבועה בעי לא קיימיה כתרי ולא הוי תרתי לריעותא אלא הסיפא לשבועות קשיא לאמרינן התם [דף מב.] ג"ל לאבריה מהימנת לי כל אימת לאמרת לא פרעינא. להתם מאמין ליה כתרי בלא שום שבועה כלל ואפילו היכא לאהוו תרתי לריעותא מהניא ונראה לל' אלפסי ז"ל מפרש לה בקנין לקי"ל אין לאחר קנין כלום עול תירצו מן האחרונים ז"ל להתם כשהתנה עמו כן בשעת הלואה ממש לכמשיכת המעות נמר ומשעבד נפשיה ולמי לקנין:

נמי בערכאות שבסוריא שנו אבל מומחין לא רב פפא אומר אפילו מומחין כגון בי דינא דרב חסדא ורב הונא:

מתני' זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה דברי ר"מ וחכמים אומרים אימתי בזמן שהוא מביא עליהן הראיה שהן קרובין או פסולין אבל אם היו כשרין או מומחין מפי ב"ד אינו יכול לפוסלן:

זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אימתי בזמן שהוא מביא עליהן ראיה שהן קרובים או פסולים אבל אם היו כשרים אינו יכול לפסלן:

(דף כג.) **גמ'** למה לי למעבד הכי אמרי במערבא משמיה דר' זירא מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד יצא הדין לאמיתו:

וחכמים אומרים שני דיינין בוררין להן עוד אחד:

אמר רב יהודה אמר רב כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין לא היו חותמין על השטר אא"כ יודעין מי חותם עמהן ולא היו יושבין בב"ד אא"כ יודעין מי ישב עמהן ולא היו נכנסין לסעודה אא"כ יודעין מי מסב עמהן:

מתני' (דף כד.) אמר לו נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי ג' רועי בקר ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזור בו היה חייב לחבירו שבועה ואמר לו דור לי בחיי ראשך ר"מ אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזור בו:

גמ' אמר רב דימי בריה דרב נחמיה בריה דרב יוסף כגון דקבליה עליה בחד:

נאמנין עלי ג' רועי בקר: ג' למה לי לדינא ולא מיבעיא היכא דקבליה עליה לקרוב דראוי להעיד במקום אחר דאינו יכול לחזור בו אלא אפי' קביל עליה פסול דאינו ראוי להעיד במקום אחר אינו יכול לחזור בו (דף כד:)

דאמר * [בגמ' רבא] רבה הרי שקיבל עליו קרוב או פסול לפני גמר דין יכול לחזור בו לאחר גמר דין אינו יכול לחזור בו והיכא דקביל עליה קרוב או פסול כבי תרי חזינן לגאון דקאמר אפי' קנו מיניה בב"ד מצי הדר ביה דקנין בטעות הוא דרחמנא אמר (דברים י"ז:ו') על פי שנים עדים ורבואתא אחריני אמרו אי קביל עליה חד קרוב או פסול כבי חרי וקנו מיניה לא מצי למהדר ביה דקי"ל אין לאחר קנין כלום ומסתברא כותייהו דהא אפי קביל עליה לבעל דינו כבי תרי וקנו מיניה אינו יכול לחזור בו כדגרסינן בשבועות בפרק שבועת הדיינין (דף מב.) ההוא דא"ל לחבריה מהימנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרעינא וכו':

(דף כד.) אמר רב יהודה אמר שמואל מחלוקת במחול לך אבל באתן לך דברי הכל יכול לחזור בו ורבי יוחנן אמר באתן לך מחלוקת (דף כד:) אמר ר"ש בן לקיש מחלוקת לפני גמר דין אבל לאחר גמר דין דברי הכל אינו יכול לחזור בו ור' יוחנן אמר לאחר גמר דין

אמר רשב"ל. נמר לין הם המפרשים ז"ל שפירשו כשפסקו הלין ואמרו פלוני אתה זכאי ופלוני אתה חייב וכן לאחר שהלירו הדהם הוי נמר לין ולפני נמר לין הוי כשקבלו עליהם קולס פסק והלירה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו וכן לעת ר"ת ז"ל ורחיה מהניא לעבלי נובת

מחלוקת:

שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו לאחר גמר דין מחלוקת או לפני גמר דין מחלוקת והלכה כדברי מי שלח ליה לאחר גמר דין מחלוקת והלכה כדברי חכמים רב אשי אמר הכי שלח ליה במחול לך מחלוקת או באתן לך מחלוקת והלכה כדברי מי שלח ליה באתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים וקי"ל כי הני תרי לישני דרב נחמן בר יעקב שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו לפני גמר דין וקנו מידו מאי שלח להו אין לאחר קנין כלום וכן הלכה:

מתני' אלו הן הפסולין המשחק בקוביא והמלוה ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית אר"ש בתחלה לא היו קוראין אותן אלא אוספי שביעית משרבו האנסין חזרו לקרותן סוחרי שביעית א"ר יהודה אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא הוא אבל יש לו אומנות בלא הוא הרי זה כשר וחכמים אומרים בין יש לו אומנות שלא הוא ובין אין לו אומנות אלא הוא ה"ז

ח"ק כלום ואין [יכול] לחזור בו הא קושט שנשבע יכול לחזור לקבלה נלו כלום היא ועוד דהיה לקבלה נלו כלום היא לתמרינן פרק המפקיד (דף לז.) נבי שומר חנם שרעה בשלם למקנו ליה כפילא ובעי עלה אמר הריני משלם וחזר ואמר ליני משלם מהו מהדר קא הדר ביה ולא מקני ליה כפילא לו לימא לחויי קא מלחי מלקלמרינן מהדר קא הדר ביה משמע דולחי מני הדר ביה ואף על פי שמתחלה קבלה עליו בב"ד בשלם לשלם קבלה לא היו כגמר דין והיינו לתמרי' בשבועות (דף נט.) והא אמר ליני נשבע פוטרין חותו מיל כלומר כלי שלא יחזור לכיולו לחזור: וכתבו התחרונים ז"ל לנראה שהרב אלפסי ז"ל סובר דקבלה בב"ד מהני' ושוב אינו יכול לחזור בו שהוא ז"ל נורס בהשיל לפרק יש נוחלין דענך השבע וטוען ונשבע ואינו יכול לחזור בו ולא נרים ונשבע אלא נשבע בע"כ כיון שקבל עליו **בב"ד ולא לימי** לנתחן עלי לבא לשלע"פ שקבל בב"ד ליכול לחזור בו לפני גמר דין דשתי הכא להוא פוסק הדין על עצמו שחמר דענך השבע וטוען וכיון שנתרצה הלה הוה ליה כגמר דין מה שאין כן בנתחן עלי לבא **הלכך לא היי גמר דין** על שעה שהוא פוסק מתם. והשיא לפרק המפקיד (שם) לא קשיא להתם לאו למימרא למני הדר ביה דולחי כיון שקבל בב"ד לא מני הדר ביה אלא למ"מ מי אמרי' למהדר קא הדר ביה לא מקני ליה כפילא לעלעולם לא מקני כפילא אלא למאן דלא לטרחיה כדי ליתי כלילתא התם והאי שע"נ דלאו כל כמיניה למיהדר כיון דבעי הדר קא מטרח ליה לבי ליתי **ואלא מקני ליה כפילא והכי** ולאי מסתברא לאי מני הדר ביה ל"ק כיכי אמרי' דבשומר משלם אני מקני **ליה כפילא והא לא** סמכא לעתיה כלל כיון דכל יומא מני למיהדר ביה אלא **ולאי לא מני הדר** ומ"ש מקני ליה לכיון דלא מני הדר ביה סמכא לעתיה דלא הדר ביה לטרוחי לבי ליתי בכלי והא לתמרי' התם (שבועות דף נט.) ואם אמר ליני נשבע פוטרין חותו מיל פי' פוטרין חותו לשוב חין יכול לחזור בו ולפי זה בהיה חייב חבירו שבועה כיון שפסק הדין על עצמו ואמר דור לי בחיי דשקך ליני יכול לחזור בו **לרבנן דיימנו נמר דין** ומיהו ה"מ בשקבל עליו הלה אבל לא קבל עליו יכול לחזור בו לכיון אלא קיבל **לא היי גמר דין** לאי אמרת למכיון שפסק הדין על עצמו חשיב נמר דין אע"פ שלא הודה **חבירו אם כן הא** לאמר ר"ל מחלוקת לפני נמר אבל לאחר נמר דין וכו' היכי משכחת לה נבי שבועה לפני נמר דין אלא ולאי כיון שלא קבל עליו הלה לא חשיב נמר דין ויכול לחזור בו וכן אמר רבא וכו' לאחר נמר דין חין יכול לחזור בו כרבנן לר"מ דולחי לא שביק רבנן ואליבא דר' יוחנן ועביד כר"מ (דולחי לא שביק רבנן) ואליבא דריש לקיש ומתניתא קרוב חו פסול שמעינן לתפילו פסול שחינו רחוי לגון לשום אלם שלא נקבל עליה: [דף כז:] **בחתן לך מחלוקת.** שהתובע **קאמר ליה חני חתן לך** אם יאמרו לי אבא חו חביך חו אם תלוד אבל במחול לך אפי' ר"מ מודה שאינו **יכול לחזור בו שכבר זכה הלה במה שביכולו חו במחול לך מחלוקת.** שהתובע **אומר לנתבע נאמן עלי אבא חו חביך ואם יזכך מחול לך התם הוה לקאמרי רבנן חין יכול לחזור בו הא קושט שנשבע יכול לחזור לקבלה נלו כלום היא ועוד דהיה לקבלה נלו כלום היא לתמרינן פרק המפקיד (דף לז.) נבי שומר חנם שרעה בשלם למקנו ליה כפילא ובעי עלה אמר הריני משלם וחזר ואמר ליני משלם מהו מהדר קא הדר ביה ולא מקני ליה כפילא לו לימא לחויי קא מלחי מלקלמרינן מהדר קא הדר ביה משמע דולחי מני הדר ביה ואף על פי שמתחלה קבלה עליו בב"ד בשלם לשלם קבלה לא היו כגמר דין והיינו לתמרי' בשבועות (דף נט.) ואם

בסם סחורה יחלוק כגון כלומר שריך שיחלוק המעות בקלופת שביעית ולא מסתם לה לאינשי לחיוכי חיסורא בסחורה כיון דלהדי תכלי נמי בקלופת שביעית ולא פסלינן להו [בסבין] שיעילו לו שיזונו שקר אלא למלרבנן בלחוד הוא דפסלינן: גמ' (ני' ל"ת) [מסחק בקוביא מאי עביד] הא אלא פסלינן ליה משום גזל דהא לסמכתא **היא שהרי לא היה** לעתו להקנות לו מעותיו ולהלרכה היה מסחק כדי שירויח את של חבירו חמרו בגמרא לכל כה"ג נאו לסמכתא היא ויש מי שכתב טעמא משום לנ' חלוקין הן בדין לסמכתא מיהי לכדילו לגמרי **כגון הזה לחם חוביר ולא תעביל לחמם [במיטבח] (כ"מ לף קל.)** לא היא לסמכתא לכיון לכדילו לגמרי למעבד ולא עבד נמר ומקני וכן היכא דלאו בידו כגון אלא תולה בלעת לחריס לגמרי ליכא לסמכתא לכיון דלא ידע מי עביל לה הזה לחרינא כגון זה שמסחק שהריוח או הפסד תלוי בע"ח וכן כל המקנה על מה שתלוי על לעת לחר ולא ידע מי עביל חיזו להא מילתא **ולף"ה לחני נמר ומקני** והני כלהו תנאיה לעלמא לילפינן להו מתנאי מי נד ובני רלוכן (קלושין לף סח.) ולא בטולי משום **לסמכתא משום לתולה בלעת** לחריס היא ולא תימא התם במעבדין לליכא לסמכתא כלאיתא בפ' חיזהו נשך (לף סו:) לאי במעבדין לא בעי תנאי כפול ולא אלא מאחר תנאים כגון אלא ולאי בלא מעבדין היא ומשום לתולה בלעת לחריס הלכך לא מסכחא לה לסמכתא אלא בתולה בלעת עלמו ובמילי לדילו ולא בידו כגון אם לא בחתי מכאן ועד ג' שנים הרי הוא שלך וכן **(כ"כ לף קסח.) אם לא** נתתי לך מכאן ועד יום פלוני תן לו את שהרו לסמכא לעתו הזה ליה זוזי בחותו זמן ומ"מ **נאו בידו ממש הוא וכן** כתבו דבידו ולפי זה הסיל **לאם חוביר ולא תעביל לחמם** אלפא זוזי לחסבינן לה לסמכתא תע"ג לבידו ממש הא מפרשינן עלה טעמא משום דה"ל מילתא יתירא לאבל לעת הרמב"ן ז"ל אינו כן אלא כל תולה בלעת עלמו הויא לסמכתא ואפילו בידו ממש אלא תימא כיון דבידו למעבד **ולא עבד נמר ומקני** דלילמא מעיקרא כי אתני הוה בלעתיה לקיומי תנאיה ולא נמר ומקנים ובתר הכי הדר ביה וכל אלא נמר לאקנויי בלעת התנאי תע"ג לבתר הכי נמר נאו כלום הוא ולא תימא כיון **לא עבד גלויי מילתא הוא** דמעיקרא נמי ניחא ליה לאקנוייה כלאמרי' [פרק חיזהו נשך] (שם) לסכחיה דשתי שכרא לקני לי נמי קפיל אחרעא וקפיל זוזי מהאי טעמא דהא לסקיקנא התם בכולהו לאי **לא קנו והא לאמרי'** נבי מתני' **לאם חוביר לחמם משום [שם לף עג.]** דבידו מהני נאו למימר דבסכי מסתלקת לסמכתא דהויא מתני' ואלא לסמכתא היא ולעמא דמהני לסמכתא כלי שהרי נאון ז"ל לתקנה היא שתקנו למהני לך תנאה כלי אלא שלא מחבירו וניחנה בידו ויפסידנה והא לסקשינן התם פרק לאזהו נשך [לף עג:] נבי קבל זוזי מחבריה למזבן חמרא מ"ם מהא לתנן אם לוכיר וכו' ה"ק [וכי לא] הוה להו להדבן לתקוני כלי אלא יקבלו מעות מחבירו להרויח [ולמה] לא ניחוש על בטולן ואמרינן התם בידו כלומר וכיון לבידו ממש למעבד ולא עבד חזו רבנן לתקוני בידה ולחייביה **חבל הכא נאו** בידו למי ייתר למזבניה ניהליה ואפילו כיון שתם לפסר אלא ימנע לכיון שכן לא חזו רבנן לתקוני בידה אבל תולה בלעת לחריס לא היא לסמכתא כלל להיינו תנאי בני נד ובני רלוכן: המלוה בריבית לוה בריבית פסול לעלות דקי"ל **(כ"מ לף עה.) המלוה והלוה בלא תעשה וכיון לחמול ממון מעבירו על לת** לע"נ לאלו רבא לחתם הוא לאלו מיקרי רבא לחתם אלא מי שהוא רע לסמים ולבריות ורבא רבא לחתם שטרא ליה בעלמא [מכילתין לף כז:] מ"מ הכא פסיל משום לכפין לכיל כפין מסכל כלאמרי' בסומר תוכל נבלות לתאכון לסוכה בה רבא לע"נ לאלו רבא לחתם הוא: **מלוה הבאה ברבית. ומשמע לתרוייהו:** לידי לוזיף. הלוה: **והוא ליה רבא. הלי סהלה להא לוזי לאוה ברבית** ולע"נ לבסתניתין פסולי לרבנן תנא כלפרישנא ופסולי לרבנן בעו הכרזה כלנקמן [לף כו:] ול"כ הכא נמי כל כמה אלא לכרוז עליה כשר הוא יש לומר אלא בעינן הכרזה אלא משום פסילה ללקוחות אבל מלינא פסול והכא לליכא פסילה ללקוחות אם כן הרי הוא פסול עוד תירלא אלא בעינן הכרזה אלא למפסליה לגאר עיותא אבל מ"מ לאותו עלות שנפסל בשבילו לא רלו חכמים להחמינו ולפילו בלא הכרזה פסול לו וכן תירן הרא"ם ז"ל: רבא לטעמיה בפ' קמא (לף י.): ולין לאם משום וכו'. **לין יכול לפסול עלמו על פיו להא לין קרוב מעיד לא לזכות ולא לחובה ולאם קרוב הוא לגאי עלמו:** סהוא טבחא. רבי מזייה וטופריה **הגליל שערותיו ולפרניו לטול עלמו לעשות תשובה: שלין מכירין אותו. לתשובה להתם לאו משום לישרומי הוא: ויחזיר לבבה. אם מנא לבבת לחיו לכיון למחזיר לבבה ולאי הדר ביה מחממת ממון** ים ספירנו לתרתי בעינן ילך למקום שלין מכירין וכו' ויחזיר לבבה או יוניל טרפה וכן משמע מלמון הספרים לגאי לאמרי' או לגאי נבי יוניל טרפה ובהדבה נמסוק כתוב אי נמי יוניל טרפה והא לאמרי' יוניל טרפה בלבד חשוב בשמחטה לעלמו מיירי לגאחרים ר"ל להא עבדינן ליה והוא הלך לסם לשוב בתשובה ולילך יעבור נזרתם: תנו רבנן פסמסין שבדי עלים ולפי שהקופיא מרוכעת כאבן פסיפס קרויה כן: **לגאי לפי' קליפי לגוזים.** ולם תאמר כיון דקי"ל

כרב ששת [מכילתין לף כד:] שפסול משחק בקוביא משום שהיגו עושק ביטוחו של עולם מחי לפי' מה לי קליפי לגוזיס מה לי פספסין וי"ל למשום סיפא נקטיה לישיבא רבותא ליתי לאפילו בחנם לא ישחק לפילו בקליפין ולע"פ שאין לחוש מעשה בחוק זה כלי שיסיר עם שחוק מלבו:

לאפילו לנכרי. כלי **שיתתכן עם רבית מפיהם לתו ולחי לא הלרי לקלקולייהו: המעירין את היונים. מרגיזין זה על זה להלחם** ופי' רב חמא [לף כה.] למפריחי יונים הוא שלא כדאמר לחלי חלויי שמפריחם בקומעות ע"י שמרגיז אותם שילכו מהרה ומלמדם להביא יונים מן השוכך שעומדין **לבית אחר (בעליס) על כרחם. ופיסולינהו** משום **גזל** מלרבנן כדתנן **(חולין לף קמח:) יוני שובך ויוני עליה יש בהן גזל מפני לרבי שלום ולאו גזל גמור הוא שלא זכה בהן בעל השובך לממילא קא לחתן ורבי להתם כלישתא בהשולא (לף קב.): לפי' בהמה וחיה. ללאו מילתא לשכיחא היא: פנמיהן. לפין שמזרזין בהם** לאפילו במלבר. **שלא שכיחי יונים ליטוב:** ויבללו. **שלא ישלו ויתנו בפירותיהן ויפקידו גנותיהן לעניים: לא חזרת לבריס. לומר לא נוסיף עוד שלא חזרה הנברת יפזרו פירות שביעית שבגנותיהם לעניים:** תלמ' הוסיפו עליהם גזלנין לא מיבעי למיתר גזלן ממש להא מלקורייתא פסול שלא לאפילו גזלן לדבריהם שגזל מיל חרש שוטה וקטן מניחתן שאין בה שלא מפני לרבי שלום ללאו גזל גמור שלא לגזרו בהו רבנן מפני שבא להתקוטט עם לביסם פסלוהו רבנן לעדות ולדין כיון שעבר גזרה **לרבנן מפני חשוד ממון** חייסינן להו שמא שקלי לגרף ומסהדי שקרא: והחמסנין. פסלינהו רבנן לף על גב דייסבי למי משום דשקלי מן הבעלים שלא ברעונם ומייהו גזל גמור לא הוי למפסלינהו מלקורייתא משום שלא ישמע להו לגיובי חיסור כולי הא כיון דייסיב למי. ואיכא למאן דאמר כיון למלרבנן הוא למיפסל היכי לותבי ליה במתניעא [לף ה:] בהא לימר רב הונא ג' שבועות משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו ואקשינן ולימא מינו לחסיל לממונא חסיל ושבועתא ושמעי' והלא פסולין לרבנן בבזלן לרשות הכרזה בעו וכל זמן שלא הכריז עליה כשר הוא וי"ל לעיקר הקושיא ליתא להתם כי פרכינן ולימא מנו לחסיל וכו' שלקח לעתך ממלוורייתא מפסיל לעבד שלקחו שלא תחמוד לחכתי לא קיים ליה לא תחמוד לגיובי כלא למי משמע **להו לבתר הכי הוא** למתרן ליה שלי הוא ס"ל שלא מיפסיל שלא מלרבנן ושלי לא לחמרינן מנו מפסולא לרבנן לפסולא לשוריייתא ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו לנכרי לא מוזפי ומפריחי יונים ביונים ולא את היונים בלבד אמרו אלא אפילו בהמה חיה ועוף ומאימתי חזרתן משישברו את פגמיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה דאפילו במדבר לא עבדי וסוחרי שביעית אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית ומאימתי חזרתן משתגיע שביעית אחרת ויבדלו א"ר נחמיה לא חזרת דברים בלבד אמרו אלא חזרת ממון כיצד כותב אני פלוני בר פלוני כנסתי מאתים זוז מפירות שביעית והרי הן במתנה לעניים:

תנא הוסיפו עליהן הגזלנין והחמסנין ועוד הוסיפו עליהן הרועין והגבאין והמוכסין:

הרועים אמר רבא רועה שאמרו אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסה:

והגבאין. מעיקרא סבור מאי דקיימ להו שקלי כיון דחזו דשקלי טפי ממאי דקיימ להו גזרו בהן רבנן:

אמר רב יהודה סתם רועה פסול סתם גבאי כשר ואוקימנא להא דאמר רב יהודה סתם רועה פסול בפ' שנים אוחזים בטלית (דף ה:) ברועה דידיה אבל ברועה דעלמא סתמיה כשר דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרעיא היכי מסרינן הא כתיב (ויקרא י"ט:י"ד) ולפני עור לא תתן מכשול אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו:

והמוכסין. מעיקרא סבור הא דינא דמלכותא דינא כיון דחזו דחטפי ושקלי גזרו בהו רבנן:

א"ר יהודה אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא היא (דף כו:) אמר רבי אבהו א"ר אלעזר הלכה כר' יהודה ואמר ר' אבהו א"ר אלעזר כולן צריכין הכרזה בב"ד אבל פסולי דאורייתא לא בעו הכרזה דאמרינן ההיא מתנתא דהוה חתימי עלה תרי גזלני סבר רב פפא לאכשורי מאי טעמא דלא אכרזינא עלייהו אמר ליה רבא נהי דגזלן דרבנן בעי הכרזה גזלן דאורייתא מיבעי הכרזה:

סתם רועה פליגי ביה רב אחא ורבינא חד אמר בעי הכרזה וחד אמר לא בעי הכרזה והלכתא בעי הכרזה דקיימי לן (פסחים דף עד:) דכל היכא דפליגי בה רב אחא ורבינא הלכה כמאן דמקיל הלכך לא הוי פסול עד דמכרזי עליה:

לחמר ר"נ לוכלי ל"ת. פירשו רבותינו **מקבלי צדקה מן** עובדי ע"ז: פסולים לעדות **להוי חנוני הסם והוי כרשע לחמם:** חיותית הוא. ונלע"ד מיפסיל לוחי בסם כתיב: חסול על הערוית. פרש"י ז"ל בה על הערוה ממש וכן לעת הרב בעל העיטור ז"ל וכן מסתמא מתפרשים רבינו לחפש ז"ל על הרב שמא שהשיב לו רב נחמן שאני הכא שיגרו תקפו ומתך נירסא ולאי מסתמא לחפילו בבעל ממש חיידי ובעל מתיבתי' נמי נרים הכי לבל בגרסא הנמצאת בספרינו ליתא לבל מן החחרונים ז"ל כתבו הנכון כמו שפירש הרז"ה ז"ל לחסול על הערוית היינו מי שעסקיו עם הנשים תמיד ומתייחד עמהן והא לא"ל רב שמא לרבעים בכתפיה וכשר נלו לחית ביה נלו מלקות מלאורייתא להא ליתי ביה נלו מפורש (קדושין קף פ:) למכי יסיתך לחיך בן לחך נפקא לנא **מסוס למלכין על לא טובה הסמועה** [שם פא:] ורב נחמן לא הסיב לו כלומר שלא חשש לו כיון לליתי ביה נלו מפורש. לבל לעת הנחונים ז"ל הא למכשר רב נחמן לע"נ לליתי ביה נלו חמור ומפורש מסוס לשכר כרבא **לבעינן רשע לחמם** [כלן קף כו.] והא נלו **רשע לחמם הוא** ולפי נרסתם שהשיב לרב נחמן מסתמא **נלו לוקה רשע לחמם** נלא כל חייבי לאוין פסולים לעדות תקפו ובתמי' כתב רבינו נלפסי ז"ל שאין כל חייבי לאוין פסולין נלא נלו שיש בו מעשה ונשבע ומימר ומקלל חבירו בשם שהם בני מלקות ומסור נמי פסול לעדות ע"כ. ופשק הרב ז"ל מסתיים לרבותינו כרב שמא לפא מילתא לישורא היא וקי"ל כרב שמא בלישורי ומיהו מתם שהשיב רב נחמן ז"ל מלתמר רבא מוכח רב נחמן וסוגיית לרבינא ורב פפא כוותיה לזלא ולימי נינהו והלכתא כוותיה לר"נ. לבלימי הלכתא כר"נ וכ"כ הרב בעל העיטור למסתבר כרב נחמן וז"ל לע"נ לקי"ל כאבי לחמר לא בעי רשע לחמם ומומר חוכל נבלות להכעיס ומועלין בשבועות ושנהו קבורלי לקבור מיתת בי"ט ולשמן כולן פסולין לעדות שאני הכא לינרו תקפו: ענף מרי. ענני חלוני: לרבעין בכתפי. **חייב במלקות לע"פ שאין התראה לחמר מר (קדושין קף כ.) מלקין על לא טובה הסמועה כלכתיב לא בני אל בני לא טובה הסמועה:** וכשר. בתמיה: **לאפוקה.** לומר **מת בעלה או נרשה לניחא ליה לשוייה פנויה לתהוי שכיחא ליה:** לעיולי. **לומר פלוני קלשה** הא עליפא ליה ללא **תהוי שכיחא ליה** לכתיב מיס נגודים ימתקו ורב חלפסי ז"ל נרים ומודה ר"נ לענין

א"ר נחמן אוכלי דבר אחר פסולין לעדות ומאי ניהו צדקה של נכרי ולא אמרן אלא בפרהסיא אבל בצנעא לא ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דהוה ליה לאיתזוני בצנעא וקא מבזי נפשיה בפרהסיא אבל לא הוה לאיתזוני בצנעא חיותיה היא:

א"ר נחמן החשוד על העריות כשר לעדות אמר ליה רב ששת ארבעין בכתפיה וכשר התם יצרו תקפו אמר רבא ומודה רב נחמן לעדות אשה שפסול בין לאפוקה בין לעיולה:

חזינן לרבותא דקא פסקו הילכתא כרב ששת וקא יהבי טעמא למילתא משום דהלכתא כרב ששת באיסורי:

ואמר רב נחמן גנב בניסן וגנב בתשרי לא שמיה גנב והני מילי באריסא ובדבר מועט ובדבר שלא נגמרה מלאכתו:

איכריה דרב זביד חד גנב קבא דשערי וחד גנב קיבורא דאהינא ופסלינהו:

הנהו קבוראי דקברו מיתא ביו"ט ראשון שמתינהו רב פפא ופסלינהו סבר רב הונא בריה דרב יהושע לאכשורינהו אמר ליה רב פפא והא רשעים נינהו סברי מצוה קא עבידנא והא שמתינהו ולא בעו שמתייהו סברי כפרה עבדו לן רבנן:

איתמר (דף כז.) עד זומם אביי אמר למפרע הוא נפסל רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל פירוש אביי אמר למפרע הוא נפסל מעידנא דאסהיד בב"ד כגון דאסהיד בב"ד בניסן והוזם בב"ד בתשרי כל העדות שהעיד מניסן ועד תשרי לא הויא עדות אמר רב אשי הלכתא כוותיה דאביי והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם:

מומר אוכל נבלות לתיאבון דברי הכל פסול כפין ואכיל נבלה כפין נמי ושקיל ארבעה זוזי ומסהיד.

להכעיס אביי אמר פסול ורבא אמר כשר רשע דחמס בעינן והילכתא כאביי:

יום רפא

והמועלים בשבועות פסולין לעדות אחד שבועת ממון ואחד שבועת שוא דלית הלכתא כרבא דאמר רשע

עלות לסם שהוא פסול בין לחפוקי בין לעיולי: ניסן. זמן קנייר: תמרי. **זמן בציר ותפוקי: לח שמיה גנב. כלמפרש ותזיל: בחריפא לטורח בה למורח בה היתרא וסבר ניטול לכר מועט יותר על חלקו מפני** שטרוח: **וכלכר שנגמרה מלאכתו.** למשוי **נפשיה כפועל ומורח ביה היתרא וסבר לח קפיד:** ליכרי. **לאו היינו לרים ואינו חולק בפירות: קיבורא לחהיני. לשכול של תמרים הרבה בענף אחד: קבוראי מתים: ופסלינהו לעולת. למשוס שכר ממון עוברים על לת והוו להו כרשע לחמם:** הא קא משמיענא להו. ולא בא לפני חכמים להתנגל לפניהם ולומר ללשם מנוה נתכוונו: סברי כפרה עבדי לן **רבנן.** לין חוששין לבא כי מלחר שנגו לותם יועצים הם שחטאו לפיכך לא רנו לבא להתיר להם נלוייס והם חפצים בלותו העונש כלי שיתכפר להם העון: **ליתמר על זומס. העיד בניסן והוזם בתשרי על עלות** זו וכתב רבינו חלפסי ז"ל לרבותינו קמלי הוא מוקמי לה בעלות בשטר ולי קשיא לימלי מפסלי לימל לחרינהו וכתבינהו ולפילו כתוב בשטר ללא לחרינהו מ"מ היולך לפשר לפסלן למפרע מזמן שכתוב בשטר לכיון להזמו שטר מזייף הוא ולין לו נלמנות כלל ולפשר לומר למיירי בשהוחזק השטר בב"ד זה ימים שלפשר לפסלה למפרע משהוחזק השטר בב"ל והרמב"ם ז"ל בפ' י"ט מהלכות עלות וז"ל לין העדים נעשים זוממין על שילמרו בב"ל שטר זה בזמנו כתבוהו ולא לחרונוהו וכו' לימרו בזמנו כתבוהו כיון שהוזמו הרי נפסלו למפרע מיום שנולע שחתמו על השטר שהעדים החתומים על השטר הרי הוא כמי שנתקרע עלותן בב"ל בעת החתימה ע"כ: [קף כז.] **למפרע** הוא נפסל. **כל עדויות שהעיד מניסן ולילך פסולין שהרי משהעיד עלות זו הוא רשע:** ביע"ל קנ"ס. **יהוא שלח מלעת (כ"מ קף כח:) על זומס להכח. לחי העומד מחיליו** בעירובין (קף טו.) **קלוסין שלין מסורין לביהמ"ד** בהלומר לשלוחו [קף נז:] **נלויי לעתא בניטא בהסולא [קף לז.].** מומר **לוכל נבלות להכעיס:** לתקבון לברי הכל פסול **לכיון למסוס ממון קל עבידי להא שכיחא בזול מלהתירא ה"ל רשע לחמם ופסול לעלות: שבועת שוא.** על עמוד של לבן שהוא של זהב **ולע"נ נלאו רשע לחמם הוא** ותלמולקא פסק כלבי **נלא בעינן רשע לחמם** לבבי לא היו טועמין מסוס לעבירה קל עביד הוא נלא טועמין לחבי מסוס לרשע הוא ורחמנא פסלי' לעלות לכתיב לא

תפת רשע על חבל בעלמא בשאר חיסורים לא שייך עדות לחפילו על אחת כמה כמה וחפילו חסא ליכא למפסליה: ירושלמי [פ"ז דסנהדרין הל"ל] החשוד בשבועה מחיימתי חזרתו כשיבא לב"ד שאין מכירין אותו ויאמר להם חשוד אני והם המחמירין לעצמן נבי טבח טפי מסוס שהחמינוהו להלכה לרבים רחוי לענוש יותר. וחשוד על שבועת שוא לחמרן לפסול לא מסבועת בטוי קתני כגון חוכל וגא חוכל מסוס לכי קא מסתבע בקוסטא מסתבע לחפסר יעבור על השבועה: וכתב הרב בעל העיטור ז"ל מסתבר לגסי לגא קתני לה מיהו חס עבר על השבועה מפסיל ושמע מינה עבר על נזירת הקהל פסיל לסיינו שבועת ביטוי וכן הורה הרב יעקב ברבי משולם ז"ל: **בר חמא ליכהיה לעיניה. ינקרו חת עיניו לבטולו מיתות ב"ד והאי קנסא קא עבדי ביה לב"ל מכין ועונשין שלא מן התורה** כך פרש"י ז"ל: **חוטלא. שעורים קלופין:** [דף כז:] **קתא דבורטיא. בית יל של רומח:** לסתם לן תנא כר"מ לתנן חלו סס שפסולים המשחק בקוביא וכו'. זה הכלל כל עדות שאין חסא כשרה לה חף סס אינם כשרים לה מני חילימא ר' יוסי הא ליכא עדות דליני נפשות שאין החסא כשרה לה וסס כשרים לה חלא לאו ר"מ היא: נפקיה לכרעיה. **לרב פפי שהפך בזכותו** וקבול עליה כרגיה **להעילו כל ימיו ממנת המלך** והלכה כר"מ לחמר על זומם לכל התורה כולה פסול: נרסי' בקלוסין [דף מ:] וכל שאינו **לא במקרא ולא במשנה ולא** בדרך ארץ אינו מן היסוד לחמר ר' יוחנן ופסול לעדות: תנו רבנן החוכל בשוק הרי זה כבלב וי"ח פסול לעדות לחמר רבי יהודן הלכה כי"ח: מתני' **אלו** סס הקרובים וכו'. כולהו **ילפינן מקראי בנמ': ובעל לחותו.** לחחיו **הוא לילפינן בעל כחסתו ובנו נמי לה"ל בן לחותו כבן לחיו הוא לילפי' בנמ' קרובי החא כקרובי החב:** בעל לחות לבין כלחי לבין: **ובעל לחות לחמו.** כמו לחי לחמו ובעל לחמו נרסי' בהדייהו: ניסו **בעל לחות לשתו וכן הוא** בידוחת [דף עז:] ובדוב מקוחות התלמוד מיהו לשכחן לבעל לחותו נמי לקרי ניסו בהלחמרין בחולין [דף יח:] לר' יוחנן הוי קרי לר"ל ניסף ניסף חסוס לבעל לחותו היה ומסתמח נמי כי היכי לגר"ל קרי ליה ניסף ר"ל נמי קרי ליה לר' יוחנן ניסף: חורנו. בן לשתו: לבב. **ולא בנו וחתנו ולי קשיא כיון לתנא בעל לחמו פסול לא ממילא ילעינן להוא נמי פסול לבעל לחמו ולמה לי תנ לסיתני חורנו ולי חסוס לבלו ליסתוק מיניה וכל מה לגא תני ליה לא משתמע מיניה גלא הוא לבלו לא תקשה לך לכל הנך לשתמעי מכללא מיתני בחתני' בהדיא** לחורחא למיתני כשם שזה פסול לזה כך זה פסול לזה: זו חסנת ר' עקיבא וכו'. פרש"י ז"ל דחמם בעינא:

ירושלמי החשוד בשבועה מאימתי מקבלין אותו משיבא לב"ד שאין מכירין אותו ויאמר חשוד אני:

בר חמא קטל נפשא א"ל ריש גלותא לרב אחא בר יעקב פוק עיין בדיניה אי ודאי קטל נפשא ליכהיוה עיניה נפק אשכח תרי סהדי דודאי קטל נפשא אזל איהו ואייתי תרי סהדי ופסלי לחד מינייהו חד אמר קמאי דידי גנב קבא דחושלא וחד אמר קמאי דידי גנב (דף כז:) קתא דבורטיא אמר ליה ר"מ ור' יוסי הלכה כר"י ור"י הא אמר הוזם בדיני ממונו' כשר בדינינפשות א"ל רב פפי הנ"מ היכא דלא סתם לן תנא כר"מ הכא הא סתם לן תנא כר"מ קם בר חמא נשקיה אכרעיה וקביל עליה כרגיה דכולהו שניה:

והילכתא כר' מאיר דאמר עד זומם פסול לכל התורה כולה:

גרסי' בקדושין (דף מ:) כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בתלמוד ולא בד"א אינו מן הישוב א"ר יוחנן ופסול לעדות ת"ר האוכל בשוק ה"ז ככלב וי"א פסול לעדות א"ר אידי בר אבין הלכה כי"א:

מתני' (דף כז:) אלו הן הקרובין אחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הן ובניהן וחתניהן וחורגו לבדו א"ר יוסי זו משנת ר"ע אבל משנה הראשונה דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה היה קרוב ונתרחק כשר רבי יהודה אומר אפי' מתה בתו ויש לו בנים ממנה הרי זה קרוב:

גמ' (דף כח.) אמר רב נהמן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחות חמותי לא יעיד לי ותנא תונא בעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הן ובניהן וחתניהן וחורגו לבדו א"ר יוסי זו משנת ר"ע אבל משנה הראשונה דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה היה קרוב ונתרחק כשר רבי יהודה אומר אפי' מתה בתו ויש לו בנים ממנה הרי זה קרוב:

גמ' (דף כח.) אמר רב נהמן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחות חמותי לא יעיד לי ותנא תונא בעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הן ובניהן וחתניהן וחורגו לבדו א"ר יוסי זו משנת ר"ע אבל משנה הראשונה דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה היה קרוב ונתרחק כשר רבי יהודה אומר אפי' מתה בתו ויש לו בנים ממנה הרי זה קרוב:

גמ' (דף כח.) אמר רב נהמן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחות חמותי לא יעיד לי ותנא תונא בעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הן ובניהן וחתניהן וחורגו לבדו א"ר יוסי זו משנת ר"ע אבל משנה הראשונה דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה היה קרוב ונתרחק כשר רבי יהודה אומר אפי' מתה בתו ויש לו בנים ממנה הרי זה קרוב:

(גליון דף מט:) כל הכשר לזון כשר להעיד וכל הכשר להעיד כשר לזון משמע לכל הכשר כשר בזה כשר בזה וכל הפסול בזה פסול בזה אבל החוסך והסונה אע"פ שהוא **כשר להעיד הוא** פסול לזון משום לכיון שהוא סונא שונא חותו לא ירחם לו שוב זכות והחוסך לא ירחם שוב

חוכה כך כתוב בספר חקות הקיניים: ועוד [נרסינן בגמרא] מנה"מ לת"ר לא יומתו לבנות על לבנות בניס ובניס לא יומתו על לבנות מת"ל יכול אם למלך שלא יומתו לבנות בעון בניס תלי כבר נאמר ביס בחטאו יומתו חלק לא יומתו לבנות בעצות בניס ובניס לא יומתו בעצות לבנות ובניס בעון לבנות לא והכתיב פוקד עון לבנות על בניס על שלשים ושם בשלוחזין מעשה לבנותיהם בידיהם כלתניא ולף בעונות לבנותם ושם יתקו כשלוחזין מעשה לבנותיהם בידיהם לכשלין לוחזין תלי כתיב ביס בחטאו יומתו ושלין לוחזין מעשה לבנותיהם בידיהם לא והכתיב ובכלו ביס בעון בחיו ממלא שכל ישראל ערבים זה לזה שם שהיה בידם למחות ולא מיחו: תשכחן לבנות לבניס ובניס לבנות בניס להללי מנ"ל: [קף כח.] ג"כ לכתוב לא יומתו לבנות על הבן מאי על בניס לשפילו בניס להללי תשכחן בניס להללי בניס לעלמא מנ"ל ג"כ לכתוב בן על לבנות אי נמי והוא על לבנות מאי בניס לפי' בניס לעלמא תשכחן קרובי ההס קרובי ההס מנ"ל אמר קרא לבנות לבנות תרי זימני הס הנו ענין לקרובי ההא תנהו ענין לקרובי ההס תשכחן לחובה לזכות מנלן אמר קרא יומתו יומתו תרי זימני הס הנו ענין לחובה תנהו ענין לזכות תשכחן בדיני נפשות בדיני ממונות מנ"ל אמר קרא משפט אחד יהיה לכם לא יומתו לבנות **שני לבנות בעלות בניהם וע"כ** הנך בב' לחיון **קל משתעי שהם קרובים לבהב ובנו לא תעית למימר לל"כ לא הוו להו לבנות אלא חד חד הב ואב בן ולקמן מפרשי כולהו מינייהו:** בשלוחזין מעשה לבנותיהם **ונפרעים מהם עונותיהם ועונות לבנותיהם: היש בחיו.** היש בשביל חיוו: תשכחן לבנות לבניס שהוא **בן לחיו וכ"ש לבנות להללי להא לחיו** ושמעון נבן רלובן שהוא **בן לחיו וכ"ש לבנות להללי להא בניס מכח לילהו** קלקתי: בניס להללי **לקתני במתני' לבן לחי לבניו פסול לו:** על הבן **לכיון לכתיב לבנות שני לחיון משמע ועל הבן משמע בנו שלא כל ר' הוי פסול לבניהם: לעלמא שיהיו שניהם קרובים פסולים להעיד על חלס מן השוק** וכתבו מן התחרונים להא לחמרי בירושלמי [בפירקין הל"ט] שנריך שלא יהיו העדים קרובים לבייניס ולא קרובים זה לזה נפקא נמי מהאי קרא לנזרת שכתוב הוא שלא להועיל ממון ע"פ קרובים וכלל זה בין שהעדים קרובים זה לזה בין שהעדים קרובים לבייניס לקרא לאו בעדות בלחוד חיישי ללאו עדות כתיב אלא לומר שלא להועיל ממון ע"פ קרובים ושם העדים קרובים לבייניס הרי שתה מועיל ממון ע"פ קרובים: תמר רב נחמן: תנא **תנא ליקן כגון לבנות לחונה:** ואחניהם **חתן בעל לחותי פסול לי ואני לו שהני לחי חמותו ואני**

אמו הן ובניהן וחתניהן:

פי' כולהו מחתניהן ובניהן גמרינן להו שהאדם לחתן בעל אחותו נקרא אחי חמותו ובנו הוא בן אחי חמותו וכולם על זה הדרך:

אמר רב אשי כי הוינן בי רב עולא איבעיא לן אחי חמי מהו בן אחי חמי מהו בן אחות חמי מהו אמר לן תניתוה אחיו ואחי אביו ואחי אמו הן ובניהן וחתניהן רב איקלע למיזבן (דף כח:) גוילא בעו מיניה מהו שיעיד אדם באשת חורגו בסורא אמרי בעל כאשתו בפומבדיתא אמרי אשה כבעלה:

א"ר הונא אמר רב מנין שהאשה כבעלה שנא' (ויקרא יא) ערות אחי אביך לא תגלה.

אל אשתו לא תקרב דודתך היא וכי דודתך היא והלא אשת דודו היא אלא קמ"ל דאשה כבעלה:

רב חסדא מכשר באחי האח וכן הלכתא ואמר רב חסדא אבי חתן ואבי כלה מעידין זה לזה ולא דמו להדדי אלא כאוכלא לדנא:

גרסינן בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכח:) שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכתא שלישי בשני כשר רבא אמר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי פירוש קסבר מר בר רב אשי דאכשר באבא דאבא דשלישי בראשון הוא ומשום הכי קא מכשר ביה ולית הלכחא כותיה דאב

לחתן בעל לחות לחכי כן לחי חמותו ולחתן בעל לחות לחמי כן לחות חמותו לחי. מילתיה לרב נחמן מחתניהם לקתני במתני' קל יליף וקמ"ל דב נחמן לכשם שהחתן פסול לחחי חמות כך **לחמי חמות פסול לחתן:** גוילי. קלפים: [קף כח:] **בחשת חורנו. על נכסי מלוג שלה בהשפטה עם בני לחם מן השוק. וכתבו מן** התפרשים ז"ל לבנשי **שאר קרובים לא מיבעיא נהו לכיון** לחית להו בניס וחתניס משמע להו לחית להו נמי נשים לחבל חורנו לחית ליה כלל מספקא ליה בחשתו ולפ"ז הוא הדין למיבעיא להו בבניהם של כל הקרובים המנויס במשנתינו **חם יש להם נשים חם לאו שהרי חין** להם בניס חלא לנקט חורנו שהוא לחבי וכיון לחסיקנא [קף כח:] בחורנו לבעל כחשתו **הוא הדין לכל הני** למיפסל נשותיהם ודין הוא לכיון שיש להם חתניס יש להם כלות ולענין חמות כיון לחמרי' [שם] לחחות חמות פסולה כל שכן חמות ממש ושם לחשה לחרת שהיה חמותו היינו בעיין להכא כי היכי למיבעיא לן בחשת חורנו מיבעיא לן נמי בבעל חורנתה ולחשת חמיו **שהיו חמותו הו"ל בעל** חורנתו שהיה לחשתו חשת לחביה וכי היכא למספקא לן בבעל לחו שם כשר לחשתו שהיה חשת חורנו ה"נ מספקא לן בחשת לחבי שהם (חתן) בעלה שהוא בעל חורנתה כשר לה לחלק בינהו ולסיקנא לכולהו בעל כחשתו: בסורייל לחמרי בעל כחשתו

לאו לחשת חורנו קאי לאל שייך בה הלי ליטנח אלא לפסול בעל חורנתו לחת משום בעל כחשתו ולחיך ליטנח לפומבדיתאי לחת לפסול לחשת חורנו משום לחשה כבעלה ולא פליגי ליטני להללי ותרוייהו לחיתנהו והכי לחיתי בירושלמי' [הל' י'] לחמרי' שהם רב נפק למזבן משכון לרבי חייא רבא עבד בחל לחת לחשכח רבי יוחנן יתיב ומקשה תנינא חורנו לבלו לחשת חורנו מהו בעל חורנתו מהו ופשטו להו בעל כחשתו ולחשה כבעלה תלמא לא פליגי: נרסי' בגמ' ובעל אמו הוא וכבו ותחתנו בנו סיינו לחיו תנא לחיו מן החיו מן החה וקתני לחיו מן החם: רב **חסלא מכשר בלחי החח:** ואמר רב חסלא לבי חתן ולחי כלה מעידין זה לזה ולא דמו להדדי אלא כאוכלא לדנא: חתן ולחי כלה מעידין זה לזה ולא דמו להדדי אלא כאוכלא לדנא: לחשתו לרוסקה הוו ולא מיבעיא לה. ופ"ג לתני רב חייא בר חמי לחשתו לרוסקה לא חוון ולא מיבעיא לה ושם מקה הוה יורשה בשלמא לחשתו תנא רחמנא ולכתי לאו שאר היא הכא משום לחיקרובי לעתיה הוא והא לחיקרבא לעתיה לנשבה: לחי החה **בן שים לו לבעל לחו מחשה לחרת הוא לחי לחיו** ולכשר להו רב חסלא לא"נ לע"י החמנעי נרחים כולם כלחים ועוד ברנילים לאו עם לאו הרבה משום לסכר ר"ח לבנו **למתני' מלוקתה לשה קלמר: לבי חתן וכו'. בן לחובן שנשא לת בת שמעון לא נתקרבו לחובן ושמעון בכך וכשריס להעיד זה לזה בכל עלות ולא למרינן בשביל בנו שנתקרב לשמעון יפסל לחובן לשמעון** לא למי **לחובן ושמעון להללי** לחנא כתנופת לבחית שאינו לומה לבחית:

לפסול כרופא למיל ולפיכך חינו מעיל לה וכתב הרמב"ם ז"ל לדוקא לה הוא לחינו מעיל משום לחית ליה בהלה קירוב הלעת אבל מעיל הוא לקרובים וכתבו מן האחרונים ז"ל לדברי הרמב"ם ז"ל עיקר: **לה חונן. אם אתה לה נאסר בקלסים מחמת חניונות: ואין מטמא לה.** אם כהן הוא. וכתב הרמב"ם ז"ל [בפרק כ' מהלכות אבל] שאין האשה חייבת ליטמא לקרובים ופי' לדבריו שאפשר לכיון שלא התירו שלא ליטמא לרחוקים אינן בכלל מנות ליטמא לקרובים לכל שיטנו בלא יטמא יפנה בלא יטמא מנוח והני נמי הוא ליחול וליתנהו בלא יטמא ללא **התירו על הטומאה** ליתנהו נמי בלא יטמא ולפי זה לפי' בגמרא הכי ליתא לכל לנבי ליכא לינה מטמאה לו אבל חייבו לאשה נשואה חייב ליטמא לה משום ליטמא מנוח: **גבי טומאה וירושה** בשארו תלה רחמנא ואכתי לאו שארו היא אבל לענין עדות משום קרובי דעתא הוא והאי מקרב דעתיה לגבה:

ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו שהן ראשון בראשון והוה ליה אבא דאבא שני בראשון:

(דף כח:) ואשתו ארוסה אע"ג דתני רבי חייא בר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו מתה אינו יורשה [מת הוא גובה כתובתה] לענין עדות פסול לגבה דהתם בשארו תלה רחמנא ואכתי לאו שארו היא אבל לענין עדות משום קרובי דעתא הוא והאי מקרב דעתיה לגבה:

וחורגו לבדו: ת"ר וחורגו לבדו רבי יוסי אומר גיסו לבדו וכ"ש חורגו א"ר יהודה אמר שמואל הלכתא כר' יוסי דאמר גיסו לבדו וכל שכן חורגו:

פירושא דגאון ר' יוסי דסבר גיסו לבדו אבל בנו וחבנו לא.

מכשר בבעל בח אחות אשתו ולא תסתבר לך דבבנו **כלכתיב כי יש לשארו הקרוב חליו וחמר מר שארו זו חשתו וכן כירושת הבעל וירש חותה מכחן שהבעל יורש חת חשתו בפרק יש נוחלין** [קף קיל:] הכח. לענין עלות: חורנו לבלו חיכח למיקך היכי קתני הכח ניסו לבלו לליח ליה בניס וחתניס והח על כרחין **בניס חית ליה** לחי בניסו מחני לשתו הוה ליה בנו בכלל בעל מחות לכיו בנו בכלל בעל מחות לחו וכתב הרב חלפסי ז"ל לכי קחמר ר' יוסי ניסו לבלו היינו שחין לו בניס וחתניס מחסה מחרת חבל מחותה חסה חית ליה לסיינו בעל מחות לכיו וכעל מחות חמו כלכתיבנח והכיל רחים מן הירושלמי לחמרי' הסה ניסו חית חנח תני ים לו בניס וחתניס חית חנח תני חין לו בניס וחתניס חלן לחמר ים לו מחותה חסה מ"ל חין **לו מחסה מחרת:**

וחתנו דגיסו דלאו מן אחות אשתו פליגי דאילו בן גיסו שאינו בן אחות אשתו לא צריכא למימר דהא בעל אמו ובעל אחותו * ס"א דבניהם ובניהן פסולין הנ"מ דאיתינון בן אמו או בן אחותו אבל אי איתינון מן אשה אחרת כשרים דמקשינן בעל אמו הוא ובנו היינו אחיו ואתא רבי ירמיה למימר בנו מאשה אחרת וקאמר לא נצרכא אלא לאחי האח ולא קם מימריה דאמרינן רב חסדא אכשר באחי האח אמרו ליה והא אמר רב ירמיה לא נצרכא אלא לאחי האח אמר להו לא סבירא לי אלא היינו אחיו תנא אחים מן האב וקתני אחים מן האם וכיון דבני בעל אמו ובעל אחותו ובעל אחות אחיו ובעל אחות אמו שפסולין בזמן שהן באים מאמו או מאחותו או מאחות אביו או מאחות אמו אבל בניהן מאשה אהרת כשרין אף כמו הן אלו נאמר בגיסו הוא בנו וחתנו אף בנו מאשה אחרת כשר ועכשיו שהוא לבדו למדנו שבנו מאחות אשתו של זה כשר הוא לו וכן בנו ובן חתנו אלו דברי גאון

ואנן קשיא לן האי מימרא דא"כ הא דתנן ובעל אחות אמו הן ובניהן היכי משכחת לה בעל אחות אמו לאו היינו גיסו ובנו אלא ש"מ האי דאמרי' וגיסו לבדו לאפוקי בן גיסו מאשה אחרת הוא אבל בן גיסו מאחות אשתו פסול והכי מפורש בירושלמי (הלכה ו) גיסו אית תנא תאני יש לו בנים וחתנים ואית תנא תאני אין לו בנים וחתנים מ"ד יש לו בנים וחתנים מאחות אשתו ומ"ד אין לו בנים וחתנים מאשה אחרת ועוד האי דדייק ואמר אף כמו הן אלו נאמר בגיסו הוא ובנו וחתנו אף בנו מאשה אחרת כשר והא מתני' דתנן ובעל אחות אמו דהוא בנו מאחות אשתו וקתני סיפא וגיסו הוא ובנו וחתנו ולא קא מכשר בנו בין מאחות אשתו בין מאשה אחרת ומהיכא נפקא ליה האי דיוקא אלא ודאי דברי שגגה הן ואין לסמוך עליהן ומתני' דפסול בתרוייהו אוקימנא כר' יהודה ור' יוסי דפליג עליה בברייתא ואמר גיסו לבדו לאפוקי בנו מאשה אחרת הוא שיהא כשר אבל בנו מאחות אשתו דברי הכל פסול ואיפסיקא הלכתא כר' יוסי :

היה קרוב ונתרחק כשר ר' יהודה אומר אפילו מתה בתו ויש לו בנים ממנה ה"ז קרוב:

אמר רבא א"ר נחמן אין הלכה כר' יהודה:

נרסי' בגמ' [לף כח:] סהדות מתנתק להוי חתימי עליה תרי ניסי לאמר ליה רב יוסף זיל קני ליה בעלי מסירה כלר' לנעזר והא אמר ר' לחבא מודה ר' לנעזר במזויף מתוכו שהוא פסול: קני בעלי מסירה **אם יש לך עליו לחבירו שמסר לך השטר בפניהם הביאם ויעידו ותהיה שלך לסברי לה כר' לנעזר לאמר בסמ' ניטין [לף פו.] לפי' לא חתמו בו עליה לגלגל שנתנו לה בפני עדים כשר ונובה מנכסים משועבדין שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם:** במזויף מתוכו **שחתמו פסולים שהוא פסול לכמאי קני ליה בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא:** לפון הרב בעל העטור ז"ל ס"מ להלכה כר' לנעזר לף בשטר לעדי מסירה כרתי ואיכא למימר מתנה לוקה לליכא לחבויות ואינך לא: לרי"ף ז"ל ס"מ לשטרות לחתימי שהלי וחל מינייהו קרוב או פסול אע"נ לליכא עדי מסירה מזויף מתוכו הוא ופסול ואע"נ ללא ליכרו שהלי אלא לשקרי וכתב בעל מתיבות ז"ל נהי ללא מנבינן ביה לבל משבעינן ליה לפומא לכשרים לאתו לאסהודי שהלי ע"פ ומסתברא ללא משבעינן ליה לפומא לכשר לכי קתני נמיא לבל מסם קרוב או פסול עדותן בטלה לגמרי קאמר לאו לא תימא הכי לף נ' לקתני עדותן בטלה למאי הא ליכא תרי לבל בתשובה לרי"ף ז"ל [חילק] עדים חתומים על השטר ונמצא לבל מסם קרוב או פסול ואמר חבירו **לא הייתי יודע שהוא פסול** רואין אם ניתן לגיל עמו עדותו כשרה ומשביעים אותו ע"פ העל כשר ונאמן הוא לומר **לא ידעתי שהוא פסול כי היכי** לשקבלין ליה כי אמר למחזי לתיגן **ולא נאסהודי לבל אם** היה לגיל עמו ניתן נאם היו כ' עדים עם הפסול ואמרו **לא היינו יודעים שהוא פסול** הרי השטר מקויים למסקיקא לא מבטלין לשטרא ומסתברא היכא לליתנהו לסהלי תמן מכשרי ליה לאמרי לילמא לא הוה יהא (להלר) ביה וחפילו נודע שיבאו שנתנן להעיד עכ"ל: רבי יהודה אומר חפילו מתה בתו אמר רב נחמן אין הלכה כר' יהודה וכן אמר רבב"ח אין הלכה כר' יהודה: **הגומל** והשותל **פסולים.** תניא והוא לא אויב ולא מבקש רעתו אפילו לפסיל

גרסי' בפרק מי שמת (ב"ב דף קנט.) היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה גזלן ונעשה גזלן הוא אינו מעיד על כתב ידו אבל אחרים מעידין על כתב ידו וקשיא לן עלה איהו לא מהימן אחריני מהימני ואוקימנא בשהוחזק כתב ידו בב"ד וקא פרשי רבנן כגון שהוחזק אותו הכתב עצמו בב"ד קודם שנעשה גזלן היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו הוא אינו מעיד על כתב ידו אבל אחרים מעידין

וגרסינן בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכח.) היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו עדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר זה הכלל כל שתחלתו בכשרות וסופו בכשרות כשר שמעינן מיהא דהיכא דתחלתו בפסלות אע"פ שסופו בכשרות פסול

ותנן נמי בהדיא (כתובות דף יח.) העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים אלמא כל היכא דפסולים מעיקרא אע"ג דהשתא כשרים נינהו לא מקבלא סהדותהון בההיא סהדותא הואיל ומעיקרא כד אתמסרא להון ההיא עדות לאו בני עדות הוו הלכך ההוא בעיא דאיבעי' קמי' גאוני בענין מי שצוה בשעת מיתתו בפני קרוב לו ורחוק מבניו עדותו כשרה אם לא וקא פשיט להו דאיכשרה להו לא דיקא דכיון דבעידנא דאימסרי להו ההוא סהדותא הוה פסול להו השתא נמי פסולי:

האוהב והשונא וכו' אמרו לו לא נחשדו ישראל על כך ולית הלכתא כר' יהודה נמי בהא (דף כט.) והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו חדא לדיין דפסיל למידן למאן דסאני ליה משום דלא חזי ליה זכותא אבל עד כשר וחדא לכדתניא איסי בן יהודה אמר והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו מכאן אזהרה לשני ת"ח ששונאין זה את זה שאסורין לישב בדין זה עם זה:

מתני' כיצד בודקין את העדים מכניסין אותם ומאיימין עליהן ומוציאין אותן לחוץ ומשיירין את הגדול שבהן ואומרין לו כיצד אתה יודע שזה חייב לזה אם אמר הוא אמר לי שהוא חייב לו או פלוני אמר לי שהוא חייב לו לא אמר כלום עד שיאמר בפנינו הודה לו שהוא חייב לו מאתים זוז:

גמ' בפנינו הודה לו. מסייעא ליה לרב דאמר

בוקין מפרש בגמרא היכי אמרינן להו אמר רב יצחק היכי אמרינן להו סתמי סקרי אחנגרייהו זילי לכתיב והוסיבו שני אנשים בני בליעל ונגדו ויעידו לאמר ברך נבות אלהים ומלך ופרש"י **אחונגרייהו זילי השוכרין אותם מכזין אותם קלים הם בעיניו להת נבי נבות יועצי המלך היו אומרים שיכילו בני בליעל שיעידו שקר הם עמם היו קורים אותם בני בליעל:** פטור לכתיב אחרי רבים להטות **אפילו שנים מזכין וכו'.** והשלישי אומר היני יודע יוסיפו הלריינן **ואע"ג דלאי הוה פליג עלייהו בטל במיעוטו כי אמר היני יודע הוי כמי שלא יצא דין ונמצא הדין בב' ואחן ג' בעינן:** גמ' בפנינו הולה לו מסמע לבעינן שיולה לו בפני עדים לאי לא ליתני אנן שמענן שהולה לו שלא ולאי העדים אומנו לכך וזה סיוע לרב יהולה אמר רב: מסטה אני בך פטור פרש"י ז"ל **שוחק הייתי בך בשביל שהיית שואל לי מה שלא היה** לכאם שמחקת כי לתבעני מה שאיני חייב לך נם אני שחקתי בך והודיתי והוסיפו המפרשים ז"ל לה"מ כשהולה לו ע"י תביעה לבל הולה לו מעצמו או שאמר לעדים כן שלא בפניו ליכא למימר טעמא להשטותא למה לו להשטות בהם מאחר שאין לאם תובא לו כלום: והא לתנן הוא אמר לי שאני חייב לו לא אמר כלום ללו מטעמא להשטותא הוא שלא לפני שאלם עשוי שלא להשביע את עצמו כלאיתא לקמן [קף כט:] וכן פרק (מי שמת) [נט פסוט] [קף קעה.]

נבי ס"מ שהולה מסמע ללא שייך טעמא לאלם עשוי שלא להשביע שלא בהולה מעצמו לבל בהולה ע"י תביעה לא שאין לאם עשוי להולות לבעל הינו התובעו כלי שלא להשביע לת עצמו לבל לפסר שהוא מסטה בו: [קף כט.] שלא לפילו **הכמין לו עדים** וכו'. פטור כל היכא ללא **אמר לאתם עלי** לבל **אמר לאתם עלי חייב** לעולם בין ע"י תביעה בין שלא להשביע את עצמו ליכא שאין לאם עשוי להזמין עדים ולומר להם הוו עלי שבלי כמה שאלם יומר שלא להשביע ובירושלמי נמי אמרו שאם היה כמוסר להם עלות חייב לאמרינן אתם [הלכה ח] נבי מתני' דקתני הא אמר לי ר' יוסי בשם ר' יוחנן אם היה מתכוין למסור לו עלות עלותו מתקיימת **ולא נרע לאתם עלי** ממוסר עלות לדרבה עליף טפי ומסמע נמי לאפילו ע"י תביעה מהני כמוסר לכיון שמסר להם עלות אין זו השטאה ומיהו ס"מ מוסר לבריו לעדים לבל לבעל לבר עלמו הא לאמרינן לאפי' הכמין לו עדים לאחורי הנדר ולאמר מתירלי לאי שמא תכופני בדין שנראה **ולאי שכמוסר אמר ליה** לפ"ה פטור לכל לנבי בעל לבר מסטה הוא בו לבל שלא ע"י תביעה ליכא למיחש להשטותא שלא מפום שאין לאם עשוי להשביע לת עלמו כל שהוא כמוסר לבריו בין לבעל לבר בין לעדים מהני ואיכא מ"ל לכל היכא שהולה לבעל לבר עלמו שלא ע"י תביעה לא בעינן כמוסר כלל **ולא אמר לאתם עלי לכיר** השתא הלכך פטור ואין זה חסיב מכחים עדים לע"פ שעדים העילו שמעו בשהולה ולשכחן לכוותה לתלינן בשכחה אפילו במכחים לת העדים לאמרינן בפרק שבועת העדות (קף לז:) שהוא לש"ל לאחבריה מנה מניתי לך בלא עמוך זה אמר ליה לא עברתי בלא עמוך זה מעולם לאתי סהדי ואמרי להשתעי מיס בלא עמוך זה ואסיקנא כל מילתא שלא רמיא עליה לאינש לא שוי לאעתויה: והוא לאכמין ליה לאחבריה בכילתא. **יריעה שפרוסה סביבות המטה: עירי ושכבי וכו'. רונה אתה סיהו כל השומעין מעידין בין עריס בין יסניס** כלי שלא יהיה מכיר שבפני **עדים אמר כן סיהא שבור שכולם יסניס ויאמר הן:** לי אתיק ס"נ כתבו המפרשים ז"ל דוקא לי אתיק באתם עלי לבל בעיקר הולאה לא אמרי הכי שלא דוקא כי אמר ליה הוא למסני לבל אמר מלוה ואתיק ליה לא ואמרינן מסום שבועת העדות (קף לז:) שהוא לש"ל לאחבריה מנה מניתי לך בלא עמוך זה אמר ליה לא עברתי בלא עמוך זה מעולם לאתי סהדי ואמרי להשתעי מיס בלא עמוך זה ואסיקנא כל מילתא שלא רמיא עליה לאינש לא שוי לאעתויה: והוא לאכמין ליה לאחבריה בכילתא. **יריעה שפרוסה סביבות המטה: עירי ושכבי וכו'. רונה אתה סיהו כל השומעין מעידין בין עריס בין יסניס** כלי שלא יהיה מכיר שבפני **עדים אמר כן סיהא שבור שכולם יסניס ויאמר הן:** לי אתיק ס"נ כתבו המפרשים ז"ל דוקא לי אתיק באתם עלי לבל בעיקר הולאה לא אמרי הכי שלא דוקא כי אמר ליה הוא למסני לבל אמר מלוה ואתיק ליה לא ואמרינן מסום שבועת העדות (קף לז:) שהוא לש"ל לאחבריה מנה מניתי לך בלא עמוך זה אמר ליה לא עברתי בלא עמוך זה מעולם לאתי סהדי ואמרי להשתעי מיס בלא עמוך זה ואסיקנא כל מילתא שלא רמיא עליה לאינש לא שוי לאעתויה: והוא לאכמין ליה לאחבריה בכילתא. **יריעה שפרוסה סביבות המטה:**

רב יהודה אמר רב וצריך שיאמר אתם עדי איתמר נמי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן וצריך שיאמר אתם עדי תניא נמי הכי מנה לי בידך ואמר הן למחר אמר לו תנהו לי משטה אני בך פטור ולא עוד אלא אפילו הטמין לו עדים אחורי הגדר ואמר לו מנה לי בידך אמר לו הן רצונך שיעיד לי פלוני ופלוני אמר לו לאו מתירא אני שמא תכפיני בדין למחר אמר לו תנהו לי משטה אני בך פטור והני מילי דקטעין איהו אבל אנו לא טענינן ליה ולא מיבעיא היכא דאמר ליה משטה אני בך הוא דפטור אלא אפי' אמר ליה (דף כט:) לא היו דברים מעולם פטור מ"ט דכל מילתא דכדי לא כדירי לה אינשי ההוא דאטמין ליה לחבריה סהדי בכילתא אמר לו מנה לי בידך אמר לו הן עירי ושיכבי להוו עלך סהדי א"ל לא אמר רב כהנא הא אמר לא והא דאמר רב יהודה אמר רב צריך שיאמר אתם עדי ל"ש כי אמר לוה ול"ש כי אמר מלוה ושתיק לוה:

ההוא דהוה קרו ליה קב רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלניא מאה זוזי תבעיה לדינא קמיה דר"נ אמר להו אדם עשוי שלא להשביע את עצמו:

ההוא דהוה קרו ליה עכברא דשכיב אדינרי כי הוה שכיב אמר אי הוה לי לאו פרעתיה לפלוני ופלו' לבתר דשכיב תבעו לבניה קמיה דר' חייא אמר להו כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו כך אדם עשוי

להתרחק מעין רעה ולפיכך בהא שזה היה מכוין להסביע עמהן להא קאמר מהן מסיק בי תפ"ה לחמרי למה שסופה כלי שלח להסביע את עצמו עשה שהוא רוצה שלא יחזיקו אותו בעני ונפ חינו רוצה שיחזיקו אותו בעשיר שיש לעות בחלקם: **עכברא לשכיב כו'.**

עשיר שלח נהנה מממונו כגון עכבר זה שסוכב על נרי זהב ואינו נהנה מהם: שלח להסביע שלח להרחות שבע והסקימו המפרשים ז"ל לסך טענה לחלם עשוי שלח להסביע לו **שלח טעין לו חיהו אחן שלח** טענינן ליה וכלכתבינן בטענת מסטה אני בך והא לאמר רב נחמן לחלם עשוי וכו' לפשר לומר שסבעל אין טען כן שלח שהתלמוד לא חשש להזכיר זה שלח בא שלח לומר שרב נחמן פסק הכין כן ור' חייא נמי לפשר שסבנים טענו כן או מסוס לאחן טענינן ליתמי כל מאי למעי טענין לבוהטן וכן כתבו בתוס' לטוענין ליתומים טוענת מסטה אני בך כיון לאי טען לבוהטן מהימן וכן מלכרי הר"ס ז"ל נראה שלף בטענה שלח להסביע בעינן לטעין היהו ואע"פ שלעת בעל המחור לטענינן ליה:

בפני שנים וקנו מידו שלח לאמר שלח הולאה ואע"פ שלח לאמר כתבו לשתם קנין לכתיבה עומל: ואם נאו אין כותבין. ואע"ג לאמר להו לחתם עלי וחייב לשלם לו לפ"ה ניחא ליה מלוה ע"פ ממלוה בשטר: והסקימו מפרשים חאחרונים ז"ל לפא לנקט שנים לומר לאם קנו מידו לא צריך לומר כתבו לבל לפ"ה לאם **לאמר להחל לחתם עלי** שאני מולה לזה כך ללא מני תו למימר **משטה הייתי בך למסתמא לא** לזמין יתיב בכלי ואם כפר בו ואמר שמעולם לא זשמינו ולא הולה כך משתבע לפא קי"ל כל מקום שב' מחייבין אותו ממון ג' מחייבו שבועה וכלל נדול הוא זה לכל לבר ואע"פ שלעת הרב בעל המחור ז"ל שעל אחל שהולה בפניו אינו כלום: **שלשה. עשלן ב"ל והפקדן הפקד ויכולין לשנות המלוה בשטר:** חם לה רב ולא רצה לשנותה למלוה בשטר אלא להיותה במקום **הולאה בפני שנים שלא קנו מידו:** מכנפי ויתבי. **שלשה שהיו יושבין ובא והולה בפניהם הוליל ולא זמנם ולא קבעם לכך לא נעשו ב"ל אלא עליס לדילמא אי לא הוו אלא תרי נמי הוה מולה ליה קמיהו ולא הוה מיהדר בתר ב"ד: כנפינהו חיהו כתבי'. למלכניף אלתא לעתיה אבי אינא: לקבעי לוכתא.** כלרך ליישים: ושלחו שליח. בשתם **לוזה למייתי קמייהו ואולי והוליל ועמל בלין נעשה כמלוה בשטר** שלא להשביע את בניו:

הודה בפני ג' ולא קנו מידו מאי רב אמר כותבין רב אשי אמר אין כותבין הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אשי א"ר אדא בר אהבה האי אודיתא זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן מיכנפי ויתבי לא כתבינן כנף ואייתי איהו כתבינן מר בר רב אשי אמר אפי' כנף ואייתי ואמר הוו עלי דייני לא כתבינן עד דקבעי דוכתא בבי דינא ומשדרי שליחא מבי דינא ומזמני להו לדינא:

הא מילתא חזינא בה פלוגתא ביני רבואתא איכא מאן דאמר דלית הלכתא כמר בר רב אשי ואיכא מ"ד הלכה כמר בר רב אשי דכל היכא דלא איתמר בהדיא לית הלכתא כמר בר רב אשי הלכתא כותיה ולא אשכחנן בכוליה תלמודא דלית הלכתא כותיה בר מהני תרי דמיפך שבועה (שבועות מ.) וחיואר (חולין עו:) וסימניך הפך לבן והאי סברא דרבינו האי גאון זצ"ל:

הודה במטלטלין וקנו מידו כותבין לא קנה מידו אין כותבין במקרקעי ולא קנו מידו מאי אמימר אמר כותבין ומר זוטרא אמר אין כותבין והלכתא כותבין ומטלטלין אע"ג דאיתינהו בעיניהו כיון דמחוסרי גוביאנא לאו כמקרקעי דמי הלכך אין כותבין:

ההיא אודיתא דלא הוה כתיב בה אמר לן כתובו וחתומו והבו ליה אביי ורבא דאמרי תרוייהו היינו דרשב"ל דאמר חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ נעשה גדול מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע מי איכא מידי דאנן לא ידעינן וספרי דבי דינא ידעי שאילו לספרי דאביי וידעי לספרי דרבא וידעי ההיא אודיתא דהוה כתיב בה (דף ל.) בכל לישנא דבי דינא ולא הוה כתיב בה במותב תלתא כחדא הוינא סבר רבינא למימר הא נמי רשב"ל היא דאמר חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ נעשה גדול אמר ליה רב נתן בר דימי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כל כי האי גוונא חוששין לב"ד טועין ואי כתיב בה בי דינא דפלניא ואמרנא ליה לרבנא פלניא דמשמע

שנלויה לכל הלכך כתבינא וכתב רי"ף ז"ל בהלכותיו הא מילתא חזינא בה פלונתא בינו רבותיה חיכא מ"ד הלכתא כמר בר רב תפי לכל היכא דלא חיתמר בהדיא לנית הלכתא כוותיה הלכתא כוותיה כר מהני תרי מיפך שבועה וחיוורי וסימנך הפך לבן והאי סברא לרבינו האי נאון ז"ל נראה כתבינו האי נאון ז"ל עכ"ל: נראה לעת הרב נ"כ למפסק כמר בר רב תפי וכתבו מן המפרשים ז"ל להא למר רב תפי לנא כתבינן על וכו' היינו משום לבמולה מעמו חיירי בנא שם ליישים עליהם לאבל בשולה ע"י תביעה בפני נ' ולאמר הוו עלי ליישים ס"ז ב"ל נאמר ויכולין לאחייבו וכל שכם יכולין לאחייבו כותבין לו שטר וכן נראה ולוקא קולם שינא מלפני ב"ל לאבל לאחר שינא אין כותבין לאחייעינן שמע נתן לו ובבכי מתוקמא הסיא לריש מניעא [לף יז.] לבין כתן לו בין חייב לאתם ליתן לו ולאמר פרעתי נאמן בא מלוה לכתוב אין כותבין לו: ועא שכל הולאה לקמי בי דינא בין לאולי ע"י תביעה בין לאולי מנפשי ג"ן לומר לאתם עלי ולא למשור עלות לעולם הוא הולאה ע"כ: מקרקעי. **קרקע שהיה לאובן מוחזק והולה לשמעון שהיא שלו: כותבין.** להא **מכיון לאולי ליה לילייה הוא ולא מחסר נוביינא לבשלמא מטלטלי מלוה להוצאה ניתנה** ולפי' אינהיו בעיניהו לאו כמקרקעי דמי כיון שיכול להוציאה ולפי' מטלטלי לפקילן לאו כמקרקעי דמי משום לפסילה אית ליה למעיקרא מהימן למימר מחזרתי והשתא לאיכא שטר לא מהימן אלא בשבועה הלכך לא ניחא ליה בשטר לבל נבי קרקע נלוי מילתא בעלמא הוא הלכך כותבין: **הסיא חולישא.** שנים חתומים עליה: נעשה. נלול **המוכר לקיימי לן (כ"ב לף קנו.) ולמכור בנכסי לבני על סיהא בן כ' ה"נ כיון לשנים לא מנו כתבי אלא בראשונו ולאי היהו לאמר להו: לאחן לא ילעינן. כלומר יש ליישים הרבה שאין בקיאין בהלכה זו שאמרנו לשנים ולא קנו מידו אין כותבין:** לספרי לאבי לסברי ויולעי הלכך כאבי ורבא קי"ל: בכל ליתנא לבי ליתא קי"ל: **לא היה כתוב בו זכרון עדות בלשון עדות אלא זכרון לבריה והוא לשון ליישים וכל לבריהה היו כותבין בלשון ב"ל ולא היו חותמים בו אלא שנים.** [ולא היה כתוב בו] במותב תלתא וחד ליתיבי כלאמרינן במסכת כתובות **(דף כב.) ג' שיבאו לקייס את השטר ואת אחד מהם** צריך שיכתוב במותב תלתא כחדא חוינא וחד ליתיבי: חזקה

והני ולחי תלתא הוו: [דף ל.] לכ"ל טועין שסבורין שסניס כשרין לגמ': **כי לינא לרב חסי. כלחמרינן התם (כ"מ דף פו.) רב חסי ורבינא סוף הורחא** נקט רב חסי ושמ שהין לו כתיב ביה כי לינא פלוני: ולחמרנא ליה לרבנא פלוני ליעא ללא סני בב' לתלתא ולחי בעינן וכ' רבינו לאפסי ז"ל מהא שמעינן לינת הלכתא כשמואל לחמר סניס שנאו לין ליניסס לין: **ת"ר בבית לא לחמר כלום. אינו נאמן לפי שאין ביתו ליטלן: בשדה לבריו קיימין.** לחמ לו לשקר חס **רצה** היה נוטל ונותן לאותו שמעיל עליו וא"ת נהי נמי לחיכי מסיימן מ"מ ניחוש שמא כדי להשביע את עצמו לחמר כן וליכא למימר להכא בסומך עסקינן לחמפלגי בסיפא ולא מפלגי בריפא ז"מ לריפא לפילו בסתם לחירי יש לומר שאני הכא לכיון שהרחה לותם לו והניחן במקום שיכול ליטלן נרחה ולחי שאם נאמן הוא בעיניו ולבדי לחת מסר לו: **שאין ביתו ליטלן** וכו'. ולפילו בסומך למ"מ **על לחת הוא ועל פיו לא** נוגיע מעמן מחזקתן: **חס כסומך. חס נרחה להס כסומך לבריו לבניו בחמת בלמון עולה: כמעריס.** שהיה **מקירא שלא יטלוהו בחייו או שלא יחזיקוהו בחזקת עשיר להוסיף על** הוצאותיו: **שהניח לו לחבו.** ולא ס"ל היכן הס: בעל החלוס **שר המרחה חלוחות בלילה:** כך וכך הס (הסכינה) **מניח לו כמה יש:** לא מעלין ויכול להוציאן ממקומן: ולחמרינן בגמ' [דף ל.] ולחל לומר זכאי מיכתב היכי כתבינן ר' יוחנן לחמר זכאי דסב"ל לחמר פלוני ופלוני מזכין ופלוני מחייב ס' לועזר לומר מלבריסס נזדכה פלוני: **היכי כתבינן. פסק לין במקום שיש מחלוקת ונטו לחברי** רבים: זכאי סתמא משום שהס היה לומר פלוני מחייב היה רבילות: ורבב"ל חיים למחזי כשקרא לי לחמר סתמא זכאי לסוה משמע לכולהו זכו הלין כלחל ורבי לועזר לומר כלי להעמיל לברי שניסס כותבין מלבריסס נזדכה למשמע מהא ליש **מחלוקת ביניהס ומתוך לבריהס נזדכה** והסתא ליכא משום מחזי כשיקרא ולא משום הולך רכיל ולא טעו (הב') כ' הלייניס לא מסלמי לולא כ' חלקיס והבעל לבר מפסיל תילתא שברי כ' הלייניס לין עליהס לפנס חלק הסלייבי לחמרי ליה לי לולי לא הוה סלייק לינא מילי לפנים שלנו לין ליניסס לין ולהיכן נמי לא מסלס בהלייהו לחמר להו לי לילילי ניימינהו לתתן נמי לא שלמיתו הלכך בעל לבר מפסיל תילתא: **מתני'** מכניסין. לבעלי ליינין הכי מסקינן בגמ' לולו לעליס לא ירוך כיון שקבלו עלותס:

דאינון תלתא לא צריך:

מהא שמעינן דלית הלכתא כשמואל דאמר שנים שדנו דיניהן דין:

ת"ר הרי שבא ואמר אני ראיתי אביכם שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הן ושל מע"ש הן בבית לא אמר כלום בשדה דבריו קיימין כללא של דבר רואין כל שאלו יכול ליטלן דבריו קיימין ואם לאו לא אמר כלום הרי שראו את אביהן שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל ואמרשל פלוני הן ושל מע"ש הן רואין אם כמוסר דבריו קיימין ואם כמערים לא אמר כלום הרי שהיה מצטער על מעות (* ס"א ל"ג מעשר שני) שהניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן ושל פלוני הן ושל מע"ש הן מעשה היה ובא לפני חכמים ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין:

מתני' (דף כט:) היו מבניסין את השני ושומעין את דבריו נמצאו דבריהם מכוונים נושאים ונותנים בדבר שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב זכאי שנים אומרים חייב וא' אומר זכאי חייב אחד אומר זכאי ואחד אומר חייב ואחד אומר איני יודע או אפי' שנים מזכין או מחייבין וא' אומר איני יודע יוסיפו הדיינין:

יום רפב

גמ' ירושלמי * הלכה ח אמר ר' סימון צריך הדיין לשנות טענותיהם שנאמר (מלכים א ג:כ"ג) ויאמר המלך זאת אומרת זה בני החי ובנך המת רב הונא מיקל לדיינא דאמר מקבלין אתון חד סהדא אלא אינון יימרון את לא תימר רב הונא כד הוה חזי זכות לבר נש ולא הוה ידע ליה הוה פתח ליה משום (משלי ל"א:ח') פתח פיך לאלם * שם הלכה ט א"ר אבהו בשם ר' יוחנן המכמין עדים אחורי גדר לא עשה כלום אמר ר' אבא משום רב הונא צריכים העדים להיות עומדין בשעת עדותן שנאמר (דברים י"ט:י"ז) ועמדו שני האנשים ר' ירמיה בשם ר' אבהו אמר אף הנידונין צריכין להיות עומדים בשעת שמקבלין דינן שנאמר (דברים י"ט:י"ז) אשר להם הריב לפני ה':

(דברים כ"ד:ט"ז) לא יומתו אבות על בנים למה לי והלא כבר נאמר איש בחטאו יומתו אלא שלא יהו העדים קרובים לבעלי דינין ומנין אף הדיינין שנאמר (דברים כ"ד:ט"ז) ובנים לא יומתו על אבות ומנין שלא יהו העדים קרובים לדיינין הגע עצמך שאם הוזמו לא מפיהם הם נהרגין ומנין שלא יהו העדים קרובים זה לזה הגע עצמך שאם הוזם אחד מהם כלום נהרג עד שיוזם חבירו אם אתה אומר כן לא נמצא נהרג על פיו ומנין שלא יהו הדיינין קרובים זה לזה אמרה תורה הרוג ע"פ דיינין הרוג ע"פ שני עדים מה העדים אין קרובין זה לזה אף הדיינין אין קרובים זה לזה * לשון הרי"ף והלכתא אם העדים קרובין בין למלוה בין ללוה בין לערב פסולין להעיד (מכות דף ז.) דאי לית ליה ללוה בתר ערבא אזלי * תוספתא מכילתין פרק ה

תניא אין הקרובים דנין לא זה את זה ולא זה עם זה (* נ"א מ"ז ולא זה על זה) ואין מעידין זה את זה ולא זה עם זה (ולא זה על זה) ולא זה בפני זה:

מיכתב היכי כתבינן ר' יוחנן אמר זכאי רשב"ל אמר פלוני ופלוני מזכים ופלוני ופלוני מחייבים רבי אלעזר אומר מדבריהם נזדכה פלוני:

מתני' (דף כט.) גמרו את הדבר היו מכניסין אותן וגדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה זכאי ואיש פלוני אתה חייב ומנין כשיצא שלא יאמר אני מזכה וחברי מחייבין אבל מה אעשה וחברי רבו עלי על זה נאמר (משלי י"א:י"ג) הולך רכיל מגלה סוד:

גמ' (דף ל.) תניא רבי נחמיה אומר כך היה מנהגן של אנשי ירושלם מכניסין לבעלי דינין ושומעין דבריהם ומכניסין לעדים ושומעין דבריהם ומוציאין כל אדם לחוץ ונושאין ונותנין בדבר וגומרין את הדבר ואח"כ מכניסין לבעלי דינים ונדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב תניא אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהן כאחד ר' יהושע בן קרחה אומר אפי' בזה אחר זה ואין עדותן מצטרפת עד שיעידו שניהם כאחד ר' נתן אומר שומעים דבריו של זה היום וכשיבא חברו למחר שומעין דבריו:

(דף ל:) והלכתא כר' יהושע בן קרחה והלכתא כרבי נתן ואפילו הודאה אחר הודאה או הודאה אחר הלואה או הלואה אחר הלואה או הלואה אחר הודאה מצטרף כר' יהושע בן קרחה (דף לא.) נהרדעי אמרי אפי' אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן מצטרף כמאן כרבי שמעון בן אלעזר דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר לא נחלקו בית שמאי וב"ה (אלא) על שתי כתי עדים שכת אחת אומרת מנה וכת אחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה ועל מה נחלקו על כת אחת שבית שמאי אומרים נחלקו עדותן ובית הלל אומרים יש בכלל מאתים מנה וכן הלכה

אחד אומר חבית של יין ואחד אומר חבית של שמן הוה עובדא וחייביה ר' אמי חביתא דחמרא מיגו חביתא דמשחא כמאן כר"ש בן אלעזר אימור דאמר ר"ש בן אלעזר היכא דיש בכלל מאתים מנה כי האי נוונא מי אמר אלא לדמי אחד אומר בדיוטא העליונה ואחד אומר בדיוטא התחתונה אמר ר' חנינא מעשה בא לפני רבי וצירף עדותן:

ומנין כשיצא שלא יאמר אני המזכה וכו': ההוא תלמידא דאפיק מילתא דאיתמר בבי מדרשא דר' אמי לבתר עשרים ותרתין שנין אפקיה רבי אמי מבי מדרשא ואכריז עליה דין גלי רזיא:

מתני' (שם) כל זמן שהוא מביא ראיה הוא סותר את הדין אמרו לו כל ראיה שיש לך הבא מיכן ועד ל' יום הביא בתוך ל' יום סותר ואם לאו אינו סותר רשב"ג אמר מה יעשה זה שלא מצא בתוך ל' ומצא לאחר ל':

גמ' אמר רבה בר רב הונא הלכה כרשב"ג:

מתני' אמרו לו הבא עדים אמר אין לי עדים הבא ראיה אמר אין לי ראיה לאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה הרי זו אינה כלום אמר רשב"ג מה יעשה זה שלא במתני' לבסמוך ליה הלכתא כוותיה מסוס שהרי לימר לון לו: **מתני'** נמ' ומעיקרן לומתם. לחר לקבלת עדות לבשעת קבלת עדות ולאי בעלי דין שתם קיימי אלא לחר לקבלת עדות שהוא שעת מעשה ומתן מוציאין לומתם כדי שלא יסמעו הטענות שמא מתוכן ילמדו לשקר: פסקו המפרשים ז"ל כר' יהושע בן קרחה וכרבי נתן הלכך מקבלין עדות העדים לפילו בזה לחר זה שאף זה מעיד שראה שהלוה לו פלוני מנה ביום ג' והעד הב' מעיד שהלוה לוה ולמר לו יום נ' שלוה מנה מפלוני כיון לכלם למנה אף מסהדו ומנה לוה ממנו מעמדינן לכלמפרש ולאזל לקמן: שומעין לבריו של זה היום וכשיבא חבירו למחר שומעין לבריו. שהרי לפילו כשבאין יחד לפני בית דין אינם מעידים יחד אלא בזה לחר זה השתא נמי מי לא שנא: [דף ל:] **הולאה לחר הולאה.** על ג' מעיד שהולאה הלוה בפניו יום ג' שלוה מפלוני מנה ועל שני **לומר שהולאה לו כן יום כ'** וכיון בזה בהולאה לחר הלוהאה לבל בהלוג' לחר הלוהאה ליכא למימר היאך יתפ מערף שני עדויות אלו של הלוהאה לחר הלוהאה והלא תובע מכחיש לחר מסס שהוא חיוב תובע אלא מנה ג' ומס מעידים על ב' מניס ועל כרחך לחר מסס שקר הוא לפי דברי התובע והוא נאמן על עמו וא"כ בהאי סהדי שקרי למה לי ויש בזה לבריס הרבה בספר לברי הריבות לרשב"ם ז"ל ולרז"ה ז"ל ומסתבר לסכי בתי עסקינן כגון שזה תובע ב' מנין לחד מניסן ולחד מתשרי ויש לו על **על כל ג'** מהמנין שלין שכאסה ביניסס כלל לפיכך אנו מנבין לו למנה הג' מתוך **לברי שניהס שכל היכא** שהוא עמו מכחישן שאינו תובע אלא מנה אין נאמנים כלל שהוא נאמן [להעיד] על עמו חובתו ולמילי לטוענו חטים ושולה לו בשעורים לפטור אף מדמי שעורים מפני שהוא העיד על עמו שלין בידו שעורים משלו כלל הכא נמי הרי **לומר שלין לו אלא מנה** ופסל אחד מסס וכיון לקיימ לן כרבי יהושע בן קרחה לשלוה אחר הלוהאה מצטרפת בזמן שהוא תובע שניהס כשפריסית. היכא לעד אחד לומר ר' **ועד אחד לומר ג' ועד אחד** לומר ת' ועד ת' ועד אחד לומר ת"ק והוא תובע את הכל מצטרפת על ר' ועד ג' לר' וכן מצטרפין על ת' ועד ת"ק למנה אלא נצטרפו ונוטל ת"ר אחד"כ מצטרפים על ג' ועד ת"ק למנה אלא נצטרפו מצטרפים אלו עם אלו להעיד כאזו בשה בפני עצמה ומעידה לרב חסלא ויש לומר לשאני הכא לבין מנה שחור ומנה לבן עבידי לינשי לטעו בהכי ולאו עדות מוכחשת היא אלא לייקינן למבלבל עדים בהכי אבל במילתא דוודאי מכחשי להדדי ולא עבידי לטעו לין מצטרפין והיינו לשמרינן בפרק חזקת הבתים [דף נו:] **זה לומר לכלה חטים וזה לומר** שעורים מצטרפין להשתא מאי למסהיד **הלי מסהיד הלי.** מאי לימא בין חטי לשערי לא לייקי לינשי כלומר שלין עיקר החזקה תלויה בכך כמו מנה שחור או לבן שלין הלבר תלוי בזה הלכך מכשרינן להו. ולא מיבעיא ב' כתי עדים אלא לפי בכת אחת לומרי ב"ה לכשרים ולפי' בשלין הלוה תובע אלא מנה תלוי בטעותא ולין הכחשה בין התובע והעדים: כה"נ. **לתרי מיני נינהו** ולא טעו לינשי בהכי: לשמי. **זה לומר בפני הולה לו למי חבית של יין וזה לומר למי חבית של שמן לתרווייהו מסהדי על למי חבית של יין:** [דף לא.] בליוטא העליונה. הלוה מנה ליוטא **עלייה הבולטת כריה"ר** על פני רוחב הבית **ובני ריה"ר** עוברין תחתיה: ועירף עדותן **כר' יהושע ב"ק לתרווייהו מנה מחייבי לזה ולא"נ** לבמקום חקירות הוא ורב יהודה לא מכשר בדיני ממונות אלא עדות המוכחשת בבליקות כלחיתא בנמ' לבל עדות המוכחשת בחקירות אפי' בדיני ממונות לא מכשר י"ל לבין ליוטא עליונה לליוטא תחתונה כיון לחד מקום הוא בבליקות מסיבי לגבי דיני ממונות לבל דיני נפשות לא: **מתני' כל זמן שמביא ראיה. הבא לב"ד ולא היה שטר זכותו בידו ויגע מב"ד [חייב] ולאחר זמן מגע שטר זכות והביאו:** סותר. אע פרין בית לינו **סותרים** לא פרין **שפסקו ומחייבין** לא **שכנגדו: גמ' הלכה כרשב"ג.** אע"פ שלא מגע בתוך שלשים יום יכול להביא לבל

הבא ראיה. שטר זכותך: הרי זה חינו כלום. שהרי אמר אין לי וחייסינן שמא זייף או שכר עדים והכי קי"ל כרבנן ולא כרשב"ג בהא **וכלאחרי' בעלמא [כאן לף לח.]** וכ"מ] כל מקום שנאמר ברשב"ג במסקנתו הלכה כמותו חוץ מערב ועירן וראיה אחרונה זו היא ראיה אחרונה לברראיה ראשונה שלא אמר אין לי פסקי' כוותיה: **קרבו פלוני וכו'. אפי' ברשב"ג מודה בהא כיון שהיה יודע בהם ואמר אין לי ולאי שקרנים הם:** גמ' בהא אפי' רבנן לאחרי במתני' אינו כלום ס"מ בגמול לילע במילי לאבוה: **לנפק שטרא מתותי ידא. שהאחיות הלוה והמלוה לשמרו: לותיות נקנות במסירה. המוכר שטר חוב לחבירו קנה החוב במסירת האחיות. ומילתיה דר' בהמוכר את הספינה [לף עו.] וה"נ קנאתו והוי כלילה ונאחנת לומר פרוע** הוא לתפיסתו ראיה על המסירה ואי בעי אמרה לקוח הוא בידי לאחרי לרבנן כיון דבעי כתיבה ומסירה צריך הוא להביא ראיה על הכתיב' שאין התפיסה מורה עליה וה"ה לכל קנין אחר שהוא חון לגופו ללא צורך ראיה (על) תפיסתו והיינו טעמא ללא מהימן למימר בחנב לקנינהו ניהלה נמי לרבנן [שם לף עז:] שטר נקנה בחנב הוא [שם לף קמז:] במתנת ס"מ למ"מ כיון שהוא חון לגופו צריך להביא ראיה עליו שלא כלבדי הרב רבי יוסף הלוי והר"ם תלמידו ז"ל כך העלו המפרשים לאחרונים ז"ל: **קלתיה שרפתו הלכך מה לה לשקר** והא דקי"ל (ניטין לף סב.) לשלים נאמן היינו מטעם [הך] מנו אי נמי מנו לחיבעיא להלרתיה לגוה ומנו כי האי ע"נ לבעלמא לא אמרי' ליה כלמפרש בסמוך [לשויה לאחיה] מ"מ שפתא הוא שלקא לעתיה לרב נחמן ללאו לאחזוקי לנפשה קאמרת הכי אלא לעורך הלוה במנו כל הוא שני: לאחזוק בבי דינא פרש"י ז"ל **שכתוב בו הנפק ולא תלוים ליהי לאפקועי מעשה ב"ד ע"כ:** ומן המפרשים ז"ל כתבו לליתא אלא לאחזוק ממש. כלומר הא היכא דאיה ושפתא ליתא הוא מנו אלא אי אמרי' **מנו כי האי** אלא לוקא כשהיה יכול עכשיו לטעון טענה אחרת לבל מפוס מאי לשוה מני למטען מעיקרא לא וכלאחר כף' חזקת הכתים (לף מו.) נבי רמאי לפומבליתא לל"ל כלו לא מפיקנא ליה למשויי ליה לאה ולפי זה שפתא מסיק רב נחמן הכי היכי לבעלמא לא אמרינן מנו בכה"נ היכא ס"ס הכא אע"פ שהוכר ופרש"י ז"ל **ויוצא מתחת ידי לוה כמשפטו:** [לף לא:] יתקייים בחזקתיו. **יעילו עליה על חתימות ידיהם בב"ד וכשר:** וי"מ לבשוף פ"ק לב"מ [לף כ:] מפרש ליה ביוצא מתחת ידי מלוה והא לקאמר יתקיים בחזקתיו לשיולינן להו לשפלי אי פריע אי לא פריע לשמפון נופיה לא מהני מידי לשמפון היוצא מתחת ידי מלוה אינו אלא כמשמע בו ופשוט: **אין עליו עדים וכו'.** פרש"י **הוחיל ושניהם מודים שזה ממונה להיות שלוש ביניהם בשר ע"כ:** ואחרים פי' לא מיירי לאין עליו עדים כלל ל"כ לפילו מלוה מודה לחיסו עשאו שלוש לאו מידי הוא לאחפפא בעלמא אמינה אלא לומר שאין עדים מעיד לקיימו לכמאן דליכא עדים למי ומיהו כיון שהם מודים שעשאוהו שלוש הא אמני' לכי יבאו ויהליה לפשר הוא ליה לקיומיה ולאו אפפא הוא הלכך שפתא נמי מהימן ואע"נ לליכא מנו לאי נמי הוא מהדר **ליה נלוה לא מהני ליה** מידי כיון דלא לפשר לקיומו למ"מ הא אמינה מעיקרא בשעתא לאפקידו נהיה לאי הוא מהדר ליה נלוה בהאוה שעתא הוא מקייים ליה אלמא (אין) שלוש נאמן בלא מנו ס"מ: ויש שפרשו שהשטר יוצא מתחת ידי שלוש וקאמר לכשר ומשתמא קאני בין לא לאחזוק בבי דינא בין לאחזוק לליכא מנו להאי תנא ולאי לא אתא שפתא לאשמועינן דין מנו אלא הא אתא למימר לשלוש מהימן לעולם ולפילו ליכא מנו להא אמינה מעיקרא: או צריך לאחר חיתום שטרות **בתוך שטר המלוה נכתב השובר תחת חתימות העדים כשר שהרי המלוה עמו הוחזק בשטרו ואי נאו לפרעיה לא הוה שביק למכתב תבריה בגויה:** כי אתא [כו'] **ואחר אין לי** לאיה. כרבנן לאמני': **ליסקיה. שק של עור שהיו שטרותיו של אביו מונחות בו:** כי אתא רב לימי ג"ר יוחנן **התוקף את חבירו. בעל דין קשה ומטריחו בדין ואין חבירו רוצה לדון כאן אלא למקום הועד** היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה * במשנה שבגמ' ובאלפסי ד"ס (מן ואמרו לו עד אין לי ראיה) ליתא אמרו לו הבא עדים ואמר אין לי עדים הבא ראיה ואמר אין לי ראיה ראה שהוא חייב ואמר קרבו פלוני פלוני והעידוני או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו הרי זה אינו כלום:

גמ' אמר רבה בר רב הונא אין הלכה כרשב"ג ההוא ינוקא דאתא לדינא לקמיה דרב נחמן א"ל אית לך עדים אמר ליה לא אית לך ראיה א"ל לא חייביה רב נחמן הוה קא בכי ואזיל שמעוה הנך אינשי אמרי ליה מ"ט בכית א"ל דאתאי לקמיה דרב נחמן לדינא ואמר לי אית לך ראיה ואמרי ליה לא וחייבן ר"נ אמרי ליה אנן ידעינן במילי דאבוך אתא לקמיה דרב נחמן אמר להו ר"נ כי קא אמרינן לאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה הרי זו אינה כלום הני מילי בגדול דידע במילי דאבוה אבל קטן אפילו רבנן מודו דקטן במידי דאבוה לא ידע:

ההיא איתתא דנפק שטרא מתותי ידה בבי דינא דרב נחמן אמרה ליה ידענא בהאי שטרא דפריע הוא הימנה רב נחמן א"ל רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה דאי בעי אמרה לקוח הוא בידי אמר ליה לא שאני הכא דאי בעיא קלתיה איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן א"ל רבא והא אי בעיא קלתיה אמר ליה כיון דאיתחזק שטרא בבי דינא אי בעיא (דף לא:) קלתיה לא אמרינן איתיביה רבא לרב נחמן סימפון שיוצא בב"ד אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו אין עליו עדים * נ"א ויצא או שיצא מתחת ידי שליש ואע"ג שהוחזק בב"ד או שיצא לאחר חיתום שטרות הרי זה כשר אלמא שליש מהימן תיובתא דרב נחמן תיובתא

כי אתא רב שמואל בר יהודה א"ר יוחנן לעולם מביא ראיה וסותר עד * באשר"י הגי' שיסתר שיסתום טענותיו כיצד אמרו לו הבא עדים אמר אין לי עדים הבא ראיה אמר אין לי ראיה ואם אח"כ באו עדים ממדינת הים או שהיתה דיסקיא של אביו מופקדת ביד אחרים מביא וסותר:

כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן התוקף את חבירו בדין אחד אומר נידון כאן ואחד אומר נלך למקום הועד כופין אותו עד שילך למקום הועד אמר לפניו רבי אלעזר רבי מי שנושה בהבירו מנה יוציא מנה על מנה אלא כופין אותו ודן בעירו:

שנתעצמו. **שנעצמו קשין זה לזה:** כותבין ונותנין. לפי שמירתן שכיחא להם הטעמים והרחיות שחייבו אותן בשבילן לפי שאולחין שתם פלוני טען כן ופלוני טען כן ומתוך לבריסיה נראה לנו שהדין עם פלוני וכ"ש שבמקום הועד הם יודעו מהיזה טעם אומרין כותבין ונותנין לו הני מילי בשכפלאיהו לדון בעירו אבל בשבא לדון מעצמו לא. וכתבו המפרשים ז"ל שכן נתת לבכי מסתע הכא וכן לעת ר"ת ז"ל: מכ"ל הגדול שבירושלם. וה"ה לכ"ל לחר גדול ואותו הכ"ל מודיעין לעתם לאלו והם דנין אותם לדיבא למימר שיפסקו **אותו הכ"ל עליהם את** הדין להם בעי' שיהו בעלי דין עומדים לפני הדיינים: לפילו מטבריא לנפורי שב"ל שבטבריא חשוב יותר שהשיבה שם **גדולה מאד נפורי:** וכתבו מסם הרא"ש ז"ל לדוקא בשמקום דירתו בנפורי אבל אם הלך לעיר אחרת אין היבמה יולכת אחריו אלא כופין אותו לבא אחריה אלא מיקרי שקני עירו אלא במקום דירתו (פ"ה לכתובות ה"ל) ובירושלמי נמי מסתע הכי וכלכתיבנן ביבמות בפרק החולץ [סי' נו.] ע"כ: לעבד לוה וכו'. וה"מ בשהוא לוה ולאי אבל אם הוא כופר בכל אין כופין אותו שהרי הוא אומר אלא נעשה עבד לו מעולם: ואיבא מאן לכתב דלוקח במלוה ולוה הוא לכופין ליולך למקום הועד כלקאמר טעמא לעבד לוה אבל בשאר ליגין כגון נזקין ומקח וממכר וכיוצא בהן לדיבא אלי טעמא לא אלא כל אחד כופה **את חברו לדון** בעירו וכן לעת ר"ת ז"ל. אבל הרא"ש ז"ל כתב לבשאר ליגים כופה כל אחד לחבירו ליולך לבית הועד אלא לדיעקריך נבי מלוה ולוה לטעמא לעבד לוה אלא קיימא לבי היבי לבשאמר לוה נגד לבית הועד אין אומעין לו ה"ה מלוה ויש לו קצת רחיה אלא אחין לעתי להאריך: אמר המחבר וז"ל הרמב"ם פ"ו מהלכות סנהדרין וכן אם טען זה שהזיקו או גזלו ורצה הטוען לעלות כופין ב"ד שבעירו את הנטען לעלות עמו וכן כל כיוצא בזה בל"ל בשהיו שם עדים או רחיה לגנזל או לניזק או למלוה אבל בשבידו טענה ריקנית אין מחייבין את הנטען לצאת כלל אלא נשבע במקומו ונפטר וכן הדין בזמן שאין שם ב"ד הגדול **אבל אם** יש שם מקומות שיש בהם חכמים גדולים מומחים לרבים ומקומות שיש בהם תלמידים שאינן כמותם אם אמר המלוה נלך למקום פלוני שבארץ [פלוני] לפלוני הגדול ונדון לפניו בדין זה כופין את הלוה והולך עמו וכן היו מעשים בספרד בכל יום עכ"ל: סלילה לזה זה כורה [קף כג.] **לחבל ליני ממונות** ולחבל **ליני נפשות** בלריסה וחקירה. חקירות ובדיקות **היו חוקרין את העדים:** מפסט לחבל וכו'. ובליני נפשות כתיב ודרשת וחקרת ושאלת היטב: **ליני ממונות בשלשה. הא ילפינן בפ"ק [קף ג.]:** פותחין. תחלת **מצאו ומתנו על כ"ל: בין לזכות בין לחובה. בחיזה שירצו:** לבל ליני **נפשות פותחין לזכות ובגמ' יליף לה: מטין ע"פ לחד. מטין את הדין לחד מהמרובין ע"פ ליין לחד כנגן ב' לומרים זכאי ולחד לומר חייב הו חיפכא: ליני נפשות מטין ע"פ לחד . י"ב מזכין וי"ח מחייבין זכאי. לבל לחובה אין מטין לחד הרוב אלא"כ רבו המחייבין על המזכין שניס בלאמרינן בפ"ק [קף ב.] מלא תהיה לחרי רבים לרעות: מחזירין. פותרין את הדין לאחר שאמרהו וילעו שטעו מחזירין את הדבר בין לזכות בין לחובה: ולין מחזירין לחובה בגמ' יליף לה: הבל מלמדין. לפילו תלמידין היושבין לפני הדיינים ולא נתנו ב"ד על בך: המלמד חובה. ליין שהתחיל להביא רחיות תחלה לחובה יבול לחזור בו לזכות ולינו חוזר ומלמד חובה. סברא היא לבעינן והעלו ובגמ' [קף לו.] מוקים לה בשעת מעשה ומתן למתוך שאתה אומר לו שלא לחזור הוא מחזר לאחר רחיות להעמיד לבריו שמא יעלו רחיות נכונות אבל בשעת גמר לין שבבר חזר על בל עדליו ונדחה לו שאין לבריו נבונים חוזר ומלמד חובה: לנין ביום מעשה ומתן שב לין: ונומרין בלילה אם רצו וכולהו יליף בגמ' [קף לו.]: ליני נפשות לנין בו ביום לזבות ביום רשאין ולין פוסקין היבו לחובה אבל מלינין אותו עד למחר שמא יעלו לו הלילה זבות: לא בע"ם. שאין יבולין לגמור את הדין למחר אם יתחייב שאין מיתת ב"ל לוחה שבת [קף לה:]: ולשהתו ל"ל מצנמר היבו מסוס עיבוי הדין: הטומאות והטהרות. **אם בא אחד לטמא על לבר טהרות שולטין תחלה לגזול שבליינים מהו לומר בלבר: מן הצד. מן הקטנים שמא יחייבנו הגדול ולא ירצו לחלוק**

איתמר נמי אמר רב ספרא שנים שנתעצמו בדין אחד אומר נידון כאן ואחד אומר נלך למקום הועד כופין אותו ודן בעירו ואם אמר כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני כותבין ונותנין לו ואם הוצרך דבר לשאול מבית דין הגדול שבירושלם כותבין ושולחין והיבמה תלך אחר היבם להתירה ועד כמה אמר רבי אמי אפילו היא בטבריא והוא בציפורי אמר רבי אמי מאי קרא (דברים כ"ה:ח') ושלחו זקני עירו ולא זקני עירה אמר אמימר הלכתא כופין אותו והולך למקום הועד א"ל רב אשי לאמימר והאמר רבי אלעזר כופין אותו ודן בעירו אמר ליה ה"מ היכא דניחא ליה למלוה אבל היכא דלא ניחא ליה למלוה (משלי יא) עבד לוה לאיש מלוה:

סליקו להו זה בורר

(דף לב:) אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר (ויקרא כ"ד:כ"ב) משפט אחד יהיה לכם מה בין דיני ממונות לדיני נפשות דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה דיני ממונות מטין ע"פ אחד בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה:

גמ' ודיני ממונות מי בעינן דרישה וחקירה ורמינהו שטר שזמנו כתוב באחד בניסן בשמיטה ובאו עדים ואמרו היאך אתם מעידין על השטר הזה והלא ביום פלוני עמנו הייתם במקום פלוני השטר כשר והעדים כשרין חיישינן שמא איחרוהו וכתבוהו ותנן נמי בשטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין ואי ס"ד בעינן דרישה וחקירה מאוחרין אמאי כשרין (דף לב:) אמר רב פפא לא קשיא כאן בדין מרומה כאן בדין שאינו מרומה תניא (דברים ט"ז:י"ט-כ') צדק צדק תרדוף וכתיב (ויקרא י"ט:ט"ו) בצדק תשפוט עמיתך אחד לדין ואחד לפשרה הא כיצד שתי ספינות שהיו עוברות בנהר ופוגעות זו בזו אם עוברות שתיהן בבת אחת טובעות בזו אחר זו עוברות וכן שני גמלים שהיו עולין במעלות בית חורון ופגעו זה בזה אם עוברין שניהן בבת אחת נופלין בזה אחר זה עולין טעונה ושאינה טעונה תדחה שאינה טעונה מפני טעונה קרובה ושאינה קרובה תדחה קרובה מפני שאינה קרובה היו שתיהן קרובות שתיהן רחוקות שתיהן טעונות הטיל

עליו משום לא תענה על ריב שכתוב בלא יו"ד על לכריו של נגול: **הכל כשרין. ואפי' ממזר:** ויש"א המפרשים לכתוב **המיוחסים הרחוים להעיד בנותיהם** לכתוב ואע"נ לתקוף היני ממונות לגיני נפשות כלאמרן פליני בכל הנך מכח קראי כלאיתא בגמ' [קף לו:]:

גמ' בחד בניסן נשמיטה. נקט הכי לרבותא **לאפי' שמטה לאו לזוקא קאמרי בו ביום לא הוו מרעי למילתייהו לכתוב שטר מלוה הנעשית קודם לכן בחותו זמן** לא שכיחי אינשי למזפי **למתירין מן השמטה שלא תשמט מעותם וליכא למימר לחרוהו וכתבוהו ללא מרעי ליה לשטרייהו שהכל מרננין אחריו לומר מזוייף הוא שאין דרך להלות בזמן שמטה** לפ"ה כיון דשביעית אינה משמטת על סופה כלכתיב **מקץ תלוה בחרוהו** וכתבוהו ומכשירין לעדיני אינשי למזפן ברלא השמטה. וכתבו ז"ל דשמעינן מהא דלא היה כתוב בסוף שמטה ובזמן השטר פסול ולא אמרי' לחרוהו וכתבוהו: **זמנו כתוב. זמנו מוכיח שנכתב בח' בניסן בשמטה והוציאו ב"ח על חבירו או ע"י פרוזבול שלא שמטתו שביעית או שהגיע זמנו לגבות קודם רלא השנה של שמיטת ושביעית הינה משמטת ולא בסופה לכתיב מקן שבע שנים לסוף שביעית** וזה קלא **ותבענו: חייסינן שמא וכו'.** פרש"י ז"ל שלא כתבו השטר בזמנו ולא לחרוהו מלכתוב וכיום כתיבתו היו במקום לחר כמו שמעלים לומרים **שלא שהם כתבו שם המקום שרלו בו ההלוהה** ואע"נ לשמר להו רב לספריה (ניטין **קף פ.**) **כי יתבינתו בהיני כתובי בהיני** ולא"נ **למסרין לכו מילי בשילי** לשלמא לעולם שם נרישים לכתוב המקום שהם שם ס"מ לכתחלה לבל ליעבד **לא מיפסיל בהכי:** וכתבו עליו ללא נהירה לוקלי לפסול בהכי לשטם ביניהון מייתי לה נבי מתניתין לשיש במזרח וכתב במערב ומשמע לכי היכי לנבי נמי פסול ס"נ בשאר שטרות. ללא ס"פ השטר בזמנו נכתב וכחותו מקום שנכתב בשטר היה ללא שהם חיחרו זמנו ולא כתבו מחותו זמן ולפשר כי ביום שכתוב בשטר היו שם במקום לחר שכבר היה נכתב השטר זה ימים ללא שהם לחרו זמן כתיבתו וכלותה שלמרו שטר שזמנו כתוב בשבת או בעשרה בתשרי כשר שלנו לומרים לחרוהו וכתבוהו שלין פירושו לחרו מלכתוב על לותו יום שזה ל"ל ללא מתחלה כתבוהו ולחרו זמנו ולא לקלקל בלחזה יום נופל הזמן הכתוב בשטר: מלוחרין לשמי **כשרין.** לפי בעי' לריסה וחקירה לא היה שום שטר מלוחר כשר לגיעל **זיופא הוא ולא רלו עליס החתומים בו לת המלוה** לשזמת **ולי משום הנך לחריני תהוי כמלוה ע"פ ולא תטרוף לקוחות למלוה ע"פ לא טרפה ממשעבדי לליה לה קלא** חלא ולפי לא בעינן לריסה וחקירה ומינה ללא בעינן עדות שלתה יכול להזיתה טעמא לללריסה וחקירה משום לבעינן עדות שלתה יכול

פשרה ביניהן ומעלות שכר זו לזו:

תוספתא * [פ"ג דב"ק וירושלמי שם הל"ה] חמרין שרגליו של אחד מהן רעות אין רשאין לעבור עליו נפל רשאין לעבור עליו היה אחד טעון ואחד רכוב מעבירין את הרכוב מפני הטעון אחד טעון ואחד ריקן מעבירין את הריקן מפני הטעון אחר רכוב ואחד ריקן מעבירין את הריקן מפני הרכוב היו שניהן טעונין שניהן רכובין שניהן ריקנין עושין פשרה ביניהן וכן שתי ספינות שבאות זו כנגד זו אחת פרוקה ואחת טעונה וכו':

ת"ר צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפה אחר רבי אליעזר ללוד אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל תניא אידך צדק צדק תרדוף הלך אחר חכמים לישיבה אחר ר"א ללוד אחר ר' יוחנן בן זכאי לברור חיל אחר רבי יהושע לפקיעין אחר רבי עקיבא לבני ברק וכו':

מתני' (דף לב.) דיני ממונות מחזירין בין לזכות ובין לחובה ודיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה דיני ממונות מלמד חובה מלמד זכות מלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין יכול לחזור בו וללמד חובה:

גמ' (דף לג.) ודיני ממונות מחזירין ורמינהו דן את הדין חייב את הזכאי וזיכא את החייב טימא את הטהור וטיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו אמר רב יוסף לא קשיא כאן במומחה כאן בשאינו מומחה וכי קתני מחזירין בשאינו מומחה והא דקתני מה שעשה עשוי ומשלם מביתו במומחה מומחה הא קתני סיפא אם היה מומחה לרבים פטור מלשלם אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשיש גדול ממנו בחבמה ובמנין כאן כשאין גדול ממנו בחכמה ובמנין רב ששת אמר לא קשיא כאן בשטעה בדבר משנה כאן שטעה בשיקול הדעת דאמר רב ששת אמר ר' אסי טעה בדבר משנה חורין **מקום ך ואין לרך לנטות:** [קף לב:] ופנעו זה בזה. **כנון זה עולה מלך זה וזה מלך זה** ופנעון **זה לת זה ברלש חולו של הר והבקעה עמוקה מימין ומשמאל: קרובה.** לעירה: **ומעלות שכר.** לחח' לחרת ותלחה: תוספתא חמרין שרגליו של לחד מהם רעות אין רשאין לעבור עליו. נפל רשאין לעבור עליו. היה לחד מהם טעון ולחד ריקן מעבירין לת הריקן מפני הטעון ל' רכוב ולחד ריקן מעבירין לת הריקן מפני הרכוב היו שניהם טעונים שניהם רכובים שניהם רקנים עושין פשרה ביניהם וכן ב' ספינות שהיו בלות זו כנגד זו לחת פרוקה ולחת טעונה וכו': **דיני ממונות מחזירין וכו'.** מה שעשה עשוי **חלמת לא הלה:** במומחה. **יש בו כח לחזור ולא מצי למימר ליה** בע"א לפ"ל **חנא טעמא**

ילענ"ת לחכל בשחיטו מומחה ל"ל מי ייתר לטעמת בתרת עיקר לימת בהאי הוה לטעית: ומומחה מחזירי. ה"נ בנסחי עתיקי ודוקני והרב בעל העיטור ז"ל כתב להכי חיקת בכלהו נסחי לקרפת ונרסת רי"ף ז"ל היא נכונה: **פטור מלמלם. לחמת מה שעשה עשוי ומיהו פטור מלמלם לכיון למומחה הוא מזלח ביסת לההוא גברא נריס ליה למטעי: לחמר רב נחמן וכו'.** כתבו מן המפרשים ז"ל לכיון ללא קלמר לחמר רב נחמן מסמע ולאי לרב נחמן לאו לאיפלוגי לרב יוסף אתי ואע"ג דלר"נ לא תליא מילתא במומחה ושחיטו מומחה כלל אפשר לרב יוסף נמי הכי קלמר כאן במומחה לאו בליין נופיס שלן מיירי ללא מהגהול קלמר ולפיכך קתני מחזירין לכל ב"ל שגהול מב"ל חבירו בחכמה ובמנין יכול לבטל לברי ב"ל חבירו כאן בשחיטו מומחה ר"ל שאין לחר גהול בימנו כלמפרש רב נחמן ולפיכך מה שעשה עשוי ללא לחר גהול בימנו כלמפרש רב נחמן **ואפילו זה לומר טעיתי לאו כל כמיניה** ואע"ג דהך ריבא מיירי בשחיטו מומחה כלמוכח מסיפא וכלקמן מ"מ לר"ג כל היכא לליכא גהול אפילו הליין מומחה לא מצי למהדר ומה שעשה עשוי לתירוצא לר"ג שינו תלוי ללא בים גהול **לאבל בחין גהול מצי למימר מי ייתר לטעמת בתרת עיקר** ואע"פ שהוא מומחה כן נראה לעת ר"נ: ולמן בעל העיטור ז"ל מומחה בים גהול ממנו בחכמה ובמנין וטעה לעולם חוזר לברי הכל ואפי' בשיקול הלעת וליכא פלוגתא כלל על כלן וכיון שכן נראה מלמן ההלכה דמסתם שלעת הרב רבינו משה בר מיימון והרב רבינו משה מקוני ז"ל לחמרו שחוזר הלין כיון שהוא **מומחה ללא מצי למימר ליה מי ייתר לטעמת בתרת עיקר** (כן) סוכר לבים גהול מיירי ונקט מומחה כלמן רב יוסף שפי' כלפירש רב נחמן ומיהו נם בשחיטו מומחה [כל] שהיה בם גהול היה חוזר שברי מה שעשה עשוי אינו ללא משום שאין בם גהול כלפרים רב נחמן ללמת ללא היה בם גהול היה חוזר ואף על פי להך ריבא מיירי בשחיטו מומחה וטעה בשיקול הלעת וכלמסמע מסיפא לחמר בם היה מומחה ללמת לריבא מיירי בשחיטו מומחה בכי האי נוונא חומר שמלמם מביתו ואף על פי שקבלוהו בעלי לינין עליהן וכלחמרן לעיל [בריש פרק קמת] **[לף ו.] להה לא** קבלוהו ללא ללעתא למילן להו לין תורה ומיהו יש חילוק בין מומחה שקבלוהו לאין מומחה אף על פי שקבלוהו ושוין נם כן לאין בם גהול ללית בהו חזרה והחלוק מפורש לבאין מומחה מלמם מביתו ושם מומחה הוא פטור מלמלם ומיהו סיפא לקתני בם היה מומחה לרבים פטור מלמלם ואפילו **נפח ונתן ביד** כלוקימתא לרב חסלא בסמוך וכן הלין לכל היכא שהוא שאין סמוך שנטל רשות מרשם נולה לו מב"ל של ישראל לו שקבלוהו עליהם בעלי לינים ואע"פ שאינו סמוך לין לחב ה.] לחמר רב נחמן לפטורי מן התלמודין כלאמרינן הלי מלן לבעלי למילן ואי אתי ליפטור לינקוטו רשותא מבי ריש גלותא ועלה להא לזכה לת החייב לאמרינן יצלם שקבלוהו לעיל [לף ו.] לי קבלו עלייהו לאמי יצלם [ומצני לאמרי ליה לייניתי לן לין תורה] מסמע לפטור והתם מוקמי לה בשאינו מומחה מלמקבלוהו מינה לר' לבבו לחמר שנים שלנו לין ליניהן לין והלכך **מצי למימר כי קבילנא ליה** לעלתא למילן לנו לין תורה וכלכתיבנא: ירושלמי ה"ר עקיבא אני אומי יוצא לנון לין תורה אלא שיוצא מחשבות יפרע מלותן התנאים וכו'. מקבלין לחתן עליכון מה לאנא לחמר ושיינו לענין לין לבבו לענין הוראה לפילו אינו שמוך שם הוא מומחה להוראה **פטור מלמלם שהרי חייב הוא** להורות כאמרינן התם ע"ז (לף יט:) לתלמיד שהניע להוראה היינו לענייר וסביר וכל שהניע להוראה חייב להורות כלאמרי' ועניינים כל הרוניה זה תלמיד שהניע להוראה ואינו מורה וכל שחייב מן התורה חוזר טעה בשיקול הדעת אינו חוזר אמר ליה רב המנונא לרב ששת אפי' טעה בדברי חייא ורבי אושעיה א"ל אין בדרב ושמואל אמר ליה אין אפי' טעה בדידי פטור מלמלם כלאמרי בפ"ק [לף נ.] נבי הלכותות שיכולין לזון מתקנת רבנן אלא מעתה טעו לא יצלמו כלומר כלין נ' שמוכין לפטורין מפני שהם יכולים לזון מן התורה והטעם משום שטעותם שלו אלו לוגם הוא והא לאמרי' נבי ר' טרפון לפטור משום שהוא מומחה לב"ל לאו לוקא ר' טרפון משום שהוא שמוך. והא לאמרי' פ' אלו טרפות (לף מנ:) נבי הלכות תורת לאתחילה ביה שחיטה בתרבץ הוגטו וכו' זאלו אמרו ליה לבריה לרב יוסף בר חמא לליגלם למי תורת למריה כתבו ז"ל דלרך נחות בעלמא הוא כלומר דאלי ליה כן מפני שנרם להפסידו רב ששת אמר וכו' נראה מבבלי רב ששת [לנלי] מלוקימתיה דרב נחמן לפלינ עמיה ואינו מחלק בענין שיקול הלעת בין יש נהול ממנו בחכמה לאין נהול לממוס חלוסה לטועה בבבר מסנה לא אינטריך לכ"ע מולה בה וליכא מאן לפלוני ומיהו הרב בעל העיטור ז"ל כתב דרב ששת אמר לא פלוג ביש נהול לטעות חוזר ממע שהרב ז"ל אינו חוסם לומר אמאי נרי מלוקימתיה ללא משום שרב נחמן חלק מתניתא אלא בנהול ואלא באין נהול אלא רב ששת לאוקימינהו כולהו באין נהול ממנו ואפ"ה תנן מחזירין משום לטעה בבבר מסנה וחוזרין שהבר כשהיה מקולם וענין בו כהלכה ואם אי אפשר להחזיר פטור מלמלם והטעם כתב הרמב"ם ז"ל [פ"ו] משום שלא נתקנו להזיק ולא תקשי ל"כ בשיקול הלעת נמי לא נתקנו להזיק אמאי תנן ומלמם מביתו להא לוקימנא הכא ביש בשאינו מומחה מכח הסיפא כנ"ל לרב ששת אבל לרב חסלא ליתא ללא לוקא **כשנפח ונתן ביד** ורי"ף ז"ל פסק כרב חסלא והרב בעל העיטור כתב להלכתא כרב נחמן ורב ששת אינם מחלקים תרוייהו בנפח ונתן לרב חסלא יחילקה הוא ובסוף שמעתין לכתוב כפי שהסכימו המפרשים להחרונים ז"ל: כלן טעה בבבר מסנה מתני' לקתני מחזירין בטועה בבבר מסנה **שטעותו מצוי במסנה לין לינו לין וחוזר** ואפי' טעה בבבי **ר' חייא וכו' שהם סלרו** סלר תוספתא **ולא הוי כל כך עיקר כמשנתינו שסתמה רבי שהיה נדול מהם וכל היסיבה מעויים אלא ע"י שהיה נשיא ובקלקו עמו בבבריס והעמידום על בוריין: ואפי' בדרב ושמואל. במימרא לידהו שפסקו מסכרת שלהם ולא הויא מתניתא אלא מכרת** וכן הוי טועה בבבר מסנה כל שטועה בבבר שנפסק לינו בתלמוד או טועה בבבר שנשאר בספק כגון הנהו בעי לקיימינן בתיקו להוי חומרת לתובע וקולא לנתבע ולא עבד הכי טועה בבבר מסנה הוא שבבר נפסק הדין לפי הכללות המסורות בידינו וכתבו עוד ז"ל שאפילו טעה בבבי הנאונים ז"ל הוי טועה בבבר מסנה כל היכא לאי אמעת לה היה מקבל לה לאבל היכא ללא הוה הדר ביה והיה עומד בשמועתו לא: ירושלמי [כתובות פרק ט' הלכה ב'] טעות מסנה הוא טעות זקנים: **קטלי קני וכו'. לאחר שלמרתי לך שאף הטועה בבבר החמורים החחרונים חוזר מאי** נריעותן מאחרים: קטלי קניס. קונני **קניס ומלקטי עניס** לאן: לסנניין בעלמא. **רוב הליינים נרחין להם לבבי הפני** לאבל היכא לפלוני וסנניין לא לזלא כאב מיניהו כנון הני לאמרינן (ברכות לף כז. ועוד כ"מ) השתא ללא לאיתמר הלכתא לא כמר ולא כמר מאן לעבד כמר עבד ומאן לעבד כמר קס ליה (והדר ליה בחד ליה) כלאמר בעל [לף כט.] נבי לחם עשוי שלא להסביע לת בניו כבר הורה זקן ונבי לריסקי לבר זיזא [עובדא לאריסקי התם מה שעשה רב לאלפס בם"פ הכונס ע"ש] לירושלמי לאמרי' התם מה שעשה ע"פ ב"ד נעשה למילי לסבבים ניהו וליכא למימר ולאי טעה לאבל היכא לסנניין בעלמא מזלא כאילך ולאי טעה בשיקול הלעת וכיון לטועה בבבר מסנה חוזר אפי' בבבי הנאון ובשיקול הלעת לאזלא סנניין כאילך לא חסבינן ליה טועה בבבר מסנה ע"ל לאזלא סנניין

בעלמא חינו נמצא מפורש בכתב אלא כמו שנראה מלשון הרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' סנהדרין שהטעם [שטועה] בשיקול הדעת שחינו חוזר כטועה במשנה משום שחינו כתוב מפורש לשמיעתו אלא כאילו כתוב היינו שפשט המעשה כן והוא לא יעשה: ירושלמי [מכילתין פ"ק הל"ו] תמן תנינן קן את הקין **זיכה את החייב** וכו'. ר' אבהו בשם ר' אבהו כשאמרו לו הרי את מקובל עלינו כשלשה ע"מ שתקוננו הין תורה וטעה ולמן בשיקול הדעת מה שעשה עשוי מפני שטעה ולמן בשיקול הדעת ויפלס מכיתו מפני שהנים לעתו לאן יחילי הין תורה לתניא אל תהיה קן יחילי שחין קן יחילי אלא אחל ר"ש יהושה בן פזי אפי' הקב"ה אין קן יחילי לכתיב כל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו אלא מימינים לזכות ואלו משמאילים לחובה ואע"פ שאין קן יחילי חותם יחילי לכתיב אבל אגיל לך את הרשום בכתב אמת. נראה מהירושלמי [הנ] למען פלס מומחה לרבים פטור מן התגלומין אם אמרו לו בפירוש על מנת שתקין הין תורה וטעה חייב: **רב חסדא אמר וכו'. מהדר לעיל לשנויי** מתני' למחזירין ומתני' לקן את הקין למני לתוקמא תרוייהו בשיקול הדעת וכאין גדול לכיס גדול לעולם חוזר וטועה בדבר משנה כמי שעשה לעולם חוזר וקן את הקין לאמרי' מה שעשה עשוי למשמע לאינו חוזר היינו כשנשא הקין מזה ונתן לזה והא לכשנשא ונתן קם ליעל טפי מלא נשא ונתן לאמרי' הלא ליעל לתנן מחזירין נאמרו בו הרבה טועמים יש בפירושו משום לכשנשא ונתן ביד הוא ליה מזיק ממש **וכשלא נשא ונתן ביד** הוא ליה ליעל לגרמי ואע"ג דקי"ל (ב"ק קף ק.) כר"ש דלקין ליעל לגרמי שאני הכא לכין לאיכא תקנתא בחזרה לבעל לבר שתפס אלא כקין לא מחייבין הקיין ואפי' ליה ליה מילי לאיקד לשלומי פטור הקיין לכל היכא דאית ליה פטור כי ליה ליה נמי פטור כלאמרי' בר' טרפון שהאכיל בהמה שנטלה הלא אלא לכלבים ואמרי' עלה [קף לג.] לכין דלאו אית לפרש ודידך א"ל אטו אנן קטלי קני כאגמא אנן:

היכי דמי שיקול הדעת אמר רב פפא כגון תרי תנאי ותרי אמוראי דפליגי אהדדי ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר וסוגיין דעלמא כחד מינייהו ואזל איהו ועבד כאידך היינו שיקול הדעת.

יום רפג

רב חסדא אמר ל"ק כאן שנשא ונתן ביד כאן שלא נשא ונתן ביד בשלמא חייב את הזכאי משכחת לה שנשא ונתן ביד אלא זיכה את החייב היכי משכחת לה שנשא ונתן ביד אמר רבינא כגון שהיה לו משכון בידו ונוטל ממנו טמא את הטהור דאגע ביה שרץ טיהר את הטמא שעירבן עם פירותיו:

וקי"ל כרב חסדא חדא דהכי מסקנא דשמעת' ועוד דהא אוקימנא להא מתני' בדוכתא אחריתא בבכורות (בכורות דף כח:) בשנשא ונתן ביד כדאומטא רב חסדא הכא וקיימא לן נמי כרב ששת דאמר טעה בדבר משנה חוזר ובכמה דוכתין אמרינן נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר כדאמרינן התם (כתובות דף ק:) אמר אמימר ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין ואמרינן נמי בשבועות (שבועות דף לח:) האי דיינא דאשבע בה' אלהי ישראל נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר ובהאי מסכת בפירקא קמא (דף ו.) אמרינן אמר ליה רב ספרא דטעה במאי אילימא דטעה בדבר משנה והא אמר רב ששת אמר רב אסי טעה בדבר משנה חוזר אלמא הכין היא הלכתא

אלא מיהו אע"ג דקי"ל דטעה בדבר משנה חוזר פירוקא דהני מתניאתא לאו כדפריק רב ששת הוא אלא כדפריק רב חסדא דסבירא ליה דתרתי מתניאתא בשטעה בשיקול הדעת נינהו והאי דקתני מחזירין בין לזכות ובין לחובה בשלא נשא ונתן ביד הוא והא דקתני מה שעשה עשוי בשנשא ונתן ביד וטעמא דהא מילתא משום הפסד ממונו של בעל דין דהיכא דליה פסידא לבעל דין כגון שנשא הדיין ונתן ביד דחייב לשלם מביתו אמרי' מה שעשה עשוי והיכא דאית ליה לבעל דין פסידא כגון שלא נשא הדיין ונתן ביד דאינו חייב לשלם לא אמרינן מה שעשה עשוי אלא מחזירין בין לזכות בין לחובה והדין הוא טעמא דרב חסדא והכין היא הלכתא.

וכיון דקי"ל דטעה בדבר משנה חוזר וקי"ל כרב חסדא דאוקים להני תרתי מתניאתא בשטעה בשיקול הדעת אידחי ליה האי פירוקא דרב יוסף ורב נחמן.

ושמעינן השתא דהיכא דטעה בדבר משנה לא שנא מומחה ולא שנא שאינו מומחה ול"ש נשא ונתן ביד ולא שנא לא נשא ונתן ביד שוה הדרה לנטלה להם כשרה היא השתא שהחיזוק לכלבים נמי **פטור לחינו חלה** כמשיל עלה הנונה לחבירו לאבד הרמב"ם ז"ל כתב הכא לאו ליה מילי לשלומי מלשם הליין מביתו ויש שכתבו שלא נראלו לבריו ויש שפירש לטעמא שנשא ונתן שאינו חוזר ומשלם משום שהחזיק כל כך זמן לבריו לאבל **לא נשא ונתן** שלא החזיק לבריו כל כך הין חוזר וכיון שחוזר הלין חינו מלשם: וכל הני סברי לנשא ונתן מסתע ביה ממש וכן מסתע מכל הסוניא [זיכה את החייב] לאוקמה דבינא שהיה מסכון ביאו ונטלו שימנו טיהר את הטהור לחנא בהו כרן וקשה לכולהו לס כן לאינו חייב על שנשא ויתן ביד היכי אמרינן לעיל [קף ה.] האי מאן דבעי למיקן וכי טעי ליפטר לינקוט רשותא מריש גלותא ומה ענדך היה לו ליפא ולימן שיעטרך למנקט רשות לא יפא ויתן ביד ובלא רשות נמי ליפטר והיכי אמרינן לעיל [בגמ' בריש פירקין] למס"ד תקנו שיפלמו הדיינים שלא תגעול ללת בפני לווין לאכתי מה הועילו בתקנתן לא יפאו ולא יתנו ביד פלס ליפטרו לפיכך יש שפי' ללאו דוקא נשא ונתן ביד שלא כל היכא שנגמר **הלין על פיו** היינו **נשא ונתן ביד ואינו חוזר** וכל זמן שלא נגמר **לא נשא ונתן ולפיכך חוזר** ולחקו הרבה לייסב הסוניא: ולענין פסק ההלכה פסקו כרב חסדא להא רבינא לבתרא היה הקי כוותיה ומתרן מילתיה וכמו שכתב הרב אלפסי ז"ל וכתבו עוד בשם הרמ"ה ז"ל לכיון שלא מכרעת מלתא ללפלגו הני אמוראי אהדדי נקטינן ככולהו הלכך נקטינן מסמעתין לטועה בדבר משנה לעולם חוזר בין במומחה בין בשאינו מומחה בין בנגמר הלין בין לא נגמר הלין וכיון לחוזר פטור מלשלם ואפי' ליה מילי לבעל ליניה לשלומי כיון **לאי ליה ליה הלר לאו מילי** קעביל זוז אוזם בין בלין בין בהוראה ומי שאינו מומחה שהורה וטעה בדבר משנה אי ליתא לתהלר לאפסר למשלם מביתו לפושע הוא:

ריש גלותא וכיון דהוא פטור מלשלם הדר דינא כדפרישנא בטעמא דרב חסדא דכל היכא דאיכא פסידא למארי דינא הדר דינא:

ובבא תניינא מומחה דלא נקיט רשותא מבי ריש גלותא אבל קבלוהי עלוהי בעלי דינא דיניה נמי כמאן דנקיט רשותא מריש גלותא ואי טעי חזור ואינו משלם לא שנא נשא ונתן ביד ולא שנא לא נשא ונתן ביד כדאמרי' (לעיל דף ה.) רבה בר רב הונא דן דינא וטעה אתא לקמיה דרב א"ל אי קבלוך עלייהו לא תשלם ואי לא זיל שלים ואמרי' נמי (שם) מר זוטרא בריה דרב נחמן דן דינא וטעה אתא לקמיה דרב יוסף א"ל אי את קרית להו זיל שלים ואי אינהו קארו לך לא תשלם והני תרוייהו מומחים נינהו וממתניתין נמי דדן את הדין שמעת מינה הכי דהא אוקימנא בשנשא ונתן ביד ואוקימנא בפ"ק (דף ו.) בדקבלוהי בעלי דינא וקתני סיפא ואם היה מומחה לרבים פטור אלמא מומחה דקבלוהי בעלי דינא פטור ואע"פ שנשא ונתן ביד:

ובבא תליתאה מומחה דלא נקיט רשותא ולא קבלוהי בעלי דינא ודן דינא וטעה בשיקול הדעת אם נשא ונתן ביד משלם ואינו חוזר כדאמרינן בהאי מעשה דרבה בר רב הונא אי קבלוך עילוייהו לא תשלם ואי לא זיל שלים ואם לא נשא ונתן ביד הדר דינא ואינו משלם כי טעמא דרב חסדא:

ובבא רביעאה דליתיה מומחה וקבלוהי בעלי דינים וטעה בשיקול הדעת ונשא ונתן ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו כדתנן דן את הדין זיכה את החייב חייב את הזכאי טמא את הטהור טיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו ואוקמה רב חסדא (בדף לו.) בשנשא ונתן ביד ומדאמרינן בסיפא אם היה מומחה לרבים פטור שמעינן דרישא דקתני ישלם מביתו בדליתיה מומחה

והאי מתניתין אוקימנא בפירקא קמא בדקבלוהי בעלי דינין דאמרינן (דף ו.) אמר רבי אבהו שנים שדנו דיני ממונות אין דיניהן דן איתיביה רבי אבא לרבי אבהו דן את הדין זיכה את החייב חייב את הזכאי מה שעשה עשוי וישלם מביתו אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון דקבלוה עילויהו אי הכי אמאי וישלם מביתו דאמרי ליה כי קבילנא לך עילוון אדעתא דדיינת לן דינא דאורייתא וקי"ל כר' אבהו ואם לא נשא ונתן ביד פטור מלשלם והדר דינא כי טעמא דרב חסדא וכדאוקמא למתני' דדיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה בשלא נשא ונתן ביד:

טועה בשיקול הדעת בין שהיה הדיין מומחה בין שאינו מומחה וכן בקבלה עם יש נזול ממנו בחכמה ובמנין הוא מחזירו. בזמן שלא **נשא ונתן ביד חוזר הדין** בין לרב חסדא בין לר"נ למר מפני שיש נזול ממנו ולמר מפני שלא נשמר הדין ולפסר למורה להדיי ואם נשמר הדין אינו חוזר כרב חסדא ובשאין נזול ממנו בחכמה ובמנין אינו חוזר ל"ש לא נשמר הדין ל"ש לא נשמר למר ליה מי יימר למעיקרא טעית למר הסתא טעית כר"נ: וזה הענין כולו שום בכל הדיינים ביחיד מומחה לקבלוהו או לבקיל הסתא ובשאינו מומחה נמי לקבלוהו ובשלשה מומחין סמוכין וכו' הדיוטות וביחיד מומחה לא קבלוהו זהו ליש לענין חזרה: ולענין תשלומין קי"ל בכל היכא דליכא חזרה ליכא תשלומין אע"נ דלא לפסר בחזרה ויש מי שכ' מי שאינו מומחה שהורה וטעה בבקיאות הדעת היכא דליכא חזרה כגון דליכא נזול ממנו והלכיכך להלכיכים חייב לשלם עכ"ל: לאמר המחבר תשובה לרבינו הלי נתן והכיאלה הרב"ם לפי **נשא ונתן ביד** לא יפטו לבעל דין שנטל מה שאין לו ויש לו ממה להחזיר יש מן הדין להוציא ממנו ואם אינו או שיטנו ואין לו להחזיר משלם הדיין ביד בכולהו חוזר דרב חסדא לא פליג בין נשא ונתן ביד לבין שלא נשא ונתן ביד אלא היכא דטעה בשיקול הדעת אבל היכא דטעה בדבר משנה אפילו לרב חסדא חוזר ל"ש נשא ונתן ביד ול"ש לא נשא ונתן ביד וזו אינה צריכה לפנים ולא לפני ולפנים אבל היכא דטעה בשיקול הדעת הא מילתא ודאי צריכה עיונא ודקדוקא וכבר עיינינן אנן ודייקינן לה להא מילתא ואשכחן לה ה' בבי בבא חדא מומחא ונקיט רשותא מריש גלותא למידן דינא וטעה בשיקול הדעת ובבא תניינא מומחה דלא נקיט רשותא אבל קבלוהי עלוהי בעלי דינא ובבא תליתאה מומחה דלא נקיט רשותא [ולא] קבלוהי עלוהי בעלי דינא ובבא רביעאה דליתיה מומחה וקבלוהי בעלי דינא למידן להו דינא וטעה ובבא חמישאה דליתיה מומחה ולא קבלוהי בעלי דינא אלין חמשא בבי דדייקינן בהאי ענינא וצריכינן לברורי דינא דכל בבא ובבא מיניהו:

בבא קמא כד הוי דייני מומחה ונקיט רשותא מריש גלותא וטעה בשיקול הדעת חוזר ואין משלם ל"ש נשא ונתן ביד ול"ש לא נשא ונתן ביד פטור מלשלם כדאמרינן (לעיל דף ה.) אמר רב האי מאן דבעי למידן דינא וכי טעי ליפטר ולא לשלם לינקוט רשותא מבי מכיתתי בזמן שנטל ונתן ביד עכ"ל והיכא דלמרינן קס ליה כגון דלהיכא נזול בין נמר הדין בין לא נמר אי נמי היכא נזול ונמר אי יחיד מומחה הוא ושקיל דסתא אי נמי קבלוהו עלייהו לכולה מלי פטור מלשלם וזו היא שנינו ואם היה מומחה לרבים פטור מלשלם לכל מומחה לא קבלוהו אי נמי שלשה הדיוטות אי נמי שאינו מומחה וקבלוהו כולם חייבים לשלם ושלשה מומחין סמוכים פטורין מלשלם לעולם אע"פ שנשו בכפייה להו מלקוריית לית להו דסתא למיקן ומחייבי ולכתחבינן לעיל לשלשה סמוכים בדין כיחיד מומחה בהורהה לפטור וטעמא מסוס למלקוריית לית להו דסתא. ולע למי שאינו מומחה שדן בלא קבלה אע"נ דשקיל דסתא מכי ריש גלותא ליתיה להו ליגע בין טעה בין לא טעה ודסתא **לא מהני אלא במומחה לכל** שאינו מומחה לוסורא רבים עבד מלן לשוקמיה [לקמן ז:] ושאר הוא וכל זה שלמרנו בשלא **נשא (ונתן) הדיין ביד** ממש לכל עבל מעשה בידים חייב ואפילו בשלשה סמוכין ואפילו בטועה בלבר מפנה לית ליה לשלומי למזיק הוא כך מנהגי כתוב וכן פירש הרמב"ן ז"ל:

ובבא חמישאה דליתיה מומחה ולא קבלוהי בעלי דינים הא ודאי דיניה לאו דינא בין טעה ובין לא טעה כרבי אבהו דאמר שנים שדנו אין דיניהן דין וכ"ש יחיד הלכך אע"ג דלא טעה ובעא חד מינייהו למהדר למידן קמי דיינא דמומחה מצי הדר ביה ולית ליה להאיך לעכובי עילויה ואי טעה וקא אניס ליה לבעל דין ואפיק מיניה ממונא ונשא ונתן ביד מחייב לשלומי מדיליה והדר הוא שקיל מהאיך משום דדיניה לאו דינא הוא ואם לא נשא ונתן ביד הדר מרי דינא לחבריה ושקיל מיניה מאי דיהיב ליה ואי ליתיה דלישקיל מיניה משלם ליה מדיליה דכיון דלאו דיינא הוא הוה ליה כגורם לאבד ממון חבירו וקי"ל (ב"ק דף ק.) דדיינינן דיני דגרמי

וקא חזינן פירושא לחד מרבואתה בהני בבי כדפרישנא וקאמר דמומחה שטעה בשיקול הדעת ולא נשא ונתן ביד דדיניה דינא ופטור מלשלם וקא גמר לה מהא דגרסינן בדיני ממונות זוטא (דף כט: ע"ש) ההוא דהוו קרו ליה עכברא דשכיב אדינרי כי קא שכיב אמר אי הוה לי לאו פרעתינהו לפלוני ופלוני דמסקי בי בתר דשכיב תבעו הנך פלוני ופלוני ליתמי בדינא קמיה דר' ישמעאל בר' יוסי אמר להו כי אמרי' אדם עשוי שלא להשביע את עצמו הני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא אמר להו זילו שלימו ליה שלמו ליה פלגא אתו לקמיה דר' חייא אמר כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו כך אדם עשוי שלא להשביע את בניו אי הכי נהדר לן ההוא פלגא דיהבינן אמר להו כבר הורה זקן אמר הואיל ובשיקול הדעת טעה לא הדר דינא

והאי שיקול הדעת דקא גמר מיניה מריה דהאי פירושא לא דמי לשיקול הדעת דהכא דאילו הכא קאמרי בהדיא (דף ו. דף לג.) היכי דמי שיקול הדעת כגון תרי אמוראי או תרי תנאי דאיפליגא בהדי הדדי ולא איתמר הלכתא כחד מנייהו וסוגיין דעלמא כחד מנייהו ואזל איהו ועבד כאידך היינו שיקול הדעת וטעמא דהא מילתא דכיון דסוגיין דעלמא כחד מנייהו ואזיל איהו ועבד כאידך איגליא לה מלתא דודאי טעה אלאכיון דלא איתמר בה הלכתא בהדיא לאו דבר משנה הוא ואילו שיקול הדעת דאיפלגו ביה ר' ישמעאל ברבי יוסי ורבי חייא ליכא ראיה לרבי חייא לברורי בה טעותא דרבי ישמעאל בר' יוסי הלכך ליכא כח לאהדוריה לעובדא דידיה ומשום הכי קאמר כבר הורה זקן הלכך ליכא למיגמר מהא מעשה למי שטעה בשיקול הדעת שאינו חוזר:

וקאמר נמי מומחה שטעה בשיקול הדעת ולא נשא ונתן ביד ושאינו מומחה דטעה בשיקול הדעת ולא נשא ונתן ביד שניהן מה שעשו עשוי ואין חייבין לשלם שהרי לא נשאו ולא נתנו ביד וא"כ ששניהם מה שעשו עשוי מתניתין דקתני דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה ואוקמה רב חסדא בשלא נשא ונתן ביד היכי משכחת לה:

וחזינן ליה נמי דקאמר דהאי דאוקימנא למתני' דדן את הדין וזכה את החייב וכו' בשנשא ונתן ביד כי היכי דלא ליסתמוה כר' מאיר דדאין דינא דגרמי והשתא דסבירא לן כר' מאיר מי שאינו מומחה שטעה בשיקול הדעת אע"פ שלא נשא ונתן ביד אם אין הדבר מצוי שיחזור לחבירו ונתברר כי הוא גרם לממונו של זה שיאבד הרי הוא חייב לשלם

והאי סברא נמי ליתיה דהאי דאמר ר' אלעא אמר רבא מתניתין דתנן מה שעשה עשוי וישלם מביתו והוא שנשא ונתן ביד דברי הכל הוא ואפילו לר"מ דכי אית ליה לר"מ דינא דגרמי בדינא דנזיקין הוא דאית ליה הכי אבל גבי דיינא לית ליה האי סברא דא"כ אין לך אדם שאינו מומחה שנעשה דיין לעולם ועוד אי משום דינא דגרמי קמחייבת ליה אפילו טעה בדבר משנה נמי אם אין הדבר מצוי שיחזור לבעליו ונתברר כי הוא גרם לממון של זה שיאבד לדבריו יהא חייב ולמה יהא פטור והלא הוא גם הוא גורם לאבד ממונו של זה וכי מפני שטעה בדבר משנה יהא נשכר ועוד דהא רב חסדא נמי אוקמה למתניתין בשנשא ונתן ביד ולא לדחוייה מדר' מאיר קא בעי אלא בסברא דקושטא קא מוקים לה למתני' ואוקמתא דסמכא קא מוקים לה ולאו אוקמתא דדחייה בעלמא הלכך דינא כדקא מוקים רב חסדא וליכא למינד מינה ולית בה ספיקא:

מתני' (דף לב.) דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה ודיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום:

מתני' דיני ממונות דנין ביום ונומרין בלילה: גמ' ולילה לגמר דין. אם התחילו ביום ולא הספיקו לגומרו גומרים בלילה. ולקמן מכשרינן סומא בא' מעיניו לדון למלמכשרינן בלילה לגמור. סומא בא' מעיניו לעליף אפי' להתחלה תוקר לדון לחכל סומא מתני עיניו פסול לדון וכלמוכחין בסמוך: [לף לז:] ג' שנכנסו. כתב רש"י פ' יש נוחלין [לף קיג:] דלוקח נקט שנכנסו לבקר מחילתן לחכל היכא שזממם להעיד הוו לה עדים לגלגר **ואוב אין נעשים ליינים אפי'** כשיעידו אחרים בפניהם לכיון שנתכוונו להעיד כמי שהעידו ממש למי ואין על המעיד נעשה ליין אפי' בעדות אחרים והכי דאיתי מלמלמרינן בסמ' מכות (לף ו.) נבי נמצא ג' מסס קרוב או פסול עדותן בטלה לחמרי' להו למחזי אתיתו או לאסהודי ואי לאסהודי נמצא ג' מסס קרוב או פסול עדותן בטלה. ופירש הוא ז"ל לחמרי' להו מתחלי כשרלויתם העדות נתכוונתם להעיד או לרלות הדבר למען נתכוונתם להעיד פוסלת. ולדבריו ז"ל צריך לעיין הרבה במה שנהגו העולם להחתים בכתובות הקרובים והפוסבניים וכן בקלוסין יש מס קרובין הרבה ואע"פ דמתם מתחר שנהגו ליחל עדי קלוסין לן יצטרפו עם האחרים ונם האחרים לן יתכוונו להעיד מ"מ אם הכוונה פוסלת היה נלו לחום שמא יש אחד מהם שמתכוון להעיד אחד ואפי אין כוונה להעיד פוסלת ואע"נ דולפי מסעת רלוי נעשה על הקיסה לכ' ונ' לחמרינן **(מכות לף ה.)** מה כ' נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה אף נ' כן לן מיירי אלא במקיימי דבר כלכתיב ויקום דבר כלומר בשעה שהם מקיימים הדבר שמעידין עליו אבל בשעת רלויה לן לתקום ולמחזי אתיתו **וכו' לחמרינן התם לאו** בשעת רלויית העדות קאמר אלא עכשיו כשבא להעיד אם בא כאן כאחת כדי להעיד ולהעלרף אלו עם אלו עדותן בטלה ואפילו חזרו אחר כך לרלות דומיא דפנים אחר בא בטלה דומיא דפנים אבל אם בא אחר לרלות אין עדותו עדות ודבר"נ שאין כוונתם להעיד פוסלת אלא אם יהא ניין ולא מיבעי בסתמא אלא אפילו זממום בפירוש להעיד היכא מ"ל שנעשה ליינין ונעמא מפני דפריכי בנמרא לרבנן על אחתי **לא נעשה ליין** ומפרש מפני דלא כתיב בית הנלה אלא כתיב בית הנלה כזה ובקש. ואותם שנכנסו לבקר את המעיד בלחוד ובכי מפקי נבי קלוס אחרים לעד אחרים נעשה ליין כלפרכינן התם לא תהא שמיעה גרועה מראיה ועל המעיד **לא נעשה ליין** כללחמרינן התם (ר"ה לף כה:) רלוהו נ' ואם בית דין יעמדו שניס ויוסיפו מחבירים על אלא היחיל ובדיני נפשות אפי' על הראיה אינו נעשה ליין כלקלמר ר' עקיבא (ב"ק לף ל:) בסנהדרין (הרי) שראו בחלל שהרג את הנפש כלם עדים ואין על נעשה ליין לכיון לחזר לקטל נפש תו לא חזר ליה זכותא ובקיום שטרות אפי' על המעיד נעשה ליין לקיום שטרות לרבנן ולקולו בהו כלחמרינן בכתובות (לף כח:) שלשה שיבאו לקייס את השטר שניס אחם מכירין חתימת ידי העדים ואחד אינו מכיר על שלא חתמו מעידים בפניו ואותם שרי שהב"ל עמן מעידין לפניו: [לף לז:] **רבי כותבין. בלשון עדות והיורדין יבואו לב"ל וב"ל יעשו כפי העולה: רבי עושין דין.** פרש"י ז"ל שהם פוסקים את הדין על פי נוחתו ו"ל ב"ל אחר שראה מפילוסו ז"ל שר"ל שהוא עשלן ב"ל על עמו ואין היורדין יכולין לדון בפני אחר שהעולה בעלמו היה פסק דין שנפסק בפני אלו שהם ב"ל ושמעינן מהם לב"ל יכולין לדון ע"פ רלייתם בלא קבלת עדות אחרת כיון שהם יודעים הדבר להם לחמרינן לעל שראוה נעשה ליין לאו דוקא כשמעידין לפניו אלא אפי' ע"פ רלייתן עמו יכול לדון והכי חמרינן נמי נבי קלוס אחם (ר"ה לף כה:) ובכתובות [שם] נמי אמת חמרת ליינין המכירין חתימת ידי העדים ג"ב להעיד בפניהם ואע"נ דרב אסי אמר לה אתם לחיי בעלמא היא והכי חמרינן פרק החובל (לף ל:) בהחוא נברא דאתקע ליה לחבריה וכו' אמר ליה רבי הא אנא והא ריש"נ לחמר מנה ערבי ומפרעים אתם לחל ליפרע הא אנא לחזיתיך והא רבי יוסי הגלילי לחמר מנה ערבי זיל הב ליה מנה ערבי ואע"נ להתם ליכא הולאת בעל דין הוא נעשה ליין ע"פ רלייתו ואנא כלכתי לותם המפרשים לחמרי לבדיני ממונות בעינן לעולם שיעידו בפניהם להנלה בעיא ושאני קלוס אחם

גמ' (דף לד:) מנא הני מילי א"ר אחא בר פפא דאמר קרא (שמות י"ח:כ"ב) ושפטו את העם בכל עת אי הכי תחלת דין נמי כדרבה דרבה רמי כתיב ושפטו את העם בכל עת וכתיב (דברים כא) והיה ביום הנחילו את בניו הא כיצד יום לתחלת דין ולילה לגמר דין:

מתני' (דף לב.) דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בעיו"ט :

גמ' ירושלמי * בפירקין הל"ו ובכתובות פ"א הל"א אסור לדון דיני ממונות בע"ש והא מתני' פליגא אין דנין דיני נפשות לא בערב שבת דיני נפשות הוא דלא דייני בערב שבת הא דיני ממונות דייני אמרי כאן להלכה כאן לדברי תורה.

ירושלמי תני העד אינו מלמד לא זכות ולא חובה מנין שנאמר (במדבר ל"ה:ל') ועד אחד לא יענה בנפש למות * [בירושלמי שלפנינו ליתא בבא זו אך איתא בש"ס דילן כאן דף ל"ד ור"ל אחד מן התלמידים דאין עונה לחובה ע"ש] ומנין אפי' אחד שנא' אחד לא יענה ומנין הוא בעצמו לא יענה שנאמר לא יענה בנפש למות:

אמר רב יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין שנים כותבין ואין עושין דין אמר רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין וסומא באחת מעיניו כשר לדון דיני ממונות דאמרינן ההוא סומא באחת מעיניו דהוה בשיבבותיה דרבי יוחנן דהוה קא דאין דינא ולא הוה א"ל רבי יוחנן ולא מידי והיכי עביד הכי והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן (נדה מט:) כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שכשר להעיד ואינו כשר לדון ואמר ר' יוחנן לאיתויי סומא באחת מעיניו שאינו כשר לדון רבי יוחנן סתמא אחריני אשכח תתנן דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דהא כולהו אינשי לא מטו למיחזי בלילא כדחזי סומא באחת מעיניו ביום וקתני דגומרין בלילה וכיון דגומרין בלילה דין הוא לסומא באחת מעיניו שידון ביום לכתחלה ומאי אולמיה דהאי סתמא מהאי סתמא איבעי' אימא סתמא דרבים עדיף דהך סתמא רבי מאיר היא ואי בעית אימא משום דקתני לה גבי הלכתא דדיינא למימרא דהיאך אגב גררא נסבא ולאו עיקר לגמחזי כגונא בעלות והא **לא שייך האי טעמא אלא** בעל המעיד בלחוד והכי מסתמע נבי קלוס אחם לעד אחרים נעשה ליין כלפרכינן התם לא תהא שמיעה גרועה מראיה ועל המעיד **לא**

החולה לחמרינן עושין ין מסוס לחיכא הנלה לבעל לבר שנים בפניהם והולחת בעל ין כמחה עיים למי: **שנים כותבין וחין עושין ין.** לפילו יעילו לחרים בפניהם מסוס לקבלת עדות בב"ל בעינן וללו **לח הוי ב"ל** שחינם חלת שנים: **לחבל בלילה.** לפילו שלשה כותבין וחין עושין ין פרס"י ז"ל חין עושין ין על פי עלמם לבל בעדות לחרים שיעילו בפניהם עושין ין וטעמל לפי שחין סם ב"ל עליהם בלילה שהרי חינם רחוים להיות עבדיו ליינים ורחוים להיות עדים הלבך סם עדיים עליהם יותר מסם ליינים וחין כחן קבלת **עדות בב"ל לחבל ב"ל** שקבלו עדות בלילה ליעבד כשרה למכל מקום ב"ל סם וכתבו עליו ז"ל לליתל לקבלת עדות בלילה פסולה ולם קבלו עדות בלילה צריכין לחזור ולקבל ביום ורחיה מלחמרי' במס' ר"ה (לף כה:) למה לי למיתני נחקרו העדים וכו' סל"ל תהוי חקירת העדים כתחלת ין ומקדם כנמר ין ולילקדים בלילה מילי להוה לדיני ממונות דלעין ביום ונומרין בלילה קמ"ל למל קבלת עדות כתחלת ין הוי שחינה חלת ביום ליפוי בליעבד תלא לתנן בפרק חנית חליה (לף קל.) חלנה בלילה כשרה ור"ל פוסל ומפרשים בנמרל פלונתייהו למר סבר חליה כתחלת ין למיל ומ"ם כנמר ין למיל למל תחלת ין בלילה פסול והיינו לקבלת עדות כלפרישית כן כתבו המפרשים החדרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל הלבך טעמל דבלילה ין עושין ין חלת בעדות לחרים שיעילו לפניהם למחר והל למפרשינן בנמרל טעמל מסוס לחין על נעשה ליין היינו מסוס לחין על המעיל נעשה ליין היה לנו לומר שיעיל כל חחד בפני חבריו עם חחד שבסוק כלמרינן בירושלמי [ר"ה פ"נ הל"ח] נבי קסוס ליקוס חד וליתוב חד עם עירוף לחרים מן הסוק לנ' ומפני ין על נעשה ליין שכיון שיעיל הל' ה"ל על המעיל ולילך יעשה ליין לבל ל' מהם יכול לזון עם ב' לחרים מן הסוק ויעילו חבריו לפניהם: **סומת בחחת מעיניו.** לבל סומת חב' עיניו פסול לזון להל פסול הוא להעיל ולפי פתח ונסתמת לבעינן תחלתו וסופו בכשרות כלליתל בפ' יש נוחלין [לף קכח.] ולם כן לזין נמי פסול לתנן כל הכשר לזון כשר להעיל הל פסול להעיל פסול לזון. והכי משמע נמי פרק מעות חליה (לף קל.) נבי פלונתל לר' יהודה ורבנן למר סבר מעות חליה בנ' ומר סבר בה' לקקשין ורבי יהודה הליוטות מנח ליה נפקל ליה מלעיני מלקטריך לעיני למעוטי סומין ז"מ לקפי הליוטות כשרים לקם"ל סנהדרין בעי למה ליה לעיני מדרב יוסף נפקל סנהדרין מנוקין הם מכל מום כלכתיב כלך יפה ונו' ומום חין בך והסתם קם"ל סומים כשרים לדיני ממונות הל מקטריך שפיר לעיני למפסל סומים בחליה ולכתי הליוטות מנח לן נהי ללל בעינן סנהדרין למל מומחין בעינן לבל לי בדיני ממונות פסולי **סומין לח מקטריך לעיני חלח** למכשר הליוטות: **סתמל לרבים עדיף.** להסיל לכל הכשר **ר"מ** היל **למקים ריבים לנגעים** לומר לבעינן לכל מרחה עיני הכהן וכיון לבלוכתל מחדיני במתני' להכל **הלד וסתם כרבנן עבדינן כותיה: משום לקתני לה. להל לדנין בלילה נבי הלכתל לדייני הכל בסנהדרין ז"מ עיקר היל למינף מינה לחלו ההיל לכל הכשר במסכת נדה תניל רבי לגב גרדל לתנן סתם כי ה"מ טובל בפ' בל סימן הלכך ולו לגיבל להלכתל סתמל חלח משום לחריני ללמו להללי:** נרסי' בגמ' [לף לה.] לפיכך ין דנין לו בערב שבת ולל בעי"ט. מ"ט משום ללל לפסר היכי ליעביד לייליים במעלי שבתל ולימרים בשבתל ין רגיחה לוחה לת השבת לפיכך **כיון לדיני נפשות ין דנין** בו ביום לחובה על למחר דבעינן נמי ילין בה שיגיעו בדין כדי לנמקו שם לפסר ין דנין בערבי שבתות ויימים טובים לחי חזו חובה בעו למעבד הלנה ולמחר בשבת ין נומרין לת הדין לכיון ללל מנו למקטליה על ל' בשבת [נמנע לתה מענה לת לינו] ולשורתל לו מנו למקטליה לנגד השמש בעינן כדתנן [מכילתין לף לה.] דיני נפשות ביום לכתיב והוקע לותם לה' נגד השמש ולל מנו למנמר לינו בחל בשבת ולקטליה לכיון שליינהו בע"ם יפכחו הטעמים **שנאמר ונתנו ולקלקו** ליפב ולהעמיד לבריים:

הי"א:

מתני' (דף לב.) הכל כשרין לדון דיני ממונות ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות :

ין רגיחה לוחה וכו'. ול"ת תיפוק לי לחין לנין בשבת נזדה שמע יכתוב כלמרינן פ' מפילין (לף לו:) י"ל דהל עדיפל ליה לחסוק מלשורייתל כלילפינן ממוסבותיכם החמור בלל תבערו ומוסבות החמור נבי משפט ויהי לכם לחקת משפט ונו' לומר שחין מיתת ב"ד לוחה שבת ומתני' נמי דינו לשורייתל קתני: הל לתני לחין לנין וכו'. בדיני נפשות למשמע הל בדיני ממונות לנין בערבי שבתות וי"ט ובעלמל קי"ל לחין לנין לפילו דיני ממונות בע"ם וכלמרינן בירושלמי והבילו רבינו חלפסי ז"ל בהלכותיו [בעיל סי' חלף כ"ב] חסור לזון דיני ממונות בערב שבת והל מתני' פלינה לפיכך ין לנין לו בע"ם וכו' למשמע לדיני נפשות הוא ללל הל דיני ממונות לנין ומסני כלן להלכה כלן למעשה ופירשו בו הל לשורייתל הל לדבנן: ותו למרינן בגמרל [לף לו.] דיני נפשות מתחילין מן הקל מנל הני מילי למר רב לחל ברייה לדב חיקל בר פפל למר קרל לו תענה על ריב לו תענה על רב: למר רב סונה לסם לתלמידו וזן ועמו בדיני נפשות [סס:] וכי קחמר רב כנון רב כהנל ורב חסי לנמרייה הוו ליכי ולסבריה לו הוו ליכי: פירוש על רב חסר יו"ל ומשמע לו תחלוק על מופלג לב"ל כן פרס"י ז"ל: וכתבו המפרשים ז"ל ולו למיתמר לחסור לענות על רב לחדרב חסור לו לסתוק שהרי בדיני נפשות למר לחל מן התלמידים יש לו ללמל עליו זכות שומעין לו ותלמיד היוסב לפני רבו ורולה זכות לעני וחובה לעשיר ין לו לסתוק חלל הכי למר קרל שרחוי לעשות בענין שלל יעטרכו לענות על רב כלומר שיבדקו סס תחלה ולל מפני כבודו חלל שים לחום שמל [לל] ירלה התלמיד לחלוק חב"כ על הרב כי יתביים ממנו ויכנים לבריו ומפני כך חססו לזה בדיני נפשות מתוך חומר שבהם לבל בדיני ממונות ין חנו חוסשין כ"כ לפיכך הס רגו מתחילין בנגול. ומיהו טוב הדבר להתחיל לעולם מן הקל כלמרינן בפרק הניזקין (לף נח.) למר רב חלל הוחי בחנינל לבי רבי ומנחי לילי מנו בריסל: [לף נט.] למר רב הלל בריה לרב חילל כולהו מינייהו לבי רבי מן הקל הוו מתחלי ופירש הרמ"ם ז"ל סס לחע"נ לקרל לו חסס חלל בדיני נפשות רבי לרוב ענוותנותו חסס לף בדיני ממונות והיה מוחל על כבודו שהיה מתירה לכיון שלל היה כמותו כלמר רב הלל בריה לרב חילל מימות משה ועד רבי לו מנינו תורה ונדולה במקום לחד שמל ימנעו התלמידים מלנלפף מה לי בלבם על לינו: הני מילי לרב חילל תרוייהו נחמרו זו לחר זו התם: [לף לו.] ולן עמו. **ונמנה עמו לזכות לו לחובה ומטין היין ע"פ התלמיד כחחד מן הדיינים:** [לף לו:] לנמרייה לרב הוו ליכי למ שמשה מרבו. **חבל לסבריה למנוח רחיות ולימב הטעמים לינם ליכין הלכך נברה בחפי נפשיה הוה לפי משום נמרה לשמעו מיניה כל ישרחל נמי ממשה קבלו. ולין חלו טעמי הכנת לבו לניעת לם היה חכמתו מרב לחר היה לומר טעם לחר.** לבל בשחר תלמידים לליכי לסבריה לין מונין להם חלל לחר. ולינו ממונות **סוב לענין זה לדיני נפשות** לבל הטהרות והטומחות שהורלתן ביחיד מומחה לפילו שחר התלמידים נמנים בהם נחלקו לחרים בדבר ומטין היין לחר הרוב וכלתניל הטהרות והטומחות חב ובנו הרב ותלמידו מונין להם שנים: מתני' **הכל** כשרים וכו'. :

גמ' (דף לו:) הכל לאיתויי מאי א"ר יהודה לאיתויי ממזר והא תנינא חדא זימנא בנדה (דף מט:) כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות ויש שהוא ראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות והוינן בה כל לאיתויי מאי א"ר יהודה לאיתויי ממזר חדא לאיתויי גר וחדא לאיתויי ממזר:

האי גר דקא אמרינן כשר לדון דיני ממונות דוקא דאמו מישראל דגרסינן בפ' מצות חליצה (דף קב.) אמר רבא גר דן את חבירו דבר תורה שנאמר (דברים י"ז:ט"ו) שום תשים עליך מלך עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו ואם היתה אמו מישראל דן אפי' ישראל ולענין חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל מאי טעמא תרי בישראל כתיבי:

וגרסי' נמי בפ' החולץ ליבמתו (דף מה:) רב אשי אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דאמר מר כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך כיון דאימיה מישראל מקרב אחיך קרינא ביה:

וגרסי' נמי בקדושין בפ' עשרה יוחסין (דף עו:) אושפזיכניה דרב אדא בר אהבה גיורא הוה והוי קא מינצו איהו ורב ביבי מר אמר אנא עבדינא שררותא דמתא ומר אמר אנא עבידנא שררותא דמתא אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא שום תשים עליך מלך מקרב אחיך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך א"ל רב אדא בר אהבה ואפי' אמו מישראל א"ל אמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה הלכך לא מיתוקמא הא דאמרינן הכא לאיתויי גר אלא באמו מישראל:

יום רפד

סליקו להו אחד דיני ממונות (דף מ.) **היו** בודקין בשבע חקירות באי זה שבוע באי זו שנה באי הזו חדש בכמה בחדש באי זה יום באי זו שעה באי זה מקום ר' נמ' חלץ לחתויי נר. תניא נר לקלחרינן כשר לדון דיני ממונות דוקא לחתויי מיסרחל לנרסינן בפרק מנית חליצה [לף קכ.] אמר רבא נר דן את חבירו דבר תורה לכתיב שום תשים עליך. עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל נר דן את חבירו ואם היתה אמו מיסרחל דן לפיכך ישראל ולענין חליצה על היתה אמו מיסרחל אבל אביו ישראל מאי טעמא תרי בישראל כתיבי: ונרסינן נמי בפרק החולץ ליבמתו (לף מה.) רב חסדי לכרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי לבבל ואע"נ לחתויי מר כל תפיסות שאתה משים יהיו מקרב אחיך כיון לחתויי מיסרחל מקרב אחיך קרינא ביה והכי איתא נמי בקדושין פרק עשרה יוחסין (לף עו:) לחתויי רב יוסף אמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה כן כתב רבינו חננאל ז"ל והסכימו עמו המפרשים ז"ל: אמרי' בנמ' [מכילתין לף לח:] תנן התם רבי אליעזר אומר הוי שקול לגמול תורה ואע"פ שתשיב את הפיקורוס אמר רבי יוחנן לפ שאינו חלץ לפיקורוס וכרי אבל לפיקורוס ישראל כל שכן לפקר. פי' שקול מהיר וזריז שתעלא להשיב לפיקורוס הבא להכיעך רחיים מן התורה לכברי מינות: כל שכן לפקר אם תחזיר לו תשובה שהרי כבר הכיר וכפר ומתוך כך מלקלקן ולפ תוכל להשיבו לבר המקובל עליו: סליקו להו לחד היני ממונות היו בודקין אותו. ועוד תנן בפרקין העובד ע"ז את מה עבד ובמה עבד כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח מעשה ובלק בן זכאי בעוקצי תאנים: מה בין חקירות לבדיקות. אמר לחד היני יודע [וכל שכן אם] אנוס חומרים אין אנו יודעים עלותם בטלה בדיקות אמר לחד היני יודע ואפילו אנוס חומרים אין אנו יודעים עלותן קיימת לחד חקירות ולחד בדיקות שמכחישין זה את עלותם בטלה. לחד אומר בשנים בחדש ולחד אומר בג' בחדש עלותן קיימת שזה יודע בעבורו של חדש וזה אינו יודע בעבורו של חדש לחד אומר בג' ולחד אומר בה' עלותם בטלה לחד אומר בשתי שעות ולחד אומר בג' עלותן קיימת לחד אומר בג' ולחד אומר בה' עלותם בטלה רבי יהודה אומר עלותם קיימת לחד אומר בה' ולחד אומר בז' עלותם בטלה שבחדש חמה במזרח וכו' חמה במערב. ולחו"כ מכניסין את השני ובודקין אם נמצאו אותן פותחין בזכות. אמר לחד אין העדים יכ לי ללמד עליו זכות או לחד אין התלמידים יכ לי ללמד עליו חובה משתקין אותו ואומרים אין העדים יכ לי ללמד עליו זכות מעלין אותו ומושיבין אותו ביניהם ולא היה יורד מפני כל היום כולו אם יש ממש בדבריו שומעין לו ואפילו הוא אומר יש לי ללמד על עצמו זכות שומעין ובלבד שיש ממש בדבריו אם מצאו לו זכות פטורים ואם לאו מעבירין אותו ממחר היו מזמינין זונות. היו מעמידים במאכל ולא שותין יין כל אותו היום ונותנין ונותנין בדבר כל הלילה. ולמחר משכימין לב"ד המזכה אומר לי מזכה ומזכה לי במקומי המחייב אומר לי מחייב ומחייב לי במקומי המלמל חובה מלמל זכות לבל המלמל זכות אינו יכול לחזור ולומר עליו חובה בדבר שני סופרי הדיינים מזכירין אותו ואם מצאו לו זכות פטורים ואם לאו עומדין למנין. י"ב מזכין וי"ל מחייבין זכאי י"ב מחייבין וי"ל מזכין ואפילו י"ל מחייבין [וי"ל מזכין] ול' אומר היני יודע ואפי' כ"ב מזכין ואחד אומר אינו יודע מוסיפין הדיינים ועד כמה מוסיפין . עד שבעים ואחד. ל"ו מזכין ול"ה מחייבין זכאי. ל"ו מחייבים ול"ה מזכין לנין אלו כנגד אלו עד שירצה אחד מן המחייבין לבדי המזכים: [פירש] אחד שאיימו העדים היו בודקים אותן בז' חקירות ובנמ' יליף להו מקראי ולרצת וחקרת ושאלת היטב ונו' ולרצו המופטים היטב: בחי זו שבוע. של יובל: בחי זו שנה. של שבוע: בכמה בחדש. בכ' יום או בכ"ה בחי זה יום. של שבת ואע"פ שאומרו בכך וכך בחדש לעפ"כ שואלים להם אי זה יום בשבת לפי שכל ז' חקירות הללו בחות להכחיש ליתי הזמה ואמת יש עדים להזיימן ואינן מעלין על לבם חשבון של אחד מהם או היו אלו עומסם אותו היום במקום אחר וכשנושלים אותם אי זה יום והם אומרים היום פלוני נזכרין עדי הזמה להזיימן: בחי זו שעה. של יום. שמא אין עדים להזיימן לכל היום ויש עדים להזיימן לאותה שעה: בחי זו מקום. שזו היא המועלת להכיח את כל החקירות להזיימן ובלאו הכי לא מתזמת: מכירין אותם אותו. שהרוב שמא נכרי היה וזו אינה מן החקירות של הזמה אלא כל שאר בדיקות אינם אלא להכחים שמא לא יאמר זה בדברי חבירו ותבטל עלותם והוא והם פטורים אבל מן החקירות של הזמה אי אתה מונע יותר מז' כלמרינן בנמ': העובד ע"ז [אם] אם מעידים בכך [שונלין] את מה עבד פעור או מרקולים: במה עבד בשחטה אי בסתחוחה: עוקצי תאנים שהיו מעידים שהרגו תחת תאנה ובלק בן זכאי תאנה זו עוקצים לקין לו נסין עוקץ זנב הפרי מקום חבורי בחילון: חקירות אמר לחד וכו' עלותן בטלה. ז' חקירות מקראי נפקי לן לבעינן בכולהו שתהא חקירה בחותה וכיון

לחמר חיני יולע שוב אי אתה יכול להזיקן בחותה חקירה וכיון לע"ק לקייס בה מנת החזה בחותה העל בטלה העלות ואפילו סה ק' לחין העליס נעשים זיממין על פיזומו כולס כלחמרינן במסכת מכות (לף ה:) מנין שאפילו סה ק' ת"ל עליס: בליקות לאפילו אחרו כולס אין אנו יודעים מנת החזה רלויה להתקייים בהס לחין החזה תלויה אלא בחקירות לומר עמנו סייתם בותה שעה במקום אחר: כל עלותם בטלה שבתלמוד הוא והס פטוריס: שזה יולע בעבודו זה שאחר בשניס יצא החדם שעבר אלא אחד היה ויום לאחון של אחד שהוא יום ל' מאדם שעבר היה: אחד אומר בב' שעות וכו'. לטעי לינסי בהכי: **רבי יהודה אומר וכו'.** לכולי האי טעי לינסי: ומנסן לבריסה וכו'. ומעתה צריכין ליפא וליתן בלבר: פותחין לזכות. אי אי קטלת לי תלחל כלאחרינן בפרקא לעניל: **אחר אחד** מן העליס וכו'. מסתקין אותו וכ"ש אס בא ללמד חובה: [אחר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו חובה] מסתקין אותו כלאחרינן אחד אי יענה בנפש למות ואמות הוא לאיני ענוה אס לזכות ענוה: מעבידין אותו מעבידין אין סדין על אחד מסוס אלנת אין כלאחרינן בפרקא לעניל: היו מזלזלין ביום לאחר שהעבידו לין ממקום שישיבה היו מזלזלין בבתיסה או בשוק ונוסאים ונותנין בלבר כל הלילה אים אים לעצמו: המזכה אחרת אומר אני הוא שמזכה אחרת ועליו מזכה אני על כרחו אומר שאינו יכול לחזור בו: והאחרייב אומר אס לא אמר זכות הלילה אני הוא האחרייב ואחרייב אני במקומי: האלמ. אחרת חובה אס אין לו אלא הלילה אלמ זכות לאבל האלמ זכות וכו': י"ב אחרייבין וכו'. והטרייב לרעה ע"פ אחד ליתה הלכך יוסיפו הליינין: ואפילו כ"ב מזכין או אחרייבין ואחד אומר איני יולע יוסיפו הליינים להלי לאמר איני יולע כמלן לליתיה אמי **ואין ליני נפשות לא לחובה** ולא לזכות בפחות מכ"נ: אנים אנים אס נתחלקו ב' שהוסיפו זה לכלן וזה לכלן לאכתי ליכא הטרייב לא לחובה ע"פ אחד ולא לרעה ע"פ אנים צריך עוד להוסיף אנים וכן עד.: על אילאה ג' מן האחרייבין לבדי האזכין לאיכא הטרייב לחובה ע"פ אחד וה"א אס ילאה אחד מן האזכין לבדי האחרייבין להוו להו ל"ל מזכין ול"ז מחרייבין לאיכא הטרייב לרעה ע"פ שאשה ובשעת נמר אין הא תוקימנא לקף האלמ זכות יכול לחזור בו וללמ חובה והאי לתני הכי אסור ליפנע מעליא הוא לתנא לזכות קא מהדר ובבי תריצנא בפירקין לעניל [לף לז.]: נרסי' בגמ' [לף מא.] **מי אומר** ב' בחדש וכו' ג"ר חנינא ג"ר חסי ג"ר יוחנן על כתה מברכין על החדש על **שתתמלא** פגימתו וכתה ג"ר יעקב בר אילי על ז' נהרדעי אמרי על ט"ז [לף מב:] ותרוייהו כרבי יוחנן **סבירא** להו אחי למהוי כי יתרא אחי למהוי כי נפיק ג"ר לחק בר חנינא ג"ר לבין ג"ר חסי ג"ר יוחנן כל האומרן על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה כתיב הבא הזה לנו ובתיב התם זה אלי ואנוהו תנא דבי ר' ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא לומר זה אלי ואנוהו ואומרי: היכי מברכין כלרב יהודה לחמר רב יהודה ברוך לחסר במאמרו ברוח אחקים וברוח פיו כל צבאס חק וזמן נתן להס שלא ישנו את תפקידם שסיס ושמחים לעשות רצון קוניהם פועל אמת שפעולתו אמת ולבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידין להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו ברוך שמו של עולם [לף מב.]. ג"ר לחק בר חנינא ג"ר לבין ג"ר חסי ג"ר יוחנן במי שתה מונח מלחמתה של מסנה קרי סיס ביולו חביותיו של מסנה קרי רב יוסף לתפסיה ורב תבוחות בכתה שור: פירוש על כמה מברכים **אס לא בירך היום יברך למחר: על החדש. על הלבנה בהתחדשה:** על שתתמלא פנימתה **אבל בתר הכי לא שייך למימר מחדש חדשים שהרי כבר נוצנה היא:** ותרוייהו כרבי יוחנן **במילתיה דרבי יוחנן פליגי ועל שתתמלא סבירא להו** מיהו רב יהודה **סבר** מלוי פנימה לקף לחמר רבי יוחנן **למהוי כיתרא היא כמו יתר של קנת שתהא פנימת הקנת מלאה על היתר להיינו חני ענוג והאי לסוף שבעה הוא ונהרדעי סברי מלוי פנימה לרבי יוחנן על לתהוי כי נפיק ענוגה במלותה:** ומברכי: היכי מברכין כלרב יהודה לחמר רב יהודה ברוך לחסר במאמרו ברוח אחקים וברוח פיו כל צבאס חק וזמן נתן להס שלא ישנו את תפקידם שסיס ושמחים לעשות רצון קוניהם פועל אמת שפעולתו אמת ולבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידין להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו ברוך שמו של עולם [לף מב.]. ג"ר לחק בר חנינא ג"ר לבין ג"ר חסי ג"ר יוחנן במי שתה מונח מלחמתה של מסנה קרי סיס ביולו חביותיו של מסנה קרי רב יוסף לתפסיה ורב תבוחות בכתה שור: פירוש על כמה מברכים **אס לא בירך היום יברך למחר: על החדש. על הלבנה בהתחדשה:** על שתתמלא פנימתה **אבל בתר הכי לא שייך למימר מחדש חדשים שהרי כבר נוצנה היא:** ותרוייהו כרבי יוחנן **במילתיה דרבי יוחנן פליגי ועל שתתמלא סבירא להו** מיהו רב יהודה **סבר** מלוי פנימה לקף לחמר רבי יוחנן **למהוי כיתרא היא כמו יתר של קנת שתהא פנימת הקנת מלאה על היתר להיינו חני ענוג והאי לסוף שבעה הוא ונהרדעי סברי מלוי פנימה לרבי יוחנן על לתהוי כי נפיק ענוגה במלותה:** חמר חביי הלכך מבדך מעומד מרימר ומר זוטרא מכתפי נהו דיין **אלו לא זכו למעיה אחרת אלא לזו שמקבלים פני שכינה פעם אחת בחדש** כלאחרינן בגזירה שוה: הלכך מבדך וכו'. **הואיל וכמקבל פני שכינה הוא מעומד בעי ברוכי מסוס כבוד שכינה שהוא מקבל: תפקידם מניה שניתם להתנהג בהלוך תקופותיהם: שמים ומחמים. כלכתיב ימים כנבור** ונו': **פועלי אמת. שאינם מצנים את סלרם: ולבלבה אחר.** הקדוש ברוך הוא **שתתחדש בכל חדש: עטרת תפארת וכו'.** סימן הוא להס שלאף הס שמונים לה **עתידים להתחדש בגלולתם כמותה ולפאר** ליוצרם: מלאחתה של תורה קדושתיה **לעמוד על בוריה ועל עיקריה לא כאדם המחולל ומפולפל בעל סברא ולא לאל מצניות וכרייתות הרבה כי מהיכן יהנלה לו הסוד אלא זה בעל מצניות הרבה שאם יעטרך לו בכאן ילמדנו מתוך מצנה אחרת או אם יקשה לו לכבר יבין מתוך מצניות הרבה שבידו** : סלוקי להו היו **בודקין נגמר הלין.** לחובה: לסקלו. **חייבי לסקילה ריפא לחרבא מיתות מפרש לה [בריפא] והלר מפרש שאלא בפרקין לנקמן כסלר:** [לף מב:] **חון לב"ל.** רחוק **מב"ל קנת** שנאמר הוצא את המקלל **אלמא** לאו **במקום הוועד קטלוה: והסולרין בילו.** לקמן **מפרש למאי מיבעי:** והסום רחוק ממנו כלי שיהא רואהו אלא רוכב על הסום ונמצא לנד בית הסקילה שיהא קרוב לדלוף אחר הסוקלין ולהניל ותתרחק מזה שהסולרים בילו מלא עיניו ובלבד שיוכל לראותו אס יניף בסולרין: אמר אחא. בב"ל: הלא. העומד על הפתח: מניף בסולרין. סימן הוא להעמידן ורוכב וכו' והוא רן אחר המנהיגים ומעמידן על שיאקרו ב"ל אס יהא טעם בלבריו של זה: ועוד תנן בהאי פרקא לפילו הוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות מחזירין אותו לפי' ל' וה' פעמים ובלבד שיהא ממש בלבריו: [לף מג.] מנלו לו זכות פטוריהו ואס נלו יוניא ליסקל והכרוז יוצא לפניו אלא

פלוני יוצא ליסקל על שעבר עבירה פלונית ופלוני ופלוני עליו כל מי שיודע לו זכות יבא וילמוד עליו זכות: [קף מג:] היה רחוק מבית הסקילה כי' חמות. אומרים לו התודה שכן דרך כל המתחתין מתחילין שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא שכן מצינו בעכן שנ"ל יהושע בני שים נא כבוד לה' אלהי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית אל תכחד ממני דבר ויען עכן ויאמר אמנם אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי ומנין שכפר לו וילוו שנאמר ויאמר לו יהושע שים עכרתנו יעכרך ה' ביום הזה היום הזה אתה עכור ולא אתה עכור לעוה"ב אם אינו יודע להתודות אומרים לו אמור תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי ר' יהודה אומר אם יודע שהוא מזומן אומר תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי חוץ מעון הזה אמרו לו ר"ש יהו כל אלם אומר כן כדי לנקות את עצמו: [קף מד:] היה רחוק מבית הסקילה ל' חמות מפסיעין [אותן] את בניו היו מכסין אותו מלפניו והאשה מלפניה ומלאחריה ל"ר יהודה וחכ"א היו נשקל ערום ולא היה נשקלת ערומה: [קף מה] בית הסקילה היה גבוה שתי קומות אחד מן העדים לוחפו על מתניו נתפך על לבו הופכו על מתניו אם מת בזה יצא (ואם לאו נוטל את החבל ונותנה על לבו אם מת בזה יצא) ואם לאו על השני נוטל את החבל ונותנה על לבו אם מת בזה יצא ואם לאו רבינתי ובכל ישראל שנאמר ויד כל העם בתחרונה: [קף מו.] כל הנסקלין ניתלין לבדי ר' אלעזר וחכ"א לא לזה נתלין אלא שמנדף והעובד ע"ז היו תולין אותו כלפי העם והאשה פניה כלפי העץ לבדי ר' אלעזר וחכ"א היו נותנה ולא היו נותלת אמר להם ר"ש והלא שמענו בן סורר ומורה נסקל ולא נתלה אלא כדי שלא יהו מסתכלין אמרו היה מביא שני גזים ונותן אחד בין עיניו וזה שהוא מתקיף את הקורה ואין לנו אלא שמביא שני גזים ונותן אחד בין עיניו: כיצד תולין אותו מתקעין יתד בקרקע ועץ יוצא ממנה ומקיף ב' ידיו זו על זו ותולה אותו בה כדרך שהטבחים עושים ומורידים אותו מיד ואם לן עובר בל"ת שנאמר לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי כלומר מפני מה זה תלוי מפני שברך את השם ומנין אף שמים מתחלל: אמר ר"מ בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי אף כך הקב"ה מצטער על דמן של רשעים שנשפך כ"ש על דמן של צדיקים שנשפך ולא זו בלבד אמרו אלא כל המלין את מתו עובר בל"ת הלינו לכבודו להביא לו לחרון ותכריכין שיהו עובר עליו. ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיו אלא שתי קברות היו מתוקנות לב"ד אחד לנסקלין ולנשרפין ואחד לנחנקין ולנהרגין ונתעכל הבשר היו מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומן והקרובים באים ושואלים בשלום הרואים ובשלום העדים כלומר שלין בלבנו עליכם שדין אמת לנתם [שם:] ולא היו מתאבלין אלא חוננים שלין אלא בלב: פי' ממש בלבריו קנת רואים שהוא מזומם. שהעדים שקרים ומחשבתם הרעה הורגתו: כלי לנקות לף כל החוטאין יהו אומרין כן כלי לנקות עצמן מן הבריות ויוציאו לעז על הרואין ועל העדים: מפסיעין כלפי' אותו בלא כסותו: ומכסין אותו מלפניו כלפי ערותו תחיכת בגד: כ' קומות משם למדו: על מתניו שכשהוא **מוסכב פרקלן מנוגח יותר:** המנוף. **מכרך את השם:** שמונים נפש **ושמעון בן שטח שעה הוערכה לכך שהיו בנות ישראל פרוצות בכשפים ועשה סייג לעשה ותלון** לפרעה הדבר : כולן **ביום אחד מפני קרוביהן שלא יתקשרו להנילון:** ואין לנו שום שיהיו מפתי עבירות והכא היכא חזר חוב ויש"ש שחלקו בשתים הכי מוקמינן לה בנמרא לעלו בעבירה אחת **ובמיתה אחת תלינן חפי' הן** ק' לטעמא דמתי מיתות לו מיתה אחת וכ' עבירות **לא ליינינן ביום אחד משום** שנאמר **נבקש רחמים למיתה זו ולמיתה זו** ושמא לא יקבלו: שם שמים מתחלל **שמזכירין שזה ברכו:** שכינה מה וכו'. בחי זה לעון קונטלא: ומטרטא עלי: קלני. **כמו שאדם יגע ועיף יאמר רחמי כשכ עלי וזרועי כשכ עלי כמלן לאמר קיל** לי עלמא: [קף מו.] **ולא זו בלבד. בלא תעשה. אלא וכו':** נתעכל הבשר **כבר נתכפר לו במיתתו** ובזיונו של קבורה שהוא חבוט הקבר להגרילו בתחתיות והא לבעי' עכול הבשר מעום אלא אפשר אלא הכי שקולים לכן נבקע ומסריח ומכיון שנתכפר קוברין אותן במקומן בקברות אבותיו כלאמרינן בנמרא וכל כך למה לפי שאין קוברין רשע אצל צדיק והא לתקנו להרוני ב"ד שתי קברות ואלא ל' **הלכה למשה מסיני** היא: ואלא היו מתלבלין **כלי שתהא בזיונם** כפרתם: [אלא חוננים] **לאלין זה כבוד להרוג ואין כפרתו נמנעת בכך** ובודאי לא אמרינן הכי אלא בהרוני ב"ד מעום דבזין קל מקטלי לבל הרוני מלכות דאלא בזין קל מקטלי לא בעו כפרה לחסידין ניתנו כלכתיב נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידך לחיתו ארץ: ונרסי' עלה בנמרא [קף מז:] ת"ר מעשה בחסא אחד שיצא ליהרג אמר חס ים בי עון זה תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי וב"ד וכל ישראל מנוקים והעדים לא תהא להם כפרה לעולם כשמעון חכמים בלבד אמרו להחזירו ח"א שכבר נגזרה אלא יהרג ויהא קולר תלוי בצוארו העדים. כל כמיניה לא ערכיה דקהלרי בהו סהדי וכי קל הלרי בהו מאי היו כיון שהניח שוב אינו חוזר ומניח לא ערכיה לאע"נ דלא יכהו טעמא למילתייהו כהאוה מעשה לבעליו מכסף: פי' שכבר נגזרה שכבר נגמר הדין וכתב ז"ל לפי' **לא נגמר נמי [אלא]** שכבר בחו עדים [והעידו] וכיון שהניח שוב אינו חוזר ומניח: [קף מו:] **כל כמיניה.** וכי נאמן הוא לקל חשיבין להו לסהדי לומר יהא קולר תלוי וכו': אינו חוזר. ומניח לבר המכחים לרשעון כלכתיב אם לא יניח להנחם קמייתא קפיד קרא ואפילו לחשדינהו נמי לא מיבעי ליכא למימר להאי להדרי בהו משום דאמרי מה לנו לחוב בדמו של זה: ליכבי טעמא למילתייהו. מפני שנאה פלוני היינו שונאים אותו. [כי הוה מעשה] לבעי מכסף: ותו אמרינן התם מעשה במוכס אחד מישראל רשע שמת וכו ביום מת לאם גדול ובאו כל בני העיר ונתעסקו במיתתו וקרובי אותו מוכס הוציאו נס מטת אותו מוכס לחוץ קפץ עליהם לויבים והניחו **את המטות וברחו והיה שם** תלמיד אחד יושב על מטת רבו לאחר זמן חזרו גדולי העיר לקבור את החכם ונתחלפה להם מטתו בשל מוכס והיה אותו תלמיד נענה ולא הועיל וקרובי המוכס קברו את החכם נעקר אותו תלמיד מאל מה חטא רבי ליקבר בבזיון זה ומה זכה אותו רשע ליקבר בכבוד גדול ותרלך רבו בחלום ל"ל אל תצטער בה ותרלך בנו ערן בכבוד גדול ותרלך אותו היה בניהם קוברו ועיר של פתח ניהם סובב בחזנו לבל פעם אחת שמעתי בבנות ת"ח ולא מחיתי ולכך נענשתי וזה פעם אחת הכין סעודה לבר העיר ולא בא בר העיר וחלקם לעניים וזהו שכרו ל"ל התלמיד על מתי יהיה נעגם היה הזה בדין זה ל"ל על שמות שמעון בן שטח ויכתם תחתיו ל"ל למה ל"ל מפני נסים כשפניות שיש בשקולין ואינו עושה בהן דין למחר ספר התלמיד לשמעון **בן שטח הלבריס מה עשה** שמעון בן שטח כנס שמונים בחורים בעלי קומה ותותן היום יום נשמים היה נתן כל אחת נחולה ביד כל אחד וקפל עליה לתוכה לאמר להם הזהרו בהן שהן שמנים ובשעה שתכנסו הניביהו לים אחת מהן תן לתרן ושוב לא יצלוט בכם כשפותן ואם לאו לא נוכל להן הלך לו לטרקלין שלהן והניח בחורים מבחוץ לאמרו לו מי אתה לאמר להן מכשף הוי ולנסותכן בכשפים בחתי ולאמרו לו ואם כשפים ביקר לאמר להן יכולני להביא שמים בחורים עטופי טליתות ננודין ואע"פ שהיום יום נשמים ל"ל הביאם יצא לחוץ וראו

צריכה לכך:

מתני' ולא זו בלבד אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה אע"כ הלינו לכבודו כדי להביא לו ארון

להם והוציאו הטליתות מן הכלין ונתעטפו בהם ונתכסו בהם וחזו כל אחד אחת מהן והנביאה ויכלו להן והוציאום ותלחום כולם ונתקנאו בהם קרוביהם על זה הכבר ובאו שנים מהם וכוונו לבריחם והעידו על בנו של שמעון כ"ש חיוב מיתה ונגמר דינו וכשבאו ליסקל אמר אם יש בי עון זה לא תהא מיתתי כפרה עלי ואם אין בי עון זה תהא מיתתי כפרה עליכם ויהא קולר תלוי בצוארי עליהם שמעו אלו וחזרו בהם ונתנו טעם לבריחם מחמת שנאת הנשים ותעפ"כ לא נפטר: **שמעתי** מרבותי שב"ד **מתרין להיות מכין להיינו מלקות:** ועונשין עונש מיתה: ולא לעבור וכו'. ולא **שיתכוונו לעבור על ל"ת לבזות מלבם חיוב מיתה לשחינהו חייב** אלא **מפני ערך** שעה לעשות סייג לתורה. לא שרלו לכך. **לשבות בעלמא הוא מלרבנן: אלא שהשעה צריכה לכך. שהיו פרוצים בעבירה' שהיו שכרלג** רולים שהיו יונים **גוזרים עליה' גזירה' והיו מצות בזויות** בעיניהם: טעויה. כא עליה: תחת תחנה. מקום גלוי: **מתני' ולא זו בלבד וכו'.** מכאן **מרבויא לריש כל המתים:** [קף מז.] **ויחי ויקם על רגליו. לומר שהקבר נביא שקר היה הוא הנביא לאחר השיב את עלו לאכול ולשתות בבית אל ונענע עלו על ילו והמיתהו אחריה וכשמת לאחר ימים קברוהו אצל אליעא ולא הוכשר הלכך לפני המקום שיקבר אצלו והחיזהו.** ולכאיתו לא הלך. **ואלי משום ברכתא לחלויהו** לל"ל פי שנים היכי מקיימת בהכי אלא ולאלי משום שלא **הוכשר לפני המקום שיקבר אצל** הקליק שזה [קף מז:] קבריה לרב. לאיסתא בת יומא. **ביום רחמון שלא והיו מתרפאין בחותו עפר: אחרו ליה לשמואל.**

משום למת וכל תשמישו לאחרי הנאה ניתנו לגמרינן שם שם מענלה ערופה לכתיב ותמת שם מריס וכתיב וערפו שם: יאות תן עבדין. **כלמפרש שהקרקע אינו נאסר:** נ' קברות. תן חלוקין בהלכותיהן: **קבר הנמצא. כגון שהוא חלש ויודע בעל השדה שלא ניה מעונס לקברו שם ובגזלה נקבר: וקבר היזוע.** שקבר **שם מלעת בעל השדה: וקבר המזיק את הרבים. שקבור במקום הנוף רבים ומטמאים בהאלו:** מותר לפנותו. פרש"י ז"ל **שלא קנה מקומו וחחריס ז"ל פירשו שאין לחש לוסר לבר שאינו שלו בחת וכלילתא פרק לשנה לכ"נ (קף סו:) גבי היה לעטוח לפרסוי לחיותא: מקומו טהור. שלא שנזרו טומאה על הקבר ושא"נ לנטלו משם לא גזרו על זה:** ומותר בהנאה: [קף מח.] לשא"נ **לחיסורא לחורייתא היא לא תהא תורת קבר עליו: מקומו טמא. גזרה לרבנן היא לגזרו טומאה עולמית על הקבר כדי שלא יפנוהו:** מותר לפנותו. **לא גזור עליו** מפני נזקן: לשור בהנאה. **לחיסורא לחורייתא לא** פקעה: **בקבר בנין.** שבנה **למעלה מן הקרקע לכוותה בע"ז בית שבנאו מתחלה לשור לתלוש ולבסוף חיברו היו תלוש לענין ע"ז וקבר נמי לחיתקם לע"ז** לבל חפר קרקע אינו נאסר ולפילו חפרו לחביו ללא נזרו רבנן משום כבוד לחביו אלא בקבר בנין לבעלמא לשור היכא להטיל בו נפל נזר בחביו בהזמנה בעלמא לבל בקרקע עולם היו לחינה נאסרת כלל לא נזרינן בה משום כבוד לחביו כן כתבו ז"ל בשם התוס': והא לחמרינן בבריית להחופר קבר לחביו והלך וקברו במקום לחר הרי זה לא יקבר בו עולמית לי בחביו ממש בהזמנה בעלמא משום כבודו לי בחים לחר לש הטילו שם נפל ונקט לביו משום **הנאה לקרוביס הלכך היינו** לשור אלא במקום שהיו מונחין מקום לקבור אלא בשבר לחית להו הנאה לקרוביס בהבי לבל בבית הקבורות של רבים שהוא משותף ביניהם שלש היינו כאן נמצא במקום לחר מותר שהרי היו הנאה להם בכך וכ"כ הרמב"ם ז"ל: **לימתר החורג בגל למת. לאחר שמת** לבל לחי לכשיעות לא: **הזמנה. שהזמינו לכך ונקרא שם המת עליו** מילתא היא **כאלו כרכו בו:** סוברים לחזמניה. פירשו בו רב לחא ז"ל לאלו לוקח לך בית תפילין על לעת קבינות לאם כן פשיטא ועוד היכי לימא לעך בית ואלא לחזמניה שרי למיעך בית פשיטא למ"מ הנחת תפילין זו הוא לה הזמנה ומעשה נמור וחילא קלוסה עליה והא לא תליא בפלוגתא לחביי ורבא כלל אלא חפי' לך בית תפילי לפי שעה קאמר לכיון לחיכא הזמנה מעיקרא ומעשה להסתא אע"פ שאינו אלא דרך ערחי מוכה רבא למילתא : וכן נראה מפרש"י ז"ל [שפירש] לבל לך בית ואלא חזמניה שרי למיעך בית פשיטא כיון דלפי שעה הוא לעבד וליכא הזמנה ומיהו ה"מ כשנטלו התפילין לבל בעוד שהתפילין עליהם לשור ובזה שמך זה הרב ומילתא למסתברא היא אע"פ שכתב ז"ל לבל מפי מורי הרב נר"ו שמעתי לחפילו בשהניחו על לעת קבינות לא מהני בלא הזמנה למעיקרא ומעשה להסתא עכ"ל. עוד כתב ז"ל כל מאי לחמרינן הכא היינו הזמנה למשמשין לבל הזמנה לגוף הלבר עצמו מהניא כגון עבוד עור הקרצה של תפילין ועבוד הקלף עצמו אי עבדינן לשמה לשור להסתמם בהן חול בשך הזמנה גרילתא: ולענין עבוד קי"ל ללא שנא ספריס ול"ש תפילין ומזוזות צריכין עבוד לשמה לבל רצועות של תפילין לא בעי עבוד לשמה למשמשים וגיהו והזמנה במשמשים לאו מילתא היא והכי משמע התם במנחות [קף מב:]

ותכריכין אינו עובר עליו וכו':

גמ' (דף מו:) א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי מנין למלין את מתו שעובר עליו בלא תעשה ת"ל (דברים כא) כי קבור מה ת"ל תקברנו מכאן למלין את מתו שעובר עליו בלא תעשה:

(דף מז.) ולא היה קוברין אותו בקברות אבותיהן: וכל כך למה לפי שאין קוברין רשע אצל צדיק שנאמר (מלכים ב י"ג:כ"א) ויהי הם קוברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וגו' ויחי ויקם על רגליו על תליו עמד ואל ביתו לא הלך:

(דף מז:) קברי דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא אתו אמרו ליה לשמואל אמר יאות הן עבדין קרקע עולם היא ואינה נאסרת דכתיב (מלכים ב כ"ג:ו') וישלך את עפרה על קבר בני העם מקיש קברי בני העם לע"ז מה ע"ז במחובר לא הכא נמי במחובר לא והא דתני' שלשה קברות הן קבר הנמצא וקבר הידוע וקבר המזיק את הרבים קבר הנמצא מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה קבר הידוע אסור לפנותו פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה קבר המזיק את הרבים מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ואסור בהנאה התם בקבר בנין עסקינן אבל קבירה דהפירה דליכא עליה בנין לא מיתסרא מאי טעמא קרקע עולם היא:

איתמר האורג בגד למת אביי אמר אסור ורבא אמר מותר אביי אמר אסור הזמנה מילתא היא ורבא אמר מותר הזמנה לאו מילתא היא והלכתא כוותיה דרבא (דף מח.) אמר רב חסדא האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילי צר ביה תפילי אסור למיצר ביה פשיטי אזמניה ולא צר ביה צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר

ביה פשיטי:

תניא מותר המתים למתים מותר המת ליורשיו כיצד גבו למת סתם.

זה הוא מותר המתים למתים גבו למת זה זה הוא מותר המת ליורשיו היה אביו ואמו מזרקין לו כלים מצוה על אחרים להצילן (דף מח:) אמר רשב"ג בד"א שלא נגעו במטה אבל נגעו במטה אסורין ודוקא דנגעו במטה הנקברת עמו משום דמיחלפא בתכריכי המת:

כיס שעשאו להניח בו תפילין והניח בו תפילין אסור להניח בו מעות הניח בו תפילין מותר להניח בו מעות כדרב חסדא דאמר צר ביה ולא אזמניה מותר האומר לאומן עשה לי תיק של ספר או נרתק של תפילין עד שלא נשתמש בהן קדש משתמש בהן חול נשתמש בהן קדש אסור להשתמש בהן חול:

סליקו להו נגמר הדין

ארבע מיתות נמסרו לב"ד סקילה שריפה הרג וחנק ר' שמעון אומר שריפה סקילה חנק והרג זו מצות הנסקלין:

גמ' אמר רב פפא משמיה דרב ארבע מיתות אלו שמנו חכמים על הסדר נאמרו ממאי מדקא מפליג רבי שמעון שמע מינה דוקא קתני:

בפלוגתא דרבנן ורשב"נ: **מותר המת. גבו צלקה למיתי מצוה לו לעניים מתיש יניחום לערך לחרים: מותר המת. לסם מת פלוני:** ליורשיו. ליהנות מהם וחי קטיל לחמי ליורשיו נימא לשעתא ליליש יהבי לשעתא ליורשין לא יהבי כלשמרינן בב"ק [קף קטז.] לשעתא לחריש לפקריה לשעתא לכ"ע לא לפקריה י"ל ללא לאמרת הכי ללא בהפקר שהיו מוציאו מרשותו לבל במתנה שנותן לחבירו ומוציאו מרשותו בולשי לא על לעת שיחזירו לו בלוס עשה ועוד לבר מועט מסתמא כל לחל נמר ויכיב: **מזרקין בו כלים. זורקין בגלימה עליו יותר מן הערוך מפני חבתו ומחמת ער מתכוונים לאסור כל ממונם עליו: מצוה על לחרים. הרוצין לותן להניחן ולישנן מעליו לחין הסבת לחביבה** גלולה מזו: **במטה הנקברת וכו'. שנוסלין לותו בה לקברו ורגילים הם לקברה עמו** ללז **נאמרין בגניעתן ומלרבנן הוא מסוס למחלפי בתכריכי המת** ללי שרית לה **לתי למאי תכריכי המת:** [קף מח:] תיק של ספר. תורה לו נרתק של תפילין כן הלין על שלא נסתפק בהן קלם וכו': **סליקו** לה נמר הלין [קף מט:] **ארבע מיתות** נמסרו לב"ד וכו'. : ועוד תנן בפרקין [קף נב.] **מצות** הנשרפין היו מסקעין לותו בזנב על לרכובותיו ונותנין סולר קטה לתוך לרך וכורך על ללורו זה מוסך לחלו וזה מוסך לחלו על שפותה פיו ומליק לת הפתילה וזורקה לתוך פיו ויורדת בתוך מעיו וחומרת לת בני מעיו. ר' יהודה לומר לף לס מת בילס לף היו מקיימים בו מצות שריפה שלא פותח לת פיו בשעת שלא בטובתו ומליק לת הפתילה וזורקה לתוך פיו ויורדת בתוך מעיו וחומרת לת בני מעיו. ת"ר שלעזר בר לזוק מעשה בבת כהן שזינתה והקיפוה חבילי זמורות וסרפוה לומרו לו מפני שלח היו ב"ל בוחותה שעה בקי: [קף נב:] **מצות** הנסרפין היו מתיזין לת רחסו בסייף כלרך שמלכות עושה. רבי יהודה לומר נוול הוא שלא מניחין לת רחסו על הסלן וקוזן בקופין לומרו לו לין לך מיתה מנוולת מזו: **מצות** הנחנקין מסקעין לותו בזנב על לרכובותיו ונותנין סולר קטה לתוך לרך וכורך על ללורו זה מוסך לחלו וזה מוסך לחלו על שנפתח יועלה: [קף נב.] שלו הן הנסקלים הבא על האם ועל לסת לב ועל בהמה ועל הזכור ועל הבהמה והאשה המביאה לת הבהמה ועל הנוסח ומנלף והעובד ע"ז והמוסר מזרעו למולך בעל לוב וילעוני והמחלל לת השבת והמקלל לביו ולמו והבא על ערוה מלורשה והמסית והמדיח והמכשף וכן סולר ומורה הבא על האם חייב עליה מסוס הם ומסוס שפת לב: ר' יהודה לומר לינו חייב שלא מסוס הם בלבד הבא על שפת לב חייב עליה מסוס שפת לב ומסוס שפת הים בין בחיי לביו בין שלחר מיתת לביו בין מן האירוסין בין מן הנשואין. הבא על בלתו חייב עליה מסוס בלתו ומסוס שפת הים בין בחיי בנו בין שלחר מיתת בנו בין מן האירוסין בין מן הנשואין הבא על הזכור ועל הבהמה והאשה המביאה לת הבהמה. ואם שלח חטף בהמה מה חטאת שלח לפי שבא לשלם שקלה על ידה לפיכך לומר הכתוב תסקל ל"ל שלא תהא בהמה עוברת בסוף ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה: [קף נה:] המנלף לינו חייב על שיפרש לת הסם ש"ר יהושע בן קרחה כל היום לנין העליס בכנוי יבא יוסי לת יוסי ננמר הלין לי היו סורנין בכנוי שלא מוציאין לת כל שלם לחנן ומשיירין לת הנבול שבהם לומרים לו לומר מה שמעת בפירוש והוא לומר והשליניס עומדים על רגליהם וקורעין ושלי מחחין והשני לומר לף לני כמיהו נ' לומר לף לני כמיהו: [קף ס:] העובד ע"ז שחל העובד ושחל המזבח ושחל המקטר ושחל המנסך ושחל המשתחוה ושחל המקבלו עליו בשלוש והשומר לו שלי שתף שבל המנפף והמנשק והמכבד והמרבץ והמרחין והסך המלבים המעגיל עובר בלו תעשה. הגולל בשמו והמקייס בשמו עובר בלו תעשה. הפוער עלמו לבעל פעור זו היא עבודתו: [קף סב:] הנותן מזרעו למולך אינו חייב על שיסקול למולך ויעביר בלש. הזורק שבן למרקולים זו היא עבודתו: [קף סה.] בעל אוב. זה פיתום המלבר מפיו ויעלה זה המלבר בפיו. הרי אלו בסקילה ונסקל בהן בשזרה: [קף סו:] המחלל לת השבת. בשבר שחייבין על זדונו כרת ועל שננתו חטאת: המקלל **אביו ואמו** אינו חייב על שיקללם בשם. קללם בכנוי ר"מ מחייב וחכמים פוטרין: [שם] השב על ערוה מלורשה אינו חייב על שתשב ערוה בתולה מלורשה והיא בבית אביה בחו עליה שנים והלשון בסקילה והשני בחנק: [קף סז.] המסית זה הליוט והמסית לת השליוט לומר לו יש ירלה במקום פלוני שם לוכלת וכך שותה כך מטיבה וכך מריעה: כל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינין עליהן חון מזו: לומר לשנים והם עדים מביאין לותו ולב"ד וסוקלין לותו לומר לחד והוא לומר יש לי חבירים רוצים שם היה ערום והינו יכול נשבר בפניהם מכמינין לו עדים לחורי הנדר והוא לומר לו לומר מה שאמרת לי בייחוד והלה לומר לו היאך ניחו מלסינו שבשמים ונלך ונעבוד עניס וחבנים שם חוזר בו מוטב ושם לומר כך הוא חובותינו וכך הוא יפה לנו העומדים מלחרי הנדר מביאין לותו לב"ד ומקולין לותו: [שם] האומר לעבוד לחלך ולעבוד נלך ונעבוד לזבח לחלך ולזבח נלך ונזבח לקטיר לחלך ולקטיר נלך ונקטיר לנסך לחלך ולנסך נלך ונסך : המליח זה האומר נלך ונעבוד ע"ז: [שם] המכשף זה העושה מעשה ולא האוחז לת העיניס ר' עקיבא לומר משום ר' יהושע שניס לוקטין לת הקשורין לחל לוקט חייב ולא לוקטו ופטור: העושה מעשה חייב. האוחז לת העיניס פטור: פי' סקילה שריפה הרג וחנק **לוקא נקט סדרן סקילה חמורה משריפה ושתיהן מהרג ושלשתן מחנק ונ"מ למתחייב ב' מיתות לקי"ל [קף פח:] נלון בחמורה: ר"ש לומר פלוגתייהו.** מפרש בגמ': **זו מצות הנסקלין.** שפירש בפ' העליון **בית הסקילה נבוה ב' קומות ומשם לבעי למתני מצות הנשרפים והנחנקים כיצד סדר ונקט להאי:**

[קף נכ.] מסקינן תותי שלח יתהפך לנא ותנא ותפול הפתילה על בשרו מבחוץ: קסבר לעולם קורבן קודם כתוך רבה מפני שהרבה לינה חונקתו לפתוח פיו והקשה מהכלת לת גרונו ומנוולתו לפיכך קסבר מכפנים לחנוק ורבה מכחון להגין: [קף נכ.] ומליך לת הפתילה. בגמ' מפרש פתילה של לבר: מלליך. מתיך וחומרת לשון חמרמרו מעי : נוול הוא זה. השתא משמע מפני שהורגו מעומד ונופל: סלן. ען עבה תקוע בלרן כמו של נפחין: [קף נג:] תלי הן הנסקלין לכתיבי בהו סקילה הא כתיב בהו ולא כתיב סקילה וכתיב ביה למיסה בס גמרינן [קף נל.] מחוב וילעונו: המביאה לת הבהמה עליה: והעולן מזרעו למולך קשבר הרי תנא תלו ע"ז היא מלתנא ע"ז ותנא מולך תלא חק הנכרים בעלמא ורחמנא חייב עליה סקילה והכי למרי' בגמ' (קף סל:): [קף נג.] חוב וילעונו. במתני' ללקמן מפרש לה: והמקלל לביו ואמו. החמיר עליו מהמכה משום לחיכא תרתי קלון לביו ומוציא עם שמים לבטלה: והמסית. לת היחידים: והמליח. עיר הנלחת ולקמן בלו הן הנחנקין [קף סל.] גמרינן לה לבסקילה: מכשף בגמרא [קף סז.] יליף מנא ליה לבסקילה: הבא על האם בשונג חייב עליה שני חטאות לבכולה עריות כרת כתיב וכתיב בהו חלוק חטאות לפילו בגוף אחד כלאמרינן בפרק בתרא למסכת מכות [קף יב:] לחייבו על לחותו שהיא לחות לביו והיא לחות למו והכא נמי כתיב בה חלוק לרבנן כלמפרש בגמ' [קף נג:]: משום לשת לב אם נתקלסה לו לחרי כן תלא משום אם. וטעמא מפרש בגמרא: בין לאחר מיתת לביו לחויב לשלת לב קלי למרבה ליה לף לאחר מיתה כלמפרש בגמרא: לבל אם לשת אים לאחר מיתה לא קאמרינן: בין מן האורוסין. לביון דלקשה לשתא היא לכתיב כי יקח איש אשה משעת קיחה קיחה נקראת לשתא ואך קיחה לקילושין היא קאמרינן קיחה קיחה ממש משעת עפרון (קדושין קף ב.): על סיפרם את אביה היא מחללת שאם היו נוהגין בו קדש נוהגין בו אומרים ארור שזה ילד ארור שזה גידל ארור שזה יצא מחלציו אמר רב אשי כמאן קרינא רשיעא בר רשיעא אפי' לרשיעא בר צדיקא כמאן כלאי תנא:

מתני' המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם א"ר יהושע בן קרחה בכל יום דנין את העדים בכנוי יכה יוסי את יוסי נגמר הדין לא היו הורגים בכנוי אלא מוציאין את כל האדם לחוץ וכו':

גמ' (דף ס.) אמר ר' חייא השומע הזכרה מן העע"ז בזמן הזה אינו חייב לקרוע שאם אי אתה אומר כן נתמלא כל הבגד קרעים:

מתני' הנודר בשמו ומקיים בשמו ה"ז עובר בלא תעשה:

גמ' (דף סג.) מנלן דתניא (שמות כ"ג:י"ג) ושם אלהים אחרים לא תזכירו שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד ע"ז פלונית ואני אשמור לך בצד ע"ז פלוני' לא ישמע על פיך אזהרה שלא יגרום לאחרים שידרו בשמו ויקיימו בשמו מסייעא ליה לאבוה דשמואל דאמר אבוה דשמואל אסור לישראל שיעשה שותפו' עם העובד כוכבי' שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו בעבודת כוכבי' שלו והתורה אמרה לא ישמע על פיך א"ר יוחנן כל ע"ז דכתיבא באוריית' מותר להזכיר שמה כגון האי דכתיב (ישעיהו מ"ו:א') כרע בל קרס נבו (ישעיהו ס"ה:י"א) הערכים לגד שולחן אמר ר"נ בר יצחק כל ליצנותא אסירא לבר מליצנותא דע"ז דשריא דכתיב כרע בל קרס נבו וכתיב קרסו כרעו יחדו וכתיב (הושע י':ה') לעגלות בית און יגורו שכן שומרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו אל

(דף נב.) תניא היה רבי ירמיה אומר מה תלמוד לומר את אביה היא מחללת שאם היו נוהגין בו קדש נוהגין היא מחללת שאם היו נוהגין בו אומרים ארור שזה ילד ארור שזה גידל ארור שזה יצא מחלציו אמר רב אשי כמאן קרינא רשיעא בר רשיעא אפי' לרשיעא בר צדיקא כמאן כלאי תנא:

מתני' המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם א"ר יהושע בן קרחה בכל יום דנין את העדים בכנוי יכה יוסי את יוסי נגמר הדין לא היו הורגים בכנוי אלא מוציאין את כל האדם לחוץ וכו':

גמ' (דף ס.) אמר ר' חייא השומע הזכרה מן העע"ז בזמן הזה אינו חייב לקרוע שאם אי אתה אומר כן נתמלא כל הבגד קרעים:

מתני' הנודר בשמו ומקיים בשמו ה"ז עובר בלא תעשה:

גמ' (דף סג.) מנלן דתניא (שמות כ"ג:י"ג) ושם אלהים אחרים לא תזכירו שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד ע"ז פלונית ואני אשמור לך בצד ע"ז פלוני' לא ישמע על פיך אזהרה שלא יגרום לאחרים שידרו בשמו ויקיימו בשמו מסייעא ליה לאבוה דשמואל דאמר אבוה דשמואל אסור לישראל שיעשה שותפו' עם העובד כוכבי' שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו בעבודת כוכבי' שלו והתורה אמרה לא ישמע על פיך א"ר יוחנן כל ע"ז דכתיבא באוריית' מותר להזכיר שמה כגון האי דכתיב (ישעיהו מ"ו:א') כרע בל קרס נבו (ישעיהו ס"ה:י"א) הערכים לגד שולחן אמר ר"נ בר יצחק כל ליצנותא אסירא לבר מליצנותא דע"ז דשריא דכתיב כרע בל קרס נבו וכתיב קרסו כרעו יחדו וכתיב (הושע י':ה') לעגלות בית און יגורו שכן שומרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו אל

סם בן ל' לותיות ולהכי נקט יכה זה לת לילפינן לקמן לחינו חייב על שיברך סם בסם: בגמר הלין ושוו **לומר חייב הוא:** לף היו הורגים. **לף היו יכולין להרגו ע"פ עדות שמעו שהרי לף שמעו מפיהם לחף קללת כנוי:** [קף נג.] **חוא להשמיע ברכת השם לרכים:** וקורעין בגדיהם ולף מחחין. עולמית ושעמא מפרש בגמ': לף לני שמעתי כמוהו. ולינו ערין לחזור ולהזכיר ברכת השם: [קף ס:] לחל העובד מפרש בגמרא: המזבח. שוחט: **ולחל המקטר וכו'. ובגמרא מוקי לה לכוהה מתני' בשלין לרכה של ע"ז נעבדה ככך ולפ"ה להנך עבודות מחייב כלילף לה בברייתא: והמקבלו עליו בחלוה. לפי בחמירה בעלמא כגון החומר לו חלי לחה לחתקם לזכיחה לכתיב ויסתמוו לו ויזכחו לו וילמר חלה לחליך ישרחל** וגו': ל"ל **המקבלו עליו בחלוה שלח בפניו והחומר לו חלי לחה בפניו ותנח סיפה לגלוי ריפח לחלי תנח ריפח** ס"ל הב"מ **בפניו לבל שלח בפניו לח תנח סיפה בפניו מכלל לריפח שלח בפניו ולפ"ה חייב:** [קף ס:] **לבל המנפף . שלח כלרכה** עובר בלח תעשה: **הפוער עמו.** מקרים רעי לפניו וזו היא עבודתו וחייב עליה מיתה: **מרקולים. מעללין ג' לבנים לחל מכלן ולחל מכלן ולחל על גביהן וקורין לותו מרקולים ועובדין לותה בזריקת** לבנים: שימסור למולך. מוסרו ביד הכומרים: ויעביר בלש. בגמרא [קף סל:] מפרש היכי הוו עבדי ויליף מקראי לתרוייהו בעי': פיתום. זה המכשף: המלבר מסחיו. מעלה לת המת מן הלרן ויוסד לו בסחיו לחת זרועותיו ומלבר סחיו ליסודם בלע"ז: זה המלבר בפיו. כלמפרש בגמרא [קף סה:] חיה יש שמסה יולא ומכנים מתנה עגם לתוך פיו והעגם מלבר מחיליו ע"י כשפיס: הרי לאו בסקילה. כלכתיב בלבן ירגמו לותם למיסה בס: והגאל בסם. שבח ושולל להניל לו לבר העתיד כנון שולל לוכ: בלשרה. ללל תפנו לל הלוכות ולזכרה המכשף נופיס מלא **ימלא בך** וגו' וחובר חבר ושולל לוכ וילעונו: המחלל לת השבת. לחשיב ליה תנח בנסקלין כנון שחללו במלחמה נמורה: שחייבין על זלונה כרת ועל שננתה חטאת. כנון לבר שים בו מעשה ומלבת מחשבת לסרים תורה ולף המתעסק: על סיקללם בסם. סיקללם בשמות הנמורים: קללם בכנוי. כנון שדי לבוות חנון ורחום: **[קף סו:] חינו חייב.** סקילה: על שתהא שערה. לבל קטנה שקללה לביה הבא עליה בקטנותה חינו בסקילה ופלונתה לתנאי היא לילף למ"ל בחנק ולילף למ"ל פטור לנמרי: בתולה ולף בעולה וכו'. ולפילו נכנסה לחופה ולף נבעלה לקרינא ביה בתולה מיהו לף

קרינע מחורסה: והיל בבית לחביה למעוטי מסרים להב לגלוחי הבעל וזנתה בדרך: בלו עליה בעים. ועליין היל בתולה בנון שבת הרחמן שלח כלרכה: הרחמן בסקילה למשכבי לחם כתיב והשני בחנק בעולה היל והך סתמא **רבי היל לחמר** שלח כלרכה נפקא ליה מכלל בתולה לקמן: [לף סז.] המסית זה הליוט. מסית לחשביען ליה בנסקלין זה הליוט שהסית לבל נביל שהסית **חינו בסקילה אלא בחנק כלמפרש** בגמרל: ומסית לת הליוט. הוא בסקילה הל מסית לת הרביס כנון עיר הנלחת בחנק כלמפרש בגמרל בסנהדרין: ירושלמי נרסינן מה בין מסית למליח מסית לומר בלמן נבוה מליח לומר בלמן נמוך מסית לומר בלמן הקלס מליח לומר בלמן הליוט בין מסית לת הנביל למסית לת סהליוט לבל מינינו חלוק בין נביל שהסית להליוט שהסית לבהליוט כתיב בסקילה ובקלתו בלחבים וגו' ובנביל כתיב והנביל ההוא לו חולם החלוס ההוא יומת ומיתה החמורה בתורה סתם אינה אלא חנק: יחל: והן הן ענמן נעשים עדים וחין ערוכין להתרות בו כשהר כל חייבי מיתות שלח מביחין לוחו לב"ד לכתיב לח תחמול ולח תכסה עליו: [לף סח.] והוה לומר. הניחל ערוך להשיבו יש לי חבריס רוצים בכך ולומר לי בפניהסס: ולינו יכול. שלינו רוצה ולומר ליני יכול לפרסס הבבר מפני ירלתי ב"ד: מכמינין. לשון מלרב תרנוס ולרב ליה ויכמין ליה כלומר מעמידים לו מלרב לחורי הגלר לשמוע לבריו: ביחוד. כלומר לין לים עמנו ועכשיו יתה יכול לומר מה שמרת לי: לחומר לעבוד. בלחת מכל הלשונות הללו הוי מסית וחייב: המליח זה לחומר וכו'. בגמ' מוקי לה במליח עיר הנלחת: הטובה מעשה: ממש בסקילה: ולח לחומז לת העינים: מרלה לבריות כלולו היה עובה ולינו עובה כלום: בניס מלקטין קסוחין. בפנינו במכספות: לחל מסס לוקה וחייב וחבירו לוקה ופטור כיון העובה מעשה שהיה כלן שלה קסוחין ולקטה ממש בבספים חייב החוחז לת העינים הרלה לנו כלולו כולס נתקבלו במקום לחל והקסוחין לין זזו ממקומן פטור: נמ' נוהנין בו חול. להכי תשמע נופיה לקרל לת לביה היל מחללת שנוהנין בו חול: נרסי' בגמרל [לף נז:] לימרתה בת טלי בת כהן שזנתה הות לקפה חמת בר טוביל חביבי זמורות וסרפה לחר רב יוסף טעה בתרתי טעה בלרב מתנה וטעה בלתניל ובלת לל הכהנים הלויס ולל הטפטן לחר יהיה בימים הסס בזמן שיש כהן יש מפטן בזמן שלין כהן לין מפטן. פי' חמת בר טוביל בלורות החלרונים היה: בלרב מתנה. לסמרה למתני' לסרייפה בפתילת של לבר היל: בזמן שיש כהן. לסבת הנזית וכתבו המפרשים ז"ל ל"ה למני למיימר לטעה בחלריתי לסמוך בעינן ולינו לן סמוך ולי קשיל לך והל קי"ל [לף מו.] לב"ל מכין ועונשין שלח מן הלין כנון לומו שרבב [על] סום בשבת והביליהו לב"ל וסקלוהו י"ל להסס סנהדלי גדולה הוה ורב גוברייהו לבל ב"ל בעלמל לן ולל"נ לחמרינן קן לל מלסס לחל שהיה רגיל להכות לת חבירו ולחמרינן נמי לעיל לי קטל נפשל ליבהיוה לעיני היינו לעגמו בקנת מה שחייבה עליו תורה כנון שיכהו עיני ההורג שנתחייב מיתה וכיוצל בזו לבל לחייבו לנמרי כלין תורה לן עב"ל: ותו לחמרינן בגמ' [לף סו.] ל"ר יהושע בן קרחה בבל יום לנין לת העליה בבנוי: לחמר רבי חייל בר לבלו הסמיע הזכרה מפי הע"ז בזמן הזה לינו חייב לקרוע שלה לתה לחמר כן נתמלה כל הבנל כלו קרעים. פירוש הסמיע הזכרת ברכת הסס בזמן הזה לין לימת ב"ל מוטלת עליהס לנין חייבי מיתות: נתמלה כל הבנל לפי שהלבר תליר שלין מתירלין תב"ל וכתבו המפרשים ז"ל לחפילו על הכנויס קורל כללייך מינה בגמרל וכתבו למזכיר לת הסס **בלע"ז הרי הוח ככנוי ע"כ.** לחמר המחבר וג"ל לבזמן הזה עע"ז ויפרחל שהמיר לתו שוין לין זה לבל לס לידע שיפרחל פקר כולי הלי חייב לקרוע הסמיע להה ליכל למימר נתמלה כל הבנל וכו' ללל שכיח לפקר ע"כ לנון המחבר: לחמרי בגמרל והשני לומר לף לני כמוהו [לף ס.] לחמר רשב"ל שמע מינה לף לני כמוהו כשר בליני ממונות ובליני נפשות ומעלה הוה לעבוד רבנן והכל כיון ללל לפשר לוקמוה רבנן ללהוריית לף לי ס"ל פסול הכל מסוס ללל לפשר קטלוה ליה לנברל. פי' ומעלה הוה לעבוד בליני נפשות וממונות שהבריכו כל העליס לפרס עלותס וכן נבי עליס זוממים לס לחמר שהעיל הל' לחמרו לשני לתה מעיל כך כמו שהעיל חבלך ולחמר היה לו לין לשניהס טעם לחל בלשון לחרמי הרי עלותן עלות ולס נתלה זוממין חייבים כלחמר רבה [ל' סה:] שלני עליס הוחיל ויבנן בליה כלומר שלין בו הקשת שפתים שהרי לותיות ללו מלותיות הנרון לן שלין בהן הקשת שפתים שיש בהן מעשה והוחיל שכן לפילו כשהיה בהן הקשת שפתים שיעיל ממש לל חשבינן ליה מעשה והחרכתי בזה לף על פי לקלמר לה רבה נבי מנלף ללל חשיב הקשת שפתיו מעשה כלי לברר מילתל לרבה להתם: והכל כיון ללל לפשר לפרס מפני כבוד ה' קטלינן ליה וכו'. : **גמ' שמור לי.** המתן לי: **שלח יגרוס לאחריס. לעבו"ס:** לשור לאדם שיעשה שותפות עם העובדי כוכבים וכו'. לומר רבינו שמואל ז"ל לכ"ם לם נתחייב לו שבועה שלשור להשביעו להה מלאורייתל לשור לבל ר"ת ז"ל לתיר לם לין יכול להוליל מילו בלל שבועה והביל רליה מלחמרינן בע"י [לף ו.] ונפרעין מהן מפני שהוא כמניל מיכס שע"נ לחזיל ומילה. ומיהו כתבו עליו ז"ל לינה רליה להתם ספק והכל ולחי לבל יש שכתבו להה לחמרינן שלח יגרוס לחחריס שילרו בשמו ויקיימו בשמו לסמכתל בעלמל הוה למילוע ליכל לישורל לחי בליליה ומלרבנן נמי היכל ללל לפשר ליה לחפוקי מיניה בלאו הכי שרי ומיינו דקלמר לשור לחדם שיעשה שותפות עם עובד ע"ז ולל יפביענו ולינה למימר לשור לעבה בעלמל היל לל"כ לל היה ליה למימר לשור לחי ולחי מסוס מלתחלה לשור לעשות שותפות עמו מסוס מלת חסידות. וכעין לחיה זה מלחמרינן בחגילה [לף כח.] תיתי לי ללל עבדי שותפות בהלי עובדי כוכבי: לחמעת לליכל לישורל ממש ללל מלת חסידות כהיה לחמרי (בשבת לף קיח.) תיתי לי לקיימית נ' סעולות בשבת: קרס. **נתרז כלומר כרע על ברכו ונתרז: לענגות בית הון יגורו שכן שומרון. על ענגיס שבבית חלו:** יגורו. **ילחנו שכני שומרון:**

כי לחבל וכו'. סיטלס סנחריב וילך לו : [לקמן ת"ר מנחם. פתן נפלה מפיו **צריך לחלוק לותו היום** מן הסיוק: **נבי הפסיקו. שהיה הולך הוא ממזרח למערב והנבי עבר מעפון לדרום והפסיק לרכו:** [לקמן סו.] **אל תתחיל בי. כשבא נבחי לגבות מם או קבועת העיר לומר לו בבקשה ממך אל תתחיל בי להיות לחשון בלבר הפסר שמימן רע לו: שחרית הוא.** היה **תובע ממנו חוב ח"ל שחרית הוא ולא לתתחיל תחלת מעשי בפרעון: ר"ח הוא. המתן לי על מחר: מוצאי שבת הוא. לחשון לימי השבוע: המנחסין. כשיוצאין לדרך או מתחילין בשוס לבר:** ובעופת ובכוכבים פירשו ז"ל להם לחשיב הכא עופות וכוכבים היינו לומיל להכך לחשיב לעיל בגון פתן נפלה מפיו מקלו נפל מילו שלין בהם שום לבר חכמה אלא לבדי שבועת בעלמא הן אבל מי שמכיר בנפלף העופות אין נחש שבבר חכמה יש למכירים ושבי לשבמהן (ניטין לף מה.) ברב עיוים לחתך עולבא וח"ל עיוים ברח וערק ולתרחים ליה ניסא אלא שהוא מנחש בהבי עסקינן אלא שהוא מנחש בזמנמן לו ענף פלוני בדרך וכיוצא בו מלבדי הבאי ואע"נ לנבי יהבי בנוב לומרי' (בסנהדרין **לף נה. לחתאי יונה וכו'** ולומרי' בנסת ארמית שניהן טעם אחד הן אלו הן תורף דבריו זצ"ל ודברים ברורין הן אלא שלא גילה טעמן ולא עלו בפירושו כהוגן לפי ששם דברים אלו מעשה ואינן מעשה שלא פירקנו זה הפירוק להראות שעדותן מעשה אלא להראות שעדותן אינה מעשה ולהכי בטיל ליה ההוא פירושא וראינו בה כמה פירושים אחרים אליבא דהנהו נוסחי דאית בהו הואיל וישנן באים ואין אחד מהן נכון ולהכי לא כתיבנא להו ואנן עיינינן בה אליבא דנוסחי דמתיבתא ואשכחנן דהאי נוסחא דיקא וטעמיה טעמא ברירא הוא ולית ביה קושיא כלל והדין הוא פירושא דהדין פירקא אקשינן ואמרינן ולרבי יוחנן מאי שנא כפיפת קומתו לרבנן דהויא מעשה ומ"ש הקצת שפתיו דמגדף דלא הויא מעשה ופריק רבא שאני מגדף הואיל וישנו בלב ולפיכך הקצת שפתים אינה חשובה מעשה שהרי יתכן לגדף בלבו בלא הקצת שפתים ולפיכך הקצת שפתיו ומחשבות לבו שאין בה הקצה אחד הן ואותיב ר' זירא וקאמר אי מהאי טעמא הוא דלא חשבת להקצת שפתיו דמגדף מעשה אמאי תאני יצאו עדים זוממין שאין בהן מעשה והא ליתינהו בלב ופריק רבא שאני עדים זוממין הואיל וישנן באיה כלומר אע"פ שאינן בלב שאינו מעשה יש בהן צד אחר שאינו מעשה כמו הלב שאינו מעשה ומאי ניהו הואיל וישנן באיה כגון שהעיד אחד מן העדים והשלים עדותו ואמרנו לחברו כך אתה מעיד כמו שהעיד חבירך ואמר איה או אין הרי עדותן עדות ואם נמצאו זוממין חייבים האי מילתא איתא על עיקר מתניתין דתנן והשני אומר אף אני כמוהו ואמר ר"ש ב"ל עלה ש"מ אף אני כמוהו כשר בדיני ממונות ובדיני נפשות ומעלה הוא דעבוד רבנן וכו' וכיון שישנן באיה ובאין עדותן עדות ואע"פ שאין בהן הקצת שפתים שאותיות אלו מאותיות הגרון הן ואין בהם הקצת שפתים שיש בהן מעשה לפיכך אע"פ שהעיד בהקצת שפתים אינה חשובה מעשה שהרי (אי) אפשר לו להעיד בלא הקצת שפתים ונמצאת עדותן בהקצת שפתים ובלא הקצת שפתים אחד הן לפיכך אין הקצת שפתים חשובה מעשה הדין פירושא דהאי פירוקא בלא קשיא ובלא ספק

יום רפה

וכן אתה מוצא במדרש רבותינו ז"ל בהבראם בה"א בראם ומה עסקו של ה"א לפי שכל האותיות אדם קופץ את פיו בעת שמוציאם אבל ה"א לאו וכך הקב"ה בראם בלא יגיעה ובלא מעשה וזה ראיה לפירושנו תנו רבנן מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו מקלו נפלה מידו בנו קורא לו מאחריו עורב קורא לו צבי הפסיקו בדרך נחש מימינו שועל משמאלו (דף סו.) אל תתחיל בי שחרית הוא ראש חדש הוא מוצאי שבת הוא תנו רבנן לא תנחשו כגון אלו המנחשין בחולדה ובעופות ובכוכבים:

סליקא להו ארבע מיתות (דף סח:) **בן** סורר ומורה מאימתי נעשה בן סורר ומורה משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקייה שנא' (דברים כ"א:י"ח) כי יהיה לאיש בן ולא בת בן ולא איש הקטן פטור שלא בא לכלל המצות וכו' (דף עג.) ואלו שמצילין בנפשן הרודף אחר חבירו להרגו ואחר הזכור ואחר נערה המאורסה אבל הרודף אחר הבהמה והמחלל את השבת והעובד ע"ז אין מצילין אותן

[לקמן סח:] **בן סורר ומורה.** ועוד תנן בפירקין [לף עב.] הכא במחתרת ניחון על סס סופו היה הא במחתרת ויכיבר את החבית חס יש לו למיס חייב חין לו למיס פטור: [לף ענ.] חלו שמעילין. הגרלף בנפשו של רולף שניתן להרגו ומקרא נפקי: לכבל ברולף וכו'. כ"ם שאר כריתות ומיתות ב"ד שאינן עריות אלא ניתן להעילן בנפשו אלא מלבר שהוא ערוה ויש בה קלון ופגם לגרלף כגון זכור ונערה המאורסה ומיהו רוצח בהליגא כתיב ביה והאי לנקיטא בהמה משום לממיל לעריות וע"ז משום לסל"ת תיתי בק"ו כלאקמן ושבת נמי תיתי בנ"ם כלאיקא בנמ' מ"ל מעילין בהני: נרסי' בנמ' [לף עב.] הכא במחתרת אמר רבא מאי טעמא למחתרת חזקה אין יסרלל ליונה מתילא שמא מינה לוד מלך יסרלל בעירא שרי התם לאו נחש הוא **לנחש סמכי עליה** לגמרי אלא שימנא בעלמא הוא לנקיטא ליה וכהאי גוונא שרי כמו שנהגו ליסא נשים במילואה של לבנה לסיטן טוב וכן אתה אומר בכוכבים שלא אסרו אלא לקבוע להם סיטן לעצמו ולנחש בהם לאבל מה שאלם מכיר במערכת הכוכבים ומהלכן כגון אלו הוברי שמים החוזים בכוכבים אין זו בכלל נחש זו חכמה גדולה ונזירה שנזר הקב"ה מששת ימי בראשית להנהיג עולמו בכך על כן יתפלל כל חסיד לבטל ממנו נזרת המזל כי אתת אלין הכל בה הכל וביה נעשות ונשנית כחפץ ומעינו ברבי עקיבא (שבת לף קנו.) במאי לאמרי ליה כלאלי אברתיה והוא לאו אמילתא טובא ולבסוף נעשה להן נס בזכות הצדקה ומיהו רז"ל הזהירו לבל יסיס אלם מחשבתו בלבו הלבריס ויתלה אלם עצמו במי שאמר והיה העולם והוא בחסליו יניל עבדיו מפנע רע ואמר על זה (פסחים לף קיג.) מנין שאין שולטים בכלאלי ת"ל תמיס תהיה עם ה' אלהיך והרמב"ם ז"ל כתב שאף חזיון הוברי שמים בלרך החכמה בכלל נחש הוא ואינו מחוור עכ"ל: סליקו להו ארבע מיתות

לחם מעמיד עצמו על ממונו והוי מימר אמר לזילותא הוי קא לחפלי ולא סביק לי קטילותא ליה והתורה אמרה והשב תשיב לו כדי שלא יהרגנו אמר רב הכא במחתרת ונטל כליו ויצא פטור מ"ט בדמיה קנינהו חמר רבא מסתברא מילתיה דרב בשעבר לשיתנהו לאבל נטל לא. פי' בדמיה קנינהו בלאו קנסא הואיל ונתחייב מיתה בלקיחתם: מסתברא' מילתיה וכו'. פרש"י ז"ל **בשעבדו בין שברן במחתרת בין נטלן ושברן אח"כ לכיון שנתחייבו חיובי נפשם מעלה עליהם הכתוב כאילו נתחייבו בנפשו הוא:** לפי נטל וכו'. כלומר ואיתנהו בעין **לא הוי ולו תעלומין הוא** לכל היכא דליתיה ברשותא דמריה ליתיה ופקדון נינהו נבי דהאי וכלמפרע לקמן: וכתבו עליו ללא נזירה דהא לא לפסד למפטר שבר אחר שנטלן דהא מוקית לבשנטלן ואיתנהו בעין חייב משום לפקדון הוא נביה וכיון שכן אם שברם אח"כ ולאי חייב שהרי הוא שולח יד בפקדון אלא שנכון לה"ק מסתברא מילתיה דרב בשעבר בעודו במחתרת לבל נטלה משם ויצא אע"פ ששברן אחר כך חייב שכבר נתחייב בהן משנטלן דהוו להו פקדון נביה וכששברן ה"ל שולח יד בפקדון וחייב כלפרישנא ומשום דהכי הוא לכשנטלן והעיקן ואח"כ שברן חייב לשלם לו הכיצד רבינו לנפשי ז"ל בהלכותיו לכיון דקי"ל כרבא לאינו פטור אלא כשבר בעודו במחתרת לו צריך לשמעינן הא שבר הכיא [כפ' הגוזל בתרא] הא להדוף שהיה רודף אחר חבירו ושבר את הכלים הין שלו הין של כל אלא פטור מ"ט מתחייב בנפשו הוא כך כתבו בשם הרמב"ן ז"ל: אלו שמעינן ת"ל לו תעמוד וכו'. דמשמע לו תעמוד על עצמך אלא חזור בכל שללין שלא יאבד לו רעך לפילו לטורוף ולשבור שכיוצ להציל: גרסי' בגמ' [קף ענ.] ת"ר ע' הרודף אחר חבירו אחר שזכור אחר נערה מאורסה אחר חייבי כריתות אחר חייבי מיתות ב"ד מצילין אותן בנפשו אלמנה לכ"ג אין מצילין אותה בנפשו כלמפרע בגמ' לחייבי לאין נתנו להם ולא יקרא לפניהם לא וקרא **לפנימה קפיל מלגני בהני ולא בעבירות אחרות:** אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחאי: [קף עא.] **בית ניתנה. שם התיש: יעבור ואל יהרג.** לכתיב וחי בהם ולא שימות בהם: **שם נאמר וכו'.** פי' יאמר אותו שהוא יותר חביב וכ"ש החמר שהרי נגלו ויגלו לפניו ליזוז יותר חביב: לא יש לך לחלם וכו'. פי' שאין לעת בני לחם שהות בכך יש שנופל חביב עליו יותר ממונו ויש שממונו חביב עליו יותר ליכיך הזכירם תורה שניהם בפירוש שלא ליתן פתחון פה ליצר הרע לחלוק: **לכך נאמר. כלומר תהיה להבתו חביבה עליך יותר מכל החביב לך: ניתן להצילה.** בנפשו של הרוצח לאונסו לכתיב וחי לו מהיכ למשמע הא יש מהיכ יוציאנה: **מה רוצח יהרג ואל יעבור. שם אומר לו הוי רוצח והרוג את הנפש ושם נאמר הריני הורגך:** [קף נערה מאורסה] תהרג ואל תעבור. כן הלשון ברוב הספרים ופי' תהרג שאפשר שע"נ לשפר קרקע עולם כלשמעי' נבי לשתר לקמן היינו כשבאו עליה בשוגג שאין בידה מה לעשות אבל לא אמרו לה נכריס הלביקי פלוני לעצמך תהרג ואל תלביקנו שאם כן הרי **היא עושה מעשה** בידים אי נמי כגון שהעלה לבו טיוח ואיכא מאן לגריס יהרג ואל יעבור ואכועל קאי: **סברת הוא. שלא תאבד נפש לחיכא תרתי ליבוד נפש ועבירה מפני נפשו לחיכא שלא חלה חיבוד נפש והוא לא יעבור** והני שלשה עבירות לחמרי ליהרג ואל יעבור לאו לוקא בעבירה נופה שלא חינהו וכל לבזריהו קאמרי' ופי' לבזריהו הסייך לסם **ולונמתו במנחות [קף ענ:] עולה וכל לבזריהו** תלע לבזריהו נמי יהרג לחמרינן לקמן [קף עה:] נבי יחות ואל תעמוד לפניו ערומה יחות ואל תספר עמו לחורי הנהר וחמרינן בשלמא למאן לחמר לשת חיט שפיר ושע"פ שאין זו העבירה נופה ולחמרי' נמי (פסחים קף כה.) בכל מתרפאין במקום סכנה חוץ מעבו לשרים: **מרי לורחי. חזון עירי ונכרי הוה: מאי חזית לשמת לילך סומק טפי. מי יודע שיהיה לשך נאה וחביב ליועדך מלס חברך הלבך חין כאן לומר וחי בהם ולא שימות בהם שלא התירה הכתוב אלא** מפני שחביבה נפש **ישראל להקב"ה כאן שיש חיבוד נפש חברך לא ניתן לבר המלך ללחות על הרציחה:** לפילו על מניה קלה וכו'. **שלא ירגילו הנכרים להלריך את הלבבות לבך:** [קף עה:] **ערקתא לשמחנא.** הנכרים שבאותו הזמן היו עושין רצועות של מנעליהם וישראל היו עושין שחורות כדי שלא ילבשו מלבוש נכרי אם יאמר הנכרי לישראל עשה רצועות מנעליך אדומות בפרהסיא או נהרוג אותך יהרג ואל

בנפשן:

גמ' (דף עג:) תניא מנין לרואה את חבירו שטובע בנהר או חיה גוררתו או ליסטין באין עליו שהוא חייב להצילו בנפשו ת"ל (ויקרא י"ט:ט"ז) לא תעמוד על דם רעך ולא מבעיא אצוליה בנפשיה דחייב אלא מיטרח ואגיר אגירי נמי חייב:

תנו רבנן אחד הרודף אחר * גי' הספרי אחד חבירו [להורגו] עבירה ואחר הזכור ואחר נערה מאורסה ואחר חייבי כריתות ואחר חייבי מיתות ב"ד מצילין אותן בנפשו אלמנה לכ"ג אין מצילין אותה בנפשו נעבדה בה עבירה אין מצילין אותה בנפשו (דף עד.) א"ר יוחנן משום רשב"י נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד כל עבירות שבתורה אם אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מע"ז וג"ע ושפ"ד ע"ז כדתניא רבי אליעזר אומר אם נאמר (דברים ו) בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך ג"ע ושפ"ד כדר' כדתניא רבי אומר (דברים כ"ב:כ"ו) כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש וכי מה למדנו מרוצח מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש נערה מאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה מאורסה יהרג ואל יעבור ורוצח גופיה מנלן סברא הוא כההוא דאתא לקמיה דרבא א"ל אמר לי מארי דוראי זיל קטליה לפלניא ואי לא קטלינא לך אמר ליה ליקטלך ולא תיקטול מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דחברך סומק טפי:

כי אתא רב דימי א"ר יוחנן לא שאנו אלא בשעת הגזירה אבל בשעת הגזירה יהרג ואל יעבור כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אפילו שלא בשעת הגזירה לא אמרן אלא בצינעא אבל בפרהסיא אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור מאי מצוה קלה אמר רבה בר יצחק אמר רב אפילו (דף עד:) ערקתא דמסאנא פירוש הנכרים שבאותו הזמן היו עושין רצועות של מנעליהן אדומות וישראל היו עושין שחורות כדי שלא ילבשו מלבוש נכרי אם יאמר הנכרי לישראל עשה רצועות מנעליך אדומות בפרהסיא או נהרוג אותך יהרג ואל

ליסראל עשה רצונות מעלין לחלומות בפרסיות או נהרוג אותך יהרג ואל יעשה לפי' שהיו מעיז קלס כך פירש רבינו אלפסי ז"ל: **לחיות תוך תוך. לעשות בעינן וכולהו יסראל: מה להלן.** במרגליס: **והא לסתר וכו'.** נצטעת לנכרי ולא מסרה נפשה למות: **קרקע עולם היא. לינה עושה מעשה כי הוא עושה כה מעשה** והא לא מקשה הא לסתר שעת הנזרה הואי מקום שלא מיקרי נזרה אלא כשהנזרה מיוחלת בחומת אחת לכל אבל אחסורים לא על יסראל בלבד נזר **אלא על כל** מלינות מלכותו: (ע"ת לחמי לא מקשה לסתר גילוי ערוות היא לולאי כיון שהנכרי הבא על בת יסראל נהרג על ידה כלחמרינן פרק לרבע מיתות [לף נז:] בא על ערוות יסראל נהון בניי יסראל נם היא ולאי נהרנת מחותו הסם עצמו וקרא לסתר רעהו לא ממעט אלא ביסראל הבא על הכותית אלא חסיב ן לישות לישראל ולאי לישות הוא לפילו לנבי בני נח. י"ל אלא ברישא ליה לרשה (מנילה לף יג.) לאל תקרי לבת אלא לבית והא לאחמרינן קרקע עולם לפי שיכולין לכוף אותה על כך בע"כ ובכי הא אין לה למסור עצמה למיתה שהרי לפסר שלפילו תמסור עצמה יכופו אותה לבעל ערירה ובכי היא נוונע שרי ולפילו בשאר עבירות חמורות אלי לא נמלן לאמר [שם] אל תקרי לבת אלא לבית לשאת אין היתה אחלי לא מסרה עצמה למיתה על כך וליכא למימר לשמוס להנאת עצמו הוא שרי לבנ' עבירות אללו לא שרי משום הנאת עצמן כלאמרינן נבי העלה לבו טינא נקמן אלא ולאי משום לקרקע עולם היא לא מסרה עצמה למיתה וה"פ לכל לבר שבידיהם להעביר בעל כרחנו שאין לנו למסור עצמנו למיתה בשב ואל תעשה כגון שלסתר ולפילו בשעת השמד כלאמרינן (שבת לף מט.) נבי חלילא בעל כנפיס שנטל תפילין מרחשו כשרואה קשלור ושעת השמד היתה ואעפ"כ נטלם הוא לפי שהיה בידם להעביר: **הנאת עצמו. שאין מתכוין הנכרי להעבירו מירחתו אלא להנאת עצמו הוא מתכוין ואין כאן חילול השם ליהרג על כך** ולעת רבותינו ז"ל אלא שרינן להנאת עצמן אלא בשאר עבירות אבל בשלשה עבירות חמורות לא לתני שלא בשעת השמד ליליכא חילול השם יהרג למשום חומר עצמן הוא ומשום הכי לפירי בכל ענין ולפילו להנאת עצמן נמי תלא לאמרינן בסמוך יחות ואל תעמוד לפניו ערומה וכיון לליכא חיבוי נפש מיסראל חונם מיקרי וליכא כוונה להעביר ולפילו הכי לסרינן ומלאמרינן נמי בכל מתרפיון חון מעני לסרה ופי' בירושלמי לפי' ר"ל הבא עליו סתם ולא מעל אלא על לסרה לסור אבל בשאר עבירות לליסורין לילכו בשעת השמד לו **בפרהסיא משום חילול השם** הוא לשרינן להנאת עצמן לליכא חילול השם כולי האי אלא במתכוין להעביר: **אני קוקי** ודמינקי. **כלי נחושת אין שנותנים בהם נחלים ונבוהים והם עומדים לפני שולחן המלכים להתחמם כנגדן:** היכי יהבי' להו. **יום אחד היה לפרסיים שנוטלין הכומרים יחד אור מכל בית ומעמידים בבית ע"ז שלהם ומתחממין העם כנגדן ונוטלין מבתי יסראל בעל כרחן. היכי יהבינן להו ולא** מסרינן נפשן על קדושת השם אלא אלא חק ע"ז הוא אלא **הואיל ואין הנכרי מתכוין להעבירנו אלא לעצמו הוא מתכוין שנריך** לותו כלי לעבודתו: (ע"ת והא לחבזרתא לע"ז **הוא ולא נרע מהבא עליו** סתם לחסור ל"ל אלא מיקרי לחבזרתא לע"ז אלא בלאחין המיוחלין בהן כגון עבודה לאתהנוי מינה לחיכא מצוס ולא יהבן ביהך מחומה מן החרס לחייבי בע"ז לחבל קוקי ודמינקי לייבי להו ליכא חיסורא אלא מצוס ולפני עור **לא תתן מכשול והחי נאו** בע"ז בלאחור חיירי אלא כולל הוא כל המצות ולא מיקרי לחבזרתא לע"ז ולפי זה לא סבירא ליה לרבא לרשה לאל תקרי לבת אלא לבית ולפילו להנאת עצמן לחסור אלא ליכא פנויה היתה וליכא חיסורא לאוריית (ע"ז לף לו:) לנכרי הבא על בת יסראל אין בית לינו אל אם נזרו ול"ת מכל מקום הא ליכא מצוס לא תתחתן בם יש לומר לאין חתנות בחונם ולפילו תמצא לומר יש חתנות לא הוי אלא אלא חיסור לאו ללאו לערוה **לא יהרג בהם אלא יעבור** מיהו נכרית לחנסה ליה ליסראל לבא עליה יהרג ואל יעבור שזו ולאי בכלל **ערוות חמורות היא** להא זימנין לחחייב מיתה כגון בפרסיות וכמעשה שהיה לקנלין פונעין בו ושם לא פנעו בו קנלין חייב כרת הלכך לפילו בנענע לליכא כרת יהרג ואל יעבור מלין לחבזרתא להא לסתם אלא זו פעמים שהיא ערוה נמורה וחייב עליה כרת הלכך נקיטינן לסתם עבירות חמורות יהרג ואל יעבור לעולם ולפילו בנענע ולפילו אלא בשעת הנזרה ולפילו הנאת עצמן בר מהיכא לליכא להעביר לבהא שרי בשב ואל תעשה כגון לסתר לקרקע עולם היתה וליכא להעבירה בעל כרחה וה"ה לכל מצות עשה שיש בידם לבטלה ולפילו בשעת הנזרה כגון מעשה לאלילות בעל כנפיס הא לאו הכי לסור ולאי עבירות **לאו לוקה לינהו נופייהו אלא** כל לחזבריהו נמי יהרג ואל יעבור ואלא עבירות בנענע יעבור ואל יהרג כל היכא לאלא שעת הנזרה ובפרסיות לסור לפילו עקרתא לממלוא בשמתכוין להעביר לבל להנאת עצמן מותר ופרסיות שלמרו בעשרה יסראל ושעת הנזרה לפילו בנענע לסור ובכולן מותר כל שבידים להעביר כמו שפירשתי ולא לכל היכא לאמרינן יהרג ואל יעבור לס עבר ולא נהרג ין ב"ל ממיתין אותו לאמרינן (קדושין לף מג.) הוא ולא לנוס ולא שנגג ולא מוטעה ואעפ"כ עבירה גדולה היא בידו שחלל שמו של הקב"ה שבראו לכבודו: ומהקדש לת הסם ומוסר עצמו למיתה על קדושת שמו ומצינו (סנהדרין לף קי:) עליו הכתוב אומר לסספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח וכל היכא לאמרי' יעבור ואל יהרג ין ו למסור עצמו למיתה על קדושת הסם ולא מסר הרי זה מתחייב בנפשו לכל לס הוא לסם גדול וחמיר ירא שמים ורוצה שהשור פרון בכך רשאי לקדש הסם ולמסור עצמו לפילו על מנת קלס כדי שיראו הסע וילמדו ליראה לת הסם לחבבו בכל לבם והיינו לאמרינן (פסחים לף נב:) מה ראו חנניה מישאל ועזריה שפילו לת עצמן לכבשן האש ולא פירשו ולא התחמו לנלס שהרי לאו ע"ז היתה אלא לנלרטי של מלכים לכבוד בעלמא אלא מתוך שהיו רובן טועין ושבורים שהיתה ע"ז היה קדוש הסם כמה שעשאו ואמרינן נמי במלרש מה לך יונה ליסקל שמלתי לת בני מה לך יונה ליגלב שנטלתי לת הלונב למשמע שהיו מוסרין עצמן על קדושת הסם לפנים משורת הדין לוולאי לא היו מחוייבין בכך לפילו בשעת הנזירה כיון שהיה להעביר ולבטלה אלא לאפ"ה היו נהרנין מפני שהיתה השעה צריכה לכך: **קטול לחפפתא. קצוב עשב מאכל בהמה:** יעבור. יקצוב לחפפתא ולא נקטלים נכרי בהמה **לכיון שאינו מתכוין להעבירו אלא** מפני נרכי בהמה **אין כאן חילול השם: שלי**

וכמה פרהסיא א"ר יעקב א"ר יוחנן אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם בעי ר' ירמיה תשעה ישראל ואחד עכו"ם מהו ופשטינא עד דהוו עשרה כולהו ישראל:

והא אסתר בפרהסיא הויא אמר אביי אסתר קרקע עולם היא רבא אמר הנאת עצמן שאני דאי לא תימא הכי הני קוקי ודמינקי היכי יהבינן להו אלא הנאת עצמן שאני ואוזדא רבא לטעמיה דאמר רבא האי נכרי דא"ל לבר ישראל קטול אספסתא ושדי להיותא ואי לא קטילנא לך יעבור ולא ליקטליה שדי לנהרא

לנהרא. להעבירו הוא מתכוין והא פרסיא הוא אלא שעת הנזירה ליקטלי ולא ליקטול לספסתא: סליקו להו כן סורר ומורה [לקמן עה.] **אלו הן הנשרפין. ועוד תנן בפירקין [לקמן עו.]** ואלו הן הנהרגין רוצח ומסית עיר הנדחת. רוצח שהכה את לעשהו בין בלבן בין בברזל וכבש עליו לתוך חמים או לתוך חמור ואינו יכול לעלות ממש ומת חייב לחפו לתוך חמים או לתוך חמור ואינו יכול לעלות ומת פטור שסת בו לת הכלב שסת בו את הנחש פטור הסיך בו את הנחש ר' יהודה מחייב וחכמים פוטרין: [לקמן עח.] המכה את חבירו בלבן או בצנרוף וחמלוהו למיתה והקל ממה שהיה ולחר כך הכביד ומת ר' נחמיה פוטר וחכמים מחייבים: [לקמן עח:] נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם לנכרי והרג את ישראל לנפליט והרג את הבן קיימא פטור נתכוון להכותו במתניו ולא היה בה כדי להמית על מתניו והלכה לה על לבו והיה בה כדי להמית על לבו ומת נתכוון להכותו על לבו והיה בה כדי להמית על לבו והלכה לה על מתניו ולא היה בה כדי להמית על מתניו ומת נתכוון להכות את הגדול והלכה לה על הקטן ולא היה בה כדי להמית את הגדול והיה בה כדי להמית את הקטן ומת נתכוון להמית את הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן והלכה על הגדול ולא היה בה כדי להמית את הגדול ומת פטור לבל נתכוון להכותו על מתניו והיה בו כדי להמית על מתניו והלכה לו על לבו ומת חייב נתכוון להרוג את הגדול [והיה בה כדי להמית את הגדול] והלכה לה על הקטן ומת חייב ר"ש אומר לפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור: [לקמן עט:] רוצח שנתערב בחמרים כולן פטורין רבי יהודה אומר כושין אותם לכיפה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה נהרגין בקלה שבקלים שבגדרפין רבי שמעון אומר נהרגין בסקילה שסקילה חמורה וחכמים אומרים נהרגין בשריפה שסקילה חמורה לחמר להם ר"ש לילו לא היתה שריפה חמורה לא ניתנה לבת כהן שזנתה לחמרו לו לילו לא היתה סקילה חמורה לא נתנה למנוף ולעובד עבודת כוכבי שהנהרגין בחנקין רבי שמעון אומר בסייף וחכ"ח בחנק: [לקמן פא.] מי שנתחייב שתי מיתות ב"ל נהרג בחמורה ר' יוסי אומר נהרג בזיקה לשנוה שבאה עליו: [לקמן פא:] מי שלקה ושנה בב"ל כושין אותו לכיפה ומלכילין אותו שעוריס על שכריסו מתבקעת: שהורג נפש בלא עדים מכניסין אותו לכיפה ומלכילין אותו לחם על פיו ומים לחן: הנוגח את הקטן והמקלל בקוסם ובועל ארמית קנאין פוגעין בו: כהן שעשה בעומאה אין לחיו שכהנים מביאין אותו לב"ל אלא פרחי כהונה מוציאין אותו לעזרה ומפגיעים את מוחו בנזירין: זר שעשה במקדש ר"ע אומר בחנק וחכ"ח בסיתה בידי שמים. פי' שבא על אשה ובתה **בגמרא מפרש לה: ובת כהן. כלומר וכן בת כהן שזנתה שהיא בשריפה לאבל בועלה נאו בשריפה הוא: יש בכלל אשה ובתה וכו'. כלומר אשה ובתה כתיבן בהדיא בלמפרש בגמ' להאי אשה ובתה היינו חמותו לשריפה כתיבא היא לכתיב ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זימה היא** (עו:) **וגו': ויש בכללן. כלומר מיניהו ילפינן כל הנך בנזירה שור כלילקמן בברייתא:** כתיב **מלנוסתו לאלו בת אשתו היא לניחייב עלה משום בת אשתו להא לאו בת אשתו היא: בת בנו ובת בתו. להיות ליה מלנוסתו: בת אשתו. בין שהיא בתו בין שהיא חורגתו:** הנהרגין. בסייף: [לקמן עו:] וכבש עליו. פרימב"ם בלעז חותו רלשו של מבירו ותוקפו במים שלא יוכל להריס רלשו וגוגר ומת: סיסה. נירה: הסיך. שלחז את הנחש ביולו והוליכו והניע שיני הנחש ליל מבירו:

ליקטליה ולא ליקטול מ"ט לעבורי קא מיכוין:

והא דגרסינן בפרק אין מעמידין בהמה בפונדקאות של נכרים (דף כז:) היה רבי ישמעאל אומר מנין שאם אמר לו לאדם עבוד ע"ז ואל תהרג שיעבור ואל יהרג ת"ל (ויקרא יח) וחי בהם ולא שימות בהם יכול אפילו בפרהסיא ת"ל (ויקרא כ"ב:ל"ב) ולא תחללו את שם קדשי ודאמר רבא נמי בפרק רבי ישמעאל אומר (ע"ז דף נד.) הכל היו בכלל (שמות כ) לא תעבדם וכשפרט לך הכתוב וחי בהם ולא שימות בהם יצא אנוס הדר כתיב ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי דאפילו אנוס הא בצנעא והא בפרהסיא דשמעת מינייהו דעבודת ע"ז נמי בצנעא יעבור ואל יהרג ליתינהו דקי"ל כרבי אליעזר דאמר (דברים ו) בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך

וגרסינן נמי בפרק יום הכפורים (דף פב.) בעוברה שהריחה שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכת דמים ע"ז מנלן דתניא ר"א אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך וכו' והדין מסקנא דגמרא הוא ושמעינן מינה דהא דרבי ישמעאל ודרבא לאו הלכתא נינהו:

(דף עה.) אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה על לבו טינא באו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל לו אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ואל תעמוד לפניו ערומה תספר עמו מאחורי הגדר ימות ואל תספר עמו מאחורי הגדר פליגי בה רב יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני חד אמר אשת איש היתה וחד אמר פנויה היתה בשלמא למ"ד אשת איש היתה שפיר אלא למ"ד פנויה היתה אמאי כולי האי רב פפא אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה דרב איקא אמר כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ולינסבא מינסב לא מיתבא דעתיה כדרבי יצחק דאמר מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה שנאמר (משלי יא) מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:

סליקו להו בן סורר ומורה

(דף עה.) **אלו** הן הנשרפין הבא על אשה ובתה יש בכלל אשה ובתה בתו ובת בתו ובת בנו ובת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו וכו':

גמ' (דף עו.) תניא (ויקרא י"ט:כ"ט) אל תחלל את בתך להזנותה ר' אליעזר אומר זה המשיא בתו לזקן רבי עקיבא אומר זה המשהה בתו בוגרת (דף עו:) אמר רב כהנא משום רבי עקיבא איזהו עני ורשע ערום זה המשהה בתו בוגרת ואמר רב כהנא משום רבי עקיבא הוי זהיר מן היועצך לפי

ר' יהושע מחייב. **פלוגתא דרבי יהושע ורבנן מפרש בגמרא** [לף עח.] למר למר לרש נחש בין שיניו ומר למר למעלמו הוא מקיל מנסיכתו וכשנשתו זה עליון לו היה בו כדי להמית לפיכך גרמת בעלמא הוא ואע"פ שיהוא **לו שפופו להקיל מיהו נלו** מכחו מייתי: דרכו

תניא האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך את בניו בדרך ישרה ומשיאן נשים סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר (איוב ה':כ"ד) וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא

(דף פא.) תניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא כך כתוב בתורה דרש רבי אחא בר חנינא מאי דכתיב (יחזקאל י"ח:ו') אל ההרים לא אכל ועינו לא נשא וגו' אל ההרים לא אבל שלא אכל בזכות אבותיו ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל שלא הלך בקומה זקופה ואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד לאומנות חבירו ואל אשה נדה לא קרב שלא נהנה מקופה של צדקה וכתיב צדיק הוא חיה יחיה:

מתני' והבועל ארמית קנאין פוגעין בו:

גמ' (דף פב.) והני מילי בתוך המעשה ובפרהסיא וכמעשה שהיה אבל לאחר פרישה אי נמי בצנעא לא ואם הרגו לאחר פרישה נהרג עליו וגרסינן בפרק אין מעמידין בהמה בפונדקיות של נכרים (דף לו.) בית דינו של חשמונאי גזרו על הבא על הכותית בצנעא וחייב עליה משום נש"א נדה שפחה אשת איש ואמרי לה משום נשכ"ז נדה שפחה כותית חייב עליה משום נשב"ז נדה שפחה כותית זונה:

סליקו להו אלו הן הנשרפין

(דף פד:) **אלו** הן הנחנקין המכה אביו ואמו וכו':

גמ' אימעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו ואסיקנא רב פפא לא שביק ליה לבריה למישקל סלווא מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח כוותא מ"ט דילמא חביל והוה ליה שגגת איסור (דף פה.) בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיעשה שליח לאביו להכאתו ולקללתו ומסקנא (ע"ב) אמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכאתו ולקללתו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה (דברים י"ג:ט') לא תחמול ולא תכסה עליו:

סליקו להו ואלו הן הנחנקין (דף צ.) **כל** ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר (ישעיהו ס':כ"א) ועמך כולם צדיקים וגו' ואלו שאין להם חלק לעוה"ב האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורוס רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים והלוחש על המכה ואומר (שמות ט"ו:כ"ו) כל המחלה אשר שמתי במצרים וגו' אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו:

גמ' (דף צא:) אמר רב יהודה אמר שמואל כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר (דברים לג) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב מורשה היא להן מאבותיהן מששת ימי בראשית אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון הסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותו שנאמר (משלי יא) מונע בר (דף צב.) יקבוהו לאום ואם לימדו זכה לברכות כיוסף שנאמר (משלי יא) וברכה לראש משביר אמר רב ששת כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא שנא' (משלי יא) ומרוה גם הוא יורה

א"ר אלעזר כל פרנס המנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגן לעוה"ב שנאמר (ישעיהו מ':י') כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינחלם וא"ר אלעזר כל בית שאין דברי תורה נשמעין בו בלילה אש אוכלתו שנאמר (איוב כ':כ"ו) כל חשך טמון לצפוניו

ההריס לו לחכל וכו'. סיפיה דקרא הוא חיה יחיה לומר זה עליך הוא ע"כ משום לנח עבד הוי נלו עליך הוא חס עבר עבירות לחרות לנח נלו כמשמעותיה מדריש לנח לא ההריס לו לחכל **שנח נעטרך לזכות לבותיו מתוך שהוא חסיד: שנח נהנה מקופה של צדקה. שהוא גנאי ובזיון לחם הגון:** סליקו להו נלו הן הנסרפין ונלו הן הנחנקין המכה אביו ואמו וכו'. : נמ' סיועוא **קון שיכב לו בבבריו:** כוותא. **כוייה להועיל ממנה** לחה: **מהו שיעשה שליח של כ"ל** לאביו. **חס נתחייב לבריו נלוי לו מלקות:** חון ממסית ומדיח לבל משום עון לחר בן לינו נעשה שליח לאביו להכחתו ולקללתו ונע"נ לכתיב ונשיח בעמך לו תלוה בעושה מעשה עמך: על הא לימרינן שהבן לינו רשאי ליטול קנן לו לפתוח בועה לאביו הקשה הרמב"ן ז"ל חס כן לו יתעשר ברפואות בלל לילמד טעי והוה ליה שננת סייף ותירן לאפשר לומר לע"נ למכה חלם לרפואה פטור ומעון לוחבת לרעך כמוך הוא אפי' בבי כיון לאיבא לאחריני לו שבקינן לברא למעבד בבי לילמד חביל ביה טפי ממה שהוא בלדך הרפואה: סליקו להו ונלו הן הנחנקין בל ישרחל יש להם: **נמ' ומרוה גם הוא יורה. מי שמרוה ומשביע תלמידו בלבר הלבה גם הוא יורה לעולם הבא:** [דף צב.] **המחליף בליבורו. משנה בליבורו שלא יהא ניבר: קשתו ננערת. בח קושי לבר שלו ננער שאינו מוליך:** קבל וקייס. **הוי ענוי ותחיה. קבל לאפל עשה עמך לאפל ושפל:**

והשומר לון תורה מן השמים: זלקין. מי שזקנו לקה וקלוסה: קורטמן. תלע שחכם וחריף הוא ביותר: עבקין סכיס. מי שזקנו מרובה בשער הוא סכל כמו כר בר חנא סיכסך בכבא בתרא (לף על.): נפח בכוסיה. מי שנופח לופיה שבכוסו: [לף ק:] לא נחי. בילוע שאינו נמוך: חמר במאי ליכול לחמך. השומר בחיזה נפתן לוכל פת זה: סב לחמך מינית. בילוע שאינו רעב וקח לחם מילו שאלו היה רעב היה לוכל: מעברינך בדיקניה. שזקנו מוחלק ומפולע ויש בין שתי השבולות כמין מעבר: כולי עלמא לא יכלי ליה. בערמותיו למתוך שחשב כל ימיו בערמות היה מפיס ילו לזקנו ומוסך כולם שמחשב על שנקרחה: ולרשינן בהו. כלומר למרינן להו בפירקן ומשמעינן להו לכולי עלמא כגון כל הני לשה טובה מתנה טובה: [לף קפ.] כמין זמר. שקורא בנגינה לחרת שאינו נקוד בה ועושה לותה כמין שיר לע"פ שמסיר השיריס הוא ועיקרו שיר לשון בקריאתו: בבית המסתאות וכו'. המסב על ייני ועושה שחוקותיו בלבדי תורה וקורא פסוק בקול רם לשחק בהם כני המסתה לבל שם למרה בזמנם על המסתה כגון שהוא יום טוב ונוטל ס"ת וקורא פסוקים בקול רם וכוסו בילו ואומר עליו לבדי לגלה פסוקים מעניני של יום מביא טובה לעולם:

תאכלהו אש לא נופח ואמר ר"א כל המתעשר ואין ת"ח נהנה מעשרו אינו רואה סימן ברכה בעשרו לעולם שנא' (איוב כ':כ"א) אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו ואין שריד אלא ת"ח שנא' (יואל ג) ובשרידים אשר ה' קורא ואמר ר"א כל מי שאינו משייר * לשון הגמ' פת פאה על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם שנא' אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו ואמר ר"א כל המחליף בדיבורו כאילו עובד ע"ז שנא' (בראשית כ"ז:י"ב) אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע ואין תעתוע אלא ע"ז שנאמר (ירמיה

ג) הבל המה מעשה תעתועים וא"ר אלעזר כל המסתכל בערוה קשתו ננערת שנאמר (חבקוק ג':ט') עריה תעור קשתך וא"ר אלעזר הוי קבל וקיים שהרי בית אפל אין פותחין בו חלונות:

(דף צט.) והאומר אין תורה מן השמים: ת"ר (במדבר טו) כי דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים ד"א כי דבר ה' בזה זה אפיקורוס ואת מצותו הפר זה המיפר ברית בשר וכן הוא אומר (בראשית י"ז:י"ד) את בריתי הפר הכרת תכרת הנפש ההיא הכרת בעוה"ז תכרת לעולם הבא מכאן א"ר אלעזר המודעי המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אע"פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא

תניא [אידך] דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים אפי' אומר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא אמר הקב"ה אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה' בזה אפילו אומר כל התורה כולה מן השמים חוץ מדקדוק זה מקל וחומר זה מגזרה שוה זו זהו כי דבר ה' בזה

תניא היה רבי מאיר אומר כל הלומד תורה ואינו מלמדה זהו כי דבר ה' בזה ר' נתן אומר כל שאינו משגיח על המשנה רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק זהו כי דבר ה' בזה (דף צט:) אר"ש בן לקיש כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר (בראשית י"ב:ה') ואת הנפש אשר עשו בחרן אמר רבי אבהו כל המעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה שנא' (שמות י"ז:ה') ומטך אשר הכית בו את היאור תקח בידך והלכת וכי משה הכה והלא אהרן הכה אלא מתוך שאמר לו ועשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה:

ואפיקורוס: מאי אפיקורוס רב ורבי חנינא דאמרי תרוייהו זה המבזה תלמידי חכמים ור' יוחנן ור יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני תלמידי חכמים ואיכא דאמרי המבזה ת"ח זה הוא מגלה פנים בתורה אפיקורוס כגון מאן אמר רב יוסף כגון דאמרי מאי אהני לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו א"ל אביי ההוא מגלה פנים בתורה נמי הוי דכתיב (ירמיהו ל"ג:כ"ה) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי אמר רב נחמן בר יצחק דיקא נמי דכתיב (בראשית י"ח:כ"ו) ונשאתי לכל המקום בעבורם אלא אפיקורוס כגון מאן כגון דיתיב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתתא בדוכתי אחריתי ואמר הכי אמרינן ולא אמר הכי אמר מר רבא אמר כגון דבי בנימין אסיא דאמרי מאי אהנו לן רבנן מעולם (דף ק.) לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן בר יונה רב פפא אמר כגון דאמרי הני רבנן רב נחמן אמר זה הקורא לרבו בשמו דא"ר יוחנן מפני מה נענש גחזי מפני שקרא לרבו בשמו שנאמר (מלכים ב ח':ה') ויאמר גחזי אדוני המלך זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע:

(דף ק:) ר"ע אומר אף הקורא בספרים החיצונים תנא * ס"א בספרי מינים אותם בספרים שפירשו התורה נביאים וכתובים ע"פ דעתם ולא סמכו על מדרש חכמים כי בדבריהם צד מינות וכ"מ שפקרו המינים אמרו חכמים תשובתן בצידן ואפילו * נ"א דברים טובים דברי חכמים אסור לקרותם רב יוסף אמר אף ספר בן סירא נמי כספרי מינים דמי משום דכתיב בו דברים של הבל שאין בהם צורך דכתיב ביה זלדקן קורטמן עבדקן סכיס נפח בכוסיה לא צאחי דאמר במאי איכול נהמא דלי נהמא מיקמי ודאית ליה מעברתא בדיקניה כל דיירי ארעא לא יכלין ליה:

(דף קא.) ת"ר כל הקורא פסוק משיר השירים ועושה אותה כמין זמר והקורא פסוק בבית המשתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם מפני שהתורה חוגרת שק ועומדת לפני הקב"ה ואומרת לפניו רבש"ע עשאוני בניך ככינור שמנגנין בו נכרים אמר לה הקב"ה בתי א"כ מה יעשו בני בשעה שהן שמחין אמרה לפניו רבש"ע אם ת"ח הן יעסקו בתורה במשנה ובתלמוד בהלכות ובאגדות ואם ע"ה הן יעסקו בהלכות פסח בפסח ובשל עצרת בעצרת ובשל חג בחג * [נ"א רשב"א] רשב"ג אומר משום ר' יהודה בן חנניא כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם:

והלוחש על המכה וברוקק. שכן לרך מלחשים לרקוק קודם הלחש ואמור להזכיר פסוק על הלחישה ויש לוחשין שלרכן ללחש ולרקוק לחריהן ולומרים לותם בלחש ומזכירין לה בלשון נעז ואמר לי רבי למותר לחין לאמור לחש ללחש לחר רקיקה לנרליה שמזכיר לת השם על הרקיקה ועוד לפ נאסר לנש קורא בלשון הקדש לבל בלע"ז נש: לפילו נגע צרעת. לפילו בלחוש הלי קרא ללית ביה שם שמים על הרקיקה שקורא נגע צרעת כי תהיה בלדם והוכח לל הכהן לשם רפואה חין לו חלק לעוה"ב: לפילו ויקרא לל משה שחין בו נש חולי ולא נגע לחין רלוי ללוחשו על המכה וחין מזכיר משום רפואה לנש לכבוד הוא להנעל בזכות לברי תורה שהוא מזכירו לאמור ללחוש: סכין וממשמשין. וחין בכך משום רפואה לסיכה לתקש לשתיה: **ולוחשין על הנחשים.** שלא יזוקו וחין בכך משום לילה: כלי על גב העין שכן לרך שנותנין כלי מתכת על העין כלי לקרר לת העין לי נמי כגון שעושין לחלס שחס בעיניו מקיפין עיניו בטבעת: כלי הניטל. כגון שכין מפתח וטבעת: סך וחח"כ ממשמש. הוי אינוי לכחול לרכו למשמש וחח"כ לסוך: תנו רבנן לין שולחין לכר מן הסל. שכן עושין כשולחלין שוס לכר שולחן במעשה שליס הס מניליס להס ואסור לעשות כן בשבת משום ממנע חפץ: לף בחול לאמור. לשאול בשליס כלימפרש לקמן משום סכנה: ערי שמן. יש מעשה שליס ששולחין על ילי שמן וקרו ליה ערי שמן והיינו ערי כוהן ויש ששולחין בשפופרת של ביצה וקרי להו ערי ביצים: לגלל מפני שמכזבין. **ולכך נמנעו מלשחול בהן:** [לף קנ.] **משך ילו לת לוענים.** מושך הקב"ה לת ילו מן הלוענים שלא להתקרב לעלם: לף ינורך רע היינו **משפרי לשון הרע לכתיב בתריה תלכל לוברי כזב** לין לפיס ומרמס יתעב ה' **ועוד כתיב בתריה קרבם הוות קבר פתוח גרונם** לשונם יחליקון: סליקו להו כל ישראל

מתני' והלוחש על המכה ואומר (שמות ט"ו:כ"ו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך וגו':

גמ' רבי יוחנן אמר וברוקק לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה איתמר רב אמר אפילו נגע צרעת * בא"י הגי' ורבי יוחנן ורבי חנינא אמר אפילו ויקרא אל משה והא דרב פליג אדרבי יוחנן דבנגע צרעת לית ביה שם שמים והלכה כרבי יוחנן דוקא היכא דמזכיר שם שמים ואפילו בלא רקיקה כדאיתא בפרק ידיעות הטומאה דגרסינן התם (דף טו:) שיר של פגעים בכנורות ובנבלים ובתופים ואומר (תהילים צ"א:א') יושב בסתר עליון בצל שדי וגו' ואומר (תהלים ג) מזמור לדוד ה' מה רבו צרי עד לה' הישועה רבי יהושע בן לוי מסדר להו להני קראי וגני היכי עביד הכי והא אמר רבי יהושע בן לוי אסור להתרפאות בדברי תורה להגן שאני אלא אסור היכי דמי כגון דאית ליה מכה. ואי דאית ליה מכה באיסור סגי ליה ותו לא והא תנן הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבא הא איתמר עלה אמר רבי יוחנן וברוקק לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה והא דאמרינן בשילהי במה אשה (דף סג.) לאישתא צמירתא לימא (שמות ג) וירא מלאך ה' וגו' אלמא מותר להתרפאות בדברי תורה אישתא צמירתא חולה שיש בו סכנה הוא:

(כאן דף קא.) תנו רבנן סכין וממשמשין בבני מעים בשבת ולוחשין לחישת נחשים ועקרבים בשבת ומעבירין כלי על גב העין בשבת אמר רבי שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בכלי הניטל בשבת אבל כלי שאינו ניטל אסור תניא אידך סכין וממשמשין בבני מעים בשבת ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול היכי עביד אמר רבי חמא בר חנינא סך ואחר כך ממשמש ור' יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת:

ת"ר אין שואלין דבר מן השד בשבת רבי יוסי אומר אף בחול אסור אמר רב הונא הלכה כרבי יוסי ואף רבי יוסי לא אמר' אלא בשעת הסכנה:

ת"ר שרי שמן ושרי ביצים מותרין לשאול בהן אלא שמכזבין

(דף קנ.) אמר רב חסדא ואיתימא רבי ירמיה בר אבא ד' כתות אין מקבלות פני שכינה כת לצים כת שקרים כת חנפים כת מספרי לשון הרע כת לצים דכתיב (הושע ז':ה') משך ידו את לוצצים כת שקרים דכתיב (תהילים ק"א:ז') דובר שקרים לא יכון לנגד עיני כת חנפים דכתיב (איוב י"ג:ט"ז) כי לא לפניו חנף יבא כת מספרי לשון הרע דכתיב (תהילים ה':ה') כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע צדיק אתה ה' ולא יגור במגורך רע

(דף קי.) אמר רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר (במדבר י"ז:ה') ולא יהיה כקרח וכעדתו רב אשי אמר ראוי להצטרע כתיב הכא כאשר דבר ה' ביד משה לו וכתיב התם (שמות ד':ו') ויאמר ה' לו הבא [נא] ידך בחקך אמר רב כל החולק על רבו כאילו חולק על השכינה שנאמר (במדבר כו) בהצותם על ה' ואמר רבי חמא בר רבי חנינא כל העושה מריבה עם רבו כאילו עשה מריבה עם השכינה שנאמר (במדבר כא) המה מי מריבה וגו' אמר רבי חנינא בר פפא כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה שנאמר (שמות טז) לא עלי תלונותיכם וגו' אמר רבי אבהו כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה שנא' (במדבר כ"א:ה') וידבר העם באלהים ובמשה:

ירושלמי ר"ש בן אלעזר אומר (דברים י"ז:ט"ז) לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד לישיבה אין אתה חוזר אבל אתה חוזר לסחורה ולפרקמטיא ולכבוש הארץ:

סליקו להו כל ישראל וסליקו להו מסכת סנהדרין

מסכת מכות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רפו–רפז

יום רפו

פרק א

ריי"ף א. **א** [דף ב.] **כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו על איש פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה ובן חלוצה תחתיו אלא סופג את הארבעים מעידין אנו את איש פלוני שחייב גלות אין אומרים יגלה זה תחתיו אלא לוקה את הארבעים:**

גמ' אמר עולא [דף ב:] רמז **לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין דכתיב והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות הרשע משום דהצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות הרשע. אלא עדים שהרשיעו את הצדיק ואתו עדים אחריני והצדיקו את הצדיק דמעיקרא ושוינהו להני רשעים והיה אם בן הכות הרשע.** ותיפוק ליה משום לא **תענה משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אין לוקין עליו: ת"ר ארבעה דברים נאמרו בעדים זוממין. אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה. ואין גולין לערי מקלט. ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין בעבד עברי. ר' עקיבא אומר אף אין משלמין ע"פ עצמן מ"ט דר"ע קסבר עדים זוממין קנסא הוא וקנסא אין משלמין ע"פ עצמם:**

מתני' [דף ג.] **מעידין אנו את איש פלוני שגירש את אשתו** ולא נתן לה כתובה **והלא בין היום ומחר סופו ליתן לה** כתובה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו אם **נתאלמנה או נתגרשה ואם מתה ירשנה בעלה:**

גמ' כיצד שמין רב חסדא אמר בבעל רב נתן בר

ריי"ף א: **אושעיא אמר באשה אמר רב פפא באשה ובכתובתה.**

פרש"י בבעל כי יש זכות ספק לאיש ולאשה בכתובתה זו. היא מצפה שמא ימות או יגרשנה ותגבה כולה. והוא מצפה שמא תמות בחייו וירשנה ואם באו למכור לאחרים הוא זכות ספיקו והיא זכות ספיקה שלו נמכר ביותר משלה לפי שהוא אוכל פירות תמיד מקרקע המיוחד לכתובתה ועוד שהוא מוחזק ועומד והיא מיחסרא גוביינא וסבר רב חסדא ששמין בכמה היה יכול למכור זכות ספיקו וסכום זה ישלמו לו כי באו להפסידו אותו סכום כי חייבוהו לפרוע כתובתה מיד ורב נתן בר אושעיא סבר שישלמו כל כתובתה חוץ ממה שהיתה יכולה היא למכור טובת הנאה שלה אם תתאלמן או תתגרש זה ינכו וכל השאר ישלמו. ורב פפא אמר באשה ובכתובתה סבר כרב נתן ובא להוסיף דדוקא כתובתה ישלמו ולא זכות שיש לו בנכסי מלוג שלה שהוא אוכל פירות בחייה יאם מתה ירשנה שבאו להפסידו שיכולין לומר לא ידענו שהיה לה נכסי מלוג. ויראה דגם תוספת כתובה ונכסי צאן ברזל אין משלמין לפי שלא ידעו בהם. וקשה לי דאין זכות לבעל במכירת כתובתה אם לא במכירת נכסי צאן ברזל שלה שהיה לו ליורשה אם תמות בחייו ואותו זכות ירושה ימכור לאחר. ואת"ל דרב חסדא סבר דמשלמין זכות שהיה לו בנכסי מלוג ובנכסי צאן ברזל מ"מ לישנא דמתני' דקתני ולא נתן **לה כתובתה אומדים כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו** משמע דבתשלום כתובה איירי הלכך נ"ל לפרש המשנה כפשוטה על דרך בבא הסמוכה לה **אומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז בין ליתנם מכאן ועד שלשים יום בין** ליתנם מכאן ועד שנים עשר חדש הכא נמי שמין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו שחייבוהו ליתן מיד שתהיה בידו עד זמן שתתאלמן או תתגרש או שמא לא יצטרך לפורעה לעולם כי שמא תמות בחייו וירשנה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ותוספת כתובתה כל מה שבאו להפסידו. ובעי עלה כיצד שמין בשלמא בבא דסיפא השומא ידוע בין שלשים יום ובין שנים עשר חדש אבל שומא זו היאך ישומו זמן מיתה וגירושין וקאמר רב חסדא דשמין בבעל אם הוא ילד או זקן או בריא או חלש דבזה נותן הלוקח עיניו. וכן לענין גירושין אם הוא קפדן בממונו או וותרן שאם תקניטנו יגרשנה או סבלן וחש לממונא ולא יגרשנה. ורב נתן סבר דבאשה נותן הלוקח עיניו אם היא יולדת בצער דבר מיתה מצוי בה. וגם אם היא קנתרנית אין הבעל יכול לסובלה. ורב פפא סבר כרב נתן דשמין באשה וגם בקרקע המיוחד לכתובתה אם היא עידית או זיבורית דבזה נותן הלוקח עיניו ומה שפירש רב אלפס ז"ל אם כתובתה מרובה או מועטת אין זה נכון דהיינו מתניתין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו היינו לפי גודלה וקוטנה והלכתא כרב פפא:

ב מתני' מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחבירו אלף זוז ליתנם לו **מכאן ועד ל' יום והוא אומר** [דף ג:] **מכאן ועד עשר שנים והוזמו אומדין כמה אדם רוצה ליתן**

ויהיו בידו אלף זוז בין ליתנם מכאן ועד שלשים יום בין ליתנם מכאן ועד עשר שנים:

ג גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו לעשר שנים שביעית משמעתו ואע"ג דהשתא לא קרינא ביה לא יגוש אתי לידי לא יגוש. איכא דאמרי אמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו לעשר שנים אין שביעית משמעתו אע"ג דאתי לידי לא יגוש השתא מיהא לא קרינא ביה לא יגוש. ריב"א פוסק בכל מקום הלכה כלשון ראשון שכך היו שונים רוב החכמים אבל יש שאומר בלשון זה וכן כתב רבינו אליהו הזקן באזהרות זמן עשר כי ילוונו בחצי ימיו יעזבנו. ור"ת פוסק כלשון אחרון והגיה באזהרות ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו והביא ראיה מההוא דפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) ה' דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד ואין שביעית משמעתה כיון דהשתא לא קרינא ביה לא יגוש אע"פ דלכי מעי זימניה אתי לכלל לא יגוש. ולאו ראיה היא כולי האי דשאני התם דשמא לעולם לא יבוא לידי פירעון דכמה דברים מעכבין לפרוע כדאיתא התם. ועוד הביא ראיה מההיא דפ' כל הגט (גיטין דף ל.) המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מפריש בחזקת שהן קיימין ואין שביעית משמטתו מ"ט דלא קרינא ביה לא יגוש ואע"ג דאתא לכלל לא יגוש לאחר זמן דבעל הבית אין יכול לחזור בו. וגם זו יש לדחות דשמא לא יבא לידי לא יגוש דהכהן יכול לחזור בו ולבטל המקח ומיהו נראה דהלכה כלישנא בתרא דפשעא דמתניתין מסייעא ללישנא בתרא ותיובתא דלישנא קמא אלא דרבא דחי ליה ועוד דשביעית בזמן הזה דרבנן ואזלינן לקולא. וכן כתב הרמב"ם והרמב"ן ז"ל. אמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו ע"מ שלא תשמיטנו בשביעית אין שביעית משמטת. ע"מ שאין שביעית משמטת שביעית משמטת ופלוגתא דרב ושמואל באונאה כתבתי בפרק הזהב סי' יז:

ד תניא המלוה את חבירו סתם אין רשאי לתובעו פחות מל' יום אחד מלוה בשטר ואחד מלוה על פה. ר"ת ז"ל היה אומר דה"ה דסתם שאלה שלשים יום והביא ראייה מהא דתניא חולין דף קי: טלית שאולה עד שלשים יום פטורה מן הציצית אלמא סתם שאלה ל' יום מכאן ואילך מיחזי בדידיה וקרינא ביה כסותך. ולאו ראיה היא לענין זה שלא יוכל לתובעו בתוך שלשים יום אלא אורחא דמילתא היא שאין דרך להשאיל יותר משלשים יום ומפני מראית העין חייב מיהו בל אימת דבעי מיניה תבע ליה וראיה מהא דאמרינן במס' שבת פרק השואל דף קמח. השאילני לא אתי למכתב הלויני אתי למכתב ופרש"י הלויני משמע לזמן מרובה דקי"ל במס' מכות סתם הלואה ל' יום ובאבל רבתי תנא המשאיל חלוק לחבירו לילך לבית האבל אין רשאי לתובעו עד שיצאו ימי האבל וברגל עד שיצאו ימי הרגל ובמשתה עד שיצאו ימי המשתה משמע הא סתמא אפי' קודם שיצאו ימי הרגל והמשתה נוטלו:

ה מתני' [דף ה.] מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחבירו **מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה:**

גמ' מאי טעמא דרבנן כדי רשעתו במספר [דף ה:] כתיב משום **רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות:**

מתני' [דף ה.] **משלשין בממון ואין משלשין במכות. כיצד העידוהו שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין משלשין ביניהם. העידוהו שחייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממין כל אחד ואחד לוקה ארבעים: ו העדים נעשין זוממין עד שיזומו בעצמן. כיצד אמרו מעידים אנו באיש פלוני שהרג את הנפש אמרו להם היאך אתם מעידין והרי הנהרג הזה או ההורג הזה היה עמנו במקום פלוני באותו היום אין אלו זוממין אבל** אם אמרו **היאך אתם מעידין שהרי אתם** עמנו הייתם באותו יום **במקום פלוני הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהם:**

גמ' מה"מ אמר רבא דאמר קרא **והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו עד שתשקר גופה של עדות. דבי רבי ישמעאל תנא לענות בו סרה עד שתסרה גופה של עדות:**

ז אמר רבא באו שנים ואמרו במזרח בירה הרג פלוני את הנפש ובאו שנים ואמרו במערב בירה עמנו הייתם חזינא אי קיימי במערב בירה מצו חזו למזרח בירה אין אלו זוממין ואם לאו הרי אלו זוממין פשיטא מהו דתימא ליחוש לנהורא בריא קמ"ל דלא חיישינן. ואמר רבא באו שנים ואמרו בצפרא דחד בשבא בסורא הרג פלוני את הנפש ובאו שנים ואמרו בפניא דחד בשבא בנהרדעא עמנו הייתם חזינא אי

מצפרא לפניא מצו אתו מסורא לנהרדעא לא הוו זוממין ואי לא הוו זוממין פשיטא מהו דתימא ניחוש לגמלא פרחא קמ"ל:

רי"ף ב. **ח באו אחרים והזימום באו אחרים והזימום אפי' מאה יהרגו** כולם:

ט [דף ה:] **ההיא איתתא דאתיא סהדי ואשתקור אתיא סהדי ואשתקור** אזלה אייתי סהדי אחריני אמר ריש לקיש הוחזקה זאת **א"ל ר"א אם היא הוחזקה כל ישראל מי הוחזקו** והלכה כרבי אלעזר דמשום רבי יוחנן אמרה:

י מתני' אין העדים נעשים זוממין עד שיגמר הדין על פיהם **הצדוקים אומרים עד שיהרג הנדון שנאמר נפש בנפש אמרו להן חכמים והלא כבר נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו והרי אחיו קיים וא"כ** מה ת"ל נפש בנפש הא אין **נהרגין עד שיגמר הדין:**

יום רפז

יא על פי שנים עדים או ע"פ ג' עדים אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט לך בג' אלא להקיש שנים לשלשה מה שלשה **מזימין את השנים אף שנים מזימין את הג' ומנין אפי' הן מאה ת"ל עדים ר' ישמעאל**

רי"ף ב: **אומר מה שנים אינם נהרגין עד שיהו שניהם** זוממי אף שלשה אין נהרגין עד שיזומו שלשתן ומנין אפילו הן **מאה ת"ל עדים:**

גמ' אמר רבא והוא שהעידו כל אחד ואחד בתוך כדי דיבור של חבירו:

מתני' רבי עקיבא אומר לא בא השלישי אלא להחמיר עליו לעשות דינו כיוצא באלו ואם ענש הכתוב הנטפל לעוברי עבירה בעוברי עבירה עאכ"ו שישלם שכר טוב לנטפל לעושי מצוה וכעושי **מצוה ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה שנמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ומנין אפי' הן מאה ת"ל עדים: א"ר יוסי בד"א** [דף ו.] **בדיני נפשות אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר רבי אומר אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בזמן שהתרו בהן אבל** לא **התרו בהן לא מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש:**

גמ' היכי אמרינן להו אמר רבא הכי אמרינן להו למיחזי אתיתו או לאסהודי אחיתו או אמרי לאסהודי אתינן נמצא א' מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ואי אמרו למיחזי אתינן מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש: איתמר א"ר יהודה אמר שמואל הלבה בר' יוסי ורב נחמן אמר הלכה כרבי. והלכה כרבי דקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני כדאיתא בכתובות דף יג. וא"ת לשמואל דפסיק הלכה כרבי יוסי וקרוביו או פסולין בראיה בעלמא אפילו לא כוונו להעיד היאך תמצא קדושין וגיטין כשירין שנעשין בפומבי וגם אליבא דרבי אם כוונו להעיד הלכך נראה לפרש דלפי המסקנא דאמר רבא במקיימי דבר דיבר הכתוב אין קרובין ופסולין מבטלין העדות אא"כ באו והעידו בב"ד עם האחרים דלא מיקרי עדות אלא אותן שבאין לקיים הדבר בפני ב"ד והאי דקאמר מה יעשו ב' אחין שראו וכו' כי כל הרואה דבר ערוה מחויב להעיד לקיים מה שנאמר דברים יג ובערת הרע מקרבך ובאין בערבוביא זה אחר זה בפני ב"ד ואין האחד יודע שכבר העיד אחיו הלכך שיילינן ליה ואם יאמר שבשעת מעשה לא כוון להעיד העדות קיים. כתב רב אלפס ז"ל בתשובה דשנים החתומים על השטר ונמצא אחד מהן קרוב והשני רחוק וזכור העדות ושניהם באו להעיד אלא שלא היה יודע בקורבתו והכשיר עדותו של שני וחייבו שבועה על פיו ובלבד שלא יהא רגיל בו שאפשר הוא שלא ידע בקורבתו ונאמן הוא לומר שלא ידע בקורבתו כשם שנאמן לומר למיחזי אתינא. והביא הרמב"ן ז"ל ראיה לדבריו מהא דתניא בתוספתא רבי אומר אף בדיני ממונות והוא לא ידע שיש להם קרוב או פסול תתקיים העדות בשאר עדים וה"פ **בדיני נפשות כשר כשלא התרו בהו דלמיחזי אתו ואף בדיני ממונות שאין בהן התראה אם לא ידע העד הב' שיש למלוה וללוה כאן קרוב או פסול תתקיים העדות בשאר עדים וגמרי' מינה דמה שאנו פוסלין בנמצא א' מהן קרוב או פסול** היינו טעמא דנטפלו לפסולין הלכך אם היו שוגגין ולא נצטרפו לדעת הכשרים בהכשרן ונחלקת מהן עדותן וכי היכי דתלינן בדעת הפסולין אי אמרי למיחזי אתינא או לאסהודי ה"נ תלינן בדעת הכשירין אם לא הכירו בפסולין ולא מסתבר לי כלל דכיון שהעיד הפסול בב"ד נתבטלה גם עדות הכשירין ואין תלוי במה שלא הכיר הכשר בקורבתו כי לא נמצא זה בהש"ס דאי איתא שתלוי בהכרת העדים הוה ליה להש"ס למימר דשיילינן להו לכשירין אם הכירו בפסולתן של אלו וה"פ דתוספתא והוא לא ידע המלוה שיש לו או ללוה

שם קרוב או פסול כי לא הזמינם לעדים אלא הם מעצמן באו לראות תתקיים העדות בשאר עדים וכן משמע מתוך לשון הלכות גדולות שכתוב בהן קאמרי רבנן דשטר דחתימי עליה סהדי ואשתכח חד מינייהו קרוב או פסול נהי דממונא לא מפקינן מיניה אבל שבועה משבעינן ליה אפומא דהאי עד כשר והא דלא מיפסל עד כשר בצירופו של עד פסול דאמרינן רווחא שבק למאן דקשיש מיניה ואתא פסול וחתם ומשמע דדוקא לא נפסל הכשר במה שנמצא חתום עם פסול אבל אם העידו ביחד נתבטלה גם עדות הכשר. ויראה שאם הזמין המלוה עדים כשירים ועמדו שמה קרובים או פסולים אפי' אם כוונו להעיד ובאו והעידו בב"ד לא נתבטלה עדות הכשירין דכיון שיחד את עדיו לאו כל כמינייהו להפסיד לזה ממונו דהא דקאמר הש"ס דשיילי' להו אי למיחזי אתו אי לאסהודי אתו היינו דבר הנעשה בפני רוב עם בלא הזמנת עדים ובאים כולם להעיד **אבל המזמין את עדיו והוציא את כל אחרים מכלל העדות לאו כל כמינייהו לבטל** העדות וכן כשאדם צריך לעדות ומצוה לאחרים **להחרים כל מי שיודע לו עדות שיבוא ויעיד ובאו בערבוביא והעידו כשירין ופסולין ראיתי רבותי דנין שלא נתבטלה עדות הכשירין שלא היתה כונתו אלא בראוין להעיד וחזינן לגאון דקאמר ה"מ בעדות בעל פה אבל בשטר שיש בו שלשה עדים ושנים מהן קרובין זה לזה אם לא נודע בעדות ברורה שישבו שלשתן להעיד וכתבו עדותן זה בפני זה** דדמו כמאן דאמר לאסהודי אתינן לא מבטלינן **לשטרא מספק אלא תתקיים העדות**

רי"ף ג. **בשאר דאמרינן דלמא חד שבק רווחא למאן דקשיש מיניה ובא זה קרוב וחתם שם שלא מדעת חבירו: ירושלמי כתב נכסיו לשני בני אדם והעדים כשירין לזה ופסולין לזה רבי יוחנן אמר פסול** ור"ל אמר כשר א"ר אלעזר מתני' נמי מסייע **לר' יוחנן מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ומנין דאפי' הן מאה ת"ל עדים והיכא דליכא בשטרא אלא תרי וחד מינייהו** קרוב או פסול אי נמי **קרובים להדדי אפי' מסרה ניהליה באפי סהדי אחריני דכשירין לא מהני מידי דה"ל כמזויף מתוכו כדגרסינן בפרק דיני ממונות דף כח: בענין ההוא מתנתא דהוו חתימי עליה תרי גיסי וא"ל רב יוסף זיל אייתי סהדי דמסרי ניהלך באנפייהו וא"ל אביי והא מודה ר"א במזויף מתוכו שהוא פסול א"ל זיל לא שבקו לי דאוקמא בידך:**

יב מתני' [דף ו:] **היו שנים רואין אותו מחלון זה וב' רואין אותו מחלון זה וא' מתרה בו באמצע בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו עדות אחת ואם לאו הרי אלו שתי עדיות לפיכך אם נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין והשניה פטורה:**

גמ' א"ר יהודה עדות מיוחדת כשירה בדיני ממונות שנאמר לא יומת ע"פ עד אחד מאי עד אחד אילימא עד אחד ממש מרישא שמעינן מינה על פי שנים עדים אלא מאי עד אחד אחד אחד ודיני נפשות הוא דלא הא בדיני ממונות כשירה: **שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן. הנהו לועזי דאתו לקמיה דרבא** אוקי רבא תורגמן ביניהן והיכי עביד הכי **והתנן שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן רבא מידע הוה ידע מאי דקאמרי אהדורי מיהדר הוא דלא הוה ידע:**

יג אילעי וטוביה קריביה דערבא הוו [דף ז.] **סבר רב פפא למימר גבי לוה ומלוה רחוקים נינהו א"ל רב הונא בריה דרב יהושע אי ליתיה ללוה לאו בתר ערבא** אזיל. פרש"י דעדי הלוואה הוו ודמיא להא דירושלמי כתב נכסיו לשני בני אדם והעדים כשרים לזה ופסולין לזה הכא נמי כיון דאי ליתי ליה ללוה אזיל בתר ערבא א"כ נכתב השטר על הלוה ועל הערב וכיון דפסולין לערב פסולין אף ללוה. והראב"ד כתב שטענותיהן על עיסקי פירעון כגון שאמר לוה למלוה פרעתיך ובטענה זו נפטר הערב והביא עדים שלא פרעו ונמצא הערב מתחייב וא"ת ונהימניה לגבי לוה שלא פרע ולא ניהמניה לגבי ערב דפלגי' דבורא מידי דהוה אההיא דפ"ק דסנהדרין דף ט: פלוני רבעו לרצונו הוא ואחר מצטרפין להורגו דפלגינן דבורא דאדם קרוב אצל עצמו ואינו משים עצמו רשע וכן בפרק זה בורר (סנהדרין דף כה.) בר בניתוס אסהידו ביה תרי סהדי חד אמר אוזיף ברביתא וחד אמר לדידי אוזיף ברביתא ופסליה רבא לבר בניתוס משום דאדם קרוב אצל עצמו ומהמנינן ליה דאוזיף ברביתא ולא לדידיה. וכן ביבמות דף כה: עד שבא ואמר הרגתי לבעלה של אשה זו שמשיאין אותה דמהימנינן ליה שנהרג ולא שהוא הרגו הכא נמי לפלוג דבורא ולהימניה לגבי לוה ולא לחיובי ערב. ויש מתרצין דלא דמי התם הני סהדי לאיחיובי

גברא או למיפסליה קאתו הלכך בעיקר העדות שהם אומרים שרבע או שלוה ברבית נאמנים ובמה שאמר לדידי מילי אחריני נינהו ולא מקבלינא מיניה אבל להאמינם לחייב הלוה ולא הערב אי אפשר כיון שיש שטר שהוא הערב. והראב"ד ז"ל כתב בתשובותיו שכל עדות שבטלה מקצתה מחמת פסול קורבה בטלה כולה ולא פלגינן דבורא. דהא לא פליג בהו רחמנא דאמר מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותם בטילה אף שלשה אלמא לא פלגינן עדותם והא דאמר אדם קרוב אצל עצמו ואין משים עצמו רשע היינו דוקא כשמעיד על עצמו שאין זה עדות כלל אלא כמי שאינו דמי שאין אדם נקרא לעצמו עד פסול כדי שנאמר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ודמיא להא דאמר לעיל כמקיימי דבר הכתוב מדבר דכי היכי דכשנמצא אחד מן העדים קרוב או פסול עדותן בטילה הכי נמי כשנמצא לאחד מהן קרוב או פסול שהרי מקצת עדותן בטילה מחמת קורבה. וכי היכי שאין ההורג פוסל את שאר העדים מפני שאין אני קורא בו עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה הכי נמי כשהוא מעיד על עצמו ועל אחר בכלל אין אני קורא בו עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה לפי שאין עליו שם עד כלל ומוכח כדבריו בפ"ק דסנהדרין דף י. דקאמר פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להורגו אבל לא להורגה פשיטא סד"א אדם קרוב אצל עצמו אמרינן אצל אשתו לא אמרינן קמ"ל. פי' ס"ד אין אדם קרוב כל כך אצל אשתו שלא תהא עדותו שהוא מעיד עליה עדות פסולה ולבטל כל העדות מפני שבטלה מקצתה בטלה כולה קמ"ל דאשתו כגופו ואין זה עדות כלל הלכך פלגינן דבורא כדפלגינן בגופו והכי נמי אמר התם גבי פלוני רבע שורי אדם קרוב אצל עצמו אמרינן אצל ממונו לא אמרינן פירוש ואף האדם פטור לפי שהוא עדות שבטלה מקצתה ולפי זה ניחא ההוא דירושלמי כתב כל נכסיו לשני בני אדם והעדים קרובים לזה ורחוקים לזה רבי יוחנן אמר פסול וסייעיה ר' אלעזר ממתני' נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה דכי היכי דהתם עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה הכי נמי הכא. ופסק רב אלפס הלכתא כר' יוחנן ולא פלגינן דבורא ובירושלמי גרס במסכת גיטין כתב כל נכסיו לעבדו איתמר היא גיטו היא מתנתו מה איתעביד לה כגט הוא וערעורו בטל פירוש אע"ג שכלול בשטר עצמו ונכסים לענין עצמו חשבינן ליה כגט והערעור שמערערין על הגט בטל כמו גט אשה דתנן גיטין דף כג: האשה עצמה מביאה גיטה או דלמא כי היכי דאנכסים לא מהימן דבעי קיום אעצמו נמי לא מהימן והיינו כפלוגתא דאביי ורבא דפ"ק דגיטין בגמ' דידן דף ח: דגרסי' התם ת"ר עבד שהביא גיטו וכתוב בו עצמך ונכסי קנוין לך עצמו קנה נכסים לא קנה. עצמו קנה מידי דהוה אגט אשה דתנן האשה עצמה מביאה גיטה נכסים לא קנה דצריך לקיומה כשאר שטרות דעלמא. איבעיא להו כל נכסי קנוין לך מהו אמר אביי מתוך שלא קנה נכסים לא קנה עצמו ולא פלגינן דיבורא ורבא אמר אחד זה ואחד זה עצמו קנה נכסים לא קנה ופלגינן דבורא וקאמר עלה בירושלמי אתיא כהדא כתב כל נכסיו לשני בני אדם כאחת והיו העדים כשירין לזה ופסולין לזה א"ר אילעי בשם רבי יוסי איתפלגון רבי יוחנן ור"ל ר"י אמר מאחר שפסולים לזה פסולים לזה ר"ל אמר פסולין לזה וכשרים לזה א"ר אלעזר מתני' מסייע לרבי יוחנן וכו' ר' יעקב בר אחא אמר איתפלגון חבריא חד אמר יאות אמר רבי אלעזר וחד אמר לא יאות אמר ר"א. מאן דאמר יאות אמר ר"א נעשה כעדות אחת באיש אחד ועדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ומ"ד לא יאות אמר ר"א נעשה כשתי עדים כשרים לזה ופסולין לזה. ופסק ר"ח ז"ל דהלכה כר' יוחנן דאע"ג דאיכא למ"ד לאו יאות אמר ר"א מיהו קי"ל לגבי דר"ל כר"י והא דתנן פיאה פ"ג מ"ח הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין דמשמע שקנה גם הנכסים היינו בשטר מקוים. ורבינו אפרים פסק כר"ל וכן נמצא בתשובה לרב האי גאון ז"ל בשטר צואה שאחד מן העדים קרוב לאחד מן היורשין והשיב ידוע הוא דראובן לגבי קרוב דיליה כמאן דליתיה דמי ואין לקרוב ההוא אלא עד אחד אבל הרחוקים מן ראובן יש להם שני עדים ראובן והאחר שעמו ומן העיקר הזה הוה ההיא דאמר רבא פלוני בא על אשתו הוא ואחר מצטרפין להורגו ולא להורגה ואמר דבתרי גופי דברי הכל פלגינן דבורא וכן משמע בגמ' דידן דקי"ל כרבא דאמר עצמו קנה נכסים לא קנה דפלגינן דבורא היינו כר"ל לפי הירושלמי דמדמי להו אהדדי. ורבי' יואל פירוש דקי"ל הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין וגם קנה כל הנכסים והיינו דקאמר היא גיטו היא מתנתו מה איתעביד לה כגט הוא וערעורו בטל פירוש אע"ג שכלול בשטר עצמו ונכסים לענין עצמו חשבינן ליה כגט והערעור שמערערין על הגט בטל כמו גט אשה דתנן גיטין דף כג: האשה עצמה מביאה גיטה או דלמא כי היכי דאנכסים לא מהימן דבעי קיום אעצמו נמי לא מהימן והיינו כפלוגתא דאביי ורבא דפ"ק דגיטין בגמ' דידן דף ח: דגרסי' התם ת"ר עבד שהביא גיטו וכתוב בו עצמך ונכסי קנוין לך עצמו קנה נכסים לא קנה. עצמו קנה מידי דהוה אגט אשה דתנן האשה עצמה מביאה גיטה נכסים לא קנה דצריך לקיומה כשאר שטרות דעלמא. איבעיא להו כל נכסי קנוין לך מהו אמר אביי מתוך שלא קנה נכסים לא קנה עצמו ולא פלגינן דיבורא ורבא אמר אחד זה ואחד זה עצמו קנה נכסים לא קנה ופלגינן דבורא וקאמר עלה בירושלמי אתיא כהדא כתב כל נכסיו לשני בני אדם כאחת והיו העדים כשירין לזה ופסולין לזה א"ר אילעי בשם רבי יוסי איתפלגון רבי יוחנן ור"ל ר"י אמר מאחר שפסולים לזה פסולים לזה ר"ל אמר פסולין לזה וכשרים לזה א"ר אלעזר מתני' מסייע לרבי יוחנן וכו' ר' יעקב בר אחא אמר איתפלגון חבריא חד אמר יאות אמר רבי אלעזר וחד אמר לא יאות אמר ר"א. מאן דאמר יאות אמר ר"א נעשה כעדות אחת באיש אחד ועדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ומ"ד לא יאות אמר ר"א נעשה כשתי עדים כשרים לזה ופסולין לזה. ופסק ר"ח ז"ל דהלכה כר' יוחנן דאע"ג דאיכא למ"ד לאו יאות אמר ר"א מיהו קי"ל לגבי דר"ל כר"י והא דתנן פיאה פ"ג מ"ח הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין דמשמע שקנה גם הנכסים היינו בשטר מקוים. ורבינו אפרים פסק כר"ל וכן נמצא בתשובה לרב האי גאון ז"ל בשטר צואה שאחד מן העדים קרוב לאחד מן היורשין והשיב ידוע הוא דראובן לגבי קרוב דיליה כמאן דליתיה דמי ואין לקרוב ההוא אלא עד אחד אבל הרחוקים מן ראובן יש להם שני עדים ראובן והאחר שעמו ומן העיקר הזה הוה ההיא דאמר רבא פלוני בא על אשתו הוא ואחר מצטרפין להורגו ולא להורגה ואמר דבתרי גופי דברי הכל פלגינן דבורא וכן משמע בגמ' דידן דקי"ל כרבא דאמר עצמו קנה נכסים לא קנה דפלגינן דבורא היינו כר"ל לפי הירושלמי דמדמי להו אהדדי. ורבי' יואל

הלוי ז"ל פסק הלכה כרבי יוחנן וכתב דרבא לית ליה ההוא דירושלמי דמדמי להו אהדדי ומודה לרבי יוחנן בכותב נכסיו לשני בני אדם דמאחר שפסולין לזה פסולין לזה וטעמא משום דאתי לאיחלופי בשטרות דעלמא שלא יאמרו קרוב כשר להעיד אבל בגט שחרור לא חיישינן לאיחלופי הואיל וצריך לומר בפני נכתב ובפ"נ וכה"ג אמר בריש גיטין ובפ"ב דגיטין:

טו אמר שמואל במנאפים עד שיראו כדרך המנאפים ולא בעינן שיראו כמכחול בשפופרת:

הדרן עלך כיצד העדים

פרק ג

ריי"ף ג: **א אלו הן הלוקין וכו' הנוטל האם על הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש** בהן קום עשה אין לוקין עליו: **תני** [דף טו:] **תנא קמיה דר' יוחנן כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה קיים עשה שבה פטור ביטל עשה שבה חייב** אמר ליה רבי יוחנן מאי קאמרת אם **קיים פטור לא קיים חייב** אי **בטל חייב לא בטל פטור תני קיימו ולא קיימו כלומר אע"פ שלא בטלו לעשה כיון שלא קיימו לוקה על לא תעשה** ורש"י גורס תני בטלו ולא בטלו וכל הסוגיא מפורשת ומתישבת לפי גירסתו והיא עיקר:

ב מתני' [דף כ.] **הקורח קרחה בראשו והמקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנו והשורט שריטה אחת על המת חייב שרט שריטה אחת על חמשה מתים או חמש שריטות על מת אחד חייב על כל אחת ואחת** האי דלא תנא נמי בהדיה קרח חמש קרחות על מת אחד חייב על כל אחת ואחת משום דלא מיתני ליה קרח קרחה אחת על חמשה מתים משום דבשריטה מרבי ליה מלנפש ובקרחה ליכא ריבויא. **וחייב על הראש שתים אחת מכאן ואחת מכאן ועל הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה** פי' ר"ח מקום חבור הלחי לצדעים הוי פיאה וכן מצד אחר ושני גבולי השפה אחת מימין השפה ואחת משמאלו ושבולת הזקן מתחת הרי חמש ורש"י פירש מקום חבור הסנטר לעצם ואחת מימין הסנטר ואחת בשמאל שבולת זקן באמצע הרי שלש וחיבור הצדעין מכאן ומכאן הרי חמש וי"מ שעצם הלחי המחובר לצדעין הוא רחב ויש לו שתי פיאות הרי ד' פיאות במקום חבורן ואחת בשבולת הזקן ובפ"י מ"ט דנגעים תנן איזהו הזקן מפרק של לחי עד פיקה של גרגרת וירא שמים יצא ידי כולם ולא יעביר תער על כל זקנו ולא כאותן המניחין חוט בכל שהוא על הפיאות כי לפעמים אינו מכוון כנגד הפיאות: **רבי אליעזר אומר אם נטלן כולן כאחת אין חייב אלא אחת ואינו חייב עד שיטלנו בתער.** אפיאות זקן קאי אבל אפיאות ראש לא בעינן תער וכן משמע בגמרא דקאמר ואיזהו סוף ראשו זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ופדחתו ולא פירש בו גילוח של השחתה כמו בזקן אלא בהשואה כל דהו משמע דחייב וכן מוכח בנזיר פ' ג' מינין (נזיר דף מא.) גבי גילוח מצורע דכתיב וגילח את כל שערו למה לי למכתב ראשו ומפרש דאתי עשה דגילוח מצורע ודחי לא תעשה דהקפת הראש זקנו מה ת"ל לומר לך דעשה דמצורע דחי לא תעשה דהשחתת פאת זקן ולגופיה לא איצטריך דכבר שמעינן מראשו דעשה דוחה לא תעשה אלא לאשמועינן דגילוח מצורע בתער מדאיצטריך קרא למימר דעשה דוחה לא תעשה דאי הוי במספרים יכול לקיים עשה דגילוח מצורע בלא דחיית הלאו כי השחתת הזקן דוקא בתער ומדלא שמעינן לה מראשו אלמא הקפת הראש אפולו במספרים אסור ואפילו אי מצורע מגלח במספרים איכא דחיית לאו והא דתניא בתוספתא גבי פאת הראש ואין חייב עד שיטלנו בתער במספרים כעין תער קאמר: **רבי אלעזר אומר אפילו לקטו במלקט** ורהיטני חייב. ת"ר לא **יקרחו קרחה בראשם יכול אפילו קרח** ד' וה' **קרחות לא יהא חייב אלא אחת ת"ל קרחה לחייב על כל אחת ואחת בראשם מה ת"ל לפי שנאמר לא** ריי"ף ד. **תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת יכול לא** יהא חייב **אלא על בין העינים בלבד מנין לרבות כל הראש ת"ל בראשם לרבות כל הראש אין לי אלא כהנים שריבה בהן הכתוב מצות יתירות ישראל מנין נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה מה** להלן **חייב על הראש כבין העינים וחייב על כל קרחה וקרחה** אף כאן וכו' ומה **כאן על מת אף להלן על מת:** [דף כ:] **וכמה שיעור קרחה רב הונא אמר כדי שיראה מראשו רבי יוחנן משום רבי אלעזר** ברבי שמעון אומר כגריס כתנאי כמה שיעור קרחה כגריס אחרים אומרים כדי שיראה מראשו אמר רב יהודה בר חביבא פליגי בה תלתא תנאי חד אמר כגריס וחד אמר כדי שיראה מראשו וחד אמר שתי שערות: תניא הנוטל מלא פי

הזוג בשבת חייב וכמה מלא פי הזוג שתים וכן לקרחה שתים וכן הלכה ורב אלפס ז"ל לא הביא אלא דברי רב הונא ורבי יוחנן ונראה שפוסק הלכה כרבי יוחנן שהיה גדול מרב הונא ועוד שאמר דבריו משום תנא מיהו נראה כיון דפליגי ביה תנאי אזלינן לחומרא וגם סמכינן אסתם ברייתא שלא הוזכר בה מחלוקת: תניא הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייב וכמה מלא פי הזוג שתים רבי אליעזר אומר אחת ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות אפילו אחת חייב ודבר זה אפילו בחול אסור משום לא ילבש גבר שמלת אשה: **המקיף פאת ראשו. ת"ר ראשו סוף ראשו. ואיזהו סוף ראשו זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ופדחתו: תני תנא קמיה דרב חסדא אחד המקיף ואחד הניקף לוקה ואוקמה רב חסדא רב אשי במסייע דה"ל כעושה מעשה** ותניא בתוספתא פ"ג אחד המשחית ואחד הנשחת לוקה ומאן דמקיף לכוליה רישיה חייב דקיימא לן **הקפת כל הראש שמה הקפה ומאן דמקיף ליה לקטן חייב דגרסינן בנזיר דף נז: איתמר המקיף את הקטן רב הונא אמר חייב רב אדא בר אהבה אמר פטור אמר ליה רב אדא בר אהבה לרב הונא בנך דידך מאן מקיף להו** אמר ליה חובה א"ל **חובה תקברינהו לבנה כולהו** שני דרב אדא לא אתקיים **זרע לרב הונא מחובה והלכה כרב הונא דקיימא לן קידושין דף לה: אשה שהקיפה או שהוקפה פטורה דכתיב לא תקיפו פאת ראשכם** וגו' כל שישנו בהשחתת פיאות **זקן ישנו בהקפת פיאות ראש והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתת פיאות זקן ליתנהו בהקפת פיאות ראש** ותניא נמי שם דף **כט. כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא אחד אנשים ואחד נשים חייבין חוץ מבל תקיף ובל תשתית ובל תטמא למתים:**

ד אמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה כי קאמר רב בשאר אברים אבל בית השחי ובית הערוה לא **ושאר אברים מי שרי והתניא העברת שער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים כי תניא ההיא בתער כי קאמר רב במספרים** והא רב נמי בתער קאמר מאי תער כעין תער אלמא שאר אברים שרי במספרים **בית השחי ובית הערוה** אפילו במספרים אסור: **ההוא דאתחייב נגדא קמיה דרבי אמי איגלי בית השחי דידיה חזייה ר' אמי דלא הוה מגלח אמר להו שבקיה דין מן חבריא הוא בעא מיניה רב מר' חייא מהו** לחוך פירוש לחוך בידו כדי להשיר השיער **א"ל אסור בבגדו מאי א"ל מותר איכא דאמרי הכי בעא מיניה בתפלה בבגדו מאי א"ל אסור ולית הלכתא כוותיה: המשחית** פאת **זקנו ת"ר פאת זקן סוף הזקן** ואיזהו **סוף הזקן שבולת הזקן:**

ה השורט שריטה אחת ת"ר ושרט יכול שרט על ביתו שנפלה ועל ספינתו שטבעה בים ת"ל לנפש אינו חייב אלא על המת בלבד: [דף כא.] **אמר שמואל המשרט בכלי חייב מיתיבי שריטה וגדידה אחת היא אלא ששריטה ביד וגדידה בכלי הוא דאמר כר' יוסי דסבר שריטה וגדידה אחת היא. תני תנא קמיה דרב נחמן בין ביד בין בכלי על המת חייב לעבודת כוכבים ביד חייב בכלי פטור והא איפכא כתיב ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים אלא אימא בכלי חייב וביד פטור וכן הלכה דמסקנא היא: וחייב על הראש שתים מחוי רב ששת בין פירקי דרישא:** וחייב **על הזקן שתים מכאן ושתים מכאן מחוי רב ששת בין פירקי דדקנא: ואין חייב עד שיטלם בתער ת"ר ופאת** ר"י"ף ד: **זקנם לא יגלחו יכול גלחו במספרים יהא חייב ת"ל לא תשחית יכול לקטו במלקט ורהיטני יהא חייב ת"ל לא יגלחו הא כיצד גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תער:**

ו הכותב כתובת קעקע קיעקע ולא כתב כתב ולא קיעקע אין חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול **ובכל דבר שהוא רושם ר"ש** אומר בשם ר' יהודה **בר"ש אין חייב עד שיכתוב שם השם שנאמר וכתובת קעקע לא תתנו בבשרכם אני ה' א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי אימא עד דיכתוב אני ה' ממש א"ל לא כדתני בר קפרא אין חייב עד שיכתוב שם עבודת כוכבים שנאמר וכתובת קעקע לא תתנו בבשרכם אני ה' ולא אחר א"ר מלכיו א"ר אדא בר אהבה אסור לו לאדם ליתן אפר מקלה ע"ג מכתו מפני שנראה ככתובת קעקע רב ביבי בר אביי קפיד אפילו אריבדא דכוסילתא רב אשי אמר כל מקום שיש שם מכה מכתו מוכחת עליו** והלכתא כרב אשי דבתראה הוא:

ז מתני' נזיר שהיה **שותה יין כל היום כולו אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה והוא שותה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת היה מטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל**

תטמא והוא מטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת. היה מגלח כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תגלח והוא מגלח אל תגלח והוא מגלח חייב על כל אחת ואחת היה לבוש כלאים כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תלבש והוא פושט ולובש אל תלבש והוא פושט ולובש חייב על כל אחת ואחת:

גמ' א"ר ביבי א"ר אסי לא פושט ולובש ממש אלא מכנים [דף כא:] **ומוציא בית יד אונקלי שלו:**

הדרן עלך אלו הן הלוקין וסליקא לה מסכת מכות

כיצד העדים וכו'. מפרש בגמ' [דף ב.] להאי כיצד קאי לעיל **לתנן בסנהדרי הנחנקין** כל הזממין מקיימין לאותה מיתה פירוש צריך לחייב הגלון חוץ מזממי בת כהן וכועלה שאין נהונין במיתה שלא שהית שריפה לעיל במיתת סבועל **וקאמר הכא עוד יש עדים זוממין לחרים שאין מקיימין בהם לין הזמה ממש** לעיל מלקות **וכיצד** כגון עדים כהנים שהעידו על מי שהוחזק בכהן שהוא בן גרושה כלומר שנתגרשה **לאו קודם שנולד והוא חלל:** לין לאומרים **אם הוזמו יעשה זה בן גרושה תחתיו לקייס כאשר זמם** ומפרש טעמא בגמרא לפי כן נס זרעו היה נפסל וכתיב ועשיתם לו וגו' לזרעו לעיל ניקה מסוס שהיה כן בכתובת הרשע ומוכח בגמ' לכאי הלי נוונע מיירי הלי קרא היכא לעיל שייך בעלותן כאשר זמם (לו מסוס לא תענה כו') משמע **שאם לא הוזמו היה** מועיל עלותם לעשותו חלל שאם **לא כן לא** היו לוקין: [דף ב:] וכן חלוקה. חלל מלרבנן: הרג **את הנפש בשוגג** שהוא חייב גלות: **לין לומרים.** לכאורי עלות נמי לא שייך הזמה לומר ינלה זה תחתיו כמו שהיה רוצה לחייבו גלות ומפרש טעמא בגמ' מסוס לכתיב הוא יונס משמע מכח נפש הוא יונס לבל לא **זוממוהו לעשות כמו שזמם להרבעים** מסוס לא בן בכות הרשע: [דף ג.] **שגרם את עצמו.** והכי‌ליתן בהאשה לחייב בעל בכתובתה והוזמו **וזה לומר לא גרשתיה ואיני חייב** בכתובתה: **והלא כין היום וכו'.** כלומר לי לאפשר לחייבו בכל הכתובה לבלה עלותן אם **ימות או יגרשנה סופו ליתן לה** כתובתה הלא לומלים מה שהפסילוהו **אם לא הוזמו** שהיה צריך לפרעה מעתה ובלא עלותן יכול הבעל למכור זכות שהיה לו בכתובה אם תמות בחייו ועתה שמעידין שנרשה אין לו זכות בה כלל ולפי זה לומלת יפשמו לו העדים: **גמ' מסוס להקליקו וכו'.** לי והרשיעו והקליקו קאי לבית לין **ונקיך ורשע בבעלי ליעין למה הוזכרה כאן נקמת הנקיך וכי בכל מקום שיזכו ב"ד או חייבו** מלקות לעיל ולאי בעדים שהוזמו מיירי לכך לומר והיה אם בן הכות הרשע שיש לקלקל **אם הם בני** מלקות כגון שאי לפסר **לקייס בהו כאשר זמם:** [דף ז:] **לאו אחין בו מעשה.** לאו ללל תענה **לכור בעלמא הוא ואין** בו מעשה ויש ספריס לגרסי (עי' תוס' ל' ע"ב ד"ה ורבנן ותוס' סנהדרין י' ע"ב ד"ה מסוס:) ולאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד וכגון אם לא תעשה מלאכה לחלול שבת אם לקי לעיל נאמר עליו אלא להזהיר שלא יעשה שאם יעבור יענש בב"ד: **תנו רבנן.** אין נעמוד בן נרוסה וכו'. כלפירש במתני' מסוס לכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לזרעו ואם תאמר יפסל **הוא ולא זרעו אין זה כאשר זמם** שהוא העיד על אותו פלוני כדי לפסול לו ולזרעו: ואין נוולין. לכתיב הוא יונס ולא עליו: ואין מסלמין את הכופר **אם העידו על פורו המועד** שהרג **את הנפש והוזמו** ואמרים תורה **אם כופר יושת עליו** אין מסלמין את הכופר ברגע לחייבו לסבר כופרא כפרה **על שהמית את האדם והני עדים זוממין נאו בני כפרה נינהו שהרי פורס לא המית את האדם:** ואין נמכריס **לעבד עברי.** אם העידו על אדם לחל שנגנב **ואין לו מה לגנוב והיו מחייבין אותו** למכור עלמו בגנבתו והוזמו אין נמכריס מסוס לכתיב ונמכר בגנבתו ולא בזממו לבל **אם יש להם עריכים לגנוב** מה ברגע לחייבו ויש מפרשי' כגון אם העידו על בן חורין שהוא עבד אין נמכריס אם בעבד עברי אלא לוקין: **ואף אין מסלמין ע"פ עלמם. אם הוזמו ולא הספיקו** לנגות מסס **ובאו לב"ד אחר ואמרו הוזמנו בבית אין פלוני** אין מסלמין אותו ממון שהעידו בו על פי עלמן: קנס הוא. כל תסלום עדים זוממין קנס הוא כיון אלא שילם על פיהם כלום לאם שילם **לא מסלמי לכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה: כיצד אמין וכו'.** מפורש בהלכות ז"ל פירש נאון כך נרחין הדברים רב חסדא אמר בבעל שאם הוא זקן שהוא קרוב למיתה כמנהג העולם יותר מן הבחורים החולה הוא או בריא הוא היש לו נכסים שקרוב בעיניו לגרשה ולתת לה כתובתה היש ביניהם מריבה שקרוב לגרשה אם לאו רב נתן בר הושעיא אמר בחילוף הדברים הללו החולה היא אם בריאה הזקנה היא אם ילדה כי הלוקח מקח בזה שם הוא כזאת

יום רפו

כיצד העדים נעשים זוממים מעידים אנו על איש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין אומרין יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה ארבעים מעידין אנו את איש פלוני שהוא חייב גלות אין אומרים יגלה זה תחתיו אלא לוקה ארבעים (דף ג.) מעידין אנו את איש פלוני שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה והלא בין היום בין למחר סופו ליתן לה כתובתה אומדים כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו שאם נתאלמנה או נתגרשה ואם מתה יירשנה בעלה:

גמ' (דף ב:) אמר עולא מניין לעדים זוממין שלוקין מן התורה דכתיב (דברים יט) והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות משום דהצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות אלא עדים שהרשיעו את הצדיק ואתו אחריני והצדיקו את הצדיק דמעיקרא ושווינהו להני רשעים והיה אם בן הכות ותיפוק ליה מלא תענה משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו וכן לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אין לוקין עליו ת"ר ארבעה דברים נאמרו בעדים זוממין אין נעשין בן גרושה בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין בעבד עברי משום רבי עקיבא אמרו אף אין משלמין (* ס"א ל"ג את הכופר) על פי עצמן מאי טעמא דרבי עקיבא סבר קנס הוא וקנס אינו משלם על פי עצמו:

מעידים אנו את איש פלוני שגירש את אשתו וכו' (דף ג.) כיצד שמין רב חסדא אמר בבעל רב נתן בר אושעיה אמר באשה אמר רב פפא באשה ובכתובתה ופירש גאון כך מראין הדברים רב חסדא אמר בבעל הישנו זקן שהוא כמנהג העולם קרוב למיתה יותר מן הבחורים החולה הוא או בריא הוא היש לו נכסים רבים שקרוב בעיניו לגרשה ולתת לה כתובתה היש ביניהם מריבה שקרוב לגרשה אם לאו רב נתן בר הושעיא אמר בחילוף הדברים הללו החולה היא אם בריאה הזקנה היא אם ילדה כי הלוקח מקח בזה שם הוא כזאת

ועוד שמין בכתובתה היש בה הרבה שהלוקח ירחיב לבו לתת לה בה יותר שאם נתאלמנה או נתגרשה הוא לוקה הרבה וממציא עצמו לסכן בממונו או מועט יש בה שאף על פי שתתאלמן או תתגרש אין שם לבר הרבה על כאן והרי"ף ז"ל פירשה על דרך שמסנה שמוכה לה כמה שלם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז וכו' הכא נמי **שמין כמה שלם** נותן בכתובתה של זו שחייבוהו ליתן מיד שתאחר בידו על אלמנות וגירושין או שמא לא יצטרך לפרעה לעולם כי שמא **תמות בחייו וירשנה** בין נכסי מלוג או נכסי צאן ברזל ותוספת כל מה שבאו להפסידו ובעי עלה כיצד שמין בשלמא סיפא דשומא יקועה בין שלשים יום ובין שנים עשר חדש לבל כאן לית ישמוי זמן מיתה וגירושין ואמר רב חסדא לשמין בבעל שם **הוא יליד או זקן** או בריא או חלש לבזה נותן הלוקח עיניו וכן לענין גירושין שם ותרן וקפדן הוא שירשנה או שבלן **ולא ירשנה ורב נתן שכר** לבשעה נותן הלוקח עיניו שם יולדת בערב או קטרנית שאין הבעל יכול לסובלה ורב פפא שכר כרב נתן לשמין בשעה ונס בקרקע **שמיוחל לכתובתה שם היא עילית או זיבורית** לבזה נותן הלוקח עיניו ומה שפירש רב אלפסי ז"ל בכתובתה שם היא מועטת או מרובה אין זה נכון להיות **מתני'** כמה שלם רוצה ליתן בכתובתה של זו ויהיו לפי גולגלת ולפי קטנה והלכתה כרב פפא על כאן: **מתני' מעידין** וגו' . כלומר על מנת כן הלוהו שיפרעם לו מכאן ועד שלשים יום: והוא אומר וכו'. שהלוה עמו מוכיח שהוא חייב לו אלף זוז ולא שאומר שהוא חייב ליתנם על [עסר] שנה ומעלה עדיים זוממין לומרין שהפסד שדיה בהקדמה זו וכך יאמרו: גמ' חיינו רשאי לתבעו תוך שלשים יום ומיהו לסתם הלוואה שלשים יום ומיהו נאמן לומר תוך שלשים יום פרעתיך שאין זה ממש כקובע זמן לחבירו שאינו נאמן לומר פרעתיך תוך זמנו כהלכתיתא פ"ק דכ"ב (דף ה.) וכתב א"ר פפא באשה ובכתובתה מדאמרינן אמר רב פפא ולא אמרינן רב פפא אמר גמרינן דעל טעמיה דרב נתן בר הושעיא סמך ופרושי פרשיה או הוסיף ביה והיכי דמי דקאמר שמין באשה כמו שמפורש למעלה ועוד שמין בכתובה היש בה הרבה שהלוקח ירחיב לבו לתת בה יותר שאם נתאלמנה או נתגרשה הוא לוקה הרבה וממציא עצמו לסכן בממונו או מעט יש בה שאף ע"פ שתתאלמן או תתגרש אין שם (* מהר"ם ל"ג דבר) הרבה:

מתני' מעידין אנו את איש פלוני שהוא חייב לחבירו אלף זוז על מנת ליתנם מכאן ועד ל' יום והוא אומר מכאן ועד עשר שנים (* בד"ק ליתא והוזמו) אומדין כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז בין נותנן מכאן ועד שלשים יום בין נותנן מכאן ועד עשר שנים:

גמ' (דף ג:) תניא המלוה את הברו סתם אינו רשאי לתבעו פחות משלשים יום אחד מלוה בשטר ואחד מלוה על פה:

מתני' (דף ד.) מעידין אנו את איש פלוני שהוא חייב להבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי ר"מ וחכ"א כל המשלם אינו לוקה:

גמ' (דף ד:) מאי טעמייהו דרבנן (דברים כה) כדי רשעתו כתיב רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו שתי רשעיות:

מתני' (דף ה.) משלשין בממון ואין משלשין במכות כיצד העידוהו שהוא חייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין משלשין ביניהם העידוהו שהוא חייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממין כל אחד ואחד לוקה ארבעים:

אין העדים נעשים זוממין עד שיזומו את עצמן כיצד אמרו מעידין אנו את איש פלוני שהרג את הנפש אמרו להן היאך אתם מעידים שהרי הנהרג הזה או ההורג היה עמנו באותו היום במקום פלוני אין אלו זוממין אבל אמרו להן היאך אתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני הרי אלו זוממין ונהרגים על פיהם:

גמ' * בד"ק ליתא עד אמר רבא באו שנים ואמרו בצפרא דח כו'. מנא הני מילי אמר רבה דאמר קרא (דברים י"ט:י"ח) והנה עד שקר העד עד שתשקר גופה של עדות דבי רבי ישמעאל תנא (דברים י"ט:י"ח) לענות בו סרה עד שתוסר גופה של עדות אמר רבא באו שנים ואמרו במזרח [בירה] הרג פלוני את הנפש ובאו שנים ואמרו במערב [בירה] עמנו הייתם חזינן אי קיימי במערב בירה מצי חזו למזרח בירה אין אלו זוממין ואם לאו הרי אלו זוממין פשיטא מהו דתימא ניחוש לנהורא * בדפו"י הגי' ברקאי בריא קמ"ל דלא חיישינן ואמר רבא באו שנים ואמרו בצפרא דחד בשבא בסורא הרג פלוני את הנפש ובאו ב' אחרים ואמרו בפניא דחד בשבא בנהרדעא עמנו הייתם חזינן אי מצפרא לפניא מצו אזלי מסורא לנהרדעא לא ר"ת ז"ל להוא הדין סתם שהלה לי' יום מיהו לא מסתבר הכי בפ' שולח (לף קמח.) **נביא הוא להחזירני הששילני לא** חתי למיכתב הלוויני חתי למכתב ופי' רבינו שלמה יצחקי להלוויני לזמן מרובה וקי"ל כמס' מכות (לף נ:) סתם הלוואה לי' יום שלמה לסתם שלה אינה כך וכן נמי מסתבר בשבל רבתי נבי המשאיל לחבירו חלוק ליום לבית השבל אינו רשאי ליטלו על שיעלו ימי השבל ובחגל על שיעלו ימי החגל ולמסתה על שיעלו ימי המסתה מסתבר הא שלה סתם לפילו קודם שיעלו ימי החגל וימי המסתה נוטלו: **מתני' שלא הסס.** ללוקין **משום לא תענה ומשלמין משום כשבר זמס:** וחכ"ח. מפרש טעמא בגמ' בסמוך: גמ' שתי רשעיות. וטעמא למשלם **והינו לוקה ולא** לויפסה משום לילפי רבנן מחובל בחבירו לויפסה ממון חמשה לבריס **ומלקות משום לא** יוסיף וקל ולפינן מקרא למשלם והינו לוקה בלחיתא בכתובות (לף לב:): [לף ה.] **מתני' משלמין ביניסס.** כלומר זה יתן חנה וזה יתן חנה כמו שרגו להפסידו ולויפסה לשבר זמס: ולין משלמין בחכות. שאם ילקה זה חני מלקות וזה חני **לא מקייס בשבר זמס** שבל לחל רוצה לחייבו מלקות לרבעים ולין רלוי לנרף חני מלקות של זה עם חני מלקות של זה שברי שם שני נופים לבל הממון הרי בא הבל ליל מי שהעידו עליו ל"נ לילפינן מלקות ממיתה שאם הזמו שניסס נהרגים לף במלקות שניסס לוקין: **מתני' על שיזמו בעלמן.** כלומר על שיזמו נוף העדים עלמן: כיצד וכו'. לין לנו זוממין. ומ"ת הכאשה היוצ והרועה פטור והם לין נהרגין: עמנו הייתם במקום פלוני. רחוק מלומו מקום שאתם לומרים יותר ממהלך יום זו היא הזמה בנוף העדים לא בענין המעשה: גמ' לגמלא פרחא. כלומר לע"פ שיש שם בין מקום למקום יותר מבדי מהלך יום לא חיישינן שמא הלבו בגמל פורח שהולך בתרומה ולא יהו מוזמין שלין לנו לשער הלא בלבד מנני לבל והם מוזמין:

מתני' כתוב בהלכות הם מתני' חזינן בה פירושא לרבוותא ללא לייק לקסלוק לאעתויהו להם לקתני **בלו אחרים** והזימום וכו'. ברי למלנו לבלו אחרים והזימום ר"ל זולת הכת המזמת את הראשונה הזימה כל כיתות העדים הבאים להעיד על עדות **זו כולן יהרגו** כל אותן הכתות יהרגו על פי אותן כ' המזימין אותם: **איסטטים היא זו.** כלומר וכי יורה של איסטטים היא זו. שכל הנוגע בה יצטבע מן הצבע וה"נ אין לפשר שכל אלו הכתות היו עומדין במקום פלוני וכי כ"ע נבייהו קיימי: ללא ונהרגת וכו'. כלומר לא נאמין לאותה הכת המזמת **ולא על כת ראשונה** בלבד: **גמ' ואסתקור.** שהוכחשו ולא כוונו עלותם: [דף ה:] **זוחזקה זו. להביא עלי שקר ולא נקבל** ממנה לף לא הביא עליה לאחרים: הוו זוממין ואי לא הוו זוממין פשיטא מהו דתימא ניחוש לגמלא פרחא קמ"ל:

מתני' באו אחרים והזימום וכו' [אפי' מאה כולם יהרגו רבי יהודה אומר איסטטים היא זו ואינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד:

גמ' הא מתני' קא חזינא בה לרבוותא פירושא דלא דאיק דקא סלקא דעתייהו דהאי דקתני באו אחרים והזימום כגון דאתו סהדי ואווזימו (* בס"י אינו להני דאווזימו) לסהדי קמאי והדר אתו סהדי אחריני ואווזימו להני דאווזימו לסהדי קמאי וכן עד כמה זימני הני מווזמי להני והני מווזמי להני ולאו הכין פירושא דמתני' אלא כל יסרגל מי הוחזקו. הלכך יש לנו לקבל לותם שלא הוחזקו שקרנים: **מתני' על שינמור הלין.** לותו שהעידו עליו להרינה על פיהם: **מפוש לכתיב נפש בנפש.** כלליתא בגמ': ת"כ למה נאמר נפש תחת נפש. לכבדי חכמים: **יכול מפקבלו** כ"ל עלותן. שלא עליה והוזמו יהרגו אע"פ שלא נגמר דינו של לותו שהעידו עליו: ת"ל נפש תחת נפש. שהניעוהו על כלי להיות נלון בנפשו: מה נ' מזימין שניס. להלן רובא נינהו: ומנין שאפי' ק'. שהניס מזימין לותם: ת"ל עליס. לומר לפי ק' לין לפס שלא לין כ' עליס: **על פיזומו שנייפס.** ללין קרוי עלות בפחות מכ': **על פיזומו שלפתן.** ללא תימא כיון שהוזמו הפניס שפס עיקר העלות שני קמ"ל ללא:

הכין פירושא קתני ברישא אבל אמרו להן היאך אתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהן באו אחרים והזימום כלומר אחר שהוזמו העדים הראשונים באו אחרים והעידו באותה עדות בעצמה והזימום השנים שהזימו לראשונים ועוד באה כת שלישית והעידו אותה עדות בעצמה והזימום אותם הב' שהזימו לכת הראשונה והשניה וכן כל כת שתבוא ותעיד על אותו פלוני שהרג את הנפש אותן הב' שהזימו לכת ראשונה עומדין כנגדם ומזימין אותם ואפילו ק' כיתות ואותן הב' מזימין אותן כולן יהרגו ע"פ אותן הב' ופליג רבי יהודה וקאמר איסטטים היא זו כלומר וכי זו עדות יורה של איסטטים היא שכל הנוגע בה יצטבע ואין נהרגת אלא כת הראשונה בלבד וטעמא דר' יהודה כדמיברר לקמן

ודייקינן ליה להאי פירושא מדאמרי' (דף ה:) ההיא איתתא דאייתאי סהדי ואישתקור אייתאי סהדי ואישתקור וקאמר רשב"ל הוחזקה זו וא"ל רבי יוחנן אם היא הוחזקה כל ישראל מי הוחזקו ואמרינן לימא ר"ש בן לקיש דאמר כר' יהודה ור' יוחנן דאמר כרבנן דכיון דקאמרי רבנן אפי' מאה יהרגו שמעינן מינה דסברי רבנן אע"ג דאיתזמא ראשונה אי אתיא כת שניה ומסהדא על אותו פלוני שהרג את הנפש מקבלינן סהדותא וקטלינן אפומה וכן אי איתזמא לה כת שניה נמי ואתיא כת שלישית ומסהדא מקבלין סהדותה וקטלינן אפומה ומשום הכין כד מיתזמו כולן יהרגו כולן דכל כת וכת קרינא בה (דברים י"ט:י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו והו"ל ר' יוחנן דאמר אם היא הוחזקה כל ישראל מי הוחזקו למימרא דמקבלינן סהדותא דמאן דאתי ומסהיד בתר דאישתקור סהדי קמאי כדרבנן ור"ש בן לקיש דאמר כיון דאישתקור סהדי קמאי לא מקבלינן סהדותא דמאן דאתי ומסהיד במאי דקא מסהדי הנך קמאי כר' יהודה דאמר אין נהרגת אלא כת הראשונה בלבד דכיון דאיתזמא לה כת הראשונה לא מקבלינן סהדותא דכת שניה דאתיא למסהד בתרה ומשום הכין כד מסהדא ומיתזמא לא קטלינן לה דלא קרינן בה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו דהא לא קטלינן אפומה

ודייקינן נמי מדאמר ר' יוחנן אנא דאמרי אפילו לר' יהודה ע"כ לא קאמר ר' יהודה התם אלא דאמרינן אטו כ"ע גבי הני הוו קיימי כלומר דהא כל דאתי ומסהיד על ההוא פלוני שהרג את הנפש ביום פלוני א"ל הני סהדי גבן הוית קאי וכי כ"ע גבייהו הוו קיימי ומש"ה לא מקבלינן סהדותייהו אלא בכת ראשונה בלבד אבל על כל כת וכת לא ושמעת מינה דלאו הני מווזמי להני והני מווזמי להני כדקא פירשו קמאי אלא שני עדים בלבד הוא דקא מווזמי לכל מאן דאתי ומסהיד על אותו האיש שהרג את הנפש ומתני' נמי דיקא דקתני אפילו ק' כולם יהרגו ואי סלקא דעתך דהני מווזמי להני והני מווזמי להני אמאי כולם יהרגו הא לא מיחייב קטלא אלא מאן דקיימא עליה הזמה בלחוד ועוד ר' יהודה דקאמר אינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד לההוא פירוש דקמאי היכי מתברר טעמא הלכך ליכא לפרושי אלא כדפרשינן:

(גמ') ההיא איתתא דאייתא סהדי ואישתקור אייתא סהדי אחריני אמר רשב"ל הוחזקה זו א"ל רבי אלעזר אם היא הוחזקה כל ישראל מי הוחזקו והילכתא כר' אלעזר:

מתני' אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין שהרי הצדוקין אומרים עד שיהרג שנאמר (ויקרא כ"ד:י"ח) נפש תחת נפש אמרו להן חכמים והלא כבר נאמר (דברים י"ט:י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו והרי אחיו קיים אם כן למה נאמר נפש תחת נפש יכול משעה שקבלו עדותן יהרגו ת"ל נפש תחת נפש הא אינן נהרגין עד שיגמר הדין:

(דברים י"ט:ט"ו) על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים וגו' אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט הכתוב ג' אלא להקיש ג' לשנים מה ג' מזימין את השנים אף שנים מזימין את הג' ומנין אפילו מאה ת"ל עדים ר"ש אומר מה שנים אינן נהרגין עד שיהו שניהן זוממין אף שלשה אינן נהרגין עד שיהו שלשתן זוממין ומנין אפילו מאה ת"ל עדים:

נמ' אמר רבא. הא לחמרינן לחפי' מאה חמובין כב' **ועל שיזומו כולם** לומר שהעיד כל אחד בתוך כלי ליכוד של חבירו להיינו כלי שאלת תלמיד לרב אבל אם יש הפסק יותר בין זה לזה לא הוי עדות אחד וכל מי שהעיד על אותו הפסק חומבין אותו עדות אחת מכאן ואילך חומבין אותו עדות אחרת ואם הזמו העדים הראשונים נהרגין ע"פ עדות הזמו עדות האחרת: מתני' **לא כח** הג' להקל. הסנים ותקייס העדות בסם ואפילו הוא לא יפלא אלא ע"פ שלא היה עריך אם העיד תוך כלי לבור ליטו להתחייב אם הוא ביוצא בהלו וריב"ח מפרש לר"ע חולק על ר"ש ומפרש כך לא כח הג' להקל עליו ולומר שלא יזמו **על שיזומו כולם** אלא להחמיר עליו ולומר שנהרג מיהא כשניים אבל אם הזמו ב' הראשונים נהרגין ע"פ שלא הוא הסליסי ועוד פירש הר"י בן גיאות לאם הוא הזמו הסנים ע"פ שלא הוא הג' נעשו כולם זוממין ונעש הכתוב הסליסי שנטפל לסנים שעברו והעידו שקר כיוצא בהן אלמא שאם' הזמו ולא הסליסי לאילו הוא הג' גם הוא היה נקרע עובר עבירה והרי נעשה לין נ' כלין אב' בטפולו לסם לא בהזמתן ומ"מ אף לפי זה הלכה כר"ש לת"ק אית ליה לר"ש ור"ל ר"ע יחיל: **מה שניים** נמנע אחד וכו'. י"ל שהוא סיום ר"ע לנמ לענין זה הוקש הסליסי לשניים או שנאו מפני מחלוקת ר"י ור': כל"ל וכו'. כל"ל שאם נמנע ג' מסם קרוב או פסול עלותן בטלה ואפילו הם ק' בלישי נפשות: תתקייס עלות בשאר. ואפילו התרו בסם ואמרו לחסהודי לתינוק לין נפסלים הכשרים בשביל הפסולין ורבי פלוג ואמר לעל שנו [לעל] בזמן שהתרה בסם שנאו לת לעת העדים אם בלו לברות או להעיד כלמפרש בגמרא ואמרו לחסהודי לתינוק ובכי היא אפילו בלישי ממונות פסול: [קף ו.] **שלא התרו** בסם. פלוגי לאתו למחזי ולא לחסהודי אפילו בלישי נפשות לא פסלוי וי"מ בזמן שהתרו בסם כשהתרו כל העדים בנלון ולאי להעיד בלו הם כולם עלות אחת ומתבטלת בעלות הפסולין **אבל אם לא התרו בסם [לא]** [בלפו"י הני: או בלישי ממונות] ובלישי ממונות שלא שייך התרלה יתברר ע"פ העדים אם הם עלות אחת או לא ובלאיתא בגמרא: מה יעשו.

גמ' (דף ו.) אמר רבא והוא שהעידו כל אחד מהן בתוך כדי דבורו של חבירו:

מתני' (דף ה:) ר' עקיבא אומר לא בא השלישי אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו אם ענש הכתוב את הניטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה שישלם שכר לניטפל לעושה מצוה כעושה מצוה מה שנים נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה אף ג' נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ומנין אפילו מאה ת"ל עדים (דף ו.) א"ר יוסי במה דברים אמורים בדיני נפשות אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר ר' אומר אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בזמן שהתרו בהם אבל בזמן שלא התרו בהן לא מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש:

גמ' היכי אמרינן להו אמר רבא הכי אמרינן להו למיחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו אי אמרי לאסהודי אתינן נמצא אחד קרוב או פסול עדותן בטלה ואי אמרי למיחזי אתינן מה יעשו שני אחים שראו באחד שהרג את הנפש איתמר אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ור"נ אמר הלכה כר' והלכתא כר' דקי"ל הלכתא כר"נ בדיני דאיתא בכתובות והכי פירושא בדיני נפשות כשר בשלא התרו בהן דלמחזי אתו ואף בדיני ממונות שאין להם התראה אם לא ידע העד השני שיש למלוה או ללוה כאן קרוב או פסול תתקיים העדות בשאר העדים וגמרינן מינה דמה שאנו פוסלין בגמרא אחד מהן קרוב או פסול אבל המזמין את עדיו והוציא את כל האחרים מכלל העדות לאו כל כמיניה לבטל את העדות

וכן כשצריך האדם לעדות ומצוה להחרים כל מי שיודע לו עדות שיבא להעיד ובאו בערבוביא והעידו כשרים ופסולים ראיתי רבותי דנין שלא נתבטל עדות הכשרין שלא היתה כוונתו אלא בראוי להעיד:

וחזינן לגאון דקאמר ה"מ בעדות על פה אבל שטר שיש בו שלשה עדים ושנים מהן קרובין זה לזה אם לא נודע בעדות ברורה שישבו שלשתן להעיד וכתבו עדותן בפני זה * בס"י הגי' למאן דאמרי דהוי כמאן דאמרי למיסהד אתינן לא מבטלינן ליה לשטרא מספק אלא תתקיים העדות בשאר דאמרינן דילמא חד שביק רווחא למאן דקשיש מיניה ובא זה הקרוב וחתם שם כלומר לע"כ מה יעשו והלין נותן שלין העלות פסולה לחי לע תיעקר הכי מה יעשו כ' לחין ולחל עמסם שרלו בלחל **וכו' ולחל מן החחין נח** הלך להעיל לעל לרלות מה היה הלבר וכי מפני שהיה לחל מסם פסול ברלים תבטל עלות הסאר שכוונו להעיל: נמ' זה לשון ההלכות וחזינן לנלון לקלמר ה"מ בעלות על פה לבל שטר שיש בו שלשה עליס כ' מסם קרובים זה לזה לם לע נודע בעלות ברורה שיבאו שלשתן להעיל וכתבו עלותם זה בפני זה ללמי כמלן לחמרי למסהד לתינן לע מבטלינן לשטרא מספק לעל תתקיים העלות בשאר לחמרינן למע חל שבך רווחא למלן לקשיש מיניה ובא זה הקרוב ולחתם שלע מלעת חבלו: ירושלמי פירש ההלבה. היכי לחמרינן להו. כשלע התרו בנלון לו בלישי ממונות לחין שם התרלה ולם רבים כמה יתברר לם היו עלות לחת ומתבטל בעלות הקרובים לו ע: למחזי לחתיתו וכו'. שולחין לותם שלם יחמרו כוונו לרלות בעלמן ע נעשית עלות לחת ולינה מתבטלת בעלות הקרובים ולם לחמרו מתחלה היתה כוונתנו לרלות כלי להעיל עלותן בטלה ופר"י לוקה שהעילו בבר בבית דין והרמ"ה ז"ל כתב להא לחמרינן לו למחזי לתו עלותם בשהה לוקה ללע לפסילו בהלי הללי בבית דין בתוך כלי לבור **לבל לם העילו** לחל בתוך כלי לבור של חבירו עלותן בטלה לעיקר עלות בשעת הבאה הוע: הלכה כרבי יוסי. לחמר לליני ממונות לפילו כוונו הפסולים להעיל עם הכשרים תתקייס העלות בשאר: הלכה כר'. לכשבלו להעיל **ליני ממונות וליני נפשות** לין לחל להם והלכה כרבי לר"נ פסק כוותיה: וחזינן לנלון לקלמר וכו'. וכ"כ ר"ח ז"ל וכ' הרמב"ן ז"ל וכל שכן לב' לחרונים שנמנעו קרובין לו פסולין שהוא כשר לחמר בתר הכי לתי הנך וחתמי ולין לעת התוספות כן ללע לעולם ערין סיום ב' לחרונים כשרים ובפרק נע פסוט היא בלרוכה: בתמורה לרי"ף ז"ל לב' החתומים בשטר והלחל קרוב והשני רחוק וזכור לעלות ושניהן **בלו להעיל ללע שלא** היה מכיר בקורבתו והכשיר **עלותו של שני** וחייבו שבועה **על פיו ובלבד שלא יהא** רגיל בו ונלמן לומר שלע יעא בקורבתו כשם שנלמן לומר למחזי לתינה כן כתב הרמב"ן ז"ל

והכי רציח לכדריו מן התוספתא וכתב בהלכות גדולות קתמרי רבנן לסטרא לחתימי עליה סהדי ואסתכח חד פסול נהי למימנע לך מפקינן לפומיה לכל מסבעינן ליה לפומיה לסהדי על כסר והאי ללא מפסיל על כסר בגרופו של פסול לחתרינן רווחא שכך למקן לקסים מיניה ואתי פסול ואחיס ומ"מ מסתמא מתוך לשונו לדוקא [לא] נפסל הכסר כיס שמעת חתוס עם הפסול **אבל אם העידו** יחד בב"ד ונתבטל נס עדות הכסר ויש מן המפרשים ז"ל שכתב ירושה שאם הזמין המליה עליס כסריס ועמדו שס פסולים אף אס אס כוונו להעיד והאי לב"ד להעיד לא נתבטל עדות הכסריס לכיון לייחד את עליו לאו כל כמיניהו להפסיד לזה ממונו להא דקתמר תלמודא לסייולינן להו אי לאסהודי אי למחזי ליינו בלכר הנעשה בפי רוב עם בלא הזמנת עליס ובאים כולס להעיד אבל המזמין עליו והוציא כל האחרים מן העדות וכן כשאלס כמיניהו לבטל העדות וכן כשאלס צריך לעדות ומינה להחריס שכל מי שיולא לו עדות שיבא ויעיל ובאו בערבוביא והעידו כסריס ופסולין ראיתי רבותי לנין שלא נתבטלה עדות הכסריס שלא היתה כוונתו אלא בראשיים להעיד ע"כ וכן לעת הרמ"ך ז"ל: הילוסלמי שכתבנו ר' יוחנן אתר פסול. לס"ל לא פלגינן לבורא ולא נאמין לותס אפי' לגבי אותו מקבל מתנה שהוא רחוק לאס: **אס שנים** נמצא אחד מאס קרוב וכו'. כלומר וכמו שאנו מאמינים בעדות על פה לפסול הכסריס מפני שהיו במעמד אחד עס הפסולים ה"נ כיון שנתכוון לשמוע העדות לקרובו מקבל מתנה כמו לרחוק רצוי לפסול לכיון שבטל מקנת העדות בטלה כולה ונראה כי הרב ז"ל פוסק כר' יוחנן ללא פלגינן לבורא וכן פסק ר"ח ז"ל. ורבינו אפריס פסק כר"ל דפלגינן לבורא לכאי ס"ל לרבא בסמסכת ניטין (לף ח:) נבי עבד שהביא ניטו וכתוב בו עדמך ונכסי קנויין לך וכו' למסיק רבא **אתא** קנס נכסים לא קנס דפלגינן ליבורא והאי ירושלמי נמי מייתי ליה עלה לסך ברייתא [התם] (כפ"ק לניטין הלכה ח) דקתמר לתיא כהלה כתב כל נכסיו לבני בני לסם כאחד וכו' וכן כתב רבינו האי נאון ז"ל בתשובה על שטר נוסאה שאחד מן העליס קרוב לאחד מן היורשין והכשיר לרחוקים לבתרי נופי לכרי הכל פלגינן ליבורא וכן כתב הרמב"ן ז"ל לסך דקאמר לקמן [ל' ו.] והאי ליתיה נלוה נלא שלא מדעת חבירו:

ירושלמי כתב כל נכסיו לב' בני אדם והעדים כשרים לזה ופסולין לזה ר' יוחנן אמר פסול ורשב"ל אמר כשר אמר (רשב"א) [ר' אלעזר] מתניתא מסייעא ליה לר' יוחנן מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף ג' נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ומנין אפי' מאה ת"ל עדים:

והיכא דליכא בשטרא אלא תרי וחד מינייהו פסול אי נמי תרי קרובין להדדי אפילו מסרה ניהליה באפי סהדי אחרני דכשירי לא מהני מידי דה"ל מזוייף מתוכו כדגרסינן בפרק א' דיני ממונות (סנהדרין דף כח:) בענין ההיא מתנתא דהוה חתימי עלה תרי גיסי וא"ל רב יוסף זיל אייתי סהדי דמסריה ניהלך באנפי סהדי וא"ל אביי והא מודה ר"א במזוייף מתוכו שהוא פסול וא"ל רב יוסף להההוא זיל לא שבקי לי דאוקמה בידך:

מתני' (דף ו:) היו שנים רואין אותו מחלון זה ושנים רואין אותו מחלון זה ואחד מתרה בו באמצע בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו עדות אחת ואם לאו הרי אלו שתי עדיות לפיכך אם נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין והשניה פטורה:

גמ' אמר רב יהודה עדות מיוחדת כשרה בדיני ממונות דכתיב (דברים י"ז:ו'-ז') לא יומת על פי עד אחד מאי עד אחד אילימא עד אחד ממש מרישא שמעת מינה על פי שנים עדים אלא מאי עד אחד אחד ובדיני נפשות הוא דלא אבל בדיני ממונות כשרה:

מתני' ר' יוסי ברבי יהודה אומר לעולם אינו נהרג עד שיהו פי שנים מתרין בו שנאמר (דברים יז) ע"פ שנים עדים וכו' עד דבר אחר שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן:

גמ' הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבא אוקים רבא תורגמן בינייהו והיכי עבד הכי והא תנן שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן רבא מידע הוה ידע מאי דהוו אמרי אהדורי הוא דלא הוה ידע (דף ז.) אילעא וטוביה קריביה דערבא הוו סבר רב פפא למימר גבי לוה ומלוה רחיקי נינהו אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא ואי ליתיה ללוה לאו בתר ערבא אזלינן אמר שמואל במנאפים משיראו מנאפים ולא כתב ערבא חזיל ומוקי מסהי טעמא הא לאו הכי כסריס הלמיך כתב נכסיו לבני בני לסם והעליס קרובים לזה ורחוקים לזה כסריס להעיל לרחוק: תרי ניסי. בעלי שתי לחיות: במזוייף מחוכו. כסעלי הסטר קרובין זה לזה הו פסולין: שהוא פסול. ואפי' יש עליס כסריס שמסרו לו בפניהס אינו מועיל: [לף ו:] מתני' **היו** שניס רואין אותן. היו כ' עליס רואין לאחל הורג נפש מחלון וכו': ואחל מתרה. ורלו נמי לף' מתניתא בהורג בחמיע שני החלונות: **הרי אלו עדות אחת.** לענין זה שאס נמצא ף' מהן קרוב או פסול שבטל כל העדות ואינן נזמין **על שיזומו כולן:** לפיכך אס נמצלאת כת אחת מהן זוממת. כיון שהן כ' עליות הוא והן נהרגין הורג נהרג בעדות כת שניס שלא הוזמה והכת שהוזמה נמי נהרגת ע"פ המזוימים: והשניס פטורה. אס הוזמה הכת שניס אחר שנהרג הרוגה פטורה היא לכיון **שנהרג ההורג על פיהס** שוב אין נהרגין לקי"ל [לף ה:] לף הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין לכחיב כאשר זמס לעשות ולא כאשר עשה וה"מ לכעיון רואין זה את זה בשני נפשות אבל בשני ממונות קי"ל כר' יהושע בן קרחה לאפילו אלואה אחר אלואה מעטרפין כגון זה אומר בפני אלואו מנה ואחל אומר בפני אלואו מנה **וזה לא ראה אל זה** ל"מ תרוייהו מסהדי לחייב ליה אל מנה כלאיתא בשלהי פרק זה בורר בסנהדרין [לף ל.] כ"ס בשראו שניהס אלואה ביחל **זה מחלון זה וזה מחלון זה** וה"מ מהכא יליף לה ר' יהושע מלחזיון בגמ' להכשיר קרל עדות מיוחלת בממון: **גמ' עדות מיוחלת.** כגון שרלו אלואה אחל מחלון זה ואחל מחלון זה ולא היו רואין זה את זה ובשני נפשות הוא לגל. כלומר בשני נפשות הוא שנריכין כל העליס שירלו עוסא העבירה כף: אבל בשני ממונות. אע"פ שרלו זה אחר זה מקטרפין: מתני' חיגו נהרג. פגיע אתגא קמיה לאחר ואחל מתרה בו בחמיע למסמע לגל בעיא שאותס המעידים עליו בב"ד יתרו בו גלא אלס אחר אס אתרה בו יהרג: ע"פ שניס. יקוס כלומר שיהא הלבר כולו שהוא העדות והתראה קס על פי שניס העליס: ל"ג מפי תורגמן שמא יחליף התורגמן בלשון העדות ועוד כשיטמעו הס מפי העליס יתכן להס לחקור אותס יותר: נמ' לעוזי. לשון עגניס מלשון עם לועז: ילא מאי להוו אמרי. מבין היה לשונס ומכוין טעוניתיהס **אבל לא היה**

מהיר בלשון כלי להסיבה והעמיד מלין להסיב לסם מה שרבץ חוקר לותם: [דף ז.] **לענין והוכיח.** פי' רש"י ז"ל **לעלי הלוחה היו והלוח והערב לח היו מוליס בה:** רחיקי ניגסו. ויכולין לחייב הלוה בעלותן ויפרע למלוה: לאו בתר ערבא אזיל. כלומר וה"ל כאילו נכתב הסטר על הלוה ועל הערב וכיון שפטולין לערב מפני קרובה פסולין נם ללוה ורהלב"ל ז"ל כתב שטענותיהם על עסקי פרעון שהלוה והערב היו מולים בהלוחה או שים עליס לחרים כשריס על הלוחה שלא שלומר לוה למלוה פרעתיך ובטענה זו נפטר הערב והביא המלוה שלו העליס שהלוה לו היום בפניהס שלא פרע ומעלן הערב מתחייב: **מצילולו כמנחפים.** מצילולו לותם העליס לכובים זע"ז כלרך כל בועל הרי שלו נהרנין ברחיב זו ולין זוקקין לרלות שהערה בה והכנים כמכחול בשפופרת: הלרן עלך כיצד העליס שלו הן הגולין. כלומר הגולין ממקומס לעיר מקלט כשהרג בשוגג: ולחי. (לחיך) והתורה חיים היא לכתיב כי היא חייך ולורך ימיך כי חיים הס למונחיהס ולע"פ שים בעיר מקלט רב לחר שילמנו לפ"ה לותו שרגיל עמו עליף טפי שלא יפלו מן הכל ללס זוכה ללמוד: מכאן שלא ישנה וכו'. שמע יזכמן לו שיהרוג כיון שלוגו זהיר ויעטרך רבו לגלות עמו: הלרן עלך שלו הן הגולין שלו הן הלוקין הכא על לחותו ועל לחות לבית לבי ועל לחות למו ועל לחות לפתו ועל לפת לחיו ועל הנקה שלמנה לכ"ג נרוסה וחלוקה לכהן הליוט ממזרת ונתינה ליסרלל בת יסרלל לנתין וממזר שלמנה ונרוסה חייבים מסוס ב' שמות נרוסה וחלוקה לינס חייבים שלא מסוס הס לחר בלבד: הטוטל הלס על הבנים רבי יהודה לומר לוקה ואינו מפלח וחכמים לומרים מפלח ואינו לוקה זה הכלל כל מלות עשה שים בה קום עשה אין חייבין עליה: [דף טו.] **ואינו מפלח.** לפבר **שלח תפלח מעיקרא מפמע** קולס שיקה: **מפלח ואינו לוקה.** והלכה כחכמים הלכך הס נטול הס מעל הבנים יפלחנה ויפטור ממלקות לו מיהור שעשה כנון הלילנא לליבא מלקות: [דף ח.] נמ' שים בה קום עשה. כנון שילוח הקן: קייס עשה שבה. כנון שפלחה לחר שלקחו: בטל עשה שבה. כלומר בטלו בילים בענין שלא יכול לקיימו עול כנון שפפטה חייב מלקות: מאי קאמרת. כלומר לבריך פוחריס זה לת זה לריפח מפמע שלא שלחה לפי' מתה מהליה חייב והלר תני בטל לוקה הא מתה פטור: הני קיימו ולא קיימו פי' בהלכות. כלומר לע"פ שלא בטלה לעשה כיון שלא קייס לוקה על לא תעשה ע"כ כלומר תפוס ריפח לוקה לשם לא קיימו חייב ורש"י נורס בלברי רבי יוחנן תני בטלו ולא בטלו לכל זמן שלא בטל העשה לע"פ שהתרו בו ב"ד לקיימו ולא קיימו עליין יש לו תקנה לתקן הלאו לבל לנירסת הרי"ף ז"ל מיל כשהתרו בו ב"ד לתקן **הלאו ולא תיקן שוב אין** לו תקנה לתקן לותו ולוקה: לתרינן בנמרת [לף טו:] המשה נקביו והשותה בקרנה לשומנה עובר משום לא **תשקנו לת נפשותיכם:** [לף כ.] **מתני' הקורח קרחה כראשו.** תולס בידו שער ראשו או זקנו על מת. ומקיף ומשחית לף שלא על מת ומקיף נקרע המשחית ומגלח נלעיו בתער ומשה לותן לאחוריו חזק ולמעלה שלין שם שער **לכתיב לא תקיפו** פאת ראשכם: ומשחית לת פאת זקנו. **משום לכתיב לת פאת זקנך** ולקמן מפרש מקום הפאות: **והשורט שריטה אחת.** שטורט בצפרניו ידיו בפניו או בשאר בשרו או בכלי ופי' הרמ"ה ז"ל **לחייב תדתי משום ושרט לנפש ומשום לא תתנודדו ונדידה ושריטה אחת: חייב על** כל אחה ואחת. לכתיב לנפש לחייב על כל נפש ונפש ומלכתיב ושרט ולא כתיב לא תשרטו לחייב על כל שרט ושרט: אחת מכאן. ליס כ' פאות לראש והס במקום **שני נלעיו ופאת לסנן סוף** וקנה הוא: **שתים מכאן.** בכל לחי יש כ' עשיות וכל עשה חיקרי פאה: ואחד מלמטה בשבולת הזקן למטה והוא עשה ה' והיא פאה: **חינו חייב אלא אחת.** כיון לנכתבו בלאו אחד: **על שיטלנו בתער.** לכתיב ולא תשחית לבל במספרים מותר לנית בהו השחתה שהרי ניכר שם השער כשמפרס בנמ': לפי' לקטו. כיון שמעבירים שרש השער מיקרי השחתה: מלקט. כלי הספרים שמלקטין בו השערות הלקוט: ורבינו יונתן ועל שם שהוא רן בנלוחו וקל נקרע כך כשמתרנס וירן ורבינו: נמ' ת"ל קרחה וכו'. מוקי **לה בנמ' בחלא**

בעינן כמכחול בשפופרת:

הדרן עלך כיצד העדים

(דף י.) **אלו** הן הגולין: **גמ'** תאנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר (דברים יט) וחי עביד להו מידי דתהוי ליה חיותא אמר ר' זירא מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון:

הדרן עלך אלו הן הגולין

יום רפז

(דף יג:) **אלו** הן הלוקין הבא על אחותו וכו' (דף יז.) הנוטל אם על הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה:

גמ' (דף טו:) תאני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה קיים עשה שבה פטור ביטל עשה שבה חייב א"ל רבי יוחנן מאי קא אמרת קיים פטור לא קיים חייב ביטל חייב לא ביטל פטור תני קיימו ולא קיימו כלומר אע"פ שלא בטלו לעשה כיון שלא קיימו לוקה על לא תעשה:

מתני' (דף כ.) הקורח קרחה בראשו והמקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנו והשורט שריטה אחת על מת חייב שרט שריטה אחת על חמשה מתים או חמש שריטות על מת אחד חייב על כל אחת ואחת וחייב על הראש שתים אחת מכאן ואחת מכאן ועל הזקן שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה ר' אלעזר אומר אם נטלו כולו כאחת חייב ואינו חייב אלא אחת ואינו חייב אלא עד שיטלנו בתער ר' אלעזר אומר אפילו לקטו במלקט או ברהיטני חייב:

גמ' ת"ר (ויקרא כא) לא יקרחו יכול אפילו קרח ארבע וחמש קרחות לא יהא חייב אלא אחת ת"ל (ויקרא כא) קרחה לחייב על כל קרחה וקרחה בראשם מה ת"ל לפי שנאמר (דברים י"ד:א') לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת יכול לא יהו חייבין אלא על בין העינים בלבד מנין לרבות כל הראש ת"ל בראשם אין לי אלא כהנים שריבה הכתוב בהם מצות יתרות ישראל מנין נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה מה כאן חייב על קרחה וקרחה וחייב על הראש כבין העינים אף להלן חייב על כל קרחה וקרחה וחייב על הראש כבין העינים ומה להלן על מת אף כאן על מת (דף כ:) וכמה שיעור קרחה רב הונא אמר כדי שיראה מראשו ור' יוחנן משום ר' אלעזר בן שמוע

התרחה וכנון לסך חמס לעבעותיו [נסך] וקרח חמס קרחות בבת אחת על מת אחל לחי בזה אחר זה והתרחה לכל אחת פסיטה לחייב על כל אחת ואחת ואי בהתרחה אחת בזה אחר זה אינו חייב אלא אחת כיון דלאינם כולם תוך כדי דיבור של התרחה: לפי שנאמר. ביפרחל לא תתגוללו: **לא תן בין העינים.** היינו בהתחלת הסער סמוך למצח: מה כאן חייב. כלומר נבי כהנים: מה להלן. נבי יפרחל כתיב בין עיניכם למת: [דף כ:] **כלי שירחה מרחשו. שירחה מבשר הרחם כל שהוא ערוס** כלא סער: כגרים. של פול פגוי מלין סער וים חומרים בגמ' ב' סערות וכן פסק הרמ"ם ז"ל לחזלינן לחומרא ובסתי סערות חייב וכן פסק הרמ"ם ז"ל ומיהו לישנא דיכא לפי בסער אחל וכן לסור ללקט סער אחל לבן מתוך שחור הו לנובעו: זה **המשוח נלעיו** שבלחורי חזנו ופלחתו. שהוא המצח שלין סם סער ומשוח נלעיו שהן בלמצען להן כמנהג הכומריס וכתב ה"ר יעביה שהיו חייב לגלח בתער לומיח לפלת זקן לילפינן פלת פלת מזקן כלתניא בתוספתא וחייב על הרחם שהיס אחת ברחם הנלע מכלן ואינו חייב על שיקיפו בתער וכן כתב הרמב"ם ז"ל: ואחל הגיקף. משום **לכתיב לא תקיפו מסמע** לא תניחו עלמיכם להיות ניקפין: בתמייע. מזמין ומטה עלמו אלין להקיפו: ומלן למקיף לקמן חייב. לף על גב לגיקף **נאו בר חיובא הוא** מיחייב מקיפו: מלן מקיף להו. שהיו רגילים להקיף רחם הקטנים לגמרי: חובה. שם יפלתו של רב הונא: תקבריהו לבנה. בתמיה וכי היה רוצה לקבור את בניו ולבריו השב לו שלשור לגדול להקיף את הקטן והואי כשנגח היועלת וכולהו שני וכו' ורב הונא לא לסר לגלח לחיש: והלכה כרב הונא. לפלה מותרת להקיף הקטן לכתחלה כיון לחייב בכלל הקפה כלמר וחזל לא שנא שם הוקפה או הקיפה פעורה ויש שהיו מתירים להקיף לחיש ע"י עובד כוכבים ושם וקטן כיון למקיף **נאו בר חיובא** ולימא לכי היכי לחיש למקיף את הקטן חייב תע"ג לניקף נאו בר חיובא ה"ג קטן ושם מסתפקין שם ישראל מוזהר להקיף לעובד כוכבים חיובא ויש מסתפקין שם ישראל מוזהר להקיף לעובד כוכבים לגעת רב הונא לומיח לקטן שהי שתי שערות והרמ"ם ז"ל כתב נאו לגיקף קטן שהי שתי שערות ולכל חיוב לגיקף קטן שהי שתי שערות אומר כגרים:

והמקיף פאת ראשו: ת"ר פאת ראשו סוף ראשו איזהו סוף ראשו זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו תאני תנא קמיה דרב חסדא אחד המקיף ואחד הניקף לוקה ואוקמה רב אשי במסייע דה"ל כעושה מעשה ולפיכך לוקה ומאן דמקיף לכולי רישיה חייב דקי"ל (נזיר נח.) הקפת כל הראש שמה הקפה ומאן דמקיף ליה לקטן חייב דגרסינן בנזירות (נזיר דף נז:) איתמר המקיף את הקטן רב הונא אמר חייב ורב אדא בר אהבה אמר פטור א"ל רב אדא בר אהבה לרב הונא בנך דידך מאן מקיף ליה א"ל חובה אמר חובה תקברינהו לבנה כולהו שניה דרב אדא בר אהבה לא איקיים זרעא לרב הונא מחובה והלכה כרב הונא וקי"ל (קדושין דף לה:) דאשה שהקיפה ושניקפה פטורה דכתיב לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך כל שישנו בהשחתת זקן ישנו בהקפת פאת ראש והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתת פאת זקן ליתנהו בהקפת פאת ראש ותנן נמי * שם כט. כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תקיף ומבל תשחית ובל תטמא למתים:

(נזיר דף נח:) אמר רב מקל אדם את כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה כי קאמר רב בשאר אברים אבל בית חשחי ובית הערוה לא אמר ושאר אברים מי שרי והא תניא העברת שער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים כי קאמר רב במספרים וכי תניא ההיא בתער והא רב בתער אמר אימא כעין תער

אמר רב חייא בר אבא א"ר יוחנן המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה מאי לוקה מכת מרדות מדרבנן * שם נט. ההוא דאיתחייב נגדא קמיה דר' אמי איגלי בית השחי דידיה חזייה ר' אמי דלא הוה מגלח אמר להו שבקוה דין מן חבריא הוא בעי מיניה רב מר' חייא מהו להקל א"ל אסור והא קא גדיל וקא מצטער א"ל בר פחתי גבול יש לו כל זמן שהוא גדל נושר בעא מיניה רב מרבי מהו לחוך א"ל אסור בבגדו מותר ואיבא דאמרי הכי בעא מיניה בתפלה בבגדו עובד כוכבים מותר להקיפו ולפי זה ה"ה להקיף לסם לבני ועבדים כתב הרמ"ה ז"ל לא"ע ז"ל לבענין מצות לינם בנשים נוהג ים להם זקן לסורים בהקפה ולבזן להלכות ובי"ל לסם שהקיפה או שניקפה פטורים **לכתיב לא תקיפו** פלת לסם וכו' כל שיהנו בהשחתת זקן ישנו בהקפת פלת הרחם והני נשי נוהג ולינהגו בהקפת פלת לסם ותנן נמי כל מל"ת בין שלא הזמן גרמה בין שהזמן גרמה חוץ מהל הנשים וחוץ הנשים חייבין חוץ מכל תקיף וכל תעמית [וכל תעמוק] למתים: **לאחר רב מקל לסם.** לם הכביל עליו שערו מקל לותו בתער: הרי זה לוקה. משום לף יגבה נבר שמלת לסם ומתרגם לף יתקן נבר בתקוני ליתתא: ושאר לבריס מי שרי. בתער: [כי קאמר רב] במספרים. יש מפרשים בשאר לבריס מותר במספרים וכלמפרש כעין תער וכי הלי נוהג בבית השחי ובבית הערוה לסור ים שנורסים **לאו כי קאמר רב וכו'** וחוזר בו מתירוץ לראשון ובכל מקום שתיר במספרים לפי כעין תער כלומר לפילו בית השחי ובית הערוה מותר במספרים לפילו כעין תער שמגלח שמוך לבשר ובתער ממש לף בשאר לבריס לסור מלברי סופרים ובית השחי ובית הערוה לסור מן התורה: מכת מרדות לסבר ר' יוחנן שהיו לסור לגלח מלברי סופרים וים מפרשים לר' יוחנן לפי' במספרים כעין תער קאמר שאסור מלרבנן: ונמלא מכתב על שם הרי"ף ז"ל שכתב בתשובה ושמלת עלהעברת בית השחי ובית הערוה **לם הוא מותר או לא** לפילו בזה תשובה לרבינו שריכא נחון ז"ל להילונין יש בו לא היתר והטעם כי עתה רגילים להעביר לנשים ונשים ולישורו היה משום לף יגבה נבר שמלת לשה ועתה לינו עלי הנשים בלבד גלגל עלי הנשים והאנשים וכן כתב הרמב"ם ז"ל העברת שער משאר הגוף כגון בית השחי ובית הערוה לינו לסור מל"ת גלגל מלברי סופרים והמעבירו מכין לותו מכת מרדות בל"ז במקום שהין מעבירים לותו גלגל יתקן עלמו תקון נשים לבל במקום שמעבירין השער [הנשים] והאנשים לם העביר הין מכין לותו ומותר להעביר שער לבריס במספרים בכ"מ ע"כ: ונלגלי בית השחי. כשהפשיטוהו למלקות: הין מן חבריא הוא. שנזהר מן החיסור: מהו להקל בית השחי ובית הערוה בתער: והא קא גדל.

וחין כאן תקנה לאדם שיהיו עומדין חלף להנעל מן הערער: בר פחתי. מלמטן פחת יהודה: כל זמן שנגלל הרצפה ונפל מלליו: מהו לחוך. בבית הערוה כלי להסירו: בתפלה בבגדו מלי. לחוך כשמתפללין להסיר הכנים מבשרו ולית הלכתא כוותיה. לכיון לחיוני נוגע בבשרו מותר: סוף זקנו וכו'. ה' פחות שיש בזקן כלקמן: **והשורט וכו' המשרט בכלי.** על מת חייב ולאמוענין לסריטה שייך בכלי: [דף כא.] **לחת היא.** לשניהם שויה **על מת חלח שהמשרט ביד** צריך להתרות בו מקום **ושרט לנפש ובכלי מקום לח תתנוללו** לסבר לסריטה ונלידה לחת היא ושניהם בין ביד בין בכלי: **על עבודת כוכבים וכו'.** ופירסו התום' לאו בעובד עבודת כוכבים מיירי לאם לרבה בכך לילי ולילי חייב חלח שורט לעבודת כוכבים כחק העובדי כוכבים ולותו לרבו בכלי ולא ביד: מחוי רב ששת. מרחה לתלמידיו פרקי הרחם ונם פרקי הזקן: **בי פירקי ריפת.** במקום הנלעים והוא מקום חיבור הנלגולת עם הלחי: **בי פרקי ליקנא.** פי' רש"י ז"ל בי פרקי ליקנא מקום חיבור הסנטר לעצם לחת מימין הסנטר ולחת משמאל ומבולת הזקן בלמע הרי שלשה וחיבור הנלעים ללחי מכלן ומכלן הרי חמש ו"ח פירש מקום חיבור **הלחי לנלעים הוי פחה לחת** וכן מצ לחת הרי שנים ושני נבולי שפה לחת מימין הפה ולחת משמאל ומבולת הזקן י"מ שלצם הנלעים למעלה המחובר ללחי הוא רחב ויש לו כ' פחות הרי ל' פחות במקום חבורן ולחת למטה כמבולת הזקן **מקום חיבור שני הלחיים** וכך פרש"י ז"ל שבועות ובפירוש התורה וכתב הרמ"ם ז"ל וירא שמים יצא ידי כולם ולא יעביר תער על זקנו ולא כחותם שמיחים חוט כל שהוא על הפחות כי לפעמים היגו מכוין על הפחות ע"כ כתב הרמב"ם ז"ל פחה זו שמיחי' על הנלע לא נתנו בה חכמים שיעור ומשמע מזקנו שלא יניח פחות מחלבע שערות ובספר המצות הביל תוספתא יש תולה שתי שערות **וחייב משום נזיר ומשום מקיף** וכן כתב לבי העזרי נרחה לעל כל פחה מיחייב בשתי שערות כלתניל בתוספתא על נ' מקומות חייב בב' שערות בשבת ובפחה ובתולם סיימי טומחה ע"כ: מתני' קעקע. לשון קריעה וחקיקה: **על שיכתוב ויקעקע.** כלומר לחר שקרע עורו הניח ליו בלותו סריטה ונכרת שם זמן נדול ובעינן תרתי לחיובא סריטה וכתיבה וליבעינן לקרל נקט לכתיב וכתובת קעקע שהרי תחלה היה קורע העור ולח"כ כותב: **על שיכתוב שם השם.** כלומר על לותה סריטה שיכתוב לת השם **ומפרש בברייתא שם עבודת כוכבים** ולזהרתיה מלכתיב לבי ה' ולא לחר ולית הלכתא כוותיה חלא כת"ק: נמ' על לכתב **לבי ה' ממש.** שתי התיבות: שנאמר וכתובת **שם עבודת כוכבים** לא תתנו בכם ולמה כי לבי ה' ולא תעשו לזון לחר זולתי: לפי' לריבלא לכוסילתא. לפי' על מקום הקזה קפיל שלא ליתן עליו לבר לחור שנראה ככתובת קעקע ולית הלכתא כוותיה ולא כרב מלכיו חלא כרב לבי לזוז בתרל וכל מקום מכה מותר: מתני' **לינו חייב** חלא לחת. על לותו כום שעשה סמוך להתראה לבל על החברים לא נקי ליכול לומר שכחתי שהיה לסור **לבל שם התרו בו** על כום וכום חייב על כל לחת ולחת וה"ה לכל ליסורי נזיר לבייגו נלוח שער וטומלת מת וכן לכל ליסורים שבתורה כגון לביאת שעטנז וכן כהן מטמא למתים כענין נזיר:

מהו א"ל אסור ולית הלכתא כוותיה:

המשחית אפאת זקנו: ת"ר (ויקרא יח) פאת זקן סוף זקנו שבולת הזקן:

הסורט סריטה אחת על ה' מתים וכו' ת"ר ושרט יכול אפי' שרט על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים ת"ל לנפש אינו חייב אלא על המת בלבד (דף כא.) אמר שמואל המסרט על בשרו בכלי חייב מיתיבי שריטה וגדידה אחת היא אלא ששריטה ביד וגדידה בכלי הוא דאמר כר' יוסי דסבר שריטה וגדידה אחת היא תני תנא קמיה דר"נ על מת בין ביד בין בכלי חייב על עבודת כוכבים ביד חייב בכלי פטור והא איפכא כתיב (מלכים א י"ח:כ"ח) ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים אלא אימא בכלי חייב וביד פטור וכן הלכתא דמסקנא היא וחייב על הראש שתים מחוי רב ששת בי פירקא רישא ועל הזקן שתים מכאן ואחת מלמטה מחוי רב ששת בי פירקי דיקנא:

ואינו חייב עד שיטלנו בתער ת"ר (ויקרא כ"א:ה') ופאת זקנם לא יגלחו יכול גילחו במספרים יהא חייב ת"ל לא תשחית יכול אפילו לקטו במלקט או ברהיטני יהא חייב ת"ל לא יגלחו הא כיצד גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תער:

מתני' הכותב כתובת קעקע קעקע ולא כתב כתב ולא קעקע אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש אינו חייב עד שיכתוב שם השם שנאמר (ויקרא י"ט:כ"ח) וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה':

גמ' א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי עד דכתב אני ה' ממש אמר ליה לא כדתני בר קפרא אינו חייב עד שיכתוב שם עבודת כוכבים שנאמר וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה' ולא אחר:

אמר רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה אסור לאדם שיתן אפר מקלה על גבי מכתו מפני שנראה ככתובת קעקע רב ביבי בר אביי קפיד אפי' אריבדא דכוסילתא רב אשי אמר כל מקום מכה מכתו מוכחת עליו:

מתני' נזיר שהוא שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת היה מטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת היה לבוש כלאים כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תלבוש אל תלבוש והוא פושט ולובש חייב על כל אחת ואחת היה מגלח כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תגלח אל תגלח והוא מגלח חייב על כל אחת ואחת:

נמ' לא פוסט ולוכם ממם. כלומר לא תחמר על סיפסוטו וילבש חח"כ הוא לחייב מלקות על כל לביסה ולביסה שהרי עשה מעשה אלא לפילו מכנים ומוציא בית יד לונקלי כלומר לפילו לא פסט אלא שהוציא בית רחמו לו בית יד הבגד שלו והכניסן חייב שהרי נרחה כאילו עשאו ללבוש ולפשוטו: מחוי. מרחה לתלמידיו בלישה ענין מתחייב: [דף כא:] לפי לא שהה. כלומר לפילו לא הכנים והוציא בית יד אלא שהה לחר התרחה ועמד לבוש הכלאים בכדי שהיה יכול לפשוטו וללבוש ארבעה או חמשה פעמים חייב על כל אחת ואחת הף על פי שאין עושה מעשה לכיון שמתחלה עשה מעשה כשלבש ועתה שהיה כדי לפשוטו וללבוש חשוב מעשה כיון שהתרו בו על כל שהיה ושהיה: מתני' כמה מלקין: [דף כב.] **שנאמר במספר ארבעים.** מלמד כתיב **והכהו לפניו ארבעים במספר** אלא **כתיב במספר** והדר **כתיב ארבעים** מניז שסכום תרנוס ותוכן לבניס שכום לבניז כלומר מניז שהוא סמוך למ' שרונה למפור מ' ולא יספור מ' לנמרי וקי"ל לחין מכין אותו אלא מכות ארלויות להשתנם שלים מלפניו ושני שליסים מלאחריו משום לכתיב והכהו לפניו כלי רשעתו מכלל לאחריו שתי רשעיות וחין לך מניז שהוא סוכם את המלקות להיות נ' נ' חלקים אלא י"נ והן כולן ל"ט: ר' יהודה אומר מ' שלמות ולוקה היתירה בין כתפיו ובעמ"ל לרבי יהודה משום לכתיב שם המכות הלמה בין יליך ורבנן היא קרא בתינוקות של בית רבן כתיב כלחיתא בנמ':

גמ' (דף כא:) אמר רב ביבי אמר רב אסי לאו פושט ולובש ממש אלא אפילו מכנים ומוציא בית יד אונקלי שלו מחוי רב אחא בריה דרב איקא עיולי ואפוקי רב אשי אמר אפילו לא שהה אלא כדי לפשוט וללבוש חייב:

מתני' (דף כב.) כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת שנאמר (דברים כט) במספר ארבעים מנין שסמוך לארבעים ר' יהודה אומר ארבעים שלימות וכו':

(דף כג.) כל חייבי כריתות שלקו נפטרין מידי כריתתן שנאמר (דברים כט) ונקלה אחיך לעיניך משלקה הרי הוא אחיך דברי ר' חנניא בן גמליאל וכו':

גמ' (דף כג:) אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכתא כרבי חנניא בן גמליאל:

[משנה] רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר (ישעיהו מ"ב:כ"א) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

סליקא לה פרק ואלו הן הלוקין וסליקא לה מסכת מכות

[דף כג.] כל חייבי כריתות. לא התרו בהם למלקות משום הלאו שבתוכ בהן ולקו נפטרו מהכרת. לנחון ז"ל מלקות לחודייהו ערין לומען ב"ל וערין סיסו מכות משולשות **ולא היו מלקיס אלא על חייבי לאוין ועל** חייבי כריתות שאין בהן מיתת ב"ל לחבל עבר על מנות עשה לי נמי חייבי לאוין בלא התרלה היו מכין לומו בלא מספר ובלא לומל וקורין לומה מכת מרדות מלרבנן על שם שמרל בלבבי תורה לו בלבבי סופרים ולרב נטרונאי מלקות התורה אין נלו עכשיו ומלקות התורה לרבעים חסר לחת ומכת מרדות היגה כך הלא היו חובטין לומו על סיקבל לו על שתנא נפשו וכיוצ חובטו מכהו בלפסר כפול לפנים בלא חשבון הלא לפי שולל לליינע ע"כ: ממקומו הוא למל. כלומר היגך ערין ללמול מק"ו לעשה מנוה סיוסיפו לו על חיין שהרי מנוף המקרץ לתה למל שלפילו נמנע מעשות עבירה סיוסיפו לו חייס שנאמר אבר יעשה לומה התה הלשם וחי בהם ומה עשה והלא בעריות הוא עומק סיפרום מהן הלא הלי לאבר יעשה פריסה היא וקלמר וחי בהם כלילו עשה מנוה: [דף כג:] קנה ממנו. שמוקם לומו: שרבה להם תורה וכו'. כלומר שרבה להם היסורים שיש לבריס שלע"פ שלא לשרן הכתוב היו יסרלל פורשים מהם כנון לס ונבלה ושרלים נמנע שלא כתבן **הלא כדי להרבות להם שכר** ולזכותם בעולם הזה ולעולם הבא שנאמר ה' חפן למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר: סליקא לה פרק ואלו הן הלוקין וסליקא לה מסכת מכות

מסכת שבועות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד רפח–רצט

יום רפח

פרק ג

ריי"ף א. **א** [דף יט:] **שבועות שתים שהן ארבע. שבועה שאוכל ושלא אוכל.** שבועה שאכלתי ושלא אכלתי:

גמ' [דף כ.] **ת"ר מבטא שבועה. איסר שבועה. איסור איסר אם אתה אומר איסר שבועה חייב ואם לאו פטור. מאי קאמר. אמר אביי ה"ק מבטא שבועה. איסר מיתפיס בשבועה. איסור איסר אם אתה אומר המתפיס בשבועה כמוציא שבועה מפיו דמי חייב ואם לאו פטור. רבא אמר ה"ק מבטא שבועה. איסר נמי שבועה. איסוריה דאיסר הטילו הכתוב בין נדר לשבועה דכתיב ואם בית אישה נדרה או אסרה איסר על נפשה בשבועה. הוציאו בלשון נדר נדר. בלשון שבועה שבועה** פירוש מבטא שבועה אם אמר מבטא שלא אוכל ככר זה הוי שבועה ואיסר נמי אם אמר איסר שלא אוכל ככר זה הוי שבועה. ועוד יש דבר אחד באיסר שאם הוציאו בלשון נדר כגון שאמר איסר ככר זה עלי הוי נדר. **אבל מתפיס בשבועה ליכא. ואזדו לטעמייהו. דאיתמר מתפיס בשבועה אביי אמר כמוציא שבועה מפיו דמי. ורבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמי. וקי"ל כרבא. היכי דמי מתפיס בשבועה. כגון** שנשבע שלא יאכל בשר זה ואח"כ אמר ככר זה עלי כבשר זה. או ששמע שחבירו נשבע שלא יאכל בשר זה ואמר הוא ואני כמוך. אבל מתפיס בנדר נדר דתנן (נזיר דף כ:) מי שאמר **הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני** ושמע חבירו ואמר ואני **כולם נזירין. ותניא נמי איזהו איסור האמור בתורה האומר הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אבא כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראיתי ירושלים בחורבנה אסור. ואמר שמואל והוא שנדור ובא מאותו היום דכתיב** [דף כ:] **איש כי ידור נדר לה' עד שידור בדבר הנדור.** תימה הוא בעיני היאך הביא רב אלפס ז"ל הך ברייתא על מתפיס בנדר דלכאורה משמע דאליבא דרבא לא איירי במתפיס בנדר. דאביי פריך מינה לרבא מדמתפיס בנדר נדר מתפיס בשבועה שבועה. ושני לה רבא זהו איסור נדר האמור בתורה. אלמא דלרבא לא איירי במתפיס בנדר. וי"ל דהכי מפרש לה רב אלפס ז"ל דאביי משמע ליה איזהו איסור האמור בתורה דאיסר דקרא קאי. ומפ' דאיסר אינו לא לשון נדר ולא לשון שבועה אלא שאוסר ומתפיס בדבר אחר ואם בנדר נדר ואם בשבועה שבועה. ושני רבא דהא דתניא איזהו איסור האמור בתורה לאו אאיסור דקרא קאי דההוא לשון נדר ולשון שבועה הוא. אלא ה"ק איזהו איסור נדר כלומר שהוא אסור כנדר ואינו נדר ממש. האומר הרי עלי וכו' דהיינו מתפיס. שריבה הכתוב בפירוש מדכתיב כי ידור נדר עד שידור בדבר הנדור. לאפוקי נודר בדבר האסור. **ולרבא מפיק נמי מהתם דמתפיס בשבועה לאו כמוציא שבועה מפיו דמי.** וה"ר יוסף הלוי ז"ל פירש דמתפיס בשבועה לא כשבועה דמי היינו לענין קרבן אבל איסורא מיהא איכא. וכך כתב הראב"ד ז"ל דדרשינן נמי או השבע שבועה עד שישבע בדבר המושבע והיינו מתפיס. ואיתרבי לבל יחל אבל לא לקרבן. ומתוך דברי אלפס ז"ל משמע דאפי' איסורא ליכא:

ב הא דקאמר הרי עלי שלא לאכול בשר לאו דאוקא: ג. ג: ה. ד: שאם אומר בזה הלשון אינו נדר דשלא אוכל דבר שאין בו ממש הוא ואין הנדרים חלין על דבר שאין בו ממש כמו (נדרים דף טו.) קונם שאיני ישן דלא אמר כלום אם לא אמר קונם עיני בשינה. והכא נמי צריך שיאמר אכילת בשר עלי וכן בפ' אע"פ (כתובות דף נט.) קונם שאיני עושה לפיך לאו כלום הוא אלא מה שאני עושה לפיך כלומר מה שאני עושה יהא לפיך בקונם:

ג קמ"ל כיון דמדרבנן הוא דאסור כי נדר חייל עליה ריי"ף ז: ח. איסור דאורייתא וכי מתפיס קאי עליה בבל יחל דברו. וכן כתוב בספרים. ורש"י לא גרס ליה. דאי נמי דאורייתא הוי אמרינן לקמן (שבועות דף כה.) דנדרים חלים על דבר מצוה ונראה דגרס ליה שפיר דנהי דנדרים חלים על דבר מצוה להתחייב שתים משום איסור הראשון ומשום בל יחל מיהו כי מיתפיס ביה דמעיקרא קמיתפיס ולא מיקרי דבר הנדור. אבל אי מעיקרא לא הוי ביה אלא איסור דרבנן מיקרי שפיר דבר הנדור:

ד מתני' שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב ריי"ף ח: **דברי רביעקיבא. אמרו לו לרבי עקיבא היכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא** חייב שזה חייב. אמר להן **ר"ע היכן מצינו במדבר שמביא קרבן שזה מדבר ומביא קרבן:**

גמ' [דף כב.] אמר רבא מחלוקת בסתם אבל במפרש כל שהו ד"ה חייב ואמר רבא מחלוקת בשלא אוכל אבל

בשלא אטעום כל שהו ד"ה חייב. פשיטא. מהו דתימא אטעום נמי כדאמרי אינשי תא לטעום. קמ"ל. אמר רב פפא מחלוקת בשבועות אבל בקונמות ד"ה כל שהוא. מאי טעמא קונמות כיון דלא מדכר שמא דאכילה כבריה דמי. ודוקא למלקות אבל לקרבן מעילה שוה פרוטה בעינן:

רי"ף ט. **ה אמר רבא שבועה שלא אוכל ואכל** עפר פטור. דעפר לאו בר אכילה הוא. [דף כב:] בעי רבא שבועה שלא אוכל עפר בכמה. נהי דעפר לאו בר אכילה הוא מכל מקום כיון שהזכיר עפר בשבועתו מיחייב עליו. ומיבעיא ליה בכמה. כיון דאמר שלא אוכל דעתיה אכזית. או דלמא כיון דלאו מידי דאכלי אינשי הוא כל שהוא הוי. ובספרי ספרד גר' אמר רבא שבועה שאוכל ואכל עפר פטור. וכן בפי' ר"ח פי' אע"פ שלא אכל דבר אחר יצא ידי שבועה דאכילת עפר נמי כיון דאחשבה שמה אכילה לצאת ידי שבועתו כיון שאכלו כדי לקיים שבועתו אבל אם נשבע שלא יאכל ואכל עפר פטור: בעי רבא שבועה שלא אוכל חרצן בכמה. את"ל עפר דלאו בר אכילה הוא כלל בכ"ש. חרצן כיון דע"י תערובת אכלי ליה דעתיה אכזית. או דלמא כיון דלא אכלי ליה בעיניה בכל שהוא. ועלו אלו שתי הבעיות בתיקו. ואין נפקותא האידנא באלו שתי הבעיות. דאפי' אי דעתיה אכזית קי"ל (יומא דף עג.) חצי שיעור אסור מן התורה. וכן בבעיא דנזיר שאכל חרצן:

ו שבועה שלא אוכל ואכל ושתה אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתה חייב שתים:

גמ' א"ר חייא בר אבא אמר שמואל שבועה שלא אוכל ושתה חייב איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא. איבעית אימא סברא דא"ל אינשי לחבריה תא לטעום **מידי ואזלי ואכלי ושתו. ואיבעית אימא קרא דכתיב ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר** ואכלת **ויין חמרא וכתיב ואכלת.** וליכא למימר על ידי אניגרון דשכר כתיב מידי דמשכר. וליכא למימר דבילה קעילית דילפינן שכר שכר מנזיר מה להלן יין אף כאן יין: **מתני' שבועה שלא אוכל ואכל פת חטין פת שעורין פת כוסמין אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אוכל פת חיטין ופת שעורין ופת כוסמין ואכלן חייב על כל אחת ואחת** דפת יתירא דקאמר משמע לחלק. **דהוה מצי למימר פת חיטין וכן של שעורין וכן של כוסמין** ואע"פ דהשתא קצר בלשונו מכל מקום אין דרך להזכיר פת אם לא לחלק:

ז שבועה שלא אשתה ושתה משקין הרבה אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש ושתה חייב על כל אחת ואחת:

גמ' ומוקי לה רב פפא בגמרא במונחין לפניו וה"ל למימר שבועה שלא אשתה אלו ומינייהו. ומדהזכיר שם המשקין ש"מ לחלק. ורב אחא בר יעקב מוקי לה במסרב בו חבירו ואמר ליה **בא ושתה עמי יין ושמן ודבש והוה ליה למימר שבועה שלא אשתה עמך** ותו לא. **יין ושמן ודבש למה לי. ש"מ** לחלק. ובע"א לא מיחייב אלא אחת אלא או כדרב פפא או כדרב אחא:

רי"ף ט: **ח שבועה שלא אוכל ואכל אוכלין שאינן ראוין לאכילה ושתה משקין שאינן ראוין לשתיה פטור. שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים חייב. ורבי שמעון פוטר.** והא דפטר ברישא באוכלין שאינן ראויין לאכילה דהיינו נבילות וטריפות ובסיפא מחייב מוקי לה בגמרא רישא בסתם וסיפא במפרש. מפרש מושבע ועומד **מהר סיני הוא. א"ר יוחנן בכולל דברים המותרים עם דברים האסורין דמיגו דחיילא על דברים המותרים חיילא נמי על דברים האסורין.** א"נ רישא וסיפא דאמר **שלא אוכל סתם ואכל אוכלין שאינם ראוין** דרישא היינו עפר דלאו בר אכילה הוא כלל. אבל נבילות וטריפות אוכלין ראוין הן אלא אריא הוא דרביע עלווייהו: ואמר רבא [דף כד:] שבועה שלא אוכל תאנים וחזר **ואמר שבועה שלא אוכל** תאנים וענבים מיגו דחיילא אענבים חיילא נמי אתאנים. וקמ"ל דאפי' בתרי איסורי הבאים מעצמן אמרי' איסור כולל:

ט מתני' קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי ושתיתי היום והוא אכל נבילות וטריפות **שקצים ורמשים הרי אשתו אסורה** [דף כה.] **אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים אחד דברים שיש בהן ממש ואחד דברים שאין בהם ממש. כיצד שאתן לפלוני ושלא אתן לפלוני שנתתי ושלא נתתי שאישן ושלא אישן ושישנתי ושלא ישנתי שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק שזרקתי ושלא זרקתי. ר' ישמעאל אומר אין חייב אלא על העתיד לבא שנאמר להרע או להטיב. א"ל ר"ע אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה שאין בהם הרעה והטבה מנין. אמר ליה מריבוי**

הכתוב. א"ל **אם ריבה הכתוב לכך ריבה גם לכך:**

יום רפט

י גמ' תנו רבנן חומר בנדרים מבשבועות וחומר בשבועות מבנדרים. חומר בנדרים מבשבועות שהנדרים חלין על דבר מצוה כדבר הרשות משא"כ בשבועות. חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממש משא"כ בנדרים. רי"ף י.

הא דנדרים חלין על דבר מצוה נפקא לן בפ"ב דנדרים (דף טז:) מדכתיב לה'. ופריך התם מ"ש נדר דכתיב כי ידור נדר לה'. שבועה נמי הא כתיב או השבע שבועה לה'. ומשני הא דאמר ישיבת סוכה עלי הא דאמר שבועה שלא אשב בסוכה. כלומר היינו טעמא לפי שבנדר אינו אוסר עצמו על החפץ אלא אוסר את החפץ עליו והחפץ אין מחויב שיעשה האיש בו מצוה. אבל שבועה שאוסר עצמו על הסוכה אין השבועה חלה לפי שגופו מחויב לעשות המצוה. !וקשה דא"כ מאי חומר בנדרים מבשבועות שבועה נמי חיילא בכה"ג אי אמר ישיבת סוכה עלי בשבועה וכה"ג מיקריא שבועה כדאמרי' (לעיל) בפירקין (דף כט.) באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי בשבועה. וי"ל דהיינו חומר שבכל לשון שהנדר חל על דבר הרשות באוסר החפץ עליו גם הוא חל על דבר מצוה. אבל כשאוסר עצמו על החפץ כשאומר קונם גופי על החפץ זה גם על דבר הרשות אינו חל כמו על דבר מצוה. אבל בשבועה יש לשון שחל על דבר הרשות ואינו חל על דבר מצוה. ועי"ל דאפי' אם אמר ישיבת סוכה עלי בשבועה השבועה אינה חלה על החפץ אלא על האדם שנשבע שלא לעשות דבר זה. ולא שייך לשון שבועה אלא על האדם שנשבע שלא לעשות דבר פלוני וה"פ דבריו יאסרו פירות שבעולם עלי בשבועה שאני נשבע שלא לאוכלו אם לא ראיתי גמל פורח באויר. והיינו נמי טעמא דשבועות חלין על דבר שאין בו ממש לפי שאוסר את גופו מלעשות דבר זה ובגופו יש בו ממש. אבל בנדרים שאוסר הדבר עליו אם אין בו ממש אין נתפס עליו האיסור. והיינו נמי טעמא דמתפיס בנדר נדר ומתפיס בשבועה לאו שבועה הוי. דאם אסר על עצמו ככר אחד ואמר על ככר אחר ה"ז כזה נאסר גם השני. אבל אם נשבע על ככר א' שלא יאכלנו ואמר על ככר אחר זה כזה לא אמר כלום שאין שום איסור על הככר אלא שגופו מושבע שלא יאכלנו. אבל אם אמר אני נשבע על זה כמו שנשבעתי על זה אסור לאוכלו ואין זה מתפיס בשבועה אלא לגמרי שבועה אחרת כיון שחזר ואמר אני נשבע על זה. ולא מהני הזכרת ככר הראשון אלא לענין זה שאין צריך להזכיר עליו אכילה. והא דלא חשיב הכא חומר בנדרים שהמתפיס בנדר נדר משא"כ בשבועות. משום דלא חשיב אלא חומרות שבעיקרי נדרים: **כיצד אמר שבועה שאתן לפלוני כו'.** מאי אתן ומאי לא **אתן אילימא צדקה לעני מושבע** ועומד **מהר סיני הוא אלא מתנה לעשיר.** ה"ה דהמ"ל אחר שנתן כדי השגת ידו דאין אדם מחויב ליתן כל אשר לו לצדקה אלא הוי בכלל **מתנה לעשיר:**

יא שאישן ושלא אישן איני והאמר ר' יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתר. התם דאמר שלשה הכא דלא אמר שלשה:

יב שאזרוק צרור וכו'. איתמר שבועה שזרק פלוני צרור לים שבועה שלא זרק רב אמר חייב ושמואל אמר פטור. רב אמר חייב דאיתיה בלאו והן. ושמואל אמר פטור דליתיה בלהבא [דף כה:] **אמר אביי ומודה רב באומר שבועה שאני יודע לך עדות ואישתכח דלא ידע ליה דפטור הואיל** וליתא **בשאין יודע לך עדות:** רי"ף י:

יום רצ

יג תנו רבנן [דף כו.] **האדם בשבועה פרט לאנוס. ה"ד אנוס כדרב כהנא ורב אסי דכי הוו קיימי מקמי' דרב מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רב. כי אתו לקמיה דרב אמר כחד מינייהו. אמר ליה אידך ואנא לשיקרא אישתבעי.** אמר ליה את לבך אנסך. ועובדא דגיטין פרק השולח (גיטין דף לה.) באותה אשה שאמרה יהנה סם המות באחד מבניה ונענשה אע"ג דאנוסה היתה שהיתה סוברת לישבע באמת. שאני התם שפשעה מתחלה דהוה לה למידק בשמירתה לפי שסופה לבוא לידי שבועה אם תאבדנו:

יד [דף כו:] **אמר שמואל גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו שנאמר לבטא בשפתים** דאינה שבועה עד שיוציא מחשבתו בשפתיו וה"ה לנדר. **ואם גמר בלבו להוציא פת חיטים והוציא פת שעורין אינו אסור לא בחיטין ולא בשעורין. אין אסור בחיטין שהרי לא הוציא בשפתיו.** ולא **בשעורין שהרי לא נתכוון לומר שעורין. דבעינן שיהא פיו ולבו שוין. אבל גמר בלבו להוציא פת חיטין והוציא פת סתם אסור בפת חיטין דפת חיטין פת שמיה והרי פיו ולבו שוין. דתניא**

בשפתים ולא בלב. גמר בלבו מנין ת"ל לכל אשר יבטא האדם. ואמרי' הא גופא קשיא אמרת בשפתים ולא בלב והדר אמרת גמר בלבו מנין. ותירצה רב ששת ה"ק בשפתים ולא שגמר בלבו להוציא פת חיטין והוציא פת שעורין. גמר בלבו להוציא פת חיטין והוציא פת סתם מנין תלמוד לומר לכל אשר יבטא האדם. ותנן נמי במתני' (תרומות פ"ג מ"ח) המתכוון לומר עולה ואמר שלמים שלמים ואמר עולה שאיני נכנס לבית זה **ואמר לזה שאיני. נהנה לזה ואמר לזה לא אמר כלום עד שיהא פיו ולבו שוין** והא ר"ף יא. דתנן בפרק שני דנדרים (דף כז:) נודרים לחרמי' ולהרגין ולאנסין שהן של תרומה ושהן של בית המלך ומפרש בגמרא באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם אינו של בית מלך ומסיק התם באומר בלבו היום ומוציא בפיו סתם ואע"ג דקי"ל דברים שבלב אינם דברים לגבי אונסין שרי. אלמא שלא במקום אונס מיתסר לעולם אע"פ שאמר בלבו היום ה"נ ליתסר בכל פת אף ע"פ שאומר בלבו חטין. ותירץ הרמב"ן דשאני התם שאין טעות בדבריו שכוון בלבו לומר בפיו לעולם אלא שמחשב בלבו היום הילכך פיו עדיף דדברים שבלב אינם דברים אבל הכא דהוצאת פיו הוא טעות דבלבו היה לומר פת חיטין הלכך הוצאת פיו אינה כלום. דמן הדין גם מחשבתו תבטל כיון שלא הוציא מחשבתו בשפתיו אלא דרבינן מקרא דאולינן בתר מחשבתו לפי שפיו אינו מכחיש את מחשבתו דפת חיטין נמי פת שמיה:

טו מתני' נשבע לבטל את המצוה ולא בטל פטור. לקיים המצוה ולא קיים פטור שהיה בדין שיהא חייב כדברי ר' יהודה בן בתירא דא"ר יהודה בן בתירא ומה אם הרשות שאין מושבע עליה מהר סיני הרי הוא חייב עליה מצוה שמושבע עליה מהר סיני אין דין שיהא חייב עליה. אמרו לו לא אם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה בה לאו כהן. תאמר בשבועת מצוה [דף כו.] שלא עשה בה לאו כהן:

גמ' ת"ר יכול נשבע לבטל המצוה ולא בטל יהא חייב. ת"ל להרע או להטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות. אוציא נשבע לבטל המצוה ולא בטל שהוא פטור. יכול נשבע לקיים את המצוה ולא קיים יהא חייב. ת"ל להרע או להטיב מה הרעה רשות אף הטבה רשות אוציא נשבע לקיים את המצוה ולא קיים שהוא פטור. יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע יהא פטור. ת"ל להרע או להטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות. אביא נשבע להרע לעצמו שהרשות בידו. יכול נשבע להרע לאחרים ולא הרע יהא חייב. ת"ל להרע או להטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות. אוציא נשבע להרע לאחרים שאין הרשות בידו. מנין לרבות הטבת אחרים. ת"ל או להטיב. ואיזו היא הרעת אחרים אכה את פלוני ואפצע את מוחו. ומסקינן מדאצטריך או לרבות הטבת אחרים אלמא בדבר הרשות כתיבי דאי בדבר מצוה כתיבי א"כ להרע היינו לבטל את המצוה וא"כ אמאי איצטריך או לרבות הטבת אחרים השתא הרעת אחרים איתרבי הטבת אחרים לכ"ש:

יום רצא

טז מתני' שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא אחת. וזו היא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מלקות [דף כז:] **ועל שגגתה קרבן עולה ויורד:**

גמ' למה לי למיתני שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכלנה. הא קמשמע לן טעמא דאמר שלא אוכל והדר אמר שלא אוכלנה אבל אמר שלא אוכלנה והדר אמר שלא אוכל מיחייב תרתי. כדרבא דאמר רבא שבועה שלא אוכל ככר זו כיון שאכל ממנה כזית חייב. שלא אוכלנה אין חייב עד שאכל את כולה. הלכך כיון שאכל ממנה כזית חייב דמקצתה נמי במשמעות השבועה. ומיהו כולה נמי בכלל השבועה היא ואכל אכילה ואכילה דידי' נשבע כדאמרינן בשמעתין מיגו דמהניא שאלה לכזית בתרא וכו'. דה"ק שבועה שלא אוכל שום אכילה ממנה וכן הדין באומר שבועה שאוכל ככר זו מקצתה נמי במשמע וחייב לאכול את כולה. ואם נשרף מקצתה חייב לאכול את השאר כדי לקיים שבועתו. אבל אם אמר שאוכלנה ונשרף מקצתה אין חייב לאכול את השאר דעל אכילת כולה נשבע ואין אכילת מקצתה מוציאתו מידי איסור שבועה: אין חייב אלא אחת. חיובא הוא דליכא הא שבועה מיהא איתא. דאי משכחא רווחא חיילא כדרבא. דאמר רבא אם נשאל על הראשונה חלה שניה תחתיה. ותנן נמי [דף כח.] מי שנדר שתי נזירות ומנה ראשונה והפריש קרבן ואחר כך נשאל על הראשונה עלתה לו שניה בראשונה:

יז אמר רבא נשבע על ככר ואכלה שייר ממנה כזית נשאל עליה. אכל כולה אין נשאל עליה אמימר אמר אפי' אכלה כולה נשאל עליה אי בשוגג מיחסר קרבן אי במזיד מיחסר מלקות. ואפי' אם לא התרו בו למלקות מיהו עונש מלקות איכא. **והלכתא כאמימר ואפי' כפתוהו על העמוד ועדיין לא לקה נשאל עליה. ואע"ג דאמר שמואל כפתוהו על העמוד ורץ פטור אלמא כמי שלקה דמי. התם רץ הכא לא רץ:**

ריי"ף יא: **יח אמר רבא שבועה שלא אוכל ככר זו** אם אוכל זו ואכל את הראשונה בשוגג ושניה במזיד פטור. ראשונה במזיד ושניה בשוגג חייב. שתיהן בשוגג פטור שתיהם במזיד אכליה לתנאיה והדר אכליה לאיסוריה מחייב. אכליה לאיסורי' והדר אכליה לתנאיה פלוגתי' דר' יוחנן ור"ל. [דף כח:] תלאן זו בזו לא אוכל זו אם אוכל זו לא אוכל זו אם אוכל זו ואכל זו בזדון עצמה ושגגת חבירתה וזו בזדון עצמה ושגגת חבירתה פטור. זו בשגגת עצמה וזדון חבירתה וזו בשגגת עצמה וזדון חבירתה חייב. שתיהן בשוגג פטור. שתיהן במזיד אשניה מיחייב. אראשונה פלוגתא דר' יוחנן ור"ל:

יט אמר שבועה שלא אכלתי שבועה שלא אכלתי חייב שתים שהרי יצתה שבועה לשקר מפיו. שבועה שלא אוכל תשע שבועה שלא אוכל עשר אין חייב אלא אחת משום דלא מצי למיכל עשר אי לאו דאכיל תשע וכבר הוא מושבע על התשע. וה"מ כשאומר שלא אוכל תשע בסתם דלא מצי אכיל עשר עד דאכיל תשע. אבל אם אמר שלא אוכל תשע אלו שבועה שלא אוכל עשר. דמצי אכיל עשר אחריני אי אכיל אלו התשע ועוד אחת חייב שתים דמיגו דחיילא אעשר אחרינא חיילא אתשע אלו. מידי דהוה אשבועה שלא אוכל תאנים שבועה שלא אוכל תאנים וענבים דאמרי' (לעיל. דף כד:) מיגו דחיילא שבועה אענבים חיילא נמי אתאנים. שבועה שלא אוכל עשר ותשע חייב שתים. כשאכל תשע עבר על שבועה שניה וכשאכל העשירית עבר על הראשונה:

כ מתני' שבועת שוא חייבין על זדונה [דף כט.] **מכות ועל שגגתה פטור.** איזהו **שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם על עמוד של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה ועל אשה שהיא איש. נשבע על דבר שאי אפשר לו אם לא ראיתי נחש כקורות בית הבד אם לא ראיתי גמל פורח באויר. אמר לעדים בואו והעידוני. שבועה שלא נעידך נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה ושלא ליטול לולב ושלא להניח תפילין זו היא שבועת שוא** שחייבין על זדונה ריי"ף יב. מלקות ועל שגגתה פטור:

גמ' א"ל רבינא לרב אשי ודלמא ציפרא רבא חזא ואסיק ליה שמיה גמלא וכי קמשתבע אדעתא דידיה קמשתבע:

כא וסוגיא דשמעתין דלא אזלינן בתר דעתיה כיון דכ"ע לא קרו **ליה גמלא בטלה דעתו אצל כל אדם** והוה ליה שבועת שוא **רבא אמר באומר יאסרו** כל פירות עלי פירוש בשבועה ושבועת ביטוי היא ותלה אותה בדבר שאינו יכול להיות לפיכך חל עליו השבועה כי לא ראה גמל פורח באויר. והאי דקרי ליה שבועת שוא לפי שאסר עליו כל פירות שבעולם ואי אפשר לו להיות בלא אכילה. כדר' יוחנן שבועה שלא אישן ג' ימים מכין אותו וישן לאלתר. ואע"פ שאסר עליו כל פירות בסתם ולא הזכיר לעולם כיון שלא קבע זמן ממילא נאסרו עליו לעולם. דאיזה זמן תתן לו. לא מסתבר שלא יאסר אלא רגע אחד. הלכך גרסינן לעיל על מתני' דשאישן התם דאמר שלשה והכא דלא אמר שלשה. כלומר אלא אמר יום אחד או יומים. ולא גרס הכא בסתמא דא"כ היה נאסר לעולם:

כב כי היכי דלא תיהוי הפרה לשבועתייהו. יש רוצים לדקדק מכאן דנדר על דעת רבים היינו על דעת שנים. כי הכא על דעת הקב"ה ומשה. וליתא דרבים בכל מקום הם שלשה. כדאמרי' ימים שנים רבים ג'. ומהתם גמרינן לנדר שהודר ברבים בפרק השולח (גיטין דף מו.) ואמרינן בפרק שני נזירים (נזיר דף נז.) אינהו תרי והאי דקאי גבייהו הוו להו תלתא והוה ליה דעת הרבים אלמא לא הוי דעת הרבים בלא תלתא. **אלא על דעת המקום** שאני דמצות המקום להשביע על דעתו כדי שלא תהיה להם התרה:

כג הלכך חרמים שאנו מחרימים אע"פ שאנו אומרים על דעת המקום יש להם התרה ואין אנו אומרים על דעת המקום אלא כדי שינהגו בה חומר יותר. וא"ת היאך מתירין חרמות בלא פתח וחרטה והתרת מומחה או שלשה הדיוטות שאינם מגוזרי החרם. י"ל דחרמות שמטילין על הצבור אין להם דין נדרים וחרמים להצריכם חרטה והתרת חכם. אלא כעין גזירה ונידוי שמנדין על מי שיעבור על גזירתם הלכך מנדין ומתירין הם בעצמם:

ברי"ף יב: **כד מתני' שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה. הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא. אכלה עובר על שבועת שוא.** פי' ודוקא על שבועת שוא ולא על שבועת ביטוי. אבל על שבועת שוא עובר אפילו קיים שבועתו ולא אכלה דכי נשבע לבטל המצוה יצתה שבועה לשקר מפיו ולוקה מיד. **לא אכלה עבר על שבועת בטוי.** פי' [דף כט:] אף **על שבועת ביטוי ירושלמי כיצד עושין אומרים לו שיאכלנה מוטב לו שיעבור על שבועת שוא ולא** יעבור על שבועה שוא ועל **שבועת בטוי: אמר שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שאוכלנה. הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא. אומרים לו שלא יאכלנה מוטב שיעבור על שבועת שוא** ולא יעבור על שבועת שוא **ועל שבועת ביטוי:**

כה אמר חזקיה אהיך דמשתבע על תרין דאינון תרי לוקה משום שבועת שוא. ר' שמעון בן לקיש אמר ההוא דחמי מיטרא נחית ואמר קירי פירות ברכסין לוקה משום שבועת שוא. ועוד אמרי' (שם) עשרים וארבעה עיירות הן בדרום וכולן חרבו משום שבועת שוא אע"פ שהוא אמת שנאמר לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו וכתיב אבדה האמונה נכרתה מפיהם:

ברי"ף יג. **כו שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול מצה בליל פסח. שבועה שלא אוכל מצה בלילי פסח לוקה ואוכל מצה בלילי פסח. שבועה שלא אשב בצל אסור לישב בצל סוכה. שבועה שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה:**

כז מתני' שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים ברחוקין ובקרובין בכשירין ובפסולין בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד מפי עצמו. וחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד. שבועת שוא נוהגת באנשים וכו' אחת זו ואחת **זו מושבע מפי אחרים חייב. לא אכלתי היום לא הנחתי תפילין היום משביעך אני ואמר אמן חייב:**

גמ' אמר שמואל כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו דמי דכתיב ואמרה האשה אמן אמן:

הדרן עלך שבועות שתים

פרק ד

א שבועת העדות **נוהגת באנשים ולא בנשים ברחוקין ולא בקרובין בכשירין ולא בפסולין ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד מפי עצמו ומפי אחרים אינם חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד דברי ר"מ. וחכ"א** [דף ל.] **בין מפי עצמו בין מפי אחרים אינם חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד. וחייבין על זדון השבועה ועל שגגתה עם זדון העדות. ואין חייבין על שגגתה ומה הם חייבין על זדונה קרבן עולה ויורד:**

ב גמ' מנה"מ **דעדות באנשים** ולא בנשים. **דתניא ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר וכו'.** וכיון דפסולות להעיד פסולות נמי לדון כדתנן (נדה דף מט:) כל הכשר לדון כשר להעיד. והכי איתא בירושלמי דפירקין נאמר כאן שני ונאמר להלן וישארו שני אנשים במחנה מה להלן אנשים ולא נשים ולא קטנים אף כאן אנשים ולא נשים ולא קטנים. הרי למדנו שאין האשה מעידה מעתה אין האשה דנה. והא דכתיב בדבורה והיא שופטת את ישראל. פי' מלמדת דייני ישראל. אי נמי משום הנבואה קבלוה עליהם:

וכי תימא כל כבודה בת מלך פנימה. כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דמהכא שמעינן דנשים יקרות דאית להו דינא לא מזלזלינן בהו לבא לב"ד אלא משדרינן לה ע"י שליח ב"ד. ודביתהו דרב הונא לא רצתה שימנו לה שליח ואילו רצתה הרשות בידה. ואמר שכן היה דן רבו רב אלפס ז"ל. וכתב הרמב"ן ז"ל אין זו ראיה לדין זה דלא קיימא במסקנא ועוד דדילמא ה"ק אין דרך הנשים לבוא לב"ד משום דאין כבודן דכתיב כל כבודה בת מלך פנימה. אלא שכבר הורה בקבלה מרבו. וחזינא פלוגתא בין רבוותא חזינא למ"ד אי איכא אינש דלא בעי למיתי בדינא מצי למנויי בשבילו שליח בעדים בב"ד. ואית ליה ראייה מדקאמר בירושלמי דסנהדרין גבי כ"ג דן ודנין אותו דפריך וימנה אנטלר הגע עצמך נתחייב שבועה וכי אנטלר נשבע אלמא מצי לשוויי שליח. וכן כתב בעל הערוך דמהא שמעינן דיכול למנות שליח. וכ"כ ר"ח ז"ל. ואיכא דפליג ואמר דאין רשאי שלא תהא סנהדרין שומעים מפי המתורגמן טענות של שקר. והתם משום יקרא דכ"ג שלא לבזותו דכתיב וקדשתו וכ"כ רב אלפס ז"ל בתשובה שאין נתבע רשאי למנות שליח וכן נמצא בתשובה לרב סעדיה גאון. וכן נשים אפי' יקרות לא ויתר להם בדין זה רב אלפס ז"ל אלא לשגר להם סופרי הדיינין ולטעון לפניהם אבל למסור טענות לאחרים לא. וכך נראה בת"ח שתורתו

אומנתו וזילא ביה מילתא למיזל לבי דינא ולערער בהדי עם הארץ שרשאין ב"ד לשגר לו הדברים ע"י שלוחי ב"ד דכבוד תורה עדיף. אבל כהן גדול אפילו זה גנאי לו ולפיכך ממנה אנטלר הרמב"ן ז"ל:

יום רצב

רי"ף יג: **ג ת"ר ועמדו שני האנשים מצוה בנדונין שיעמדו. א"ר יהודה שמעתי שאם רצו ב"ד להושיב את שניהם מושיבין. ואין אסור אלא שלא יהא אחד עומד ואחד יושב אחד מדבר כל צרכו וא' אומר לו קצר דבריך: ת"ר בצדק תשפוט שלא יהא אחד עומד ואחד יושב אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך. דבר אחר בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכות:**

ד תני רב יוסף בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות השתדל לדונו יפה. רב עולא בריה דרב עילאי הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן **שלח ליה רב יוסף עולא חברינו עמית בתורה ובמצות הוא אמר מאי שלח לי לחנופי ליה. הדר אמר למישרי ליה תיגריה א"נ לשודא דדיינא.** ה"מ נמי למימר להפוכי בזכותיה. כדאמר רבא בפרק כל כתבי (שבת דף קיט.) תיתי לי דכי אתא צורבא מרבנן לדינא קמאי לא מזיגנא ריישא אבי סדיא עד דמהפיכנא בזכותיה. והא דקאמר למישרי ליה תיגריה היינו כשבאים שניהם כאחד. דאם בא א' תחילה צריך להקדימו כדאמר בפ"ק דסנהדרין (דף ח.) כקטן כגדול תשמעון. אי נמי עשה דכבוד תורה עדיף:

רי"ף יד. **ה** [דף ל:] **אמר עולא מחלוקת בבעלי דינין אבל בעדים ד"ה בעמידה שנאמר ועמדו.** אמר רב הונא מחלוקת בשעת משא ומתן. אבל בשעת גמר דין ד"ה דיינין בישיבה ובעלי דינין בעמידה. **דכתיב וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה.** ויש שרוצים לומר דאם העידו בישיבה אין עדותן עדות. מדאמרי' פרק שני דזבחים (דף טז.) מה ליושב שכן פסול לעדות. מיושב ת"ח. ומדקאמר פסול משמע דיעבד. וכן הדיינין. שקבלו העדות כשהן עומדין. וליתא מדאמר בירושלמי דפ"ד מיתות ר' שמעון בן לקיש אומר מכאן לדיינים שקבלו נידותן כשהן עומדין על רגליהן שדינן דין פי' מדתנן (סנהדרין נו.) והדיינין עומדין על רגליהן וקורעין ולא מאחין והא דאמרי' גבי דביתהו דרב הונא והאמר מר **בשעת גמר דין דברי הכל** דיינין בישיבה ובעלי דינין בעמידה לאו למימרא דאינו רשאי להושיבם שהרי עד ת"ח מושיבין אותו כ"ש בעל דין בשעת גמר דין אלא דאשת חבר אינו כחבר מדברי תורה ועוד דלאחר מיתת ר"ה הואי כדפרש"י. ה"ד **גמר דין איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב: אמר רבה בר רב הונא האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי מותבינן ליה לצורבא מרבנן ולעם הארץ** אמרינן תיב ואי קאי **לית לן בה:**

ו אמר רבה בר רב הונא האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי הדדי לא לקדים צורבא מרבנן וליתיב קמי דיינא דמיחזי כמאן דמסדר ליה טענתיה ולא אמרן אלא **דלא קביעא ליה עידנא אבל קביעא ליה עידנא** לית לן בה: **ואמר רבה בר רב הונא האי צורבא מרבנן דידע סהדותא וזילא ביה מילתא למיזל** קמיה דיינא דזוטר מיניה לא ניזיל **א"ר שישא בריה דרב אידי אף אנן נמי תנינא מצא שק או קופה** או כל דבר שאין **דרכו ליטול הרי זה לא יטול וה"מ בממונא אבל באיסורא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'. כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב: רב יימר הוה ידע ליה בסהדותא למר זוטרא אתא לקמיה דאמימר אותבינהו לכולהו א"ל רב אשי לאמימר והאמר עולא מחלוקת בבעלי דינין אבל בעדים דברי הכל בעמידה א"ל האי עשה והאי עשה ועשה דכבוד תורה עדיף:**

ז ת"ר מנין לדיין שלא יעשה סניגורין לדבריו ת"ל מדבר שקר תרחק **ומנין לדיין שלא יושיב תלמיד בור לפניו ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לדיין שיודע בחבירו שהוא גזלן וכן עד שיודע בחבירו שהוא גזלן מניין שלא יצטרף עמו ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר אחתכנו ויהא קולר תלוי בצואר עדים ת"ל מדבר שקר תרחק:**

ח ומנין בתלמיד [דף לא.] **שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר** שלא ישתוק **ת"ל מדבר שקר תרחק ומניין לתלמיד שרואה את רבו שטעה בדין שלא יאמר אמתין עד שיחתכנו ואסתרנו ואבננו משלי שיקרא הדין על שמי ת"ל מדבר שקר תרחק:**

ט ומנין לתלמיד שא"ל רבו יודע אתה בי שאם נותנים לי מאה מנה איני משקר מנה יש לי אצל פלוני ואין לי אלא עד אחד בא ועמוד עמו כאילו אתה רוצה להעיד ת"ל **מדבר שקר תרחק:**

י ומנין לנושה בחבירו מנה שלא יאמר אטענו מאתים כדי שיודה לי במנה ויתחייב לי שבועה ואגלגל עליו שבועה ממקום אחר ת"ל מדבר שקר תרחק ומניין לנושה בחבירו מנה וטענו במאתים שלא יאמר אכפרנו בבית דין ואודה לו חוץ לב"ד כדי שלא אתחייב לו שבועה ויגלגל עלי ממקום אחר ת"ל מדבר שקר תרחק: רי"ף יד:

יא ומנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו מנה ממנו ויחלוקו ת"ל מדבר שקר תרחק:

יב ומנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלא בת מאה מנה שאומר לו לבוש כמותו או הלבש לו כמותך ת"ל מדבר שקר תרחק כי אתו לקמיה דרבא בר רב הונא אמר שלוף פזמקך וקום בדינא:

יג ומנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחק רב כהנא מתני לה מלא תשא לא תשיא:

יד ואשר לא טוב עשה בעמיו רב אמר זה הבא בהרשאה ושמואל אמר זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין ואין נוהגת אלא בראוין להעיד לאפוקי מלך. רב אחא בר יעקב אמר לאפוקי משחק בקוביא. מ"ד משחק בקוביא כ"ש מלך ומ"ד מלך אבל משחק בקוביא מדאורייתא מחזי חזי:

טו מתני' שבועת העדות כיצד אמר לעדים בואו והעידוני שבועה שאין אנו יודעים לך עדות או שאמרו אין אנו יודעין לך עדות משביע אני עליכם ואמרו [דף לא:] אמן הרי אלו חייבין: השביע עליהן חמשה פעמים חוץ לבית דין ובאו לבית דין והודו פטורין אע"פ שכפרו חוץ לבית דין. כפרו חייבין על כל אחת ואחת. השביע עליהן חמשה פעמים בבית דין אין חייבין אלא אחת. אמר רבי שמעון מה טעם לפי שאין יכולין לחזור ולהודות: דף לב עא

גמ' [דף לב.] ומנלן דאכפירה בבית דין הוא דמחייב חוץ לבית דין לא מיחייב. אמר אביי דאמר קרא אם לא יגיד ונשא עונו לא אמרתי אלא במקום שאם מגיד זה מתחייב זה ממון. אמר רב פפא לאביי אי הכי שבועה נמי בבית דין אין שלא בבית דין לא א"ל לא ס"ד דתניא רי"ף טו.

לאחת לחייב על כל אחת ואחת ואי ס"ד בב"ד מי חייב על כל אחת ואחת והתנן השביע עליהם חמשה פעמים בב"ד וכפרו אין חייבין אלא אחת אמר רבי שמעון מה טעם לפי שאין יכולין לחזור ולהודות. אלא ש"מ שבועה חוץ לב"ד וכפירה בב"ד. אמר שמואל ראוהו שרץ אחריהם אמרו לו מה אתה רץ אחרינו שבועה שאין אנו יודעין לך עדות פטורין עד שישמעו מפיו. ולא אמרינן כיון שרץ אחריהם כמאן דאמר להו דמי:

מתני' כפרו שניהם כאחד שניהם חייבין. בזה אחר זה הראשון חייב והשני פטור. כפר אחד והודה אחד הכופר חייב. היו שתי כיתי עדים כפרה הראשונה ואח"כ כפרה השניה שתיהן חייבות:

גמ' [דף לב:] כפר אחד והודה אחד הכופר חייב השתא בזה אחר זה דתרוייהו כפרו אמרת הראשון חייב. כפר אחד והודה אחד מיבעיא לא צריכא כגון שכפרו שניהם וקדם אחד מהם והודה בתוך כדי דבור של חבירו והא קמ"ל דתוך כדי דבור כדבור דמי:

טז והכי קי"ל דתוך כדי דיבור כדיבור חוץ ממגדף ומקדש ומגרש והא דאמר ר"ש מה טעם לפי שאין יכולין לחזור ולהודות היינו לאחר כדי דבור. אבל תוך כדי דבור כדבור דמי ופי' דתוך כדי דיבור כדי שאילת שלום תלמיד לרב שלום עליך רבי:

יז הכל מודים בעד מיתה דפטור. דאמר לה לדידה פרש"י דכגון דאמר לה לדידה חוץ לבית דין מת בעליך ולא אמר עדותו בב"ד כשהשביעתו. לפי שהיא יכולה לילך לב"ד לומר מת בעלי ולא תהא צריכה לשום עד כי היתה נאמנת לומר מת בעלי. ולא שתהא נאמנת מכאן ולהבא כיון שכפר שלא אמר לה כלום והוא אומר שאין יודע אם מת דודאי הוא נאמן יותר מן הבא בטענתו. וכ"כ הרמב"ן ז"ל שקבל כך דכל עד מפי עד אם הראשון כפר אין השני האומר בשמו נאמן. והביא ראייה מההוא דאמרינן בכתובות (דף עב.) דאמרה פלוני חכם טיהר לי את הכתם ואזול ושיילוהו ואשתכח שיקרא. אלמא אע"ג דהיא מהימנא כיון דאמרה בשם פלוני ושיילוהו ואמר דשיקרא הוא לא מהימנא. וכן מסתבר. ואע"ג דאפסדה בשבועה. דאם לא נשבע נאמנת לומר מת בעלי והשתא לא מהימנא. מ"מ כיון דבשעת שהשביעתו לא היתה צריכה לעדותו לא מיחייב:

יח יתיב רב יהודה וקמיבעיא ליה מנה מניתי לך [דף לד.] **בפני פלוני ופלוני ועדים רואין אותו מבחוץ**
ברי"ף טו: **מהו** [דף לה:] א"ל **רב המנונא והלה מה טוען. אי דאמר** להד"מ הוחזק כפרן ובעי לשלומי. ואפילו אי הדר ואמר מתנה הואי או פרעון חוב שהיית חייב לי כיון שכפר והוחזק כפרן בעדים תו לא מהימן לומר טענה אחרת ואי אמר מתנה הואי **כי אתו עדים מאי** הוי גם הוא מודה שמנה לו מנה והעדים אינם יודעים אי הלואה הואי אי מתנה. אמר ליה המנונא את עול תא. וכן הלכתא: **ההוא דא"ל מנה מניתי לך בצד עמוד זה** אמר לו לא עברתי **בצד עמוד זה מעולם אתו סהדי ואסהידו ביה דהשתין מים בצד אותו עמוד אמר ר"ל הוחזק כפרן א"ר** נחמן כל מילתא דלא רמי עליה דאינישׁ **לאו אדעתיה וכן הלכתא:**

יט [דף לה.] **מתני' משביע אני עליכם אם** לא תבואו ותעידוני כו' וכן כל הני פטורים דמתני' פטור אף מקרבן שבועת ביטוי כדאמרינן לעיל (שבועות דף כה:) דהוי שבועת העדות דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש ואין לך בו אלא חדושו. ואף היכא דלא מיחייב משום שבועת העדות פטור משום שבועת ביטוי ומיהו מלקות מיחייב משום שנשבע לשקר. ואע"ג דלא שייך מלקות בשבועת העדות דלא שייך בהו התראה דשמא שכחו העדות. מכל מקום עונש איכא:

כ מתני' משביע אני עליכם מצוה אני עליכם אוסרכם אני הרי אלו חייבין. בשמים ובארץ הרי אלו פטורין באלף דלית ביו"ד ה' בשדי בצבאות בחנון ורחום בארך אפים ברב חסד בכל הכנוין הרי אלו חייבין:

ברי"ף טז. **כא המקלל** בכולן חייב דברי ר' מאיר וחכמים פוטרין. **המקלל אביו ואמו בכולן חייב דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה:**

כב יכהו ה' וכן יכהו **אלהים זו היא אלה האמורה בתורה אל יכך יברכך ויטיב לך ר"מ מחייב וחכמים פוטרין:**

גמ' ת"ר יש שמות נמחקין ויש שמות שאין נמחקים אלהים אלהיך אלהיכם אלהי האלהים אהיה אשר אהיה אדני **שדי צבאות הרי אלו אין נמחקין. אבל הגדול הגבור והנורא האדיר החזק והאמיץ חנון ורחום ארך אפים ורב חסד! הרי אלו נמחקין:**

כג ת"ר כתב אלף למ"ד מאלהים יו"ד ה"א מיי' הרי זה אין נמחקים. **שי"ן דל"ת משדי צדי"ק** [דף לה:] **בי"ת מצבאות ה"ז נמחק. ר' יוסי אומר צבאות כולו נמחק. לפי שלא נקרא הקב"ה צבאות אלא על שם צבאות ישראל. אמר שמואל הלכה כר' יוסי.** ורבינו חננאל ז"ל גרס אמר שמואל **אין הלכה כרבי יוסי** ומשום דרבי יוסי נימוקו עמו איצטריך למיפסק דלא כוותיה. ומתניתין נמי דקתני צבאות ס"ל הוי שם ואין נמחק דליכא לשנויי אצבאות כדשני אחנון ורחום דאיכא מידי דאיקרי צבאות כמו צבאות ישראל (מלכים א ב) וכן השבעתי אתכם בצבאות (שיר ב). **ת"ר כל הנטפל לשם בין מלפניו בין מלאחריו ה"ז נמחק. לפניו כיצד. לה' למ"ד נמחק.** בה' בי"ת נמחק. כה' כ"ף נמחק. **וה' וי"ו נמחק. לאחריו כיצד. אלהינו נ"ו נמחק. אלהיכם כ"ם נמחק.** אחרים אומרים דלאחריו אינו נמחק שכבר קדשם **השם. א"ר הונא הלכה כאחרים.** כל שלמה האמורים בשיר השירים קדש. לאו לענין שאין נמחק קאמר. אלא לידע פירושו דומיא דכל מלכיא האמורים בדניאל:

ברי"ף טז: **כד ובכל הכנויין הרי אלו וכו'. ת"ר אין אלה אלא שבועה שנאמר והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה.** [דף לו.] **אמר רבי אבהו מנין לאלה שהיא שבועה שנאמר ויבא אותו באלה וכתוב בנבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים.** ומהכא נמי שמעינן דבעינן אחד מן הכנויין באלה ובשבועה דכתיב אשר השביעו באלהים וכתיב נמי לא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אלמא שאין מוזהר אלא שלא ישבע בשם והא דלא אמר דבשמי הוי שם המיוחד דוקא כדאמר (סוטה דף לח.) גבי ברכת כהנים ושמו את שמי על בני ישראל (במדבר ו':כ"ז) שמי המיוחד. משום דסיפא דקרא מוכיח וחללת את שם אלהיך משמע שאף על הכינויין הוא מוזהר וכ"כ לא תשא את שם אלהיך והרמב"ן ז"ל דקדק דשבועת ביטוי לא בעינן שם ולא כנוי מדקאמר בשמעתין דלא הוי שבועה. ואי אפשר לפרש שאמר לא אוכל היום (היום) באלהים. דא"כ ל"ל לאו היינו עיקר שבועה כדאמר פרק אין מעמידין (עבודה זרה דף כח.) דא"ר יוחנן לאלהא ישראל לא מגלינא אע"פ שלא הזכיר שבועה ואמרי' נמי במס' נדרים (דף כב.) מרי אלהא לא אכילנא אלא ע"כ באומר לא אוכל קאמר שהוא כמוציא שבועה מפיו.

אלמא דשבועת ביטוי לא בעי אפילו כנוי. ואפשר שידות הן כדאמרינן בפרק שני דנדרים (דף טז.) דהא שבועה שלא אוכל הוי שבועה אע"פ שלא הוציא שם מפיו והיינו ידות והראב"ד ז"ל כתב שאין שבועת ביטוי צריכה שם וכנוי לקרבן ולבל יחל. אבל לשעבר לענין מלקות צריך כנוי דכתיב לא תשבעו בשמי וכתיב לא תשא את שם אלהיך וגו':

כה תניא ארור בו קללה בו נדוי בו שבועה. פי' אם אמר החכם בלשון נדוי פלוני יהא ארור הוא מנודה כאילו א"ל הוי בשמתא. ואם אמר אדם לחבירו בלשון שבועה וקבלו עליו שבועה היא. ואם קלל חבירו ואמר ארור הוא לה' חייב המקלל. **בו נדוי דכתיב אורו מרוז אמר מלאך ה'. ואמר עולא בארבעה מאה שיפורי שמתיה ברק למרוז איכא דאמרי גברא רבה הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה דכתיב מן השמים נלחמו הכוכבים. בו קללה דכתיב ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל וכתיב ארור האיש. בו שבועה דכתיב ויואל שאול את העם** לאמר ארור האיש וכתיב **ויהונתן לא שמע בהשביע שאול את העם:**

כו אמר ר' אסי בר חנינא אמן **בו שבועה בו קבלת דברים בו אמנת דברים. בו שבועה דכתיב ואמרה האשה אמן אמן. בו קבלת דברים דכתיב** ארור האיש אשר לא יקים. **בו אמנת דברים דכתיב** ויאמר ירמיה אמן יקם ה' את דברך:

יום רצג

כז אמר ר"א לאו שבועה הן שבועה אמר הכא והוא דאמר לאו תרי זמני **הן תרי זמני. דכתיב** לא אוסיף עוד להכות כל חי ולא יהיה עוד המים למבול. **וכתיב כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי ומדלאו לאו שבועה הן הן נמי שבועה.** והוא שמתכוון לשם שבועה כמו שהקב"ה אמר לשם שבועה. שני פסוקים הללו הביא רב אלפס וראיתי בגמרות תרי קראי אחריני דלא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד המים למבול. ואין נראה לי לא כגירסת הספרים ולא כגי' רב אלפס אלא הני תרי קראי שאמר הקב"ה לנח כשבנה מזבח והקריב קרבן וערבה עליו מנחתו והבטיחו שלא ישחית עוד עולמו דכתיב וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות כל חי כאשר עשיתי והנך תרי לאוין אמר הקב"ה לנח לשם שבועה כי לא רצה נח לעסוק בפריה ורביה עד שנשבע דכתיב וידבר אלהים אל נח צא אתה ואשתך ובניך ונשי בניך וכתיב ויצא נח ובניו ואשתו כמו שכתוב בבואם אל התיבה ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו שנאסרו בתשמיש המטה כל ימי היותם בתיבה והתירם הקב"ה בצאתם ולא רצו לקבל ההיתר עד שנשבע להם אבל הנך תרי קראי לא יכרת ולא יהיה עוד המים למבול דכתיב בפרשת הקשת לא לשם שבועה נאמרו אלא לסיפור דברים. להבטיח שבראיית הקשת ישכך חמתו ולא ישחית עולמו. תדע לך דתלתא לאוי כתיבי התם. ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול **ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר.** וא"כ ליבעי תלתא לאוי ואי מצרפ' להו ליבעי חמשה לאוי. אלא ודאי לא חשיב אלא הני תרי דכתיב ויאמר ה' אל לבו שאמר לשם שבועה ודומיא דהני שאמר זה אחר זה בלא הפסק אבל אם מבקשים האדם על הדבר ואמר לא אעשה ובקשהו שנית ואמר לא אעשה אין בזה בית מיחוש: **המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה. עצמו דכתיב השמר לך ושמור נפשך** מאד וכדר' אבין דאמר **כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה. חבירו דכתיב לא תקלל חרש. ירושלמי הא דתנן עובר בלא תעשה מהו ללקות. חברייא אמרין אין לוקה. א"ר יוסי משום דהוי לאו שאין בו מעשה. וחזינן ליה לגאון דאמר לוקה. דאמרינן** (לעיל שבועות דף כא.) **א"ר יוחנן משום ר' יוסי הגלילי כל מצות לא תעשה שבתורה יש בו מעשה לוקין עליו.** אין **בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם:**

הדרן עלך שבועת העדות

פרק ה

א שבועת הפקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים. בכשירין ובפסולין. בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד מפי עצמו. ומפי אחרים אין חייב עד שיכפור בו בב"ד. [דף לו:] **וחכמים אומרים בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיון שכפר בו חייב. וחייב על זדון שבועה ועל שגגתה עם זדון הפקדון ואינו חייב על שגגתה גרידתא ומה חייב על זדונה אשם בכסף שקלים:**

ב ירושלמי וכחש בעמיתו לכשיצא בדין בשבועה

רי"ף יז. פרט למכחש בא' **מן השותפין. פרט למכחש בעדים ובשטר. א"ר יוסי הדא אמרת שנים שלוו מאחד אע"פ** דלא כתבו זה לזה אחראין ערבאין זה לזה. ולא עבדין כך. שנים שהפקידו כא' ובא האחד ליטול את שלו אין שומעין לו יעשה ככופר על חלקו ויהא חייב. אחד שהפקיד לשנים כפר בו זה חייב כפר בו זה חייב. הפקיד להם שוה פרוטה לא נמצא מביא קרבן על חצי פרוטה. תמן כל שבועה חלה על פרוטה. הכא שבועה חלה על חצי פרוטה. ופירש הרמב"ן ז"ל וכיחש בעמיתו לכשיצא בדין בשבועה כלומר שיצא ונפטר מהודאתו באותה שבועה שאילו הודה היה חייב לשלם ובשבועה זו נפטר ממנו פרט למכחש באחד מן השותפין כגון שבא אחד מן השנים שהפקידו אצלו ותבע והוא כפר בו ונשבע פטור מפני שלא היה חייב ואין רשאי ליתן לאחד מהן חצי מן הממון עד שיבא חבירו עמו ויתן לשניהם כדמפרש ואזיל ונמצא שלא היתה הודאתו מחייבתו ליתן לו כלום עד שיבא עמו חבירו הלכך לא נתחייב בשבועתו. א"ר יוסי הדא אמרה שנים שלוו מאחד אע"פ שאין כותבין אלא פלוני ופלוני לוינו מפלוני מנה חייב כל אחד לשלם הכל. פירוש הדא אמרה דכי היכי דאמרי' בשנים שהפקידו אצל אחד שאם בא האחד ליטול את שלו אין שומעין לו ולא יכול למימר לזה כל א' ממנו נתחייב' בחלקו אלא יכול לומר לא נתחייבתי אלא לשניכם. אף שנים שלוו מאחד יכול לומר לשניכם הלויתי ואין אחד מכם נפטר בחלקו אלא כל אחד מכם חייב לשלם הכל ולא עבדין כן פירוש לא נהגו לעשות כן אלא כולן כותבין אחראין וערבאין זה לזה לשופרא דשטרא והדר מפרש לברייתא שנים שהפקידו כאחד ובא האחד ליטול את שלו אין שומעין לו האי אין כמו אי. כלומר אם היה דין ששומעין לו יעשה ככופר על חלקו של זה ויהא חייב שהרי בבית דין יצא ידי שבועה מזה וכשיבא חבירו או יודה לו בחלקו או יכפור שהרי כל אחד שלו הוא תובע ולזה אין בחלק זה דין ודברים שהרי כל אחד מכיר את חלקו ונוטל. אלא מדקפטר ליה בברייתא ש"מ שאין שומעין לו. א' שהפקיד לשנים כפר בו זה חייב כפר בו זה חייב שכל אחד מהן מחייב על הכל הלכך כופר בממון הוא. ופריך אם אתה אומר שחייב כל אחד ואחד נמצאת אומר שאם הפקיד אצלם פרוטה והשביע את זה וחזר והשביע את זה כל אחד חייב נמצא שמתחייב קרבן כל אחד על פחות מש"פ והתורה אמרה לאשמה בה פרט לפחות מש"פ בירושלמי פרק שבועת הדיינין ושני תמן כל שבועה חלה על ש"פ שהרי כל אחד חייב על הכל. אבל במפקיד חצי פרוטה שבועה חלה על חצי פרוטה בתמיה ורב אלפס הביא הך דר' יוסי בקוצר. ור"ח ז"ל פסק כן. ושמעינן מינה דשנים שהפקידו אצל אחד ובא אחד ליטול חלקו אין שומעין לו. אלא אי איתיה לחבריה במתא ושמע ולא אתא שליחותיה עבד ובכולהו משתעי דינא בהדיה. ואי מודה יהיב ליה כוליה ממונא כיון דידע חבריה דהא תבע ליה ולא אתי אלמא לא קפדי אהדדי וניחא להו במאי דעביד כל חד מנייהו. וה"ר אפרים היה דוחה הירושלמי משום דבגמרא דידן לא אשכחן כופר באחד מן השותפין דפטור בכה"ג. אלא כגון דאתו תרוייהו ואמר מתרוייהו יזפת. ולאו דחויא הוא דתרתי מתניתין נינהו ההיא דגמרא דידן תני פרט למודה אלמא משום הודאתו הוא פטור הלכך לא משכחת ליה אלא דאתו תרוייהו ומודה לאחד וכפר לאחד. והתם תנא פרט למכחש אע"פ שעכשיו אין מודה לחבירו. ויש מקשים מהא דתניא בתוספתא פ"ק דבבא מציעא שנים שלוו בשטר אחד ופרע אחד שלו השטר עומד במקומו והלה כותב לו התקבלתי את שלך מדקתני את שלך מכלל דלא מחייב בחלק חבירו. ולא קשה דהתם מיירי כשפירשו פלוני לוה מנה ופלוני לוה מנה. וכן משמע הלשון. והראב"ד ז"ל פי' הירושלמי הדא אמרה מדקאמר פרט למכחש באחד מן השותפין דהוה ליה כפירת דברים. שהרי חבירו יכול לתבוע את הכל. אישתכח כי היכי דשנים שהלוהו אחד מהן יכול לתבוע כל החוב הכי נמי שנים שלוו ונמצא אחד מהן פורע הכל. ואינו מחוור לי שאין הירושלמי מתפרש לו יפה ועוד דודאי אם אחד מהן יכול לתבוע הכל כיון שקדם זה ותבע נפטר הלה משניהם בשבועה כיון שתבע זה ונשבע שלא הפקדתה אצלי אין חבירו יכול לתבוע אלא חלקו. ואפילו בחלקו נמי אם תבעו ונתחייב לו שבועה הראשונה אין חוזר ונשבע אלא נפטר בשבועה ראשונה דאמר שבועה לאחד שבועה למאה כדאיתא פרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צד.) כל זה רובו מדברי הרמב"ן ז"ל. וכן כתב רבינו אבי העזרי אלא שכתב שנתחייב האחד בכל מדין ערב ולא יגבה מן אחד הכל אלא א"כ לא ימצא לגבות מחבירו חלקו. אבל לפי דברי הרמב"ן יגבה ממי

שירצה וכן נראה הלכה למעשה:

ג אמר רבי יוחנן [דף לו:] הכופר בממון שיש עליו עדים חייב בשטר פטור ומסיק טעמא משום דהוה ליה שטר שיעבוד קרקעות ואין מביאין קרבן על כפירת שיעבוד קרקעות. הקשו התוס' מ"ש שטר מעדים דעדים נמי שעבוד קרקעות הוא דהא ר' יוחנן הוא דאמר בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעה:) דמלוה על פה גובה מן היורשין ומן הלקוחות משום דשיעבודא דאורייתא ועוד קשה דלמ"ד שיעבודא דאורייתא מודה מקצת דחייב רחמנא שבועה וכן ע"י עד אחד היכי משכחת לה הא הוה ליה כפירת שיעבוד קרקעות ותירץ כגון שמחל לו השיעבוד או כגון שאין לו קרקע והרמב"ן ז"ל כתב דהא בורכתא דכל מודה מקצת שאין בו עדים כאן חייב דאפי' תבעו נמי מנה לי בידך בשטר ואבד ממני השטר והלה אומר [דף לח:] אין לך בידי אלא חמשים בשטר חייב הוא שבועה דאורייתא כיון דאמר דאין השטר כאן ואין יכול לגבות בו מן המשועבדין לאו שעבוד קרקעות מקרי. ואין דבריו נראין לי דכיון דשיעבודא דאורייתא אפי' מלוה על פה נמי נשתעבדו נכסיו והא דלא גבי מיתמי ומלקוחות משום דאין המלוה יודע כיון שאין עדים בדבר ואפילו הלוה מודה דחיישינן לקנוניא ואם היה הלוקח מודה בהלואה היה גובה ממנו הלכך אין שיעבוד קרקעות תלוי לא בעדים ולא בשטר למאן דאית ליה שיעבודא דאורייתא אלא על כל הלואה נשתעבדו נכסי הלוה:

הדרן עלך שבועת הפקדון

פרק ו

ברי"ף יז: יח. **א שבועת** הדיינין הטענה שתי כסף **וההודאה שוה פרוטה. ואם אין הודאה ממין הטענה פטור כיצד שתי כסף יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור שתי כסף ופרוטה** יש **לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב.** האי שתי כסף מפרש בירושלמי שתי מעין דגרסי' התם תני הטענה ב"ש אומרים מעה כסף וב"ה אומרים שתי מעה כסף ומפרש טעמא דב"ה דכתיב כי יתן איש אל רעהו כסף אם ללמד שאין ב"ד נזקקין לפחות משוה פרוטה כבר כתב לאשמה בה פרט לפתות משוה פרוטה. מכאן (עד) שיש כאן יותר מכסף. וכמה הוא שתי מעין. או כסף פרוטה יותר מכסף שתי פרוטות סוף מטבע כסף מעה פי' שאין מטבע כסף בשקל צורי פחות ממעה והוא גרה המוזכר בתורה ותהא מעה או כלים מה כלים שנים אף כסף שנים. והפרוטה כתבו ר"ח ורב אלפס ז"ל שהיא חצי שעורה ואמרינן בפ"ק דקדושין (דף יב.) דקצ"ב פרוטות יש בדינר נמצא בשתי מעין ס"ד פרוטות שהן ממשקל ל"ב שעורות של כסף נקי ובפחות מכאן לא מחייב שבועה:

גמ' היכי משבעינן ליה אמר רב חסדא **משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה דכתיב ואשביעך בה' אלהי השמים. א"ל רבינא לרב אשי כמאן כר' חנינא בר אידי דאמר בעינן שם המיוחד א"ל אפילו תימא רבנן דאמרי אפילו בכינוי חייב ומאי שבועה האמורה בתורה לאתפוסי חפצא בידיה כאליעזר עבד אברהם דכתיב וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם וישבע לו וכדרבא דאמר רבא האי דיינא דאשבעי' בה' אלהי** השמים ולא אתפסי' לנתבע **חפצא בידיה נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר** וא"ת מ"ש דרבנן ילפי מהתם לחצאין וי"ל דרבנן סברי כיון דכתיב אלהי השמים היינו נמי כנוי ורבי חנינא בר אידי סבר כיון דכתיב ה' אלהי השמים הוי שם המיוחד כלומר ה' שהוא אלהי השמים אי נמי הא דבעי' אנקוטי חפצא לאו דילפינן מהתם אלא אסמכתא בעלמא היא ותקנת חכמים להטיל אימה על הנשבע לכן נותנין לו הספר תורה או חפץ של מצוה בזרועו ושליח ב"ד משביעו בשם או בכנוי ולהאי שינוי' ניחא דלא בעי אנקוטיה חפצא בשבועת עדות וביטוי ופקדון כשהוא מושבע מאחרים:

ב וכתב רב אלפס ז"ל בתשובה כופר הכל שהשביעוהו שבועת היסת בלא אנקוטי חפצא ואח"כ מצא התובע עד אחד משביעו אותו שנית שבועה דאורייתא באנקוטי חפצא ורש"י כתב ובדורותינו בטלו הראשונים שבועה לפי שעונשה גדול ותקנו לגזור עליו ארור בעשרה דהא אמרינן (לעיל שבועות דף לו.) ארור בו שבועה: **ואמר רב פפא האי דיינא דאשבע בתפילין נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. והלכתא כוותיה דרבא ולית הלכתא כוותיה דרב פפא. הלכתא כוותיה דרבא דהא לא נקיט מדעם בידיה ולית הלכתא כוותיה דרב פפא דהא נקיט מדעם בידיה.** שבועה מעומד דכגמר דין דמיא ות"ח מיושב דכבוד תורה עדיף. **שבועה בס"ת ות"ח לכתחלה בתפילין: ת"ר שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרה פירוש בכל**

לשון שהוא מבין ואומר [דף לט.] לו הוי יודע שכל העולם כולו **נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא** וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן נאמר לא ינקה **וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן נפרעין ממנו וממשפחתו שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואין בשרו אלא קרוביו** שנאמר ומבשרך לא תתעלם. **כל עבירות נפרעין ממנו**

רי"ף יח: **וכאן נפרעין ממנו ומכל העולם כולו שנאמר אלה וכחש ורצח וגנוב ונאוף וכתיב בתריה על כן תאבל הארץ אומלל כל יושב בה. כל עבירות שבתורה יש לו זכות תולין לו עד שנים ושלשה דורות וכאן נפרעין ממנו לאלתר שנאמר** והוצאתיה נאם ה' **והוצאתיה לאלתר ובאה אל הגנב זה הגונב דעת הבריות שאין לו ממון אצל חבירו וטוענו ומשביעו ואל בית הנשבע בשמי לשקר כמשמעו ולנה בתוך ביתו וכלתו את עציו ואת אבניו הא למדת דברים שאין אש ומים מכלים אותו שבועה מכלה אותו:**

ג ואם אומר איני נשבע פוטרין אותו מיד פרש"י שלא יחזור בו קודם שיצא מב"ד והא דאמרינן בפרק המפקיד (בבא מציעא דף לד.) אמר הריני משלם וחזר ואמר איני משלם מהו מיהדר קהדר ביה היינו קודם שיצא מב"ד אי נמי אפי' אחר שיצא אי דעתו למיהדר אע"ג דלא מצי לא מקני ליה כפילא כיון דבעי אטרוחיה לבי דינא כההוא עובדא דהתם דאפקיד כיפי וכן מוכח התם דאי מצי למיהדר ביה אמאי אית לן למימר דלדחויי קמיכוין דעומד וצווח איני משלם אלא ודאי כיון דלא מצי למיהדר ביה אנו תולין דלדחויי קמיכוין ודלא כר"ת שפירש שיכול לחזור ודחק בכאן לפרשה פוטרין אותו מיד כלומר וממהרין אותו לפרוע כדי שלא יחזור בו וההיא דפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח.) עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי רצונך השבע לי וטול ונשבע אין יכול לחזור משמע דוקא כשנשבע אבל קודם שנשבע יכול לחזור לעולם דאי לאחר שיצא מן ב"ד אין יכול לחזור לאשמועינן רבותא טפי דאפי' קודם שבועה אחר שיצא מב"ד אין יכול לחזור בו הלכך נראה כספרים דגרסי נשבע אין יכול לחזור בו ומיירי אחר שיצא מב"ד [דף לט:] **ואם אמר הריני נשבע** העומדים שם אומרים **סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעתנו ועל דעת ב"ד:**

ד הטוענה **שתי כסף אמר רב כפירת טענה שתי כסף ושמואל אמר הטענה עצמה שתי כסף אפילו לא כפר אלא בפרוטה ולא הודה אלא בפרוטה** מה כסף דבר חשוב אף כלים דבר חשוב. כך כתוב בספרים ורש"י גורס אף כל דבר חשוב. דבכלים אמרי' לקמן (שבועות דף מ:) דאפי' בכפירת מחט. ואין נראה דמחט נמי דבר חשוב שיש עליו חשיבות כלי ואתי לאפוקי מרוקא כדאמרי' פרק הזהב (בבא מציעא דף מז.) במנא דכשר למיקני' ביה לאפוקי מדשמואל דאמר קונין במרוקא. אי נמי בכלי בעינן שוה פרוטה. והכי אמרי' בירושלמי **טענו שתי מחטין והודה לו בא' מהן חייב א"ר חנינא** והן יפות שתי פרוטות כדי שתהא טענה פרוטה והודאה פרוטה. ודלא כרב האי גאון ז"ל שכתב בשערי שבועות טענו שתי מחטין חייב ואע"פ שאין שוות פרוטה אלא ודאי בעינן שתהא כל אחת ואחת שוה פרוטה וכיון שיש בה חשיבות ממון וראוי למלאכה חשוב כשאר דבר ששוה מעה. **תנן שתי כסף יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה** פטור מאי לאו משום דחסרה לה טענה מי סברת שוה קטעין ליה פי' מי סברת הטוען בסתם שתי כסף לי בידך שר"ל שוה שתי כסף ומכל דבר שיודה לו הוי ממין הטענה לא דוקא קתני. אבל רב סבירא ליה דהטוען שתי כסף בסתם שוה כשתי כסף קאמר. אבל אין לפרש מי סברת שטען שוה כסף בפי' דוקא קתני כלומר שאמר בסתם שתי כסף הוי דוקא לכ"ע א"כ הא דקאמר לקמן [דף מ.] תא שמע דינר זהב זהוב יש לי בידך וכו' טעמא דאמר דינר זהב זהוב הא סתמא שוה קטעין ליה ופריך מינה לשמואל תקשה נמי לרב דהא איהו נמי סבר דסתמא דוקא קטעין אלא ודאי בהא פליגי רב ושמואל דרב סבר דשתי כסף בסתם ודינר זהב בסתם שוה קטעין ושמואל סבר דוקא קטעין וכן פירש הראב"ד והרמב"ן ז"ל. וכיון דקי"ל כרב שמעי' מינה דמאן דתבע לחבריה ב' כסף יש לי בידך הלוואה והלה אומר לא כי אלא פרוטה ואפילו אומר אין לך בידי אלא כך וכך חטין ושעורין שהלויתני הוי הודאה ממין הטענה וחייב אבל בפקדון אי אפשר לומר שוה כסף קטעין אלא דוקא ואהלואה נמי לא אמרי' אלא בתובע מטבע היוצא בהוצאה כגון דינר זהב או כסף או מעות שאדם עשוי לשום כל דבר במטבע והוא נעשה דמים באחר אבל בליטרא זהב או כסף או מטבע שאין

יוצא כגון של מלכים הראשונים דוקא קטעין ליה: ה"ג דינר זהב זהוב יש לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף פטור וכן מוכח בירושלמי והשתא פריך בפשיטות הא סתמא שוה קתני וחייב ושמעי' מינה דתבע לחבריה דוקא כגון ליטרא זהב או דינר זהב זהוב ואודי ליה בשוה דא"ל שוה שתי כסף יש לך בידי לא אמרי' שוה שתי כסף זהב קאמר והוי הודאה ממין הטענה דהא קי"ל כרב דדינר כסף בסתמא שוה קאמר' ואפ"ה פטור והיינו טעמא כיון דאיהו טעין דוקא ואידך אודי בשוה ה"ק אין לך בידי כלום בדוקא אלא אני חייב לך שתי כסף או שוויין איזה מהן שאתן לך. ומיהו בתובע בשוה אע"פ שהודה לו בדבר שהוא דוקא חייב וכן הדעת נוטה דבכלל התביעה הויא ההודאה והיינו סיפא דמתני' דקתני כור פירות יש לי בידך אין לך בידי אלא לתך קטנית חייב דהא טענה דפירות דומיא דשוה הוא דהא כור מכל הפירות טען ואיהו אודי בדוקא וחייב וכל זה דקדק הרמב"ן ז"ל. ומה שכתב אם תבעו ליטרא זהב או דינר זהב זהוב והשיב לו שוה שתי כסף לי בידך לא אמרי' שוה שתי כסף זהב קאמר והוי הודאה ממין הטענה משמע מתוך דבריו אם אמר בפירוש שוה ב' כסף זהב הוי הודאה ממין הטענה וחייב והא ליתא דהטוען לחבירו. דינר זהב זהוב יש לי בידך אין יכול להשיבו שום טענה שיתחייב עליה שבועה אם לא שטענו דינר זהב (זהוב) מטבעות כפר"ח אפילו אם הודה לו במטבע שהוא חצי דינר זהוב פטור דהוי כמו מנורה גדולה וקטנה. ולא דמי למנורה בת עשר ליטרין ובת חמש ליטרין דהתם יכול לגוררה אבל מטבע טבוע אינו יכול לגוררה כ"ש אם הודה לו בזהב שאין טבוע שוה ב' כסף דלא הוי הודאה ממין הטענה. ומ"ש בתובע שוה והודה לו בדבר שהוא דוקא דחייב והביא ראיה מכור פירות לי בידך אין לך בידי אלא לתך קיטנית חייב. אין הנדון דומה לראיה דקיטנית נקראין פירות אבל שוה ודוקא תרי מיני נינהו . אבל נ"ל כדבריו מטעמא !אחרינא דכשהתובע טוען שוה כסף כל מה שישיב הנתבע חייב דהוי הודאה ממין הטענה שאין לך דבר דאין שוה כסף אבל כשהתובע טוען דוקא כל מה שישיב הנתבע לא הוי ממין הטענה אם לא מנורה בת עשר ליטרין ובת חמש ליטרין מפני שיכול לגוררה ולהעמידה על חמש ליטרין ולא תשתנה צורתה כיוצא בזה הטוען את חברו הפקדתי בידך ק' דינרין ממטבע פלונית והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים ממטבע אחרת לפרש"י שפירש שכל מיני מטבע חשובים כמין אחד חייב ולפר"ח שפירש מטבעות השוה דינר זהב פטור ופר"ח הוא עיקר כדמפורש בתוס'. **תני רבי חייא לסיועיה לרב סלע לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא סלע חסר שתי כסף חייב חסר מעה** אחת פטור וכן הלכתא ועוד דרב פפא דהוי בתראה סבר כדרב ועוד דמתני' דהכא ומתני' דהזהב דייקי כרב ומתני' דקתני כיצד שתי כסף יש לי בידך אריש דמתני' קאי הטענה שתי כסף ולאו אמאי דסליק מינה ואם לא הודה ממין הטענה. **אמר רב נחמן אמר שמואל לא שנו אלא בטענת מלוה והודאת לוה אבל טענת מלוה. והעדאת עד אחד אפילו לא טענו אלא בפרוטה וכפר בו חייב דכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה וכן הלכתא:**

ה יש מדקדקין מדקאמר אבל טענת מלוה וקאמר נמי אפילו לא טענו וכו' אלמא אין נשבעין בעד א' אלא בטענה וכפירה כלומר בטענת ברי אבל לא בטענת שמא. כגון שאמר לו עד אחד אמר לי שנטלת משלי מנה והלה כופר והביא את העד פטור משבועה הואיל ולא טענו טענת ברי וכן היה אומר ה"ר אפרים ז"ל תלמידו של רב אלפס ז"ל. והביא ראייה מדאמרינן בריש בבא מציעא (דף ד.) הצד השוה שבהן שע"י טענה וכפירה הן באין אלמא בטוענו ברי דוקא ולא בטוענו שמא. ולאו ראייה היא דטענה וכפירה פרש"י שזה תובע וזה כופר ואפי' כטענת שמא מ"מ תובע הוא. והר"ר יוסף הלוי גם הוא כתב כן שאין נשבעין ע"פ עד אחד אלא בטענת ברי. ורב אלפס לא סבירא ליה הכי כי הביא מעשה אחת לקמן בפרק כל הנשבעין בעסק חד גברא דאמר ליה לחבריה אית לי חד סהדא דאתית לביתאי ופתחת ליה דלא באנפי ושקלת מיניה חד טעונא דכיתנא וא"ל אין פתחית ושקלית ודידי שקלית דאת אמרת למישקליה מחושבנא דאית לך גבאי ופסק דהוה ליה מחויב שבועה שאין יכול לישבע ומשלם. ואע"ג דטענת שמא הוא הואיל דלאו באפי' שקליה ולא ידע אלא ע"פ העד וקרא ומתני' דייקי הכי קרא דכתיב **לכל עון ולכל חטאת הוא דאין קם אבל קם הוא לשבועה** ומשמע בכל ענין דומיא דשנים. **מתני'** דתניא

בהדיא **כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד** א' מחייבו שבועה ושנים מחייבין ממון אפי' בטוען טענת שמא כגון שאמר גזלתני שלא בפני אי נמי בטוענו קטן מנה לאבי בידך הלכך גם אחד מחייב שבועה ומה שאומר אין למידין מן הכללות אין דבריו נכונים שלא אמר אין למידין אלא היכא דמוכח' מילתא במתני' או בגמרא אבל אנן לית לן לשבושי כלל גדול שמסרו לנו רבותינו ז"ל דא"כ אין לדבר סוף ולא נסמוך על הש"ס הערוך בידינו שהרי רובו כללות ובירושלמי מקשה אהך כללא והרי ב' מחייבין אותו קרקע שנייא היא שאין נשבעין על הקרקעות. והרי מחייבים אותו קנס שנייא היא שאין נשבעין בקנס. פי' רבינו שמואל ה"ק בכל דבר שנשבעין עליו עד א' מחייבו שבועה אבל דבר שאין נשבעין עליו כגון קרקעות וקנס שאם אפילו יודה פטור אין עד א' מחייבו שבועה ואם איתא הוה ליה לאקשויי והרי שנים מחייבין אותו בשמא אלא ודאי כלל זה אמת חוץ מאותן שני דברים שהקשה בירושלמי קרקעות וקנס. הרמב"ן:

יום רצד

ו ושבועת שומרין איכא פלוגתא ביני רבואתא איכא מ"ד דלא מיחייב אלא בכפירת שתי כסף דכי כתיב כסף או כלים בשבועת שומרין כתיב ואיכא מ"ד דלא בעינן כפירה שתי כסף אלא במודה מקצת ואע"ג דכתיב כסף או כלים עירוב פרשיות כתוב כאן וכי היכי דשדינן כי הוא זה אמלוה ולא אפקדון הכי נמי כסף או כלים אמלוה הוא דכתיב. וסברא קמא עדיפא חדא מדאמר שמואל **אבל טענת מלוה והעדאת עד אחד** לא לאשמועינן נמי בשבועת שומרין דהוי רבותא טפי דהא כסף או כלים גבי שומרין כתיב ותו דהא כסף או כלים מדרש בכלל ופרט לענין שבועת שומרין כדאיתא לקמן בפירקין (שבועות דף מג.) ואמאי לא נדרש נמי למה כלים שנים אף כסף שנים לשבועת שומרין ומה שאמרו עירוב פרשיות כתוב כאן לאו כלום הוא דלא אמרינן עיקור פרשיות כתוב כאן אלא עירוב פרשיות שאנו מערבין הפרשיות יחד לומר מה שכתב בפרשה זו קאי נמי אפרשה אחרת דכי הוא זה הכתוב בפרשת שומרין קאי נמי אפרשה אם כסף תלוה את עמי ולא שאנו עוקרין אותו ממקומו דהא בפקדון נמי כופר הכל פטור הלכך כסף או כלים נמי לא עקרינן משבועת שומרין. ועוד ראייה מהא דאמר לקמן בשילהי כל הנשבעין (שבועות דף מח:) גבי שותפין ואריסין והוא שיש ביניהם **כפירת טענה שתי כסף** והנהו דמי לשומרין ומשום הכי תקנו להו רבנן שבועה כעין דאורייתא בכפירת שתי כסף דאי סלקא דעתך בשומרין גופייהו לא בעינן שתי כסף אמאי אצרכוה בהני שתי כסף הרמב"ן ז"ל וכן בעל המאור:

ז אמר רב נחמן אמר שמואל טענו חיטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב א"ל ר' יצחק יישר וכן א"ר יוחנן. וכן הלכה דהא רב פפא דהויא בתראה קאמר לקמן טענו כלים ופרוטה כפר בכלים והודה בפרוטה חייב כפר בפרוטה והודה בכלים פטור [דף מ:] **חדא כרב דאמר כפירת הטענה שתי כסף וחדא כשמואל דאמר טענו חטין ושעורין והודה לו** בא' מהן חייב. **וגרסינן בפ' שנים אוחזין (בבא מציעא דף ה.) ולמ"ד הילך פטור קרקע אמאי איצטריך קרא למעוטי משבועה הא כל קרקע הילך הוא אמר לך כי איצטריך קרא להיכא דחפר בה בורות שיחין ומערות אי נמי דטענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות. אי אמרת בשלמא כה"ג חייב היינו דאיצטריך קרא למעוטי אלא אי אמרת פטור אמאי איצטריך** למעוטי הא כל טענת **חיטין ושעורין והודה לו באחד מהן פטור אלא לאו ש"מ !מדקא משנינן הכי גבי קרקע ש"מ דהיכא דטענו חיטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב: ת"ש טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור ור"ג מחייב** וגרסי' בפרק המניח (בבא קמא **דף לה:) אמר רבה בר נתן טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור** לימא מסייע ליה **טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור אי מהתם ה"א מאי פטור** מדמי חיטין אבל חייב בדמי שעורין קמ"ל דפטור לגמרי ואקשי' עלה ופרקינן. **וקי"ל הא דרבה בר נתן הלכתא כוותיה ושם הארכתי ועיין שם: אמר רב ענן אמר שמואל טענו חיטין וקדם והודה לו בשעורין** כלומר בעודו **מבקש לומר מה שעורין קדם הוא והודה** בשעורין וחזר ואמר התובע גם שעורין הייתי מבקש לטעון אם כמערים שמרגיש בו הדיין שמיהר להשיב קודם שיגמור זה טענתו חייב דחזינן ליה כאילו כבר טענו חיטין ושעורין והודה לו בשעורין ואם כמודה דלפי תומו עשה פטור ואע"ג שאחר הודאה בתוך כדי דבור תבעו גם שעורין פטור דלא חשיב מודה במקצת הטענה אלא כשהודה במקצת במה שטען כבר קודם הודאתו. **טענו שתי מחטין והודה לו באחת מהן חייב**

לכך יצאו כלים למה שהן והוא שיהיו שוין שתי פרוטות:

רי"ף יט. יט: **ח מתני' מנה לי בידך אין לך בידי פטור מנה לי בידך אין לך בידי אלא חמשים דינר חייב מנה לאבא בידך אין** לך בידי אלא נ' דינר פטור מפני שהוא כמשיב אבידה **מנה לי בידך א"ל הן למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב** פרש"י כגון שאומר להד"מ רצונו לומר שפירש דבריו ואמר אין לך בידי מעולם אבל אם אומר סתם אין לך בידי לא הוחזק כפרן דמצי למימר אין לך בידי עתה קאמינא שהרי פרעתיו לך ומתרץ דיבוריה הוי ואין סותר דבריו הראשונים:

גמ' אמר מנה לי בידך וכו' **אמר רב נחמן ומשביעין אותו שבועת היסת** שבשבועה זו מסיתין אותו לפרוע כי לא ישבע על שקר **מ"ט חזקה אין אדם תובע אלא א"כ יש לו** ואידך אישתמוטי קמישתמיט הלכך רמו רבנן שבועה עליה כי היכי דלודי. **רב חביבא מתני לה אסיפא מנה לי בידך** א"ל הן למחר א"ל **תניהו לי נתתיו לך פטור אמר רב נחמן ומשביעין אותו שבועת היסת מאן דמתני** אריש כ"ש אסיפא ומאן דמתני אסיפא אבל אריש לא מ"ט סיפא איכא דרבא דממונא רישא ליכא דרבא דממונא והלכתא כלישנא קמא. בפ"ק דב"מ גבי ההוא רעיא דכל יומא הוו מסרי ליה חיותא בסהדי ביארתי יפה:

יום רצה

רי"ף כ. **ט** [דף מא.] **מאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן** תימה אמאי לא קאמר אנקוטי חפצא דבשבועה דאורייתא בעי אנקוטי חפצא ובדרבנן לא בעינן אנקוטי חפצא כי כך פרש"י בכתובות פרק הכותב (כתובות דף פח.) גבי הא דאמרי' אי פיקח שמעון מייתי ליה לידי שבועה דאורייתא ופרש"י דנ"מ דבדאורייתא בעי' אנקוטי חפצא וכן כתבו הגאונים דבשבועה דאורייתא בעי' אנקוטי חפצא ובשבועת היסת לא בעי אנקוטי חפצא אבל הנשבעין ונוטלין דפרק כל הנשבעין בעו אנקוטי חפצא כעין דאורייתא דמשום דהנך נוטלין בשבועה החמירו בשבועתן. ויש לומר משום דהכא לא בעי על תקון השבועה אלא נפקותא לענין דינא קבעי. **איכא בינייהו מיפך שבועה בדאורייתא אם אמר נתבע ישבע הוא ויטול ואמר התובע איני** נשבע בדאורייתא לא מפכינן אלא אומרים לנתבע הואיל והטילה התורה עליך שבועה השבע או צא תן לו אבל בדרבנן הואיל ומדאורייתא פטור בלא שבועה יכול לומר לתובע השבועה שהטילו חכמים עלי אני מהפכה עליך השבע וטול אם לא רוצה לישבע מוקמינן לנתבע אדאורייתא ופטור בלא **שבועה. ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא** נמי מהפכינן מאי איכא בינייהו בעל הלכות כתב דלית **הלכתא כמר בר רב אשי** וכן כתב בסדר תנאים ואמוראים וכך כתב ר"ח ז"ל ובפרק הכותב (כתובות דף פז:) פרש"י גבי הא דסבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא ונ"מ לאפוכי שבועה אלמא קסבר דבדאורייתא לא מפכינן. ובתשובת רבינו גרשון מאור הגולה יש שמהפכין שבועה דאורייתא ורב האי גאון הביא ראייה דבאורייתא מפכינן מדקאמר לקמן בשמעתין דמאן דאפיק שטרא על חבריה אי א"ל אישתבע לי דלא פרעתיך א"ל זיל אישתבע ליה ומה התם דאית ליה עליה ממון גמור מדאורייתא בשטר יכול להטיל עליו שבועה היכא דלית ליה עליה אלא שבועה לכ"ש דמצי למימר אישתבע לי את. ונראה דאינה ראייה דהתם יש טעם לדבר למה תקנו שצריך לישבע דזימנין דפרעיה ואישתייר שטרא בידיה כדאיתא בפ"ק דב"מ (דף יז:) דאישתמוטי קמישתמיט דאמר ליה למחר יהיבנא לך השתא ליתא גבאי א"נ אפשיטי דספרא זייר ליה אבל בשבועה דאורייתא למה יתקנו חכמים שיוכל להפכה וכן מסתברא שאין להפך שבועה דאורייתא דמחויב שבועה ואין רוצה לישבע משלם. וכך פסק רב אלפס ז"ל: **איכא בינייהו למיחת לנכסיה. בדאורייתא לא בעי לאישתבועי נחתינן לנכסיה בדרבנן לא נחתינן לנכסיה** ולרבי יוסי דאמר מציאת חש"ו **גזל גמור מדבריהם ואמר רב חסדא** להוציאו בדיינין אלמא בדרבנן נמי נחתינן לנכסיה איכא בינייהו אם הנתבע חשוד על השבועה בדאורייתא ישבע שכנגדו ויטול: **בדרבנן תקנתא הוא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן** ולרבנן דסברי מציאת חש"ו יש בהן **גזל מפני דרכי שלום** אבל אין מוציאין בדיינין דבדרבנן **לא נחתינן לנכסיה מאי עבדי' ליה משמתינן ליה ונטרינן** תלתין יומין עד דמטא זמן !נגדיה ומנגדינן **ליה ושבקינן ליה:**

רי"ף כ: **י אמר רב פפא האי מאן** דאפיק שטרא אחבריה וא"ל **שטרא פריעה הוא אמרי' ליה לאו** כל כמינך **זיל שלים ואי אמר לישתבע לי אמרינן ליה זיל אישתבע**

ליה. א"ל רב אחא בריה דרבינא לרב אשי וכי מה בין זה לפוגם שטרו. א"ל התם אע"ג דלא טעין טענינן ליה הכא זיל שלים אמרי' **ליה ואי אמר לישתבע לי אמרי' ליה זיל** אישתבע **ואי צורבא מרבנן הוא** בעל השטר לא מזדקיקנא להשביעו לחושדו שהוא תובע שטר פרוע ואי תפס משל הלוה שבקינן ליה בידיה בלא שבועה ואי לא תפיס ואמר לפני ב"ד נשבע אני כדי שלא אפסיד חובי משבעינן ליה איכא מ"ד האי שבועה דרבנן **היא ואיכא מ"ד כעין שבועה דאורייתא היא וסבירא לן כמ"ד דכעין** שבועה דאורייתא היא דדמיא לפוגם שטרו ולא מפכינן לה ובעא אנקוטי חפצא:

יא מתני' מנה לי בידך אמר לו הן א"ל [דף מא:] **אל תתנהו לי אלא בפני עדים למחר א"ל תניהו לי נתתיו לך חייב מפני שצריך ליתנו לו בעדים.** ובלבד שיקבל עליו תנאי זה כי יכול הוא לומר איני רוצה לקבל תנאי זה עלי כי חושש אני שמא אשכח תנאי זה ואפרע לך שלא בעדים ותגבה ממני ושמא לכך אתה מתכוין ויראה אם בשעת הלואה אמר ליה **אל תפרעני אלא בעדים** אפי' שתק וקבל המעות ושתיקה הויא קבלה דאדעתה דהכי קבל מעותיו. אבל שלא בשעת הלואה כההיא דמתני' צריך לקבל עליו בפירוש. ושתיקתו לא הויא קבלה כיון דמתחלה הימניה לא חשש זה להשיב. אבל אם נתחייב אדם לחבירו בב"ד והתרה בו **אל תפרעני אלא בעדים** אפילו אמר איני מקבל עלי תנאי זה לאו כל כמיניה כיון דהוצרך להביאו בפני בית דין בשביל ממון זה והתרה בו בפני בית דין הויא התראתו התראה:

יב ליטרא זהב יש לי בידך אין לך בידי אלא ליטרא כסף פטור. דינר זהב יש לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיון ופרוטה חייב. שהכל מין מטבע אחד. כור תבואה יש לי בידך אין לך בידי אלא לתך קיטנית פטור. כור פירות יש **לי בידך אין לך בידי** אלא לתך קטנית חייב שהקטנית בכלל פירות. טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור ור"ג מחייב. הטוען את חברו כדי יין וכדי שמן והודה בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה ממין הטענה ישבע. וחכ"א אין **זו הודאה ממין הטענה. אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון.** טענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות הודה בקרקעות וכפר בכלים כפר בכלים והודה במקצת קרקעות פטור כפר בקרקעות והודה במקצת כלים חייב שהנכסים שאין להן אחריות זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן:

יג גמ' אמר רב פפי משמיה דרבא הלכתא המלוה את חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים. ורב פפא משמיה דרבא אמר א"צ לפורעו בעדים. והלכתא כרב פפא דהאמר רבי אבא בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קע.) והא קי"ל **המלוה את חבירו בעדים א"צ לפורעו בעדים** ורבא ורמי בר חמא נמי סבירא להו הכי בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מה:). **ואם א"ל אל תפרעני אלא בעדים צריך לפורעו בעדים ואם אמר פרעתיך** שלא בעדים אפי' שבועה אינו צריך דהא הימניה בדיבוריה כל זמן שלא יביא עדים ואם א"ל פרעתיך **בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים** נאמן הכי גרס ר"י בעל התוספות ז"ל. והרמב"ם ז"ל כתב שחקר אחר גמרות ישנות ומצא בספרים שנכתבו לפני חמש מאות שנה והיה כתוב בהן נאמן ואי תקשה לך כיון דנאמן לומר **פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים** או מתו יהא נאמן לומר פרעתיך ביני לבינך במיגו דאי בעי אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני ומתו וי"ל דאין זה מיגו טוב דיותר נוח לומר פרעתיך ביני לבינך ושכחתי התראה שהתרית בי לפורעך בעדים ממה שיאמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני ומתו כי יאמרו העולם הרוצה לשקר ירחיק עדיו ותימה לעיל דפריך לשמואל ממתני' אמאי לא שני מתניתין איירי באומר נתתי לך ביני לבינך משום הכי לא מהימן ולעולם אימא לך אי טעין פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים נאמן ויש לומר דמשמע ליה לישנא דמתניתין מפני שצריך ליתן לו בעדים שצריך לברר ע"י העדים שנתנם לו ושמואל ורב פפא סברי כרבי יהודה בן בתירה. ורב אלפס ז"ל גריס אינו נאמן ויותר מסתבר דגרס נאמן שהרי הוא אומר שקיים תנאו ופרעו בפני עדים וסוף העדים למות וכי בשביל זה יפסיד ולא היה מחויב לכתוב שובר ולשומרו לעולם וגם שמואל סבירא ליה הכי ואפשר דרב אסי לא פליג עליה בהא וכיון דהספרים חולקין ראוי להכריע כסברת שמואל:

יד ההוא דאמר ליה לחבריה כי פרעת לי פרע לי באנפי ראובן ושמעון פרעיה באנפי **סהדי אחריני אמר אביי באפי סהדי א"ל באפי סהדי פרעיה. רבא אמר להכי א"ל ראובן ושמעון כי היכי דלא לידחיה.** פרש"י והמלוה טוען דסהדי שקרי נינהו וקשה לאו כל

כמיניה למיפסל סהדי. וצריך לומר לפירושו דכיון דקבל תנאו נעשה כאומר לו מהימנת לי כל אימת דאמרת דלא פרעתי עד שיעידו ראובן ושמעון ולישנא דהש"ס לא משמע הכי מדקאמר להכי קאמר **ראובן ושמעון כי היכי דלא ליידחייה** ומה דחוי שייך להזכיר כאן כיון דמייתי סהדי דפרעיה הוה ליה למימר להכי אמר **ראובן ושמעון כי היכי דלא להימני שאר סהדי.** על כן נראה לפרש דאמר פרעתי בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים וכן פר"ח ונראה מתוך פי' דגרסינן דאם **אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו** למדינת הים נאמן והאי דינא אלים טפי דכיון דייחד לו עדים נתכוין שלא יוכל לדחותו ולומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים אבל אם פרעו בפני עדים אחרים והם בפנינו מהימני' ורב אלפס כתב דאם פרעו בפני עדים אחרים לא מהימני' לפי שקבל עליו שכל עדים יהיו פסולים להעיד בפרעון זו חוץ מראובן ושמעון והביא ראיה מהאי עובדא דבסמוך באפי **תרי דתנו הלכתא ופרעיה באפי סהדי אחריני** וקאמר ליה רב נחמן כיון דקמודית דשקלתינהו מיניה הוי פרעון משמע הא לא מודה אע"ג דפרעיה באפי סהדי לא מהימני' כיון דלא תנו הלכתא. ולאו ראייה היא דר"ח לא גריס בההוא עובדא פרעיה באפי סהדי אלא פרעיה סתם וכן כתב הרמב"ן ז"ל שמצא בספרים ישנים וה"ג פרעיה ביניה לבין דיליה אבל אם באו עדים שפרע נאמנים. וכן מסתברא שלא פסל שאר עדים ולא דמי להא דאמרינן לקמן מהימנת לי כבי תרי דהתם א"ל בפירוש שיהא נאמן יותר משאר עדים אבל הכא יחוד העדים אינו אלא כדי שלא יוכל לדחותו ולומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים אבל לא פסל עדים

ריי"ף כא. המעידים לפנינו: **ההוא דא"ל לחבריה כי פרעית לי פרע באפי תרי דתנו הלכתא אזל פרעיה באפי סהדי ואתניסו אתא לקמיה דרב נחמן א"ל אין קבולי קבלתינהו** ואמינא ליהוו פקדון בידי **עד דמייתי תרי דתנו הלכתא** א"ל כיון דקמודית דקבלתינהו הא פרעך **מאי אמרת לקיומי תנאיה זיל אייתינהו דהא אנא ורב ששת דגמרי' הלכתא סיפרא וסיפרי** ותוספתא וכולה הש"ס האי דא"ל הא אנא ורב ששת לבדיחותא בעלמא הוא דקאמר ולא שהיה צריך לכך כי כבר פרעו ונסתלק הימנו:

טו ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דאוזפיתך אמר ליה להד"מ אתו סהדי דאוזיף ופרע אותה הלואה עצמה שתבעו אמר אביי הא מסהדי סהדי **רבא אמר כל** ריי"ף כא: **האומר לא ליתי כאילו אומר לא פרעתי דמי.** ואע"ג דמסהדי סהדי דפרע איהו מהימן טפי לחייב עצמו ודוקא דאסהידו סהדי דאוזפיה אבל אם טען מתחלה לא ליתי ושוב אמר פרעתי נאמן דעל פיו לא הוחזק כפרן:

טז ההוא דאמר ליה לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך אמר ליה ולאו פרעתיך בפני פלוני ופלוני אתו פלוני ופלוני ואמרו להד"מ אמר רב ששת הוחזק כפרן אמר רבא כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה:

יז ההוא דאמר ליה לחבריה הב לי שית מאה זוזי דאוזפיתך. א"ל ולא פרעתיך מאה קבי עפצי דקיימא [דף מב.] **בשיתא שיתא.** א"ל לאו **בארבע ארבע הוו קיימי** אתו סהדי ואמרי אין בארבע **ארבע הוו קיימי אתא לקמיה דרבא חייביה. אמר ליה רמי בר חמא והא את הוא דאמרת כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה א"ל רבא קצותא דתרעא מידכר דכירי אינשי.** מכאן משמע שהאומר לחבירו פרעתיך אין צריך לברר במה פרעו והיאך פרעו דהכא אע"ג דאכחישו יתיה עדים בפרעון סבר רמי בר חמא למימר כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה ורבא לא חייביה אלא משום דקצותא דתרעא מידכר דכירי אינשי אבל מעיקרא לא בעי לברורי:

יח ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא אמר ליה פרעתיך א"ל **הנהו סיטראי נינהו. אמר רב נחמן איתרע שטרא רב פפא אמר לא איתרע שערא. ולרב פפא מ"ש מההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא א"ל ולא אתורי יהבת לי ואתית ויתיבת אמסחתא וקבילת זוזי א"ל הנהו סיטראי נינהו ואמר רב פפא איתרע שטרא. הכי השתא התם כיון דקא מודה דאתורי יהיב ומתורי שקל איתרע שטרא הכא אימר סיטראי נינהו. מאי הוי עלה רב פפא אמר לא איתרע שטרא ורב שישא בריה דרב אידי אמר איתרע שטרא והלכתא איתרע שטרא**

האי איתרע פר"ת וצריך בעל השטר שבועה. והא דאמר בפרק אלו נערות (כתובות דף לו:) האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה דוקא כי האי ריעותא דהתם דהוה מהדר אזיופא דאימר זיופי זייף וכתב. וקשה לר"ת והא

אמרינן בפרק הכותב (כתובות דף פה.) כגון אבא מר ברי דקים לי בגויה מרענא שטרא אפומיה ואי ריעותא דשטרא בכל דוכתא הוי להטיל שבועה עליה מאי רבותא דאבא מר דקים ליה בגויה כל עד שהיה מעיד שהוא פרוע היה מזקיקו לישבע. ותירץ ר"ת דהתם מיירי באומר שטר אמנה ושטר פסים הוא ואפילו תרי סהדי לא מהימני בהכי כדאיתא בפרק האשה שנתארמלה (כתובות דף יט.) ומיהו קשה מההיא שטרא **דאתא לקמיה דרבא אמר רב פפא** ידענא ביה דפריע א"ל איכא איניש אחרינא בהדי דמר וקאמר התם לא יהא רב פפא כבת רב חסדא דהא מרע שטרא אפומה ואי בשטרא ריעא לא אמר אלא שיצריך לישבע אמאי בעי אחריני בהדיה ולקרעו לא קאמר כדקאמר התם קרענא ס"ד על כן נראה דבשטרא ריעא לא מיקרע קרעינן ליה ולא מיגבא מגבינן ביה כדאמרינן בפרק אלו נערות. ורב אלפסי ז"ל כתב האי איתרע שטרא איכא מ"ד **דלא איבטיל ליה לגמרי** אבל אי **אית ביה נאמנות איתרע הך נאמנות ולא גבי אלא בשבועה ודייק** מדקאמר איתרע שטרא ולא קאמר איבטל שטרא והן הן דברי ר"ח ז"ל ורב האי ורב שרירא ז"ל אמרו דאיבטיל שטרא לגמרי ומשתבע שבועת

רי"ף כב. **היסת דליכא גביה להאי מלוה ולא מידי ומיפטר** והביא ראיה לדבריהם מהא דאמרינן **לאו אתורי יהבת לי ומתורי שקלת ואמר רב פפא איתרע שטרא** והתם כיון **דאתורי יהב ומתורי שקל ודאי פרעון השטר** הוא ונמחל שיעבודו וליכא למימר בהאי שטרא **כדקאי קאי אלא ודאי איבטל לגמרי ואיתרע שטרא דרב נחמן נמי הכי הוה מדפריך מיניה.** ונראה דלאו ראייה היא **דאתורי יהיב ומתורי שקל** אפשר שהלוה לו מעות לקנות לו שוורים וכתב שטר עליהם כדי שיפרע לו בדמי השוורים מלוה על פה שהיה לו עליו ודמי השוורים ישארו עליו בשטר והוכחה לדבר שהניח השטר בידו ועוד הביא ראייה מהא דקאמר וה"מ דפרעיה באפי סהדי ולא אידכר **שטרא דמיגו דלא יכול למימר להד"מ לא יכול למימר סיטראי נינהו** וכיון **דלא יכול למימר סיטראי נינהו ודאי איבטיל שטרא לגמרי דהוה ליה שטרא פריעא הלכך משתבע ליה שבועת היסת דלית ליה למלוה** גבי כלום ומיפטר גם זו אינה ראייה דאף ע"ג דלא יכול למימר להד"מ יכול למימר סיטראי נינהו ולא איבטיל שטרא. ודתיקשי לך אמאי צריכין להאי מיגו אמאי אינו נאמן לומר סיטראי בלא מיגו כמו להד"מ דמה לי טעמא דסיטראי ומה לי טעמא דלהד"מ וצ"ל דטעמא דסיטראי נינהו אינה כל כך טענה ברורה ומחוורת. דחזקה לא שביק אינש מלוה בשטר עליו ופרע מלוה על פה הלכך כשיש עמו מיגו דלהד"מ טענה בריאה הוא ומגבינן בהאי שטרא אבל פרעיה באפי סהדי דליכא מיגו לאו טענה ברורה הוא לגבות בו וגם לא איבטיל שטרא אלא איתרע שטרא לא מיקרע קרעינן ולא מיגבא מגבינן וכן עיקר. **וה"מ דפרעיה באפי סהדי ולא אידכר ליה שטרא.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל ודוקא דמסהדי סהדי דבתורת פרעון יהבה ניהליה ולא ידעי אי מהאי שטרא אי משטרא אחרינא דהשתא ודאי אמרי' איתרע שטרא דליכא מיגו אבל אי מסהדי דיהב ליה זוזי ולא ידעי אי בתורת פרעון או פקדון או מתנה לא איתרע שטרא **ויכול למימר סיטראי נינהו** במיגו דאי בעי אמר במתנה יהבינא ניהלי' כדאמר בפרק שבועת העדות (שבועות דף לד:) מנה נתתי לך **בפני פלוני ופלוני והעדים רואין אותו מבחוץ מהו אמר ליה רב המנונא והלה מה טוען אי** דקאמר להד"מ הוחזק כפרן אי דקאמר במתנה נתנם לי כי עדים רואין אותו מאי הוי אלמא אע"ג דאיכא עדים דיהיב דמי קמייהו כיון דלא ידעינן אי לשם מתנה אי לשם הלואה מהימן למימר לשם מתנה נתנם וכי תימא לא דמי התם נאמן במיגו להחזיק מה שבידו אבל הכא מיגו להוציא הוא כי דייקת ביה שפיר לאו להוציא הוא דהני סהדי לאו אגופא דשטרא קמסהדי דפריע הוא אלא במקומו השטר עומד ואדמי דעלמא דיהב באנפייהו קמסהדי ולא ידעי לשום מה קיהיב להו הלכך השטר במקומו עומד לגבות ועל המעות מהימן במיגו להחזיק המעות בידו והרמב"ן ז"ל לא הודה לו דמנלן דמהימן לומר במתנה נתנם לי עד דמהימנינן ליה לומר סיטראי במיגו דבמתנה נתנם לי אדרבה יותר גריעה טענת מתנה מטענת סיטראי דאדם יותר ברצון פורע חובותיו ממה שיתן שלו במתנה ולא דמי להההיא דפרק שבועת העדות דהתם לא היה חייב לו תחילה כלום ועל המעות שנתן לו בפני עדים זה אומר לשם הלואה וזה אומר לשם מתנה נאמן שהמוציא מחבירו עליו הראייה אבל הכא שהיה חייב לו מעות ויהיב ליה מעות בסתם בפני עדים כיון דלא מהימנא ליה לומר סיטראי נינהו כ"ש דלא

מהימן למימר במתנה נתנם ליה דודאי לשם פרעון השטר נתנם ונראין דבריו דמתנה לא שכיחא וגריעא טענת מתנה מטענת סיטראי אבל פרעינהו **בין דיליה לדיליה מיגו דיכול למימר** להד"מ יכול למימר סיטראי נינהו וכדאבימי בריה דרבי אבהו כדמפרש בכתובות בפרק **הכותב (כתובות דף פה:):**

יום רצו

יט ההוא דאמר ליה לחבריה מהימנת לי כל אימת דאמרת לא פרענא אזל פרעיה באפי' סהדי אביי ורבא דאמרי תרוייהו הא הימניה מתקיף לה רב פפא נהי דהימניה טפי מדנפשיה טפי מסהדי מי הימניה והלכתא **כרב פפא. ההוא דאמר ליה לחבריה מהימנת לי כבי תרי אזל פרעיה באפי תלתא אמר רב פפא כבי תרי הימניה כבי תלתא לא הימניה מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע כי אזלינן בתר רוב דעות ה"מ באומדנא דכמה דנפישי בקיאי טפי אבל לענין עדות תרי כמאה ומאה כתרי אבל** אי א"ל כבי תלתא ואזיל ופרעיה באפי **ארבעה כיון דנחית לדעות נחית וכן** הלכה:

ריי"ף כב: **כ מתני' אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן ואין משביעין את הקטן אבל נשבעין לקטן ולהקדש:**

כא גמ' והא **אמרת רישא אין נשבעין אמר רב (כהנא) בגדול הבא בטענת אביו עסקינן ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאביו קטן הוא ומתניתין רבי אליעזר בן יעקב היא דתניא** ראב"י אומר פעמים שאדם **נשבע על טענת עצמו וחכ"א אינו אלא כמשיב אבידה ופטור וראב"י לית ליה משיב אבידה פטור** [דף מב:] אלא בדרבה קמיפלגי **דאמר רבה מפני מה**

ריי"ף כג. **אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו והאי בכוליה בעי דליכפריה והאי דלא כפר ליה** דאין אדם מעיז **ובכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי ליה אישתמוטי הוא** קמישתמיט עד דהוה ליה **זוזי ופרענא ליה הלכך רמי רחמנא שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה ראב"י סבר לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו מעיז הלכך לאו משיב אבידה הוא ורבנן סברי בו** הוא דאין **מעיז אבל בבנו מעיז ומדלא העיז משיב אבידה הוי.** והלכתא כראב"י דאמרינן משנת ראב"י קב ונקי. ועוד דסוגיא דפירקין דלקמן (שבועות דף מז.) כוותיה דאמרינן תני רבי אמי **שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין** היכי דמי אי **דאמר ליה מנה לאבא ביד אביך וא"ל חמשין אית לי וחמשין לית ליה מה לי הוא מה לי** אבוה והאי סוגיא אליבא דראב"י דלרבנן אבוה מיחייב דהוה ליה מודה מקצת הטענה אבל בנו פטור כיון דיכול להעיז משיב אבידה הוי ושמעינן מינה דהלכה **כר' אליעזר בן יעקב דהא סוגיין כוותיה כדאמרינן** במסכת סנהדרין (דף לג.) **היכי דמי שיקול הדעת כגון תרי תנאי** או תרי אמוראי דפליגי בהדי הדדי ולא איפסיק הלכתא כחד מינייהו וסוגיא **דעלמא כחד מנייהו ואזיל איהו עבד כאידך היינו טעה בשיקול הדעת** ופלוגתא דהכא הוי בשיקול הדעת **הלכך אי אמר ברי לי** שמנה לאבא בידך ואמר ליה **אידך חמשין אית ליה וחמשין לית ליה חייב אבל אי לא אמר ברי לי פטור** דהיינו דתניא מנה לי **לאבא בידך אין לך בידי אלא חמשין** פטור ואוקי רב להא מתניתא **בדלא אמר ברי לי. ואע"ג** דחזינא לרבואתה דפסקי הלכה **כרבנן דאמרי משיב אבידה הוא אנן כתבינן מאי דסבירא לן** וטעמי דפרישינן טעמי דברירא

ריי"ף כג: **אינון ולית בהו ספיקא: ושמואל אמר לעולם מתניתין רבנן היא ומאי נשבעין לקטן ליפרע מנכסי קטן. להקדש ליפרע מנכסי הקדש. תני אביי קשישא יתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים בין לשבועה בין לזיבורית. וכן הלכה.** כתב ה"ר יוסף ז"ל הא דתנן אין נשבעין על טענת קטן מסתברא לן דדוקא שבועת התורה אבל שבועת היסת מיהא מחייב ושבועת התורה נמי דוקא שבועה הבאה מחמת הטענה כגון מודה מקצת ועד אחד דטענת קטן לאו כלום היא אבל שבועת שומרין שאינה באה מחמת טענה דהא טענת שמא היא כך צריך לישבע לקטן כמו שנשבע השומר לגדול וכן נמי הנשבעין מדרבנן בטענת שמא כשותפין והאריסין ודדמו להו דינן כשומר וב"ד מעמידין אפוטרופס לקטן ומשביע אותם וכן שבועת היסת דלית ביה אודיתא דלא שייך למימר משיב אבידה היא נשבעין לקטן ואע"ג דכי יתן איש בשומרין כתב שדייה אכי הוא זה דעירוב פרשיות כתוב כאן ואפילו בקטן שלא הגיע לפעוטות נשבעין שבועות היסת על טענתו דלענין מקח וממכר הוא דבעינן קצת חכמה וחריפות אבל לענין טענה שטוען מנה לי בידך לא בעינן חריפותא ואין הנתבע יכול להפך את השבועה על הקטן כיון דקטן לאו בר אישתבועי הוא ואם תובעין את

הקטן במידי דמטיא הנאה לידיה כגון משא ומתן ודדמי ליה וקמודה קטן קמן מחייבינן ליה למפרע ואי לא קמודה נטרינן ליה עד דגדל ומשתעי דינא בהדיה ומשבעינן ליה ואי במידי דלא מטי ליה הנאה קא תבעי ליה כגזילות וחבלות ודדמי להו אפילו מודה לא מחייב ואפילו לכשיגדיל הקטן דפגיעתו רעה דדוקא בעבד ואשה הוא דתנן (ב"ק דף פז.) נשתחרר העבד נתגרשה האשה חייבין לשלם אבל קטן לאו בר עונשין הוא על מה שעשה בקטנותו. והרמב"ן ז"ל הקשה על מה שכתב דנשבעין לקטן שבועת שומרין דהא כתיב כי יתן איש אל רעהו בשומר שכר וע"כ משבועת שומרין מעטיה דהא לא כתיב כי הוא זה התם ועוד הא דמקשינן מרישא לסיפא ליתרץ מאי נשבעין לקטן שבועת השומרין דלישנא נמי הכי דייקא דלהקדש נמי מתוקם בשבועת שומרין דתקנת חכמים הוא שלא יזלזלו בהקדשות כדמפרש בבא מציעא (דף נח.) ונראין דבריו וגם כתב דדוקא כשהגיע לפעוטות הוא דנשבעין על טענתו שבועת היסת וכן בטענת שמא כגון השותפין והאריסין:

כב מתני' ואלו דברים שאין נשבעין עליהם העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות ואין בהן תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה שומר חנם אין נשבע נושא שכר אין משלם. הא דתנן שומר חנם אין נשבע משום דקרא כי יתן דכתיב בשומר חנם איירי בשבועה וה"ה דאין משלם החיוב דידיה דהיינו פשיעה כי היכי דשומר שכר פטור מחיוב דידיה דהיינו גניבה ואבידה וכן מוכח בהדיא בשילהי החובל (בבא קמא דף צג.) גבי ההוא גברא דאפקידו גביה ארנקי של צדקה פשע ביה חייביה רב יוסף לשלומי ומעיקרא בעי למיפטר משום דכתיב לשמור ולא לחלק לעניים אלמא כל הני דמימעטין מהאי קרא אפילו מפשיעה ממעטי. ואפילו שומר שכר נראה דפטור אפילו מפשיעה דההוא דאפקידו גביה ארנקי של צדקה שומר שכר הוה בההיא הנאה דרב יוסף דאמר לקמן דשומר אבידה שומר שכר הוי בההיא הנאה דלא בעי למיתב ריפתא לעני והוי מצי למימר שומר שכר אין נשבע שמתה או שנאנסה אלא נקט פטור שבועה בשומר חנם ופטור תשלומין בשומר שכר משום דבהאי לישנא כתיבי בקרא וה"ה כולם פטורין משבועה ותשלומין. והוה מצי למימר שואל אינו משלם אונסין ובגניבה ואבידה דאיתקש לשומר שכר דכתיב וכי ישאל איש וי"ו מוסיף על ענין ראשון כדדרשי' פרק השואל (דף צה.) אלא כיון דתנא פטור שבועה בשומר חנם ופטור תשלומין בשומר שכר ה"ה בכולן ועוד משום הכי לא תני שואל משום דלא שייך בהקדש. אבל הרמב"ן והראב"ד ז"ל כתבו דשומר שכר חייב בפשיעה בכל אלו. אבל רב אלפס ז"ל כתב בתשובה המפקיד שטרות אצל חבירו ומודה שפשע בהו ונאבדו פטור מלשלם והדברים נראים דכיון דהוציא הפסוק אלו מכלל פרשת שומרין אין לחייבו אלא מטעם אדם המזיק ופושע בדבר ונאבד לא חשיב אדם המזיק שהרי פשיעה בבעלים פטור אלא ודאי לא מיקרי אדם המזיק כיון דלא אפסידיה בידים אלא שבפשיעה שלא שמרו כראוי נפסד אלא שמדין שומר חייבתו תורה הלכך בבעלים פטור וכיון שהוציאה תורה את אלו מדין שומרין פטורין אף מפשיעה והא דאין נשבעין על אלו **ה"מ בפני עצמן אבל ע"י גלגול נשבעין דתנן (קדושין דף כו.) נכסים שאין להם אחריות זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן ובפני עצמן נמי לא אמרן דאין נשבעין עליהן אלא** שבועה דאורייתא אבל מדרבנן נשבעין עליהן דה"ג בפרק הכותב **(כתובות דף פז:) בענין הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא וכו' אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין והיא נשבעת ונוטלת ועוד אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן דפרע** דייק דמיפרע לא דייק **ורמו רבנן שבועה עליה כי היכי דלידק: רבי מאיר אומר יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים מודים לו כיצד עשר גפנים טעונות מסרתי לך והלה אומר אינן אלא חמש ר' מאיר מחייב שבועה וחכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ואוקימנא דבענבים העומדות ליבצר קמיפלגי דר' מאיר סבר כבצורות דמיין ורבנן סברי לאו כבצורות דמיין:** ריי"ף כד.

כג אין נשבעין אלא על דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין. כיצד א"ל בית מלא פירות **מסרתי לך כיס מלא מעות מסרתי לך והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל פטור:**

כד זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון חייב. הא דאין נשבעין אלא על דבר שבמדה אין לפרש דמכסף

נפקא שהוא דבר מסויים שתי מעות דהא לרב משמע לעיל דאייתר כסף לכפירה ופי' ריב"א דנפקא לן מההוא דרשא דבריש מרובה שלמה למעוטי דבר שאין מסויים והיינו שלא במדה ובמשקל ומנין ובמכילתא מפרש ליה מכסף או כלים מה כסף שדרכו להמנות אף כלים שדרכן להמנות מכאן אמרו כל טענה שאין במדה וכו':

גמ' [דף מג.] אמר אביי לא שנו אלא דאמר **בית סתם אבל א"ל בית זה ידיע טענתיה רבא אמר אפילו בית זה פטור ואין חייב עד שיטעננו דבר שבמדה** ומשקל ומנין ומודה לו דבר שבמדה ומשקל ומנין. **תניא כוותיה דרבא כור תבואה יש לי בידך אין לך בידי פטור מנורה גדולה יש לי בידך אין לך בידי אלא מנורה קטנה פטור אזור גדול יש לי בידך אין לך בידי אלא אזור קטן פטור כור תבואה יש לי בידך אין לך בידי אלא לתך חייב מנורה בת עשר ליטרין יש לי בידך אין לך בידי אלא בת חמש ליטרין חייב. כללו של דבר אין חייב עד** שיטענו דבר שבמדה ושבמשקל ומנין **ויודה לו דבר שבמדה ומשקל ומנין. כללו של דבר לאתויי מאי** לאתויי בית זה דלא **מ"ש מנורה גדולה ומנורה קטנה דפטור מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו בת עשר ובת חמש נמי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אמר רבי אבא בר ממל שאני מנורה הואיל ויכול לגורר ולהעמידה על חמש ליטרין:**

כה מתני' המלוה את חבירו על המשכון ואמר סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה פטור סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וג' דינרין היה שוה חייב סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתיך עליו וסלע היה שוה פטור סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתך עליו וה' דינרים היה שוה חייב מי נשבע מי שהפקדון אצלו שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון. כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל היכא דאמר מלוה אנא לא ידענא כמה היה שוה אבל ידענא שהיה שוה יותר ממה שהיה לי עליו ואין יודע כמה הוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע ומשלם כדאמר בפרק דלקמן (שבועות דף מז:) מנה לי בידך והלה אומר **אין לך בידי** **אלא חמשים והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע משלם** אבל אם רצה הנתבע להחרים סתם על שנוטל ממונו ולא היה לו ליטול אין מונעין אותו בכך אבל שבועה לא מחייבינן. ויש מקשים על דבריו דכיון דלא ידע כמה היה שוה לא מיחייב שבועה דהא לא מודה בדבר שבמדה ומשקל ומנין והוה כההיא דתנן אלא מה שהנחת אתה נוטל והיכי דמי מחויב שבועה ואין יכול לישבע כגון מנה לי בידך וא"ל חמשין ידענא וחמשין לא ידענא ועוד שהרי אינו כופר בשתי כסף שהוא אומר שאין יודע כמה הוא שוה ומיהו כל הגדולים הסכימו לדברי ה"ר יוסף ז"ל שהרמב"ם כתב בהלכות שאלה ופקדון פ"ה המפקיד פירות אצל חבירו שאינן מדודין וערבן עם פירותיו ולא מדדן הרי זה פושע. בעל הפקדון אומר כך וכך הוו והשומר אומר איני יודע ישלם בלא שבועה שהרי חייב בעצמו בתשלומין ואין יודע כמה הוא חייב ונמצא מחויב שבועה שאין יכול לישבע וכזה הורו רבו הר"ר יוסף ז"ל ורבו. והרמב"ן תי' ודבריו אין מובנים ונראה דלא קשה דכיון שאומר יודע אני שהיה שוה יותר ממה שיש לי עליו הודה ששוה פרוטה יותר שפחות משוה פרוטה אין נחשב שוויו בחפץ אחד ואם לא יגיע לשוה פרוטה אינו מונה אותו הלכך זה שאומר שהיה שוה יותר מסלע ע"כ בפרוטה הודה הרי יש כאן הודאת ממון וכיון שהודה בסתם אין בכלל הודאה זו אלא פחות שבממון ואין יכולין להוציא ממנו אלא בפרוטה והוי כאילו הזכיר בפירוש שוה פרוטה יותר הלכך על כל השאר יאמר שאיני יודע ואילו כפר על השאר יש כאן כפירת שתי כסף וכיון שאמר אין יודע הוי מחויב שבועה שאין יכול לישבע ולא דמי לבית מלא מסרתי לך והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל דהתם אין הנתבע משיב שמא אלא כך הוא אומר מה שאמרת שבית מלא הפקדת אצלי מזה לא נתתי לבי לידע אם היה ממש מלא וגם הטענה אינה כל כך בריאה שכן מורגל בלשון מלא שבית שהוא קרוב להיות מלא קורין אותו בית מלא פירות אבל זה אני יודע בודאי שכמו שהנחת אתה נוטל הלכך אין כאן הודאה כלום כיון שלא טען ולא השיב דבר שבמדה ומשקל ומנין שהרי לא טען עליו אלא חסרון פירותיו והלה אומר שלא חסרו:

רי"ף כד: **כו אבל** האומר כך וכך פירות הפקדתי אצלך והלה אומר פירות הפקדת אצלי ואיני יודע כמה היו אם לפי

טענת המפקיד היו שוין שתי כסף והנפקד אומר יודע אני שהיו שוין פרוטה ואיני יודע כמה היו שוין יותר יש כאן חיוב שבועה אבל אם אמר פירות סתם ולא הודה בשוה פרוטה אין בהודאתו משמעות של שוה פרוטה שאף בפחות משוה פרוטה קרוין פירות והרמב"ן ז"ל הביא ירושלמי לקיים דברי הגדולים והכי איתא בירושלמי בשילהי דהאי פירקא **סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתיך עליו וסלע היה שוה פטור** וכו' והלה אומר איני יודע. דרבא בר יונה בש"ר יאות לית את ידע אהין ידע ר' יהושע דרומי בעי קומי דר' מנא תמן איתמר לית את ידע אהין ידע וכה איתמר הכי תמן יש חילול שבועה וכה אין חילול שבועה פירוש א"ל **סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר** איני יודע כמה שוה יותר על חובו רבא בשם רב חייא שאם הוא אין יודע חבירו יודע ונוטל שלא בשבועה. ופריך תמן איתמר נוטל בלא שבועה שאם זה אין יודע שכנגדו יודע וכה איתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע פטור ולא אמרינן אם זה אין יודע שכנגדו יודע ולשון הירושלמי משונה דאיפכא הוה ליה למימר במקום תמן כה ובמקום כה תמן ומשני תמן יש חילול שבועה. וכו' פירוש הכא השבועה חלה לפי שהוא מחויב שבועה וכיון שאין יכול לישבע משלם אבל במנה לי בידך שאמר על הכל אין יודע לא תחול שבועה עליו הלכך פטור. עוד הקשה ה"ר יוסף על דבריו מתוך הירושלמי דפרק הכונס חד בר נש אפקיד גבי חבריה חד שק צרור אירעו אונס וכו' ונדחק הרבה לפרש ואין ענייני לכאן כלל דבירושלמי מייתי לה על עשו תקנת נגזל באשו. ובפרק הכונס (סי' טז) פירשתיו:

גמ' (מי נשבע מי שהפקדון אצלו) [דף מג:] **אהייא אילימא אסיפא תיפוק ליה דשבועה גבי מלוה הוא** אמר שמואל **אריש וכן אמר רבי יוחנן אריש מאי ריש סיפא דריש. סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני** עליו ושלשה **דינרין היה שוה חייב דשבועה גבי לוה היא** ואמור רבנן לישתבע מלוה **שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון** רב אשי אמר זה נשבע וזה נשבע. פירוש הלוה צריך לשבע דג' **דינרין היה שוה והמלוה** צריך לשבע שאינה ברשותיה דחיישינן שמא נתן עיניו בה כדאמרינן בפ' המפקיד (בבא מציעא דף לד:) והכי קאמר **מי נשבע תחלה מלוה נשבע תחלה** שאין **ברשותו ואח"כ ישבע הלוה כמה היה שוה** שאם **ישבע הלוה תחלה כמה היה שוה שמא יוציא המלוה את המשכון ונמצא שם שמים מתחלל.** רי"ף כה.

יום רצז

כז אמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי לחבריה ואנח ליה קתא דמגלא עלויה אבד קתא דמגלא **אבד אלפא זוזי. אבל תרתי** קתתא לא אמרי' אם אבד חד אבד פלגא. אבל אי אבדו תרוייהו אבד אלפא זוזי **ורב נחמן אמר אפי' תרתי קתתא אבד חד אבד חמש מאה אבד אידך אבד חמש** מאות. אבל קתא ונסכא לא. פרש"י כיון דנסכא מידי דפרעון הוא לא קבליה עליה אלא לפרעון. כיון דיהבי' בהדי קתא דלאו מידי דפרעון הוא ודאי נסכא יהיב לפרעון וקתא למשכון. אבל בחד נסכא או בתרי נסכי מודה רב נחמן דהוי משכון כמו חד קתא או תרי קתי דאל"כ מאי פריך ממתניתין לשמואל אליבא דרב נחמן. אי נמי ה"פ אבל קתא ונסכא לא אמרינן **אבד קתא אבד פלגא** אלא כל חד לפי שווייו אם הנסכא שוין עשר קתי אבד נסכא אבד עשרה חלקים אבד קתא אבד חלק אחד עשר. **תנן סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו ושלשה דינרין היה שוה חייב ואמאי לימא הא קבילתיה מתניתין בדפירש כי** קאמר שמואל בדלא פירש זו היא גירסת רוב הספרים וכן גרס רש"י. ור"ח ור"ת גרסי איפכא ומוקי דשמואל בדפירש שאם יפסיד המשכון יפסיד החוב ואפי' הכי תרי קתי לא כי לא היה התנאי אלא אם כן אם הפסיד כל המשכון וכי תימא מאי אתא שמואל לאשמועינן פשיטא דכל תנאי שבממון קיים ויש לומר דאתא לאשמועינן דלא הוי אסמכתא דלא דמי לאם אוביר ולא איעביד אשלם אלפא זוזי ב"מ (דף קד.) ושאר אסמכתות שקונס את עצמו כדי להבטיח את חבירו ולהסמיכו על דבריו ולא כוון מעולם להקנות אלא כדי שיאמינו חבירו אומר כך אבל הכא מה לו לתנאי זה אם אין בדעתו לקיים ור"ח פירש הא דאוקימנא להא דשמואל בדפירש לא שפירש בהדיא שיפסיד כל החוב אלא בדאומר אע"פ שאין שוה כל החוב קבלתיה ואשמועינן דבכה"ג הוי קבלה כנגד כל החוב ור"ח פסק דלא כשמואל מדקאמר בשמעתין [דף מד.] בדלא שוי שיעור זוזי כ"ע ל"פ דלית להו דשמואל וכן כתב בה"ג וליתא לדשמואל ואין

נראה לר"י הזקן דקיימא לן הלכה כשמואל וכרב נחמן בדיני ונהרדעי סברי כוותיה ולא נחלק עליהם אדם. וקשיא דמתניתין תירץ לה שפיר בדפריש ועוד דלרבה דפליג עליה דרב יוסף בשומר אבידה דקיימא לן הלכתא כוותיה וקצת מהראיות כתבתי (בפ"ב דב"מ סי' יז) ואוסיף לכתוב דבפ' אלו מציאות (בבא מציעא דף כט.) אמרינן דלרבה דאמר שומר אבידה שומר חנם בהנאת שימושה שהתירו לו להשתמש בדמי אבידה נעשה שומר שכר ולרב יוסף דהוי שומר שכר בהנאת שימוש נעשה שואל וחייב באונסין ובפרק המפקיד (בבא מציעא דף מג.) גבי המפקיד מעות אצל שולחני מותרין ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן מוכח דסבירא ליה לרב נחמן נאנסו לא מיחייב באונסין והלכתא כרב נחמן בדיני. ויש רוצים לדחות דגבי נפקד שדינו להיות שומר חנם בשכר הנאת שימוש תעליהו מעלהו אחת ויהיה שומר שכר דהואיל ונהנה מהנה אבל באבידה שהיה מתחלה שומר שכר בשכר הנאת שימוש תעליהו מעלה אחת דהואיל ונהנה מהנה ומתחייב באונסין ולאו דיחוי הוא דכל הנאת שימוש שוה לזה כמו לזה ואם באבידה נתוספת לו פרוטה דרב יוסף וכי בשביל תוספת שכר יתחייב באונסין אין חילוק בשומר שכר בין ששכרו מרובה בין ששכרו מועט. ויש שמביאין ראייה דהלכה כרב יוסף מדקאמר בשמעתין **לא** [דף מד:] **דכ"ע אית להו דרב יוסף** ודרבה כתנאי וכי מוקי נמי מילתיה כתנאי מוקי לה כרבי אליעזר וקיימא לך דר' אליעזר שמותי הוא ולאו ראייה היא דמסקנא דשמעתין לפום האי דקאמר דכ"ע לית להו לדשמואל ורבא קאמר דבדשמואל קמיפלגי ולא שייכא מילתייהו אמילתיה דרבה. ורבה ככ"ע וכי תימא מ"מ סוגיין דשמעתין מוקי מילתיה דרב יוסף ככ"ע ודרבה כתנאי וכרבי אליעזר אע"ג דרבה מצי לאוקמיה דבדשמואל קא מיפלגי מכל מקום סתמא דהש"ס לא משמע ליה לאוקמי פלוגתייהו בהכי הא לאו מילתא היא דכל סוגיא זו עיקר בנויה על יסוד זה דקאמר לימא בדלא שוי שיעור זוזי קמיפלגי ואורחא דהש"ס בכל דוכתא לדחות מאי דבעי למימר ואי הוה מצי למימר לא בדלא שוי שיעור זוזי דכ"ע אית להו דשמואל הוה אמר הכי אלא זה אי אפשר דאי בדלא שוי אבדו מעותיו כ"ש בדשוי הלכך הוצרך לומר **דכ"ע לית להו דשמואל** כדי לדחות הא דבעי למימר דבדשמואל קמיפלגי ולפי זה הדחוי הוצרך לומר ולהעמיד פלוגתייהו בדרבה ורב יוסף ומילתא דרב יוסף ככ"ע ורבה כתנאי אבל רבה דהלכה כוותיה מוקי פלוגתייהו בדשמואל ורבי עקיבא כשמואל והלכתא כשמואל ועוד מדקמהדר גמרא לאוקמי סתם מתניתין כוותיה בשילהי השוכר האומנים (דף פב.) אלמא דהלכתא כוותיה ועוד ראייה דמדמי בשמעתין ההוא דאע"פ שאינו שוה אלא פלגא לדשמואל ובפרק הזהב (בבא מציעא דף מח:) מדמי לה לדרבי יוחנן דאמר ערבון כנגד כולו הוא קונה ואם כן ר' יוחנן אית ליה דשמואל והלכתא כרבי יוחנן דהתם דרב הוא דפליג עליה ורב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ועוד ראייה דלא נוכל לפרש מילתיה כתנאי וסבר כר' אליעזר אבל לר' עקיבא מודה רבה דכשומר שכר דמי דהא בפ' אלו מציאות (בבא מציעא דף כט.) גבי פלוגתא דרבי עקיבא ורבי טרפון בדמי אבידה קאמר דאליבא דרבה פליגי רבי עקיבא ורבי טרפון בגניבה ואבידה דלרבי טרפון מיחייב ולר' עקיבא פטור וא"כ לר' עקיבא נמי שומר חנם הוי אליבא דרבה ועוד ראייה דהלכה כרבה דבפ' האומנין (דף פד.) דמוקי מתניתין דלא כרבי אליעזר ואליבא דרב יוסף הוה מצי לאוקמי מתניתין כדברי הכל ובמלוה שאין צריך למשכון אלא משום דלית הלכתא כרב יוסף לא בעי לאוקמי הכי ומכל אלו הראיות ברורות נראה דהלכה כרבה וכדשמואל בדפריש כדברי ר"ח כי כל דבריו דברי קבלה ומ"מ המלוה על המשכון **לא שנא משכנו בשעת הלואתו ול"ש משכנו שלא בשעת הלואתו ול"ש הלוהו מעות ול"ש הלוהו פירות שומר שכר הוי** שאם אבד **או נגנב והיה המשכון כנגד החוב אין** ללוה על המלוה ולא **למלוה על הלוה כלום אלא יצא משכנו בחובו ואם החוב יותר על המשכון** הלוה נותן למלוה היתרון ואם דמי המשכונות יתירים על החוב אין המלוה נותן ללוה היתרון ואם אבד באונס נשבע המלוה כדין שבועת שומרין וגובה כל חובו:

הדרן עלך שבועת הדיינין

פרק ז

א כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין ואלו נשבעין ונוטלין השכיר והנגזל והנחבל ושכנגדו חשוד על השבועה וחנוני על פנקסו השכיר כיצד אמר לו תן לי שכרי שיש לי בידך הוא אומר נתתי והלה רי"ף כה:

אומר לא נטלתי הרי זה נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה **כיצד אמר לו תן לי שכרי חמשים דינרין שיש לי בידך והוא אומר נתקבלת מהן דינר זהב:** כל הני נשבעין ונוטלין תקנת חכמים הן ואפילו הכי בעי אישתבועי כעין דאורייתא בנקיטת חפץ ולא מפכינן לה כך הורו הגאונים:

גמ' [דף מה.] נשבעין ולא משלמין מנלן דס"ד בעד אחד לא אמרה תורה שישבע הנתבע להכחיש העד אלא ישבע התובע ותהיה השבועה במקום עד ויטול כעל פי שנים עדים וכן במודה מקצת כיון דממונא אית ליה גביה ואידך עביד לאישתמוטי אימא ישבע התובע ויטול דכתיב ולקח בעליו ולא ישלם וקרא יתירה הוא דכיון דכתיב אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ממילא ידענא דשומר מישתבע **ולקח בעליו ולא ישלם** למה לי לומר על כל הנשבעין שבתורה שמי שעליו לשלם הוא נשבע: **השכיר מאי שנא שכיר דתקינו ליה רבנן דמישתבע ושקיל אמר רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית משום דבעל הבית טרוד בפועליו ושדיוה אשכיר משום חיותיה דשכיר וליתיב ליה בלא שבועה כדי להפיס דעתו שלבעל הבית.** א"ה **אפילו קציצה נמי לישתבע שכיר דהכי קץ ליה ולשקול אלמה תנן** [דף מה:] **אומן אומר שתים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת** המע"ה קציצה ודאי מידכר דכירי **אינשי אי הכי עבר זמנו נמי** אלמה תנן **עבר זמנו אין נשבע ונוטל חזקה אין בעל הבית עובר משום בל תלין והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו** ה"מ מקמי דנימטי זמן חיוביה אבל מכי **מטי זמן חיוביה רמי אנפשיה ומידכר: אמר רב נחמן אמר שמואל לא שנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדים מתוך שיכול לומר** לו **לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך א"ל ר' יצחק יישר וכן א"ר יוחנן (יישר) איתמר נמי א"ר מנשיא בר זביד אמר רב לא שנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר שכרתיך ונתתי לך שכרך וכן הלכה.** ואע"ג דרמי בר חמא שבח להא שמעתתא ופריך ליה רבא אם כן שבועת שומרין דחייב רחמנא היכי משכח תלה ודחיק למימר דאפקיד ליה בשטר ואנן קי"ל דשבועת שומרין איתא במפקיד אפילו שלא בעדים בין בשטר ושלא בשטר דמיגו דלהד"מ הוי מיגו דהעזה ולא אמרינן מיגו והשתא ההיא דשכיר נמי הוי מיגו דהעזה וי"ל דהך דפריך רבא מעיקרא לאו פירכא היא דשאני שבועת שכיר דתקנת חכמים היא ובמיגו כל דהו אוקמיה אדיניה:

ב מכלל דתרוייהו סבירא להו דהמפקיד אצל חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים בשטר צריך להחזיר לו בעדים. פר"ת ולית הלכתא הכי אלא כרב חסדא דפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע.) דהמפקיד אצל חבירו בשטר אין צריך להחזיר לו בעדים ואי טעין ואמר החזרתי לך נאמן ובשבועה דלא יכול למימר שטרך בידי מאי בעי מיגו דאי בעי אמר נאנסו ומהימן בשבועה. ולפר"ת גם הכא נמי ה"פ צריך להחזיר לו בעדים אם רוצה ליפטר מן השבועה וכן כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דלית הלכתא הכי:

ג ועוד כתב דלא אמרינן מיגו לאפטורי משבועה אלא לאפטורי מממון דהא שבועת שומרין דאיכא למימר מיגו וכן מודה מקצת ועד אחד איכא למימר בהא מיגו ואפי' הכי מישתבעי הלכך האי מאן דתבע ליה לחבריה לקמן לדינא וא"ל דשותפא דידי הוית ופליגנא בהדך ואתנאי עלך מקמי דנפלוג בהדך דתשתבע לי על שמא וקמודי ליה חבריה דשותפא דידיה הוה מיהו קאמר דלא אוני ליה בשוה פרוטה מעולם אע"ג דליכא סהדי בההיא שותפתא ואיכא למימר מיגו לא איפטר מההיא שבועה אלא משבעינן ליה ודבריו אינן מובנים לי כיון דמיגו דאורייתא הוא מה לי ממון מה לי שבועה אטו שבועה לאו ממון הוא דזימנין דלא בעי אישתבועי וקיהיב ממונא ומה שאמר דבשבועות שומרין איכא מיגו הא כבר כתבינן לעיל דמיגו דהעזה הוי ומה שכתב דבמודה מקצת איכא מיגו הא אמרינן חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בע"ח וליכא מיגו וגם בעד אחד לא ידענא מאי מיגו איכא: רי"ף כו.

ד ומקצת הגאונים כתבו שהמלוה על המשכון שנאמן לטעון עד כדי דמיו במיגו דלקוח הוא בידי דלא שקיל בלא שבועה חמורה ומני ליה בהדי נשבעין ונוטלין דמתני' דמוציא מחבירו הוא ולית ליה אלא בשבועה חמורה וזה נוטה קצת לדברי ה"ר יוסף ז"ל דלא אמר מיגו לאפטורי משבועה ועוד אמרו הגאונים טעם אחר כיון דלאו אגופיה דמשכון קטעין אלא בעי לאפוקי ממונא מרשותא דחבריה לית ליה בלא שבועה חמורה. והביאו ראייה ממה ששנינו (ב"ק דף קיד:) המכיר כליו

וספריו ביד אחר ישבע כמה הוציא ויטול ואילו טעין ממך לקחתי' נאמן בשבועות היסת ועכשיו נשבע ונוטל כעין שבועה דאורייתא וכן במשכון. וכן נמצא בתשובת שאלה לרב אלפס שאלו מקמיה בעסק שמעון דטעין ליה לחבריה אית לך גבאי ספר מקרא וההוא ממושכן לי ביותר מדמיו וראובן אמר שאולה היא בידך והשיב שאם אין דרך המקום להשאיל אותה מקרא וכיוצא בה יהיה שמעון נאמן עד כדי דמיהן ולא יותר אחר שישבע שבועת התורה שאין עליה פחות ממה שהיה שוה אלמא צריך לישבע שבועת התורה אע"פ שהוא נאמן לומר לקוחה היא בידי וכ"כ רב האי גאון ז"ל: [דף מו.]

ריי"ף כו: **א"ר ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל**
ריי"ף כז. **ילמדנו רבינו אומן אומר שתים קצצת לי** ובעל הבית **אומר לא קצצתי לך אלא אחת** מי נאמן ואמר להם בזה ישבע בעל הבית ויפסיד אומן. ואפי' אי טעין לא קצצתי לך אלא אחת ואותה פרעתי לך דהשתא הוי כופר הכל קאמר שמואל דישבע בעל הבית דמשום טירדא דבעל הבית ראו חכמים שראוי לתקן כאן שבועה וראויה להטיל על בעל הבית והיכא דחולקין בפרעון דבעל הבית הוא בודאי שוכח עקרוה ממקומה והטילוה על השכיר אבל כשחולקין בקציצה דבעל הבית בקציצה זכור הניחו שבועה במקומה על בעל הבית. תדע שכך הוא מדפריך איני והא תני רבא בר שמואל קצץ **המוציא מחבירו עליו הראייה** ואי לא מייתי ראייה פקע אמאי ישבע בעל הבית ויפסיד אומן ובמה טעה הש"ס לפטור בעל הבית והלא מודה מקצת הוא. אלא ודאי מילתא דשמואל והברייתא איירי בכופר הכל ואפילו הכי קאמר שמואל דישבע:

ריי"ף כז: **ה מתני' הנגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לתוך ביתו למשכנו שלא ברשות וא"ל תן לי כלי שנטלת והוא אומר לא נטלתי הרי זה נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד** שתהא שם הודאה במקצת כיצד אומר **לו שני כלים נטלת והוא אומר לא נטלתי אלא** א' למשכנו:

גמ' ודלמא **לא משכן מי לא א"ר נחמן האי מאן דנקיט נרגא ואמר איזיל** ואיקטליה לדיקלא דפלניא ואשכחיה דקטיל ושדי לא אמרינן דאיהו קטליה **דעבד איניש דגזים ולא עביד אימא ומשכנו. וליחזי מאי משכנו אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן בטוענו כלים הניטלין תחת כנפיו** וכגון שראו העדים שהטמין כלים שאין יכול לכפור ולומר שלא הטמין כלום אי נמי ידעו במקצת כלים שהטמין והוא טוען שהטמין יותר ממה שידעו העדים **דא"ר יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי אין נאמן ולא אמרן אלא** ריי"ף כח. **בבעל הבית שאין עשוי למכור** כליו אבל בבעל הבית העשוי למכור נאמן **ובעל הבית שאין עשוי למכור** נמי לא אמרן אלא בדברים שאין דרכן להטמין [דף מו:] אבל דברים שדרכן להטמין נאמן דאמרינן דלמא דמי **איצטריך ליה וזבין ושאין דרכן להטמין נמי לא אמרן אלא באיניש דלא צניע אבל באיניש דצניע** אורחיה הוא ובאיניש דלא צניע נמי לא אמרן אלא שזה **אומר שאולין וזה אומר לקוחין אבל** זה אומר לקוחין וזה אומר גנובים לאו כל כמיניה דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ואפי' אית בהו כל הנך צדדין לריעותא ודקדק רב אלפס ז"ל מדקאמר **אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן** שמעינן דאם **היה מוחזק ומפורסם בגנב וראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ואמר לקוחין הן בידי אם** בעל הבית שאין עשוי למכור כליו וזה אומר גנובין הן נאמן דהא מוחזק ועומד מעיקרא בגנב: **וכלהו נמי לא אמרן אלא בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר אבל דברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר** נאמן. זו היא גירסת רש"י. וקאי על בעל הבית שאין עשוי למכור כליו ואין דרכן להטמין ובאיניש דלא צניע ואמר שאולין ובאיתנהו לכולהו אמר שאינו נאמן בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר וקשה לר"ת מהא דאמרינן בסמוך רבא אפיק זוזא **דסרבלא וסיפרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר** וצ"ל דמיירי כשראו שהטמין אביהן ובעל הבית שאין עשוי למכור כליו **ודברים שאין דרכן להטמין** ואיניש דלא צניע ולא משמע הכי מדלא נקט אלא דברים העשוין להשאיל ולהשכיר ועוד דבמילתא דרב הונא בר אבין לא הזכיר אלא **דברים העשוין להשאיל ולהשכיר** ועוד דבשילהי המקבל (בבא מציעא דף קטו:) אמרינן ההוא גברא דחטף סכינא דאשכבתא מחבריה אתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל אהדר ליה ופריך מהנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא דיכול לטעון עד כדי דמיהן ומשני התם לא עבידי דמושלי ומוגרי אבל סכין עבידי אינשי דמושלי ומוגרי הלכך לא מהימן למימר לקוח הוא בידי אלמא בההוא טעמא לחודיה סגי. לכן נראה לר"ת כגר"ח ובכולהו נמי לא אמרן אלא דברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר וקאי אהא דקאמר **אבל**

בעל הבית שעשוי למכור כליו נאמן וההיא מיירי אפילו בדברים שאין דרכן להטמין ואפילו באיניש דלא צניע ואהא קאמר ובכולהו נמי **לא אמרן אלא בדברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר** דאז הוא נאמן בכל ענין **אבל דברים העשוין להשאיל ולהשכיר אינו נאמן** אפילו אית בהו כל הני צדדין לטיבותא. כללא דמילתא דברים **שאינם עשוין להשאיל ולהשכיר נאמן לומר לקוחין הן בידי אם** לא שראוהו שהטמין ובעה"ב שאין עשוי למכור כליו ואין דרכו להטמין ואיניש דלא צניע וזה אומר שאולין **וזה אומר לקוחים ואם** יחסר אחד מכל אלו הצדדין נאמן ודברים העשוין להשאיל ולהשכיר **וזה אומר שאולין וזה אומר לקוחין אינו נאמן** אפילו בעל הבית העשוי למכור כליו וכלים שדרכן להטמין ואיניש צניע ואפילו לא ראוהו שהטמין כך כתב רב אלפס ז"ל בפרק המקבל גבי סכינא דאשכבתא וכן מוכח התם. אבל ר"ח ז"ל פירש דוקא **ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו** אבל לא ראוהו נאמן וכך כתב רב האי גאון בספר מקח וממכר בשער מ'. ומסתבר כרב אלפס דאין לחלק כלל בין ראוהו שהטמין כלים העשוין להטמין ואיניש דצניע ובעה"ב העשוי למכור כליו ובין לא ראוהו שהטמין כי ההטמנה אינה הוכחה בהם ויש שהיו רוצים לדקדק מדקאמר מעיקרא **ולא אמרן אלא זה** אומר שאולין וכו' והדרמפליג בין עשוין להשאיל ובין אין עשוין להשאיל שמע מיניה דאפילו אם אמר גנובים בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר אינו נאמן וליתא להאי דיוקא דכיון דאמר גנובים איתרע לה חזקתו של כלים שהן עשוין להשאיל ולהשכיר כיון שהוא טוען שלא יצאו מתחת ידו בתורת שאלה ושכירות ובמיגו דשאלה ושכירות לא **מחזקינן אינשי בגנבי. והא** דדברים העשוין להשאיל ולהשכיר אינו נאמן היינו דוקא בשיש לו עדים שאלו הכלים היו שלו וראו אותם עתה בידו אבל אם לא ראו אותם עתה בידו נאמן לומר לקוחין הן בידי במגו דהחזרתים לך וכן הא דאמרינן כלים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר נאמן לומר לקוחין הן בידי הני מילי דליכא עדים שבאו לידו בתורת שאלה ושכירות אבל אם באו לידו בתורת שאלה ושכירות תו לא מהימן לומר לקוחין הן בידי וכן מוכח בשמעתתא דאומן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מו.). והא דאמרינן דבדברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר אין נאמן **בבעל הבית שאין עשוי למכור** כליו היינו דוקא **בראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו** אבל כלים מגולין **ואמר לקוחין הן בידי נאמן.** וזה דקדק רב אלפס ז"ל מדקאמר ראוהו שהטמין משמע בלא הטמנה נאמן בכל ענין והך מימרא דרב יהודה מיירי בדאיתיה לבעל הבית התם בשעה שנכנס זה ויצא אבל ראהו שנטלו **מרשות חבירו שלא בפניו ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן** אפילו לא הטמין תחת כנפיו ואפי' בעל הבית העשוי למכור כליו דאי לאו הכי קשיא הא דאמר ריש לקיש (ב"ב דף לו.) **הגודרות אין להן חזקה דכיון** דאורחייהו למיזל באורחא מנפשייהו הא לאו מזבין קזבין להו אלא אשכחינהו אבראי ותפיס להו **ואמר לקוחין הן בידי הלכך אינו נאמן ואי ס"ד** התופס משל חבירו בפני עדים שלא בפניו **ואמר לקוח הוא בידי נאמן הגודרות אמאי אין להן חזקה השתא מידי דודאי** לאו באפי חבריה **תפסיה ואמר לקוח הוא בידי נאמן הגודרות דספיקא נינהו דאיכא למימר דלמא באפי מריה תפסינהו לא כ"ש דאית להו חזקה אלא מדקאמר הגודרות אין להן חזקה שמעינן דמאן דתפיס מידי מרשותא דחבריה קמי סהדי דלא באפי חבריה ואמר לקוח הוא בידי אין נאמן. ומההיא עובדא (שם) דהנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא** שמעינן נמי הכי ומסתייע נמי הך סברא משמעתא אחריתא דרב יהודה (שם.) דאמר **רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובלא ואמר איזיל ואיגדור לדיקלא דפלניא דזבניה ניהלי מהימן מאי טעמא דלא חציף איניש** למיגדר דיקלא דלאו דיליה מדאיצטרך **לגלוי טעמא משום דלא חציף איניש** למיגדר דיקלא דלאו דיליה שמעינן דמידי אחרינא דלית ליה **כי האי טעמא לא מהימן והאי מילתא** דפשיטא היא ולית בה ספיקא והאי דאיצטריכא לן לפרושי משום דחזינא **תשובה משמיה דגאון דשאיל מקמיה בעסק חד גברא דא"ל לחבריה אית לי חד סהדא דאתית לביתאי ופתחת ליה דלאו** באפי שקלת מיניה חד טונא דכיתנא אמר ליה **אין פתחי ושקלי ואת אמרת לישקליה בחושבנא דאית לך גבאי והשיב גאון דליכא עליה אלא שבועת היסת דלא שקיל אלא דיליה וקאמר לא מיבעיא היכא דליכא אלא עד אחד אלא אפי' איכא** ב' עדים נמי הכי **דיניה ומשתבע שבועת היסת דלא שקיל אלא מידי דאית ליה גביה ומיפטר דאמר רב יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי**

אין נאמן ולא אמרן אלא בבע"ה שאין עשוי למכור כליו וכו' והאי טונא **דכיתנא הואיל ולית בה כל הלין אנפי מהימן ובשבועת היסת אלו דברי גאון ודאי שגגה** הן דהך שמעתתא **דרב יהודה בדאיתיה לבעל הבית**
רי"ף כח: **בביתו אמורה ואיהו קמסר ליה כדכתיבנא. והאי עובדא טעמא אחרינא** אית ביה דהא לאו באפי שקליה ודאי כל **מאי דאיתיה בביתיה דאיניש בחזקתיה קאי ולא מצי איניש לאפוקי מיניה אלא בראיה ומאן דשקיל מיניה באפי סהדי ולית ליה ראיה** דדיליה הוא מחויב לאהדורי ליה והאי דלית **אלא חד סהדא מחייבו שבועה דאמר מר לעיל (שבועות דף מ.) כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה וכיון דאודי דשקליה מביתיה הוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע ומשלם ודמי לנסכא דר' אבא:** כדשלח **רב הונא בר אבין דברים העשוין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אין נאמן** כי הא דרבא אפיק זוזא **דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר** פי' רש"י בשם רבו דוקא ספרא דאגדתא שאין אדם עשוי ללמוד בו תמיד אבל שאר ספרים אינן עשוין להשאיל ולהשכיר ופירש כן דלא תקשה לך מהא דאמרינן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיד:) המכיר כליו וספריו ביד אחר אם יצא לו שם גניבה בעיר ישבע הלה כמה הוציא ויטול ופריך עלה דלמא הוא ניהו דאפיק לקלא ושקיל וטרי בה טובא ומסיק כגון שבאו בני אדם ולנו בתוך ביתו ועמד והפגין בלילה ומצאו מחתרת חתורה בתוך ביתו והן יצאו והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני והללו הם כליו וספריו של פלוני ואמאי בעי כולי האי נהימניה במיגו דאי בעי אמר שאולין הן בידך ואין האחד **נאמן לומר לקוחין הן בידי דעשוין להשאיל ולהשכיר ולא** שייך למימר **אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן** שהרי אינו אומר שהוא גנבם אלא נגנבו ממנו וכמה גנבי איכא בעלמא. לכך נדחק לפרש דספרים אין עשוין להשאיל ולהשכיר ואין נראה לר"ת לחלק בספרים דאמרינן בפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף נ.) וצדקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאילן ובספרא דאגדתא שאין רגילין לקרות בו שלא התירו לכותבו אלא משום עת לעשות אתא לאשמועינן דאפילו הכי נמי עשוין להשאיל ופר"ת שהדבר תלוי בראות הדיינין באהבת איש את רעהו ולפי מנהג המקום ולפי הספרים כי יש ספרים נחמדים שאין דרכן להשאילן וכ"כ רב אלפס ז"ל בתשובה שכתבתי לעיל על מקרא אחד ולא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב שמתחלתן נעשו לכך שישאילום וישכירום: **והוא אמר לא נטלתי הרי זה נשבע ונוטל רב פפא אמר אפילו שומר של בעל הבית נאמן ונשבע ונוטל ואפילו אשתו של שומר נשבעת ונוטלת** וכגון שהיו הם בבית בשעה שנטלן **ולא היה שם הנגזל ולפי שאין הנגזל יכול לישבע אלו עומדין ונשבעין במקומו. בעי רב פפא שכירו ולקיטו של בעה"ב נשבע ונוטל כמו שומר או לא תיקו א"ל רב יימר לרב אשי טענו כסא דכספא מאי א"ל חזינא אי איניש דאמיד הוא או איניש מהימן דמפקדי אינשי גביה משתבע ושקיל ואי לא לא:**

יום רצח

ו מתני' הנחבל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לתוך ידו שלם ויצא חבול אמר לו חבלת בי והוא אומר לא חבלתי הרי זה נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה כיצד אמר ליה **חבלת בי שתים והוא אומר לא חבלתי בך אלא אחת:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום שראוי **לחבול בעצמו אבל במקום שאין יכול לחבול בעצמו נוטל שלא בשבועה ודלמא בכותל נתחכך תני רבי חייא שעלתה לו נשיכה בגבו ובין אצילי ידיו ודלמא אמר לאחר ונשכו דליכא אחר:**

ז מתני' ושכנגדו חשוד על השבועה אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפקדון ואחד שבועת שוא היה אחד מהן משחק בקוביא ומלוה ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית שכנגדו נשבע ונוטל היו שניהם חשודים על השבועה חזרה השבועה למקומה דברי ר"מ ר' יוסי אומר יחלוקו:

גמ' וליתני נמי שבועת ביטוי כי קתני שבועה דכי קא משתבע בשקרא קמשתבע אבל שבועת ביטוי דאיכא למימר בקושטא קמשתבע דלמא מקיים לה לא קתני התינח אוכל ולא אוכל אכלתי לא אכלתי מאי איכא למימר תנא שבועת שוא וכל דדמי ליה. יש רוצים לומר אם הצבור גזרו חרם העובר עליה אינו פסול לשבועה או אם עבר על שבועה דאוכל ולא אוכל וכן דעת רב אלפס. ור"ת היה אומר שהוא פסול והא דקאמר לא קתני לא בשביל שהוא כשר אלא הכי קאמר לא קתני לפי שאין דומה לאחרים כי אין מונה

במשנה אלא אותם שבשעת שבועה נשבעין לשקר וכה"ג איתא בפ"ק דב"ק (דף ד:) דר' (חייא) אושעיא תני י"ג אבות ור' (אושעיא) חייא תני כ"ד אבות ומפרש מר מ"ט לא תני הני ואע"ג דלכ"ע כל העשרים וארבע אבות הן: [דף מו.] **היו שניהם חשודין א"ל רבא לרב נחמן היכי תנן א"ל לא ידענא הלכתא מאי א"ל לא ידענא תני רבזבידבר אושעיא רבי יוסי אומר יחלוקו אמר רב יוסף בר מניומי עבד רב נחמן עובדא יחלוקו כר' יוסי: חזרה שבועה למקומה להיכן חזרה אמר רבי אמי רבותינו שבבבל אמרין חזרה שבועה לסיני ורבותינו שבארץ ישראל אמרו חזרה שבועה למחויב** בה אמר רב פפא **רבותינו שבבבל רב ושמואל דתנן וכן היתומין (מן היתומין)לא יפרעו אלא בשבועה והוינן בה יתומין ממאן וכו' כדלקמן. רבותינו שבא"י**

רי"ף כט. **רבי אבא דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דרבי אמי** הוה יתיב ר' אבא קמיה אייתי חד סהדי דמיחטף חטפה מיניה אמר ליה **אין חטפי ודידי חטפי אמר רבי אמי היכי נידייני דייני להאי דינא נימא ליה זיל שלים ליכא תרי סהדא ניפטריה איכא חד סהדא** לישתבע כיון דאמר דידי הוה ליה כגזלן. **א"ל רבי אבא הוי מחויב שבועה ואין יכול**

רי"ף כט: **לישבע וכל המחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם.** ושכנגדו נוטל בלא שבועה כדמוכח לעיל בפרק שבועת העדות (שבועות דף לב:) גבי הכל מודים בעד אחד כרבי אבא ומה שתקנו כשכנגדו חשוד על השבועה שהלה ישבע ויטול ולא אמרינן כיון שהמחויב אין יכול לישבע יטול הלה בלא שבועה משום חיותיה דחשוד תקנו כך שכל אדם רע יגלגל עליו שבועה ויטול כל אשר לו. וקשה דמשמע הכא דרב נחמן דעשה עובדא יחלוקו לית ליה דרבי אבא דאמר חזרה שבועה למחויב לה ובפרק השואל (דף צז:) בגמ' שאלה חצי היום קאמר לימא תהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר מנה לי בידך וכו' ומשני כגון שיש עסק שבועה ביניהם וכדרבא דאמר **מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי** אלא חמשין וחמשין איני יודע מתוך שאין יכול לישבע משלם והיינו דרבי אבא. ועוד קשה הלכתא אהלכתא דקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני. ועוד דמעשה רב ואיהו עבד עובדת יחלוקו. **וגם קי"ל הלכתא כהך דר' אבא** דמחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם **דבכולי הש"ס מייתי להא דרבי אבא.** וע"ק דלקמן קאמר דעבד כרב ושמואל עבד ודעבד כר' אלעזר עבד ורבי אלעזר היינו דרבי אבא ולא מדכר הא דרב נחמן כלל וכיון דרב נחמן הוה דעת שלישית דלדידיה ביתומין מן היתומין יחלוקו הוה ליה למימר דעבד כרב נחמן עבד. וע"ק מעיקרא טעמא דשמעתין דהיכי מוכח מדאמר רב ושמואל דאין אדם מוריש שבועה לבניו וכי מת לוה בחיי מלוה הוו בני מלוה מחויבין שבועה ליטול וכיון דאינם יכולין לישבע לא יטלו דמשום הכי פליגי אדרבי אבא וסברי היכא שהנתבע מחויב שבועה ואין יכול לישבע שירויח ולא ישלם אדרבה היא הנותנת ויש לו להפסיד מחמת שאין יכול לעשות המוטל עליו כמו שמפסידים בני המלוה אע"פ שיש שטר בידם ואין מוטלת עליו אלא שבועה דרבנן הלכך נראה לפרש שכך היא סברת הש"ם דאי הוו סברי רב ושמואל הא דרבי אבא **דמחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם** אם כן במת לוה בחיי מלוה כיון שבני מלוה יש להם שטר על היתומין ראוין מן הדין לגבות שטרם אלא שחכמים תקנו שבועה הבא ליפרע מנכסי יתומים סברא היא שיגבו בלא שבועה דלא אמרינן חזרה שבועה למחויב לה ואם אין יכול לישבע יפסיד אלא היכא שעיקר הממון תלוי בשבועה כגון החשוד על השבועה שהיה לו ליפטר בשבועה וכיון שאין יכול לישבע דין הוא שישלם אבל בני המלוה שעיקר הממון תלוי בשטר שבידם והשבועה אינה כי אם תקנת חכמים לתקנת בני הלוה לא שייך למימר בשבועה זו חזרה שבועה למחויב לה ויפסידו אלא בני הלוה אינם יכולין להכחיש השטר שביד בני מלוה וליפטר מהן אלא בפרעון וכגון שישבעו שפרע אביהן ואותה שבועה אינם יכולין לישבע ואי אית להו דרבי אבא היו חייבין לשלם ומשום הכי קאמר הגמרא דרב ושמואל פליגי ארבי אבא ורבי אבא פליג עלייהו. ורב נחמן אית ליה שפיר דר' אבא וכן **במנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשין** וחמשין איני יודע **מתוך שאינו יכול לישבע משלם. וכן ביתומים מן היתומים** סבר לה כרבי אבא אלא שלא רצה לעקור דברי רבוותא לגמרי ואמר הבו דלא להוסיף עלה. ורבי אבא אית ליה דרב נחמן דאמר יחלוקו. והא דאמר רבותינו שבא"י רבי אבא לא בעי למימר דרבי אבא סבר כרבי מאיר אלא ה"ק רבי אבא דאמר **מחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם** איהו מפרש למילתיה דרבי מאיר חזרה שבועה למחויב לה וישלם דאי אפשר לפרש

דברי רבי מאיר חזרה שבועה לסיני ויפטר דא"כ פליגי ר"מ ורבי יוסי עליה דרבי יוסי נמי סבר חזרה שבועה למחויב לה אלא דר' יוסי קניס ליה לתובע כיון שגם הוא חשוד יפסיד חצי ורבי אבא סבר כרב נחמן דעבד עובדא כר' יוסי ומטעם קנסא כדפרישית. ורב אלפס ז"ל כתב **דהלכתא כרבי אבא וחזרה שבועה למחויב לה** ולית הלכה כרב נחמן דאמר יחלוקו דאיהו פליג ארבי אבא ודחה מה שכתב רב האי גאון בשערי שבועות דליתא לדרבי אבא וקי"ל כרב נחמן. ולמאי דפרישית ניחא דקי"ל כתרוייהו דלא פליגי אהדדי. ומה שהביא רב אלפס ראיה דבששניהם **חשודים חזרה שבועה למחויב לה** מהא דאמרינן לעיל בפרק שבועת העדות (שבועות **דף לב:**) **אמר אביי הכל מודים כשכנגדו חשוד על השבועה ומוקי לה כששניהם חשודים דאמר מר חזרה שבועה למחויב לה ומתוך שאין יכול לישבע משלם** לאו ראיה היא דהש"ס לישנא קלילא נקט לקצר דאף לרב נחמן מחויב העד לשלם החצי. **ועוד דפריך דאף רבי יוסי סבר חזרה שבועה למחויב לה. אמר רבא כוותיה דרבי אבא מסתברא** דתני רבי אמי **שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין היכי דמי אילימא דאמר ליה מנה לאבא ביד אביך ואמר ליה חמשין אית ליה וחמשין לית ליה מה לי הוא מה לי אבוה** אלא לאו דאמר ליה מנה לי ביד אביך ואמר ליה חמשין ידענא וחמשין לא ידענא אא"ב אבוה כה"ג מחייב היינו **דאצטריך** [דף מז:] **קרא למפטר גבי יורשין** אא"א אבוה כה"ג פטור מאי איצטריך למעוטי יורשין:

ריי"ף ל. **ח מתני' וחנוני על פנקסו לא שיאמר לו כתוב על פנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז אלא אומר לו תן לבני סאתים חטין תן לפועלי בסלע מעות הוא אומר נתתי והם אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין אמר בן ננס כיצד אלו ואלו באין לידי שבועת שוא אלא הוא נוטל** בלא שבועה והם נוטלין בלא שבועה:

גמ' תניא אמר רבי טורח שבועה זו למה אמר ליה רבי חייא תנינא שניהם נשבעין ונוטלין מבעל הבית אמר רבא פועלין נשבעין לבעל הבית במעמד חנוני. וחדא מינייהו נקט דה"ה נמי דחנוני נשבע לבעל הבית במעמד פועלין:

ט איתמר שתי כתי עדים המכחישות זו את זו אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה. ורב חסדא אמר בהדי סהדי שקרי למה לי. ב' מלוין ושני לווין ושני שטרות היינו פלוגתייהו דרב הונא אמר זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה !והלכתא כרב הונא חדא דרב הונא רביה דרב חסדא כדאמרינן בעירובין פרק הדר (עירובין דף **סב:**) **אמר רב יוסף ביעתא בכותחא** בעאי מיניה דרב חסדא בשני **דרב הונא ולא אורי לי. ועוד** דגרס בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף לא:) בענין הנהו סהדי דאתכחשו באכילתה **לימא רב נחמן כרב הונא ורבא כר"ח אליבא דרב חסדא כ"ע לא פליגי השתא לעדות אחרינא לא מהימני לאותה עדות מיבעיא אלמא בין לרבא בין לרב נחמן ליתא לדרב חסדא:**

ריי"ף ל:

יום רצט

י מלוה ולוה ושני שטרות אחד במנה ואחד במאתים **יד בעל השטר על התחתונה שכיון שכת אחת** שקרנים ואין אנו יודעין איזהו **ידו על התחתונה ונוטל שטר של מאה ונשבע זה על המאתים. שני מלוין ולוה אחד היינו מתני'** שהלוה מכחיש את העדים ואמר אין לאחד מכם **עלי כלום ואנו יודעין שכת אחת מהן נאמנת וכת אחת** שקרנים ואין ידוע אי זו היא ולפיכך צריך כל חד וחד **מן המלוים לישבע שבאמת העידו עדיו ונוטל כמו שנשבעין החנוני והפועלין ונוטלין שניהם מבעל הבית שיודעין אנו בודאי** שאחד מהן אומר אמת והאחד משקר **ואין ידוע איזו הוא לפיכך כל אחד מהן נשבע ונוטל שחוששין אנו שמא הוא השקרן. שני לוין ומלוה אחד** מיבעיא לן ולא אפשטא הלכך הוי ליה **ספק ממונא ולית ליה לתובע ולא מידי אלא משתבע כל חד** דלית גביה להדין מלוה כלום מהאי שטרא **ומיפטר. ואיכא מ"ד בהא דהוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין ואנן לא סבירא לן הכי דלא אמרינן ממון המוטל בספק חולקין אלא היכא דליכא לממונא בידא דחד מינייהו אבל היכא** דאיכא לממונא בידא דחד מינייהו המע"ה **ומסתברא לן ה"מ היכא דאתו כולהו** בהדי הדדי לבי דינא **אבל היכא דאתי מלוה בהדי חד מינייהו גבי מיניה דהיינו דרב הונא דאמר זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה.** עד אחד מכת זו ועד אחד מכת זו **אפילו לרב הונא עדותן בטילה דהא** ודאי אחד מהן פסול. וכן

ההיא דמלוה ולוה ושני שטרות דאמר יד בעל השטר על התחתונה מיירי כשהוציא שניהם כאחד בפני ב"ד אז מגבינן לו הקטן ומוציאין מידו הגדול ושורפין אותו אבל לרב הונא יכול הוא להוציא שטר הגדול ולומר אין לי שטר אחר ובפני בית דין אחר יוציא השטר האחר ויגבה בו ובהאי איכא לאיסתפוקי אם יוכל להשביע שאין בידו שטר אחר שחתום בו כת אחרת מאותן שתי כתות ואפילו ללשון שני לעיל (שבועות דף מה.) דרב נחמן דשמא לא חשיב הכא כלל דררא דממונא או אם כבר גבה באחת מן השטרות ובא לגבות גם בשני אם יכול להשביעו (עד) שלא גבה כבר באחת מן הכתות וממה נפשך אם רוצה לשרוף את הקטן קודם שיבא לב"ד גובה את הגדול:

יא מתני' אמר לחנוני תן לי בדינר פירות ונתן לו אמר לו תן לי הדינר אמר לו נתתיו לך ונתתי באנפליא ישבע בעל הבית נתן לו הדינר אמר לו תן

ריי"ף לא. **לי את הפירות אמר ליה נתתים לך והולכתים לתוך ביתך ישבע החנוני רבי יהודה אומר כל שהפירות**

ריי"ף לא: **בידו ידו על העליונה אמר לשולחני תן לי בדינר מעות נתן לו ואמר תן לי את הדינר אמר לו נתתיו לך ונתתו באנפליא ישבע בעל הבית נתן את הדינר ואמר לו תן לי** מעות אמר ליה נתתי **לך והשלכתים לתוך כיסך ישבע השולחני ר' יהודה אומר אין דרך השולחני להיות נותן איסר עד שיטול את דינרו:**

גמ' [דף מח.] **תניא אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהפירות צבורין ומונחין ושניהם עוררין עליהן אבל הפשילן בקופתו לאחוריו** המע"ה ומודו ליה רבנן דלא ישבע בעל הבית והלכה כרבנן בצבורין ומונחין וישבע בעל הבית:

יב מתני' כשם שאמרו הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה כך עד א' מעידה שהיא פרועה **לא תפרע אלא בשבועה וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע. העיד רבי יוחנן בן ברוקה שאפילו נולד בן אחר מיתת האב הרי זה נשבע ונוטל רבי שמעון בן גמליאל אומר אם יש עדים שאמר דבשעת מיתה שטר זה אין פרוע נוטל שלא בשבועה:**

גמ' וכן היתומין וכו'. יתומים ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקיל בלא שבועה אינהו מיבעיא. ה"ק וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה ואמרי' **עלה בפרק הכותב (כתובות דף פח.) אמר רבי זריקא אמר רב הונא לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאילו אומר לא פרעתי דמי. רב ושמואל דאמרי תרוייהו לא שנו אלא שמת מלוה בחיי לוה אבל מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו. שלחוה קמיה דרבי אלעזר אמר להן שבועה זו מה טיבה אלא יורשיו נשבעין שבועת יורשין וגובין** [דף מח:] **איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא** אמרו ליה ליתי מר לעקריה **להא דרב ושמואל אמר להו איכפל ואתאי** כמה פרסי למעקריה להא דרב **ושמואל אלא הבו דלא לוסיף עלה** כגון מאי כי ריי"ף לב. הא **דאמר רב פפא הפוגם שטרו ומת יורשיו נשבעין שבועת יורשין וגובין.** ההוא דשכיב ושביק ערבא ואתו בני מלוה וקתבעי לערבא סבר רב פפא **הא נמי הבו דלא לוסיף עלה הוא א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אטו ערבא לאו בתר יתמי אזיל. ההוא דשכיב** ושבק אחא אתא ההוא אחא וקתבע שטרא דאחוה מיתמי סבר רמי בר חמא למימר ההוא נמי הבו דלא לוסיף עלה א"ל רבא מה לי שלא פקדני אבא ומה לי שלא פקדני אחי **אמר רב חמא השתא דלא איתמר הלכתא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר האי דיינא דעבד כרב ושמואל עבד** דעבד כרבי אלעזר עבד. אע"ג דאיתמר בהאי לישנא אין הדין בשניהם שוה אלא **מדאמר רב נחמן הבו דלא לוסיף עלה** וכן רב פפא ורב **הונא בריה דרב יהושע** ורמי בר חמא ורבא דאמוראי בתראי נינהו וסבר הכי הבו **דלא לוסיף עלה שמעינן** דסברי אע"ג דלית הלכתא כרב ושמואל ללמוד מדין זה דבר אחר הדומה לו מכל מקום בדין זה לא רצו לבטל דבריהם ולכתחלה עבדינן כוותייהו וכרבי אלעזר לא עבדינן לכתחלה **ודיינא דעבד כרבי אלעזר עבד ולא מהדרינן עובדא:** אמר רב פפא האי שטרא דיתמי לא **מיקרע קרעינן ליה עד דגדלי יתמי דלמא משכחי דיינא דעבד כרבי אלעזר** פי' ב"ד או אפוטרופוס שלהן כל זמן שלא בא לידי דין אין מחויבים לקורעו הואיל ובתחלה עבדינן כרב ושמואל כל זמן שלא בא לידי דין דודאי אם בא לפני הדיין צריך לפסוק לכתחלה כרב

ושמואל וא"כ מחויב הוא לקרעו אבל ב"ד שהן אביהן של יתומים או אפוטרופוס מניחין השטר ברשות היתומים וכשיגדלו היתומים ויכולין לישבע שמא יזדמן להם דיין שישביעם ויגבה להם חובו:

יג הרמב"ן ז"ל כתב דלוקח שלקח שטר חוב ומת לוה אם אחר שלקחו מת הוה ליה מת לוה בחיי מלוה וגבי לפי מה שפרש"י במשנה בפרק הכותב (כתובות דף פו:) שנשבע כעין שבועת היורשין שלא אמר לו ושלא ידע ששטר זה פרוע והוא שמת מוכר אבל בחייו אף הוא נשבע ומיהו אין לומר בזה כבר נתחייב המוכר שבועה כשמת הלוה דכיון שמכרו אין עליו עיקר חיוב אלא שמשביעין אותו מפני שהוא נאמן לומר פרוע במיגו שיכול למחול ואם קודם שלקחו כבר מת לוה כבר נתחייב מלוה המוכר לבני לוה שבועה ואין אדם מוכר שבועה לאחר ואע"ג דלא מותבינן אדרב ושמואל כל שבא לגבות מנכסי יתומים היא גופא דרב ושמואל היא והרמב"ם ז"ל נמי משמע שסובר כן שכתב בספר נשים (פי"ז הי"ז מהל' אישות) שאם מתה האשה קודם שנשבעת אין ללוקח כלום:

יד וכך אמר שהחשוד הבא ליפרע מנכסי יתומין שאין לו כלום והיינו דרב ושמואל וטעמא דמלתא דלמא אלמוה רבנן לתקנת היתומין והחמירו בשבועתו יותר מכל הנוטלין ומשום הכי !חשבינן לה ולא מוספינן עלה אבל בכל מי שבא ליפרע מנכסי יתומים דייניגן הכי ומיהו קצת קשה דקס"ד יתומים מן היתומים הוא דאין אדם מוריש שבועה לבניו אבל לאחיו מוריש דלא מוספינן כלל עלה הדר קאמר מה **לי שלא פקדני אבא מה לי שלא פקדני אחי** לומר דמתניתין יורשין מן היורשין קתני ורב ושמואל נמי הזכירו יורשין אין אדם מוריש שבועה ליורשיו ומדבעינן למימר דאין להוסיף אפילו אחא אלא דמסיק שאין חלוק לפי שגם הוא יורש משמע דלוקח וחשוד הבו **דלא לוסיף עלה הוא** ושמא י"ל דכ"ש הוא וה"ק כי שלא פקדנו אבא אין גובה

רי"ף לב: **ושלא פקדני אחי גובה מן** היורשין כ"ש שלא פקדנו מוכר והחשוד דודאי לא גבי מינייהו כיון דהיורשין אינן גובין חוב מורישיהן כ"ש אחרים דכל שבא ליפרע מנכסי יתומים שבועה ממש בעי ויש מביאין ראייה לפי מה שאמר בחשוד הבא ליפרע מנכסי יתומים מהא דאמרינן בפרק השולח (גיטין דף לה.) דרב לא מגבי כתובה לארמלתא לפי שהיתה בעיניו חשודה:

טו והרב הברצלוני ז"ל כתב דהסכימו כל רבוותא שאם מתו היתומים שהיה להם לישבע שלא פקדנו אבא אין בניהן נשבעין והפסידו כרב ושמואל ודבר תימה הוא דנהי דאמרי רב ושמואל דאין אדם מוריש שבועה לבניו היינו שבועת ברי אבל שבועת יורשין ויורשי יורשין כולה שבועת שמא הוא וראוי בזה לומר הבו דלא לוסיף עלה דבזה לא דברו רב ושמואל כלל:

טז מתני' אלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין ואפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן הבית אמר ליה מה אתה טוענני רצוני שתשבע לי חייב חלקו השותפין והאריסין אין יכול להשביעו נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל והשביעית משמטת את השבועה:

גמ' אלו נשבעין שלא בטענה אטו בשופטני עסקינן ה"ק אלו נשבעין שלא בטענת ברי אלא בטענת שמא: תנא בן הבית שאמרו לא שנכנס ויוצא ברגליו אלא מכניס לו פועלין ומוציא לו פועלין מכניס לו פירות ומוציא לו פירות מ"ש הני משום דמורו להו היתירא והוא שיש ביניהם כפירת טענה שתי כסף שחושדו שעיכב משלו שתי כסף אבל אם חושדו בפחות לא תקנו בזה שבועה: חלקו האריסין והשותפין וה"ה לאינך אם נסתלקו כבר ולא אישתייר גבייהו ולא מידי ואם אמר הנתבע כבר חלקנו ולא אישתייר לך גבאי ולא מידי והלה אומר לא חלקנו ואכתי אית לי גבך כך וכך **משבעינן ליה על טענת שמא.** אם הוא טוען אני סבור שיש לי גבך כך וכך אין משביעין על טענת שמא ולא מגלגלין על השאר ואם אחר שחלקו תבע ליה בשמא על השותפות שלא עכב משלו כלום מחרימין לו **חרם סתם על מאן דגזל מידי מההוא שותפותא או מההוא אפוטרופסותא:**

יז איבעיא להו מהו לגלגל בדרבנן ואסיקנא דמגלגלין בדרבנן שבועה דרבנן על שבועה דרבנן. אמר רב הונא לכל מגלגלין חוץ משכיר שאין מגלגלין ורב חסדא אמר לכל אין מקילין חוץ משכיר שמקילין מאי בינייהו לפתוח לו כלומר אפילו שלא טען טוענין לו ובדרבנן פליגי דבדאורייתא עיקר גלגול מסוטה ילפינן והכהן מגלגל בלא תביעת הבעל אע"פ שלא קינא לה אלא מפלוני הכהן מגלגל ומשביעה אפילו מאיש אחר והלכתא כרב הונא דרבו של רב חסדא הוה כדאיתא פרק הדר (עירובין דף סב:):

והשביעית משמטת מה"מ דאמר [דף מט.] רב גידל אמר רב אמר קרא ווה דבר השמיטה אפילו דיבור משמט:

ברי"ף לג. **גרסינן בפ"ק דקדושין (דף כז:) אמר עולא מנין לגלגול שבועה מן התורה שנאמר ואמרה האשה אמן אמן ותנא תונא אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה האי ארוסה ה"ד אילימא דקני לה כשהיא ארוסה ומשקה לה כשהיא ארוסה ומי שותות והתנן ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה מ"ט תחת אישך אמר רחמנא פרט לארוסה ושומרת יבם ואלא דקני לה כשהיא ארוסה וקמשקי לה כשהיא נשואה ומי בדקי לה מיא והכתיב ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו אין האיש מנוקה מעון אין** המים בודקין את אשתו **אלא דקני לה כשהיא ארוסה ונכנסה לחופה ולא נבעלה ונסתרה** וקמשקי לה והאמר רבי אושעיא מבלעדי אישך מי שקדמה שכיבת בעלה **לבועל ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל אלא שמע מינה על ידי גלגול שבועה אשכחן סוטה דאיסורא ממונא מנלן תנא דבי רבי ישמעאל ק"ו ומה סוטה שלא ניתנה ליתבע** בעד אחד מגלגלין עליה שבועה **ממון שניתן ליתבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין** עליו שבועה אשכחן ודאי שמא מנלן תניא **ר"ש בן יוחאי אומר**

ברי"ף לג: **נאמרה שבועה בפנים ונאמרה שבועה בחוץ מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי** ובבא מציעא פרק השואל (דף צח:) איתא דאין מגלגלין אלא על טענת ודאי של הנתבע דומיא דסוטה שהיא טוענת ודאי שלא נטמאה אבל על טענת שמא של הנתבע אין מגלגלין וכן אין מגלגלין לישבע על שמא של תובע אלא בשמא דיש רגלים בדבר כגון סוטה שהרי קינא לה ונסתרה הלכך איכא למיחש שמא גם מאחר וינתה וכגון הנך דהכא דמורו היתירא:

יח ואדם שנתחייב שבועה וראה שמגלגלין עליו ורצה לשלם תביעה ראשונה כדי שלא יגלגלו עליו כתב רב אלפס ז"ל צריך לשלם הכל או ישבע על כל מה שגלגל עליו והביא ראייה מהא דאמרינן בירושלמי חד ברנש אזל למידן קומי ר' זירא וחייביה **שבועה על תרין דינרין אמר ליה לאו תרין דינרין** אני חייב לך קא פרעין לך אמר ליה ומלתא פלן ופלן דאית לי עלך אמר ליה רבי זירא או הב ליה כמה **דתבע לך או אישתבע כל מה דמגלגל עלך.** ונראה דמתחלה תבעו מילתא פלן ופלן דאילו אמר תחילה הא פרענא לך קודם שתבעו דברים אחרים נראה דשוב לא יוכל לגלגל כיון שכבר הודה לפרוע קודם שידע שירצה לגלגל עליו דברים אחרים. אמנם בהא איכא לאיסתפוקי אם אחר שחייבו הדיין לפרוע הכל או לישבע על הכל אם יוכל לחזור בו מתרין דינרין כי אדעתא ליפטר מן השבועה רצה ליתנם ואפילו יצא מלפני ב"ד יכול לחזור בו או דלמא כיון דאודי אודי והדעת מכרעת שיוכל לחזור. והקשה רב אלפס ז"ל מירושלמי דפרק המפקיד אמר אני נשבע וראה שמגלגלין עליו שבועה אחרת ואמר הריני משלם חוששין אמר רבי יוסי לא חייבה תורה שבועה להחמיר עליו אלא להקל עליו ותירץ דרבי יוסי פליג את"ק ורבי זירא סבר כת"ק דאמר חוששין שליפטר מן השבועה אמר הריני משלם וצריך לשלם הכל או לישבע על הכל ועיינתי בירושלמי דפרק המפקיד ואין ענינו לכאן כלום דלא איירי בענין שבועה כלל דגרסי' התם על מתני' דריש פרק המפקיד דקתני שילם ולא רצה לישבע נמצא הגנב למי משלם למי שהפקדון אצלו. לא סוף דבר שילם אלא מכיון שקיבל עליו לשלם כמו ששילם. אמר משלם אני חוששין אנו שמא שלח בו יד פי' ומשביעין אותו שבועה שאין ברשותו. אמר נשבע אני וראה שמגלגל עליו שבועות אחרות וחזר ואמר משלם אני חוששין פי' חוששין שמא ליפטר מן השבועות אמר הריני משלם ולא לעשות נחת רוח למפקיד ולא מקני ליה כפילא וקאמר רבי יוסי לא חייבה **תורה שבועה להחמיר עליו אלא להקל עליו** וכיון דאמר הריני משלם הוי כאילו אמר מתחלה איני נשבע ומקני ליה כפילא וניחא להאי פרושא דאילו לרב אלפס צריך לומר שהירושלמי פליג אגמרא דידן דסבר דאין מגלגלין בדרבנן דכי אמר נמי הריני משלם אכתי מחויב שבועה דרבנן שאין ברשותו. כדאיתא בירושלמי אהך מילתא גופיה ואע"ג דבפרק קמא דמציעא (דף ו.) משמע דשבועה שאין ברשותו שבועה דאורייתא היא דקאמר התם ג' שבועות משביעין אותו שלא פשע בה ושלא שלח בה יד ושאינו ברשותו דכתיב שבועת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו וכן שלא פשע בה דהיינו שבועת שומרין אגבן נשבע נמי שאינו ברשותו אבל כשהוא משלם ואנו חושדין אותו שמא עיניו נתן בה ומשביעין אותו שבועה שאין ברשותו הך שבועה

דרבנן היא:

הדרן עלך כל הנשבעין וסליקא לה מסכת שבועות

שבועות שתים שהן ארבע ידיעות הטומאה ב' שהן ד' יציאות השבת ב' שהן ד' מראות נגעים ב' שהן ד' (* ד"ת מ"ז את שיש בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם בנתיים הרי זה בעולה ויורד יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים תולה עד שיודע לו ויביא בעולה ויורד אין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בחוץ ויום הכפורים מכפר וכל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף שעירי רגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרים דברי ר' יהודה ר"ש אומר שעירי רגלים מכפרין אבל לא שעירי ראשי חדשים ועל מה שעירי ראשי חדשים מכפרין על הטהור שאכל טמא ר"מ אומר כל השעירין כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו:

גמ' (דף ט.) אמר רב יהודה אמר רב מאי טעמא דר' יהודה דכתיב (במדבר כ"ח:ט"ו) ושעיר עזים אחד לחטאת לה' חטא שאין מביד בו אלא ה' יהא שעיר זה מכפר והאי מיבעי ליה לכדר"ש בן לקיש דאמר מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנא' בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה עלי שמעטתי את הירח א"כ לימא קרא על ה' מאי לה' ש"מ תרתי.

עיקר הא מילתא בפ' אלו טריפות (חולין דף ס:) דאמרינן התם ר"ש בן פזי רמי כתיב (בראשית א':ט"ז) ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב (בראשית א':ט"ז) את המאור הקטן אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד אמר לה הקב"ה לך ומעט עצמך אמרה לפניו רבון של עולם מפני שאמרתי לפניך דבר הגון אמעט את עצמי אמר לה ולמשול ביום ובלילה אמרה ליה מאי רבותא דשרגא בטיהרא מאי מהניא א"ל לך וימנו בך ישראל ימים ושנים לדידיה נמי לא סגיא דלא מנו ביה דכתיב (בראשית א':י"ד) והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים א"ל צדיקים יקראו על שמך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן לא הוה מיתבה דעתה אמר הקדוש ברוך הוא הביאו כפרה לפני שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה עלי שמיעטתי את הירח כלומר כיון שאמר לה הקב"ה ולמשול ביום ובלילה ולא נתישבה דעתה אמר לה עוד לך וימנו בך ישראל ימים ושנים ולא נתישבה דעתה אמר לה לך צדיקים יקראו על שמך ועוד לא נתישבה דעתה אמר לה הקב"ה הנני עושה לך כבוד שמישב דעתך תחת שמיעטתיך ומאי ניהו שיהו ישראל בכל ר"ח מקריבין קרבן לפני לכפר עונותיהם לפיכך אמר הקב"ה הביאו כפרה לפני בר"ח לכפר עליכם כדי שתשלימו עלי בקרבן כפרה זה את הכבוד שאמרתי לעשות לירח בשביל שמיעטתיו וזה הוא פירוש הביאו כפרה עלי שמיעטתי וכו':

יום רפח

שבועות שתים שהן ארבע ידיעות הטומאה ב' שהן ד' יציאות השבת ב' שהן ד' מראות נגעים ב' שהן ד' (* ד"ת מ"ז את שיש בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם בנתיים הרי זה בעולה ויורד יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים תולה עד שיודע לו ויביא בעולה ויורד אין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בחוץ ויום הכפורים מכפר וכל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף שעירי רגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרים דברי ר' יהודה ר"ש אומר שעירי רגלים מכפרין אבל לא שעירי ראשי חדשים ועל מה שעירי ראשי חדשים מכפרין על הטהור שאכל טמא ר"מ אומר כל השעירין כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו:

גמ' (דף ט.) אמר רב יהודה אמר רב מאי טעמא דר' יהודה דכתיב (במדבר כ"ח:ט"ו) ושעיר עזים אחד לחטאת לה' חטא שאין מביד בו אלא ה' יהא שעיר זה מכפר והאי מיבעי ליה לכדר"ש בן לקיש דאמר מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנא' בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה עלי שמיעטתי את הירח א"כ לימא קרא על ה' מאי לה' ש"מ תרתי.

עיקר הא מילתא בפ' אלו טריפות (חולין דף ס:) דאמרינן התם ר"ש בן פזי רמי כתיב (בראשית א':ט"ז) ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב (בראשית א':ט"ז) את המאור הקטן אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד אמר לה הקב"ה לך ומעט עצמך אמרה לפניו רבון של עולם מפני שאמרתי לפניך דבר הגון אמעט את עצמי אמר לה ולמשול ביום ובלילה אמרה ליה מאי רבותא דשרגא בטיהרא מאי מהניא א"ל לך וימנו בך ישראל ימים ושנים לדידיה נמי לא סגיא דלא מנו ביה דכתיב (בראשית א':י"ד) והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים א"ל צדיקים יקראו על שמך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן לא הוה מיתבה דעתה אמר הקדוש ברוך הוא הביאו כפרה לפני שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה עלי שמיעטתי את הירח כלומר כיון שאמר לה הקב"ה ולמשול ביום ובלילה ולא נתישבה דעתה אמר לה עוד לך וימנו בך ישראל ימים ושנים ולא נתישבה דעתה אמר לה לך צדיקים יקראו על שמך ועוד לא נתישבה דעתה אמר לה הקב"ה הנני עושה לך כבוד שמישב דעתך תחת שמיעטתיך ומאי ניהו שיהו ישראל בכל ר"ח מקריבין קרבן לפני לכפר עונותיהם לפיכך אמר הקב"ה הביאו כפרה לפני בר"ח לכפר עליכם כדי שתשלימו עלי בקרבן כפרה זה את הכבוד שאמרתי לעשות לירח בשביל שמיעטתיו וזה הוא פירוש הביאו כפרה עלי שמיעטתי וכו':

זכרון לחל עולה לכאן ולכאן. לכשאומר לת יום הזכרון הזה סליק נמי לר"ח דכר"ח לחשכחן נמי זכרון לכתיב וברלשי חלשכס ונזכרתם לפני ס' להליכה והלרכתי עול בסוף הלכות רלש השנה: [קף יג.] **יכא זכאי ויכפר על החייב.** בסוף פירקין מייתי לה לומר שלפיכך מתוקה כ"נ שני פעמים על פרו כלי שיתוקה **וילוי רלשון עליו ועל ביתו ולאחר שנעשה זכאי בוילוי מתוקה עליו ועל לחיו** הכהנים: יליעות הטומלה שתים שהן ל'. **פרשתי כפ"ק כמשנה: נטמא וילע. שנטמא לו בשעת הטומלה לו לחר** כך: הרי זה בעולה ויורד. המפורש בויקרל לעשיר חטלת בהמה ולעני חטלת העוף ולהל שכללים עשיליה לחיפה ויהיו מנחת חוטל המורים בכל מקום וזה הוא לשון עולה ויורד לעשיר עולה ולהל יורד: [קף יג:] **היה משמש עם הטהורים.** ותני לה הכל מסוס להיו לומיל למלי לתנן לעיל מינה נטמא בעזרה שלירע לו טומלה משנכנס בהיתר: **ולמרה לו נטמלתי.** עכשיו: ופירש מיל. בקונסי הלבר חייב **חלת יעמוד בלח ליפה על שיעות הלבר ויפרוש בלח קונסי: נמ' נוען ברביו. כלומר יעמיל עלמו בלח ליפה על שיעות הלבר** ויליפינן בנמ' (קף יח:) שלסור לפרוש מיל מלכתיב ולל חסה בגלת טומלתה לח תקרב ומפרשיס להלי לח תקרב לח תפרוש הוא כלכתיב הלומריס קרב חליך חל תגע בי כי קלסתיך כלומר **ליעני הלור היו לומריס לנזכיל עמוד בעלמך חל תגע בי כלי שלח לטומלך שלתה קדוש ולני טומל:** קלסתיך. **טומלתיך כמו הן ישח חיס בשר קדש** היקדש: הלכות נדה **והזרלתם.** כמו **והפרשתם כמו וינזרו: חזהרה ליפרילם. לסמיך ליה והלויה בנלתה בההוח בעונה:** חל יוס חל ליולה. **חס ושתה ביום יפרוש ביום וחס ושתה בליולה יפרוש כל הליולה והכי מפרש לה במסכת נדה בפרק הלשה (קף סג:)** והלי ויזרלתם לסמכתל בעלמל היה לשה קי"ל לוסתות לרבנן וכלמוכח בפ' כל היל (קף טו.) ועוד שסס התירו ליונק לדרך לפקוד **לת לשתו סמוך לוסתה** כלליתל בפ' הבל על יבמתו (קף סב:) ולי מלקורייתל היכי סרינן חלש ולי כלכתבינן: ולהבדיל. **המבדיל בין טומלה לטהרה חלל לשתו זכר:** [קף יח:] **להבדיל ולהורות. בעונת לסתויי יין כתוב ולהבדיל בין הקדש ובין החול בין הטומל ובין** הטהור ולהורות **המקדש עלמו. לרך ליניעות:** לח בתחלת הליולה ולח בסוף הליולה. כלי שלח ישמע נסיס סהולכות בסוק ויתן לעתו עליהן: וכשהוח מספר עמי. כשהוח מסמס מטתו: מגלה טפח ומכסה טפח. בפרק מי שמתו (קף כג:) לתרינן להתירו לו לגלות טפחיים לקטניס והוח היה מגלה טפח ומכסה טפח מלתן טפחים כלומר לטפח שני היה נשחר מכוסה: לומה כמי שכפלו שד. כ"כ היה ממהר ביאתו לומה כחלש שנטרד מחמת שד שכופהו:

ירושלמי ר' יעקב בר אחא בשם רבי יוסי העובר לפני התיבה בי"ט של ר"ה אין צריך להזכיר של ר"ח בר אביי עבר קומי תבותא ולא אידכר דירחא וקלסוניה וה"נ אסיקנא בגמרא דילן בעירובין (דף מ:) שאומר זכרון אחד עולה לכאן ולכאן תנא דבי ר' ישמעאל כך היא מדת הדין נוהגת יבא זכאי ויכפר על החייב ואל יבא חייב ויכפר על החייב:

הדרן עלך שבועות שתים

(דף יד.) **ידיעות** הטומאה שתים שהן ארבע נטמא וידע ונעלמה ממנו הטומאה וזכור לקדש נעלם ממנו הקדש וזכור לטומאה נעלמו ממנו זה וזה ואכל את הקדש ולא ידע ומשאכל ידע הרי זה בעולה ויורד (דף יד:) היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב שיציאתו הנייה לו בביאתו.

גמ' אלא (דף יח.) היכי עביד אמר רב הונא משמיה דרב נועץ צפרניו בארץ עד שימות הגיד (דף יח:) ת"ר (ויקרא טו) והזרתם את בני ישראל מטומאתם מיכן א"ר יאשיה אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן וכמה אמר רבא עונה וכמה עונה או יום או לילה א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה אפילו הויין לו בנים כבני אהרן מתים שנאמר והזרתם את בני ישראל מטומאתם וגו' וכתיב (ויקרא טו) והדוה בנדתה וגו' וסמיך ליה אחרי מות א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים שנאמר (ויקרא יא) ולהבדיל בין הקדש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור ובין לרנם לבין חיה ובין בהמה לבין חיה ובין לרנם לבין חיה ובין בהמה לבין חיה ובין לרנם לבין חיה ובין בהמה לבין חיה

וטעמא למילתא למחילה בטעות [כי היכי] דהוי מחילה כלפי' בפרק חזקה נשך (דף סז.) ע"ש: ולפ"ז מזונות. לפ"ם הלך בעלה למדינת ים קודם שינדנוה ואין כ"ד פוסקין לה מזונות מנכסיו: ולפ"ז בלאות. בגיטי שהכניסה בגלוניתה וכתבן בכתובתה שאין קיימין אנטיגנוס:

ת"ר נשאת וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה

חייב לפרוע לה לכיון שהוא מקבלן בחתריות על עצמו וכתבן בכתובתה ה"ל תנאי כתובה לפי כתובתה לכל בלאות קיימין ולפי זה לא נרעה [ממזנה] לחמרין עלה בפ' הנושא נזונות (לף קלז:) לפ"ם היא זינתה כליה מי זנו וזה שלח כלבדי רם"י ז"ל שכתב כאן שאע"פ שעליין קנה בלאות קיימין אין מחזירין לה ונראה שהזקיקו לומר כן מלקתני ולא בלאות ואי בשאין קיימין מאי בלאות היכא ומהו לן לפרושי דהכי קאמר שאינו חייב לפלג לה מה שבלה מבגדיה: ויוצין ולא יחזיר עולמית. בגמרא פרכינן פשיטא לא יחזיר ומהדרינן לן צריכא דלא תיקנן כלומר שקבעה ושם אחר לתימא ליהדרה קמ"ל דזימנין לחזלה ומינסבא ומתקנה ואמר חילו דייתי יולע שכן לפי' היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה ונמצא ניטו בטל ובניה ממזרים [הילכך] אמרינן ליה היו יולע שהמגרש את חשתו משום ושם לא יחזיר ולפי' היא חוזרת וקובעת ושם ותו לן מני לומר חילו דייתי יולע שכן שהרי התרו בו ונמר בלעתו ונראה וה"נ אמרינן נבי מוניא לפלגו משום נדר או משום סם רע בפ' השולח (לף מו.): ומיהו כי אמרינן לעיל יחזיר עולמית דוקא בלאמר לה היו יולעת למשום לחין לך ושם תני מנראך ואי לא לא הייתי מנראך וכבה"נ אי צריך ליה לאהדורה מני לקלקולה הא לא אמר הכי לא מני לקלקולה לר"מ דבעי תנאי כפול לתנן התם בפרק השולח (לף מו:) המוניא חשתו משום חילונית ר"י אומר לא יחזיר ואכ"ל יחזיר ואמרינן עלה בגמרא מאן חכמים ר"מ ונמצא משום הכיון לעיל כפליה לתנאיה לא מני לקלקולה ולרבנן נמי **לעיל בעו תנאי** כפול הכא דוקא בשאמר לה משום כך אני מוניאך אבל נירש שהם יכול הוא להחזיר להה לא מני לקלקולה וכענין שאמר שם נבי חילונית ואחרים חומרים להכא דפליגו עליו לא אמר לה מני לקלקולה לפי שהאבר יזוע שאין לחש משהה אשה שאינו לחשורי לשמש אשתו כפירושו לבל תהם כל שלא פירש אין האבר מוכיח שמפני כך נרשה ותמהני הכא היכי מני לקלקולה לכיון דאמרינן אמרינן יונית הא לא מני לומר לה חילו דייתי יולע שכן לא הייתי מגרשך שהרי מחוייב הוא לגרשה וניחא לי דאמרינן יונית לא שיכפוהו ב"ד בכך אלא שכיון שחילו יכול לשמש עמה מוטב עליו להונית הלכך מני לקלקולה ולומר חילו דייתי יולע שהוא לה תקנה שייתי שהוא מגרש ומחזר שתהא מתוקנת והחרכתי בזה אע"נ דלא קי"ל כר"מ משום דנפקא מינה לר' חנינא בן אנטיגנוס לפי שיטתו של הרב ז"ל שהוא סובר לר' חנינא נמי היכא שנבדקה נ' פעמים ומצאה טמא יונית כמו שהכתוב בשמך בם"ל: משמשת בשני עיסה. לחם לפני תשמיש ולחם לאחר תשמיש: עיסה. סלינון: עוותיה. תיקוניה. לי חזית: לומר רב יהודה לומר שמואל הלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס: לומרינן עלה בגמרא (נדה לף יב:) ובמאי מי בעשוקה בטהרות הא לומרי שמואל חלא זימנא מי בשחינה עשוקה הא לומר שמואל לומר לה ושם לחשורי לשמש על שתבדוק ותוקימנא בעשוקה בטהרות מלן למימר הא לן לא מתני הא. ופרש"י ז"ל מי בעשוקה בטהרות הא לומרי שמואל חלא זימנא כלקא מוקמינן לה בעשוקה בטהרות ולומר לה ושם תני מנראך ואי לא לא הייתי למימר לה היו יולעת שמואל לבעשוה עשוקה בטהרות ולקא בלקא ובשינה עשוקה בטהרות לן בעיא בלקא לטהרות ומפרקינן מלן למתני הא לן לא מתני הא כלומר לעולם בעשוקה בטהרות ולקא בלקא לטהרות מנו לבעיא בלקא לטהרות בעיא בלקא ובשינה עשוקה בטהרות לן בעיא בלקא לטהרות ולקא בלקא לטהרות מנו לבעיא בלקא לטהרות בעיא בלקא

ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש (נדה דף סו.) ותנשא לאחר [* גי' ד"ת [וב"ח] נשאת לאחר והיתה רואה דם בשעת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר] עד כמה מותרת לינשא עד שלשה יתר מכן לא תנשא עד שתבדוק עצמה כיצד בודקת עצמה מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומוך מונח לו על ראשו נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ואם לאו בידוע שהוא מן הצדדין

ואם יש לה וסת תולה בוסתה ואם יש לה מכה תולה במכתה ואם היתה דם מכתה משונה מדם דאייתה אינה תולה ונאמנת אשה לומר מכה יש לי בתוך המקור שממנה הדם יוצא

שפופרת אבגורי מבגר לה אמר שמואל שפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה אמר [ליה] ר"ש [* גי' ד"ת וב"ח ב"ל לר' יוחנן] ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל ראשון [א"ל] לפי שאין כל אצבעות שוות ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי לפי מותרת היינו [לומר] למכיון שהוזקק נ' פעמים שוב אינה צריכה בדיקה. ותמיהני להתם בפרק קמץ נגלה (סה) תמרינן להה לרבי זירא והה לחמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו וכו' אלא מכלל חכירתה לתמר ולפי שטוח זו מלרכה פליגי. ולגון לחר כתב בספר המלחמות ולי בבחינה עסוקה בטהרות פסיעה לגל תגע להה לחמר שמואל כל לבעלה לא בעיא בדיקה וכיון שכן ליתא ללר"ת ומלליתא ללר"ת ולחי הלכה כרבי חנינא בן חנטיגנוס דתומרת בעלים ומשמשת בעלים תשוש עוות ותקון בלבד ולחמאי לינטריך למפסק הלכה כרבי חנינא בן חנטיגנוס. ומפרקינן מאי לחמתי הא לא מתני הא ולא פליגי ע"כ [לגבי] [ולגבי] זה פסט הסוגיא ועוד [לגבי] הרי"ף] לר' חנינא בן חנטיגנוס לחמר משמשת בעלים ה"ל למתניה כמה פעמים ולא ה"ל למתניה בליטנא קיטנא כוליה האי לגא [לליטנא] להן הן עוותיה ותיקוניה מוכח כלבי הרב לגפסי ז"ל לחי לגו הכי פסיעה להן הן עוותיה ותיקוניה. ומ"מ לפי בקיאי נ' פעמים ומעלה טמאה יש לה תקנה בבדיקה ממוכחת בגמרא בבדייתא הרב לגפסי ז"ל בסמוך ליבא הם הלם בא מן המקור או מן הצדדין: תנו רבנן וכו'. בפרק בתרא לנדה (דף סה:) משמשת פעם ראשונה שניה ושליטית. דאב"נ היא לחמר בתלתא זמני הויא חזקה ואע"ג דבבד בדייתא קתני בגמרא לבבי ר' לוי מכולה בדייתא קאי אלא לגפ חפיף לגחמנת לגחר. כלמפרש לקמיה שחין כל אלגבעות שוות: ותגשא לגחר. לתלת' זמני בעינן לחזקה כראב"נ ובכולהו נרשינן ושליטית: מכחול. קיסם חרוך ומוך על ראשו של מכחול מן הצדדין וטהור: ואם יש לה וסת. לקלקול הזה שהיתה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים: תולה בוסתה. ומשמשת בלא בדיקה בין וסת לוסת כך פירש רש"י ז"ל ולחרים פירשו שאם שמוך לוסתה שאשה שלא הגיע עליין [שעת] הוסת עצמה תולה בוסתה לומר שמחמת התשמיש הקלים הלם לבא קודם זמנו ולא מחזקינן לה ברואה מחמת תשמיש וכ"כ הרימב"ם ז"ל בפ"ל מהלכות חיסורי ביחה: שפופרת אבגורי מבגר לה. שהעז חינו חלק ומסרטט ומוציא לס: רגוף. כפול: ותבדוק בביחה שליטית של בעל ראשון. כלומר מביחה שליטית של בעל ראשון ולילך תשמש ע"י בדיקה ולמה תתגרש: לפי שאין כל אלגבעות שוות. ושמא בבעל אחר לא תצטרך בדיקה ומוטב שתתגרש ותקון ולא תהא בספק כרת הילכך מתגרשת על שתתחזק בג' אלגבעות כך כתב רש"י ז"ל ולחרים פירשו לכי לחמרינן בבדיקה לא תשמש ולחו לימירע שאינה יכולה לשמש עם הראשון בבדיקה ולולחי כיון דלשליטי מותרת בבדיקה ולע"פ שהוזקה לכל אלגבעות ולכל הכחות כ"ש דראשון אלא כי לחמרינן לא תשמש להקל עליה לחמרינן שאינו בדקה עשמה דראשון טמא לשמוך לכל שע"פ שאין כל אלגבעות שוות עשמה שהלם בא מן המקור אין רואי שתשמש ושתכנים עשמה לספק כרת ומ"ם לחמרינן לא תשמש כלומר לא תבדוק עשמה כלי שתשמש דראשון שע"פ שאם מצאה טמא **טהור מותרת לו אם** מצאה טמא הרי היא מקולקלת ואסורה לכל

וחלא לחחר תשמיש ושאם לה וסת שאינה בודקת לפני תשמיש לבל לחחר תשמיש לבל צריכות שני עדים והרחב"ם ז"ל בסיג עליו [ולחמר] כמה יניעות יגע חנם שאף רב יהודה שהיה צריך כמותו מנע את רבי זירא [דף יב.] שלא לבדוק לחר התשמיש שלא יהא לבו נוקפו ופירש שלא לחמרו בדיקות הללו אלא בחשה עסוקה בטהרות ע"כ. וכבר כתבתי בחלוסי להה לרב יהודה לא קשיא עליה. והרב לגפס ז"ל נרשה שהוא סובר כלבי רש"י ז"ל בחשה שיש לה וסת שאינה צריכה בדיקה שלא בחשה שאין לה וסת לכתב לקמן (סי' חלף עז) הא (לתנן) [לתניא] שחמרים והפועלים והבאים מבית לחבל ומבית שמשתה נשיסה להם בחזקת טהרה ובאין ושוהין עמהן בין ערות בין ישנות לבל בזו שלו רבי חנינא בן חנטיגנוס יש לו לרך לחחרת שכתב בכתובות פ' שלשה ניזונת ר' חנינא בן חנטיגנוס חומר משמשת בשני עדים והן הן עוותיה ותקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים ומצא לה על על שלו לו שלה בכל פעם ופעם הן הן עוותיה שהוזקה נלה בכל ימיה ויוצאה בלא כתובה **ואין לה פירות וכו' ואם** שמשה בשני עדים לחת לו ולחת לה נ' פעמים ולא ממצא לה בחתת מהן הן הן תקוניה והרי היא בכלל הנשים ע"כ. ונרחה שהרב ז"ל סובר לתע"נ דקי"ל לחשה שאין לה וסת לא בעיא בדיקה לבעלה לבעלה היינו לחחר שתהא מוחזקת נ' פעמים שלא תהא רואה לה מחמת תשמיש לבל בתחלה חוששין לה שכיון שאין לה ושת נרחה מענינה שרואיתיה בחות לה כפי המקריס שקורין לה מקפיעות או לכילות וכיוצא בהן ולפיכך יש לחוש **לה שמא לחף מחמת תשמיש** תרחה מ"ה בעיא בדיקה נ' פעמים ואם מצאה טהורה יבחה מחשה זה ומשמשת בלא בדיקה לע"פ שאין לה וסת אין חוששין **לה שמא תרחה בשעת תשמיש** משום דקי"ל לבעלה חינה צריכה בדיקה כל שיבחה מחשה רואה מחמת תשמיש שיש לחוש לכך בחשה שאין לה וסת אין הטעם שכתבתי על שתבדוק נ' פעמים. ועשאה הרב ז"ל כהשיטה לתניא בפ' תינוקת (דף סה:) הרואה לס מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושליטית והבדיקה הרב בשמוך ולפי שטתו פי' הרימב"ן ז"ל להאי לקשי הכא ובמאי לי בעשוקה בטהרות ה"ק אי בעשוקה בטהרות וקאמר לעולם משמשת בשני עדים הא לחרים שמואל חלא זיינא לאמר שמואל חשה שאין לה וסת לשורה לשמש על שתבדוק לאחת בבדיקה מיהא מותרת לשמש כר' חנינא ולא חייסינן לימאי מקלקל לה כר"מ ואי בבחינה עסוקה בטהרות וחפ"ה לאחר לצריכה כ' עדים נ' פעמים הרחשונים הא לאחר כל לבעלה [לא] בעי בדיקה כלל לח"ר זירא ח"ר ירמיה בר חבא ווקיימינן בעסוקה בטהרות ומלא חוקמן לבעלה ובג' פעמים הרחשונים ס"ת לכל לבעלה לא בעיא בדיקה כלל ומפרקינן לעולם בבחינה עסוקה בטהרות ואמורלי נינהו ולהיבא לשמואל ר' זירא לית ליה הא לרב יהודה אלר' זירא לא בעי בדיקה לפיכך אפילו בתחלה ולרב יהודה בעיא להה פסיק מצמיה לשמואל כר' חנינא בן חנטיגנוס ואע"פ לרב יהודה נופיה אמר מצמיה לשמואל אתם בפ"ק לנדה (דף יח:) לא שנו אלא לטהרות לבל לבעלה

ולפיכך תתגרם ותצטרף לשחר ותהא מותרת בלא בדיקה לכיון שעליין לא נבדקה ואין לרבה שם חסר לגרות לם מחמת תצמים אינה לסורה אלא ניה שהוחזקה לו לבל לשחר שריו ולחקצינן ותבדוק בבדיקה שליסית של בעל דשצון ס"ק כיון שהוחזקה לרגות מחמת תצמים היולך מתירין אותה לצני בלא בדיקה תבדוק לרשצון ואם מעלה טהור לא תתגרם ואם לאו תהא לסורה לכל ומפרקינן לפי שאין כל אלצבעות שוות כלומר ואע"פ שהוחזקה ניה אין מחזיקין אותה לשחר ולפיכך אמרו שתתגרם ותצטרף לצני בלא בדיקה ולהקל עליה אמרו כן לבל אין ה"נ שאם רצתה להכנים עצמה בספק ולבדוק בבעל דשצון הרשות בידה וכתב הרמב"ן ז"ל לעבסיו אין תולין בחמה שהרי אין לך חכה נדולה ממכת בתולים וכלתנן [קף ס"ל:] נותנין לה זמן על שתחזיק חמכה ואעפ"כ חזרו [ונחנו] [קף סה:] שיהא בועל בעילת מצוה ופורש ופורם (ברואה) ולא תולין בחמה **לאו רחיה היא להתם הוא** בבועל הבתולה שעשויה חכתה להתרפקות לאחתר [ועוד שאין אותה פריסה אלא לצעה] לבל ברואה לם מחמת תצמים שהיא מתקלקלת בכך על בעלה לא אמרו ורחיה לבבר להא רבי יוחנן ור"ל ושמואל בולהו סבירא להו לבועל בעילת מצוה ופורם וברואה מחמת תצמים שקלי וטרי בולהו להא שמואל הוא לאמר שפופרת של לבר ופיה רצוף לתוכה ור"ל בעל מיניה מר' יוחנן ותבדוק בבדיקה שליסית אלמא לא אמי לאהלי ואם שאמר לעליכה לבדוק **שם נשתנה ועכשיו אין אנו** בקיאין במראות הדמים אי אפשר לא אריך לאנן לא אמרינן אלא שאם היתה לסורה אינה תולה ועכשיו אין אנו בקיאין במראות הדמים שכל שהיו יושבות אינה תולה כלומר שם יהיו אשה יושבת לבל מכה רואין שם לם מכתה יושבת אינה תולה ואם לאו תולה אלא ס"ת אמסתמא תולה: ותבדוק בבדיקה לאשונה של בעל נ'. מצבע עליו פעם אחת לא תצמם שטוי בלא בדיקה שהרי הוחזקה בנ' אלצבעות ומצני לאין חזקת בדיקה אחת חזקת לאין לל אלצבעות ואם מעלה בעילה זו היתה בכח מרובה היולך אינה עריכה בדיקה אוין ואמר בעילה זו היתה בכח מרובה היולך אינה עריכה בדיקה על שתתחזק בטלצה בדיקות לבל אחד ואי' והלה תבעי בדיקה לבדיקה רבינית של אליסי וכתב הרלבב"ל ז"ל שעבסיו אין אנו בקיאין בבדיקה זו ואין סומכין עליה ועוד שאפילו בידוע שהוא מן הטלדין הרי נזרו בנות ישראל בבל רואה לם טופה כחרבל שתהא יושבת שבעה נקיים בין מן המקור בין מן העליה בין מן הטלדין ותמהני ללא תמצע שיהא בבלל חומרא לר' זירא לם רואה טפת לם טהורה ללא לם שכל שרואה לם טמא לפילו ברחיה אחת שתהא עריכה ז' נקיים ומ"מ הורה הרב ז"ל שאם בדקה ומצאה טהור שאין מוציאין אותה מבעלה והרב אלפסי ז"ל שכתבה בהלבות נרחה שכתבה להנהיג בה הלבה למעשה: ת"ר ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבתה בבשרה ימים נדתה היא בת יום אחד לנדה בת עשרה ימים לזיבה פי' כיון דלא הויא זבה אלא עד שתראה ג' ימים אחר ז' ימי נדה לא משכחת לה למהוי זבה פחות מבת עשרה ימים כי תהיה זבה יכול אפילו זבה מ"מ תהא טמאה ת"ל והיא גלתה את מקור דמיה לימד על הדמים שאינן אלא מן המקור

יכול כל מראה זוב תהא טמאה ת"ל דם אי דם יכול אין לי אלא מראה אחד כשהוא אומר דמיה מלמד שדמים הרבה טמאים בה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג בית שמאי אומרים אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי וב"ה מטהרין פירוש ב"ה דרשי והיא גלתה את מקור דמיה הרי כאן שנים וטהרה ממקור דמיה הרי כאן שנים הרי ארבעה והא אנן חמשה תנן אמר ר' חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה וב"ש סברי הני תרתי אחריני נמי מילקי לקו (נדה יט.) ומנא לן דאיכא דם טהור באשה דילמא כל דם דאתי מינה טמא א"ר חמא בר יוסף א"ר הושעיא דאמר קרא (דברים י"ז:ח') כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם

הלל לכמימי תלתן וכמימי בשר עלי מטהרין שכך כתב כפ"ה מהלכות מיסורי ביאה שחמשה למיס טמאים בלבד: ומרחית למיס הללו מפורשת בפרק כל היד ובכולן נוטין למרחיה לחמימות **ולא הוערכתי לפרשן לפי שאין** לנו עכשיו בקיאין במרחיה וגו' בין דם טמא לדם טהור:

* תורת כהנים פרשה מצורע פרק ד' מזבים בבשרה מלמד שהיא מיטמאה מבפנים כבחוץ והלא דין הוא ומה אם הזב שהוא טעון ביאת מים חיים אין מטמא בפנים כבחוץ נדה שאינה טעונה ביאת מים חיים אינו דין שלא תטמא בפנים כבחוץ ת"ל בבשרה מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ אין לי אלא נדה זבה מנין ת"ל זובה שבעת ימים תהיה בנדתה ולא בזיבתה כל שבעה יכול עד שתהא רואה דם כל שבעה ת"ל תהיה אע"פ שאינה רואה ומנין שאינה טובלת מבעוד יום ת"ל שבעת ימים תהיה בנדתה תהיה בנדתה כל ז':

ואשה כי יזוב זוב דמה בין גיורת בין שפחה בין משוחררת בין בת ישראל ימים שנים יכול ימים הרבה אר"ע כל ששמועו מרובה ושמועו מועט תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת [* מדפו"י כולה] א"ר נחמיה וכי מה בא הכתוב לפתוח או לנעול והלא לא בא לנעול אלא לפתוח אם אתה אומר ימים י' אינן אלא מאה אלא מאתים אלא אלף אלא ריבוא וכשאתה אומר ימים שנים פתחת א"ר מונא משום ר' יהודה ימים שנים יכול ימים הרבה אם מרובים הם והלא כבר נאמר (ימים) רבים הא לא דבר הכתוב אלא בימים מועטים וכמה הן הוי אומר שנים רבים שלשה יכול רבים עשרה אמר ימים ואמר רבים מה ימים מיעוט ימים שנים אף רבים מיעוט רבים שלשה יכול שנים ושלשה הרי חמשה וכי נאמר ימים ורבים והלא לא נאמר אלא ימים רבים הא כיצד הרבים הללו יהו מרובים על השנים וכמה הן הוי אומר שלשה:

* ברייתא שלהי נדה יכול הרואה שלשה [ימים רצופים] בתחלת [נדה] תהא זבה ומה אני מקיים ואשה כי תהיה זבה ברואה יום אחד אבל ברואה שלשה בתחלה תהא זבה ת"ל על נדתה אחר נדתה היא מיטמא ואינה מיטמא בתחלה אין לי אלא סמוך לנדתה מופלג מנדתה מנין ת"ל (ויקרא ט"ו:כ"ה) או כי תזוב על נדתה אין לי אלא מופלג מנדתה יום אחד מנין שנים וג' וד' חמשה ששה שבעה שמונה תשעה עשרה [אמרת] מה מצינו ברביעי שהוא ראוי לספירה וראוי לזיבה אף אני אביא אלו שהן ראוין לספירה שיהו ראוין לזיבה כל שבעה. ילמד שהיו זבה כל ז' לילה טובלת לערב ותהא טהורה ללילה ערביה ז' נקייה לאחר שחשכה נפסק: יכול כיון לכתיב שבעת ימים תהא בנדתה על שתהא רואה כל ז' לילה תהא טמאה נדה ת"ל תהיה. להוה מני למכתב ז' ימים בנדתה והשתא לכתב תהיה לשמעינן שאע"פ שאין רואה כל **שבעה היא טמאה נדה:** כל שמועה מרובה ושמועה ממועטת. כל **מילי למשמע מועטו כי האי** ימים למשמע מיעוטו ימים כ' ומשמע ימים רבים: תפשת מרובה לא תפשת. ואם תאמר יומר י' ימים חיישת לילה ויותר מהמה לבל פחות מכ' ל"ת: מרובים הם והלא כבר נאמר רבים. ול"ק היינו ימים היינו רבים ללה ולאו לה לבר הכתוב כו'. בת"כ היא ומייתינן **לה בסוף נדה [לף** ענ.]: יכול הרואה ג' ימים בתחלת נדה רצופים תהא זבה. לספירת ז' נקייה ולקרבן כלכתיב ימים רבים וקא מצריך לה ספירה וקרבן: ומה לני מקייס ולשפה כי תהיה זבה. לחמור בפרשה לשנוה שלש עריכה ספירת נקיים וקרבן: ברואה יום אחד לבל לאתה ג' תהא זבה: ת"ל. בפרשה שניה: על נדתה ליני לומר לך לילה ברואה ג' ימים לאחר ימי נדותה: סמוך. לנדתה. לעל משמע סמוך: ולאו לי לילה שראתה יום לשמון לאחר שבעת ימי נדתה [תשיעי ושלישי עשירי ואחד עשר מנין] ת"ל לא כי תזוב לאו לי לילה מופלג מנדתה יום ל'. כגון שראתה תשיעי עשירי ואחד עשר: מנין לרבות שניס וג' וכו'. שכולן אין ל' לסס לזיבה: מה מצינו ברביעי לימים שלאחר הנקיה: שהוא ראוי לספירת נקיים לס לאתה ברשמון להא לאתרבי מופלג יום אחד מקרא לאו כי יזוב להיינו ב' ג' ול': לף לאי לרבה לכל לאו. על עשירי ועשירי בכלל: שהם ראויים לספירה. שלש ראתה ג' נקיים על עשירי שיהו ראוין לזיבה בלא זה מהן שראתה שלשה רצופים:

פי' מה מצינו ברביעי שהוא ראוי לספירה וראוי לזיבה שאם ראתה ג' ימים אחר נדתה הוחזקה זבה ומתחלת לספור מיום רביעי ואם לא ראתה ביום ראשון הסמוך לנדתה אלא שראתה דם ביום שני ובשלישי וברביעי נעשית זבה וסופרת מיום חמישי הנה הרביעי ראוי לספירה וראוי לזיבה אף אני אביא את הששה שהן תשלום י' שיהו ראוין לזיבה

ומנין לרבות לחם עצר. שיטתיה דרשאים ליזיקה לשלשה רגופים ואע"ג שחייבו רחוי לספירת נקיים של זיבת שלשה רשאים: יכול שחייבו מרכבה לחם שנים עצר. לכלול עת נתתה לפילו מופלא ימיים רבים משמע: מרכבה לחי י"ל שרחוי לספירת זיבה. כלומר לכיון לזיבת רביעי ליתרבי מלו כי זוב לשמה זיבה מסכה ימי ספירה על י"ל ומן לה ולפיכך מונין לחי לחת י"ב ת"ל ימי כל ימי זוב טומאתה: ומנין שמומרת יום כנגד יום. כלומר מנין לחי רחתה ב' ימים לו יום לחל שתהא שומרת יום לחל בלבד ולחי"כ תטהר: ת"ל טומאה היל. כלומר לכיון לכבר כתב כימי נדתה תהיה משמע לסויל טומאה כנדה ומה תלמוד לומר טומאה היל למעוטי שחינה משמרת חלה יום לחל בלבד: ומה לם הזב שחינו סופר לחל לחל. למלכתיב זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע ילפי' [בספרל קוף פרשה מעורע] לזב שרחה רחייב לחת חינו חלה כבעל קרי וטובל ואוכל פשוו לערב: סופר שבעה לשתים. להכי תניא סתם: חינו לין שתשפוך שניס לכ'. ובסוף נדה [דף עג.] גרסינן שבעה לב': ת"ל כל ימי זוב טומאתה כמשכב נדתה יהיה לה. ללכתוב כל ימי זוב [טומאתה] כמשכב נדתה יהיה לה למה חלה להכי כתב יהיה לה למשמע מיעוטא לחין לה חלה יום לחל: יכול בין סמוכים בין מפוזרים. לחע"נ לרחתה בינתים חני משלמת שבעת נקיים חע"נ שהה מבחון: לחל לחל לכולן. כלומר שלה יהא לנקיים שלה חלה לחר לחל בלבד ולילו רחתה בינתים ומנין לרבות את י"א בלא עת נדתה או יכול שאני מרבה את י"ב אמרת לאו מאי ראית לרבות את אחד עשר ולהוציא את שנים עשר מרבה אני את אחד עשר שראוי לספירת או כי תזוב ומוציא אני שנים עשר שאין ראוי לספירת או כי תזוב

פירוש אם ראתה תשיעי ועשירי ואחד עשר הרי היא זבה גמורה וצריכה ספירת שבעה כענין שנאמר או כי תזוב וגו' אבל אם לא ראתה אלא עשירי ואחד עשר ושנים עשר אינה זבה גמורה ואינה צריכה ספירת שבעה ששנים עשר אינו מצטרף לאחד עשר לפי שאינו מימי זיבה אלא תחלת נדה הוא ולפיכך אינו מצטרף עמהן להיותן שלשה

אין לי אלא הרואה שלשה שהיא זבה גדולה מנין לרואה שנים שתהא זבה קטנה ת"ל ימי ומנין אפי' יום אחד ת"ל כל ומנין ששומרת יום כנגד יום תלמוד לומר טמאה היא יכול כשם ששומרת אחד לאחד כך תשמור שנים לשנים ודין הוא ומה הזב שאינו סופר אחד לאחד סופר שבעה לשני ראיות זבה שהיא סופרת אחד לאחד אינו דין שתספור שנים לשנים ת"ל יהיה לה אין לה אלא יום אחד ואם טהרה מזובה כשתפסוק מזובה וספרה לה לעצמה שבעת ימים יכול בין סמוכין בין מפוזרין ת"ל ואחר תטהר אחר אחר לכולן ר"ש אומר אחר תטהר אחר המעשה תטהר כיון שטבלה טהורה להתעסק בטהרות אכל אמרו חכמים לא תעשה כן שלא תבא לידי ספק * ע"כ בספרא מצורע פרשת זבים בפרק ד' ובפרק ה :

והאי דמרבינן להני י"א יום שבין דם נדה לדם נדה מקראי לאו דברי הכל הוא דקי"ל י"א יום שבין דם נדה לדם נדה הלכה למשה מסיני כללא דנקטינן מהני חייבי טבילות טבילתן ביום חון מנלה ויולדת: שלא תבא לידי ספק. **שמא תראה לאחר תשמיש** ואינני מילתא למפרע שלא נטהרה ומנלן שמשמש עם הזכר: לאו לבדי הכל היל לקי"ל כו'. הכי מסקינן בסוף נלה לקרא לרבי עקיבא והלכתא לר' אלעזר בן עזריה: כללו לנקטינן כו'. ולא שנא שלא חזיל שלא חל יומא כלילפינן לעיל: טבלה ליל שמיני. לנלה טבילתה בליל לבל מיום לחל עשר שלא בעי שמור הכי מסקינן בסוף נלה: התקין רבי בסוליות. מקום שהין בני תורה ואין יולעות למנות פתח נלוסן מתי הן בימי נלה ומתי הן בימי זיבה ואין מכירות בין לם טומא ללם טהור: רואה יום לחל תשב שבה והוא. כלין תורה שמא בימי נדתה היא: שניס תשב שבה ואין. זו עיקר הנרסא ומש"ה יושבת שבה ואין מסוס לחייסינן שמא יום רואה לחתה לם טהור ואני לם טומא והוי תחלת נלה ל"נ ליום רואה שרואה הוי סוף זיבה ויום שני תחלת נלה ושבה לקאמרינן נקייס בעינן לכיון לטועות מסויע להו לי זה יום שתרואה מספקינן ליה בתחלת נלה. ונקייס לקאמרינן לבסוף לכולי יומא קאי חלא ליה ליסן [פי' הרגל לסון כמו היה לם בעירון] היא ז' ימיס נקייס:

מתניאתא דנדה דאורייתא היכא דאתחילא וחזיא דמא חד יומא ההוא יומא קמא דחזיא ביה תחלת נדה ומשלמת עליה שבעה יומי לא שנא חזיא דם בכולהו שבעה ול"ש לא חזיא אלא חד יומא וכד נפקן שבעה יומי טבלה ליל שמיני ומשתריא לבעלה

ואי חזיא דם יום ח' הרי עיילא לה בתוך י"א יום שבין דם נדה לדם נדה שהן ימי זיבות וכיון דחזיא בהו חד יומא הויא לה זבה קטנה וחיישינן דלמא אתיא למיחזי למחר הלכך בעיא שימור יום תשיעי ואי לא חזיא יום ט' טבלה לערב [ליל י'] ומשתריא ואי חזיא [גם] ביום ט' בעיא שימור יום עשירי ועדיין זבה קטנה היא ואי לא חזיא ביום י' טבלה לאורתא ומשתריא ואי חזיא גם ביום י' הויא לה זבה גמורה דהא חזיא תלתא יומין רצופין ובעיא למיתב ז' נקיים

הכין דינא בהלין יומי זיבות אי חזיא דם חד יומא [משמרת כנגדו חד יומא] ואי חזיא תרי יומי משמרת להו [נמי] חד יומא לבר מיומא דחד עשר דלא בעי שימור הואיל ונפקן יומי זיבות וה"ל יום י"ב תחלת נדה ואי חזיא ביה מידי הויא לה נדה

כל הדין הוא דינא דאורייתא דהוו עבדן בנות ישראל כל זמן דהוו רבנן בקיאי בחזותא דדמא וכיון דאימעוט רבנן דהוו בקיאי בהכי וקלשא לה דעתייהו ולא הוו יכלי לאפרושי בין דם טמא לדם טהור כדאמרי' (נדה דף כ:) א"ר יוחנן חוכמתיה דר' חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא [דכי] מטמאנא מטהר מטהרנא מטמא:

וא"ר זירא טיבעא דבבל גרם לי דלא אחזי דמא ומה רבא דידע בטיבעא לא חזי אנא אחזי וחזו נמי דלא ידעי נשי תיקון וסתות חשו רבנן דלמא משלמי דם טמא לדם טהור וטבלין ואתו לידי איסורא דכרת דהא אפשר למהוי כל דם דחזיא בשיתא יומי

ואע"ג דהאי תקנתא [דרבי] בסוודית ליכא למיחש בה למילתא דאיסורא כלל עבדו רבנן הרחקה יתירה והנהגו בנות ישראל למיעבד כרבי זירא דהא אמרינן דהא דרבי זירא הלכה פסוקה היא כדאמרינן התם (ברכות דף לא.) אין עומדין להתפלל מתוך דין או הלכה אלא מתוך הלכה פסוקה היכי דמי הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דאמר רבי זירא בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליה שבעה נקיים

והכין נמי עבדינן כימי טוהר דיולדת ואע"ג דקי"ל כרב דאמר (דף לה:) מעין אחד הוא והתורה טימאתו והתורה טיהרתו כיון דאיכא יולדת בזוב דצריכה שבעה נקיים בימי טוהר עבדינן נמי הרחקה יתירה כר' זירא וכל דם דחזיא בימי טוהר יתבה עליה שבעה נקיים ובתר הכי טבלה במי מקוה ומשתריא לבעלה ואע"ג דלא נפקן ימי טוהר כיון דיתבה שבעה נקיים ותו לא חזיא שריא:

מתני' (נדה דף סד:) תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונישאת ב"ש אומרי' נותנין לה ד' לילות וב"ה אומרים עד שתחיה המכה הגיע זמנה לראות ונישאת ב"ש אומרים נותנין לה לילה הראשון וב"ה אומרים עד מוצאי שבת ד' לילות ראתה ועודה בבית אביה בית שמאי אומרים נותנין לה בעילת מצוה ובית הלל אומרים כל הלילה * נ"א כולה שלה:

יום רפט

גמ' עד שתחיה המכה אמר ר"נ בר יצחק ואפילו ראתה * נ"א מדאפליג בסיפא בין ראתה ללא ראתה מכלל וכו' ד"ת ממאי מדקתני סיפא ראתה ועודה בבית אביה ופליג בין ראתה ולא ראתה מכלל דרישא בין ראתה בין לא ראתה תניא נמי הכי בית הלל אומרים עד שתחיה

לאבל פסקה מחמת תמים ורחקה לחו"כ. [לפילו בחותו יום] טעמא: עבר עליה לילה אחת בלא תמים. [ולע"פ שלא פסקה: ורחקה. שלא מחמת תמים]: טעמא. למסתמא כיון שעמדה לילה אחת בלא תמים חוקה דליה שרחקה לאחר כך בלא נדה מחזקינן לה ומיהו כל שעמדה לחו"כ ורחקה מתוך תמים ולפי' שעמדה בהפלגות] תולין בבתולים כל דליה שרחקה בלותו יום ומיהו לחמרינן בפרק תינוקת (דף סה:) מעמד ונתן לה רבי אלעזר ליות מתוך י"ב חדש: נמצאו מרחה למיס שלה. שלין מרחה לילה זו דומה למרחה לילה אחרת [ולע"פ שלא פסקה מחמת תמים ולא עבר עליה לילה אחת]: טעמא. שזה מוכיח שאינו לס מכה לל"כ היה כולה מרחה ל': על מנלי שבת תנן. ביום ובלילה: לשרי למבעל בשבת. ולע"פ שלא בעל עליין כי לס שתי בעילות ופתחה לחוק ומיהו בלאו הכי מסקינן **כפ"ק לכתובות (לף ז.)** למותר לבעול בתחלה בשבת: ובפלונתייהו לרב ולוי פסק הרמב"ם ז"ל כפ"ה מלילות בילה כרב ובסמוך לכתוב לי נפקא לן מילי בכל הני ליני לי לן: בעל ולא מנא לס. פעם לשמונה: וחזר ובעל ומנא לס. פעם שניה: **לס ליתא** להוה לס בתולים מעיקרא הוה לתי. הלכך לחמרינן ללס נלות הוה זה והאי ללא לשתכח לס בתולים לפשר שהיה מועט ונשתר בשכבת זרע לו שנבעלה קולס לכן: **יכולני לבעול** כמה בעילות בלא לס. ע"י הטיה וזה נס כן לפשר שבפעם לשמונה הטה ולאו ללעתיה: שאני שמואל לרב גובריה. לאבל להטיה לו לילה לשמן. ותו לו לפילו לבית הלל לפי שבגוברת נתמעטו בתולים הלכך ולאי בלילה לחת כלו כולו: לאבל רחקה. כיון לשכיחי בה לס טפי (מנערה) אין נותנין לה אלא בעילת מנוס: הלכתא בועל בעילת מנוס ופורס. בין שבניע זמנה בין אלא בניע זמנה: רבותינו חזרו ונמנו. ולע"נ לשנית הדין היו כמתני' שחמירו עליה בחומרא זו: כי הוו **ר' יוחנן** ורים לקים בתינוקות. בפרק בתרא לנדה שמו תינוקות: תעלא. שועל: מבי כרבא. מן החריסה שאינו מונית מפס אלא לאבל רגלו ה"נ לא ילפינן מפרקין לתתני' מילי אלא כרבותינו שחזרו בהו. ומיהו לאו כל כמיניה לאוסרה אלא אם כן יש לה חזקת בתולים מלפנים ואפילו הכי לא ראתה עד שתחיה המכה עד כמה אמר רב שמואל בר יצחק לדידי מיפרשא ליה מיניה דרב עומדת ורואה יושבת ואינה רואה ע"ג קרקע ורואה ע"ג כרים וכסתות ואינה רואה כידוע שלא חיתה המכה ע"ג כולם ורואה ע"ג כולם ואינה רואה כידוע שחיתה המכה וזה דם נדה הוא משמשת וראתה דם מחמת תשמיש הוא אינה משמשת וראתה דם מחמת נדה הוא

ואמרינן על הדין פיסקא דמתני' כפירקא קמא (דף יא:) א"ר גידל אמר שמואל לא שנו אלא שלא פסק דם מחמת תשמיש וראתה דם שלא מחמת תשמיש אבל פסק דם מחמת תשמיש וראתה דם שלא מחמת תשמיש טמאה עבר עליה לילה אחת בלא תשמיש וראתה טמאה נשתנו מראה דמים שלה טמאה:

הגיע זמנה לראות ונישאת וכו' (נדה דף סד:) איתמר שימשה בימים רב אמר לא הפסידה לילות ולוי אמר הפסידה לילות רב אמר שימשה בימים לא הפסידה לילות עד מוצ"ש תנן ולוי אמר שימשה בימים הפסידה לילות מאי ד' לילות דקתני ד' עונות ולרב ל"ל למיתנא ד' לילות ולוי נמי ניתני ד' עונות אורח ארעא קמ"ל * [דדרכה בביאה] בלילא [ולוי נמי] ניתני ד' לילות ותו לא עד מוצ"ש ל"ל הא קמ"ל דשרי למיבעל בתחלה בשבת כדשמואל דאמר שמואל פרצה דחוקה מותר ליכנס בה בשבת ואע"פ שמשיר צרורות:

איתמר בעל ולא מצא דם [וחזר] ובעל ומצא דם ר' חנינא אמר טמאה ורב אסי אמר טהורה ר' חנינא אמר טמאה אם איתא דהוה דם בתולים מעיקרא הוה אתי רב אסי אמר טהורה דלמא איתרמי ליה כדשמואל דאמר שמואל יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם ואידך שאני שמואל דרב גובריה והלכתא כר' חנינא דספק איסור לחומרא אמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון וה"מ דלא ראתה אבל ראתה אין נותנין לה אלא בעילת מצוה ותו לא:

ראתה ועודה בבית אביה ב"ש אומרים נותנין לה בעילת מצוה ופורש ובית הלל אומרים בל הלילה שלה (נדה דף סה:) רב ושמואל דאמרי תרוייהו הלכתא בועל בעילת מצוה ופורש דתניא רבותינו חזרו ונמנו שיהא בועל בעילת מצוה ופורש:

אמר עולא כי הוו בה ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש בתינוקות לא הוו מסקי מינה [אלא] כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימו הכי בועל בעילת מצוה ופורש: ערק. ברח כלומר פירש ממנו מכיאה לחצונה וחילך: ומסתברא שאע"פ שבעל הנמרל סילר מיתרת לרב ומשולל בפסקה לרחקה ועודה בבית אביה הה"נ לאפי' בתינוקת שלא הניע זמנה לרחות אינו בועל אלא בעילת מנוס בלבד ולאיה לאבר מלחותיב רב חסקה עלייהו בנמרל מלתניל מעמד ונתן לה ר' ל' לילות מתוך י"ב חדש והסיח ולאי בלא רחקה לאי רחקה **אין לה אלא כל הלילה** אלמא לרב ושמואל לא אמרו למילתייהו לוקה בתינוקת שהניע זמנה לרחות ורחקה ואע"פ שבעל הנמרל סילרה בסך פיסקה אלא ה"ה בלא רחקה וכיון שכן ה"ה נמי בתינוקת שלא הניע זמנה לרחות ולא רחקה ואיינו לחמרינן לר' יוחנן ורים לקים לה הוו מסקי מהאי פירקא אלא בועל בעילת מנוס ופורש [מסתמא מכל מילי לתינוקות] וכן מוכיח הירושלמי אבר הביא הרב אלפסי ז"ל אמר שמואל כל הסיח הלכתא לריסא לבפרקא אחרינא לגבי להלכה אבל לא למעשה ואין לעת הרמב"ם כן שכתב בפרק [ה' מהל'] איסורי ביאה נבי נשאת כשהיא נערה ורחקה לס בבית אביה שאין לו לבא עליה אלא בעילה לחצונה ופורש ובלא רחקה כתב הלישים כמו שכתב בשנה ובנמרל אלמא ס"ל לרבותינו לא חזרו ונמנו אלא להניע זמנה לרחות ורחקה: והרחב"ד ז"ל הסיב עליו אמר אבראם כבית שמאי הוא זה ע"כ. ולא ען הסם הוא זה אלא בלבתיבנא ולאמרינן בועל בעילת מנוס ופורס לע"פ שלא מנא לס קל אמרינן לכיון שרוב נשים יש להם בתולים חוצצין שמא רחקה טפת לס כאחרל ונאבד או שחפתו שכבת זרע ולא תלינן בסילתא אלא שכיחא ועומד לבעל בהטיה ולא נבעלה קולס לכן לכיון לבחזקת בתולה היתה אין מנעילין אותה מחזקתה וכן לעת הנלונים ז"ל וכ' הרחב"ד ז"ל לפורס לקאמרינן לו סיבה פורס אלאלא אלא ממתין **על שימות האבר** ופורס ולכאמרינן בפ' יציעות הטומלה (לף יח.) בשמשם עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי כלי אלא יבא יציאתו הנאה לו כביאתו לבל נענן עפרוי בקרקע כלאמרינן התם לא ערוך שהרי התירו לו לנמור ביאתו כלאותה

בגמ' (לף סה:) דלמי לית לה לבו נוקפו ופורש ולא מסתברא שאם אמרו כן בגלה לתורייתא אין לנלמוד ממנה לכם בתוליס שהוא טהור אלא ולמי יכול לפרוש ממנה קודם שימות האבר לכל זה בכללו ביאה היא ואם אי אתה אומר כן אף הוא לבו נוקפו ופורש וכן כתב (הרמ"ם) [הרמב"ן ז"ל בת"ס]: תבעוה לינשא כו' למקום למחמלת ומחמת חמוד יש לחוש שמא רחקה לס ואפי' בדקה ולאמנלה מתוך שהוא לס מועט ביותר חוששין שמא נחבל ונרסינן עלה בגמרא רבינא חיישינן ליה לכריס בי רב חביבא אמר להו ליום פלוני נכתוב כתובה חיישינן שבעה ימי [בתר] ספורי ימתי ל"ל מ"ט עבד מר הכי ל"ל לן סבר לה מר להא דרבא דאמר רבא תבעוה ונתפייסה צריכה שתשב ז' ימים נקיים ל"ל אמר לחמר רבא בגדולה דסכיחי בה לימים בקטנה מי אמר ל"ל בפי אמר רבא לן שנת גדולה ולא שנת קטנה גדולה מ"ט משום דמחמלת קטנה נמי למחמלת. והני ז' ימים נקיים חיכת מ"ל צריכה הפסק טהרה ובדיקה בימי ספירה כתבה הרוקח לס תבל הרא"ל והרמב"ן ז"ל כתבו לחיכה צריכה הפסק טהרה משום דרוקח מחמת חמוד מועטת היא ובודאי שהפסיקה בטהרה ומיהו כיון דנקיים בעינן צריכה בדיקה בתחלתן ובסופן ובכי מוכח סהוא עובדא דרבינא לחיישק לבריס בי רב חביבא וחיישבת שבעה ימים ובודאי לכיון שלא סיתה היא סבורה למשום סהיא חיישבת לן הפסיקה בטהרה ואפ"ה לן תשכחן ליה לרבינא לצריכה ז' ימים לחריס שלא בדקה בסופן ואע"פ שלא הפסיקה בטהרה סני ואין זה רחיה לחפשר זו' לחריני לצריכה שלא תצומלא לן חס לפרושי ז' ימים הללו מונין אותן משעה שהיא סומכת בלעתה ומכינה עצמה לחופה אע"פ שלא נתקלקה עליין ובכי משמע ביבמות בפ' החולן (לף לז:) לחמרינן התם רב כי בקלא לגירדסיר לחר מלן הויא ליומא ורב נחמן כי בקלא לשכנייב לחר מלן הויא ליומא ובקדשין והא לחר רבא תבעוה ונתפייסה צריכא ליסב ז' נקיים ופרקינן שאני רבנן לחולושי מולעי להו שלשל משעה שהיא סומכת שתשא נותנת לעתה ומחמלה: ת"ר החמרים והפועלים וכו'. בסוף פרקא קמא לנלה (לף יב.) ומוקמינן לה התם בשים לה ושת משום לס"ל לבעסוקין בטהרות היא ומנו לבעי [בדיקה לטהרות בעיא] נמי בדיקה לבעלה ופ"ה [הכא] שריא בלא בדיקה לחמרינן התם הכא לכיון שתשבעה יום לן בדיקה נדולה מזו כלומר לסתם הכא לן לדרך דרכו לפיים ולרעת ולכי מרעה קמה ותבא רימיא לנפשה ואי הויא חזיא [מרנשא] וכי חמרינן לבעיא בדיקה ביומא ושיבא עמה שליונו צריך רבני כ"כ הלכך לצריכה בדיקה לימלא הסתא חזיא מנו לבעיא בדיקה לטהרות ויסיבה אע"נ לניכא למימר רימיא לנפשה הא חמרינן התם היש לה ושת [הלכך] ערבה לחזיא לאיעסוקי בטהרות בעינן בדיקה ואפי' לבעלה לכל יסיבה ללא חזיא אפי' דנילה לעסוקי בטהרות לן בעי בדיקה ומס"ה לא מצינו לאוקמה בחין לה ושת משום לחמרינן התם לחין **לה ושת בין ערב בין** יסיבה בעיא בדיקה וביסיבה ליכא תביעה ופיום לליהוי כבדיקה: ונרסינן בפרק כל היד (לף טו.) עלה למתני' לתנן כל הנשים בחזקת טהרה הן לבעליהן והבחין מן הדרך עסותיהן לסס בחזקת טהרה חמר ריס לקיס והוא שבא ומצאה תוך ימי עוניתה. ופרש"י ז"ל להיינו תוך שלשים יום לרחיה לבל לחבר זמן עוניתה בעיא בדיקה הוחיל ושתה עשים חזיין בסוף עונה (ובסוף פ"ק לנלה חמרי') לנלה בינונית [עוניתה] ל' יום וחמרו שכך נמצא במסכת נלה ירושלמי חמר רב הונא ל"ש לנלה שלא הניע עת ושתה לבל הניע עת ושתה לסורים ושתות לרוייתא רבה בר בר חנה חמר לפי' הניע עת ושתה מותרת ושתות לרבנן ופרש"י ז"ל לרב הונא קלי בבל ומצאה תוך ימי עוניתה וקלמר ללא שלנו לכי מצאה תוך עוניתה מותרת ללא כשלנה הניע עת ושתה בתוך לוסס ימים שהיה בדרך לבל הניע עת ושתה קוסס בולו מן הדרך לן לחורמ בזמנו בא ושתות **הלכה למשה מסיני** ומחזקינן לה בטומאה ורבה בר בר חנה חמר מותרת ושתות מדרבנן וסס הצריכוה לבלוק ביום ושתה **שמא תרחה מיהו היכא דבעלה לא** היה בעיר ולא ידעי לי בדקה לי לא [לא] מחזקינן לה בטומאה ע"כ. ולפי פירושו לפילו בלשה שים לה ושת ירושלמי שמואל אמר כל ההיא הלכתא דרישא דפירקא אחרינא דנדה להלכה אבל לא למעשה ר' נאי ערק אפי' מתינוקות שלא הגיע זמנה לראות ונשאת בעון קומי רבי יוחנן מהו לתלות בדם המכה ולא הורה מהו לבעול בעילה שניה אמרין לתלות בדם המכה ולא הורה לבעול בעילה שניה הוא מורי וכו':

אמר רבא (נדה דף סו.) תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב ז' נקיים ל"ש גדולה דשכיחי בה דמים ול"ש קטנה גדולה מ"ט משום דמחמדא קטנה נמי מחמדא:

תנו רבנן החמרין והפועלין והבאין מבית האבל ומבית המשתה נשיהן להן בחזקת טהרה ובאין ושוהין עמהן בין ערות בין ישנות במה דברים אמורים כשהניחה בחזקת טהרה אבל הניחה בחזקת טמאה לעולם היא

מכאן ולא רחיתה בעונתה לומי לתלי רבה בר בר חנה בעונה שאחר הוסת היינו לקולא וכל היכא דליכא קולא לתלות בוסת תולין אבל הרחב"ד ז"ל כתב דהא דרבה פליגי אלמ' יוחנן ללרבי יוחנן ע"נ לוסתות לרבנן בעי חסוב ימים לטבילה ואפי' לכתי מן הדלך שאין הוסת יוצא מחזקת טומאה על שתבדוק וכלאמרי' לקמן תבדק ופסק הלכה כר' יוחנן ונמצא שחוסם לוסת בשים לה וסת וחוסם נמי לעונה בשאין לה וסת אבל לחום לשניהם כאחת אין לנו והרב אלפסי ז"ל כתב זו שגינו בסוף פרקין (דף יב.) האומרים והפועלים שניהם להם בחזקת טהרה ולא חלק בין הניעו ימי עונתה ושתת ללא הניעו ואף הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ל מהלכות איסורי ביאה שאם אים לה וסת שהלך בעלה למדינה אחרת והניחה טהורה כשיבא אין צריך לשאול לה אפילו מצאה יושבת מותר לבא עליה אלא בעונת וסתה ואיני חושש שמא נדה היא שרואה מלבריו אלא לחוש לעונת הוסת עצמה ולא לאחר מכאן כלל ונראה שהם ז"ל מפרשים לתוך ימי עונתה לקלאמרי' היינו עונת הוסת ולאפוקי יום העונה עצמו אלא תאמר לבבא מן הדלך הקילו אלא לחוש אף לעונת הוסת עצמה קמ"ל לבעינן שיחשב אלא תהא עומלת עבשיו בתוך עונת הוסת וסבורים הם ז"ל לר' יוחנן לאמר מחשב קסבר וסתות לאורייתא ופלינ אלרבה בר בר חנה ואין קי"ל כרבה אפי' סלוקא דוסתות לרבנן ולאמרינן לקמן תבדק בשוהה בעיר עסקינן אבל בבא מן הדלך לא לכיון לתבעה אין לך בדיקה גדולה מזו וכמו שכתבתי למעלה ותמהני לתינח ערב אבל שניהם מהי היכא לאימר להו ביניהם ליכא תביעה ולא מצית אמרת לאפילו ביניהם היכא [תביעה] ולי הכי הך בריייתא לשחמרין היה מני לאוקימתא התם בסוף פ"ק לגבי אפילו בחין לה וסת אלא ולאי ליכא ומ"ש לוקמוה לוקא בשים לה וסת כמו שכתבתי למעלה וכיון שכן קשיא יהנה לפיכך נ"ל לשיטה ז"ל סברי לחכמים ור' יהושע לאמרי תבדק לאפלוני תל"ק הילכו [הוא לאתן] לאמר כל אלא בדקה בשעת וסתה טמאה נדה מסום לוסתות לאורייתא ואמרי ליה לן אלא תבדק כלומר שאין לך חומר אחר בוסתות אלא שצריך בדיקה בשעת הוסת והוא חומר של לבריים אבל כל שעבר הוסת למה תהא צריך לבדוק והרי כל אשם שים לה וסת אלא בשעת וסתה מסולקת למים היא דמ"ה אמרו ליה שעתה ולמה נחוש שיהו למים מניים בה אלא בשעת הוסת מפני אלא בדקה בשעת הוסת אבל התם ולאי כי אמרינן תבדק בשעת הוסת אמרו ולכלתיבנא ואע"נ לאמרי' התם לימאר אשם שים לה וסת והניע שעת וסתה **ולא בדקה אמר רב** בדקה ומצאה טמא טמא טהור טהור כלומר לשעת הוסת אלא אמרינן לבדוק אחר הוסת אלא אפוס לשמואל בעי למימר אפילו בדקה זו ומצא טהור טמא בחזקת טמאה עד שתאמר לו טהורה אני:

גרסינן בכתובות (כתובות דף עב.) אמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה: והיכא דלא הוחזקה נדה ותבעה בעלה * שם כב ואמרה לו טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת:

(שבת דף סד:) ת"ר והדוה בנדתה זקנים הראשונים אמרו תהא בנדתה לא תכחול ולא תפרכס עד שתבא במים עד שבא ר"ע ולימד א"כ נמצאת מתגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה הא מה אני מקיים והדוה בנדתה תהא בנדתה עד שתבא במים וקי"ל דנדה וזבה אינן צריכות מים חיים דתניא * בתוספתא פ"ק דמגילה אין בין זב לזבה אלא שהזב טעון ביאת מים חיים וזבה אינה טעונה ביאת מים חיים אלא מי מקוה בלבד שכל הגוף עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה מ' סאה:

ת"ר אילו נאמר ומקוה מים יהיה טהור יכול אפילו מילא על כתפו ועשה מקוה לכתחלה יהיה טהור ת"ל מעין מה מעין בידי שמים אף מקוה בבידי שמים אי מה מעין מטהר בכל שהוא אף מקוה מטהר בכל שהוא ת"ל אך מעין המעין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה אי מה מעין מטהר בזוחלין אף מקוה מטהר זוחלין ת"ל אך המעין מטהר בזוחלין והמקוה מטהר באשבורן ותנן נמי (מקואות פ"ה מ"ה) במתני' הזוחלין במעין והנוטפין במקוה העיד ר' צדוק על הזוחלין שרכו על נקט רב מעין טהור טהור ולא שתהא צריכה לבדוק אחר הוסת ובזה עלו לבבי רב אלפס והרמב"ם ז"ל יפה אלא שזו קולא יתירה שלא לחוש לו לוסת ולא לעונה כלל אפילו לימים הרבה ואפי' כיצנה: והחזקה נדה בשכנותיה שהיתה לובעת בנגי נוות: ואם נתנה אמתלא לדבריה. שלאמרה לו מה שלאמרתי שהייתי טמאה מפני שהקה עלי התמים ועכשיו איני חוששת: תנו רבנן והדוה בנדתה. בפ' במה אשה (ל' סב:) תניא אין בין זב לזבה שניהם היא בתום' [בפ"ק למנילה]: שהזב טוען ביאת מים חיים לכתיב ורחץ בשרו במים חיים וטהר. אבל בזבה לא כתיב אלא וספרה לה ז' ימים ואחר תטהר כלומר בטבילת מים ובנין אב לכל הטמאים ורחצו במים [לכתיב בשכבת זרע] ואין כתיב בחתך מסה במים חיים אלא בזב ומנורע: שכל הגוף עולה בסה. מכל בשרו ילפינן ליה: תנו רבנן לולו נאמר מקוה מים יהיה טהור. בת"כ היא שנויה בפרשת ויהי ביום השמיני: יכול אפילו מלא על כתפו וכו' אף מקוה מים בידי שמים. ליכא מ"ל להא דאמרתא בעלמא היא שאפילו מלא כל המקוה בכתף כשר מלאורייתא והיינו לתמיה בפרק המוכר את הבית (דף סה:) עלה דהאמר לתנו רבנן נמור שחקק ובסוף קבעו מכלל לשאובה לאורייתא בתמיה אלמא ליכא שאובה אלא מלבבן אלא לבתך בריייתא אסמכוה אקרא לומיע למלומע לאמרינן למלבבן היא **ותתם מפיק ליה מקראי** ומביאין ראיה לבבר מלתנן במס' טהרות [פ"ל מ"ז] אלו ספקות שטהרו חכמים ספק מים שאובין למקוה ותניא בתוספתא למקוואות כפ"ב מקוה שנהגו ריקן ובא ומצאו מלא כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה ומלקתני ריקן ומצאו מלא ולא קתני חסר ומצאו שלם אמאי לריקן היה לגמרי מתחלה ולפ"ה ספקו טהור אלמא לפילו כולו שאוב הוא מלבבן לאי מלאורייתא ס"ל ספקו לאורייתא ולחומרא. ועוד הביאו ראיה מלאמר בפירקא **קמא לפסחים (דף יז.)** גבי מסקה בית המטבחיים בכלים טמאים בקרקע טהורים מסום לחזו למטבל בהו מחטין ונמורות הא סתם מסקה בית מטבחיא שאובים הן וס"ל כולו שאוב ולאמרינן לחזיין למטבל בהו מחטין ונמורות אלמא מלאורייתא כשר וכ"ת ולי ליכא פסול. שאובה מלאורייתא כלל למה נזרו בה חכמים י"ל לנזרו אטו טובל בכלי שהוא פסול מלאורייתא לטבילה בקרקע בעינן לומיע למעיין וכור וכן לעת רבי' יצחק ז"ל וכן נראה מלבבי הרב בן מנם ז"ל ומלבבי הרמב"ם תלמיהו בפרק ל' מהלכות מקוואות וכן לעת הגאונים ז"ל לבל הרחב"ד ז"ל כתב לכי מתמיהנן בפ' המוכר את הבית מכלל לשאובה לאורייתא לאלמא ליכא אלא מלבבן בשאובה על ידי כלים מאליהן כגון נמור שחקק ובסוף קבעו לקתני התם שאין בהם תפיסת ידי אלם אלא מאליהן בהו ואם

נשתכו לבל מלא בכתף פסול מלאורייתא והיינו לתניא בתוספתא יכול חפילו מילא בכתף וכו' ור"ת ז"ל סובר לחיכא שאובה לאורייתא ולחיכא שאובה לרבנן לכולה שאובה [או רובה או רביעית מתחלה מלאורייתא לבל] נ' לונין על פני המים הוי מלרבנן וכי מתמטי בפי המוכר מכלל לשאובה לאורייתא היינו מסוס לקתני פוסל את המקוה מכלל לכבר יש שם מים קולס שתפסל והביא ראיה מלתמרין פ"ב למקוואות ר"ח גומר רביעית מים שאובין בתחלה פוסלין את המקוה ונ' לונין על פני המים וחכ"ח בין בתחלה בין בסוף ציעורו נ' לונין ומשמע להו לקא מפלינ ר"ח בין בתחלה לבסוף מסוס לכתחלה פוסל מלאורייתא ובסוף כלומר על פני המים פסול מלרבנן ולאו דאיה היא לעלוסה לפי' בתחלה מלרבנן היא והיינו טעמא למחמיר ר"ח לכתחלה טפי מעל פני המים מסוס לכתחלה רביעית מקוה נמור הוא לחזי למחטין וענורות ומ"ה לא בטיל לבל על פני המים לאו מקוה הוא ובטל על לחיכא נ' לונין שהוא לבר חסוב שרחוי להיות לחשו ורובו כלחיכא בפ"ק לשבת (לף יל.) ורבי שמעון ז"ל כתב דולחי לחיכא שאובה לאורייתא כגון שנשתב בלבר המקבל טומאה לבבה"נ כולו שאוב לאורייתא והביא ראיה מהתנן במסבת פרה [פ"ו] ומייתי לה בפ"ב לזבחים (לף כה:) נתן ידו או רגלו בלי שיעברו מים לחבית פסולים עלי קנים ועלי לנוזים בשריס זה בלול לבר המקבל טומאה פסולים לבר שהוא מקבל טומאה בשריס ואמרינן התם מה"מ ר"ח יוחנן מסוס רבי יוסי בר לבא אמר קרא אך מעין ובור מקוה יהיה טהור הייתן ע"י טהרה תהא פירוש הלי קרא נבי מקוה כתיב ומייתי מינה דאיה ראיה למים חיים אל כלי לכתיב נבי פרה מסוס למיהיה משמע לבל הוויות יהו **ע"י טהרה ולא ע"י** לבר המקבל טומאה אלמא לבל הפחות בולה שאובה בלבר המקבל [טומאה] לאורייתא לבל שאובה על ידי בלי נגלים וכלי לבנים וכלי לאמה לפסולה בממוכח בפ"ק לשבת (לף טז:) משמע שאפי' בולו שאוב הוא לאורייתא אלא מלרבנן להא הוייתן על ידי טהרה הוו לאין מקבלין טומאה ועוד הביא ראיה להריטו מלתניא בתוספתא בפ"ב למקוואות ב' מקוואות של לרבעים סאה אחד שאוב ואחד בשר וטבל באחד מסס מטומאה חמורה ועסה טהרות תלוויות ואי בולו שאוב מלרבנן אמאי תלוויות אלרבה הוא לן למימר טהורות ובשריס ספק מים שאובין למקוה אלא ולאי בלישתן אתס כגון שנשתב ספק מן המכתשת למקוה ספק מן הגרוד למקוה ספק מן המכתשת למקוה פסול מפני שספסול מוכיח בלומר מפני שיש לתלות בזה בבזה ואם יש בו רוב מקוה בשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה אלמא שלא טהרו מבמים ספק מים שאובים למקוה אלא לוקח לאיבא רוב מקוה בשר לביון למלאוריי' ברובא בטל ומכאן ואילך לרבנן ספקו בשר וכי תנן (טהרות פ"ל) אלו ספקות שטהרו מבמים ספק מים שאובים למקוה היינו מרובו ואילך לביון לתנן למקוה משמע שבבר יש בו מים ור"ת ג"ל מאי מתמטין בפרק המוכר את הבית (לף סו.) מבלל לשאובה שנשתב לוקמא בנון לביאא רובא לבשריס תירן הרב ז"ל מסוס לכיון שמתמת ענור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה משמע לפוסל את המקוה בסוף בנ' לונין בלקי"ל בנ' לונין מים פוסלין את המקוה והביא מטבחייא (פסחים לף יל.) לחמרי לבקרקע טהורין היינו טעמא מסוס לכי נפלו מים לרשפה ממסבי לילך ולילך וה"ל בשאובה שנשתכה בולה לטהורה אלא שמסיבות בולה לטהורה לבריו ז"ל : אי מה מעין מטהר בבל שהוא. לאו לוקא בל שהוא אלא לאפוקי לרבעים שאה [לקמן] ואמר שאינו ערוך [מ' שאה] במקוה אלא מיהו ערוך שיהא בהן בבת אחת ולא בחצאין אלא לביוי לבל נופו עולה בהן הגדול לפי גללו והקטן לפי קטנו אגי לבמעיין ליבא יתורא לאפוקי מהני משק"ב במקוה לאפולו נון שבל נופו עולה בעשרים שאה לא עלתה לו עבילה על שיטבול במקוה של מ' שאה מלבתיב ורחן בל בשרו במים ללרשין מים שבל נופו עולה בהן דהיינו לרבעים שאה: ממעיין מטהר בזוחלין והמקוה בחשבורן. בלומר שהמקוה אינו מטהר אלא בחשבורן אבל ממעין מטהר אלא בזוחלין בין בחשבורן לאי אמרת לאין ממעין מטהר אלא בזוחלין היכי עביד להו לבוה לשמואל (שבת לף סה.) לבנתיה מקוואות ביומי ניסן והיה ממשיך לתוכן מי פרת וכמו שפירשו בל המפרשים ז"ל למיחש שמא ירבו זוחלין על הנוטפין ואין מטהרין אלא בזוחלין אלא ולאי בלאמרן לעיל מהני מסוס לבי נפלו לתוכו קודם שנשלם ואפי' המשיך לתוכו בעשרים שאה לא עלתה לו עבילה על שיטבול במקוה של

הגרסייס שלין מעמיקין ממנה לח מלך ולח כה"נ כלחמרינן בקילוסין [לף פב.] ולין לער בירושלים פחות ממער לחפסות והכריעו בעלותם כל חכמי ישרחל ופי' הרחב"ד ז"ל לטעמך להכל מפני שהיל [המלה] הגדולה שנחמרה בתורה [בלח] כלכתיב ושמן זית הין ולע"פ שנחמרה בתורה מלות קטנות [משחת] כיון למיס שחובין לפסול לת המקו' מלרבנן לזלזלין לקולל ולח מיפסל חלח בזיעורין רבה ולפיכך חנה לו רבו הין לגלות לו שמפני שנחמרה בתורה הוה פוסל המקוה ושמלי סבר ט' קבין לפי שהן רלוין לפטיפת כל הגוף ועזרל תקנם לבעלי קריין הלכך חסיב להו כמקוה פסול ופוסלין וחכ"ל נ' לונין מפני שהם חסובים שנתנה תורה [שיעור נסכי] קרבן עבור שהוה רביעית ההין וחזלינן בתר שיעורל זוטל שע"נ לפסכחן [נמי] בה לונ שמן. כניבור מיהח לל לפסכחן פחות מנ' לונין ועוד לל לפסכחן לונ חלח לשמן לבל יין ין פחות מרביעית ההין להוה נ' לונין. [והיכל] ללית ביה מ' סלה מלבדי הרב חלפס ז"ל נרלה לפשוכה שהמשיכוה לפילו נתמלל כל המקוה ממנה כשרה וחלריס חולקין ומחלוקתן תלויה במלי לתנן בפרק שני למקוחות המניח קנקנים ברשם הגה לנגבן ונתמלחו מים ר"ל חמר לם עונת נשמים הוח לם יש בו מעט מים יפבור ולם נלו לל יפבור ר' יהושע חומר בין כך ובין כך יפבור **לו יכפה לבל לל** יערה והכי פירושו לם עונת נשמים הוח נילונין משום שלוכין כל עוד שהניחן בעת קסור עביס כלחיתן בפ"ק לשבת (לף טז:) וכ"ם בשעה שהנשמים יורדים ומ"ה לר"י לם יש במקוה כמעט מים כלומר שים קנת מים כשרים יפבור וכמעט לקלמר לו לוקח חלל רוב המקוה בעינן להיינו כ"ש סלין וכר"י בן יעקב לחמר (בתמורה יב.) מקוה שים בו עשרים וחבל סלה מי נשמים ממלל בכתף י"ט סלין ופותקן במקוה כלומר ממשיכן ומן טהורין שהשלוכה מטהרת ברביה ומשכה ומ"ה נמי ג"ר לניעזר לשם יש בו מעט מים כלומר כ"ש סלין יפבור ויפשכו המים מי הקנקנים השבורים למקוה וכיון שלין בו מ' סלה קרי ליה מעט מפני שלין בו סיעור מקוה לקשבר ר"ש שהשלוכה שהמשיכוה כולה לו רובה פסולה ור' יהושע לומר בין כך ובין כך כלומר חפילו לין במקוה מים יפבור לו יכפה ובלבד שלל יערה למקוה בלל המשכה לקשבר ר' יהושע לשהשלוכה שהמשיכוה כולה כשרה וקו"ל לר' **לניעזר ור' יהושע** הלכה כר' יהושע לר"ל שמותי הוה. וכלשמיקינן **בפ"ק לנזה (לף ז.)** ללית הלכתל כר"ש שלל בחרבא בין בשלר טהרות בין בשלר סלרים ובפ"ק לתמורה (לף יב:) נמי לומרינן כי חתל רב לימי ע"ר יוחנן שהשלוכה שהמשיכוה טהורה ומלל יהיב סיעורל ג"ם לשפי' כולה ויכיל נוסחי נמי לנרסי התם בהדיל שהמשיכוה כולה וכן נרלה לעת חרב חלפס ז"ל וכן לעת רביעו שמשון ז"ל לכבל רב חלח משכחת לה בשרבא בין בשלר טהרות בין בשלר סלרים ובפ"ק לתמורה (לף יב:) נמי לומרינן כי חתל רב לימי ע"ר יוחנן שהשלוכה שהמשיכוה טהורה ומלל יהיב סיעורל ג"ם לשפי' כולה ויכיל נוסחי נמי לנרסי התם בהדיל שהמשיכוה כולה וכן נרלה לעת חרב חלפס ז"ל וכן לעת רביעו שמשון ז"ל לכבל רב חלח משכחת לה בשרבא בין בשלר טהרות בין בשלר סלרים ובפ"ק לתמורה (לף יב:) נמי לומרינן כי חתל רב לימי ע"ר יוחנן שהשלוכה שהמשיכוה טהורה ומלל יהיב סיעורל ג"ם לשפי' כולה ויכיל נוסחי נמי לנרסי התם בהדיל שהמשיכוה כולה וכן נרלה לעת חרב חלפס ז"ל וכן לעת רביעו שמשון ז"ל לכבל רב חלח משכחת לה

שאובין פוסלין את המקוה וקיימו את דבריהם.

הא דתנן ג' לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה ה"מ דלית ביה שיעורא אבל אית ביה שיעורא לא מיפסל דתנן (מקואות פ"ו מ"ח ע"ש) היה בו ארבעים סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו והיכא דלית ביה מ' סאה ואייתי מים שאובין ואמשכי' מאבראי שפיר דמי דכי (תמורה דף יב:) אתא רב דימי אמר שאובה שהמשיכוה טהורה :

ת"ר צנור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה כל חייבי טבילות טבילתן ביום נדה ויולדת טבילתן בלילה:

אמר רב נדה בזמנה לא תטבול אלא בלילה ושלא בזמנה תטבול בין ביום בין בלילה ור' יוחנן אמר נדה בין בזמנה בין שלא בזמנה לא תטבול אלא בלילה משום סרך בתה אתקין רב אידי בר אבין בנרש למיטבל ביממא דתמניא משום אריואתא רב אחא בר יעקב בפפוניא משום גנבי ורב יהודה בפומבדיתא משום צנה רבא במחוזא משום אבולאי פי' פתחי מבואות שנסגרין בלילה אמר ליה רב * בגמ' הגי' פפא וע"ש בגליון פפי לרבא מכדי כולהו נשי דהאידנא ספק זבות משוינן להו ליטבלן ביממא דשבעה משום דרבי שמעון דתניא אחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ר"ש אומר אחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן * נ"א פסק כר"ח בן יעקב למסנתו קב ונקי וכן פסקו הרחב"ד ז"ל והר"ז הלוי ז"ל ולחוי להחמיר: ת"ר צנור שחקקו וכו'. בפרק המוכר לת הבית (לף סה:) הוח: צנור. של עץ הו של חבן ועשוי כעין סילון ויורדין ממנו מים למקוה: חקקו. בתלום ולחר כן קבעו בקרקע. פוסל לת המקוה. למיס שחובין פוסלין לותו לכיון שהיה שם כלי עליו קודם שקבעו לף מבטיל תו שם כלי מיניה ומשוי להו שחובים למיס שבתוכו לבל קבעו ולבסוף חקקו לינו פוסל להרי הוה כעומד חרין בקרקע והלי צנור מיירי כגון שהוה חקוק לקבל בו צרורות שבל שלינו עשוי לקבל לינו פוסל לתנן בפרק רבעי למקוחות סילון שהוה לך מכלן ומכלן ורחב בחמנע לינו פוסל מפני שלף נעשה לקבלה. כלומר לע"פ שהוה לך מכלן ומכלן בשני רלשיו ורחב בחמנע לפי' הכי לף חשיב לקבלה כל זמן שלף חקוק בו לקבל צרורות הלי לנור להכל [נמי] בכה"נ הוה שבך היה לרבן לעשות לו בית קיבול בחמנע כלי שיתקבלו [בו] צרורות וכיון שים בו בית קיבול צרורות פוסל לת המקוה להכי תנן התם [בפרק י' מ"נ] החוטט בצנור לקבל בו צרורות בשל עץ בכל שהוה ובשל חרס ברביעית רבי יוסי לומר לף בשל חרס בכל שהוה ירד לתוכו עפר ונכנס כשר כלומר לפילו נכנס מלילו ונלחק שם על שלין המים יכולין לטהוף העפר כשר לשוב לינו בר קבלה ובספר הירלוס מפרש שבשבו בדנגל: כל חייבי טבילות טבילתן ביום בלומתו תוא ובפ' הקורל לת המנילה למפרע (לף כ.) ילפינן לטבילתן ביום: נלה ויולדת טבילתן בלילה לתניל (פסחים ל:) מנין לנלה שלינה טובלת חלל בלילה [תלמוד לומר] שבעת ימים תהיה בנדתה תהא בנדתה כל ז' ויולדת נמי הוקשה לנלה לכתיב כימי נדת לותה: לומר רב נלה בזמנה בפ' בתרל לנלה [לף סז:] היל: נלה בזמנה. בשביעי ובנלה לשוריית קל מיירי שלל ספרה נקייס: לל תטבול חלל בלילה. כמו שמפורש למעלה: שלל בזמנה. בח': משום סרך בתה. כלומר שנוהגת לחריה לטבול ביום וחפי' בזמנה בז' ולתניל ליכי כרת ולל יבעה לומר בשמיני היל לטבלה ביום וקו"ל כרבי יוחנן: ח"ל רב פפי לרבח מכלי כולהו נמי להלילנל ספק זבות משוינן להו. שחפילו נלה ספורת ז' יימים נקייס להחמירו על עלמן כר' זירל: לטבלו ביומל בשבעה. **מימ נפשך לאי נלה היל** הרי יום טבילתה יותר משבעה לללילתה ואי זבה היל טבילת זבה ביום וה"ק ליה רב פפי לרבח בשלמל רב ור' יוחנן מיירו קושם חומרל לר' זירל לומר למקמי שכי הוו לבל לנן לקיימינן בתר תקנה לית לן טעמל ללל נטבלין בשביעי וישמשו להל ליכל למיחש למילי לף לה ולל לבתה ומהלרינן משום ר"ש לתניל לחר תטהר לחר לחר לכולן. כלומר לבעינן שיהו ז' נקיים רלופים לבל לחתה בינתיים סותרת וכבר פירשתיה למעלה ר"ש לומר לחר תטהר לחר מעשה תטהר כלומר כיון שספרה

מקנת יום של ז' תטבול ותטמא: לכל לחמרו חכמים לסוף לטמא כלי של תבא לידי ספק. שאם תטמא [כו] ביום ותרתח מיל לאחר תטמא נמצאת סותרת כל שלפניה וטבילתה פסולה וכיון לתטמא לסוף בשביעי מחמירין נמי שלא תטבול כלי שלא יכווה לטמא וכיון לטבילה לסוף בשביעי לפלוגי בשמיני נמי לסוף מסוס סרך בתה שאם תרתח הבת שאמה טובלת בשמיני ומטמאת תטבול היא בשביעי ותטמא ואע"ג לנזרה לנזרה היא מסוס חומר כרת חסמו ומ"ס לפלוגי לבתר חומרא לר' זירא לפלוגי בשמיני לא תטבול שלא היכא לאיכא למיחש לאבולאי ולכותיה ואע"ג לר' שמעון לתטמאים בלחוד קאי ולא לטבילה להא לחמרינן בפרק המפלת (לף כט:) בשמעתא לטועה בעשרים ולחד תטמא ופרקינן מסוס לר"ש ואפ"ה היו טובלות [ביום] כלומכח שאם לשלמא לסוף לעשות כן לתטמאים לחול קאי ובתורת כהנים נמי תניא ולחר תטהר כיון שטבלה טהורה להתעסק בטהרות לכל לחמרו חכמים לסוף לעשות כן שלא תבא לידי ספק לשלמא לסוף לעשות כן לטהרות לו לטבילה קאי ולא לטבילה לפ"ש קא לחמרינן לכיון לר"ש לסר תטמים [שנן] נמי לסרינן טבילה מסוס לתטמים לכל ר' שמעון ולאי תטמים בלחוד לסוף ולפי זה לא נרסינן שמא תבא לידי ספק לוולאי כל שהיא מטמאת באה לידי ספק שלא יבא לידי ספק וכן הגרסא בהלכות הרב אלפסי ובברייתא שבתורת כהנים לכל הר"ז ז"ל סובר להלילנא ליכא שרך בתה כלל שלא שאם טבלה בשביעי לסורה לטמא מלר"ש ולא נהירא ויש מי שאומרים שאם טבלה בשביעי לא עלתה לה טבילה שאם תאמר [עלתה לה טבילה] ליכא למיחש שמא תבא לטמא ולפיכך צריכה לחזור ולטבול ומיהו בשמיני כיון שלא מיתסר שלא מסוס סרך בתה עלתה לה טבילה וזה הוא לעת הרחב"ד ז"ל לכל הרמב"ן והרשב"ץ ז"ל כתבו לאפי בשביעי עלתה לה טבילה בלישנא: ואפי' לחמר רבא שאם לא תחוף. מקטיף מזיא. ניתק השער ומתגלגל וחוזן: מסריך. מתקבק השער וחוזן. ושך חפיפה פי' רש"י ז"ל חפיפת שערה כלומר שער [רגש] שלשה ושאר מקומות שבגוף בבית השחי וכסי מוכח לחפיפה בשער היא לתנן (שבת לף נ:) גזיר חופף ומפסיק לבל לא סורק וכ"ש מוכח בפ' מרובה (לף פב.) לחמרינן התם לחלל מעשר תקנות שתקן עזרא שתהא שאר חופפת וטובלת ולקמן הא לחורי' היא לכתיב את כל בשרו זו הטפל לבשרו ואלו ניטהו שערות מלפרכינן הכי לעלמא חפיפה בשער היא ופרקינן התם מלחורייתא בעיוני בעלמא סני לעלמא מיקטר ר"נ מלום מילי מסוס חנינה לתא חיטו ותקן חפיפה ומלחמרינן הכי מטמא לבעינן עיוני בכוליה נופה לנבי חנינה מקום שער ושאר הגוף שוין הן שלא [לשתא] עזרא ותקן ללא ליסני במקום שער עיוני מסוס לסכיחי בה קטרין וסרייך חפיפה ומסוס לחפיפה לרבנן בעלמא היא מקילין בה כלחמרינן לקמן [לף סח.] שאם חופפת בע"ם וטובלת מוע"ם ואפילו למוקי י"ט שאחר הסבת כמו שלכתוב בס"ל לכל בעיוני למלחורייתא הוא לא מקילינן ורחיה לכבר מלחמר בסמוך [לף סז.] ונתנה תבשיל לבנה וטבלה לא עלתה לה טבילה וכולהי לי לאפשר שלא ונתנה תבשיל לבנה וכיונא בו מע"ם על מוקמי י"ט שאחר הסבת והילך עלתה לה טבילה שלא ולאי כי מקילין בחפיפה לוקא כשחזרה ועיינה בשעת טבילתה הלכך במקום שער בעי חפיפה ומקילינן בה כלכתבינן ובכולה נופיה בעיא עיוני סמוך לטבילה ומלחמרינן לקמן [סו.] טבילה ועלתה ונמצא עליה לבר חוצן לא סמוך לחפיפה טבילה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול ועליה כל נופה מסמא לאו למימרא לחפיפה בכולה נופה שלא מסוס למסתמא עיינה בשעת חפיפה וכ"ת לי בעיא עיוני סמוך לטבילה לפי' לא חפיפה סמוך לטבילה לאמאי צריכה [לחזור] לחוף ולטבול והרי עיינה בכל נופה סמוך לטבילה היכא למימר שמא לא עיינה יפה יפה לבל בחפיפה ליכא למיחש להכי ודך עיוני למלחורייתי' מסמע לבלא מיס הוא לא לשכחן שלא לגבי חפיפה ומיהו הני נפי לילן נהנו למסתף כל נופייהו בשעת טבילה בחמימי ופשיר למי ולף בזמן שהעלוה נרחה שהיו נוהגות כן מלחמרי' בגמ' [ל' סח.] לולא חסרת עבדי חסרת מסרקא חסרת ומלאקרכא כולי האי מסמע שלרבן לסטוף בחמין וכך נ"ל מלחמרי' שם סמוך לחפיפה טבלה היכה צריכה לחוף ולטבול ושם חיית' לגא הוו עבדי חפיפה שלא במקום שער לאמאי לא חייסינן שמא לא עיינה יפה יפה בשאר מקומות שלוף כי היכי לחייסינן בשלא היתה חפיפה סמוך לטבילה [לענין] כל שאר מקומות שבגוף לא ולא לאחת היא שלא ולאי לרבן היה לסטוף כל נופן בחמין ומ"ס בסמוך לטבילה ליכא למיחש למילי ומעתה האי ומנא עליה לאי כפסטוים לגבי לחפיפה מלינא היכה שלא במקום שער הנסיגה בכל הגוף: ואפי' בחמי חמה. לי לה בחמין שהוחמו בשמש: מסרו מזיא. מתירין את השער שלא יסתיר זה בזה: קמטוים. בית השחי ובית הסתרים שלה: כל הרחוי לבלול. בשמ' מנחות [ל' נח:] ס' עשרונים בכלי לחל רחוי לבלול ואין בילה מעכבת בהן שאם לא בלל כשר ושאין רחוי לבילה כגון ס' ו/ עשרון בכלי ל' מעכב בו ופסולה הוחיל ואי בעי לבלול לא תני מבלל: ותנן במתני' בפ"ח למקוואות [מסנה ה]: טהורה מטומאתה מטומאת נלה: לבל טומאה ע"נ רוקה. שנתגלגל על המעות קולם שטבלה וטומאה מתורת מגע לרוקה מטמא במגע ומשא ואפי' בעוקן בפיה טומאה היא מילי להיה לתבילה בקומטו לטומאה בפ' יוצא לוקן: נתנה שערה בפיה. ולא בלו המים בשערה: קפנא ילה. היו חנינה: קרנא שפתותיה. מלמען כלי לקרון בנפורן פ' בא שימן [לף נב:] שהלביקה שפתותיה ולא ונכנסו המים בפיה ונהי לבילת מים לא בעינן בבית הסתרים ראוי לבילת מים בעינן וקנא היה נרחה לקרינה הוא לשון לוחק שלוחקת שפתותיה ביותר כמו פתחה עיניה ביותר עצמה עיניה ביותר ללקמן: **ומטבילן טומחין.** כלומר לו הוטבלו ללא בלו מים למקום לחזיזתו: ושם הלים

יהיו בימים. קושט לחזיתן טהורין לפי שמקשקש שעל ידו מתחבר למי המקוה ואין כאן חציצה: אין צריכין שיבואו כאן מיד. מיהו צריכה לסוף קמטויה בימים כדי שיהא רואוי לביאת מיד למחרתן לעיל ותניא בתוספתא ר"ש אומר בית הסתרים בנשואה חוץ בפניה אינו חוץ פי' נשואה מקפלת שלא יהא לבר חוץ במקום תשמיש ר"ן לפי' בשאר בית הסתרים מקפלת שלא תתגנה על בעלה ופפחתו של רבי שמעון היתה ר"ן לעגם בין שיהיה כ"ע קפלי: אלו חוצצין בלסם. משום דבסיפא קתני אלו חוצצין בכליס תנן נמי נבי טבילת לסם אלו חוצצין בלסם: שבראשי הבנות. בריס פרק במה לסם (לף נז.) תמרוק לאכולהו קאי דבראש חוצצין אבל בעורה אין חוצצין לפי שאין לסם חונקת עצמה: קולקי הלב ובית הסתרים בלסם. שמתלכלך הסער של מקומות הסתרים בזיעה על שנעשו עבה כעין צמר מסוכך: לפלוף. עולת העין: גליל שחוץ למכה. ריר היוצא מן המכה מתיבש ונעשה גליל: שרף היבש. כגון שרף היוצא מפרי החילון: גלגי עוקה שעל בשרו. כשיש זיעה מרובה בבשרו מתייבשת ונעשת גליל: והמלמולין. פירש בערוך בלשם שיהיו מלוכלכות בטיט או בעפר או בזיעה ומגל יהו לחת על חבירתה ונעשה על יהו כמין נרנריס של שעורי והעיקר מן וקטפת מלילות: טיט היון וטיט היוצרים ונן יוני מיני טיט הם שלא שזה חזק מזה: קולקי הרגלים ובית השחי ובית הסתרים בלים. ובית השחי בחנם תנייה לה"ל בכלל בית הסתרים [ובית הסתרים] בלים.

לילים חינו מקפיד לבל לסם מקפלת ורוקק נשואה כלי שלא תתגנה על בעלה כלשפרש לעיל כל זה פירוש רבינו שמשון ז"ל. ולמרינו בתוספתא שאת שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר והטיט והעפר שתחת הצפורן לפילו כנגד הבשר הרי אלו חוצצין ומש"ה נהגו נשי לילן לנזוז בפרניסם בשעת טבילה ולהסיר הלכלוך משם כלי שלא תבלוה [לילי שפך] **מה הוא כנגד הבשר ומה הוא** חינו כנגד הבשר **ומה היא עושה ומה** טיט וכעך: ולא [שמוך כו'] חינה צריכה לחוף ולטבול. דוקא לאחר שטבלה בא עליה: חיכא דאיכא שמוך למיפה טבילה. זו היא נרסת הרב אלפסי ללישנא קמא לא בעינן ולישנא בתרא בעינן וקי"ל כלישנא בתרא כלאסיקנא הלכתא בשמוך לצריך לחוף בלילה כלומר שמוך לטבילה ומ"מ שמעינן מהכא לאש"נ אלא חפפה שמוך לטבילה [כגון שחפפה ביום וטבלה בלילה] דוקא נמצא עליה לבר חוץ הוא אלא עלתה לה טבילה לה לא נמצא עליה עלתה לה לכיון דלישבע הוא ה"ל כלא לפפה לפסקינן לקמן לחופפת ביום וטובלת בלילה אלא למיירי בשישבע לבר תורה שמוך לטבילה לאי לא לא היינו מקילין בלישבע לעיון לבר תורה אלא בימים. קושט לחזיתן טהורין לפי שמקשקש שעל ידו מתחבר למי המקוה ואין כאן חציצה: אין צריכין שיבואו כאן מיד. מיהו צריכה לסוף קמטויה בימים כדי שיהא רואוי לביאת מיד למחרתן לעיל ותניא בתוספתא ר"ש אומר בית הסתרים בנשואה חוץ בפניה אינו חוץ פי' נשואה מקפלת שלא יהא לבר חוץ במקום תשמיש ר"ן לפי' בשאר בית הסתרים מקפלת שלא תתגנה על בעלה ופפחתו של רבי שמעון היתה ר"ן לעגם בין שיהיה כ"ע קפלי: אלו חוצצין בלסם. משום דבסיפא קתני אלו חוצצין בכליס תנן נמי נבי טבילת לסם אלו חוצצין בלסם: שבראשי הבנות. בריס פרק במה לסם (לף נז.) תמרוק לאכולהו קאי דבראש חוצצין אבל בעורה אין חוצצין לפי שאין לסם חונקת עצמה: קולקי הלב ובית הסתרים בלסם. שמתלכלך הסער של מקומות הסתרים בזיעה על שנעשו עבה כעין צמר מסוכך: לפלוף. עולת העין: גליל שחוץ למכה. ריר היוצא מן המכה מתיבש ונעשה גליל: שרף היבש. כגון שרף היוצא מפרי החילון: גלגי עוקה שעל בשרו. כשיש זיעה מרובה בבשרו מתייבשת ונעשת גליל: והמלמולין. פירש בערוך בלשם שיהיו מלוכלכות בטיט או בעפר או בזיעה ומגל יהו לחת על חבירתה ונעשה על יהו כמין נרנריס של שעורי והעיקר מן וקטפת מלילות: טיט היון וטיט היוצרים ונן יוני מיני טיט הם שלא שזה חזק מזה: קולקי הרגלים ובית השחי ובית הסתרים בלים. ובית השחי בחנם תנייה לה"ל בכלל בית הסתרים [ובית הסתרים] בלים.

צריכין שיבואו בהן המים:

* רפ"ט דמקואות אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות קילקי הלב והזקן ובית הסתרים באשה לפלוף שחוץ לעין וגלד שחוץ לעין וגלד שחוץ למכה והרטיה שעליה ושרף היבש וגלדי צואה שעל בשרו ובצק שתחת הצפורן והמלמולין וטיט היון וטיט היוצרין וגץ יוני אי זה הוא טיט היון זה טיט הבורות שנאמר (תהילים מ׳:ג׳) ויעלני מבור שאון מטיט היון:

ואלו שאינן חוצצין קילקי הראש ובית השחי ובית הסתרים באיש לפלוף שבעין וגלד שעל המכה ושרף הלח ולכלוכי צואה שעל בשרו וצואה שתחת הצפורן וצפורן המדולדלת:

(נדה דף סו:) אמר רבא טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ על בשרה אם אותו היום שחפפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול איכא דאמרי אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול מאי בינייהו איכא בינייהו סמוך לחפיפה טבילה

אמר רב שמואל בר' יצחק אשה לא תטבול * שם סז. בנמל פי' מפני שמתביישת מבני אדם ואינה טובלת כהוגן

אמר רב גידל אמר רב נתנה תבשיל לבנה וטבלה לא עלתה לה טבילה

אמר רמי בר אבא האי ריבדא דכוסילתא עד תלתא יומי לא חייצי מכאן ואילך חייצי אמר מר עוקבא לפלוף שבעין לח אינו חוצץ יבש חוצץ ואימתי נקרא יבש משעה שמתחיל ליירק אמר שמואל כחול שבתוך

הוא כך כתבו וכבר כתבתי למעלה מה שנ"ל לחפיפה להכא בכולי נופה הוא ולישנא לנרסי לישנא בינייהו מיתה ביומה ומטבול בלילה כלומר [ולוקח] לנישנא [קמא] לחמרינן אם בחותו יום שחפפה טבלה אם חפפה ביום וטבלה בלילה [כשלא נמנע עליה לבר חוץ] חינה צריכה לחוף ולטבול להא לחמרינן ואם לאו צריך לחוף ולטבול כלומר מפני שנמנע עליה לבר חוץ מסתמא להא לאו הכי חינה צריכה לחוף ולטבול אע"פ שחפפה ביום וטבלה בלילה ולפי נירסא זו למדנו ללישנא בתרא אפי אם חפפה ביום וטבלה בלילה צריך לחזור ולטבול אע"ג דבשלא לפסר שרינן לקמן: והרמב"ס ז"ל כתב בפ"ב מהלכות מקוואות אם חיישינן שמא חפפה ביום ולא טבלה עד הלילה אלא שחפפה בלילה ולא טבלה עד למחר ביום ולא ידעינן בתרא הוא ומיהו לאו למימר להכהוא לישנא כל שחפפה בלומו יום אע"פ **שלא היה סמוך** לטבילה לאו חייסינן ואע"פ שנמנע עליה לבר חוץ להיכי לפסר לף על גב לחתילה רישנתא לא ניחוש אע"פ שהרחיקה טבילתה מחפיפתה שלא נהכי נקט יום לאשמועינן לטעמא לנמנע עליה לבר חוץ הא לאו הכי חינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול אע"פ שהפפה בלומו יום ולא נתאחר יפה בהברי הרמב"ם ז"ל וכבר הסינו הרא"ש ז"ל: נרסינן בנמרא (לף סו:) אסה לא תעמוד על נבי כלי חרס ותטבול ולא על נבי סילתא להייינו בקעת עבה מסום לבעיתא שלא תפול ולא טובלה שפיר וכתב הרא"ש ז"ל לבליעבד אם טבלה עלתה לה טובלה ומיהו כתב ז"ל לדוקא בכלי חרס לכיון שאינו מקבל טומאה מנבו ולא חזי למדרס ליכא מסום נזירת מרחנתות וסילתא נמי לאו בת קבולי טומאה הוא לבל בכלי עץ ולפי לישבע לא עלתה לה טבילה ולייך לה מלתנן בסם מקוואות [פ"ח מ"ב] מעיין שהעבירו על נבי כלים או על נבי ספסל הרי הוא כמו שהיה לבדי ר' יהודה רבי יוסי אומר הרי הוא כמקוה ובלבד שלא יטפטל לגמא כל שהוא רלאו למדרס כספסל וכן נמי שאר כלים שמקבלים טומאה לא מהניא בהו טבילה מסום נזירת מרחנתות לליכא למימר לטעמא מסום לבעיתא להא לאו בחלס עסקינן שלא בכלים ולפ"ז הא לעבד מפני חבוה לשמואל [לבנתיה] (שבת סה.) למחיצת עבדיהסו מסום ניעותא לליכא למימר מסום טיט עבדיהסו וכמו שפי' רש"י ז"ל **שהרי מקבלות טומאה וכתנן בפ"ק דמסוכה (לף יט:) עשאה לשכיבה מקבלת טומאה וליכא נזירת מרחנתות:** נרסינן בגמ' [לף סז.] חבוה לשמואל עבד לבנתיה מקוואות ביומי ניסן ומפני ביומי תשרי פירשתיה בפ' במה יוצאת (לף סה:) בם"ד: הא ריבדא לכוסילתא. גלד שנעשה במקום הקזת דם על תלתא יומי הגלד הוא דך ומחובר והוי כנוף הבשר ולא חיין: פורחות. פוקחות ועוממות

העין אינו חוצץ שעל גב העין חוצץ ואם היו עיניה פורחות על גב העין נמי אינו חוצץ ורבי יוחנן אמר פתחה עיניה ביותר או שעיצמה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי איתמר הכי לענין טהרות איתמר אבל לבעלה שפיר דמי כי הא דאמר ר"ל אשה לא תטבול אלא דרך גדילתה כדתנן האיש נראה כעודר וכמוסק זיתים אשה נראית כאורגת וכמניקה את בנה אמר רבה בר בר חנה נימא אחת קשורה חוצצת (נדה דף סז:) שלש אינן חוצצות שתים איני יודע ור' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא אחת אמר ר' יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ ומיעוטו אע"פ שמקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד:

(דף סח. ע"ש) שלח רבין באיגרתיה אשה לא תחוף בע"ש ותטבול למוצאי שבת ותמה על עצמך היאך אשה חופפת ביום וטובלת בלילה והא בעינן סמוך לחפיפה טבילה והלכתא חופפת בלילה [* [וכן גרס הב"ח] וטובלת בלילה] קשיא הלכתא אהלכתא דדרש אמימר הלכתא אשה חופפת בע"ש וטובלת למוצאי

תקיר: לימא תנן. לפריחתה מעבירתה וליכא עב על נבי עין: פתחה עיניה ביותר. היו חנינה למעלה: עצמה עיניה ביותר. היו חנינה למטה: ולית הלכתא ככל הני שמעתתא הלכך נמי לחמר ר"ל לפה לא תטבול אלא לרך גדילתה. כלומר לא תלחוק זרועותיה על בסרה ולא רגליה ושוקיה זה בזה אלא כדרך הלוכה ושמוסה תמיד והכי פירושא ולית הלכתא כי הני לריבלא לכוסילתא ולפלוף שבעין וכחול שבעין ופקחה עיניה ביותר או עצמה עיניה לכחולה עלתה לה **טבילה אלא כי הא** דאמר ר"ל אשה לא תטבול אלא דרך גדילתה ואע"ג דלא ר"ל לא פלינא עליה ולפשר להא לכחולה לימנהו תלמולא הוא לקאמר אלא מחמרינן בטבילה כל הני חומרי אלא חומרא דר"ל בלחוד וכיונא דה בסוף פרק נערה שנתפתתה (ל' נל.) לחמרינן זינתה וכחלה ופקסה ותבעוה ליגע ונתפייסה לחבלה מזונותיה ובתר הכי לחמרינן ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא לחמר רב יהודה תובעת כתובה בבית דין אין לה מזונות ואם נמי הא ליפשר לחיתנהו לכולהו [ול"ת] היכי לחמרינן בעצמה עיניה ביותר לעלתה לה טבילה אלא שנא מהא דתנן בתם' מקוואות (סוף פרק ח) קרקע שפקוקים כאילו לא טבלה יש לומר לכי עצמה עיניה לא מסלקי קמטין כולי האי שיהא מעכבין מלבא דהו מיס אבל בדרך לפסקי ז"ל נורם ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא אי **איתמר הכי לענין טהרות איתמר** אבל לבעלה שפיר דמי כי הא לחמר ריש לקיש ולהך נירסא מסמע לחמרים לקיש מייתינן רחיה לבעלה מותרת ואיכא למיקל והיכי מייתי מינה רחיה והא ליפשר לכולהו לימנהו ולפשר אלא מייתי רחיה מדרים לקיש אלא לפתחה עיניה ביותר ולעצמה עיניה ביותר אלא מעכב בטבילה דדרך גדילתה נמי הוא לפי שאין לחם נמוע מלפתוח ולעצם את עיניו כלתנן נבי רחיית נגעים (נגעים פ"ב משנה ל) שטוחר בהן הכתוב בית הסתרים לכתיב לכל מראה עיני הכהן ותנן התם גראה בעודר וכמוסק זיתים והאשה כעורכת ומניקה את בנה וכלוכנת בעומלת לשחי ליל ליומנית ומפרש בתורת כהנים לעודר היינו לענין בית הסתרים לפי שהעודר מפסיק רגליו קצת ומוסק לענין בית השחי לפי שדרך המוסק להגביה זרועותיו קצת כדי לנער הלילן והאשה כעורכת לבית הסתרים שדרכה לפסוק רגליה ומניקה את בנה היינו לענין תחת הלד שמא שנראה בחותה אעפ שמא שהוא תחת הלד אין לו לין בית הסתרים וכלוכנת בעומלין לענין בית השחי כלומר שכשחורנת מעומל מנבהת יל טימנית ולא פירש"י ז"ל כך: נימא לחת. מיסלקת שפיר וחוננת ולאו נימא לחת קאמר אלא רוב שערו קשור נימא נימא לו שניהא לחת מסלמת לרוב הנוף: אנו אין לנו. סיחון אלא נימא לחת קשורה בלבד: רבר תורה רובו ומקפיד עליו חוץ. פירש"י ז"ל רוב שערו קשור לחת לחת וכן פירש בפירקין קמן לסוכה מסמע דס"ל דלוקין בשערו הוא למפלגינן בהכי אבל בבשרו לפילו מיעוטו שחיגו מקפיד חוץ ונראה שהזקיקו ז"ל לפרש כן משום להתם [ואע"פ שחיגו רוב שערו חן] רוב שערו ואע"פ שחיגו רוב נופו וחפי' כל חוץ. והוא ז"ל סובר שם לשערו וכשרו חל נופו הוא וחפי' כל שערו קשור נימא נימא חיגו חוץ אלא כי יש בנופו לבר חוץ שהוא מסלים לרוב נופו והרחב"ד ז"ל מסכים בהשגות לבדי הגאונים וכתב ז"ל למקפיד לחמרינן לחוץ היינו כל שמקפיד בו לפעמים אע"פ שחיגו מקפיד בו בשעת טבילה והיינו טעמא לטבעת מהודקת חוץ אע"ג לבשעת טבילה מיעוטו שחיגו מקפיד הוא מפני שהאשה מקפלת בה בשעת ליפה וכיונא בה: אשה לא תחוף בע"ש ותטבול במוצאי שבת. בשבת חיגה יכולה לחוף משום הדרת השערות קשור ללא תחוף בע"ש ותטבול במוצ"ש מפני שתהא החפיפה רחוקה מן הטבילה: ותמה על עצמך אשה חופפת ביום וטובלת בלילה. כלומר ועוד ללא לפי [בחול] לחוף ביום ולטבול בלילה הסמוכה לה לשון לתמה עצמך היאך אשה שנזדמנה לה טבילה בשבת צריכה לחוף מבעוד יום היאך התירו לה שתהא חופפת ביום וטובלת בלילה כלומר שלף על היתר זה יש לתמוה ובקושי התירו משום ללא לחפשר הלכך כשנזדמנה לה טבילה בחול לא תחוף ביום ללא בלילה סמוך לטבילה [וכשלא רבין בחיגרתיה תמה על עצמך וכו']: לא קשיא הא לחפשר הא ללא לחפשר. היכא לחפשר לחוף בלילה [כגון] שהטבילה היא בחול חופפת בלילה היכא ללא לחפשר כגון שנזדמנה לה טבילה בשבת או ביו"ט חופפת ביום וטובלת בלילה הלכך אם נזדמנה לה טבילה בלילי י"ט שחל להיות בשבת ומוכח מי בגמרא שאם חל יו"ט של ראש השנה להיות בח' בשבת ונזדמנה לה טבילה בלילי שני בשבת שחופפת בע"ש וטובלת בלילי שני בשבת שהוא י"ט שני

שבת לא קשיא הא דאפשר הא דלא אפשר:

יום רצ

סליקו הלכות נדה

וזו מסכת שבועות

(דף יט:) **שבועות** שתים שהן ארבע שבועה שאוכל ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתי שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב דברי ר"ע אמרו לו לר"ע היכן מצינו באוכל כל שהוא חייב שזה חייב אמר להן והיכן מצינו במדבר ומביא קרבן שזה מדבר ומביא קרבן:

(דף כב:) שבועה שלא אוכל ואכל ושתה אינו חייב אלא אחת שבועה שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתה חייב שתים:

גמ' א"ר חייא בר אבין אמר שמואל שבועה שלא אוכל ושתה חייב אי בעי תימא סברא ואי בעי תימא קרא אי בעי תימא סברא דאמר ליה אינש לחבריה תא ניטעום מידי ואזלי ואכלו ושתו ואי בעי תימא קרא שתיה בכלל אכילה דכתיב (דברים י"ד:כ"ו) (דף כג.) ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם יין חמרא וכתיב ואכלת שם (דף כ.) תנו רבנן מבטא שבועה איסר שבועה איסור איסר איסר אם אתה אומר איסר שבועה חייב ואם לאו פטור מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר מבטא שבועה איסר מתפיס בשבועה איסור איסר אם אתה אומר מתפיס בשבועה כמוציא שבועה מפיו דמי חייב ואם לאו פטור רבא אמר הכי קאמר מבטא שבועה איסר נמי שבועה איסריה דאיסר הטילו הכתוב בין נדר לשבועה שנאמר (במדבר ל':י"א) ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבועה הוציאו בלשון נדר נדר בלשון שבועה כלומר איסר יש בו לשון נדר ויש בו לשון שבועה אם הוציא מפיו בלשון נדר זה הוא איסר שהוא נדר ואם הוציאו מפיו [בלשון] שבועה זה הוא איסר שהיא שבועה אבל מתפיס בשבועה ליכא ואודו לטעמייהו דאיתמר מתפיס בשבועה אביי אמר כמוציא שבועה מפיו דמי ורבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמי וקי"ל כרבא והיכי דמי מתפיס בשבועה כגון דמשתבע דלא ליכול הדין בשרא ובתר הכין אמר הרי זו הפת עלי כזה הבשר א"נ כגון דשמע חבריה דאשתבע דלא ליכול הדין בשרא ואמר איהו ואנא נמי דכוותך לאו כמוציא שבועה מפיו דמי אבל מתפיס בנדר חייל נדרא עליה כדתנן (נזיר כ:) הריני נזיר ושמע חברו ואמר ואני הרי כולן נזירין

על רקם הסנה לבטל נעלם כל שהטבילה היא בחול חופפת בלילה וטובלת בלילה זה הוא לדרך הרב הלפסי ז"ל [והוא על דרך שהלנתות] לבל רש"י ז"ל סובר לנעולם בחול לא תחוף בלילה ותטבול בלילה לחייבין מתוך שמהומה לביתה לא תחוף יפה ולפיכך חופפת ביום וטובלת בלילה וכמוצאי שבת שאי אפשר לחוף ביום קולס ליל טבילה חופפת [בליל] שבת: ושם חל י"ט אחר השבת חופפת בערב שבת וטובלת ליל שני בשבת וכל זה כדי שלא תחוף בליל הטבילה עצמה לחייבין שמא לא תחוף יפה ויהיו שם חלו שני ימים טובים של רקם הסנה אחר השבת שם נזדמנה לה טבילה במוצאי יו"ט שני חופפת וטובלת בלותה ליל עצמה כדי שלא תרחיק כ"כ חפיפה מן הטבילה וכל זה תלוי בפירוש סוגיות הגמרא ולכולהו פירושא בחפיפה שהיא תקנת עזרא בלבד **הוא למקילין לבל בעיוני לי** ליכא מידי לחיין בנופא להוא מלתא לורייתא לא מקילין: סליקו הלכות נדה שבועות שתים בתרא: [דף יט:] **שבועה שאוכל ושלא אוכל. הן השתים המפורשות לכתוב להדא לו להיטיב ומשמע להכא לא אוכל להדא אוכל להיטיב: שאכלתי ושלא אכלתי. הן השתים הנוספות ממדרש חכמים כדיליף להו רבי עקיבא לקמן בפרקין מריבוי הכתוב:** מלבד ומכיון קרבן **בשביל ביטול לכורו וכיון למסוס ביטול לכורו הוא לף זה ביטול לכורו שהומר לא אוכל לעתו לאסור עצמו בכל שהוא: שבועה שלא אוכל ואכל ושתה.** לע"נ לשבועה לשתים בכלל שבועה של אכילה הלא לשתות בגמרא היינו חייב הלא אחת לה"ל כאכל ואכל שתי פעמים בשעלם לחלק: **שלא אוכל ושלא אשתה.** הוו **להו שתי שבועות ולא הויא לה בתרייתא שבועה** על שבועה [גמ' לף כג.] לכיון לאמר שלא אוכל והלך אמר שלא אשתה גלי לשעתיה למעיקרא שאכילה נדירתא ליכוין: גמ' ואי בעית אימא סברא. כתב הה"נ וכי מאחר דקרא סברא הוא לי מהו לתימא לף על גב דמלאורייתא שתיה בכלל **אכילה בנדרים הלך אחר לשון בני אדם** ולא קרו לינסי הכי קמ"ל: נרסינן בגמרא [לף יט:] עלה דמתני' קמיירתא למיימרא דלשאוכל לאכילנא משמע ורמינהו שבועה שאוכל לך שבועה שלא אוכל לך לשבועה לא אוכל לך אסור כלומר אחר אחר משלשה לשונות הללו אסור לו לאכול מכל אותו היום שנדר דימני דהכי משמע שבועה שאוכל לך כיאסור שבועה יהא עלי מה שאוכל משלך שבועה לא אוכל לך שבועה עלי שלא אוכל משלך לשבועה לא אוכל לך לשבועה יהא לפיכך לא אוכל לך ומתני' היא בפ"ב לנדרים (לף טו.) ושם פרשתיה בס"ד. ומפרקינן אחר לחבי ל"ק כאן במסרבין בו לאכול כאן [לף כ.] בשאין מסרבין בו לאכול. מתני' להכא בשאין מסרבין בו לאכול. כלומר מפעירין מ"ה אחר שאוכל לאכילנא משמע ומתני' להתם במסרבין בו לאכול וקאמר לא אכילנא לא אכילנא לכי קא מתסבע ה"ק שבועה שלא אוכל לך ג"כ מאי למימרא מהו לתימא נסניה הוא לאתקיל ליה קמ"ל. זו היא הסנוניא האמורה כאן בגמ' ומלאחרינן מתני' להכא בשאין מסרבין בו לאכול משמע למתסבע שאוכל לאכילנא משמע ואין צריך הוכחה. וכפ"ב לנדרים יש סנוניא כיוצא בזה [לף טו.] והתם לא משמע הכי בקוקמתא לאבבי נופיה להתם אוקי אבבי מתני' להכא במסרבין בו לאכול ואחר אכילנא אכילנא וכתב הכי אחר שבועה שאוכל לבבי הא נוונע שאוכל לאכילנא משמע לאלתת לכתם שצריך הוכחה לומר לשאוכל שלא אוכל משמע כך צריך הוכחה לשאוכל לקל משמע שאוכל אבל בלי שום הוכחה לא ילעינן **היכי משמע** וזו היא מן הסנוניות המתחלפות בחלוף המסכתות ומשמע לסנוניא להכא לייקל טפי מאשום לשאוכל שתמע לאכילנא משמע ולע"פ שאין ננו להכריח כך מלעתנו נ"ל הכרע בזה לכיון לרב חסי ס"ל לאפי' במסרבין בו לאכול ואחר לא אכילנא אפ"ה שאוכל לאכילנא משמע מ"ט נלי מאוקמתא לאבבי כמפרש התם בפ"ב לנדרים אין ננו להטיל כל כך מחלוקת בין לאבי לרב חסי לרב חסי יאמר שאפי' במסרבין בו לאכול וקאמר לא אכילנא שאוכל לאכילנא משמע ואבבי יאמר לשאפי' בשתתע שאוכל לא משמע לאכילנא על לאיכא הוכחה וכל שכן שלענין מעשה יש לסמוך

ותניא נמי אי זה הוא איסר נדר האמור בתורה אמר הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראה ירושלים בחורבנה אסור ואמר שמואל והוא שנדר ובא מאותו היום דכתיב (במדבר ל׳:ג׳) איש כי ידור נדר

על סנויא להכא לחדי ורב חסי שוין בכבר לחוכל סתמא לחכילנא מסתע שהיתך נפסוק לנא כרב חסי בשחוכל סתמא מסוס לחדי להתם פליג עלויכיון לחדי להכא כותיה ס"ל: ועוד אני אומר שאין כאן התחלפות סוניות כלל שנא ספק חדי מעולם בשחוכל סתמא לוקני לחכילנא מסתע ומתני' היא שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה וכו' לא לחכלה עבר על שבועתך בטוי לנמל שאוכל סתמא לחכילנא מסתע לחל"כ לא הנחנו מקום לנצמן והתם בנדרים מוקים לה תרוייהו חדי במסרבין ורבותא לומר שאפי' במסרבין בו לאכול שנראה שאין בדעתו כן כיון שהערבו לסרב ואיכא אמר לחכילנא לחכילנא כלומר [שמתוך] שמסרבין בו פעמים הרבה אף הוא עונה פעמים הרבה ונראה מתוך כך שהס מספקין על הוללתו שאינו מתכוין אלא לחוותם לפילו הכי לא מספקינן **כי אמר בתר הכי שבועה** שאוכל [לומר] שלהסירם מעליו הוא מתכוין כלי שלא יהא להם לחר כן תקוה בו ולא לחכילנא מסתע אלא תופסין אותו לפי פשוטו לחכילנא מסתע **וכל שכן אם אמר** כן שלא בסירוב כלל לפשיטא דשאוכל לחכילנא מסתע אלא מסוס לסוקי לחבי התם מתני' דנדרים במסרבין מוקי הי להכא נמי במסרבין לרבותא ולענין הלכה במסרבין בו לאכול ולקמר לא לחכילנא ובתר הכי אמר שבועה שאוכל לפוס לוקמינן לחבי להכא להתם שלא לוכל מסתע וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ' ל' מהל' נדרים ושע"נ לרב חסי פליג עליה וס"ל דבכולהו נווני שאוכל לחכילנא מסתע כלחיכא התם בהניא בנדרים נ"ל שהוא פוסק כן מסוס לשלוקמינן לרב חסי ערביי לשבועי מתני' ולמימר תני שבועה שלי לוכל ומ"מ לפי פיטה זו נקטינן כרב חסי דשלי **לוכל אלא לחכילנא מסתע ואלא** אמרינן ליניה הוא לחיתקל ליה לחבי נמי לא פליג בהאי לישנא לבל הרמב"ן ז"ל פסק בהלכות נדרים שלו כרב חסי שהוא לבעלמא שאוכל אפילו במסרבין [ואמר לא לחכילנא] לחכילנא מסתע: [דף כ.] ת"ר מבטוח שבועה. כתב רש"י ז"ל אם אמר מבטוח ככר זו עלי כלומר [שבועה] שלא לוכלנה ואם לחכלה הרי זה בעולה ויורק ותימה הוא למה הזכיר עלי שזה לנמן נדר הוא וה"ל למימר מבטוח שלא לוכל ככר זו ונראה דבוחתן לחמועין לחפילו אמר בלנמן נדר הוי שבועה ולא הוי כאיסר לחיכא לרבא לאמר שהוא תלוי כפי הלשונות שאמרו בהן ומ"מ מסתע לס"ל לרש"י ז"ל **לשבועה אפילו אמרה בלנמן נדר הויא שבועה שאם לא כן היכי עליף מבטוח משבועה ממש וכבר כתבתי בזה לעות בריש נדרים.** חיסר שבועה. מפרש לקמן. חיסור חיסר. לפירתת של חיסר מהו שם שתה לומר וכו': מהי קאמר. הא לאמרת חיסר לנמן **שבועה היא והלר** תני שם שתה לומר: ה"ק מבטוח שבועה. כלפריסית: חיסר מתפים בשבועה. לאמר חיסר **עלי לבר זה** הרי הוא כמי שנשבע על הככר וחזר ואמר על ככר לחר הרי הוא כזה שהתפים השני ברלשון: חיסור חיסר שם שתה **לומר וכו'.** כלומר נהי לפשיטא לן שאם **לומר חיסר שלא לוכל** לבר זה הרי הוא לענין חיסור לכילה כמו שנשבע על הככר וחזר ואמר על ככר לחר הרי הוא כזה ולענין חיסורת פשיטא לן לתרוייהו לסורין לענין קרבן ומלקות מסקנא לן **שאם התפים בפירוש על לבר** לחל שנשבע עליו חייב שם לומר נמי חיסר שלא לוכל ככר זה חייב ואם התם פטור הכא פטור שלא להכא והתם מסקנא לן ומ"ש קאמר חיסורו של חיסר זה מהו כלחיסורו של מתפים והיינו דקאמר חיסור חיסר כך פרש"י ז"ל ולא מיחוור לכיון לפשיטא ליה לחיסר האמור בתורה היינו מתפים היכי מסקנא לן לענין מלקות להא דכתיב ביה לא יחל לבריו ותו קשיא כיון לנתנה קמח לברייתא מסקנא ליה היכי פשיטא ליה לחבי לחדי לקמן בסמוך בהדיא לכמוניא שבועה מפיו לחמו לפיכך נראה כנרסת ר"ח ז"ל שהוא נוהם חיסר חיסר והכי פירושו חיסר מתפים בשבועה דהיינו שלא יאכל ככר זו וחזר ואמר על ככר לחר כזה חיסר חיסר **כלומר** ואם **אמר** עוד זה הסני עוד ככר שלישי מהו לינו לס לחתה לומר מתפים בשבועה כמוניא שבועה מפיו למי **וכו' כלומר** אם **על הסני חייב** על הסלישי חייב ואם לאו פטור כלומר שאי אפשר לפטור הסלישי שא"כ נפטור הסני וכיון שאמרנו שעל הסני חייב שזה הוא חיסר שאמור בתורה על כרחנו שף על הסלישי חייב ומסקינן בנמרא לחליבא לחדי חיסר מתפים בשבועה מלכתיב זו לסרה חיסר על נפשה בשבועה: רבא אמר הכי קאמר וכו'. כלומר לא מסוס הכי אמר התנא לס לתה לומר לפשיטא ליה למתפים בשבועה לא הוה ליה כמוניא שבועה מפיו וה"ק מבטוח שבועה חיסר נמי לנמן שבועה היא לסרים לחיסר חיסור הטילו הכתוב בין נדר לשבועה היינו פירושו לחיסר חיסור אם לתה לומר וכו' וה"ק חיסר של חיסר שאמרתי לך שהוא **שבועה לא כל** הלשונות שוות בו שהרי הטילו הכתוב בין נדר לשבועה ולפיכך **אם אמרו בלשון שבועה להיינו חיסר שלא לוכל** ככר זה שכן לנמן הנשבעין אמרי [שבועה] שלא לוכל לף החיסר שהוניאו בלשון זה שבועה הוא וחייב עליה קרבן ואם לאו אלא שהוניאו קונם זה בלשון נדר שאמר חיסר **ככר זה עלי שהוא** לשון הנודרים קונם זה עלי לף [זה] נדר [הוא] ופטור מקרבן ואם לתה לומר לקתני בריייתא היינו אם לתה הנודר אמרת בלשון שבועה חיכא חיוב קרבן ואם לאו אלא שלא בלשון נדר פטור כלומר שלא מיחייב קרבן לקרבן בנדרים ליכא: ואותבינן בנמרא עלה לרבא מתניתין ליזהר חיסר שאמור בתורה הרי עלי שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין כיום שמת בו חבירו כיום שמת בו פלוני כיום שנהרג נבליה בן חחיקם כיום שראה ירושלים בחורבנה לסור ואמר שמואל והוא שנדר ובא מאותו היום. כלומר שקבל עליו ככר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין כיום שמת בו חבירו לעולם וכן יום שמת בו פלוני וכן יום שנהרג בו נבליה בן לחיקם: בשלמא לאחתפים בנדר נדר מתפים בשבועה נמי שבועה [דף כ:] אלא לרבא קשיא. למיכא מסתע להמתפים בנדר הרי הוא בלא יחל בנדר עצמו ומלאתפים בנדר נדר בשבועה נמי שבועה ומפרקינן לחמר לך רבא ה"ק אי זה הוא חיסר נדר שאמור בתורה הרי עלי שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין כיום שמת בו חבירו וחמר שמואל והוא שיהא נדור ובא מאותו היום מ"מ לחמר קרא ואיש כי ידור נדר על שיהיר בכבר הנדור. וכתב רש"י ז"ל **לה"ק אלו תנא** לא במתפים בנדר חיירי אלא בעיקר נדר ומשמעינן שאינו חייב אלא משום נדר שלא"כ פירשו ומלא"כ תלאו בכבר הנדור עליו ככר כלילף לה מקרא **[והכי קאמר] אי זה הוא** חיסר נדר וכו' לבל מתפים בנדר לא הוי נדר והיכי למי מתפים כגון שלא פירש הרי עלי שלא לוכל בשר ושלא לשתות יין אלא לומר הרי עלי יום זה כיום שמת בו חבירו כיום שראה ירושלים בחורבנה ונראה לא שלא נדר אם לא תלאו בכבר הנדור אלא שבא למעט שאפי' תלאו בכבר הנדור אם לא פירשו לא הוי נדר למתפים הוא וכן נמי לפילו פירשו אם תלאו בכבר האסור לא הוי נדר. ולענין פסק הלכה קי"ל להאומר מבטוח שלא לעשה כך הרי זה שבועה למבטוח שבועה ליכא מאן לפלוגי. ובפלוגתא לחדי ורבא קי"ל כרבא הלכך חיסר שהוניאו בלשון נדר נדר ובלשון שבועה שבועה אבל מתפים בשבועה לאו כמוניא שבועה מפיו לחמי חיסורא מיהא חיכא ואם כתב רב יוסף הלוי ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שבועות אבל הרמב"ן ז"ל סובר לגרבא מתפים

מתני' (דף כב:) שבועה שלא אוכל ואכל פת חטין פת שעורים

לה' עד שידור בדבר הנדור:

למעלה ומתפיס בנדר נדר להמתפיס בנדר נמרינן מיניה כי יהיב הנדור מתפיס בנדר נדר לפי שיטה זו שלא כדברי רש"י ז"ל שכתב למעלה (שכתב) שהתפיסו בדבר שעבר מתפיס בנדר נדר ואינו נדר לפי שאין אדם מתפיס בדבר שאינו בידו ואינו יכול לקיימו ואע"פ שפירשו בגמרא שהתפיסו בנדר לא מהני אלא בדבר שיכול לקיים בעת שנדר ולא בדבר שעבר ואינו בידו לקיים ואין זה מחוור בעיני דאם כן אפילו בדבר שיכול לקיים בעת שנדר אינו מתפיס בנדר נדר לפי שאין אדם מתפיס בנדר אלא בדבר שהוא אסור עליו בשעת נדרו ואינו יכול לקיים בעת שנדר ואינו יכול לקיים בעת שנדר אלא בדבר שהוא אסור עליו בשעת נדרו

פת כוסמין אינו חייב אלא אחת שבועה שלא אוכל פת חטין פת שעורים פת כוסמין ואכל חייב על כל אחת ואחת:

ונתפס ולא יוסיף נרחיל ומ"ה נמי לא דרשינן מהו דתימא שבועה שבועה על שיור בלבד המוסבא **לפי שהיו ענין ועוד שבועה** קמייתא היכי משכחת לה בשלמא בנדרים יתירה ודיוחס הלא השבע שבועה בנדרים ליתור נדר נקטיה ר"נ מדרים לדרשא לחדריתי ובנזירות נמי שייכא התפסה לשיור קלוסה הוא מסק"כ בשבועות לשיור נרחיל נינהו ולפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל המתפים בשבועה לאו כשבועה אפי' בנוונע דשייכא ביה התפסה בשבועות כגון דשמע חבריה לשיתבע ללא ליכול הלין בשרך [ואמר ואני כמוך] עוד לפסר לי לומר שלף התפסה לנבדרך לנבדרך לאן לה ענין שהאומר זה כזה אין לו ענין אלא בלבד שתוכר חל עליו כגון קלוסה או שיור אבל השבע שלא לאכול לבר פלוני אין שם תוכר חל עליו כלי שיוכל חבירו להתפים בו ולומר אני כמוך וכ"ת נהי ללא נמרינן התפסה מנדרים לשבועות אפי' בכי הלי נוונע אפ"ה ליהני מדין יש להא אמרינן בריש נדרים [לף ו:] לאי אמרינן יש יד לפלוף אי אמר הלין חוניא תנא לפלוף ואמר על אחריתא והלין נמי מהני וה"נ ליהני מלין יל לו אמי להתם לו לסיק לכוריים ומ"ה מסקינן ליה לעל דאמר לעל דאמר והלין נמי ליהני פלוף אלא מכל מכל הכא הא מסקינן לאמר לעל נמי לכוותך ועליין אני חוכך להחמיר ולומר לאי שמע חבריה לשלשתבע ללא ליכול הלין בשרך ואמר ליהני ולעל נמי לכוותך לבכי ה"נ מתפים בשבועה שבועה ומלא כלברי הרב אלפסי ז"ל ופלוגתייהו לאחבי הייגו כגון לשתבע ללא ליכול הלין בשרך ובתר הכי אמר הרי זה הפת עלי כזה הבשר ללאחבי לאמר מתפים בשבועה כמוניע שבועה מפיו אמי לפי' בכי ה"נ מהני להא נמרא לה מלכתיב לו לסרים לסר על נפשה בשבועה לשמוע שהוא לוסר על נפשו לבר פלוני בלשון עלי ומתפיסו בלאחר שנשבע עליו כבר ולילייהי מתפים בשבועה בכולהו נווני כמוניע שבועה מפיו אמי ולרבא לאמר מתפים בשבועה וכו' בכולהו נווני לל מהני לל כמוניע שבועה מפיו אמי לפי לל ליכא נוונע למהני וליכא נוונע לל מהני לאי מתפים נמי בנבדרך לאחרינא לשתבע מהני לו מלין התפסה לו מלין יל ולו לאמר מתפים חפנא בחפנא למשתבע עליה לו מהני ולפי זה חני ספיר ליסנא לל לאו כמוניע שבועה מפיו אמי ולל לאמר לאו כלום הוא מסום לליכא נוונע למהני ולפשר נמי למסום לליכא נוונע למהני מלאוורייתא לסיינו התפסה לנבדרך מיתסר מלרבנן מסום לתא ליכא לף בהתפסה לחפנא בחפנא ולפי זה ג"כ תני ספיר הא לתנן בפ"ב לנדרים (לף טו.) ולקמן בפרקין נמי אינא חומר בנדרים מבשבועות ולל תני נמי למתפים בנדר נדר ומתפים בשבועה לאו שבועה מסום למסכחת לה התפסה בשבועה בנבדרך ואם לא כן נעמוך לומר לל תני לאו תני כלל או מפני חלים עליהם ולל השבועות אינו לשאר לאו היינו לו תני כלל שאר שנשבע להתפסה ענין לשבועות שאינו קלוסה הוא שנדר ג"כ למהלי ונתפס ולא יוסיף נרחיל וכמו שכתבתי למעלה ולפשר ג"כ טעמא ממעטינן מתפים בלבד האסור: ולאמר שמואל והוא שנדור ובא בחותו היום. פי' לנזן ובא שכל חותן היומים שהם כיום אחת כו חביו נאסרו עליו שלא יוכל בשר כיום אחת בו חביו לו חייל נדרו חמר הרי עלי שלא יוכל בשר כיום אחת בו חביו לו חייל נדרו [לומר] לבלותם ימים שאוכל מתפים לשרבה בימים מותרים הסמוכים לו מתפים ושכי מוכח פירושא למלתא בסוף פירקא קמא דנדרים לשמרינן התם [לף יא:] רמא בר חמא הרי עלי כבשר זכחי שלמים לאחר זריקת דמים מהו מי לקלאמר בהיון ליסנא בשר בהיתירא נבוח קל מתפים כלומר בהיתירא למים או בהתירא ומתוך להיתירא נבוח ואמר זה כזה בעיקרו קל מתפים ואתי לאיסור שהוא בו קולס זריקת למים או בהתירא מתפים ואתי לשמרינן התם [לף יא:] רמא בר חמא הרי עלי כבשר זכחי שלמים לאחר זריקת למים מהו מי לקלאמר בהיון ליסנא בשר בהיתירא נבוח קל מתפים כלומר בהיתירא נבוח ואמר זה כזה בעיקרו קל מתפים ואתי ומתוך להיתירא נבוח בשר בהיתירא נבוח קל מתפים כלומר בה

גמ' בגמ' גרסי' (דף כג.) ודלמא למפטר נפשיה משאר מינין קא מכוין היה לו לומר חטין ושעורין וכוסמין ודלמא לכוס היה לו לומר פת חטין ושל שעורין ושל כוסמין (דף כג:) ודלמא על ידי תערובות היה לו לומר וכן של שעורין וכן של כוסמין פת פת למה לי ש"מ לחיובי נפשיה אכל חדא וחדא:

זכחי שלמים לאחר זריקת דמים מהו לאכל בתר דכי לא מכשרין ליה אלא לאחר זריקת דמים ומחית זכחי שלמים קמיה דמיתרמי כגון למחית זכחי שלמים קמיה ומחית דמיתרמי נמיה ולפיכך אפשר למאי דלאחר מעיקרא לאחר זריקת דמים מהו היינו לף לומר מהו לינו של שני לאחר זריקת דמים של ראשון לאחרים אי בדיתרמי מתפים היינו לומר לכדיתרמי נמי מתפים או שמא תפשו זה הלשון לאפשועינן לפי' היכא למחית זכחי שלמים קמיה לאחר זריקת דמים אע"ג דליכא לאתפוסי אלא בדיתרמי מספקא לן אי בעיקרו מתפים ומ"מ כיון דסתמא במסכת נזיר מתפים ונראה שכתב כן בכוכבי מסקינן במסכת נזיר דכסופה מתפים ונראה שכתב כן מלישבעיא לן סתם בפרק (נ') [ל' לף כח.] לנזיר במי שאמר הריני נזיר ושמעו חבריו זה אחר זה ואמרו ואנו ואנו אי כל חד בחבריה קא מתפים או דלמא בקמא מתפים והיינו בה עובדא ובתר הכי פשטינן לכל חד בחבריה קא מתפים ולא בקמא מלתניא הוא בתר החמנעי היתנו ולמעלה אסור היתנו ולמטה מותר ואי כולהו בקמא קא מתפסי אין היתר נמכר כלל לאותן של אחריו אלא ודאי לאחרים לכסופה מתפים להיינו בדיתרמי. ונראה שלעת הרב ז"ל היינו לף סמכינן להכיא סוגיא דרמי בר חמא מפני שהיא נראה לו ז"ל שהיא סוגיא מתחלפת עם זו שבגדרים [לף יח: ולף יב.] באותן הטעמים שכתבתי ולפיכך לף סמך עליה וסמך על סוגיא זו לפיתמר לעיל מינה לפיפשט מינה לפיכא לכסופה קא מתפים ותמהני אם כבריו למה לף הביאו הני שמעתין למייתי' סתם לפיפשט היא בעיא [בפ"ל לנזיר] הכא במסכת גדרים למפשט בעיא דרמי בר חמא והיינך אפשר שפשט בפ"ל לנזיר לפיפשט מהתם בעיא דרמי בר חמא להתירא ולא מלכרינן ליה לרמי בר חמא כלל ובסוגיא הסמוכה לה מיחריה [לף כב:] מסקינן היינו דרמי בר חמא ופיפשט לאיסורא זה ולאו לי לפשר לפיכך נראה דרמי בר חמא מיפשט לאיסורא במסקנא להתם ומה למסקינן בבעיא קמייתא לכל חד לחבריה מתפים אינו ענין לרמי בר חמא להתם שאני דנופין מחולקים נינהו ומשום הכי מקן **לחמר ואני אההוא לסמיך ליה** משמע ואע"ג דבשום שמת בו חבוט ליכא ימים מוחלקים שאני התם לתמיונו של יום כלל לת בכל ועוד שהוא מזכיר בפירושו יום שמת בו חבוט ומשמע לבעיקרו מתפים ואין לבר שמפקפק על פסק זה שלא מלי למייתינן הכא לנזור וכן ואע"פ שכבר כתבתי לליכא למימר לדלמא למלתא נקטינן לה הכי לאפוקי נפשיה מספיקא לן לייקא כולי האי לה"ל למימר ואמר שמואל והוא שנזור בחותו היום אבל לגיסנא לאו שנזור וכן משמע לבדוקא חיתמר ולאפוקי כולהו גווני לחרינהו ולכתי לן עליה היא דיוקא כולי האי למילחי מינה סוגיא לחיתמרא בהדיא להא ליכא לאחויי לגיסנא לוזוח לאפוקי לבר האסור לחמר ח"נ נלר לחוליה בלא התפסה על הלרך שכתבתי למעלה ומ"ה מחוורתא לפיפקא לבעיקרו מתפים וכלעת הרב רבינו משה בר מיי': נרסינן בגמרא כיום שמת בו חבוט פשיטא. כלומר לכיון לטעמא משום שנזור וכן הוא מיתת חבוט למה הוזכרה כאן וכי משום למת חבוט מנגרע נרע ליסורו ומפרקינן ליום שנגרע בו נלליה בן לחיקוק לינטריך ליה הא נמי פשיטא מהו לתימא הוחיל וכי לא נלר נמי לאסור לן מתפים בנלר הוא קמ"ל לכיון למלרבנן הוא לאסור כי היכי נלר חייל עליה ליסורו נלר וכי מתפים קאי בלא יחל לברבו כך היא נירסת הספרים ורש"י ז"ל כתב לגי נרסינן אלא קמ"ל ואע"ג

מילי משום לאפי' מיתסר מלאורייתא נלריס אלים ע"ל מצוה כלבר הרשות ויש לקיים הגירסא לכי אמרינן נלריס אלין ע"ל מצוה ה"מ בביטול מצות עשה **אבל בקיום מצות ל"ת לא** ומעמא למלתא לכי נלר לבטל מצוה הרי נלרו אלו עליו ליסור שמתחלה היתה אותה מצות מוטלת עליו ועכשיו לאסורה והנלריס יש לסס כח לחול על לבר מצוה כלאיתקיש לקמן (נלריס לף טז.) אבל נלר לקיים מצות ל"ת אין זה ליסור אלא [מחמת] נלרו שיחול על לבר תורה ואע"פ שהשבועות חלות לעת ר' יהודה בן בתירא אף בקיום מצות ל"ת כלאיתקיש בפרקין [לף כז.] הסס היינו טעמא מפני שאלמלא חיוב קרבן מצל"ב בנלריס הלכך לוקא מסוס לכיון למלרבנן הוא מלאורייתא אין הנלר אל עליו וכן לעת הרז"ה ז"ל והביא סמך לבבר למקסיון בסוף מכות נבי הא לתנן [לף נח:] יש חורש תלס אחד וחייב עליו מסוס שמנס לאיון ולאחוב נמי לאסור שבועה שלא אלחוש בין בחול בין בי"ט ומפרקינן הלי תנא ליסור כולל ליה לאסור לחרוש בי"ט כענין שהניגו (בה"ש) קונס פרה שאני חורש בה לעולם אלא ש"מ לבקיום מצות ל"ת לא תעשה אין אלים ואי תימא והא תנן בפ"ב לנלריס [לף יז.] יש נלר בתוך נלר ואמאי והא כיון שנלר אלא ש"מ מוסבא מהר סיני במצות ל"ת תעשה ואפ"ה חייל עליה ליסור נלר י"ל אלא אמרו אלא ליסור הבא מעצמו כגון נלר ושבועה להרבינהו רחמנא מלכתיב נזיר להזיר מכאן שהנזירות אלה על הנזירות כלאיתקיש התם לאבל ליסור לא תעשה של תורה אין נלר אל עליהם ועוד שבבר פירשתי אם פירוש אחר לומר לכי תנן יש נלר בתוך נלר לאו **לחייבו שתים על אכילה אחת** קאמר כמו שכתבתי שם בס"ל. ואחרים אומרים שכיון שהנלריס אלים על לבר מצות [בבטול מצוה] אף בקיום ליסור לא תעשה אלים ואם עבר על אותו ליסור עבר נ"כ על בל יחל ולכי תוכח בירושלמי בפרקא קמא לנלריס לנרסינן התם בבבר אחר לכיון שהזכיר עליו שבועה עשאו ממש כנבלה מכאן ואילך [הוי] כמו אל שבועות על האיסורין ואין שבועות אלות על האיסורין ואמר רבי יוחן והוא שהזכיר נלר ואח"כ הזכיר שבועה אבל שם הזכיר שבועה ואח"כ נלר הנלריס אלים על האיסורין והוזות לאכות הבריעו להתם תנא ושייר טובא ומפרקינן הלי תנא ליסור כולל ליה ינגיל תורה ויאליר הוא אבל לעולם נלריס אלים בקיום האיסור ואע"פ יש לקיים גירסא זו שנורסים בשמועתנו כיון למלרבנן הוא לומר שאילו היו מלאורייתא כי מתפים בהזוה יומא בעיקר ליסוריה קא מתפים והוי מתפים בבבר האסור ולא בבבר הנלור ואע"פ שהנלר אל על אותו יום אבל כיון לגי מיתסר אלא מלרבנן ולאי כי מתפים בחמור שבו הוא מתפים להיינו נלר והוי מתפים בבבר הנלור וכן נראה פי' זה מלברי רב הלי נחון ז"ל בתשובה וכן לעת הרמב"ן ז"ל. ושמעינן מסמעתין שהנלור מנביעה שלכותים ושתם יינם ושמנו של ניד והתפים בהן מתפים בבבר הנלור מיקרי ולא בבבר האסור: נרסינן בגמרא עלה לתתני' לפלוני רבנן ור"ע בשבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא [לף כב.] לאר רבה מחלוקת בשתם אבל במפרש לברי הכל בכל שהוא. ואע"ג לתנן בתתני' לאמרו לו לר' עקיבא היכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא חייב הא לאמרינן התם לבריה שלני ומפרש נמי בבריה למי ולאמרינן תו ולאמר רבה מחלוקת בשלא אוכל אבל בשלא לטעום לברי הכל בכל שהוא פשיטא מהו לתימא כלאמרי לינשי לטעום מילי. כלומר ולשון הכיכה הוא קמ"ל:

מתני' * כל זה אינו מהל' הרי"ף. ד"ת שלא אשתה יין ושמן ודבש ה"נ פריך בגמ' ודלמא למיפטר נפשיה משאר מינין קא מכוין במונחין לפניו והיה לו לומר שלא אשתה אלו ומיניהן רב אמר הבא במסרהב בו חבירו עסקינן ואמר לו בא ושתה עמי יין ושמן ודבש דהיה לו לומר שבועה שלא אשתה עמך יין ושמן ודבש ל"ל ש"מ לחייבו על כל חדא וחדא :

מתני' (דף כב:) שבועה שלא אשתה ושתה משקין הרבה אינו חייב אלא אחת שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש ושתה חייב על כל אחת ואחת שבועה שלא אוכל ואכל אוכלין שאינן ראוין לאכילה ושתה משקין שאינן ראוין לשתיה פטור שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים חייב ר"ש פוטר אמר קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום והוא אכל חמר רב פפא מחלוקת בשבועה לבל בקונמות לברי הכל בכל שהוא מ"ט קונמות נמי כיון דלא מלכר שמא לחכילה (כבריה) [כמפרש] ומי. הא לחמר בקונמות לברי הכל בכל שהוא למלקות קחמר דלי לקרבן ודלי בעינן שיעורא דלמ"ל יש מעילה בקונמות מנא ליה מהקדש היו לבא מן הדין להיות כמוהו ובהקדש הא בעינן שוה פרוטה. ולענין פסק הלכה קי"ל כרבנן לבשבועות בעינן שיעורא לבל בחני שיעור פטור ויש מי שחומרים לחפילו חיסורא נמי ליכא ומי [שנשבע] שלא יחכל מותר לו לבתחלה לחכול פחות מכשיעור שלא למי לשחר החיסורין שבתורה דקי"ל כר' יוחנן דאמר בפ' בתרא דיומא [דף ענ:] לחני שיעור לסור מן התורה וחפי' ר"ל דאמר עליה מודה לחסור מדרבנן כדאיתא התם לה"מ חיסורא דאורייתא דבל הכא חיסור הבא מעצמו הוא וכיון שלא נתכוין חלא לכזית פחות מכזית היתר נמור הוא וכך הדין בקונמות היכא דהזכיר בהן בלילה כגון דאמר לחמר לבילה מזו עליו קונם שמותר לו לחכול פחות מן הטעם שאמרנו לבל הרמב"ם ז"ל כתב בהלכות שבועות מי שנשבע שלא יחכל וחכל פחות מכזית פטור והרי **הוא כאוכל חני שיעור** מנבלות וטרפות וכיוצא בהן וכן בפרק ראשון מהלכות נדרים אמר לבילת פירות ממקומן פלונית עלי הינו לוקה על שיחכל כזית ממשמע לחיסורא מיהא לבילה וכדבריו נ"ל לע"פ שלא כתבתי כן בחלופי מלאחמרינן בפרק יום הכיפורים [שם] חני שיעור רבי יוחנן לחמר לסור מן התורה ורש לקום לחמר מותר רבי יוחנן לחמר לסור לבין לחזי לאיסתורופי חיסורא קא **לבילי לשמא חני שיעור** לפילו **בחיסורי תורה לא מיתסר חלא** משום לחזי לאיסתורופי ובשבועות נמי לע"פ שאין בבלל לבריו חלא שיעור שלם ה"מ למלקות ולקרבן לבל כיון לחזי לאיסתורופי ולאשלומי לכזית חיסורא מיהא ליכא לאלע"נ לשתם ביומא מריבויא לבל חלב נבי חלב ואפ"ה ילפינן מיניה לבל חיסורין משום דפשיטא לן חלא לסרייה רחמנא חלא משום לחזי לאיסתורופי ומה לא יהא לין שבועות בלין שאר חיסורין. נרסינן תו בגמרא [דף כב:] לחמר רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור משום דלאו בר אכילה הוא בעי רבא שבועה שלא אוכל עפר בבמה כיון לחמר שלא אוכל לעתיה לכזית אלא לומר מיהי לחכלי אינשי בבל שהוא תיקו: בעי רבא **שבועה שלא אוכל חרס בכמה.** כלומר לת"ל עפר במה שהוא משום דלא אכלי ליה אינשי בלל אבל בחרס אי אכל לספוקי לבין לע"י תערובות אכלי ליה אינשי לעתיה לכזית או לומר בין דלאו בעיניה אכלי אינשי בבל שהוא תיקו. וכיון דלא חיפשיטו הנך בעיין נקטינן בהו לחומרא ואכל נמחי לנדסי מיתרע לרבא הכי לחמר רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור. כלומר ליתא ילי שבועתו ואכל למילק ליה ולחמי פטור והא תנן בפירקין שבועה שלא אוכל ואכל אוכלין שאין ראוין לאכילה פטור לחמי עפר ולכוותיה דלאו בבלל אכילה הוא ה"נ כשאכל עפר לא קייס שבועתו י"ל דלא לחי שנשבע שלא יאכל [משמע] לברייס הרחויס לברייס שאין ראוין ול"ג ליטבע עליהן אבל כי נשבע שיאכל מסיק לחעתיה בבל מאי דאכל יצא ילי שבועה: **מתני' שבועה שלא אוכל את חטים את שעורים** ואכל חייב על כל אחת ואחת. **לכיון לפריש להו לחעתא לחימחל שבועה אבל אחת ואחת בחיפה קאמר ובגמרא פריכין עלה לחמת לחיפה קאמר לחמי קתני חייב על כל אחת ואחת לחמת הלי לפריש להו לאו לאפוקי בשבועות קא מכוין אלא לאפוקי בשבועה אבל אחת ואחת בחיפה קאמר ובגמרא פריכין עלה לחמת לחיפה קאמר לחמי קתני חייב על כל אחת ואחת לחמת הלי לפריש להו לאו לאפוקי בשבועות קא מכוין אלא לאפוקי בשבועה זו מלברייס לחריס לחי לחמר לא לאוכל אחת היה נאסר בבל האוכלין** ומפרקינן היה לו לומר חטים ושעורים וכוסמין. כלומר כיון לחמר **את את לאחת** מתכוין: **ופרכינן תו ולמא לכוס. כלומר חי היה לחמר הכי הוי משמע אלא יהא כוסס חטים כמו שהם אבל אחת יאכל** להכי לחמרינן בפ' הנודר מן המבושל [דף ע:] ומפרקינן היה לו לומר את חטים ואת שעורים וכוסמין ופרכינן תו ולמא את חטים לאכול ושעורין וכוסמין לכוס ומפרקינן היה לו לומר את חטים ואת שעורים ואת כוסמין כלומר **לכיון לחמר ואת אחת** ופרכינן תו **ולמא על ידי תערובות. כלומר חי היה** קלמר **הכי היה משמע אלא יאכל את שם בה בל המינים אלו בערבוביה אבל בל אחד בפני עצמו יאכל** ומפרקינן ס"ל למימר וכן אם שעורים וכן אם בוסמין את את למה לי ס"מ לחלק: **שבועה אלא לאתה** יין ושמן ודבש ואתה חייב על בל אחת ואחת. **לכיון לפריש להו לחעתיה למימחל שבועה על** בל אחד ואחד בחיפה **נפשיה קאמר ופרכינן עלה** בשלמא ריפא לייתר ליה את אלא הבא חלי חיתר רב פפא במוחנין לפניו שהיה נפשיה ממשקין אחרים קא אתי אמר ולמא אלו הוא אלא אתינא אם שבועה אלא לאתה אלו. ולשלמא אלו הוא אלא אתינא אם אחריני אתינא בעיר מהני אי טפי מהני אתינא אלא שבועה אלא לאתה אין אלו ולשלמא אין אלו אתינא אם שבועה אלא לאתה אלו ומיניהם רב אחא בריה דרב חיקא אמר במסרהב בו חבירו עסקינן ואמר לו בא ושתה עמי יין ושמן ודבש היה לו לומר שבועה אלא לאתה עמך יין ושמן ודבש ס"מ לחלק. ויכיכא מלן לאמר להא לפרכינן לעיל ללמא את חטה לאכול שעורין וכוסמין לכוס ופרכינן נמי ולמא על ידי תערובות הוא אלא לאכילה אתינא **אבל בל אין ואין בפני עצמו** אכילתה וכן אין אלו אלא לאכילה אתינא אם אינהו נופייהו אתינא לא שהרי בך לולחי אי שאומר את חטים ושעורים וכוסמין לאסור בפת ואינו אסור אלא בו שהפת מהנך בולן וכן אי שאמר ואת שעורים ואת כוסמין לפי' בלא תערובות לאסור ואי שאמר אין אלו לפי' בהן עצמן לאסור אלא הכא הכי פרכינן לללמא לידי טעה בהכי ומנ"ל ללחלק ונתכוון והרמב"ם ז"ל לאמר שאלו כיוצא בהן אתם נדרים הן ופירושן כפי מה שבלבו לומר ושוללים אותו ואם אמר איני זכור לנין בהם להחמיר ואיכא אם לומר בני אלם יהא בלו בלא נדול אמרו בנדרים הלך אחר לומן בני אלם וכן הדין בשבועות: [דף כג:] **שבועה שלא אוכל ואכל** אוכלין שאין ראויים לאכילה. כגון עפר וכגון' מוכח לקמן נבלות וטרפות בבלל: פטור. שלא נתכוין אלא לברייס הרחויס לאכילה: **שבועה שלא אוכל ואכל נבלות** וטרפות שקרים ורמשים חייב. לשבועה אלא לאכילות ולע"פ שהוא מושבע עליהם מהר סיני מנו לחלא לאברייס המותרים ובגמ' פריכין לה מריבוי לקא תני לאכל אוכלין שאין ראוין לאכילה פטור ומשמע נמי לאכילה לשה

שקצים ורמשים הרי אשתו עליו:

גמ' שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וכו' האי מושבע מהר סיני הוא א"ר יוחנן בכולל דברים המותרין עם דברים האסורים דמגו דחיילא שבועה על המותרין חיילא נמי על האסורין (דף כה.) (* ד"ת מ"ז בשלמא לאו משכחת לה אלא הן היכי משכחת לה אלא הב"ע כגון שאמר שבועה שלא אוכל סתם) :

מתני' (דף כה.) אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים אחד דברים שיש כהן ממש ואחד דברים שאין כהן ממש כיצד אמר שבועה שאתן לאיש פלוני ושלא אתן שנתתי ושלא נתתי שאישן ושלא אישן שישנתי ושלא ישנתי שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק שזרקתי ושלא זרקתי ר' ישמעאל אומר אינו חייב אלא על העתיד לבא שנאמר להרע או להיטיב אמר לו ר' עקיבא א"כ אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה דברים שאין בהן הרעה והטבה מנין אמר לו מריבוי הכתוב אמר לו אם ריבה הכתוב לכך אף ריבה הכתוב לכך:

גמ' ת"ר חומר בנדרים מבשבועות וחומר בשבועות מבנדרים חומר בנדרים שהנדרים חלין על דבר מצוה כדבר הרשות מה שאין כן בשבועות חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש בדבר שיש בו ממש מה שאין כן בנדרים כיצד אמר שבועה שאתן לפלוני ושלא אתן מאי אתן ושלא אתן אילימא צדקה לעני מושבע מהר סיני הוא ולא חיילא עליה שבועה

חיין רלויין ומפרקינן ריפתא בסתם. כלומר לחמר סתם שלח לוכל ולהכי קתני שחס לכל נבילות פטור משום דמסתמא לא נשבע שלח **לכריס המותרים ולכריס האסורים** לח היה ערוך ליכנס עליהן וסיפח במפרש **שלח יאכל נבילות ושחוטות** וחיילח בכולל: **ור"ם פוטר.** ר"ם לטעמיה לילית ליה חיסור כולל לקניל ר"ם לומר האוכל נבלות ביה"כ פטור **שלח יהי כרת ליוה"כ** וחייל **לחיסור נבלה לע"ג ליוה"כ כולל הוא לחייל נמי** לכסדרות: [דף כל.] **הרי לחסתו לחסורה.** ולפי לר"ם שהרי לכל והח לפטר בקמייתל **לפי שחין שבועה חלה על דבר מעוה:** נמ' והח מוסבל מהר סיני הוח. כלומר היכי חיילח שבועה לשלח לוכל לנבלות לקתני חייב להח **מוסבל מהר סיני הוח עליהם וחין שבועה חלה על שבועה: בכולל** לכריס המותרים עם לכריס האסורים. שנשבע **שלח יאכל נבלות ושחוטות** ופרכינן עלה בגמ' בשלמח לאו משכחת לה כלומר לשלח הן היכי משכחת לה כלומר לכפרקין מוכחינן שחינו חייב **קרבן שבועה חלה** כמילי לילית **ביה נמי** והן והכח נמי משכחינן ביה בכולל לחכל לח משכחינן ביה הן לחילו שנשבע **שחוכל נבלות וטרפות ושחוטות ונשבע לבטל המעוה הוא** לשע"נ לשנשבע לבטל לת המעוה חייב בכולל בשב ואל תעשה משום בירושלמי לקשמר שבועה שלח לוכל מעה לחסור לוכל לאכול מעה בלילי הפסח וכתבו הרב לחלפסי ז"ל בפירקין [בסוף סי' שלף קי"ז] לפ"ם לוקה בשב ואל תעשה לשמרינן הכי כהתם לכל לעבור על המעוה בקום ועשה ולהי לח חייל ומפרקינן **משכחת לה בהן כלרכח** שלשמר שבועה שלוכל ואכל עפר פטור כלומר **הן משכחת לה** בסתם [כגון שלשמר שבועה] שלוכל בסתם לנבלות בכלל לענין שלש לכל נבלות פטור וכיון למשכחת לה בהן סתם סני שע"פ לשבועה לשלו חינו בשלו מפורש כשלוקימנת לה מתני' במפרש לוקה. וכי תימח וכי נשבע שלוכל סתם כי לוכל נבלות לשלו פטור והח כיון לשמרינן בריבה בנשבע שלח יחכל סתם שלש לכל נבלות ואכל נבלות הוה לן נבלות בכלל לכילה וכיון שכן בנשבע שלוכל ואכל נבלות הוה לן למימר חייב לפי שחין נבלות בכלל שבועתו ולח משכחת לה בהן ללפרוכי לך קושי לשמר **משכחת לה כלרכח כגומר לח** למי מי שנשבע שילכל למי שנשבע שלח יחכל שמי יחכל מסתמח לשמרינן שלח נתכוין חלח על לכריס הרחוין ללכריס שלח היו רחוין לח היה ערוך ליכנס עלייהו ומ"ם לשמרינן בריבה למתניתין הנשבע שלח יחכל סתם ואכל לוכלין שחינו רלויין לחכילה שהנבילות בכלל פטור לכל כי נשבע שילכל מסתמח מסיק לשתניה לכבל מה שילכל יצא ידי שבועתו הלכך נבלות בכלל ומ"ם משכחת לה בהן לה"ק רבח שבועה שלוכל ואכל עפר פטור לשמר לכריס שחינו רלוין בכלל שבועה שלוכל הן ויצח ואע"פ שחינו בכלל שבועה שלח לוכל לשבח תנן שבועה שלח לוכל ואכל לוכלין שחינו רלוין לחכילה פטור: גרסינן בגמ' לשמר רבח למחן לחית ליה לישור כולל לשמר שבועה שלח לוכל תלחים ואחז ושמר שבועה שלח לוכל תלחים וענבים מנו לחיילח שבועה לענבים חיילח נמי שבועה שלח לוכל לשבח תנן שבועה שלח לוכל ואכל לוכלין שחינו רלוין לחכילה פטור: נרסינן בגמ' לשמר רבח למחן לחית ליה לישור כולל לשמר שבועה שלח לוכל תלחים פסיקוח מהו לתיימח כי לשמרינן לישור כולל בלישור הבח מעלמו לח מלילו בלישור הבח מעלמו לח לשמרינן קמ"ל: מתני' לשל לכריס של עלמו ולשל לכריס של לשרים כלשמרת שחתן לוים פלוני: **שחין (כו) [בהן] ממש. תרי נווני משמע שחין בהם ממש כגון שינה ומשמע שחין בהם הנחה כגון שחזרוק ערור:** [דף כה.] ע"כ. לפייקת לשרע לו לפיטוב לוין לי לחע וכו': **מרבוי הכתוב.** לכל לשבר יבטל השלם: לם ריבה הכתוב לכך. בגמרל פרכינן שפיר קלשר רבי עקיבל ומפרקינן לרבי ישמעלל לרם כללי ופרטי ורבי עקיבל לרים ריבוי [ומיעוטי]: נמ' חומר בנדרים שבנדרים **חלים על דבר מצוה. קונס סוכה שלני עושה לובב שלני נוטל לסור:** משל"כ בשבועות כלתנן בפרקין (דף כט.) **ויליף לה לקמן מקרלי** ע"ת והח שבועות נמי חלות על דבר מצוה מלשמרינן **בפרק ולו מותרין [דף טז:]** מנין שלין נשבעין לעבור על המצות ת"ל לל יחל לדברו לבל מיחל הוח חפלי שמיס: מ"ם נלר לכתיב לים כי יהור נלר לה' לל יחל לדברו שבועה נמי הח כתיב [לה'] לו השבע שבועה לה' לל יחל לדברו ומפרקינן הח לשמר יכיבת סוכה עלי הח לשמר שבועה שלח לשב בסוכה. ופרש"י ז"ל לה"ק לם לשמר מצות סוכה עלי שבועה לסור ליבב בסוכה לבל לשמר שבועה שלח לשב בסוכה יין נשבעין לעבור על המצות לשמר שבועה חלה לבטל לת המצוה י"ל להסם מפני שלשמרה בלשון נלר ולרכבה ילחרי ריבוי ומחומרל נלר שבב הוה שחלה לבטל לת המצוה לבל הכח בשבועות ונלריס שלשמרה בלשונם קלשר ולישנל לחי שפיר שנלריס חלין על דבר מצוה בכל לל שהם חלין על דבר מצוה מה שע"כ בשבועות שבלשונם חלין ע"ל דרשות ולח בדבר מצוה וזה לעת הר"י הלוי ז"ל לחריס פירשו שלתה שמועה שבמסכת נלריס בענין לחר ללח תקשה לשמעתין להכל להסם טעמל בעלמל קלשר מלי טעמל לרשיון לה' לפניו לישנו לכי יהור נלר לה' ולח לשחריו לישנו לו השבע שבועה ולל יכבינן טעמל מפוס לנלר כלין הוה שיחול על דבר מצוה לפי שהוה לוסר על עלמו יכיבת סוכה שלשון נלר כך הוה ולין מלכילין לו לשם **דבר האסור לו לכל** לשון שבועה לישנו שלח לשב בסוכה ולח כל לישנו להפקיע עלמו ממצות סוכה שהוה מצוה בו ולכך לין שבועה חלה ע"ל מצוה ולפי לשרים בלשון נלר כגון שלשר יכיבת סוכה עלי שבועה לשבועה שלשרה בלשון נלר מל לח השבע שבועה לשרה בלשונם לישנו בו לינה כלוס לשבועות מיסר נפשיה [מן] חפלי לינהו כלשמרינן בריש פ"ק

לנדרים (לף ב:) חיילי לתנא נדרים למיתסר חפצא עליה תנא נמי חרמים מיהי למיתסר חפצא עליה לחפוקי שבועות דקא מסר נפשיה מחפצא ואע"נ לחסכמן [שבועה] לחפילו בלשון מיסר חפצא לחנפשיה מהניא כלחמרינן בפירקין לכילה מסתיגן עלי שבועה ולחמרינן נמי (שבועות לף כט. ובנדרים לף כ:) יפסרו פירות עולם עלי בשבועה ולחלי לן מהניא לחנא מפני שהוא יו [וטפלה] לנשון נמור של שבועה להיינו שבועה שלא לחצב בסוכה הלכך [לן] מהניא טפי מיניה לחול על לבר מצוה והרמב"ן ז"ל סמך על זה לפירוש בהלכות נדרים שלו וכם' המלחמות וביזה הפי' הרחשון ולחמר שהוא טעות וליפנא נמי הכי לייל ליה מדקלחמר הא לחמר יפיבת סוכה עלי בלחול למשמע לחנהר דקלי לחלי לפשבועה ה"ל למימר הא לחמר יפיבת סוכה עלי שבועה כי היכי למסיק ולחמר והא לחמר שבועה שלא לחצב בסוכה. ולהידי מיהא לן לריכיה כלו [להכי קלחמרינן] לין ולחלי שפיר קלחמרת הלה' נדרם לפניו ולחחריו כלו' לחנהר ולפשבועה ולא תקשה לך הך דרשא הדרשא הלא יחל לברו למוכחינן מיניה לבל מיחל הוא חפצי שיהם להא לכי נדרם לפניו ולחחריו ה"מ בלחמר יפיבת סוכה עלי לבכה"נ בין בנהר בין בשבועות לחמרינן הא לחמר יפיבת סוכה לברו ומשום דקלי לחנהר ולפשבועה לחמרינן הא לחמר יפיבת סוכה עלי סתם ולהדרבה הויא ליפנא לייל בהויא כפי הפירוש הרחשון מלחמרינן **הא לחמר להך ליפנא לן** שייך לפירוש הלחרון כלל וכי תימא וכיון לפשבועה לא הויא חלא מיסר נפשיה מחפצא כלמוכח הויא לריכי נדרים ולפילו לחמרה בלשון נדר לי לפסר שתועיל חלא משום יי לילך יהא טפל חמור מן העיקר יני יומר לן כי חלא נדרים ולחלי לן מפכחת להו חלא בלחיסר חפצא עליה כלפסר פירפתי למעלה לעיקר נדר משום התפסה הוא ומש"ה לן מפכחינן להו חלא בדקלי לפסר חפצא לנפשיה ומש"ה לחמרינן בריש נדרים לחייבי לתנא נדרים שלין עניגם חלא בדקלי לפסר חפצא עליה וחלו לחמרן בלשון שבועה **היינו מועיל חלא משום יל משום** הכי לפמיך להו חרמים כך לפחוקי שבועה למפכחת לה דקלי לפסר נפשיה מן חפצא ועוד שלשון המורגל בהם כך הוא מיהו בדקלי לפסר חפצא עליה [נמי] מפכחינן להו להיינו בלחומר יפיבת סוכה עלי שבועה שענייגו שלימר יפיבת סוכה מקוייס עלי בשבועה כלו' כמו שהפס יפ' קייס שזהו ענינה של שבועה וזה שוה למיסר נפשיה מן חפצא חו חפצא מנפשיה ומש"ה כי לפסר חפצא מנפשיה בשבועה חייל על דבר מצוה לפי שלין מלכילין לת הלפס לבר הלפוך לו כלחמרי' בנדרים [לף טו:] וכהאי גוונא לה' נדרם לפניו ולחחריו כלומר לחנהר ולפשבועה: שהשבועות חלות **על לבר** שלין בו ממש מפע"כ בנדרים. ולפ"נ ללבר שלין בו ממש במתני' כולל חיכן ולא חיכן ולחזרוק ולא לחזרוק וכמו שכתבתי כי לחמרינן הכא מפע"כ בנדרים ולחלי לן דקלי לנלן חלילו חיכן ולא חיכן להא נדרים חיילי [לפי] בזריקת ערוב ליט לפ"פ שלין בו הנלה להא הלם פרק **ולהלו מותרין [לף טז:]** לחמרינן לביפיבת סוכה חייל נדרי לפ"נ למיגנת נלו ליהנות נתנו ולמלו מפס בעלי התום' שהלומר זריקת ערוב ליט עלי הרי זה לפסר לזרוק ולפ"פ שלין הנלה לו בזריקת ערוב ליט כלל חלא לפסר ללבר שלין בו ממש יותר מנדרים היינו משום דשבועות חלות ללבר שלין בו ממש ומשום הכי נקט לה סתמא לטועמא דלהכא משום דנפש לפנים לחפצא ונופיה לבר שים בו ממש הוא לבל נדרים למיסר חפצא לנפשיה הוא לי חפצא ליה ביה מפפצא במלי חייבי למיהי טועמא לה שייך לחיכן ולא לחיכן פשום

[דף כה:] הואיל וליתיה בחיוי יודע פטור. **לאע"נ דלא בעי להכא ולמעבר לאו והן לכתיבי כהיתיה בעי [רב] והאומר שבועה שאני יודע לך עדות הן מסכחת בה לאו לא מסכחת בה לליתיה בחיוי יודע לחיוי יודע לך עדות לאו מסוס שבועת בטוי חייבים רחמנא להתחייב בה חון לכ"ל אלא מסוס שבועת העדות ואינה אלא בכ"ל ובכרתי להעיד** ולחמרי' בגמ' בסמוך למסוס מסוס הכי לפקיה רחמנא למשבועת העדות מכלל שבועת ביטוי כלומר בסמוך לצדדין קתני לא אכלתי לקרבן לא הנחתי למלקות) אמר אביי ומודה רב באומר לחבירו שבועה שאני יודע לך עדות ואשתכח דלא ידע ליה דפטור הואיל דליתיה באיני יודע (* ד"ת מ"ז ידעתי ולא ידעתי העדותי ולא העדותי מחלוקת) בשלמא לשמואל דאמר [מלתא] דליתא בלהבא לא מחייב עלה בלשעבר להכי אפיק רחמנא לשבועת עדות מכלל שבועת ביטוי אלא לרב למאי הלכתא אפקיה אמר אביי לכדתניא בכולן נאמר ונעלם וכאן לא נאמר ונעלם לחייב על המזיד כשוגג ומי אמר אביי הכי האמר אביי ומודה רב באומר לחבירו שאני יודע לך עדות ואשתכח דלא ידע ליה דפטור הואיל דליתיה באיני יודע לך עדות האי קושיא חזינא בה לרבואתא כמה פירושי ולא סליק להו חד מינייהו כהוגן ולהכי כתיבנא לה לברורה משום דקשה היא עמומה והדין פירושה כיון דאקשו ליה רבנן לאביי ואימא במזיד מיחייב חדא בשוגג מיחייב תרתי חדא משום שבועת העדות וחדא משום שבועת ביטוי ואהדר להו לאו היינו דאמרי לכו לאחת אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו שתים שמעינן מיניה דס"ל לאביי דלאו דבעינן למיהוי כנגד הין בשבועת ביטוי איתיה בלאו דשבועת העדות שהיא שבועה שאיני יודע לך עדות ואשתכח דאיתיה בלאו והין והוה סליק אדעתין דמיחייב עלה תרתי חדא משום שגגת שבועת ביטוי וחדא משום שגגת שבועת העדות ולהכי איצטריך קרא למכתב לאחת למעוטי לשגגת שבועת ביטוי דלא ליחייב עלה בהדי שבועת העדות למיהוי תרתי ואקשינן עליה היכי אמרת דהוה סליק אדעתין דמחייב תרתי באיני יודע לך עדות חדא משום שבועת ביטוי וחדא משום שבועת העדות דמשתכח לה בשבועת ביטוי דאיתה * נ"א באני באיני יודע לך עדות והא את הוא דאמרת מודה רב באומר לחבירו שבועה שאני יודע לך עדות ואשתכח דלא ידע ליה דפטור הואיל דליתיה באיני יודע לך עדות משום דהויא לה שבועת שקר ולהכי איפטר ליה בהין דשבועת ביטוי משום דלאו דאיני יודע לך עדות לאו לשבועת [ביטוי] הוא אלא לשבועת העדות הוא ומשום שבועת העדות הוא חייב ולא משום שבועת ביטוי והיכי הוה סליק אדעתין לחיובא תרתי חדא משום שבועת ביטוי ואין לשבועות ביטוי באיני יודע לך עדות שום שבועה בעולם ולמאי איצטריך קרא למעוטי דלא תהוי תרתי עם שבועת העדות ועמדה הקושיא ופרקינן הדר ביה ואי בעי תימא חדא מינייהו רב פפא אמרה ולא מקשינן מאמורא על חבריה הדין הוא פירושא דהאי קושיא בביאור כלא ספק והרוחנו בה יותר מדאי אע"פ שאין דרכנו להרויח על כך:

(דף כו.) ת"ר (במדבר ל) לכל אשר יבטא האדם בשבועה פרט לאנוס ה"ד כדרב כהנא ורב אסי דרב כהנא ורב אסי כי הוו קיימי מקמיה דרב מר אמר שבועתא הכי אמר רב ומר אמר שבועתא הכי אמר רב כי אתו לקמיה אמר כחד מינייהו א"ל אידך ואנא בשיקרא אישתבעי א"ל אנת לבך

יום רצא

(* ד"ת מ"ז גרסינן בגמרא (דף כה:) מתיב רב המנונא לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום משביעך אני ואמר אמן חייב בשלמא לא אכלתי איתיה בלא אוכל אבל לא הנחתי מי איתא בלא אניח והוא מפרק לה לשמואל לפטור כל היכא לליתיה להכא לכך הוצרך הכתוב לחיובי הלי קרבן נופיה בשבועת העדות מסוס **לאי לא כתביה בהליה לא [שמעינן] ליה מסבועת ביטוי מסוס לליתיה בלהכא** על"ק שיכבע שלא יעלו לו עדות שהרי אין זה בידו אלא לרב למאי הלכתא לפקיה רחמנא כלומר למאי הלכתא כתביה רחמנא בהליה **ובהאי קרבן נופיה והלא בכלל שבועת ביטוי הוא** כיון דלא בעי שיהא בלהכא:

לעתין מעיקרא לחיובי תרתי ומחי פירכא דלמא כי חמר לחיובי לפטור הוחיל וליתיה בחיוי יודע לך עדות להיינו בתר דקיס לן מדרש כל אחת לחי לחתי מחייבו שתים ומימלא אחת שאחת **מחייבו היינו עדות ולא ביטוי** דכיון דכמזיק מיחייב משום עדות מימלא מסתמא דכשנגע שאי אתה מחייבו אלא אחת שאתה חוקה **אחת עדות היא ולא ביטוי אלא** מסתבר לחלוקי חיובא לעדות לחצלין ולפילו אמרת דכשנגע ליכא לכרעותא לאחת חייבו שכתוב בין ביטוי **ועדות לכתי לא למי נאו** לכן לכתוב לי נאו ביטוי ליכא חיוב קרבן ובנאו בלא ביטוי מחייב ומני למימר לחבי שפיר למסקנא דשבועה שאני יודע לך עדות לפטור הוחיל וליתיה בחיוי יודע לך עדות וכבר הזנו עליו הר"י הלוי ז"ל וכבלל לברי תרתי אלא נתייסב לי מה שיסבו הרמב"ן ז"ל בספר המלחמות: [דף כו.] **הלמס בשבועה. שיהא נבו עליו: פרט לחנוס. כלמפרש וחזיל כגון בשבועה נשעבר וכשבור שנשבע בחמת: נבך חנפך.** סבור **היית ליפטר בחמת וכגמ' בעי ה"כ שנגת שבועת ביטוי נשעבר היכי משכחת לה** לי ליילע מזיל הוא לי אלא יודע אני שהוא חנוס ומוקמינן לה בחומר יודע אני שבשבועה זו אסורה ואיני יודע אם חייבין עליה קרבן אם לאו: [דף כו:] **נמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו. ואם לא הוציא בשפתיו אינה שבועה** ואינו אסור בשעורין שהרי לא נתכוין זה להוציא שעורים ואע"פ שהוציא שעורים בשפתיו כיון שלא נמר בלבו לא חייל נדרו לבעיון שיהא פיו ולבו שוין כלמוכח מתני' לתנן בפ"נ לתרומות המתכוין לומר עולה וחמר שלמים וכו' שהביא הרי"ף ז"ל בסמוך וה"נ מוכח מתני' לחמרינן ולא שנמר בלבו להוציא את חטים ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל מאי לחמרינן נמר בלבו להוציא את חטים והוציא את שעורים אלא לומר שהוא אסור לחסור בפת חטים לבל בפת אחר לא לפי שבפת חטים פיו ולבו שוים שיאסרו עליו לבל בשאר מיני פת ע"פ שמשמעות לברי שהוא אסור בכולן מ"מ לא נתכוין בלבו אלא לפת חטים ומקשי הכא מלתנן בפ"ל נדרים (דף כ.:) נודרין להרנין ולחרמין וכו' שהן של בית הסר ע"פ שאינן של בית הסר ומוקמינן להא בתם כגון לחמר יאסרו עלי כל פירות שבעולם אם אינן של בית הסר ומקשינן והא אינסרו לה ומפרקינן לחמר בלבו היום ואע"נ לחמר מר לברים שבלב אינן לברים הכא אנב אונסו לי לפסור אלא עקר ליה לנדריה אלמא לדוקא משום אונסו הא נאו לבו הכי הוו אינסרו עליו אלא פירות לעולם ומחמי הא לא נמר בלבו שיהא אסורין עליו אלא **היום כי היכי להכא נא** נמר בלבו אנסוך:

(דף כו:) אמר שמואל גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו שנאמר לבטא בשפתים וכן אם גמר בלבו להוציא פת חטים והוציא פת שעורין אינו אסור לא בחטים ולא בשעורים אינו אסור בחטים שהרי לא הוציא בשפתיו ואינו אסור כשעורים שהרי לא נתכוין לומר שעורים דבעינן עד שיהא פיו ולבו שוין אבל אם גמר בלבו להוציא פת חטים והוציא פת סתם אסור בפת חטים דפת חטים פת שמה והנה פיו ולבו שוין דתניא בשפתים ולא בלב גמר בלבו מנין ת"ל לכל אשר יבטא האדם ואמרינן הא גופא קשיא אמרת בשפתים ולא בלב והדר אמרת גמר בלבו מנין ותירצה רבא הכי בשפתים ולא שגמר בלבו להוציא פת חטים והוציא פת שעורים גמר בלבו להוציא פת חטים והוציא פת סתם מנין ת"ל לכל אשר יבטא האדם ותנן נמי במתניתין (תרומות פ"ג מ"ח) המתכוין לומר עולה ואמר שלמים שלמים ואמר עולה וכו' שאני נכנס לבית הזה ואמר לזה שאני נהנה לזה ואמר לזה לא אמר כלום עד שיהא פיו ולבו שוין:

מתני' (דף כז.) נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור לקיים את המצוה ולא קיים פטור וכו':

גמ' ת"ר יכול נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל יהא חייב ת"ל להרע או להיטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות אוציא נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל שהוא פטור יכול נשבע לקיים את המצוה ולא קיים שיהא חייב ת"ל להרע או להיטיב מה הרעה רשות אף הטבה רשות אוציא נשבע לקיים את המצוה ולא קיים שהוא פטור יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע יהא פטור ת"ל להרע או להיטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות אביא נשבע להרע לעצמו ולא הרע שהרשות בידו יכול נשבע להרע לאחרים ולא הרע יהא חייב עליו לעולם אי לאו מסוס טעמא לאונסא מסוס להסס נמר בלבו לומר לזמן שיהא משמעותו שיהו הפירות אסורין עליו לעולם הלכך ע"נ דכלביה לא ניחא ליה אלא בהיום הוו להו לברים שבלב ואינם לברים אי לאו מסוס טעמא לאונסא אבל הכא שנמר בלבו להוציא פת חטים והוציא פת סתם לא נמר בלבו להוציא בשפתיו דבר שיהא משמעותו להיות אסור בשאר מיני פת הלכך כי חמר פת סתם ליכא הוא לאיתקולי ליה דכלביה לא ניחא ליה למימר הכי ובנדריס הא בעינן שיהו פיו ולבו שוין כמו שכתבתי למעלה : [דף כז.] מתני' **נשבע לבטל את המצוה וכו'** שיהא בדין. שיהא חייב שנשבע לקיים ולא קיים כלברי ר' יהושע בן בתירא: **שלא עשה כה לאו כהן.** וקרא כתיב להרע או להיטיב לא מיחייב על לאיתקוי בלאו ואין: **גמ' יכול נשבע לבטל את המצוה וכו'.** ותקרא **זו הרעה שמרע** חלא פת חטים ואיכא למפרש לכי חמרינן לחי לאו מסוס אונסא סוו מתסרו עליה לעולם ס"מ בעם שהרן חלא מהימין לומר לא נמרתי בלבי חלא אונסא בת"ח למהימין חפי בלאו אונסא לא בעינן בת"ח ה"נ בעם שהרן חסור בכל פת מיתסר חלא כמילי שנמר בלבו וה"נ בעם שהרן חסור חלא בפת חטים ובת"ח היינו חסור חלא בפת חטים ומלמו לה להה ולתנן בפרק ב' לנדרים (דף כ.) סתם נדריס להחמיר ופירוסן להקל כיצד נדר בחרם ואמר לא נדרתי חלא בחרמו של יס נדר בקרבן וכו' ועל כולן אין נשחלין ואם נשחלו פותחין להם פתח היתר ממקום אחר ומפרשינן לה סתם בגמרא להכי [קאמר] על כולן אין עריכין שאלה לחכם בל"ל בת"ח אבל בעם ההרן שבאן ליטחל פותחין לו פתח ממקום אחר אלמא ת"ח למהימין לאסורים מהימנינן ליה כשאמר לכך נתכוונתי ויהלכך ת"ח [הכא] אינו חסור חלא בפת חטים והתם [נמי] לפילו בלא אונסא אינו חסור חלא לומתו יום ועם ההרן הכא חסור בכל פת והתם היכא לליכא אונסא חסור לעולם ואין הנולן לומר לברים חלוקין הן ואין סניסס בפת אחת בכלל משמעות הנשבון לפי שאינם ממין אחד חלא לו לאו לאו הוא הלכך כי אמר לכך נתכוונתי הולכין אחר כוונתו אבל בשומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי כיון לכמשמעות נשוו משמע לעולם לפילו בת"ח אומר להיום נתכוונתי לי לאו משום אונסא הוי להו לברים שבלב ואינם לברים וכן נמי נבי פת לכולן במשמע כי אמר לפת חטים נתכוונתי לברים שבלב נינהו והלרא קושיא לכוותא לפיכך עיקרן של לברים להתם בנדריס בשומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי ליעל הוי לשע"נ לשמר בלבו היום שיהו אסורים עליו לעולם אי לאו משום טעמא לאונסא משום להתם נמר בלבו לומר לזמן שיהא משמעותו שיהו הפירות אסורין עליו לעולם הלכך ע"נ דכלביה לא ניחא ליה אלא בהיום הוו להו לברים שבלב ואינם לברים אי לאו משום טעמא לאונסא אבל הכא שנמר בלבו להוציא פת חטים והוציא פת סתם לא נמר בלבו להוציא בשפתיו דבר שיהא משמעותו להיות אסור בשאר מיני פת הלכך כי אמר פת סתם ליכא הוא לאיתקולי ליה דכלביה לא ניחא ליה למימר הכי ובנדריס הא בעינן שיהו פיו ולבו שוין כמו שכתבתי למעלה : [דף כז.] מתני' **נשבע לבטל את המצוה וכו'** שיהא בדין. שיהא חייב שנשבע לקיים ולא קיים כלברי ר' יהושע בן בתירא: **שלא עשה כה לאו כהן.** וקרא כתיב להרע או להיטיב לא מיחייב על לאיתקוי בלאו ואין: **גמ' יכול נשבע לבטל את המצוה וכו'.** ותקרא **זו הרעה שמרע**

לעשות שמטבל לת המעיה: מה הטובא רשות כמו שחפרם לפניה: **יכול נשבע לקיים וכו'. ותהא זו קרויה הטבה שהוא מטיב לקיים לת המעיה: מה הרעה רשות.** לקמן מפרש מנ"ל: תכיף נשבע להרע לעצמו ולא הרע שהרשות בידו. לעיל"נ לכפרק החוכל (לף קף ת"ל להרע או להיטיב מה הטובה רשות אף הרעה רשות אוציא נשבע להרע לאחרים שאין הרשות בידו מנין לרבות הטבת אחרים ת"ל או להטיב ואי זו היא הרעת אחרים אכה את פלוני ואפצע את מוחו:

(דף כז:) **מתני'** שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא אחת וזו היא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד שבועת שוא חייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור:

גמ' למה לי למיתנא שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכלנה הא קמ"ל טעמא דאמר שלא אוכל והדר אמר שלא אוכלנה אבל אמר שלא אוכלנה והדר אמר שלא אוכל מיחייב תרתי וכדרבא דאמר רבא שבועה שלא אוכל ככר זו כיון שאכל כזית ממנה חייב שבועה שלא אוכלנה אינו חייב עד שיאכל את כולה אמר רבא נשבע על ככר ושייר ממנה עד כזית נשאל עליה אכלה כולה אין נשאל עליה אמימר אמר (דף כח.) אפי' אכלה כולה נשאל עליה אי בשוגג מחוסר קרבן ואי כמזיד מחוסר מלקות והלכתא כאמימר ואפילו כפתוהו על העמוד ועדיין לא לקה נשאל עליה ואע"ג דאמר שמואל כפתוהו על העמוד ורץ מב"ד פטור

טעמא דמאי נמי והטובא לומיא להרעה מה **הרעה שהיא בקיום אע מעיה להיינו לא לוכל חמן לא"ה לא מיקרי הרעה** אלא הרעה היינו לא לוכל מעה לף הטובא **לאוכל אלא בקיום מעיה להיינו לוכל מעה אלא [בביטול מעיה כגון] לוכל חמן וכיון שכן הטובא נופה הרעה היא** ול"ל למיכתביה לפילו לוכל כל שהוא בביטול מעיה הרעה היא ומקשינן בגמ' ל"ה לפילו בלבד הרשות נמי לא מסכחת לה ולא רעיתי להאריך ולפרש לוק ותסכח ובתר הכי מסקינן האי מאי לי לאמרת בסלמא קראי בלבד הרשות כתיבי היינו לאינטריך לו לדבות הטובת אחרים אלא לי לאמרת בלבד מעיה כתיבי הסתם הרעת אחרים ליתרבי כלומר אע"נ דהוי **ביטול מעיה הטובת אחרים לקיום מעיה [היא] מבעיא** ונ"ל ללאו דהאי טעמא בלאוד סמכינן לל"ש עקרינן לברייתא דקתני מה הטובה רשות ומה הרעה רשות אלא ל"ק דסד לסד לאו מוכחא לפרכא לל"ש בלבד הרשות נמי לא מסכחת לה ולא פירכא היא אלא למי לבד מעיה לבד הרשות ואין לי להאריך בזה בכאן לוק ותסכח: מתני' שבועה שלא לוכל ככר זו שבועה שלא לוכלנה שבועה שלא לוכלנה כך היא הגרסא וכגמ' מפרש למה נקט שבועה שלישי לבד בהלכות הרב אלפסי ז"ל לא מצאתיה. אינו חייב אלא אחת. **שחין שבועה חלה על שבועה:** [לף כז:] קרבן עולה ויורד. לעשיר עולה ולל יורד והוא האמור בויקרל: שבועת שוא בחיקל: מתני' מפרש לה: **גמ' למה לי למיתני שבועה [שלא לוכל שבועה] שלא לוכלנה.** כלומר **למנקט הני תרי ליתני ליתני שלא לוכל שלא לוכל:** טעמא דאמר שלא לוכל ככר והדר אמר שבועה שלא לוכלנה הוא דאתי אמר שלא לוכל ככר זו אבל אמר שלא לוכלנה הוא דאתי לומר שבועה שלא לוכל ככר זו אבל אמר שלא לוכל ככר זו ואח"כ אמר

הא תנן למה לי הא קמ"ל חיובא הוא לגופיה הא שבועה חיובא למאי הלכתא לכדרבא לחמר חס נשחל על הרחמנה עלתה לו שניה תחתיה. והכי פירושא הא תנן למה לי כלומר שבועה שלישית לתנן במתני' למה לי הא שמעינן לה **משבועה שניה לחין שבועה חלה על שבועה:** ומפרקינן הא קמ"ל אלמא כמו שלקה דאמי התם רץ הכא לא רץ:

למניינא לחשמועינן לחיובי' הוא לגופיה לחשבועות אחרונות הא שבועות הם ולא יצאו לבטלה וחס ימצאו מקום יחולו והיכי למי כדרבא לחמר חס נשחל לחכס על הרחמנה עלתה לה שניה תחתיה ונחסר בכתר מסום שבועה שניה וכן נשחל על השניה חלה השלישית לפי שהחכס עוקר הנדר מעיקרו והוי כמי שלא נדר וחלה השניה למפרע שהרחמנה היתה מעכבתה מלחול והיינו לרחמנה הוחיל ונשחל עליה: ולענין הלכה נקטינן הכי לחע"ג לבגמרא יחי לסיועיה ולחינן לה מיתריה לדבא לן מלחיל בהכי לכבי קל לחמרינן אי מהא לן תסייעוה והרמב"ם ז"ל פסקה בפ"ו מהלכות שבועות ולא ידענא למה השמיטה הרב אלפסי ז"ל חולי מפני שאינו נוהג במשנתינו אך שבועה שלישית חף בגמרא לן היה לפשר שינוים הוי ליוקא לשבועה שניה לנופא אינעריך ליה לימר לחיני חייב אלא אחת בלבד למילק מינה נמי דאלא חוכלנה אלא אחת חוכל מחייב תרתי: נשבע על ככר וסייר ממנה כזית **נשחל עליה.** ופרכינן עלה בגמ' היכי לחמי אי לחמר אלא אחת חוכל מכזית קמת עבדיה לחיובי אי לחמר אלא אחת חוכלנה חע"ג לדיבא כזית לכולן לחיובי אי לחמר אלא אחת חוכלנה חפילו **סייר נמי כל שהוא מעכב אלא עבר על שבועה ורחוי לנחלה** ומסקרינן אי בעית חימא אלא אחת חוכל וחיבעית חימא אלא אחת חוכלנה חב"ח אלא אחת חוכל מנו למסניא שחלה לכזית בתרת מסניא נמי לכזית קמת ואי בעית חימא אלא אחת חוכלנה אי סייר ממנה כזית חסוב ואי לא לא חסיב ופי' הרמב"ן ז"ל לא סייר כזית לא חסיב וכבר עבר על שבועתו מסום הכי אינו נשחל עליה והכי מוכח בירושלמי (נדרים התס) נבי פלונתא דר' עקיבא ורבנן דריש [פירקין] בנסבע אלא אוכל וחלא כל שהוא [נדרים התס] מה מפקינן מהניהון שבועה אלא אוכל ככר זו **וחכלה חסר כל שהוא על** לעתיה לר' עקיבא פטור כלומר להא לחמר לכל שהוא שמא חכילה הלכך חכתי נסתייר בו שיעור חכילה על לעתייהו לרבנן חייב להא לחמרינן לכל שהוא **לא שמיה חכילה הלכך לא** סייר מילי להוא חכילה מיהו ערוך לומר למיירי [בירושלמי] כגון שלחמר שבועה אלא אוכל ככר זו כולו לחילו בסתם הא לחמר רבא לכיון שאכל ממנה כזית חייב: [קף כח.] לחימר לחמר חפילו חכלה כולה **נשחל עליה** לחי בגונא **מחוסר קרבן. סייר וכן מלקות למזיל. ולחפילו כפתוחו נלקות** על העמוד לחע"ג לחמר שמואל כפתוחו [ורן] פטור. לחלמא הרי זה **כחילו לקה ככר** התם שהי מסום לרן **ונתבזה במרובה** זו ומקייס **היה ונקלה לחיך לעיניך כיון שנקלה הרי הוא** כחיוך: נרסינן בגמרא [קף כח.] **לחמר רבא שבועה אלא אוכל ככר זו חס אוכל** זו ואכל לחסנוה בגונא **ושניה במזיל פטור.** פירוש **היתה לתנאי קרי רחמנו שכך היתה סדור שבועתו חס אוכל זו לא אוכל** זו **ומ"ה** קאמר שחס לכל הרחמנה בגונא כלומר אלא נזכר שהאיסור שניה נתלה בה לע"פ שאכל את השניה במזיל **שהוא זכור שאכל את התנאי** ואיסור של זו תלוי בחכילה הרחמנה **לפי הכי פטור לפי אלא חלה שבועה עליו מסום לחלות שבועה** זו **בשעת חכילת התנאי הוא וכחותה שעה ככר הוא שכאוח ולא קריון ביה החלם בשבועה** והאי פטור לחמרי' הכא פטור ומותר הוא שכל שאוכל רחמנה בגונא מותר לו לאכול השניה לליתיה לשבועה כלל להא מסייענא ליה בנמ' [מלתנן] לנדרי (טעות) [שנגות] מותרין כיצד קונס שחי חוכל ושחי שותה ושכח ואכל ושתה [מותר]. כלומר **קונס עלי ככר** זו **חס חני חוכל היום ושכח ואכל ושתה** לכיון לנדרא בחכילה קמייתא חייל והשתא שעתא ה"ל שונג כלומר שלא נזכר שיהא תלוי בחותה חכילה שום נדר לא חייל נדרא כלל וה"נ דבא פטור ומותר קחמר חלא לחייבי לחמר בבבי לחברייני חייב כלחיתא בנמ' חמר הכא פטור ונרסינן בתר הכי שתיהן במזיל לכלים לתנאים והלך לכלים לחיסוריה מתחייב. כלומר **מלקות שהרי בחכילה רחמנה זכור הוא בשבועתו וחלה בשבועה עליו לחסור בשניה וכשחכל השניה התרו בו התרחת ולחי לא תחכל שהרי נשבעת עליו ונחסרים.** לכלים לחסוריה והלך לכלים לתנאים פלונתא לרבי יוחנן ורים לקיש לר' יוחנן לחמר התרחת ספק שמא התרחה חייב לרים לקיש לחמר לא שמא התרחה פטור. פי' להא **נמי התרחת ספק היא להתרחה בשעת חכילת ליסור בעינן ואין כאן אלא ספק לא תחכלנה שמא תחכל חת השניה ונמצחת עובר עליה למפרע ושם התרו בו בשעת חכילת השניה לא תחכל שהרי חתה עובר על הרחמנה למפרע חע"פ שהתרחת ולחי היא [לפ"ה] חינה התרחה שחין המלקות בא על חכילה זו** ותמהני לכלים לחסוריה והלך לכלים לתנאים היכא חיכא לחסוריה כלל להא מסמע לכל מי שחוסר עצמו בלבד **פלוני חס יעשה כך חין** לחיסור חל עליו כלל לפי' נתקיים התנאי חח"כ ורחיה לדבר מלחמרינן בפרק בתרא לנדרים (לף עט:) היכי לחמרה לילימא לחמרה **קונס פירות עולם עלי חס לרחן למה לי** לפרש לן תרחן ולא ליתסרו פירות עולם עליה [פירוש ורבי היא מוחרת לחכול פירות בלא הפרש כל זמן שלא רחצה] ומחי קושיא להא מ"מ הרי היא לחסורה בחכילת פירות מעתה וכלרבי יהודה לחמר בפ"ב לנדרים (לף יג:) להחומר קונס עיני בסיעה היום חס חיכן למחר חל ייכן היום שמא יכין למחר מסום לבתנאי לן מזלהר וה"נ לן תחכל היום שמא תרחן למחר ומנמצח עוברת לחכילת פירות למפרע חלא וחלי כל לחומר **קונס לבר פלוני עלי חס חעשה כך חינו חוסר על עצמו כלום חלא** מזמן שיעבור על התנאי וחילך וכך פירשוה שם וחיינו נמי לתנן בניטין פרק מי שלחזו (לף עו:) הרי זה ניטך חס לן בחתי מכחן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש חינו נט לשלמא כל מי שתולה לבר בחס חין מתמעטין שיחול הלבר חלא לחחר לבר יתקייס **התנאי לחי לא** הוה ליה כמעכשיו חס לן בחתי ומת בתוך י"ב חדש להרי זה נט וכיון שכן זה שנשבע שלא לוכל זו חס לוכל חלא לוכל חיסור רחמנן ולחח"כ התנאי ולפי' שתיהן במזיל לן עשה חיסור כלל כלשלמרי בשהיה לנדרים להיכא להחמר **קונס פירות עולם עלי חס** לרחן ולחכלה פירות ולחח"כ רחצה לן עשתה חיסור ולוקחו הוה לומר להכא [מיירי] בלומר בפירוש שבועה שלא לוכל חינו מעכשיו שלא"כ לא היה לו לרבא לומר סתם שהין לדבר של [לחיכלת חיסור לסתום חלא לפרש וע"ל לכי לחמרי' הכי לחמרי' קושא לתנאי ולחר התנאי [ברי] ה"מ בלבד הנמשך קושא התנאי ולחר פירות שהתכלו כגון שהיה לנדרים לחמרי' לעל כוונה לחסור חלא פירות שהתכלו לחחר שהרחן לפי שלפי' היה לעשה שהתה מותרת בפירות קושא רחיצה מ"מ [עליון] יש מקום לנדרים לחול שהתה לחסור בפירות לחר שהרחן לכל זה שלא נשבע חלא על לבר לחר חס תחמר חס שלא נשלא לחחר שיתקייס התנאי נמלו שיהיה לפשר שיתקייס התנאי ולא יחול נדרו כלל להיינו חס נחכל לחיסור רחמנן הלכך לחמרינן ליה לנדרים (טעות) [שנגות] שהרחן כיצד קונס שחי חוכל ושחי שותה ושכח ואכל ושתה [מותר]. כלומר **קונס עלי ככר**

מתני' (דף כט.) אי זו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה ועל האשה שהיא איש נשבע על דבר שאי אפשר לו אם לא ראיתי נחש בקורת בית הבד אם לא ראיתי גמל פורח באויר אמר לעדים בואו והעידוני שבועה שלא נעידך זו היא שבועת שוא:

גמ' מאי קאמר * ד"ת מ"ז (אמר אביי תני שראיתי רבא אמר [באומר] יאסרו בל פירות שבעולם עלי אם לא ראיתי גמל פורח) :

א"ל רבינא לרב אשי ודלמא ציפורא רבא חזא ואסיק ליה שמא גמלא דכי קא משתבע אדעתא דידיה משתבע (* ד"ת מ"ז וכי תימא בתר פומא אזלינן בתר דעתא לא אזלינן והתניא כשהשביע משה את ישראל אמר להן שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי ואמאי ולימא להן קיימו תרי"ג מצות וליטעמך ולימא להן על דעתי ועל דעת המקום למה לי אלא כי היכי דלא תיהוי להו הפרה כלל לשבועתייהו) וסוגיא דשמעתא (* ס"א מ"ז דאפי' הכי) דלא אזלינן בתר דעתיה דכיון דכולי עלמא לא קארו ליה גמלא בטלה דעתו אצל כל אדם והויא לה שבועת שוא:

מתני' נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה שלא לעשות לולב שלא להניח תפילין זו היא שבועת שוא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור שבועה שאוכל כיכר זו שבועה שלא אוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא אכלה עבר על שבועת שוא נוזמק כנון לחמר **יאסר פירות עולם עלי בשבועה** או בקונם אם לא רחיתי בלרך הזה כעולי מנרים ולא רחה כ"כ תעסים שיהא רחוי לומר מסם לרך נוזמק כעולי מנרים פירות אסורין עליו וכי תנן התם בנלרים לנלרי הבאי מותרין בחומר אם לא רחיתי בלרך הזה שמואל בטורוף כלומר שהוא טורוף קורות בית הבד ופרכינן כולהו נמי מטרף טריפי ומפרקינן כשנבו טורוף. ופרש"י ז"ל לטורוף היינו מנומר קורות בית הבד שיש בהם חריצים חריצים והיינו לחמרינן כולהו נמי מטרף טריפי שכולן עשויין חבכבורות ומצי שנבו טורוף ופרש"י ז"ל לטורוף היינו שיין **נחש עקוי חברבורות לגג בגרונו** ולחרים פי' לטורוף היינו מרובע והיינו לתרין שמואל נופיה בירושלמי במרובע ובנמרא פריך מאי קאמר כלומר כי אמר אם לא רחיתי מאי קאמר ואמר אביי תני שראיתי ורבא אמר בלומר יאסרו עלי כל פירות שבעולם בשבועה אם לא רחיתי. וכ"ת ה"כ יהו הפירות נאסרין ולא יהא ניקח מסום שוא י"ל דהא ולאי לא נתכוין זה לאסור הפירות מתכוין לכך היה לו לאסור בלא שום תנאי שהרי עכשיו נ"כ פירות אסורין עליו ולמה תלה נלרו בלבר שיינו לגג ולאי לא לאסור הפירות נתכוין לגג לקיים שראה אותו לבר נמעג ומ"ש ניקח מסום שבועת שוא: **שבועה שלא נעידך. ביטול מצוה היא והיינו לבר שלי לפפר:** ומקשי הכא אמאי לא תנא נמי אם לא רחיתי בלרך הזה כעולי מנרים כלתנן בפ' לרבעה נלרים (דף כל:) בנלרי הבאי לסותרין אמר קונם אם לא רחיתי בלרך הזה כעולי מנרים אם לא רחיתי נחש בקורת בית הבד ואתם נמי אמאי לא תנא נמל הפורח בחויר כלתנן לה הכא י"ל דלהכי לא תני למיתני אם לא רחיתי בלרך הזה כעולי מנרים דבכה"נ היינו ניקח מסום שוא דלמאי שלי נבלא חינמי וגזיז ואמר כעולי מנרים שכן דרכן של בני לחם שמנזמין בכיונץ בזה ואתם תנא תרי נוונו נקט חד לשייך היה נוזמק להיינו כעולי מנרים וחד לגג שייך היה נוזמק להיינו נחש בקורת בית הבד ושמועינן לכי תלה ליסור פירות בחד מהני נלרו בטל וכל חד וחד טעמיה לחוד לגונג לשייך היה נוזמק כעולי מנרים בדין הוא לגג ליתסרו עליה לקוסטא **קאמר על לרך נוזמק וכי** אמר מילי לגג שייך היה נוזמק להיינו נחש בקורת בית הבד הפירות נס כן מותרין מטעמא לכתיבנא לאמרינן ליה לתעתיה שגג לאסור פירות נתכוין שאילו כן גג היה לו לתלות ליסורן בתנאי שאי אפשר שיין בין לוסר סתם למתנה בכיונץ בזה כלום גגג נתכוין לומר לבני הבאי וזה שהוא רחה נחש בקורת בית הבד ומס"ה גג חם תנא בנלרים למתני נמל הפורח בחויר לתרי נוונו לבעו למתני להיינו מילי לשייך היה נוזמק וגגג שייך היה נוזמק הא תנגנו ונ"ל שהתולה ליסור פירות בלבר שיש בו כעולי מנרים לוקה בשגגה אבל אם תלה ליסור פירות בלבר שיש בו כעולי מנרים ואכלן בשגגה אינו לוקה אלא קרבן שהרי הוא כמי שאכל חלב ודם בשגגה ואינו לוקה אלא קרבן

הפסח. תמוה לשבועה חלה **לבטל את המצות** בכולל בשב ואל תעשה מנו לחיילת לכל ימות השנה חיילת נמי לילי הפסח: שבועה שלא לשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה לשע"נ לנשי מנה מיקרי כולל כי חמר שלא לוכל מנה סתם אין הלכר כן בסוכה לפי שנשרים הולכין אחר נשון בני לשם וכל לחם שהוא מנה קרוי מנה סתם ואין סוכה סתם אלא סוכת מנוה וכן לולב וזו היא שנינו בשבועת שוא סוכה שלא לעשות לולב שלא לעשות והר"י הלוי ז"ל לחם זה הירושלמי מלשמרינן לעיל בגמרא [נשי שלא לוכל נבילות ושחוטות] בשלמא לאו מכשחת לה אלא הן היכי מכשחת לה לשלמא נשבע שיאכל נבילות ושחוטות לא חייל שע"נ לכולל הוא וכבר כתבתי לעשה למשה לא חריא לולאי אין אומרים לו לאדם עמוד וחטוף בידים כדי לקיים שבועתך אפי' בכולל אכל בשב ואל תעשה חיילי וכי תימא והא אמרינן לעיל בגמרא [אלא] לא הנחתי תפילין נמי שיתיה בלא חניח ושמאי והא מכשחת לה בלא חניח שוס לכר על לאשי יש לומר לשבש לומיא לשעבר בעינן מה לשעבר בפרט להיינו לא הנחתי אלא בפרט להיינו לא חניח תפילין והוה נשבע לבטל את המצות בלא כולל ולא חייל לפילו בשב ואל תעשה: והאי פירוקא לא סני לי ללעיל אמרינן כשאוכל שתמא מקרי הן לנבי מפרש ואומר לא לוכל נבלות ושחוטות ובולאי טפי חית לן למבעי שיאכל הן אומה ללאו לכתיבי בהדי הלדי להיינו להרע או להיטיב מלשבח ולשעבר ללשעבר לא אתי אלא מרבויא לקראי והרמב"ן ז"ל תירץ שאע"פ שאיסור **השבועה חייל עליו** בכולל אע"פ כן אם **עבר ועשה הינו חייב קרבן** לכי כתיבי קראי בלבר הרשות כתיבי הלכך לענין קרבן ליתיה בלא חניח אבל מ"מ אסור הוא להניח כלעת הירושלמי וכ"ת והא תנן (לף כב:) שבועה שלא לוכל ואכל לוכלין שאינן ראויין להיינו נבלות פטור אלמא אין לעת הנשבע לעבור על המצות וה"נ היה לן למימר שהנשבע שלא לאכול מנה אין לעתו על המצות של לילי הפסח לא למי לסתם כיון שהוא מקיים המצוה בשבועתו [של תעניה נתכוין] ראלו לומר שלא נתכוין לאסור לבריס האסורים עליו כבר אלא **שלא יאכל כלום ולא היה** ברין לישבע על מה שהוא אסור עליו כבר אבל האומר שלא לוכל מנה אע"פ שלא פירש לא של מנוה ולא של רשות הכל בכלל שאם נאמר לא נדר אלא על של רשות נמצא שהוא לוכל מנה והוא אמר שלא יאכל [מנה] כלל ועליון יש כאן מקום ספק אלא עולה יפה היה הירושלמי סובר כפי הגמרא שלנו שסוברת שמי שנשבע שלא יאכל סתם אין הנבלות בכלל כמו שכתבתי למעלה שאילו הירושלמי היה סובר כן ואע"פ כ היה אומר למי שנשבע שלא לאכול מנה שהיה אסור לאכילה בלילי הפסח היה מוכרח שהוא מן ההפרס שהפרשנו אבל סס הירושלמי מוכח שסס סוברין **שהנשבע סתם שלא יאכל אס אכל נבלות חייב** ולפי זה כי תנן שבועה שלא לוכל ואכל לוכלין שאין ראויין לאכילה פטור לוזקא בעבר וכיוצא בו וזה שלא כלרך גמרתנו וכיון שסס סוברים שהנשבע סתם לעתו על האיסורין אפשר שמן הטעם הזה **אמרו שהנשבע שלא יאכל** מנה סתם שלעתו לף בלילי הפסח אבל אנן לס"ל **שהנשבע שלא אוכל חילו אכל** נבלות פטור שאין האסורין בכלל שבועתו אפשר שאין נמי הפרש בין מקיים המצוה בשבועתו או הינו מקיים שלא בשבועתו לעולם אין לעתו (שלא) על המצות ומ"ס לף הנשבע סתם **שלא יאכל מנה לא היה** לעתו על לילי הפסח וחייב לאכילה כך נאמרו לברים הללו בספר המלחמות ואני [איני] רואה בזה פקפק לומר לילן שנאמרת ירושלמי בהא פליגי לגמרא לילן שבגמרא האיסורין כעפר הן אצל בני בריית ומ"ס פטור כאלו אכל עפר וכירושלמי שברי שאינן כעפר כיון לראוין לאכילה ומה ענין זה לנשבע שלא יאכל מנה והא ולאי מנה בלילי פסח בת אכילה היא ולפיכך היא בכלל שבועתו לפילו בנמ' לילן וזה ברור ולפיכך ראוי לסמוך על הירושלמי: לא אכלה עבר על שבועת ביטוי [ופרכינן] השתא תמוה שבועת ביטוי מיחייב לשבועת שוא לא מיחייב **בתמיה וכי הנשבע לבטל את המצוה וקיים את שבועתו חינו עובר** תמוה שבועת שוא **והרי כשניתה שבועה מפיו יצתה לשקר כלומר על לבר שאי אפשר לו ומאותה שעה הוא עובר ולפילו קיים את שבועתו:** תני לף על שבועת ביטוי **ה"ק לאכלה עבר על שבועת שוא לאוכלה לא אכלה עבר על שתיהן על שבועת ביטוי שלא קיים ועל שבועת שוא אע"פ שקיימה:** ירושלמי הוא לחמי מיטרא נחית ברוחה שהנשבע שלא יורד ואמר קירי פירי בלכסון. קירי. לאוני: בלכסון בזוג. כלומר שהוא נשבע כשם שהוא לאוני שהפירות יהיו בזוג: **נוקה מתוס שבועת שוא.** שהלבר יולא לכל לשם שהוא כך: [לף כט:] **מתני' שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים וכו'. מתוס לבעי למיתני בשבועת העלות** באנשי' ולא בנשים תנא הכא לגוהגת בכל לאו: **ברחוקים ובקרובים. כגון שאתן לפלוני רחוק או קרוב: בכשרים. לעלות או בפסולים: מפי עצמו.** שהוציא **שבועה מפיו כלכתיב** קרא **וה"ה למושבע מפי אחרים ואמר אמן כלקתני סיפא** וזו וזו

לא אכלה עבר על שבועת ביטוי:

גמ' נשבע לבטל את המצוה וכו' ירושלמי שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול מצה בלילי הפסח שבועה שלא אוכל מצה בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה בלילי הפסח שבועה שלא אשב בצל אסור לישב בצל סוכה שבועה שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה:

אכלה עבר על שבועת שוא לא אכלה עבר על שבועת בטוי:

(דף כט:) השתא משום שבועת ביטוי מיחייב משום שבועת שוא לא מיחייב הרי יצאת שבועה לשקר אמר רבי ירמיה תני אף על שבועת ביטוי שאם לא אכלה עבד על שבועת שוא ועל שבועת ביטוי:

ירושלמי כיצד עושין אומרין לו שיאכלנה מוטב לו שיעבור על שבועת שוא ולא על שבועת שוא ושבועת ביטוי אמר שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שאוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא אומרין לו שלא יאכלנה מוטב לו לעבור על שבועת שוא לחוד ולא לעבור על שבועת שוא ושבועת ביטוי חזקיה אמר אהן דמשתבע על תרין דאינון תרין לוקה משום שבועת שוא בשם ריש לקיש אמרו אהן דחמי מיטרא נחת ואמר קירי פירי ברכסון לוקה משום שבועת שוא ועוד אמרו עשרין וארבע בוליות היו בדרום וכולן חרבו משום שבועת שוא שהיא אמת שנאמר (ירמיהו ב':ל') לשוא הכיתי את בניכם.

מתני' שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולים בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד ומפי עצמו וחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד שבועת שוא נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולין בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד מפי עצמו וחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור וזו וזו המושבע מפי אחרים חייב לא אכלתי היום

מוסבא מפי לחריס חייב לכבל לה לחמר לחמן פטור כגון מסביעני עליך חס לכלת וחס לה לכלת וחמר לה לכלתי הו לכלתי: **שבועת שוא נוהגת ברחוקים. לחמר** על **לים שהוא לחסה בין רחוק** בין קרוב: נמ' כל העונה לחמן לחר שבועה כמוניח שבועה מפיו למי:

לכל לכר בין להתחייב משום ביטוי לבעינן שיניח בשפתיו בין לענין שבועת העלות לחמרי ר' מחיר במוסבא מפי עגמו לף שלח בבית לין כלאיתא בחיבר פירקין: לכתיב וחמרה לחסה לחמן לחמן. ולו לה למיח כמוניח שבועה לחמי מבלקה לפילו מוסבא מפי לחריס לין כאן שהרי לה לחמרה כלום לחר שבועה ללה למי למסביע עליה שהרי הס כופריס לחר שבועה ועונים על לכריו לין לנו יולעים לך עלות ללה ולהי כמוניח שבועה מפיו למי ומחי לתנן במתני זו וזו מוסבא מפי לחריס חייב

ולא הנחתי תפלין היום משביעך אני ואמר אמן חייב:

גמ' אמר שמואל כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו דמי דכתיב (במדבר ה':כ"ב) מואמרה האשה אמן אמן:

הדרן עלך פרק שבועות שתים בתרא

(דף ל.) **שבועת** העדות נוהגת באנשים ולא בנשים ברחוקים ולא בקרובים בכשרים ולא בפסולים ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו ומפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין דברי ר' מאיר וחכמים אומרים בין מפי עצמו בין מפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בבית

ונעלם: ועל שננתה עס זלון העלות. שמזילין הן בשעה שנשבעין ויולעין לו עלות לבל שוננין הן על הקרבן כשהר שוננין שבועת ביטוי לשעבר לחוקימנח בפירקין ללעיל (לף כו:) **בחומר יולע לחני שבשועה זו לסורה לבל ליני יולע שחייבין עליה קרבן: ולין חייבין על שננתה.** פרש"י ז"ל **חס שוננין הן לגמרי כשבורין הן שלין יולעין לו עלות ולחי"כ [נזכרו] פטורין שהרי לנוסין הן ולה קרי בהו נשבעין לשקר** והקשו עליו לי הכי פשיטא לין זו שבועת לחמת לעכשיו לין יולעין לו [עלות] והיכי לחמרינן [בגמ'] [לף לח:] ליתא תניא לדרב כהנא ודרב חסי לחל לחמר שבועה הכי לחמר רב כלאיתא בפירקין ללעיל ולקטרכינן ללחוי לילמא הכא ללה כתיב ונעלם לבל התם לכתיב ונעלם לפילו שננה כל הסו [לי כפרש"י] והיכי למי לדרב כהנא ודרב חסי להתם חל מינייהו לשקרא לשתבע ללה לליביה לנסיה והכא בקוסטה משתבעי לכך פירשו להכא בשלחרו חל"כ שילעו ולהי לומר כי ללי יולענן לך עלות זה מעולם ונזכרו חל"כ שילעו ולהי לומר כי ללי הכי שבועה זו של ביטוי נמי הוה [ולאיתא בכלל ונעלם לחייב משום שבועת כל הסו] להא לחמרינן בפירקין ללעיל בגמרא (לף כה:) נבי פלונתייהו לדרב ושמואל בשבועה שזרק פלוני ערור ליס כלומר לי בעינן לחיתיה בלהבא הו לא לילעתי לך עלות ולא יולעתי מחלוקת כלומר לתניא בפלונתייהו משום לחיתיה בלהבא והיכי לחמרינן בגמרא לילמא הכא הוה ללה כתיב ונעלם לבל התם לכתיב ונעלם לפי' שננה כל הסו קא משמע לן פי' לפי ממתניתין הוה לחינן לזלוקי בעלות פטור על הסונג לבל בביטוי חייב להא שבועה לחמני' שבועת ביטוי נמי היא ולפ"ה תנן לפטור ול"ל תניא ולהי לדרב כהנא ודרב חסי וכ"ת משום הכא פטור לביטוי לפי ששבועת העלות בכללה וכיון להעלות פטור לביטוי [לילה] נמי פטור להא נגי רחמנא לשבועות העלות לל מיחייב משום ביטוי [לף כה:] ללא לחבי לחייב כלאיתא ליה ולדבא כלאיתא ליה לל מנית לחרת שהרי הכי להא לחבי למיפיך לה מנלחת לחת לתם מחייבו ולו לתם מחייבו שתים לל פטר הכתוב משום ביטוי ללא היכא שים לחייבו משום עלות לבל זה שפטור משום עלות לחת לתם מחייבו ומשום ביטוי להא לקטרינן לעיל ולימא במזיד ליחייב חלא בשוגג ליחייב תרתי והיינו לומרים כן לי ללו טעמא לחבי לקחמר ולי במזיד [מי ליכא תרתי ללין בעוי חייב במזיד לכתיב ונעלם וע"כ מיעוטא לחתת בשוגג] לעלמא לל מפקינן **שבועת ביטוי מכלל שבועת** העלות לנמרי ללא מפני הכרח המיעוטא שהרי לילו היינו מוציאים מקום למיעוטא של לחת במזיד היינו מחייבין על הסונג שתים וכיון שכן הכא לפטור לעלות משום ללא כתיב ביה ונעלם היה לנו לחייב לבטוי [ליליה] לי ללו מלרב כהנא ודרב חסי ול"ל תניא ללרב כהנא ודרב חסי וכן נמי לרבא לחמר לעיל להני [עלות] לבר שהיה בכלל ויצא לילין בלבר החלם ולין לך בו ללא חזוקו בלבל כלומר משום עלות ולל משום ביטוי לחפי' הכי במתני' חף על פי שפטור משום עלות היה לנו לחייבו משום בטוי לי לל לם"ל לרב כהנא ודרב חסי למה ליצא לילין בלבר חלם היינו שבועה לליני יולע לך עלות לבל לחמר לל יצאתה לילין בלבר חלם לחלכתתא לחתרי רבתי לבטוי נמי היה לל יצאתה לילין בלבר חלם לחלכתתא לחתרי רבתי לבטוי ולעלות וכיון לתנן במתני' פטור חף ע"פ שים לחייב משום שבועת ביטוי על כרחין תניתן לה לרב כהנא ודרב חסי וכי תימא כי לחינן

בגמרא לגלג תניגע לגרב כהנא ורב חסי סבירא ן להסלי פטור לתנן במתני' לן הקי חלג לעולות לבל מסוס בטוי חייב כיון לכתיב ביה ונעלם ג"כ הגרא קוסיין לוכוכתא שהרי חין לתה פוטרו לפי לגריך חלג על חותו נך של שבועת עלות שבכלל לברייו להייטו שליטי יודע לו עבסיו ובהא פסיטא שהרי נשבע בחמת ולישה ענין לגרב כהנא ורב חסי בלל ועל הגך לחחר שהוא נשבע לשקר להייטו **שאומר שלא ידע עלות** זו מעולם הרי לתה מחייבו לפי לבריך מסוס ביטוי לפיכך חינו מתחוור בזה בלברי הרשלוניס חלג על ברחנו ים לפרש לנו בלברי רש"י ז"ל ומה שהקשו עליו לי הכי פסיטא **שהרי על החמת הס נשבעין** שבולותה שעה חינס יודעים ומה ענין לגרב כהנא ורב חסי נרחה לי שהיה קושיח שרש"י ז"ל בך הוא חומר שהיו בהוחה שעה שנשבעו ין יודעין [יודעין] היו חלג שלא היו מתבוננים למוד לב לבל לא היו עריכים ליישב לחרת ונמלא שמה שנשבעו ין חנו יודעים לא נשבעו על החמת שהיו היו שמים לב בהוחה שעה יודעין היו שהרי מיל כשנתיישבו נזכרו בלא סוס חלוס יישב ואפ"ה כיון שהיו סבורים ליפטר על החמת פטורים מסוס לתנוסין היו ובלברב כהנא ורב חסי: גמ' מנא ה"מ. בשלים שכתוב מלבר. מסיימינן הא בגמ' לו חינו חלג בבעלי יישן לחרת וכי תנסים ביחים לין ונסים יינן בחות לין ואם נפשך לומר נחמר כלן שני ונחמר להלן שני. כלומר על פי שנים עלישם: מה להלן בשלים לף כלן בשלים: **מלי ואם נפשך לומר. כלומר מה היה לך להסיב על לרך** רשלונה: **וכי תימא** כל כבולה בת מלך פנימה נחמר כלן שני **ונחמר להלן שני** מה להלן בשלים לף כלן בשלים. וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל למלחמרינן כל כבולה בת מלך פנימה שמעינן לנסים יקרות לחית לן ליישן לא מזלזלינן בהו למימי לבי ליישן חלג מסלרינן להו ע"י שלוחי כ"ל ולבימתה לרב הונא לחתה קמיה לרב נחמן בלילמתא בסמוך בגמ' לא רלתה שימנו לה שליח שלוחו רלתה הרשות היתה בידה ונחמר שכן היה לן רבו הרב חלפסי ונם הוא נסו כן לחריו ורלוי לנהוג כן לחר שסם ז"ל נהגו בכך לבל מסוס הא לא ילילמת לילילמת ה"ק למה שכתוב בהוויה לנסים לא למימרת לוקת לנסים ולא נסים חלג שלבר הכתוב בהווה שלין לרכן של נסים נבא לבית לין מסוס כבולו לכתיב כל כבולה בת מלך פנימה: ולישלינו קמלי ז"ל לי מני נתבע לשוויב שליח לטעון בשבילו לב"ל לשיכא מלן לשמר למני מסוי והבילו רשיב ממה שנמרו בירושלמי בפרק כהן נדול (לף יח) נבי הא לתנן לכהן נדול לין לותו וממנה שליח הנע עלמך שנתחייב שבועה ולטלטל מי נשבע פירוש בתמיהה חלמת לי **נאו מסוס עסק שבועה** מני למנויי שליח וכן כתוב בעל הערוך ור"ח ז"ל ולפי לבריהם הא לשמרין בסוף פירקא קמח למכות (לף ו:) הנהו לענזי לשתן לקמיה לרבא חוקי רבא מתורגמנא ביניייהו ושקשין היכי עביד הכי והתנן שלח תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן הסיל לוקי בעלים לשבוע **לין שומעין לפילו** מפי השליח לשבוע הרב לשפסי ז"ל כתב בתשובה שלין הנתבע יכול למנות שליח וכן בלין שלח ישמע בית לין מפי התורגמן טוענות של שקר ופעמים שהנתבע חינו מעיז פניו מפני בעל לינו שיולא השמת כמוהו והשליח מעיז וכן לעת רבינו סעליה ז"ל וכי שמרין בירושלמי נבי כהן נדול וימנה לנטלר מסוס כבולו שמרו כן לכתיב וקלקתו לכל לבר שבקלוסה לבל שלם שחר חינו רשאי ולפילו בנסים יקרות הלין כן שלח תתיר לפן הרב לשפסי ז"ל למנות שליח שלח שב"ל שולחין לה שליחי ב"ל בנון סופרי שליינין ולטעון מפיהם לבל לא לסמוך טוענותיהם לשחרים. וכתב הרמב"ן ז"ל שכן נרחה בת"ח שתורתו חומנתו וזילא בית מילתא למיזל נבי בי לינא ולערער בהלי עם השרן לרשלין בית לין לשנר לו לבריהם ע"י שליח ב"ל לכבוד תורה עליף לבל כהן נדול לפילו זה ננלי הוא לו ולפיכך ממנה לנטלר וכן רלוחי לו לר"מ ז"ל שהיה סובר כן להא לתנן סוף פ"ק למכות ע"פ שנים עליס יקום לבר שלא תהא סנהדרין שומעין מפי התורגמן נמרינן לף טוענותיהן של בעלי לינין שבך כתב בפ' כ"ף מהלכות סנהדרין ומשמע ליה לשע"ן להשיא למכות מעל פי שנים עליס לרשלין ליה ס"ל ז"ל הכי מעובדא להנהו לעוזי לשוקי רבא מתורגמנא ביניייהו ושקשין היכי עביד הכי והתנן שלח תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן והנהו מסמע לבעלי לין הוו מלמרינן לשתן לקמיה לרבא ואמר נמי ביניייהו: תניא לישך ועמלו שני השנסים **מנין [בבעלי לינין] שיעמדו.** לשע"נ להלי קרא בעליס לוקימנא לה לעול **בבעלי לינין נמי לייתי לכתיב אשר להם הריב: שלא יהא אחד אחד** יוסב ושחר עומד. **שלא ירחה חבירו שמכבדין אותו ויתר ממנו ויסתתמו** טוענותיו: **הוי ון את חבירך לכף זכות. לף בליין ובעלי לינין הכתוב מלבר שלא ברוחה את חבירו עושה לבר שאתה יכול לחשדו ללבר עבירה ונלך זכות הכריעהו לזכות ואל** תחשבהו ללבר עבירה: **השתדל לזונו יפה. לקמן מפרש למישרת ליה תינרי. שאם בחו שני לינין לפניך ואחד של תלמידי חכמים הוי פוסקו תחלה ופוטרס מלפניך: למאי שלא לי. הלי מילתא: לחנופי ליה. שמא להחניפו בתמיה:** למשרת תינרי. שאם **בא לין אחד לפני לפסוק את זה תחלה:** [לף ג:] **אי נמי לשולה ללייני.** שיש **לין שאינו תלוי ברלייית עליס ולא בשבועה שלא** ביל

הלויין לעשות ממנו מה שירצה כלחמרינן בפ"ק דשבועות **שטרות היוצאים ביום אחד** לחמרינן בפרק מי שהיה נשוי (לקמן לד.) **שולח לליוני לף כלון שלח ליה אם הלין תלוי בשולח לליוני זה רלוי לזכותו נפי שחכם ונלייך הוא שולח לנמן השלוכה כלחמרינן ירה ביש שלי בימח** ויש מפרשים שוחלת ושחי"ת ונבלעת כלומר תנו שוחב לליין שבילו לעשות מה שירצה **והוא הלין נמי** להוא מני למימר להפוכי בזכותיה כלחמר רבח בפרק כל כתבי (לף קיט.) תיתי לי לכי תתי ערבח מלרבנן לניען קמאי לף מזינו ריפאי לבי סלי על למפכניא בזכותיה: **מחלוקת. רבי יהודה וחכמים.** בבעלי ליונין: ונרסינן עלה בגמרא [לף ג:] לביתהו לרב הונא הוא לה ליונא קמיה לרב נחמן לחמר היכי לעביל לקוש מקמה מסתתמן טוענתיה לליבך לף לקוש מקמה לבת חבר ברי היא כחבר ל"ש לבמיעי לפרח בר חוזא ובלי עלאי. כלומר **ולעמוד ולף יבין זה שבשבילה עמלתי לנח מפני חוזא הפורח וכו'** עלאי: והא לחמר מר מחלוקת בבעת מבח ומתן לבל בבעת נמר לין לברי הכל לייניו ביסיבה ובבעלי ליונין בבמיעה ליתיב כמאן לברי ערבתא למסתנא ולומר חיש פלוני לתב חייב ולית פלוני לתב זכאי: ולחמרינן בעלים לברי הכל בבמיעה ליכא למאן לחמר לנאי לכתחלה בלבד לנח לפילו ליעבד לם בעילו ביסיבה לין עלותן עלות ורלוה לבבר מלחמרינן בפרק בני לזבחים (לף טז.) מה ליומב שבן פסול לעלות [מיומב ת"ח] מלקחמר פסול מבמע לפי בליעבד ולא מיחזור להא מוכח לקמן בעובדא דרב ייחר לתלמיד חבם מעיל מיומב וכבלמא אי לחמרת לבבולהו ליבאי בליעבד עלותן עלות לנח לבכתחלה מנוח בבמיעה מלכתיב ובעמדו ביינו לתלמיד חבם לפילו לבכתחלה מיומב לבבוד תורה עליף ואי לחמרת בבלמא לפילו בליעבד עלותן בטלה תלמיד חבם היולך מוסיבין לותו וכי מבזיריס עלות פסול מפני בבוד תורה הוא לן למימר לנח ליסיבי בלל ובלחמרינן בחלך **(סנהדרין לף יח.) לנח לאו** ז"ח לליעבד בבר והרבב"ן ז"ל בביא רלוי לרין זה ממאי לחמרי' בפרק מי שלחזו (לף עח.) בולקין לותו למסתות ולמתנות ולעדיות ונרסי' בירושלמי לחר ר"ל זאת לומרת מעידין מיומב לנמי בליעבד בבר וכיון שכן. בבעלי ליונין יפבין בבעת נמר לין [נמי] בליעבד בבר להא עליה בנמר לין לנמי בלחיתך בנמ' וכן נמי בייניו שקבלו עלותן בבתם עומדים מה שעבו עמו ובבי ליתך בירושלמי פרק ל' מיתות ב"ל לתנן נבי מנלף ובליינין עומדים על דנליהם וקורעין ולא מלחין ונרסינן עלה בירושלמי ר' שמעון בן לקיש לחר מבאן לבייניו שקבלו עלותן בבתן עומדין ליניהם לין וכיון שכן ה"ב לבייניו שנחרו ליון מעומד שניהם לין לעלות בנחר לין לנמי. ולו' תימה וכיון שלנו מבזיס עלות ונחר לין לכל לבביהם היכי לחמרי' נבי לביתהו לרב הונא מחלוקת בבעת מבח ומתן לבל בבעת נמר לין לברי הכל [בייניו] ביסיבה ובבעלי ליונין בבמיעה להא לחמרי' בסמוך בעובדא לרב ייחר לעל תלמיד חבם מוסיבין לותו וכיון בלחמרינן לעלות ונחר לין שום בעל לין ת"ח נמי בבעת נמר לין מוסיבין לותו ולביתהו לרב הונא לנחר מיתה לרב הונא הוא וכן פרש"י ז"ל ולפיכך לף היה ערין להוסיבה שמן התורה לף היה כאן לעשה לכבוד תורה לנח מלרבנן וכתב הרמב"ן ז"ל שכן ולאי נראה שלילו בת"ח לף היה ערין לבר לוזח לנח מיקם הוא קלים להליל ולילא מסוס מסתם טוענתא לכ"ע [ילעי] והלרת פני זקן. ולענין הלכה בחלוקת של ר' יהודה ורבנן קי"ל כר' יהודה

דלא קביע ליה עידנא אבל קביע ליה עידנא אמרי בעידניה הוה יתיב ואמר רבה בר רב הונא האי צורבא מדרבנן דידע ליה סהדותא לחבריה ווילא ביה מלתא דניזיל לגבי דיינא דבציר מיניה לא ליזיל אמר רב שישא בריה דרב אידי אף אנן נמי תנינא מצא שק או קופה אם אין דרכו ליטול הרי זה לא יטול והני מילי בממונא אבל באיסורא ליזיל ומסהיד אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב רב ייתר הוה ידע ליה סהדותא למר זוטרא אתא לקמיה דאמימר אותבינהו לתלתייהו אמר ליה רב אשי לאמימר והאמר עולא מחלוקת בבעלי דינין אבל בעדים דברי הכל בעמידה אמר ליה האי עשה והאי עשה עשה דכבוד תורה עדיף

ערקתא למסתנא ולתיתי שפיר כרבי יהודה לבל לרבנן לף מתוקמא לכיון **לס"ל [לכל ליון] לבעלי ליון** בעמידה לית להו נמי וולאי לליינין ביסיבה לבבבי רסתם כולם סוניין לכל היכא לבעלי ליון בעמידה לייניו ביסיבה ול"כ רב נחמן היכי ליעביד להוסיב לביתהו לרב הונא לינו רבאי ולעמוד הוא נ"כ לינו רבאי וכבולים לינא נמי לי לפבר לליתיב כמאן לברי ערקתא למסתנא לנח ולאי כר' יהודה בזלא וכותיה נקטינן ועוד עולא לקלמר מחלוקת בבעלי ליון ורב הונא לחמר מחלוקת בבעת מבח ומתן בר' יהודה סייכי ונמנא עכשיו לליינין ביסיבה **ובעלי ליון בבמיעה לבל לס** רנו ב"ל להוסיב לת בייניס על נמר לין מוסיבין לבל בבעת נמר לין לברי הכל ליינין ביסיבה ובעלי ליון בבמיעה ובירושלמי בפרק זה בורר מסמע לבעלי ליון בבמיעה בבעת עלות ונמרן נמי מוכחא הכי לחמרי ליה ליונאי סמוך עמוך על רנליך ויעילו בך בלחיתא בפרק החומר [ופרק כהן נזול] (לף יט.) מיהו בעל ליון ת"ח מוסיבין לותו בין בבעת עלות בין בבעת נמר לין וילפינן לה מעד ת"ח מעובדא דרב ייחר: עליס בבמיעה בבעת עלות ובבעת נמר לין מוסיבין לותו: לייניו ביסיבה בבעת בבלת עלות ובבעת נמר לין וכל ה"מ לבתחלה בבל ליעבד לייניו שבבלו עלות מעומד לו בעלי לין בבעת נמר לין מה בבעבד העליס בבעת עלותן לו בעלי לין בבעת עלות ונמר לין מה בבעבד לו בבעת עלותן בבל הרמב"ם ז"ל בתב בהלבות סנהדרין פרק כ"ו בבר נהגו בבל בתי לייני ישראל שחחר התלמוד בבל היסיבות שמוסיבין בעלי לינין ומוסיבים העליס לסלק המחלוקת: לף ניקום ערבח מרבנן ולותיב קמי רביה. **קושט שבח בעל לינו ולפי' יוסב ושותק: למחזי כמאן למסלר ליה לליניה. ונורס שיחסלוהו כמטעים לבריו לליין ועובר בלא תסח שמע שוא בלנקמן:** קביע ליה עידנא. **שהליין רבו** ויש **לפניו קביעות עת ללמוד: שאין לרבו ליטול. לם היה שלו: הרי זה לא יטול. לינו מוזהר עליו בלא תוכל להתעלם שנאמר והתעלמת פעמים שאתה מתעלם: אבל בחיסורה. כגון לסח הבאה לפני בבם להחירה להנסח ותלמיד זה יולע שבעלה חי אין בבמה חשובה לנגד ה'.** לאי עשה. ועמלו: **והאי עשה. לת ה' אלהיך תירא לרבות תלמיד** בבם:

שלא יעשה סניגוריא לכבריו. פירש רש"י ז"ל **אם כן** היינו **נוקפו לומר שהוא טועה** לא **יחזיר לכבריו להכיח רחיות להעמידם שלא יחזיר לו להעלים היין ממת לחמתו: שלא יוסיב תלמיד בור לפניו.** לשחת ולתת **עמו שלא יטעהו:** [דף לג.] **שלא יצטרף עמו.** ולפי שהעדות ממכר שקר **שגורם לפסוק היין על פי שנים והיין כולו שלא על לחב: שהוא מרומה. שלמד מתוך דברי העדים שאין עדותן ממת:** קולר. שלשלת העוף: **וקוס התם.** כלי **שיהא סבור בעל היין שאתה בא להעיד ויוליא על** ממת. ונגנגל עליו שבועה. לפי [שיטת] **מוליא במקלת ושמביענו על ידי נגנול או שבועות קרקעות שאין נשבעין עליהם ע"י נגנול: שלא יהא לחב בעל היין ושנים** מעידין. ועי"פ שהוא ממת שהוא חייב לשם. ממכר שקר תרחק. שכאין בתורת עדים **והן בעלי דין: לבוש כמותו. שלא תגרום לנו לשלח פנים או יסתמו לבבי שכננך מפני חשיבותך שיאמר לך ילמינו לי כ"ל על לשם חשוב כזה** ומתוך כך יעמיד זה את שקרו: **פזמקייכו.** כעין לנפנלאות חשוכין: **לא תשלח. לזהירה למקבל** קבי כיס לא תשיל. **לזהירה לבעלי דין:** שמע שוא **שהמטעים את לבבריו שלא כפני בעלי דין אינו בוש מלבבי שקר: ואשר לא טוב עשה.** פשוט הוא כיחזקאל: **זה הכח בהרשאה. מתעבר על ריב לא לו שמע הרשעון נוח לו ונח לפשרה יותר מזה שאינו יכול לעשות פשרה בממון לחבירים: שים עליה עסיקין.** עוררין כמו שהתעסקו עמו שמעוררין על **המחזיק בה וזה בא בזרוע ובוטח שהוא לוא זרוע:** לאפוקי מלך. **לתנן (סנהדרין דף יח.) לא מעיד ולא מעידין לו: משחק בקוביא. בערבון והמרלה: לבל משחק בקוביא** מלאורייי' מחזי חזי. **שלא פלוה תורה לנא על חמס שנוטל בחזקה כמו וינזול** את החנית **וינזלו [את] כל לשר יעבור לבעלי שכם ורבנן גזרו ביה ועשלומי נזלן מלבריהם ולמרו לשמכתא היא ולא קניא [וכיון] למלאורייתא חזיא חיילא עליה שבועה ורב לחא שבר הואיל וסוף סוף לי משהיל לא מקבל מיניה לא קיימן ביה והוא עד: כ"ש מלך. למלאורייתא לא חזי לכתיב שום תשים עליך מלך שתהא לוימתו עליך והבא להעיל עדיך לעמוד לפני הליינין כלשמיינן לעיל ולרב בזיון הוא לו:**

ת"ר מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו ת"ל (ויקרא כג) מדבר שקר תרחק פירוש סניגרון מליץ כמה דאת אמר אין קטיגור נעשה סניגור ומנין לדיין שלא יושיב תלמיד בור לפניו ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לדיין שיודע בחבירו שהוא גזלן וכן עד שיודע בחבירו שהוא גזלן שלא יצטרף עמו ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר אחתכנו ויהא (דף לא.) הקולר תלוי בצואר עדים ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לתלמיד שרואה את רבו שהוא טועה בדין שלא יאמר אמתין לו עד שיחתכנו ואסתרנו ואבננו משלי כדי שיקרא הדין על שמי ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לתלמיד שישוב לפני רבו ורואה זכות לעני וחובה לעשיר מנין שלא ישתוק ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לתלמיד שאמר לו רבו יודע אתה בי שאם נותנין לי מאה מנה איני משקר מנה יש לי אצל פלוני ואין לי עליו אלא עד אחד בוא והצטרף עמו מנין שלא יצטרף ת"ל מדבר שקר תרחק האי מלא תענה ברעך עד שקר נפקא אלא אי א"ל אנא ודאי אית לי חד סהדא תא את וקום התם ולא תימא מידי מנין שלא יעמוד ת"ל (שמות כ"ג:ז') מדבר שקר תרחק ומנין לנושה בחבירו מנה שלא יאמר אטעננו במאתים כדי שיודה לי במנה ויתחייב לי שבועה ואגלגל עליו שבועה ממקום אחר ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לנושין בו מנה וטענוהו במאתים שלא יאמר אכפרנו בב"ד ואודה לו חוץ לב"ד כדי שלא אתחייב לו שבועה ויגלגל עלי שבועה ממקום אחר ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושנים מעידים כדי שיוציאו מנה (* ד"ת מ"ז מנה לכל א' וא') ויחלוקו ת"ל מדבר שקר תרחק

ומנין לשנים שבאין לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלא בת מאה מנה שאומרין לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך ת"ל מדבר שקר תרחק כי אתו לקמיה דרבה בר רב הונא אמר להו שלופי פזמקייכו וחותו לדינא ומנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחק ומנין לבעל דין שלא יטעון דבריו קודם שיבא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחק ורב כהנא מתני לה מלא תשא ולא תשיא

(יחזקאל י"ח:י"ח) ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו רב אמר זה הבא בהרשאה ושמואל אמר זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין: ואינה נוהגת אלא בראויין להעיד לאפוקי מאי רב פפא אמר לאפוקי מלך אבל משחק בקוביא מדאוריי' מיחזא חזי ורבנן הוא דפסלוהו ורב אחא בר יעקב אמר לאפוקי משחק בקוביא וכ"ש מלך:

מתני' (* ד"ת מ"ז וחייבין על זדון שבועה ועל שגגתה עם זדון העדות ואין חייבין על שגגתה ומה הן חייבין על זדונה קרבן עולה ויורד) (דף לא:) שבועת העדות כיצד אמר לעדים בואו והעידוני שבועה שאין אנו יודעים לך עדות או שאמרו לו אין אנו יודעים לך עדות משביע אני עליכם ואמרו אמן הרי אלו חייבין השביע עליהם חמשה פעמים חוץ לב"ד ובאו לב"ד והודו פטורין כפרו חייבין על כל אחת ואחת השביע עליהם ה' פעמים בפני ב"ד וכפרו אין חייבין אלא אחת אר"ש מה טעם מפני שאינן יכולין לחזור

מתני' **שבועת** העדות כיצד וכו' **לו שאמרו לו. בלא שבועה:** לון **לנו יולעין לך עדות ואמר משביע אני עליכם שהוא אמת מה שאמרתם ואמרו אמן הרי אלו חייבין לבל שם שתקו אחר השבועה אין כאן קבול שבועה:** [דף לא:] **ובאו לב"ד והודו הרי אלו פטורין. ואפילו כפרו חוץ לב"ל על כל שבועה [ושבועה] שאין כפירה חוץ לב"ל כלשמרש בגמרא: על כל אחת ואחת לכפירה לבולהו קיימא וילפינן מלכתיב והיה כי יאשם לאחת מאלה לחייב על כל אחת ואחת כלאיתא בגמרא:** [דף לב.] ג"ל שמעון מה טעם. **אין חייבין אלא אחת אחר אחת שתקו וכפרו לבסוף ולא אמרו' כפירה קיימא לבולהו: מפני שאין**

יכולין לחזור ולהודות. לימא כפרו ברשאונה הוחיל וכב"ל הם שוב אין רשאין להעיד שכבר העידו שאין יועצים לו עצות ושוב אינו חוזר ומניח הלכך אע"נ שלא כפרו אלא בסוף כל השבועות לבטלה היו חוזן מן הראשונה שאם [שתיקה] בראשונה כפירה היא שוב אינו רשאין להשביען [ואם אינה כפירה] הרי מושבעין ועומדין מה זו שבועה על שבועה ועל כרחך כי כתיב לחת לחייב על כל לחת ולחת בשבועה חון לב"ד וכפר בב"ד כתיב לשבועת שהיה משביען חון לב"ד שיכופו לב"ד ויעיצו לו שלא לבטלה ורחויות לחלק שהרי לפילו כפרו אם בראשונה היה רשאי לחזור ולהשביען. וליכא למידק לריש למתני' כיון שכבר אמרו אין לנו יועצין לך עצות כשהשביען חב"כ ולא הולו מפני מה הן חייבין כפירות לבריות בעלמא היא לכיון שאמרו בב"ד אין יכולין לחזור עצות שוב אין יועצין לך ולהודות וכ"ת הכא במאי עסקינן בתוך כדי דיבור לא משמע הכי בגמרא לקמיה ובתוך בחיל **לכפרו שניהם כאחת** ומוקמינן לה בתוך כדי דיבור ואפילו לא לייקינן מידי וי"ל דהכא שלא בב"ד עסקינן ומש"ה חייבין שיכולין לחזור ולהודות וה"ת עוד תנא למתניתין לתני שבועת העדות כיצד אומרי נקטה במושבע מפי עצמו להיינו שבועה שאין אנו יועצין לך עצות ר"נ משביע לני עליכם ואומרו אמן ולא נקטה במושבע מפי אחרים י"ל דרבותא קמ"ל דלפילו מושבעין מפי עצמן ובאו לב"ד והולו פטורין ואע"פ שכפרו חון לב"ד ואפי' לר"מ לאע"נ לר"מ מחייב במושבע מפי עצמו בין בפני ב"ד לא בעי בפני ב"ד ה"מ כגון שכפר חון לב"ד ולא בא בפני ב"ד והולה לבא בא והולה פטור ולא אמרינן בהכי זון מפקלון משום לבעלות כה"נ כפירת לבריס בעלמא הוא שהרי כפר במקום שאין העדות מועיל והולה במקום הנאת שאין כן בפקלון שכפירתה בכל מקום שוב ופירוקא קמ"ל לכתיבנא לשלא בב"ד עסקינן אינו נח לי לאי הכי הלא כרבן לתיא [וכ"ת] לרבן [לא] מיתוקמא [אלא] כשבאו עליס לב"ד וכפרו פעם אחרת לא משמע הכי ממתני' כלל וכר"מ נמי לא לתיא לסתמא קתני חייבין ולא משמע שלא בב"ד לוקא לפיכך קרוב **לתי לומר לשם לא יניח** למיניס לרשיון לשינו חוזר ומניח בתר ושמעה קול אלה כתיב ומפני שרבך העליס להשמטו שלא להעיד אע"פ שאמרו בתחלה אין אנו יועצין שם בתר שבועה אמרו **יועצים אנו לא מיקרי חוזר ומניח** שלא השיחתם תורה עון באין אנו יועצים אלא בתר אלה ואע"נ לאמרינן לעליס החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד ואינן יכולין לחזור ולהעיד כלאמרי' בפ"ב לשבועות (לקמן יח:) שאני התם אלא שייכא אלא לכבד נגמר עדותן אבל בעל פה אין עדותן נגמר אלא בתר השבעת תובע עוד שקרוב שהכבד לאחין אנו יועצים ליועצים **אנו לא מיקרי חוזר ומניח** אלא ברשאונה לא הניחו כלום ועכשיו מניחים וכי אמרינן שאין יכולין לחזור ולהודות לא מטעם חוזר ומניח אלא מטעם לפי שאין אנו יודעין לך עצות שהרי כפרו בתחלה אחר שהשביעם ובכי מתרינה קושיא בתרייתא לפי שמעינן לך דרבותא נקטה במושבע מפי עצמו ובבית דין עסקינן: נרסינן בגמרא אחר שמואל דאיהו ברן יחזקאל אמרו לו מה תהא רן אחרינו שבועה שאין אנו יועצים לך עצות פטורין על שמעון מפי התובע מאי קמשמע לן תניא שולח ביד עבדו או שאחר להם שהתובע משביע אני עליכם אם אתם יודעים לו עצות שתובעו ותעידו הרי אלו פטורין על שמעון מפי התובע וילפינן **לה לקמן מאם לוה יניא לכתיב מלה למשמע אם לו לא יניא ונשא עונו** הא לאחר לא יניא פטור ומפרקינן רן [אחריסם] לעטריך ליה סל"ק כיון דרן אחריסם כמאן לאחר להו למי קמ"ל: [לף לב.] מנא לן לכלפירה לב"ל הוא מתחייבין וכו' **לא אחרתי וכו'. לכיון לאהנגה קפיל קרא על כרחך במקום הרלוי להנגה קלי: מתני' כפרו** שניהם כאחת חייבים. בגמ' פרכינן והא לי אפשר לעמנם ומפרקינן כל אחד ואחד בתוך כדי דיבור. כלומר לכשנמר **זה כפירתו התחיל זה לבבר בתוך כדי לבור להיינו שאלת שלוס** תלמיל לרב: **בזה אחר זה הרלשון חייב** והשני פטור. שמכיון **שכפר הרלשון שוב** לא היה מתחייב בעלותו **על שני לעל אחד לינו** קס למימן: לכופר חייב. בגמרא מפרש לה: [לף לב:] כפירה הרלשונה וחא"כ כפירה השניה שתיהן חייבות. בגמ' [לף לב:] פרכינן עלה בשלמא שניה תתחייב לכפירה לה רלשונה כלומר **ולין לו עליס עוד אלא אלו ונמנא שהפסידוהו בכפירתן** אלא רלשונה אמאי [לף לג.] הא קיימא שניה כלומר **ומה הפסידוהו הרלשונים:** ומפרקינן הכא באחד מעסקינן כגון שהיתה שניה בשעת כפירת רלשונה **קרובים בנשותיהם.** כלומר נשואים **שתי אחיות ולינם כשריס בעלות אחת ונמנא שלא היה לו עלות כשכפירה הרלשונה אלא הם לבדם וכי תימא למה לי למיתני זה לינטריך כגון** שהיו שתי אחיות אלו נוסקות למיטי לתיתא כיון דקי"ל רוב נוסקות למיתה **הוו להו כלילו מתו ותפטור כת [רלשונה] דהא קיימא שניה** קמ"ל דהסתם מיתה הא לא שכיחא. ולמלנו **שהנוסק הרי הוא כחי לכל לבריו ולע"פ שרובן למיתה:** נרסי' עלה בגמרא [לף לב.] מתני' כלומר לקתני לבזה אחר זה הסני פטור אלא אם תנא לתניא משביע על אחד פטור ור"לבר"ם מחייב ולמרי' עלה לבהא קא מפלני למ"ם לסיומי ר"י בר"ם **לבר הנורס לממון לממי ועל אחד נורס הוא לממון שאילו העיד היה מחייב שבועה ורוב בני אדם אין נשבעין לשקר והיה משלם** ומר לסיומי רבנן סבירי לבבר הנורס לממון נאו כממון ממי ולמרינן עלה [לף לב:] לסכל מוסיס כשכננו חסוך על השבועה כלומר לאפילו רבנן לסבירא להו למשביע על אחד פטור מוסיס שאם בעל **לינו חשוד על השבועה וכפר לו ממון ועל אחד יוצא בו והשביעו זה שיעילנו וכפר והוא חייב שאילו העיד וחייב את החשוד שבועה** כיון שאינו יכול ליגבא הרי זה נוטל ולמרינן עלה לחשוד מלן חיישת לחשוד לוה לאמר ליה מלוה לי אחיות ואסהדת לי הוה משתבענא ושקילנא. פירוס לסכי תנן **לקמן בפרק כל השבועין (לף** מו:) ולימא ליה מי ייתר למשתבעת כלומר **ואלכתי ליתיה אלא נורס לממון ולרבנן פטור** אלא כגון שאניסה חשודין לאמר מר **לקמן בפרק כל השבועין [לף מז.] חזרה שבועה למחייב לה ומתוך שאינו יכול ליגבא משלם** ונמנא על אחד בכה"נ מחייב ממון ולמרינן נמי הכל מודיס בעל דרבי לבא בסהדות נברת לחטוף נסכא מחבריה וכו' ולאמר רבי לבא היא מחייב שבועה ואינו יכול ליגבא וכל מחייב שבועה שאינו יכול ליגבא משלם הלכך **לאו [נורס] ממון בלבד הוא** אלא מחייב

ולהודות:

גמ' (דף לב.) מנא לן דאכפירה בב"ד הוא דמיחייבי ואכפירה חוץ לב"ד לא מיחייבי אמר אביי אמר קרא (ויקרא ה:א') אם לא יגיד ונשא עונו לא אמרתי אלא במקום שאילו מגיד זה מתחייב זה ממון אבל שבועה בין בב"ד בין שלא בב"ד חייב אלא שאם השביע עליו חמשה פעמים חוץ לב"ד וכפר בבית דין חייב על כל אחת ואחת ואם השביע עליו חמשה פעמים בב"ד וכפר אינו חייב אלא אחת מפני שאינו יכול לחזור

ולהודות:

מתני' (דף לא:) כפרו שניהן כאחת שניהן חייבין בזה אחר זה הראשון חייב כפר אחד והודה אחד הכופר חייב היו שתי כיתי עדים כפרה הראשונה ואח"כ כפרה שניה שתיהן חייבות מפני שהעדות יכולה

ממון ולפרש לה עובדא **לקמן בפרק כל הנשבעין**. וכתב הרשב"ץ ז"ל מכאן למדנו גבי חמור לוה לפטור משום לחמר ליה מי ייתר למשכנתא ומקנלת ללמא לן מתשבעת ופ"ה מחייבין **על לחמ בנסכה לרבי לחבא** [נ"ל] דלחיה נמורה לכל מחויב שבועה שאינו יכול ליפטר בנון נסכה לרבי לחבא וחמשין ילענע וחמשין לן ילענע שקיל תובע בלה שבועה ולה למרי' שכנגדו [נפטר ונוטל בלה בחשוך לחי למרי שכנגדו] נוטל בלה שבועה לן שבקת חיי לחשוך והוערכתי לכתוב זה לפי שרחיתי לחחל מנלוגי המחברים שכתב שכנגדו נפטר ונוטל בחשוך וזו כמלומה לחי שהיה שנגב למכה ים רחיה מכרעת על כלן: ונרסינן תו בגמרא [הכל מודים] בעל מיתה לפטור לחמר לה לליבה ולן לחמר להו לב"ל לתנן (ביבמות לף קיל:) לחשה שלחרה מת בעלי תנשא מת בעלי תמיבה. כלומר **על לחמ היולע בחשה שמת בעלה והשביעתו שיעידוה כלי שתטול כתובתה מן היורשין** שהוא פטור **ואע"פ שעל לחמ נחמן בעלות זה לן הפסידה ממון בכפירתו** כיון לחמר לה לליבה **חון לב"ל מת בעליך שמוב לה** היתה לריכה לעלותו ללן היתה **יכולה ללכת לב"ל ולומר מת בעלי ולחו** למימרת שתהא נחמת לפי' [לה חזר בו] העל לחמרה בשמו מת וחמר שלח לחמר מת לוולחי בכי חה נוונע לן מסיחנא שכך הין בכל מפי על **חס הרחשון כפר חין השני** שלומר בשמו נחמן ורחיה לבבר מלחמרינן בפרק המיליר (לף עב.) לחמרה פלוני חכם טויבר לי מת הכתה וחזל ושיליה ושתתכה שיקרא [לן מסיחנא] חלמא חע"נ דחי לן שיליה סמיך עלה כיון דשיליה ומשתכה שיקרא לן מסיחנא וכ"ת ת"כ הכא לחמי פטור היינו טעמא משום דחיכי נרמה לנפשה שבשיבתו **לב"ל שחילו רלתה לומר מת בעלי** שתה [היתה מוחרת] חני לחמרה בכי ע"פ דברין שלו על: ומסיימין בה **והכל מודים בעל מיתה** שהוא חייב ללן **לחמר לה לליבה** ולן לב"ל. כלומר דהחי **על לחו נורס לכב הוא** חלן מפסידה כתובתה [שחילו] היה מעיד שמת בעלה היתה נובה כתובתה: ולחמרי' עלה **שמע מינה משביע עילי קרקע חייב.** פירוש לפי שהכתובה מן הדין **חינה נגבית חלא מן הקרקע ומפרש למא** לחתפסה מטלטלי והכי קי"ל למשביע עלי קרקע פטור כרבי יוחנן לחמר הכי בפרק הפקדון (לף לז:) וכתב הרשב"ץ ז"ל בשם קלת מרבותינו הלרפתים ז"ל שמכאן יש ללמוד שיכול חלם להשביע לת חבירו מן הספק שם יודע **לו שום עדות שם לאו להה הכא חיכי לא** יצעה למימל ולן יצעה להחי יצע לשם חיתה חיכי נמי יצעה ולפי' הכי משביעתו: **השתא בזה לחר זה לתרוייהו כפרי. למני למימר רחשון מה מועיל לך שם העלתיך הלא כפר השני ולפ"ה לחמרת שהרחשון חייב הוחיל ועליון לא כפר השני** כפר לחל והוקה לחל מיבעיל להכופר חייב: לן ילריכה שכפרו שניהם. כלומר להה קמשמע לן לכיון שקלם לחל והוקה בתוך כדי לבור פטור וה"ק הכופר שעמד בכפירתו בלבד הוא שחייב לבל השני שחזר והוקה פטור לשע"נ למריקה שמעינן שיכול לחזור ולהוקות תוך כדי לבור לכפירתו להה תנן כפרו שניהם כשתת חייבין ולוקימנן לה בנמרא כגון שכפר שני תוך כדי ליבור של רחשון ועל כרחיך חיובו של שני מפני שיכול הרחשון לחזור ולהוקות עכשיו בשעת כפירת השני שתם לן כן יכול השני לפטור לת עלמו ולומר מפני שמעתי שהרחשון כפר כפרתי נם לני וכפירת על לחל כפירת לבריס בעלמל היל לפ"ה ליכל רבותל טופי לחילו מריקה לן שמעינן חלא תוך כדי לבור כלבור למי בכפירה וכפירה לתרי נברי ובכפירה והוקלה לחל נברה והכל קל משמע לן טופי כגון שכפרו שניהס [כחחל] בזה לחר זה וחזר הרחשון והוקה תוך כדי לבור של כפירת השני וקמ"ל לכפירה והוקלה לפילו בשני עליס חלא מילתל היל ולזה נתכוון הרי"ף ז"ל שכתב בתוך כדי לבור של חבירו: חון ממנלף ועבותת כוכבים ומקלם ומנרם. הכי ליתל פרק בתרל לנלריס (לף פז.) ובפרק יש נוחלין (לף קכט:) לן חסיב חלא תרי בר מעבותת כוכבים וקלוסין ולן פליני למנלף בכלל עבותת כוכבים הוי ומנרם בכלל מקלם לחתקם סייה ליעיחה: מנלף. סיינו שלם נילף וחזר בו תוך כדי לבור לן סייל חזרה. שלם לחר לעבותת כוכבים חלי לחתה וחזר בו לן סייל חזרה. מקלם ומנרם. שלם קלם חו נרם וחזר בו תוך כדי לבור לן חני הלר ביה ולן יצענע מ"ם הני ומנע להו לרבנן הכי ונרלה בעיני לבשלר מילי ללן חמירי כולי הלי כשללם עושה חותם לן בנמר לעתו הוי עושה חותם חלא לעתו שיוכל לחזור בו תוך כדי לבור חבל הני כיון לחמירי כולי הלי ליו שלם עושה חותם חלא בהסכמה נמורה ומ"ה חזרה בהני לפי' תוך כדי לבור לן מהניל ופי' תוך כדי לבור כדי שחלת תלמיד לרב **שלוס עליך רבי** הכי ליתל בפ"ג לנזיר (לף כ:): תנן בפרקין [לף נ:] מתביע לני עליכם שם לן תבואו ותעילוני שחתם ליש פלוני ופתה לת בתו וכתב רש"י ז"ל יש מי שפירש שהלך בא **על בתו פטור וטעמל לפטור משום לחיכל חיוב מיתה ולי ליפטר להעמידה לחפילו בלא חיוב מיתה מלי קל תבע [השתא] שם**

להתקיים בשתיהן:

גמ' כפר אחד והודה אחד הכופר חייב (דף לב:) השתא בזה אחר זה תרוייהו קא כפרי אמרת הראשון חייב והשני פטור כפר אחד והודה אחד מיבעיא לא צריכא כגון שכפרו שניהם וקדם אחד מהן והודה בתוך כדי דבורו של חבירו והא קמ"ל דתוך כדי דבור כדבור דמי וכן הלכתא דקי"ל כל תוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועבודת כוכבים ומקדש ומגרש והא דאמר ר"ש מה טעם מפני שאינן יכולין לחזור ולהודות לאחר תוך כדי דבור הוא אבל בתוך כדי דבור יכולין לחזור ולהודות ופי' תוך כדי דבור כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי:

והיכא דמנה זוזי לחבריה באפי סהדי ולא ידעי הנך סהדי אי הלואה יהבינן ניהליה או פרעון פרעינהו ניהליה או מתנה יהבינן ליה ואמר ליה (* ד"ת מ"ז לחבריה) הב לי מנה דילי דיהבית לך ואמר ליה אידך לא היו דברים מעולם הוחזק כפרן ומחייב לשלומי ואי אמר הנהו זוזי דהוה מסיקנא בך נינהו אי נמי מתנה יהבתינון לי אפי' עדים רואין אותו כיון דלא ידעי דהלואה יהבינן ליה פטור מלשלם אבל נשבע שבועת היסת דלית ליה גביה ולא מידי דאמרינן (דף לד.) יתיב רב יהודה וקא מיבעיא ליה מנה לו מנה בפני פלוני ופלוני ועדים רואין אותו מבחוץ מהו אמר ליה רב המנונא והלה מה טוען אי דאמר לא היו דברים מעולם הוחזק כפרן ואי דאמר במתנה נתתם לי כי אתו עדים מאי הוה אלמא יכול למימר מתנה נתתם לי ההוא גברא דאמר ליה לחבריה מנה מניתי לך בצד עמוד זה והוא אומר לא עמדתי בצד עמוד זה מעולם אתו סהדי ואסהידו ביה דאשתין מים בצד אותו עמוד אמר * נ"א רב נחמן ר"ש בן לקיש הוחזק כפרן אמר ליה רבא כל מלתא דלא רמיא עליה דאינש עביד לה ולאו אדעתיה

לנסה לחד קי"ל לבסתה ופנמה וקנסה לחביה לנסה קנס בעי לאסנומי לה בתמיה הלא שנים בתו [לפלוני] לנעיל קלי לתנן לעיל מניה שנים פלוני כהן ועלה קלי לו שהשבועין שנים שים פלוני את בתו על זותו פלוני לחייבינן ביה על הסתא פטורין ולישנריך לאסמועינן מסוס לחוקמה להה בבא בהרשאה כלחיתא בגמרא ולפילו הכי הינו בעל לינו בזו כשאר ממון למילי הלא מטו הנאה ליליה מעולם לא **מני למכתב הרשאה עליה** ע"כ וליו זה שמענו מלבריו ז"ל שהיו כותבין הרשאה בבבא ופנס וכן בנזקין ומיהו לפבר לפרש כפירוש הרשאון שכתב בשם מחרים ומה שהשאה הוא לא קנסיל הוא להל מכאתת לה ביתומה בחיי האב לקנסה לעצמה ובנון [נערה] שנתרשה ונתנרשה ליש לה קנס וקנסה לעצמה כלברי ר"ע כלחיתא [בגמ'] בפרק הלו נערות ושם תאמר מפותה מלעתה עבד י"ל מכאתת לה בקטנה לפתויה לונסה היל. ומהי למייתינן עלה בגמ' חמרי נהרדעי לא כתבינן לדרכתא לחטלטולי לכתבנה במרובה שם"ל: [קף לב:] נמ' **ועליס רואין לותו מבחוץ** מסו. **ולא הכיר בהן** המתבע: **הוחזק כפרן. שהרי רחו הלו שמנה ולע"פ שהין יודעים שם הלוחה או מתנה נעשה כפרן בדבר כשאחר לא היו לבריס מעולם ולינו נאמן בשבועה** כל מלתא דלא רמיא עליה לחיובי. **כי הכא שהין לאדם לשום אל נבו המקומות שהוא מפתין מיס להיות זוכר עליהס: מתני' משביע** אני עליכס וכו'. לעיל מינה תנן מפבינא אני עליכס אס לא תבואו ותעידוני שאחר לים פלוני ליתן לי מאתים זו ולא נתן הרי אלו פטורין שהין חייבין אלא על תבועת ממון כפקדון ומפקיד לה בגמרא מתחטא תחטא נ"ב נאחר כהן תחטא ונאחר להלן תחטא כלומר בשבועת הפקדון תחטא מה להלן תבועת ממון ים לו אף כהן תבועת ממון ים לו. כלומר בחי **שים לו ממון עליו: משביע** אני עליכס לכשתלענו לי וכו' מפני שקדמה שבועה לעדות. בגמרא ילפינן לכה"נ לא מיחייב מלכתיב והוא על שמפמע **שהיה על בחותה שעה: עמד** בבית הכנסת וכו' הרי אלו פטורין. בגמרא ילפינן לה: [קף לה.] נמ' אחר שמואל לפני **עליו ביניהס פבוטה לא ערוכה דקאי עלייהו.** זו היא נרסת רש"י ז"ל ודא מפמע לן דבבותא שאפ"פ שעומד אלל עליו פטורין למומ לתימא **ולאי להנך דקיימא קמיה דאחר והרי ייחד עליו דא מפמע לן** ומסייעין לשמואל מלתניא לאה סיעה של בני אדם וכו'. **ועל כרחין כדקאי** נבייהו דאחר מלתני סיפא יכול לפילו אחר כל העומדין כאן ת"ל והוא **על** והרי ייחד עליו לכיון לאחר כל העומדין **כאן אותס העומדים אלא** דאי לא פירש הכי בהדיא תני ריבא לפטורין אף על נב דאאי עלייהו ונירסא זו מתיבבת יפה אבל נירסת הרי"ף ז"ל שהוא נוהם בשמואל ולפילו עדיו עומדים בבלו ומאחר הכי מהדרינן לא ערוכה לאחוי עלייהו ולפי מה פבוטה לאי מוכחין מבריתא אע"נ לאחוי עלייהו ולפבר לפבוטה ליס לתלמודא לעדיו עומדים בבלו לא מעלה ולא מוריד וכל העומדין כאן אחוי עלייהו ולאי הוא ולפ"ה לוקא אחר בהדיא הכי הא לאו הכי לא ועוד מיתורא לתני בריבא ועדיו בינייהס [דלא] ס"ל לאיחר לפבוטה דבהכי עסקינן אלא לאו הא קא משמע לן לאע"נ לאחוי עלייהו ומכל מקום אני תמה שבבר כתבתי למעלה שיכול אדם להשביע את חבירו אפילו אין יודע לו עדות **אס לאו וכיון** שכן עמד בבית הכנסת והשביע את כולן אס פטורין מה בין משביע מועטין למשביע מרובין והרי ייחד כולן והשבועין שאס אס יודעין לו עדות שיעיזוהו ונרחה לי לפיינו טעמא משום לאי שעומד בשבה"נ ואומר משביע אני עליכס אס אתס יודעין לי עדות משביע אני שאין יודעין לו עדות כלל ונמצא שהוא כולל את המשבעים בתוך אותס שאינס משבעים והרי לא יחד עליו וסיפא [בבריתא] הכי קתני יכול [לפילו] אחר כל העומדין כאן כלומר בבית זה תלמוד לומר והוא על לבבה"נ כולן חייבין לפילו אותן שאין עומדין אלא ובאי כפרש"י ז"ל ואיינו טעמא משום לבין מרובין בין מועטין כל שהוא מפרש משביע את כולן ייחד עליו מיקרי ומלברי הרמב"ס ז"ל בפ"ט מהלכות שבועות לאלתיה וסיעתיה לשמואל נאו מסיפא לבבריתא היא שלפי לרך זה אין לה ענין לשמואל כלל אלא מייקורא לעדיו ביניהס לקתני בריבא מסייעין ולפי פירוש זה אף מכאן יש ללמוד שיכול לאם להשביע את חבירו אפילו אין יודע לו עדות להא אחרינן לבשאחר כל העומדים כאן אחוי עלייהו ומשביע אני עליכס אס יודעין לי עדות אלא שאני יודע בודאי שהוא נוהם בהן ואי משום על מפי על לקמ"ל לפבוטה ואם קתני בריבא [קף כט. וקף לז.] בהדיא ותירן לאתא לשמועינן

וכן הלכתא:

מתני' משביע (דף לה.) אני עליכם לכשתדעו לי עדות שתבואו ותעידוני הרי אלו פטורין מפני שקדמה שבועה לעדות:

גמ' ת"ר משביע אני עליכם לכשתדעו לי עדות שתבואו ותעידוני יכול יהו חייבין ת"ל (ויקרא ה':א') והוא עד או ראה או ידע שקדמה עדות לשבועה ולא שקדמה שבועה לעדות:

מתני' עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם אם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידוני הרי אלו פטורין עד שיהא מתכוין להם:

גמ' אמר שמואל אפילו עדיו עומדין לו בצדו פשיטא לא צריכא דמחוי עילויה מהו דתימא כמאן דיחדינהו דמי קמ"ל תניא נמי הכי ראה סיעה של בני אדם ועדיו ביניהם אמר להם משביע אני עליכם אם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידוני יכול יהו חייבין ת"ל והוא עד והרי לא ייחד עדיו יכול אפילו אמר כל העומדין כאן ת"ל והוא עד והרי ייחד עדיו:

מתני' אמר לשנים משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני אם יודעים אתם לי עדות שתבואו ותעידוני והם יודעים לו עדות עד מפי עד או שהיה אחד מהן קרוב או פסול הרי אלו פטורין שילח ביד עבדו או שאמר להן הנתבע משביע אני עליכם אם אתם יודעים לו עדות שתבואו ותעידו הרי אלו פטורין עד שישמעו מפי התובע משביע אני עליכם מצוה אני עליכם אוסרכם אני הרי אלו חייבין בשמים ובארץ הרי אלו פטורין באל"ף דל"ת ביו"ד ה"א בשדי בצבאות בחנון ורחום בארך אפים ורב חסד ובכל הכינויין הרי אלו חייבין המקלל בכולן חייב דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין המקלל אביו ואמו בכולן חייב דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה יכבה אלהים וכן יכבה האלהים זו היא האלה האמורה בתורה אל יכבה יברכך וייטיב לך ר' מאיר מחייב

[שחפילו] לחימין הנתבע על עצמו שחס יכחו ויעידו [יתן] לפ"ה פטורין כיון שמן הדין חינם נחמנים וכענין שחמרו בירושלמי לגרסינן התם עד לחך שחמרו לו הרי חת מקובל עליכם כשנים יכול יהח חייב ת"ל והוח על לו רחה חת הכסר להעיד עדות חמון יצח לחך שחינו כשר להעיד עדות חמון: שלח ביד עבדו הרי חלו פטורין על שימעו מפי התובע מפקינן לה בגמרח מלכתיב חס לוח יניד ונפץ עונו לכתיב חלח לשמע חס לו לח יניד ונפץ עונו הח לחמר לח יניד פטור: **מסביע לי עליכס** [מעיד לי לליכס] **חוסרכס לי** הרי חלו חייבים. מפרקיס לה בגמ' [לסכי] קלמר מסביע לי עליכס בשבועה [מעיד לי עליכס בשבועה] חוסרכס לי בשבועה. ובגמ' חמרי לר' חייח חני נמי כוכלכס לי בשבועה בהלי הכך למתני' וכוכלכס **נשמן לסמירה מלשון בכבלי ברזל: בחלף ללת. [שם הכתוב בחלף ללת]:** בי"ס. **שם בן חרבע חותיות הכתוב** בי"ס ופרש"י ז"ל להכי חמרינן מסביע לי עליכס בשבועה ולילך מיירי בשזכיר השם בכל לחך ולחך מכל לשונות חלו ולפירוש זה נרחה שהוח סובר לכבולהו שבועות בעינן שם לו כגוי לליכח לומיר לוקח בשבועת העלות מסוס לחמרינן בגמרח [קף לה:] לילפינן חלה חלה מסוטה מה כחן שבועה חף להלן שבועה ומה כחן בשם חף להלן בשם כלחיתך בגמרח להח חמרינן עלה בגמרח להסיק רבי חנינח בר לירי קתני לה לבל רבנן נית להו נזירה סוס וכיון שכן חין סוס חלוק בין שבועת העלות לשחר מיני שבועות וחפילו הכי בעינן לו סם לו כגוי כלתנן במתני' וכלפרש"י ז"ל הלכך בשחר שבועות נמי לית כך ונעמ"ל למלתח מסוס לעיקר שבועה כי כתיבח בשם כתיב כלכתיב לח חשבעו בשמי לשקר לי נמי לח תשק לח שם ה' לליך חלח לרבנן סברי לה"ה נמי לכגוי לכלכתיב וחללת לח שם לליך לבל בלח שם ובלח **כגוי חין לנו לח למלקות ולח** לקרבן ומיהו חיסורח מיהח חיכח לפלוי בלח שם ובלח כגוי והכי מוכח מחלי לחמרינן לקמן [קף לו.] ללאו **נאו וחן חן** שבועה והניח ולחי **בלח זכירת השם היו לחי** בשזכיר שם ג"ל נאו נאו חמרינן בפרק חרבעה נרניס (קף כב:) מחרי כולה לח לכילנח וחמרינן נמי בפרק חין מעמידין (קף כח.) **נאלהי ישרחל לח מנלינח חלח** ולחי כל שזכיר שבועה חו לשון לחר שהוח מועיל בשבועה לח בעי לח שם ולח כגוי לענין חיסורח לבל למלקות ולקרבן בעינן שם חו כגוי וזה לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות שבועות ותמהני כיון לקרלי בשבועות בשם חו בכגוי מסתמעי בלח שם ובלח כגוי לפי חיסורח מנ"ל ולפשר שמלברי קבלה למלנו להח חמרינן נקמן [קף לו.] לחרור בו שבועה ומפקינן לה מלכתיב ויוחל שחול לת הטעם לחמר חרור לחיים לשר יהלל נחס על הערך חע"פ שלח חמר לח שם ולח כגוי ולח שם בחרור חמרינן הכי מפני [שהוח] נשון שבועה כ"ש בשבועה עצמה והרחב"ד ז"ל סובר לבעלות בעינן שם מסוס לילפינן [ל' לה:] חלה חלה מסוטה [ובפקקין] נמי מסוס לגמרין [בקף לה. ולף לה.] תחטח תחטח מעלות לבל בשבועת [בינוי] לקרבן ובבל יחל לח בעינן שם ולח כגוי לבל לשעבר לעשן מלקות בעינן שם כלכתיב ולח תשבעו בשמי לשקר חלו לברייו ז"ל וכן תימה לנ"ס לחלה ר"ח בר חילי הוח לחית ליה הכי לבל רבנן ל"ל וחחרים סובריס לגרבנן כיון לנית **נהו נ"ס לחלה נח** בעו בשבועת ביטוי ולח בשחר שבועות לח שם ולח כגוי בין לחסור בין לקרבן בין למלקות ומתני' תרי נווני שבועות קתני חני עליכס בשבועה לפי' בלח הזכרת השם חייבין וכן חילו לח לחמר בשבועה חלח שחמר חניה חני עליכס בשם חו בכגוי חייבין וכן הדין בכל השבועות וכי תנח ובכל הכנויין הרי חלו חייבים לחו לבעינן שם חו כגוי חלח לומר למסביע בכגוי לח הוי כמסביע בשמים ובחרץ ופטורין ובענין זה כתבתיה בריס גרריס: **המקלל בכולן. מכרך לת השם בלחל מהן כגון יכה פלוני זה לת פלוני זהה חיובו בשמקלל שם בשם.** חייב מיתה. ובגמרח מפרש טעמייהו לר"מ ורבנן וכן במקלל לבין וחמו: **המקלל עלמו** וחבירו בכולן עובר עליהן בלח תעשה. ובהח כולי עלמח מולו ומפקינן עלמו בגמרח [לף לו.] מלכתיב השמר לך ושמור נפשך מחל וחבירו מלכתיב לח תקלל חרש: יכול חלוסים וכן יכול חלוסים זה חלה **החמורה בתורה. חס חמר לעניס לחת מהמקרלות שבקללות** כגון יכול חלוסים **בשחפת חס נח תעילוני וכן יכול חלוסים כגון [שהיה] לחל קורח לקללות שבתורה וחמר בעל ין לעניס כן יכול חלוסים חס נח תעילוני זו היא חלה להח כתיב בהו ככל חלות הברית** ובגמרח מפקינן [לף לו.] למסביע עניס בין בחלה בין בשבועה חייב מלכתיב ושמעה קול חלה דלרסינן מינה ושמעה חלה ושמעה קול: חל יכבה. **חס תעילני חו יברכך חס תעילני וכפר** ר"מ מחייב לחית ליה הכח **מכלל נאו חתה שומע ין חל יכבה חס תעילני הח חס נח תעילני יכבה** וחע"נ לית ליה לר"מ מכלל נאו חתה שומע ין [להח בעי תנחי כפול] (קילוסין לף כח.) הח לחמרינן בגמרח ר"מ במחונח לבל בלוסורח לית ליה. וכ"ת והח התם בנלריס [לף יח.] נבי לח חולין לח חוכל לך לחמרינן לית ליה לר"מ מכלל נאו חתה שומע ין והח התם לוסורח הוח לוכל למימר להתם נמי לוסורח הוח לחית ליה ממונח [הוח] להח חסר חפצה עליה ובלוסורח לחית ליה ממונח לחמרינן בגמרח לית ליה לרבי מחיר מכלל נאו חתה שומע ין וכן נמי בניטין וקלוסין לית ליה בהו ממונח דהיינו כתובה ותנחיה ומ"ה (ניטין לף עה:) לחקשן שמואל בניטין לסכיב מרח **חס מתי חס נח** מתי: וחכמים פוטרין. פירש הרמב"ן ז"ל לשע"נ לסמעינן נהו לרבנן בעלמח לחית להו מכלל נאו חתה שומע ין הכח מס"ה פטורין לבעינן קרח כלכתיב ושמעה קול חלה לבל לח שמעה ברכה ונסמעת מתוכה קללה: וכתב הרי"ף ז"ל בתשובה לכי בעינן תנחי כפול ס"ח בניטין וקלוסין לבל כליני ממונות לח בעינן והקשו עליו לחלרכה [עיקר] תנחי בני **גד ובני רחובן** למיניה יליף רבי מחיר בחמונח הוח ובשמעתין נמי חמרינן לרבי מחיר בלוסורח מולה ובחמונח הוח לית ליה ולאו קושיח היח שהרב ז"ל כך הוח סובר לחנן לן קי"ל כרבי מחיר בכל לפילו בחמונח חלח בשמואל לחלתקין **חס מתי חס נח** מתי חסם שמע יבח [בית לין] ויליון **כר"מ ולפיכך התקין תנחי כפול** לרווחח למילתח וכמו שחסם רב נס כן לחתקין בניטין מיומח לנן ונעלם לחפוקי מלרבי יוסי לחמר זמנו

וחכמים פוטרין:

יום רצג

גמ' (דף לה:) תנו רבנן יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין אלו שמות שאין נמחקין י"ה אל אלוה אלהים אלהיך אלהיכם אהיה אל"ף דל"ת יו"ד ה"א שדי צבאות הרי אלו אין נמחקין אבל הגדול הגבור והנורא האדיר החזק האמיץ חנון ורחום ארך אפים ורב חסד הרי אלו נמחקין ת"ר כתב אל"ף למ"ד מאלהים ירד ה"א מה' הרי זה אינו נמחק שיץ דל"ת משד"י צד"י בית מצבאות הרי זה נמחק ר' יוסי אומר צבאות כולו נמחק לפי שלא נקרא הקב"ה צבאות אלא על שם צבאות ישראל אמר שמואל אין הלכה כרבי יוסי ת"ר כל הטפל לשם בין מלפניו בין מלאחריו ה"ז נמחק לפניו כיצד להי' ל' נמחק בה' ב' נמחק וה' ואו נמחק לאחריו כיצד אלהינו נ"ו נמחק אלהיכם כ"ם נמחק אלהיהם ה"ם נמחק אחרים אומרים אינו נמחק

שכבר קידשו השם אמר רב הונא הלכה כאחרים:

ובכל הכינויין הרי אלו חייבין. ת"ר אין אלה אלא שבועה וכן הוא אומר (במדבר ה':כ"א) והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה:

(דף לו.) א"ר אבהו מנין לאלה שהיא שבועה דכתיב (יחזקאל יח) ויבא אותו באלה וכתיב (יחזקאל יח) וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים תניא ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה בו נידוי דכתיב (שופטים ה) אורו מרוז אמר מלאך ה' ואמר עולא בארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוז איכא דאמרי גברא רבא הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה דכתיב (שופטים ה':כ') מן השמים נלחמו הכוכבים ממסלותם בו קללה דכתיב (דברים כו) ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ארור האיש בו שבועה דכתיב (יהושע ו':כ"ו) וישבע יהושע בעת ההיא לאמר וגו' ודלמא תרתי עביד בהו אשבעינהו ולייטינהו אלא מהכא (שמ"א) ויואל שאול את העם בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה' ואומר (שמ"א) ויהונתן לא שמע בהשביע אביו את העם וגו'

(* ד"ת מ"ז אמר רבי יוסי ברבי חנינא אמן [יש] בו שבועה כשעונה אמן אחר השבועה בו קבלת דברים אי אמר לו תקיים לי תנאי כך וכך וענה אמן קבל דבריו לחייב לקיים התנאי בו אמונת דבריו שהוא לשון תפלה כמו יהי רצון בו שבועה דכתיב ואמרה האשה אמן אמן בו קבלת דברים דכתיב (ירמיהו כ"ח:ו') ויאמר ירמיה אמן כן יעשה) אמר ר"א לאו שבועה הן שבועה אמר רבא והוא דאמר לאו לאו תרי זימני [* ד"ת הן הן תרי זימני] דכתיב (בראשית ט':י"א) ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ וכתיב (בראשית ט':ט"ו) ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר וכתיב (ישעיהו נ"ד:ט') כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח וגו' ומדלאו לאו שבועה הין הין נמי שבועה המקלל עצמו בכולן

שכשיר הסירים וכו' במלך מלכיאל שבלשיאל וכפרו חייבים אבל לענין מחק ולאי נמחקים וכן נראה מלכרי הרימב"ם ז"ל בפרק הנזכר: [דף לו.] מנין לאלה שהיא שבועה לכתיב **ויבא אותו באלה.** ונכוכלנעך [לעקקיהו]: תרוה בו קללה **בו נלוי בו שבועה. כל אלו הלשונות** הוא **משמש** אם **אמר חכם לאיש אחד אדור הוא עליך לפרוש ממנו** כלין מנוחה **והמקלל את חבירו בלשון אדור הוא לה' קללה הוא וחייב המקלל** ואם **אמרו אלם לחבירו לשם שבועה וקבלו עליו שבועה היא: נדרים נמי אמן** אמן לחר שבועה כמוצא שבועה מפיו: **בו קבלת דברים.** כלומר שהוא קדם ויאמר לוט לחליסם אל נא אדני הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי מי שיש בידו להמית ולהחיות. פירוש **וה"ק ויאמר לוט אליהם כלומר בחזניהם אל נא יהיה כן וחזר כלפי** הקב"ה ואמר אדני אם נא מצא עבדך חן: **כל שמות החמורים הנבות קדם. כלומר** בדרך נבות **אלהים: במיכה חול. כנון בית אלהים וכנון הקדם הקלסתי את הכסף [לה']:** כל **שמות החמורים** בנבעת בנימין ר' אליעזר אומר חול ר' יהושע אומר קדם. וטעמייהו מפרש בגמרא וקי"ל כרבי יהושע: כל שלמה החמור בסיר הסיריס קדם סיר הסיריס אשר לשלמה למלך שהשלוס שלו חון מן כרמי שלי לפני החלף לך שלמה (כלומר) לויליה: **ומחתיס לנוטריס** את פריו רבנן. כלומר **הניחס ויעסקו בתורה לחל משמה שבשם:** וי"ל **לף זה** חול **הנה מטתו** שלשלמה. **שהיה נבעת מלשמלאי כלחמרינן במסכת ניטין (לף סח:)** [ופרכינן] וי"ל לף זה ולא מבעיא לחיך לגא הא לחמר שמואל כל מלכותא דקטלא חל מסיתא בעלמא. כלומר בחנגריא ועבודת המלך: לא מיענסא שנאמר החלף לך שלמה מלכותא לדקיעא ומחתיס לנוטריס את פריו למלכותא לחרעא שמואל כמאן דלא כתנא קמא ולא כיש אומרים ומפרקינן זה קדם וזה חול [למטתן] ושמואל לחמר כיש אומרים זהו החמור בגמרא ולפי זה נראה לי [לקי"ל] לכל שלמה החמור בסיר הסיריס קודם ולפי כרמי שלי לפני חון מהנה מטתו שלשלמה ומתמהי על הרימב"ס ז"ל שכתב בפ"ו מהלכות יסודי התורה חון מזה החלף לך שלמה: ונרסינן תו כל מלכיא החמור בלניאל חול חון מזה לתת מלכא מלך מלכיא ומסתבר למאי דאמרינן לשלמה החמור בסיר הסיריס קדם **ומלך מלכיא החמור בלניאל נאו** לענין מחק קאמר לגא עליפי מכנויין לגא לענין שבועה קאמר שאם השביע עליס בשלמה

האומר לחבירו ע"מ שתקייס לי תנחי כך וכך וחמר לחמן קבל את לבריו וחייב לקייס תנחו: בו החמנת לבריס כלומר שרחויס לענות לחמן על לבר תפלה ותקנה שהוח לשון מחמן הלבריס שיהח [רענן שיהח] לחמת. ומוכחינן בו שבועה מלכתיב וחמרת החשם לחמן לחמן

ועובר בלא תעשה דכתיב (דברים ד':ט') השמר לך ושמור נפשך וכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה חברו דכתיב (ויקרא י"ט:י"ד) לא תקלל חרש:

ירושלמי הא דתנן עובר בלא תעשה מהו ללקות חבריא אמרי אינו לוקה אמר רבי יוסי משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה וחזינן לגאון דאמר לוקה דאמרינן א"ר יוחנן משום רבי יוסי הגלילי כל מצות לא תעשה שבתורה לאו שיש בו מעשה לוקין עליו ושאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם:

הדרן עלך שבועת העדות

(דף לז:) **שבועת** הפקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולין בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד מפי עצמו ומפי אחרים אינו חייב עד שיכפור בו בבית דין דברי ר"מ וחכמים אומרים בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיון שכפר בו חייב וחייב על זדון השבועה ועל שגגתה עם זדון הפקדון ואינו חייב על שגגתה ומה הוא חייב על זדונו אשם בכסף שקלים (כו'):

גמ' ירושלמי (ויקרא ה) וכחש בעמיתו פרט למכחש לאחד מן השותפין פרט למכחש בעדים ובשטר א"ר יוסי הדא אמרת שנים שלוו מאחד אע"ג דלא כתבין

לחמר לחבירו ע"מ שתקייס לי תנחי כך וכך וחמר לחמן קבל חת לבריו וחייב לקייס תנחו: בו החמנת לבריס כלומר שרחויס לענות לחמן על לבר תפלה ותקנה שהוח לשון מחמן הלבריס שיהח [רענן שיהח] לחמת. ומוכחינן בו שבועה מלכתיב וחמרת החשם לחמן לחמן

ואי לח למיח כמוניחה שבועה לחמחי מיבלקה. לפילו מוסבע מפי לחרים חין כחן שהרי לח לחמרו כלום לחר שבועה ולח למי למסביע לחי **עליכם שהם כופריס לחר שבועה ועונין על לבריו חין לחני יולעים לך עלות** ומוכחינן לבו קבלת לבריס מלכתיב וחמר כל העם לחמן. ובו החמנת לבריס לכתיב ויחמר ירמיהו לחמן כן יעשה ה': והוה לימר לחו לחו לחו תרי זמני. שמחמר שחזק לבריו לכפלם **הרי הוח כשבועה** וי"ח ללוקה שנתכוון ללחו לחו שחמר הקב"ה וכן כתב הרחב"ד בהשגות: חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם. וילפינן נשבע בפרק שבועות שתים בתרת ומימר ומקלל את חבירו בשם בפ"ק לתמורה (דף נ:): הלרן עלך פ' שבועת העלות [דף לו:] **שבועת הפקלון** נוהגת בלחנשים ובנשים. **חיילי לתנח בשבועת העלות בלחנשים ולח בנשים כו' תנגהו לכולהו: בקרובים. שבעל הפקלון קרוב לזה שהפקיל לללו.** בפני בית לין **חס** ולח בפני בית לין **חס מפי עלמו. נשבע שהוליל שבועה מפיו לו שענה לחר שבועה לחמן** ולח"כ **הולה חייב קרבן לכתיב וכחש בעמיתו [ולפילו] כל דהו: מפי לחרים.** ולח **ענה לחמן כגון** מסביע **לחי עליך שתחזיר לי פקלוני ולחמר לין לך בידי. לינו חייב על סיכפור בב"ל. משום למוסבע מפי לחרים בפקלון לח כתיב ומשבועת העלות נמרינן ליה וס"ל לר"מ לון מינה ומינה והתם בב"ל כתיב כלליתא בפרקין [דף לח.]** לגעיל: **וחכ"ח וכו'.** לסביר"ל לסו לון מינה ולוקי בלתרה כלומר לבתר לנמרינן מנשבע מפי לחרים בפקלון מעלות לחן מסוינן לותו למוסבע מפי עלמו שכתוב במקומו לסיינו בפקלון: **וחייב על זדון השבועה.** ולח כתיב בית ועלמ: **זדון שבועה** סיינו שזוכר על הפקלון ויולע שחייב על כפירתו קרבן. ועל שננתה עם זדון הפקלון. **שמנג בקרבן וסזיל בפקלון: ולינו חייב על שגגתה. חס הוח סבור ליבבע לחמת** [שסיינו זוכר בפקלון] משום לחנוס הוח: בכסף שקלים **הקנוי בשני סלעים** לבכריותת פרק לס שחיטה (דף כב:) וילפינן לה שכל הלמורות הן בכסף שקלים מחסם מעילות לכתיב **בערכך כסף שקלים** בשקל הקדש לחסם ולח חסם תלוי וילפינן שהוח בכסף שקלים לף על נב לוולחי לינו חלח חטולת בת לנקח: נרסי' בגמרל [דף לז.] לומת קסבר רבה הכופר בממון סיש עליו עליס פטור. פירוש משום לכיון שהעליס יולעין בלבר לינה חלח כפירת לבריס ולפיכך פטור מקרבן ור"ל רב חייל לרבה תניל לתסייע לך וכחש פרט למוסה לחבל חן החחין [לח] לחבל חן השותפין וכשמוך מפרש לה ונשבע על שקר פרט לגוזה בשטר וללוה בעליס וקס"ל להיינו כופר בממון **סיש עליו שטר חו עליס** ג"ל לי משום הה לח תסיינן בלומר לויתי ולח לויתי בשטר לויתי ולח לויתי בעליס. כלומר לסך מתניתין **לחו בכופר ממון קלמר חלח במוסה בממון וכופר שלח כתב לו שטר עליו ולח היה עליס בלבר** ממלי מקלתני וכחש בה פרט למוסה לחבל חן [החמיס] לו לחבל חן השותפין ה"ל לגוימל חלי לחבל חן החחין ה"ל לגוימל לחוני ליס בפלנח לידיה הה ליכל כפירה לחיבך חלח לחו לחתי בתרי ולמרו ליס מתרוינן יוסף ולמר לחו מחל מינייהו יוסי. כלומר כל המנה: להויל ליס כפירת לבריס ומקריבק כפירת לבריס סיפל נמי כפירת לבריס ומסקינן רבי יוחנן למר הכופר בממון סיש עליו עליס חייב עליו שטר פטור משום להוס ליס שטר שעבוד קרקעות לחין מביחין קרבן על כפירת שעבוד קרקעות כלילפינן בפ' שבועת הליינין והלי לגל הוי עליס שעבוד קרקעות כיון לקיימל לן שעבודל לחוורייתל לפרס לפנינו בפרק שבועת הליינין בס"ל: ובירושלמי בהלי פירקל לרבינן הלי וכחש בעמיתו בגונל לחרייתי וכמו שכתב הרי"ף ז"ל וה"נ הכא וכחש בעמיתו לכפילל [לויליין] בשבועה פרט למכחיש בלחד מן השותפין פרט למכחיש בעליס ובשטר ל"ל יוסי הגל לגל למרת ב' שלוו מלחד לע"נ גגל כתיבי לחרינין וערבלין זה גזה ולח לחרינין וערבלין זה גזה ולח עבדין כן שניס שהפקידו לגלד וכל לחלד שיטול לת שגגו לין שומעין לו נעשה ככופר על חלקו וילה חייב לגלד שהפקיד לב' כפר בו זה חייב כפר בו זה חייב הפקיד לכם זוז פרוטה לל נמלל מביל קרבן על חני פרוטה [ומה בה לילו נשבע ונשבע שמע לין מביחין קרבן על חני פרוטה] תמן כל שבועה חלה על פרוטה והכל שבועה חלה על חני פרוטה. והכי פירושה **וכחש בעמיתו לכפילל** ויולה בשבועה כלומר שינל ונפטר מהולחתו בזוגתה **שבועה שחילו הולה היה חייב** לגלם ובשבועה זו נפטר ממנו פרט למכחיש בלחד מן השותפין וכגון שבל לגלד מן השניס שהפקידו לגלו כלגד ותבעו והוה כפר בו ונשבע פטור מפני שלל היה חייב ולל רשלי ליתן לל' משם חני ממון על שיבל חביריו עמו ויתן לשניהן ג"ל יוסי הלל למרת שניס שלוו מלחד לע"פ שלל כתבו ליה חרינין וערבלין זה גזה לגל כתבו לנו פלוני ופלוני ליינו מפלוני מנה לפ"ה חרינין וערבלין זה גזה וחייב כל לחד לגלם הכל לכי היכי לחמרינן לשניס שהפקידו לגל לחד שלין לחד משם יכול לומר לנפקד נתחייבת לי במחלית הממון לגל לומר לו לל נתחייבתי לגל לשניכם לף שניס שלוו מלחד לין לחד משם יכול לומר לל נתחייבתי לגל במחלית הממון לגל המפקיד לו המלוה יכול לומר לשניכם הפקדתי לו הלוויתי וכל לחד חייב בכל ובתר הכי קלמר ולל עבדינן כן כלומר לל נהנו כן לגל כולן כותבין חרינין וערבלין זה [גזה] על לרך שופרל לשטרל והלר מפרש שניס שהפקידו לחבל בל ג' ליטול לת שגגו לין שומעין לו לין נרסינן בחירק תחת החלף ופירושו חס שומעין לו נעשה ככופר על

ערבאין ואחראין זה לזה ערבאין ואחראין זה לזה הם:

הדרן עלך פרק הפקדון (דף לח:) **שבועת** הדיינין הטענה שתי כסף וההודיה שוה פרוטה ואם אין הודאה ממין הטענה פטור כיצד שתי כסף לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור שתי כסף ופרוטה לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב מנה לי בידך אין לך בידי פטור מנה לי בידך אין לך בידי אלא חמשים דינר חייב מנה לאבא בידך אין לו בידי אלא חמשים דינר פטור מפני

חלקו של זה ויהא חייב שהרי כבר יצא ידי שבועה מזה וכשיבא חבירו ויו"ל בחלקו או בחלקו של יכפור שהרי כל אחד שלו הוא תובע ואין לזה בחלק זה דין ולכריס שהרי תתא דומיא שכל אחד מכיר את שלו ונוטל שלו מקקן **פטור ליה כברייתא ס"מ** שאין שומעין לו: וכתב הכי דמי לאחד שהפקיד לשנים [כפר בו זה חייב] כפר בו זה חייב פי' לפי שכל אחד מהם חייב על הכל הלכך כופר בממון הוא ולקטינן הפקיד להם זוזי פרוטה וכו' כלומר שאם תתם תומר שחייב כל אחד שבועה על הכל ומעלת תומר שאם הפקיד להם פרוטה השביע את זה וחזר והשביע את זה כל אחד חייב ומעלת מחייב קרבן על פחות מזוז פרוטה והתורה תמרה לאזהרה בה פרט לפחות מזוז פרוטה כלאיתא בירושלמי בפרק שבועת הדיינין ומפרקינן תמן כל שבועה חלה על פרוטה שהרי כל אחד מהם חייב על הכל לכל אחד במפקיד חני פרוטה שבועה חלה על פחות מזוז פרוטה בתמיה והרי"ף ז"ל פסק כרבי יוסי דלעל כתבין אחרתין וערבתין זה לזה [אחרתין וערבתין זה לזה]: ואיכא למיקל להא דפ' המפקיד (קף לב:) תנן המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו ולם הנפקד ולא רצה ליטבע ואח"כ נמצא הגנב מלם תשלומי כפל לנפקד מזוז למפקיד מקני ליה כפילא בהדיא הנתה לשלם ולא רצה ליטבע ואיכעיא לן עלה [בדף לז:] אם שלם מחנה אי מקנו ליה פלגא לכפילא או לאו ובתר הכי איכעיא לן שותפין שנגלו ושלם אחד מהם מהו כלומר אם תמצא לומר לכשלם מחנה לאיכעיא לן מקמי הך בעיא לא מקני ליה כפילא מפני שלא שלם כל הנתחייב כו' הכא שלם כל מה שהיה חייב עליו אלו מאי ומשמע מינה לשנים שלו אין כל אחד חייב אלא במחנה לשם שיתף נופף לשלם מחנה מהו קמיבעיא לן שלם אחד מהם מהו שיהיו בעיא נופף לשלם מחנה מהו [בכולהו] לפיכך לומר לאמר"נ למיגזע כל אחד ואחד מיחייב [בכולהו] לפיכך כאי לומר למימר למקני ליה כפילא הכא טפי מבשלם מחנה לקומקן לעתה הוא שהרי פרע כל מה שהוא חייב לפרוע משלו להשוה פלגא לחבירו אם פרעו משל חבירו חוזר ונובאו. ויש לתרץ עוד ולומר לשנים שלו אחד או שהפקיד אחד אצל אחד אין אחד מהם חייב לפרוע הכל אלא מדין ערב שאם אין נכסים לשותפו יגבה **ממנו אבל בזמן שים לו** נכסים לו יתבע ערב תחלה אלא נבי מכל אחד פלגא לרמי עליה ומשום הכי איבעיא לן כיון לשלם כל אחי לרמי עליה כאין בעל חוב מקני ליה כפילא או לאמר כיון לאחתי פם חיובא נביה באיזיד פלגא מדין ערב הוי ליה כשלם מחנה **ולא מקני ליה כפילא והיינו** נמי דתניא בתוספתא בפרק קמא דמציעא שנים שלוו בשטר אחד ופרע אחד מהם את שלו השטר במקומו והלה כותב לו התקבלתי את שלך מלקתני את שלך משמע לאו מיחייב מדין בעל חוב אלא בפלגא ודיינ"ו מוכח בפרק השולח (קף ץ.) לנרסינן התם שותפין שנגלו ונשלו לאחד מהם מהו כולהי שולא בעינן ולכאו או לאמר לשהוא פלגא לשיליה מיהא מפטר ואם חיתך לשכל חד וחד מיחייב בכולהי מדין בעל **חוב אמאי לא** מיפטר ואפילו בכל דהי כולהי שולא בעינן הא לאכא וכ"ת כיון דלאכא שולא אחרינא בהדיה **נאו כולהי שולא הוא אם** כן בהשוה פלגא נמי לשיילוה נאו כולהי שולא הוא לאמאן פלג לך חד פלגא מאיזיד פלגא אלא משמע לאמדין ערב בלאחוד הוא לאמיחייב בזאיזיד פלגא מ"ם לא מפטר אלא פלגא לזיליה וה"נ מוכח בתוספתא דבבא בתרא דתניא התם המלוה את חבירו ע"י שנים ערבים לא יפרע מאחד מהם ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע ממי שירצה ואפי פירושא לא יפרע מאחד מהם תחלה אלא כשהוא בא לגבות מהם יפרע מזה ומזה מחצה ואין לו אלא כשהוא בא לגבות מהם [שני] ערבין הללו הרי הם לענין ערבות כשנים שלוו מאחד ואפ"ה אמרינן לכל זמן שיש נכסים לשניהם אינו נוכח אלא מחצה מזה ומחצה מזה ואינה יכולה לומר לא אגבה אלא מזה מחצה ומזה מחצה לשניהם שלו מאחד ה"נ ליישינן לכל כפרק מי שהיה נשוי (קף עב.) לאמרינן התם הני תרי אחי לו תרי שותפי לאית להו לינא בהדי חד כו' ורבינו אפרים ז"ל כתב לליתיה לירושלמי משום לבנמרא לינן **לא אשכחן כופר בחצי מן** השותפין לפטור אלא כגון לאתנו לאתרוייהו ואמרי מתרוינן יזפת ואם איתא להאי לינא לירושלמי אמאי לא מוקי לה בכי האי נוונא שאחד מן השותפין תובע **חלקו וזה כופר** כו אלא משמע לליתיה לינא לירושלמי ואפשר לומר דאי משום הא לא לירייא לאמשום לבנמרא לינן דלא מתרץ לה כי האי נוונא ובלאתבעי לה תרוייהו לאבל בירושלמי לאתני פרט למכחש משמע אע"פ שאינו מודה לשום אחד מהם ואתרתי מתניתא איתנהי וכן הסכים הרמב"ן ז"ל שאין אחד מן השותפין רשאי לתבוע אלא כל היכא דליתיה לאחבריה בחתא לבל הרא"ש ז"ל פירש הירושלמי בהפך וכן כתב הלח למרה כלומר מלקאמר פרט למכחש אחד משם דהוה ליה כפירת דבריס שהרי חבירו יכול לתבוע כל אחד ה"נ שנים שלוו ונמצא אחד משם פורע את הכל והיו זה מחוור שאין הירושלמי מתפרש לו יפה לבל הרא"ש ז"ל משכיס לדברים: הלכך עלך שבועת הפקדון שבועת הדיינין הטענה שתי כסף פרש"י ז"ל שבועה שהדיינין משביעין אותה ע"י כפירה והולאה שלמלוה להיינו שבועת מודה מקצת הטענה שתי כסף וכו' לפי שאע"פ שבועת הפקדון [שבועת הדיינין] היא בטוען נאנסו או נגנבו או נאבדו ואין שבועות על אחד שבועת הדיינין נמי היא הכא הכי קתני שבועת הדיינין של מודה מקצת ערין שתהא הטענה שתי כסף והולאה שוה פרוטה ואלו כל שבועת הדיינין קתני לי נמי לשבועת הפקדון אלו בכלל שבועת הדיינין היא לשם אחר **יש לה ושבועת הפקדון** מקריא לפי ששבועת הפקדון כוללת כל עסק שבועה שעל ידי פקדון ושבועת על אחד נמי כיון דלא [כתיבא] בהדיא ליתא בכלל שבועת הדיינין: **הטענה. שהשבועה באה על ידה לא תהא פחות משתי כסף: והולאה. שמחייבתו לישבע לא תהא פחות מפרוטה. וכגמרא פליגי רב ושמואל בפרוטה זו אם מתוך שתי כסף של טענה היא או ערין שתהא כפירת טענת שתי כסף לכל ההולאה של** פרוטה. והאי **שתי כסף היינו שתי מעות של כסף דהא שתי נאון נקבה היא והן שלים** לינר ערי לשם מעה כסף לינר ורמיה לכבר מלתנן בפ' הזהב [קף נה.] [והלונאה לרבעה] כסף והטענה שתי כסף ותנן נמי [קף מט:] והלונאה לרבעה כסף מעשרים ולרבעה כסף לשלש שתות המקח אלמא כי תנן לונאה ל' כסף במעין קאמר שים מהן עשרים ול' בשלש ולכוותה הטענה שתי כסף שני מעין קאמר וטעמו של לבר מפורש בירושלמי שאמרו שוה מטבע כסף מעה כלומר שכיון שאמרה תורה כסף כלתיב כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים ואי אתה מוצא מטבע כסף מוזכר

בתורה פחות ממעה שהוא נרה כלומתרגמינן עשריס נרה עשריס מעין לין לך לחייב בפחות ממטבע זה ובתר הכי מקשה ותהא מעה כלומר מנין לך שיהו שנים ומפרק לו כליס מה כליס שנים לף כסף שנים ונמצאו שני מעין הוא שליס לינר דשם מעה כסף לינר שהוא כמשיב אבידה:

גמ' גרסינן בשנים אוחזין בטלית (ב"מ דף ג.) תני ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידין אותו שיש לו חמשים משלם חמשים ונשבע על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק"ו וכו' וכן הלכתא ותאני (שם) רבי חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים והילך חייב ורב ששת אמר הילך פטור וסוגיין כרב ששת דאמר הילך פטור דקא מקשינן בפרק השואל (דף ק.) בענין היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן המוכר אומר קטן מכרתי והלוקח אומר גדול לקחתי ישבע המוכר שהקטן מכר אמאי ישבע מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו ועוד הילך הוא מדקא מקשי הכי שמעינן מינה דסבירא לן הילך

פרש"י ז"ל לא הוצרכתים וכסה שלך בכל מקום שכסה מצמע לחי לחמר הילך מעות לחבירים תחתיכם תע"נ לנקיטו להו בבי דינא ובעי למיתבינהו לאו הילך הוא ולפי לבריס הללו הילך לא מכחת לה חלא בפקדון לפי שהפקדון ברשות בעליו הוא בכל מקום שהן ואותן מעות בעצמן של מפקיד הן לכל במלוה לא מכחת לה שהפילו יכנן לאותן מעות שהלוה לו בעין לא מני למימר ליה הרי הן שלך בכ"מ שהן להא מסקינן בפרק ב' דקידושין (דף מז:) גבי שהוא למקדש במלוה לחף על פי שהיא בעינה ברשות לוה היא ולא ברשות מלוה **כלו לא לחזרה ולא** לאונסים וכיון שכן הילך יאמר לו שהן שלו בכל מקום שהן חלא ולחי לפי לבדי רש"י ז"ל הילך לא מכחת לה בפקדון חלא במלוה לא ואין כן לעת הנאונים ז"ל שהם הסכימו להילך ליתיה כין במלוה בין בפקדון ובמלוה כל שהן בידו והוא מזומן לתת לתובע הוה ליה הילך ופטור בין שהן אותן מעות בעצמן שהלוה לו או לחריס לכמי שנותנם לו בבר למי ובפקדון כל היכא למלוה ליה חע"פ שאינו מזומן בידו **חלא עומד בחנם הוה ליה** הילך משום לכל היכא לליתיה ברשותא למריס ליתיה ורחיה לבבר מלפרכינן בפרק קמא דמציעא (דף ה:) למחן לאמר הילך פטור מלתני רמי בר חמא לאדעבה שומרין צריכין הולאה במקנת ואמרינן היכי למי לאו לא"ל הילך ואם ליתא לפקדון **נמי לא מיקרי הילך חלא** בזמן שיבוא בידו ומזומן להחזירו מלי קל מקני היכי למי לאו לא"ל הילך ומחן ח"ל הילך למי בר חמא בכה"נ קל מיירי ולמה ליה נמי לפנויי ולידך מתה לה בפשיעה ובעינא לפלומי לך דלחו הילך הוא לוקמא כפשטיה כגון דקיימא **בחנם** לכיון **שחין הפקדון בידו וחינו** מזומן להחזירו לאו הילך הוא חלא ולחי ח"מ לפקדון כל היכא דקל מולה ליה בין שהוא מזומן להחזירו בין שחינו מזומן כהילך לליתיה ברשותא למרים ליתיה לחבל במלוה לא מיקרי הילך חלא כשמעות בידו ומזומן לפרעם: ולענין מי שמולה במקנת הלוחה ורוצה ליתן מסכון למלוה בותן מקנת חי מיקרי הילך או לא הרב בעל העיטור כתב לכהילך למי לחבל ה"ר יוסף הלוי ז"ל לומר לכבה"נ לא מיקרי הילך והביא ראיה מלחמרינן בפ"ק דקידושין [דף ח.] לחמר רבח לחמר רב נחמן התקבלי לי בחנם והניח לה מסכון עליה הוה מקודשת חנם **חין כחן מסכון חין כחן** ולחמרינן נמי התם [דף ח:] בני ר"ח זבין ליה לחמקחת בפריטי לותיבו נסכח עליהו לתו לקמיה לרבי לחמי ח"ל פריטי חין כחן נסכח חין כחן לף כחן חנם **חין כחן מסכון חין כחן** ולחריס לוחיה ראיה זו ולומריס שחין הנדון לומה לראיה להתם שלח נתחייב בחנם לף המסכון חינו כלום לכיון לחין כחן חוב בחם יהח נתפס מסכון וזה לבל כחן שכבר נתחייב לה והניח מסכון עליו מסכון ים כחן וקנו ליה. ולפי לעתי יפה לומר ר' יוסף הלוה ז"ל ולחלו שלחו לחייתו לף ירלו לסוף לעתו לכין לקו"ל למלוה לוחנ קונה [במכר] כלחמרי בפ' הלים מקדש (דף מז.) נבי ושוין במכר שזה קנלו ולם מלוה להוחלה ניתנה בחם קנלו נחלו שמסכון זה לינו נקנה בלוחתה מלוה לכי לחמרינן בב"ח דקונה מסכון ה"מ [לו] בשמסכנו בשעת הלוחתו חמום דקני ליה [מעותיו] ולכלמוכח ההיא לחמרינן בפ' הסולח (דף לז.) נבי מלוה על המסכון לחינו מסמט חמום דקני ליה כלרבי יוחנן חלמח דב"ח קונה מסכון חפילו

מכאנו בשעת הלוותו ונעשית למלוה מפני שמעותיו קונות לו מכאן ואי נמי בשמכאנו שלא בשעת הלוותו קני ליה מסוס דבנודיעלנא דבי רינא חתו ליהיה ונזרת הכתוב הוא דקני ליה כלרבי יצחק דהרי הוא כאלו הנבידה לו כ"ש ומסוס דכי לחמרין בפרק המקבל (דף קל:) דלאו מת אינו אלא שעשה מטולטלין לעל בניו אבל כשנתן לוה למלוה מכאן שלא בשעת הלוותו כיון שמלוה אינו קונה [במכר] במה קנאו מלוה למכאן שמא תאמר [אע"פ] שמלוה אינו קונה לה (קנאו במשיכה כך כשהקנאו לו בתורת מכאן משיכה קונה לו) קנאו במשיכה לשעבודו שכשם שאילו הקנאו לוה למלוה לגמרי נקנה במשיכה כך כשהקנאו לו בתורת מכאן משיכה קונה לו זו היא שלמד הרב רבי יוסף ז"ל מהסיא דלקופין שלין שמטולטלין נקנין במשיכה למכאן בעלמא כיון שלין כח במעות הרשאונים לקנות ואפי' תאמר נקנה הוא במשיכה לשעבודו כשם שנקנה בכסף לשעבודו במכאנו בשעת הלוותו מ"מ אינו ככסף לקנות בו שמה העבריה והכא נמי מכאן לאו סילף הוא: גרסי' בפרק יש נוחלין (דף קכח:) שלח ליה רבי חנינא: נשבע. כיון מודה במקצת: אין לעניים שמכיון. לשמרי שפרעו כולו: ואפילו לר"ע לשמר מסיב לבלה הוי. נבי סלעין דינרין מלוה חומר חמם ולוה חומר שלם בפרק קמא דמציעא (דף ל.): הני מילי היכא לליכא שטרא. לשלרבה סלעים שתים מסמע: ואיכא למיקל ואיכא עדים שמעידין שפרעו כולו הם המעידין בלבריו יש בכלל מחתים מנה ומה ערוך ליטבע י"ל דשאני הכא שהוא פשלם שמכחים לבריהם ואומר שלא פרע שלא מחתם ונאבי עמו נאמן ומיהו לאו למימרא דפשלינהו לגמרי דל"כ אפילו בשבועה לא מיתיין דהא איכא שטרא שלא שאם הכחשה הוא חין סומכין על עדותן לגמרי ולא על השטר לגמרי שלא עדותן מהני לבטולי שטרא בלחוד והוה ליה תביעתיה של מלוה כתביעה על פה שלין עדים עליה שכל שהנתבע מודה מקצת נשבע: כמאן כרבי חנינא בר חיקי **בפרק שבועת העדות (דף לה.)** חיקא: לאנקוטי חפצא ביה. **או ס"ת או תפילין כלבריהם לאתפסיה נאליעד בריית מילה:** נעשה כמי שטעה בלבר מצוה ומוזר. **ואע"ג שלא נתן לה במתני' הא אמרינן בסנהדרין (דף ל.) לטועה בלבר האמורלין בטועה בלבר מצוה** לאמי ומוזר **ולא אמרינן מה שעשה עשוי ומשלם מביתו:** שבועה בס"ת.

פטור כרב ששת וכן הלכתא.

גרסינן בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכח:) שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אומר לא נפרעתי כלום ולוה אומר פרעתי מחצה ועדים מעידין אותו שפרעו כולו ונשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין אכל מנכסים משועבדין לא מ"ט אמרי לקוחות אנן אעדים סמכינן ואפילו לרבי עקיבא דאמר משיב אבדה הוי ה"מ היכא דליכא שטרא אבל היכא דאיכא שטרא אירתותי מרתת:

(מכילתין דף לח:) היכי משביעינן ליה אמר רב יהודה * בכל דפו"י ליתא תי' אמר רב אמר רב משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה דכתיב (בראשית כד) ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ אמר ליה רבינא לרב אשי כמאן כרבי חנינא בר אידי דאמר בעינן שם המיוחד א"ל אפילו תימא רבנן דאמרי בכינוי חייב

מאי שבועה האמורה בתורה לאתפוסיה חפצא בידיה כאליעזר עבד אברהם דכתיב (בראשית כ"ד:ב') שים נא ידך תחת ירכי וכתיב (בראשית כ"ד:ט') וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו וישבע לו וכדרבא דאמר רבא האי דיינא דאשבע בה' אלהי ישראל ולא אתפסיה לנשבע חפצא בידיה נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר ואמר רב פפא האי דיינא דאשבע בתפילין נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר והלכתא כוותיה דרבא ולית הלכתא כוותיה דרב פפא הלכתא כוותיה דרבא דהא לא נקיט מידעם בידיה ולית הלכתא כוותיה דרב פפא דהא נקיט חפצא בידיה שבועה מעומד ותלמידי חכמים מיושב שבועה כספר תורה ותלמידי חכמים לכתחלה בתפילין:

יום רצד

ת"ר שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרה פי' בכל

לאע"נ לחמרינן לנית הלכתא **כרב פפא לכתחלה מיהא ס"ת בעינן** ות"ח **לי לו לכתחלה בתפילין מפני כבודו:** ולחמרינן לאנקוטי חפצא ביה פירסו המפרשים ז"ל שלא בתורה הוא נשבע שלא [בסס לו בכינוי וכ"כ הרמב"ס בפי"ח מהלכות שבועות] שלא שלוחז ס"ת בזרועו כלי לשיים עליו והא לחמרינן והאי ליינא לשבועת ישראל ונעשה כמי שטעה בלבר מצוה ס"ק לאע"נ לשבועת בה' אלהי ישראל כיון שלא לשבע בנק"ח ס"ל כטעה בלבר מצוה ומוזר ואע"ג שנלוים ז"ל בשבועות שמצוה כשל תורה היא בנקיטת חפץ וכן כתב הרי"ף ז"ל בפרק הכותב שבועת היסת לינה בנקיטת חפץ וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפרק י"ו מהלכות שבועות שלא שהוא ז"ל כתב שם שבבר נהגו הכל להיות ספר תורה ביל חזן הכנסת לו שלא העם בעת שמשביעין שבועת היסת כלי לשיים עליו וכתב הרי"ף ז"ל בתשובה למי שהיה כופר בכל והשביעוהו היסת בלא נקיטת חפץ ולחל"כ כל על לחל חוזרין ומשביעין אותו בנקיטת חפץ לכיון לחמרינן הכא לאם נשבע בלא נקיטת חפץ חוזר אתם נמי חוזר ובוקלא דבה מסמע לבשמשביעין האלם בס"ת מביאין לפניו נלולות נפוחים לחמרינן אתם לשר ר' סימון מפני מה מסביעין את האלם בס"ת ומביאין לפניו נלולות נפוחים לומר היתה הנויה הזאת מלאה ניליון ועצמות ועכשיו ריקם מכלום כך משביע את חבירו סוף שיצא ריקם מממונו ר' יוסי לומר על שקר ר' יונה לומר לף על על לשת וכן לשרו בשם נאון שמאיימים עליו בלבריס לשרים כנון מטה של מתים וגרות לולקות וסופרות ומתירין הגלולות לו מבקעין ומכבין הגרות בשעת שבועה ומסתברא לף עבידינן הכי בת"ח שלף לכתחלה בתפילין ותו לף מידי

עוד נ"ל לכיון שלף הזכר כך בתלמודנו יונו שלף שם ביל לשיין להחמיר עליה בכיוצא בזה כפי מה שעיונו רוחות וחומר הענין שנשבע עליו ובמקצת פרש"י ז"ל כתיב הכי **וכלורותינו בטלו הרשאונים שבועה לחורייתא לפי שעונשה גדול ותקנו לנזור עליו לחור בעשרים להת לחמרו לחור בו שבועה** ע"כ ולף נראה כן מלברי הרי"ף ז"ל והרמב"ס ז"ל וכמו שכתבנו: ת"ר שבועת הלויינין לף היא בלשונה נאמרה מפרשינן בגמרא לקלי לחמי לתנן במסכת סוטה (דף לב.)ולף נאמרין בכל לשון פרשת סוטה וכו' ולקלי לשבועת הלויינין לף היא נאמרה בכל לשון וכ"פ הרי"ף ז"ל לכל הר"ר יוסף הלוי ז"ל פי' לף היא בלשונה נאמרה בלשון הקלש ולקלי לחמי לתנן התם ולולו נאמרים בלשון הקלש ולניתא להא תניא

בתוספתא בפ' סוטה בפ"ז שבועת העדים והדיינין נאמרים בכל לשון. שבועת הדיינין כיצד אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזהרעזע. מפרש בגמרא למעוט חומרא דקא מני וחזיל כלישניה בגמרא נזהרעזע טפי בלא תעשה מאחר לאוין: [קף נט.] **לא תתן את פיך.** בשבועת שקר: **לחטיא את בשרך.** שנאמר הלה וכחם ופרכינן בגמ' ואימר על לעביד לכולהו ופרקינן לא סלקא לעניך לכתיב כי מפני הלה לבלה האדון [והוא הדין נמי] לבאחר עבירות לכתיבי בהדיא קרא נפרעין מכל העולם כולו והכי מוכח בהדיא בפ"ק דקדושין ואמרינן [נמי] בגמרא לבאחר עבירות שבתורה נמי נפרעין ממפחתו כלכתיב ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו לפי שכולן מחפים עליו ונפרעין נמי מכל העולם כולו לכתיב וכבלו איש בחבירו איש בעון אחיו כל שבילם למחות הלא היינו לאיכא בין שאר עבירות לשבועה לבשאר עבירות איכא בינייהו דרשעים ממפחתו כלומר המחפים עליו בדין חמור מיהו לא מסתני בדיניה דלדיינין מיעוטא יכול כל המשפחה כולה בהכרת ת"ל אותו לותו בהכרת ואין משפחתו בהכרת ורשעים לעלמא להיינו שים בילם למחות בדין הקל לבל לא בדין חמור לא"כ ובמשפחתו למה לי ונלריקים להכא ולהכא פעורים כלומר כיון שאין בילם למחות הלא לשכחן בהו בקרא עונם כלל ונבי שבועה הוא. ורשעים למשפחה המחפים בדיניה להכא לא כתי' מיעוטא ועוד לעל כרחין מסקינן להו לדרגא מרשעים לעלמא ורשעים לעלמא שים בילם למחות בדין חמור לכיון לחפי' נלריקי להכא ולהכא בדין הקל כלכתיב כי מפני הלה לבלה האדון וכל העולם מסמא לפי' נלריקים על כרחין מסקינן לדרגא לאותן שים בילם למחות הלא הוינהו מענני בשאר עבירות ונלריקי לא מענני בהו כלל ונלריקי להכא ולהכא בדין הקל כלפרסינן כך נראה בעיני טעמים הללו: [קף נט:] ומש"ה חומרי לאיתנהו בלא תעשה טפי מאחר עבירות מזהרעזע כל העולם בשעה שנאמרה ומיהו הנהו עבירות לכתיבי לחלה וכחם שוו בהלי לא תעשה לנוונע לנפרעין מכל העולם כולו ברשעים ונלריקים לבל לנוונע לרשעים לממפחתו לא לסכחן: אם תאמר הוינו נשבע **פוטרין אותו מיד.** פרש"י ז"ל **ואין מסהיין אותו כאן שלא יחזור בו ועל כרחיה ישלם מסקיבל עליו בב"ד** נראה שהוא סובר בכל זמן שעסוקים בשומו ענין יכול לחזור בו לבל בתר הכי לא שמקבל עליו בב"ד לא חזיה לבר שוב הוינו יכולין לחזור בו ולפי זה התם בפ' יש נוחלין (קף קכח.) לחמרינן סורי נשבע השבע וטוב נשבע ואינו יכול לחזור בו נראין בלא וי"ו לומר לכיון שנאמר הוינו על ענמו וקבל עליו הלה שוב אינו יכול לחזור בו וכחילו נאמרו את הוינו בב"ל ואמרו כן ומיהו לוקה בשאמר כן בפני ב"ל לבל ר"ת ז"ל נוהר ונשבע אינו יכול לחזור בו לבל קולה לכן **אע"פ שקיבל עליו בב"ד** יכול לחזור בו ולפי זה תם"ה אמרי' הכא פוטרין **אותו מיד כלי שלא יחזור בו** לבל רצה לחזור בו חוזר ובפרק יש נוחלין לכתוב יותר מזה בסייעתא לשמיא: העומדים שם לומרים זה לזה סורו נא מעל אהלי האנשים **הרשעים** האלה. פרכינן עלה בנמרא בשלמא האי דקא מסתבע בשקרא קאי בהוסורא הוא האי דקא מסתבע ליה אמאי ומפרקינן כלתניא ר' טרפון בר' שמעון אומר מה תלמוד לומר שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שהשבועה חלה על שניהם כלומר לף על המשביע מפני **שלא לקלל ליתן ממונו ביד חים נאמן ובאין לידי חילול השם:** וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעתינו ועל דעת בית דין. מסקינן בסוף **שבועות שתים בתרא (קף כט.)** ופרק ל' נלריס (קף כה.) לאע"נ לאמן למסתבע לא אמרינן לאלעתא לנפשיה מסתבע כל שאינו במשמעות הלשון לף"ם מלריכין לומר [ליה] על לעתנו לאפוקי מקניא לדבא והתם בפ' ל' נלריס (קף כה.) מפרשינן הך עובדא דהכי הוה קטע נבדא לאתא לקמיה לדבא ג"ל לנוה פרע לי זוזי ג"ל פרעתיך ג"ל דבא מסתבע לי' לפרעת ליה לייתי קניא מליא זוזי ולסתמיך ולתא עלה ג"ל למלוה נקוט הלין קניא בידך ואינסיב ספרא לאורייתא ואיסתבע לייהבית לך זוזך הוה מלוה רתח תברא לקניא ואיסתפיכו הנהו זוזי לאלעתא ואסתכח דבקושטא איסתבע: אמר אומרים לו הוי יודע (דף לט.) שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני (שמות כ) לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן נפרעים ממנו וממשפחתו שנאמר (קהלת ה':ה') אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואין בשרו אלא קרובו שנא' (ישעיה נח) ומבשרך אל תתעלם כל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן נפרעין ממנו ומכל העולם כולו שנאמר (הושע ד':ב') אלה וכחש ורצוח וגנוב ונאוף וגו' וכתיב (הושע ד':ג') על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה כל עבירות שבתורה ישלו זכות תולין לו עד שנים ושלשה דורות וכאן נפרעין ממנו לאלתר שנאמר (זכריה ה':ד') הוצאתיה נאום ה' וגו' הוצאתיה לאלתר ובאה אל בית הגנב הגונב דעת הבריות שאין לו ממון אצל חבירו וטוענו ומשביעו ואל בית הנשבע בשמי לשקר כמשמעו ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו הא למדת דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועת שוא מכלה אותן ואם אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד ואם אמר הריני נשבע אותן העומדין שם אומרים זה לזה (במדבר טו) סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעתינו ועל דעת * נ"א המקום ב"ד:

הטענה שתי כסף: (דף לט:) אמר רב כפירת הטענה שתי כסף ושמואל אמר טענה עצמה שתי כסף אפי' לא כפר אלא בפרוטה או לא הודה אלא בפרוטה חייב והלכתא כוותיה דרב דאמר כפירת הטענה שתי כסף דהא (דף מ.) תני ר' חייא לסיועיה לרב סלע לי בידך אין לך בידי אלא סלע חסר שתי כסף חייב חסר מעה פטור שתי כסף ופרוטה לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב אמר רב נחמן אמר שמואל לא שאנו אלא בטענת מלוה והודאת לוה אבל טענות מלוה והעדאת עד אחד אפילו לא טענו אלא בפרוטה וכפר בו חייב דכתיב (דברים י"ט:ט"ו) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה וכן הלכה אר"נ אמר שמואל טענו חטים ושעורים והודה לו בא' מהן חייב א"ל רב יצחק יישר וכן א"ר יוחנן יישר וכן הלכתא דהא רב פפא דהוא בתרא קא פסק הכין ואמר (בדף מ:) טענו כלי ופרוטה הודה לו בכלי וכפר בפרוטה פטור הודה בפרוטה וכפר בכלי חייב חדא

רב כפירת הטענה **שתי כסף. טענה לתנן במתני' נלו לתחלת טענה קלי גלח לכפירה שהוא כופר בטענת חברו נכל הולחת פרוטה לבעינן שתהא תחלת הטענה שתי כסף ופרוטה:** ושמואל אמר טענה עצמה **שתי כסף.** ופרכינן בגמרא עליה לשמואל ממתני'

כרב וחדא כשמואל חדא כרב דאמר כפירת הטענה שתי כסף וחדא כשמואל דאמר טענו חטים ושעורים

לתנן שתי כסף יש לי בידך יין לך בידי גלח פרוטה פטור מאי נלו מסום למחסרת טענה ותיובתא לשמואל פי' **מסום לקם"ל לסוה [שתי] כסף קל טענין ליה והאי ג"ל יין לך בידי גלח סוה פרוטה להויא ליה הולחה ממין הטענה וחפ"ה פטור מסום לחסרת לה כפירת טענה מסתי כסף** ולפי זה כי תנן במתני' כיצד שתי כסף יש לי בידך וכו' לריסת למתני' קלי לקתני הטענה שתי כסף לסיינו כפירת הטענה ולגליבא דרב ומפרקינן לתר לך שמואל מי סברת סוה קתני לוקל קתני מה טענו לא הולה לו ומה שהולה לו לא טענו כלומר זוה **טען כסף וזה הולה נחסת לגיכא הולחה ממין הטענה** וכיצד לקתני לתמי' קלי לסם יין שהולחה ממין הטענה פטור ופרכינן תו ג"ה לימא סיפא שתי כסף ופרוטה יש לי בידך יין לך בידי גלח פרוטה חייב לה לתרת בשלמא סוה קתני מס"ה חייב גלח לי לתרת לוקל קתני לתמי חייב מה טענו לא הולה לו ומה שהולה לו לא טענו ומפרקינן מידי הוא טענת גלח לשמואל הא לתר ר"נ לתר שמואל טענו חטין ושעורים והולה לו בלחל [מהן] חייב. כלומר וה"נ כיון **טענו נחסת עם הכסף והולה לו** בל' מסם חייב ה"נ מסתברת כלומר **למתני' לוקל קתני** מלקתני סיפא ליטרת זהב יש לי בידך יין לך בידי גלח ליטרת כסף פטור לי לתרת בשלמא לוקל קתני ל"ש פטור לי לתרת אלא קתני לתמי חייב לה ליטרת כסף ולהולה לו גלח לי לתרת לוקל קתני לתמי חייב מה טענו לא הולה לו ומה שהולה לו לא טענו ומפרקינן מידי הוא טענת גלח לשמואל הא לתר ר"נ לתר שמואל טענו חטין ושעורים והולה לו בלחל [מהן] חייב. כלומר וה"נ כיון **טענו נחסת עם הכסף והולה לו** בל' מסם חייב ה"נ מסתברא כלומר **למתני' לוקל קתני** מלקתני סיפא ליטרת זהב יש לי בידך יין לך בידי גלח ליטרת כסף פטור לי לתרת בשלמא לוקל קתני לתמי ל"ש פטור לי לתרת אלא קתני לתמי חייב לה ליטרת כסף ולהולה לו גלח לי לתרת לוקל קתני לימא **תהני תיובתא לרב כלומר מריסא לקתני שתי כסף יש לי בידך יין לך בידי גלח פרוטה פטור וטעמא מסום לוקל תנן ומה שטענו לא הולה לו הא טענו סוה והולה לו סוה חייב לע"נ לטענה קמייתא לא הויא גלח שתי כסף** ומהלרינן לתר לך רב כולה מתני' סוה קתני וליטרת שתי כלומר **לכיון לטענו מסקל ולתי לוקל קתני לחכל כל מטבעות לתתני' סוה קלמר שלרך מטבע לעשותו למיס לכל** לבר תלע לקתני סיפא ליגר זהב יש לי בידך יין לך בידי גלח ליגר כסף וטרוסית כלומר מעה קטנה ופונלין [ופרוטה] חייב וזו לו קתני שהכל יין מטבע ל' ולי לתרת בשלמא סוה קתני מ"ה חייב גלח לי לתרת לוקל קתני לתתי חייב כלומר להא מה שטענו לא הולה לו ומפרקינן ל"ל גלעזר הכא במאי עסקינן בטענו ליגר מטבעות ולא קמ"ל לפרוטה בכלל מטבע לתיקל נמי לקתני שהכל יין מטבע ל' ופרס"י ז"ל שתבע ליגר **טבועה במטבע ערוה ולא טענו מסקל וזה הולה לו מטבע לע"פ שזה כסף וזה נחסת ממין הטענה הוה לכולהו מטבע** ניגהו ולוקל נמי לקתני שהכל יין מטבע לחת **לגלמ טעמא לחיובא מסום לכל יין מטבע לחת היא ולוקל קתני לחכל** ר"ח ז"ל גורס בטוענו בליגר מטבעות כלומר לטעין ליגר זהב נתני לך ליתן לי בו מטבעות והוה לומר לא נתת לי גלח ליגר כסף ליתן **לך מטבעות** ויש **לך** בסווי כיצד טריסית או פונלין או פרוטה וקמ"ל לפרוטה לתיתי בכלל מטבעות **שלמא** טעמא לחיובא לי ליקח ופרכינן ורב **לבעי למימר סוה קתני לחיך מפרש סיפא לקלמר שהכל יין מטבע** לחת לליקול כוותיה דשמואל ומהלרינן לה"ק שכל יין מטבע לחת היא כלומר ריסא לקתני שתי כסף ולמה לסוה תני ליטרת זהב לכלר תני ליטרת זהב **ליגר זהב לסוה הוא ולקלמר שכל יין מטבע** ל' הוא ולכלר תני ליטרת זהב **סוה קלמר ושלינו מטבע** כנון ליטרת לעולם לוקל בין לכבולהו **סוה קלמר ושלינו מטבע** כנון ליטרת לעולם לוקל בין בכסף בין בזהב כך פי' הרמב"ן ז"ל: ולמתני' תו ור' גלעזר ניחא מלסיפא כשמואל מפרש לה ריסא נמי **כשמואל ס"ל. כלומר לכולה** [מסתברא] לפלונתא לסוה ולוקל נמי קי"ל כוותיה לכהלכי תלוין מתני' לוקל קתני ומ"ה תנן בריסא שתי כסף יש לי בידך יין לך בידי גלח פרוטה פטור מסום למה שטענו גל שהכל יין מטבע ל' כלומר ולישנע לייך לכטענו בליגר מטבעות עסקינן ומ"ה מתרן לה כשמואל לבל ריסא לו כרב או כשמואל ובתר הכי לתמי' ת"ש ליגר זהב זהב יש לי בידך יין לך בידי גלח ליגר כסף פטור זו היא גרסת ר"ח ז"ל ועיקר לסכי מוכח בירושלמי **והיינו טעמא לפטור מסום** לכיון לוקל קל טעין ליה לקלמר זהב זהב מה שטענו גל הולה לו ומה שהולה לו לא טענו ולייקינן טעמא לע"ל זהב זהב הא סתמא סוה מסמע וע"כ ריסא לקתני שתי כסף יש לי בידך יין לך בידי גלח פרוטה פטור סיינו מסום לחסרת ליה **כפירת מסתי כסף** ולקשיא לשמואל ומהלרינן לתר רב אפי' ס"ק כל שלומר ליגר זהב כלומר ליגר זהב **גל שהתובעו מפרש כך גלח ה"ק הטוען ליגר זהב** זהב זהב **מסתמא זהוב קלמר והלה לומר יין לך בידי גלח ליגר כסף** פטור מסום שמה שטענו גל הולה לו ולמרינן בתר הכי תני ר' חייא לסיועיה לרב סלע יש לי בידך יין לך בידי גלח סלע חסר שתי כסף חייב חסר מעה **פטור כלומר מסום לכפירת שתי כסף בעינן** וכרב כך היה הלעה של שמועה: ושמעינן מינה לרב ושמואל בתרתי פלוגי חלא לרב לריכה שתהא הטענה שתי כסף [ופרוטה] והכפירה **שתי כסף ולשמואל די לו** שתהא הטענה שתי כסף וחפילו גל כפר גלח בפרוטה ולא הולה גלח בפרוטה חייב ועוד לרב הטוענן תת חבירו ליגר יש לי בידך סוה מסמע ולא ליגר לוקל וכן המשיב פרוטה לוקל ריסא נמי לוקל לימלי **תהני תיובתא לרב כלומר מריסא לקתני שתי כסף יש לי בידך יין לך בידי גלח פרוטה פטור וטעמא מסום לוקל תנן ומה שטענו לא הולה לו הא טענו סוה והולה לו סוה חייב לע"נ לטענה קמייתא לא הויא גלח שתי כסף** ומהלרינן לתר לך רב כולה מתני' סוה קתני וליטרת שתי כלומר **לכיון לטענו מסקל ולתי לוקל קתני לחכל כל מטבעות לתתני' סוה קלמר שלרך מטבע לעשותו למיס לכל** לבר תלע לקתני סיפא ליגר זהב יש לי בידך יין לך בידי גלח ליגר כסף וטרוסית כלומר מעה קטנה ופונלין [ופרוטה] חייב וזו לו קתני שהכל יין מטבע ל' ולי לתרת בשלמא סוה קתני מ"ה חייב גלח לי לתרת לוקל קתני לתתי חייב כלומר להא מה שטענו לא הולה לו ומפרקינן ל"ל גלעזר הכא במאי עסקינן בטענו ליגר מטבעות ולא קמ"ל לפרוטה בכלל מטבע לתיקל נמי לקתני שהכל יין מטבע ל' ופרס"י ז"ל שתבע ליגר **טבועה במטבע ערוה ולא טענו מסקל וזה הולה לו מטבע לע"פ שזה כסף וזה נחסת ממין הטענה הוה לכולהו מטבע** ניגהו ולוקל נמי לקתני שהכל יין מטבע לחת **לגלמ טעמא לחיובא מסום לכל יין מטבע לחת היא ולוקל קתני לחכל** ר"ח ז"ל גורס בטוענו בליגר מטבעות כלומר לטעין ליגר זהב נתני לך ליתן לי בו מטבעות והוה לומר לא נתת לי גלח ליגר כסף ליתן **לך מטבעות** ויש **לך** בסווי כיצד טריסית או פונלין או פרוטה וקמ"ל לפרוטה לתיתי בכלל מטבעות **שלמא** טעמא לחיובא לי ליקח ופרכינן ורב **לבעי למימר סוה קתני לחיך מפרש סיפא לקלמר שהכל יין מטבע** לחת לליקול כוותיה דשמואל ומהלרינן לה"ק שכל יין מטבע לחת היא כלומר ריסא לקתני שתי כסף ולמה לסוה תני ליטרת זהב לכלר תני ליטרת זהב **ליגר זהב לסוה הוא ולקלמר שכל יין מטבע** ל' הוא ולכלר תני ליטרת זהב **סוה קלמר ושלינו מטבע** כנון ליטרת לעולם לוקל בין לכבולהו **סוה קלמר ושלינו מטבע** כנון ליטרת לעולם לוקל בין בכסף בין בזהב כך פי' הרמב"ן ז"ל: ולמתני' תו ור' גלעזר ניחא מלסיפא כשמואל מפרש לה ריסא נמי **כשמואל ס"ל. כלומר לכולה**

וכלכתיבנא הלכך ס"מ דטעונן לת חבירו כך וכך ליונרין יש לי ביוד הנוזה והלה חומר לו כי הלא פרוטה וחפי' חמר חין לך ביוי הלא כך וכך שהלוויתני חייב **לשום קח טעין ליה** והויה **ליה הולחה ממין הטענה מיהו** ס"מ בטוענו מטבע לפי שהמטבע נעשה למיס בחחר הא דבר שחין לרכן של בני חלם לשום בו חפילו לרב נמי מסתמא לוקח הקח קחמר וכלהמרי' הכח חפי' לרב בליטרח זהב ליטרח שחני כלומר שחין לרכן של בני חלם לעשות למיס בחחר וכן בתבוחה יש לי ביוך יש לך ביוי הלא קח תבע וו היח שטעינו כור תבוחה יש לי ביוך יש לך ביוי הלא לתך קטנית פטור ומטבע נמי לח חמרן הלא במטבע היינע בחותו מקום שכל במטבע של מלכים החריס לח שחין לרכן של בנ"ח לשום בחותו מטבע הלכך לוקח הקח קחמר ומ"ח היכח שהוזה לו במטבע הע"נ **לכל חד לוקח** הקח קחמר מפני שחותו מטבע היינו יוצח חלפ"כ לפי לברי רב"י ז"ל חייב שהוח סוכר שכל מטבע טבועה מין ל' וכמ"ש למעלה בהשוה לטוענו ליינר מטבעות שכל לפי נירסת ר"ח ז"ל ופירוש יש הרין כן שחין נגו רחיה מסס וכי חמרינן לשום קחמר ה"מ בחומר שתי כסף יש לי ביוך הלוחה לפי שהלוחה להוצחה נתנה ומסתלמת בכל לבר שכל בטוענו פקדון לוקח הק תבע לפקדון לח ניתן להוצחה הלח לחזרה בעינו כך כתב הרמב"ן ז"ל וחינו נח לי למתניתין שמתמ קתני ולחרבה יש לי ביוך טפי מסמע פקדון והחרכתי בזה בסמוך בס"ה: והיכח לטוענו לוקח והלה מולה לו שוה יש בהולחה ממין הטוענה ופטור **ובריימא לריגר זהב זהוב הכי** מוכחת להא שתם הטוען חומר לוקח לחמר זהב זהוב והמולה משוה שוה לקחמר יש לך ביוי הלא ליינר כסף ולרב שוה קחמר וכלכתיבנא לעיל וקתני פטור ומיהו היכח לקח טעין מיניה שוה והלה מולה בלוקח חייב היס בכלל תביעה הולחה וסיפא למתניתין הכי מוכחת לקתני כור פירות יש לי ביוך יש לך ביוי הלא לתך קטנית חייב והח טענה לפירות לומיות לשום היה ואיהו חולי בלוקח וקתני חייב. ויש לרשב"ח ז"ל לרך לחרת שהוח חומר הע"נ דקי"ל כוותיה לרב בפלונתח לכפירת טענה היינו משום דתני רבי חייה לסיועיה לרב לבל בפלונתח לשום ולוקח נקטינן כשמואל דהלכתח כוותיה בדיני ולח הח בהח תלית ולע"נ דקי"ל כרב בכפירת טענה לפסר לפרוסי כולה מתני' בלוקח **ופטור לריסח משום דמה שטענו לח הולה לו** ומה שהולה לו לח טענו וכי תימח כיון דקי"ל כרב חם חיתח לומר לוקח קתני **לח הוה ליה למתני שתי כסף** הלח לפסר לחיוביה [בהו] וחפילו במולה במין הטענה] בהולחת מקנת להח חסרים לה טענה הלח הוה ליה למיתני ליינר יש לי ביוך יש לך ביוי הלא פרוטה פטור חיכח למימר יש לי ביוך יש לך ביוי הלא משום לבעי למיתני בסיפא שתי כסף ופרוטה יש לי ביוך יש לך ביוי הלא פרוטה חייב ולשמועינן לטוענו חטים ושעורים והולה לו בחחד מהם חייב כשמואל נקט **נמי ברישא שתי כסף** והולחה בפרוטה ולע"פ שהין זה נח לי לגניה לרש"י ז"ל ליקח לי הכי שפירשה למעלה לשמואל [הרשב"ל] לחפילו לרב נמי כי חמרינן לשום קחמר לוקח בטוען כך וכך יש לי ביוך בהלוחה משום לחין מלוה יכול לתבוע מטבע טבוע ממש הלא הוה ליה פורע לו שוויו הלכך חיכח למימר לתובע חינו תובע חן הסתם לוקח הלא שוה לבל בטוען לעולם לוקח הוה חומר ורחיה לדבר מלתנן בפרק קמח לניטין (לף יג.) תנן תנן [מנה] לפלוני ומת יתנו לחחר מיתה ולוקמת רב שמואל בר מרתא משמיה דרב בעבודין ומוטחין ובסביב מרע וכחילך דרב לחמר סביב מרע שחמר תנו מנה לפלוני מנכסי [מנה זה] טוטס מנה סתם ין טטתנין שמא מנה קבוד קחמר וחס חיתח לשום מנה חמר מחי קחמר לחייסינן למנה קבוד הא חיכח לו ייחב לו לבר מיוחב מנכסיו הלא שוה קחמר ובין שיש לו מנה קבוד בין שחין לו סרי עוד ניתן לו שוה מנה וחפי' **לא חמר מנכסי יתנו לו** שוה מנה הלא ולחי חפילו לרב בנוטן לוקח קחמר ומשום הכי טעמת לחמרן הלכך שביב מרע שחמר תנו מנה לפלוני חזינן לי חיתי ליה בעין יהבינן ליה ולא לא יהבינן ליה מיולי [לשום מנה] לחייסינן למימ מנה קבוד קחמר וע"נ לפסיקתא הלכתא סתם בפרק קמח לניטין לחמנה קבוד לא חייסינן סתם בלהיכח מנה שהינו קבוד לע"נ הלא חמר מנה זה לא חייסינן למנה חחר קבוד ויהבינן ליה הא מנה מנולה הא חס ליכח חחר בעין לא יהבינן ליה מיולי למנה לוקח קחמר חלו לברייו ז"ל ולפי הטעם שהוח ז"ל חומר לוקח בהלוחה לחמרינן שוה לפי שחין מלוה יכול לתבוע מטבע טבוע ממש נרחה שהוח ז"ל סובר לתובע פקדון היינו כנותן לוקח קחמר **ואין זה נח לי** משום למתני' סתמא מיתניח ולא משמע לבהלוחה בלחוד היח ולא פקדון וכמו שכתבתי למעלה לפיכך חני חומר לבין במלוה בין בפקדון שוה קחמר וחף על פי שחין הדין כן בנותן וטעמח למילתח למסתמא טוען תובע בחותו ענין לסר יתחייב בו הנתבע שבועה וכבר כתבתי למעלה לתובע שוה חפילו נתבע משיב לוקח חייב שבועה [לבל] תובע לוקח לע"פ שהנתבע משיב שוה פטור ומ"ש לחמרינן לתובע בין בפקדון בין במלוה לעולם שוה קחמר כלי שיתחייב נתבע בחוה לבר שיוצה מה שחין לומר כן בנותן: לא שנו. לבעינן שהטענה שתי כסף: לחל בשבועה הבחה בטעמת מלוה והולחת מקנת הלוה לבל טעמת מלוה בעלות על לחל. **שהלוה כפר חת הכל ועל לחל מעידו שהוח חייב** לו: [לף ת.] חפילו לח [טענו] הלח פרוטה חייב. **הוליל ולח היו שנים היו מחייבין לותו לפרוע להח שוה פרוטה ממון הוח יחיל מחייבו שבועה:** ולקלקו רבינו לפריס וס"ר יוסף הלוי בן מינ"ם ז"ל לחין שבועת על לחל הלח בטעמת בבי כגון שטוענו בבי מנה יש לי ביוך **ועל לחל מעיד כן לבל לם חין** טוענו בבי הלח בשמח ועל ל' מעיד בלבר חינו נשבע וחינו לחמרינן בטעמת מלוה וחמרינן נמי חפילו לח טענו לחלמח טעמת בבי בעינן ובבים בבח מניעת [לף ל.] נמי חמרינן הכח השוה שבשן כלומר למולה מקנת ועל לחל שע"י טענה וכפירה הן בחין לחמח לוקח בשטענו בבבי לבל בשמח לח וחין לנו רחיות למאי טענה תביעה כלומר שהוח תובעו וזה כופר לבל נלו לוקח שיהח תובעו בבבי ועוד שבבי יש מי שפירש סם למנגנוד שבועה מייתינן ליה וכיון שכן על כרחין נלו טעמת בבי קחמר לנגנוד שבועה חפילו בשמח היח וכן נרחה לעת הרב הלפסי ז"ל לעל לחל קס לשבועה חפילו בטעמת שמח מתה שבשע נקמן בפרק כל הנשבעין בעשה חל נבבל לל"ל לחבבייה חית לי חל שבלל לחתית לביתלי ופתחת ליה לללו בחנפלי ושקלת מיניה חל טוענת לביתנא ל"ל חין פתחית ושקלית וילילי שקלית ולת לחמרת לי למשקל בחוטבנא לחית לך נבלי ופסק הלו"ל מחייב שבועה שהינו יכול ליגבע ומשלם ע"נ לטעמת שמח הוח לללו בלחיה שקליה ולח יצל ללח ע"פ על לחל וכן נרחה עיקר לסה לחמרינן כל מקום שנים מחייבין חותו ממון לחל מחייבו שבועה וכיון לשנים מחייבין חותו ממון חפילו בטעמת שמח לחל נמי מחייבו שבועה וליכח למימר לחין למלין מן הכללות לללו לחמרינן הכי ללח היכח למוכח בגמרל לסלי כללו לאו חוקו לח כן חין לבבר סוף ולח נסמוך על תלמוד ערוך חלח בירינו שרובו כללות ועוד לבירשלמי לייקו בהלי כללו לקלקו סתם והלי **שנים מחייבין חותו** קרקע (וקנס) שנים היו **[שחין נשבעין על הקרקעות** והלי **שנים מחייבין חותו** קנס שנים היו] שחין נשבעין בקנס ומללו פרכינן והלישנים מחייבין חותו ממון בשמח ועל לחל חינו מחייבו שבועה בשמח ס"מ שחפי' בשמח נשבעין בהעלמת עד

והודה לו באחד מהן חייב ועוד גרסינן בפרק שנים אוחזין בטלית (דף ה.) ולמאן דאמר

לחלק: ולענין שבועת הסומכוס ליכא מ"ל דלא מחייבינן **[נמי] אלא בכפירת שתי כסף** לכי כתיב כסף לו כליס בשבועת הסומכוס כתיב ובעל [לחלק] לענריך נמי קרא לחיובי׳ לפחות משתי כסף כדלחמרי' מ"ט לחמר קרא לחלמא לו לא קרא למרכא ליה הוה מפטר לנמרינן ממולה מקנת הלכך נבי סומכוס לליכא קרא לחיובינהו בפחות משתי כסף פטור וליכא מאן לחמר ללא **בעינן בהו שתי כסף** ללע"נ לבסומכוס כתיב כסף לו כליס קי"ל לערוב פרשיות כתוב כאן כלחיתא בהנוזל (לף קז.)וכי היכי לבעינן כי הוה זה לחלוה ולא לפקלון הכי נמי כסף לו כליס למרכים מיניה **לבעינן שתי כסף** לחלוה בעינן ליה ולא לפקלון ולין זה מחוור להא לבעינן לקמן כסף לו כליס בכלל ופרט לענין שבועת הסומכוס כלחיתא בגמרא לחלא לסומכוס נמי קאי הלכך ליתי לן למילרא נמי בסומכוס מה כליס שנים לף כסף שנים והכי נמי מוכח בפרק כל הנשבעין (לף מח:) לחמרינן נבי שותפין ולריסין והוה שים ביניהס כפירת טענה שתי כסף והנהו למי לסומכוס ומ"ס תקינו להו רבנן שבועה בעין לחולייתא ואס ליתא לבסומכוס [לעלמא] ליכא שבועה לחוריית׳א בפחות משתי כסף לחלי בעינן בשבועת השותפין ולריסין שתי כסף [טפי מסומכוס לחוריית׳א] להא הניא שבועה לומיא לשבועת הסומכוס שבתורה תקנוהו חלא ולאי מסמע לשבועת הסומכוס מן התורה **ליו בפחות משתי כסף:** ולענין נשבעים ונוטלין כתב הרמב"ס ז"ל בפרק ג' מהלכות טוען ונוטל שאינם נס כן בפחות משתי כסף ולין זה מחוור אלא לחלמינהו חכמים בשבועה במרובה כל שכן במועט אס רוצה הוא ליטבע ובשבועין ולא משלמין **היינו טעמא משום** דלא רמיין עליה שבועה בפחות משתי כסף חון משבועת על לחל וכלפיי׳ת טעמא בגמרא וכן לעת הרלב"ד ז"ל בהשגות. ולענין שבועת היסת הילך פטור קרקע אמאי איצטריך קרא למעוטי משבועת הא כל קרקע הילך הוא אמר לך כי אצטריך קרא היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות א"נ היכא דטענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות אי אמרת בשלמא בעלמא כי האי גוונא חייב היינו דאיצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה אלא אי אמרת בעלמא פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה הא כל טענו חטים ושעורים והודה לו באחד מהן פטור אלא לאו מדקא משנינן הכי גבי קרקע מכלל דטענו חטים ושעורים והודה לו באחד מהם חייב תניא טענו חטים והודה לו בשעורים פטור ור"ג מחייב וגרסינן בפרק המניח את הכד (דף לה:) אמר רבה בר נתן טענו חטים והודה לו בשעורים פטור * נ"א מאי קמ"ל תנינא לימא מסייעא ליה דתניא טענו חטים והודה לו בשעורים פטור אי מהתם ה"א מאי פטור פטור מדמי חטים ולעולם חייב בשעורים קמ"ל דפטור לגמרי ואקשינן עליה ופריק וקמה לה הא דרבה בר נתן ולא איפריכא הלכך הלכתא כוותיה:

(מכילתין דף מ:) אמר רב ענן אמר שמואל טענו חטים וקדם והודה לו בשעורים אם במערים חייב ואם כמודה פטור כלומר עודנו מבקש לומר ושעורים קדם הוא והודה לו בהן אם לפי תומו עשה כן פטור משבועת התורה ואם במערים חייב ואמר רב ענן אמר שמואל טענו שתי מחטים והודה לו באחת מהן חייב לכך יצאו כלים למה שהן

מנה לי בידך אין לך בידי פטור אמר רב נחמן ומשביעין אותו שבועת היסת מ"ט חזקה אין אדם תובע ממון אלא אם כן יש לו רב חביבא מתני אסיפא מנה לי בידך אמר לו הן למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור א"ר נחמן ומשביעין אותו שבועת היסת מאן דמתני לה אסיפא הכא הוא דאיכא דרדא דממונא אבל היכא דליכא דרדא דממונא לא והלכתא כמאן דמתני לה אסיפא וכבר ביררנוה בתחילת בבא מציעא מאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן איכא בינייהו למיפך שבועה בדאוריי' אם אמר הנתבע ישבע הוא ויטול ואמר התובע איני זו מדין תורה לא אפכינן מסתברא שאין מחייבין לותו בפחות משתי כסף כיון שאין בשבועה מן התורה חיוב שבועה בפחות מכ' כסף הלא בעל לחל ותסוס קרא לכתיב לא יקום על לחל בלים: **טענו חטים ושעורים וכו'. טענו כלי ופרוטה והודה לו** בכלי וכפר בפרוטה פטור. **כדי לחמר כפירת שתי כסף בעינן:** הודה בפרוטה וכפר בכלי חייב. **ולפיכך בכל דהו כלחמרינן לקמן יצאו כליס למה שהן ולי תסוס הודלה ממין הכפירה בהא ס"ל כשמואל לחמר טענו חטים ושעורים והודה לו בלחד מהן חייב:** כי לנטריך קרא היכא לחפר בה בורות שיחין ומערות ללאו הוא. מכלן נדלה שכל תביעה שהיא בלה מחמת קרקע [לע"פ שעכשיו למיס הוא תובע ולא קרקע] הרי היא כתביעת קרקע ולין נשבעין עליה וכן לעת הרמב"ס ז"ל בפ"ה מהלכות טוען ונוטל שכל הרלב"ד ז"ל כתב הא לחשבינן הכא קרקע בשחפר בה בורות שיחין ומערות לוקא כגון שתבעו למלות החפירות שכל תביעו למיס נשבע ולין זה מחוור לכיון למ"מ בלמיס הוא נפטר תביעת למיס הוא לפי לברייו ז"ל ועוד לכתוב לפנינו בזה בס"ד: [לף מ:] **טענו חטים וקלס והודה** לו בשעורים **לס כמערים. לס נדלה לב"ל שקפן להוות כלי שלא יטענני זה שעורים ויתחייב** לו שבועה **בהולחת שעורים:** חייב. **שבועה לס לחמר לו זה שניסס יש לי בידך:** ולס כמתכוון. **להסיב לו על טענתו שלו חטים ולא כקופן פטור** ומיהא שמעי' לבעינן שתהא תביעה קולמת להולחת מקנת לבל כל שהולחת מקנת קולמת לע"פ שתבעו לחל"כ פטור וכן לקלק מכלן הרב רבי יהוסף הלוי ז"ל: טענו שתי מחטין והודה לו בא' מהן חייב לכך **יצלו כליס למה שהן. להתחייב עליהן בכל שהן להיות ליה למכתב כי יתן חיש חל רעהו כספים לשמור ולא לא לחינא מה כספים שניס ולבר חשוב לף כל שניס ולבר חשוב:**

שבועה בדרבנן אפכינן שבועה ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא אפכינן שבועה מאי איכא בין דאורייתא לדרבנן איכא ביניהו למיחת לנכסיה בדאורייתא אי לא בעי לאשתבועי נחתינן לנכסיה בדרבנן לא נחתינן לנכסיה ואם המחויב שבועה חשוד על השבועה מדאורייתא נשבע שכנגדו ונוטל בדרבנן תקנתא היא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן ולית הלכתא כמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא נמי אפכינן

ואיכא למיקל לכנמרא לחמרי **מה כליס שניס לף כסף שניס ומה כסף לכר חסוב לף כליס לכר חסוב** לגמת לפילו בכליס לכר **חסוב בעינן** ומכח קושיא זו כתב רש"י ז"ל **ללא נרסינן לף כליס לכר חסוב לגא לף כל לכר חסוב.** לאכל יש מקיימין את הגירסא ואומרים למאי לחמרינן לף כליס לכר חסוב לגו חסוב תרי מעין קאמר לגא לאפוקי מאדונקא כלי עץ פעיני בקר שאינו רגוי כלחמרי' בפ' הזהב (לף מז.) לכסר למקניא ביה לאפוקי מאדונקא ג"נ **לכר חסוב לאפוקי שכרי כליס** אתא כלחמרינן התם לענין חליפין מה נעל לכר המסויס לף כל לכר המסויס לאפוקי חני רמון וחני לגא לגו והרמב"ן ז"ל פי' **כליס לכר חסוב** אתא לאפוקי כלי שאינו שוה פרוטה לשע"נ ליעלו כליס למה שהן ניינו לגא בעינן שיהו חסובים שני מעין לאכל צריכין שיהו חסובין שתי פרוטות ומכי יתיא בירושלמי לנרסי' התם לאר שמולל טוענו שני מחטין והוה לו בלאר מהן [חייב] ג"ר חנינא והן שמוות שתי פרוטות שתהא טוענ פרוטה והולאה פרוטה והביא עוד הרב ז"ל ראיה מלחמרינן **בפרק הזהב (לף ה.)** לגין כ"ל נזקקין לפחות משוה פרוטה ואם אתה אומר לטוענו כ' מחטין והולה לו בלאר מהן חייב לע"פ שאין שוין לגא פרוטה לאת נמצ ב"ל נזקקין לפחות משוה פרוטה לאכל רבינו אלי נאון ז"ל כתב טוענו שתי מחטין חייב לע"פ שאינן שוות פרוטה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהל' טוען ונטען נראה שהסכימו שלא לסמוך על הירושלמי בזה כיון לכנמרא לחמרינן שתם טוענו שתי מחטין והולה לו בלאת מהן חייב ועוד שיש שקלא וטריא בירושלמי לגא לאת בגמ' לילן ולפי לעתם כי לחמרינן לגין כ"ל נזקקין לפחות משוה פרוטה לוקה בממון לאכל בכליס נזקקין לע"פ שאין שוין פרוטה שלפיכך יצאו כליס למה שהן ולעת הגאונים ז"ל והסכימתם תורה היא וכן נמי הסכים הרשב"ל ז"ל ולפיכך אנו צריכין לפרש **(מה) [לף] כליס לכר חסוב** כלאת מן הפירושים שפירשנו למעלה או כמו שפירש הרב רבי יהושפ הלוי ז"ל לה"ק מה כסף כל שהוא חסוב כסף לסיינו סוף כסף החמור בתורה **לף כליס כל שהוא חסוב** כלי ולע"פ שאינו שוה שתי כסף ליעלו כליס למה שהם: ומסבירין לותו שבועת היסת. היסת **לשון שומת שמומ חכמים עליהס שבוע כמו אס ה' הסייתך בי:** [לף מא.] מתני ליה לסיפיא. **להה לרב נחמן: כ"ש לסיפיא.** שהולה לו זה מתחלה **ואיכא לרבי לממונת.** ולענין פסק הלכה פסק הריף ז"ל כמתני למתני לה לריפא לע"נ לגיכא לרבי לממונת חייב והביא ראיה מלחמרי' התם **בפ"ק דבבא מציעא (לף ה.)** ההוא דעיא להוו מפקדי ליה כל יומא בסהדי ההוא יומא לפקדוה ליה בלא סהדי לאר לאו לא היו לבריס מעולם לתו סהדי ולאמרי לאכל תרתי מינייהו ופרכי וליחייביה מלרב נחמן לתנן מנה לי בידך והלה חומר אין לך בידי פטור ולא"נ ומסבירין לותו שבועת היסת והא התם לגיכא לרבי לממונת להה לאר לא היו לבריס מעולם ואפ"ס פרכינן ליחייביה מלרב נחמן לגמת הלכתא כמתני למתני לה לריפא וכן פסק ר"ח ז"ל לאכל רבינו יעקב ז"ל לאה ראיה זו ולאר להתם כיון לכבל יומא מפקדי נביה ועול לגיכא סהדי לאכל תרי מינייהו לא נרע מלרבי לממונת להכא ולפיכך פסק כמתני למתני לה לסיפיא לאכל כל גיכא לרבי לממונת פטור לכיון למגינה בכל ענין פטור ובנמרא מסקינן להו בלרב נחמן היכי לתקון ונקיטינן לקולא ועול לגיסנא בתרא הוא ולדברי הגאונים ז"ל נראין עיקר להה בפ"ק למציעא (שם) מייתינן ליסנא קמא לרב נחמן לנקיטינן ריפא למתני' מנה לי בידך לין לך בידי כלום ואע"פ שלף בזו יש ללחות ונומר להתם לא נחית [הנמרא] לגכרועי בין הני ליסני לגא לסנא לנמרא ולגיסנא בתרא ה"פ לסיפיא לפ"ה כיון לגיסנא קמא לגא ליסנא לנמרא ולגיסנא בתרא ליגיסנא קמא ולכוותה כתב הרי"ף ז"ל בפ' ערבי פסחים וזהו לשונו מסתברא לן לגיסנא קמא ליסנא לנמרא ולגיסנא בתרא ליסנא למר זוטרא הלכך עבדינן כגיסנא קמא להה לגיסנא לנמרא היא ע"כ. מאי לאכא בין שבועה לגיסנא קמא. הכלאה בהולאת מקנת: לשבועה לרב נחמן. יש שלמדו מכאן לשבועת היסת בנקיטת חפן היא לאי לא לימא לאכא ביניהו למנקטו חפנא למלוריית'א מנקטינן חפנא ובלרבנן לא מנקטינן חפנא ועוד לאיכא מלאמרינן בפרק לרבעה נדריס (לף כה.) בעובדא לקניא לרבא לאמר לו מלוה פרע **לי זוזי ואמר ליה פרעתיך אמר לו** רבא משתבע ליה לפרעת ליה ואמר ליה למלוה נקוט הילן קניא ואנסיב ספרא לאוריית'א ואיתבע ליה ליסתבע בנקיטת חפן ואין כן לעת הגאונים ז"ל ואפ"ס לאמרינן לאיתבע בנקיטת חפן ואי תימא ה"ל בטכסיסי שבועת עסקינן אלא שבועת היסת בלא נקיטת חפן וכי תימא ה"כ לימא לאכא ביניהו נקיטת חפן לאיכא למימר לאתן לאו בטכסיסי שבועת עסקינן אלא בשני שבועה בעינן מאי ביניהו והניא לנדריס נמי לאו לאיה היא להה התם לא חיישינן הניא עובדא אלא לאסמועינן [אלאו על לעת עלמו מסבירין אותו אלא] על לעת בית דין מסבירין אותו ולפיכך לא הקפידו אם לומר לאך היה המעשה ולאמת מוכיח מקנאת הוא ואין לזוז מלברי הגאונים ז"ל שקבלתם תורה היא. לאיכא בינייהו למיפך שבועה. אי **אמר נתבע לתובע השבע וטול:** לשלוריית'א לא מפכינן ובלרבנן מפכינן. כתב הרי"ף ז"ל בפרק הכותב לכי מפכינן לוקא מנתבע לתובע לאכל בשבועת הנשבעין ונוטלין השנויות אם ובפרקא לשקמן שאם מוטלות על התובע אע"פ שאם מלבריהם לא מפכינן שבועה מתובע לנתבע וכתב הרב ז"ל אם לטעמא למלתא מסוס למנתבע לתובע מפכינן שבועה לאמר **ליה אנת ליית לך** ונאי ולא מידי אנת אי ניחא לך לשתבע ושקול ואי לאכל מתובע עליה לנתבע יכול למימר ליה אי ניחא לך לשתבע ושקול ואי לא ניחא לך ובעית להפוכי עלי שבועה אע"נ לטובא לי לידי לשתבועי ומפטר אנא לא ניחא לי בהך תקנתא דומיא דמאי לאמרינן (כתובות לף פג.) התורה אי לאיפכי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו ובולאי לכי לאמרינן הכא מאי לאיכא בין שבועה לשלוריית'א לשבועה לרבנן בשבועת היסת לרב נחמן לא בעינן ובכך פירש רש"י ז"ל לאילו לשבועת המסנה לא בעינן מאי ביניהו להה כל הנשבעין שבתורה נשבעין ואין משלמין ואלו הנשנין במסנה נשבעין ונוטלין ומעתה לא למדנו מסמועה זו לשבועת המסנה היפוך כלל ובולאי שלאותן הנשנין שם שהיה מן הדין שלא יטלו לפי' בשבועה כגון הסכיר והנגזל והנחבל אין ללמוד משבועת היסת למהפכין לטענת שלרצה יש ללמוד אותה משבועת התורה שאין מהפכין לטענת לשלוריית'א חיוב הנתבע מרובה למכיון שהוטל עליו שבועה הוי מחויב נמור לו לשלם לו ליטבע ומעתה לאו כל הימנו שיפרע אותה על התובע מה שאין כן בשבועה לרבנן שאין החיוב עליו כל כך להה לא נחתינן לנכסי כלשקמן ואותן נשבעין ונוטלין שאין נוטלים בשבועה אלא מן התקנה ולא מן הדין בשבועה לשלוריית'א למי שהפילו בשבועה אלא מן הדין בלאר שהרי כשם שבשומרה מקנאת הדין ברור שישלם אם לא רצה ליטבע ומ"ס לא מפכינן כך בלאו הדין ברור מן התורה שאין להן ליטול ולפילו בשבועה ומעתה היאך נפרש כאן שיוכלו להפך שבועת תקנה זו על הנתבע לבל בלאותן הטענין שם שהיה מן הדין שיטלו אף בלא **שבועה כנון על אחד** מעילו שהוא פרוע ופונס שטרו ולבא ליפרע מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים בלאו הוא שאפשר לנון ולומר לכיון למלוריית'א שקלי בלא שבועה נמנאת שבועה זו

שבועה:

מציאת חרש שוטה וקטן יש כהן גזל מפני דרכי שלום רבי

שהוטלה עליהן חומרת בעלמא כשבועת הנתבע הכופר בכל וכשם שהכופר בכל יכול להפך שבועתו מפני שחינה אלא חומרת יתירה כך היה לאפשר לזון בחלו וזה נראה שהוא לעת רש"י **שכתב שם בפרק הכותב (לף פח.** עי' רש"י שם) נבי הא לחמרינן התם ואי פקח הוא מייתי לה ליכי שבועה לחורייתא לנפקא מינה לענין מיפך שבועה להיות להתם כי האי נוונא היכ שמן הדין נוטלת בלא שבועה ואעפ"כ לעתה של הרי"ף ז"ל שלף בחלו לא מפכינן והכי ודאי מסתברא משום דאינה חוקמי ממונא מאפוקי ממונא ועוד לכיון לאפוכי שבועה משום קולא דשבועה היא לי לחמרו בשבועת היסת דקילא טפי למפכינן חין לנו בשבועת המסגה לחמירא טפי מינה. ולמר בר רב חגי לחמר בחלוריית נמי מפכינן. כתב הרי"ף ז"ל בפרק זה כורך [בסי' חלף ח] לכל היכא דלא לימא בהדיא ליה הלכתא כמר בר רב חגי הלכתא כוותיה בר מהני תרי מיפך שבועה וחיורי וסיימינן הפך לבן ע"כ. ולבר זה קבלה הוא ביל הגאונים ז"ל ופירוש חיורי לחמרינן בפרק בהמה המקשה (לף עו:) בענין נומת הגילין כיון דזיני לף על גב דלא חיורי הלכך קיימת לן לבחורייתא לא מפכינן אבל בשם מקצת רבותינו הנרפתים ז"ל כתב [ולית] הלכתא כמר בר רב חגי בר מיפך שבועה וחיורי ולברי הגאונים ז"ל עיקר מלחמרינן בפ' יש נוחלין [לף קכח.] מר בר רב חגי וכפרק ערבי בחבא לחבא ולית הלכתא כמר בר רב חגי וכפרק ערבי שנתפתתה (לף נ.) תני רב יוסף בבייתי ולא בבי לקתי מר בר רב חגי לחמר לפילו מזוני לית לה ולית הלכתא כמר בר רב חגי ובשלמא לי לחמרת לבבולי תלמולא הלכתא כוותיה לקטוריך בהני תרתי למפסק ללא כמר בר רב חגי לא לי לחמרת לבבולי תלמולא לא קי"ל כוותיה בר מהני תרי למה הוערכו שם לחחותה לחמר בר רב חגי וחע"פ שחפשר לי לחחות חשום שם ד"ל [לחיגוא] מר בר רב חגי בהנהו פירושי קא מפרש ולאו מפלג פליג לבבי הגאונים ז"ל בעיקר: בלרבנן לא נחתינן לנכסיה. ללא חמסתפינן לה ובתר תלתין יומין מנגדינן ליה כלמפרש לקמן. בלרבנן תקנתא היא. **שבועה עצמה אל היסת תקנתא היא:** ותקנתא. לליהוי **תובע נשבע ונוטל:** לתקנתא. **להכך שבועה שלא בחה עליו אלא בתקנת חכמים לא עבדינן ויפסיד התובע בלא שום שבועה:** ונטרינן ליה תלתין יומין. לחגון עיקן נינהו כלחמרינן בפרק קמא לקדושין (לף יב:) לרבב מנגב לחמלן למקדש בביחה ולחמלן למסחה **עליה שמתא לרבנן תלתין יומין:** ולי לחמר מסתבא לי. ללא פרעתיך: **וכי מה בין זה** [שלא פגם שטרו] לפגום שטרו. **לתנן (כתובות לף פז.) הפוגמת כתובה לא תפרע אלא בשבועה כיצד היתה כתובתה חלף זוז הוא לומר התקבלת כתובתיך והיא לומרת לא התקבלתי אלא מנה הוחיל והולחה במנה פגרה שטר כתובתה ולא תפרע אלא בשבועה ולימא למסמך תו לשטרא לחיכא למימר התקבלת טפי והשתא** לחמרינן לחפילו בלא פגם מסבעינן ליה **מה יפה כחו משלח פגם שטרו:** חתם. **גבי פגם שטרו:** חע"נ ללא טוען ליה. **לשתבע ללא פרעתיך:** חלן טוענין ליה. **ולחמרינן לבעל השטר השבע:** וכתב הרב בן מינח"ם ז"ל להני מילי בטוען טוענת פרעון משום לשטרא לפרעון קלי לבל שם טוען שטר לחמנה לו שום שלח פסול משום רבית לו משום לבר לחר לא מסבעינן ליה: **לא מזלקקינן ליה.** כתב רש"י ז"ל **לא להשביע למיחזי לחשלינן ליה ולא לגבות לו להה ל"ל הלי לשתבע לי ללא פרעתיך ויש מי שחומר לחי תפס [ת"ח] לא מפקינן מיניה.** ול"ת ובחיגים לתרינה לי תפים מי מפקינן מיניה והה **שבועה זו לרבנן היא** ובלרבנן לא נחתינן לנכסיה י"ל לין הכי נמי ללא נחתינן לנכסיה חלא למסתפינן ליה על למטי עיקן נגוליה כלחמרינן לעיל ובערבה מרבנן שבקינן ליה. לי נמי י"ל לכי לחמרינן. לבלרבנן לא נחתינן לנכסיה ה"מ בנתבע שהוא תופס חלא בראשונה לבל תובע שתפס חלא בראשונה מפקינן מיניה וזה נראה עיקר. ולחן שבירא לן כמ"ד כעין שבועת התורה לומיא לפגם לת שטרו הכי ולחי מסתברא מלחמרינן וכי מה בין זה לפגם לת שטרו לחי לא טובא ליכא בינייהו וכן כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל: **מתני' מנה לי בידך לחמר לו הן. ובפני עדים לחמר להם לחתם עדי: נתתיו לך פטור. מלשלם ומשבועה לחורייתא.** לין לך בידי. לא היו לבריס מעולם. חייב **לשלם וחינו נחמן בשבועה שהרי הוחזק כפרן** מפני שעריך ליתן לו בעדים כיון שחמר ליה **לא תתנהו חלא בעדים.** מיהא שמעינן ללפילו לחחר הלוחה יכול המלוה לומר ללוה לא תפרעני חלא בעדים להה מתני' לחחר הלוחה היא וכלקתני בהדיא מנה לי בידך לחמר לו הן לא תפרעני חלא בעדים וקתני לכי לחמר לו נתתיו לך חייב מפני שעריך ליתן לו בעדים וכתב הרמב"ן ז"ל לכשחומר לו לחחר הלוחה הם לא קבל עליו חלא לחמר לו לא כי חלא לפרע חותך שלא בעדים כדי שלא יהא עריך להביח עמי עדים שהלין עמו ול"ע לפרעו בעדים לבל שמה שכתבו הרב בן מינח"ם והרמב"ם ז"ל [פט"ו מהלכות מלוה ולוה] נראה שהם סוברים שהין הדבר תלוי בקבלתו של לוה חלא כל שהתרה בו המלוה עריך לפרעו בעדים ויש שתמהו וכי לחחר הלוחה במה נשתעבד בשעת הלוחה בקבלת המעות נשתעבד לבל לחחר מתן מעות במה נתחייב וע"ל שהין זו קושיא שהין הענין מטעם שעבוד חלא מפני שכל שהלוהו בעדים למחן לחמר עריך לפרעו בעדים לי נמי שחמר לו לל לפרעני חלא בעדים ובלילתא בנמרת הין הלוה עשוי לפרעו בלא עדים ולי טוען ולחמר פרעתיו בלא עדים לחמרי מקורי מסקר שכיון שהמלוה יכול לברר הלוחתו ע"פ עדים ל"ג שהתרה בו הין הלוה עשוי לפרעו חלא בעדים כדי שלא יהחזיקנו המלוה בין הבריות כלוה ולינו מצלם ובהכי דהטה כולה סוגיין וכמו שהכותב לפנים בם"ל ולפיכך הין הלבר תלוי בקבלתו שלא חלא כל שהתרה בו המלוה ולחמר לו לל לפרעני חלא בעדים חם טוען הלוה בלא עדים פרעתיו חנן שהלי לקקורי מסקר: ותנן תו

יוסי אומר גזל גמור ואמר רב חסדא גזל גמור מדבריהם נ"מ להוציאו בדיינין דאי לא מהדר קסבר רבי יוסי דנחתינן לנכסיה ולדרבנן דסברי לא נחתינן לנכסיה מאי עבדינן ליה משמתינן ליה ונטרינן ליה תלתין יומין דאינון עידן ניגודיה ואי לא אתי לבתר תלתין יומין ותבע למישרייה מנגדינן ליה ושרינן ליה ושבקינן ליה אמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבריה ואמר ליה שטרא פריעא הוא לאו כל כמיניה אלא אמרי' ליה זיל שלים ואי אמר לישתבע לי אמרינן ליה אישתבע ליה א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי מה בין זה לפוגם שטרו אמר ליה התם אע"ג דלא טעין טענינן ליה הכא זיל שלים אמרינן ליה ואי אמר אשתבע לי אמרי' ליה אשתבע ליה ואי צורבא מרבנן הוא לא מזדקקינן ליה איכא מ"ד דהאי שבועה שבועת היסת היא ואיכא מ"ד כעין שבועת התורה היא ואנן סבירא לן כמ"ד כעין שבועת התורה דומיא דפוגם שטרו:

(דף לח:) **מתני'** מנה לי בידך אמר לו הן למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב מנה לי בידך א"ל הן אל תתנהו לי אלא בפני עדים למחר א"ל תנהו לי נתתיו לך חייב מפני שהוא צריך ליתנו לו

בהא מתני ליטרח **זהב יש לי בידך חין לך בידי חלא ליטרח כסף פטור.** פי' **אין כאן הולאה ממין הטענה: לינר זהב יש לי בידך חין לך בידי חלא לינר כסף טריסיח ופונדיון** ופרוטות חייב שהכל מין מטבע אחת. תוקמא ר' אלעזר לעיל בנמרא בטענו בלינר מטבעות כלומר **משום הכי ליכא הולאה ממין הטענה** וכבר פירשתיו למעלה. כור תבואה יש לי בידך חין לך בידי חלא לתך קטנית פטור. פירוש לתך היינו חצי כור ופטור **ללאו ממין הטענה הוא:** כור פירות יש לי בידך חין לך בידי חלא לתך קטנית חייב שהקטנית בכלל פירות: טענו חטים והוליא לו בשעורים פטור רבי נחמיה מחייב פירוש **ללא בעי הולאה ממין הטענה:** נמ' (לחמ רבה) [ח"ר יהושע] ר"ל חפי המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים כי לחריתא קמיס לשמואל לחמ לי יכול לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למ"ד תנן לחמ לו מנה לי בידך לחמ לו הן אל תתנהו לי אלא בפני עדים למחר ח"ל תנהו לי ותתיו לך חייב מפני שנדיך ליתן לו בעדים תיובתא לשמואל לחמ לך שמואל תנאי היא ולחחייב לה ומסקינן לחמ רב פפא מסמיה דרבא הלכתא המלוה את חבירו בעדים [חין] צריך לפרעו בעדים ואם לחמ לו אל תפרעני אלא בעדים צריך לפרעו בעדים ואם לחמ לו פרעתיך בעדים בפני פלוני ופלוני והלכו להם למ"ד נחמן זו היא גרסת הרמב"ם ז"ל ועיקר והרב אלפסי ז"ל גורס אינו נחמן כך היא הגרסא

בפני עדים:

גמ' (דף מא:) אמר רב יהודה אמר רב אסי המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים ואם אמר לו אל תפרעני אלא בעדים צריך לפורעו בעדים ואם אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להן למדינת הים אסיקנא משמיה דרבא דאינו נאמן וכן הלכתא ההוא דא"ל לחברייה כי פרעת לי לא תפרעון אלא באפי ראובן ושמעון אזיל פרעיה באפי סהדי אחריני אמר אביי באפי סהדי א"ל באפי סהדי פרע ליה רבא אמר להכי א"ל ראובן ושמעון כי היכי דלא לידחייה איכא מאן דמוקים לה הכי כגון דהנך סהדי ליתנהו גבן דלא נטרינן להו עד דאתו ומסהדי אלא הואיל ואמר ליה לא תפרעון אלא בפני פלוני ופלוני ופרעיה איהו באנפי אחריני אמרינן ליה זיל השתא פרעיה ואי אתו פלוני ופלוני ומסהדי דפרע לך מיחייב לאהדורי לך ואנן לא סבירא לן הכי דהאי דינא היכא דאמר ליה לחבריה אל תפרעני אלא בעדים סתם הוא דאיתמר כדכתבינן לעיל אבל האי מעשה תניינא לא אתא לאשמועינן אלא דינא אחרינא דהוא אלים מההוא דינא קמא דכי אמר ליה לא תפרעון אלא באנפי ראובן ושמעון הא איפסילו להו שאר אינשי לגבי ההוא פורענא וכיון דקביל על נפשיה הדין תנאה תנאי ממון הוא וקיים דהא בהדיא אמרינן דאי א"ל מהימנת לי בבי תרי ואתו בי תרי ומסהדי דלא משגחינן בהו משום דפסלי' בתנאה דקביל עליה והאי דינא נמי הכין הוא והדין

של שמועה זו בנמרא ונ"ל להכי פירושא להיינו טעמא לרב חסי בליטנא קמא מפני שמו מכחיש לעתם של בריות שכל הלוה **בעדים חינו פורע חלא בעדים** שכיון שהוא רוחה לחיהו לא מהימן למלוה שהרי חינו מלוהו חלא בעדים לוה נמי לא מהימן ליה וירח שמא יתבענו פעם אחרת אע"פ שמן הדין יכול לומר לו פרעתי להמוניך מחבירו עליו הרחיה אפ"ה חין עשוי לפרעו חלא בעדים שמכיון שהמלוה יכול לברר הלוחתו בעדים לף הלוה חוסם שמא יוניח נעז עליו וחינו פורע חלא בעדים הלכך כי חמר פרעתי בלא עדים שקודי מסקר ושמואל פליג עליה לרב חסי ואמר חע"נ לריכה לטעון פרעתיך בלא עדים ריש טענתיה משום טעמא לרב חסי מ"מ יכול לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים להסתה לו ריש טענתיה להה בעדים פרעו וכיון ליכול לומר לו כן לף בחומר פרעתיך בלא עדים נחמן משום מנו ובלישנא בתרא חמר רב חסי המלוה מחבירו בעדים חין צריך לפרעו בעדים משום דס"ל שחין הלוה מקיירא שלא יפרענו שלא בעדים שיכפור לו מלוה פרעתיו ויוניח לעז עליו שבכל יולעים שלרך בני חלם לפרוע בלא עדים ואע"פ שלוה בעדים חבל כשהתיר בו המלוה חל תפרעני חלא בעדים חפילו התירו לחמר מלוה לריך לפרעו בעדים שכל כיוצא בזה חין הלוה עשוי לפרוע

בהא מתני ליטרח **זהב יש לי בידך חין לך בידי חלא ליטרח כסף פטור.** פי' **אין כאן הולאה ממין הטענה: לינר זהב יש לי בידך חין לך בידי חלא לינר כסף טריסיח ופונדיון** ופרוטות חייב שהכל מין מטבע אחת. תוקמא ר' אלעזר לעיל בנמרא בטענו בלינר מטבעות כלומר **משום הכי ליכא הולאה ממין הטענה** וכבר פירשתיו למעלה. כור תבואה יש לי בידך חין לך בידי חלא לתך קטנית פטור. פירוש לתך היינו חצי כור ופטור **ללאו ממין הטענה הוא:** כור פירות יש לי בידך חין לך בידי חלא לתך קטנית חייב שהקטנית בכלל פירות: טענו חטים והוליא לו בשעורים פטור רבי נחמיה מחייב פירוש **ללא בעי הולאה ממין הטענה:** נמ' (לחמ רבה) [ח"ר יהושע] ר"ל חפי המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפרעו בעדים כי לחריתא קמיס לשמואל לחמ לי יכול לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למ"ד תנן לחמ לו מנה לי בידך לחמ לו הן אל תתנהו לי אלא בפני עדים למחר ח"ל תנהו לי ותתיו לך חייב מפני שנדיך ליתן לו בעדים תיובתא לשמואל לחמ לך שמואל תנאי היא ולחחייב לה ומסקינן לחמ רב פפא מסמיה דרבא הלכתא המלוה את חבירו [חין] צריך לפרעו בעדים ואם לחמ לו אל תפרעני חלא בעדים צריך לפרעו בעדים ואם לחמ לו פרעתיך בעדים בפני פלוני ופלוני והלכו להם למ"ד נחמן זו היא גרסת הרמב"ם ז"ל ועיקר והרב אלפסי ז"ל גורס אינו נחמן כך היא הגרסא

מהלכות [מלוה ולוה] ופרכינן עליה לשמואל מלתנן מנה לי בידך וכו' נתתיו לך חייב מפני שנדיך ליתן לפרעו בעדים תיובתא לשמואל כלומר לשמואל חפילו חמר לו נתתיו לך בלא עדים פטור משום מנו וכמו שכתבתי למעלה ולישכא נסחא לנרסי היכי למי לישלימא חלא חמר ליה פרעתיך בפני פלוני ופלוני וקתני חייב תיובתא לשמואל ולפי גירסא זו כל היכא דריש טענתיה חפילו לשמואל לו מהימן משום מנו ורב חסי ושמואל בלומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים פליגי ולפסק זו היא גרסתו של הרי"ף ז"ל לכל חיוה בעיקר הנסחאות ולחמרינן חמר לך שמואל תנאי היא ולישלחוי ליה: ומסקינן שמעתין ח"ר פפא מסמיה דרבא הלכתא המלוה את חבירו בעדים ח"ל לפורעו בעדים וחם חמר לו פרעתיך תפרעני חלא בעדים צריך לפורעו בעדים וחם חמר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים נחמן זו היא גרסת הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ט"ו מהל' מלוה ולוה שהניע לידו במלרים מקנת תלמוד ישן כתוב על גויליס כמו שהיו כותבים קודם לזמן הזה בקרוב מחמת מחות שנה ושתי נוסחחות מן הגויליס מלחתי בהלכה זו ובשניהם כתוב וחם חמר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים נחמן ונ"ל להחי מימרח כרב חסי

בלא עדים נחמן משום מנו וחע"פ שחפשר טרח לסי מוסיף לשמואל בלומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים נחמן בלומר פרעתיך בלא עדים נחמן משום מנו וחע"פ שחפשר לשמואל בלומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים נחמן בלומר פרעתיך בלא עדים נחמן משום מנו כמנו במקום עדים ול"ל חחי מנו כמנו במקום עדים ולח חמרינן זהו פירוש של שמועתינו ולפיכך לני לומר לולח שנל פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים לו בלומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני ומתו לי נמי פרעתיך **בפני עדים והלכו להם** נחמן וחע"פ שרחיתי לרשב"ם ז"ל ולמפרשים לחרים שלומרים לזוקק במיחל עדים שהם עתידים לחזור נחמן משום למרתת ולח משקר לבל כשלינו מיחל עדים ח"נ במיחל עדים שמתו לולח מירתת לינו נחמן לין לבריהם מחוורים בעיני לפי שכל דיניס הללו לינן תלויין בשעבודו של לוה כלי שנחמר על ענין כן נשתעבד לולח הכל תלוי בטענתו של לוה לי ריש לו לח וכל היכא שהתיר בו מלוה לומר לל תפרעני לולח **בעדים והוח טוען שלח בעדים פרעתיך** לנן שהקר [לרב חסי] לבל כל שהוח **חומר בעדים פרעתיך חפילו לח** ייחלן לו שילחן ומתו לולח ריש טענתיה ומהימן וכך הם לברי הרמב"ם ז"ל בפ' ט"ז

לתיתי לגרב לחסי נמי בחומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני נחמן מלא שהוא סובר לבחומר פרעתיך שלא בעדים חיוב נחמן מפוס מנו וכמו שכתבתי למעלה לבהסיא הוא לפלוני רב חסי ושמואל ורתא רב פפא ופסק כרב חסי וכן הדין להא דאמרינן תיובתא דשמואל מסתם מתני' ומאי דלחזיון לליביה לתנאי היא לא קיס לן כלישנא בגמרא הלכך נקטינן כרב חסי ולרב חסי מתני' דקתני [ונאמר] לו נתתיו לך חייב מפני שנראין ליתן לו בעדים בחומר נתתיו לך ביני וביניך הוא ומפ"ה חייב וליכנא למתני' ר"נ מפמע לכל בחומר פרעתיך בעדים ולאי לפילו לרב חסי פטור. לכל הרב לנפסי ז"ל נורם חיטו נחמן ולפי נרסתן זו אנו צריכים לפרש לרב חסי לאמר וחס ר"ל לא תפרעני שלא בפני עדים צריך לפרוע לו בעדים ה"ק צריך שיתברר פרעונו על פי עדים לכל חס וחלילה עדים עמו לפי' אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני היה לו נחמן שחס לא נפרש כן מפי לשמיך רב פפא לפי' בחומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני לחיוב נחמן לפי שלא בעדים חסי ושלא כשמואל: והוא לשון הר"ן לחבריה כי פרעת לי לא תפרעני שלא בפני רחובן ושמעון לכל פרעיה בלפי סהדי לחריני ומסקינן להכי ר"ל רחובן ושמעון כי היכי שלא לחייה כתב הרב לנפסי ז"ל לחיכך מלן לחוקי לה כגון להנך סהדי ליתנהו נבן כמו שכתוב בהלכות וזהו לעת הרמב"ם ז"ל לפי לתן סהדי ומסהדי לפרעיה ולאי נחמנין לכל להכי מהני מלי לאמר פרעת בפני רחובן ושמעון כי היכי שלא ליחייבה לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למלינת היס שהוא נחמן לפי נרסתו וכמו שכתבנו למעלה וכי אמר פרעת בפני רחובן ושמעון לא מצי אמר הכי משום דריע טענתיה כי היכי דריע כלאמר ליה לא תפרעני שלא בעדים והוא אומר פרעתיך בעדים ר"נ לפי ז"ל שלא בעדים חוץ מרחובן ושמעון שהלכו למלינת היס שלא יוכלו להעיד שפרעו בפני רחובן ושמעון ואפילו הכי לא מהימן שהרי הלוה עצמו מודה שלא פרעו בעדים ומ"מ ז"ל רחובן ושמעון שהוא בהן שקבועין עמו ואין נרסת הרי"ף ז"ל יש להחות לשע"נ לחמרינן נעיל לינו נחמן יהבינן ליה זימנא ונטרינן ליה לי מייתי להו לו לא לכל הכא לא נטרינן ליה ומ"ה ז"ל רחובן ושמעון שהוא יודע בהן שקבועין עמו ואין הולכין למלינת היס כי היכי שלא להחייה על שביעית עדים ויתנו לו זמן ועוד הביא הרי"ף ז"ל לחמרינן בסמוך כי פרעת לי פרעון בלפי סהדי ליתנהו ולפיכך הוצרך להולחתו ובהאי עובדא נמי נפסלו כל עדים שבעולם חוץ מרחובן ושמעון וזו לינה תשובה על הרמב"ם ז"ל לפי נרסתו שהוא נורם בהאיה עובדא שלא פרעיה ביניה לבין לילייה וזו היא נרסת הר"ח ז"ל ומפני שלא היו עדים בלבר כל שהעדים מעידים שפרעו נאמנים לפי שאין בלשון כי פרעת לי פרעון בפני רחובן ושמעון או בפני תרי לתנו הלכתא כוותיה בלוה שלא התרחת המלוה בלוה שלא יפרענו שלא בפני שנים ואם אמר פרעתי בפני שנים נאמן משום טענת לריעא טענתיה לבל אם עדים מעידים כלברין ולאי נאמנים ולשון כי היכי שלא לחייה לחתי שפיר לכברי הרמב"ם ז"ל שאילו לכברי הרי"ף ז"ל היכי אמר כי היכי שלא לחייה למשמע שלא מהני לשכי הא מהני טובא שאפילו העידו עדים כלברין אין נאמנין שלא פיס לחוות לשע"ז ז"ל הר"ק מלוה ולאי נא"ש כן לכברי הרמב"ם ז"ל ונרסתו נראה לי עיקר בהלכה זו: כי פרעת ליפרען **בלפי סהדי** לתנו הלכתא כו' **לתניסו** זוזי. ביה מלוה. למינת ליהוו פקדון נבאי **ואיני עליהס שלא שומר חנס שלא קבלתיס בתורת פרעון: כיון דקא מודית לו דקבלתינהו. וזה לא בתורת פקדון מסרס לך הוו פרעון ודברים שבלב אינן דברים.** מאי למרת לקיומי תנאיה [זיל] חייתינהו. יש שלמלו מכאן לשעת הרי"ף ז"ל שהוא חומר שאם בלו עדים והעידו שפרעו אין

הוא סברא דילן

ודייקינן להא סברא מהא דאסיקנא משמא דרבא דמאן דא"ל לחבריה אל תפרעני אלא בעדים שצריך לפורעו כעדים ואם אמר לו כבר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להן למדינת הים אינו נאמן ואי האי דינא אחרינא הכין הוא היכי אמר רבא להכי א"ל ראובן ושמעון כי היכי דלא לידחייה דמשמע דאי לא א"ל ראובן ושמעון מדחי ליה והא אמר רבא אע"ג דלא א"ל ראובן ושמעון לא מצי מדחי ליה אלא ש"מ האי דאמר רבא להכי אמר ליה ראובן ושמעון כי היכי דלא לדחייה אע"ג דאיתינהו לסהדי גבן ומסהדי דפרעיה הוא דלא מקבלינן מינייהו כלל אלא אמרי' ליה זיל פרעיה דכמאן דפסיל להו דמי

יום רצה

ועוד דייקינן נמי מההוא דא"ל לחבריה כי פרעת לי פרעון באפי בי תרי דתנו הלכתא אזל פרעיה באפי סהדי איתניסו זוזי אתא לקמיה דר"נ א"ל אין קבולי קבלתינהו מיניה וכו' א"ל כיון דקא מודית דשקלתינהו מיניה פרעון הוי טעמא דקא מודי הא לא קא מודי אע"ג דאיכא סהדי דפרע לא מהימן דכיון דלא תנו הלכתא כמאן דפסיל להו דמי ההוא דא"ל לחבריה כי פרעת לי פרעון באפי סהדי דתנו הלכתא אזל פרעיה באנפי סהדי איתניסו זוזי אתא לקמיה דר"נ א"ל אין קבולי קבילתינהו מיניה ואנא אמינא ליהוו פקדון גבאי עד דמייתי תרי דתנו הלכתא ומקיים תנאיה א"ל כיון דקא מודית דשקלתינהו מיניה פרעון הוי מאי אמרת לקיומי תנאיה זיל אייתינהו דהא אנא ורב ששת דגמרי הלכתא וסיפרא וסיפרי וכוליה תלמודא ההוא דאמר לחבריה הב לי מאה זוזי דאוזיפתך א"ל לא היו דברים מעולם אתו סהדי אמרי אוזפיה ופרעיה אמר אביי אמאי ניסמוך אהני אינהו קאמרי אוזפיה ואינהו קאמרי פרעיה רבא אמר כל האומר לא לויתי כאומר

נחמנים כך הדין נמי כן שמא בלוה עדים שהוקה בפניהם חזרו ונחמנו להה הכא לאוקי קמיה דרב נחמן ופ"ה ז"ל לעיקרנהו קמיה ודרב ששת בהדיה ואי אמרת לעולם שהוקה מהימנין למה הוצרך לרב ששת לומר בפני ר"נ ומה לעמיה כל זמן שלא נתנו לעולת פרעון כל כי תרי לגמ תנו שהוקה ה"נ מפסקי לעולת שהוקה ובדין הוא לעימא לומר בלוה בלפני ובלפי רב ששת שלא לפרסומי מלתא לפרעון קמ"ל חייתנהו ובהוקה עובדא נמי לחמרינן לקמן לפ"ל לחבריה מהימנת [לי כבי תרי] כל חיתא לחמרית לה פרעת הוא הדין והוא הטעם שהוקה שבלוה עדי הוקה חזן נחמנין וזו לעת הר"ז הלוי ז"ל והרמב"ן ז"ל לחי למילתא בעלמא הוא לחמר ליה לי [בעית] לקיומיה שהוא תנוקה לניחוח לך בהכי זל חיתנהו בלפני ובלפי רב ששת והוא ז"ל לומר לכל היכא דפ"ל לה תפרעו לגמ בלפי רחובן ושמעון ובלו עדים והעידו בפניהם שהוקה פרעו נחמנים שכיון שפיסול עדים הללו שלא כדין הוא חזן לך בו לגמ תנוקה ובפרעון הוא דחזן נחמנים לכל בהוקה נחמנין לכל בהכיא עובדא לקמן לחמר ליה מהימנת לי כל חיתא לחמרת לה פרעת לפני בלו עדים והעידו שהוקה בפניהם חזן נחמנין שתנוקו מספיק לכל להה לחמר לה פרעת ויש לומרים שלפ עכ"פ שהעדים חזן נחמנין [וכופין אותן] הלוה שיפרע למלוה לפ"ה לחר שפרעו חוזר ונוכח ממנו על פי חותן עדים שהרי לה נפסלו לגמ לעולת של חותן פרעון וכן [לעת] הרב אב"ד ז"ל שהוא כתב שזה שנהגו לכתוב בנחמנות ותהא נחמן עלי כשני עדים לעולם מטעם זה כותבין לפי לה מלי לעולם וחזן לבריס הללו מחוורים לפ"ב הפוכי מטרתא למה לי לגמ שעיקרן של לבריס הם כלבדי ר' יוסף הלוי ז"ל לכיון למסקלי לכתורת פרעון להסי הלוהה יהביגהו ניהליהו שהלוהיהו לאו שהלוהה הוא ללפרעון להסיה הלוהה כפסולין דמו הלכך משתבע השתה המלוה שבועת היסת לליכא נביה מהנהו זוזי דקלי טעין מעיקרא ולא מילי ומפטר וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפט"ו מהל' מלוה ולוה: וחתן שהלי לחמרי לוזפיה ופרעיה. **לוהה הלוהה שזה כופר ולאי לוה לוהה בלוהו היום לבל לאחר זמן פרעיה:** [לף מח:] **כלומר לה פרעתי לחי. לכיון ללא לוה לפי לבריו לה פרע והרי יש עדים שלוה ונחמנים על ההלוהה ולא על הפרעון להולהת בעל לין כך' עדים** לחי: **למסיקנא כך.** שנסיקו כך: **לה היו לבריס מעולם. לה פרע בפנינו וזה לומר בפניהם לו שלא בפניהם פרעתיך: הוחזק כפרן. ולאינו נחמן לפי' בשבועה לומר פרעתי שלא בפניהם שהרי לומר פרעתיך** בפני פלוני ופלוני נעקר שקרן: כל מילתא ללא רמיא עליה לליעיס **כגון זה שלא היה לו לומר פרעתיך בעדים שלא לחמר לו בשעת הלוהה פרע לי בעדים הלכך לה אם נבו לזכור אם בעדים אם שלא בעדים ולחמר בעדים פרעתי ולאו לחעתיה ולאינו מוחזק כפרן בכך** ול"ת **הא** בפרק נטו **פשוט (לף** קע.) תשמע לכל היכא שהעידו העדים שלא היו כלבריו הוחזק כפרן ואע"נ ללא רמיא עליה לחמרינן התם רב יצחק בר יוסף הוה מסיק זוזי בר' לבא לחתי לקמיה לרבי יצחק נפחא ז"ל הב לי זוזאי ז"ל פרעתיך בפני פלוני ופלוני ז"ל יבואו פלוני ופלוני ויעידו ז"ל ולאי **לה לחתו לה מהימנת לך** והא קיימא לן המלוה לן המלוה לת חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים ז"ל כהסיא שמעתא למר סבירא לי לה"ב לבא לחמר רב לחומר לבבירו מנה לי ביד פרעתיך בפני פלוני ופלוני ויעידו [פלוני ופלוני] ניגל ז"ל הלכה כרשב"ג כלומר לחמר התם נבי הבא ליזון בשטר ובחזקה כלומר שהוא לומר שים לו על לותו שלא שטר וחזקה דרבי לחמר לנגון בשטר ולין נגון בחזקה כלומר שלא"פ שחזקה היתה מספקת לו כיון שלחמר שים לו **שטר עליו צריך** להרלותו ורשב"ג פליג ולחמר לגף חזקה לבלה מספקת לו ולף רבי לה לחמר לגלא לברר וז"ל לגלא לברר נמי קלמינן ופירש ר"ח ז"ל שלא בלו עדים ולחמרו לה היו לבריס מעולם לולו נחמן ומשלם [וכ"כ רש"י] והרי"ף ז"ל לה כתבה בהלכות וכתבה לזו שבשלן נרלה שהוא לוחה לותה מהלכה מפני זו והוא מן התימה להה לחמרינן התם לחתיק כרבי לחמר צריך לברר נבי פלוגתא להבא ליזון בשטר ובחזקה ובהיות קיימא לן כרבי ונלחמרו בתירון קושיא זו שברות רבות לבל עיקר של לבריס הוא מה שתירן הרשב"ץ ז"ל לקושיא מעיקרא ליתא לכי לחמרינן צריך לברר לוקא כגון הבא ליזון בשטר לו בחזקה מסוס לחזקה מכח שטרא קא לתיא שלא נמצא השטר פסול לף חזקתו בטלה וכלחמרינן היה לוכל לת השלה מחמת לחוני ונמצא שלחוני לוגו לף חזקתו בטלה והלכך צריך שיביא שטר כיון שהוא **לומר ששטר ים לו** לבל בטוען פרעון ולחמר בפני פלוני ופלוני היה טוענת הפרעון לוגה בלה מכח העדים לגלא מלתא יתירתא היא לחמר הלכך לפילו בלו עדים ולחמרו לה היו לבריס מעולם נחמן לעת רבא וקי"ל כותיה ולפילו רבי מולה בהאי לוגא והרלוה מלחמרי' בסנהדרין בפרק זה בורר וז"ל מחלוקת בשתי כתי עדים כלומר שלמר סבר צריך לברר בעל יש לי שתי כתי עדים בלבר לרבי מחיר סבר צריך לברר ורבנן סברי לין צריך לברר ולמרינן התם לימא בלרבי ור"ם בן נמליאל פליגי לתניא הבא ליזון בשטר ובחזקה ניזון בשטר לברי ר' רשב"ג לומר נזון בחזקה ושניהן בה בחזקה ולא בשטר גגא לימא לף בחזקה וקי"ל לרבריך לברר קמיפלגי ולחינן לפילו תימא רבי ע"כ לה קלמר רבי התם גגא בחזקה לחזקה מכח שטרא קא לתיא לבל הכא להני סהדי נאו מכח להני סהדי קלתו לפי' רבי מולה לחין צריך לברר ושמעי מינה לכל היכא דלאו מכח קא לתי לין צריך לברר הלכך בלומר פרעתיך בעדים לפילו לרבי ושניהן צריך לברר לפרעון נאו מכח עדים קא לתי ורבי יצחק נפחא ז"ל לר' לבא לצריך לברר ס"ל כמאן דלמר התם בפרק זה בורר לפי' בהכי פליגי רבי ורשב"ג ורב ששת דשמעתין נמי הכי סבירא ליה לבל רבא סבר לה כמסקנא דפרק זה בורר לכל היכא דלאו מכח לתי לפי' רבי מולה לחין צריך לברר וקי"ל כותיה הלכך הניא ר' יצחק נפחא לבפרק נטו פשוט לילחיה לה וליתא כלל לפיכך לף כתבה כלל הרי"ף ז"ל: ג"ל לאו פרעתיך מאה סהדי לחרבעה חרבעה קיימי. שמעבלין בהן עוונות: לייתי מלוה סהדי לחרבעה חרבעה ותובע מאתים וזה לומר פרעתיך מכל מקום חס לה בעפנים פרעתיך במעות: [לף מכ.] **לגלא רמיא עליה לחינים. והאי נמי לה רמיא עליה לומר בחי זה ענין פרעו לגלא פרעתיך סתמא הלכך לה נזכר וסבור שכך היה השער ולא הוחזק כפרן ונשבע שפרעו מ"מ: מילכר לכירי חינסי. והוחזק כפרן** ומכלן יש ללמוד שלומר לחבירו פרעתיך לין צריך לברר בתם פרעו והילך פרעו להה הכא ואע"נ לחלכחתוה סהדי בנונא לפרעון סבר רמי בר חמא למימר למלתא לגלא רמיא עליה לחינים לגלו לפלתיה ורבא לה חייביה לגלא

לא פרעתי דמי וחייב לשלם וכן הלכה

ההוא דא"ל לחבריה הב לי שית מאה זוזי דמסיקנא בך אמר ליה לאו פרעתיך בפני פלוני ופלוני [אתו פלוני ופלוני] אמרי לא היו דברים מעולם אמר רב ששת הוחזק כפרן רבא אמר כל מילתא דלא רמיא עליה דאינישׁ לאו אדעתיה

ההוא דא"ל לחבריה הב לי שית מאה זוזי דמסיקנא בך א"ל ולא פרעתיך מאה קבי (דף מב.) עפצי דקיימי בשיתא שיתא א"ל בארבעה ארבעה הוו קיימי אזל אייתי סהדא דבארבעה ארבעה הוו קיימי אתא לקמיה דרבא חייביה א"ל רמי בר חמא והא את אמרת כל מלתא דלא רמיא עליה דאינישׁ לאו אדעתיה א"ל רבא

מסוס להוזקק כפרן: **הנהו סיטרלי נינהו. מנ"ל לחב' היית חייב לי: לימרע שטרא. הוחיל והוסיף שקבנס ולאו כל כמיניה לגלימת סטרלי נינהו: לא תתורי יהבית לי. לקנות שוורים לשחיטה למחנית שכר:** למסחחתה. **מקום שמקבלים בו ומוכרים: ונא לילכך ליה שטרא. שיטול שטר [מילו]: וכלאכימי בריה לר' לבהו. למטע כי היא עובדא לילימה** כלאילתא דמס' **כתובות בפרק הכותב (קף פה.):** הלי לימרע להכא לילכא מלן לאמר וכו'. זהו לעת רב חננאל ז"ל והרב אלפסי ז"ל מביא ראיות לאיבטיל שטרא לגמרי ומפתבא ליה שבועת היסת ומיפטר ואין ראיותיו ראיות למאי דקא מוכח מעובדא למסחחתה לכי היכי להסת לבטיל שטרא לגמרי הכא נמי לבטיל ללו ראיה היא כלל לאמן ז"ל להסת לבטיל למאי דכי הוה עובדא שהלוהו מנה בשטר שיקח בו שוורים וירויח בהם וחזר שלקח אמר לו תיב למסחחתה וקבל זוזך שהני חייב לך ומאי **מנ"ל לחב' היית חייב לו** על פה ורגלים לדבר שהרי לא נטל שטרא ממנו ומה שהביא ראיה עול מלאמר והני מילי לפרעיה בחפי שהדי ולא אלכא שטרא למינו אלא לא יכול למימר לא היו לבריס מעולם לא יכול למימר סיטרלי נינהו ואמר למה שמעינן לאבטול ליה שטרא לגמרי כיון אלא יכול למימר סיטרלי נינהו מאן ז"ל דכי היכי לליכא למיתם כלל אלא היו לבריס מעולם ה"נ ליכא למיתם כלל לסיטרלי נינהו אלא אלכא למימר אלא מסוס מסקנא למימרא דליכא לפרעיה בין ליליה לליליה לאמרינן למנו ליכול למימר לא היו לבריס מעולם מהימן נמי לגמרי למימר סיטרלי נינהו אבל היכא לפרעיה בחפי שהדי [אלא] מהימן לגמרי מיהו מיהא חייסינן ומ"ס מחוורתא אלא אינא לאמר אלא שטרא לא לאנבויי מנבינן ליה ואלא מקרע קרעינן ליה כלאמרינן בשטרא[ריעא] בפרק אלו נערות (קף לו:) וכפ' **הכותב (קף פה.)** נמי אמרינן כנון אבא (בר אסי) לקים ליה בנויה קרענא שטרא אפומיה קרענא ס"ל אלא אימא מרענא ומהני מסתע לכל היכא דליינינן לשטרא ריעא הוא אלא מנבינן ליה ואלא קרעינן לה אמרינן לשטרא לא נלוה לליסתבא היסת כמו שבאבד הרי"ף ז"ל שאינו בדין שנשביע אותו ואחכתי לנקוט מלוה שטר עליה אלא אם רצה מלוה שיבא ליה היסת ויחזיר לו שטרו משבעינן ליה: וכתב [הרי"ף] וה"ר יוסף הלוי ז"ל לכי אמרינן לימרע ליה שטרא ס"מ ליהבינהו ניהליה לנאמן [אלא] אמר לשם פרעון אתם אבל אי שקול הני זוזי מהימן למימר סיטרלי נינהו מנו אלא בעי אמר במתנה יהבינהו ניהליה לנאמן כלאמרינן בפרק שבועת העדות (קף לז:) ואין לבריו מחוורים לכי אמרי' התם לנאמן לומר במתנה יהבינהו ניהליה ס"מ כשהלה בא להוציא ממנו ממונו אפוס חוקי ממנו בחזקת מלריה מהימנינן ליה לבמתנה יהבינהו ניהליה אבל בכאן שהוא בא להוציא ומפ"ס **לא מהימן למימרא סיטרלי נינהו** למה יהא נאמן יותר לומר במתנה יהבינהו ניהליה: ההוא לא"ל **למלוה בפני עדים בשעת הלוואה נאמן אתה עלי כל זמן שאתאמר לא קבלתי ולא אוכל לומר פרעתיך:** לימור לאמרינן **זיל בתר רוב דעות ה"מ לענין חומלנא. [לשומא] כלאמרינן במסכת ע"ז בפרק השוכר (קף עב.) ה"ל כלאמיימי בתלתא לפי' תרי מנו תלתא כלאמרי בתלתא על לאמרי בתלתא כלאמיימי בלרבעה על לאמיימי בלרבעה וכ"ש כלאמרי בלרבעה: כיון לנחית לדעות.** שירל **מתחלה למינן שהוא יותר מכלי עלות ולאי לדעות קפיל וכתלתא היימניה כלרבעה לא היימניה:**

קיצותא דתרעא מידכר דכירי לה אינשי

ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא א"ל ולאו פרעתיך אמר לו הנהו סיטראי נינהו אמר ר"נ איתרע שטרא רב פפא אמר לא איתרע שטרא ולרב פפא מאי שנא מההוא דאמר ליה לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא ואמר לו לאו אתורי יהבת לי ואתית ויתיבת אמסחתא וקבילת זוזך אמר ליה הנהו סיטראי נינהו ואמר רב פפא איתרע שטרא הכי השתא התם כיון דקא מודי ליה דאתורי יהב ומתורי שקל איתרע שטרא הכא אימור סיטראי נינהו מאי הוי עלה רב פפא אמר לא איתרע שטרא רב ששת בריה דרב אידי אמר איתרע שטרא והלכתא איתרע שטרא והני מילי דפרעיה באפיה סהדי ולא אידכר ליה שטרא אבל פרעיה בין דיליה לדיליה מגו דיכול למימר לא היו דברים מעולם יכול למימר סיטראי נינהו וכדר' אמי בריה דרבי אבהו דמפורש בכתובות בפ' הכותב (כתובות דף פה.):

האי איתרע שטרא דהכא איכא מאן דפריש ליה דלא איבטיל ליה לגמרי אלא דאי אית ביה נאמנות איתרעא הך נאמנות ולא גבי אלא בשבועה ודייק מדאמרינן איתרע שטרא ולא אמרינן איבטיל שטרא ואיכא מאן דאמר דאיבטיל ליה שטרא לגמרי ומישתבע לוה בשבועת היסת דליכא גביה להאי מלוה ולא מידי ומיפטר והדין הוא סברא דרבינו האי ורב שרירא גאונים ז"ל ומסתייע האי סברא מהאי דאמר ליה לאו אתורי יהבת לי ומתורי שקלת ואמר רב פפא איתרע שטרא דכיון דאודי דאתורי יהב ומתורי שקל הא ודאי פרעון דשטרא נינהו וכבר נמחל ליה שעבודא דשטרא וליכא למימר בהא דשטרא כדקאי קאי אלא ודאי איבטיל ליה שטרא לגמרי ומדהאי איתרע שטרא דרב פפא לגמרי איתרע שטרא דרב נחמן נמי ביטול שטרא לגמרי הוא ועוד מדאמרי' וה"מ דפרעיה באנפי סהדי ולא אידבר ליה שטרא דמגו דלא יכול למימר לא היו דברים מעולם לא יכול למימר סיטראי נינהו שמעינן דאיבטיל ליה שטרא לגמרי דכיון דלא יכול למימר סיטראי נינהו אבל איכא למימר דהוה ליה שטרא פריעא הלכך משתבע לוה שבועת היסת דלית ליה למלוה גביה ולא מידי ומיפטר

ההוא דא"ל לחבריה מהימנת לי כל אימת דאמרת לא פרענא אזל פרעיה באפי סהדי אביי ורבא דאמרי תרוייהו הא הימניה מתקיף לה רב פפא נהי דהימניה טפי מן נפשיה טפי מן סהדי מי הימניה וקי"ל כרב פפא ההוא דאמר ליה חבריה מהימנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענא אזל פרעיה באפי תלתא אמר רב פפא כבי תרי הימניה כבי תלתא לא הימניה מתקיף לה רב הונא בריה דרב הושע כי אזלינן בתר רוב דעות ה"מ לענין אומדנא דכמה דנפישי בקיאי טפי אבל לענין עדות תרי כמאה ומאה כתרי אבל א"ל כתלתא ואזיל ופרעיה באנפי ארבעה כיון דנחית לדעות נחית וכן הלכתא:

מתני' **הטוען** את חבירו **כדי שמן. כליס מלחים שמן: והודה לו בקנקנים. הכליס יש לך בידי בלא שמן: הואיל והודה [לו** ממין הטענה] מקנת הטענה. להכי ליה טענו חטים ושעורים והודה לו בלחד מהם: וחכ"ק אין להחולקה ממין הטענה. ומשום לסברת להו טענו חטים ושעורים והודה לו בלחד מהן פטור לו מ"ט לם"ל לחין בלשון טוענת הטוען קנקנים אלא תביעת שמן שבתוכן כלחיתא בפרק שני דייני גזירות (דף קח:): **אין נשבעין על טענת חרש. כגון שטענו כרימזה לחרש שלמרו חכמים לינו מלכר ולינו שומע: לבל נשבעין לקטן ולהקדש. מפרש בגמרת:** נמ' מלי טענת לחר קרא **כי יתן לים לל רעהו. ועליה כתיב ונקרב בעל הבית לל להלהים לשבועה כלחמרינן בכבח קמח [דף סג:]** ולין נתינת קטן כלום **להא לים כתיב** ביה וחרם ושטה **כקטנים הס בלא לעת** ול"ש נתן לו כשהוח קטן ותבעו כשהוח קטן לו נתן לו כשהוח קטן ותבעו כשהוח גדול מלחמרי' **בפרק הנזהל קמח (דף** קו:) כי יתן לים לל רעהו ולין נתינת קטן כלום לין לי ללא נתנו כשהוח קטן ותבעו כשהוח קטן נתנו כשהוח קטן ותבעו כשהוח גדול מנין ת"ל על להלהים יבא לבר שניסס על שתהא נתינה ותביעה שוין כלחד וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל לכי ממעטינן קטן לוקה משבועה הבח מחמת טענת ברי כשבועת מולה מקנת וכן שבועת על לחד שהיו לנעין כי הוה זה טענת ברי לפי לברי הרב ז"ל וכמו שכתבנו למעלה לבל שבועת השומרים שיהנה לפילו בטענת שמן נשבעים לקטן שכיון שבשועה זו על טענת שמח בלא מה לי קטן מה לי גדול ולע"נ למכי יתן לים לל רעהו ילפינן ובשומרים כתיב נלו לענין שומרים הוה לפטריה קרא ללא לענין כי הוה זה לכתיב בהיהו ענינו לערוב פרשיות כתוב כלן (ב"ק קז.) וכן ל' הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהל' שכירות [ופ"ה מהלכות טוען ונטען] והרלב"ד ז"ל הסיג עלין לכיון לחין נתינת קטן כלום ופקדון לין כלן שבועה לין כלן ולפי כלבלה לל הוי לחבלה לתיא מכח בן לעת וכן נרלה כלברין **בפרק הנזהל קמח [דף** קו:] לנרסינן התם תר"ח בר לבא ר"ל יוחנן הטוען טענת נגד בלבלה מצלו תצלומי כפל מ"ט לחמר קרא על כל לבלה לבר יחמר כי הוה זה יצלם סניס ולוקבים ר' לבא בר ממל לר"ח בר לבא כי יתן לים לין נתינת קטן כלום לין לי ללא נתן כשהוח קטן ותבעו כשהוח קטן נתנו כשהוח קטן ותבעו כשהוח גדול מנין ת"ל על להלהים יבא לבר שניסס על שתהא נתינה ותביעה שוין כלחד ופריך רב חנני בר לבא תניא מכח בן לעת מצמע מהא דתניתו מעטיה רחמנא לקטן הלכך לל מחייבינן שבועה בנתינתו כלל מחייבין בה כפל לחס לחיא למחייבינן שבועה טענתו לחמי לל מחייבינן בה נמי כפילל וכן לעת הרמב"ס ז"ל וכתב קרוב לני לומר שהיו מתחייב בלין הפומרין ללל זה ערוך תלמוד. (ויר"ן) [ויהרשב"ל] ז"ל לומר שהיו מתחייב בלין הפומרים ולפילו בפשיעה שכיון שפטרה לותו תורה [מלין פומרים](ולפילו מלין פשיעה פטרה לותו והביל רלוה מלמחרינן בסוף פרק החובל [לף נג.] הפוצ לרנקי לשתף לפומבליתא לפקדיה רב יוסף נבי הפוצ נברל פשע ביה ולתי נגבי ונגבוה חייבים רב יוסף [ל"ל לכיי והל תניל לפומבליתא מיקן קיין להו ולפומול הול לשמ כל שפטר הכתוב מלין הפומרים פטור לפי' מלין פשיעה וכן לעת הרי"ף ז"ל בתשובה שקרקעות ועבדים ושטרות שנתמעטו משבועת הפומרים כלחמרינן לקטן לפילו מחייב פשיעה מיעטן הכתוב וענין ערוב פרשיות יתבלר בסמוך בס"ל ומ"מ נשבעין היסת על טענת קטן לחלי לפטרה תורה קטן ללו משום ללל חשבינן טענתו טענת בריל ללל נזרת הכתוב כך היל הלכך לע"נ לחין נשבעין היסת ללל בטענת בריל בטענת קטן נשבעין ומשתין נמי מוכח בסמוך לטענת קטן בטענת בריל חשבינן ליה מלחייב ר"ש בן יעקב שבועה למולה מקנת **ע"י קטן הבא בטענת בריל בטענת לבי** לעת קנת המפרשים ז"ל הלכך נשבעין היסת על טענתו והול שינית לטענת הפעוטות וכ"ש שנשבעין לקטן לותן שנשבעין בשמל מלרבנן כגון הפומבין והלריסין וכן סבית: והל לומרת ריסק **לין נשבעין** וכו'. : **והחלבתיו פרס. והחזרתי לו חני וחני בירי:** ור' לליעזר ליל ליה מסיב לבלה פטור. למסמע לן שרבי לליעזר בן יעקב מחייב שבועה לף על פי שלין סוס לחס טוענו ומשום הכי תמיהינן היכי לפסר להם מסיב לבלה הול וכי ליל ליה לרבי לליעזר בן יעקב מסיב לבלה פטור ופרס"י ז"ל בפרק הנזקין (לף נח:) למסיב לבלה פטור ולפינן מלתנן התם (לף מח:) המוצל מניחה לו יבבע מפני תיקון העולם ולל מיחוור למסיב לבלה לו מפני התקנה הול פטור שהרי התורה פטרתו שהפה שחסר הול הפה שהתיר והכלחמרינן בפרק החפה שנתחרמלה (לף כב.) מנין שהפה שחסר הול הפה שהתיר תן התורה שנחמר לת כתי נתתי לליהם זוה ללל הכי פירושה ורבי לליעזר לית ליה מסיב לבילה פטור והל מסיב לבילה מלתורייתה הול ולכלתיבנא והל לתנן המוצל מניחה לו יבבע מפני תיקון העולם בשטענו הלה שהיו פטור תן התורה ללל מפני תקון העולם: **חלא כלרבה קא מפלגי.** לעיל מיהא מפרקינן בגמרת מלי לפרכינן ור"ש בן יעקב לית ליה מסיב לבילה פטור ולמחרינן לחמר רב בטוענו קטן כלומר **שהקטן טוענו חבח מסרו** בילה ופרכינן לטענת קטן מילי מפסח לית ליה

מתני' (דף לח:) הטוען את חברו כדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה לו ממין הטענה ישבע וחכ"א אין הודאה ממין הטענה אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון וכו': כבר כתבנוה בפרק שני דייני גזלות:

מתני' אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן ואין משביעין את הקטן אבל נשבעין לקטן ולהקדש:

גמ' (דף מב.) מ"ט דאמר קרא (שמות כ"ב:ו') כי יתן איש אל רעהו ואין נתינת קטן כלום:

אבל נשבעין לקטן ולהקדש: והא אמרת רישא אין נשבעין אמר רב בגדול הבא בטענת אביו עסקינן ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאבוה קטן הוא ומתני' רבי אליעזר בן יעקב היא דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו כיצד מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס חייב וזה הוא שנשבע על טענת עצמו וחכ"א אינו אלא כמשיב אבידה ופטור ור"א בן יעקב לית ליה משיב אבידה ופטור (דף מב:) אלא בדרבה קא מיפלגי דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו והאי בכוליה בעי דנכפריה והא דלא כפר ליה משום דאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ובכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי ליה אישתמוטי הוא דקא משתמיט ליה סבר עד דהוי לי זוזי ופרענא ליה הלכך אמר רחמנא רמו שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה ר"א בן יעקב סבר לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו מעיז הלכך לאו משיב אבידה הוא ורבנן סברי בו אינו מעיז אבל בבנו מעיז ומדלא העיז

והא תנן אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן ופריק מאי קטן גדול ומאי קרי ליה קטן לגבי מילי לחבורה קטן הוא ר"ס טענת עצמו טענת לחרים והולחת עצמו כולהו טענות נמי טענת לחרים והולחת עצמו נינהו אלא בדרבה קא מיפלגי כך היא גירסת בנמ' ותמהני על מה שכתב הריב"ף ז"ל כי לפי מה שכתב בתחלה לבטוענו נגזל עסקינן ואמרינן למתני' ר"ח בן יעקב היא דתניא [ואי הכי תנ] לא קשיא פרכין למשיב אבידה הוי והלכה כר' אליעזר בן יעקב כדאמרינן משנת רבי אליעזר בהדיא גוונא מיירי: ולאמרינן אלא בדרבה קא מיפלגי פירש כמו שכתב רוצה בנמרא: ולאמרינן אלא בדרבה קא מיפלגי פירש רש"י ז"ל **לעולם בטוענו קטן ומשום לאין טענת קטן חשובה במקום אחר לכתיב כי יתן איש קרי ליה הכא טענת עצמו ומיהו הכא טענה היא להא ליכא נתינת איש שמכח נתינת האב הוא בא והיינו דקאמר פעמים וכ"ת רבנן אמאי פליגי עליה בדרבה קמפלגי** לגר"ש ב"י לא שנא בו ולא שנא בבנו מעיז ואפילו קטן אינו מעיז ולרבנן בו הוא דליכא מעיז אבל בבנו מעיז וכלמסיים וחזיל וכתב רש"י בפרק האשה שנתארמלה (דף יח.) לרבנן אפילו בגדול מעיז וכן נראה לעת הריב"ף ז"ל שהוא פסק בסמוך כר"ש בן יעקב והכיא דליה מלתיה דרבי חייא בפרק כל הנשבעין שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשים ואמרינן התם היכי אמר למי שליחותי לשמר מנה לאבי ביה לבתך מה לי הוא מה לי לבתה ואמר הרב ז"ל לכיון דהא כראכ"י ליתיה ולא כרבנן הלכה כראכ"י אלמא ס"ל ז"ל לרבנן אפילו בגדול מעיז אלא לא כן מנין להוציא ללקטן כראכ"י ליתיה למאי כרבנן ליתיה ובטוענו נגזל אלא ולאי ס"ל לרב ז"ל לרבנן אפילו בבנו גדול מעיז ור"י ז"ל הקשה על פרש"י ז"ל שעיקר התירוץ חסר מן הספר לפי פירושו ועוד קשה מהכיא לתניא **בפרק הגוזל קמא (דף** קו:) כי יתן איש אין נתינת קטן נתינה כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מנין ת"ל על החלוטים יבא לבר סניסם על שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד ומשמע לה"ק למעטין נתינה לגלות בעיא בגון שנתן לו אבין התביעה כשהוא קטן לתרוייהו בגלות בעיא לפיכך פירש הר"ק אלא לא תימא לקרי **ליה טענת עצמו** משום לטענת לחרים והולחת עצמו היא אלא בדרבה קמיפלגי ולרבנן **טענת עצמו היא** לסברי למעיז בבנו וה"ק רבא"י לומר פעמים שאדם נשבע על מה שאתם חושבים טענת עצמו אבל לדידי לסברי לי לאינו מעיז טענת לחרים היא [ולעולם בטוענו גזול כדקאמרי על הסמוך] ור"ח ז"ל לא גריס אלא אי כי גריס בדרבה קמיפלגי לה"ק לעולם בגדול **הכא בטענת אבוי** וקרי ליה קטן משום לבמילי לחבורה קטן הוא ולא תקשי ר"ס טענת עצמו טענת לחרים היא בדרבה קמיפלגי וכמו שפירש רבינו יצחק ולפ"ז בקטן אפילו ר"ש מודה למעיז: [דף מכ:] מפני מה אמרה תורה מודה **מקנת הטענה** יבבא. ואע"ג אלא לרבנן רבנן טעמייהו דקרא כדמוכח בפלוגתייהו דרבנן ור"ש (ב"מ דף קטו.) בחלמנה עבידה אי ממשכנין אותה או לא הכא בעיא משום דקשיא לן אמאי נשמין לא נילוף שבועה לה"ה מגזל דאיכא הוא מנו אלא בעי כפר בכולה או נילוף מהכא בעלמא אלא נימא מנו ומהא שמעינן למשנה דאיכא פטור מן התורה ואלא כדברי רש"י ז"ל שכתב שפטור מן התקנה כמו שפשיטא מינאי לא יבבא מפני תקון העולם ול"ת ומנין ליה לכופר בכל פטור אלמלא הוה לן למימר למלוה מקנת חייב כופר בכל חייב אלא כופר בכל פטור היאך לפטר לחייב מוסיף מקנת להא אלא כופר בכל פטור אלמלא הכי מנא ליה לכופר בכל שבועה בעל חלק למלוה מקנת לן לתורייתך דבכל נמי חייב חייב שבועה בעל חלק למה לן אלא ולאי משום דכופר הכל פטור תורייתך לחייבא בעל חלק ולא מיחוור לחכתי חיכא למימר לתורייתך למלוה מקנת בשחין בשועה שתי כסף לאי משום מלוה מקנת פטור ובעל חלק חייב וכלחמרינן לעיל ע"ש לתורייתך היכא דאי אלא משום מלוה מקנת פטור לאין התובע טוען ברי לאי הריב"ף ז"ל וכמו שכתבתי ומשום הטעלת על חלק חייב לטעת הריב"ף ז"ל וכמו שכתבתי למעלה ולחבירו תירצו לכופר בכל פטור שמעינן לה מלכתך רחמנא חיובא במלוה מקנת לאם חיובא רחמנא לכופר בכל חייב לכתוב רחמנא חיובא בכופר בכל ומיהו לאו מלוה מקנת לאי לא שני ליה בין לאערומי וכלחמרינן ברים מעיעא לה"ה למלוה מקנת לאי לא שני ליה בין [דף ז:] בפלוגתא דר"ע ורשב"ג נבי סלעים דינרין מלוה לומר חמס ולוה לומר שלם שר"ע פוטר ומסקינן לעל"ע לפילו בשתים נמי פטור ולאמרינן ה"נ מסתברא לאי ס"ל שתים חייב בשלם היכי פטור ר"ע הא מיערומי קא מערים סבר אי לאמינא שתים בעינן משתבועי לימא שלם ולהוי כמשיב לחבירו ולאיפטור וה"נ לכוותה הלכך מלחייב רחמנא מלוה מקנת ג"מ לכופר בכל פטור ועליין אין זה מחוור בעיני לכי היכי לאמרת לאי כתב רחמנא כופר בכל שתי מינים מלוה מקנת ה"נ כי כתב רחמנא מלוה מקנת שתי נמי כופר בכל לאי כופר בכל פטור היאך חייבה תורה מלוה מקנת והא מחבריה נמר מאי חולמים להאי מהאי ולאכתי מנא ליה לרבה לכופר בכל פטור ול"נ כך ראוי לומר שהפי' נאמר בכל חייב אין לנו לחייבו בפחות משתי כסף לומר תיתי ולאו שתרתי לאם אינתי לכופר בכל חייב לכתוב רחמנא חיובא לכופר בכל ומיהו יליעין לה"ה למלוה מקנת ולאי כך רוצים לומר שהל"ל הא לתורייתך מלוה מקנת שלא לחייב בפחות משתי כסף ומעתה אם אינתי לכופר בכל מלוה מקנת שוים היה ראוי לכתוב חיוב שבועה שתים כי היכי לשתמע בין בכופר בכל בין במלוה מקנת ולא היה ראוי לכתוב הולחת כלל מאחר שאינה מעלה ולא מורדת ולכן אחר כתבתי בחלוקי: ומהלחמרינן חזקה **אין אדם** מעיז פניו בפני בעל חובו. כלומר ליכא להימיני בלא שבועה משום מנו להסתלק אינו מעיז ובהאי לבעי להימיני היה ערוך להעיז וחזקה אין אדם מעיז ואם תאמר הא לחמרינן מנו בכה"נ לבהנאו עזי לחלכלי חוששין בנהרלעא לחמרינן בפרק חזקת הבתים (דף לו.) ליכול לטעון על כלי למיתן מנו לאי בעי לחמר לקוחות הן בידי ואע"נ להסתלק לטען לחלכלן חוששין אע"נ למסקנא אינו מעיז למרייהו להני עזי לא יבעי ולא מידי ואילו לחמר לקוחות הן בידי היה ערוך להעיז אלמא לחמרי מנו כה"נ י"ל אי מנו כי היא נוונא נרוע הוא ולא אלים לאפטורי משבועה ואע"נ לחיכא במלוה מקנת אלא פטרתו תורה מן השבועה ואע"נ לחיכא למימר כי היא מנו אלכך כי לחמרינן בהנאו עזי לנאמן נאמן בשבועה קאמרינן וכן כתבו הגאונים ז"ל ומיהו אע"נ לאמנו נרוע הוא מהני לאוקומי הני עזי ברשותא למאן לתפיס ועוד לכתוב מזה בפ' כל הנשבעין בס"ד. ולאמרי' אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו פרש"י ז"ל **בפרק הגוזל (דף קז.) להיינו טעמא מפני שגמלו חסד ולפי פירושו ז"ל בפקדון אלא גמלו חסד לפילו כופר בכל חייב וכ"כ הרב אלפס ז"ל שם:** ולאמרינן התם עירוב פרשיות כתוב כאן וכי כתיב כי הוא זה במלוה הוא לכתיב פירש הרב ז"ל פסוק מפרשה אחרת נתערב כאן שהיו מקומו לכי הוא זה בשם כשם ת"ל למכתב לאילו בפקדון לפילו כופר בכל חייב ולא נזדרש לעלמא לא עקרינן ליה לקרא ממקומו לגמרי לל"כ ל"ל לכתביה רחמנא בפרשת השומרים ליכתביה בשם כשם תלוה ועוד לאפי' בפקדון כופר בכל פטור בטוען לא היו לברים מעולם ורהיה לבר מלאמרינן **לקמן ברים פרק הנשבעין (דף מה:)** ל"כ שבועת השומרים לחייב רחמנא היכי מסכחת לה מתוך שיכול לומר בפקדון לא היו לברים מעולם יכול לומר נשמעו אלמא לחיכא למימר בפקדון לא היו

לכריס מעופס ועוד מלחמרינן כריס מניעה (קף ה.) סהוה רעיא לכל יומא מסרי ליה חיותא בסהדי סהוה יומא מסרי ליה בלא סהדי לסוף חמר להו לא היו לכריס מעופס אתו סהדי ואמרי לחכל תרי מינייהו ס"ר זירא חס חיתא לגר"ח קמייתא לסתבע לסחזיר למימ כופר הכל בקרקעי פטור לאי ליתא [לגר' חייא] אינו נסבע כיון שכפר בכל ועוד לתנן בפירקין סלא הלויתני עליו ואמיס היה שוס והלה אומר לא כי אלא סלא הלויתיך ואלא היה שוס פטור לחמי כופר בכל בקרקעי פטור לסת מלוס זה נפקד הוא ועוד היכי לכוותייהו טובעא אלא ואלי הכי פירושה אין לחם מעיז פניו בפני בע"ח מפני שיודע שאמת כמוהו וה"ה לפקדון בטוענו כך וכך מסרתי לך והלה [אומר לא מסרת לי נמי] בטוענו שחזרתיו לך אבל בטוענו בפקדון נאנס או נאבד או נגנב או נשבר חייב לפי שזה מעיז ומעיז בכוליה חייב לפי שאין חבירו יודע כמה שהוא טוען וטוענ נמי בדלמי כשבור שהוא חנם ואינו חנם וכלחמרינן **בפרק השוכר את הפועלים (קף נג:)** ילעת היה בבר לאתיך למני לעבודי אלא אבל בלחמרינן בפרק הנזהל [קף קז.] ערוב פרשיות כתוב כאן וכי כתיב כי הוא זה לחמלוה הוא לכתיב לאו לחמלוה ואלא לפקדון כלל קאמר אלא ה"ק בטוענת חלוה הוא לכתיב כלומר בטוענה לשייכי בחלוה לחיינו לא היו לבריס מעופס ל"נ שחזרתיו וה"ה לפקדון בטוענת אלו ואלא בא אלא למעט שהטוען נאנסו בפקדון ואפילו בכל חייב: וכבוליה בעו למידי ליה. פרש"י ז"ל בפ"ק למניעה (קף נ:) לה"ק וכ"ת מנו לחשיל לחמונת חשיל **נמי לשבועתא [ולא נירמי עליה** שבועתא ומשני] לשבועתא לא חשיל לחמונת חשיל נמי לשבועתא ואלא מיחוור לחא מסקינן סתם מנו לחשיל לחמונת חשיל לשבועתא לא לחמרינן לפיכך נראה לחכי פירושה וכ"ת כיון לאמר לאין אלס מעיז ומש"ה לא מהימנת ליה מנו אלי בעי כפר בכוליה אף בשכפר במקצת למימיי לקוטנת קאמר לאילא לא היה יכול להעיז ומשני לשבועתא אלא מיפתיט ואין זו העזה אבל אי כפר בכוליה היתה העזה גמורה ומ"מ שמעינן מסמעתא לדבה לאמרי' מנו לפטור משבועה ואכתוב עוד בזה בפרק כל הנשבעים בס"ל: ולענין פסק הלכה הרי"ף ז"ל פסק כר"י בן יעקב למשנתו קב ונקי ועוד מלחמרינן בפרק כל הנשבעין (קף מז.) תני רבי אלי שבועת ה' תהיה בין שניהם וכמו שכתב בהלכות והא כר"י בן יעקב אזלא לאי לרבנן היכי לחמרינן מה לי הוא מה לי לכתוב להא לחמרינן בבנו מעיז ואין לסונין בעלמא כרלב"י נקטינן להכי לחמרי בפ"ק של שיני ממונות (קף נב.) לטוענ בשקול הלעת היינו כנון תרי תנאי ותרי לחמורי לפלוני לא לחיתמר ולא לחיתמר הלכתא לא כמר ולא כמר וסנינן לעלמא כחד מינייהו ואזל חד ועבד כאידך היינו אקול הלעת לא"פ אלא בהלכות אזה נוסחאות מתחלפות היה כן מפני שהרב אלפס כתב כלשון הברי חכמים ז"ל ובזקנותו חזר בו ופסק כר"י בן יעקב קב ונקי ה"מ היכא ליחיד פליג עליה לבל היכא לרבים פליגי עליה יחיד ורבים הלכה כרבים והא לרבי לחי שבועת ה' תהיה בין שניהם לפרש לפנינו בפ' כל הנשבעין בם"ר: ושמואל אמר לעולם מתני' רבנן היא ומאי **נשבעין לקטן ליפרע מנכסי קטן** יתום. **ולפי' הוציא שטר עליו עריך שבועה שלא קבל חוב זה מלבניו: ליפרע מנכסי הקטן.** שהמקטין **נכסיו ויצא עליו שט"ח ובא ליפרע מן הנכסים עריך שבועה.** וכנמרא פרכינן לקטן ליפרע מנכסי קטן תניגא לא יפרע מנכסי יתומים אלא בשבועה להכי איתא בנמרא בפרק הכותב ובפרק כל הנשבעין ומפרקינן לתרתי קמ"ל כלאביי קשיא לתני לחבי קשיא יתומים שאמרו נזוליס ואין ל"ל קטנים בין לשבועה בין לזיבורית כלומר **[לתנן] בהניזקין (קף מח:) אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מהזבורי' והיינו לתני תרתי אלא לנזוליס ואלא לקטנים:** ופרכינן תו לקטן **ליפרע מנכסי הקטן תניגא** מנכסי' מסועבדים לא יפרע אלא בשבועה. ומה לי מסועבדים

בן יעקב קב ונקי ועוד דסוגיין כוותיה דאמרינן בפירקא דלקמן (דף מז.) תני ר' אמי (שמות כב) שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשים היכי דמי אילימא דאמר לו מנה לאבא ביד אבוך ואמר ליה חמשין אית ליה וחמשין לית ליה מה לי הוא מה לי אבוה כלומר מאי שנא הוא ומאי שנא אבוה כשם שאם אמר מנה לאבא בידך וא"ל חמשין אית ליה וחמשין לית ליה חייב שבועה כך אם א"ל מנה לאבא ביד אבוך וא"ל חמשין אית ליה וחמשין לית ליה חייב והאי סברא לא מסתגי אלא אליבא דר' אליעזר בן יעקב דאמר לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו מעיז וכדאוקימנא אליבא דרב בדאמר ברי לי הלכך לאו משיב אבדה הוא ושמעינן מהא דהלכתא כרבי אליעזר בן יעקב דהא סוגיין כוותיה כדאמרינן התם (סנהדרין דף לז.) היכי דמי שיקול הדעת כגון תרי תנאי ותרי אמוראי דפליגי אהדדי ולא איתמר הלכתא כחד מינייהו וסוגיין בעלמא כחד מינייהו ואזל איהו ועבד כאידך היינו טעה בשיקול הדעת והאי פלוגתא דהכא בשיקול הדעת ניהו דכל חד מינייהו סברא דידיה קאמרי

הלכך אי אמר ברי לי שיש לאבא בידך מנה וא"ל אידך חמשין אית ליה וחמשין לית ליה חייב אבל אי לא אמר ברי לי פטור והיינו דתנן מנה לאבא בידך אין לך בידי אלא חמשין דינר פטור ואוקמה רב להאי מתני' בדלא אמר ברי לי ואע"ג דחזינן לקמאי דפסקו הלכתא כרבנן דאמרי משיב אבדה הוי אנן כתבינן מאי דסבירא לן בהני טעמא דפרשינן וטעמי דברירין אינון ולית בהו ספקא ושמואל אמר לעולם מתני' רבנן היא ומאי נשבעין לקטן ליפרע מנכסי קטן להקדש ליפרע מנכסי הקדש תני אביי קשישא יתומים שאמרו גדולים וא"צ

להיפוך ומה לי מסועדים לנגוח. ומפרקינן לעולם דלעיל מהיפוך ומה לי מסועדים לנגוח. ומפרקינן לעולם סל"ל הלכך עומד קנוניא על הלכך עומד קנוניא על הלכך עומד קנוניא על

מחייבו שבועה כלל לי לפטר בלאו הכי שכיון שאין לנו יכולין להשוות הריעות בהן יש לנו להכריע המשקולת בכלי שיהא קולא לנתבע וכתב הרשב"ץ ז"ל בשם מקצת מרבותינו הצרפתים ז"ל דמ"ח פטור לף משבועה שלא שלח בה יד ושאינה ברשותו למכל שבועות פטרו וכתוב ואינו מולה שיהא פטור משבועה שאינה ברשותו כיון ששבועה זאת חכמים תקנוה משום **שמא עיניו נתן בה** ולחמרי נמי לחין נשבעין על [ההקלשות] ר"מ שבועה לחורייתא לכל שבועה כעין של תורה משביעין לותו לכפרק זהב (לף נח.) פרכינן מהיכא לבני העיר ששקלו שקליסם וננגבו לו נשבעו לם משקולתם תרומה נשבעין לנזברים ולם לאו נשבעין לבני העיר לחמרי לתנן לחין נשבעין על ההקלשות ומשקיון לשבועה זו תקנת חכמים הוא כלי שלא יזלזלו בהקלשות ולחמרי משם שנשבעין על הקלשות מן התקנה כעין של תורה לומיל לשבועות המפנה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות טוען ונטען: **מתני' יש לברים שהם בקרקע. שמחוברין לקרקע:** ולאין בקרקע. ונשבעין עליהם משום דשעמדים לשעור עשקיון כלאיהו בגמרא ור"ת סבר כשעורות למיין ורבנן לא סבירא להו הכי ור"ת ופ' הילך הוא י"ל משכחת לה בשבערן ור"ת לחמי פטרי רבנן מטעמא דמחובר לקרקע הרי הוא כקרקע שהרי אע"פ שהחלית בחובב במחובר לקרקע היה כיון שעכשיו **אינו חייב לו שלא** למיסן של ענבים אין כאן שבועת קרקעות שלא שבועת מטלטלין יש לומר דשמא שמעינן לכיון לעיקר הפקדון הוא במחובר לקרקע אע"נ [שלאחר] הפקדון בערן הנפקד הרי הוא כתובע קרקע וה"נ מוכח ברים מניעא (לף ס.) למקשה שתם ולמ"ל הילך פטור קרקע לחמי לינטריך למעוטי הא כל קרקע הילך הוא לחמר לך כי לנטריך קרקע היכא לחפר בה שיחין ומערות אע"פ שאינו חייב לו שלא בלחמי שזיקו לינו כתובע קרקע כיון שהיא נמשכת מחמת קרקע והיא מנוף קרקע וכמו שכתבתי למעלה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות טוען ונטען ומ"ת הורה הרב ז"ל שאם טענו שכירות קרקע כגון שאמר לו שני חלשים עמלת בחנרי והוא חומר לו עמלתי שלא שכם בחל הרי זה מולה מקנת שאין הטענה בנוף הקרקע שלא בשכרה שהוא מטלטלין לכל הרשב"ץ ז"ל כתב לתביעת תשלומי נזקי קרקע וכן תשלומי עגבים שבערן חינם תביעת קרקע ונשבעין עליה ור"ת מפניהו משכחת לה כגון שבער חמם מהן וחמם לחרות טעונות עליון זה חומר עשרה נפנים שלו יש לי ביתך ועגבים שבערת מחמם מהן והלה חומר חמם בערות שלו מסרת ביתי וטעונות היו וכערתים ושעינא לשלומי לך וחמם טעונות שלו לף היו לכריס מעולם ושלי הן נתנת לרר"מ דם"ל כשערות למיין הרי זה כתובע ממנו מטלטלין וקרקעות וזה כי מולה לו מחנת הקרקעות ומקנת המטלטלין להיותו העגבים שבער בער ללאו הילך הוא וכופר במקנת קרקעות ומקנת מטלטלין להיותו חמם שלו שאינן בערות ומ"ה חייב ולרבנן לחמרי שלו הכערות למיין אין כפירתו שלא בקרקעות ולכותבי נמי היכא לפרושי בהיות לפרק קמא למניעא כגון שזה חומר שני כורי עפר נזלת ממני וחפרת בחלר מהן בורות שיחין ומערותובעת לשלומי לי והלה חומר כור עפר זה נזלתי וחפרתי בו בעינא לשלומי לך וזה שלא חפרתי שלי הוא לחי לא לפטור רחמנא לת הקרקעות מן השבועה היה חייב לשולם מקנת הוא ואין כאן הילך שהרי הוא מולה וחפר בו שיחין ומערות וזיזקו ובעי לשלומי ליה לאבל השתא לפטור רחמנא קרקעות משבועה פטור לה"ל כשולה מקנת קרקעות וכל המטלטלין שזה תובע להיינו נמי החפירה וכופר במקנת קרקעות ופטור ושמעי ממתניתין לאע"נ לתנן בשמוך לחין נשבעין שלא על לבר שבשלה ושבמשקל ושבמנין והכא לא יליע טענייהו לנפניס כשם הוי לף"ם כיון לעשר וה' מנין הוא לבר שבמנין מיקרי ללבר שבשלה ושבמשקל [ושבמנין] מנל אחל שני והיינו נמי לתנן בפרקין [לף לח:] כור פירות יש לי ביקר לין לך ביתי שלא לתך קטנית חייב לאחלי והרי לין טענתו טענה ברורה שאפשר לתך קטנית הוא יותר מכור פירות שלא ס"ם לכיון שזה טוענו שלה וזה שלה בתקנת חייב כיון שאמר ל' יש כאן הולאת מקנת בלבר שבשלה וקי"ל כרבנן לאחרי נלו כבערות למיין ליחוד ורבים הלכה כרבים ומיהו לוקי בערייהו עליון לקרקע לאבל לין נרייהן לקרקע כלל כבערות למיין להא לאחרינן בפרק נערה שנתפתתה (לף נז.) כל שעומל לגדול כגדול למי וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ה' מהלכות טוען ונטען ושלא תקבל לך שהיא לאחרינן בפרק השולח (לף לט.) עלה להא מתני' לפילו תימא רבי מחיר על כאן לא קאמר רבי מחיר שלא בשעות כשהם לקיימא מכחש כאשר אבל הכא שערות כשהם דקאי לשבועתי משכח לאחרי רבי מחיר לוקי בשאין נרייהן כלל לקרקע קאמר ואפילו הכי פליני רבנן עליה להתם הכי קאמרי ע"כ לא קאמר רבי מחיר שלא בענבים לאי קיימא טפי טובא מכאשר כאשר ולפיכך מכיון שהניעו ליבער אע"פ שהן מסביחין עליון בקרקע קנת כבערות למיין לפי שהבער יהוא שלא יהיו אם זמן מרובה שבל שערו של עבד כיון לכשהם דקאי לשבוח משבח לא כגזז למי לעולם: [לף מנ.] מתני' זה לומר על הזית. **קורה של עלייה שבולטת לתוך הבית:** זה לומר על החלון חייב. לגיטין דקי"ל הילך פטור על כרחין בשהרקיבו [בפשיעתן] מיירי ובלומר על החלון והרקיבו בפשיעתו ובעינא לשלומי לך עסקינן ומה שהנחת לתך נוטל נמי בכגון זה הוא כלומר המלה שהנחת הרי היא במקומה שלא שתלקל הפירות ובעינא לשלומי לך ותמהני מה שהנחת לתך נוטל למה פטור והרי בשתלו רוחים הפירות הולחתו יקוצה ועליון הוא עומל בה וע"ל להיינו טעמא משום שבשעה שהולחה יוצא מפיו בעינן שתהא בלבר שבמלה ולא"פ שלחר כך מולה בלבר שבמלה כיון שהולחה [לשמונה לף חייבתו שבועה שוב אינו חייב בהכי כי היכי לאחרינן שלם קלמה הולחה לתביעה שוב אינו מתחייב בה כמו שבתבתי] עלה להיות לטענו חנוס וקלם והולה לו בשעורים ובמכילתא מפיק לבר שבמלה מכלף לו כליס מה כלף שברכו להמנות לף כליס שברכן להמנות מכלן לחמרו כל טענה שהיא במלה וכו': נמ' לבל לחמר בית זה יהיעה טענתיה. כיון **לחמר בית זה מנה וזה החזירה לו חסרה** לבי לחמר בית שתם עבשיו לף טענו

התובע מלה ליש בית גדול ויש בית קטן נס התובע לינו מסיבו מלה לבל כי לתר בית זה הרי לבר שבמלה שהרי לנו רואים הבית ונס התובע מסיבו מלה שהרי **נרלה חסרה והרי הוא כזה לומר על הנג וזה לומר על הזיז** לבל מנורה קטנה פטור **לליו ההולחה ממין הכפירה ומה שטענו לו הולה לו:** הולינל ויכול **לגוררה ולהעמידה על** חמש ליטרין. **לבל בגדולה וקטנה ליכא למימר הכי ובלזור נמי ליכא למימר** הכי שיחתוך ממנה **שהרי רלשיה נכריס:** מתני' **המלוה** לת חבירו על המשכון ולבל המשכון. ומלוה לינו כשומר שכר כלליתא בגמ'. שקל. חני סלע: **מי שמבע מי שהפקדון לנלו. המלוה. ובגמרא מפרש ללמיפא לריסא דקאי** ללוה חייב שבועה שהוא מוכח שקנת ומלוה הוא **שמבע תחלה שאינו ברשותו** שמא ישבע הלוה תחלה ויוציא המלוה הפקדון **ושמא זה לא לקלך בשומא ויפסילנו לעלות ולשבועה** כך כתב רש"י ז"ל והרי"ף ז"ל כתב בסמוך ונמלא סם שמים מתחלל והא לתנן סלע הלויתיך עליו ושתים היה שוה והלה חומר לו כי לולי סלע הלויתיך עליו וסלע היה שוה ושקל היה שוה חייב לקסה הרמב"ן ז"ל לולי חייב והא לולי מוכח שקנת הוא ולולי שם חיתיה למשכון ביתיה ללוה לו מחייב לוה לשלם כלום על **למילר ליה משכונו** וכיון שכן [הכא שאינו יולא שם לבל שם לולי חן כאן הולחה בשקנת לולי] ה"ל [לוה] כלומר לינר מלותו שקל שאתה תובע ילענא לליה לך שב' לינרין היה שוה [למשכון] ולינר לחב לו ילענא כלומר שם נלבל המשכון כמו שאתה חומר ובענינא לשלומי לך לו שם יצנו ברשותך ולולי חייב לך כלום על שתחזיר לי המשכון וה"ל כלומר חמשין ליט לך וחמשין לו ילענא לפטור וכ"ת הא לוקימנא פרק המפקיד במלמינו לו משום שך פירכא לוקימנא לה [בפרק המפקיד] במלמינו לולי כי היכי לולי תקשי לרב הונא לשלמו **מפקיד לו מבועה שאינו ברשותו** כלליתא התם לולמא לו לולי משום לרב הונא לו תוכחה מהתם דתניתין במלמינו וי"ל לכיון שהוא מוכח בבבועה שהוא עלמו לפקדון בילו מ"מ הוא חייב לו לוחת העולף שעל כלי למיו ושם לבל מי לינו נוכח ממנו על שיחזיר לו (כלבריו הוא) חייב לו בהם אע"פ שם לו לבל לינו נוכח ממנו על שיחזיר לו בלוחתו [חני] שקל שהוא יתר על ההלוחה אין כאן הולחת ממון אלא נורם לממון ולו עוד אלא לפי' **נשבע אחר כן שאינה ברשותו** לוה פטור שכבר כתבתי למעלה שכל שהוא פטור בשעה שההולחה יונאה מפיו אין מחייבין אותו אח"כ הא ואע"פ שהוא עומד בהולחתו להא כי אחר מי שהנחת אתה נוטל כי חזינן פירות שבבית שהן מניעין על האלון והוא עומד בהולחתו ההולחה שמוכח הרי היא כלבר שבמלה פטור וה"ק כיון בשיעתה הולחתו מפיו לו הוא לו בלבר שבמלה פטור וה"נ לכותיה ועוד שלפי לבריו שהוא אומר שאין לוה חייב כלום למלוה על למהדר ליה משכוניה כי מקשה התם בפרק המפקיד (דף לה.) עליה דרב הונא לאחר **מפקיד אותו שבועה שאינה ברשותו** ולא הוה ס"ל למתני' במלמינו תקשי לן לוה לאחר חייב שהרי אין למלוה ליבבע שאינה ברשותו אי ליתיה ללרב הונא ונמלא לוה אומר חיני יולא שם חייב לך אני כלום וה"נ ליתיה ללרב הונא לאחר מחייב ליה לולמי שבועה זו לא נתקנה ליפות כאן אל מלוה אלא מפני חשש **שמא עיניו נתן בה** ונמלא לוה לפי הולחתו פטור מן הדין **כל כמה דלא מהדר ליה משכוניה** ומה נאחן המלוה בשבועה כלי לחייב הלוה שהוא פטור מן הדין שם ליתיה להכי הוא ולא"נ לבחבלת המשכון מלוה ברי ולוה שמא ר"ל כראוי מנה לי בידך והלה אומר חיני יולא לקי"ל כרב נחמן ורבי יוחנן שהוא נאחן בכך בשבועה מלוה מקנת הוא לתרתי מילי ניתנו והולחה ליליה הולחה נמורה היא ומיהו לוקה בכה"נ חייב מפני שהוא במקנת לבל בממון שחבירו נאחן עליו בשבועה ונתבע כופר בכל לין מחייבין אותו שבועה לומר כיון שהתובע נאחן עליו

ושבמשקל ושבמנין:

תניא כותיה דרבא כור תבואה לי בידך אין לך בידי פטור מנורה גדולה לי בידך אין לך בידי אלא מנורה קטנה פטור אזור גדול לי בידך אין לך בידי אלא קטן פטור כור תבואה לי בידך אין לך בידי אלא לתך חייב מנורה בת עשר ליטרין לי בידך אין לך בידי אלא בת חמש ליטרין חייב כללו של דבר אינו חייב עד שיטעננו בדבר שבמדה שבמשקל ושבמנין ויודה לו בדבר שבמדה שבמשקל ושבמנין כללו של דבר לאתויי מאי לאו לאתויי בית זה ומאי שנא מנורה גדולה ומנודה קטנה דפטור דמה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו בת עשר ובת חמש נמי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אמר רבי אבא בר ממל שאני מנורה הואיל ויכול לגוררה ולהעמידה על חמש ליטרין:

מתני' המלוה את חברו על המשכון ואבד המשכון ואמר לו סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה פטור סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו ושלשה דינרין היה שוה חייב סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתיך עליו וסלע היה שוה פטור סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתיך עליו וחמשה דינרין היה שוה חייב מי נשבע מי שהפקדון אצלו שמא ישבע זה ויוציא הלה

את הפקדון:

גמ' (דף מג:) אהייא אילימא אסיפא תיפוק ליה דשבועה

יוחנן לפטורי כלישנא **בפרק קמא לכתובות (לף יב:)** לפיכך יש חומר לבמסכתן ללא זוה יפה יעקיבו בולשי לפיכך ביזו [למלוה] לעפ"כ חייב ליה לפרוע העולף שאע"פ שהמלוה עובר בלא תחמוד לפ"ה ממונא היא ליה נביה ליה [להיינו] חותו עולף ואע"פ שהפסד שאין ב"ד יכולין לגבות את הלוה כ"ז שהמלוה עובר בלא תחמוד היינו כדי לכוף את המלוה שלא יעבור עבירה זו כשם (כתובות לף פו.) שהיו מכין אותו על שתלא ונפשו בחומר סוכה היו עושה לבל יהין הלוה ונפטר מחיובו בכך וחייב בבא לנתת יהי שמים לפרעו את העולף לכיון ללא קיי"ל כשמואל לחמר בשמרת בנמרת לחמן לחוזפיה לחברייה זוזי ואנא ליה עלייהו משכון ללא יוסף לחם לבל המשכון לבדו מעותיו הין חיוב ההלוואה [תלוי] במשכון כלל ללא בבננלו [ושוויו] ואפילו איתא למשכון נמי ס"ה והוה הטעם ואפי' למי שפוסק כשמואל וכמו שאכתוב לפנינו בס"ד הא לוקיטנא מתני' בשמרת בלפרים שאמר לו **היינו מקבלו עלי ללא באחריות ליהו** ושוויו ומעתה במשנתנו הין חיוב ההלוואה תלוי במשכון ואפי' איתיה בידא למלוה ללא בבננלו. ולענין תובע ולומר תנה לי בידך חמשה הלוואה וחמשה מחמת חבלה שחבלת בי ועליין לי נשבע נחבל על חבלתו ונתבע כופר בכל אע"פ שהתובע נאמן בשבועה בחמשה לחבלה וכלתנן בפרק כל הנשבעין (לף מל:) מודינא לולאי לנתבע פטור מפני הטעם שכתבתי לפי שעליין הין לתובע ללעלו ממון ללא נורם לממון למי ייתר למשבע לבל ללחר שנשבע על חבלתו ועליין עומד בתביעתו בחמשה הלוואה ונתבע כופר בכל משתברא לי לחייב להיינו לר' חייא קמייתא (ב"מ לף נ.) תנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידים אותו שים לו בידו חמשה וכמו שכתבתי למעלה והכא נמי אין סהדי לחמשה לחבלה אית ליה נביה כיון שכבר נשבע אע"פ שבשעת תביעתו לא היו כאן עדים בתקנת וחזיון לעיל שכל שיעלתה הולאה מפי הנתבע בפטור אע"פ שלחר כך בא לו עד חיוב אינו מתחייב עליה נראה לי שאין למידין ממנה לגזון זה לשאני התם שעל הולאתו אתה מחייבו וכבר יצתה מפיו לפטור לבל בבר' חייא קמייתא על העלאת עדים אתה מחייבו ומה יעשה זה שבתחלה לא היו לו עדים ואח"כ באו עדים ונחבל נמי כשנשבע הרי אנו עליו. ושמעינן מתניתין לכל שומר שכר שאבד אותו דבר המופקד בידו והמפקיד טוען כך וכך היה בו ונפקד מוכה מקנת חייב כיון כל מוכה מקנת וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל לכיון שכן שמעינן ממילא להיכי שאמר שומר אנוס אני לא יועצת כמה היה בו ובעל הפקדון חומר כך וכך היה בו היה [ליה] שומר מחייב שבועה שאינו יכול ליגבע ומשלם כמו שטוען התובע ואין התובע חייב שבועה כלל לבל לם לעם הטומר להחריש סתם על מי שטוען **ממנו מה שלח היה לו** ליטול אין מונעין אותו מכך וכן לעת הר"מ בפ"ה מהל' שלוה ופקדון והקשה ה"ר יוסף הלוי ז"ל על דבריו מלנרסינן בירושלמי בפרק הכונס אין ליה חד בר נש לפקיד נבי חבריה חד שק ערוב אירעו אונס היין היה אומר סיעין היה מלא ומהין אומר מטכסא היה מלא אתא עובדא קמיה ר' אמי אמר הרי זה נשבע ושוטל ע"כ והתם ולאי בטוען שמא סיעין היה מלא עסקינן לאי בטוען הרי סיעין היה מלא פטור היה לנמרי למה שהולה לו לא טענו וה"ל כטוענו חנוס והולה לו בשעורין ללא על כרחין בישמא שמא סיעין היה מלא עסקינן והיין שכן הרי הולה בתקנת החיוב ואיני יולע כמה והוה ליה למפקיד ליטול בלא שבועה ותירץ הוא ז"ל ללא לאמרינן מחייב שבועה שאינו יולע לשבע משלם ללא בזמן שאם היה טוען ברי מה שהוא טוען שאינו יולע היה מתחייב שבועה כנון חמשין ליענע וחמשין לא ליענע לבל הכא [לאילו] טעין ברי סיעין היה מלא

גבי מלוה היא אלא אמר שמואל ארישא וכן אמר חייא בר רב ארישא וכן א"ר יוחנן ארישא מאי רישא סיפא דרישא דתנן סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וג' דינרין היה שוה חייב דשבועה גבי לוה היא דקא מודה במקצת הטענה וכיון דלוה נשבע שג' דינרין היה שוה והמלוה נשבע שאינה ברשותו אמרינן מי נשבע תחלה מלוה נשבע תחלה שאינה ברשותו ואחר כך ישבע הלוה כמה היה שוה שמא ישבע הלוה תחלה ויוציא המלוה את המשכון ונמצא שם שמים מתחלל

אמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפי זוזי לחבריה ואנח ליה קתא דמגלא אבד קתא אבד אלפא זוזי אבל תרתי קתא לא ורב נחמן אומר אפילו תרתי קתא אבד חד אבד חמש מאה אבד אידך אבד חמש מאה אבל קתא ונסבא לא נהרדעי אמרי אפילו קתא ונסבא אבד קתא אבד פלגא אבד נסכא אבד פלגא תנן סלע הלויתיך עליו ושקל כסף היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני ושלשה דינרין היה שוה חייב מאי חייב לימא הא את קבלתיה מתניתין בדפירש כי אמר שמואל בדלא פירש

לימא כתנאי המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון ישבע ויטול את מעותיו דברי ר' אליעזר רבי עקיבא אומר יכול לומר לו כלום הלויתני אלא על המשכון אבד משכון אבד מעותיך אבל הלוהו אלף זוז בשטר והניח עליהם משכון דברי הכל אבד משכון אבדו מעותיו מאי לאו (דף מד.) בדלא שוה שיעור זוזי ובדשמואל קמיפלגי לא בדלא שוה כולי עלמא לית להו דשמואל והכא בדשוה וקא מיפלגי בדרבי יצחק דא"ר יצחק מנין לבעל חוב שקנה משכון ת"ל (דברים כ"ד:י"ג) ולך תהיה צדקה אם אינו קונה צדקה מנין לימא דר' יצחק תנאי היא ותסברא כי אמר ר' יצחק במשכון שלא בשעת הלואה בשעת הלואה מי אמר אלא במשכנו בשעת הלואה וקמיפלגי בשומר אבידה דאיתמר * בגמ' הגי' רבה רבי אבהו אמר כשומר חנם דמי (דף מד:) ורב יוסף אמר כשומר שכר דמי למימרא דרב יוסף תנאי היא לא דכולי עלמא אית להו דרב יוסף והכא במלוה צריך למשכון קא מיפלגי מר סבר מצוה קעביד ומר סבר לאו מצוה קעביד

והלכתא המלוה את חבירו על המשכון שומר שכר הוי לא שנא במשכנו בשעת הלואתו ול"ש משכנו שלא בשעת הלואתו לא שנא הלוהו פירות ולא שנא הלוהו למשכונות קרקע שהמלוה יכול לכופו לנזוף שיפרע לו חובו אע"פ שאפשר לומר להתם כיון לאחיל פירי לו בנכייתא לו בשומא הרי היא כזבינו: ומשמע לישתא לשמואל לכנמרא קאמרי כ"ע לית להו לשמואל והוה מני למימר נמי לכ"ע לית להו לשמואל וכיון למני למימר הכי ולא לאמרי' משמע דס"ל לתלמודא לישתא לשמואל וכמו שכתבתי בחדושי והרי"ף ז"ל כתבה בפרק החומנין ולחזקה מהלכה ושם לסיף ביאור בס"ד: והלכתא המלוה את חבירו **על המשכון** שומר שכר הוי. הכי תנן בפ' החומנין (דף פ:) הלוהו על המשכון ב"ש ומקלקני סיפא רבי יהודה אומר הלוהו מעות שומר חנם הלוהו פירות ב"ש מכלל לתנא קמא דקי"ל כוותיה בכולהו הוי ב"ש: לא שנא משכנו בשעת הלוואתו לא שנא משכנו **שלא בשעת הלוואתו.** בשעת הלוואתו פשיטא מילתא דהוי שומר שכר ותו לא ממתני' דבפרק החומנין לכל מה שכתב עול הרב אלפסי ז"ל דבשלא בשעת הלוואתו הוי שומר שכר ותו לא מחלוקת יש בין ב"ש לב"ה סובר לקי"ל כרבי יצחק לחמר בעל חוב קונה משכון ולחמרינן הכא בגמרא ובפרק החומנין (דף פב.) לימר לחמר רבי יצחק משכנו משכנו שלא בשעת הלוואתו מי לחמר נקיטינן דשלא בשעת הלוואתו קני ליה קנין גמור לפיכך להתחייב בהוצאות ובשעת הלוואתו הוי שומר שכר ועריך עיון בדבריו אם ליתא לקושטא למלתא דהא **לרבי יצחק ליתא שלא** בשעת הלוואתו היכי לחמרי בפרק השולח (דף לז.) למלוה על המשכון היינו משמע מדלר' יצחק ובפרק כל שעה (דף לה.) נמי לחמרינן ליפרוכי שהלוה את העובד כוכבים על חמנו עובד משום דקני ליה כלר' יצחק והא **מלוה על המשכון** ויפרוכי שהלוה בשעת הלוואתו משמע להא בפרק החומנין כי בעינן לאוקמי מתני' להלוהו על המשכון שלא בשעת הלוואתו פרכינן והא לחיל ולחילי הלוהו על המשכון קתני והרמב"ן ז"ל לחמ על דרך הרי"ף ז"ל שלא סמכינן לסוגיין להכא ולפרק החומנין **לר' יצחק לא לחמר שלא** בשעת הלוואתו משום [ללחמרינן] דרך לחייב ליתמר שלא שמעי' ליה לר' יצחק לחמר הכי אבל קושטא **למילתא היא להא**

מתאחר נכסי' וכ"ש למילתן תנו מתנה

לרבי יצחק לפי' במסכתן בשעת הלוואתן היה כלומר כל הני לכתיבה ובין למסכתן בשעת הלוואתן ובין מסכתן שלא בשעת הלוואתן הוי שומר שכר ותו לא כלברי הרי"ף ז"ל ובפרק השומרין לכתוב עוד בזה בסייעתא דשמיא לפי שעליו לא נתייסדה לעתי בלחד מן הלעות: ואם החזיר יתר **על המסכון** מסלם הלוה היתר על המסכון. כתב זה הרי"ף ז"ל מפני לסבירא ליה לליתא לסמוכל לחמר לחבל קתא למנגא לחבל לנלפא זוזי וכמו שכתב ז"ל בפירוש סם לחבל לחריס פסקו כסמוכל ויתבאר עוד בפרק השומרין בס"ד: סליקא לה פרק שבועת הלויין [קף מד:] **כל הנשבעין שבתורה. כל המחויבים שבועה מן התורה:** נשבעין ולא משלמין. **כלומר לא חייבה תורה שבועה לישבע וליטול אלא הנתבע ישבע ולא ישלם ובגמרא יליף לה: ואלו נשבעין ונוטלין. שתקנו להם חכמים לישבע וליטול: השכיר והנגזל. כולה מפרש במתניתין: שכנגדו חשוד על השבועה. התובע שהנתבע שכנגדו חשוד ונתחייב הנתבע שבועה מן התורה על ידי הולאה במקנת נשבע התובע ונוטל: וחנוני על פנקסו. על מה שכתוב בפנקסו שהוא כותב עליו הקפות שמקיף ולקמן מפרש היכי למי: הרי זה נשבע ונוטל.** ובגמרא מפרש מ"ש שכיר לתקינו ליה רבנן: **על שתהא** סם קנת הולאה. **לר' יהודה לא תקנו שבועה ליטול אלא במקום שיש שבועה על הנתבע הפכו חכמים על התובע בלו הסנוייס כאן.** ומקשו הכא להא נשבעין ונוטלין טפי נינהו להא ליכא פונעת כתובתה ועל לחל מעילה שהיא פרועה ומנכסי יתומים ומנכסים מסועבדים ונפרעת שלא בפניו וכלקתני להו לקמן בפרקין כסם שלמרו וכו' ותנן נמי בפ' הנזהל בתרא (קף קיל:) המכיר כליו ופריו ביד אחר אם יצא לו עם נגבה בעיר ישבע כמה נתן ויטול ותנן נמי בפרק האשה שנפלו לה נכסים (קף עט:) המוניע הוצאות על נכסי לשתו ישבע כמה הוציא ויטול ולמאי לא תנינהו לכולהו הכי יש לומר כי קאמינ הני למילתא לא הוו להו למסקל כלל שלא שלחכמים תקנו שיהו נוטלין בשבועה לבל הנהו למילתא ליתי להו למסקל בלא שבועה שלא שלחכמים החמירו עליהם לישבע וליטול לא קא חשיב והכי כולהו לתנן בפירקין בכסם שלמרו ולא קתני להו בסדרן לחלו נשבעין ונוטלין הכי(נמי) [נינהו] למילתא שקלי בלא שבועה ומכיר כליו ופריו ביד אחר נמי מלינא נוטל בלא שבועה והכי ליתא בירושלמי לנרסי' עלה להכיא לחמר ר' לבא בר ממל בדין הוא שלא ישבע ולמה לחמרו ישבע מפני בעלי בתים שלא יהו מטפלין עם הגנבים ואני מסתפק בזו שם ליתא לפוס נמרא לילן ולפרש לפנינו בס"ד: ומוניע הוצאות על נכסי לשתו נמי מלינא שקל בלא שבועה לברי ושמע הוא ולא"נ לבעלמא לחמרינן לאו ברי עליף הכא כיון שהוניע ברשות ושבדיה נאמן מלינא ושקיל בלא שבועה שלא שלחכמים החמירו עליו לישבע וכן תירץ לזו ר"ח ז"ל שם בפרק השואל (הנזכר לקף פ.) וכתב שם מהא שמעינן לכל היכא דליהוי יצא ולא נשבע ולא קא חשיב שבועה כשבועה

נמ' מנא לן לחמר קרא **ולקח בעליו** ולא ישלם. ריפיס דקרא שבועת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו **ולקח בעליו את השבועה ולא ישלם** והאי לא ישלם קרא יתירא הוא לכיון לכתיב אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ממילא משמע לשלחר שבועה לא ישלם ואם איתא ענין כאן תנהו ענין למוליא מקנת ועל אחת כמה וכמה מקנת שלקח לעתך לחינך כיון לממונת אית ליה נביה ולידך עביד לאיתחמוטי לחימ יפבע התובע ויטול ובעל אחד נמי שלקח לעתך לחינך שלא לחמרה תורה שיפבע התובע להכחיש העד שלא יפבע התובע ויהיה שבועתו בתקום על ויטול כעל פי שנים עדים דקמשמע לן: [דף מה.] עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית. פירום ולו למיתרת לבעל הבית היה מחויב מתחלה ליפבע מדקתני עקרוה לליתא להל כיון דבעה"כ כופר בכל הוא לא מחייב אלא ביסת ושבועת היסת בימי ר"נ נתקנה כמו שכתבתי במסנתנו שלא יכי קאמר שכיון שפטיר זה מסר נפשו על שכרו היה ראוי לחום עליו לחייב בעה"כ שבועה מיהת כלי שלא ילך לו לעתותי ערב בפחי נפש כלרך שתקנוה בקונסם ושטילוה על בעה"כ תסום למילכר לכיר לעתת מקנת תפרשים וכמו שלכתוב בפנינו בסיעתא לשמיא ושבועת תקנה זו שהיה להם לתקן עקרוה מבעל הבית ושליוה לשכיר תפני שהוא טורח בפועליו **שנותן שכר לכמה פועלים ושכר שנתן נם לזה** עוד נראה לי ללשכי נקט עקרוה שלא תאמר ללרבנן לוקח בכופר הכל לשכיחת מילתא לאמר נתתי ולא לייך ועוד שכיון שהוצרכו חכמים לתקן שבועה שאם לא כן היה בעל הבית פטור לגמרי שליוה לשכיר תפני טורח בעה"כ לחל במולה מקנת לשומחת מילתא ללייך היה לאמינת לשכיר בשבועה המוטלת מן הלין על בעל הבית ולא נתקנו מילי קמ"ל לכלולהו נווני שליוה לשכיר ומה שכתב הרב לשפסי ז"ל עקרוה לרבנן לשבועה מבעל הבית תסום לטרוח בפועליו הוא ושליוה לשכיר תסום כלי חיוו לשכיר ע"כ כך הוא ר"ל תסום כלי חיוו לשכיר תקנו שבועה על בעל הבית וכיון שרלו שעסקיו מרובין וחינו יכול ליפבע תקנו שיפבע השכיר ולחמרינן טורח בפועליו לאו לוקח בעסקיו לחמר והכי איתא בירושלמי ג"ה נפבע ונוטל שלא טורח בעסקיו קאמר והכי איתא בירושלמי ג"ה בון בעה"כ ע"י שעסקיו מרובין תקנו לו שיפבע השכיר ויטול לשכיר בחיוב ותסופק בפטורו לין הוא שיתחייב לשל **הכח בעל הבית** כרי קל טעין ולמן הוא לחייבינן ומחמרי' שלא לפטיל שבועה עליו שמא מתוך טרלתן שכח שלא ולאי כי קאמר נהי למינת ולאי לפילו בשבועה לא שקיל הוא לן לתקוני לליתב ליה בלא שבועה שהרי נופל נפשו על שכרו תועט ולישכ למיתק בכרי חיוו להא ליכא לינצי לפרסי תפבועה ולפי' בקונסטא לא בעי לפיתבועי: **אי הכי** לפילו [קנינא נמי כו'. כלומר **לפי' נחלקו נמי על הקנינא** וה"פ למעיקרא למרינן בנמלא להאי לשלויה לשכיר תסום כלי חיוו לשכיר הוא ולא תפני טורלת בעה"ב ומסום הכי פריך ולמר אי אמרת בשלמא למסום כלי חיוו הוא לשליוה לשכיר תסום הכי בקנינא לא תקינו שיפבע ויטול תפני שמחלוקתן של בעה"ב ושכיר בקנינא חינו אלא לכר תועט שפכרן של פועלים יקוע הוא ובמאי לכפר ליה בעה"כ ליכא למיתק לכלי חיוו אלא אי אמרת להא לעקרו מבעה"ב ושליוה לשכיר תסום טורלת פועלים הוא לפי' קנן נמי ומפרקינן לקנינא מילכר לכירי לינצי וליכא למיתק כה תסום טורלת ומסום הכי לא שליוה לשבועה לשכיר ומיהו בעה"ב נפבע לפי' הוא כופר בכל כנון שלמר לו לא קנינתי אלא לחת ונתתיו לך אי נמי כלומר הילך וכן לעת ה"ר יוסף הלוי ז"ל והרמב"ם ז"ל בפי"ח מהל' שכירות וכן עיקר לפ"פ אלא נראה כן מלברי הרב לשפסי ז"ל כמו שלכתוב בסמוך בס"ה: [דף מה:] **אי הכי** לפי' עבר זמנו נמי. הכי פירוסו אי אמרת בשלמא להאי לשליוה לשכיר היינו תסום כלי חיוו ולא תסום טורלת תסום הכי לחמרינן לעבר זמנו [לינו] נפבע ונוטל לליכא תסום כלי חיוו אלא שכר יום ביומו אלא לליכך לחמרת למסום טורלת פועלים הוא לפי' עבר זמנו נמי לולאי לפילו עבר זמנו אית לן לתקוני שבועה לבעל הבית כלי אלא יכך השכיר בפחי נפש [ומסום שכיר] מסר עלמו על שכרו ומסום טורלת בעה"ב יש לנו לעוקרה ממנו ולהטילה על השכיר ומפרקינן חזקה לין בעה"כ עובר בבל תלין: ירושלמי ג"ה בון **בעה"כ על**

יום רצז

גמ' כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין (דף מה.) מנא לן דכתיב (שמות כ"ב:י') ולקח בעליו ולא ישלם מי שעליו לשלם לו השבועה:

אלו נשבעין ונוטלין השכיר: מ"ש שכיר דתקינו ליה רבנן דמישתבע ושקיל א"ר נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעה"ב משום דבעה"ב טרוד בפועליו ושדיוה אשכיר משום כדי חיין דשכיר וליתב ליה בלא שבועה כדי להפיס דעתו של בעל הבית (דף מה:) אי הכי אפילו קציצה נמי לישתבע שכיר דהכי קץ ליה ולישקול אלמה תניא אומן אומר שתים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחבירו עליו הראיה קציצה מידכר דכירי לה אינשי אי הכי אפילו עבר זמנו נמי נשבע ונוטל אלמה תניא עבר זמנו אינו נשבע ונוטל חזקה אין בעה"ב עובר בבל תלין והא אמרת בעה"ב טרוד בפועליו הוא ה"מ מקמי דלימטי זמן חיוביה כי מטי זמן חיוביה רמי אנפשיה ומידכר

ירושלמי א"ר בון בעה"ב על ידי שעסקיו מרובין תקינו שבועה לשכיר ודכוותה תקינו לבעה"ב שאם עבר זמנו אינו נשבע ונוטל תני רבי חייא * בירושלמי הנמצא אתנו ל"ג וכן עיקר. ד"ת לסיועי אם יש עדים שתובעו בזמנו אפילו לאחר שנה ישבע ונוטל א"ר יוסי אין לו אלא אותו היום בלבד וקי"ל בר' יוסי אמר רב נחמן אמר שמואל לא שנו שהשכיר נשבע ונוטל אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר שכרתיך ונתתי לך שכרך א"ל ר' יצחק יישר וכן א"ר יוחנן איתמר נמי אמר רב מנשיא בר זביד אמר רב לא שנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך וכן הלכתא א"ר ירמיה (דף מו.) שלחו מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אומן אומר שתים קצצת לי והוא אומר אחת מי נשבע שלח להו בזו ישבע בעל הבית קציצה ודאי דכיר תניא הנותן טליתו לאומן אומן אומר שתים קצצת לי והוא אומר

אחת כל זמן שהטלית ביד אומן על בעל הבית להביא ראיה:

מתני' **נשבע ונוטל חצי משלם יש עליו** שנשבעו כל זמנו ליכנס למיחם לפרעיה בתר הכי כלומר בזמנו לחר שנשבעו שנשבע ונוטל כנגד חלקו יום של קביעה ומלברי רש"י ז"ל נראה שם ליתן לו נחמנות בכך חלק יום לחר חלר זמנו אבל לחרים פירשו שלעולם יש לו נחמנות יום לחר חלר שנשבעו שלש שנשבעו בזמנו נשבע למחרתו ונוטל וכן שם שנשבעו למחרתו נשבע מחרת חלקו יום ונוטל וכן לעולם ונוטל למלתא דלכל שהוא מתמיד בקביעותו מיקל לייך לחבל בשנתרשל בדבר היכר למימר נמי לפועל טורוש בעשקוני היולכך ונו נשבע ונוטל וכך שם לברי הרמב"ם ז"ל בפי"ל מהל' שכירות חלק שהוא ז"ל לא נתן לפועל כל יום מחרתו חלק שם יום שם ליום וכמון ירושלמי מוכיח כן: **חצי שנו חלק שכרו בעליש. שיש עליש שחמר לו עשה עמי מלחכה היום כשכר ועשה עמו.** יכול יומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך. ונחמן בחלק שבועת המסנה ומיהו היסת מיהא משתבע [וכן כתוב במרדכי]. ואם תחמר והיכי חמרי' מינו בכי האי גוונא להא חנן לא חייסינן לבעל הבית משקר חלא להכי קחמרי' למתוך שהוא טורוד בפועליו שכור שפרעו ולא פרעו וכיון שכן כי חיכא מנו מאי הוי וכי משום לחיכא מנו חזלא לה טרחת פועליו י"ל הכי קחמרינן ולאי כי טעין שפרעו ולאי קשטוט קשחר ובדי נמור הוא לאי משתפקא ליה וטעון בללמי לא הוה חמר מלתא לילא למספקי בה רבנן משום טרחא והוה טעין חלא שכרו כלל. ונדסינן עלה בגמרא חמר רמי בר חמא כמה מעלייתא הא שמעתתא חמר ליה רבא מאי מעליותא חיכא ר"ש שבועת השומרים לחייב רחמנא היכי משכחת לה מתוך שיכול לומר לו היו לברים מעולם יכול לומר לו נשנסו לחפקיד בעליש בעליש נמי מתוך שיכול לומר לו החזרתיו לך יכול לומר לו נשנסו לחפקיד ליה בשטר מכלל לתרוייהו ס"ל המפקיד חצל חבירו בעליש חיינו ערין להחזיר לו בעליש בשטר ערין להחזיר לו [בעליש]. זו סוגייח הגמ'. ואיכא למיקל עלה טובא מאי קא פריך רבא עליה לרמי בר חמא וכי ליח ליה [לרבא בעלמא] מינו ואי קשיא ליה שבועת השומרים היכי משכחת לה ליפרך היכי בעלמא ולא חלרב ושמואל למינו כ"ע מולי ביה תירא ר"י יהוסף הלוי לחין ולאי לרבא ליח ליה מינו חלא דס"ל חלא חמרי' מינו חלא לחפטורי ממונא ושמא לחפטורי משבועתא ומשום הכי פריך ואמר מאי מעלייתא דנהי למשום מנו ליח לן למימר שלא ישבע שכיר ויטול מ"מ ישבע בעל הבית ולא ישלם שהרי שבועה של תקנה מוטלת עליו וכלמחר לעול עקרוה רבנן שבועה מבעל הבית משום לטרוף בפועליו ושלוחי משכיר והכא לאיכא מינו לא מצינן למימר דישבע שכיר ויטול ממנו לחפטורי ממונא חמרי' כ"מ ישבע בעל הבית לאיכא לחפטוריה משום מינו למינו לחפטוריה משבועה לא חמרינן לחפטוריה משום מינו חפי' לחפטוריה משבועה שבועת השומרים לחייב רחמנא היכי משכחת לה ולפי זה איכא למימר לקשטוט ממעלייתא הכי חיתא לילא חמרינן מינו לחפטוריה משבועה ואע"נ למסקנת [למסעתין] הכא לשבועת השומרים ליתא חלא בלחפקיד ניהליה בשטר משמע לחחייב בעלמא היא לחבל ולאי שבועת השומרים לחייב רחמנא חפילו בלא עליש ובלא שטר הוא וכן כתבו כל המחברים ז"ל ולאי נמי הכי קשיא היכי לא חיסתמיט תנא לו חמורא לברה וכיון לקשטוט [למילתא] הכי חיתא לשבועת השומרים בכולהו נווני חייבא רחמנא ס"מ לא חמרי' מינו חלא לחפטורי לרבא וכיון לקשטוט [למילתא] הכי חיתא לשבועת השומרים חפילו בלא עליש ובלא שטר הוא לחייב רחמנא ס"מ לא חמרי' מינו לחפטורי משבועה ורחיהלכך עול לחם חיתא לחמרי' מינו לחפטוריה משבועה היחך על חחל קם לשבועה והא חיכא מינו לחפטוריה משבועה ס"ל לחמרי' מינו חלא לחפטורי משבועה ולא לחייב שבועת השומרים ולחייב ש

הנגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לתוך ביתו למשכנו שלא ברשות אמר לו תן לי כלי שנטלת והוא אומר

סבר להו מינו מינו נמור **הוא שהם לו כן חלה** שהוא לרך פשרה כמו שכתבנו ליכא למימר דה כמה מעליא הא שמעתא כלילו היה הלין מוכרח בעצמו ולהכי תקיף ליה רבא לגירך לחמרת חמרינן מינו לפי היכא לגיכא למיהם לטעי בללמי ועוד שהוא ממעיז לשלוחו מעיז שבועת השומרים היכי משכחת לה בשלמא לגילי לחלוקין [מנן] מעליא הוא לוקין בשכיר שהיא שבועת התקנה מהני לכל בשומרין שהיא של תורה לו להו מינו של שומרים נרוע הוא וכמו שכתבתי למעלה הלע לגיגך נמור היכי משכחת לה ורמי בר חמא לחיק נפשיה ואמר לפקיק ניהליה בשטר לכל רבא לו ניחא ליה בהכי **הלי הלא מהני הלע** שבועת השומרים לגילי בכל ענין הוא למינו כי **הלי הלא נבי שכיר** לוקה: הלכך לענין הלכה קי"ל [כרבה] לאמר שבועת השומרים בכל ענין חייבו רחמנא לרמי בר חמא נופיס לו קבע נפשיה בשמעתין להו נקלי מעלים לשטר ועוד לבנמ' משמע לרמי בר חמא נופיס לו מבדירא ליה שפיר מאי לאמר כמה מעליא היא שמעתא לקרי עליה לרב ששת ויסא לוד את הלבריס הלגה בלבו מסום לנפק ולק ולשכח מתניתא למשמע מינה לגיתא לרב ושמואל ואע"ג לאתא רב יצחק ותיתין לה רמי בר חמא מיהת לתחויה לאמר הכי היכין לחזי רמי בר חמא לגיעטריך לתחוקי נפשיה בשבועת השומרים מהכל ומייתי מתניתא לתחויי שמעתתייהו לרב ושמואל להוה מעלי לה מעיקרא הלכך נקטינן בשבועת השומרים בכולהו גווני חייבה רחמנא ואע"ג נמי כרב ושמואל מסום לרבא נמי מוקה בה ולא פלוג הלע לסברייה לרמי בר חמא ולהרמב"ן ז"ל הביא סמך לשבועת השומרים בכולהו גווני חייבה רחמנא מלאמרינן **בבא קמא (לף קו:)** הטוען טוענת נגב בחבלה ונשבע משלם תשלומי כפל ומקשינן מינה ומפרקינן לשלמא לכלתא היא ורב יצחק דאמר פריק לה בלוכתה ובולגי שהן כפל בשומרים הלע בנשבע שבועת הדיינין כלגיתא התם בלוכתה והתם ליכא שטר שהלוה מעלה וכתב לו שטר או שאמר של תחזיר לו הלע בעדים הרי זה שומר של בעלים ויצא לו מכלל שומר לבדה שהוא שומר שכר מסום פרוטה לרב יוסף ולי אין זו מכרעת שכבר כתבתי למעלה לכל שאמר לו של תחזיר לו הלע בעדים ז"ל שיולא בכך נפקא לו ליה ומעתה אילו אמר לו בעל לבדה למוצא של תחזיר **הלע בעדים לו** נעשה שומר של בעלים כלי שיצאו בכך מתורת שומר לבדה ובולגי שבשטר שבועה זו מרחה להם ליתא לגירך ושמואל שבועת השומרים ליתא הלע בלפקיק ניהליה בשטר ולי חייבי רחמנא לשבועת השומרים בכולהו גווני **ליתא לרב ושמואל** הלע שהלין עלינו לתחוק את עצמנו כלי להעמיק לברי הרשאונים ז"ל שהסכימו לאע"ג לשבועת השומרים בכולהו גווני היא ליתא לרב ושמואל משום לפקילו מינו נרוע כי הלי מהני למעקר תקנתא לשכיר ומ"מ הכא הלע לוסיף עלה לומר לשבועת השומרים שומרין שנשבעין בטענת שמא וכמו שנשנינו במשנתנו לוקה בשבת לו עדים שנשתלף עמו הא לאו הכי מקום שיכול לומר לו לא נשתלפתי עמך מעולם יכול לומר נשתלפתי לבל לא נהניתי משלך כלום לגיכא למימר [הכי] לכיון להלי מנו נרוע הוא וכמו שכתבתי לא מהני ליה שלא"פ שמינו **לבעל הבית מפטר מיניה** לשכיר במינו נרוע מפני שהוא מחייב לו הלע מפני התקנה ושבועת השומרים לילילו נמי לינה תורה הלע תקנה בעלמא לפ"ה אין לך הלע מה שמנו חכמים לבל בשבועת השומרים שע"פ שהינה הלע מלבריחם בעין שבועת השומרים של תורה תקנוה וכי היכי הלע מיפטר בלוכלייתא מסום מנו נרוע ה"נ לא מפטר בשבועת השומרים זה ג"ל ועליון קשה לי רבא מלי פריך לרמי בר חמא לפי' ס"ל לרמי בר חמא מלינה קשלמא הכי להא לפשכמן למינו נרוע כי הלי מהני לשומרים ממונא ולפי' לא מהני ליה לשומרים לפטורי מבשבועה להא בפ' חזקת הבתים (לף לו.) מסקינן בהנהו עיזי לחלבי חומלא בנהרלעא לנחמן לטעון על כלי למימם שע"נ להלי מינו נרוע הוא ממעיז לגיגו מעיז לכי לחמר לגילי חומלא לילילה לפי' לא לחלבי מילי לא מעיז כלל למלויה לא יצא ולי לחמר לקוחין הן בילי מעיז ולפ"ה מהני לשומרים ממונא ולגילו לשומרי מבשבועה לא מהני כלבבה לחמר למס"ה לחמר תורה מולה מקנת הטוענה יבבע ולא פטרה לותו [מסום] מינו לחי בעי כפר בכוליה מסום לחין חלם מעיז פניו לנחמן מנו נרוע מהני לשומרי ממונא ומס"ה לין הוה לנהני ליה לבעל הבית שלא יבבע שכיר ויטול ובשבועת השומרים לינה הוה לנא ליהי לחמיני נרוע לשומרי מבשבועה לא לחמר ונ"ל להכי פריך היכי לחמרי רב ושמואל לחתוך שיכול לומר לא שכרתיך נחמן לומר שכרתיך ופרעתיך למשמע למהני מינו לפטור בעה"ב לפילו מבשבועת תקנה שביתה מוטלת עליו כמו שכתבתי בתחלת הסמועה ומקלוסיה לרמי בר חמא משמע למילתא לחלוקי הכי כמו שכתבתי בסס רבינו שרירא נחון ז"ל ול"כ שבועת השומרים לחייבא רחמנא היכי משכחת לה לי לפי' מנו נרוע כי הלי מהני לשומרי מבשבועה והלי לנא פרכינן ממולה מקנת **הכא אינו נחמן מינו לחי** בעי כפר בכוליה מסום לגיכא למימר להסס רגליס לבבר כיון למולה מקנת לגיסתמוטי מיסתמיט ולפיכך לא רצתה תורה שיפטר מבשבועה מסום מנו ורמי בר חמא לחיק נפשיה לשומרי שבועת השומרים לפקיק ניהליה בשטר לכל רבא סבירא ליה למינו נרוע לא מהני לשומרי **הכא לפי' לפטור בעל הבית** מבשבועה היינו מסום התקנה שלא למיהימיט הכל למלרבנן בעלמא הוא וכיון שרוב פעמים יכול לבבר שעשה עמו מלאכה בעליס לא רלו לתקן בזה כלום: והא לגסקינן בשמעתין להמפקיל לגל מבירו בשטר לגיך להחזיר לו בשטר או בעדים היינו לומר לחי לא מייתי רגיה לא מהימן לומר החזרתי בלא שבועה להכא הכי קאמר שלגיך להחזיר בעדים לשומרי מבשבועה **שלם לחמר החזרתי** הלע בעדים שבועה בעי וכיון שכן אין בנאמנו מינו לפטור את השבועה בלפקיק ניהליה בשטר והכא נחתינן וסלקינן בסנניין לבל מכל מקום לי לחמר החזרתי **נאמן בשבועה מנו לחי** בעי לחמר נאמנו לנאמן בשבועה והכי איתא בהלייל בפרק המוכר את הבית (לף ע.): לומן לומר שתים קנגת לי וכו' שלח להו בזו **ישבע בעה"כ** ויפסיד [לומן] לקנינה ולחי מילכר קא **לכירי חינמי.** הלכך ליכא למימר ישבע שכיר ויטול מסום טרלת בעל הבית ויש מי שפירש לכי לחמרת ישבע בעל הבית ויפסיד [לומן] לוקה במולה מקנת וישבע כדינו לבל כופר בכל כנון שפרע לו כבר לותו סלע שהוא מולה לו לו שלחר לו לילך בזה לא ישבע בעל הבית לפי שלא תקנו חכמים בקנינה כלום הלע לי מולה במקנת נשבע כדינו ולי כופר בכל פטור ולס תלחר ולמה לא תקנו חכמים בקנינה [בכופר בכל] ע"נ דלכירי לה לינמי מפני תקנת השכיר שנוסף נפשו על שכרו והרי למעלה ברלש הסניף קולס שהלסנו טענת טרלת פועלים היינו לומרים עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית לשלמא רלוי לחייבו שבועה מפני תקנת שכיר י"ל הני מילי היכא שהם חולקים על כל השכירות ולי מהימן בעל הבית לומר פרעתי פסקת ליה לחייתיה של שכיר לגמרי לבל כי פליגי בקנינה לי לפשר שיהו חולקים הלע בלבר מועט שהרי שכירות של פועלים יהוע הוא וליכא בההוא כפירה כלי חיישי לשכיר ולפיכך **לא תקנו שבועה** הלע בעה"ב וע"ת ע"כ לשמולה מקנת עסקינן היכי פרכינן עלה בנמרא ומי לגי תני רבה בר שמואל קנן המוצא מחבירו עלי הרלוה ולי לא מייתי רלוה פקע לחמי ישבע בעל הבית ויפסיד לומן ומפרקינן לחמר ר"נ לעולם קתני לי יביא רלוה ויטול

לא נטלתי הרי זה נשבע ונוטל ר' יהודה אומר עד שיהא שם מקצת הודיה אמר לו תן לי שני כלים שנטלת

או יפטר בעה"כ ויפסיד חומן וחס ושלום יחזיק לבמודה מקנת עסקינן היכי סלקא לעתין לנפקא י"ל דקסלקא לעתין לבמודה מקנת [נמי] פטור דכה בר שמואל [לפי] שאין מוסרין שבועה לבעל הבית מפני שהוא לטרוד הוה ולא לכיר לפילוי בקנינה ופועל אינו נשבע ונוטל לגבי בקנינה מפני כלי חייו כך כתוב בספר מלחמות ואין טעם זה מחוור בעיני לפי שיחזיק לבעה"ב אינו יכול ליפטר הוא לן למימר למימך שאינו יכול ליפטר מפני שלא ואע"פ שאין **בעל הבית כאילו חומר** ממש חייב יותר מכל מקום כיון שאין אנו רוצים למסור לו שבועה אין להפסיד השכיר בשביל כך שלא שאינו יכול ליפטר או מן הדין לו מפני חשש רלוי שיפטר ויותר נכון בעיני מה שכתב הם' המאור דקא סלקא לעתין שלא חייבה תורה בבמודה במקנת השכירות שלא בחלוה ופקדון לכתיב בהו כי הוא זה לכתיב כי יתן איש אל רעהו וגו' וסבירא לן בירור פרטית כתיב כאן בהלי פרטה לפי כסף תלוה ואע"פ שהרמב"ן ז"ל הסיב עליו שכיון שהפלים פעולתו נעשה שכירות תלוה ואין רלוי שיורע כאן מפני שהיא עקרו שכירות אין אני רואה בזה קושיא שלא נוכל לומר כן וכ"ש למאי דקס"ל מעיקרא שהרי לעת רוב המפרשים שכל תביעה שהיא נמשכת מקרקע אע"פ שעכשיו נעשית חוב ליגע בקרקע ואין נשבעין עליה ומוכחי לה מלחמר **כפ"ק לבבא מציעא (קף ה.)** דלמ"ל טילך פטור קרקע לטיעטריך קרל למעוטי מטבועה היינו בשחפר בה בורות שיחין ומערות דלמא אע"פ שעכשיו למיס הוא תובעו ולא קרקע הינו בקרקע ממקום שבא וכמו שכתבתי למעלה ולמה לן נוכל לומר כן בשכירות למאי דס"ל מעיקרא ומאי דקשיא לי' נמי מלחמן ר"י לומר על שתחזה עם מקנת הולחה לחס יחזיק למוכה מקנת בשכירות ככופר בכל למי מאי קא [טפי] ליה [הולחה] במקנת יש לתרן בה ולומר דמ"מ למי לשבועה דמחייב בה בעל הבית מלאורייתא ולישנא דגמרא נמי [משמע] דל' יהודה לא בעי שיחזה בעה"ב מחויב שבועה ממש **שלא שתחזה שבועה נוטה עליו** לשמרינן כל זמן שהשבועה נוטה על בעה"ב שכיר נשבע ונוטל ואפשר לנפקא לן מינה לר' יהודה לפי' בשלמר לו לילך וכך פירשו קצת מפרשים ז"ל וכל שכן שיש לומר כן בשכירות למאי דס"ל מעיקרא ונמצינו למילן לפי סיטה זו שלא תקנו חכמים בקנינה כלום שלא חס בעה"ב מוכה מקנת נשבע שבועת התורה ואי כפר בכל נשבע היסת וכן נראה לעת ההלפסי ז"ל שכתב כאן [סתם] ישבע בעל הבית ויפסיד [לומן] **ובפרק המקבל [סי' תקפו] (קף** קכט) כתב סתם שכל לומן לומר שתם קנצת קנינא לי והלה לומר לא קנצתי לך שלא שחת המוענין מחבירו עליו הרמיזו ולא חשש לפרש נראה שלעתו ז"ל שלא חלטו חכמים בדבר כלום שלא הרי הוא ככל הטענות לגיון של כופר בכל ומוכה מקנת שכל יותר נראין לברי ה"ר יוסף הלוי ז"ל שכתב לבעיין לאו במוכה מקנת הוא שלא בכופר בכל כגון שפרע לו כבר מה שהוא מוכה לו או שלמר לו טילך למיבעיא להו מי נשבע כלומר פטיטה לשבועת תקנה יש כאן מקום כלי חייו לשכיר שלא למיבעיא לו לי שלילה רבנן על בעל הבית או עקרוה מיניה ושלילה לשכיר ופשט להו שלא עקרוה מבעל הבית כיון דקנינא מלכר לכיר אינשי ומ"מ [מקום] כלי חייו לשכיר נשבע בעל הבית ואע"פ שהוא כופר [בכל] והיינו לשקשינן והא תני רבה בר שמואל קנן המוענין מחבירו עליו הרמיזו ואי לא מייתי רלוי פקא מקום לבעל הבית כופר בכל הוא שמא שהוא מוכה מקנת עמו כבר פרע לו או שהוא לומר לו טילך ולומלי ישבע בעל הבית שנחלקו בקנינא ואע"פ שבעל הבית כופר בכל נשבע ובעל הבית שנחלקו בקנינא ואע"פ שבעל הבית כופר בכל נשבע שבועת התקנה כעין של תורה ומיהו הני מילי שבכרו בעלים ובזמנו אבל שכרו שלא בעלים או שעבר זמנו אינו נשבע כשם שאין פועל נשבע כשבעל הבית לומר נתתי ושכיר לומר לא נטלתי אלא בשכרו בעלים ובזמנו וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק אחד עשר מהלכות שכירות: ירושלמי היה עבד וב"ל מוסרין שבועה לעבד היה חשוד וב"ל מוסרין שבועה לחשוד ע"כ ונראה שאחרי שבועה על בעל הבית לתחלת שבועת תקנה זו על בעל הבית הוטלה כמו שכתבנו למעלה אלא מפני תקנתו של שכיר עקרוה מבעל הבית ושלילה לשכיר להלכך בשאין **שכיר יכול לישבע** נשבע בעל הבית וכן מוכח מה שאמרו שם בירושלמי בשמוך היו שניים חשודים בפלונתא לר"מ ורבי יוסי היו שניים חשודים חזרה שבועה למקומה וכו' ונראין הדברים שכך הלין לם השכיר קטן שאין ב"ד מוסרין לו שבועה אלא ישבע בעל הבית ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק אחד עשר מהלכות שכירות שאפי' שכיר קטן נשבע מ"מ בהשגות הראב"ד ז"ל [כתב] כמו שכתבנו: תניא הנותן טלית לחומן חומן חומר שתים קנצת לי והוא חומר לא קנצתי אלא אחת כל זמן שהטלית ביד החומן על בעה"ב להביא ראיה. כלומר לאי מייתי ראיה מהימן ויחיב כלקלמר ושקיל טליתו ואי לא מייתי ראיה מהימן עלה חומן בחנו לאי בעי למר לקוחה היא בידי ובפרק חזקת הבתים (קף מה:) חוקיימנא לה בשלא מסר לו בעדים ובלליכא ראיה מהימן לאי לא מייתי ראיה שקיל חומן אלא שבועה לבנמרא מסיימינן בהך ברייתא נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל ואחזיק כר' **יהודה לסבירא ליה לכל [היכא]** לליכא הולחה במקנת לפי' בקנינא שכיר נשבע ונוטל ומשמע לזלוקי בשנתנו לו הוא שלריך לישבע הא בריעץ כיון שהטלית הוא בידו ונוטל בלא שבועה והכי נמי משמע בירושלמי לגרסי' התם נבי שכיר שקיבלו לו שכרו בהא נשבע ונוטל היה בידו משכון בהא נוטל [בלא] שבועה פירוש שקיבלו לו שכרו לס טוענן שהקיבלו לו שכרו [לפ"ה נשבע שכיר ונוטל שלא תאמר כיון שטוענן שהקיבלו לו שכרו] יהא [בעל הבית] נאמן לפי שבתחילת היום אינו טרוד בפועליו לא היה ללעוגס מחמת טרלת פועליו גם בזה אינו זוכר ומיהו נשבע יומן לכל כשיש בידו משכון נוטל בלא שבועה ומכאן נראה לי שטוענן על המשכון כך וכך יש לו עליו נוטל בלא שבועה ומכאן למדו קצת מפרשים ז"ל בתשובה בעסק חד נברא לתפים מקרא ואמר שהיה ממושכן בידו. בלשון הזה ולס אין לדל המקום לשאול לותה וכיוצא בה יהא רלובן נאמן על כלי למיה ולא יוחר ולאחר שישבע שבועת התורה שאין לו בה פחות מפויה וכן הסכימו הגאונים ז"ל שכל המוענין ממון מתחת יד אחר אע"פ שהוא נאמן במנו נשבע שבועה חמורה מפני שאינו נשבע על נופו של משכון. וזהו שכתב הרי"ף ז"ל כפ' המקבל נבי סכיגא לשכבתא לגשבע ונוטל ולאו שבועה של היסת קאמר להיות פטיטה ולא היה הלבר **ערוך לכותבו אלא** שבועת המשנה כעין של תורה וכן בעובדא דהנהו עזיז לאכלן חומלא בנהרדעא לאמרי' פרק חזקת הבתים (קף לו.) שנאמן לטעון על כלי למיהן הסכימו שאינו נוטל אלא בשבועת [המשנה] בנקיטת חפן לכלל גדול הוא לכל הנוטלין שאין נוטלין אלא בשבועת המשנה שהיא כעין של תורה ויש שהביאו ראיה לזה מה שנינו בפ' הנזהל ומחכיל (קף קיד:) המכיר כלי וספריו ביד אחר ישבע כמה הוענין ויטול ואע"פ שהוא נאמן לומר לתת מכרתים לי ואע"פ שאין זו ראיה אלא מפני שהוא לכיון ליקח לו סם גניבה בעיר ובאו בני חלם ונגו בתוך ביתו ועמד ושפנין בלילה ואמר ננגבו כליו הכל לומרים ננגבו כליו של פלוני לשליחתו שהם הוא ליה כלילו [לוכיח] עליה ולאו אלא מהימן למימר לתת מכרתים לי ואע"פ שאמרו בירושלמי לאמר ר' לבח בר ממל בדין הוא שלא ישבע ומה אמרו ישבע שלא יהו בעלי בתים מטפלין עם הנגבים נראה לי לחין זה לדך נמרתנו מפני לבנמ' לינן לא סני לן

ביצה לו סם נגיפה בלחוד ובעיא מילי לחרינהו למוכחי כלחיתא סתם ובלחיתא להני מילי לחדרכה בלין הוא שלח יטול לפי שבשבועה חלש מפני תקנת השוק הוא שנוטל וכירושלמי ס"ל ר' יוחנן בר מתל ביצה לו סם נגיפה בלחוד ומ"ש לחרינן בלין הוא שלח יסבא לוק ותשכח ולפיכך יהיו רוצה מכאן ואילך לחיה לבל מ"מ הסכמת הגאונים ז"ל כך היא ושמעתין קשיא עלייהו וכלכתיבנא והרמב"ן ז"ל תירץ לדברי הגאונים ז"ל דלא למי שמכון לסכירות לשלח הטענות ולא מיבעיא למאן דאמר יומן קונה בשבח כלי לכטוענו על גופו של שכון למי שלח לפי ש"מ אין יומן קונה בשבח כלי כיון דולאי אית ליה עליה חנאי [ולאחריו] תפיס ליה כטוענו על גופו של כלי למי למקנה קני ליה כלי על ליסיב ליה לחנריה ושקיל ליה ויהיו נופיה שימוניה שימניה ליומן לאחנריה כי מסר ליה כלי שאם לא תאמר כן לא הנחת חייס ליומנין הלו לדבריו ז"ל בספר המלחמות ולא נתברר לנו לפי שיהיו למחן לשמר יומן קונה בשבח כלי שמאי עליף יומן ממלוה **על המשכון לחיזו נמי** קני ליה בלל יצחק לפי שמשכנו בשעת הלוואתו כמו שכתבתי במקומות אחרים ולדברב **מלוה על המשכון** קני ליה טפי (להא כל הלומנין שומרי שכר בלבד כדתנן בפ' הלומנין ויהיו לוה על המשכון קני ליה קנין נמור) להא כל הלומנין שומרי שכר בלבד הא כדתנן בפרק הלומנין (דף פ:) ויהיו **מלוה על המשכון** קני ליה קנין נמור ולפי שהתחייב לחונפין לשעת רמ"י ז"ל כמו שכתבתי סם ומעלת טוענתו על גוף המשכון וכי היכי לשומן תפיס לכלי על לחנריה מלוה נמי תפיס ליה על מעותיו שהלוהו וכי היכי להיומנים לשומן הכי נמי היומנים למלוה כשמסר לו משכון לבל שהוא מלבדים העשוין להשאיל ולהשכיר אין לחוש שבח שיהו שלח לו במשכון. ומה שכתב עוד שאם לא תאמר כן לא הנחת חייס ליומנין לא ידעתי למה לפי שאי סובר שלפי הגאונים ז"ל לא אמרו כן שלח בבא לנבות מחוכו מן המשכון שכיון שבח ליטול ערך ליסבא כשאר השבחין ונוטלין הא שיהו רצה לשתוק ולהחזיק במשכונו על שיתן לו מעותיו והלה תובע **משכונו יהיו נשבא שלח** היסת לפי שאין זה נשבא ונוטל ודי לנו במה שהגאונים ז"ל בדין זה שלח ברורים והבו ליה ללא לוסיף עלה ומעתה כשירצה בעל הבית טוענו יפרע שכרו: ולענין קושיותיו אני אומר להיינו נמי דקתני המוניע מחבירו עליו ברורים כלומר לפי שאי מייתי רחיה תפיס ליה יומן לטוענו לחנריה על שיפרענו כשלאמר ואין הכי נמי שאם בא יומן לנבות מן הטוענו ערך ליסבא כמו שאמרו הגאונים ז"ל לפי שהוא תנא לשנות אין זה למסתמא בעל הבית ירצה טוענו ויפרענו ולפשר עול שאפי' בא יומן לנבות יהיו ערך ליסבא להפיס לעצמו שאין ליה בלא שבועה ופרקינן כלי להפיס לעצמו של בעל הבית לשלמא אי לאו בלא שבועה נוטל בלא שבועה ודוקא בפועל הוא ערך להפיס לעצמו של בעה"ב שבא ליטול ואינו תופס כלום אבל יומן כיון שהטוענו ביולו והוא אומר לא נטלתי אלא אחת:

יום רצח

גמ' למשכנו ורלמא לא משכנו מי לא א"ר נחמן האי מאן דנקיט נרגא ואמר איזיל ואגזור דיקלא דפלניא ואשתכח דגזור לא אמרינן דהאי גזריה עביד איניש דגזים ולא עביד אימא ומשכנו וליחזי מאי משכנו אמר רבה בר בר חנה בטוענו כלים הניטלין תחת כנפיו דאמר רב יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא (דף מו:) ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן

ולא אמרן אלא בבעה"ב שאין עשוי למכור את כליו אבל בעה"ב שעשוי למכור את כליו נאמן ולא אמרן אלא באיניש דלא צניע אבל איניש דצניע הייגו אורחיה ובאיניש דצניע נמי לא אמרן אלא בדברים שדרכן להטמין אבל דברים שאין דרכן להטמין אינו נאמן ולא אמרן אלא זה אומר שאולין וזה אומר לקוחין אבל גנובין לא אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ובכולהו לא אמרן אלא בדברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר אבל דברים העשוין להשאיל ולהשכיר אינו נאמן דשלח רב הונא בר אבין דברים העשוין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשוין

בשבועה כלשכתכן במולה במקנת שלח לחמרי ביה מנו לחי בעי כפר בכולים לשפטורי' משבועה משום דסוי ממעיז לשמינו מעיז ומיהו הכא [בחומלי] אע"נ למנו נרוע הוא כיון לתפיס **הוא נשמן בשבועה:** מתני' **הנגזל** כיצד וכו' **הרי זה נשבע** ונוטל. שהלבריס מוכיחים שהרי עליס מעיליס לשלח ברשות משכנו: נמ' ושמכתא לנזור. כלומר שנזר שלקל: **לגזוס.** בו **לעשות לבר נוזמא [שנזס] ואינו עושה:** [קף מנ.] **וליחזי מאי משכנו. לותס שהעילו שמשכנו יעילו מה משכנו ומה שבועה יש: בטוענו כלים הניטלים תחת כנפיו. בעל הבית טוען שנטל כלים קטנים תחת כנפיבגדיו ולא הכירו בו עדיס: לחמר רב יהודה.** כך כתוב בהלכות הרי"ף ז"ל ורס"י ז"ל כתב חמר רב יהודה נרס ולא נרס לחמר רב יהודה ובולאי שכן עיקר שזו של רב יהודה אינו מעין משנתינו וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בשער הרביעי ולפשר לאי נרסינן לחמר ס"ק לכי היכי לנרב יהודה סורא כמו שפני שהטמינם הא נמי מסום שכי נשבע ונוטל ואינו מחוור: [קף מנ:] **ולחמר לקוחים הס בידי. ובעל הבית לומר השלתיס לו כלמפרס לקמן: אינו נשמן. לפיכך בשבועה: ולא לחמרן לגלי** בלוים ללא ניע. לכיון ללא ניע אין לרכו להטמין משום שכי אינו נשמן חלש לאין זה עשוי למכור לת כליו ועוד **מלשלמינהו ליכא למימר שבוש הוא להוליא שהוא ערך לשלול כלים משכניו לאי לקוחין הן לא היה מטמינן** [לשבל] בלוים לניע שיינו לורלים להטמין ומשום שכי נשמן לליכא ריעותא בהטמנה ואע"פ שאין זה עשוי למכור לת כליו זימנין לניע נמי לא לחמרן שלח בדברים שדרכן להטמין. לשים נעוע כמותו לבל בדברים שאין דרכן להטמין לפיכך לנעוע כיוצא בו אינו נשמן:

מצי לעכובי על ליסיב ליה בעל הבית כוליה לנדיס כלקלחמר לע"פ שאם בא לנבות **נוטל בלח שבועה לין** נגו לחום משום פיום **בעל הבית שכבר הוא** מפויים ועומד כשממחזיר לו טליתו ולא עוד אלא לפילו תאמר שמלוה על המשכון [לפי] בא לשתוק ולהחזיק במשכנו ערין ליסבע לטעת הנאונים זכרונם לברכה לעפ"כ כן פועל שאני לכיון לחזינן בנמרא ליסבינן ליה לנדיס בלא שבועה לי לאו משום פיום בעל הבית כשתופס משכון לין בעל הבית ערין פיום לכיון ללא מהיינן ליה שהרי הן חולקין בקנינה כבר הוא מפויים כשהלומן מחזיר לו טליתו שמתירלא הוא שמא יאמר החזרתי ולפיכך היו רולה קולין מזו לטעת הנאונים ז"ל לבל ס"ר לפריס כתב לכל מי שטוען על המשכון נוטל בשבועת היסת בלבד ובולאי שכך נראין הלבריס שלא שלין לחלוק על הלאונים ז"ל מפני שלבריסם לברי קבלה הם ומיהו בהנהו עיזי לאכלן חולשא בנהרלעא (ב"ב קף לו.) לאמרי' שיכול לטעון על כלי למיהן משום שמצי למימר לקוחין הן בידי לכולהו מודו לאיגו נוטל שלח בשבועה כעין לאורייתא משום לליכא מנו נמור לאי אמר לקוחין הן בידי היה מעיז ועכשיו אינו מעיז למרייהו לעיזי לא יצא כמה חומלי אכלי **הלכך אינו נאמן שלח**

כיון שמעידין שנטל ואינן יודעין מה הוא והוא אומר לא נטלתי כלום הרי זה נשבע ונוטל:

והשער השני אם ראוהו העדים שיצא וחפץ מוטל לו תחת כנפיו ולא ידעו מה הוא והלה אומר תן לי שני כלים שנטלת והוא אומר לא נטלתי אלא אחד אע"פ שאינו מכחיש את העדים שהרי העדים אינן יודעין כמה נטל ואפשר שלא נטל אלא אחד כמה שאמר כיון שנכנס לביתו של חבירו ונטל כלי שלא ברשותו הוי ליה גזלן וישבע הנגזל ששנים נטל מביתו ויטול ולא תימא הא אליבא דר"י בלחוד היא אלא אפי' לרבנן דר"י דאמר עד שיהא שם מקצת הודיה אחמורי קא מחמיר ואמר אין הנגזל נשבע ונוטל עד שיהא שם מקצת הודיה ורבנן ל"ש הכי ול"ש הכי נשבע ונוטל:

והשער הג' אם ראוהו שנכנס למשכן את חבירו ויצא ולא ראוהו בשעה שיצא והלה אומר תן לי כלי שנטלת והוא אומר לא נטלתי כלום אינו נשבע ונוטל ואע"פ שראוהו שנכנס ליטול כיון שלא ראוהו שנטל ישבע שבועת היסת שלא נטל כלום ונפטר דעביד איניש דגזים ולא עביד אלו ג' שערים בחקי הממשכן את חבירו שלא ברשות:

והשער הרביעי הא דאמר רב יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן שאינו כעסק הממשכן את חברו שלא ברשות אלא טעם בפני עצמו הוא כיון שנכנס לביתו של חבירו בפני חבירו וראוהו עדים שיצא וכלים טמונין תחת כנפיו ואמר לקוחין הן בידי ואמר לו חבירו לא כי אלא שאולין הן בידך ולא מכרתי לך כלום אם בעה"ב אינו עשוי למכור את כליו ואותן כלים אין דרך בני אדם להצניען ואותו האיש אינו צנוע אינו נאמן אלא חייב הוא להחזיר את הכלים לבעה"ב וישבע בעה"ב שבועת היסת שלא מכר לו כלום:

והשער החמישי אם בעה"ב עשוי למכור את כליו אע"פ שאין זה הלוקח צנוע ואותן כלים אין דרך בני אדם להטמינן תחת כנפיהן ואמר לקוחין הן בידי נאמן:

והשער הששי אם אמר לקוחין הן בידי ולא אמר לו בעה"ב שאולין הן בידך אלא אמר לו גנובין הן בידך נאמן לומר לקוחין הן בידי ואע"פ שאין בעה"ב עשוי למכור את כליו ואותן כלים אין דרך בני אדם להצניען ואותו האיש אינו צנוע דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן:

והשער השביעי * עיין בשילהי המקבל כי שם האריך הרב ד"ת אם אותן הכלים דרך בני אדם להשאילן ולהשכירן וזה אומר שאולין וזה אומר לקוחין אינו נאמן ואע"פ שדרך אותו בעה"ב למכור את כליו ואותו האיש צנוע ואותן כלים דרך בני אדם להצניען דשלח רב הונא בר אבין דברים העשוין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן ורבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר:

והשער השמיני אם היה מוחזק ומפורסם בגניבה וראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי אם היה בעה"ב שאינו עשוי למכור את כליו ואותן כלים אין דרך בני אדם להטמינן ואין דרך אותו האיש להצניע כלים שבידו אע"פ שזה אומר

לחזוקי גינבי בגנבי לא מחזקינן. ויסבא זה שסם לקוחים בידו ורבינו חננאל ורס"י **נורס כך.** ולא אמרן אלא בבעל הבית שחינו עשוי למכור את כליו אבל בעה"ב העשוי למכור כליו נאמן ובבעה"ב שחינו עשוי למכור את כליו נמי לא אמרן אלא בלבריס שחין לרכן להטמין אבל לבריס שדרכן להטמין נאמן ושחין לרכן להטמין לא אמרן אלא בחינים ללא ענינ אבל בחינים לענינ היינו חורחים ובחינים ללא ענינ נמי לא אמרן אלא שזה אומר שאולין וזה אומר לקוחין אבל נגובים לא [לא מחזקינן] לחזוקי גינבי בגנבי ונירסא זו יותר מחוורת מנירסת הרי"ף ז"ל וכללא למילתא לבריס שחין עשוין להטמין ולהשכיר לעולם נאמן שתופס לומר לקוחין הם בידי על ליאכל כל הני תנאי [נדיה לנריעותא] שבטמין ושבעל הבית טוען שאולין ואי אינו לא אמרן אלא לבריס שחין לרכן להטמין ושהוא ללא ענינ ושבעל הבית טוען שאולין ואי אינו **כל הני תנאי [ליו] שתופס נאמן אבל אם אמר אחל מהם** [נאמן] להשאיל ולהשכיר:

שמועה זו למדנו ממנה כמה שערים. השער הראשון הוא ששנינו הנגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לתוך ביתו למשכנו שלא ברשות וכו' כגון שהעדים מעידין אותו שנכנס למשכן את חבירו ולא היה תחת כנפיו כלום ויצא וכלים מוטלין תחת כנפיו והלך לו לביתו ולא ידעו מה הן כלים שנטל ואח"כ תבעו זה ואמר לו תן לי כלי שנטלת והוא אומר לא נטלתי כלום כיון שעדים מעידין עליו שנטל ואינן יודעין מה הוא והוא אומר לא נטלתי ישבע בעה"ב שכך וכך נטל מביתו ונוטל ובלבד שיטעון דבר שהוא אמוד בו כדבעינן למימר קמן

ומפני מה אין חבירו נשבע שלא נטל כלום מביתו של חבירו ונפטר חדא מפני שהוא גזלן ועוד לפי שאין מקבלין שבועה להכחיש את העדים שהרי העדים מעידין עליו שנטל ואילו היו העדים יודעים מה הוא שנטל היה חייב להחזיר לבעה"ב בלא שבועה אלא

[וכ"נ] וכלולה נמי לא אמרן אלא בלבריס שחין עשוין להשאיל ולהשכיר אבל לבריס העשוין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן כיצי אינו נאמן. כלומר אפי' ליכא אל מהני תנאי [לגריעותא] לכתבינן וכלבל טיטעון בעל הבית **שאולין אבל טוען נגובים אינו** נאמן [בעל הבית] לכיון שהוא טוען נגובים אזלה לה חזקת שלו לעשוין להשאיל להני מילי שהרי בעל הבית מודה שלא בא לידו בתורת שאלה וכי תימא להימניה לבעל הבית **מגו דאי בעי** אמר שאולין הן אינה טוענה שאם כן אף בבלים שחין עשוין להשאיל ולהשכיר כולהו תנאי [למעליותא נגי תופס] ובעה"כ טוען נגובים ליתמניה **מגו דאי בעי** טוען שאולין אלא אבל נאול היא לחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן אפי' ליכא מגו ומיהו ליכא למוחזק תופס בנגב בעל הבית נאמן ואפילו טוען נגובים אלא מחזיקנן קאמרי אבל במוחזק לן כבר נאמן וכן לקלק מכאן הרי"ף ז"ל וכמו שכתב בשער השמיני:

ויש כאן נירסא אחרת לרש"י ז"ל שהוא נורס ולא אמרן אלא בכבדים שעמוין להשאיל ולהשכיר כלומר לכהנהו אמרי לכי אמר לקוחין הן ביד יניו נאמן וכבדים שאין דרכן להטמין ואיכא תנאי אחריני **לכל לכבדים שאין עמויין להשאיל שהבעלים חסין עליהם לפי שמתקלקלים נאמן ליפטר שלקוחים הם ואין לכבריו** שכל זה מחוורים בלומר שהלוקחים לו ואין נירסתו ז"ל מחוורת מלאמרי' עלה בגמרא כי הא לרבא לפיק זוגא לסרבלא. כלומר **מספרים של סורקי בגדים** ושפרא לשנלתא מיתמי בכבדים שעמוין להשאיל ולהשכיר כלומר **ומלאפקינהו רבא מיתמי ז"מ ס"ל דאי הוה לבויהן קייס ואמר לקוחין הן ביני יניו נאמן בשבועה דאי מהימן אנן טוענין בשבילו יתמי לאבויהן לקחם ממך** וכפי נירסת רש"י ז"ל נעטרך לומר דלוקח כשבאו עליו והעידו שהוציאם לביתם טמונין וכולהו תנאי אחריני ואינו במשמעו ולפיכך נראה עיקרן של לכריס כנרסת הרב אלפסי ז"ל וכל לכרי שמועתינו לוקח בלאיכא דאלם הא ליכא דאלם **מנו דאי בעי** אמר אחזרתי נאמן וכתב הרש"י ז"ל **ולוקח ספרא לאנלתא אחין אלם עשוי נאמר תדיר אבל שאר ספרים אינן עשויין להשאיל ולהשכיר לפי שמתקלקלין כמו שמענו במוצא ספרים גא יאמר כהם לכתחלה ואם יקרא אחר עמו ויכול לומר לקוחין הם בידי ואין צריך לכתוב עליהם שטר מכירה אלא לרווחא דמלתא אבל יצטרך ליכתב כך קבלתי מרבינו יצחק הלוי** ז"ל ע"כ ומסתברא לכבריס העמויין להשאיל ולהשכיר אבל לפי מה שהוא כלי ומה שהוא אלם וכן הדיב הרב אלפסי ז"ל בתשובה ובלשון הזה כתב רוחין אם זו המקרא בני אלם עמויין להשאיל אותם או לשאול כמותם והיה מנהג שמענן זה להשאיל אותם **אין רשאין אבל** הרמב"ם ז"ל כתב בפרק [שמיני] מהלכות טוענ ונטענ שהם כלים עמויין לכתחלה לכך כנון חלים ונזמים שתחלת עמייתן להשכירן או להשאילן [לכלות] והרשאון נראה עיקר ומה שכתב הרב אלפסי ז"ל בעשר שערים **הם לכריס כרורים ואין צריך** לפרסם ונסכח לר' אלא לפרסם לפנינו כם"ל:

גנובין וזה אומר לקוחין אינו נאמן דדייקינן טעמא דלא מחזקינן אינשי בגנבי הא מוחזק ועומד מעיקרא מחזקינן:

והשער התשיעי אם ראוהו שיצא וכלים מגולין בידו ואמר לקוחין הן בידי נאמן והוא שאינן עשוין להשאיל ולהשכיר ול"ש בעה"ב עשוי למכור את כליו ולא שנא אינו עשוי למכור את כליו דאמרינן איצטרוכי איצטרך ליה וזבין דדייקינן טעמא דראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי הוא דאינו נאמן הא יצא ולא הטמינן תחת כנפיו כיון שאינן מדברים העשוים להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי נאמן ותנן נמי (ב"ב דף מו.) אומן אין לו חזקה אומן הוא דאין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה:

והשער העשירי אם ראוהו שנטלן מרשות חבירו שלא בפניו ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן ל"ש הטמינן תחת כנפיו ולא שנא לא הטמינן ולא שנא בעה"ב עשוי למכור את כליו ול"ש אינו עשוי למכור את כליו דהאי שמעתא דרב יהודה בדאיתא לבעה"ב גביה עסקינן דאי לא תימא הכי קשיא הא דרשב"ל (ב"ב דף לו.) דאמר הגודרות אין להן חזקה דכיון דגודרות נינהו אמר האי לא מיזבן קא זבין להו אלא אשכוחי אשכח להו אבראי וקתפיס בהו ואמר לקוחין הן בידי הלכך אינו נאמן ואי ס"ד דמאן דתפיס מידי דלחבריה קמי סהדי דלאו באפי חבריה ואמר לקוח הוא בידי נאמן הגודרות אמאי אין להן חזקה השתא מידי דודאי דלא באפי מריה תפסיה ואמר לקוח הוא בידי נאמן הגודרות דספיקא נינהו דאיכא למימר דלמא באפי מרייהו תפסינהו לא כ"ש דאית להו חזקה אלא מדאמר הגודרות אין להם חזקה שמעינן דמאן דתפיס מידי מרשותא דחבריה קמי סהדי דלאו באפי חבריה ואמר לקוח הוא בידי אינו נאמן

ומההוא מעשה נמי (שם) דהנהו עיזי דאכלי חושלי בנהרדעא שמעת הכי הלכך לא קיימא האי שמעתא דרב יהודה אלא בדאיתיה לבעה"ב גביה ומסתייע נמי האי סברא מהיהיא שמעתא אחריתי דרב דאמר (שם) רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר איגזריה לדיקלא דפלניא דזבניה ניהליה מהימן מאי טעמא דלא חציף איניש למיגזר דיקלא דלאו דיליה מדאצטריכינן לגלויי טעמא משום דלא חציף איניש למגזר דיקלא דלאו דיליה שמע מינה דמידי אחרינא דלית ביה כי האי טעמא לא מהימן

והא מלתא פשיטתא היא ולית ביה ספיקתא והאי דאיצטריכנן לפרושה משום דחזינן תשובה משמא דגאון דשאילו מקמיה בעסק חד גברא דא"ל לחבריה אית לי חד סהדא דאתית לביתאי ופתחת ליה דלאו באנפאי ושקלת מיניה חד טעונא דכיתנא וא"ל אידך אין פתחי ושקלי ואת אמרת לי שקליה בחושבנא דאית לך גבאי וקא מהדר להו גאון דליכא עליה אלא שבועת היסת דלא שקל אלא דידיה וקא אמר לא מיבעיא היכא דליכא אלא עד אחד אלא אפי' איכא שני עדים נמי הכין דיניה דמישתבע שבועת היסת דלא שקליה אלא במאי דאית ליה גביה ומפטר דאמרינן אמר רב יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן ולא אמרן אלא בבעה"ב שאינו עשוי למכור את כליו והאי טעונא דכיתנא הואיל ולית בה כל הני אנפי מהימן ובשבועת היסת אלו דברי גאון ודאי שגגה הוא וליכא למיסמך עלה דהאי שמעתא דרב יהודה בדאיתיה לבעה"ב בביתיה אמירה ואיהו קא מסר לה ניהליה כדברירנן אבל האי עובדא טעמא אחרינא הוא דהא לאו באפיה שקליה ודאי כל מאי דאיתיה בביתיה דאינש ברשותיה ובחזקתיה קאי ולא מצי אינש לאפוקי מיניה מידי אלא בראיה ומאן דשקיל * בדפו"י הגי' מיניה מידי קמי סהדי ולית ליה ראיה דלדידיה הוא מיחייב לאהדורי לחבריה

והשתא דשקליה קמיה דחד סהדא הכין דיניה כיון דאילו אתו תרי סהדי ומסהדי דבאפייהו פתח ליה לביתיה דחבריה ושקיל מיניה ההוא מידי מיחייב לאהדורי דכל מאי דאיתיה בביתיה דאינש ברשותיה קאי בי ליכא אלא חד סהדא מיחייב שבועה דאמר מר (שבועות דף מ.) כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה וכיון דאודי דשקליה מביתיה הוה ליה

לפי שומר שכר **בעל הבית.** נראין הדברים ויפלפל: שכירו ולקיטו. של בעל הבית ולא מסר לו אמירת הבית: מה הוא. להיות נראין על שבועה זאת: לימד. עסיר: **לא שנו.** לעריך שבועה: תני רבי חייא במתניתיה הרי שהיו מעידים [לותן] שנכנס לתוך ביתו ויצא חבול כגון שעלתה לו נשיכה בגבו ובין לעגליו יהיו לנשיכת שיניים לפי חכוך כותל הוא: מתני' **ושכנגדו** חסול על השבועה לחל שבועת העלות. כלומר בין שנחשד על שבועת העלות בין שנחשד על שבועת הפקדון שכפר ונשבע לשקר ולפי' נחשד על שבועת שוא שהוא חייב עליה לשמים ולא לבריות לעפ"כ הוא נפטל על ידה לשבועה: [קף מז.] **משחק בקוביא.** **גזלן לרבנן הוא לשמור לשמתתא לא קניא:** חזרה שבועה למקומה. בגמ' מפרש לה ושקשה לרשב"ג ז"ל שבועת העלות מלן מוכח לעבר עליה במזיד לפי שיכול עליה קרובים לגלות לו למלוה למתרו ביה למען יוסיף לו ולא מזיד הוא ולפי במועד שהזיד לילע הוא ולא העיד אין לחם נאמן לשוויה נפשיה רשיעא ושעלה לעריך עיון ולדידי לא קשיא לכל שהיה עלות קרוב כל כך לפי לפפר לתלות בו שכחה לא לחלוטין למלוה ליפתלי לכפי ולו נעלות (קף לנ.) לשמרי נבי עליה זוממין נתרי בהו לימת נתרי בהו מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלם והא מלתא דמי להההוא (ב"ב לג:) דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דר' אמי הוה יתיב ר' אבא קמיה אזל אייתי חד סהדא דמיחטף חטפא מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי א"ד אמי היכי לידיינו דייני להאי דינא לישלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא לישתבע דלא חטף הא מודי דאין חטפי ודידי חטפי א"ל ר' אבא הוה ליה מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלם * ד"ת [והאי נמי כיון דלאו באפיה מרא שקלה כמאן דחטפיה דמי]:

והוא אומר לא נטלתי הרי זה נשבע ונוטל:

אמר רבא אפילו שומר של בעה"ב נשבע ונוטל ואפי' אשתו של שומר נשבעת ונוטלת מן הגזלן כגון שהיו שם בבית בשעת שנטלן הגזלן ולא היה שם הנגזל ולפי שאין הנגזל יכול לישבע וליטול נשבע השומר ונוטל דבמקומו הוא עומד בעי ר"פ שכירו ולקיטו של בעה"ב מאי נשבע ונוטל כמו השומר או לא תיקו א"ל רב יימר לרב אשי טענו כסא דכספא מאי א"ל חזינן אי איניש דאמיד הוא או איניש דמהימן דמפקדי אינשי גביה מישתבע ושקיל ואי לא לא:

מתני' הנחבל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לתוך ביתו שלם ויצא חבול אמר לו חבלת בי והוא אומר לא חבלתי הרי זה נשבע ונוטל ר' יהודה אומר עד שיהא שם מקצת הודיה כיצד אמר לו חבלת בי שתים והוא אומר לא חבלתי אלא אחת:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל ל"ש אלא במקום שהוא יכול לחבל בעצמו אבל במקום שאין יכול לחבל בעצמו נוטל שלא בשבועה ודלמא ככותל נתחכך תנא ר' חייא שעלתה לו נשיכה בגבו ובין אצילי ידיו ודלמא לאחר אמר דליכא אחר:

מתני' ושכנגדו חשוד על השבועה כיצד אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפקדון ואפי' שבועת שוא היה אחד מהן משחק בקוביא ומלוה ברבית ומפריח יונים וסוחרי שביעית שכנגדו נשבע ונוטל היו שניהן חשודין על השבועה חזרה שבועה למקומה דברי ר' יוסי ר' מאיר אומר יחלוקו:

גמ' וליתני נמי שבועת ביטוי כי קתני שבועה דכי קא מישתבע בשיקרא קא מישתבע אבל שבועת ביטוי דאיכא למימר דבקושטא קא מישתבע דלמא מקיים ליה לא קתני הא תינח אוכל ולא אוכל אכלתי ולא אכלתי מאי איכא למימר תנא שבועת שוא (דף מז.) וכל דדמי לה:

היו שניהם חשודין א"ל רבא לר"נ היכי תנן א"ל לא ידענא הלכתא מאי א"ל לא ידענא תני רב זביד בדבי רבי אושעיא ר' יוסי אומר יחלוקו וכן א"ר יוסף בר מניומי עבד ר"נ עובדא כר' יוסי דאמר יחלוקו:

חזרה שבועה למקומה להיכן חזרה א"ר אמי רבותינו שבבבל אמרו חזרה שבועה לסיני ורבותינו שבא"י אמרו חזרה שבועה למחוייב לה רבותינו שבבבל רב ושמואל דתנן וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה והוינן בהיתומים ממאן כו' רבותינו שבארץ ישראל רבי אבא דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דרבי אמי ויתיב ר' אבא קמיה אייתיה חד סהדא דמיחטף חטפא מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי א"ר אמי היכי נידיינו דייני להאי דינא נימא ליה זיל שלים ליכא תרין סהדי נפטריה איכא חד סהדא לימא ליה אשתבע הא אמר אין חטפי ודידי חטפי א"ל ר' אבא א"כ הוה ליה מחייב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחוייב שבועה ואינו יכול לישבע

חזרה שבועה לסיני. **לשבועת הר סיני שהשביע הקב"ה את ישראל על נס תגזול והוא יפרע מן הכופר ממון לחבירו לכל ב"ד לין נזקקין לו לשבועה ולא לפרעון: למחוייב לה. על זה שהודה במקצת וכיון שאינו יכול ליפטר להא חסור ישלם: וכן היתומים וכו'. מתני' היא בפירקין** (וסיומן ממקן וכו' קנך בה הרי"ף ז"ל מפני שכתבה בסמוך ועכשיו לפרקנה. לי לימא **מלוה. לפ שהוציאו שטר עליו לא יפרעו חלא בשבועת היורשין המפורשת במשנתנו שלא פקדנו אבל** [ופי' רב ושמואל לעולם תרוייהו] **ל"ש לשבועה מיהו יפרעו יתמי מלוה שהוציאו שטר על יתמי לוה:** שלא שמת מלוה בחיי לוה לגבל מת לוה בחיי מלוה **כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה.** שמעינה **שמת לוה אין למלוה ליפרע מן היתומין חלא בשבועה. ואין לפ מוריש שבועה לבניו ממון שהוא חייב עליו שבועה שלמת הוחיל והוא חייב שבועה שלא קבלתי חוב זה והיתומים אינן יכולין ליפטר כך אלא שלא פקדנו אבל אין זו שבועה המוטלת על לפיכך ואף יתמי לוה אין יכולין ליפטר שפרעו לפיכך הא למדי רב ושמואל שלא יפרעו אלמא המחוייב שבועה ואין יכולין ליפטר לא זה ולא זה ס"ל לרב ושמואל לחזרה שבועה לפיני ואין כאן לא שבועה ולא פרעון:** רבותינו שבקיי"ו ר' אבל וכו'. זיל ופלפ. להא מולה הוא לחטוף ולאו **כל כמיניה שלא כל חוטף לומר שלי חטפתי: ליכא תרי סהדי.** לחטוף **ומנו לאי בעי למר לא חטפתי מהימן נמי למימר לידי חטפתי: ליפטריה. משום דאי מנו: ליכא אל סהדי. ואי למר לא חטפי הוה בעי לאיתחבועי להכחיש העד: ליתחבע.** שבועה **שהעד מחייבו אין יכול להא מולה לחטוף והעד מחייבו לשבועה שלא חטף והא ליכא למימר לליתחבע לדידיה חטף אחין שבועה זו מוטלת עליו** זהו לשון רש"י ז"ל: ומקשה הכא ואמאי לא **ליתחבע לדידיה חטף** ויפטר **נאמן בשבועה מנו לאי בעי למר לא חטפי המהימן בשבועה** וכ"ת מנו בשבועה לא תאמר ליתא להא דאמרי' בפרק המוכר את הבית (לף ע.) להמפקיד אצל חבירו בשטר ואמר החזרתי נאמן **מנו לאי בעי למר נאמנו ופרכינן ואי למר נאמנו לאו שבועה בעי** ומפרקינן מאי נאמן בשבועה תירצו בתוספות הלא אמרי' מנו לאכחושי שהלא לא חניף ליניס לאכחושי ור"ת הא אמרי' בפרק הכותב (לף פה.) לאקיימי בריה לר' לבוה הוו מסקי בית זוזי כי חוזאי שלריגיהו ביקא דרב חמא בריה לרבא לבסוף אמרי ליה לסטרלאי גיגהו ואתו לקמיה לרבא ואמר להו למנו ליכלי למימר לא היו לבריה מעולם יכלי למימר סטרלאי גיגהו והא התם לאי אמרי לא היו לבריה מעולם הוו מכחשי לרב חמא שהיה שלוח ושלוח נעשה על וכלאמרי' בפרק החיש מקדם (לף מג.) הן הן עדיו הן הן שלוחיו י"ל להשיח

משלם

אמר רבא כוותיה דר' אבא מסתברא דתני ר' אמי (שמות כב) שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשים ה"ד אילימא דאמר ליה מנה לאבא ביד אביך וא"ל חמשין אית ליה וחמשין ליה מה לי הוא מה לי אביו אלא לאו דא"ל מנה לאבא ביד אביך וא"ל חמשין ידענא וחמשין לא ידענא (דף מז:) אי אמרת בשלמא אביו כה"ג חייב איצטריך קרא למיפטר גבי יורשים אלא אי אמרת אביו כי האי גוונא פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי גבי יורשים ורב ושמואל האי שבועת ה' תהיה בין שניהם מאי דרשי ביה מיבעי ליה לכדתניא שמעון בן טרפון אומר שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שהשבועה חלה על שניהן ומסתברא לן דהלכתא כר' אבא דאמר כל המחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלם הלכך אם היו שניהן חשודין חזרה שבועה למחוייב לה ומתוך שאינו יכול לישבע משלם והכין דיינינן בכל דוכתא כר' אבא דכל דמחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלם כגון הא דאמרינן בחזקת הבתים (דף לד.) אי דמיא לדר' אבא להא דמיא לחד סהדא ולתרתי שני ולפירי וכדאמרינן נמי בענין ההוא גברא דחטף נסכא מחבריה וכדאמרי' נמי כעסק שבועה היכי דמי עסק שבועה כדרבא (ב"מ דף צח.) דאמר רבא מנה לי בידך אין לך בידי אלא חמשים והשאר איני יודע מתוך שאין יכול לישבע משלם והיינו הדאמרינן הכא אמר רבא כוותיה דרבי אבא מסתברא אבל לענין וכן היתומים מן היתומים בלחוד עבדינן לפ' הכותב לכתב לתקון רבנן שבועת היסת לחין שלוח נעשה על כלחיתא בפרק החיש מקדם [לף מג:] וה"ל בעל לבר עוד י"ל להיינו טעמא לנ"מ **מהימן בשבועה למימר לידי חטפי מנו לאי בעי למר נ"מ חטפי** לפי שהתורה האמינה ע"פ לענין שבועה כב' עליה למימר כיון שבועה כב' שבועת הלויין [לף מ.] כל מקום שנאמן לענין לענין ממון ומכלתניא בפ' שנים מחייבים לחתו ממון על לחד מחייבו שבועה וכיון שיש לו נאמנות לענין שבועה כשנים לענין ממון יש לבעל הדין לשלם לו ליפטר להכחיש העד לחד כל שלא הכחישו **נ"מ מני למימר לידי חטפי לענין שבועה** כי היכי לנ"מ מני למימר הכי בשנים לענין ממון: ס"ל מחוייב שבועה שאינו יכול ליפטר ומשלם. ולי תימא למאי ליתמניה במנו לאי בעי למר החזרתי יש מי שתירץ לנזלן אינו נאמן למר החזרתי לנלו לאכחושי קאי ולא למי למלוה לת חבירו ומפקיל לת חבירו לאין ערוך להחזיר לו בעלים להתם לחזרה קאי לאל רבינו מאיר ז"ל דפיל להרמב"ן ז"ל לאפילו נזלן נאמן למר החזרתי והביא ראיה מסנוניל לפ' שאפי שנתערבלה (לף יח.) לתנן התם ומודה רבי יהושע בלומר לחבירו שלא זו של לבלך שיתה והיינו הא טובא ולימני הכי ומקשינן ולימני מודה ר' יהושע בלומר לחבירו מנה לוימי למך ופרעתיו לך שהוא נאמן ומפרקינן משום לבעי למימני סיפא ואם יש עליו שלוח ממנו **והוא לומר פרעתיך אינו נאמן** והא קי"ל המלוה לת חבירו בעליס ג"ע לפרעו בעליס ואם [לימא] לנזלן ערוך להחזיר לו בעליס ליתני ומודה ר' יהושע בלומר לחבירו מנה נזלתיך והחזרתי לך שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עליו שנזל **והוא לומר החזרתיו לך אינו נאמן** מלמא לקמי התם הכי ג"מ לאפילו נזלן בלומר החזרתיו נאמן ול"ת ג"כ הלרא קושיא לנוכתה י"ל להכא כשהנכסת יוצאה עכשיו בפנינו מתחת ידו עסקינן להיכא מנו: **לאמר רבא** כותיה לר' לבא מסתברא לתני רבי לאי שבועת ה' תהיה **בין שניהם. לס בעלי הלין קיימין: מה לי הוא מה לו לחבוה. מלחר שטוען טענת ברי [למה] אין יכול ליפטר:** לי לומרת בשלמא לבא כה"נ מחוייב **שבועה ומתוך שאינו יכול ליפטר להא קלמר** אינו יולא משלם: היינו לאיצטריך קרא למיפטר יורשין. שטוענין טענה זו: [לף מז:] מלמל שהשבועה חלה על שניהם. שניהם [כלומר לף המשביע] שלא לקבל למסור ממונו ביד נאמן. ולאמרינן הכא מה לי הוא מה לי לחבוה היינו כגון שטוענו ברי מנה לבבא ביד לבבא שהודה לבבי שמוך למיתתו בפני ובפניך כה"נ מה לי הוא מה לי לחבוה ולימא לאחויה בשטין [תובע] טוענו ברי לי שהוא יולא ומש"ה פטרינהו רחמנא ליורשין לפשטיה לפשוטי למשביע לביניה הוא וקרקע למה לי להא מולה מקנת בעלמא שהוא חייב היינו משום שאינו מעיז פניו בפני בעל חובו שיולא בו

שהוא יודע [לחלוק] וכי מסקינן נמי הלא לאו לא"ל מנה לחבירי בית חביך היינו נמי כשהוא טוען לו בברי שהוא יודע שהיה שם בשהוא חביך לחבי והלה **לומר על הני חני** זוכר ועל השאר חיני יודע לכבה"נ יורשים פטורין ללא [עביד] למירמי לנפשייהו כולי האי וה"ת ה"כ לכאיני יודע פטורין וכיהא לאמר בברי חמשין ליתי לך וחמשין ליתי לך מנו לאי בעו אמרי לין לאו יודעין ה"ל לא"ל למתנו לאי בעי לאמרי היני יודע ולאו מנו הוא ורחיק לכבר מלאמרינן ברים פ' הבית והעליה (לף קטו:) נבי היה לאחד מהם מכיר לבניו נוטלן כנון שיש עסק שבועה ביניהם לאמר הני חמשין ילענע לאינון ליזיל והני לא ילענע ואמאי להימניה במנו ללא ילענע להו כלל והכא ואלו אינו עזות לאין חברו מכיר ויודע בו אם מכיר לבניהם שבכותב שבורות ושלימות ונימא נאו מחויב שבועה הוא אלא ה"מ לאיני יודע לא הוי מנו כלל. ואיכא למידק טובא מהמעתין היכי מוכחינן לרבותינו שבאחרן יפרעל ר' לבא להא ואלו מני אמר [במתניתין] חזרה שבועה לסיני לאע"נ לאיהו ס"ל מחוייב שבועה שאינו יכול ליפטר מהאי ס"ת היכא לאין שכננגו מחוייב שבועה כנון בנסבא לר' לבא ה"נ בשכננגו מחוייב **שבועה ויכול ליפטר** כעין מהנתנו בשאין התובע חשוד לבל בשהתובע חשוד שפיר מני ר' לבא למימר למתוך שאינו יכול ליפטר מהסיק אע"נ לליליהיה ליתא אלא שבועת התקנה מחומרת בעלמא ותלא לך אלו לא תימא הכי קשיא הלכתא להלכתא ולקי"ל כר' לבא וכמו שפסק הרב אלפסי ז"ל בסמוך וקי"ל בהיאלכרב ושמואל אלמא מהמרינן שאע"פ שאין מתחייב מלוה אלא שבועת התקנה לבני לוה כיון **שאין בני מלוה יכולין ליפטר** הפסילו בשניהם חשודים נמי מני למימר ר' לבא לאע"נ למילתא נתבע חייב לשלם כיון שאינו יכול ליפטר אפ"ה כיון שהתובע חייב להפטר שבועת התקנה ואינו יכול ליפטר מפני חשדו מפסיל וכיון שכן היכי מוכחינן מלר' לבא לגמרי בתמני' חזרה שבועה למחוייב בה ומהאי טעמא נמי קשיא לן מאי לאמר בשמעתין ורב ושמואל האי שבועת ה' מאי לרבי היא לאלמא רב ושמואל לאמרי חזרה שבועה לסיני לא אלו לרבי שבועת ה' תהיה בין שניהם כלל. לבא ואמאי לא הא ואלו אפשר לאית להו לר' לבא למחוייב שבועה שאינו יכול ליפטר מהשלם ואפ"ה אמר [במתני'] חזרה שבועה לסיני לכיון דהתובע מחוייב ליפטר שבועה של לבריחם ואינו יכול ליפטר הפסיל כלאמר היכן נופיה בתמ לוה בחיי מלוה. ואיכא למימר דולאלי כל שלן לם"ל הא לר' לבא לא אלו למימר חזרה שבועה לסיני לכיון למלאורייתא נתבע חייב לשלם אע"פ שחכמים הטילו שבועה **על התובע לא החמירו אלא** ביכול בשאינו יכול אינו בדין שיפסיל את שלו כיון **שאין שבועה** זו אלא חומרא בעלמא וכ"ת והא מת לוה בחיי מלוה אלא נתחייב מלוה אלא שבועת התקנה ואע"ב בשאין בניו יכולין ליפטר הפסילו ג"ל לאלא למי ליתסם כבר חלה שבועה של לבריחם על המלוה וכיון שחלה בו [שוב] לא פקעה ולפיכך בניו **שאין יכולין ליפטר** מפסילין והיינו ליפנא לאמר כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה והיינו ללקמן בנמרא שקלינן וטרינן **בין עמל מלוה בין לאו עמל בין** ואע"נ למסקינן לאע"נ לאו עמל בדין היינו משום לאמר למעילינן לשכיב ליה לוה נתחייב מלוה לבני לוה שבועה וא"א נרלה להיינו טעמייהו לרב ושמואל מפני שכבר חלה [שבועה] מה ע"כ בשניהם חשודין למלן לאית ליה לרבי לבא שכיון שמן הדין נתבע חייב לשלם מפני שאינו יכול שבועת ה' מאי עבדי ליה להה ע"כ לית להו מחוייב שבועה שאינו חלה על החשוד כלל ומש"ה מוכחינן לרבותינו שבא"י רבי לבא לכל מלן לסבר כר' לבא מני אמר [במתני'] חזרה לסיני וכל מלן לם"ל חזרה לסיני על כרחך לית ליה לרבי לבא ומש"ה אמר לרב ושמואל האי שבועת ה' תהיה בין שניהם מאי לרבי ליה ואם תאמר ג"כ לר' לבא מני סבר לרב ושמואל כהיא למת לוה בחיי מלוה מפני שכבר חלה שבועה על המלוה היכי מוכחינן לרבותינו שבכבל לאמרי חזרה שבועה לסיני רב ושמואל נינהו משום מאי לשמעינן להו לאמרי כבר נתחייב מלוה וכו' והא אמרת לעלא הא **בהא להה ר' לבא סבר** לה כהיא לכבר נתחייב מלוה כרב ושמואל לבמתני סבירא ליה חזרה שבועה למחוייב לה ומשום טעמא לבתיבנא י"ל ין הכי נמי לאי מהא לא אילימא לעלא לאלן לא ניחיכין רהיה לרבותינו שבכבל רב ושמואל למלתא פשיטא היא לכל היכי לאמרי רבותינו שבכבל רב ושמואל נינהו והכי איתא בהדיא בספ"ק לסנהדרין (לף יז:) רבותינו שבכבל רב ושמואל הלכך פשיטא לן לרב ושמואל אמרי חזרה לסיני משום לאית להו לר' לבא לעלא לאלהכי מייתינן לילך [לרב] ושמואל משום לפייכא בטעמייהו שלא תאמר לע"נ לרב ושמואל לא סבירא להו לרבי לבא מ"מ כיון שסניהם חייבים **ליפטר יפטר נתבע שבועה** לאוריי' ותובע שבועה לרבנן שתקנו לו חכמים ליפטר ולימוק הוה לן למימר לבשאין התובע יכול ליפטר שלא ניחמ יחלוקו קל משמע לן כלרב ושמואל לאמרי בתמ לוה בחיי מלוה שכיון **שאין יכולין ליפטר** הפסילו הכל ע"פ שהיה להם ליטוק מן הדין [כ"ם הכא שאין **לו ליטוק מן הדין] אלא** מפני התקנה כיון דלא ס"ל לרבי לבא לבשאינו יכול ליפטר הפסיל זהו על דרך הירושלמיים ז"ל בל שאינו מחוור בעיני משום דלא מוכח שפיר לרבותינו שבאחרן יפרעל רבי לבא דלאכתי מני למימר למפני **שאין התובע יכול ליפטר שבועה** לרבנן מפסיל וחזרה שבועה לסיני ומלרב ושמואל נמי לא מוכח דלא מני למימר למחוייב לה. ולפיכך נראה לי דלר' לבא על כרחך חזרה למקומה למתני' קאי דקתני **שבועה ממנו והטילוה חכמים על** כשהתובע חשוד נסתלקה שבועה לסיני ומלרב ושמואל נמי לא מוכח התובע וכשהתובע חשוד חזרה למקומה שהיה לה מן הדין אילו לא תקנו חכמים שבועה על התובע כלל ומעתה לר' לבא לאית ליה מחוייב שבועה [ואין] יכול ליפטר משלם חיוב שבועה בחשוד מוטל על הנתבע [לפיכך הוא] חייב לשלם כיון שאינו יכול ליפטר הלא שהקילו חכמים **עליו והטילו שבועה על התובע וכשהתובע הוא** חשוד כיון לתנן חזרה שבועה למקומה ע"כ היינו למחוייב לה דהיינו נתבע ושייך שפיר למיתני לחזרה למקומה לקומס לקוסס שהטלה על התובע חיובא וחומר שלא על הנתבע הוה ועכשיו חזרה סם ואם תאמר חומר חזרה שבועה לסיני שמפני **שאין התובע יכול ליפטר** שבועת התקנה הפסיל נמלא בחזרה למקום שאין מקומה שאילו בתחלה חלה על הנתבע ועכשיו **חזרה לסיני ואין זו חזרה ולא** מקומה הלכך על כרחין רבי לבא לית ליה למימר לחזרה שבועה למחוייב לה ולא מני אמר לסיני ורבותינו שבכבל לאמרי לסיני ע"כ לית להו לרבי לבא מטעמא לבתיבנא הלא רב ושמואל נינהו לאמרי כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה הלא סבירא להו שכל תובע שהוא חייב שבועה לרבנן ואינו יכול ליפטר הפסיל הלכך במתני' לא מני אמרי חזרה למחוייב לה ולפילהו חזרה שבועה למקומה לתנן היינו לסיני סיני ומש"ה בעינן לרב ושמואל האי שבועת ה' מאי עבדי ליה להה ע"כ לית להו מחוייב שבועה שאינו חלה על החשוד כלל ומש"ה מוכחינן לרבותינו שבא"י רבי לבא לכל מלן לסבר כר' לבא מני אמר [במתני'] חזרה לסיני וכל מלן לם"ל חזרה לסיני על כרחך לית ליה לרבי לבא ומש"ה אמר לרב ושמואל האי שבועת ה' תהיה בין שניהם מאי לרבי ליה ואם תאמר ג"כ לר' לבא מני סבר לרב ושמואל כהיא למת לוה בחיי מלוה מפני שכבר חלה שבועה על המלוה היכי מוכחינן לרבותינו שבכבל לאמרי חזרה שבועה לסיני רב ושמואל נינהו משום מאי לשמעינן להו לאמרי כבר נתחייב מלוה וכו' והא אמרת לעלא הא **בהא להה ר' לבא סבר** לה כהיא לכבר נתחייב מלוה כרב ושמואל לבמתני סבירא ליה חזרה שבועה למחוייב לה ומשום טעמא לבתיבנא י"ל ין הכי נמי לאי מהא לא אילימא לעלא לאלן לא ניחיכין רהיה לרבותינו שבכבל רב ושמואל למלתא פשיטא היא לכל היכי לאמרי רבותינו שבכבל רב ושמואל נינהו והכי איתא בהדיא בספ"ק לסנהדרין (לף יז:) רבותינו שבכבל רב ושמואל הלכך פשיטא לן לרב ושמואל אמרי חזרה לסיני משום לאית להו לר' לבא לעלא לאלהכי מייתינן לילך [לרב] ושמואל משום לפייכא בטעמייהו שלא תאמר לע"נ לרב ושמואל לא סבירא להו לרבי לבא מ"מ כיון שסניהם חייבים **ליפטר יפטר נתבע שבועה** לאוריי' ותובע שבועה לרבנן שתקנו לו חכמים ליפטר ולימוק הוה לן למימר לבשאין התובע יכול ליפטר הפסיל נמלא בחזרה למקומה שאילו בתחלה חלה על הנתבע ועכשיו **חזרה לסיני ואין זו חזרה ולא** מקומה הלכך על כרחין רבי לבא לית ליה למימר לחזרה שבועה למחוייב לה ולא מני אמר לסיני ורבותינו שבכבל לאמרי לסיני ע"כ לית להו לרבי לבא מטעמא לבתיבנא הלא רב ושמואל נינהו לאמרי כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה הלא סבירא להו שכל תובע שהוא חייב שבועה לרבנן ואינו יכול ליפטר הפסיל הלכך במתני' לא מני אמרי חזרה למחוייב לה ולפילהו חזרה שבועה למקומה לתנן היינו לסיני סיני ומש"ה בעינן לרב ושמואל האי שבועת ה' מאי עבדי ליה להה ע"כ לית להו מחוייב שבועה שאינו

כרב ושמואל כדבעינן למימר קמן
וחזינן מאן דסבר לענין היו שניהם חשודין דהלכתא כר' יוסי

יכול ליפטר ממנו וכלכתבינן וכי תימא לכתי לקיש הלכתא להלכתא לקי"ל חזרה שבועה למחוייב לה ומתוך שאינו יכול ליפטר ממנו לעשות הרב להפסיד זכות הרב נתחייב תלוה לבני לוה שבועה יש לומר לולאי רב דאמר יחלוקו דהא רב נחמן עבד עובדא כוותיה ולאו מלתא היא חדא דהא רבא דהוא בתרא קאמר כוותיה דר' אבא מסתברא מדתני רבי אמי (שמות כב) שבועת ה' תהיה וכו' וקמא לה דרבא ולא איפריכא ועוד דהא אמרינן בפרק שבועת העדות (דף לב:) אמר אביי הכל מודים בשכנגדו חשוד על השבועה ופרשינן לה כגון שהיו שניהם חשודין דאמר מר חזרה שבועה למחוייב לה ומתוך שאינו יכול לישבע משלם ושמעינן מהא דאביי דהכין היא הלכתא בהיו שניהם חשודין שחזרה שבועה למחוייב לה ולא שחזרה שבועה לסיני הלכך ליתא לדרב נחמן דעבד עובדא יחלוקו וקמא לה דר' אבא מדאביי ומדרבא דבתראי אינון:

מתני' החנוני על פנקסו כיצד לא שיאמר לו כתוב בפנקסי שאתה חייב לי ר' זוז אלא אמר לו תן לבני סאתים חטים ולפועלי בסלע מעות והוא אומר נתתי והן אומרין לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין אמר בן ננס כיצד אלו ואלו באין לידי שבועת שוא אלא הוא נוטל שלא בשבועה והן נוטלין שלא על פנים] ומשום שהתובע נ"כ מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר ממנו להפסיד הכל לחוקי ממונא בחזקת מריה להה לר"נ משום הכי טעמא נופיה לתובע מחויב שבועה ואינו יכול ליפטר מפסיד פלגא וכיון שכן היכי בעינן בנמ' לרב ושמואל הכי שבועה ה' תהיה בין שנשבע מאליו לרבי היה ללמד שאינו יכול ליפטר ממנו מכיחינן מלרב ושמואל לחית להו חזרה שבועה לסיני מיהו חנן לן נקיטינן כוותייהו בכל לוכתא לדרב אחרים לקמן הכי לגי לוסיף עליה ומש"ה נהי דבמת מלוה נקיטינן כוותייהו משום דנפקא מסמייהו היינו משום שהן סם פסיעה לנתבע כלל לבל במתני' כיון שנתבע אינו יכול ליפטר מפני פסיעתו ומקשינן מסלם אינו בדין שיהא חוטא נשכר שבשהין התובע יכול ליפטר שיפטר ואע"פ שהתובע נמ כן מפני חסרון אינו יכול ליפטר אלמא קסבר שבועת תקנה בעלמא לשבועת התורה שמחייבתו לשלם כיון לחנן לן סבירא לן כרב ושמואל בכל מילי חלף רפויי מרפיין ביניהם כלחיתא לקמן לחפי' היכא לליכא פסיעה לנתבע כגון פונס שטרו ומת לו נקטינן כוותייהו וכ"ש במתני' לחיכא פסיעה לנתבע ואינו ערכיכים לכל זה לעשות הרב להפסיד ז"ל שפוסק כמאן לאמר חזרה שבועה למחוייב לה ומתוך שאינו יכול ליפטר משלם בבל לכדברי ר"ת ז"ל שפוסק כרב נחמן לאמר יחלוקו אתי שפיר טפי למאן לאמר יחלוקו ורב ושמואל לאמרי כבר נתחייב תלוה לו פלגי כלל ויתבאר בסמוך בס"ד כך נראה בעיני פיטה זו: ומסתברא לן וכו'. וכלאמרי בעפק שבועה היכי דמי עפק שבועה וכו' בפ' השואל (לף צז:) ובפרק הבית והעליה (לף קטז:): וחזינן מאן לסבר לענין היו שניהם חשודים להלכתא כרבי יוסי לאמר יחלוקו להה רב נחמן עבד עובדא כוותיה. זה הוא לעת רבינו האי גאון ז"ל בשערי השבועות שלו והוא סבור לומר לדבר בבל לבל רבינו יעקב ז"ל פסק כר"נ לאמר יחלוקו וכו' בבל והוא ולאמר לרב נחמן נופיה כרבי בבל סבירא ליה בלא לבשניהם חשודים שבועה ואינו יכול ליפטר בדין הוא שיפטר כל בבל מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר מלנדסינן מחנם והכיא ז"ל לאיה לרב נחמן כרבי בבל סבירא ליה מלנדסינן בפרק השואל (לף צז:) עלה למתניתין לתנן והלה אומר איני יודע חייב נימא תיובתא דר"נ לאר"נ מנה לי ביבך והלה אומר איני יודע פטור ומפרקינן הכא במאי עסקינן כגון שיש עסק שבועה ביניהם וכלר' בבל לבל לומר לרב נחמן סבר לה להה לרבי בבל: והרמב"ן ז"ל לוסיף לרב נחמן כר' יוסי ס"ל לאמר יחלוקו לליית ליה לר' בבל ומתני' להתם ר"מ היא לסתם מתני' ר"מ היא ולאיהו לאמר חזרה שבועה למקומה וס"ל לרב נחמן לאמי למקומה לדקאמר ר"מ למחוייב לה משום דס"ל לר"מ הא לר' בבל ומיהו רב נחמן לא ס"ל כותיה בלא משום דס"ל לר' בבל ואמרו ז"ל לולאי הכי הוה ליה לאם לחיתא לאמר יחלוקו מני סבר לה לרר' בבל בלא בלכל לחן התובע משלם בבל שהתובע נ"כ מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר ממנו אמרי לאמר ר"ש רב ושמואל נמי לאמרי חזרה שבועה לסיני משלם [כלל לאמר ר"נ הכא דכי לה כרבי בבל לבל לחן התובע משלם בבל שהתובע נ"כ מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר ממנו אמרי לאמר ר"ש רב ושמואל נמי לאמרי חזרה שבועה לסיני מיהו חנן לן נקיטינן כוותייהו בכל לוכתא לדרב אחרים לקמן הכי לגי לוסיף עליה ומש"ה נהי דבמת מלוה נקיטינן כוותייהו משום דנפקא מסמייהו היינו משום שהן סם פסיעה לנתבע כלל לבל במתני' כיון שנתבע אינו יכול ליפטר מפני פסיעתו ומקשינן מסלם אינו בדין שיהא חוטא נשכר שבשהין התובע יכול ליפטר שיפטר ואע"פ שהתובע נמ כן מפני חסרון אינו יכול ליפטר אלמא קסבר שבועת תקנה בעלמא לשבועת התורה שמחייבתו לשלם כיון לחנן לן סבירא לן כרב ושמואל בכל מילי חלף רפויי מרפיין ביניהם כלחיתא לקמן לחפי' היכא לליכא פסיעה לנתבע כגון פונס שטרו ומת לו נקטינן כוותייהו וכ"ש במתני' לחיכא פסיעה לנתבע ואינו ערכיכים לכל זה לעשות הרב להפסיד ז"ל שפוסק כמאן לאמר חזרה שבועה למחוייב לה ומתוך שאינו יכול ליפטר משלם בבל לכדברי ר"ת ז"ל שפוסק כרב נחמן לאמר יחלוקו אתי שפיר טפי למאן לאמר יחלוקו ורב ושמואל לאמרי כבר נתחייב תלוה לו פלגי כלל ויתבאר בסמוך בס"ד כך נראה בעיני פיטה זו: ומסתברא לן וכו'. וכלאמרי בעפק שבועה היכי דמי עפק שבועה וכו' בפ' השואל (לף צז:) ובפרק הבית והעליה (לף קטז:): וחזינן מאן לסבר לענין היו שניהם חשודים להלכתא כרבי יוסי לאמר יחלוקו להה רב נחמן עבד עובדא כוותיה. זה הוא לעת רבינו האי גאון ז"ל בשערי השבועות שלו והוא סבור לומר לדבר בבל לבל רבינו יעקב ז"ל פסק כר"נ לאמר יחלוקו וכו' בבל והוא ולאמר לרב נחמן נופיה כרבי בבל סבירא ליה בלא לבשניהם חשודים שבועה ואינו יכול ליפטר בדין הוא שיפטר כל בבל מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר מלנדסינן מחנם והכיא ז"ל לאיה לרב נחמן כרבי בבל סבירא ליה מלנדסינן בפרק השואל (לף צז:) עלה למתניתין לתנן והלה אומר איני יודע חייב נימא תיובתא דר"נ לאר"נ מנה לי ביבך והלה אומר איני יודע פטור ומפרקינן הכא במאי עסקינן כגון שיש עסק שבועה ביניהם וכלר' בבל לבל לומר לרב נחמן סבר לה להה לרבי בבל: והרמב"ן ז"ל לוסיף לרב נחמן כר' יוסי ס"ל לאמר יחלוקו לליית ליה לר' בבל ומתני' להתם ר"מ היא לסתם מתני' ר"מ היא ולאיהו לאמר חזרה שבועה למקומה וס"ל לרב נחמן לאמי למקומה לדקאמר ר"מ למחוייב לה משום דס"ל לר"מ הא לר' בבל ומיהו רב נחמן לא ס"ל כותיה בלא משום דס"ל לר' בבל ואמרו ז"ל לולאי הכי הוה ליה לאם לחיתא לאמר יחלוקו מני סבר לה לרר' בבל בלא בלכל לחן התובע משלם בבל שהתובע נ"כ מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר ממנו אמרי לאמר ר"ש רב ושמואל נמי לאמרי חזרה שבועה לסיני משלם [כלל לאמר ר"נ הכא דכי לה כרבי בבל לבל לחן התובע משלם בבל שהתובע נ"כ מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר ממנו אמרי לאמר ר"ש רב ושמואל נמי לאמרי חזרה שבועה לסיני מיהו חנן לן נקיטינן כוותייהו בכל לוכתא לדרב אחרים לקמן הכי לגי לוסיף עליה ומש"ה נהי דבמת מלוה נקיטינן כוותייהו משום דנפקא מסמייהו היינו משום שהן סם פסיעה לנתבע כלל לבל במתני' כיון שנתבע אינו יכול ליפטר מפני פסיעתו ומקשינן מסלם אינו בדין שיהא חוטא נשכר שבשהין התובע יכול ליפטר שיפטר ואע"פ שהתובע נמ כן מפני חסרון אינו יכול ליפטר אלמא קסבר שבועת תקנה בעלמא לשבועת התורה שמחייבתו לשלם כיון לחנן לן סבירא לן כרב ושמואל בכל מילי חלף רפויי מרפיין ביניהם כלחיתא לקמן לחפי' היכא לליכא פסיעה לנתבע כגון פונס שטרו ומת לו נקטינן כוותייהו וכ"ש במתני' לחיכא פסיעה לנתבע ואינו ערכיכים לכל זה לעשות הרב להפסיד ז"ל שפוסק כמאן לאמר חזרה שבועה למחוייב לה ומתוך שאינו יכול ליפטר משלם בבל לכדברי ר"ת ז"ל שפוסק כרב נחמן לאמר יחלוקו אתי שפיר טפי למאן לאמר יחלוקו ורב ושמואל לאמרי כבר נתחייב תלוה לו פלגי כלל ויתבאר בסמוך בס"ד כך נראה בעיני פיטה זו: ומסתברא לן וכו'. וכלאמרי בעפק שבועה היכי דמי עפק שבועה וכו' בפ' השואל (לף צז:) ובפרק הבית והעליה (לף קטז:): וחזינן מאן לסבר לענין היו שניהם חשודים להלכתא כרבי יוסי לאמר יחלוקו להה רב נחמן עבד עובדא כוותיה. זה הוא לעת רבינו האי גאון ז"ל בשערי השבועות שלו והוא סבור לומר לדבר בבל לבל רבינו יעקב ז"ל פסק כר"נ לאמר יחלוקו וכו' בבל והוא ולאמר לרב נחמן נופיה כרבי בבל סבירא ליה בלא לבשניהם חשודים שבועה ואינו יכול ליפטר בדין הוא שיפטר כל בבל מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר מלנדסינן מחנם והכיא ז"ל לאיה לרב נחמן כרבי בבל סבירא ליה מלנדסינן בפרק השואל (לף צז:) עלה למתניתין לתנן והלה אומר איני יודע חייב נימא תיובתא דר"נ לאר"נ מנה לי ביבך והלה אומר איני יודע פטור ומפרקינן הכא במאי עסקינן כגון שיש עסק שבועה ביניהם וכלר' בבל לבל לומר לרב נחמן סבר לה להה לרבי בבל: והרמב"ן ז"ל לוסיף לרב נחמן כר' יוסי ס"ל לאמר יחלוקו לליית ליה לר' בבל ומתני' להתם ר"מ היא לסתם מתני' ר"מ היא ולאיהו לאמר חזרה שבועה למקומה וס"ל לרב נחמן לאמי למקומה לדקאמר ר"מ למחוייב לה משום דס"ל לר"מ הא לר' בבל ומיהו רב נחמן לא ס"ל כותיה בלא משום דס"ל לר' בבל ואמרו ז"ל לולאי הכי הוה ליה לאם לחיתא לאמר יחלוקו מני סבר לה לרר' בבל בלא בלכל לחן התובע משלם בבל שהתובע נ"כ מחוייב שבועה ואינו יכול ליפטר ממנו אמרי לאמר ר"ש רב ושמואל נמי לאמרי חזרה שבועה לסיני משלם [כלל

חמר לחנוני נשבע ונוטל היינו לוקח כשמוסר בעה"ב שהוא חמר לו שיתן לפועלים בסלע מעות לכבי ה"נ כיון לחנוני יודע ובעה"ב **לא ידע נחמן חנוני בשבועה** כיון שהוציא ברשות כלין המוציא הוציאן על נכסי לפסקי לתתן בפ' השואל (דף פ.) ליכשבע כמה הוציא ויטול כמו שכתב עליה ר"ח ז"ל וכתבתיו ברים פירקין לכל לם לין בעה"ב מולה לו לין חנוני נשבע ונוטל וכתב הרא"ם ז"ל שלין בעה"ב נשבע לפי שבועת היסת משום לליכא כפירת ממון לפי שמולה לו שעשלו שליח לין לו שלח בשבועה וכי ה"נ שלו כפירת ממון הוא [למי יימר למשתבע] וכלאמרינן **לעיל בפרק שבועת העדות (דף** לב:): ושמעינן מתניי' להאומר לחבירו תן מנה לפלוני שהני חייב לו שלח מיחייב למיתביה ניהליה בלפי שהלי להא הכא לחנוני נתן לפועלים שלח בפני עליס להא לאמרינן לשמיס נשבעין ונוטלין מבעה"ב ולפ"ה חנוני נשבע ונוטל שלו לייגינן ליה כפוסא מפני שנתן בלא עליס וכן לעת הרב שלפסי ז"ל בפ' הכותב ומוכח לה מהא וכן כתב בנוסחאות ברים מגיעה (דף נ.) שלמון מר יהודאי גאון ז"ל משום לא"ל חנוני לבעה"ב שלח שליחותיך עבדי מאי אית לי נבי שכיר ואע"נ לשתבע לי **לא מהימן לי אית לי היתיתיה שלח לאמרת לי הב ליה** בשהלי והא לתנן לחנוני **נוטל בשבועה שלו** לוקח מפני שפועלים מכחיסים אותו לה"ה לאפי' ליתניהו לפועלים שבועה בעי להא מוציא הוציאת על נכסי לשתו ליכא למכחיס ליה ולפ"ה **היינו נוטל שלח בשבועה** והרמב"ס ז"ל חולק בזה בפרק ט"ז מהלכות מלוה ולוה ולין לברייו נכונים וכתבתיו ברים פ' לחיים שקדם ומיהו שבועת פועלים משום הכחסת חנוני היא הא ליתא [להכחסה] לחנוני **נוטלין בלא שבועה שהרי** בעה"ב יולא שנתחייב להם ולהיינו יולא לם נפרעו הלכך מלינא חייב שלח למשום לחנוני מכחיס להו ולקאי במקום בעה"ב התקינו **שלא יהו נוטלין שלא בשבועה** אע"פ שהוא יולא שנתחייב להם ומיהו שמעינן להא לאמרינן בפרק לחיים שקדם (דף מג.) האומר לשמיס תנו מנה זה לפלוני שהני חייב לו הן שלוחי הן הן עליו ולסקינן התם להשתא לתקון רבנן שבועת היסת משתבעי עליס ליכבינן ליה ומשתבע מלוה ללא שקל ופרע ליה **ליה ליה מלוה שבועת מלוה שבועה** חמורה היא כשבועת המשנה **ליה ליה מלוה עם ליה** כפועלים עם בעל הבית שאע"פ שכיוון שנתחייב להם כיון לשיתיה לחנוני למכחיס להו נשבעין **שבועה חמורה מלוה נמי** כיון לשיכא הני לאמרי לפרעו נשבע שבועת המשנה [ושקיל] וכ"כ הרי"ף ז"ל לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפ' [רלמון] מהלכות שלוחים ושותפין שמלוה נשבע היסת ולא יועתי למה שהרי שבועת מלוה כשבועת הפועל ורלויה להיות בנקיטת חפן כמותה כלין שבועת המשנה: נמ' ג"ל **טורח שבועה זו למה.**

בשבועה:

גמ' תניא א"ר טורח שבועה זו למה א"ל ר' חייא תנינא שניהן נשבעין ונוטלין מבעל הבית אמר רבא ופועלין נשבעין לבעל הבית במעמד חנוני כי היכי דליכספי מיניה איתמר שתי כתי עדים המכחישות זו את זו אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה ורב חסדא אמר בהדי סהדי שקרי למה לי (* ד"ת מ"ז דכולי עלמא שני מלוין ושני לוין ושני שטרות היינו פלוגתייהו דרב הונא אמר זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה ורב חסדא אמר בהדי סהדי שקרי למה לי) והלכתא כרב הונא חדא דרב הונא רביה דדב חסדא כדאמרינן בפרק הדר עם הנכרי (עירובין סב:) אמר רב יוסף ביעתא בכותחא בעי ליה מרב חסדא בשניה דרב הונא ולא אורי לי ועוד דגרסינן בפרק חזקת הבתים (דף לא.) בענין הני סהדי דאיתכחושי באכילתא (שם:) לימא ר"נ כרב הונא ורבא כרב חסדא ואמרינן אליבא דרב חסדא כולי עלמא לא פליגי השתא לעדות אחרת לא מהימני לאותה עדות מיבעיא אלמא בין לרבא בין לר"נ ליתיה לדרב חסדא

יום רצט

מלוה ולוה ושני שטרות שטר אחד במאה ושטר ב' במאתים [(* ד"ת וכת אחת מהן מעידה על זה וכת אחת מהן חתומה על זה] יד בעל השטר על התחתונה שכיון שכת אחת מהן שקרנית ואין אנו יודעים איזו היא ידו על התחתונה ונוטל שטר של מנה ונשבע זה על

לת"ק קל מתמה לקל סלקל לעתיה לר' לת"ק ה"ק לחנוני נשבע ונוטל מבעה"ב ופועלים נשבעים ונוטלין מן החנוני מפוס לכיון שהפועלים נמחאו לקל החנוני ועל זאת ההמחאה נפטר הבעה"ב כלום בכל תלין כבר נסמכו על החנוני ולין להם עוד על בעה"ב כלום ומק"ה תמה ל' ולאמר טורח שבועה זו למה מלאחר שהחנוני נוטל מזה ונותן לזה ובעה"ב הינו פורע ללא פעם לחת מה הנלה לו לחנוני בשבועתו יבשבע פועלים ויטולו מבעה"ב ולא יבשבע חנוני כלל ול"ל ל' חייל לא כמו שלתה שבור ללא שניהס נשבעין ונוטלין מבעה"ב. כלומר שלא נפטר בעה"ב מן הפועלים בהמחאתו ללא חנוני ללא פועל ל"ל עביתי נבך וחנוני ל"ל **לת לפסלת לנפשיך ללא לאמרת בשהלי הב ליה:** ופועלים נשבעין לבעה"ב במעמד חנוני כי היכי לליכספי מיניה. ולוקא בלאיתיה לחנוני הא ללו הכי ל"ל פועלים לייתי לת וה"ק לחנוני שנשבע בפני פועלים כל היכא לאיתנהו לפועלים: לימר כ' כתי עדים **המכחישות זו לת זו. שניס לומרים לא הרג ושניס לומרים הרג: זו בלה בפני עצמה ומעידה. בעדות לאחרת וכן זו ולע"פ שלחת פסולה לין לך לפסול לא זו ולא זו הוליל ולין יצוע ליזו מהן פסולה לבל לאחל מכת זו ולאחל מכת זו לין נלמנין בעדות לאחת למה נפשך לאחת מהן פסול ולהיינו לנקט** כי הלילנלאזו בלהכפני עצמה ומעידה: **בהדי סהדי שקרי ל"ל. הוליל והלאחת פסולה לין לאחת מהן נלמנת לפוס עדות.** מלוה ולוה ושתי שטרות. לעיל מהא לאמרינן בגמרא שני מלוין ושני לוין ושני שטרות היינו פלונתייהו. כלומר ליכא שלאחת מב' כתות ללו **לתומה על זה ושניה על זה** היינו פלונתייהו לדרב חסדא שני **השטרות פסולין ולרב הונא שניהס** כשרים ובתר הכי לאמרינן מלוה וכ' שטרות **יל בעל השטר על התחתונה. וכין לרב הונא וכין לרב חסדא לין חולקין בזה שהרי זה בא עליו מכח ב' כתות לאחת כשרה ולאחת פסולה ולאי לתה יכול לפסול לת שתיהן ולא להכשיר לת שתיהן הלכך שטר הקנון שבהן נובה הימנו והגולל יפסיד לפיטלאמר לו זו היא הפסולה למספקא לא מפקינן מיניה ממונא לבל ממה נפשך הקנון נובה לים בכלל מלתים מנה.** ומה שכתב הרי"ף ז"ל ונשבע זה על המלתים ונפטר נ"ל דבשבועת היסת קלאר לליכא לאימר דבשבועת התור הסיא מפני שזה תובעו [מנה] ומלתים וזה לי לפסר לכפול לו [ללא] מנה להא כיון שים עליו שטר שהוא שיעבוד קרקעות ה"ל כטוענו כליס וקרקעות [השטר הא' שכשר שהני מוחזקין ה"ל שעבוד קרקעות והפסול ה"ל מלוה על פה להוי כפירת כליס] והולה בקרקעות וכפר בכליס לפטור ומהאי טעמא לאמרינן לעיל בפרק הפקדון לכופר בממון שים עליו שטר לפטור:

שני מלוין ולוה לחד היינו מתני'. כתב רש"י ז"ל **שני מלוין שהוציאו לוה שטרו על לוה לחד ולחת מכ' כתות חלו חתומה בזה ולחת בזה לא מיבעיא לן מאי קאמר רב הונא בה להיינו מתני' לתני שניהם נשבעין ונוטלין מבעה"כ ואע"פ שאחד מהן טוען שקר הוא [לחנ] יכולין להפסיד ז' מהן ונזקקין להן ב"ל להגבותם וה"נ לרב הונא לחית ליה גבי כ' מלוין ושני לוין זו בזה ומעילה וזו בזה ומעילה ה"ה לשני מלוין ולוה לחד ואע"פ שמחה נפסד הלוה העני הזה לוקה בחלד מכ' שטרות הללו ע"י עלות פסולה הן לתה יכול להפסיד לחד מן המלוין שהיו ילוע לי זה [מהם פסול] ע"כ** ולפי לשרייו ז"ל לא למלנו שיטבע לחל"כ ל"ל לשתבע לי כשאר שטרות ללא לחמר היינו מתני' ללא לענין שאע"פ שביולוע שלוה נפסל שלא כדין נזקקין להם כמתני' לבעה"כ נפסל שלא כדין לחבל הרי"ף ז"ל פירש להיינו מתני' לגמרי לנשבעין מלוין ונוטלין ולפי זה לפיולו כתוב בשטר נאמנות היינו נוהה ללא בשבועה: **שני לווין ומלוה לחד. הוציא מלוה שני שטרות על שני לוין זו חתומה בזו** וזו חתומה בזו בעיא ולא לפיפטינן כלומר לגיבא לרב הונא לקו"ל כוותיה **מי אמרינן כיון לחד גברא מייתי להו לקמן ללא מזלקקינן ליה למה נפשך בשטר פסול הוא בא לפנינו אי ללמא כיון לעל שני לוין הוא מוציאן זו בזה ומעילה וזו בזה ומעילה ולרב חסלא לא מיבעיא לן להא לפי' בשני מלוין ושני לוין ושני שטרות פסול וכ"ש בשני לוין ומלוה לחל:** [לף מח.] מתני' **אמר** לחנוני תן לי פירות בלינר זה וכו'. לפי מה שכתב כאן הרי"ף ז"ל ובסוף המסכתא בלשון ערבי כולה מתני' מתוקמת בשהפירות מונחין ברה"ר וכשהגיע בשריייהו בשעת פירות בזמן שהפירות עבורין ומונחין ברה"ר וכן נמי לישנא מתני' לשמר נשולחני תן לי בלינר מעות מיתוקמת נמי בשהמעות מונח ברה"ר ויטבע בעה"ב דלקתני היינו שהוא נשבע ונוטל הפירות או המעות המונחין ברה"ר לכולי פירקין בנשבעין ונוטלין לישיריין והיינו טעמא לשהויה דבנן לשבועה לטבעה"כ ולא לחמרו חנוני נשבע ונוטל משום לטענתיה לבעל הבית מעליא טפי מטענתיה לחנוני משום לחנוני נופיע מולה שמכר לו הפירות ולהיינו תובע ממנו ללא למיתן ומש"ה **בעל הבית נשבע ונוטל ולא** חנוני לכולהי פירקין בהכי רשיטו למלן לטענתיה מעליא טפי נשבע ונוטל והיינו טעמא לנגזל משום לטענתיה מעליא טפי כיון לשיקל הטמין והיינו טעמא לנחבל כיון **שנכנס לתוך ביתו שלם ויצא חבול** שבכ"מ אנו לוקחים הטענה היפה ומניחים הטענה הגרועה וכתב הכי לחמר נתן לו לת הלינר ש"ל תן לי לת הפירות לחמר לו נתתיה לך והולכתם לתוך ביתך פי' חנוני טוען שמעשה שהיה כך היה שהלו לחנוני תן לי פירות בלינר זה וכו' ואני אומר שמכרו לו לוה אחד מכ' כתות חלו חתומה בזה ולחת בזה ומעילה ה"ה לשני מלוין ולוה לחד ואע"פ שמחה נפסד הלוה העני הזה לוקה בחלד מכ' שטרות הללו ע"י עלות פסולה הן לתה יכול להפסיד לחד מן המלוין שהיו ילוע לי זה [מהם פסול] ע"כ ולפי לשרייו ז"ל לא למלנו שיטבע לחל"כ ל"ל לשתבע לי כשאר שטרות ללא לחמר היינו מתני' ללא לענין שאע"פ שביולוע שלוה נפסל שלא כדין נזקקין להם כמתני' לבעה"כ נפסל שלא כדין לחבל הרי"ף ז"ל פירש להיינו מתני' לגמרי לנשבעין מלוין ונוטלין ולפי זה לפיולו כתוב בשטר נאמנות היינו נוהה ללא בשבועה: **שני לווין ומלוה לחד. הוציא מלוה שני שטרות על שני לוין זו חתומה בזו** וזו חתומה בזו בעיא ולא לפיפטינן כלומר לגיבא לרב הונא לקו"ל כוותיה **מי אמרינן כיון לחד גברא מייתי להו לקמן ללא מזלקקינן ליה למה נפשך בשטר פסול הוא בא לפנינו אי ללמא כיון לעל שני לוין הוא מוציאן זו בזה ומעילה וזו בזה ומעילה ולרב חסלא לא מיבעיא לן להא לפי' בשני מלוין ושני לוין ושני שטרות פסול וכ"ש בשני לוין ומלוה לחל:** [לף מח.] מתני' **אמר** לחנוני תן לי פירות בלינר זה וכו'. לפי מה שכתב כאן הרי"ף ז"ל ובסוף המסכתא בלשון ערבי כולה מתני' מתוקמת בשהפירות מונחין ברה"ר וכשהגיע בשריייהו בשעת פירות בזמן שהפירות עבורין ומונחין ברה"ר וכן נמי לישנא מתני' לשמר נשולחני תן לי בלינר מעות מיתוקמת נמי בשהמעות מונח ברה"ר ויטבע בעה"ב דלקתני היינו שהוא נשבע ונוטל הפירות או המעות המונחין ברה"ר לכולי פירקין בנשבעין ונוטלין לישיריין והיינו טעמא לשהויה דבנן לשבועה לטבעה"כ ולא לחמרו חנוני נשבע ונוטל משום לטענתיה לבעל הבית מעליא טפי מטענתיה לחנוני משום לחנוני נופיע מולה שמכר לו הפירות ולהיינו תובע ממנו ללא למיתן ומש"ה **בעל הבית נשבע ונוטל ולא** חנוני לכולהי פירקין בהכי רשיטו למלן לטענתיה מעליא טפי נשבע ונוטל והיינו טעמא לנגזל משום לטענתיה מעליא טפי כיון לשיקל הטמין והיינו טעמא לנחבל כיון **שנכנס לתוך ביתו שלם ויצא חבול** שבכ"מ אנו לוקחים הטענה היפה ומניחים הטענה הגרועה וכתב הכי לחמר נתן לו לת הלינר ש"ל תן לי לת הפירות לחמר לו נתתיה לך והולכתם לתוך ביתך פי' חנוני טוען שמעשה שהיה כך היה שהלו לחנוני תן לי פירות בלינר זה וכו' ואני אומר שמכרו לו לוה אחד מכ' כתות חלו חתומה בזה ולחת בזה ומעילה ה"ה לשני מלוין ולוה לחד ואע"פ שמחה נפסד הלוה העני הזה לוקה בחלד מכ' שטרות הללו ע"י עלות פסולה הן לתה יכול להפסיד לחד מן המלוין שהיו ילוע לי זה [מהם פסול] ע"כ ולפי לשרייו ז"ל לא למלנו שיטבע לחל"כ ל"ל לשתבע לי כשאר שטרות ללא לחמר היינו מתני' ללא לענין שאע"פ שביולוע שלוה נפסל שלא כדין נזקקין להם כמתני' לבעה"כ נפסל שלא כדין לחבל הרי"ף ז"ל פירש להיינו מתני' לגמרי לנשבעין מלוין ונוטלין ולפי זה לפיולו כתוב בשטר נאמנות היינו נוהה ללא בשבועה: **שני לווין ומלוה לחד. הוציא מלוה שני שטרות על שני לוין זו חתומה בזו** וזו חתומה בזו בעיא ולא לפיפטינן כלומר לגיבא לרב הונא לקו"ל כוותיה **מי אמרינן כיון לחד גברא מייתי להו לקמן ללא מזלקקינן ליה למה נפשך בשטר פסול הוא בא לפנינו אי ללמא כיון לעל שני לוין הוא מוציאן זו בזה ומעילה וזו בזה ומעילה ולרב חסלא לא מיבעיא לן להא לפי' בשני מלוין ושני לוין ושני שטרות פסול וכ"ש בשני לוין ומלוה לחל:** [לף מח.] מתני' **אמר** לחנוני תן לי פירות בלינר זה וכו'. לפי מה שכתב כאן הרי"ף ז"ל ובסוף המסכתא בלשון ערבי כולה מתני' מתוקמת בשהפירות מונחין ברה"ר וכשהגיע בשריייהו בשעת פירות בזמן שהפירות עבורין ומונחין ברה"ר וכן נמי לישנא מתני' לשמר נשולחני תן לי בלינר מעות מיתוקמת נמי בשהמעות מונח ברה"ר ויטבע בעה"ב דלקתני היינו שהוא נשבע ונוטל הפירות או המעות המונחין ברה"ר לכולי פירקין בנשבעין ונוטלין לישיריין והיינו טעמא לשהויה דבנן לשבועה לטבעה"כ ולא לחמרו חנוני נשבע ונוטל משום לטענתיה לבעל הבית מעליא טפי מטענתיה לחנוני משום לחנוני נופיע מולה שמכר לו הפירות ולהיינו תובע ממנו ללא למיתן ומש"ה **בעל הבית נשבע ונוטל ולא** חנוני לכולהי פירקין בהכי רשיטו למלן לטענתיה מעליא טפי נשבע ונוטל והיינו טעמא לנגזל משום לטענתיה מעליא טפי כיון לשיקל הטמין והיינו טעמא לנחבל כיון **שנכנס לתוך ביתו שלם ויצא חבול** שבכ"מ אנו לוקחים הטענה היפה ומניחים הטענה הגרועה וכתב הכי לחמר נתן לו לת הלינר ש"ל תן לי לת הפירות לחמר לו נתתיה

המאתים ונפטר:

שני מלוין ולוה אחד היינו מתני' כגון שהלוה מכחיש את שני המלוין ואומר אין לא' מהם עלי כלום ואנו יודעין שכת אחת מהן נאמנת וכת אחת שקרנית ואין ידוע איזו היא לפיכך צריך כאו"א מן המלוין לישבע שבאמת העידו עדיו ונוטל כמו שנשבעין החנוני והפועלין ונוטלין שניהם מבעה"ב שיודעין אנו בודאי שא' מהן נאמן ואחד מהן שקרן ואין ידוע איזו הוא לפיכך כל אחד מהן נשבע ונוטל שחוששין אנו שמא הוא השקרן:

שני לוין ומלוה אחד בעיא ולא איפשיטא הלכך ה"ל ספק ממונא ולית ליה לתובע ולא מידי אלא מישתבע כל חד מינייהו דליכא גביה להדין מלוה מהאי שטרא ולא כלום ומיפטרו ואיכא מ"ד בהא הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין ואנן לא סבירא לן הכי דלא אמרינן ממון המוטל בספק וחולקין אלא היכא דליתיה לממונא בידא דחד מינייהו אבל היכא דאיתיה לממונא גכי חד מינייהו לא אמרינן ה"ל ממון המוטל בספק וחולקין אלא המוציא מחבירו עליו הראיה ומסתברא לן ה"מ היכא דאתו כולהו לבי דינא בהדי הדדי אבל היכא דאתי מלוה בהדי חד מינייהו גבי מיניה דהיינו דרב הונא דאמר זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה ע"א מזו הכת וע"א מזו הכת אפי' לרב הונא עדותן בטלה דהא בודאי אחד מהן פסול:

מתני' אמר לחנוני תן לי בדינר פירות ונתן לו ואמר תן לי את הדינר אמר לו נתתיו לך ונתתו באמפלי שלך ישבע בעה"ב נתן לו את הדינר אמר לו תן לי את הפירות אמר לו נתתים לך והולכתן לתוך ביתך ישבע החנוני רבי יהודה אומר כל שהפירות בידו יו על

מחבירו עליו שרחייה היינו לומר שאין כאן שבועת המסנה כלל ומיהו שבועת היסת יש כאן לבתר לחתקנה ר"נ ונמצא לפירוש זה שבשועה זו שהנשבעין ונוטלין היא לחבל [הרז"ה] ז"ל כתב לולחי שבועה זו כעין נשבעין ולא מסלמין נגעו בה תלא להא לא קא חשיב לה ברים פירקין בהדי הך לנשבעין ונוטלין ולי לא קשיא לפי פירוש הרי"ף ז"ל משום ללא למיתך נשבע ונוטל לפירקין להנהו נשבעין ונוטלין מרשות חבריהם ולהו היינו נוטלין מלא מרה"ר ומש"ה **לא ערבינהו בהלייהו לחבל הוא** ז"ל כתב בלשון הזה למתני' להכא כעין נשבעין ולא מסלמין לעל"נ לקו"ל מנה לי ביד לין לך ביד כלום פטור הכא תקינו רבנן ללא מיפטר נתבע **חלא בשבועה שהרי רגליו לדבר** לחבי חנותתא מילי ולחבי פתורא חנשבעין ור' יהודה מולה להו לרבנן בתרי בבי לסיפא לחיכא בהו תקנת שבועה בחנווני ובשולחני ופלוגי בתרי בבי לריבא שם"ל לליכא נבי בעה"ב תקנת שבועה כלל לפי שהחנווני

והסולחנים תנריס הס ובקיוקים בקומנוסתס ונזהרין שלא יבואו לידי ספסל ור"י לטעמיס לחמר [נ"מ דף נח.] חין לתנר חונהס מפני שהוח בקי וכך היה הענה של מסנה חמר לו לחנוני תן לי בדינר פירות ונתן לו כלימר מדלן לתוך קופתו והפשילן זה לחחוריו חמר לו תן לי בדינר חמר לו נתתיו לך ונתתו בחונקלי יפבא בענ"ב שהוח הנתבע ולח מפלס הוחיל ולח הספיק בענ"ב להוליכס בביתו ובעוסק [בפתח] החנות היו טענותיהס ענול רבנן תקנתא לליתבא בענ"ב נתן לו לינר וחמר לו תן לי הפירות וכו' ר' יהודה חומר כל שהפירות בידו יכול על העליונה כלומר **חין כחן תקנת שבועה** שלא בזמן שהס עוברין על הפירות שהן מונחין על גבי הקרקע ועומדין ליממר כיון שהס עומדין למכירה הרי הן בחזקת כל הלס שלא מפני שהס קרובים לרשות החנוני יותר מרשות כל הלס יפבא החנוני ויפטר לחבל בזמן שהס עוברין על הלמיס והפירות בידו בענ"ב **חין כחן תקנת שבועה** כלל שלא בענ"ב ונפטר שלא בשבועה שלמלמ שהקילו לת הלמיס לו היה זה מולכס לתוך קופתו ולפי שים פעמיס שהחנוני מוכר בהקפה לו פירב כמו שפירב בסולחני לומר חין לרך חנוני להיות נותן לת פירותיו על שנוטל למיס כי רוב חנוניס מקיפין לחבל כשמוכר שלא בהקפה טעמו וטעס הסולחני לחת הוח לפיכך כלל וחמר כל שהפירות בידו יכול על העליונה ונלמלך שהס לו היו הפירות נעוברין לפני החנוני לף כשעוברין על הפירות חין החנוני נשבע ובהא לפילו רבנן מודו והטעס שיה לשהיס בין לחנוני ובין לסולחני לע"פ שהוציא ר' יהודה לברו בהס בשתי לשונות טעם לחת הוח **וכח זה ולמל על זה כל לחת מהס על חבירו** ומכאן לתה למל פי' הברייתא שלמרה על זאת השנה תניא ר"ח יהודה חומר כלומר לומתי לתי מודה שים תקנת שבועה **בזמן שהפירות הס נעוריס** ומונחים בקרקע ושהיס עוברים עליהס בזו יפבא החנוני לחבל בקופתו לאחוריו ועוברין על הלמיס בזו לתי חולק על לכרי חכמיס שלתי רואה כאן תקנת שבועה שלא הטמינו עליו הרחיה **ואין כאן שבועה** כלל ולונמת לומתי זה שבא לפרש מה שהוא מודה לבכרי חכמיס ומה שהוא חולק עליהס תמנא בפרק זה (לף מו.) לתניא שביר כ"ז שלא עבר זמנו וכו' ר"ח יהודה אימתי בזמן [שלמר לו] תן לי שכרי מכאן תשובה למי שלמר שב"מ שלמר ר"י לומתי לפרש לכרי חכמיס בא בלא מחלוקת ורלוניתי פי' הרי"ף ז"ל ופי' חכמי נרפת ז"ל בהלכה זו ולא ידעו בעיני והפי שכתבתי קבלתי מאבא מורי ולבא מורי מרבו רב נהוי מובהק בדורו זכר שניהס לברכה ולחיי הטוב"כ: מתני' **אמר** לשולחני תן לי בדינר מעות. כבר נתפרשה בסמוך: כשם שלמרו. מסנה בפרק שכותב (לף פז.): הפונמת כתובתה. מוניחה שטר כתובתה ומולה שקבלה מקנתה נמנע שלין לסמוך **על שטר כתובתה ולא טען** הבעל קבלתה כולה לו תפרע שלא בשבועה: על לחל מעילה ומנכסים משועבדים ונפרעת שלא בפניו. כולהו לכשם שלי כשם שלין לחל מהלו נפרע **שלא בשבועה כך היתומי' אין נפרעין שלא בשבועה** ובגמרל מוקי לה **ביתומים מן היתומים:** נפרעת שלא בפניו. שמלח לה נט ממלינת היס: [לף מח:] שלא פקדנו לחבל. בשעת מיתה שטטר זה פרינ: שלא לחמר לנו. קולס לכן: שלא מנלנו בין שטרינו. שובר על שטר זה: הרי זה נשבע. שלא מנא שובר ושבועת פונמת ולינך מלבריסס היל שהרי כל הנשבעין מה"ת נשבעין ושלא משלמין זו נשבעת ונוטלת ועול לכתובה שעבוד קרקעות היל ולין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות שלא מלדנן היל ושכי לימא בהלילא בפרק הכותב (שם) מהא שמעינן לשע"נ לשין נשבעין על הקרקעות שבועה מלאורייתא שבועת המסנה מילא נשבעין עליהס כמו שכתב הרי"ף ז"ל בפירקין לשעיל וה"ה שנשבעין עליהס היסת: נמ' שלא שמת מלוה בחיי לוה. כלומר לא שנו **לבשבועה מילא שקלי יתומים מן היתומים שלא שמת מלוה וכו':**

העליונה:

גמ' (דף מח.) [תניא] א"ר יהודה אימתי בזמן שהפירות צבורין ומונחין ברשות הרבים ושניהם עוררין עליהן אבל הפשילן בקופתו לאחוריו המוציא מחבירו עליו הראיה הא דאמר ר' יהודה אימתי בזמן שהפירות צבורין ומונחין ברשות הרבים לאו אליבא דידיה בלחוד קאמר אלא בין אליבא דידיה ובין אליבא דרבנן האי דינא דאיפליגו ביה בזמן שהפירות צבורין ומונחין ברשות הרבים הוא דאיפליגו ביה אבל אם הפשילן בקופתו לאחוריו המוציא מחבירו עליו הראיה לדברי הכל בין לר"י בין לרבנן דקי"ל דכל היכא דאמר ר"י אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי חכמים וה"ה

בענין השולחני ובעל הבית הדין בשתיהן אחד הוא ולפום הדין פירושא הא דאמר ר"י כל שהפירות בידו ידו על העליונה אבעל הבית [קאי] דקסבר ר"י דבתרי בבי ישבע בעה"ב כדקא סבר בשולחני וכבר פירשנו הלכה זו פירוש מבואר בלשון * ואנחנו מצאנו העתקת פירושו בלשון הקודש עיין בד"ת כי האריך הרי"ף ז"ל מאוד בפירושו ערבי ואנו כותבין אותו בסוף מסכת זו בסייעתא דשמיא:

מתני' (דף מה.) אמר לשולחני תן לי בדינר מעות ונתן לו אמר לו תן לי את הדינר אמר לו נתתיו לך ונתתו באמפלי ישבע בעל הבית נתן לו את הדינר אמר לו תן לי את המעות אמר לו נתתים לך והשלכתם לתוך כיסך ישבע השולחני ר' יהודה אומר אין דרך השולחני להיות נותן איסר עד שנוטל את דינרו :

גמ' כשם שאמר הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה ומנכסים משועבדים (* ד"ת מ"ז ומנכסי יתומים) והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצינו (שטר) בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע העיד ר' יוחנן בן ברוקה שאפילו נולד הבן לאחר מיתת האב הרי זה נשבע ונוטל רשב"ג אומר אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוע נוטל שלא בשבועה:

[גמ'] (דף מח.) וכן היתומים וכו': יתומים ממאן אילימא מלוה אבוהון שקיל בלא שבועה אינהו מבעיא ה"ק וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו לא בשבועה ואמרינן עלה בפרק הכותב (כתובות דף פח.) א"ר זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי:

כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה. שלח קבל כלום שהנפרע מן היתומים צריך שבועה [ופיעלו בסטר: **ואין לחם מורים שבועה לבניו. ממון שהוא חייב עליו שבועה לפי שאין הכניס יכולין ליפטר שבועה זו שנתחייב לכניסו: [מה טיבה]. להפקיע ממונם חס ושלום אין יכולין ליפטר לותה שבועה ממש יפטרו שבועת היורשים להיינו שלח פקדנו לכה: לכפלי ולתלי כל הני פרסאי. טרחתי וכתבי ממקומי לעקור ללרב ושמואל: הכי ללח לוסיף עליה. הזמינו עצמיכם שלח נלמוד ממנה במקום אחר שם לחמרו הכא ליפרע מנכסי יתומים שאינו מורים לותה שבועה לבניו חס שת לוה בחיי מלוה לל תלמדו ממנה המחוייב שבועה אחרת ומפרש תלמודא כגון מאי כגון הא לאחר רב פפא הפונם שטרו שהודה בב"ד שקבל קנת ותנן לא יפרע האחר ללח בשבועה וחס שת יורשין נשבעין שבועת היורשין ונוטלין ולא עבדינן כרב ושמואל לאחרי אין לחם מורים שבועה לבניו:** ולייניה לעבד כר"ח עבד. ונראה לה"ר לחם קאמו היתומים ותפסו אין מוציאין מהם וכן כתבו קנת מהכותיהו הנרפתים ז"ל לכל ה"ר יהוסף הלוי ז"ל כתב בשם רבינו האיי נאון ז"ל שמנהג לאשכנז לנון **כרב ושמואל והא לאחר** האי לייניה לעבד כר"ח עבד ליתיה ולא סאכינן עלה ולא ידעינן למה והרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות מלוה ולוה מלן לעבד כר"ח עבד וכלשת הרי"ף ז"ל: **ההוא לסכיד ושבק ערבא. רלוכן הלוה לשמעון ע"י ערב ובשטר ומת לוה בחיי מלוה ונתחייב מלוה שבועה וחא"כ מת מלוה ובאו יתומים ליפרע** [**מן הערב**]: הא נמי הכי ללא לוסיף עלה היא שהרי **לחמרוה יתומים הנפרעים מן היתומים ובאן נפרעין מן הערב: בתר יתמי לזל.** וה"ל ליתומים מן היתומים: וכתב ה"ר משה ב"ר יוסף ז"ל בתשובה לה"ר נמי לי ליח להו נכסי ליתמי שאין **נפרעין מן הערב** לכיון למנוה על היתומים לפרוע חובת חביבים ערבא בתרייתו לזל ומיהו נבי [לקוחות] לא לחמר הכי ללוקח לבעלת נחית ועבד אינש לרעת [ליומיה] הלכך לא לזל בתר יתמי כיון לליח להו נכסי ליכא מנוה עלייהו למפרעיה וכשם שמצינו לערב לחשב בכתובתה ויש בעלה מנרשה אחין למלין הין לוקח מלין ערב ולתנן תנן לא תנן כלחיתא בסוף ב"ב (לף קעל:) ובפרק [סוס היתומים] (לף כנ:) כך בזו אין למלין הין לוקח מלין ערב מן הטעם שהזכרנו הלכך הכי לא **חלס מוכר שבועה** לחחרים היולכך מת לוה בחיי מלוה ולחר שמת רב ושמואל דאמרי תרוייהו לא שנו אלא שמת מלוה בחיי לוה אבל מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב לבני לוה שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו:

שלחוה לקמיה דר"א אמר להו שבועה זו מה טיבה אלא יורשין נשבעין שבועת יורשין וגובין:

(דף מח:) איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא א"ל ליתי מר נעקרה להא דרב ושמואל אמר להו איכפלי ואתאי כל הני פרסי למיעקרה להא ררב ושמואל אלא הבו דלא לוסיף עלה דאמר רב פפא הפונם שטרו ומת יורשין נשבעין שבועת היורשין וגובים מדאמר ר"נ הבו דלא לוסיף עלה ואשכחן לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע ולרמי בר חמא ולרבא דכולהו בתראי נינהו וסברי הכין דלא לוסיף עלה שמעינן דבהא מילתא כרב ושמואל דיינינן ואע"ג דאמר רב חמא השתא דלא איתמר הלכתא לא כרב ושמואל ולא כר"א האי דיינא דעבד כרב ושמואל עבד כר"א עבד לא עבדינן לכתחלה אלא כרב ושמואל ודיינא דעבד כר"א עבד ולא מהדרינן לעובדא מיניה דמאי דעבד עבד

אמר רב פפא האי שטרא דיתמי לא קרעינא ליה עד דגדלי יתמי דלמא משכחי דיינא דעבד כר' אלעזר ולא גבינן ביה משום דרב ושמואל

ההוא דשכיב ושבק ערבא אתו בני מלוה וקא תבעי ליה לערבא סבר רב פפא למימר האי נמי הבו דלא לוסיף עלה הוא א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אטו ערבא לאו בתר יתמי אזיל ההוא דשביב ושבק אחא אתא ההוא אחא וקא תבע לשטרא דאחוה מיתמי סבר רמי בר חמא למימר האי נמי דלא לוסיף עלה הוא כלומר דהאי דינא אחרינא הוא ולא גמרינן ליה מדרב ושמואל משום דאתינן לאוסופי עלה דרב ושמואל א"ל רבא זה הדין בעצמו דין יתומים הוא ולא הוספנו כלום דמה לי שלא פקדנו אבא מה לי שלא פקדנו אחי כשם שאין היתומים נשבעין שלא פקדנו אבא וגובין מן היתומים כך אין האח נשבע שלא לוסיף עלה כלום ויורשין נשבעין שבועת היורשין ונוטלין [מן הלוקחות] ולמלע היה יין הלקוחות כיון הערב וכיון היתומים לא היתומים מה לי לא פקדנו אחא לחברה הא **מורים** לחא לפיולו **כח ליפרע מן היתומים לכיכא חלא** משום תקנת יתומים בעלמא והיה לן נמי למיחם לתקנתא ליתמי מלוה ואפ"ה יין לחם מורים וכתב עוד לחפי' לרב ושמואל לחמרי יין לחם מורים ה"מ **יתומים מן היתומים לחבל מלקוחות נבו** בשבועת היורשים משום לכיכא למימר בהא כבר נתחייב מלוה שבועה שהרי לחפסר מנכסים בני חורין הלכך נוהין היתומים מסס בשבועת היורשין וכי היכי לחמרינן ליין לחם מורים שבועה לבניו ה"נ **יין חלס מוכר שבועה** לאחרים היולכך מת לוה בחיי מלוה ולחר שמת עליפא לאסמוענן כך כתב בספר המאור: **ההוא לסכיד ושבק לחא. למיתי לוה בחיי מלוה ולח"כ מת מלוה בלא בניס ושבק לחא ליורש ולחיו הנעיל השטר על יתמי לוה:** הא נמי **הכי ללא לוסיף עלה היא. שהס לחמרוה יתומים מן היתומים וזה לא יתוס הוא:** ולחמרינן ברים שמעתין כך היתומים מן היתומים לא יפרעו ללא בשבועה ללו לוקא **יתומים מן היתומים בלחוד לא"כ** ליתני כשם שלחמרו מנכסי יתומים לא יפרעו ללא בשבועה כך היתומים הבאים ליפרע מנכסי יתומים לא יפרעו ללא בשבועה ולמה לי למיתני כל הני ללא ולחי הכי קתני כשם שלחמרו הפונמת כתובתה לא תפרע ללא בשבועה כך היתומים שפנמו שטר לחביהם שלחמרו לחר נגו לבא מקנת חוב זה פרוע או על לחר מעילו שפרע לחביהם וכן אס בחים ליפרע מנכסים משועבדים לא יפרעו ללא בשבועת היתומים להיינו שלא פקדנו [לבא] ולחי ליקט **יתומים מן היתומים** משום לקט בעי למימר עלה רב ושמואל לא שנו ה"ת כפונם נמי מני למימר הכי לא שנו ללא שפנמו היורשים לבל פנם לבין כבר נתחייב שבועה לבניו **לחין חלס מורים** שבועה לבניו להא לא לוסיף עלה רב פפא הפונם את שטרו ומת וכו' מכלל לרב ושמואל בפונם נמי אין חלס מורים תירץ הרמב"ן ז"ל לרבותא קמ"ל ללא מיבעיא בשבועת הפונם [להיות משום חשש לשמץ פרעון] לחיכא רגלים לכבר לפרעיה [וכעין שבועה לחורייתא היא] **לחין חלס מורים** ללא לפיולו **כח ליפרע מן היתומים לכיכא חלא** משום תקנת יתומים בעלמא והיה לן נמי למיחם לתקנתא ליתמי מלוה ואפ"ה יין לחם מורים וכתב עוד לחפי' לרב ושמואל לחמרי יין לחם מורים ה"מ **יתומים מן היתומים לחבל מלקוחות נבו** בשבועת היורשים משום לכיכא למימר בהא כבר נתחייב מלוה שבועה שהרי לחפסר מנכסים בני חורין הלכך נוהין היתומים מסס בשבועת היורשין וכי היכי לחמרינן ליין לחם מורים שבועה לבניו ה"נ **יין חלס מוכר שבועה** לאחרים היולכך מת לוה בחיי מלוה ולחר שמת

לוה מכר מלוה את חובו וחח"כ את מלוה הפסיל לוקח מפני לכבד נתחייב מלוה למוכר לבני לוה שבועה וחיינו יכול למכרה לאחר לבצל חס מכר חובו בחיי לוה אע"פ שחח"כ את לוה בחיי מלוה נשבע [לוקח] כעין שבועת היורשין שלא חמר לו מוכר ושלח ידע שטטר זה פרוע שכן דעת רמ"י ז"ל בפרק הכותב **(לף פו:) במתני' לנדר ושבועה אין לי עליך** שהלוקח שבא **ליפרע מנכסי יתומים** נשבע כעין שבועת היורשין ונוטל ואם המוכר חי המוכר נשבע **ואם את נובה לוקח בשבועה** כעין שבועת היורשין שאין לומר בזה כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה (היורשים) לכאין שמכרו **אין עליו עיקר החיוב שלא** שמביעין אותו מפני שהוא נאמן לומר פרעו אנו לחי בעי מחיל: וחטול **הבא ליפרע מנכסי יתומים** הסכימו הראשונים ז"ל לאין לו כלום להיינו לרב ושמואל ודעמיה דמילתא דשלמים רבנן לתקנת יתומים והחמירו בשבועתם יותר מכל שבועת הנוטלים ומ"ש חייבין לה ולא מוסיפין עלה לבל בכל שבא **ליפרע מנכסי יתומים** לייענין הכי ונריך לי עיון בדין זה לפי שאפשר לומר לדוקא בדרב ושמואל מפני שחלה שבועה על לבייסם לבל בחטול זה שלא חלה מעולם לא וכמו שכתבתי לפעלה בהסיק לרבותינו של ר"י ר' לבחי ואע"פ שהביאו ראיה על זה מלחמרינן בפרק השולח (לף לה.) לרב לא מנבי כתובה לחילתא מפום דכבשיה לרב קילי נדריס ואיתה בעיניו חטולה שבאה **ליפרע מנכסי יתומים** אינה מכרעת אלא לכיון שלא היתה חטולה ממש לא היתה יכולה ליטול בלא שבועה ומיהו כיון לרב הוה חיים לה היה מסתלק מהינה וכתב הרב אלברגילוני ז"ל ליתומים שחייבין ליפבע שבועה שלא פקדנו לבא [בנון פונס שטרו ומת לסבו בלא נוסף עלה ולכוותיה] אם לא שהפיקו ליפבע על שמתו אין בניהם נשבעין ויפסידו לרב ושמואל ובודאי שאם לדין יש תשובה שאם אמרו אין אלם מורים שבועה לבני לבניו יאמרו בשבועה לספק ויפסידו ממון מפום שבועת לחיינו יולא שנפרע ועוד להא בני יתומים נמי הא מנן מסתבעי שלא אמר להם לביסם בחותו תכסים בעמו [שלא] שהרב ז"ל כתב לסבי הסכימו כולהו רבוותא וקבלתם תכריע ואפשר שהם היו מפרשים הא לאמרינן לאין אלם מורים שבועה לבניו שכל ממון שאין אלם זוכה בו **שלא בשבועה אינו ממון להורים לבניו** וכיון דקי"ל לאין אלם מורים שבועה לבניו אלמנה שהיא ערייבה שבועה ולא נשבעה ואפשר אין יורשיה נובין בכתובתה ומיהו אם יש נאמנות בשטר כתובתה אפילו לבבי האומר שאין נאמנות מועיל לנבי יתומים כתב הרז"ה ז"ל בשם חכמי נרבונ"ה הנהולים ז"ל לכיון דמסקינן בנמ' לייענין לעבד כר"ת עבד ובדרב ושמואל עבד אין לכתחלה **עבדינן כרב ושמואל** בכל שטר שאין בו נאמנות שאין בו נאמנות לא מקילין ביה תרי קולי קולא לחבא שאול בן אמת מריס לאמר (בכתובות דף פז.) לאין נאמנות מועיל לנבי יתומים וקולא לרב ושמואל לכתחלה עבדינן כר' לאיעזר: מתני' **ואלו** נשבעין **שלא בטענה. משמע שאין לאם תובעו כלום בנמ' פריך לאו בשופטני עסקינן. והאריסין.** בנמ' מפרש מ"ם הני: והאפוטרופסין. שעסקו **בממון לאם להכניס ולהוציא ונשאת נתת לאבל בנכסי יתומים פלונתא לתנאי הוא בתם' ניטין פרק הנזקין (לף נב.): והאשה הנושאת** ונותנת בתוך הבית. **שהוסיבה בעלה חנוית לו שמינה לפוטרופסת לעסוק בנכסיו:** וכן הבית. **אחל מן האחין שעסק בנכסים משמת לביסם:** חלקו. **ולא הסביען בשעת חלוקה:** נתגלגלה שבועה. **אח"כ מגלגלין עליו גם את זו:** והביעית משמטת השבועה. לא נקלי **אהך שבועה להשותפין לאין שביעית משמטת שותפות ולא שבועתה אלא מלוה ושבועתה** ואיבא למיקם שבועת מוהה מקנת למלוה פשיטא לכיון לממון **אין כאן שבועה אין כאן** ו**ני"ל** להכא בשתבע קולא שביעית והולה במקנת וכפר במקנת ואותו מקנת שכפר בו אין שביעית משמטתו שכל ממון שכפר בו קולא שביעית אע"פ שעבדיה שביעית עליו אינו משמט והכי איתא בפירוש ירושלמי במסכת שביעית מלוה ונעשית כפרעון אינה משמטת וכ"כ הרמב"ס ז"ל בפ"י משלי שמטה ונמלא שאותו ממון שכפר בו לא נשמט בשביעית וסל"ל כיון שתבע קולא שביעית והולה במקנת וכפר במקנת ותביעת אותו מקנת במקומה עומדת אלא נשמטה בשביעית יבבע עליה לאחר שביעית קמ"ל דשביעית משמטת שבועה זו כיון דהשמיטה אותו מקנת שהולה בו נמלא שאינו אלא כופר בכל ולפ שבועה שבאה מחמת אותו מקנת של הולאה נשמטה שכיון שהממון נשמט אף הלבור של שבועה שבא מכאן נשמט: **גמ' אלא בטענת שמא. שטוענו שמא עכבת משלי: מ"ש הני. שהטוענו עליהם שבועה בטענת שמא: משום לומרו היתרא. לענמן לפי שטורחו בנכסים:** והוא שיש בניהם כפירת טענה שתי כסף כרב. פרש"י ז"ל **אזה טוענו שמא עכבת משלי שתי כסף ופרוטה וזה תובע לו בפרוטה לקרובה היא לשבועה לאורייתא אלא בטענת שמא היא** והיינו כרב דאמר **בפרק שבועת הליינין** לכפירת **טענה שתי כסף לבל פרוטה של הולאה** לבל ה"ר יוסף הלוי כתב לבשבועת השותפין לא בעינן הולאה וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהלכות שלוחין ושותפין: לא משבעינן ליה בגזרה. לחומר שבועת המסנה: אלא היו מחרימין ליה חרם סתם. הגאונים ז"ל פתנוה: מהו לנגלל שבועת חרישין שותפין שחלקו ע"י שבועה להרבן כנון שבועת היסת לו אל נשבעין ונוטלין לתקנתא

פקדנו אחי וגובה מן היתומים וכן הלכה:

מתני' ואלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפטרופסין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן הבית א"ל מה אתה טוענני רצוני שתשבע לי חייב חלקו השותפין והאריסין אינו יכול להשביען נתגלגלה עליו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל והשביעית משמטת את השבועה:

גמ' ואלו נשבעין שלא בטענה אטו בשופטני עסקינן ה"ק ואלו נשבעין שלא בטענת ברי אלא בטענת שמא השותפין ובו' תנא בן הבית שאמרו לא שנכנס ויוצא ברגליו אלא מכניס לו פועלין ומוציא לו פועלין מכניס לו פירות ומוציא לו פירות ומאי שנא הני משום דמורו התירא והוא שיש ביניהם כפירת טענה שתי כסף כרב: חלקו השותפין והאריסין אינו יכול להשביען והוא הדין לשאר שאם חלקו אינו יכול להשביען ואי אמר הנתבע כבר חלקתי ולא אשתייר ליה גבאי ולא מידי והוא אומר עדיין לא חלקנו ועדיין אית לי גביה כך וכך לא משבעינן ליה בגזירה על טענת שמא אלא משבעינן ליה על טענת ברי שבועת היסת ונשבע על טענת שמא בגלגול שבועה ואי לאחר שחלקו אתא וקתבע ליה בטענת שמא בלחוד היה מחרמינן ליה חרם סתם על מאן דגזליה מידי מההוא שותפותא או מההוא אפטרופסותא איבעיא להו מהו לגלגל בדרבנן ואסיקנא דמגלגלין בדרבנן שמע מינה אמר רב הונא (דף מט.) לכל מגלגלין חוץ משכיר שאין מגלגלין ורב חסדא אמר לכל אין מקילין חוץ משכיר דמקילין מאי בינייהו איכא בינייהו לפתוח לו כלומר שאע"פ שלא

לרבנן היא: לכל מנגנין. על כל שבועה לרבנן מנגנין חוץ מעל ידי שבועת שכיר שאין מנגנין עליה שבועה שאחרת לפי שהיא עצמה היא מן הדין אלא להפיס לעתו של בעה"ב כלאחריות בריש פירקין: לכל לית מקילין. **אלא מנגנין והיא היא:** לפתוח. יש לו טענה שתובע שינגנו עליו יפתחו לו בית דין נגונו למ"ל מנגנין [ולמ"ל] לית מקילין יש טענה נגנוג **לית מקילין עליו אלא** מנגנין ויש לו טענה אלו לית נגנו לפתוח לו כך פרש"י ז"ל ולא נ"ל שיהא לעתי הרי"ף כן לשם היתה לו ה"ל למכתבא לגמרי חסרון לכיון לפניו בהדיה רב הונא רבים לו קי"ל כוותיה ולפיכך נ"ל לשיהו שכר אלא פליגי וכל אחד ואחד מילתיה קאמר רב הונא דמעוינן שאין מנגנין על השכיר מפני שאחם חכמים עליו ורב חסדא דמעוינן קולא לאחריתי שפותחין לו השבע וטוב ואע"נ לליענא למאי דיניהו לא ק"ס כך מצאתיה לרמב"ם ז"ל בפרק י"ו מהל' שכירות שכתב שכיר שבא ליפטר אין מחזירין עליו **ואין מנגנין עליו [שבועה] אלא** נשבע אלא נטל ויטול ולכל הנשבעין אין מקילין חוץ מן השכיר שמקילין עליו ופותחין לו תחלה אל תצער עצמך השבע וטול: מניין לנגנוג שבועה מן התורה. הרי"ף ז"ל ואע"פ שכתבה בפ"ק דקידושין חזר וכתבה כאן ולפיכך אע"פ שפרשתיה שם לחזור ופרשנה כאן שכתבתי שם: אמן אמן. יתירא למדרש היה נגנוג כלאחריות וחזיל: אמן אלא שטיתי ארוסה ונשואה. ולא לפשר לאוקמה אלא בשבועה בנגנוג: כנוסה. שייך לנגי יבמה: שומרת יבם. ממתנת ומצפה ליבם כמו שמר את הלבר: לילימא וכו'. דקנה לה אל תשתדי עם פלוני ומשקה לה בשהיא ארוסה ומילי מילי קתני ולא שתשבע על כולן כלאחר אלא ה"ק בין בשהיא ארוסה בין בשהיא נשואה יכול להשביעה ולהשקותה: לא שותת אם נשתדו לבעונן תחת יחיד. ולא טוטלות כתובה שהיא נרמה לעצמה לאסור עליו: וקא משקה לה בשהיא נשואה. על שתירת הירוסין: [קף ס.] ונקא חיוס. אלא בא עליה לאחר שנשתדה שנאסרה עליו בשתירה זו: אלא לאו ס"מ ע"י נגנוג. אלא קנה לה בשהיא ארוסה אלא בשהיא נשואה ונשתדה ומנגנג עליה שבועה על הירוסין ואע"פ אלא היו רואיין לשבועה בפני עצמן: ק"ו ומה סוטה שלא נתנה ליתבע בעל אחר. כלאחריות התם לקריך שני עדים. שנשתדה לילפינן לבר לבר מחמון: תמון שניתן ליתבע. להשביע בעל אחר. אם טענו תנה וכפר בכולו ועל אחר מעיל שהוא חייב לו נשבע שנאמר לו יקום על אחר בחיים לכל עון ולכל חטאת לכל חטאת ולכל עון הוא לחיוב קם אבל קם הוא להשבועה: חיוב לית שמנגנין. שבועה להשביע בנגנוג: דשכחן ולחי. שמנגנין טענת ולחי בלבר (השמור) שאין חייבין עליו שבועה כגון קרקעות או אלא הוחה בתקנת שמנגנין חותו אם נתחייב לו שבועה ממקום אחר: ספק תנח לן. טענת שמא כגון שבועת השותפין והאריסין שחלקו לתנן הכא בפירקין חלקו השותפין והאריסין חיוב יכול להשביענו נתנגנלה שבועה ממקום אחר מנגנין עליו את הכל אלמא ספק נמי מנגנין **מנ"ל אי מק"ו לא** למי לשטוח כל שבועתה ספק ונגנוגה ספק אבל ממון עיקר שבועתו חיוב אלא בטענת ברי לכתיב כי יתן איש ושבועת השותפים תקנתא דרבנן הוא ממוס למורו התירא וכיון לעיקר שבועת ממון חיוב אלא בטענת ברי נימא נמי לנגנוג לילימ לוקא בטענת ברי אבל לא בטענת שמא ופשטינן לה תניא לר"ש אומר נאמרה שבועה בפנים. להיינו שבועה לשוטה בשמשביעין אותה בעזרה. ואיבא למימר אלא אינטריכא להאי להא אבל שבועה בממון שבאה על הספק להיינו שבועת השומרים הלבך שפיר איבא למימר משוטה וכ"ת הא התם נמי ברי הוא שהרי יודע בודאי שהפקיד אצלו ליתא להא אין חיוב על שומר חל על שעת נונחל (לף קיב.) וכפ' אלו נערות (לף לז:) ס"ל לחיוב הוחיל ואמר רב פפא משעת משיכה לחייב במזונותיה בשעת משיכה לחייב באונסיה קמ"ל אלמא עיקר חיובו של שומרים ספק הוא י"ל הא ר"ש ואלחרינן ספק מנגן לאו בשומרים קאמר לכיון לעיקרא ספק נגנוג נמי ספק כשוטה אלא ה"ק בהך שבועת לחין עיקרן בא אלא בברי כגון מוסה מקנח ועד ג' לברי [נעיל סי' אלף קנ] מי שסוכר כן מנ"ל למנגנין בשמת והא ליכא למימר לכיון לעיקרא היא [אלא] בברי לא יהא נגנוגה חמור ממנה ומהלרינן תנא לבי ר"ש בן יוחאי נאמרה שבועה בפנים ועלמרה שבועה בחון ולאו ג"ם [היא] שא"כ לא היינו צריכים לק"ו אלא כמה מצינו נמרינן ואע"נ לממונא מחיסורא לא יליפינן הכא כיון לעיקר נגנוג יתי בק"ו שפיר מצינן למילף ומשעינן מממעתא לכולהו שבועות מנגנין ברי על ברי וברי על שמא ושמא על ברי ולפילו שמא על שמא לית סוטה שמא על שמא היא ומנגנין ואע"פ שים חולקין ואומרים דשמא על שמא אין מנגנין וסוטה שאני לכברי ימי שרגליס לבבר שהרי קנה לה ונשתדה היינו מחוור שלא על פי כן שמא הוא ומשום הלי טעמא פרכינן לשכחן ברי שמא מנח לן ועוד שא"כ מצינו שמא על ברי ברי על שמא מנגן וכ"ת אין מנגנין והא אמרי בפרק השואל (לף נח:) ליתבע לי מיהת לכלרכה מתה ומינו לליתבע לכלרכה מתה ליתבע נמי לשכורה מתה ועוד לאמרי' בפ' המפקיד (לף לז:) נבי הא לתנן שלא הלוייתני עליו ושלא היה שום פטור ואם ליתא לברב הונא כלומר לאמר למשביעין אותו שבועה שאינה ברשותו מינו לליתבעא שאינה ברשותו ליתבעא כמה היתה שום אלמא מנגנין ברי על שמא ועוד לבעיון לליבעיא לן הכא בפירקין מהו לנגנוג בלרבן פשטינן לה מלתניא בגמרא לוה היתנו ערב שבועית ובמוציאי שבועית נעשה לו שותף או לרים אין מנגנין

טען טענינן ליה

גרסינן בקידושין בפ' ראשון (דף כז:) אמר עולא מנין לגלגול שבועה מה"ת שנאמר (במדבר ה) ואמרה האשה אמן אמן ותנא תונא אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה היכי דמי אילימא דקני לה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא ארוסה ומי שתיא והא תנן ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה מ"ט (במדבר ה) תחת אישך אמר רחמנא פרט לארוסה ושומרת יבם ואלא דקני לה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא נשואה מי בדקי לה מיא והא כתיב (במדבר ה) ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון מים בודקין את אשתו אין האיש מנוקה מעון אין מים בודקין את אשתו והכא אין איש מנוקה מעון דהא איתסרא עליה כשהיא ארוסה ונשואה ואלא דקני לה כשהיא ארוסה ונכנסה לחופה ולא נבעלה ונסתרה וקא משקי לה והא אמר רב הושעיא (במדבר ה) מבלעדי אישך מלמד שקדמה שכיבת בעל ולא שקדמה שכיבת בועל אלא שמע מינה ע"י גלגול שמע מינה

אשכחן סוטה דאיסורא ממונא מנא לן תנא דבי רבי ישמעאל ק"ו (דף כח.) ומה סוטה שלא ניתנה ליתבע * בדפו"י הגירסא בשניהם לישבע בעד אחד מגלגלין ממון שניתן ליתבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין אשכחן בודאי שמא מנלן תני ר"ש בן יוחאי אומר נאמרה שבועה בפנים ונאמרה שבועה בחוץ מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף

טעמא דלוה ממקום ערב שביעית לתוך שביעית ולפקעתיה לשבועה הא שחר שני שבוע מנגלגלין [לתוך מנגלגלין] על שבועת הסותפים שהיא שמא ולמדנו שמנגלגלין בדי על שמא ולפי ס"ל סוטה מפני שנסתרה כבריה למיל מנ"ל שמנגלגלין על שמא [כלומר הלא ד"מ שמא היא וכיון שכן למדנו שמנגלגלין שמא על שמא לומיל לסוטה וכן כתב הריי"ף ז"ל בחשובה שמנגלגלין שמא על שמא כגון שבועת הסותפין שחלקו על שבועת הסותפין לחרת שנפלה לו לאחר מכאן וה"נ מוכח **בפרק השואל (לף עח:) גבי** מתני' דשכורה מתה והלה לומר היני יודע פטור לחמרינן מנו למשתבע לכדרבה מתה משתבע נמי לשכורה מתה והיינו משום לסוטה שמא על שמא הוא וכלכתיבנא: על כיכן כתב שם שנגנול שבועה. לנגנל עליו לבר שחין נשבעין עליו: לל"ל עבדי לחתם. לפילו זו מנגלגלין עליו שם יתחייב לו שבועה ממקום לחבר: פהוא שמועי משמתינן ליה דלתניל הקורא לחברו עבד כגעני יהא בנגלו. ב"ל היו מנלין לומר זאת לפי שזלזל ביפרחל כ"כ לף שם יזלזלו לומר ומכאן למד ר"ת ז"ל למאי לחמרינן בפ' כל היל (לף יג:) המקשה עגמו לגעת יהא בנגלו ללאו למימרא פיהא מגולה מלליו בנגלו של רבותינו שלא שרשוי לנגלותא דהא ה"נ לחמרינן הקורא לחבירו עבד כגעני יהא בנגלו ומוכחא מלתא שליהו בנגלו מלליו מלחמרינן דהוי שמועי משמתינן ליה שלמד שאי ליפגע בי שמעא: ממזר סופג את הארבעים. קנסא מכת מרדות וניחא ליה מנגלו ולחריס פירשו יהא בנגלו מלא כגנל מלא לחיסו מוקי לה בלרור לחמרינן בשבועת העדות לרור בו נלוי בו קללה: ממזר סופג את הארבעים. לחיסו מוקי ליה בלא יבא ממזר ואם יבא על בת ישראל מיחייב מלקות הלכך אין נמי מלקינן ליה: רשע יורד עמו על לחייו. כלומר לזו אין ב"ל נזקקין לו לאכל הוא מותר לנשואין ולמעט פרנסתו ולירל בשומעתן: לל"ל השבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי וכגמ' מסכת קדושין (לף כח.) פרכינן עליה אי טעמא מעליתא היא בשבועה לטעמת מטלטלין היא שתובעו פעולתו או נרעונו ומאי נגלו נמי אי הוה מוקי מקנת או ליה לו על אחר היה חייב בשבועה לטעמת מטלטלין היא שתובעו פעולתו או נרעונו ומאי חלה שבועה כגון אחר השבועה נתחייב מיל על כל מה שירצה לנגנל עליו: הדרן עלך כל הנשבעין

שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי:

עד היכן גלגול שבועה אמר רב יהודה אמר רב דא"ל עבדי אתה ההוא שמותי משמתינן ליה דתניא הקורא לחבירו עבד יהא בנדוי ממזר סופג את ארבעים רשע יורד עמו לחייו אמר רבא דאמר ליה השבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי כו':

ירושלמי חד בר נש אזל בעי למידן קומי ר' זעירא וחייבו שבועה על תרין דינרין אמר ליה לאו תרין דינרין אנא חייב לך קא טרפין לך א"ל ומילת פלן ופלן א"ל רבי זעירא או הב ליה כל מה דתבע לך או אשתבע ליה על כל מה דהוא מגלגל עלך

וחזינן מאן דקשי' ליה האי עובדא משום ההיא דגרסי' נמי בגמרא דבני מערבא בתחלת פרק המפקיד אמר הריני נשבע ראה אותן מגלגלין עליו חזר ואמר הריני משלם א"ר יוסי לא חייבתו התורה שבועה להחמיר עליו אלא להקל עליו שאם רצה לשלם ישלם ואם אינו רוצה לשלם ישבע ופריק כי אמר רבי יוסי בשבועה הכתובה בתורה כגון שבועות השומרין וכיוצא בה אבל שבועה שהיא תקנת חכמים לא כי היכי דלא תיקשי לן הא דרבי זעירא דחייביניה לאשתבועי על כל מה דמגלגלין עליה

ואנן לא סבירא לן הכי דגלגול שבועה דאורייתא הוא וכל דתקון רבנן כעין דאוריי' תקון ואי לא דמחייבינן בשבועה דאורייתא כי האי גוונא לא הוה מחייב רבי זעירא בשבועה דרבנן הכי אלא האי מילתא פלוגתא דתנא קמא ורבי יוסי היא ור' זעירא כתנא קמא ס"ל כדקיימא לן דכל פלוגתא דלא איפסיקא בה הלכתא בהדיה דהלכתא כתנא קמא:

גרסינן בפרק הגוזל (ב"ק דף קו.) אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי ונשבע ובאו עדים פטור שנא' (שמות כ"ב:י) ולקח בעליו ולא ישלם כיון שקבלו [הבעלים] שבועה שוב אין משלמין להן ממון ולית הלכתא הכין אלא אם באו עדים אחר שבועה חייב לשלם דקאמרינן אמר ליה רמי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב לא סבירא לך משכוני נפשך אדרב למה לך א"ל לאפרושה לדרב בעלמא והא רב קרא קאמר קרא לכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא:

הדרן עלך כל הנשבעין

[דף מט.] **נוסח שכר. שומר בשכר: נשבע על הכל. שלח פשע: משלם את הכל. כל הנך למתני' שבורה ומתה וגניבה ואבידה אבל מתה מחמת מלאכה פטור ללאו לאוקמה בכילתא שאילה: נוסח שכר והשוכר. כולהו מקראי יליפין בהשואל** במגיעה (דף עז:) מפני זו **כבר שנויה בהשוכר את הפועלים (דף עג.) כל כה"ג והאי להדר ותניא הכא משום לבעי למיתני חיובי ופטורי לקרבן שבועה לילהו כללתני תנא** למתני' ולחזול **תנא בריפתא חיובי ופטורי בממון לילהו לפי שקרבן שבועה בחיובו ופטורו תלוי בכך שאם נשבע על לבר שהיה חייב עליו אם הודה וכשבועתו פטור עצמו משלם נמצא שכפר ממון וחייב קרבן שבועת הפקדון וחומש ואשם ואם נשבע לשקר על חנם ארבעה** שומרין הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שומר חנם נשבע על הכל והשואל משלם את הכל נושא שכר והשוכר נשבעין על השכורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמין את האבידה ואת הגניבה:

גמ' (דף מט:) הני ארבעה תלתא הוו ש"ח חד והשואל חד ונושא שכר והשוכר חד דתרוייהו חד דינא נינהו אמר רב נחמן בר יצחק ארבעה שומרין הן ודיניהן שלשה וכן הלכתא:

(אמר לשומר חנם וכו'):

הדרן עלך שומרים סליקא לה מסכת שבועות

כגון שחילו הולה לא היה משלם נמצא שחין כאן כפירת ממון וכולהו נווני מתני' בפירקין ובתר הכי תני זה הכלל כל המפנה מחובה לחובה ומפטור לפטור מפטור לחובה פטור מחובה לפטור חייב ובהאי פטור לתנן לישלינהו לשומרי בגמ' דרב לשמר **פטור משבועת השומרים כלומר משבועת הפקדון וחייב משום שבועת בטוי כלומר קרבן עולה ויורד אם שגג בקרבן כדין שבועת בטוי לשעבר בשומר יולע אני שבועה זו לשורה אבל איני יולע אם חייבין עליה קרבן** אם לאו (כלישנא בפ' שבועות שתים בתרא (דף כו:) ושמואל אמר לעולם פטורין משבועת בטוי וטעמיה מפרש בגמ': הלכך עלך לרבעה שומרים וסליקא לה מסכת שבועות

מסכת עבודה זרה

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד ש–שטז

יום ש

פרק א

ריי"ף א. **א** [דף ב.] **לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהן להשאילן ולשאול מהן. להלוותם וללוות מהן לפורען ולפרוע מהן רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שהוא מיצר אמרו לו אע"פ שמיצר עכשיו שמח הוא לאחר זמן ר' ישמעאל אומר שלשה לפניהם ושלשה לאחריהם אסור וחכ"א לפני אידיהן אסור לאחר אידיהן מותר.** [דף ה:] אסור לשאת ולתת עמהן. פירש"י דאיירי במשא ומתן של מקח וממכר כך מוכיח מתוך פירושו שפירש לקמן בפירקין משום דאזיל ומודי לעבודת כוכבים ואסור משום לא ישמע על פיך דעל ידו מזכיר העובד כוכבים שם עבודת כוכבים והקשה ר"ת דבגמרא מוכח דלא איירי בכל. מו"מ אלא דווקא במידי דחזי להקרבה דפריך עלה. בגמ' ומי בעינן כולי האי והתנן בד' פרקים וכו' ומסיק התם דלאכילה סגי בחד יומא הכא דלהקרבה בעינן תלתא יומי ומיהו י"ל כל זמן שעוסק בתקרובת עבודת כוכבים אזיל ומודה בכל הנאה שתבוא לו כי אומר שסייעתו עבודת כוכבים שלו לפי שעוסק בצרכיה ועוד הקשה מהא דקאמר בגמ' איבעיא להו אסור לשאת ולתת עמהן משום הרווחה או משום לפני [דף ו.] עור לא תתן מכשול ופירש"י משום הרווחה דרווח ואזיל ומודי ולא איפשיטא הך בעיא ועוד קשה דקאמר למאי נפקא מיניה דאית ליה בהמה לדידיה וכו' ואמאי לא קאמר נ"מ במידי דלא חזי להקרבה דמשום הרווחה אסור [דף ו:] ומשום לפני עור לא תתן מכשול שרי ופר"ת ז"ל דלא שייך אזיל ומודי אלא בלהשאילו ולהלוותו ולפורעו דאית ליה רווחא סגי וכן לשאול מהן וללוות מהן דחשיבא להו מילתא דישראל צריך לו ואזיל ומודי אבל במשא ומתן של מקח וממכר לא חשיב ליה רווחא כולי האי שכן הוא ריוח הישראל כמו ריוח שלו וגם כשהוא קונה עדיין אינו יודע אם ירויח במקחו וכשהוא מוכר הוא דואג שמא יוציא המעות קודם שמוצא לקנות סחורה אחרת ולא אזיל ומודי והרמב"ם ז"ל כתב דאסור ליקח מהן כל דבר שהמעות הם מתקיימין בידו ולשאת ולתת דמתני' מפרש ר"ת למכור להם דבר הראוי לתקרובת' עבודת כוכבים וה"פ לשאת מהן המעות ולתת להן חילופיהן וקמיבעיא ליה האי דאסרו למכור להם מידי דחזי לתקרובת עבודת כוכבים משום הרווחה דכשיש לו הרבה להקריב לעבודת כוכבים הוא מקריב בריוח ומן המובחר ומשבח לעבודת כוכבים שלו שזימנה לידו להקריב בריוח ומן המובחר ואפי' יש לו כראוי להקריב אסור למכור לו או דלמא דוקא משום לפני עור ואי אית ליה בהמה לדידיה שרי והא דתניא בגמ' בברייתא דרב זביד מוכרין להן דבר שאינו מתקיים אבל לא לוקחין מהן לאו במקח איירי אלא בקבלת דורון דומיא דמייתי התם ההוא מינאה דשדר דינרא **קיסרינא לר' יהודה נשיאה** ולפירש"י שפי' אין ריי"ף א: לוקחין מהן דבר שאין מתקיים משום דמתאוה למוכרו ואזיל ומודי קשה דא"כ תפשוט מינה דטעמא דלשאת ולתת משום הרווחה הוא דלטעמא דלפני עור אמאי אין לוקחין מהן וי"ל לפרש"י דלשאת ולתת דמתני' לא מיירי אלא במכירה והכי פירושו לשאת מהן המעות ולתת להן המקח אבל לקיחה לא אסרה מתני' דסתם מוכר עצב הוא. וכן פרש"י לקמן על מתני' דחנויות מעוטרות. ובעי' דלעיל אמכירה דמתני' קאי. וכן ברייתא דתני דבר שאין מתקיים אין לוקחין מהן דשמח המוכר במכירתו ומיהו ק' הא דקתני בברייתא דתניא כוותיה דר"ל כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהן לא אמרו אלא בדבר המתקיים אבל דבר שאין מתקיים מותר והלא בכל אחד מהן יש צד אחד היתר וצד אחד איסור דבר שמתקיים אסור לימכור ומותר ליקח ודבר שאין מתקיים אסור ליקח ומותר למכור וי"ל דהך ברייתא קיימא אמתני' דלא איירי אלא במכירה ואשמועינן דדבר שאינו מתקיים מותר למכור ואף ע"פ שיש גם בלקיחה צד היתר וצד איסור לא נחתא הברייתא לפרושי דין לקיחה ובברייתא דרב זביד מפרש דין לקיחה והשתא לפירוש רש"י במשא ומתן של מקח וממכר יש במכירה צד איסור וצד היתר וכן בלקיחה ולפר"ת כל מקח וממכר שרי ואין אסור למכור להן אלא מידי דבר הקרבה המתקיים עד יום אידו וקבלת דורון ואפשר דר"ת מודה דדבר שאינו מתקיים אין לוקחין מהן דכיון דמתאוה למוכרו שמח ואזיל ומודי אע"פ שפירש דבמקח וממכר לא שייך אזיל ומודי בדבר שאין מתקיים שמח בו כי דוחק הוא לפרש **אבל אין לוקחין מהן** דאיירי בקבלת דורון דמשמע דאיירי דומיא דמוכרין דרישא דהוי דבר וחילופו: להלוותן פר"ת דהיינו דווקא בלא רבית אבל ברבית מותר

דצערא אית ליה ולא אזיל ומודי כדאמר פ"ק דקידושין (דף כ.) לזבין איניש ברתיה ולא לווזיף ברבית וכן משמע בגמ' דקאמר בשלמא להלוותן דקא מרווח להו ואי ברבית אירי מאי קאמר דקמרווח להו אדרבה קממעט להו ואף את"ל דקחשיב ליה רווחא כיון שצריך עתה למעות מ"מ לא הוה ליה למימר אלא ללוות מהן מעוטי קא ממעט להו כיון שלוה ממנו ברבית: **איבעיא להו ג' ימים הן ואידיהן או דלמא הן בלא אידיהן** ומסיק הן בלא אידיהן: **אמר שמואל בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד.** ויום אידם מי אסור **והא ר"י שרא ליה לרב נחמן לזבוני חמרא ולרב גידל לזבוני** חיטא בחגתא דטייעי שאני חגתא דטייעי דלא קביע. ותימה על מנהג שלנו שאין אנו נמנעין מלישא וליתן עמהן וללוות ולהלוותן לפורען ולפרע מהן אפי' ביום אידם ופירשב"ם בשם זקינו רש"י דעכשיו אין הגוים שבינינו עובדי כוכבים ולא אזלי ומודי כדאמר בפ' קמא דחולין (דף יג:) גוים שבח"ל לאו עובדי כוכבים הם אלא מנהג אבותיהם בידיהם ואין לאסור משום דכל דבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו (ביצה ה:) דהא מהאי טעמא שרי לקמן בפ"ב (עבודה זרה דף סד:) דקאמר רב יהודה שדר קורבנא לאבודרינא אמר ידענא ביה דלא פלח לעבודת בוכבים ורבא שדר קורבנא לבר שישך **אמר ידענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים** אלמא מעיקרא לא היתה גזירה אלא לפי המקומות שעובדים עבודת כוכבים שם דהא דקאמר שמואל בגולה אין אסור אלא יום אידם בלבד משום דלא הוו אדוקי כולי האי והשתא דחזינן דגוים שבח"ל לא אדוקי כלל אפי' ביום אידם יש להתיר ועוי"ל כיון דעיקר פרנסתינו מהם ואנו נושאין ונותנין עמהם כל ימות השנה אי פרשינן מינייהו ביום אידם איכא איבה והכי אמר לקמן בהאי פירקא (עבודה זרה דף ו:) **ההוא מינאה דשדר ליה** לר' יהודה נשיאה דינרא קיסרינא **ביום אידו הוה יתיב ריש לקיש קמיה אמר היכי נעביד נשקליה** אזיל ומודי לא נשקליה **הויא ליה איבה א"ל** ר"ל טול וזרקו לפניו כלאחר יד אלמא אי לא מצי לאישתמוטי דלא ליהוי ליה איבה הוה שקיל אע"ג דאזיל ומודי. והכי נמי אמר בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף כו.) סבר רב יוסף למימר אולודי בשכר שרי משום איבה וכן להניק בנה של כותית ולהעלות לעובד כוכבים מן הבור ואביי דדחי ליה התם משום שיכול לעשות באותו ענין שלא תהיה לו איבה אבל אי לא הוה אפשר לישמיט בלא איבה אפי' אביי מודה דשרי וכן תניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי בד"א בעובד כוכבים שאין מכירו אבל בעובד כוכבים שהוא מכירו מותר מפני שהוא נראה כמחניף לו. ותניא נכנס לעיר ומצאן שמחין שמח עמהם שאינו אלא כמחניף להם. וא"ת אפ"ה אמאי אנו קונין מהן ומלוין להן ביום אידם ואותו מעות הם מתנדבים ונותנין לכומרים ויש לומר דמה שנותנין לכומרים אינן קונין מהם לא לנויי עבודת כוכבים ולא לתקרובת עבודת כוכבים אלא אוכלין ושותין אותו ולהכי שרי **איבעיא להו נשא ונתן לפני אידיהן מהו. ר' יוחנן אמר אם נשא ונתן אסור** ור"ל אמר נשא ונתן מותר והלכתא **כר"ל דתניא כוותיה. כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהן לא אמרו אלא בדבר המתקיים אבל דבר שאין מתקיים מותר ואפי' בדבר המתקיים אם נשא ונתן מותר.** אבל נשא ונתן ביום אידם ד"ה אסור ור"י ז"ל פסק דהלכה כר' יוחנן כיון דלא מני ליה בהדין הני תלת דהלכתא כר"ל (יבמות לו.) וכ"ת משום דתניא כוותיה לא חשש למנותו הא חשיב החולץ למעוברת אע"ג דתניא כוותיה ומהך ברייתא דתניא כוותיה דר"ל לא תקשי לר"י דס"ל כהך תירוצא לקמן נשא ונתן איכא בינייהו וסבר כמאן דאסר וכן מסתבר: **לפורען וליפרע מהן. מתני' דלא כרבי יהושע בן קרחה. דתניא ר"י בן קרחה אומר מלוה בשטר אין נפרעין מהן מלוה על פה נפרעין מהן מפני שהוא כמציל מידן.** פי' דהאידנא דבר ידוע הוא דאפי' מלוה בשטר כספק מלוה הוא דידם תקיפה ובקל מעלילין להפקיע אפי' מלוה בשטר וחשיב הכל כמציל מידן ועוד אני אומר דכל פרעון והלואות דמתני' איירי בלא רבית אלא בהלואה של גמילות חסד הלכך מלוה בשטר לא חשיב כמציל מידו אבל מלוה בשטר ברבית כל מחשבותם להפקיע הכל כמציל מפי ארי חשיב והיכא דאיכא משכון משמע בירושל' שאסור דקאמר אשכחן מלוה אובדת שלא במשכון ואין מלוה אובדת במשכון והאידנא נהיגין היתירא בכל ענין מהלין טעמא דפרשינן:

ב תניא ר' נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת"ל לפני עור לא תתן מכשול תימה אמאי נקט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח טפי מנבילה לישראל בשלמא אבר מן החי

לבני נח איצטריך לאשמועינן דשייך ביה **לפני עור לא תתן מכשול** וי"ל דנקט כוס יין לנזיר לפי שאינו נזהר כל כך מלשתות יין כי הורגל כל ימיו בשתייתו גם רואה את הכל שותין יין הלכך אפי' שואל בסתם לא יתנו לו אולי ישכח גזירתו וישתה אבל מותר להושיט נבילה לישראל בסתם כל זמן שאינו יודע בודאי שהוא רוצה לאוכלה הלכך אסור להושיט למומרים דבר איסור אפי' שלהן היכא דקאי בתרי עברי דנהרא:

ג ת"ר נשאל [דף ז.] **לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר לחכם ואסר לא ישאל לחכם. ויתיר** תימה למה לא ישאל לחכם אחר אולי טעה הראשון ומחזירהו השני ופר"י דה"ק לא ישאל לחכם אחר בסתם כדי שיתיר לו ויסמוך על הוראתו דכיון דכבר אסרו הראשון ושויא חתיכה דאיסורא אין לו לסמוך על אחר שיתירנו לו. אבל יכול הוא לומר לחכם אחר דבר זה שאלתי לחכם פלוני ואסרו לי מה נראה לך בזה ואם יראה לשני שטעה הראשון ילך ויתווכח עמו ואם יוכל להוכיח שטעה בדבר משנה יחזורהו. ואם חלוק עליו בשקול הדעת שסברתו נוטה להתיר מה שאסר הראשון ואין יכול להוכיחו מתוך המשנה או מדברי אמורא. יאמר אני אומר כך אבל איני מתיר מה שאסרת מאחר שיצא מפיך לאסור ושויתיה חתיכה דאיסורא ואין בידי להחזירך מתוך דבר משנה או אמורא: והא דאמר לקמן בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף מ.) ובפרק ר"י (עבודה זרה דף נז:) נפקי שפורי דרב ושרי ושפורי דמר ואסר. התם מירי בדבר שבא הדבר לפני שניהם יחד בבית המדרש. או היו דברי המתיר תחילה. ומיהו בירושלמי אמר חכם שטיהר אין חבירו רשאי לטמא התיר אין חבירו רשאי לאסור וצריך לאוקומי שכבר חלה הוראת הראשון טרם שנחלק חבירו עליו. וכגון שלא טעה בדבר משנה. ולפי זה לא מיתוקם הא דנפקא שיפורי אלא כגון שבא הדבר לפני שניהם יחד בבית המדרש. **ואם היו שנים אחד מטמא ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר אם היה אחד מהן גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו הלך אחר המחמיר. רבי יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר. בשל סופרים הלך אחר המיקל. אמר רב יוסף הלכה כרי' יהושע בן קרחה.** מכאן היה פוסק ר"ת ז"ל דכל איכא דאמרי בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל סופרים הלך אחר המיקל. ורש"י פסק

רי"ף ב.

דהלך אחר המחמיר בשל תורה ובשל סופרים הלך אחר האחרון וריב"א אומר דכל איכא דאמרי טפל ללשון ראשון כי רב אשי סידר לשון המרובים והעיקר תחילה וכל לשון היחידים והטפל אומר יש אומרים. ורי"ץ גיאות ז"ל כתב דלעולם הלכה כאיכא דאמרי ומקצת הגאונים פסקו בממונא כאיכא דאמרי ובאיסורא לחומרא:

ד ת"ר וכולן שחזרו בהן אין מקבלין אותן עולמית דברי ר"מ. ור' יהודה אומר חזרו בהן. במטמוניות אין מקבלין אותם בפרהסיא מקבלין אותם איכא דאמרי עשו חיזוק במטמוניות **מקבלין אותן בפרהסיא אין מקבלין אותן ר"ש ורבי יהושע בן קרחה אומר** [דף ז:] **בין כך ובין כך מקבלין אותן שנאמר שובו בנים שובבים. א"ר יצחק איש כפר עכו שאמר משום ר' יוחנן הלכה כאותו הזוג:**

יום שא

ה מתני' אילו הן [דף ח.] **אידיהן של עובדי כוכבים.** קלנדרא וסרטריא וקרסטים יום גינוסיא של מלכי עובדי כוכבים **ויום הלידה ויום המיתה דברי ר"מ וחכ"א מיתה שיש בה שריפה יש בה עבודת כוכבים ושאין בה שריפה אין בה עבודת כוכבים יום תגלחתו זקנו ובלוריתו ויום שעלה בו מן הים ויום שיצא בו מבית האסורים ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו אינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש.** פירש הראב"ד ז"ל דיום תגלחת זקנו ובלוריתו ועלה בו מן הים ויצא בו מבית האסורין אמלכים קאי אבל שאר עובדי כוכבים אינם עושים יום איד בכל הני ודקדק מדנקט בסיפא עובד כוכבים שעשה משתה לבנו מכלל דעד השתא במלך איירי ועוד הביא ראיה מהא דאמר לקמן פרק רבי ישמעאל (עבודה זרה דף ס:) על מתני' דנפל לבור ועלה לא שנו אלא שעלה מת אבל חי אסור דבהדי דסליק מנסיך ליה דדמי ליה כיום אידו ומדקאמר דדמי ליה כיום אידו ולא קאמר דהוה ליה יום אידו אלמא לאו יום אידו ממש הוא ואם לא שהיין מזומן הוא לידו לא היה עובד בו בעבודת כוכבים ואין לך יציאה מבית האסורין גדול מזה ועוד כתב מתני' דקתני אין אסור אלא אותו היום ואותו האיש אכולהו מתגלחת זקנו ואילך קאי מדקפסיק כולהו בחדא פיסקא וכן נראה דלא מסתבר כלל דכל בני מלכותו יעשו יום איד בשביל תגלחתו זקן המלך וכן מוכח

בגמרא דקאמר מתניתין נמי דיקא דקתני יום תגלחת זקנו ובלוריתו ויום שעלה בו מן הים ויום שיצא בו מבית האסורין ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו אין אסור אלא אותו היום ואותו האיש אלמא דאכולהו קאי דאי לאו הכי הל"ל מתני' נמי דיקא דקתני עובד כוכבים שעשה משתה לבנו אין אסור וכו':

ריי"ף ב: **גמ'** בעי רב מתנה עיר שעשתה קלנדרא **וכל עיירות הסמוכות לה משתעבדות לה אותן העיירות הסמוכות אם אסורות או מותרות ריב"ל אומר קלנדרא לכל אסורה ורבי יוחנן אמר** קלנדרא אינה **אסורה אלא לעובדיה בלבד והלכתא כר' יוחנן דתניא כוותיה:**

ו תניא ר"ש בן אלעזר אומר ישראל שבח"ל עובדי עבודת כוכבים בטהרה הם כיצד עובד כוכבים שעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים שבעירו אע"פ שאוכלין ושותין משלהן ושמש שלהן עומד עליהן מעלה עליהן הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו ואימא עד דאכיל אמר רבא אם כן לימא קרא **ואכלת מזבחו מאי וקרא לך משעת קריאה.** [דף ח:] **כל תלתין יומין בין אמר** ליה משום הילולא בין דלא אמר ליה משום **הילולא אסור מכאן ואילך אי** לא א"ל משום הילולא מותר וכי אמר ליה **משום הילולא עד אימת אסור אמר רב פפא עד תריסר ירחי שתא ומעיקרא מאימת אסור א"ר פפא מכי רמו שערי באסינתי:**

ז [דף ט:] **אמר** רב הונא בריה דרב יהושע האי מאן דלא ידע כמה שנין בשבוע למנין סדר שמיטות שהיו מונין בזמן הבית דקי"ל שביעית נוהגת בזה"ז ואפילו לרבי דאמר בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים מודי הוא דמדרבנן נהגו כדאמר בגיטין פרק השולח (גיטין דף לו.) ובפ"ק דמו"ק (דף ב:) לישייליה לתנא כמה שנים הוא מונה אחר החורבן ונטפי עלייהו חדא שתא דבמוצאי שביעית שהיא שנה ראשונה לשמיטה חרב הבית בתשעה באב בשנת ת"ך לבנינו ולרבי יהודה אייתי תמני שנין מד' מאות ושדי אפרטא דעשרים ויהיו עשרים ושמונה דל מינייהו שית שנין עד דסליק עזרא ובנה בית המקדש שאז התחילו למנות שמיטין פשו להו עשרין ותרתין שנין אשתכח דבמוצאי שביעית חרב הבית ובט' באב חרב ונפק ליה רובא דשתא הלכך אותה שנה שהיא תחילת שמיטה נכללת עם שנות הבית ובמנין שנים שאחר החורבן מתחילין משנה שניה של שמיטה הלכך צריך להוסיף שנה אחת על מנין שאחר החורבן ואז יתחיל מנינו מראש שמיטה. ונחשב כללי ביובלי ופרטי בשבועי ונשקל מכל מאה תרתי ונשדיא אפרטא היינו כרבי יהודה דאמר שנת חמשים עולה לכאן ולכאן ומדנקט רב הונא בריה דרב יהושע דהוא אמורא בתרא לכלליה אליבא דר' יהודה אלמא דהלכתא כוותיה ואע"ג דבפרק ב' דערכין (וע' בתוס' ר"ה דף ט. ד"ה ולאפוקי) קאמר תלמודא לאפוקי מדר"י דהכי אשכחן פ' המגרש (גיטין דף פה:) דאתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ואע"ג דרב גופיה פסיק (ב"ב קלו.) הלכה כר' יוסי וכן אמר בשילהי כתובות (דף קי:) לאפוקי מדרבן שמעון בן גמליאל דאמר כתובה דאורייתא אע"ג דרב פסיק באלו נערות (דף לא.) הלכה כר"א דאית ליה כתובה דאורייתא אלמא הא דקאמר לאפוקי לאו למימר דלית הלכתא כוותיה אלא הדין עובדא או הך ברייתא מפקא מינה ולחשבון זה היתה שמיטה שנת שבעים ושלש לאלף הששי וקצת קשה על פירוש רש"י דבערכין מוכח דבשנת תכ"א חרב הבית דפריך בפרק שני דערכין (דף יב.) בשנייה במוצאי שביעית מי משכחת לה מכדי בית שני כמה קם ת"כ הוו תמניא יובלי פי' לרבנן דאמרי דהיובל אינו נמנה להתחלת השמיטה שאחריו ונשארו עשרים שנה הוה ליה בשיתא בשבוע שנת ת"כ ומשני הא מני רבי יהודה היא דאמר שנת חמשים עולה לכאן ולכאן אייתי תמניא מתמניא יובלי ושדי אעשרים כמה הוי עשרים ותמניא ואשתכח דבמוצאי שביעית חרב כלומר דבשנת תכ"א חרב הבית ואותה שנה היא משנות הבית ולכך צריך להוסיף שנה על שנים שאחר החורבן ולחשבון זה תהיה שמיטה בשנת שבעים וארבע לאלף הששי ורב אשי מסיק התם שינויא אחרינא ומוקי ליה אפילו כרבנן דשית שנין דלא סליק עזרא לא קחשיב דא"כ הוו י"ד שנה ובשנת תכ"א חרב הבית אשתכח דבמוצאי שביעית חרב וקשה לפירוש זה דא"כ עמד הבית תכ"א שנים ולעיל שמונה שנות הבית למלכי מדי ויון וחשמונאי והורדוס לא מנה אלא ת"כ ועוד ליתא הא דאמר קע"ב לאחר החורבן נשלמו ד' אלפים דליתנהו אלא קע"א ועוד דאמר בשמעתין א"ר חנינא לאחר ד' מאות שנה לחורבן הבית וכו' במתניתא תנא אחר ד' אלפים ורל"א שנים וכו' וקאמר דמתני'

טפיא תלת שנין ואם שנת תכ"א נחשבת בכלל שנות הבית ליכא בינייהו אלא תרתין שנין ועוד דאמר דתנא בעי למיטפי מספרא עשרין שנין ותשע עשרה בעי למטפי על כן נראה לי אליבא דהלכתא דבשנת ת"ך חרב הבית והיא היתה מוצאי שביעית וכרב אשי דאמר לא מנו הנך שית שנין דלא סליק עזרא ואליבא דרבי יהודה דאמר שנת חמשים עולה לכאן ולכאן וכי מדלית שית מעשרין ותמניא אשתייר עשרין ותרתי והיינו מוצאי שביעית ואע"ג דלשינויא דרב אשי חרב ביתא בשנת תכ"א היינו לפום סוגיא דתלמודא דפריך אליבא דרבנן היכי משכחת לה במוצאי שביעית ושני תלמודא הא מני רבי יהודה היא ובשנת תכ"א חרב הבית ואהא קא"ר אשי אי בעית למימר דבשנת תכ"א חרב הבית מצית לאוקומא אפילו כרבנן והנך שית שנין דלא סליק עזרא לא מנו ומיהו אליבא דהילכתא דקיי"ל כוותיה דר' יהודה לא צריכינן למידחק ולמימר דבשנת תכ"א חרב הבית אלא בשנת ת"כ כדמוכח כולי תלמודא אי נמי מצינו למימר דרב אשי לא אתא לשנויי אליבא דרבנן אלא קאי אהא דקאמר הא מני רבי יהודה היא אלא שהיה קשה לו הא דהוה דחיק למימר דבשנת תכ"א חרב הבית וקאמר איהו דמשכחת לה אליבא דרבי יהודה דבשנת ת"ך חרב הבית ובמוצאי שביעית דהנך שית שנין דלא סליק עזרא לא מנו וכן עיקר והלכה כרב אשי וכרבי יהודה דסוגיא דתלמודא כוותיה: ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שית שנין יתירתא סבור רבנן קמיה דרב נחמן [דף י.] למימר האי שטר מאוחר הוא ועד דמטי זימניה לא טריף אמר להו רב נחמן האי ספרא דוקנא כתביה דהנך שית שנין דמלכו בעילם דאנן לא חשבינן להו איהו חשיב להו ובזימניה כתיב. מכאן הכשיר ר"י שטר שהיה כתוב המאות והפרט כדינו אך שטעה הסופר ודילג לבריאת עולם ואין לפוסלו ולומר שהוא מאוחר ולא יגבה עד כמה שנין דהא הכא מכשרינן בהאי שטרא אע"פ שמשונה משאר שטרות ואנו תולין דספרא דוקנא כתבו משום דאין דרך אדם למחול שיעבודו כל שכן סופר זה שלא. שינה משאר שטרות שיש לנו לתלות בדילוגו וכן נמי אם לא כתב חמשת אלפים אלא הפרט כשר דהא קאמר דלמא שביק לאלפא קמא ונקט כללא בתרא והוא הדין נמי אי שביק לכולו כלל ונקט פרט:

ח וחכמים אומרים כל [דף יא.] **מיתה שיש בה שריפה וכו' תנו רבנן שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי שנאמר בשלום תמות ובמשרפות אבותיך וגו' וכשם ששורפין על המלכים כך שורפין על הנשיאים ומה הן שורפין עליהן מטתן וכלי** תשמישן מעשה ומת רבי **גמליאל ושרף עליו אונקלוס בע' מנה צורי:** יום תגלחת זקנו ובלוריתו. [דף יא:] איבעיא להו היכי קתני יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו או דלמא תגלחת זקנו והעברת בלוריתו ת"ש דקתני תרוייהו יום תגלחת זקנו והנחת בלוריתו ויום תגלחת זקנו והעברת בלוריתו:

ט מתני' עיר שיש בה עבודת כוכבים חוצה לה מותר היה חוצה לה עבודת כוכבים בתוכה מותר מהו לילך לשם בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור ואם יכול להלך בה למקום אחר מותר: רי"ף ג.

גמ' היכי דמי חוצה לה אמר ריש לקיש משום ר' חנינא כגון עטליזא של עזה. איכא דאמרי בעא מיניה ריש לקיש מר' חנינא עטליזא של עזה מהו א"ל לא הלכת לצור מימיך וראית ישראל ועובד כוכבים ששפתו שתי קדירות על גבי כירה אחת ולא חשו להו [דף יב.] חכמים מאי לא חשו להו חכמים אמר אביי לא חשו להו חכמים משום בשר נבלה ולא אמרינן דלמא מיהדר אפיה ישראל ושדי עובד כוכבים נבילה בקדירה ה"נ לא חשו להו חכמים משום דמי עבודת כוכבים ביד עובדי כוכבים הא דקאמר ושדי עובד כוכבים נבילה בקדירה (הא) דהוה לן למיחש אי מהדר אפיה היינו דוקא להחליף רע בטוב אבל בלא הנאת העובד כוכבים רק להכשיל הישראל להאכילו דבר איסור לא חיישינן כדאמר לקמן בפרק שני (עבודה זרה דף לד.) קיסתא דמוריסא בלומא וקיסתא דחמרא בארבע לומי שרי ולא חיישינן שמא עירב בו מעט יין להכשילו ועל זה סומכין להניח הקדירות אצל השפחות כשהולכים לבית הכנסת ועוד דהוי כיוצא ונכנס ולירא שמים נכון להחמיר כי כמה פעמים אירע קלקול בדבר ועוד כדי להשביח חלקה נותנת חלב בקדירה רבא אמר לא חשו להו חכמים משום בשולי עובדי כוכבים דכותיה הכא לא חשו להם חכמים משום יום אידן: **תנו רבנן עיר שיש בה עבודת כוכבים אסור ליכנס לתוכה ולא מתוכה לעיר אחרת דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור אין הדרך מיוחדת לאותו מקום מותר.** ירושלמי מהו לילך שם אם היה אכסנאי אסור בן עיר מותר שיירא מותר שכן

דרך שיירא לילך בכל מקום. יש שכתב אם יהודים דרים בעיר מותר דתלינן דלדבר עם היהודי הולך שם ומתוך הירושלמי אינו משמע כן דלא שרי אלא לבן עיר שהיה חוץ לעיר והולך לביתו והר"ר יונה ז"ל כתב לא אסור לילך אלא ביריד של עבודת כוכבים לפי שהעובדי כוכבים מתקבצים מכמה מקומות והולכין שם ולפיכך אסור שלא יהא נראה כאחד מהם הולך בסחורה לכבוד עבודת כוכבים אבל לעיר שעושין שם יום אידם ואין הולכים שם משאר מקומות לא מצינו שאסרו לילך שם דלא ליחשדוהו לעובד עבודת כוכבים ותניא בתוספתא יריד שבאותו הדרך אין הולכין אותו הדרך ומדתני לה גבי יריד ולא תני לה גבי איד אלמא אינו אסור אלא ביריד:

י ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים לא ישוח ויטלנו מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר כגון מן הצד או שהפך אחוריו לעבודת כוכבים: **נתפזרו לו מעותיו לפני עבודת כוכבים לא ישוח ויטלם מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר מעיין המושך לפני עבודת כוכבים לא ישחה וישתה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר** פרצופין המקלחין מים בכרכים **לא יניח פיו על פיהם וישתה מפני שנראה כמנשק לעבודת כוכבים כיוצא בו לא יניח פיו על הסילון וישתה מפני סכנה** [דף יב:] **מאי סכנה סכנת עלוקה מסייע ליה לר' חנינא דא"ר חנינא הבולע נימא של מים מותר להחם לו** חמין בשבת ומעשה בא' **שבלע נימא של מים והתיר רבי חנינא להחם לו חמין בשבת אדהכי והכי א"ר הונא בריה דרב יהושע לגמע חלא: ת"ר לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים בלילה ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי:**

רי"ף ג: **לא מתני'** עיר שיש בה עבודת כוכבים **והיו בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות זה היה מעשה בבית שאן ואמרו חכמים המעוטרות אסורות ושאינן מעוטרות מותרות** והא דלא אסרינן משום יום אידן פירש רש"י דלא אסרינן אלא במידי דחזי לתקרובת או למכור להם או לקנות מהן דבר שאין מתקיים אבל לקנות דבר המתקיים מותר דסתם מוכר עצב הוא וכן פי' לעיל (סי' א') אבל הכא לא יתכן לפרש כן דאמר בגמרא ר' ירמיה זבין פיתא ואין זה דבר המתקיים ובפר"ח גרס פרתא ואין נראה דהוה ליה למימר תורתא ויש גורסין ביתא אבל בירושלמי קאמר עלה ואתה לא לקחת לך גלוסקא מימיך הלכך נראה דהך משנה מיירי ביריד של עובדי כוכבים שנותנין המכס לעבודת כוכבים ולא איירי ביום אידן וכן רישא דקתני עיר שיש בה עבודת כוכבים חוצה לה מותר איירי ביום שוק שעושין לעבודת כוכבים למכור וליקח צרכי עבודת כוכבים מדקאמר עלה דלא חשו לחוצה לה לדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים הא בתוכה חשו לדמי עבודת כוכבים ביד עובדי כוכבים ומ"ש משאר יום אידם דלא אסרו לשאת ולתת אלא משום דלמא אזיל ומודה או משום לפני עור לא תתן מכשול אבל לדמי עבודת כוכבים לא חיישי' אלא ודאי לאו ביום איד איירי אלא שעושין יום שוק לעבודת כוכבים ומוכרין ולוקחין צרכי עבודת כוכבים הלכך חיישינן דילמא מכר העובד כוכבים צורות עבודת כוכבים ונתן הדמים לישראל כשנושא ונותן עמו וכן משמע בירושלמי דקאמר עיר שיש בה עבודת כוכבים תוכה אסור משום דיש בו צלם אחד תוכה אסור ר"ל אמר ביריד שנו והא דקאמר רבא לעיל ה"נ לא חשו בחכמים ביום אידן לא קאי רבא אמתני' אלא אהא דבעא מיניה ר"ל מר' חנינא עטלוזה של עזה מהו ופירשה אביי דהך בעיא קיימא אמתניתין וקאמר רבא דלא קיימא אמתני' משום דאין ללמוד משפיתת קדירות בצור היתירא היכא דאיכא למיחש לדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים דאיסורא דאורייתא כגון במתני' דאיכא למיחש לדמי עבודת כוכבים ביד עובדי כוכבים אלא בעיא דר"ל הוא בעיר שיש בה יום איד דליכא למיחש אלא דאיסורא דרבנן ופשט ליה רבי חנינא מצור דלא חיישינן:

גמ' תניא [דף יג.] **רבי נתן אומר יום שעבודת כוכבים מנחת בו את המכס מכריזין ואומר כל מי שיטול עטרה ויניח בראשו ובראש חמורו יניחו לו את המכס יהודי הנמצא שם מה יעשה יניח נמצא נהנה לא יניח נמצא מהנה מכאן אמרו** כל הנושא ונותן בירידין **של עובדי כוכבים בהמה תיעקר פירות כסות וכלים ירקבו מעות וכלי מתכת יוליך לים המלח איזהו עיקור מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה והני מילי בלוקח מן התגר דשקלי מיניה מוכסא אבל מבעה"ב דלא שקיל מיניה מוכסא שרי דתניא הולכין ליריד של עובדי כוכבים ולוקחין מהן עבדים ובהמות**

ושפחות בתים ושדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן ואם היה כהן מיטמא בחוצה לארץ לדון ולערער עמהן וכשם שמיטמא בח"ל כך מיטמא בבית **הפרס דרבנן ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל בזמן שמוצא ללמוד לא יטמא ר' יוסי אומר** אפי' בזמן שמוצא ללמוד לפי שלא **מן הכל אדם זוכה ללמוד ומעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לציידן א"ר יוחנן הלכה כר' יוסי** וי"א האי יריד יום איד הוא ואפ"ה מותר ליקח כל דבר שהוא צריך משום דלמא לא משכח ליה אלא ביריד והיא ליה גבי דידיה דבר האבד ולגבי דידהו ליכא רווחא דיריד זול ביה תרעא טפי משאר זימני והיינו דאמר לקמן משום דמעוטינהו כלומר דממעט להו רווחא ומייתי ראיה מהא דאמר במועד קטן (דף ו.) רבינא מסיק זוזי בבני אקרא אתא לקמיה דרב אשי א"ל כגון האידנא דמשכחת להו וביומא אחרינא לא משכחת להו כפרקמטיא אובדת דמי ושרי ותנן גבי עבודת כוכבים כה"ג הולכין ליריד של עובדי כוכבים ולוקחין מהן וכו' עד מפני שהוא כמציל מידם אלמא היינו טעמא דיריד ושמעינן מיניה שאם היתה פרקמטיא אובדת מוכרה ביריד וכן כתב רב האי בתשובה והאידנא נהוג היתירא לישא וליתן להלוותן ולפורטן אף ביום אידם מטעמא דפרי' (סימן א) וגם האידנא אין מצוי שיתנו מכס לעבודת כוכבים ואם יש מכס הוא של הכומרים ואוכלין ושותין אותו ואין קונין ממנה לא תקרובת עבודת כוכבים ולא נוי עבודת כוכבים:

רי"ף ה.

יב תניא אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה ואם הקדיש והעריך והחרים בהמה תעקר פירות וכסות וכלים ירקבו מעות וכלי מתכות יוליכם לים המלח ואיזהו **עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאיליה** הקשה ר"ת ז"ל מהא דאמר בערכין (דף כט.) ההוא גברא דאחרימניה לנכסיה אתא לקמיה דרב יהודה א"ל זיל שקול ד' זוזי ושדי בנהרא ותירץ ר"ת דהתם מיירי במקרקעי דאי אפשר לכלותם אבל מטלטלי יאבדו ורב אלפס ז"ל כתב **ואי פריק להו בשוה פרוטה שפיר דמי דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה מחולל** ואיפשר דבעי למימר דהכא דינא תנא כל כמה דלא מיפרקי ואי בעי פריק להו: נועל דלת בפניה הא דלא תיקנו בבכורות בזמן הזה להכניסם לכיפה כי היכי דלא ליתו לידי תקלה בגיזה ועבודה משום דחזו לכהן בנפילת מום ולא רצו להפסיד ממון ונראה דאף אם יכבד על הכהן לגדלו עד שיפול בו מום ורוצה להכניסו לכיפה לא שרינן ליה משום בזיון קדשים דדוקא הכא שעבר על תקנת חכמים שאמרו שלא להקדיש קנסו להכניסו לכיפה אבל בכור שהוא קדוש מאליו אסור לבזות קדשים וכן ראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל לכהן אחד:

יג [דף יג:] **מתני'** אלו דברים אסורים למוכרן לעובדי כוכבים איצטרובלית **ובנות שוח ופטוטרות ולבונה ותרנגול לבן רבי יהודה אומר מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין ובזמן שהוא בפני עצמו קוטע את אצבעו ומוכרו שאין מקריבין חסר לעבודת כוכבים ושאר כל הדברים סתמן מותר ופירושן אסור ר"מ אומר אף דקל טב חצב ונקלב אסור למכור לעובדי כוכבים:**

גמ' מאי איצטרובלין [דף יד.] **אמר רב ספרא פירי דארזי** בנות שוח אמר רבה בר בר חנה תאני חוורתי **פטוטרות אמר רבה בר בר חנה בפטוטריהן שנו ולבונה א"ר יצחק לבונה זכה תנא וכולן מוכרין להן חבילה וכמה היא חבילה פירש ר' יהודה בן בתירא אין חבילה פחותה משלשת מנים וניחוש דילמא אזיל ומזבין לאחריני ומקטרי אמר אביי אמר קרא לפני עור לא תתן מכשול אלפני** עור מיפקדינן אלפני דלפני עור לא מיפקדינן ודווקא גבי עובד כוכבים אבל גבי ישראל דחיישינן להכשיל חיישינן אלפני דלפני כדאמר בפסחים בפרק כל שעה (פסחים דף מ:) גבי ארבא דטבעה בחשתא דאסור לזבוני לעובד כוכבים דילמא הדר ומזבנה לישראל: **ותרנגול לבן אמר ר' יונה** ורב זביד מתני אמר ר' זירא **תרנגול למי מותר למכור לו תרנגול לבן תרנגול לבן למי אסור למכור לו תרנגול לבן** [דף יד:] בעי רב אשי תרנגול לבן קטוע למי מהו למכור לו תרנגול שלם. מי אמרינן מדקאמר קטוע לאו לעבודת כוכבים בעי ליה. או דילמא איערומי קמערים. ואם ת"ל איערומי קמערים תרנגול לבן למי ויהבו ליה שחור ושקיל ויהבו ליה אדום ושקיל מהו למכור לו תרנגול לבן. מי אמרינן מדיהבו ליה שחור ושקיל אדום ושקיל לאו לעבודת כוכבים קבעי. או דלמא איערומי מערים. תיקו ואזלינן לחומרא. ושאר כל הדברים סתמו מותר ופירושו אסור סתמו חיטי חוורתי. ופירושו

דקאמר לעבודת כוכבים:

יד והאידנא רגילין להקטיר לבונה לעבודת כוכבים הלכך אסור למכור לבונה לכומר של עבודת כוכבים. וכן שעוה ביום אידו אסור למכור לעובד כוכבים. שעושה ממנו תקרובת לעבודת כוכבים ועובר משום לפני עור לא תתן מכשול. אבל לשאר עובדי כוכבים מותר למכור להם שעוה דתנן סתמו מותר. וכן גביעים שלהם שהכומר תופס בידו וקנאו ישראל אחר שפגמו העובד כוכבים ובטלו **אסור למוכרו לעובד כוכבים** דבשביל פגימה קטנה אין מניח מלתת בו יין ולעשות בו עבודתן. וכן ספרי תפלתם של עובדי כוכבים אסור למכור להם דעובר משום לפני עור לא תתן מכשול והכי אמר בנדרים פ' קונם יין (נדרים דף סב:) רב אשי הוה ליה אבא זבניה לכומרה של עבודת כוכבים. אמר ליה רבינא והא קא עבר מר משום לפני עור לא תתן מכשול. א"ל סתם עצים להסקה ניתנו ולא לעשות מהן צלמים ולשרוף עליהן תקרובת עבודת כוכבים הא לאו הכי הוה אסור. וכן פי' הר"ר אליעזר ממיץ בנדרים ספר התרומה:

ריי"ף ה: **טו מתני' מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעובדי כוכבים מוכרין מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין להם.** ובכ"מ **אין מוכרין להם בהמה גסה עגלים וסייחין שלימין ושבורין ר' יהודה מתיר בשבורה. ובן בתירא מתיר בסוס:**

גמ' אין מוכרין להן בהמה גסה [דף טו.] **מ"ט. נהי דלרביעה לא חיישינן דעובד כוכבים חס על בהמתו שלא תיעקר עביד בה מלאכה בשבת. וניעביד בה כיון דזבנה קנייה. גזירה משום** שאלה גזירה משום שכירות **גזירה משום נסיוני. דזימנין דמזבני לה סמוך לשקיעת החמה דמעלי שבתא ואמר ליה תא ונסייה ניהלה ושמעה קליה ואזלא מחמתיה וניחא ליה דתיזל והוה ליה מחמר אחר בהמתו בשבת. רב אחא שרא לזבוני חמרא אידא דספסירא.** הוא ישראל הקונה בהמות למוכרן לאלתר. **אי משום נסיוני הא לא ידעא לקליה דאזלא מחמתיה. ואי משום שאלה ושכירות. ספסרא כיון דלפי שעתא הוא דמזבין לא מושיל ולא מוגיר. ועוד** משום דלא מגלי מום הבהמה: ותימה על מנהג שנהגו היתר בדורות הללו למכור להם עגלים וסייחין וחמורים. ואפילו בן בתירא המתיר בסוס ה"מ בימיהם שלא היו מיוחדים אלא או לרכיבה או לעופות אבל האידנא נושאין משואות וחורשים בהן. והיה אומר ר"ת ז"ל דכי היכי דשרינן אידא דספסירא משום דלא מושיל ולא מוגיר ולא ידע לקליה. **גם** כן עכשיו נהוג זה הדין בינינו שאין ישראל רגילים עתה לחמר אחר בהמתן ואינה מכרת לקולו ולא אזלא מחמתיה. וגם אין רגילים עתה להשכיר ולהשאיל בהמות לעובדי כוכבים אלא כל אחד קונה בהמה לצורכו. ור"י ז"ל היה אומר דבימיהם היו דרים רוב ישראל במקום אחד והיו יכולין למכור זה לזה. אבל האידנא שמעט יהודים דרים במקום אחד אי לא מזבנינן להו איכא הפסד. ובכה"ג אמר לקמן אי הכי אפילו חטי ושערי לא נזבן להו אמר רב פפא אי אפשר והכא נמי לא אפשר. וכיוצא בזה מצאתי בירושלמי בפ"ק דמכילתין. רבי סימון ה"ל כרמין נטועין שאל לרבי יוחנן. וא"ל מכור ואל תשכירם לעובד כוכבים. שאל לרבי יהושע מהו להשכירם לעובד כוכבים. א"ל ר' יהושע במקום שאין ישראל מצויין כחדא שרי בסוריא הוה אמרי' שמעינן לה מן הדא. ר' חגי נחית לקמציה אתון ושאלין ליה אילין דבית נשתוור כגון דלית ישראל שיירין גביהון ואגרין לעמין מהו לעשר עליהון: **רב הונא זבן ההיא פרה לעובד כוכבים א"ל רב חסדא מ"ט עבד מר הכי. א"ל** ריי"ף ה. **אימור לשחיטה זבנה.** והא דתנן אין מוכרין להם בהמה גסה פרש"י דאיירי בבהמה טמאה. א"נ בהמה טהורה וכגון דאמר ליה דלקיומי בעי. וקשה דהא אמר במתני' עגלים. ובסתם איירי דומיא דסייחין. ופרשב"ם בשם רש"י דבפרה שאין רגילין כל כך לעשות בה מלאכה תלינן דלשחיטה זבנה. ומתני' איירי בשוורין דרובא לרדיא זבני. והקשה ר"ת ז"ל דרוב חרישתם היו בפרות כדאמר בגמרא לא ימכור לו פרה החורשת בשביעית. ובפ"ק דפסחים (דף יד.) שתי פרות היו חורשות ובפ' האומנין (בבא מציעא דף פ.) השוכר את הפרה לחרוש בהר ופי' ר"ת דבין פרות ובין שוורים תלינן לשחיטה זבנינהו. ובהמה גסה היינו בהמה טמאה דוקא. ועגלים שאני כיון דלוקחים אותן מסתמא לגדל דומיא דסייחין ומסתמא אין מתעסק לגדלם בשביל שחיטה אלא למלאכה קבעי להו. והא דקמבעיא ליה לקמן בשור של פטם. לאו במפוטם ועומד איירי אלא בעומד להתפטם וכיון דמגדלו ומוציא עליו יציאות איכא למיחש דילמא מימליך למלאכה כדאמר גבי עגלים. ורב האי כתב בספר המקח שאם נראה לו

שהעובד כוכבים הזה אינו לוקח אותה אלא לשוחטה מותר למוכרה לו כדא"ר הונא זבן פרה לעובד כוכבים וכו'. והרמב"ן ז"ל מוקי הא דרב הונא בשמכרה לטבח ורב חסדא ס"ד למיסר אף לטבח דניזל בתר רובא דעלמא דזבני לרדיא. וא"ל רב הונא כיון דאיכא למימר דזבין להאי ולהאי תלינן לקולא. והא דקמייתי סייעתא לרב הונא מדתנן לא ימכור לו [דף טו:] פרה החורשת בשביעית וב"ה מתירין איתמר עלה בירושלמי אם כשמכרה לטבח ד"ה לשחיטה ואם כשמכרה לאריס ד"ה לחרישה. אלא כי אנן קיימינן כשמכרה לסרסור: **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה כדרך שאמרו אסור למכור לעובדי כוכבים כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים:**

טז ת"ר אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים זכרים אצל זכרים נקבות אצל נקבות ואין צ"ל זכרים אצל נקבות ונקבות אצל זכרים. ואין מוסרין בהמה לרועה שלהן. ואין מתייחדין עמהן ואין מתלוין עמהן בדרך. ואין מוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות: ת"ר אין מוכרין להן לא זיין ולא כלי זיין. ואין משחיזין להן את הזיין. ואין מוכרין להן לא סדן ולא כבלים ולא קולרין **ולא שלשלאות של ברזל וכדרך שאסור למכור לעובד כוכבים כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים: אמר רמי בר חמא כדרך שאסור למכור לעובד כוכבים כן אסור למכור לליסטין ישראל: ת"ר אין מוכרין להן תריסין. ויש אומרים מוכרין להם תריסין. מ"ט דת"ק.** [דף טז.] **דכי שלים זינייהו קטלי בהו. ויש אומרים מוכרין להן תריסין. מ"ט. דכי שלים זינייהו מיערק ערקי. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הלכה כי"א. אמר רב אדא בר אהבה אין מוכרין להן עששיות של ברזל. אמר רב זביד ובפרזלא הנדואה.** והאידנא דמזבינן להו אמר רב פפא לפרסאי דמגנן עלן. **תניא בן בתירא מתיר בסוס מפני שעושה מלאכה שאין חייבין עליה חטאת. אמר רבי יוחנן הלכה כבן בתירא:**

יום שב

יז מתני' אין מוכרין להן לא **דובים וארויות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. ואין בונין עמהן בסילקי וגרדום איצטדייא ובימה אבל בונין עמהן דימיסיאות ומרחצאות. הגיע לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנותה:**

רי"ף ה: **גמ' אמר רב חנן בר אבא חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכוס אבל לא למכירה.** וכן הלכתא: **הרחק מעליה דרכך זה אפיקורסות** [דף יז.] **והרשות. ואל תקרב אל פתח ביתה זו זונה. וכמה. אמר רב חסדא עד ארבע אמות: ת"ר ההולך לאיצטדינין ולכרכום ורואה** [דף יח:] **את הנחשים ואת החברין בוקיון** מוליון ולוליון בלורית וסגלורין **הרי זה מושב לצים. ועליהם הכתוב אומר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו' כי אם בתורת ה' חפצו. הא למדת שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה. דרש ר' שמעון בן פזי מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך וגו' ומאחר שלא הלך מהיכן עמד ומאחר שלא עמד מהיכן ישב ומאחר שלא ישב מהיכן לץ לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב ואם ישב סופו ללוץ ואם לץ עליו הכתוב אומר אם חכמת חכמת לך ואם לצת לבדך תשא. אמר ר' אליעזר כל המתלוצץ יסורין באין עליו שנאמר ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם. אמר להו רבא לרבנן במטותא מינייכו לא** תלוצצו דלא **ליתו יסורין עליכון. אמר רב קטינא כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטין שנאמר משך ידו את לוצצים: אשרי איש ירא ה' איש ולא אשה. אמר רב עמרם** [דף יט:] **אמר רב ואמרי לה אמר רב נחמן אמר רב אשרי למי שעושה תשובה כשהוא איש: על פלגי מים אמר רבי תנחום בר חנילאי לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד. ומי ידע כמה חיי. כי קאמר ביומי. אשר פריו יתן בעתו אם פריו יתן בעתו עליהו לא יבול. ואם לאו על הלומד ועל המלמד הכתוב מדבר לא כן הרשעים וגו' והיינו דאמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב מאי דכתיב** כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. **כי רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע להוראה ואין מורה. ועד כמה. עד ארבעין שנין:**

יח הגיע לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנותה. א"ר אלעזר אם בנה שכרו מותר. ואפי' דעבודת כוכבים. דאימת קא הויא עבודת כוכבים במכוש אחרון. ובמכוש אחרון לית בה שוה פרוטה וקסבר ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף וכן הלכתא

ומכל מקום אין שכירות משתלמת אלא לבסוף:
מתני' אין מוכרין להן במחובר לקרקע אבל מוכר הוא משיקוץ. רבי יהודה אומר אף מוכר הוא על מנת לקוץ:
גמ' מנא הני מילי. א"ר יוסי בר חנינא אמר קרא [דף כ.] **לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע.** ודוקא בא"י אבל בח"ל שרי. והרמב"ן ז"ל כתב דאף בח"ל אסור ואין נראה: דבר אחר לא תחנם **לא תתן להם חן. ד"א**
רי"ף ו. **לא תתן להם מתנת חנם. לא תתן להם חן מסייע ליה לרב יהודה דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם לומר כמה נאה עובד כוכבים זה.** תניא בתוספתא (פ"ג) בד"א בעובד כוכבים שאינו מכירו או שהיה עובר ממקום למקום. אבל אם היה אוהבו או שכינו מותר. שאין אלא כמוכרו לו:
יט ת"ר ונשמרת מכל דבר רע שלא יסתכל אדם באשה נאה אפי' בפנויה באשת איש ואפי' מכוערת ולא בבגדי צבע [דף כ:] **אשה ולא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעוף ולא בעופפת בשעה שנזקקין זה לזה: ולא בבגדי צבע אשה אמר רב יהודה אמר שמואל אפי' שטוחין ומונחין על גבי הכותל. אמר רב פפא ובמכיר את בעליהן. ת"ר ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר** ביום ויבא לידי קרי **בלילה. מכאן אמר ר' פנחס בן יאיר זהירות מביאה לידי זריזות וזריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביא לידי פרישות פרישות מביא לידי טהרה טהרה מביא לידי קדושה קדושה מביא לידי יראת חטא יראת חטא מביא לידי ענוה ענוה מביא לידי חסידות חסידות גדולה מכולן שנאמר אז דברת בחזון לחסידך ופליגא אדריב"ל דאריב"ל ענוה גדולה מכולן שנאמר יען משח ה' אותי לבשר ענוים חסידים לא נאמר אלא ענוים הא למדת שענוה גדולה מכולן:**
כ ת"ר מוכר **לו אילן על מנת לקוץ וקוצץ דברי רבי יהודה. ורבי מאיר אומר אין מוכר לו אלא קצוץ. שחת על מנת לגזוז וגוזז דברי ר' יהודה. ורבי מאיר אומר אין מוכר לו אלא גזוזה. קמה על מנת לקצור וקוצר ד"ר יהודה. ורבי מאיר אומר אין מוכר לו אלא קצורה. איבעיא להו בהמה על מנת לשחוט ושוחט מהו. התם דלאו ברשותו קאי ולא מצי משהי להו אבל בהמה כיון דברשותיה קיימא משהה לה ועביד בה מלאכה. או דילמא לא שנא. תא שמע בהמה על מנת לשחוט ושוחט דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר אין** מוכרין לו אלא שחוטה והלכה **כרבי מאיר דסתם מתניתין כוותיה.** כלומר ששנה דרבי מאיר בלשון סתם. ותמיה לי על הרב אלפסי ז"ל למה הביא בהלכותיו הך בעיא דבהמה שהיא אליבא דרבי יהודה. והיה נראה מדבעי סתמא דתלמודא בבהמה אליבא דרבי יהודה אלמא הלכתא כוותיה. והא דקתני במתני' אבל מוכר הוא משיקוץ לאו סתמא הוא כרבי מאיר. אלא רבי יהודה ורבי מאיר פליגי בדברי ת"ק. דרבי יהודה מפרש דבריו אבל מותר הוא משיתנה עמו לקוץ דלא משמע ליה דקאמר תנא קמא משיקוץ דמה חידוש הוא זה וכי בשביל שהיה מחובר לקרקע לא ימכרנו לו אחר שנקצץ ור"מ פירש בברייתא משיקוץ ממש. והרמב"ם ז"ל פסק בחבורו כרבי יהודה:
כא מתני' אין משכירין להם בתים בארץ ישראל ואין צריך לומר שדות. ובסוריא משכירין להם בתים אבל לא שדות ובחוצה לארץ [דף כא.] **מוכרין להם בתים ומשכירין שדות דברי ר' מאיר ור' יוסי אומר אף בא"י משכירין להם בתים אבל לא שדות. ובסוריא מוכרין** להם בתים ומשכירין להם **שדות. ובחוצה לארץ מוכרין להם אילו ואילו:** רי"ף ו:
גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי. אמר רב יוסף ובלבד שלא יעשה שכונה תניא אין שכונה פחותה משלשה בני אדם:
מתני' אף במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שמכניס לתוכו עבודת כוכבים שנאמר **לא תביא תועבה אל ביתך. ובכל מקום לא ישכיר לו את המרחץ מפני שנקראת על שמו.** תימה על מה שנהגו האידנא היתר להשכיר בתים לעובדי כוכבים ואע"פ שמכניס לתוכו עבודת כוכבים סמוך למיתתו. ויש להביא ראיה להתיר מדתניא בתוספתא כאן וכאן לא ישכיר אדם ביתו לעובדי כוכבים מפני שידוע שמכניסין לתוכו עבודת כוכבים. אבל משכירין להם שדות ואוצרות ופונדקאות אע"פ שמכניס לתוכו עבודת כוכבים. ומאי שנא דשרי שדות ואוצרות ופונדקאות שידוע שמכניס לתוכו עבודת כוכבים. הלכך נראה לפרש דהא דאסרינן להשכיר לעובדי כוכבים היינו מדרבנן. דפשיטא דקרא קמזהר לישראל גופיה אלא שחכמים אסרו להשכיר לעובדי כוכבים דהעובד כוכבים מביא עבודת כוכבים לבית ישראל. הלכך לא

אסרו חכמים אלא בית דירה. ובימיהם היו רגילין להכניס עבודת כוכבים לבתיהן בקבע תמיד. והתירו בשדות ואוצרות ופונדקאות אף על פי שידוע שמכניס לתוכו עבודת כוכבים כיון שאין מכניס בקביעות. והאידנא שאין העובדי כוכבים רגילין להכניס עבודת כוכבים לבתיהם אלא בשעת חולי שרו. ועוד נהי דלדידן שכירות לא קניא כיון שיד אומות תקיפה ובדיניהם שכירות ליומא כמכר ואף אם נפל ביתו של משכיר אינו יכול להוציאו הוי כמכר:

כב גמי תניא ר' [דף כא:] שמעון בן גמליאל אומר **לא ישכיר אדם מרחצו לעובד כוכבים מפני שנקראת על שמו ועובד כוכבים זה עושה** בו מלאכה בשבתות וי"ט. **אבל שדהו לעובד כוכבים מאי. שרי דאמר אריסותיה קעבד. מרחץ נמי אמרי אריסותיה קעבד. אריסות למרחץ לא עבדי אינשי.** רבינו תם ז"ל התיר לישראל ששכר אומנא לבנות לו בית בקבלנות שיהו בונין בשבת משום דאמר אריסותיה קעבד גבי שדה אע"פ שמשביחו ביו"ט ובשבת כ"ש גבי בית דלא שייך שם שבח כלל. ואע"ג דפליג ר"ש בן אלעזר על רבן שמעון בן גמליאל ולית ליה אריסותיה קעביד. מ"מ הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דסתם לן תנא דמתני' כוותיה. דדוקא מרחץ אסור אבל שדה מותר. ועוד הביא ראיה מדשרו ב"ה (שבת דף יז:) ליתן עורות לעבדן וכלים לכובס עובד כוכבים ע"ש חשיכה. וכ"ת דוקא היכא דלא מיפרסמא מילתא אבל במיפרסמא מילתא אסור. הא ליתא דהא ברייתא דאין נותנין חטים לתוך הריחים של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום הוי בעי לאוקומי אפילו כבית הלל ומסיק התם דכבית שמאי אתיא אבל לבית הלל שרי אע"ג דמיפרסמא מילתא. ואמר נמי בפרק קמא דשבת (דף יט.) גבי ספינה ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו צריך לפסוק. ואין נ"ל דמה שהביא ראייה מעורות וכלים אין ראיה דשאני התם שהוא בצינעא בביתו של עובד כוכבים. וכה"ג מחלק במועד קטן (דף יא:) גבי אבל דתני התם היתה מלאכתו ביד אחרים בביתו לא יעשו בבית אחרים יעשו. ומריחים של מים אין ראייה לקבלנות דהתם המלאכה נעשית ממילא והישראל מותר לתת חיטים לריחים מבעוד יום. ומהך דשמעתין דאמר אריסותיה קעביד בשדה אין ראייה לקבלנות בתים לפי שאין רגילות בשדה אלא אריסות וחכירות. אבל רוב בנין בתים ע"י שכיר יום הלכך הרואה אומר שכירי יום נינהו. וראייה מירושלמי בפרק קמא דשבת דתניא אומני' עובדי כוכבים שהיו עושין לישראל בתוך ביתו אסור. בתוך בתיהן מותר. אמר ר' שמעון בן אלעזר במה דברים אמורים בקבלנות אבל בשכר אסור. במה דברים אמורים בתלוש מן הקרקע. אבל במחובר לקרקע אסור. בעיר אחרת בין כך ובין כך מותר. מהו בין כך ובין כך. אמר רבי אילא בין בתלוש ובין במחובר ובלבד בקבולת. אמר ר' שמעון יבן ביסנא בשם רב אחא בשבת ואבל הלכה כר' שמעון בן אלעזר. וכיון שפוסק בתלמוד ירושלמי כר' שמעון בן אלעזר ולא מצינו בתלמוד שלנו שחולק עליו מנין לנו להתיר. הלכך כל קבולת במחובר כבנין בית אסור. ואפי' בתלוש לצורך מחובר. כגון אם סיתת העובד כוכבים האבנים בביתו בשבת אסור. וכן מוכח בירושלמי דקאמר בתוך ביתו מותר ארשב"א בד"א בקבולת אבל בשכר אסור. בד"א בתלוש פירוש בהא אמר דקבולת בבית העובד כוכבים מותר. אבל במחובר לקרקע אסור. והיכי משכחת מחובר לקרקע בביתו של עובד כוכבים. אלא ודאי בתלוש לצורך מחובר קאמר. וכן שמעתי שזקינו של אבא מורי בנו לו בית בקבלנות וסתתו האומנין האבנים (בביתו) בשבת ולא רצה לשקען בבנין. וכן מוכח במועד קטן (דף יב.) דאמר מקבלי קבולת בתוך התחום אסור. חוץ לתחום מותר. ואמרו עליו על ר"ת ז"ל כשבנה את ביתו לא סמך על הוראתו ונהג בו איסור.

כג הנהו מורייקי פירוש זורעין גינה [דף כב.] **דעובד כוכבים נקיט בשבתא וישראל נקיט חד בשבתא. אתו לקמיה דרבא שרא להו איתיביה רבינא לרבא ישראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לעובד כוכבים טול אתה חלקך בשבת ואני בחול. ואם התנו מתחילה מותר. ואם באו לחשבון אסור איכסוף. לסוף איגלאי מלתא דהתנו מעיקרא הוה:** מעשה היה בישראל שגבה חצי תנור בחובו מעובד כוכבים אחד שלא התנו מתחילה טול אתה בשבת ואני בחול. והיה ר"י רוצה להתיר דדוקא גבי שדה אסרינן כה"ג לפי שחלק הישראל מתרבה ומתעלה באותה מלאכה שהעובד כוכבים עושה בשבת. אבל בתנור לא שייך האי טעמא דאין חלק ישראל מתעלה ממלאכת העובד כוכבים בשבת. הלכך יכולין

לחלוק התנור יהא שלך בשבת ושלי בחול. ולא הודה לו ר"ת ז"ל ואמר דאין חלוק בין תנור לשדה. שהרי התנור הוא של שניהם בכל יום בשותפות כיון שלא התנו מתחילה והוי כאילו מעמיד פועל במקומו שיעשה מלאכה בשבת והוא שיעשה במקומו למחר. והכי איתא בתוספתא עובד כוכבים וגר שירשו מרחץ מאביהם לא יאמר לו הגר טול אתה בשבת וכו'. ופירש ר"ח ז"ל דה"ה ריחים של מים. תנור שלקחו ישראל במשכון נראה שאין צריך להתנות כלום כיון שהוא ברשות העובד כוכבים ושכר התנור הוה רק לישראל בריבית שלו ואין לישראל חלק בגוף התנור:

כד ולהשכיר תנור לעובד כוכבים כתב הרמב"ן ז"ל שיש מסתפקין אין עבדי ביה אינשי אריסותיה כשדה ושרי. או כמרחץ דמי ואסיר. והוא הכריע לאיסור דדוקא בשדה דארעי לאריסי קיימין הוא דאמר אריסותי' קעביד. אבל תנור אין עומד אריסות ודינו כמרחץ. ואפי' השכירו לשנה אסור. ובריחים נהגו היתר (שאין) עומדין לאריסותא. ורב האי כתב כיון שהשכירן שנים רבות ונתפרסם הדבר מותר. וכן נהגו היתר בבבל. ולפי זה נתברר ונתפרסם הדבר בכל גבולינו שמי שיש לו מרחץ או תנור אין שוכר לו פועלים לעשות בו מלאכה בהם ולוקח לו הריוח של הרחיצה ואפייה אלא שוכרן לאחד לשנה ולחדשים הלכך מותר בהבלעה ואין מלאכת העובד כוכבים נקראת על שם הישראל. אבל אם היה משכירה ליום אסור ליקח שכר שבת ויום טוב: רב גביהה מבי כתיל אמר הנהו שתילי דערלה הוה דעובד כוכבים אכל שני ערלה וישראל אכל שני דהיתירא. ואפילו לא התנו מעיקרא יכול הישראל לומר טול אתה שני ערלה ואני שני היתר. דאיסור של שליחות ליכא דגם הישראל מותר בעבודת שני הערלה. ואי משום אכילה דישראל אוכל כנגדו ונמצא נהנה מפירות שני ערלה שנתן הישראל חלקו בהם לעובד כוכבים כדי שיתן לו כנגדו בשני היתר. כיון שהישראל אינו עובד הגפן בשני ערלה אין לו לישראל כלום בפירות כ"א לעובד כוכבים שכן מנהג השתילים בשנה שהוא עובד אוכל הפירות בשכר עמלו ואין לשותפו חלק בפירות. איבעיא להו סתמא מאי. תא שמע אם התנו מתחילה מותר הא סתמא אסור. אימא סיפא אם באו לחשבון אסור הא סתמא מותר. אלא מהא ליכא למישמע מיניה. כיון דלא איפשטא ספיקא דרבנן היא ואזלינן בה לקולא: **9הדרן עלך לפני אידיהן** רי"ף.

פרק ב

א אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים מפני שחשודין על הרביעה לא תתייחד אשה עמהן מפני שחשודין על העריות. ולא יתייחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכות דמים. ומה שנהגו האידנא להעמיד בהמה אצלם ולמסור בהמה לרועה שלהם. היה אומר רבינו תם משום דסבירא לן כרבי פדת דמוקי מתניתין דחייש לרביעה כרבי אליעזר והלכתא כרבנן דלא חיישי לרביעה. ואע"ג דרבינא פליג ארבי פדת הלכתא כרבי פדת. ואע"ג דרבינא בתראה ורבי פדת מאמוראי קמאי כדאיתא פ"ק דברכות (דף יא:) וכן אורי ליה ר' אלעזר לר' פדת בריה ואמר בפ"ק דנדה (דף ח.) א"ל רבי זירא לרבי פדת חזי דמינך ומאבוך שריתו קטפא לעלמא . מ"מ מדקבע רב אשי לדבריו לבסוף שמע מינה שהם עיקר. ועוד דבשל סופרים הלך אחר המקיל. ואע"ג דמוקי סתם דמתניתין דהכא כרבי אליעזר לית הלכתא הכי. ומחלוקת ואח"כ סתם לא הוי כיון דהוי בתרי מסכתי: רי"ף ז:

ב גמ' אין מעמידין בהמה וכו' [דף כב:] ורמינהי לוקחין מהן בהמה לקרבן ואינו חושש לא משום רובע ולא משום נרבע. אמר רבינא [דף כג.] לא קשיא הא לכתחילה והא בדיעבד. פירוש לכתחילה אין מעמידין בהמה אצלן דחיישינן שמא ירבענה. אבל בהמה שעמדה בביתו לא חיישינן שמא רבעה. ומנא תימרא דשני בין לכתחילה לדיעבד. דתנן **לא תתייחד אשה עמהן מפני שחשודין על העריות.** ורמינהי האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון מותרת לבעלה אלמא בדיעבד לא חיישינן שמא בא עליה ואנסה. דבאשת כהן איירי כדמוכח בפ"ב דכתובות (דף כו:) דמייתי עלה מעשה באשה שהורהנה באשקלון והרחיקוה בני משפחה. והיינו לכהונה דאי לבעלה הל"ל וריחקה בעלה דלמשפחה אינה נפסלת ועוד דמוקי התם הך משנה בחד לישנא כשיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן לא. ואי באשת ישראל איירי א"כ היאך שבויה מותרת לבעלה כדתנן בכתובות (דף נא.) ואם תשבאי אפרקינך ואותבינך לאנתו. ממאי דלמא לעולם אימא לך אפי' בדיעבד נמי לא והכא היינו טעמא דמתיירא

הוא משום הפסד ממונו. תדע דקתני סיפא ע"י נפשות אסורה. ומסקינן השתא דלא שני לן בין לכתחילה בין לדיעבד וכי היכי דאסרינן בנחבשה. היכא דליכא למיחש להפסד ממון כגון הני נשי דגנבי גנבי או שתפשוה כדי שיפדוה בממון ואינה יראה לנפשה. הוא הדין ההוא דתנן דלא תתייחד אם נתייחדה חיישינן שמא נבעלה. ותימה הוא אם אסור אשת כהן אם נתייחדה עם העובדי כוכבים שעה אחת וכן כל אשה שנתייחדה תיאסר לכהונה. הלכך נראה דדחויא בעלמא הוא דדחי תלמודא. אבל דברי רבינא אמת הן ומפרש רבינא דע"י ממון דרישא לאו דוקא דהוא הדין נמי נשי דגנבי גנבי או תפשוה כדי שיפדוה דליכא למיחש להפסד ממון שריא דבדיעבד לא חיישינן. והאי דנקט ע"י ממון. דסתם חבישה ע"י ממון או ע"י נפשות. וה"ר אלחנן ז"ל פי' דודאי פשיטא ליה דביחוד מועט אין לאסור אשת כהן. אלא שינויא דרבינא אבהמה קאי וקאמר דבדיעבד לא חיישינן לרביעה אע"פ ששהתה בביתו ימים רבים. ואהא מייתי ראיה מאשת כהן שנחבשה והיתה ברשות העובדי כוכבים ימים רבים ודחי תלמודא הא דשרינן בנחבשה משום דירא להפסד ממונו אבל בנחבשה תחת ידו ואין לו עליה או על בעלה ממון אסורה אפי' בדיעבד. והוא הדין בהמה שהיתה ברשותו אסורה בדיעבד. אבל פשיטא היכא שאינה תחת יד העובד כוכבים התם ודאי מירתת ואין לאוסרה על אותו יחוד. רבי פדת אמר הא ר"א והא רבנן. דתנן ר"א אומר אינה נקחת מן העובד כוכבים וחכמים מכשירים. והלכתא כר' פדת וכרבנן דלא חשידי ארביעה כדפרישית לעיל:

ג לא תתייחד אשה עמהן מפני שחשודין על העריות. מאי איריא עובדי כוכבים אפילו ישראל נמי **דתנן** [דף כה.] **לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים.** לא נצרכא אלא כשאשתו **עמו. ישראל אשתו משמרתו.** עובד כוכבים אין [דף כה:] אשתו משמרתו. ותיפוק ליה משום שפיכות דמים. א"ר ירמיה באשה חשובה עסיקינן. רב אידי אמר אשה כלי זיינה עליה. מאי בינייהו. איכא בינייהו אשה חשובה בין האנשים ואינה חשובה בין הנשים. לרבי ירמיה אשה חשובה אסורה להתייחד בין האנשים שמא תתפתה או שמא יאנסוה ויסמכו על זה שתסתור קלונה ולא תפרסם הדבר. ולרב אידי חשובה מותרת להתייחד דכי היכי דיראים מלהורגה יראים נמי מלאונסה. מדלא קאמר אפי' תימא באשה שאינה חשובה א"נ אפי' תימא בכל הנשים מכלל דפליג עליה ומוקי מתניתין דוקא בשאינה חשובה אבל בחשובה ליכא למיחש למידי ואיכא נמי בינייהו אינה חשובה להתייחד בין נשים עובדות כוכבים. לר' ירמיה אסורה משום שפיכות דמים. ולרב אידי אשה כלי זיינה עליה לפי שהיא אומללה ושפלה ואינה בת מריבה כאיש מרחמין עליה ואין הורגין אותה. והלכתא כרב אידי דתניא כוותיה:

יום שג

ד ירושלמי יכולה האשה להטמין עצמה ולומר עובדת כוכבים היא. והאיש אינו יכול להטמין עצמו. אין לדקדק מכאן שיהא מותר לישראל לומר עובד כוכבים הוא כדי שלא יהרגוהו. דודאי כופר בעיקר הוא. דכיון שרוצין להורגו אם לא יהפוך לדתם ויהיה עובד כוכבים כמותם. ודאי כשאומר עובד כוכבים הוא הודה לדתם וקבל עליו אלוה שלהן. וההיא דירושלמי ה"פ ותיפוק ליה משום שפיכות דמים ומשני מילתא דפסיקא נקט דאפשר דזימנין דליכא שפיכות דמים אי אמרה עובדת כוכבים אני. ולא שיהא מותר לעשות כן. ולהכי נקט טעמא דעריות דאפי' אם תאמר עובדת כוכבים היא יבואו עליה. וההיא דפ"ק (דף יז:) דר"א בן פרטא דכפר שלא שנה ושלא נסמך. אין זה כופר בעיקר דהרבה יהודים יש שלא למדו ושלא נסמכו:

ה ת"ר ישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך טופלו לימינו. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר בסייף טופלו לימינו. במקל טופלו לשמאלו היו עולין במעלה או יורדים בירידה לא יהא ישראל למטה ועובד כוכבים למעלה אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטה. ולא ישחה **לפניו שמא ירוץ את גולגלתו. שאלו להיכן אתה הולך ירחיב לו הדרך. כדרך שהרחיב** לו יעקב לעשו דכתיב **עד אשר אבא אל אדוני שעירה וכתיב ויעקב נסע סכותה. ומעשה בתלמידיו** של רבי עקיבא שהיו הולכין לכזיב פגעו בהו ליסטין. **אמרו להן להיכן אתם הולכין אמרו להם לעכו. כיון שהגיעו לכזיב פירשו. אמרו להם תלמידי מי אתם. א"ל תלמידי ר' עקיבא. אמרו להן אשרי ר"ע ותלמידיו שלא פגע בהם אדם רע מעולם:**

ו [דף כו.] **מתני' בת ישראל לא תיילד את** העובדת כוכבים אבל עובדת כוכבים **מילדת את בת ישראל.**

בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים אבל עובדת כוכבים מניקה בנה של ישראלית ברשותה: ירושלמי עובדת כוכבים מניקה בת ישראל שנאמר והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך:

גמ' יבמות קיד: תניא יונק תינוק והולך מעובדת כוכבים ומבהמה טמאה. ומביאין לו חלב מ"מ ואינו חושש לא משום שרץ ולא משום טומאה: **תנו רבנן בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים מפני שמיילדת בן לעבודת כוכבים.** וכן לא תניק **מפני שמגדלת בן לעבודת כוכבים.** ועובדת כוכבים לא תיילד **בת ישראל ולא תניק מפני שחשודים על שפיכות דמים דברי ר"מ.** וחכ"א עובדת כוכבים תיילד ותניק בנה של **ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה אבל לא בינה לבינה.** מכאן שיש להזהר שלא תניק עובדת כוכבים בנה של ישראל כי אם ברשותה ואחרות עומדות על גבה. **דליכא למימר דאחרות עומדות על גבה דהיינו ברשות העובדת כוכבים.** דהא מסתמא ברישא דבעי עומדות על גבה במילדת היינו ברשות ישראל והוא הדין לענין הנקה. ומיהו נראה דנכנס ויוצא מותר דודאי מירתתא. **ורמינהו יהודית מילדת עובדת כוכבים בשכר אבל לא בחנם. אמר רב יוסף בשכר שרי משום איבה. סבר רב יוסף למימר אילודי בשבת בשכר שרי משום איבה. א"ל אביי יכולה למימר דידן דמנטרן שבתא מחללינן עלייהו.** דידכו דלא מנטרן **שבתא לא מחללינן עלייהו. סבר רב יוסף למימר אינוקי בשכר שרי משום איבה. א"ל אביי יכולה למימר אי פנויה היא בעינא לאינסובי. ואי אשת איש היא לא מיזדהמנא באפי גבראי:**

ז סבר רב יוסף למימר הא דתניא העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין אסוקי בשכר שרי משום איבה. א"ל אביי יכול למימר ליה קאי ברי אאיגרא. א"נ נקיטא לי זימנין לבי דואר. תאני **ר' אבהו קמיה דר' יוחנן העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה לא מעלין** ולא מורידין. **המינין המסורות והמומרין לעבודת כוכבים והאפיקורסין היו מורידין אבל לא מעלין א"ל** (ר' אושעיא) אני שונה [דף כו:] **לכל אבידת אחיך לרבות את המומר ואת אמרת מומר. סמי מכאן מומר. ולשני ליה כאן במומר אוכל נבילות לתיאבון כאן במומר אוכל נבילות להכעיס. קסבר מומר אוכל נבילות להכעיס מין הוא. שמעי' מיהא דלדברי הכל דמומר אוכל נבילות להכעיס לא קרינא ביה לכל אבידת אחיך** נראה דמומר שכפר בעיקר מותר להלוותו בריבית מדאמר באיזהו נשך (דף סב.) וחי אחיך עמך אהדר ליה דניחי בהדך. ובמומר לעבודת כוכבים לא שייך למימר הכי כיון דאין אתה מצווה להחיותו. ומ"מ אסור ללוות ממנו ברבית ולא אמרינן כיון דלא קרינן ביה לא תשוך לא תשיך נמי לא קרינא ביה. דבלא תשוך איכא טעמא דאין אתה מצווה להחיותו ובהא תלא רחמנא. אבל ללוות הימנו אע"פ שחטא ישראל הוא נמצא הנותן לו רבית עובר על לפני עור לא תתן מכשול ועל אל תתן לו נשך ועל לא תשיך. וכן מוכח בירושלמי דמכילתין בפ' בתרא דכותאי דקיסרין בעו קומי ר' אבהו אבותיכם היו מסתפקין משלנו ומפני מה אין אתם מסתפקין משלנו. אמר להו אבותיכם לא קלקלו מעשיהם ואתם קלקלתם מעשיכם. ומסיק התם בשם ר' חנינא כותאי דקיסרין מותר להלוותן ברבית. **איתמר מומר פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר לתיאבון מומר. להכעיס מין. וחד אמר להכעיס נמי מומר.** ואיזהו **מין. זה העובד עבודת כוכבים. אמר מר היו מורידין אבל לא מעלין השתא אחותי מחתינן אסוקי מיבעיא. אמר רב יוסף בר אחא אמר רב ששת לא נצרכא אלא שאם היתה מעלה בבור מגררה. ונקיט ליה עילא דלא תיחות חיותא עליה. רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו לא נצרכא שאם היתה אבן על פי הבור מכסהו ונקיט ליה עילא בעינא לאעבורי חיותא. רבינא אמר לא נצרכא שאם היה סולם בבור מסלקו ונקיט ליה עילא אמר בעינא לאחותא ברי מאיגרא:**

ח [דף כו.] **מתני' מתרפאין מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות:**

גמ' מאי ריפוי ממון ומאי ריפוי נפשות. אילימא ריפוי ממון דבר שאין בו סכנה ריפוי נפשות דבר שיש בו סכנה. והאמר רב יהודה אמר רב אפילו ריבדא דכוסילתא לא מיתסינן מינייהו. אלא **ריפוי ממון בהמתו. ריפוי נפשות גופו.** והיינו דאמר רב יהודה אמר רב אפילו ריבדא דכוסילתא לא מיתסינן מינייהו: **אמר רב חסדא אמר מר עוקבא אף על פי שאמרו אין מתרפאין מהן אבל אם אמר לו סם פלוני יפה סם פלוני רע מותר. סבר שאולי משאיל וכי היכי דשאיל לדידי שאיל נמי לאחריני ולא אתי לאורועי נפשיה:**

רי"ף ח.

ריי"ף ח: [דף כז:] **אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן** ואמרי ליה רב חסדא **א"ר יוחנן ספק חי ספק מת אין מתרפאין מהן. ודאי מת מתרפאין מהן. והא איכא חיי שעה. לחיי שעה לא חיישינן. ומנא תימרא דלחיי שעה לא חיישינן דכתיב אם נבוא העיר והרעב בעיר וגו' והא איכא חיי שעה אלמא לחיי שעה לא חיישינן. אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל מכה שמחללין עליה את השבת אין מתרפאין מהן איכא דאמרי** כל **מכה של חלל אין מתרפאין מהן. מאי בינייהו. איכא בינייהו גב היד וגב הרגל. דאמר רב אדא בר מתנא גב היד וגב הרגל הרי הן כמכה של חלל ומחללין עליה את השבת.** פי' רש"י דר' יוחנן פליג אדרב יהודה אמר רב דאמר אפי' ריבדא דכוסילתא לא מיתסינן מינייהו. וכן דעת רב אלפס ז"ל כי לא הביא דברי רב יהודה. ואין נראה לר"ת מדפריך לעיל מדרב יהודה וגם בשינויא בתרא היינו דרב יהודה ולא אייתי הך דרבי יוחנן לעיל משמע דלא פליג עליה. דאי פליג עליה ה"ל לאיתויי דהלכה כרבי יוחנן לגבי דרב. על כן היה אומר ר"ת דלא פליג עליה. ושלשה חלוקים יש בדבר. רבי יוחנן איירי הכא בחולה דבדבר שיש בו סכנה אין מתרפאין. מהן דמצי לאישתמוטי אני לא גרמתי לו מיתה כי מסוכן היה ולא מרע נפשיה אי קטיל יתיה. והיכא נמי שאין חולה כלל כגון ריבדא דכוסילתא אם ימיתהו לא מרע נפשיה כי לא יתלו הדבר במה שאין בקי ברפואות. כי ברפואה זו אין בה אומנות ויאמרו כי בלאו הכי הגיע זמנו למות. או שונאו היה והמיתו בידים. אבל בחולה שאין בו סכנה לא מרע נפשיה ומתרפאין ממנו אף על פי שאין רופא מומחה. דלא מרע נפשיה לקפח פרנסתו. וא"ת אם כן מאי פריך לעיל מריבדא דכוסילתא לימא דמתני' איירי בחולה שאין בו סכנה. היינו ריפוי ממון וריפוי נפשות בחולה שיש בו סכנה. וי"ל דלא מצי למימר הכי דא"כ משתמע מינה דריבדא דכוסילתא הוי בכלל ריפוי ממון ובמכל שכן דאפילו חולה ליכא ואתי למיטעי ויבא לידי סכנה. ואע"ג דהשתא דמשני ריפוי נפשות גופו אתי למטעי ולאסור אפי' חולה שאין בו סכנה. להא לא חיישיני אי אתי למיטעי ולהרחיק מן הסכנה. ועוד דבלאו הך מילתיה דרב יהודה לא מישתמע שפיר ריפוי ממון דבר שאין בו סכנה. ועוד דבנדרים (דף מא:) משני כה"ג ריפוי ממון בהמתו ריפוי נפשות גופו. **אמר מר זוטרא בר טוביה כל מכה שצריכה אומד מחללין עליה את השבת. והאי אישתא צמירתא כמכה של חלל דמיא ומחללין עליה את השבת. ומהיכן מכה של חלל פירש רבי אמי מן השפה ולפנים.** בעי ר"א ככו ושני מאי. ולא איפשיטא וספק נפשות להקל ומחללין עליה את השבת. אמר בשמואל האי פדעתא סכנתא היא ומחללין עליה את השבת. פירוש מכת חרב אפי' שלא כנגד החלל:

ט אמר רב דימי א"ר יוחנן אם היה מומחה לרבים מותר להתרפאות ממנו אפי' ריפוי נפשות דלא מרע נפשיה. ועובד כוכבים אומן מקיז דם כיון דהוא מומחה מקיזין ממנו. אבל המינים אפילו הוא מומחה לרבים הא אמרת לא ישא ויתן אדם עם המינים. ואין מתרפאין מהן אפי' לחיי שעה משום דמינות משכא. לפי שהם מזכירין בלחש שם עבודת כוכבים ואתו למימשך בתרייהו ולומר שיש ממש בעבודת כוכבים. (והא) וכהא דדמא בן אחותו של ר' ישמעאל בפ' שמונה שרצים בירושלמי שנשכו נחש ובא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו ולא הניחו ר' ישמעאל. והשתא ניחא הא דר' אבהו שקבל רפואה מיעקב מינאה דע"י סם היה ולא ע"י לחש. והוא הדין מעובד כוכבים שאינו מין אם יודע שמזכיר לחש של עבודת כוכבים. אבל אם העובד כוכבים בא לרפאותו בלחש סתם ואין יודע אם יזכיר עבודת כוכבים אם לאו מותר. והכי איתא בירושלמי בר בריה דר' יהושעי הוה ליה בלע אתא עובד כוכבים ולחש ליה. מדנפק א"ל מאי לחשת עלי. א"ל מילתא פלן. א"ל דאילו מיית ולא שמע הדא מילתא. אלמא בידוע אסור בסתם מותר. וכן אם אמר לו הרופא אע"פ שאין מין קח ממים אילו של עבודת כוכבים או מאילן של עובדת כוכבים אסור. כדאמר בפ' כל שעה (פסחים דף כה.) בכל מתרפאין חוץ מעצי אשירה. ודוקא כשאומר העובד כוכבים שאין מועילין מים אחרים ולא עצים אחרים חוץ מאילו. דאז נראה שהישראל נותן ממשות בעבודת כוכבים ואתי למימשך בתרייהו. אבל אם אמר לו העובד כוכבים קח מאילו המים או מאילן זה ולא הזכיר שם עבודת כוכבים ואין מים של אותן המים או עצים של אותו אילן מצוי יותר מותר. כיון דאפילו אם לא היה אשרה היה מועיל והכי איתא בירושלמי פרק שמונה שרצים בכל מתרפאין חוץ מעצי אשרה עד כדון שאומר הבא לי מעלין זה

שבעבודת כוכבים והביא לו. אבל אמר לו עלין סתם מביא מעלין של עבודת כוכבים. **והא דתניא היה ר' ישמעאל אומר מניין שאם אומר לו לאדם עבוד עבודת כוכבים** ולא תיהרג שיעבור ואל יהרג. תלמוד לומר וחי בהם ולא שימות בהם. יכול אפילו בפרהסיא. תלמוד לומר ולא תחללו את שם קדשי. **רבנן פליגי עליה בסנהדרין פרק בן סורר ומורה** (סנהדרין דף עד.) וסברי דאפילו מצוה קלה בפרהסיא יהרג ואל יעבור. ובעבודת כוכבים אפילו בצינעא יהרג. ואשכחן לרבא דאמר לקמן בפרק ר' ישמעאל (עבודה זרה דף נד.) הכל היו בכלל לא תעבדם כשפרט לך הכתוב **וחי בהם ולא שימות בהם** יצא האונס. הדר כתב רחמנא לא תחללו את שם קדשי אפילו אונס. לא קשיא הא בצינעא והא בפרהסיא. והיינו כרבי ישמעאל. ובפרק שני דכתובות (דף יט.) אשכחן דסובר רבא כרבנן. דקאמר התם אמר רבא (מי איכא מידי) דאלו אתו לקמן אמר להו חתמו שקר ואל תהרגו דאמר מר אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא בעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. והיינו כרבנן דלר' ישמעאל אין חילוק בין הנך שלשה לשאר עבירות. ולא ידעינן אהי מינייהו ניסמוך אי אמילתיה דרבא כדלקמן אי אההיא דכתובות. ובשאלתות דרב אחאי פסק לחומרא כרבנן דרבי ישמעאל. וכן פסק רב אלפס. **והכי נמי אמר בפרק כל שעה (פסחים דף כה.) אמר רבי יוחנן בכל מתרפאין חוץ מעצי אשירה. ה"ד אי דאיכא סכנה אפילו עצי אשירה נמי. ואי דליכא סכנה אפילו שאר איסורין נמי לא לעולם דאיכא סכנה ואפ"ה עצי אשירה לא. דתניא ר' אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך. אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך ואם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך. כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. עבודת כוכבים הא דאמרן. גילוי עריות** וש"ד דתניא רבי אומר **כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה וכי מה ענין רוצח אצל נערה המאורסה. אלא ה"ז בא ללמוד ונמצא למד. מקיש נערה המאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור ורוצח גופיה מנלן סברא הוא. דההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה** אמר לי מרי דוראי **זיל קטליה לפלניא ואי לא קטלינא לך. אמר ליה** לקטלוך ולא תקטליניה דמאי **חזית דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דחברך סומק טפי.** ואם רוצה אדם להחמיר על עצמו ליהרג על שאר עבירות בצינעא רשאי. ולא מיקרי חובל בעצמו כדאיתא בירושלמי ר' אבא בר זימנא הוה חייט אצל עובד כוכבים וא"ל אכול נבילות ואי לא קטלינא לך. א"ל אי בעית למיקטל קטיל דלא אכילנא. ומסתמא בצינעא היה בבית עובד כוכבים אלא שרצה להחמיר על עצמו: [דף כח:] רבה בר זוטרא א"ר חנינא מעלין אונים בשבת. תני רב שמואל בר יהודה ביד אבל לא בסם. איכא דאמרי בסם אבל לא ביד. דיד מיזרף זריף:

י אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב עין שמרדה מותר לכוחלא בשבת: סבור מינה היכא דשחיקי סממנין מאתמול אבל מישחק סממנין בשבת ואייתינהו דרך רה"ר לא. **אמר ליה ההוא מרבנן ור' יעקב שמיה לדידי מיפרשא ליה** מיניה דרב יהודה אפי' משחק סממנין בשבת ואייתינהו בשבת דרך רה"ר שרי. מ"ט שורייקי דעינא בליבא תליין ואיכא סכנת נפשות. כגון מאי. אמר רב יהודה כגון דמא דיריא ודיצא ודמעתה וקדחת ותחילת אוכלא. לאפוקי סוף אוכלא. ופצוחי עינא דלא. שמעינן מהכא דמה שהוא סכנת אבר אין מחללין עליו את השבת באיסור דאורייתא אבל באיסור דרבנן מחללין. דאפילו כי שחיקי סממנין מאתמול נמי איכא איסורא דרבנן. דכל רפואה אסורה משום שחיקת סממנין והכא נמי כל צורכי חולה נעשין על ידי עובד כוכבים בשבת ולא שני לן בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה. או שמא איכא לפלוגי בין חסרון אבר לחולה שאין בו סכנה. כדאמר (עירובין דף קב:) אין מחזירין רטייה במדינה. או שמא חזרת רטייה למכה ליכא חולה אלא חשש בעלמא ולהכי לא שרינן ביה שבות דאית ביה מעשה וצ"ע:

יא מתני' [דף כט.] ואין מסתפרין מהן בכל מקום **דר"מ. וחכ"א** ברה"ר מותר אבל לא בינו לבינו:

ברי"ף ט:

גמ' ת"ר המסתפר מן העובד כוכבים **רואה במראה ואין חושש. ה"ד אי ברה"ר למה לי מראה. ואי ברשות היחיד כי רואה במראה מאי הוי. לעולם ברשות היחיד** ואי **רואה במראה מיחזי כאדם חשוב.** לפום גמרא דידן משמע שיהא אסור לראות במראה

ובשבת פרק שואל (שבת דף קמט.) קאמר דאסור לראות במראה של מתכת בשבת פן יבא להשיר בה נימין המדולדלין. ומשמע הא בחול או בשבת באין של מתכת שרי. אבל בירושלמי משמע שאסור משום לא ילבש גבר שמלת אשה. דקאמר בפרק במה אשה על ההיא דפרק שואל מ"ט אסור. משום דפעמים שהיא רואה נימא אחת ותלשתה והאיש אף בחול אסור לפי שאין דרך כבוד. ושלשה דברים התירו לבית רבי שיהו רואין במראה וכו' ומצינו לפרושי והאיש אף בחול אסור היינו ללקוט לבנות מתוך שחורות. דבהכי משתעי גבי אשה כשהיא רואה נימא לבנה תולשתה שלא תהא נראית כוקינה ודבר זה אפילו בחול אסור משום לא ילבש גבר שמלת אשה אבל מדקאמר עלה של בית רבי התירו לראות במראה משמע דאאיסורא דאית במראה קאי. ועוד ראיה מדתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי דמכילתין ישראל המסתפר מן העובד כוכבים רואה במראה מן הכותי אינו רואה במראה. התירו לבית רבן גמליאל להיות רואין במראה מפני שקרובין למלכות היו. והך דשמעתין משום שהוא מסתפר מן העובדי כוכבים התירו. והך דפרק שואל מירי באשה. אבל המספר לעצמו וירא שמא יחתוך עצמו או שחש בעיניו מותר לרפואה. **ועובד כוכבים המסתפר מישראל כיון שהגיע לבלוריתו שומט ידו. וכמה א"ר מלכיא א"ר אדא בר אהבה** ג' אצבעות לכל רוח:

יב [דף כט:] **מתני' אלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה. היין. והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין. וחרס הדרייני. ועורות לבובין. רבן שמעון בן גמליאל אומר בזמן שהקרע שלו עגול אסור. משוך מותר:**

יום שד

יג גמ' א"ר אשי חומץ שלנו ביד עובדי כוכבים ויין מבושל שלנו ביד עובדי כוכבים לא צריך חותם בתוך חותם אי משום נסוכי לא מנסיך. ואי משום חילופי כיון דאיכא חותם אחד לא טרח ומזייף. מכאן משמע דחומץ לאו בר ניסוך הוא ואין נאסר במגע עובד כוכבים אך ישראל קדושים הם ונהגו בו איסור. ור"ת כעס על רבינו משולם ז"ל שהתיר מגע עובד כוכבים בחומץ לפי שאין אנו בקיאין בטיב חומץ כי יש חומץ שאלו קורין אותו חומץ ואלו שותין אותו ומקדשין עליו. וגם גבי חמרא דאקרים פליגי ביה אמוראי בפרק המוכר פירות (בבא בתרא דף צו.) מתי נקרא חומץ הלכך אם באת להתיר מגע עובד כוכבים בחומץ נפיק מיניה חורבא. וכן בבוסר הקפיד ר"ת על כי שמע שהתיר בו מגע עובד כוכבים ואמר כי יש שנה שאין הענבים מתבשלין היטב וכי תאמר שלא ינהוג באותה שנה יין נסך. והא דתנן בפרק כל הגט (גיטין דף לא) משעת כניסת מים לבוסר ופירש"י שכותשין אותו ומוציאין ממנו משקה אלמא דקרי ליה מים. מ"מ אין אנו בקיאין באותו שיעור עד אימתי יהא נקרא היוצא ממנו מים וכן הא דתנן בפרק ד' דשביעית הבוסר משהביא מים אוכל בו פתו אין אנו יודעין עד אימת יהיה נקרא מים לכך אין לזלזל במגע עובד כוכבים בבוסר: [דף ל.] **ת"ר יין מבושל ואלונתית של עובדי כוכבים אסורין. ואלונתית כברייתא מותרת.** פירש"י שהיתה עשויה ביד ישראל ולקחה עובד כוכבים ממנו דתו לא מנסך ליה. מכאן יש ללמוד היתר לתבשיל שנתנו לתוכו יין ונגע בו העובד כוכבים קודם שהרתיח. ואפי' לפי' ר"ת שפירש אלונתית כברייתא בענין אחר יש ללמוד היתר מדוקיא דרישא אלונתית של עובד כוכבים אסור פשיטא אלא לאשמועינן דשלנו ביד עובד כוכבים מותר. ואיזהו **אלונתית. יין ישן ומים צלולין ואפרסמון. אמר רבא יין מזוג יש בו משום גילוי ויש בו משום יין נסך. יין מבושל אין בו משום גילוי** ולא משום יין נסך. ויין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין יש בו משום יין נסך. אע"ג דגבי שמרים מפלגינן בין רמא תלתא ואתא ארבע ובין רמא תלתא ואתא תלתא ופלגא לענין בפה"ג בפרק המוכר פירות (בבא בתרא דף צו:) הני מילי גבי שמרים דהיוצא מהן אין לו אלא קיוהא בעלמא אע"פ שיש בו טעם יין. אבל יין גמור אדם מוזגו לפי טבעו ומנהגו. הלכך כ"ז שיש בו טעם יין יש **בו משום יין נסך.** ויין מבושל אחר שהרתיח נקרא מבושל דבפרק כירה (שבת דף מ:) נחלקו אי אמר הפשרו זהו בשולו אבל כשהרתיחו הוי מבושל לכולי עלמא. וכן כתב הראב"ד ז"ל בשם הגאונים. והדבר תמוה כיון שגזרו על יינן משום בנותיהן וכי משום שהרתיחו לא שייכא הך גזירה. ואי משום דלאו בר ניסוך הוא. והלא יין מזוג נמי לאו בר ניסוך הוא. ואפשר לפי שהמבושל אינו מצוי כל כך ומילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה והרמב"ם ז"ל כתב שאם נתערב

רי"ף י.

ביין מעט דבש או מעט שאור הואיל ואין ראוי לנסך על גבי המזבח הרי הוא כיין מבושל וכשכר ומותר לשתותו עם העובד כוכבים. ואין לסמוך עליו דעיקר בגזירה משום בנותיהם אלא שהחמירו לאסור בהנאה כיון שנתנסך לעבודת כוכבים וכן כתב הרמב"ן ז"ל דאף אם תמצא לומר שלא גזרו אלא ביין הראוי לנסך שכל גזירתם אחשש ניסוך הוא דסמכא מאן לימא לן דאינהו לא מנסכי יין המעורב בו שאור ודבש. הלא הם מקריבים בנות שוח ופירות דקל שאסרה תורה למזבח: הלכות גילוי: מים בין ביום ובין בלילה יש בו **משום גילוי. ולא אמרינן אימת ישן עליהן. רב לא** הוה שתי מיא לא מבי ארמאי **ולא מבי ארמלתא משום דלא זהירי בגלוי: אמר רבא האי חמרא דאקרים עד תלתא יומי יש בו משום גילוי ויש בו משום יין נסך מכאן ואילך אין בו משום גילוי ואין בו משום יין נסך ונהרדעי אמרי אפי' מכאן ואילך אין בו משום יין נסך ויש בו משום גילוי. מ"ט** [דף ל:] **מיקרי ושתי. ת"ר יין תוסס אין בו משום גילוי וכמה תסיסתו ג' ימים. אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל מי טיף טיף אין בו משום גילוי. א"ר פפא והוא דעביד טיף טיף להדי טיף טיף. אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל פי תאינה אין בה משום גילוי. כמאן. כי האי תנא דתניא ר' אלעזר אומר אוכל אדם תאנים וענבים בלילה ואינו חושש משום שנאמר שומר פתאים ה'. א"ר** פפא משום רבי יהושע **ג' מיני ארס הן של בחור של בינוני ושל זקן. של בחור שוקע. ושל בינוני מפעפע.** רי"ף י: **ושל זקן צף. של בחור שוקע למאי הלכתא. לכדתניא חבית שנתגלתה אע"פ ששתו ממנו תשעה לא ישתה ממנו עשירי. מעשה היה ששתו ממנה תשעה ולא מתו ושתה עשירי ומת. א"ר ירמיה זהו שוקע. וכן אבטיח שנתגלתה אע"פ שאכלו ממנו תשעה** ולא מתו **לא יאכל ממנו עשירי. מעשה היה ואכלו ממנו תשעה ולא מתו ואכל עשירי ומת. א"ר ירמיה זהו שוקע. ת"ר מים שנתגלו לא ישפכם לרשות הרבים ולא יגבל בהן את הטיט** ולא **ירבוץ בהן את הבית ולא ישקה מהן לא בהמתו ולא בהמת חבירו ולא ירחץ בהן פניו וידיו ורגליו. אחרים אומרים במקום שיש סירטא אסור.** במקום שאין סירטא מותר. גרסי' בפ"ק דחולין (דף י.) תנן התם ג' **משקין אסורין משום גילוי המים והיין והחלב ושאר כל המשקין מותרין. כמה ישהן ויהיו אסורין. כדי שיצא הרחש במקום קרוב וישתה. וכמה מקום קרוב. א"ר יצחק בריה דרבי יהושע כדי שיצא הרחש מתחת אוזן כלי וישתה ויחזור לחורו. גרסינן בפרק אלו טריפות** (חולין דף מט.) בנימין בנדוקא איגלי ליה בוסתקא **דדובשא וכו'. ומסתבר מההוא מעשה דדבש וציר יש בו משום גילוי. גרסינן בתחלת ביצה (דף ז:) א"ר יוסי בן שאול משום ר' תומיא שחיקין סכנתא לגילויא. שיעור המים המגולים כדי שתאבד בהם המרה. רבי יוסי אומר בכלים כל שהוא. בקרקעות ארבעים סאה. יש שפי' אם המים המגולים מרובים כדי שתאבד בהן המרה שהוא סם של רחש אין חוששין להן. שהסם בטל בהן ואין מזיק. ואם אין בהם שיעור זה אסורין מפני הסכנה. וי"א חלוף שאם אין בהם שיעור זה והמים צלולין מותרין. שאם היה בהן סם היה נראה. אבל אם המים מרובים אסורין שחוששין שמא יש בהן סם ואינו ניכר. ניקורי תאינים** והקשואין והדלועין והאבטיחים אפילו הן ככר **אחד גדול ואחד קטן אחד תלוש ואחד מחובר כל שיש בה לחה אסור. נשיכת נחש אסורה מפני סכנת נפשות. משמרת של יין אסורה משום גילוי. ור' נחמיה מתיר: אמר שמואל כל השרצים יש להן ארס. של נחש ממית ושל שרצים מלקה. ירושלמי אמר רבי מנא צריכין אנו למיחש למאי דברייתא חוששין אסור למיתן פריטי לפומא. פיתתא תותי שוחא. תבשילא תותי ערסא. ממצע סכינא גו אתרוגא או גו פוגלא. א"ר יוסי כל זיעת אדם סם המות חוץ מזיעת פנים:**

יד ת"ר [דף לא.] **אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים** ומלאהו יין ומפתח וחותם ביד ישראל ר"א מתיר בשתיה. וחכמים אוסרין. **א"ר חייא בריה דרבא בר נחמן אמר רב חסדא אמר רב ואמרי ליה אמר רב חסדא אמר זעירי הלכה כר' אליעזר.** הקשה ר"ת ז"ל דהכא פסיק רב הלכה כר' אליעזר ולקמן (עבודה זרה דף לט.) בפירקין אמר רב חבי"ת חלב בשר יין תכלת אסור בחותם אחד. ותירץ דלקמן מיירי בישראל חשוד דלא מירתת שהוא בטוח שיאמינוהו ולא יבדקו אחריו וכן כולה שמעתין דלקמן איירי בישראל חשוד. ודלא כפרש"י וה"ג שפירשו דאיירי בעובד כוכבים. והא דאמר בחולין (דף צה:) ובפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כג: ביצה כח.)

רבה בריה דרב הונא מחתיך לבישריה אתלת קרנתא. בשולח ביד עובדי כוכבים איירי דאין צריך חותם בתוך חותם. או אפילו ביד ישראל חשוד. ועדיף טפי מחותם. אבל קשה וכי רבא דאיירי לקמן בחותם בתוך חותם וכן כל סוגיא דשמעתין הוי דלא כהלכתא. דקי"ל כרבי אליעזר בפרק בתרא (דף סט:) דסגי בחותם אחד. וי"ל דרבא לפרושי מילתייהו דרבנן קאתי ונ"מ לישראל חשוד אליבא דהלכתא. וכן י"ל ארב אשי לעיל (עבודה זרה דף כט:) דמדכר חותם בתוך חותם ואפילו בעובד כוכבים איירי משום דזימנין בעינן חותם תוך חותם כגון בישראל חשוד. וי"מ בשולח לחבירו שאין מכיר החותם לא מירתת העובדי כוכבים ובעינן חותם תוך חותם. אבל הכא שמפקיד בבית העובד כוכבים ועתיד לראות חותם מירתת העובדי כוכבים וסגי בחותם אחד. ולתירוץ זה השולח יין לחבירו מעיר לעיר צריך שתי חותמות. מיהו אם מודיע לחבירו צורת החותם וגם אומר לעובד כוכבים שהודיע לחבירו צורת החותם מירתת העובד כוכבים וסגי בחותם אחד. ויש שנוהגים לעשות שולים שנים ולסתום המגופה היטב ולחברה עוד במסמרים והוי חותם בתוך חותם. אבל ר"י בר' יהודה ז"ל השיב לרש"י דחביות שלנו של עץ אסורין לשלוח מעיר לעיר ואפי' בחותם תוך חותם דדוקא בחביות של חרס. דאין יכולין לעשות בהן נקב ולסותמן כדאמר בהמפקיד (דף מ:) דמי ברזנייתא ופירש"י שאומנות גדולה יש לעשות ברזא בחביות של חרס. הלכך די בחתימת פיהם בחותם בתוך חותם. אבל בחביות של עץ יכולים להוציא היין מבין הנסרים ולא ירגישו כלל וחיישינן לזיופא. הלכך אין להם תקנה אלא להכניס כל החבית בשק שאין. בו שום תפירה מבחוץ ויחתום פי השק: א"ר אלעזר הכל משתמר בחותם א' חוץ מן היין שאין משתמר בחותם אחד. ור"י אמר אפי' יין משתמר בחותם אחד ולא פליגי הא ר"א והא רבנן ומכאן מוכח דמפתח וחותם דקא"ר אליעזר מפתח או חותם. וכן מוכח מהא דקאמר איכא דאמרי א"ר אלעזר הכל משתמר בחותם בתוך חותם חוץ מיין שאינו משתמר אלא בשומר ור' יוחנן אומר אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם. דתרוייהו כרבנן מ"ס כי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בחותם אחד אבל חותם בתוך חותם שרו. ומ"ס אפילו בחותם בתוך חותם נמי אסרו. ומנלן דתרוייהו כרבנן נימא דברייתא דקאמר מפתח וחותם תרוייהו בעינן ורבי אליעזר בעי חותם בתוך חותם. ורבי אליעזר דקאמר דחותם בתוך חותם לא מהני היינו כרבנן דרבי אליעזר. אלא ודאי פשיטא ליה דמפתח או חותם קאמר מדלא נקט שתי מפתחות או שני חותמות. **וגרסינן לקמן בפ' השוכר (עבודה זרה דף סט:) וכי מאחר דקיימא לן** כרבן שמעון בן גמליאל דלא **חיישינן לסיתומא וכוותיה דרבי אליעזר דלא חייש לזיופא. האידנא מ"ט לא מותבינן חמרא גבי עובד כוכבים חיישינן** לשיבא. ופירושו מינקת שמניחין במגופ' החביות נקב אחד כשטחין **את פיה. כדי שתצא ממנו הרוח שלא ישבר הכלי. וחוששין שמא יכניס לשם מינקת וישתה מן היין אמר רבי יוחנן הכל משתמרין חותם בתוך חותם ואפילו יין. וה"ד חותם בתוך חותם. אגנא אפומא דחביתא שריקא** ולא חתימא לא **הוי חותם בתוך חותם. שריקא וחתימא הוי חותם בתוך חותם. דיקולא אפומא דחביתא ומהדק הוי חותם בתוך חותם. לא מיהדק לא הוי חותם בתוך חותם. נוד בדסקייא וצייר וחתום ופיה למטה הוי חותם בתוך חותם. פיה למעלה לא הוי חותם בתוך חותם. ואי כייף פומיה לגיו וצייר הוי חותם בתוך חותם.** יש לתמוה על רב אלפס ז"ל שפסק כר"א דלא חיישינן לזיופא וסגי בחותם אחד והביא דברי רבי יוחנן דמצריך חותם בתוך חותם וכן כתב בעל ה"ג. **ת"ר אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים ומלאהו יין ומפתח וחותם ביד ישראל רבי אליעזר מתיר בשתיה. וחכמים אוסרין.** והלכתא כר' אליעזר. אמר ר' אלעזר הכל משתמר בחותם בתוך חותם חוץ מן היין. רבי יוחנן אמר אף יין משתמר בחותם בתוך חותם. והלכה כרבי יוחנן עכ"ל. וצ"ל שהן מפרשים דרבי אליעזר בעי מפתח וחותם תרוייהו. והמפקיד יינו אצל עובד כוכבים איירי בחבית סתומה דהיינו חותם אחד. ופריך המפקיד יינו אצל עובד כוכבים הרי הוא כפירותיו וסתם חביות סתומות הן. ומשני רב ירמיה ביחד לו קרן זוית ומפתח ביד ישראל דהיינו מפתח וחותם. ולא קשיא הא רבי אליעזר דקאמר דמועיל מפתח וחותם. והא רבנן דבעי שני חותמות. ור' אלעזר ור' יוחנן ללישנא קמא אברייתא קיימי. וחותם אחד ומפתח קאמר. וללישנא בתרא לא קיימי אברייתא. והא דאמר לקמן מאי טעמא לא מותבינן חמרא ביד עובד כוכבים בחביות סתומות

רי"ף יא.

ומפתח ביד ישראל קאמר. ופירוש זה דוחק. דהא דקאמר רבי אלעזר בחותם אחד לא משמע דבעי חותם עם המפתח וגם הקשה עליו הרמב"ן ז"ל מהא דאמר בפרק כל כתבי הקדש (דף קכב.) התיר להם ר' חנינא לבית רבי לשתות יין הבא בקרונות של עובדי כוכבים בחותם אחד ולא ידענא אי משום דסבר כרבי אליעזר או משום אימתא דבי נשיאה אלמא בחותם לבד שרי רבי אליעזר וישראל קדושים הם ונהגו בשני חותמות ובלבד בכלי שלא יוכל העובד כוכבים להוציא היין שלא ירגישו ישראל. כגון בחביות של עץ מבין הנסרים. ובנודות של עור מבין חוטי התפירות: ת"ר [דף לא:] השולח חבית של יין ביד כותי ושל ציר ומורייס ביד עובד כוכבים אם מכיר חותמו וסתמו מותר. ואם לאו אסור. מכאן היה אומר ר"י שצריך להודיעו לאותו ששולחים לו טיבו של חותם כדי שיכירנו. וי"א דשאני הכא דכיון שהוא עשה החותם ולא הכירו איכא ריעותא. אבל כשמשלח לאחר לא חיישינן לזיופא אף על פי שאין מכיר החותם:

טו איתמר מפני מה אסרו שכר של עובד כוכבים. רמי בר חמא אמר רבי יצחק משום חתנות. רב יצחק אמר משום גילוי **ודוקא באתרא דמצלו מיא. רב פפא** מפקי ליה לבבא דחנואתה **ושתי. רב אחא מייתי ליה לגו ביתיה ושתי. ותרוייהו משום חתנות. מיהו רב אחא עבד הרחקה יתירא.** ומ"מ לא החמירו בו כל כך כמו על הפת כי על הפת יחיה האדם ובעי הרחקה טפי. ויראה שאין איסור אלא בשקובע עצמו לשתות בבית העובד כוכבים כדרך שהיו רגילין לקבוע עצמן לשתיה. אבל אם נכנס לבית העובדי כוכבים ושותה דרך ארעי באקראי בעלמא לא גזרו. וכן היו נוהגין כל גדולי ארץ האי. וכן מי שלן בבית העובד כוכבים חשוב הפונדוק כביתו ומותר לשתות. ודבש דמתניתין (דף לט:) היינו משקה שעושה מדבש. מדקאמר עלה בגמרא אי משום בשולי עובד כוכבים וכו'. והא דשרי ליה במתניתין היינו לשתותו בביתו של ישראל. ולגילוי לא חששו דאיפשר דלא מצלו מיא כמו שעושין לשכר. ונראה דשכר לא נאסר בימי התנאים ואח"כ בימי האמוראים כשאסרו השכר אסרו גם הדבש. אלא שבבבל היה מצוי השכר יותר. ושכר של שעורין אין בו משום בשולי עובד כוכבים לפי שאינו עולה על שולחן מלכים. א"נ כי היכי דלא חשיבא התבואה לענין בורא פרי האדמה הכי נמי לא חשיב לענין בישולי עובד כוכבים:

טז אמר רב יוסף האי חלא דשיכרא דעובדי כוכבים **אסור משום** [דף לב.] **דמערבי ביה דורדיא דיין נסך. אמר רב אשי ומאוצר שרי דאם איתא דמערבי ביה מיסרח סרי.** מכאן יש להתיר לקנות מן העובד כוכבים משקה תותים ודבש אפילו הן יקרים מן היין כשרואה הישראל שהעובד כוכבים מושכו מן החבית לתוך כלי ריקם. ולא חיישינן שמא עירב בו יין בחבית כי היה מתקלקל. והכי אמר בס"פ ביין תפוחים דמן האוצר מותר ובחנות אסור:

יום שה

יז וחרס אדריינוס קיסר. **אמר רב יהודה אמר שמואל חרס של אדריינוס קיסר.** איבעיא להו מהו לסמוך בו כרעי המטה. רוצה בקיומו ע"י דבר אחר שרי או אסור. ת"ש דר' יוחנן ור' אלעזר חד אסר וחד שרי. ואזלינן לחומרא. ואע"ג דרבא משני אליבא דמאן דשרי. כך דרך האמוראים לתרץ גם אליבא דלא כהלכתא. דכל כמה דמצי למידחי דחו לה: **ועורות לבובין. ת"ר איזהו עור לבוב. כל שקרוע כנגד הלב וקדור כמין ארובה. יש עליו קורט דם אסור. אין עליו קורט דם מותר. אמר רב הונא לא שנו אלא שלא מלחו אבל מלחו אסור אימור** [דף לב:] **מלח העבירתו. רשב"ג אומר בזמן שקרע שלו עגול אסור. משוך מותר. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרשב"ג:** רי"ף יא:

יח מתניי' בשר הנכנס לבית העבודת כוכבים מותר. והיוצא אסור:

יט ההולכין לתרפות אסור לשאת ולתת עמהן. והבאין מותרין:

גמ' אמר שמואל עובד כוכבים **ההולך לתרפות בהליכה אסור בחזירה מותר. ישראל ההולך לתרפות בהליכה מותר בחזירה אסור.** [דף לג.] **והתניא ישראל ההולך לתרפות בין בהליכה בין בחזרה אסור. אמר רב אשי כי תניא ההיא בישראל מומר לעבודת כוכבים:** ת"ר עובד כוכבים ההולך ליריד בין בהליכה בין **בחזירה מותר. וישראל ההולך ליריד בהליכה מותר בחזרה אסור.** מ"ט ישראל דאסור. **דאומר עבודת כוכבים זבין ודמי עבודת כוכבים איכא** בהדיה. **עובדי כוכבים נמי נימא עבודת כוכבים זבין ודמי עבודת כוכבים איכא בידו. עובד כוכבים אימר גלימא זבין**

חמרא זבין. ישראל נמי אימר **גלימא זבין חמרא זבין** אי איתא דזבין הכא הוה מזבין לה. קשה דהכא משמע דדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים אסורין וכן לעיל בפרק קמא (עבודה זרה דף יב.) לא חשו להם חכמים משום דמי עבודת כוכבים ביד עובדי כוכבים. ולקמן בפרק בתרא (עבודה זרה דף סד.) אמר הדור יתבי וקמבעיא להו דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים אסורין או מותרין. אמר רב נחמן דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרין. ומייתי ראיה מדתניא עובד כוכבים שהיה ישראל נושה בו מנה ומכר עבודת כוכבים והביא לו המעות מותר. וטעמא משום דדוקא גבי ישראל דמי עבודת כוכבים אסורין דנפקא לן מקרא לקמן בפרק רבי ישמעאל (עבודה זרה דף נד:) והיית חרם כמוהו כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמוהו. אבל עובד כוכבים שמכר עבודת כוכבים אע"פ שמכרה לעובדה חליפיה מותרין. ותירץ ר"ת דודאי היכא שמכרה העובד כוכבים ופרע בחובו הדמים מותרין דחליפי עבודת כוכבים אסורין מוהיית חרם כמוהו והאי לא שייך בעובד כוכבים. אבל הכא ובפ"ק איירי שמעות עדיין ביד עובד כוכבים ולא מכרה כדי לפרוע חובו. ויש לחוש שמא מכרה לקנות עבודת כוכבים אחרת והרי המעות מוקצין לעבודת כוכבים ואסורין. ורב אלפס ז"ל כתב דהא דפרקינן הכא גבי חמרא זבין גלימא זבין **לא צריכנא ליה דהא אסיקנא בפרק השוכר לקמן דדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותר: והבאין מותרין: אמר** ריש לקיש לא שנו **אלא שאין קשורין זה בזה אבל קשורין זה בזה אסורין אימור דעתו להחזיר:**

כ מתני' נודות העובדי כוכבים וקנקניהם ויין של ישראל כנוס בהן אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה: שאלוני כמה ישהה היין בנוד ובקנקן ויאסר. ודקדקתי מפי' רש"י שפירש ויין של ישראל כנוס בהן שהכניס בהן יין לקיום. משמע מדבריו שאין היין נאסר לאלתר והלשון דחקו לפרש כן מדלא קתני ונתן ישראל לתוכו יין. וגם הדעת נוטה כן דלא מיסתבר כלל למימר דמיד שנתן לתוכו יין נפלט לתוכו יין הנבלע בדופני הכלי. דדוקא ברתיחה ע"י האור קפליט לאלתר אבל לא בצונן. ואף אם נדחוק לומר שלאלתר נפלט לתוכו מעט. התינח לרש"י שפירש דסתם יינן אוסר בכל שהוא אבל רבינו תם שפסק סתם יינן בטל בששים אפי' מין במינו א"א שיהא כולו נפלט לאלתר. ואף אם נפרש לשון רש"י דאם הכניס בהן יין לקיום נאסר לאלתר. ותהא סברתו כך דכי היכי דכלי ישראל דמכניסו לקיום אם נתן בו עובד כוכבים יין לפי שעה גזרו בהו רבנן כדאמר (לקמן עבודה זרה דף עד:) גבי גולפי דרבא ה"ה כלי עובדי כוכבים שמכניסו לקיום ונתן בו ישראל יין לפי שעה נאסר. גזירה אטו זמן מרובה כי היכי דגזרינן בכלי ישראל ונתן לתוכו עובד כוכבים יין לאלתר אטו זמן מרובה. אף כי אין לשונו מוכיח לפרש כן מ"מ נפרש כן בנודות העובדי כוכבים ששאלוני דאין מכניסו לקיום כמו שכתב בעל ההלכות אינו נאסר לאלתר. אלא שלא פירש לנו הגבול לומר כמה ישהה בתוכו ויאסור. ויראה לומר שצריך שישהה בתוכו מעת לעת. דצונן בצונן פולט או בולע במעת לעת והכי אמר בחולין בפרק כל הבשר (חולין דף קח.) בשר בחלב חדוש הוא דאי תרי כולי יומא בחלבא שרי וכי בשיל ליה אסור . ומאי חדושיה כל איסור שבתורה נמי אי תרי כולי יומא איסור והיתר בהדי הדדי שרי. דצונן לא פליט ולא בלע ואי בשיל ליה אסור. אלא ודאי כל שאר איסורין אי תרי ליה יום שלם מעת לעת אסירי כאילו בשלם יחד. דצונן בצונן פליט ובלע בשהייה מעת לעת כמו בבשול. והיינו כבוש דתנן בכל דוכתי שהוא כמבושל. אבל בבשר וחלב גזירת הכתוב הוא דדרך בשול אסרה תורה וא"כ הכי נמי נימא כששהה היין בקנקן מעת לעת נפלט כל היין שבדופני הכלי ואוסר היין. אף לפי' ר"ת דסתם יינן בטל בששים וקצת ראיה מעירוי שהמים מפליטין במעת לעת כל מה שיכולין להפליט אבל לא בפחות מעת לעת . ומה שהיין מפליט הכל מעת לעת לפי שהוא חזק ויש לו כח להפליט. כל הבלוע בדופני הכלי במעת לעת. וכן אמר לי שכתב אבי העזרי רש"י פירש שהיין כנוס בהם לקיום משמע מתוך דבריו שאם אין כנוס לקיום לרבנן מותר אפי' בשתיה כענין דלעיל (עבודה זרה דף לב.) העיד ר"ש בן גודא ששתה ר"ג יין הבא ברוקבאות של עובדי כוכבים. והא דמחמרינן בכסי דרבנן לא הודו לו:

כא גמ' ת"ר נודות (וקנקנים) העובדי כוכבים גרודים חדשים מותרים. ישנים מזופפין אסורין. פירש רש"י גרודים שאין בהן זפת והן חדשים מותרים דבכניסת יין זמן מועט לא בלע עור. אבל כלי חרס בלע לאלתר.

ישנים ומזופפין כלומר ישנים או מזופפין אסורין. ישנים איידי דכנוס בהו יין נסך זמן מרובה בלע עור. ומזופפין אפי' בחד זימנא בלע זפת ליין. ולפי זה קנקנים וכוסות של עובדי כוכבים של עץ מזופפין אפילו חדשים בעו עירוי דחיישינן שמא נתן בה העובד כוכבים יין פעם אחת ונבלע בזפת. ואפילו שלנו אם נגע בהן העובד כוכבים בעוד היין טופח עליהן בעי עירוי. ולא אמרינן כיון דישנים הן כבר נתמלאו יין ותו. לא בלעי אם נגע בהן העובד כוכבים. דהא הנהו זיקי דאניס בר עידי טייעא לא משתמע שהיו דוקא חדשים ואפ"ה הצריכו עירוי לפי שהיו זפותים כי סתם נודות אין מכניסן לקיום. ועוד מדקאמר סבור מינה ה"מ דידן פירוש שכבר בלועים מהיתר אלמא ישנים הוו ואפ"ה הצריכו עירוי. וקשה לפי זה חדא דנודות וקנקנים אין פירושם שוה דקנקנים מתסרן בחדא זימנא שנתן בהן יין ובנודות בכניסת יין זמן מועט לא מתסרי. וע"ק מה שיעור יהיה בהנחת יין בנודות ויהיו ישנים. וע"ק מה שפירש טעמא דכלי חרס משום דבלע טובא ומשמע מדבריו דכל כלי חרס אע"פ שאין מכניסן לקיום נאסר בנתינת יין כל דהו ולקמן בפ"ב (עבודה זרה דף עד:) מפליג בכלי חרס בין מכניסן לקיום ובין אין מכניסו לקיום. דת"ר הגת והמשפך והמחץ של עובדי כוכבים. ר' מתיר בניגוב וחכמים אוסרין. ומודה רבי בקנקנים של עובדי כוכבים שהן אסורים. ומה בין זה לזה אילו מכניסן לקיום ואילו אין מכניסן לקיום. וליכא למימר דלקמן מיירי במזופפת אבל בשאינם מזופפין אפילו אין מכניסן לקיום בלעי טפי. דהא מדקתני סיפא ואם היו מזופפין אסורין מכלל דמתחלה מיירי באינן מזופפין. ואמר נמי התם רבא כי הוה משדר גולפי להרפני' הוה סחוף להו אפומייהו וחתים להו אבריצייהו קסבר כל שמכניסו לקיום אפילו לפי שעה גזרו בהו רבנן. וע"ק מדפי' רש"י דנודות בכניסת יין זמן מועט לא מתסרו אם כן לא הוה מכניסן לקיום מדלא מתסרו לפי שעה ואפילו הכי ישנים אסורין. וקשה מהנהו כובי דאנסו דבי פרזק רופילא וקאמר דדבר שאין מכניסו לקיום משכשכו במים ומותר אלמא כל שאין מכניסו לקיום אין נאסר אפילו נתן בו העובדי כוכבים יין זמן מרובה. דדוחק לומר דמיירי שלא נתן בה יין רק פעם אחת והוי כמו נודות חדשים שאינן נאסרים בנתינת יין זמן מועט. דא"כ ה"ל לפרושי דלא ליתי למיטעי. אלא מדקאמר רב יהודה בסתם דבר שאין מכניסו לקיום משכשכו במים ומותר משמע דלא מפליג. וכן משמע לקמן בפרק בתרא כל שמכניסו לקיום אפילו לפי שעה גזרו בהו רבנן משמע דגזרו לפי שעה אטו לזמן מרובה. אבל בשאין מכניסו לקיום אפי' לזמן מרובה לא גזרינן. וה"ר אליהו ז"ל פי' דנודות העובדי כוכבים וקנקנים שניהן מכניסן לקיום ודינן שוה. גרודין חדשים מותרין דאי רמו בהו חמרא מידע ידיע. ישנים או זפותין אסורין דאי רמי בהו לא ידיע ומיתסרי בשעה אחת. אבל בשביל בליעת הזפת לא אסרינן. והאי דלא עריב ותני נודות וקנקנים בחד בבא. משום דמפליג בהו בסיפא דקתני נודות עובדי כוכבים עיבדן ורבבן. וגבי קנקנים קתני עובד כוכבים נותן וכו'. ושמא אין דרך לתת ציר ומורייס בנודות ולקמן ה"פ סבר למימר ה"מ נודות דאע"ג דמכניסן לקיום לא בלעי כולי האי כמו קנקנין. ולפי זה יש היתר בכלי עץ הזפותים דמשום זפת לא בלעי. ור"ת הקשה דבה"ג מפרש סבור מיניה ה"מ נודות דאין מכניסן לקיום אבל קנקנין דמכניסן לקיום לא. ור"ת גורס כגירסת התוספ' נודות העובדי כוכבים גרודים מותרין מזופפין אסורים. קנקנים של עובדי כוכבים חדשים מזופפים מותרין ישנים ומזופפין אסורין והכי פי' נודות העובדי כוכבים שאין מכניסן לקיום אפי' ישנים גרודים שנקלף הזפת מעליהם מותרים דכל דבר שאין מכניסו לקיום משכשכו במים ומותר. ואין חילוק בין היה בו זפת ונקלף ובין לא היה בו זפת מעולם. כדמוכח לקמן בפרק בתרא (עבודה זרה דף עד:) דפריך מההיא דחכמים אומרים אע"פ שקלף הזפת הרי זו אסורה להיא דגת ומחץ ומשפך שאינן זפותין. אלמא אין חילוק בהן בין אין זפותים ובין נקלף הזפת מעליהן. חדשים זפותין אסורין פי' זפותה אפילו חדשים אסורין דדילמא רמא בהו חמרא ולא ידיע והזפת מבליעו. קנקנים חדשים מותרין לפי שניכר הוא שלא נתן לתוכו יין וקמ"ל דלא חיישינן דילמא רמא בהו חמרא. ישנים אסורים דכל שמכניסו לקיום אפילו לפי שעה גזרו רבנן. זפותין נמי אסורין דחיישינן שמא נתן בה העובד כוכבים יין פעם אחד ולא ידיע. ומיתסר מתרי טעמי חדא משום שהיין נבלע בזפת ועוד כל שמכניס לקיום אפי' לפי שעה גזרו בהו. ולפי' זה כלי עץ זפותים אפילו חדשים צריכין עירוי . ור"י היה אומר דבימיהם היו רגילין ליתן יין בשעת זפיתה ואינו ניכר אם נתן העובד כוכבים לתוכו

יין אחר הזפיתה. אבל האידנא שאין רגילין ליתן יין בשעת זפיתה קודם שנתן לתוכו יין מראהו צהוב וזך. ויכולין לעמוד עליו אם ניתן לתוכו יין. ומיהו שלנו אם נגע בהם העובד כוכבים בעוד משקה טופח עליהן צריכין עירוי. שוב חזר ר"ת להתיר כלי עץ הזפותים בשכשוך. ואמר כי מתחילה היה כן המנהג להתירו בשכשוך. וכ"נ לו גם עכשיו דדוקא נודות של עור שהוא רך מבליע היין על ידי זפיתה. וכן גת ומחץ ומשפך דלקמן פרק בתרא נבלע בהן ע"י זפיתה לפי שתדירה ביין ולכך הזפת מבליעו אבל כלי עץ שהן קשין ואין תדירין בהו כל כך ביין כי הם מיוחדים גם לשאר משקין כגון כובי וחלתא ודיקולי דפרק בתרא אין הזפת מבליעו כל כך והביא ראיה מגת של אבן שזפתה עובד כוכבים מנגבה והיא טהורה. וקאמר בגמ' דאפי' דרך בה שנשתמש בה יין תדיר סגי בניגוב אי לית ליה פילי. והטעם משום דגת של אבן קשה. והוא הדין כלי עץ שאין משתמשין בו יין בתדירות. ולפי' רש"י אין ראיה משם כי פירש דגת של אבן אין מזפתין אותה כל כך זפת עבה אלא קליש זיפתה. אבל של עץ רגילין לזפת יותר. דקתני במשנה ושל עץ רבי אומר ינגב וחכ"א יקלוף את הזפת. וא"כ כלי עץ שרגילין לזפת זפת עבה אין ראיה משם להתיר ועוד דסתם כלים מזופפין אית ביה פילי והתם קאמר אי אית ביה פילי אסור. ובספר התרומה כתב שר"ת היה מתיר בדיעבד אם נתן בהן יין אחר השכשוך כשנגע בהן עובד כוכבים אבל לא לכתחילה. אמר רב פפא ש"מ מדרב זביד האי עובד כוכבים דשדא חמרא לבי מילחי שרי. פרש"י לכלי מלא מלח. וקשה דלא הוי כזורק מים בטיט כי טעמו ניכר במלח. ומפרש ר"ת לבי מילתי היינו במקום עשיית המלח. שמבשלין מים מלוחין ביורות גדולות עד שיעשה מלח דהא ודאי מעט יין שזרק לתוכו אזיל לאבוד ואינו נותן טעם. ולכך מתירין מלח שנעשה ע"י בישול אע"פ שא"א לתקנו אם לא שיתנו דם מעט ביורה. ואע"ג דרב אשי פריך עליה. אתקפתא בעלמא הוא שתמה על דבריו ולא בא לחלוק עליו. אי נמי אפי' לרב אשי שרי שאין בו אלא מעט דם ונשרף ונתבטל מיד:

ר"י"ף יב. **כב בר עדי טייעא אנס זיקי מרב יצחק בר יוסף רמא בהן חמרא ואהדרינהו ניהליה. אתא שאיל בי מדרשא. א"ל כך הורה ר' אמי הלכה למעשה ממלאן מים ג' ימים ומערן ואמר רבא צריך לערות מעת לעת. סבור מינה ה"מ דידך אבל דידהו לא כי אתא רבין אמר ר"ל אחד שלנו ואחד שלהם סבר רב אחאי** קמיה דרב אשי למימר **ה"מ נודות אבל קנקנים לא. אמר להו רב אשי לא שנא נודות ולא שנא קנקנים. תנא רב זביד בר הושעיא** [דף לג:] **הלוקח קנקנים מן העובד כוכבים** גרודים חדשים מותרין ישנים או מזופפין אסורין (חדשים) נתן העובד כוכבים לתוכה יין ישראל נותן לתוכה מים שלשה ימים ומערן מעת לעת. עובד כוכבים נתן לתוכה יין ישראל נותן לתוכו ציר ומורייס לכתחילה ואחר הציר או המורייס מותר לתת לתוכו יין. דתניא בתוספתא (פ"ה) ושכנס בו עובד כוכבים יין וישראל ציר ומורייס מותר ישראל להכניס לתוכן יין. דציר שורף ומבטל טעם היין. ושיעור שהיית הציר בשעה מועטת אי אפשר לומר שישרוף את היין לאלתר. ומסתברא בשהייה מעת לעת שורף ומבטל (בג' ימים) כמו ג' ימים מים מעת לעת. בעי **מיניה ר' יהודה נשיאה מרבי אמי מהו. א"ל ציר שורף אור לכ"ש: איתמר נמי א"ר אמי אמר ר' יוחנן קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירם לתוך כבשן האש כיון שנשרה זפתן מהן מותרין. אמר רב אשי לא תימא שנשרה אלא אפילו רפאי מרפאי. קינסא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי.** והלכה כמאן דאסר הלכך חביות בין זפותות בין אינן זפותות הכשירן ע"י עירוי ג' ימים או להגעילן ברותחין. ור"ת התיר לשפוך לתוכן רותחין ולגלגלן שיעברו המים על פני כולו. ושאל ר"י את ר"ת למה יחשב ככלי ראשון מה שהוא מתגלגל בכל החבית. והשיב כיון שהוא כלי אחד אינו חשוב אלא כלי ראשון. ולא נתקבל הטעם לר"י אם לא שנאמר דשאני יין נסך שתשמישו ע"י צונן ובהכי סגי ליה נמי בעירוי ובמליגת מי זיתים. ור"י היה מצריך להגעיל כל נסר ונסר לבדו שיכניס כלי לתוך היורה כשהיא רותחת על האש וישפוך על כל נסר ונסר. דהמים שבתוך אותו כלי חשיב כלי ראשון כיון שהעבירן מרותחין:

ר"י"ף יב:

כג איבעיא להו מהו לתת לתוכו שכר. ר"נ ורב יהודה אסרי ורבא שרי. רבינא שרי **ליה לרב חייא בריה דרב יצחק למירמא בהו שיכרא ואזל ורמא בהו חמרא ואפ"ה לא חש ליה למילתא דאקראי בעלמא הוא.** והלכה **כרבא ורבינא דבתראי אינון.** (היין) וכן

מים מותר ליתן בהן ואע"ג דבכוליה משערינן ואין במים ובשכר ששים לבטל היין אפ"ה שרי. כי טעם היין הנפלט לתוכו פגום מעיקרא הוא. **והלכתא הקנקנים של עובד כוכבים לאחר י"ב חדשים מותרין.** א"ר מתנא א"ר אמי כלי נתר אין להם טהרה עולמית. מאי כלי נתר. א"ר כלי מחפורת של צריף כתב הרמב"ן ז"ל דהא דקאמר אין להן טהרה עולמית היינו בתיקון הכשר עירוי והגעלה. אבל בישן י"ב חדש ודאי שרי. דלא גרע מחרצנים וזגין ודורדיא דארמאי. וכן מסתבר. **דבי פרזק רופילא אניס הנהו כובי מפומבדיתא רמי בהו חמרא ואהדרינהו ניהלייהו. אתו ושיילו לרב יהודה. אמר להו** הוי דבר שאין מכניסין לקיום וכל דבר שאין מכניסין לקיום משכשכן במים והם **מותרין: אמר רב יהודה הני כובא דארמאי דבר שאין מכניסו לקיום הוא משכשכן במים ומותרין. כסי רב אסי אסר ורב אשי שרי. אי שתי עובד כוכבים** בפעם ראשונה כ"ע ל"פ **דאסיר. כי פליגי בפעם שניה. איכא דאמרי פעם ראשונה ושני' כ"ע ל"פ דאסיר כי פליגי בפעם שלישי'. והלכתא פעם ראשונה ושני' אסור** ושלישית מותר. פירוש רש"י ששתה בהן עובד כוכבים יין פעם ראשונה אסורין לפי שבולעין ביותר כשהן חדשים וצריכין עירוי ג' ימים. ולכך נהגו העולם ליתן מים בכלי חרס חדשים קודם שישתמש בהן שאם ישתמש בהם עובד כוכבים אחר כך לא יצטרכו עירוי. וקשה לר"ת ז"ל דלקמן בפרק בתרא (עבודה זרה דף עד:) לא מצריכינן עירוי בכלי חרס אלא בקנקנין משום דמכניסן לקיום. אבל בגת ומחץ ומשפך לא בעי אלא ניגוב וניגוב דכלי גת כהדחה בשאר כלים כדמוכח לקמן. ודוחק לומר דלקמן מיירי כשנשתמשו בהן עובדי כוכבים מים בתחילה. ור"ת פירש דשתי בהן עובדי כוכבים בין חדשים בין ישנים פעם ראשונה כ"ע ל"פ דאסור. פי' אם לא הדיחם במים אחר שתיית העובד כוכבים אלא פעם ראשונה כ"ע ל"פ דאסור. דאינו נפלט היטב בהדחה אחת. והלכתא פעם ראשונה ושני' אסור בשתי הדחות. פעם שלישית מותר שנפלט הכל. וכיוצא בזה מצינו בזבחים פ' התערובת (זבחים דף עט:) גבי חרסן של זב וזבה פעם ראשונה ושני' טמא שלישית טהור. פירוש דצריך הדחה ג' פעמים מפני מי רגלים שבו. ועוד דאמר במדרש (מגילה דף יג:) על פסוק דישנו עם אחד שאמר המן לאחשורוש שאם זבוב נופל בכוסו של אחד מהן זורקו ושותהו ואילו אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע. ולא עוד אלא שמדיח כוסו שלש פעמים. ודוקא בכוסות של חרס שאין חלק והיין נדבק. אבל כוסות של עץ אין צריך להדיח ג' פעמים. ואני אומר ראיות של ר"ת נכוחות לומר דכל שכשוך הוא הדחה ג' פעמים. אבל השיטה אינה מתפרשת כלל לפי פירושו. דרב אסי אסר משמע בכל איסור דאיירינן ביה בשמעתין דהיינו אסור בשכשוך ובעי עירוי. אבל הדחה ג' פעמים מאן דכר שמיה דנפרש אסור עד שידיח ג"פ. וכן אי שתי בהם עובד כוכבים פעם ראשונה לא משמע כלל כפירושו. ועוד למה הזכיר כסי מאחר דכל כלי חרס דינן כך. הלכך נ"ל כפי' רש"י אלא שאני אומר דכוסות שהיו רגילין לשתות בהן היין עשויין ממין אדמה הידוע להם שבפעם ראשונה או שני' בולע הרבה קודם שנתמלא הכלי בליעה ומין האדמה גורמת. או שלא היו נצרפין היטב בכבשן. וכסי בסתם דקאמר הוא על דרך חצבי שחימי דארמאי ופתיתא דבי מיכסי דשם כסי גורם לו השינוי הידוע להם. והוא הפך מחצבי שחימי ומפתיתא דבי מיכסי דהנהו מכניסן לקיום ואפ"ה די להם בשכשוך משום דקים להו דלא בלעי טובא. דאי אין מכניסן לקיום פשיטא דהכשרן בשכשוך ואמאי איצטרך למימר כיון דלא בלעי טובא. וכסי אע"ג דאין מכניסן לקיום בעו עירוי דקים להו דבפעם ראשונה ושני' בלעי טובא.

כד אמר רב זביד הני מאני דקוניא פרש"י מחופין באבר ור"ת פירש שמחופה (מבחוץ) בהתוך זכוכית. חיורי ואוכמי שרי. **ירוקי אסירי משום דמצריף. ואי אית בהו קרטופני כולהו אסירי. והלכתא כוותיה. דבהדיא** גרס בפ' שני דייני נזירות (דף קז:) והלכה **כרב זביד במאני דקוניא. וה"מ לענין יין נסך דתשמישו ע"י צונן. אבל לענין חמץ בפסח דתשמישו ע"י חמין בין ירוקי בין חיורי בין אוכמי כולהו אסירי דחזינן דמדייתי ובלעי** [דף לה:] **והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם:** רי"ף יג.

כה מתני' החרצנים והזגין של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה וחכ"א הלחין אסורין והיבשין מותרין. המורייס וגבינות בית אוניקי אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי ר"מ וחכ"א אין איסורן איסור הנאה (הלחים אסורים והיבשים מותרים):

גמ' אילו הן הלחין ואלו הן היבשים. אמר רבי יהודה אמר שמואל לחין כל י"ב חדש. יבשין לאחר י"ב חדש. אמר רבה בר בר חנה כשהן אסורין אף **בהנאה וכשהן מותרין מותרין אף באכילה. ומפרש בירושלמי במשך אותן מתוך הבור דאין יין נסך עד שירד לבור. אמר רב זביד הני דורדיא דחמרא דארמאי בתר תריסר ירחי שתא שרי** רגילין העובדי כוכבים בארץ אשכנז לייבש שמרי יין בתנור ואח"כ מחמיצין בו את הפת. והתירו ר' אפרים ז"ל דכיון שנתייבשו ונעשו כעפר ואין בהם לחלוחית יין הן כלאחר י"ב חדש. ור"ת ז"ל נחלק עליו ואמר דהני דורדיא דחמרא דשרו. [דף לד:] בתר תריסר ירחי שתא מירי שנתמדו במים וכבר יצא מהן כל היין ואחר כך נתייבשו י"ב חדש. ובימיהם היו רגילין לתמד השמרים כדמוכח פרק המוכר פירות (בבא בתרא דף צו:) דקתני שמרי יין וכו' אחרים אומרים שמרים שיש בהן טעם יין וקמפרש רמא תלתא וכו' וכן בפרק אלו עוברין (פסחים דף מב:) גבי אין עושין חומץ אלא מן התמד. ומסיק הא בדרווקי והא בדפורצני. פירוש שמרים נותנין לתמדן בשקין ששמן רווקי והיא משמרת והחרצנים בגיגית. ובלשון תלמוד קורא לשמרים שלא נתמדו אדריא כדאיתא בפרק המפקיד (בבא מציעא דף מ:) איכא גולפי ושמרים ואחר שנתמדו נקראו דורדיא והחרצנים וגין ושמרים אחר שנתמדו אסורין עד י"ב חדש. והמחמיץ בהן תוך י"ב חדש או באותן שלא נתמדו אפילו אחר י"ב חדש אסורה כל העיסה דאפי' באלף לא בטיל כדאמר (ביצה דף לח: ע"ש) הנח לשאור ותבלין כיון דלטעמא עבידי לא בטילי. ואמר נמי במתניתין דתרומות (פ"י מ"ב) תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה וחמצה הרי זו אסורה ואפי' נתייבשו ואין היין ניכר בהן אסורין. כדאמר לקמן (עבודה זרה דף מ:) חגבים וקפלוטות מן הסלולה אסורין מן ההפתק מותרין אלו ואלו יבשין הן. ועוד אמר לקמן (עבודה זרה דף סו:) בפת חמה וחבית פתוחה דכ"ע ל"פ דאסור ואין לך יבש גדול מזה וההיא דחגבים אינה ראיה לכאן דנהי דיבשים נינהו מ"מ טעם היין ניכר בהו. וכן פת חמה שואבת ריח היין ונותן בה: טעם. אבל שמרים אחר שנתייבשו בתנור ונעשו כעפר הדבר ידוע שלא נשאר בהן טעם כל דהו של יין ועפרא בעלמא נינהו אמר רב חביבא הני עביטא **דטייעי בתר תריסר ירחי שתא שרי. והמורייס. תני אבימי בריה דר' אבהו מורייס אומן מותר. הוא תני לה והוא אמר לה פעם ראשון ושני מותר. שלישי אסור. ראשון ושני מותר כיון דשמינה לא צריך למירמי ביה חמרא. שלישי כיון דקליש שמנו רמו ביה חמרא. ההיא ארבא דמורייסא דאתא לנמלא דעכו. אותיב ר' אבין דמן עכו נטורי בהדה. אמר ליה רבי אבא לרבי אבין דמן עכו עד האידנא מאן נטריה. א"ל עד האידנא למאי ניחוש לה אי משום דערבי ביה חמרא קיסטא דמוריסא בלומה וקיסטא דחמרא בארבע לומן.** ודלמא איידי דצור אתאי דשוי חמרא. **א"ל התם עקולי ופשורי איכא:**

כו מתני' אמר ר' יהודה שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע כשהיו מהלכין בדרך מפני מה אסרו גבינות של עובדי כוכבים. א"ל מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה. א"ל והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו אלא אמרו לא נהנין ולא מועלין. א"ל מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים א"ל א"כ למה לא אסרוה בהנאה. השיאו לדבר אחר. א"ל ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או כי טובים דודייך מיין. א"ל כי טובים דודייך מיין. א"ל אין הדבר כן שהרי חבירו מוכיח עליו לריח שמניך על כן עלמות אהבוך:

[דף לה:] **ואלו דברים של עובד כוכבים אסורין ואין** ריי"ף יג: **איסורן איסור הנאה חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו. הפת והשמן שלהן והשלקות והכבשין שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ וטרית טרופה והציר שאין בה דגה והחילק וקורט של חלתית ומלח סלקונדריס הרי אלו אסורין ואין איסורן איסור** ריי"ף יד. **הנאה:**

גמ' חלב למאי ניחוש לה אי משום חלופי טהור חיור טמא ירוק ואי משום עירובי חלב טמא ניקום דאמר מר חלב **טהור עומד טמא אינו עומד אי דקא בעי לה לגבינה ה"נ הב"ע דקבעי ליה לכמכא ונישקול מיניה קלי וניקום כיון דבטהור נמי איכא ניסיובי דלא קאי ליכא למיקם עלה דמילתא השתא דאתית להכי גבינה נמי איכא דקאי ביני איטפי:**

יום שו

כז פת אמר רב כהנא אמר ר' יוחנן לא הותרה בב"ד. מכלל דאיכא מאן דשרי אין דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשדה והביאו לפניו פת פורנאי

אמר **כמה נאה פת זו מה ראו חכמים לאוסרה. מה ראו משום חתנות. אלא מה ראו חכמים לאוסרה בשדה. כסבורין העם לומר התיר רבי את הפת. ולא היא לא התיר את הפת. רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודה אמר לא כך היה מעשה אלא אמרו פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים ואמר אין כאן פלטר. כסבורין העם לומר פלטר עובד כוכבים והוא לא אמר אלא פלטר ישראל. א"ר חלבו אפי' למ"ד פלטר עובדי כוכבים ה"מ במקום דליכא פלטר ישראל אבל במקום דאיכא פלטר ישראל לא. א"ר יוחנן אפילו למ"ד** התיר רבי את הפת **ה"מ בשדה אבל בעיר לא. איבו מנכית** ר"ף יד: **ואכיל אבי מצרא דמתא. אמר להו רבא ואיתימא רב נחמן לא תשתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי: ירושלמי א"ר ירמיה חלב עובד כוכבים למה אסור מפני תערובת בהמה טמאה. פת ר' יעקב בשם ר' יוחנן פת מהלכות של עמעום הוא דבמקום שפת ישראל מצויה בדין הוא שתהא פת עובד כוכבים אסור ועמעמו עליה והתירוה מפני חיי נפש ורבנן דקיסרי בשם רבי יעקב כדברי המתיר. ובלבד מן הפלטר.** מדקאמר תלמודא מכלל דאיכא מאן דשרי משמע שידוע היה להם שיש מקומות שנוהגין בו היתר. ולהכי א"ר יוחנן פת לא הותרה בב"ד שלא תטעה לומר כיון שיש מקומות שאוכלין פת של עובד כוכבים אלמא הותרה בב"ד ותהא מותרת בכ"מ. להכי קא"ר יוחנן לא הותרה בב"ד ובמקומות שנהגו בו היתר לא פשט שם איסורו ועל זה סמכו הגדולים שלא אסרו אותו לבני מדינתן שנוהגין בו היתר. כי אמרו שהם מאותן המקומות שלא פשט שם איסורו. וכן מוכח לקמן שפת לא פשט איסורו בכל ישראל. מדאמר רבי שמלאי לרבי יהודה נשיאה בימינו תתיר את הפת והשיב לו אם כן קרו לן בי דינא שריא. משמע הא לאו הכי הוה מתירו. ועוד ראיה שכתוב בהלכות שבין בני ארץ ישראל לבני בבל בבבל נותנין קיסם לתוך התנור. ובני ארץ ישראל אומרים קיסם זה מה מעלה ומה מוריד. אלא מקום שהתענה בו שלשה ימים פת של עובד כוכבים מותר מפני חיי נפש. וברוב מקומות פזורינו אין פלטר ישראל מצוי והוי כמו התענה שלשה ימים. וגם בירושלמי שכתב לעיל קאמר שעמעמו עליו **והתירוהו מפני חיי נפש במקום שאין פת ישראל מצויה.** ועוד אמר בירושלמי בפ' כל שעה חמץ של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר בהנאה הא באכילה אסור. מתניתין במקום שנהגו שלא לאכול פת של עובד כוכבים אבל במקום שנהגו לאכול פת של עובד כוכבים מותר אפי' באכילה: **ושמן של עובד כוכבים מותר דדרש ר' שמלאי בנציבין** [דף לו.] **ר' יהודה ובית דינו נמנו על השמן והתירוהו אע"פ שהוא משמונה עשר דבר** לא פשט איסורו לכל ישראל. **דאמר רב שמן בר אבא אמר ר' יוחנן ישבו רבותינו ובדקו על השמן שלא פשט איסורו בכל ישראל וסמכו רבותינו על דברי רשב"ג ועל דר"א בן צדוק שהיו אומרים אין גוזרין גזירה על הציבור אלא א"כ רוב הצבור יכולין לעמוד בו ירושלמי א"ל שמואל לרב אכול משחא ואי לא כתבינא עליך זקן ממרא ואטרח עלויה ואכל:**

כח והשלקות אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב כל שנאכל [דף לח.] **כמות שהוא חי אין בו משום בשולי עובד כוכבים. בסורא מתני הכי בפומבדיתא מתני הכי א"ר שמואל בר רב יצחק אמר רב כל שאין עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו** ריי"ף טו. **משום בישולי עובד כוכבים מאי בינייהו איכא בינייהו ארדי ודגים קטנים ודייסא.** היה אור"ת דקי"ל כתרי לישני להקל ואין אסור **משום בישולי עובד כוכבים אלא א"כ עולה על שולחן מלכים** ואין נאכל כמות שהוא חי. ודקדק מדנקט תלמודא איכא בינייהו דברים שאין נאכלין חיין ואין עולין על שולחן מלכים דללשון ראשון אסורין ומותרין ללשון שני. ולא נקט נמי דברים שנאכלים חיין ועולים על שולחן מלכים ולומר דמותרין ללשון ראשון ואסורי' ללשון אחרון ש"מ דקי"ל כתרי לישני להקל. ולהכי לא חשש התלמוד לומר דברים דלא מסקינא אליבא דהלכתא אלא אמר לנו דברים שהועיל ללשון שני להתירו דאוזלינן בתריה אבל לא דברים הנאסרים ע"י לשון אחרון. דבהא לא אזלינן בתריה (אי נמי) דקים ליה לתלמודא שלשון שני בא להוסיף על לשון ראשון. וכן מוכח לקמן דקאמר סתמא דתלמודא גבי דבש **של עובד כוכבים אי משום בישולי עובד כוכבים נאכל כמות שהוא חי** ורבי יוחנן סבר כי האי לישנא דקאמר לקמן בשמעתין **כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי עובד כוכבים** וכל שכן נאכל כמות שהוא חי. וגבי תורמוסין דשלקי עובד כוכבים ואכלי ישראל קא"ר יוחנן בפ' החולץ

(יבמות דף מו.) ולקמן בפ' (בתרא) (עבודה זרה דף נט.) דלית בהו משום בישולי עובד כוכבים משום דאינם עולין על שולחן מלכים:

כט אמר רב אסי אמר רב דגים קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי עובד כוכבים. א"ר יוסף אי צלאן עובד כוכבים סומך עליהן משום עירובי תבשילין. ואי עבדינהו עובדי כוכבים כסא דהרסנא אסור. פשיטא. מהו דתימא הרסנא עיקר קמ"ל קימחא עיקר. מכאן היה אור"ת ז"ל דמי שאין נזהר מפת של עובד כוכבים יכול לאכול מיני לחמים של עובד כוכבים שנילושים בביצים: דמשום בישולי עובד כוכבים בשביל הביצים ליכא דקימחא עיקר ומשום שמא היה דם בביצים לא חיישינן לפי שאינו מצוי. שהרי אנן אוכלין ביצים צלויין ואין אנו בודקין אם יש בהן דם. וביצי עוף טמא נמי לא שכיחי. ואף על פי שטרפם העובד כוכבים בקערה ואין לוקחין מהן ביצים טרופות. ה"מ כשהעובד כוכבים מכרן טרופות דאיכא ריעותא:

ל אמר רב ברונא אמר רב עובד כוכבים שהצית את האגם באור כל החגבים שבתוכה אסורין. מ"ט. **אילימא משום דלא ידיע הי טמא והי טהור. מאי איריא עובד כוכבים אפילו ישראל נמי. אלא משום בישולי עובד כוכבים. וכה"ג מי אסור והא אמר ר' חנה בר אמי א"ר פדת א"ר יוחנן האי עובד כוכבים דחריך רישא שרי למיכל אפילו מריש** אודניה אלמא לעבורי שיער קמכוין ה"נ לגלויי אגם קמכוין. **לעולם דלא ידיע הי טמא והי טהור ומעשה שהיה בעובד כוכבים היה.** מכאן יש ללמוד דחגבים לא בעו שחיטה. ואמר נמי לקמן (עבודה זרה דף מ:) חגבים הבאים מן ההפתק מותרים. ותניא בתוספתא דתרומות אבל אוכל אדם חגבים בין חיין בין מתים ואינו חושש:

לא אמר רבינא הלכך האי עובד כוכבים דשדא סיכתא לאתונא וקבר ביה ישראל קרא מעיקרא שפיר דמי. פשיטא. מהו דתימא לבשולי מנא קמכוין. קמ"ל לשרורי מנא קמכוין. בהלכות רב אלפס ז"ל כתב קבר ביה ישראל קרא מעיקרא שפיר דמי. לבסוף אסור. לא בעי למימר לבסוף אחר שהסיק העובד כוכבים התנור. דהא ודאי שרי דהיינו שגר עובד כוכבים ואפה ישראל. אלא הכי קאמר לבסוף בתר דשדי עובד כוכבים סיכתא לאתונא קודם (שהעביר) האש ליבש הסיכתא דכיון דקבר בה ישראל לעין העובד כוכבים אע"ג דלא כיון לבסוף לבשל הסיכתא חיישינן שמא כיון לבשל הקרא כיון דידיע בה. ולא שרינן אלא היכא דקבר ביה ישראל מעיקרא ולא ידע בה העובד כוכבים:

לב אמר שמואל הניח ישראל בשר על גחלים ובא עובד כוכבים והפך בו מותר. היכי דמי. אילימא דאי לא הפיך ביה הוה בשיל פשיטא. אלא דאי לא הפיך ביה לא הוה בשיל אמאי מותר בשולי עובד כוכבים הוא. לא צריכא דאי לא הפיך ביה הוה בשיל בתרתי שעי והשתא קבשיל בחד שעתא. מהו דתימא קרובי בישולא מילתא היא. קמ"ל. **איני והאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי עובד כוכבים** הא אין בו כמאכל בן דרוסאי יש בו משום בישולי עובד כוכבים. ואף על גב דהתם מיבשל ממילא בלא עובד כוכבים אלא שעובד כוכבים קרב הבישול. התם כגון דאותביה בסילתא ושקליה עובד כוכבים ואותביה בתנורא: **תניא נמי הכי מניח ישראל בשר על גבי גחלים ובא עובד כוכבים ומהפך בו עד שיבא מבית הכנסת או מבית המדרש ואין חושש שופתת אשה קדירה על גבי כירה** ובאת עובדת כוכבים ומגיסה בה [דף לח:] עד שתבוא מבית המרחץ או **מן השוק ואינה חוששת.** פר"ח ז"ל והוא דליכא חשש דאימר חליף ליה כגון שנעל הדלת בפניה או נכנס ויוצא. **איבעיא להו הניח עובד כוכבים והפך ישראל מהו. א"ר נחמן בר יצחק ק"ו ומה גמרו ביד עובד כוכבים מותר** אע"פ שקרוב הדבר לבוא לידי חתנות כיון שגמר בשולו וראויה לאכילה. נגמר **ביד ישראל לא כל שכן. איתמר נמי אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בין שהניח עובד כוכבים והפך ישראל בין שהניח ישראל והפך עובד כוכבים מותר. ואינו אסור עד שיהא תחלתו וגמרו ביד עובד כוכבים.** ראיתי מי שאסר תבשיל שבשלו עובד כוכבים כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל. וראייתו מדשרינן היכא שבשלו ישראל כמאכל בן דרוסאי וגמרו עובד כוכבים ואין בו משום בישולי עובד כוכבים. אלמא חשיב כמבושל ואין בישול אחר בישול. ול"נ דלהקל עשאוהו כמבושל ולא להחמיר. כדאמר גבי קרובי בישולא דקרובי בישולא דעובד כוכבים לאו מילתא היא לאסור בהניח ישראל וקרובי בישולא דישראל מהני להתיר בהניח עובד כוכבים. אע"פ שאי לא הפך ביה הוה בשיל. ואין לחלק דשאני הכא שהיפך ישראל קודם שראוי לאכול דא"כ

ריי"ף טו:

עובד כוכבים נמי יאסר מטעם זה. אלא ודאי קל היה להם לחכמים באיסור שלקות ואין ללמוד ק"ו:

לג פת א"ר אחאי שלש מלאכות יש בו. **הילכך האי ריפתא דשגר עובד כוכבים ואפה ישראל. א"נ שגר ישראל ואפה עובד כוכבים א"נ שגר עובד כוכבים ואפה עובד כוכבים ואתא ישראל וחתו חתויי שפיר דמי.** לכאורה מוכח בכולה שמעתין דבעינן שיהא ישראל מקרב הבשול. ותימה על מה שנהגו האידנא להקל בהשלכת קיסם לתנורובהלכות שבין בני א"י לבני בבל כתיב בני מזרח משליכין קיסם לתנור. ובני מערב אומרים קיסם מה מעלה ומה מוריד. אלא אם התענה ג' ימים מותר מפני חיי נפש. ואפשר שנהגו הראשונים בתחילת הסיקו של תנור שיתן בו ישראל מעט גחלים וקיסם להעלות שלהבת. הלכך אע"פ שהוסיף העובד כוכבים בעצים והסיק ואפה כיון שתחלת הדלקת המדורה נעשית בישראל נקרא כל ההיסק על שמו. והאחרונים ראו והקילו בה בהשלכת קיסם אפילו באחרונה. ורב אלפס ז"ל גריס ואתא ישראל והדר הדרויי שפיר דמי. פירוש שמהפך בפת לקרב בישולו. והרמב"ם ז"ל כתב (פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ג) שאפילו לא זרק ישראל אלא אפילו עץ אחד לתוך התנור התיר כל הפת שבו. שאין הדבר אלא להיות (הדבר) היכר שפת של עובד כוכבים אסורה. ולישנא דגמרא לא משמע הכי. והנח לישראל שיהו שוגגין:

לד דג מליח וביצה צלויה חזקיה ובר קפרא שרו. ורבי יוחנן אסר. ר' חמא פרודאה איקלע לבי ריש גלותא א"ל ביצה צלויה מאי. אמר להו חזקיהו ובר קפרא שרו ור' יוחנן אסר. ואין דבריו של אחד (נראים) במקום שנים. אמר להו רב זביד לא תציתו ליה הכי אמר אביי הלכתא כוותיה דרבי יוחנן. וקאמר גאון דלא איפסיקא כרבי יוחנן אלא בביצה צלויה. אבל בדג מליח הלכה כחזקיהו ובר קפרא דשרו. דהוו להו רבים לגבי יחיד: ועוד שהיו רבותיו של ר' יוחנן: **ת"ר הקפריסין והקפלוטות והמטליא והחמין והקליות שלהן מותרין. ביצה צלויה אסורה. וה"מ קפריסין וקפלוטות הבאין מן האוצר כדבעינן למימר לקמן וכוספן של עובד כוכבים שהוחמו חמין בין ביורה גדולה בין ביורה קטנה מותר דקי"ל נותן טעם לפגם מותר. אמר רב ששת האי משחא שליקא דארמאי שרי. אמר רב ספרא פשיטא למאי ניחוש לה. אי משום איערובי מיסרח סרי. ואי משום בישולי עובד כוכבים נאכל כמות שהוא חי. ואי משום גיעולי עובד כוכבים נותן טעם לפגם** מותר וכן הלכה נותן טעם לפגם מותר. מדשרינן הכא למשחא שליקא דארמאי. וגם ר' יהודה נשיאה התיר את השמן ואפי' ב"ש וב"ה שאסרו את השמן. עיקר טעמא משום חתנות ולאו משום דסברי נותן טעם לפגם אסור. כמו שכתבו בתוספות. וכן גבי דבש אמר לקמן (עבודה זרה דף לט:) דנותן טעם לפגם מותר. ומחמין של עובד כוכבים אין ראייה דאיכא למימר דשאני התם שפוגם אפי' הוא בעין אבל מקורט של חלתית יש להביא ראיה דאמר לקמן (עבודה זרה דף לט.) אע"ג דנותן טעם לפגם מותר. ופי' שהסכין אינו בן יומו כסתם כלי עובד כוכבים. חורפ' דחלתית' מחליא ליה והוי לשבח. משמע הא לא מחליא ליה הוי נותן טעם לפגם ומותר. ועוד ראיה מדר' שמעון דשרי לקמן (עבודה זרה דף סז:) נותן טעם לפגם בקדירה שאינה בת יומא אע"פ שאם היה בעין היה לשבח פליג אדר' מאיר. והלכתא כוותיה כדאמר בעירובין פ' מי שהוציאוהו (עירובין דף מו:) ועוד ראיה מר' יוחנן בפ' אלו עוברין (פסחים דף מג:) דמוקי משרת להיתר מצטרף לאיסור ומפרש התם (דף מד:) דרבי יוחנן סבר לה כר"ע דמוקי נמי משרת להכי וטעם כעיקר נפקא ליה מגיעולי עובד כוכבים ורבנן גיעולי עובד כוכבים חדוש הוא וכו'. ור"ע לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא. דר' יוחנן ס"ל דכשאינה בת יומא שנותן טעם לפגם מותר ואע"ג דבבת יומא היא לשבח. ואין להביא ראיה מרבא דפסיק לקמן בפרק בתרא (עבודה זרה דף סח:) דנותן טעם לפגם מותר. דלמא שאני התם דהוי פוגם מעיקרא אפי' כשהוא בעין. דומיא דעכברא בשיכרא דקאי עליה:

לה וקי"ל דסתם כלים של עובד כוכבים אינם בני יומן (ממש) ממשחא שליקא ומשמן שהתירו ומקורט של חלתית דלקמן. ואע"ג דמשביח מעיקרו חשיב ליה נותן טעם לפגם משום דסתם כלים של עובד כוכבים אינן בני יומן. וכן פסק רש"י ור"ת ז"ל. ואע"ג דמסתמא העובד כוכבים משתמשין בכליהם בכל יום. אפ"ה שרינן להו משום דהוה ספק ספיקא. ספק אם נשתמשו בו היום ואפילו נשתמש בו היום שמא נשתמש בו בדבר שהוא פוגם בעין. וא"ת וליטעמיה קפילא. וי"ל כיון

דספק ספיקא הוא לא הטריחו חכמים להטעימו לקפילא. והא דאמר בפ"ק דחולין (דף ח:) השוחט בסכין של עובד כוכבים רב אמר קולף ורב הונא בר חיננא אמר מדיח. התם מיירי בידוע שהוא בן יומו. א"נ בשוחט לכתחלה על מנת להדיח או לקלוף. דדוקא בדיעבד התירו נותן טעם לפגם: **ואהינו שליקי דארמאי חוליא ודאי שרי. מרירי ודאי אסור. מיצעי בעי מיניה דר' אסי ופשט להו דלוי אסר:** שתיתא רב שרי. אבוה דשמואל ולוי אסרי. בטלופחי וחלא כ"ע ל"פ דאסיר. כי פליגי בטלופחי ומיא. מ"ס גזרינן הא אטו הא. ומ"ס לא גזרינן הא אטו הא. **איכא דאמרי בטלופחי בין דחלא בין דמיא כ"ע ל"פ דאסיר.** כ"פ בחטי ושערי. מ"ס גזרינן הא אטו הא ומ"ס לא גזרינן. והלכתא כרב דשרי. דהא בנהרדעי מפקי מינייהו צני צני ולית דחש ליה לדאבוה דשמואל. רב אלפס פסק כלישנא בתרא. אע"ג דבשל סופרים הוא והוה לן למיזל לקולא. אפשר משום חומרא דסתם יינן פסיק לחומרא:

לו וכבשין שדרכו לתת לתוכו יין וחומץ. אמר חזקיה לא שנו אלא שדרכן. אבל בידוע אסור בהנאה ומ"ש ממורייס לרבנן דשרי. התם לעבורי זוהמא הכא למתוקי טעמא. והלכתא כוותיה. אע"ג דפליג רבי יוחנן עליה אין הלכה כתלמיד במקום הרב:

רי"ף טז. **לז והחילק.** [דף לט.] מאי חילק. אמר רב חנן בר רבא אמר רב סולתנית. ומפני מה אסרוה. מפני שעירבונה עולה עמה: ת"ר אין לו עכשיו ועתיד ליגדל לאחר זמן כגון הסולתנית והאפיין מותר. יש לו עכשיו ועתיד להשירו בשעה שעולה מן הים כגון אקונס ואפונס ואנספינו' וכספטי' **ואטונס מותר. אמר אביי חמרא דימא שרי תורא דימא אסור. וסימניך טמא טהור. וטהור טמא.** ודוקא אהני תרי איתמר הני סימני. **כללא דמילתא כל דאית ליה קילפא שרי: וקורט של חלתית מ"ט אסירא אמר רבא משום דמפסקי ליה בסכינא דארמאי. ואע"ג דאמר מר נותן טעם לפגם מותר. אגב חורפיה דחלתית מחליא ליה לשמנוניתא והוה ליה נותן טעם לשבח ואסור:**

לח שאלתי את רבינו מאיר על צנון שנחתך בסכין של עובד כוכבים שאין בן יומו וזה לשון תשובתו ועל הצנון שנחתך בסכין של עובד כוכבים שאין בן יומו. לא ידענא אם יש לדמותו לקורט של חלתית דאסרי' ליה בפ"ב דעבודת כוכבים ואפי' בסכין שאין בן יומו אגב חורפיה מחליא ליה. ומה שאסר בספר התרומה אפי' צנון וכרישין ובצלים. ודימה אותו לקורט של חלתית. שמעתי גדולים שחולקין עליו ואומרים דלא דמי לקורט של חלתית דהוא חריף ביותר ואין בעולם חריף כמותו והוא בלזור"י. ומדלא נקט אלא הוא אלמא מידי אחרינא לא. דאי לא תימא הכי אלא אפי' כרישין ובצלים לנקטינהו וכ"ש קורט של חלתית. והא דאמר בפרק כל הבשר (חולין דף קיא:) צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכותח. ופרש"י בחד לישנא אפילו בסכין שקנחו היטב משמנונית שעליו. ה"מ בן יומו דחשיב כנותן טעם ראשון ולא כנ"ט בר נ"ט אבל כשאין בן יומו ולאוסרו כקורט של חלתית לא. ולבי נוטה אחר דבריהם. ואע"פ שאני מורה כספר התרומה לאסור אין לי למחות ביד הנוהגין היתר ובפ' אלו טריפות (חולין דף נח:) אמר הלעיטה חלתית טריפה. מ"ט. דמנקבה לה למעיה אבל כרישין וצנון ובצלים אכלה לה בעינייהו ולא מנקבי למיעייהו. הלכך לא דמי כלל עכ"ל:

לט עבדיה דר' לוי הוה קמזבין חלתיתא כי נח נפשיה דרבי לוי **אתו לקמיה דרבי יוחנן אמרי ליה מהו למיזבן מיניה. אמר להו עבד של חבר הרי הוא כחבר. תנו רבנן אשת חבר הרי היא כחבר. עבדו של חבר הרי הוא כחבר. ובתו של חבר הרי היא כחבר. חבר שמת אשתו ובניו** ובני ביתו הרי אלו **בחזקתן עד שיחשדו. וכן חצר שמוכרין בה תכלת הרי היא בחזקתה עד שתפסל:**

מ אמר רב חבי"ת אסור בחותם אחד. חתיכה דג שאין בו **סימן. בשר יין תכלת** וחמפ"ג **חלתית חלב מורייס פת** [דף לט:] **גבינה מותרין בחותם אחד: ת"ר אין לוקחין ימ"ח מח"ג בסוריא אלא מן המומחה. לא יין ולא מורייס ולא חתיכת דג שאין בה סימן** ולא מלח סלקונדרית בין שחורה בין לבנה ולא חלתית ולא **גבינה וכולן אם נתארח אצל בעל הבית מותר. מסייע ליה לריב"ל שיגר לו בעל הבית מותר. מ"ט. בעל הבית לא שביק היתירא ואכל איסורא. וכי משדר ליה ממאי דאכל משדר ליה . מאי מלח סלקונדרית. אמר רב יהודה אמר שמואל מלח שכל סלקונדרי רומי אוכלין** אותה ומערבין בה קרבי דגים:

מתני' ואלו מותרין באכילה. חלב שחלבו עובד כוכבים וישראל רואהו. והדבש והדבדבניות אע"פ

שמנטפות אין בהן משום הכשר משקה והכבשים שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ. וטרית שאינה טרופה. וציר שיש בה דגה. ועלה של חלתית. וזיתי גלוסקא המגולגלין. ר' יוסי אומר השלחין אסורים. החגבים הבאים מן הסלולה אסורין. מן ההפתק מותרין וכן לתרומה: רי"ף טז:

גמ' תנינא להא דת"ר יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים והעובד כוכבים חולב ומביא לו ואינו חושש. ה"ד. אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא. ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי. לעולם דאיכא דבר טמא בעדרו. וכי קאי חזי ליה. וכי יתיב לא חזי ליה. מהו דתימא כיון דכי יתיב לא חזי ליה ליחוש דילמא מייתי ומערב בה. **קמ"ל כיון דכי קאי חזי ליה אירתותי מירתת השתא קאי ?וחזי ליה:**

מא והדבש דבש מאי ניחוש לה. אי משום אעירובי מסרי סרי אי משום בישולי עובד כוכבים נאכל כמות שהוא חי. ואי משום גיעולי עובד כוכבים נותן טעם לפגם הוא ומותר: וטרית שאינה טרופה. ת"ר איזהו טרית שאינה טרופה כל שראשן ושדרן ניכר. **ואיזהו ציר שיש בו דגה כל שכילבית אחת או ב' כילביות שוטטות בו: השתא אחת אמרת שרי תרי** [דף מ.] **מיבעיא. ל"ק כאן בפתוחות כאן בסתומות. בסתומות אחת בפתוחות שתים. איתמר רב הונא אמר עד שיהא הראש ושדרה ניכר. רב נחמן אמר ראש או שדרה.** מתיב רב עוקבא בר חמא ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת אמר אביי כי תניא ההיא בארא ופלמודה דדמו רישייהו לטמאים. פרש"י דאתרוייהו ראש ושדרה פריך וקשה דא"כ אשדרה לא תירץ כלום אמאי לא תני שדרה. ולעיל (עבודה זרה דף לט.) נמי אמרינן דליכא דג טמא דאית ליה שדרה הלכך נ"ל דמשדרה לא פריך דלא חשיב התם אלא סימני בראי. ודגוואי לא חשיב. וקשה לי מה שנסתפקו כל הגדולים בדג הנקרא בורבוטא. ור"ת ז"ל דקדק דסימני עוברין דאורייתא מסוגיא דשמעתין ומתוך כך התירו ואמאי לא בדקוהו בחוט השדרה. הילכך צ"ל כפי' רש"י דאתרוייהו פריך ואתרוייהו נמי קמשני. אלא שהתלמוד קיצר והביא ארא ופלמודה הידועים להם דדמו רישייהו לטמאים וא"כ י"ל דאיכא נמי דג טהור דדמי לטמאים בשדרה. ולהכי לא חשיב התם בסימני טהרה ראש ושדרה. וכיוצא בהן נאמר דאיכא דגים טמאים דדמו לטהורים בראש ושדרה אע"פ שאין ידועים לנו. ומ"מ היכא דמכיר ראש ושדרה לא חיישינן שמא יש בהן ממין דגים טמאים שאין ידועים לנו דהנהו לא שכיחי בינינו כדאמר בפ' אלו טריפות (חולין דף סב.) אי משום פרס ועזניה לא שכיחי בישוב הילכך אין לסמוך על הראש ושדרה להתיר דג עליהן:

מב אמר רב יהודה משמיה דעולא מחלוקת לטבול בצירן. אבל בגופן ד"ה אסור עד שיהא ראש ושדרה ניכר לכל אחד ואחד. מדמפליג בין צירן לגופן משמע דציר לא אסור מדאורייתא. וכן משמע בחולין בפרק גיד הנשה (חולין דף צט:) דקאמר התם שאני ציר דזיעה בעלמא הוא. וקשה דבפ"ק דבכורות (דף ו:) משמע דציר אסור מדאורייתא. דקאמר התם אלא מעתה טעמא דרבנן מגמל גמל ור"ש מאת הגמל הא לאו הכי ה"א דחלב בהמה טמאה שרי מאי שנא מהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן. אלמא מדפריך אמאי אצטריך קרא לחלב נילף מציר אלמא דרשא גמורה היא. וכן בפרק העור והרוטב (חולין דף קכ.) מייתי הא דהטמאים לאסור צירן ורוטבן בהדי הא דהמחה את החלב וגמעו חייב. והמחהו וגמעו אם חמץ הוא ענוש כרת. ונבלת עוף טהור שהמחהו באור טמא ועביד צריכותא מכולהו. אלמא דרשא גמורה היא. וי"ל דציר דגים דרבנן ושרצים דאורייתא. ומהטמאין דשרצים קדריש כדמוכח בהעור והרוטב (שם.) דקאמר ולכתוב בשרצים וליתי הנך וליגמרי מיניה. ובבהמה טמאה דריש בת"כ טמאים הם לכם לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן. ובההיא דבכורות גבי חלב בהמה טמאה ה"ל לאיתויי קרא דבהמה טמאה וטמאים הם לכם. אלא דנקיט דרשא דהטמאים דשרצים שהוזכר בגמ' דידן וסמיך אדרשא דטמאים הם לכם דכתיב בבהמה טמאה ואע"ג דבת"כ דריש נמי שקץ לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן צירן אסמכתא הוא דזיעה בעלמא הוא. וא"ת בפרק כל הבשר (חולין דף קיב:) גבי רב מרי דאימלח ליה בשר שחוטה בהדי טריפה וקאסר ליה רבא מהטמאים לאסור צירן. ופריך מדג טמא שמלחו עם דג טהור מותר. מאי פריך מציר דדג אציר דבשר. וי"ל דשפיר פריך דקים ליה דציר דגים אסור מדרבנן דקתני סיפא דההיא אם טמא מליח וטהור טפל אסור. ובהדיא תנן במסכת תרומות (פ"י מ"ח) דג טמא דצירו אסור וש"מ הא דשרי כשמלחו זה רי"ף יז.

עם זה משום דלא בלע הוא. ועל זה אנן סומכין כשמביאין בקרון אחד או בחבית אחד דגים מלוחים טהורין וטמאין ביחד שמתירין אותו. דספיקא דרבנן היא שמא לא נמלחו בתחלה ביחד ואחר שפלטו כל צירן עירבן יחד. **אמר רב פפא הלכתא עד שיהא ראש ושדרה ניכר של כל אחד ואחד:**

יום שז

מג אמר רב כהנא אמר רב קרבי דגים ועוברן אין נקחין אלא מן המומחה. ולמה לי מומחה נבדוק בסימניהם. **דתניא כסימני ביצים כך סימני עוברי דגים. ואילו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגלגולת. ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה. שני ראשיה** חדין שני ראשיה כדין **טמאה. חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה. חלבון מבפנים וחלמון מבחוץ טמאה. חלבון וחלמון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ.** אמר רב כשנימוחו. ר"ת דקדק מדלא משני הכא סימני עוברי דגים לאו דאורייתא ואין לסמוך עליהן כי היכי דמשני בפ' אלו טריפות על סימני ביצים דלא בדקינן שמנה עשר ספיקות בסימני ביצים משום דסימני ביצים לאו דאורייתא. ש"מ דסימני דגים דאורייתא. ויש לסמוך עליהן להתיר בורבוטא. שאין מוצאין להן קשקשין ומספקא לן אם השירו. ויש לדחות דהא דלא משני הכי משום דאכתי תיקשי לך בלא מומחה נמי יהיו ניקחין אם יאמר מדג פלוני טהור. כדשרינן באילו טריפות (דף סד.) גבי ביצים ליקח מהן בענין זה וא"ת השתא נמי דמשני כשנימוחו תקשי לך בלא מומחה נמי יהא נקחין היכא דאמר אני מלחתים או אילו הדגים ואילו קריבים. וי"ל דהני טעמא לא שייכי ברוב המוכרין. ולהכי שייך שפיר למימר אין נקחין אלא מן המומחה. ואף ע"ג דבלאו מומחה נמי נקחין כשאומר אני מלחתים או אלו דגים וכו'. דבכה"ג לא שכיח. אבל של דג פלוני טהור שייך ברוב המוכרין. דכל בקי בהן יכול לומר דבר זה. ועוד אי סימני דגים דאורייתא תלי תניא בדלא תניא. ושמא כיון משום דמצוין יותר וניכרין סימני ביצים נקט בהו סימנא לעוברי דגים וגם מן הירושלמי משמע דסימני עוברי דגים לאו דאורייתא. דגרס בירושלמי דפירקין נתן בר אבא אמר קומי שמואל ידע אנא מפרשא בין עוברי דגים טמאים לעוברי דגים טהורין. עוברי דגים טמאין עגולים ועוברי דגים טהורין ארוכין. חמא ליה ההיא סלופתא אמר ליה כזה מהו א"ל טמא. א"ל לא ביש לי דאמרת על טהור טמא אלא דסופך למימר על טמא טהור. וא"כ יש עובר דג טמא הדומה לשל טהור ואמר בפ' אלו טריפות (שם) כיון דאיכא דעורבא דדמי לדיונה סימנים לאו דאורייתא ודוחק לומר דליכא דדמי אלא שזה היה טועה:

ריי"ף יז:

יום שח

מד וזיתי גלוסקא המגולגלין. **פשיטא. לא צריכא דרפו טובא. מ"ד** [דף מ:] **חמרא רמא בהו. קמ"ל הני מחמת משחא הוא דנפיש בהו: ת"ר החגבים והקפריסין והקפלוטות הבאין מן האוצר ומן ההפתק ומן הספינה מותרין. הנמכרין לפני החנווני בסלים אסורים. מפני שמזלף עליהן יין. וכן יין תפוחים** של עובד כוכבים הבא מן האוצר **ומן הספינה מותר. והנמכר לחנווני בקטלוזא אסור מפני שמערב בו יין: האי חגבים דקתני הכא כבושין נינהו ולא שלוקין דשלוקין אסורין:**

הדרן עלך אין מעמידין

פרק ג

א כל הצלמין אסורין מפני שהן נעבדים פעם אחת בשנה דברי ר"מ וחכמים אומרים אין אסור אלא כל שיש בידו מקל או צפור או כדור: רשב"ג אומר אף כל שיש בידו כל דבר:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל באנדרטי של מלכים שנינו. אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן בעומדין על פתח מדינה אמר רבא [דף מא.] **מחלוקת בשל כרכים אבל בשל כפרים ד"ה** אסור דלמיפלחינהו עבדינהו: ריי"ף יח.

מתני' המוצא שברי צלמים הרי אלו מותרין. מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שכיוצא בהן נעבד:

גמ' אמר שמואל אפילו שברי עבודת כוכבים והאי דקתני שברי צלמים משום דבעי למיתני סיפא **מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שכיוצא בהן נעבד.** והני לאו שברים נינהו דמוקי לה שמואל בעומדין על בסיסן דהוי **כמו שנעשו מתחילה לכך ולאו** שברים נינהו [דף מא:] איתמר עבודת כוכבים שנשתברה **מאליה רבי יוחנן אמר אסורה. ור"ל אמר מותרת. וקי"ל כרבי יוחנן:**

ב אפרוחין שקננו באשירה ואין **צריכין לאמן**

מותרין. אבל ביצים או אפרוחין שצריכין לאמן אסורין. ולא יעלה באילן ליקח אפרוחין שאין צריכין לאמן. אלא יתיז בהן בקנה. ולא חיישינן שמא יעלה באילן:

ג מתני' המוצא כלים ועליהן צורת חמה צורת לבנה צורת דרקון יוליכם לים המלח ר' שמעון בן גמליאל אומר על המכובדין אסורין ועל המבוזין מותרין. [דף מב.] **רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. אמר לו אף הוא נעשה זבל וכתיב לא ידבק בידך מאומה מן החרם:** רי"ף יח:

גמ' [דף מג.] ת"ר איזהו צורת דרקון. פירש רשב"א **כל שיש לו ציצין בין פרקיו. מחוי רב אסי בין פירקי צואר. אמר רבי חמא בר חנינא הלכה כרשב"א:**

ד אמר רבה בר בר חנה אריב"ל פעם אחת הייתי מהלך בדרך אחר רבי אלעזר הקפר ומצא טבעת ועליה צורת **דרקון. מצא עובד כוכבים קטן ולא אמר לו כלום מצא עובד כוכבים גדול אמר לו בטלה ולא בטלה. סטרו ובטלה. ש"מ תלת. ש"מ עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו. וש"מ עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים בעל כרחו. וש"מ** יודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשים **מבטל. ושאין יודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשים אינו מבטל. גרסינן בפרק השוכר את הפועל (עבודה זרה דף סד:) גר תושב מהו שיבטל עבודת כוכבים. (מסתברא) דפלח מבטל דלא פלח לא מבטל או דלמא כל דבר מיניה מבטל והאי בר מיניה הוא. ופשט רב נחמן מסתברא** (דבר מיניה) מבטל דלא (בר מיניה) לא מבטל:

יום שט

ה תנן התם דמות צורות לבנות היו לו לר"ג בעלייתו בטבלא ובכותל שבהן מראה את ההדיוטות כזה ראית או כזה ראית. ומי שרי והכתיב [דף מג:] **לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות.** שאני ר"ג דאחרים עשו לו. כלומר קנאן מן העובד כוכבים עשוי. והאמר ליה שמואל לרב יהודה סמי עיניה דדין. התם בטבעת שחותמה בולט ומשום חשדא. כדתניא **טבעת שחותמה בולט אסור להניחה ומותר לחתום בה. חותמה שוקע מותר להניחה ואסור לחתום בה.** האי חותם מיירי בחמה ולבנה כוכבים ומזלות ופרצוף אדם שאסור לעשותן. וגם לשהותן אם עשאן עובד כוכבים משום חשדא. וצורת דרקון מותר לעשותה ואסור לשהותה והאי דאסרינן צורת אדם ודרקון דוקא בגולם שלם. אבל צורת הראש בלא גוף שלם מותר ולא תעשון אותי דרשינן. וגם חשדא ליכא אם אין כל הדמות שלם. ומי חיישינן לחשדא והא ההוא בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא דאוקי בה עובד כוכבים אנדרטא והוו עיילי בה אבוה דשמואל ולוי ומצלו בה ולא חיישי לחשדא. דרבים שאני. והא ר"ג דיחיד הוה. תימה אמאי לא משני דצורת לבנה לא היתה בולטת. וריב"א ור"ת ז"ל היו אומרים דבחמה ולבנה כוכבים ומזלות אין חילוק בהן בין בולטין לשוקעין. כי נראין בעינינו כשוקעין ברקיע. ואין חלוק בין בולטין לשוקעין אלא בצורות ובפרצופות. כיון דנשיא הוה הא שכיחי רבים גביה. ואיבעית אימא דפרקים הוה. ואין אסור אלא דמות שלם. **ואיבעית אימא להתלמד עבד דכתיב לא תלמד לעשות אבל אתם למד להבין ולהורות: תניא אידך לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום כגון חיות ואופנים ושרפים וכרובים ומלאכי השרת. תניא (אידך) כל הפרצופין מותרין חוץ מפרצוף אדם. אמר רב הונא בריה דרב יהושע מפירקיה דאביי שמיע לי לא תעשון אתי** קרי ביה לא תעשון אותי. **ת"ר לא יעשה אדם בית תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם חצר תבנית עזרה שולחן תבנית שולחן מנורה תבנית מנורה. אבל עושה של חמשה ושל ששה ושל שמנה.** אבל לא של שבעה **ואפילו של שאר מיני מתכות: רשב"ג אומר על המכובדים כו'. איזו הן המכובדים ואיזו הן מבוזין. אמר רב מכובדים למעלה מן המים. מבוזין למטה מן המים ושמואל אמר אלו ואלו מבוזין הן. ואלו הן מכובדין שעל** הנזמין ושעל השירין ועל **הטבעות. תניא כוותיה דשמואל. מכובדין שעל השירים ועל הנזמין. ועל הטבעות. ומבוזין שעל היורות ועל הקומקמוסין ועל הסדינין ועל המטבעות.** אית דקרי שירים פירוש אצעדה. אבל בגדי שיראין וכל מלבושי יקר מבוזין מיקרו כיון שלובשים אותן והוי כסדינין. ואית דקרי השירים ולבושי יקר מיקרו מכובדין: רי"ף יט. רי"ף יט:

[דף מד:] **מתני'** שאל פרוקלוס בן פלופוס בעכו את ר"ג **כשהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו כתיב בתורתכם לא ידבק בידך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי א"ל אין משיבין**

במרחץ כשיצא א"ל אני לא באתי בגבולה היא באתה בגבולי. אין אומרים נעשה מרחץ נוי? לאפרודיטי אלא נעשה אפרודיטי נוי למרחץ ד"א אם נותנין לך כל ממון שבעולם אי אתה נכנס לבית עבודת כוכבים ערום ובעל קרי ומשתין בפניה וזו עומדת על הביב וכל העם משתינן בפניה. ולא נאמר אלהיהם אלא את שהוא **נוהג בו משום אלוה אסור ושאין נוהג בו משום אלוה מותר:**

גמ' והיכי עביד הכי והאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא. וכ"ת בלשון חול א"ל והאמר אביי דברים של חול מותר לאומרן בלשון הקדש דברים של קדש אסור לאומרן בלשון חול. תנא כשיצא א"ל אין משיבין במרחץ:

ו מתני' העובדי כוכבים [דף מה.] **העובדים את ההרים ואת הגבעות הן מותרין** ושעליהן אם ריס שנאמר **לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. רבי יוסי הגלילי אומר אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם** רי"ף כ. **אלהיהם על הגבעות ולא הגבעות אלהיהם. ומפני מה אשירה אסורה. מפני שיש בה תפיסת יד אדם וכל שיש בה תפיסת יד אדם אסור. אמר ר"ע אני** אהיה [דף מה:] אובין ואדון לפניך כל מקום **שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה ועץ רענן בידוע שיש בה עבודת כוכבים: מי שהיה כותלו** [דף מז.] **סמוך לעבודת כוכבים ונפל אסור לבנותו. כיצד יעשה: כונס לתוך שלו ארבע אמות ובונה. היה שלו ושל עבודת כוכבים נדון מחצה על מחצה. אבניו ועציו ועפריו מטמאין כשרץ שנאמר** [דף מז:] **שקץ תשקצנו. ר"ע אומר כנדה** רי"ף כ: **שנאמר** תזרם כמו דוה **מה נדה מטמאה במשא אף עבודת כוכבים מטמאה במשא:**

גמ' והא קשביק רווחא לעבודת כוכבים. א"ר חנינא מסורא דעביד לה בית הכסא. הא בעי צניעותא בליליא. והאמר מר איזה צנוע הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום. ואע"ג דאוקימנא כדרך. מיהא צניעותא מיהא בעי. דקגדיר **ליה בהיזמי והיגי א"נ עביד לה בית הכסא לתינוקות. הכניס לתוכה עבודת כוכבים והוציאה הרי זה מותר:**

ז מתני' שלשה **בתים הן. בית שבנאו לעבודת כוכבים הרי זה אסור.** סיידו וכיידו לעבודת כוכבים נוטל מה שחידש:

גמ' אמר רב המשתחוה לבית אסרו:

מתני' שלש **אבנים הן. אבן שחצבו מתחלה לדימוס הרי זו אסורה. סיידה וכיידה לעבודת כוכבים וחידש נוטל מה שחידש. העמיד עליה עבודת כוכבים וסילקם הרי זו מותרת:** שלשה [דף מח.] **אשירות הן. אילן שנטעו מתחלה לשם עבודת כוכבים הרי זו אסורה. גדעו ופסלו לשם עבודת כוכבים והחליף נוטל מה שהחליף. העמיד תחתיו עבודת כוכבים ונטלה הרי** זה מותר. איזהו **אשירה כל שתחתיה עבודת כוכבים רבי שמעון אומר כל שעובדין אותה. מעשה בצידן באילן שהיו עובדין אותו והיה תחתיו** רי"ף כא. **גל אמר להו רבי יהושע בדקו את הגל. בדקו ומצאו בו צורה. אמר להן הואיל ולגל הן עובדין נתיר להם את האילן** [דף מח:] לא ישב בצלה. **ואם ישב טהור. לא יעבור תחתיה ואם עבר טמא. היתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור:**

ח גמ' איבעיא להו עבר או עובר. רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה אמר עובר תנן. ורבי יוחנן אמר עבר תנן: ול"פ הא דאיכא אורחא אחריתי. והא דליכא אורחא אחריתי. א"ל **רב ששת לשמעיה כי מטית התם ארהיטני.** ומסיק בדליכא אורחא אחריתי ואדם חשוב שאני:

מתני' זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החמה. והחזירין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. ר' יוסי אומר אף לא ירקות בימות הגשמים מפני שהנבייה נושרת עליהן והוה להן לזבל:

גמ' וסבר רבי יוסי זה וזה גורם אסור והתניא רבי יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה מפני שהוא פירי. ואין מרכיבין בכפניות של ערלה. ואמר רב יהודה אמר רב מודה רבי יוסי שאם נטע והבריך והרכיב שמותר. אלמא לרבי יוסי רי"ף כא: **זה וזה גורם מותר. ואסיקנא רר' יוסי לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי זה וזה גורם מותר לדידכו דקאמריתו זה וזה גורם אסור אף לא ירקות בימות הגשמים.** [דף מט.] **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי. ההוא גינתא דאיזדבל בזבל של עבודת כוכבים שלחה רב עמרם לקמיה דרב יוסף** כה"ג מאי. א"ל **הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאמר זה וזה גורם מותר:**

ט מתני' נטל הימנה עצים אסורין בהנאה. הסיק בהן

את התנור חדש יותץ ישן יוצן. אפה בו את הפת אסורה בהנאה. נתערבה באחרות [דף מט:] **כולן אסורין בהנאה. ר"א אומר יוליך הנאה לים המלח. אמרו לו אין פדיון לעבודת כוכבים.** פרש"י יוליך הנאת עצים שאפה בהן את הפת. ולפי פירושו אף הפת מותרת אפי' בלא נתערבה. ומתני' לא משמע כן דמשמע דר"א דדוקא אנתערבה קאי. ופר"י יוליך הנאת הפת לים המלח כי הפת כולו אסור. וכן מוכח בגמ' דקאמר לא שנו אלא פת אבל חבית לא דלפי' רש"י ה"ל למימר לא שנו אלא עצים אבל יין שנתערב בחבית לא. ונראה לי כפי' ר"י דלא הקילו חכמים להתיר את הפת בלא תערובת ע"י הולכת הנאת עצים. אבל בהא נראה לי כדפירש רש"י שאין צריך להוליך לים המלח אלא הנאת עצים. וכיון שנסתלק מכאן גוף האיסור הותר הכל. והשתא ניחא ל"ש אלא פת שנתערב יוליך הנאת איסור לים המלח אבל חבית שנתערב לא. ה"ר זרחיה הלוי כתב דלא התיר רבי אליעזר אלא בהנאה אבל באכילה לא שמעינן ליה דאמר יש פדיון. והכי משמע בגמרא דבעי למימר ל"ש אלא פת אבל חבית לא ואמר רב חסדא אפי' חבית ומשמע פת דומיא דחבית דאינה ניתרת אלא בהנאה: וה"ר יונה ז"ל כתב בשם רבני צרפת ז"ל דמותר אפילו באכילה. ולא דמי לחבית שאסור בשתיה. משום מגע עובד כוכבים. אבל פת בשביל שנאפה בדבר האסור באכילה אינה נאסרת. כדתנן במס' תרומות (פ"י מ"ד) תנור שהסיקוהו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת הפת מותרת. שאין טעם הכמון אלא ריח כמון ומשום הנאה אסרינן להאי פת וכיון שהוליך הנאה לים המלח תו לא מיתהני מעבודת כוכבים. תימה דבכל הנך איסור תערובת דמסכת ערלה לא מישתמ' בחד מינייהו למימר יוליך הנאה לים המלח אלא רבי אליעזר הוא דאמר אהך דהכא ורשב"ם פי' דה"ה בשאר איסורין. ונראה דדוקא בעבודת כוכבים משום דתופסת דמיה וכשמוליך הנאה לים המלח נראה כמוליך גוף האיסור. וכן טבעת וכוס של עבודת כוכבים שנתערבו באחרות דבפרק התערובות (דף עד.) שרו בהולכת הנאה לים המלח. עוד י"ל דדוקא בתנור שהסיקו בעצי עבודת כוכבים ואפה את הפת. **נטל הימנה כרכור וארג בו את הבגד** אמרינן **יוליך הנאה לים המלח.** לפי שאין ממשות האיסור בעין. וההוא גברא דאיתעריב ליה חביתא כיון דאי אפשר להיות בהולכת הנאה אלא היתר הנאה למכור או ליתן לפועלים עובדי כוכבים. אבל שיהנה גופו לא דהא אסור בשתיה. ושאר הנאות שעושין מיין כגון משרה או כבוס דבר שגופו נהנה לא שכיחא הלכך שרי ע"י הולכת הנאה ומסתברא להחמיר כשינויא בתרא דטעמא דמיסתבר הוא:

ר"ף כב.

גמ' אמר רב חסדא אמר רב הלכה כרבי אליעזר דאמר אם נתערבה הפת או הבגד באחרים יוליך הנאה לים המלח ומשתרו כולהו. ההוא גברא דאיתעריב ליה חביתא דסתם יינן בחמריה. אתא לקמיה דרב חסדא א"ל זיל שקיל ארבע זוזי דחמרא ושדי בנהרא ואידך תשתרי לך בהנאה. ואי הוה מצי למיזבניה בחדא זימנא בהדי הדדי הוה **מוכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו:**

ר"ף כב:

מתני' כיצד מבטלה. קרסם זירד. נטל ממנה מקל ושרביט ואפילו עלה הרי זה בטלה. שפאה לצורכה אסורה שלא לצורכה מותרת:

גמ' אותן שפאין מה תהא עליהן. פליגי בה רב הונא וחייא בר רב חד אמר מותרין וחד אמר אסורין תניא כמאן דאמר מותרין. עובד כוכבים ששיפה עבודת כוכבים לצורכו היא ושפאיה מותרין. לצרכה היא אסורה ושפאיה מותרין ישראל ששיפה עבודת כוכבים בין לצורכו בין לצורכה בין היא בין שפאיה אסורין. איתמר עבודת כוכבים שנשתברה מאליה אמר רב צריכה לבטל כל קיסם וקיסם. ושמואל אמר אין עבודת כוכבים צריכה ליבטל אלא דרך גדילתה. וקיימא לן הלכתא כרב באיסורי. **ודווקא כשהדיוט יכול להחזירה. אבל אין הדיוט יכול להחזירה מותרין: תנו רבנן הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים ומצא בהן עבודת כוכבים אם עד שלא נתן מעות משך יחזיר. ואם משנתן מעות משך יוליך הנאה לים המלח:** 9הדרן עלך כל הצלמים

ר"ף כג.

פרק ד

א רבי ישמעאל אומר שלש אבנים זו בצד זו בצד מרקוליס אסורות שתים מותרות. וחכמים אומרים את שנראה עמו אסורות ואת שאינן נראות עמו מותרות:

גמ' [דף נא.] אמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן מנין לזובח בהמה בעלת מום למרקוליס שהוא פטור. שנאמר זובח לאלהים יחרם גו' לא אסרה תורה אלא כעין פנים.

פירש רשב"ם בשם רש"י כעין זביחה דפנים והוא הדין לכל שאר תקרובת דמזבח כגון קטור ונסוך. וכל העולין על המזבח כיוצא בהן מיקרו תקרובת עבודת כוכבים לענין שלא יכולים ליבטל. וכן כל מיני מאכל כגון יינות שמנים וסלתות. ושמעינן מהכא דהני נרות של שעוה שמביאין דורון לעבודת כוכבים ומדליקין בפניה משכבן הכומר (או) ומכרן או נתנן לישראל מותרות בהנאה ממ"נ. אי תקרובת עבודת כוכבים הן אפילו ביטול אין צריכין דלא הוו כעין פנים. וא"נ נוי חשבת להו שייך בהו ביטול כמו בעבודת כוכבים עצמה. וכיון שכיבן העובד כוכבים לצורך עצמו ומכרן או נתנן (לישראל) או משכנן אין לך ביטול גדול מזה. וחתיכות של שעוה נמי שנותנין לעבודת כוכבים מותרות. דאפי' נוי ליכא וכעין פנים ליכא. ואין הקדש לעבודת כוכבים ואפי' ביטול לא בעי. וככרות ששולחין דורון לישראל מותרין. שאין מקריבין לפני עבודת כוכבים אלא חוק לכומרים הן. אבל אם היו מקריבים אותן לעבודת כוכבים כעין פנים קרינא ביה דדמיא למנחת מאפה תנור. ואע"ג דליכא זריקה המשתברת וגם לא הקטירו ממנו כלום אלא נתנו לפני עבודת כוכבים לתקרובת מקרי זבחי מתים אפי' לא שייך בה זריקה המשתברת. כיון שכיוצא בו מקריבים בפנים כגון יינות שמנים וסלתות ומנחה ומאפה תנור ומים ומלח ונתנוה לפני עבודת כוכבים לתקרובת מיתסר. כדאמר לעיל (עבודה זרה דף כט:) בשר היוצא אסור מפני שהוא כזבחי מתים אלמא מפני שהכניסוהו ונתנוהו לפני עבודת כוכבים וחזר והוציאו נקרא זבחי מתים. דאי משום דאמרינן כיון שהכניסו שחטן מתחילה לעבודת כוכבים. א"כ גם הנכנס יהא אסור. והא דבעינן זריקה המשתברת היינו בדבר שאין מקריבין ממנו בפנים כגון שבירת מקל. ומלבושיהן שלובשין הכומרים נוי שלהן היא ולא נוי עבודת כוכבים ומותרין ולא בעו ביטול: וגביע הכסף שאוחז הכומר בידו והמחתה שמקטירין בה משמשי עבודת כוכבים הן ובעו ביטול. ואם מכרן העובד כוכבים או משכנן לישראל לא בטילי. כרבנן דפליגי עליה דרבי דתנן מכרה או משכנה ר' אומר בטיל וחכ"א לא בטיל. וכן נויי ומשמשי עבודת כוכבים:

ריי"ף כג: [דף נא:] **מתני'** מצא בראשו מעות כסות **וכלים הרי אלו מותרין. פרכילי ענבים ועטרות של שבולים יינות ושמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בהן קרב לגבי מזבח אסור:** האי מעות כסות וכלים מוקי לה במונחין דרך בזיון. ואם היו מונחין דרך כבוד אסורים דדבר של נוי הן. אבל פרכילי ענבים ועטרות שבולים אע"ג דמונחין דרך בזיון אסורין. דכיון דמידי דמיכל הוא וראוי לעשות ממנו שמנים וסלתות הקריבין בפנים תלינן דלשם דורון ותקרובת הובאו שמה:

גמ' אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב מנין לתקרובת עבודת כוכבים שאין לה בטול עולמית שנאמר ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת אין לו ביטול לעולם אף תקרובת עבודת כוכבים אין לה ביטול לעולם. אמר רב שימי בר חייא כל שהוא לפנים מן הקלקלין אפי' מים ומלח אסור. חוץ מן הקלקלין דבר של נוי אסור. שאין של נוי מותר:

ב מתני' עבודת כוכבים שהיה לה גנה או מרחץ נהנין ממנה שלא בטובה. ואין נהנין מהן בטובה. היתה שלה ושל אחרים נהנין מהן בטובה ושלא בטובה. פירש רש"י בטובה בשכר ולא נהירא לר"ת דא"כ בשכר ולא בשכר הוה ליה למימר. ולעיל בפרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מד:) פי' רש"י בטובה שמחזיק טובה לכומרים. ונראה שמותר לטחון ולאפות בתנור וריחים של כומרים שעושין בשכר ואין מחזיקין להן טובה. ועוד נראה דאפילו בשכר מותר כיון שאין התנור וריחים עומדים בחצר עבודת כוכבים. כי ההיא דמרחץ של אפרודיטי. ולא דמי ליריד של עובד כוכבים דאסור לתת מכס לעבודת כוכבים. דהתם מיירי שהמכס הוא לצורך עבודת כוכבים ונויה ותקרובתה. אבל האידנא אינו אלא חוק הכומרים והנאתן ואין עושין מהן צרכי עבודת כוכבים. כההיא דאמר בשילהי בן סורר ומורה (סנהדרין דף עד:) הני קווקי ודימונקי היכי יהבינן להו אלא הנאת עצמו שאני. ובירושלמי דפירקין גרסינן וכן בתוספתא חלילין של עבודת כוכבים אסור לספוד בהן חנויות של עבודת כוכבים אסור לשכור מהן. ואם היו מעלין שכר למדינה מותר לשכור מהן אע"פ שהן עושין לצורך עבודת כוכבים. גבאין של עבודת כוכבים אסור ליתן להם: ואם היו מעלין שכר למדינה אע"פ שגובין לאלילים מותר ליתן להם:

גמ' אמר אביי בטובה בטובת כומרים. שלא בטובה **שלא בטובת כומרים. לאפוקי בטובת עובדיה דשרי: איכא דמתני לה אסיפא. היה שלה ושל אחרים נהנין**

ממנו בטובה ושלא בטובה. אמר אביי בטובה בטובת אחרים. שלא בטובה **שלא בטובת כומרים. מאן**
ריי"ף כה. **דמתני לה אסיפא כ"ש ארישא ומאן דמתני לה ארישא אבל אסיפא כיון דאיכא אחרים בהדה אפי' בטובת כומרים** שרי:
מתני' עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה /מיד ושל ישראל עד שתיעבד. [דף נב:] **עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו. וישראל אין מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים. המבטל עבודת כוכבים ביטל משמשיה ביטל** משמשים. הן מותרין והיא אסורה: [דף נג.] **כיצד מבטלה. קוטע ראש אזנה ראש חוטמה ראש אצבעה. פחסה אע"פ שלא חסרה בטלה. רקק בפניה השתין בפניה גררה בטיט זרק בה את הצואה הרי זו אינה בטילה. מכרה או משכנה** רבי אומר בטל וחכ"א לא בטל:
גמ' וכי מאחר שלא חסרה אמאי בטלה. א"ר זירא שפיחסה בפניה. מכרה או משכנה וכו' זעירי א"ר חנינא ור' ירמיה בר אבא אמר רב חד אמר מחלוקת בצורף עובד כוכבים אבל בצורף ישראל ד"ה בטל. וחד אמר אפי' בצורף ישראל מחלוקת. וקיימא לן לחומרא:
ריי"ף כד: [דף נג:] **מתני' עבודת כוכבים שהניחוה עובדיה בשעת שלום מותרת. בשעת מלחמה אסורה. בימוסיאות של מלכים הרי אלו מותרין מפני שמעמידין אותה בשעה שהמלכים עוברים:** [דף נד:] **שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בעבודת כוכבים מפני מה אינו מבטלה אמר להן** אם לדבר שאין לעולם צורך **בו היו עובדין היה מבטלו. הרי הן עובדין לחמה ולבנה כוכבים ומזלות יאבד עולמו מפני השוטים. אמרו לו א"כ יאבד דבר שאין לעולם צורך בו. ויקיים דבר שיש לעולם צורך בו אמר להם אף אנו מחזיקין ידי עובדיהן.** שיאמרו תדעון שהן אלהות שהרי לא בטלן:
ריי"ף כה. **ג** [דף נה.] **לוקחין גת בעוטה מן העובדי כוכבים. אע"פ שהוא נוטל בידו ונותן לתפוח. אינו נעשה יין נסך עד שירד לבור ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר.** פי' רש"י אם נגע עובד כוכבים למה שירד בבור נאסר מה שבבור. ורשב"ם פי' אף בלא מגע עובד כוכבים נאסר היין מכח העובד כוכבים שדורך בגת ונמשך היין לבור מכחו כדאמר לקמן פרק בתרא (עבודה זרה דף עב:) כחו של עובד כוכבים בכוונה הא דנפק לבראי גזרו ביה רבנן:

[דף נה:] **גמ' אמר רב הונא יין כיון שהתחיל לימשך נעשה יין נסך.** פי' רש"י שהגת עשויה במדרון ומשעה שנמשך מצד העליון לצד התחתון קרוי יין רצונו לומר אם פנה החרצנים והזגין והבדילם מן היין והיין לבדו נמשך מצד העליון לצד התחתון ונשאר עומד היין בפני עצמו אז מקרי המשכה ונאסר במגע עובד כוכבים כל מה שבגת אף אם נגע בחרצנים וזגין. תנן לוקחין גת בעוטה מן העובד כוכבים אע"פ שנוטל בידו ונותן לתפוח. וכשמאסף החרצנים והזגין ונותנן לתפוח נשאר היין לבדו ונמשך לצד התחתון. ומשני בגת פקוקה ומליאה יוכיון? שהגת מליאה אי אפשר לפנות ולהבדיל כל החרצנים מן היין אלא מן העליונים הוא נוטל ונותן לתפוח ונשארו הרבה חרצנים וזגין עם היין ואין כאן המשכה. וכן כשדורכין בגיגית אין כאן המשכה. אבל אם פינה החרצנים וזגין לצד אחד כדי שימשך היין לצד אחר הוי המשכה. וכל שכן אם הוציא יין מן הגיגית דרך ברזא דהוי המשכה. וכן אם מלא כוסו יין מן הגיגית אפי' ישראל אם כיון לשלותו מן החרצנים ומן הזגין יש לחוש לו להמשכה. אבל אם לקח יין וחרצנים ביחד אפי' עובד כוכבים ושתה ממנו והחזיר המותר אין כאן המשכה. וגיגיות המליאות ענבים ועומדים בבית העובד כוכבים יש לחוש שמא המשיך העובד כוכבים קצת מהם וחזר ומלאם. ואם העלים ישראל עיניו מהן אחר הבציר אסור ליקח מן היין אם לא שחתם הגיגית. וכן משמע בירושלמי דקאמר על מתני' דלוקחין גת בעוטה תני רבי יוחנן והוא שלא העלים ישראל עיניו ממנו. ותו קאמר התם **דורכין עם העובד כוכבים** ומסייעין אותו עד שיתעלם מעיניהן נתעלם מעיניהן נעשה יין נסך. וגם למשנה ראשונה יש לחוש שמא מחזיר גרגותני לגת. ומיהו איסור אין ללמוד משם דשמא בגת בעוטה יש להחמיר לפי שהיא דרוכה הרבה ועומדת לימשך. אבל בגיגית שלא נדרך היין אפשר דלא חיישינן להמשכה. ומיהו נכון להחמיר כיון דבדבר קל יכול לעשות דבר שנקרא המשכה. ואף למשנה אחרונה מותר לדרוך **עם העובד כוכבים בגת פקוקה ומליאה.** ור"ת היה אוסר. כי אולי אסרו לפי המשנה אחרונה כל דריכה עם העובד כוכבים אפילו בגת פקוקה ומליאה. כי יש לחוש קודם המשכה אטו לאחר המשכה. אע"ג דלא גזרינן לקמן (עבודה זרה דף נו:) ציור לידיה אטו לא צייר לידיה.

התם מינכר מילתא כיון דצייר לידיה אבל הכא כיון דבהמשכה כל דהו נעשה יין נסך א"א ליזהר. ור"ת ז"ל פי' להתחיל לימשך היינו שהתחיל לקלח היין מן הגת. אבל על הגת לא שייך המשכה ולישנא דהמשכה משמע כפי' רש"י. דלשון המשכה בכל מקום הוא משקין הנגררין ארצה ממקום מדרון. כענין ששנינו (מקוואות פ"ה מ"ג) מעין שהוא מושך כנדל וריבה עליו להמשיך. וכן (תמורה יב.) שאיבה שהמשיך וכן זיתים שמשך מהן (שבת קמג:) שמן וענבים שמשך מהן יין. אבל דבר היורד מלמעלה למטה שייך ביה לשון קלוח כדאיתא לעיל בפ"ק (עבודה זרה דף יב.) פרצופות המקלחים מים. וכן היו מקלחין בתוך המים (מקוואות פ"ד מ"ד) או ה"ל למימר לישנא דמתני' משהתחיל לירד. ועוד פקוקה ומליאה לא משמע כפי' ר"ת ובתוספתא משמע נמי כפי' רש"י דעל הגת שייך המשכה. דתניא בתוספתא הלוקח עביט של ענבים מן העובד כוכבים ומצא תחתיו גממיות מותר בצדן אסור. וגרסינן בירושלמי עד כאן כשהיה היין וענבים כאחת ונותן לתוך התפוח. היה נותן אלו לעצמן ואלו לעצמן אפי' כן מותר. גממיות מתחת האשכלות מותרות. שבצדיהן הן אסורות. ר' יוסי בר בון בשם ר' יוחנן אמר הן עצמן נעשו יין נסך. פי' אפי' שתחת האשכלות כיון שנוטל האשכלות בידו ונותן לתפוח ונשאר היין בעצמו. ואע"פ שמעורב בו גרעינין וענבים שנשרו מן האשכלות. הלכך פי' רש"י עיקר דבכל ענין דהוא פריש היין מן הוזין מיקרי המשכה. ואם נתן סל לתוך הגיגית כדי לשלות ממנו יין צלול הוי המשכה לכל הענבים שבגיגית: **ת"ש ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר. אמר רב הונא לא קשיא כאן במשנה ראשונה כאן במשנה אחרונה. דתניא בראשונה היו אומרים דורכין עם העובד כוכבים בגת ולא חיישינן להרב הונא. חזרו לומר אין דורכין עם העובד כוכבים בגת משום דרב הונא. וכן הלכתא:** ירד לבור [דף נו:] מה שבבור אסור והשאר מותר א"ר הונא לא שנו אלא שלא החזיר גרגותני לגת. אבל החזיר גרגותני לגת אסור. ואע"ג דרב הונא קאמר כיון שהתחיל לימשך נעשה יין וא"כ אפי' בלא החזיר גרגותני הגת שהעובד כוכבים דורך בה אסורה. רב הונא דהכא אמשנה ראשונה אמר למילתיה ואשמעינן אע"ג דאין על מה שבגת תורת יין ליאסר במגע עובד כוכבים מ"מ נאסר הוא בתערובת. ונ"מ למשנה אחרונה בגת פקוקה ומליאה ועוד נראה דרב הונא דהכא קאי שפיר אמשנה אחרונה ולא נאסר יין שבגת בהמשכה שנמשכו ענבים ויין ביחד לגרגותני ומשם היין לבדו לבור. כי הדבר דומה ללוקח ענבים ויין ביחד מן הגת ונתנו למקום אחד ומשם נמשך היין מן הענבים. דדבר ברור הוא שאין מה שבגת נקרא יין בשביל שנמשך יין מאותו מקום. והשתא הויא מילתיה דרב הונא כפשטא דיין שבגיגית ושבגרגותני נאסר במגע עובד כוכבים כי התחילו לימשך אז משום כח העובד כוכבים לפי' רשב"ם. וסבר רב הונא דנצוק אינו חבור. ובשביל שנאמרו דברי רב הונא בבית המדרש אחר שלמדו אותה משנה דירד לבור טעה השומע בדבריו דאמשנה ראשונה אמרה. וקאמר ש"מ דנצוק חבור ולפי דבריו השיבו לו. וניחא השתא לפסק ר"ת דרב הונא חזר בו וסובר דנצוק אינו חבור:

יום שי

ד גרגותני גופא במאי מיתסרא בנצוק ש"מ נצוק חבור כדתני רבי חייא שפחסתו צלוחיתו הכא נמי שפחסתו בורו. וא"ת למאי דסליק אדעתיה דמשום דנצוק מיתסרא גרגותני א"כ מה שבגת יאסר משום נצוק וכתבו רשב"ם וריב"ן בשם רש"י דיש ללמוד מכאן דאף לדברי האומר נצוק חבור. נצוק בר נצוק לא הוי חבור והכא הוה נצוק בר נצוק כי ניקבי הגרגותני דקין ועומדין מן הצד ומגת לגרגותני איכא חד נצוק. ומגרגותני לבור איכא נצוק שני. ואם כן אם הריק עובד כוכבים יין מקנקן לכוס נאסר יין שבכוס משום כחו של עובד כוכבים. דמאי דנפק לבראי גזרו ביה רבנן (לקמן עבודה זרה דף עב:) והיין שבקנקן נאסר משום נצוק. ואם אח"כ משך ישראל יין מן החבית לקנקן היין שבחבית מותר דהוה ליה נצוק בר נצוק. וה"ר יצחק בר"מ דחה ראיה זה. דאפשר דנצוק בר נצוק חבור ומה שיין שבגת מותר לפי שאין תורת יין עליו. וכמו שאינו נאסר במגע עובד כוכבים כך אינו נאסר על ידי נצוק. ומיהו טיפת הגרגותני אוסרתו. דטעם אחד להן ומין במינו הוי. וא"ת א"כ גם מה שבגרגותני לא הוי יין לפי משנה ראשונה דאין יין עד שירד לבור. כי היין והחרצנים יורדין בתערובת לגרגותני ולמה נאסר. ויש לומר דהיין שבשולי הגרגותני הוי בכלל מה שבבור ונאסר מטעם נצוק ודוחק הוא דהוי כמו גממיות שתחת העביט. ולפי מה שכתבתי בשם רש"י צ"ל דאע"ג דיין

שבגת ושבגרגותני לא חשיב יין ליאסר במגע העובד כוכבים. מיהו ע"י נצוק מיתסר דהוי כאילו נתערב יין שבבור ליין שבגת ושבגרגותני ולפרשב"ם שפי' המשנה כפשטה דלא אירי במגע עובד כוכבים אלא היין שבבור נאסר משום כח העובד כוכבים הדורך בגת. צריכין אנו לומר דיין שבשולי הגרגותני אינו חשוב יין. דאי חשוב יין הוה נאסר משום כח העובד כוכבים כמו היין שבבור. ולא הוה צריכנא לטעמא דנצוק נמצא שאנו צריכין לומר דנצוק בר נצוק לא הוי חבור:

ה ההוא [דף נז.] עובדא דהוה בבירם דהוי סליק עובדי כוכבים **בדיקולי לאיתויי לוליבא. בהדי** דקנחית נגע ברישא דלוליבא בחמרא בלא **כוונה שרייה רב לזבוני לעובדי כוכבים. א"ל רב כהנא ורב אסי והא מר הוא דאמר תינוק בן יומו עושה יין נסך. אמר להו אימור דאמר אנא בשתיה בהנאה מי** אמרינן. ה"ג רש"י ונגע ברישא דלוליבא בחמרא והוה ליה מגע עובד כוכבים ע"י דבר אחר שלא בכוונה. ומסקינן דאסור בשתיה. וקשה לר"ת היכי מדמי מגע של גוף התינוק למגע עובד כוכבים ע"י דבר אחר ומיהו הא לא קשה כולי האי דרש"י חשיב הא מגע עובד כוכבים ע"י דבר אחר כמו מגע עובד כוכבים קטן בגופו. אבל הא קשה היכי סלקא דעתייהו דרב כהנא ורב אסי דרב יאסור בהנאה מגע עובד כוכבים ע"י ד"א שלא בכוונה. מי עדיף ממדדו בקנה דקתני במתני' ימכר אע"פ שכוון העובד כוכבים ליגע אלא שלצורך המדידה נגע וכל שכן היכא שלא כוון כלל ליגע. ואפי' ר' נתן לא אסר בהנאה אלא במדדו ביד דכוון ליגע אבל נגע בו בלוליבא לא עדיף ממדדו ברגל. או דריסת העובד כוכבים ברגל דאמר דלר' נתן שרי בהנאה ועוד קשה מדאמר לקמן (עבודה זרה דף ס:) איתיביה רבינא לרב אשי נטל את החבית וזרקו בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והתירו. בחמתו אין שלא בחמתו לא. התם דקאזיל מיניה ומיניה פי' שנגע עובד כוכבים עד שנפל לבור ושלא בחמתו חיישינן שמא נגע ביין ונסכו. אבל בחמתו לא חיישינן שמא נגע ביין. ואע"פ שנוגע ביין ע"י החבית הוי מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ע"י ד"א ושרי בשתיה. אי נמי שלא בחמתו הוי מגע עובד כוכבים בכוונה ע"י ד"א ואסור בהנאה. דלא שרו רבנן מדדו בקנה בהנאה אלא משום דכוון למדידה. אבל אם לא כוון למדידה אסור להושיט בו ידו. ועוד קשה דלקמן

ברי"ף כה: כו

גרסינן בכל הספרים אמר רב הלכה כרבן שמעון אלמא בכוונת ניסוך על ידי דבר אחר מתיר רב בשתיה והכא קאסר שלא בכוונת מגע. לכך נראה לר"ת גירסת רבינו חננאל וה"ג רב אלפס דלא גרסינן ברישא דלוליבא. אלא נגע בחמרא דה"ל מגע עובדי כוכבים בגופו שלא בכוונה. אבל מגע על ידי דבר אחר שלא בכוונה שרי אפילו בשתיה. והא דאמר לקמן בעובדא דר' יוחנן בן ארזא והא קנגע ביה בנטלא וה"ל מגע עובד כוכבים שלא בכוונה. ה"פ והא קנגע ביה בחמרא כשהוא שואב בנטלא שהמוזג כלי מלא ומושיטו לחבית נוגע ביין שבכלי. מיהו קשה למה הוצרך הספר להזכיר לצורך מה עלה לדקל אם לא שאירע המעשה כך שנגע בלוליבא בחמרא. אמנם בראיות גדולות יש לקיים גירסת הגדולים. ואפשר מי ששאל השאלה בבית המדרש סיפר המעשה כמו שהיה. וכן נכתב בספר. ומחמת שראו כתוב לאיתויי לוליבא דדיקלא חשבו לומר בודאי בלוליבא נגע בחמרא ולכך נכתב והגיהו ונגע בלוליבא בחמרא:

ו אמר ר' נחמן אמר שמואל הלוקח עבדים מן השוק אע"פ שמלו וטבלו עושין יין נסך עד שישתקע שם עבודת כוכבים מפיהם. **ועד כמה אמר ריב"ל עד שנים עשר חדש.** אותיביה רבה הלוקח עבדים מן השוק ומלו ולא טבלו וכן **בני השפחות שמלו ולא טבלו** רוקן ומדרסן בשוק טמא ואמרי לה טהור יינן גדולים עושין יין נסך קטנים אין עושין יין נסך (מלו וטבלו אין עושין יין נסך) קתני מיהא מלו ולא טבלו עושין יין נסך. הא מלו וטבלו אין עושין יין נסך תרגמא [דף נז:] אבני שפחות. והא וכן קתני. כי קתני וכן ארוקן ומדרסן. הניחא למ"ד רוקן ומדרסן טמא. אלא למ"ד טהור מאי איכא למימר. הכי קאמר וכן עבדים כבני השפחות מה בני השפחות גדולים עושין יין נסך קטנים **אין עושין יין נסך** אף עבדים **גדולים עושין יין נסך קטנים אין עושין יין נסך.** לאפוקי מדרב **דאמר תינוק בן יומו עושה יין נסך** קמ"ל דלא. והשתא פליגי רב ושמואל בתרתי. **ושמואל דאמר הלוקח עבדים מן השוק אע"פ שמלו וטבלו עושין יין נסך עד שישתקע שם עבודת כוכבים מפיהם** סבר דתינוק **בן יומו אינו עושה יין נסך** אליבא דמאן דתני רוקן ומדרסן טהור. דא"א לו לתרץ הברייתא אלא לאפוקי מדרב. וכן רב א"א לו לתרץ הברייתא אלא לאפוקי מדשמואל. ופר"ח ז"ל דהלכה כשמואל

משום דקאי ריב"ל כוותיה והלכה כריב"ל בכ"מ אף כנגד רבי יוחנן כמו שפסק ר"ת מההיא דמגילה (דף כז.) ור"ת ז"ל פסק הלכה כרב דקי"ל הלכה כרב באיסורי וכן נהגו כל גדולי אשכנז שאין נזהרין ממגע עבדים אחר שמלו וטבלו לאלתר ומה שהביא רבינו חננאל ראיה דקאי ריב"ל כוותיה דשמואל אינו ראיה. דריב"ל לא אמרה למילתיה אדשמואל דאיהו הוה קשיש מיניה טובא ולא בא לפרש דבריו אלא אמילתא אחריתי אמרה בפרק החולץ (יבמות דף מח:) גבי הלוקח עבדים מן השוק ואינם רוצים למול שמגלגל עמהם י"ב חדש. ותלמודא קבעה הכא לפרש מילתיה דשמואל:

ז ועוד היה אר"ת אפילו יהיה הלכה כשמואל בההיא דהלוקח עבדים אפי' הכי הלכה כרב דתינוק בן יומו עושה יין נסך. דשמואל לא פליג עליה דרב אלא להך לישנא דרוקן ומדרסן טהור. ואפשר דלא שמיע ליה לשמואל הך ברייתא או סבירא ליה כמאן דתני טמא. וכן פסק בה"ג דתינוק בן יומו עושה יין נסך. וכן כתב רשב"ם וריב"ן בשם רש"י שכתוב בתשובות הגאונים דבזמן הזה אין איסור הנאה במגע עובד כוכבים ביין של ישראל דעובדי כוכבים עכשיו אין רגילין לנסך יין לעבודת כוכבים וחשיבי לענין ניסוך כאין יודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה. **והוו לה כתינוק בן יומו שעושה יין נסך** לאסור בשתיה ולא בהנאה. ועל זה סומכין בהרבה מקומות ליקח יין נסך מן העובדי כוכבים בחובותיהן. וגם אם נוגע עובד כוכבים ביינו של ישראל מוכרו לעובד כוכבים ואין נראה לר"י דהא דתינוק בן יומו **אין עושה יין נסך** לאסור בהנאה לרב לא הוי טעמא משום דאין יודע **בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה.** דא"כ היה לו להתירו אפילו בשתיה. כדשרי בברייתא בני השפחות. אלא טעמו משום דאין מתכוין למגע. דהא מדמי לה לעיל לנוגע בחמרא שלא בכוונה. וא"כ עובדי כוכבים בזמן הזה יאסרו בהנאה דהא מכווני למגע וקיימא לן לפי האמת דחמור כוונת מגע בלא כוונת ניסוך מהיכא דליכא כוונה כלל. דנגע בלוליבא או בקנה שלא בכוונה מותר בשתיה. ואילו מדדו בקנה או התיז את הצירעה שמתכוין למגע ולא לנסך אסור בשתיה. וה"ה לענין היתר הנאה יש לחלק בין מתכוין למגע בלא ניסוך ובין לא כיון למגע ואין נראה לחלק ולומר דודאי יש לאסור במדדו בקנה אע"פ שלא נתכוין לנסך הואיל ויכול לבא לידי ניסוך. אבל עובדי כוכבים בזמן הזה אין יכול לבוא לידי ניסוך כלל. דאשינויי דחיקי לא נסמוך להתיר מגע עובד כוכבים בהנאה. ומתוך הלכה לא מצינו היתר הנאה במגע עובד כוכבים אלא כמו רב אשי לקמן דשרי למישקל דמי מההוא עובד כוכבים דנסכיה. או ימכרנו אותו העובד כוכבים לעובד כוכבים אחר כאילו היה היין שלו ומוכרו לצורך עצמו. ואפשר אותם שנהגו היתר הנאה במגע עובד כוכבים סמכו על זה דקי"ל כרבנן דרבי נתן דאמרי מדדו בין ביד בין ברגל ימכר. ועובדי כוכבים בזמן הזה כל נגיעתן הויא כנגיעת מדידה. ועוד דנגיעתן אינה יכולה לבוא לידי ניסוך. מיהו לכאורה משמע דהלכה כרבי נתן דהא לקמן גבי אתרוגא דנפל לחביתא דחמרא דקאמר נקטו לידיה דחייש שמא ישכשך בהוצאת ידו אע"פ שלא היה מכוין אלא להוצאת האתרוג. וי"ל דאתיא אפי' כרבנן דמודד טרוד יותר במדידה ממה שטרוד להוצאת האתרוג ועי"ל דאע"ג דאסרה בהוצאת האתרוג אי לא נקטוה לידיה. מ"מ יש להתיר בעובדי כוכבים בזמן הזה כיון שאינם מכוונין לשכשוך כלל ועוד כוון דאין עובדי כוכבים מנסכים בזמן הזה כלל יש להתיר. מידי דהוה אגילוי שאין אנו מקפידין עליו כיון שאין נחשים מצוין בינינו. ואע"ג דלאו ראיה גמורה היא דניסוך הוי דבר שבמנין וצריך מנין אחר להתירו אע"פ שבטל הטעם. ולא דמי לגילוי שלא נאסר אלא מחמת סכנה ובמקום דליכא סכנה לא גזור. ובכמה דברים אין אנו נזהרין משום שנאמר שומר פתאים ה'. מ"מ יש להביא ראיה להתיר מהא דאמר פ"ב (דף סה.) רב יהודה שדר קרבנא לאבודרינא ביום אידם. וכן רבא לבר שישך משום דקים להו בגוייהו דלא פלחו לעבודת כוכבים ולא אזלו ומודו. ואמאי והא לא מפלגינן לעיל בריש מכילתין בשום עובדי כוכבים והוי דבר שבמנין. אלא ש"מ דמתחילה לא גזרו אלא על אותן דפלחי לעבודת כוכבים. וכן נמי י"ל ביין נסך שלא גזרו אלא על אותן המנסכין. ומיהו טעמים הללו מספיקין למגע עובד כוכבים ביינו של ישראל. אבל סתם יינן שאסרו בהנאה משום בנותיהן אין שום טעם להתירו. ומיהו י"ל שמתחילה לא היו אוסרין סתם יינן אלא בשתיה. מידי דהוה אשמן ופת ושלקות. אלא משום שהיו רגילין לנסך אסרוהו בהנאה כיון שנתנסך לעבודת כוכבים והאידנא שאין מנסכין דין הוא שנעשה

יין כשמן ושלקות. ומ"מ ראיה ברורה אין לנו להתירו בהנאה. והנח להן לישראל שהן שוגגין ואל יהו מזידין:

ברי"ף כו: **ח ההוא עובדא דהוה במחוזא. על עובד כוכבים לחנותא אמר להן אית לכו חמרא לזבוני אמרו ליה לא. הוה יתיב חמרא בדוולא שדא ביה ידיה ושיכשך ביה אמר האי לאו חמרא הוא. שקליה מריה בריתחיה ושדיוה לדנא. שרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים.** אף יין המשוכשך משום דשכשוך גרוע הוא דלא נתכוין אלא לידע אם הוא יין והוי כמו מדדו ביד דימכר. **איפליג עליה רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן ואסרי: איקלע רב נחמן למחוזא** על רבא לגביה א"ל כהאי גוונא מאי. אמר ליה אסור ואפילו בהנאה. **א"ל והא את הוא דאמרת וכי שיכשך עושה יין נסך. א"ל** [דף נח.] **אימור דאמרי אנא לבר מדמי דההוא חמרא. אבל דמי דההוא חמרא מי אמרי. וקיימא לן כרב נחמן דתניא כוותיה דתניא אגרדמים עובד כוכבים שקדח במניקת והעלה יין לפיו או שטעם מן הכוס והחזירו לחבית זה היה מעשה ואסרו. וממאי דהאי אסרוד הנאה הוא. מדלא קתני ימכר כדקתני סיפא. דקתני סיפא חרם עובד כוכבים שהושיט ידו לחבית של יין וסבור של שמן הוא ונמצא של יין זה היה מעשה ואמרו ימכר.** והשתא איתותב רבא מהך דאגרדמים דהוי' נמי שכשוך גרוע שלא כיון אלא לטעום יין ואסרו בהנאה. ותרוייהו עדיפי ממדדו ביד דמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שלא כיון אלא למדידה להנאתו של בעל יין ולא לאוסרו עליו. אבל בהאי עובדא ניכר מתוך מעשיו שכעס העובדי כוכבים לפי שכחדו ממנו היין ונתכוין לאוסרו כדי שימכרנו לו. וכן באגרדמים דרכן לנסך מה שהן שותין ואין בעל היין מפסיד בכך אם ניסך מה ששתה. ור"י פירש דשרייה רבא לזבוני יין המשוכשך לעבודת כוכבים לפי שנתערב בדנא ונתבטל שם. ולא דמי לסתם יינן שאסר רשב"ג לכל הפחות דמי היין המעורב (לקמן עבודה זרה דף עד.) דסתם יינן חמיר טפי ואינו בטל בתערובתו. והחולקין עליו דימו אותו לסתם יינן ואיתותב מההיא דאגרדמים שחזרת הטיפה אוסרת כל החבית. כדתניא בתוספתא אגרדמים עובד כוכבים שטעם מן הכוס והחזיר לחבית או קדח במניקת ונפלה ממנו טיפה כל דהו אסור. שטיפת היין אסורה. ואוסרת בכל שהוא. והשתא לא דמי להההוא דמדדו ביד כלל. דהכא לא אירי אלא בתערובת ומחמת שהאיסור קל רצה לבטלו: ירושלמי עובד כוכבים מהו שיעשה בפיו יין נסך. רבי אדא בשם ר' זעירא אין העובד כוכבים עושה בפיו יין נסך. רבי נחמיה בשם ר' אבהו העובד כוכבים עושה בפיו יין נסך. וכן תניא גרדמים שטעם מן הכוס או מן המניקית והחזיר לחבית אסור. על דעתיה דרבי אדא בשם רבי זירא והוא שהחזירה העובד כוכבים. ועל דעתיה דר' ירמיה בשם ר' אבהו ואפי' החזיר ישראל ולפי התוספתא דקתני במניקית ונפלה ממנו טיפה כל שהוא אסור שטיפת היין אסורה ואוסרת בכל שהוא. משמע שהעובד כוכבים עושה בפיו יין נסך. וכן עמא דבר: **רבי יוחנן בן ארזא ורבי יוסי בר נהוראי הוי יתבי וקא שתו חמרא. אתא ההוא גברא א"ל תא ואשקיין. לבתר דרמא לכסא איגלאי מילתא דעובד כוכבים הוה. חד אסר אפילו בהנאה.** וחד שרי אפי' בשתיה. **אמר רבי יהושע בן לוי** מאן דאסר שפיר אסר ומאן דשרי שפיר שרי. מאן דאסר אמר לך מימר אמר האי עובד כוכבים ס"ד [דף נח:] דרבנן כי הני שיכרא קא שתו וידע שיין היה ונגע ביה ונסכיה. ואע"ג דאוקימנא באוריק ארוקי ולא נגע ביין מ"מ כיון שהיו סבורין שהוא ישראל לא נזהרו בנגיעתו והוא כיון לנסך ונגע בו. **ומאן דשרי אמר לך מימר אמר האי עובדי כוכבים** ס"ד דרבנן כי הני חמרא קא שתו ואמרו לדידי אשקיין אלא ודאי שיכרא שתו. **והא קחזי ליה. בליליא. והא קא מורח ליה.** בחדתא. והא קנגע בנטלא. לא צריכא דקמוריק אורוקי וכחו **שלא בכוונה לא גזרו רבנן: אמר רבי יוסי אמר רבי יוחנן יין שמזגו עובד כוכבים אסור משום לך לך** אמרי **לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב. בעו מיניה מרב הונא עובד כוכבים מהו שיוליך ענבים לגת.** לזורקו בגת בעוטה שהתחיל היין לימשך. ומבעיא ליה אי אסור מידי דהוה איין שמזגו עובדי כוכבים שזורק מים ליין אסור דלמא נגע וכן הכא נמי. או דלמא לא דמי דהתם מדקדק העובדי כוכבים למוזגו כראוי בצמצום וחיישינן אגב טירדא דלמא נגע. א"ל אסור. ואף על גב דשרינן זריקה (לקמן עבודה זרה דף ס:) הכא דמי קצת למזיגה הלכך אסור לכתחילה ובדיעבד שרי והוא הדין נמי אם שפך עובד כוכבים מים לתוך יין ולא כיון למזיגא שרי. **דדוקא במזיגה אסרו משום לך לך** דקרוב ליגע. אבל בשאר זריקות לא אסרו חכמים. ואף אם קלוח של מים יורד מיד העובד

כוכבים לתוך היין מותר. דאפילו למאן דאמר נצוק חיבור. ה"מ חיבור יין ביין. אבל חיבור מים ביין לא אמרו. והביא הרמב"ן ז"ל סעד לזה מן הירושלמי רבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא יין שמזוג בחמין אסור בצונן מותר. יבא עלי שלא עשיתי מימי. ר' יוסי אזל לצור חמא שתון חמר וחמין וארמאי מוזג. אמר לון מאן שרי לכון. והיינו טעמא לפי שלא היו רגילין למזוג אלא בחמין לכך היו מתירין במזיגת צונן לפי שאין זה דרך מזיגה וכ"ש אם זרק מים ליין שלא לשם מזיגה. ולפי מנהגינו אין חילוק בין חמין לצונן:

ט ריש לקיש איקלע לבצרה חזא ישראל דאכלי פירות דלא מיעשרן ואסיר להו. חזא מיא דסגדי להו עובדי כוכבים ושתו ישראל מיניה ואסיר להו. אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל אדמקטורך עלך זיל הדר. בצר לאו היינו בצרה ומים של רבים אינן נאסרין. משמע הכא דחוצה לארץ פטורה מן המעשר. וכן בפ"ק דחולין (דף ו:) גבי ר"מ שאכל עלה של ירק בבית שאן והתיר רבי כל בית שאן על ידו. ובכמה מקומות בתלמוד מוכיח דבחו"ל חייבין בתרומות ובמעשרות בפ' עד כמה בבכורות (דף כז.) ובפ"ק די"ט (דף ט.) דקאמר תרומת חו"ל אוכל והולך ואחר כך מפריש. וכן רבה מבטל לה ברוב ואכיל לה בימי טומאתו ובפרק בנות כותים (נדה דף לב.) עובדא הוה והטבילוה קודם לאמה לסוכה שמן של תרומה. ואפילו מעשר פירות וירק היו נוהגין בחו"ל. דבפרק כיצד מברכין (ברכות דף לז.) קאמר דצלף חייב במעשר חו"ל וכן במסכת י"ט (דף יב:) אושפזיכני דרב אדא ה"ל איסורייתא דחרדלא דלא מיעשרן. ותירץ ר"ת דהכא ובחולין איירי בדמאי כדתנן במס' דמאי (פ"א מ"ג) מכזיב ולהלן פטור מן הדמאי. וניחא נמי בהכי הא דקאמר בחולין ודלמא ר"מ נתן עיניו בצד זה ואכל בצד אחר ולא משני בדלא בירך על ההפרשה. אלא שמע מינה דמאי הוה ואמר בפרק במה מדליקין (שבת דף כג.) דספק דבריהם כגון דמאי לא בעי ברכה. ומה שאין אנו מפרישין האידנא תרומות ומעשרות. אומר בשם ר"ת כי הקרקעות עכשיו משועבדים לשרים לטסקא ודינא דמלכותא הוא שאם לא יתנו הטסקא שיהו מופקעת לשרים. ואם כן אינה כשלנו ואנו כמו אריסין בעלמא. ותנן בפ' בתרא דחלה ישראל שהיו אריסין לעובדי כוכבים בסוריא ר"א מחייב פירותיהם במעשר ובשביעית ור"ג פוטר. ולא נהירא כי גם בימי חכמי התלמוד היה להן קרקעות לטסקא. כדאמר (ב"ב דף נד:) מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא אעפ"כ היו מעשרין וכי תימא שהיו מעשרין מאותן שאין בהן טסקא. **גם** האידנא יש קרקעות שאין בהן טסקא. ובירושלמי (פ"ד דחלה) קאמר רבותינו היו מפרישין בחו"ל תרומות ומעשרות עד שבאו הרובים ובטלום. מאן רובים. תרגמניא. יש מפרשים גדולים חכמי ישראל באו שמה ודרשו להם שאין צריכין להפריש וי"מ הכתות שהעמידו הכותים לדרוש להם ולהחזיק דתן תקנו לתת להם מעשרות שדותיהן. ואם היו ישראל מפרישין מעשרות היו צריכין ליתן להם. ואפשר שעל זה אנו סומכין. וכל מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג. ועוד נראה שלא נתחייבו מעולם אלא הסמוכים לארץ כגון עמון ומואב ובבל ומצרים כדמוכח במסכת ידים (פ"ד) ולפי שהיו שיירות מצויות מא"י לכך חייבים במעשר שלא יבואו להקל בפירות א"י. כמו שמצינו לענין חלה שחלקו בין מקום הסמוך לא"י ובין הרחוק כדתנן בפרק בתרא דחלה שלש ארצות לחלה וכו' חלקו כמו כן במעשר. והרחוקים כמו אלו הארצות לא נתחייבו במעשר מעולם:

י [דף נט:] **ההוא** אתרוגא דנפל לחביתא דחמרא שדא ההוא עובדי כוכבים ידיה ושקליה. אמר להו רב אשי נקטוה לידיה כי היכי דלא לישכשך ובירצוה עד דשפיא. אבל אי לא נקטוה לידיה היה אוסר היין בהנאה בהוצאת ידו אע"פ שטרוד בהוצאת האתרוג ואתיא כרבי נתן דאמר מדדו ביד אסור בהנאה א"נ אפילו כרבנן ואינו טרוד בהוצאת האתרוג כמו במדידה שהוא טרוד אף בהוצאת היד לכוין המדידה. ומה שלא אסר היין בהנאה בהכנסת היד. לפי שהיה נבהל וטרוד בהוצאת האתרוג. ור"ת פי' דבהכנסה היה סבור שהיה שמן ולא בהוצאה. כדאמרינן לעיל גבי חרס. וההיא דחרס מיירי שלא הרגיש שהיה יין. והראב"ד ז"ל כתב שאם אפילו נודע לו שהוא יין אחר שהכניס ידו ולכשידע משך ידו והוציא מותר בהנאה. ומגע שלא בכוונה קרינא ביה כיון שבתחילת נגיעתו לא היה יודע שהוא יין ומיד שידע הוציא ידו משם מחשבתו ניכרת שלא נתכוין לנסך: ריי"ף כז.

יום שיא

יא אמר רב אשי האי עובד כוכבים דנסכיה לחמריה ריי"ף כז:

דישראל שרי למישקל דמי מההוא עובד כוכבים. **מ"ט.**

ריי"ף כח. **מיקלא קלייה:**

יב ההוא חביתא דאשתקל ברזא מיניה. אידרי עובד כוכבים ואנח ידיה עלה. **אמר רב פפא כל** דבהדי ברזא אסור ואידך שרי. **איכא דאמרי אמר רב פפא דעד ברזא אסור ואידך שרי.** כתב רשב"ם בשם רש"י דוקא הניח ידו על הברזא ומנע יציאת היין. אבל הכניס אצבעו בנקב החבית הוה ליה כמו מפיה ומשוליה דטמאה כל החבית. דמה שלמעלה מאצבעו הוי משוליה ומה שלמטה הוה מפיה. וכן אם נטל הברזא מן החבית אסור כל החבית. שאי אפשר לו שלא ישכשך ואפילו בהפסד מרובה אסור כל היין בהנאה. פירש רש"י ואידך שרי בשתיה. ודבר תימה הוא דהיתר ואיסור שהם בכלי אחד דבר לח שיתערב יחד שיפרד ההיתר מן האיסור להתירו בשתיה. הלכך נראה לפרש דבהנאה קאמר אבל בשתיה ודאי אסור. והיין דעלויה ברזא אסור בהנאה דכל מאי דעלויה ברזא שסופו לצאת הוי כאילו נגע בכולו. ואם תאמר ואמאי אסרינן ליה בהנאה והלא כיון להצלת היין דטרוד ולא מנסך. מידי דהוה אמדדו ביד. ותירץ הראב"ד ז"ל שהיו שם יהודים עומדים ואי לאו דכיון לנסך אמאי קדים איהו. הרבה מצילין היו ליין חוץ ממנו. ולא נהירא לי דאימר למצוא חן או להשתכר נתכוין. וכיון דאיכא למיתלי טעמא להיתרא אמאי אסרינן ליה מספק. ולסברתו התות צרעה וכיוצא בו צריך לומר דמיירי שאין שם ישראל. ונראה לי דמעיקרא לאו פירכא היא דאין לנו לדמות הטרדות זה לזה אלא מה שמצינו בתלמוד שזה נקרא טרדא. כי אגרדמים הטועם יין היה ראוי לקרותו טרוד כמו מדדו ביד ואף על פי כן אסור בהנאה. וכן הצלת היין דהכא אין כאן טירדא כולי האי ולא דמי למדידה. פסק רש"י דלית הלכתא כרב פפא משום דקים ליה כיחידאה ולאו ראיה דבכמה מקומות בתלמוד פוסקים האמוראים הלכה כיחיד במקום רבים. ור"ת פסק דלית הלכתא כרב פפא כי רב פפא לא היה אוסר בבת גישתא דלקמן (עבודה זרה דף עב:) אלא עד מקום שמגיע ראש הקנה בפי חבית. ולרבא דאסר לקמן כל היין שבחבית משום דכוליה אגישתא ובת גישתא גריר הכא נמי היה אוסר כל היין שבחבית אפילו למטה מן הברזא. שכולו מתנענע לעלות ולצאת. והא נמי ליתא דאי פליג רב פפא אדרבא הלכתא כרב פפא דהוא בתראה. וכן פסק בה"ג דהלכתא כאביי דאמר ידו כידה בפרק החולץ (יבמות דף לט.) משום דקאמר רב פפא דייקא מתניתא כוותיה דאביי אף על גב דקשיא מתה ואע"ג דאינה מיע"ל קג"ם. ורב אלפס פסק דהלכה כרב פפא וכלישנא בתרא:

יג [דף ס.] **אמר רב פפא עובד כוכבים אדנא וישראל אכובא חמרא אסור.** בפירש"י כתוב אסור בהנאה דהיינו יין שמזגו עובד כוכבים וכחו הוא ואסרינן ליה משום לך לך ולעיל פירש בעובדא דרבי יוחנן בן ארזא ודאי חמרא ונסכיה ואע"ג דמוקי לה במוריק אורוקי חיישינן דלמא נגע וניסך ואנן לא רמינן אדעתיה דבישראל הוה מחזקינן ליה אלמא דבהורקה לא אסרינן בהנאה. וכן פירש בסוף הפ' במסקנא דמילתא דכחו של עובד כוכבים דמוריק אורוקי בחבורין והכיר בו שהוא יין אסור בשתיה ומותר בהנאה. וכן משמע לקמן בפרק בתרא דבהורקה לא מיתסר בהנאה דאמר לקמן (עבודה זרה דף עב:) גבי עובד כוכבים המערה האי דנפק לבראי גזרו ביה רבנן ההוא דגואי לא גזרו ביה רבנן אלמא מן התורה אינו אסור בהנאה כי מוריק אורוקי כיון דלא נגע ביין ואפילו א"ת דיין שמזגו עובד כוכבים אסור בהנאה לא דמי למוריק אורוקי דהתם הוא שופך המים לתוך היין ומה שהוא אסור בהנאה היינו טעמא דלפי שהוא צריך לצמצם מזיגתו כראוי לשתיה חיישינן דילמא נגע ומשום לך לך אסרוהו בהנאה. אבל רבינו תם פירש דלך לך ומוריק אורוקי חד טעמא הוא ולא אסרינן ליה בהנאה וכן ראיתי במקצת פרש"י שכתוב בהן אסור בשתיה דהיינו יין שמזגו עובד כוכבים ואע"ג דקאמר לעיל (עבודה זרה דף נט.) צא והכרז על יינם משום יין נסך ולא תני טעמא לפי שאינן בני תורה ומשמע שאסור בהנאה. יש לומר דמשום קנסא שהיו רגילין בכך החמיר עליהם. מיהו תימה הוא לומר דבהורקה לא הוי יין נסך ממש לאסור בהנאה כמו בשכשוך כי עיקר ניסוך בפנים היה דרך הורקה. וכן בניסוך דעבודת כוכבים אמר בגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נב:) גבי מנסך מדאגבהיה קנייה מתחייב בנפשו לא הוי (בה) עד שעת ניסוך אלמא עיקר ניסוך הוי בהגבהה והורקה. ושמא איכא למימר דהיינו דוקא בפני עבודת כוכבים אבל שלא בפני עבודת כוכבים אין דרך לשפוך אלא לשכשך. **עובד כוכבים אכובא וישראל אדנא** ומריק הישראל היין

בכובא שביד העובד כוכבים שרי דעובד כוכבים לאו מידי קעביד ואי מצדד צדודי פירוש שמקרב העובדי כוכבים הכובא נגד הקלוח אסור. פירש רש"י בכובא מליאה דלמא נגע. לישנא אחרינא אפי' חסירה כיון דמקרקש בכוונה הוה ליה כחו בכוונה. ורבי יצחק ברבי מאיר ז"ל פירש דאסור לפי דכשמטין הכובא על צידה בשעת שיין מקלח בתוכה הוה ליה כנוגע בקנה דמה לי נוגע בקנה ומה לי נוגע בשולי הכובא ולפי זה אסור אפי' בהנאה כי נוגע בקנה בכוונה אסור אפילו בהנאה:

יד אמר רב פפא עובד כוכבים דדרי זיקא וקאזיל ישראל לאחוריה **מליא אסור חסירה שרי בי כובא בין מליא בין חסירה שרי** לפי שאין דרך ניסוך בכך. ומכאן יש ללמוד דנוד של עור שיש בו יין שקרקש בו העובד כוכבים ואפילו הגיעו דופנותיו זה לזה אין בו חשש דאין דרך ניסוך בכך. ומכאן התיר ר"ת ברזא שהיתה רפויה בחבית ומגופה שהיתה רפויה ע"פ חבית ובא עובד כוכבים והדקה לפנים וגם בחבית שלא היו השולים מהודקים והיין יוצא ובא ישראל ונתן שם נעורת ותפשה כנגד הנקב ומנע קצת היין מלצאת ובא עובד כוכבים אומן והדקו בסכין עד שסתם הנקב. כל זה התיר שהיה מדמה כל אלו המעשים לנוד של עור **דאין דרך ניסוך בכך:** כובא מליאה אסירא דוקא כשנושא בידו או על כתיפו אבל כשנושא במוט בשנים מותר לפי שרחוק מן הכובא: ריי"ף כח:

טו מעצרא זיירא רב פפא שרי רב אשי ואיתימא רב שימי בר אשי אוסר. בכחו כ"ע לא פליגי דאסור כי פליגי בכח כחו. איכא דאמרי בכח כחו כ"ע לא פליגי דשרי כי פליגי בכחו והוה עובדא בכח כחו ואסר רב יעקב מנהר פקוד פסק רבינו חננאל ז"ל דהכי הלכתא דמעשה רב ובגת שלנו פסק רשב"ם בשם רש"י שיש ארבע כחות הדפין והקורה והגלגל והמקל אך לא ידע רש"י אם יש חילוק בין שתי כוחות לשלשה כחות. ונראה. דהאי דאסרינן לכח כחו דהיינו דוקא בשתייה:

יום שיב

טז ההוא חבית דפקעיה לאורכה אתא [דף ס:] **ההוא עובדי כוכבים חבקה** שרי **רב פפא לזבוני לעובד כוכבים וה"מ דפקע לאורכה אבל לפותים אפילו בשתייה שרי מ"ט מעשה לבינה קא עביד.** מכאן היה נראה לרשב"ם שאם החבית מטפטף יין דרך השולים שיכול העובד כוכבים להדק נעורת בסכין דהוי כמו לפותיה דהכא וכמעשה לבינה. מיהו אם היין שותת הרבה יש ליזהר כי אז נוגע עובדי כוכבים ביין ואם אין נוגע בידו ביין אלא בסכין כיון שאין מתכוין רק לסתום הכלי ולא ליגע ביין נראה דהוי מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ע"י דבר אחר כמו נגע ברישא דלוליבא לפי' ר"ת:

יז ההוא עובד כוכבים דאשכח בי מעצרתא אמר רב אשי אי איכא טופח להטפיח בעיא הדחה ובעי ניגוב ואי לא בהדחה בעלמא סגי :

יח מתני' עובד כוכבים שנמצא עומד בצד בור של יין ויש לו עליו מלוה אסור אין לו עליו מלוה מותר : גמ' אמר שמואל והוא שיש לו (עליו) מלוה על אותו היין: ריי"ף כט.

מתני' נפל לבור ועלה או **מדדו בקנה והתיז את הצרעה בקנה או שהיה מטפח על פי החבית מרותחת כל אלו היה המעשים ואמרו ימכר ר' שמעון מתיר בשתיה. נטל חבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה** בבית שאן והתירו והא דנקט מדדו בקנה שמעשה כך היה או בשביל ר"ש המתיר בשתייה וה"ה נמי מדדו ביד דשרי בהנאה והיינו דתניא בגמ' (דף נז.) מדדו בין ביד בין ברגל ימכר ר' נתן אומר ביד אסור ברגל מותר וכן נמי עובד כוכבים שדרך יין ברגליו כיון שטרוד בדריכה שרי בהנאה אבל נגע ברגלו (או) בכוונת מגע אסור בהנאה:

גמ' נפל לבור ועלה אמר רב פפא ל"ש אלא שעלה מת אבל אם עלה עובד כוכבים **חי אסור מ"ט אמר רב פפא משום דמודי** דדמי עליה כיום אידו ולכך מנסיך ליה. נטל את החבית וזרקה לבור אמר רב אשי כל שבזב טמא בעובד כוכבים עושה יין נסך כל שבזב טהור בעובד כוכבים אינו עושה יין נסך. האי כללא לא אתא למעוטי אלא בזריקה שטהור בזב ועובד כוכבים אינו עושה יין נסך. שהרי היסיטו של זב טמא ובעובד כוכבים אינו עושה יין נסך. כדאמר לעיל האי עובד כוכבים דדרי זיקא. וכן אם נגע הזב בכלי או באדם בקנה טהור דאין הזב מטמא אלא במה שנגע בגופו דכתיב והנוגע בבשר הזב ובעובד כוכבים עושה יין נסך אם נגע בקנה. וכה"ג איכא בפ"ב דב"ק (דף יז:) כל שבזב טמא בנזקין משלם נזק שלם. כל שבזב טהור בנזקין משלם תצי נזק נ"מ לעגלה המושכת בקרון. והתם אי הסיט בקנה חייב ולא אתיא לאורויי אלא חצי

נזק צרורות דומיא דזריקה דהכא:

יום שיג

יט [דף סא.] **מתני'** המטהר יינו של עובד כוכבים ונתנו ברשותו בבית שהוא פתוח **לרה"ר. בעיר שיש בה עובדי כוכבים וישראל מותר. בעיר שכולה עובדי כוכבים אסור עד שיהא ישראל יושב ומשמר.** ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר אלא אף על פי שיוצא ונכנס מותר. רבי שמעון בן אלעזר אומר כל רשות עובד כוכבים אחת היא. המטהר יינו של עובד כוכבים ונתנו ברשותו והלה כותב לו התקבלתי ממך מעות מותר. אבל אם רצה ישראל להוציאו אין מניחו עד שיתן לו מעותיו זה היה מעשה בבית שאן ואסרו חכמים. פרש"י הך דמטהר יינו דרישא בלא מפתח וחותם ובדכתב ליה התקבלתי כדקתני סיפא. והיא מפרשי ליה לרישא. והקשה ר"ת מהא דפריך עלה בגמרא והאיכא רוכלין המחזירין בעיירות. וכיון שאין שם מפתח וחותם איך ידעו הרוכלין שהיין של ישראל הוא. ואמאי מירתת העובדי כוכבים מליכנס שם ולשכשך. בשלמא אם מיירי במפתח וחותם מירתת עובד כוכבים שמא יראו הרוכלין דטורח ומזויף ויבינו שהיין של ישראל הוא. וכן דיקלא דלא פסיק רישיה וכי מירתת עובד כוכבים דבשעה מועטת שהוא נוגע. ביין יעלה בראש הדקל ויראה. בשלמא לזיוף החותם צריך שהות זמן מרובה מירתת שמא בתוך כך יעלה ויראנו. ועוד דהיכי. בעי למימר תנא קמא או רבי שמעון בן אלעזר דברשות אחר מותר בלא מפתח וחותם דומיא דברשות העובד כוכבים אסור דהיינו בלא מפתח וחותם לפרש"י. וכיון דליכא מפתח וחותם ברשות עובדי כוכבים אחר אמאי שרו אמאי לא חיישינן שמא ינסכנו הנפקד. הלכך נראה לר"ת דמיירי במפתח וחותם ובדלא כתב ליה התקבלתי. ולפי שהיין של עובד כוכבים ויש לו מלוה עליו לא מירתת. הלכך בעיר שכולה עובדי כוכבים אסור אפילו ע"י מפתח וחותם. כדתניא בברייתא בגמרא גבי יינו של עובד כוכבים ברשותו וישראל דר בחצר אחרת אסור אפילו מפתח וחותם בידו. וסיפא בדכתב ליה התקבלתי ומותר במפתח וחותם ואפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים. מתוך שפירש ר"ת מתניתין במפתחות ואפ"ה בעיר שכולה עובדי כוכבים אסור כיון דלא כתב ליה התקבלתי היה נמנע מלשתות היין שקונין עובדי כוכבים מישראל וחותמין אותה חותם בתוך חותם ומוליכין אותה בספינה למרחקים. כיון שהיין של עובדי כוכבים ועובר מהלך כמה ימים בלא ישראל זה אין להתירו משום שיש בו חותם בתוך חותם. דהא כיון דקי"ל כרבי אלעזר דשרי בחותם אחד אין לנו חילוק בין חותם אחד לחותם בתוך חותם לענין טרח ומזייף. כיון דאסרינן חותם אחד ה"ה חותם בתוך חותם. ושוב נהג בו היתר. דדוקא במטהר יינו של עובד כוכבים הגדל בכרמים שלו שלא טרח בו העובדי כוכבים כל כך ולא הוציא עליו יציאות אינו חושש כל כך אם ירגישו הישראל שיזייף. אבל המוליכין יין למרחקים בטורח גדול וביציאה מרובה וגם קונהו חש לטורחו ולהוצאתו ולא מזייף:

גמ' בעיר שכולה עובדי כוכבים אסור. ואי איכא רוכלין המחזירין בעיירות בעיר שאין בה דלתים ובריחים שרי. אמר רב יוסף ואשפה כרה"ר דמיא. וחלון כרה"ר דמי ודיקלא כרה"ר דמי. פסיק רישיה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי. והלכתא כרבינא לקולא:

ת"ר אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו שלעובד כוכבים ואם מלאהו יין וישראל דר **באותו חצר מותר.** רי"ף כט:

אף על גב [דף סא:] **שאין מפתח וחותם בידו בחצר אחרת מותר והוא שמפתח וחותם בידו.** וחכמים אומרים לעולם אסור עד שיהא יושב ומשמר או **שיבא ממונה שאין בא לקיצין: יין עובד כוכבים ברשותו וישראל דר באותה חצר מותר ואף על פי שאין מפתח וחותם בידו. בחצר אחרת אסור אע"פ שמפתח וחותם בידו. וקי"ל כת"ק דקאי כר' אלעזר דלא חייש לזיופא.** הלכך **המטהר יינו של עובד כוכבים ונותנו ברשותו. בבית שהוא** פתוח לרה"ר או לאשפה או יש חלון בחצר אחרת הפתוח לרה"ר והבית שהיין בתוכו פתוח לחצר כנגד חלון או דיקלא ולא כתב לו התקבלתי. בעיר שישראל ועובדי כוכבים דרים בה מותר במפתח וחותם. דמירתת עובד כוכבים לזיופי דילמא חזי ליה ישראל. ושרי אע"פ שיש לו עליו מלוה. ואם ישראל דר באותה חצר מותר בלא מפתח וחותם. ואם אין הבית פתוח לרה"ר אפי' בעיר שישראל ועובדי כוכבים דרים בה ומפתח וחותם בידו אסור. כדקתני בברייתא יינו של עובד כוכבים ברשותו וישראל דר בחצר אחרת אע"פ שהמפתח וחותם בידו אסור לפי שאין הבית פתוח לרה"ר. ואם מניחו להוציא היין בלא מעות הרי הוא כיינו של ישראל ברשות העובד כוכבים

ומותר במפתח או חותם. ואפי' בעיר שכולה עובדי כוכבים דלא חיישינן לזיופא: רשב"א אומר רשות עובד כוכבים אחת היא. איבעיא להו רשב"א להקל או להחמיר. רב יהודה אמר זעירי להקל. רב נחמן אמר זעירי להחמיר. תניא כוותיה דרב נחמן אמר זעירי ארשב"א רשות עובדי כוכבים אחת הן מפני הרמאין. והלכתא כרב נחמן דתניא כוותיה וכת"ק דרשות עובדי כוכבים אחר מותר אם אינו משועבד לבעל היין. כההוא דפרזיק רופילא:

רי"ף ל. **כ ההוא כרכא דהוה יתיב בה חמרא דישראל ואשתכח עובד כוכבים דהוה קאי** ביני דני. אמר רבא אם נתפש עליו כגנב חמרא שרי. ואי לא אסור:

מסקנא דמילתא דיין נסך דסלקא לן מהאי פירקין. הלכתא כרב הונא וכמשנה אחרונה דכיון והתחיל לימשך נעשה יין נסך. והמשכה הוי כפירוש רש"י מיד כשנפרד היין מן החרצנים והזגין לצד אחד אפי' בגת. וכן בגיגיות אם פנה החרצנים והזגין לצד אחד ועשה מקום להתקבץ שם היין או אם לקח מן היין בכלי שלו לשתות ונתכוין בלקיחתו לשלות מך החרצנים והזגין כל שישנו בגיגית קרינא ביה התחיל לימשך: והלוקח יין מן העובד כוכבים צריך שלא יעלים עינו מן הגיגית אחר הבצירה. פן ימשך העובד כוכבים ממנה: ור"ת אסר לדרוך עם העובד כוכבים לפי משנה אחרונה אפילו לגת פקוקה ומליאה. כיון דבהמשכה כל דהו נעשה יין אי אפשר ליזהר ממגען של עובד כוכבים אחר המשכה. ומגעו של עובד כוכבים שלא בכוונה ע"י דבר אחר כגון ברישא דלוליבא אף על גב דרש"י אסרו בשתיה הדבר מוברר ומוכרע כגירסת רבינו תם בראיות ברורות דמותר בשתייה. וכן דעת הגאונים. ומגע עובד כוכבים בגופו שלא בכוונה כגון תינוק בן יומו ונפל לבור ועלה. או מגע עובד כוכבים בכוונה שלא בכוונת ניסוך כגון שהוא טרוד במדידה או בהתזת צירעה או כגון ההיא דאתרוגא. בין ע"י ד"א שמדדו בקנה בין שמדדו ביד. או בכוונת מגע גופו אלא שלא ידע שהוא יין כגון ההיא דחרס כולהו שריין בהנאה. ומגע עובד כוכבים בכוונה בין בגופו בין ע"י ד"א בחבורין שיכשך אע"פ שלא ניסך אסור בהנאה. כגון ההיא דאגרדמים וההיא דשדא ידיה בחמרא בדוולא או הוציא הברזא מן החבית או הכניס אצבעו בנקב החבית לחלל החבית. אבל הניח ידו על נקב הברזא ומנע את היין מלצאת. היין שלמעלה מן הנקב אסור בהנאה ושלמטה מן הנקב מותר בהנאה. כחו של עובד כוכבים בחבורין כגון דמוריק אורוקי הכיר בו שהוא יין אסור בשתיה ומותר בהנאה לא הכיר בו שהוא יין מותר אפי' בשתייה. ויין שמזגו עובדי כוכבים אסור בשתיה ומותר בהנאה. ושלא בחבורין כגון זריקה אפילו בכוונה. מותר בשתיה: 9הדרן עלך רבי ישמעאל

פרק ה

א [דף סב.] **השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך שכרו אסור. לעשות עמו במלאכה אחרת אע"פ שאמר לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום שכרו מותר והשוכר את החמור להביא עליה יין** נסך שכרה אסור. שכרה לרכוב עליה אע"פ שהניח עליה לגינו שכרה מותר:

גמ' [דף סב:] **איבעיא להו שכרו לסתם יינו מהו. כיון דאיסורא חמיר כיין נסך שכרו נמי אסור. או דלמא הואיל וטומאתו קילא שכרו נמי קילא. ת"ש דההוא גברא דאגר ארבא לסתם יינן ויהבו ליה חטי באגריה. אתא לקמיה דרב חסדא א"ל זיל קלנהו וקברינהו בי קברי:**

ב דבי רבי ינאי יזפי פירי מעניים בשביעית ופרעי להו בשמינית. אתו וא"ל לרבי יוחנן. ואמר להם יאות הן עבדין. וכנגדו באתנן מותר. דתניא בא עליה ואח"כ נתן לה אתנן מותר דכיון דבשעת ביאה לא היה קנוי לה מה שנתן לה מתנה בעלמא יהיב לה ואין אתנן חל עליו ודבי ר' ינאי נמי כיון דלא יהבי פירי אחריני עד שמינית אין נתפשין בדמי שביעית מכאן דקדק הר"ר אלחנן שאם יש ביד ישראל יין נסך ועבודת כוכבים ומשמשיה האסורין בהנאה ותופסין דמיהן אם עבר ומכרן לעובד כוכבים בהקפה שאחר שימכרם העובד כוכבים ליתן לישראל המעות דמיהן מותרות. דכיון דבשעה שפורע לישראל. אין העבודת כוכבים ביד העובד כוכבים לא הוי דמי עבודת כוכבים כמו פירות שמינית דמותרין. ולית בהו משום חליפי פירות שביעית. לפי שבשעה שהיו פורעין דבי רבי ינאי לעניים לא היו פירות שביעית בעין. ואע"פ שיש לחלק דשאני פירות שביעית שלא היו בעולם אבל העבודת כוכבים מיהא ישנה בעולם. ודקדק הרמב"ן ז"ל מדלא מוקי הך (לקמן עבודה זרה דף סג:) דצאו ואכלו ואני פורע חושש משום שביעית כשפרעו קודם אכילה אלמא דמותר בכל

עניינים. ואין זה כל כך ראיה. דצאו ואכלו ואני פורע משמע לאחר אכילה כשיעשה חשבון עם החנוני לידע כמה אכלו. ומיהו נראה דאפילו לא מכרו העובד כוכבים לעולם וישנה עדיין בידו הדמים מותרין כיון דאחר שקנאה העובד כוכבים במשיכה נתן המעות לישראל לא היו הדמים דמי עבודת כוכבים. כיון שלא היו המעות ביד ישראל בשעת משיכה. והוי כמו [דף סג.] בא עליה ואח"כ נתן לה דכיון דשלא היה ברשותה בשעת ביאה אין אתנן חל עליו. ואפילו אם מעות מותרין. ה"מ לישראל אחר אבל לדידיה אסורים דקא מטיא ליה הנאה מעבודת כוכבים. כדאמרינן לעיל גבי מכרן וקדש בדמיהן מקודשת: בא עליה ואח"כ נתן לה אתננה מותר. ורמינהו בא עליה ואח"כ נתן לה אסור ואפי' מכאן ועד ג' שנים. אמר רב חסדא לא קשיא הא דאמר לה הבעלי לי בטלה זה. והא דאמר לה הבעלי בטלה סתם. טלה זה הא קמחסרא משיכה. קשה לן הא שכר פעולה לא בעי קנין. דפועל העושה עם בעל הבית קנה שכרו. וביאה דבר שנותנין עליו שכר הוא ואמאי לא נקנה לה הטלה בביאה. מכאן נ"ל לדקדק דהאומר לפועל עשה עמי מלאכה זו ואתן לך חפץ זה בשכרך. יכול ליתן לו דמי החפץ בשכרו ודאי נתחייב לו החפץ או הדמים. אבל בגוף החפץ א"א לו לקנות אלא במשיכה או שיהיה ברשות הפועל בשעת עשיית מלאכה. וכיון שיכול ליתן לה דמי הטלה הוי כמו טלה סתם:

ג איבעיא להו שכרו לשבור חבית של יין נסך שכרו מהו. [דף סג:] כיון דרוצה בקיומו אסור. או דילמא כל למעוטי תיפלה שפיר דמי. אמר רב נחמן ישבור ותבא עליו ברכה:

ריי"ף לי: **ד איבעיא להו** [דף סד.] **דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים תפסה דמיה או לא תא שמע דתניא ישראל**

ריי"ף לא. **שהיה נושה בעובד כוכבים מנה. מכר עבודת כוכבים והביא לו יין נסך והביא לו מותר. ואם אמר המתן עד שאמכור עבודת כוכבים ואביא לך יין נסך ואביא לך אסור.** והא דאמר לעיל (עבודה זרה דף יב.) לא חשו חכמים לדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים אלמא דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים אסור. היה אומר רבינו תם ז"ל דודאי עובד כוכבים שמכר עבודת כוכבים ופרע המעות לישראל מותרין. והא דדרשינן (לעיל עבודה זרה דף נד:) והיית חרם כמוהו כל שאתה מהוה ממנו הרי הוא כמוהו היינו דוקא בישראל שהחליף עבודת כוכבים אבל אם החליפה עובד כוכבים החליפין מותרין. והא דאמר לעיל דדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים אסורין. היינו היכא שמכרה לקנות בדמים צורכי עבודת כוכבים ונשארו המעות באיסורא. **מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. סיפא משום דהוה לה כרוצה בקיומו.** ותימה דמשום דאמר לו המתן הוי טפי רוצה בקיומו אפילו לא אמר המתן רוצה הוא בקיומו של עבודת כוכבים עד שתמכר ויתנו לו הדמים. וי"ל דהלשון משמע שאין לו ערב מדקאמר ליה המתן. אבל אם היה לו ערב אז מותר דאז אינו חושש בקיומו כי יוכל ליפרע מן הערב. כדאמר בעבודת כוכבים המתחלקת לפי שבריה לא חשיב רוצה בקיומה. הלכך ברישא מירי דיש לו ערב ולהכי מותר:

ה ת"ר איזהו גר תושב כל שקבל עליו בפני שלשה שאין עובד [דף סד:] עבודת כוכבים דברי ר' מאיר. וחכמים אומרים כל שקבל עליו שבע מצות וכו'. ומייחדין אצלו יין אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים. ואפי' הודיעו שהוא מפליג. כי מגעו מותר בשתיה. ולחלופי בשעה מועטת לא חיישינן. ואין מפקידין אצלו דחיישינן לחלופי ואינו נזהר במגע עובד כוכבים. ומעשה היה בעובד כוכבים שמל ולא טבל טבילה כראוי ועמד בביתו של ישראל ימים רבים ונגע ביינו והתירוהו בשתיה. דהא גר תושב אינו אוסר במגעו כל שכן זה שמל וקבל עליו כל המצות. ואע"ג דאמר לעיל (עבודה זרה דף נו.) עבדים ובני השפחות שמלו ולא טבלו עושים יין נסך שאני הני שאין לבם לשמים אלא מאימת רבן מתיהדים ואמר נמי (דף נט.) גרים שמלו ולא טבלו צא והכרז על בניהם שהן ממזרים ואע"ג דמסתמא היו נוגעים ביין ועל זה לא הקפיד כמו שהקפיד במזגו עובד כוכבים ושתו ישראל: [דף סה.] **שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת וכו'. אוקמא רבא כגון דאמר העבר חבית חבית בפרוטה. דתניא השוכר את הפועל ואמר לו העבר לי מאה חביות במאה פרוטות ונמצאת חבית של יין נסך ביניהם שכרו אסור. חבית. חבית בפרוטה ונמצא חבית של יין נסך ביניהן שכרו מותר:**

[דף סה:] **מתני' יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחם והן** ריי"ף לא: **מותרות. ואם היו מבוקעות אסורות. ומעשה בביתוס בן זונן שהיה מביא גרוגרות בספינה ונשתברו חביות**

של יין נסך על גביהן ובא מעשה לפני חכמים והתירו: גמ' מעשה לסתור. חסורי מיחסרי והכי קתני ואם נותן טעם לפגם מותר ומעשה בביתוס בן זונן וכו': ההוא ביתא דחטי דנפל עליה חביתא דחמרא יין נסך. שרא רבא למיטחינה ולאפויה ולזבונה לעובד כוכבים שלא בפני ישראל כי היכי דלא ליתיה ישראל וליזבין מיניה. ואקשינן עליה דרבא ממתני' דתנן יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחם והן מותרות ואם היו מבוקעות אסורות. ותירץ רב פפא שאני חטי דאגב צירייהו כמבוקעות דמו : ו דף סו א

[דף סו.] **חמרא עתיקא בענבי ד"ה בנותן טעם. חמרא חדתא בענבי אביי אמר במשהו. ורבא אמר בנותן טעם. אביי אמר במשהו בתר טעמא אזלינן אידי ואידי חד טעמא הוא. הוה ליה מין במינו ומין במינו במשהו. ורבא אמר בנותן טעם בתר שמא אזלינן והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד. והוה ליה מין בשאין מינו ומין בשאין מינו בנותן טעם.**) תנן יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחם ואם היו מבוקעות אסורות. קס"ד בחמרא חדתא מאי לאו בנותן טעם. לא במשהו. והא מדקתני סיפא **זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם** לשבח **אסור וכל שאין בהנאתו בנותן טעם** לשבח אלא לפגם **כגון חומץ שנפל לתוך הגריסין שנותן טעם לפגם מותר.** מכלל דבנותן טעם עסקינן: י"א דכל איסורין שהן במשהו לא אמר בהן דנותן טעם לפגם מותר). דהא אין לך בטול טעם יותר ממשהו באלף אפ"ה אסרו רחמנא וה"ה נמי נותן טעם לפגם. ומביאים סעד לדבריהם מכאן ומפרשין כך מכלל דבנותן טעם עסקינן מדשרי שלא כדרך הנאתו דאי איירי באיסור משהו אפילו שלא כדרך הנאתו נמי אסור. ולא נהירא דנהי דהחמירה בהן תורה לאוסרם במשהו מ"מ יש שם איסור עליהן. אבל כשהוא פגום פקע איסורו כדילפינן מנבילה (לקמן עבודה זרה דף סז:). ועוד עיקר טעמא פריכא הוא דהיכן אסרה תורה במשהו במין במינו התם אפילו אחד באלף אין טעמו נפגם ולא נתבטל דמינו אינו פוגמו ואין מבטלו אבל נותן טעם לפגם מעיקרא שרי כי לא היה בו טעם. ובשמעתין פריך מדסיפא בנתינת טעם מכלל דרישא נמי בנתינת טעם וסיפא הוי פירושא דרישא: **חלא דחמרא וחלא דשיכרא חמירא דחיטי וחמירי דשערי אביי אמר בנותן טעם. בתר טעמא אזלינן והאי טעמא לחוד והאי טעמא לחוד והוה ליה מין בשאין מינו בנותן טעם. ורבא אמר במשהו בתר שמא אזלינן והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד. והוה ליה מין בשאין מינו ומין בשאינו מינו בנותן טעם. חמרא לגו חלא אביי אמר במשהו ורבא אמר בנותן טעם. אביי אמר במשהו ריחיה חלא וטעמא חמרא חלא. הוה ליה מין במינו** [דף סו:] **ומין במינו במשהו. ורבא אמר בנותן טעם ריחיה חלא וטעמא חמרא חמרא הוה ליה מין בשאינו מינו ומין בשאינו מינו בנותן טעם:** רי"ף לב.

ז ההוא בת תיהא עובד כוכבים בדישראל שפיר דמי. ישראל בעובד כוכבים אביי אמר אסור. ורבא אמר מותר. אביי אמר אסור. ריחא מילתא הוא. ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא: בפסחים (דף עו.) פליגי רב ולוי בבשר נבילה שצלאה בתנור אצל בשר שחוטה רב אסר דריחא מילתא היא. ולוי שרי דריחא לאו מילתא היא. ופסק רשב"ם בשם רש"י דהלכה כלוי דאמר ריחא לאו מילתא היא דקם ליה בשיטתיה דרבא הכא דהלכתא כוותיה לגביה אביי לבר מיע"ל קג"ם. וכן פסק ה"ג ור"ת פסק הלכה כרב דבפרק כיצד צולין תניא רב כהנא כוותיה דרב ועוד דאיכא התם עובדא כוותיה דרב ומר בר רב אשי ס"ל כרב וקי"ל הלכתא כוותיה בכוליה תלמודא בר ממיפך שבועה דאורייתא. ורבא דהכא ס"ל דריחא מילתא היא בריח פטם נבילה. וגוונו טובא איכא בריח מעלות זו למעלה מזו. פת חמה וחבית פתוחה אסור לכ"ע כריש לקיש. למטה ממנו ריח פטום נבילה שנחלקו בו רב ולוי. למטה ממנו בת תיהא. והמותר לכ"ע פת צוננת וחבית מגופה. ולהכי לא מייתי תלמודא ההיא דריח כמון משום דלא דמי לריח פטום. ודוקא בתנורים קטנים שלהם שהיו מכסים פיהם כדמוכח פ"ק דשבת (דף יח:) ולכך נכנס ריח של זה בזה. אבל בתנורים שלנו ופיהם פתוח אין לחוש. **והלכתא בכל הני כרבא. דקיימא לן כל היכא דפליגי אביי ורבא הלכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם:**

ח זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם אסור כל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר כגון חומץ שנפל על גבי גריסין. [דף סו.] **אמר רב יהודה אמר שמואל הכי הלכתא: ואמר רב יהודה אמר שמואל ל"ש אלא שנפל לתוך גריסין רותחין אבל נפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן נעשה** כשמשביח ולבסוף פגם ואסור.

אמר ריש לקיש נותן טעם לפגם שאמרו לא שיאמרו קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה תבלין. אלא כל שאין חסירה כלום ואינה נאכלת מפני זה. איכא דאמר אמר ריש לקיש נותן טעם לפגם אין אומרים **קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין** יתירה תבלין אלא השתא מיהא פגמה:

רי"ף לב: **ט א"ר יוחנן כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו וזהו כזית בכדי אכילת פרס. טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו. ואם ריבה טעם לפגם מותר. ולימא** [דף סז:] **נותן טעם לפגם מותר. הא קמ"ל דאע"ג דאיכא מילי אחריני דפגמה בהדיה. והלכתא כלישנא בתרא דריש לקיש:**

י ההוא עכברא דנפל לגו חביתא [דף סח:] **דשיכרא אסריה רב להההוא שיכרא אמרוה רבנן קמיה דרב ששת לימא קסבר רב נותן טעם לפגם אסור. אמר להן רב ששת בעלמא סבר רב נותן טעם לפגם מותר והאי חידוש הוא דהא מימאיס מאיס ובדילי אינשי מיניה ואפ"ה אסריה רחמנא הילכך בטעם לפגם נמי אסור.** תימה דהאי שיכרא וחלא דלקמן צונן הן למה נאסרו בנפילת עכבר. וכי אם נפל זבוב ביין צונן אסור והלא העיד הרשע (מגילה יג:) שכך נהגו וזרקו ושותה ויש לומר ששהה בו זמן מרובה והוה ליה כמין כבוש ונפלט טעמו בשכר ובחומץ. ולא פירש התורה כמה יעמוד בחומץ ובשכר דנחשביה כבוש כמבושל (ושמעה) בשם ריצב"א דאם שהה בתוכו יום שלם מעת לעת נקרא כבוש ובולע ופולט כמבושל וראייה מדאמר בחולין (דף קח.) בשר בחלב דחדוש הוא. דאי תרי ליה כולא יומא בחלב שרי אי בשיל ליה אסור. ומה חדוש הוא כל איסורין שבתורה נמי דינו כך דצונן בצונן לא מיתסר ולא בלע. אלא ודאי זהו חדושו דכל איסורין שבתורה אע"ג דצונן לא בלע אם שראו יום שלם נאסרו מטעם כבוש ובבשר בחלב חדוש הוא דאינו נאסר אלא דרך בישול. **אמר רבא הלכתא נותן טעם לפגם מותר. ועכברא בשיכרא לא ידענא מ"ט דרב. אי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הלכתא כוותיה. אי משום דקסבר עכברא בשיכרא אשבוחי משבח: איבעיא להו נפל לגו חלא מאי. א"ל רב הלל לרב אשי הוה עובדא בי רב כהנא ואסר.** [דף סט.] **א"ל ההוא אימרטוטי אימרטוט.** תימה היאך אנו אוכלין הדבש והלא רגלי הזבוב מעורבין בו והיינו אימרטוטי אימרטוט. ואפילו יפגום הדבש השרץ מיהא אסור. והיה אר"ת אף ישאר בו רגלי הזבוב או כנפים אינו חשוב כשרץ אלא עפר בעלמא. ותנן (ידים פ"ד מ"ו) עצמות החמור מותרין. **רב אחי שיער בחלא בחמשין. רב שמואל בריה דרבי חייא שיער בשיכרא בס'. והלכתא אידי ואידי בששים דחיישינן דלמא אשבוחי משבח בחלא ובשיכרא:**

יום שיד

רי"ף לג. **יא מתני' עובד כוכבים שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום אם היה בחזקת משתמר מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב. רשב"ג אומר כדי שיפתח ויגוף ויגוב.** ואפילו בחבית פתוחה מיירי דומיא דברייתא דחמרין ופועלין דמייתי עלה בגמרא דמיירי בחבית פתוחה. וכן בלגין שעל הדולבקי דמיירי בפתוח דומיא דעל השולחן. וכן עובד כוכבים שנמצא בצד הבור דשלהי פרק ר' ישמעאל (עבודה זרה דף ס:). וכן מעשים בכל יום דאפילו חביות פתוחות שנמצא העובד כוכבים עומד אצלם לא חיישינן שמא נגע. ותימה אמאי לא חיישינן והלא בקל יכול ליגע. וי"ל כיון שיודע העובד כוכבים שיפסיד הישראל יינו אם יגע בו מרתת עובדי כוכבים. וכל היכא דסבר דלמא חזי לי ישראל לא נגע. ואין לו פנאי לנסך דכל שעתא ושעתא אמר השתא אתי ישראל וחזי לי. והכי נמי תניא בתוספתא (פ"ח) פרואר שישראל ועובד כוכבים כונסין לתוכו יין אף על פי שחביות פתוחות והעובד כוכבים יושב מותר מפני שחזקתו משתמר. והרמב"ן ז"ל כתב דמסתבר ליה דמיירי בחביות סתומות בפקק של עץ וכיוצא בו. אע"ג דהעובד כוכבים יכול לסלקו וליגע בלא זיוף כלל. כיון ובחזקת משתמר מותר. אבל בפתוחה לגמרי לא דכיון שהם על כתיפו ויוכל ליגע בהן בהדיא חיישינן דלמא נגע ולא מירתת כלל. דמישתמיט למימר להחזיק בחביות נתכוונתי שלא תפול. ואע"ג דמתניתין סתמא קתני ומשמע דאיירי בפתוחות דומיא דאחריני. סתמא דמעביר חבית של יין ממקום למקום היינו סתום בפקק של עץ וכיוצא בו שלא יצא היין בטלטול החבית. והראב"ד ז"ל כתב דהא דשרינן חביות פתוחות כשהוא בחזקת משתמר היינו דוקא בספינה וחנות שאין לו רשות ליגע בחבית עצמו. אבל במעביר חבית לא. לפי שאפשר לפשוט ידו

וליגע בתוכה אם היא מליאה והיינו דאמר בפרק רבי ישמעאל (עבודה זרה דף ס.) עובד כוכבים דדרי כובא וישראל אזיל בתרא מליא אסור דלמא נגע. הלכך אם מליאה היא אסורה ואפילו לא הניחו כלל. ואם חסירה היא אם העלים עיניו אסור חיישינן שמא הורידה מעל כתיפו ונגע בו ונשמט לומר לנוח מעט הורדתיה. ואין נראה להרמב"ן לחלק בין הני בבות דמתניתין אלא כולם בפתוחות איירי. וגבי מעביר סתומות בפקק של עץ היינו כפתוחות כיון שיכול לפתוח בלא זיוף. ואמר נמי בירושלמי אמר ר' שמואל מעשה בעובד כוכבים אחד שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום אתא עובדא קמיה דרבי אבהו ואסר אמרינן בפתוחות הוה עובדא. אמר ר' זריקה לא סוף דבר מליאות אלא אפי' חסירות דטרף ונגע בידיה וחזר. פירש שטרף הכד בכתיפתו. עד שהחזירן והרכינן שיכול לחזור בו. והודיעו שהוא מפליג. פי' שאמר לו שדעתו להפליג בסתם או שא"ל המקום ויש באותה הפלגה כדי שישתום ויסתום ויגוב. אבל אם אין באותה הפלגה כדי שישתום ויגוב אפילו שהה זמן מרובה מותר דבכל ענין מירתת עובד כוכבים דילמא אתי השתא וחזי ליה: **גמ' היכי דמי בחזקת המשתמר. כדתנן הרי שהיו חמריו ופועליו טעונין טהרות אפילו הפליגו כדי מיל טהרותיו טהורות. ואם אמר להם לכו ואני אבא אחריכם כיון שנתעלמו עיניו מהם טהרותיו טמאות.** ומוקי רישא בבא להן דרך עקלתון דמירתתי השתא אתי וחזי לן:

מתני' המניח יין בקרון או בספינה והלך לו בקפנדריא ונכנס למדינה ורחץ מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב. רשב"ג אומר כדי שיפתח ויגוף ויגוב. ודוקא בקפנדריא שהעובד כוכבים סבור שיכול לבא בקצרה ומירתת תמיד דלמא אתי. אבל ראוהו נכנס למדינה וסבר הוא שלא ישוב מהרה אסור: **המניח עובדי כוכבים בחנותו אף על גב שהוא יוצא ונכנס מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר כדי שיפתח ויגוף ויגוב:**

יב היה אוכל עמו על השלחן והניח לפניו [דף סט:] **לגין על השולחן ולגין על הדולבקי והניחו ויצא מה שעל השלחן אסור ומה שעל** הדולבקי מותר. וכגון שלא הודיעו שהוא מפליג. **ואם אמר לו הוי מוזג ושותה אף מה שעל הדולבקי אסור: חביות פתוחות אסורות. סתומות מותרות כדי שיפתח ויגוף ויגוב:**

גמ' אמר רב הלכה כרשב"ג והואיל ותנן סתמא כוותיה **חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות כדי שיפתח ויגוף ויגוב. וכי מאחר דקי"ל כרשב"ג דלא חייש לסתימה וקי"ל כר"א דלא חייש לזיופא האידנא מ"ט לא מותבינן חמרא בי עובד כוכבים.** חיישינן לשייכא פירוש מינקת:

יג אמר רבא זונה עובדת כוכבים וישראל מסובין חמרא שרי. דנהי דתקיף להו יצרא דעבירה יצרא דעבודת כוכבים ויין נסך לא תקיף להן. [דף ע.] זונה ישראלית ועובדי כוכבים מסובין חמרא אסור. דכיון דזילא באנפייהו בתרייהו גרירא. **ההוא ביתא דהוה יתיב** חמרא דישראל ועל **עובד כוכבים ואחדיה לדשא באפיה. והוה ביה ביזע בדשא. אמר רבא כל דלהדי ביזע שרי דהאי גיסא ודהאי גיסא אסור:**

יד ההוא ביתא דהוה ביה חמרא דישראל וישראל דר בעלייתא ועובד כוכבים בתתייאתא והיתה ארובה בעליה שרואין בה לבית. שמעו קל תיגרא ונפקו קדים ואתא **עובד כוכבים ואחדיה לדשא באפיה. אמר רבא חמרא שרי מימר אמר** כי היכי דקדימו אנא ואתאי קדים נמי ישראל ואתא בעליה וחזי לי:

טו ההוא אושפיזא דהוה ביה חמרא דישראל ועובד כוכבים. אשתכח עובד כוכבים דהוה קאי ביני דני. אמר רבא אם נתפס עליו כגנב חמרא שרי ואי לא אסור. פירש"י ואי לא שאין נתפס כגנב על הכניסה דאית ליה לאישתמוטי אע"ג דלית ליה לאישתמוטי על הנגיעה חמרא אסור. דאם לא בא לנסך למה בא. ולא דמי למניח עובד כוכבים בחנותו שמותר בנכנס ויוצא דשאני התם שיודע הישראל שהעובד כוכבים שם ומירתת העובד כוכבים דלמא אתי ישראל וחזי לי. אבל הכא שאין הישראל יודע שהוא שם לא מירתת ודאי לנסך נכנס. ואע"ג דלא קאמר הכא ואחדיה לדשא כמו בעובדא דלעיל אפ"ה מיירי שנעל הדלת כדמוכח מדפריך מננעל הפונדק. וכיון שהדלת סגור ואין ישראל יכול לראות מבחוץ אם נגע ביין לא מירתת. אבל אם הדלת פתוח מירתת ואע"פ שאין הישראל יודע שהוא שם. דהא אפילו נמצא בצד הבור (לעיל עבודה זרה דף ס:) לא חיישינן לנגיעה אע"פ שאין הישראל יודע שהוא שם משום דמירתת כיון שלא ננעל הדלת. ועוד בהך

ריי"ף לג:

עובדא דלעיל דהוה ביזע בדשא דאית ליה לאשתמוטי כיון שיש לו שם יין והדלת נעול ואפ"ה שרינן כל דלהדי ביזעא. דהואיל ויכולין לראותו מירתת עובד כוכבים. הלכך כל היכא דמירתת דלמא חזי ליה כגון שהדלת פתוח או דלהדי ביזעא ואפילו איתא ליה לאישתמוטי שרי. ואי לית ליה לאישתמוטי אפילו ננעל הפונדק שרי. ופרש"י כל שרי דהכא שרי אפילו בשתיה דהא לא נגע. וכל אסור דהכא אפי' בהנאה. והראב"ד ז"ל כתב דכל אסור דהכא היינו בשתיה ואין אסור בהנאה אא"כ הפקידו אצל העובד כוכבים לשומרו בלא חותם. כההוא דתנן (דמאי פ"ג מ"ד) המפקיד אצל העובד כוכבים לשומרו הרי הוא כפירותיו ומסתברא פרש"י דכיון דחיישינן דילמא נגע הוי כההוא דהמפקיד ואסור בהנאה. **ההוא ישראל ועובד כוכבים דהוו יתבי ושתי חמרא שמע ישראל קל צלויי בבי כנישתא. קם ונפק אמר רבא חמרא שרי מימר אמר השתא מדכר ליה לחמרא והדר** אתא והיין שעל הדולבקי מותר כדתנא במתני'. וקמ"ל רבא דלא הוי כהודיעו שהוא מפליג. א"כ משמע שהתיר אפילו שעל השולחן מדלא מפליג. והכא מיירי שכל אחד שותה מיינו ובמתניתין מיירי שהעובד כוכבים שותה מיינו של ישראלי:

טז ההוא ישראל ועובדי כוכבים דהוי יתבי בארבא וקשתו חמרא שמע ישראל קל שפורי דבי שימשי. **קם סליק אמר רבא חמרא שרי מימר אמר** השתא קמדכר לחמריה ואתי ואי משום שבתא הא אמר ליה איסור גיורא כדהוינא בארמייתא אמרין יהודאין **לא מנטרי שבתא דאי מנטרי שבתא כמה כיסי משתכחן בשוקא.** ואינהו לא ידעי דעבדינן כרבי יצחק דאמר מוליכו פחות פחות מד' אמות:

יז ההוא אריא דנהים במעצרתא **אשתכח עובד כוכבים דהוה קאי ביני דני.** אמר רבא חמרא שרי. מ"ט מימר אמר כי היכי דטשאי אנא פי' נתחבא. ה"נ טשא ישראל וחזי לי:

יח הנהו גנבי דהוי בפומבדיתא סליקו ופתחו חביתא אמר רבא חמרא שרי רוב גנבי ישראל נינהו דבפומבדיתא שכיחי גנבי ורמאי טובא כדאמר (חולין דף קכז.) פומבדיתא לוייך שני אושפיזך. נרשא? נשקיך מני ככיך. וכן במקומות שיש ליהודים מגרש בפני עצמו נעול בלילה תלינן בגנבי ישראל: הנהו גנבי דאתו לנהרדעא פתחו חביתא אמר שמואל חמרא שרי כיון דאיכא דפתחי אממונא ה"ל ספק ספיקא. אין דין זה מצוי בינינו דאין רגילות להצניע ממון בחביות: ההוא רביתא דאישתכח ביני דני דהוה נקיטא אופיה [דף ע:] **בידה אמר רבא חמרא שרי. אימור מגבא דחביתא שקלתיה ואף על גב דליכא השתא אופיא. אימור איתרמויי איתרמי לה.** פרש"י דקטנה היתה ולא ידעה בטיב ניסוך ולהכי תלינן לקולא. ומסתבר דהאידנא דאין עובד כוכבים בקיאין בטיב ניסוך בכולהו תלינן לקולא.

יט ההוא מסוביתא דמסרה מפתיחא לעובדת כוכבים אמר רבי יצחק בן אלעזר כי אתא רב דימי אמר עובדא **הוה בי מדרשא ואמרי לא מסרה לה אלא שמירת המפתח בלבד ונתפס כנגב על הכניסה.** וחמרא שרי ומכאן התיר ר"ת ז"ל לישראל שהניח יין במרתפו והלך לעיר אחרת להיות שם בי"ט ונתן המפתח לשפחה. ואי משום די"ט הוא הא **אמרי עובד כוכבים יהודאי לא מינטרו שבתא.** ולא דמי להההיא דמניח יינו בעיר של עובד כוכבים בלא מפתח וחותם. דהכא עובד כוכבים אחריני מירתתי מן השפחה ואיהי מירתתא מעובד כוכבים אחריני שמא יאמרו לישראל שנכנסה:

מתני' בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות. בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך:

כ אומנין [דף עא.] **ששלח להן עובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרן מותרות שיאמרו תן לנו את דמיה. ואם משנכנסה** לרשותו אסור. פירש שקבלו בשכרו אבל בהכנסתו לרשותו לא

כא [דף עב.] **המוכר** יינו **לעובד כוכבים פסק עד שלא** ר"י"ף לד. **מדד דמיו מותרין.** דכי משכיח עובד כוכבים אכתי לא הוי יין נסך. והמודד לתוך כליו של ישראל. או לתוך כליו של עובד כוכבים שהדיחו דלית ביה עכבת יין. ואפי' לא הדיחו בדיעבד שרי. כרשב"ג דאמר ימכר לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו **מדד עד שלא פסק דמיו אסורין:**

כב גמ' ההוא גברא דאמר ליה לחבריה אי מזבנינא להאי ארעא לדידך מזבנינא לך. וקנה ממנו. אזל זבנה לאיניש אחרינא. אמר רב יוסף קמא קנה. אמר ליה אביי והא לא פסיק ולא סמכא דעתיה כההיא דתניא משך חמרין ופועלין והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד

שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור. פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן: מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן. ההוא גברא דא"ל לחבריה אי מזבנינא לה להאי ארעא לדידך מזבנינא לך במאה זוזי. אזל זבנה לאינש אחריני במאה ועשרים אמר רב כהנא קמא קני מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד ודלמא זוזי אנסוהו. והלכתא כרב יעקב מנהר פקוד. ואפילו אי בעי קמא למיתב מאה ועשרים קנה השני. כיון דבשעת המכר קנה השני לא יתבטל המקח בשביל תוספת דמים של זה. ואם ידע הראשון קודם המכירה שרצו ליתן לו בשדה מאה וכ' ואמר לו תנם לי במאה וכ' ומכרה לשני אפילו בזה קנה השני דהתנאי לא היה אלא אי מזבנינא לאחר בשוויין דהיינו מאה זוזי וכיון שנתנו להם בה מאה וכ' אין כאן תנאי. א"ל כדשיימי בי תלתא אפי' תרי מגו תלתא. וכדאמרי בי תלתא עד דאמרי כולהו. כדשיימי בי ד' עד דשיימין בי ד' וכ"ש אם אמר כדאמרי בי ד'. כדשיימוה בי תלתא ואתו תלתא ושיימוה ואמר ליתי בי תלתא אחריתי ולשיימוה דקים להו טפי אמר רב פפא דינא הוא דמעכב. מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע ממאי דהנהו קים להו טפי. דלמא הני קים להו טפי והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע:

כג מתני' נטל את המשפך ומדד **לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים ונטלו ומדד לתוך צלוחית של ישראל אם יש בו עכבת יין אסור** ואם לאו מותר:

רי"ף לד: **כד המערה מכלי אל כלי המערה ממנו מותר. את שעירה לתוכו אסור.** ומוקי לה בעובד כוכבים המערה וההוא דנפק לבראי גזרי ביה רבנן ואסרוה משום כח עובד כוכבים ודלא נפק לבראי לא גזרו ביה רבנן. ומשום נצוק לא מיתסרא דלא החמירו כולי האי בכח עובד כוכבים לאסור המחובר לו על ידי נצוק:

כה גמ' תנן התם הנצוק והקטפרס ומשקה טופח עליהם אין חיבור לא לטומאה ולא לטהרה. והאשבורן חבור לטומאה ולטהרה. **אמר רב הונא נצוק לענין טומאה וטהרה לא הוי חבור. לענין יין נסך הוי חבור.** אמר ליה רב נחמן מנא לך הא. אילימא מדתנן הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חבור לא לטומאה ולא לטהרה). לטומאה וטהרה הוא דלא הוי חבור הא לענין יין נסך הוי חבור אימא סיפא האשבורן חבור לטומאה ולטהרה. לטומאה ולטהרה הוא דהוי חבור הא לענין יין נסך לא הוי חבור. אלא מהא ליכא למישמע מינה. היה אר"ת דל"ג אמר רב הונא נצוק וכו' אלא ה"ג אמר רב הונא לטומאה ולטהרה לא הוי חבור וכו' ואכולהו קאי רב הונא נצוק וקטפרס ומשקה טופח. ומשום דכולה שמעתין איירי בנצוק הגיהו בספרים נצוק. ופר"ת דמכולה שמעתין יש להוכיח דנצוק לא הוי חבור. כי רב הונא לא אמר מסברא ומגמרא דנצוק הוי חבור. אלא דרך משא ומתן רצה להוכיח מן המשנה מדקתני לטומאה ולטהרה. והוכיח לו רב נחמן דהא דיוקא ליתא וחזר בו רב הונא. ותדע דחזר בו מדאמר לעיל פ' ר' ישמעאל (עבודה זרה דף נו:) על מילתיה דרב הונא דהחזיר גרגותני ש"מ נצוק חבור. ומאי בעי הא ודאי רב הונא אית ליה הכי. אלא ש"מ דקים ליה לתלמודא דרב הונא חזר בו. דע"כ הדקדוק אין אמת על כל המשנה לומר דמשקה טופח הוי חבור לענין יין נסך. דהא במתני' בעינן עכבת יין דהיינו טופח להטפיח וכן לעיל בפ' ר' ישמעאל (עבודה זרה דף ס:) גבי מעצרתא בעינן טופח להטפיח. ומדליתיה לדיוק גבי משקה טופח. ליתיה נמי לענין נצוק. ועוד מדתני רבי חייא פחסתה צלוחיתו משמע דסבר דנצוק אינו חבור. ואע"ג דדחי ליה תלמודא. דיחוי בעלמא הוא. דלכאורה משמע שהיה שונה דברו אמתני' ומסיים בברייתא שלו. ועוד דבכמה דוכתיה מתמה תלמודא ש"מ נצוק חבור משמע שהיה תמיה איך יהיה נצוק חבור. ולעיל (עבודה זרה דף סה.) גבי עובדא דאבוה דרב אחא דהוה שפוך חמרא לעובדי כוכבים ה"מ לאקשויי ש"מ נצוק אין חיבור ולא חש להקשות דלאו מילתא דתמיה הוא אי אמר דנצוק לא הוי חבור. ועוד דהא תרגמא [דף עב:] רב ששת בעובדי כוכבים המערה והאי שינויא דסמכא הוא דשרינן כחו של עובד כוכבים דלא נפיק לבראי. ולמ"ד נצוק חבור לא צריכינן להאי שינויא. ועוד ראיה מהנהו אמוראי בתראי דמתמהי אמילתיה דרבא בעובדא דגישתא ובת גישתא ש"מ דנצוק חבור. ועוד דמר זוטרא בריה דרב נחמן דבתראה הוא אמר קנישקנין שרי ורבה בריה דרב הונא גופיה שתי בקנישקנין ואין לחלק דהאי נצוק חבור דהיינו בקלוח שיורד למטה שסופו להתערב אבל לא בנצוק העולה ע"י מציצה דהא נצוק דבת גישתא גם ע"י מציצה עולה והא דאמר רב חסדא להנהו סביותא **קטפי קטיפי או נפוצי נפוצו** לא משום נצוק מדלא מסיק עלה ש"מ נצוק חבור ועוד מדאפסיק

במילתיה דרב חסדא בין כחו של עובד כוכבים דלעיל מיניה ובין הנהו שפוכאי דהוי נמי משום כחו של עובד כוכבים אלמא מילתיה דרב חסדא מיירי נמי בכחו של עובד כוכבים ולא בנצוק. והיו מוכרין יין לעובד כוכבים ומודדין ונותנין לכליו של ישראל ואח"כ נותנין לתוך נוד של עובד כוכבים. ופעמים העובד כוכבים מסייעו ואמר להם שיהיו מקטפין. כי פעמים יסמוך על העובד כוכבים והוי כח עובד כוכבים והוא לא יהיה סבור שסמך על העובד כוכבים ונאסר היין ולא יזהר אם בא מן היין לתוך כליו. ואין להוכיח מההיא דאגרדמים (לעיל עבודה זרה דף נח.) דקתני (בתוספ' פ"ח) מפני שטיפת יין החוזרת אוסרת כל היין ואי נצוק הוה חבור למה לי טיפת היין כיון שקדח במניקת ומצץ ביין עד שנגע בפיו נאסר כל היין משום נצוק. דאיכא למימר דההיא סיומא לא קאי אלא אטעם מן הכוס והחזירו להחבית. וגם אין להוכיח מר' יוחנן דאית ליה נצוק אין חבור מדקאמר המערה יין נסך מחבית לבור ראשון ראשון בטל ולמה לא נאסר התחתון המחובר לעליון ע"י נצוק. דאפילו הוי נצוק חבור בעלמא הכא לא הוי חבור כיון דאפילו שותת כל היום כולו בזה הענין ונתערב כל אותו חבית בבור הוי ראשון ראשון בטל אין סברא להחמיר בנצוק יותר ממעורב. וראיות אילו נכוחות וברורות אלא שהגאונים ורש"י פסקו דנצוק חבור. וכן דעת רב אלפס. ור"מ היה נוהג ע"פ גדולי צרפת דבהפסד מרובה היה מתיר נצוק כגון אם משך מן החבית לכלי שיש בו יין נסך אבל לא בהפסד מועט:

כו אמר להו רבא להנהו שפוכאי כי שפכיתו חמרא לעובד כוכבים לא ליסייע בהדייכו דלמא משתליתו ושדיתו להו עילויה וקאתי מכחו ואסור. ההוא גברא דאסיק חמרא בגישתא ובת גישתא ואתא עובד כוכבים ואנח ידיה אגישתא ואסר רבא לכולי חמרא. ש"מ נצוק חבור. שאני התם דכולי חמרא אגישתא ובת גישתא גריר. אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן קנישקנין שרי. **וה"מ דקדים ופסק ישראל אבל קדים ופסק עובד כוכבים לא.** רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא שרא להו למישתי בקנישקנין איכא דאמרי איהו גופיה שתי [דף עג.] בקנישקנין:

יום שטו

רי"ף לה. **כז מתני' יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא. יין ביין ומים במים בכל שהוא. יין במים ומים ביין בנותן טעם. זה הכלל מין במינו במשהו ושלא במינו בנותן** רי"ף לה: **טעם** ור"ת היה אומר דוקא ביין נסך שנתנסך לפני עבודת כוכבים אוסר במשהו דומיא דמים במים. אבל בסתם יינן ונגע עובד כוכבים בטל בס' אפי' יין ביין כשאר איסורין שבתורה וכן נמצא בתשובת הגאונים בכתב יד רבינו יוסף עלם. ומלשון יין נסך אין לדקדק דהא בריש פירקין קתני השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך ומסיק בגמרא דאפי' בסתם יינות. והא דמספקא ליה משום דלא מסתברא ליה להחמיר בסתם יינן לאסור השכר ופשט ליה ממתניתין דמיירי אפילו בסתם יינן. וכן יין נסך שנפל לבור דקאמר רשב"ג (לקמן עבודה זרה עד.) ימכר לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו מיירי אפי' בסתם יינן כדאמר לעיל (עבודה זרה דף עא:) מידי הוא טעמא אלא לרב האמר הלכה כרשב"ג. וקשה לי לפירושו ההוא דאגרדמים (דף נח.) דקתני (בתוספתא פ"ח) שטיפת של יין אסורה ואוסרת בכל שהוא אלמא אפילו סתם יינן אוסר בכל שהוא. וי"ל דאתיא כר' יהודה דאית ליה בכל איסורים שבתורה מין במינו במשהו. ועוד קשה מההיא דמשפך **אם יש בו עכבת יין אסור** ולמה לא יבטל היין שבמשפך לאותו עכבת יין. וצ"ל דאיירי כשאין במשפך כדי לבטל העכבה בששים. ואין לפרש דמתני' אתיא כרבי יהודה. דאם כן בגמרא דפריך לרבי יוחנן דאמר ראשון ראשון בטל ממתניתין לישני מתני' אתיא כר' יהודה:

גמ' כי אתא רב דימי א"ר יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפי' כל היום כולו ראשון ראשון בטל. פרש"י ומותר בהנאה. ולכאורה נראה דכיון דטעמא משום דראשון ראשון בטל דמותר אף בשתיה. דהיכן מצינו בטול לחצאין וכן משמע דומיא דההוא דסלק את מינו כמי שאינו (מינו) דשרי אפי' בשתיה. ראשון ראשון בטל. וא"ת מאי שנא מהא דאמר בפרק במה אשה (שבת דף סה:) ובפרק בתרא דבכורות (דף נה:) שאין טובלין בנהרות ביומי ניסן דחיישינן שמא רבו נוטפין על הזוחלין ואינן מטהרין בזחילה ולא אמר קמא קמא בטילי הנוטפין בזוחלין. וכן בפרק הנודר מן הירק (נדרים דף נז:) בצל שעקרו בשביעית ושתלו בשמינית ורבו גידולים על עיקרו מותר. וכן כלאים שהוסיפו מאתים (כלאים פ"ה מ"ו) ולא אמר בכל הני קמא קמא בטל. ותירץ ר"ת דהא דקא"ר יוחנן ראשון ראשון בטל

לא שיבטל לעולם אלא הוא בטל עד שיפול מן היין כל כך שלא יהא בהיתר ס' לבטל יין האסור. והשתא הוי דומיא דאינך דבטלין מתחילה עד שיתרבה. וקאי ר' יוחנן אמתניתין דקתני יין נסך אוסר בכל שהוא קאמר דה"מ דנפל היתירא לגו איסורא אבל נפל איסורא לגו היתירא ראשון ראשון בטל עד שיתרבה האיסור שלא יוכל לבטל בס'. וא"ת למה הזכיר שם בטול כיון שאין בטול אלא שאין אסור מחמת מיעוטו. הכי הוה ליה למימר לא שנו אלא שנפל היתר לתוך איסור אבל נפל איסור לתוך היתר אין אסור אלא עד כדי נתינת טעם כמו יין במים. י"ל דנקט האי לישנא דהמערה מחבית ראשון ראשון בטל לאשמועינן דוקא חבית דלא נפיש עמודיה כולי האי. שפי החבית צר ואע"ג דנפיש מצרצור אבל מגיגית דנפיש עמודיה טפי לא אמר קמא קמא בטיל אפילו יש בהיתר ס' לבטל הקלוח. והיינו חומרא דיין נסך יותר משאר איסורין. דבשאר איסורים לעולם מותר עד שיהא באיסור כדי ליתן טעם בהיתר. אבל ביין נסך המערה מגיגית אוסר בכל שהוא. וגם בהיתירא לגו איסורא חמיר יין נסך משאר איסורין דביין נסך קמא קמא בטיל ואפילו נתרבה ההיתר ויש בו ס' לבטל האיסור. ואלו בשאר איסורין אם נתרבה ההיתר ויש בו ס' ניעור מאיסורו ומבטל האיסור. דאמרינן בירושלמי דתרומות פ"ה אמר רבי אבהו א"ר ביוחנן כל איסורין שריבה עליהם בשוגג מותר ובמזיד אסור. פסק רש"י דאין הלכה כרב דימי שהרי בא רב יצחק והחמיר רבין והחמיר. ואין דבריו מובנים דבעיקר דינא דרב דימי דאשמועינן ראשון ראשון בטל לא פליג עליה רב יצחק. אלא שמחמיר לאסור המערה מחבית. ורבין איכא למימר דלא פליג עליה כלל. דהא דמצריך קיתון של מים לבטל היין. ולא קאמר קמא קמא בטל היינו במערה מגיגית או שנפל לתוך כלי גדול מלא יין בלא עירוי והתירו דרואין את ההיתר כאילו אינו אתא לאשמועינן. כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן המערה יין נסך לבור מצרצור קטן אפילו כל היום כולו ראשון ראשון בטל. ודוקא צרצור קטן דלא נפיש עמודיה. אבל חבית דנפיש עמודיה לא. וכיון דפליגי רב דימי ורב יצחק בחבית אליבא דרבי יוחנן מסתברא דבשל סופרים הלך אחר המיקל: כי אתא רבין א"ר יוחנן יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו. כי אתא רב שמואל ברבי יהודה א"ר יוחנן ל"ש אלא שנפל קיתון של מים תחילה. אבל אם לא נפל קיתון של מים תחילה מצא מין את מינו וניעור. איכא דמתני לה אמתניתין יין ביין בכל שהוא כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר ר' יוחנן ל"ש אלא שלא נפל שם קיתון של מים. אבל אם נפל שם קיתון של מים רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר קיתון של מים רבין עליו ומבטלין אותו. מאי איכא בין דמתני לה אמתניתין למאן דמתני לה ארבין. איכא בינייהו תחילה. מאן דמתני לה אמתניתין לא בעי תחילה. ומאן דמתני לה ארבין בעי תחילה והלכתא כלישנא בתרא דבשל סופרים הוא. והא דלא אמר חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות ויצטרף מים לבטל היין דהיתר ויין דאסור. היינו לפי שלא נפל מן היין האסור כדי נתינת טעם בהיתר אלא במשהו נאסר. וכל דבר שנאסר במשהו לא אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה. דרב דקאמר התם פרק גיד הנשה (חולין דף ק.) על ההיא משנה וכן חתיכה של נבילה וחתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות אפילו לא נתנו טעם אלא בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה. ופריך (הספר) רב ספרא התם מכדי רב כמאן אמר לשמעתיה כרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטל למ"ל בנתינת טעם אפי' לא נתנה טעם נמי. הכא במאי עסקינן כשקדם וסלקו. רבא אמר אפילו תימא כשלא קדם וסלקו (וסבר רבי יהודה) הוי מין במינו ודבר אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאין מינו רבה עליו ומבטלו. והשתא מאי איצטריך רב למימר אפי' לא נתנה טעם אלא בחתיכה אפילו בלא נתינת טעם נמי אסרה חתיכה נבילה לשאר חתיכות לר' יהודה דאמר מין במינו במשהו. אלא ודאי אע"ג דמין במינו נאסר במשהו מן התורה לא אמר שתעשה חתיכה נבילה להצריך ס' לבטל את כולה אם לא שנאסרה בנתינת טעם וכ"ש יין נסך לרבי יוחנן דאינו אוסר במשהו אלא מדרבנן לא מצריכין לבטל גם ההיתר. ומאן דבעי הכא תחילה מחמיר הוא ביין נסך אע"ג דבשאר איסורים לא בעיא ולית הלכתא כוותיה: איתמר יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים אמר חזקיה אם הגדילו באיסור אסור. ואם [דף עג:] הגדילו בהיתר מותר. ור' יוחנן אמר אפילו הגדילו באיסור נמי מותר. הגדילו באיסור פרש"י שנפל יין נסך

בסוף. והגדילו בהיתר שנפל יין של היתר בסוף. ורבי יוחנן אמר אפי' הגדיל באיסור הואיל והמים נפלו תחילה לא אמר מצא מין את מינו וניעור. וקשה מה שפי' הגדיל בהיתר שנפל יין של היתר בסוף דהא משמע דקאי איין נסך שנפל לבור דמיירי בדאיכא יין דהיתירא בבור. ועוד שפירש דר' יוחנן בעי שנפלו מים תחילה אם כן יקשה לרבין ורב שמואל ברבי יהודה למאן דמתני לה אמתניתין דלא בעי תחילה. ונראה לפרש דהגדילו באיסור שנגדלו המים ע"י איסור כגון שנפל באחרונה. ונתגדלו באיסור שמצאו בבור. ולא אמרינן רואין. הגדילו בהיתר כגון שנתגדלו המים על ידי יין של היתר שהיה בבור קודם שנפל ואח"כ נפל יין נסך. כיון שהפסיק בנפילת מים בין שתי היינות ולא יצטרפם עוד יחד. ורבי יוחנן מתיר הכל בין נפלו מים תחילה ובין לא נפלו מים תחילה. ורבי ירמיה היה סבור דפליגי בפלוגתא דר' אליעזר ורבנן. והלכתא כרבי יוחנן דקי"ל דאמר רואין:

ריי"ף לו: **כח זה הכלל מין במינו במשהו רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו במשהו.** שלא במינו **בנותן טעם. רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו כל איסורים שבתורה בין** במינו בין **שלא במינו בנותן טעם חוץ מטבל ויין נסך דבמינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם.** רש"י כתב בפ' כל הבשר (חולין דף קט.) דקי"ל כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דהא קים ליה רבי בשיטתיה דאמר נראין דברי ר' יהודה. ורב ושמואל נמי סברי הכי ותניא כוותייהו. ואע"ג דפליגי עלייהו רבי יוחנן ור"ל ותניא נמי כוותייהו. שמעינן להו לאביי ורבא דאינון אמוראי בתראי דקיימי כרב ושמואל בפלוגתא דחלא לגו חמרא (לעיל עבודה זרה דף סו.) ובפרק כל שעה (פסחים דף ל.) נמי פוסק רבא הלכתא כרב דאמר חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו במשהו. ומפרש התם רב לטעמיה דאמר **כל איסורים שבתורה במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם.** וגזר רב נחמן שלא במינו אטו במינו משום דלא בדילי אינשי מיניה. וקשה לר"ת דאם כן יקשה דרבא אדרבא דבפרק גיד הנשה (חולין דף צז:) קאמר רבא מין במינו דליכא למיקם אטעמא בס'. והאי דפליגי אביי ורבא לעיל בחמרא חדתא וענבי **חמירא דחיטי וחמירא דשערי.** מיירי בטבל ויין נסך. תדע מדלא נקט אלא הני. והא דפסיק רבא בחמץ בין במינו ובין שלא במינו במשהו כרב. איכא למימר כרב ולאו לגמרי מטעמיה. דרב סבר **כל איסורין שבתורה במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם** וגזר חמץ שלא במינו אטו במינו. אבל רבא סבר כל איסורים שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם. ובחמץ דלא בדילי מיניה החמירו חכמים לאוסרו במשהו. ורבינו תם פוסק הלכה דכל איסורים שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם. והביא ראיה מפיסקא דרבא דפרק גיד הנשה. ועוד כי דברי ר' יוחנן עיקר בכולא תלמודא כנגד רב ושמואל כדאמר בריש י"ט דף ד: **רב ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן.** ובפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מז:) מוכח דר' יוחנן ושמואל הלכה כרבי יוחנן ועוד ראיה מריב"ל דאמר (חולין דף צח.) כל איסורין שבתורה בששים ויליף מזרוע בשלה דהוה ליה מין במינו. וריב"ל בר סמכא הוא. דבסדר תנאים ואמוראים פסק הלכה כמותו בכל מקום ועוד ראיה מר' אליעזר בן יעקב דסבר מין במינו בטל בשמעתא דחרסן של זב וזבה בזבחים פרק התערובת (זבחים דף עט:) ומשנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי. ועוד ראיה מסתמא דתלמודא בשילהי י"ט (דף לח:) דאמר מי שנתערב לו קב חיטין בעשרה קבין חיטין וכו' קאמר שפיר עבוד דאחיכו עליה דמ"ש חיטין בשעורין דלא דמין בשאינו מינו בטל וכו' לרבנן מיבטל בטל ושפיר עבוד דאחיכו עליה. מכלל דהלכתא כרבנן. ובמנחות פרק הקומץ רבה (מנחות דף כג.) קאמר רבא קסבר ר' יהודה כל מין במינו ודבר אחר וכו' מכלל דאיהו לית ליה. ואף רבינו יהודאי גאון פסק כן. דשאלו מקמיה כל איסורים שבתורה במשהו כרב ושמואל או בנותן טעם כרבי יוחנן ור"ל. והשיב מדאיצטריך ליה לרבא למימר הלכתא בחמץ בין במינו בין שלא במינו במשהו כרב. בהא נימא הלכתא כרב. הא בשאר איסורים כרבי יוחנן ור"ל. ולא הבנתי ראיה זו דמשום שלא במינו הוצרך לפסוק כרב לאפוקי ממאן דפליג עליה התם. ואדרבה מן זו הביא רש"י ראיה דהלכה כרב אלא שדחינו אותו. והכי הלכתא דכל איסורים שבתורה בס' חוץ מחמץ בפסח. והא דלא קאמר **חוץ מטבל ויין נסך** וחמץ בפסח בהך ברייתא דתניא כוותיה דר' יוחנן. משום דחמץ בפסח אפי' שלא במינו במשהו. וכן עמא דבר: ורב אלפס ז"ל פסק כרב ושמואל והעידו תלמידיו עליו שאחר כך מחק והגיה עליו הלכה כרבי יוחנן. וכן פסק במסכת חולין:

כט [דף עד.] **מתני' ואלו אסורין ואיסורן בכל שהן. יין נסך ועורות לבובין ועבודת כוכבים ושור הנסקל ועגלה ערופה וצפורי מצורע ושיער נזיר ופטר חמור. ובשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה הרי אלו אסורין ואיסורן בכל שהוא.** כל הני מילי בדבר יבש ומשום חשיבותייהו לא בטילי כדקתני בגמרא דהוי דבר שבמנין: ריי"ף לז.

גמ' תנא מאי קחשיב. אי דבר שבמנין קחשיב ליתני חתיכת נבילה. ואי איסורי הנאה קחשיב ליתני חמץ בפסח. א"ר חייא בר אבא ואי תימא ר' יצחק נפחא האי תנא תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסור הנאה. פרש"י. וחמץ בפסח הואיל ואין דרכו למנות בטל ומשליך אחד מהם לנהר והשאר נותן לכלבו. וחתיכת נבילה אע"ג דדבר שבמנין הוא כיון דלא אסירא בהנאה בטלה ברובא. וחדא שדי לכלבא ואידך שרו באכילה. ולא ידענא למה לא יהא תערובת חמץ מותר אף באכילה. דהא דאמר חמץ במשהו היינו דבר לח המתערב דבמקום דהוה שאר איסורי בנותן טעם הוי חמץ במשהו אבל דבר יבש דבשאר איסורים חד בתרי בטל ה"ה בחמץ בפסח. וכן מוכח שמעתא כמו שאפרש. ולמאי דבעי רש"י להחמיר לאוסרו באכילה ה"ה נמי אסור בהנאה. ומה שפירש ומשליך אחד לא ידענא למה דתנן במסכת ערלה (פ"ב מ"א) הערלה וכלאי הכרם עולין באחד ומאתים וא"צ להרים. והא דצריך להרים בתרומה היינו משום גזל השבט. ולפרש"י פליג האי תנא אתנא דפרק גיד הנשה (חולין דף צו:) דתנן גיד הנשה שנתבשל עם הגידין וכן חתיכה של נבילה ושל דג טמא שנתבשלה עם החתיכות בזמן שמכירה בנותן טעם ואם לאו כולן אסורין ומפרש בגמ' משום דהויא חתיכה הראויה להתכבד לפני האורחים ואפי' באלף לא בטיל. וי"ל דלא פליג אלא דלא חשיב האי תנא אלא מידי דאית ביה תרתי והא דקאמר למעוטי ה"ק למעוטי דלא חשיב להו. וכה"ג קאמר בריש פ"ק דב"ק (דף ה. ע"ש) דקאמר מניינא דמתני' למעוטי דר' חייא ור' חייא למעוטי דרבי אושעיא ולאו משום דפליג. ובסגנון זה פירש הראב"ד ז"ל והביא ראיה דלא פליגי אהדדי מהאי דתמורה פרק כל האסורין (תמורה דף כח.) דפריך התם מ"ש לענין תערובת קדשים דתניא איסורי אכילה ואיסורי הנאה בהדי הדדי דהתם קתני רובע ונרבע דלאו איסורין נינהו ואיסורן בכל שהוא. אלמא כל איסורין שבמנין עושין תערובתן כיוצא בהן. ותערובת דחולין פסיק ותני איסורי אכילה לחוד ואיסורי הנאה לחוד. פי' דמתני' דהכא מתניי' בחולין ולא קתני אלא איסורי הנאה. ותירץ כי קאי בעבודת כוכבים משום דבעי לפרושי איסור יין נסך פריש נמי כל איסור הנאה דדמיין לה. כי קאי הכא משום דבעי פי' אתנן ומחיר מוקצה ונעבד פריש נמי כל האסורין למזבח דדמי להן. אלמא כי קתני הכא איסורי הנאה ה"ה איסור אכילה שדינן כן לעשות תערובתן כיוצא בהן בדבר שבמנין. וגרס נמי בירושלמי למה לא תנינן נבלה עמהן. א"ר אסי לא אתינן מתני' אלא שאסור בהנאה. התיבון הרי חמץ בפסח חמץ יש בו כרת ואלו אין בהן כרת. הרי אלו למעוטי מאי וכו' כתב רב אלפס ז"ל **וליתיה להאי כללא דקי"ל חמץ בפסח אסור ואוסר בכל שהוא.** ותימה דלא הזכיר נמי חתיכת נבילה ולמאי (דפריך) דהאי למעוטי לאו דס"ל חתיכת נבילה וחמץ בפסח אין אסור בכל שהוא. אלא למעוטי דלא תני להו ניחא. והראב"ד ז"ל תמה על רב אלפס דמנין לו דחמץ בפסח אוסר את התערובת בהנאה במשהו וזה לא נזכר בשום מקום אי משום הנך דאילו עוברין (דף מב.) כותח הבבלי וחביריו השנויין שם לאו משום משהו מיתסרי אלא משום נותן טעם הרבה שיש בהן. וכבר פירש בגמרא אחד מהן זיתום המצרי תלתא חיטי והוא מעיד גם על השאר שיש בהן חמץ הרבה. ועוד דהנהו שאני שאין גופי המאכל נעשה זולתי החמץ שיש בהן. וכיון שהחמץ שיש בהן הוא מכשיר המאכל הרי הן חשובין כאילו הכל חמץ. וכיון שכן מנין לנו לדחות סוגיא שבכאן שיאמרו אין כל דבר אוסר את תערובתו בהנאה אא"כ הוא דבר שבמנין והיאך נדחה אותה בלא ראיה. ול"נ דהכלל אמר גם לענין חמץ בפסח ובתערובת חמץ דפסח שנתערב עם מינו מותר אפי' באכילה. דלענין תערובת דיבש ביבש אין חילוק בין חמץ בפסח לשאר איסורין דלא החמירו חכמים לאוסרו במשהו אלא היכא דשאר איסורים בנ"ט וחמץ דמשום דלא בדילי אינשי מיניה אסור במשהו בלא נ"ט כשאר איסור. אבל יבש ביבש אם אין דבר שבמנין כי היכי דבשאר איסור חד בתרי בטל ה"ה חמץ בפסח. וכן מוכחא כל הסוגיא דפריך אי איסור הנאה קחשיב ליתני נמי חמץ בפסח ומשני האי תנא תרתי אית ליה. ואע"ג דחמץ בפסח אסור בהנאה כיון שאין דבר שבמנין

בטל ברוב. אלמא אין חילוק בין חמץ בפסח לשאר איסור יבש ביבש ולח בלח היכא דשייך ביה נתינת טעם. כי היכי דבשאר איסור הנאה שנתנו טעם בהיתר נאסר אף בהנאה דטעם כעיקר דאורייתא בין לאכילה בין להנאה וה"ה חמץ בפסח אפילו במשהו אסור בהנאה:

ברי"ף לז: **מתני' יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנאה. רבי שמעון בן גמליאל אומר ימכר כולו לעובדי כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו:**

גמ' אמר רב הלכה כר' שמעון בן גמליאל חבית בחבית אבל לא יין ביין. ושמואל אמר אפילו יין ביין. אמר רב נחמן הלכה למעשה יין נסך יין ביין אסור וחבית בחבית מותר. סתם יינו יין ביין נמי מותר:

מתני' גת של אבן שזיפתה עובד כוכבים מנגבה והיא טהורה. ושל עץ רבי אומר ינגב וחכמים אומרים יקלוף את הזפת ואחר כך ינגב. אבל אם ירצה לעשות עירוי שלשה ימים א"צ לקלוף את הזפת. שעל ידי עירוי פולט את הבלוע בגת.. כדאמר לעיל (עבודה זרה דף לג.) בקנקנים זפותים אף ע"ג דמכניסן לקיום. [דף עד:]

ברי"ף לח. **ושל חרס אע"פ שקלף את הזפת הרי זו אסורה** ואינה ניתרת בניגוב אלא בעירוי. דניגוב אינו מפליט בכלי חרס. וכיון דצריך עירוי אין צריך קליפה דעירוי מפליט אף בלא קליפה כל זמן שלא דרך בה. דלא גרע מקנקנים שמכניסין לקיום. אבל אם דרך בה אין עירוי מועיל בעוד הזפת עליו. משום דעל ידי דריכה בלע טפי אלא יקלוף ואח"כ יעשה עירוי. ולהכי אמר רבה נעוה ארתחיה. והרוצה להכשירו בלא קליפה אין לו תקנה כי אם ע"י הגעלה:

גמ' גת של אבן שזפתה עובד כוכבים וכו' **אמר רבא דוקא שזפתה** אבל דרך בה עובד כוכבים אחר שזפתה **לא סגי לה בניגוב** משום דאית לה פילי ונכנס בהן היין ונבלע בגת הילכך בעי קליפה ואחר כך ניגוב: **ת"ר הגת והמחץ והמשפך של עובד כוכבים רבי מתיר בניגוב. וחכמים אוסרין. ומודה רבי בקנקנים של עובד כוכבים** שהוא אסור. ומה הפרש בין זה לזה. **זה מכניסו לקיום וזה אין מכניסו לקיום. של עץ ושל אבן ינגב ואם היו מזופפים אסורין. והא אנן תנן גת של אבן שזפתה עובד כוכבים מנגבה והיא טהורה. מתני' דלא דרך בה בריייתא דדרך בה.** ומשום דדרך בה בעי ניגוב של עץ ושל אבן. אע"פ שאין זפותין לפי שע"י דריכה נבלע בהן יין קצת אבל שאר כלים של עץ ושל אבן שנשתמש בהן העובד כוכבים סגי בהדחה בעלמא:

ל גיגיות גדולות שדורכין בהן יין דינן כגת ובעו ניגוב. כי בימיהם לא היו רגילין לעשות בגת גלגל וקורה. אלא רק דורכה ברגל כדתניא (לעיל עבודה זרה דף נה.) לוקחין גת בעוטה וכן (לעיל עבודה זרה דף נו:) מהו לדרוך עם העובד כוכבים בגת. הלכך גיגיות שדורכין בהן היין דינן כגת ובעו ניגוב אם אינו יודע שעבר עליהם י"ב חדש משעה שדרך בהם העובד כוכבים. רבא שדר גולפי להרפני חתים לה אבירצייהו. פי' מסדרן בקרון או בספינה כפויין על פיהן וחותמו בשולים שלא יוכל העובד כוכבים להופכן ולעשות בהן יין. **קסבר כל דבר שמכניסו לקיום אפי' לפי שעה גזרו** ברי"ף לח: **ביה רבנן.** והרמב"ם ז"ל כתב דדוקא בכלי חרס אותה דבר שמכניסו לקיום צריך עירוי. אבל כלי עץ וכלי אבן וכלי מתכות אפי' מכניסו לקיום סגי להו בשכשוך. ור"ת ור"י ז"ל לא ס"ל הכי כי הצריכו הגעלה או עירוי לחביות של עץ אפילו גרודים. וכן מסתבר דכיון שהיין משתהא בתוכו זמן מרובה נבלע בתוכו. וכן אמרינן (לעיל עבודה זרה דף לג.) גבי נודות של עור דאין לחלק במכניסו לקיום: **במה מנגבן. רב אמר במים** ברי"ף לט. **ואפר. רבה בר בר חנה אמר באפר ובמים. ול"פ** [דף עה.] **הא ברטיבתא הא ביבישתא: איתמר בי רב משמיה דרב אמרי תרתי תלתא. שמואל אמר תלתא ארבע. בסורא מתני הכי בנהרדעא מתני הכי. בי רב אמרי משמיה דרב תלת ארבע. ושמואל אמר ארבע וחמשה. מר חשיב מיא בתראי ומר לא חשיב מיא בתראי.** ולקולא עבדינן וסגי במים ואפר (ואפר) ומים:

לא בעו מיניה מר' אבהו הני גורגאי דארמאי מאי. אמר להו תניתוה הרי שהיו גיתו ובית בדיו טמאים ובקש לעשותן בטהרה כיצד הוא עושה. הדפין והעדשים והלולבין של עובד כוכבים מדיחן העקלים של נצרים ושל בצבוץ מנגבן. ושל שיפא ושל גמי מיישנן י"ב חדש. פרש"י עדשים היינו עיקר הגת. ומדמייתי אמוראי מהך ברייתא ראיה ש"מ דסמכא הוא. ופליגא אתנאי דלעיל דהוו מצרכי בגת ניגוב. ואין זו ראיה משום דמייתי מינה ראיה לגורגאי דארמאי דלא אשכחן ביה פלוגתא לא יהיה בשביל זה הלכה כמותם במאי דאשכחן פלוגתא. ולדבריו היה לו לומר

משום דבשל סופרים הולך אחר המיקל. והאי דנעוה ארתחיה יעמיד בשל חרס אבל של עץ ושל אבן סגי להו בהדחה. ורשב"ם גרס מנגבם והכי איתא בתוספתא. ור"ת גרס מדיחם ועדשה אין זה עיקר הגת עצמה תדע מדחשיב ליה בתר דפין. אלא עיגול של טיט כמין ריחיים עגול וכבד ודומה לעדשה ומכביד על הדפים שעל הענבים והוא הנקרא בפרק המוכר את (הספינה) (דף סז:) ים ומפרש בגמרא מאי ים טלפחא. ומוציא שפע המשקין כמים לים מכסים. אבל גת עצמה בעיא ניגוב. והא דלא פירש הכא טהרת גת. לפי שכבידה היא ואינה רגילה לטלטל ונשמרת מטומאה יותר מכל כלי הגת. ועוי"ל דאפי' נפרש שהיא גת עצמה לא תקשה. משום דלעיל מיירי בשל עובד כוכבים והכא מיירי בשל ישראל. כדקתני גיתו ובית בדיו. ואע"ג דמייתי לגורגאי דארמאי מעקלים של ישראל. יש הרבה כלים שלא חלקו חכמים בין של ישראל לשל עובד כוכבים כמו קנקנים (לעיל עבודה זרה דף לג.) וכיוצא בהן. **אמר רב יהודה הני רווקי דארמאי דמזיא מדיחן. דעמרא מנגבן. דכיתנא מיישנן. ואי אית בהו קיטרי שרי להו. הנהו דיקולי וחלתא דארמאי ציירי בחבלי מדיחן. דצבתא מנגבן.** [דף עה:] **דכיתנא מיישנן. ואי אית בהו קיטרי שרי להו.** היה אר"ת המפות והסדינים שלנו שנשרו ביין נסך אין צריך לישנן. ודוקא בהני כלים שמנו כאן חכמים רווקי וחלתא. ולא אמרו כל כלי פשתן בסתמא. אלא לפי שהיו בקיאין בכלים הבולעים. והשמיענו מה הן. אמנם תימה על המפות שלפעמים שנופל עליהן איסור רותח ומתירין אותן ע"י כבוס של כלי שני. ונהי דר"ת כתב לקולא אם נאסרו ע"י צונן דיין נסך אין להקל באיסור רותח. וי"ל לפי שרגילין לכבסן בכמה כבוסין באפר וכבוס בחמין ובצונן ומביא עליהן קים להו שמפליטים כל מה שבלעו. כאילו הרתיחם בכלי ראשון:

ריי"ף לט: **לב מתני' הלוקח כלי תשמיש מן העובד כוכבים את שדרכו להטביל יטביל להגעיל יגעיל ללבן באור ילבן השפוד והאסכלה מלבנן באור והסכין שפה והיא טהורה** בתוספתא קתני סכינין בהדי שפודים ואסכלאות וכן בפרק קמא דחולין (דף ח.) גבי סכין של עובד כוכבים דפריך תיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ומשני בשליבנה באור ותימה דבפרק כל שעה (פסחים דף ל.) משמע דסגי להו בהגעלה דגרס התם אמר ליה רבינא לרב אשי הני סכיני דפיסחא היכי עבדינן להו א"ל מעלינן לקתייהו בטינא ופרזלייהו בנורא ומסיק והלכתא אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון ויש מפרשים אידי ואידי ברותחין אחר הליבון לפי שאין יכול ללבן הברזל היטב אצל הקתא והכי קתני בתוספתא פעמים שאדם חס על סכינו ללבנו ור"ת פי' דחמץ שאני משום דהיתירא קבלע וכי קפליט ליתיה לאיסוריה בעיניה והכי משני רב אשי לקמן בשמעתין (עבודה זרה עו.) ואע"פ דרב אשי גופיה הוא דקאמר התם קתייהו בטינא ופרזלייהו בנורא שמא מחמיר על עצמו היה ולא רצה לסמוך אשינויא דידיה וכן משמע הלשון לדידי כעין חדתא עבדי ליה ואנן סמכינן אמאי דפסיק תלמודא והילכתא אידי ואידי ברותחין ומסתברא הא דמסיק והלכתא אידי ואידי ברותחין כל זה מדברי רב אשי כלומר אע"פ שאני עושה ליבון אין הלכה כך כי אני מחמיר על עצמי אלא כך הלכה דברותחין סגי ובירושלמי גרס סכין תוחבו ג' פעמים בקרקע ודיו רבי בון בשם רבי יהודה הדא דתימא בסכין קטנה אבל בסכין גדולה צריכה ליבון והליבון שאמרו והוא שיהיו ניצוצות ניתזין הימנו. מתוך הירושלמי רצה ר"ת לחלק דסכין עובד כוכבים דחולין וסכינא דבתוספתא מיירי בסכינים גדולים שפעמים צולין בו בשר להכי בעי ליבון דיקא נמי דבתוספתא קחשיב לה בהדי שפודין ואסכלאות ובפסחים מיירי בסכינים קטנים ולא נהירא דההיא דירושלמי לחתוך בצונן איירי כיון דקאי אתוחבה ג"פ בקרקע ולענין צונן לא שייך לחלק בין תשמישו על ידי האור לתשמישו על ידי רותחין לכך נראה דסכינין גדולים דרך לעשות בהן גומות ובגמרא אמר דשיפה לא מהני בסכין שיש בה גומות ואפילו לחתוך בה צונן הלכך בעי ליבון דהגעלה לא מהני כי אינו יכול לנקר הגומות ואינו פולט במקום הגומות אפילו סכין קטן אם יש בו גומות בעי ליבון וסכינין ישנים הנקחים מן עובדי כוכבים היה אומר ה"ר יצחק בר"מ דבעי ליבון שדרך עובדי כוכבים לתקן בהן הפתילה בפי הנר של חלב בשעה שדולק והופכין בהן בשר על גבי גחלים ואמר ר"ת כיון דאין תשמישו לכך לא חיישי דלמא מיתרמי ועביד הכי ואפילו איתרמי דעביד כל מה דאין הישראל משתמש בו על ידי האור סגי ליה בהגעלה ברותחין דכל מה שסופו לפלוט ברותחין פולט בהגעלה ראשונה ולא נהירא כיון

דתשמישו על ידי האור אין יוצא מידי דופיו בהגעלה בלא ליבון ופולט תמיד בכל הגעלותיו מידי דהוי אכלי חרס דלא סגי ליה בהגעלה ולא אמרינן דכל מה דעתיד לפלוט דפולט בהגעלה ראשונה אלא אינו יוצא מידי דופיו ופולט תמיד מעט מעט ואין לחלק ולומר ממה שבלע ע"י האור לא יפלוט לעולם כי אם באור דהא אמר השפוד והאסכלה של קדשים מגעילן ברותחין אלמא בליעה על ידי האור נפלטת ע"י רותחין ויראה שיספיק אם ילבן חודו של סכין לפי שרגילין העובדי כוכבים להשתמש בו באור אע"ג דחם מקצתו חם כולו ונתפשט האיסור בכולו מ"מ כיון שאין הישראל משתמש בסכין ע"י האור סגי בהכי:

יום שטז

לג גמ' תניא וכולן צריכין טבילה במ' סאה. מה"מ. אמר רבא אמר קרא תעבירו באש וטהר הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו כלים חדשים. דהא ישנים כי לבנן באור כחדשים דמו ואפ"ה בעו טבילה. מתקיף לה רב ששת א"ה אפילו זוזא דסרבלא נמי. אמר רבא כלי סעודה אמורים בפרשה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ל"ש אלא בלקוחין וכמעשה שהיה. אבל בשאולין לא. פרשב"ם דישראל ששאל כלי מישראל חבירו שקנה מהעובד כוכבים ולא הטבילה צריך טבילה כיון שבא לידי חיוב טבילה ביד ישראל ראשון. **ר' יצחק בר יוסף זבן מאני דמרדה חדתי מעובד כוכבים. סבר לאטבולי** א"ל **ההוא מרבנן ור' יעקב שמיה לדידי מיפרשי לי מיניה דרבי יוחנן כלי מתכות אמורים בפרשה. א"ר אשי והני כלי זכוכית הואיל וכי נשברו יש להן תקנה ככלי מתכות דמו. קוניא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר** כתחילתן וח"א כסופן והלכתא כסופן. יש שהיו רוצין לומר שכלים שיש להם חשוקים של ברזל. כגון דלי שמעמידין אותו שצריך טבילה לפי שהכל הולך אחר המעמיד. ולא נהירא דמנ"ל דהלכה כרבנן דר' נחמיה בפרק במה אשה (שבת דף ס.) דאמר הכל הולך אחר המעמיד. דילמא כר' נחמיה קי"ל דלא אזיל בתר מעמיד. דסתם משנה דבמה אשה מוקי התם כר' נחמיה. ועוד אפילו יהיה הלכה כרבנן דאוזלי בתר מעמיד לא בעי טבילה כיון דאין משתמש במקום הברזל לא הויא דומיא דכלי סעודה דמדין ומהאי טעמא נמי כלי חרס המחופה באבר מבחוץ **א"צ טבילה: משכנתא בעיא** היא ולא אפשיטא ועבדינן לחומרא ומטבילין ליה בלא ברכה. או יקנה כלי אחר ויטבול שניהם ביחד ויברך. והנותן כסף לאומן עובד כוכבים לתקן לו כלי יש שרוצים לומר למ"ד אומן קונה בשבח כלי טעון טבילה ופליגי ביה אמוראי בפ' הגוזל קמא (בבא קמא דף צט.) ובעל ההלכות פסק כרב אשי דאמר אומן קונה בשבח כלי. ורב אלפס פסק כרבא דדחי התם דכו"ע אין אומן קונה בשבח כלי וא"צ טבילה כיון דלא נקרא שם העובד כוכבים עליו. ולא דמי לכלי מדין. וישראל שמכר כלי לעובד כוכבים וחזר ולקחו ממנו צריך טבילה כיון שנקרא שם העובד כוכבים עליו. אבל ישראל שמשכן כלי לעובד כוכבים וחזר ופדאו ממנו אין צריך טבילה. אע"ג דמספקא ליה לתלמודא אי משכנתא כזביני. לענין הא ודאי פשיטא לן דלאו כזביני:

לד ת"ר הלוקח כלי תשמיש מן העובד כוכבים דברים שלא נשתמש בהן כל עיקר מטבילן והן טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י צונן כגון כוסות וצלוחיות וקתוניות מדיחן ומטבילן והן טהורין. ודברים שנשתמש בהן ע"י חמין כגון יורות וקומקמוסים ומחמי חמין מגעילן ומטבילן והן טהורין. דברים שנשתמש בהן ע"י האור כגון השפודין והאסכלאות מלבנן ומטבילן והן טהורין. פי' רשב"ם דוקא מגעילן או מלבנן תחילה. אבל הטביל תחלה הוי כטובל ושרץ בידו. ולא נהירא דהך טבילה לא משום טומאה דאפילו חדשים צריכים טבילה. אלא גזירת הכתוב הוא אם ירצה יטבילנה וישתמש בה צונן. וכשירצה להשתמש בו חמין יגעילנה. ויש הכשר לחצאין כדאמר במתניתין הסכין שפה והיא טהורה. ואע"פ שצריך עדיין להגעיל לחתוך בה צונן ולא יצא מטומאה ולגמרי. ועוד ראיה מדאמר בזבחים פרק דם חטאת (זבחים דף צג.) נדה מזין עליה והיא טהורה. וכי היכי דהזאה מועילה בימי נידות ה"נ מהניא טבילה מקמי הגעלה. והאי דנקט הגעלה תחילה משום דהוא עיקר הכשר פליטת האיסור. ועוד משום דגבי צונן איצטריך למתני מדיחן מקמי טבילה משום חציצה: **וכולן שנשתמש בהן עד שלא יטביל ועד שלא יגעיל ועד שלא ילבין** תני חדא אסור ותניא חדא מותר. לא קשיא הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר והא כמ"ד נותן טעם לפגם אסור. לכאורה משמע שעל כל מה

ריי"ף מ.

שנזכר בברייתא טבילה והגעלה וליבון קתני שאם נשתמש בלאו הכי אסור. ובברייתא בתרייתא נמי לא פליג עליה אלא בהגעלה וליבון דאית ליה **נותן טעם לפגם מותר.** אבל בטבילה אין להתיר מטעם זה. ולא מיסתבר כלל לומר שאם נשתמש בכלי קודם טבילה שיהא אסור כל מה שבתוכו. הלכך נראה לומר האי דנקט בברייתא עד שלא הטבילה משום שריותא דתנא חדא מותר נקטיה. ולא משום רבותא דאיסורא. והכי איתמר בירושלמי וכולן שנשתמש בהן עד שלא הטביל והגעיל ושף וליבן הרי אילו טהורין. אי נמי למאן דתני אסור איצטריך למתני עד שלא יטביל. דכיון דטבילה מתיקון הכלי כמו הגעלה וליבון איכא למימר דגזרינן למ"ד נ"ט לפגם אסור אטו הגעלה וליבון. אבל לדידן דקי"ל נ"ט לפגם מותר שרי. ולמ"ד נותן טעם לפגם מותר גיעולי עובד כוכבים דאסר רחמנא היכי משכחת לה. אמר רב חייא בריה דרב הונא לא **אסרה תורה אלא קדירה בת יומא.** פרש"י שבשל בה העובד כוכבים בו ביום. אבל אם בשל בה אתמול (בלילה) כבר הורע טעמו בלינת הלילה. מתוך לשונו משמע שלינת הלילה פוגמת הטעם ולא בעי מעת לעת. וגם ר"ת נשאל על זה אם צריך מעת לעת. או אם נאמר שאם בשל בה איסור סמוך לחשיכה כיון שחשיכה נפגם הטעם שהרי אינה בת יומו ונאמר שתחילת הלילה היא שפוגמה יותר משעה אחרת. והשיב שכל רבותינו פירשו שלינת הלילה היא פוגמת. ונראים דבריהם כי לא היה דרך לבשל בימים קדמונים בלילה. כדמשמע בזמן שקבעו לק"ש בשעת שכיבה בכהנים ובעניים ובכל אדם בשמעתא קמייתא דברכות. ומתוך שאין מבשלין בלילה נפגם הטעם הנבלע בקדירה. ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר תבשיל שעוברה צורתו (והוי) כמו תעובר צורתו ויצאו לבית השריפה (זבחים דף עז.) והדברים ק"ו ומה האוכל שהוא בעין נפגם בלינת הלילה. כ"ש איסור המובלע בדופני הקדירה. ועוד מדקאמר קדירה בת יומא ולא קאמר לא אסרה תורה אלא קדירה בתוך מעת לעת א"כ משמע דלא בעיא מעת לעת. ודוקא כשעמדה כל הלילה בלא בישול יש להתיר ולא בענין אחר. דכיון שאין ידוע לנו מי גורם הפגם יש להסתפק אם תחילת הלילה או סופה או כולה גורם. אבל אם עמדה כל הלילה מותר ולא בעי מעת לעת. ועל דא אנא סמיך והמחמיר תבא עליו ברכה ויש לחוש מפני החסרון. ולפי דבריו שהביא זכר לדבר מעיבור צורה דקדשים א"כ תפשוט דעמוד השחר גורם. והכי אמר בקדשים בפ"ב דזבחים (דף יט:) גבי קדוש ידים במי כיור דעמוד השחר חשיבה לינה. וכן בפרק המזבח מקדש (זבחים דף פז.) משמע שאם חשב להוריד מן המזבח סמוך לעמוד השחר ולהעלות אחר עמוד השחר חשיב חוץ לזמנו. דעמוד השחר עושה לינה. ומשום דלאו ראיה גמורה אלא זכר לדבר אין לפשוט משם. ומיהו קצת נראה משם שסוף הלילה לבדו אין מועיל אלא כולו. שאם סוף הלילה לבדו גורם למה הצריך הכתוב בכלי חרס שבירה ומריקה ושטיפה בכלי נחשת אחר בשול חטאת למ"ד נ"ט לפגם מותר. כי מיד שנעשה נותר נפגם טעמו ומותר מן התורה לבשל בו. בשלמא אי אמרת כל הלילה גורם ניחא. דאצטריך קרא לכלים שבשלו בהן בלילה דכדי שלא יבאו קדשים לידי נותר היו מבשלין גם בלילה ואותו טעם לא נפגם בבקר ונעשה נותר. וחלה עליו תורת שבירה בכלי חרס ומריקה ושטיפה בכלי נחשת. הלכך אפי' הניח הכל עד אחר שנפגם טעמו והותר מן התורה אפי' הכי כיון שחל עליו חיוב שבירה מריקה ושטיפה שעה אחת שוב לא פקע. ומשום הכי היו שוברין כל הכלים במקדש אפילו אותם שבשלו בהן אתמול. כי לכתחילה לא היו מבשלין בהן גזירה אטו בת יומא. כי ברוב הבישול שהיה בעזרה אתי למיחלף. וכיון שכן הוא היו שוברין אותן במקום קדוש כמו הטעונין שבירה מדאורייתא וכן מריקה ושטיפה. כי היכי דלא אתי למיטעי אף באותן שהן בני יומן לשוברן שלא במקום קדוש ולהכשירן בלא מריקה ושטיפה. מיהו י"ל דאע"פ שכשנפגם הותר מן התורה אם נעשה נותר מכל מקום גזירת הכתוב הוא שבירה בכלי חרס מריקה ושטיפה בכלי נחשת. מידי דהוה אמריקה ושטיפה שהיא גזירת הכתוב אפילו כשהיא בת יומא. שהרי אחר ההגעלה שכבר נפלט כל האיסור טעון מריקה ושטיפה לרבי בצונן ולרבנן שטיפה יתירתא (זבחים דף צז.) וה"נ אע"פ שאין בכלי אלא בליעת טעם פגום גזירת הכתוב הוא. ואם תאמר א"כ מנלן דכלי חרס אין יוצא מידי דופיו במה שטעון שבירה. כיון שהשבירה אינה מחמת איסור אלא גזירת הכתוב. וי"ל מכל מקום מדכתב מריקה ושטיפה בכלי נחשת ושבירה בכלי חרס זהו משום שזה יוצא מידי דופיו וזה אין יוצא מידי דופיו

הלילה. וה"ה ביום שעבר כדפרישית. וכל דחוקים הללו צריכין אנו לומר לפי רבותינו שאינן מצריכין מעת לעת. אבל אם באנו להצריך מעת לעת אתי שפיר טפי מה שהצריך שבירה ומריקה ושטיפה אחר בישול החטאת. כי כל שעה שיבשלו אפילו שחרית בתחילת היום בעמוד השחר דלמחר יהיו בלועים הכלים מאיסור נותר. וכיון שחל עליהם חיוב מריקה ושטיפה תו לא פקע. ואתי נמי שפיר האי דשמעינן מהכא דכלי חרס אין יוצא מידי דופיו במריקה ושטיפה בכלי נחושת. דמריקה ושטיפה ודאי לנקות הכלי מן האיסור בא. אע"פ שבאיסור אחר אין צריך נקיון גדול כזה ואידך קדירה בת יומא אי אפשר שלא נפגמה פורתא. אי הכי מכאן ואילך לישתרי גזירה שאין בת יומא אטו בת יומא. ואם בשל בדיעבד בכלי שאין בת יומא הקדירה אסורה והתבשיל מותר כי הקדירה היה בו איסור קודם שנפגם. אבל התבשיל לא היה בו איסור מעולם. ועוד בתבשיל ליכא למיגזר דילמא אכיל בנתבשלה בבת יומא דהא לא שכיח לבשל בבת יומא הואיל ואסור לכתחילה אפילו כשאין בת יומא ואין חשוב נ"ט לפגם עד שתשהא הקדירה לילה לפר"ת או מעת לעת לפר"י. ושלא נתבשל בה כלום. אבל אם נתבשל בה צריך מעת לעת מבשול אחרון. ואין להגעיל כלי בן יומו אם לא שיהיה במים ס' כנגד כל הכלי. דמה שנפלט ממנו חוזר ונבלע בתוכו. ושומן בחמין הוי טעם לשבח. דלא שרינן לעיל בפ"ב (עבודה זרה דף לח:) חמין של עובד כוכבים אלא משום דסתם כלים של עובד כוכבים אינן בני יומן. ולא גזרינן גבי הגעלה כלי שאין בן יומו אטו בן יומו כדגזרינן הכא כיון דאין צריך נמי הגעלה לא גזרינן אלא בשביל התבשיל. ואע"ג שטעם הפגום הנבלע ממנו חוזר ונבלע בתוכו והוה ליה כקודם הגעלה. אין לחוש דהוה ליה נותן טעם בר נ"ט. מהכלי למים ומן המים חוזרין ונבלעים בהכלי וכולו היתר כיון שנפגם הטעם. ויש שרוצים להתיר להגעיל אפילו כלי בן יומו אף על פי שאין ששים במים ובלבד שישים הכלי למים בשעה שהן רותחין. ומביאין ראיה מפרק כל הבשר (חולין דף קח.) כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח בשר אסור וחלב מותר. משום דמיבלע בלע מיפלט לא פליט בשר את החלב שבלע עד דנח מרתיחתו. א"כ הכא נמי מיבלע בליעי המים את פליטת הכלי מיפלט לא פלטי לתוך הכלי מה שבלע ממנו. ולאו כלום הוא דלא שייך לומר כך בשמנונית המתערב עם המים. דודאי בכל מקום שהמים נבלעים השמנונית נבלע עמהם דדבר לח המתערב אינו נפרד זה מזה. ועוד אחר שינוחו המים מלבלוע כל פליטת הכלי שגמר הכלי כל פליטתן הדר בלעי. וגם אין סברא לומר דכי היכי דאמר מיבלע בלע מיפלט לא פליט מה שבלע הכי נמי מיפלט פליט מיבלע לא בלע מה שפלט. כי הכל מתערב עם המים ונבלע וגם אחר שנח בלע. אבל בערב הפסח קודם ארבע שעות היתר הוא מותר להגעיל אפילו בן יומו והוי נ"ט בר נ"ט הכלי במים וחוזר ונבלע בכלי וכולן היתר. והוי כמו דגים שעלו בקערה שמותר לאוכלן בכותח (חולין דף קיא:) ואפי' לדברי המפרשים עלו אין נתבשלו לא. הכא שרי דהתם הבשר הנבלע בדגים חשוב טעם כי נבלע אוכל באוכל שהדגים ראוין לאכילה והבשר נ"ט בהן לשבח הלכך אסור לאוכלו בכותח אם נתבשלו בקדירה אבל הכא טעם החמץ הנפלט מן הכלי למים וחוזר ונבלע בדופני הכלי אין חשיב טעם שיחזור ויפלט בפסח בתוך התבשיל. ונהגו העולם לשפוך מים צוננין על הכלי תימה מה תועלת יש בזה אי משום להדיח מי הפליטה מן הכלי שלא יחזור ויבלע בו. בזה אין תקנה כי מיד כשהוציאוהו מן המים הרותחין עם עלייתו הוא בולע. כי אי אפשר לצמצם כל כך למהר ולשפוך עליו. ועוד כי אפילו בתוך המים הוא חוזר ובולע את פליטתו כדפרישית לעיל ולהכי בעינן שיהיו המים ס' ואז אין לחוש אם חוזר ובולע וסמך לדברי מצינו בזבחים פרק דם חטאת (זבחים דף צו:) דקאמר התם גבי מריקה ושטיפה דקדשים לא נצרכה אלא לשטיפה יתירתא ולשון יתירתא משמע שטיפה אחת יתירתא בקדשים. דבתרומה לא בעיא אלא שטיפה אחת ובקדשים אחת יתירתא. ושטיפה דהתם צונן הוא: [דף עו.] **עד כמה מלבנן. א"ר מני עד שתשיר קליפתן. וכיצד מגעילן. אמר רב הונא יורה קטנה בתוך יורה גדולה ויורה גדולה מהדר לה** לישא אפומא וממלא לה מיא ומרתח לה. [דף עו:] **קסבר כבולעו כך פולטו מה בולעו בנצוצות אף פולטו בנצוצות. וסכין שפה והיא טהורה. אמר רב הונא נועצה** י' פעמים בקרקע. לאו דוקא עשר דהא בירושלמי קאמר שלשה פעמים. רש"י פירש דשיפה ונעיצה בעיא. ולא נהירא דלמה לא פירש המשנה כל דין הכשרות. ועוד דעובדא דשבור מלכא

תקשה דאיהו לא עבד אלא נעיצה. אלא ודאי או הא בעי או הא בעי **אמר רבא ובמקום קשה. אמר רב כהנא ובסכין שאין בה גומות. תניא נמי הכי סכין יפה שאין בה גומות נועצה עשר פעמים בקרקע. אמר רב הונא בריה דרב יהושע לאכול בה צונן:**

לפני לפניהן של **עובדי כוכבים** נ' ימים **לסור לשחת ולתת עמהן.** ליקח ולמכור ובגמ' [דף ו.] מיבעי ליה להו לסור לשחת ולתת עמהם אי משום הרהור הוא לסור אי משום לפני עור לא תתן מכשול. כלומר אי משום הרהור שמרויח בלבד וחוזל ומוליא לעבודת כוכבים לפי שהוא סובר שהעליהם אותו ונמצא יכשל עובר **משום לא תשים על** פיך כלומר לא ישמע בגרמא שלך או משום לפני עור לא תתן מכשול כלומר לחייבו למיתה אם נמכור להם שום לבד שהוא רחוי לתקרובת שמא יקריבנו לעבודת כוכבים ונמצא יכשל עובר משום לפני עור לא תתן מכשול ופשוט הוא טעמא ליקח מהן לא מתסר אלא משום נזרה למכור ומתרגינן בגמרא לנפקא מינה בין הני תרי טעמי להיכא לחיית ליה בהמה לחיוביה לחי חמרת משום הרהור וחוזל ומוליא לסור ואי משום תקרובת כיון לחיית ליה ליחייבי ואפשר ליה לקרובי בלאו הכי ליכא תו ליכא משום לפני עור כדאמוכח בסמוך: והך בעיא ליתא אלא בלסחת ולתת אבל בלהסחיון ולהלוותן ולפרעון פשיטא למשום לחזל ומוליא הוא להא ליכא למיחש הכא בעיניה להלוותן ולפרעון נמי זוזי יככי להו ללא חזי לתקרובת אלא הכי והאי פשיטא למשום לחזל ומוליא נינהו ולסחול מהן ולגזות מהן ולפרוע מהן נמי ס"ל לרבה בגמ' [דף ו.] למשום לחזל ומוליא נינהו **שהעובד כוכבים שמח כשיזרעל עריך לו** וליפרע מהם נמי מפני שהוא שמח שפרע חובו אי נמי לסחול מהן (ולגזות מהן וליפרע מהן לסירוגין משום נזרה להסחיון) ולהלוותן ולפרעון כאידי לחמר הכי בגמרא (שם) הלכך בכל הני פשיטא לן למשום לחזל ומוליא נינהו אבל במקח ומכר מיבעיא לן מי אמרינן דוקא בלהסחיון ולהלוותן ולפרעון הוא דליכא למיחש לחזל ומוליא לפי שהן נהנין בדבר ואינן חסרים כלום אבל במקח ומכר לא לפי שכשמוכר שבא לידו החפץ יוצאין מתחת ידו מעות ש"מ ליפסח הלכך ליתי ליה בהמה לחזל ומוליא אלא משום לפני עור וכל היכא ליתי ליה בהמה לחייבו ש"מ לזבין ליה מידי אלא משום תקרובת שרי או ללמא כיון שבא לידו מה שהיה רוצה לחזל ומוליא [ואע"ג דלא] חיפשיטא בעיין סוגיא בגמ' דיפשטא למשום לחזל ומוליא הוא כמ"ש בחידושי לפיכך הסמיכו הרב אלפס בעיא זו וכתב ומצאתי בסתם לחלמא ס"ל לכולה בחד גוונא משום לחזל ומוליא והר"ם במ"ל נמ כן כתב בפרק ט' מהלכות עבודת כוכבים נ' ימים לפני לחייבו אל עובדי כוכבים לסור ליקח מהם ולמכור להם לבד המתקיים הרי שאסר הכל ולא חלק בין לבריות הרגויין לתקרובת לשאין רגויין ובין ליתי בהמה לחייבו גלית ליה: להסחיון ולשאול מהן. שאלה שייכא במידי דהלכה בעין כגון בהמה וכלים לכתיב וכי ישאל איש מעם רעהו מלוה במידי דלא הלכה בעין כגון מעות לכתיב לא כסף תלוה את עמי למלוה להוצאה ניתנה ומשלם [מעות] לחבירו: **נפרעין מהם.** מפני שהוא מצר ומ"ל להפרע מהם לסור משום לחזל ומוליא פליג רבי יהודה ואמר לעיתא משום למצר הוא ולכיכא הוא ולמ"ל להפרע מהן לסור משום גזירה לגזרינן ליפרע מהן לאו לפרעון פליג רבי יהודה ואמר לא שייך למיגזר להכא מצר והכא נהנה: אע"פ שמצר עכשיו שמח הוא שעתיד לשמח זמן. שמח הוא לאחר זמן [כלומר ולא כרש"י שפירש שמח הוא לאחר זמן למחר ומשום להכא לאיבא לאחריני לחכמים לר' ישמעאל קיימינן לפניהם לסור לאחריהם מותר]: [דף ז:] נ' לאחריהם לסור. שעליון הוא זוכר ירחתו ומוליא לה: וחכ"א לפני לחייבן לסור לאחר לחייבן מותר. בגמ' פרכינן חכמים היינו ת"ק ומפרקינן לה: גמ' נ' **ימים הן** ולחייבן. ולא הוו לאו שני ימים לבל מלחייבן ונ' דקתני בהדי לחייבן לכולי לחי אע"פ שהוא נמצר ימים הרבה בקונדס ומנטריין שכל לאחר מהם נמצר שמונה ימים כלחיקא בגמ' [דף ח.] כאחד יומא חשיב להו: **או לילמא הן בלא לחייבן.** לנ' ימים דקתני היינו בר מלחייבן ומסקנא הן בלא לחייבן: **וכגולה** לאו **לסור אלא** יום לחילס בלבד. משום לעובדי **כוכבים שבחוצה לארץ לא לחייבו בעבודת כוכבים כולי** האי ולכא למיחש אלא ליום לחילס בלבד ורש"י ז"ל **פירש להיינו טעמא לפי שאין אנו יכולין להעמיד עצמנו מליצ ולתת עמהם שבניהם אנו יוסבין ופרנסתנו מהם ועוד משום ירחה:** בחוצה לארץ. **יום לשנה מתקבצים כל** סוחרי העיר לאכול ולשתות ולשחוק לפי עבודת כוכבים פלונית וקורין ליה קונפרדרי"ה: אלא קביעא. לון חוששין לה כ"כ אם לון עושין לותה בכל שנה אלא לונה חוששה להן ולכא משום תקרובת מסתמא ולא משום לחזל ומוליא: לכיכעא להו **נשא ונתן** לפני לחייבן עמהן מהו. בהגהה: לסור **ליהנות מחותה סחורה: כשלחרו לסור לשחת ולתת עמהן. לפני לחייבן** לא לחרו אלא בלבד המתקיים **על יום לחיל לחזי ליה קיים ליום לחילו.** אבל לבד שלחן המתקיים. **כגון ירק וכיוצא בו מותר:** בלבד רבי לוסעיא בתמני' לר' **לוסעיא לר' לוסעיא סלרה למתני' וכן רבי חייא: לכל [לון] לוקחין מהן.** וה"ק לבד המתקיים כמו שפרסה ובבריית קמייתא ה"ק כשלחרו לסור לשחת ולתת עמהן למשמע לן ליקח לן למכור לא לחרו אלא בלבד המתקיים לבל בלבד שלחן מתקיים מותר כלומר לון לו היתר להיינו למכור להם לבל לא ליקח והיינו לחשמיך תלמולא לבריית קמייתא לילך בבריית לתני בלבי רבי לוסעיא לבד שלחן מתקיים מוכרים להם

יום ש

לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהן להשאילן ולשאול מהן להלוותן וללוות מהן לפורען ולפרע מהן ר' יהודה אומר נפרעין מהן מפני שמיצר להם אמרו לו אע"פ שמיצר עכשיו שמח הוא לאחר זמן:

(דף ז:) ר' ישמעאל אומר שלשה לפניהם ושלשה לאחריהם אסור וחכ"א לפני אידיהן אסור לאחר אידיהן מותר:

גמ' (דף ו.) איבעיא להו ג' ימים הן ואידיהן או דלמא הן בלא אידיהן ומסקנא הן בלא אידיהן:

(דף יא:) אמר שמואל ובגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד והא רב יהודה שרא ליה לרב כהנא לזבוני חמרא ולרב גידל לזבוני חיטי בחגא דטייעי שאני חגא דטייעי דלא קביעא:

(דף ו:) איבעיא להו נשא ונתן לפני אידיהן מהו ר' יוחנן אמר אם נשא ונתן אסור ורשב"ל אמר אם נשא ונתן מותר והלכתא כרבי שמעון בן לקיש דתניא כותיה כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהן לא אמרו אלא בדבר המתקיים אבל דבר שאין מתקיים מותר ואפילו דבר המתקיים נשא ונתן מותר תני רב זביד בדבי ר' אושעיא דבר שאין מתקיים מוכרין להן אבל אין לוקחים מהן ולכולי עלמא נשא ונתן ביום אידיהן אסור וכן הלכתא ההוא מינא דשדר ליה דינר קסרינא לר' יהודה נשיאה ביום אידו הוה יתיב ר"ש בן לקיש קמיה אמר היכי איעביד אישקליה אזיל מודי קמי עבודת כוכבים לא אישקליה הויא ליה איבה א"ל רשב"ל טול והשליכו

לבור לפניו כל שכן דהויא ליה איבה א"ל כלאחר יד: גרסינן בפרק השוכר את הפועל רב יהודה משדר ליה קורבנא (דף סה.) לאבדרבן ביום אידם אמר ידענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים א"ל רב יוסף והא תניא אי זה הוא גר תושב כל שקיבל עליו בפני שלשה חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים אמר ליה כי תניא ההיא להחיותו והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן גר תושב שעבר עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי הוא כמין שבעובדי כוכבים התם כגון שקיבל עליו להלכה כר"ל לנבי רבי יוחנן וליכא למימר למעמ"ס לא ליעטריך למיחסבה התם משום לתנן כוותיה לר"ל להה קא חשיב התם חליצת מעוברת ואע"נ לתניא כוותיה לגמ ס"מ הלכה כרבי יוחנן ואע"נ לתניא כוותיה לר"ל הא למרינן לקמן בגמרא [דף ז.] לרבנן בתרלי סבירא להו נמ ונתן לסור ורבי יוחנן לחמר כוותייהו ואין זו רחיה לולחי לא ליעטריך למיחסבה משום לתניא כוותיה והאי מעוברת התם חליצת מעוברת ואע"נ לתניא כוותיה לאו משום לעלה צריך למיחסבה חלא משום לעלה קאי וה"ק כמ שכזו הלכה כר"ל לתניא כוותיה ה"נ הלכה כוותיה בהני תרי לחרנייתא. ולפיכך פסק הרב אלפסי ז"ל כר"ל לתניא כוותיה לנמ ונתן מותר וכן לעת הר"ס במז"ל בפרק ט' מהלכות עבודת כוכבים: **לינרף קסרינאה. לינר חלם מעורה חלמה שפסל קיסר את הרחשונה ונזר על זו: כלאחר יל. שלא יבין שמלעתך השלכתו וכיון שירחה שחבל ממך לא ישמח:** קורבנא. תפורה: לאבודרבן. שם העובד כוכבים: כל שקבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד **עבודת כוכבים.** לאע"נ לבני נח מוזהרין שלא לעבוד עבודת כוכבים מפני שאינן נזהרין בכך צריכין קבלה ומכלל לכל שלא קבל חשבינן ליה כעובד עבודת כוכבים: **כי תניא ההיא להחיותו.** כי בעינן קבלה ה"מ לענין שנהפך מעוין עליו להחייותו אבל לגשת ולתת עמהן לא בעי קבלה חלא כל היכא דקים לן דלא פלח לעבודת כוכבים ברי הוא כמין שבעובדי כוכבים. לתלמ כעובד עבודת כוכבים חשיב: התם שקבל עליו למול ולא מל. לכיון לקבילי עליה ולא מקייס מוכח למין הוא: ועכשיו שנהגו העם לגשת ולתת עמהן להשחילן ולגשול מהן להלוותן ולגזות מהן לפרעון ולפרוע מהן בשלמא בלפני יום לינס יש לסמוך להחיות לשמול לחמר [דף יח:] לבנולה יינו לסור חלא ביום לינס סומכים לינס בלבד אבל ביום לינסים ממש ערוך טעם על מה שם סומכים וכתוב בספר התרומה בשם רש"י ז"ל לעכשיו מותר לגשת ולתת עמהם חפי' ביום לינס לקיים לן בנוייהו לבזמן הזה לן לחיקי כולי האי ולא חזלי ומולו וכ"ת כיון שנזדו חכמים אע"פ שבטל לבר לן בטלה נזרה הא לחר שמולל בטלה יינו לסור חלא יום לינס בלבד חלא למ לפי המקומות לסרו והתירו ולפיכך כל שיש להתיר מתירין לפיולו ביום לינס וכלאמרינן בפ' בתרא למכלתין (דף סה.) לרב יהודה שלר קורבנא לבר שלך ביום לינס לינו לר לחר קיס לי בנויה (שם) רבא שלר קורבנא לבר שלך ביום לינס לינו לר לחר קיס לי בנויה **עבודת כוכבים ועוד** כתב לחפיולו ליכא למיחש להכי כל היכא לליכא למיחש משום חיבה דרבי כלאמרינן בעובדא דרבי יהודה נשיאה לן חיקליה היינ ליה חיבה ואע"נ לא"ל טול וזורקו לבור לפניו היינו משום לכל היכא לליכא למעבד תקנתא עבדינן חבל כל היכא לליכא למיחש לחיבה שרי ולקמן נמי שרינן בפ' לין מעמידין (דף כו.) נבי בת יסראל לן תניק בנה שלכותית חמרינן לסבר רב יוסף למימר חונקי וחולדי בסבר שרי משום חיבה **ולא לחינן לה חלא משום** למעי לחיסתמוטי וכירושלמי תני עבר ונפל לסור בעובד כוכבים שאינו מכיר לבל בעובד כוכבים המכירו מותר שאינו לגל כמחניף לו וחלו מותר ולחי לגו בלישבע קאמר למחר שנפל ונתן מלי מחניף לו ליכא לי שרי לו לסור לגל ולחי לפילו לכתחלה קאמר למותר בעובד כוכבים המכירו ותני תו התם נכנס לעיר ומצלן שמחים כלומר שיש להם לוד שמח עמהם שאינו לגל כמחניף להם כלומר כיון שנכנס שם בלא כוונה ובקרקי בעלמא ואע"פ בעל נפש יעשו וכ"כ הרמב"ן ז"ל והיינו לחמרינן

בירושלמי גרסינן שחיטתן לרבי חמי יום מסתה של עובדי כוכבים מהו וסברי מסרי לן מן הדא מפני לרבי שלוש ר"ל רבא והא תני רבי חייא יום מסתה של עובדי כוכבים לאסור ר"ר מונא לוולי ר' בא היכא מתיר לנו עבודת כוכבים שלהם וברוך שהרחקנו מהם לכל למול ולא מל:

(דף ו:) תניא ר' נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח תלמוד לומר ולפני עור לא תתן מכשול ודוקא דהוה קאי בתרי עיברי נהרא דלא מצי איהו שקיל ליה ודיקא נמי דקתני לא יושיט שמע מינה:

לפורען וליפרע מהן: מתניתין דלא כרבי יהושע בן קרחה דתניא רבי יהושע בן קרחה אומר מלוה בשטר אין נפרעין מהם מלוה על פה נפרעים מהם מפני שהוא כמציל מידם אמר רב הונא הלכה כר' יהושע בן קרחה:

ת"ר הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר היו שנים אחד מטמא ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו הלך אחר המחמיר ר' יהושע בן קרחה אומר בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל אמר רב יוסף הלכה כר' יהושע בן קרחה:

יושיט לפני עור. רבותא קא משמע לן דלפילו כוס יין לנזיר לגירין לא לסיר היכא מסום לפני עור ולא מיבעיא כוס יין לנזיר לבר ישראל הוא שלא לפילו לבר מן החי לבני נח לגלו ישראל הוא היכא מסום לפני עור: **ועוקץ לקלי בתרי עברי נהרא. עובד כוכבים מנך זה ויישראל מנך לחר לכי לא יהיב ליה הלי לא מני שקיל:** לירקא נמי לקתני לא **יושיט.** לגמרי משמע משמע שהוא לינו יכול לנטלו ומיהו משמע להני מילי לענין מיסורא לתורייתא לבל מ"מ מלרבנן מיהא לסור שהרי מחויב הוא להפריש מלסור והיינך יסייע ידי עובדי עבירה: **מלוה בשטר אין נפרעין מהן. [לפני] לויהן מפני שמחמ הוא שלחר זמן ביום לילו לכיון לנקיט ישראל שטרא עילויה כל שעתא מסתפי מיניה** מה שאין כן **במלוה על פה.** ולפשר ללף על נב לפילו **במלוה על פה** היכא למיתם לגזול ומולה לפילו שכי שרי מפני שהוא כמציל מידם: בשעלל לחכם ומיטמא לו יפול לפני עור וכו'. כתב הרלב"ד ז"ל בפירוש מס' ע"ז שלו לגל מסום כבודו של רבותן ננעו בה גלל מסום לכיון שהשרה רבותן שיה חביבה לישראל ושוב אין לה היתר לפילו היתירא שני שיהא מותרת והיינו לתניא פרק גלו טרפות (דף מ) חכם שטימא אין חבירו רשאי [לטהר לשר אין חבירו רשאי] להתיר כלומר אינו רשאי להתיר לפילו היתר שיהו מותר לפילו היה נלול ממנו בחכמה ובמנין למקשמר שם היה [שנים] לשר לוסר ולשר מתיר שם היה לשר שנים בבת אחת גלל ובמנין הלך לחריו מכלל להיכא גלל היו שנים (כלומר אינו שהשר לשור בפני עלמו אין חבירו רשאי להתיר) רשאי להתיר לפילו היתר אינו מותר ולפילו היה נלול ממנו בחכמה ובמנין מקשמר) לפילו נלול בחכמה ובמנין וכ"ש בלבר בחכמה ובמנין לו מחלוקת גלל מסקול הלעת לבל שם טעה בלבר מסנה שאין בו מחלוקת גלל מסקול הלעת לבל שם טעה בלבר מסנה חוזר ומטהר ומתיר כלתנן בבכורות פרק על כמה (דף כח:) ומייתי לה בסנהדרין פרק שני לירי ממונות (דף נג.) מעשה בפרה של בית מנחם שניטלה שהם שלה והשיללה רבי טרפון לכלבים וכשּ מעשה לפני חכמים והתירוה ואמרינן שהם לפילו לינקה לפרה היה שרה כיון שטעה בלבר מסנה לבל בסקול הלעת ולאי לא מפני שנעשית כחתיכה לאיסורא והני מילי מטומלס לטהרה ומאיסור להיתר לבל בחיוב וזכות חבירו המומלס ממנו חוזר ומזכה אלו לבריו ז"ל ולזה הסכים הרשב"ץ ז"ל והא לאמרינן בפרק לין מעמידין (דף מ.) נפקי שפורי לרבא ואסרי לרב הונא ורבי לאו לוקמא לגלי דרב הונא נפקי שהשה לאי לאו הכי היכי רבי הונא בתר לאסר רבא אלו טרפות (דף מ:) חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר ולא עול אלא לפילו שהיו מותר לפי מה שכתבנו וכן כתב הרמב"ן ז"ל שם וקשה לי לבפרק לאחר שיני ממונות מעמיד שחכם שטעה בלבריס של שקול הלעת מחזירין הורלתו להתם מקשינן לאתניתין לתנן התם שיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה מאתני' לבכורות לן לת הלין חייב לת הזכאי זיכה לת החייב טיהר לת הטהור טיהר לת הטמא מה שעשה עשוי ומשלם מביתו לישלמ' אין מחזירין ושני רב חסלא במסקנא לסוגיא להתם כלן שנטל ונתן ביל כלן שלא נטל ונתן ביל כלומר תרוייהו מתני' כגון שטעה בשקול הלעת וכי לאמרינן באתני' מחזירין בשלא נטל ונתן ביל וכי תנן בבכורות לאי שעשה עשוי לישלמ' אין מחזירין כשנטל ונתן ביל וכן פי' הרב לישפי ז"ל שם בהלכות ופסקה להלכה ופריכנן התם טיהר לת הטהור לישנא הא שלא נתן בהו ערך לישלמ' לי אי לא תנא בהו ערך לישלמ' מחזירין שבענין זה נשתנה ענין לאומר שבענין ממונות ולאיסור ולהיתר מליני ממונות שבליני ממונות חבירו ממומלס חוזר ומזכה אע"פ שלא טעה הרישון שלא בשקול הלעת ובטומלס ולטהרה ולאיסור ולהיתר לי מסום לשייה מתיכה לאיסורא ולאיסור

תנו רבנן כל הפוסעים שחזרו וכו'. מתניתא לאו הכי תניא אלא תניא וכולן שחזרו בהן אין מקבלין אותן עולמית ופרש"י **לחנזלנין ועמי הארץ דקי שאין מקבלין אותן להחזיקן בתורת חברות לסמוך עליהן:** חזרו בהן במטמוניות **אין מקבלין אותן.** לפי שלא יתביישו מן הבריות אם יחזרו לרשעם לבל בפרהסיא מתוך שיתביישו מקבלין אותן ובגמרא נרסינן היכא דלמרי עשו לבריים במטמוניות מקבלין אותם בפרהסיא אין מקבלין אותן כלומר עשו לבריים לסיינו **עבירות שעשו על הגג** במטמוניות מקבלין אותן לבל בפרהסיא **הואיל ועשו [ופקרו] כל כך שוב אין נותנין לב לשוב בתשובה שלימה: שובבים. משמע מזיזים ובפרהסיא שובב בשון מרד ונאוה כמו ויהי שובב בדרך לבו** כך פרש"י והקשו עליו בתוספות וכי מפני שהיו עמי הארץ בתחלה לא יוכלו עוד לעשות תשובה ועוד לעולמית משמע שקבלוס פעם אחרת ועוד לבבכורות פרק על כמה (דף ל:) תניא עם הארץ שקבל עליו לבבי חבירות ונחשד לדבר אחד נחשד לכל התורה כולה לבבי ר"מ משמע הא לא נחשד מקבלין ולפיכך פר"ת ז"ל דבבי קתני וכולן שקבלו עליהן לבבי חברות בבר וחח"כ חזרו בהן כלומר שחזרו לסורן פעם שניה אין מקבלין אותן עולמית דבי יהושע אומר חזרו בהם במטמוניות אין מקבלין אותן. כלומר אם חזרו לסורן במטמוניות אין מקבלין אותן שכיון שהן נוגעי לעת הבריות חוששין שמא יטעו אותנו פעם אחרת ולא נרגיש בהם: **בפרהסיא מקבלין אותן.** שאם יחזרו למנהגן הרע נכיר בהם ולא נסמוך עליהם. ויכול לפרש עשו לבבי חבירות במטמוניות מקבלין אותן כלומר נהגו לבבי חבירות בסתר מקבלין אותן לבד אם [לא] רגילו שנהגו [כי אם] בפרהסיא אין מקבלין אותן לשמא כל מה שהם עושים אין עושין כי אם לפניהם ומסקנא לבין כך ובין כך מקבלין אותן: [דף ח.] **מתני' ואלו חילייהן** של **עובדי כוכבים. לחסורין שהם ימים לפניהם:** קלנדא וסטרניס. מפרש בגמרא: וקרטיסים. יום שתפסה בו רומי מלכות: ויום גנוסיא של מלכים. יום שמעמידים בו המלך: **ויום הלידה. של מלך עושין כל בני מלכותו יום חג מהנה לפניו ומקריבים זבחים לעבודת כוכבים: שריפה.** שסורפין **עליו כלי תשמישו כלרך המלכים: יש בה עבודת כוכבים. כלומר אותו היום עובדים עבודת כוכבים והם להם יום חיל וכן מהנה לפניו כל ימי בכייתו וכל הנך לחשבי הכא חשיבי להו ולחסורים ג' ימים לפניהם** לבל יום תגלחת זקנו **שאינו זמן קבוע לרבים: או בלוריתו.** מפרשינן בגמרא לבבלל בלוריתו היו בין הגחת בלוריתו בין העברת בלוריתו שמהנהן היה שהיו מגלחין רחמן ומניחין בלוריתו מאחורי העורף לשם עבודת כוכבים ולסוף שנה היה מגלח אותה בלוריתו לבדו וכשהיה מניחה וכן כשהיה **מגלחה היה עושה יום חיל: ויום שעלה** בו מן היס. **מקריב זבחים לעבודת כוכבים על שניעל וכבל הנך תנן אין לחסור לגלח לאותו היום בלבל ולא לפניו ולאחריו ללא חשיב ליה כולי האי: ולאותו האיש בלבד.** מפרש בגמ' [דף ח.] למעוטי מסועבדים והוא הדין בכולהו לילס: ובעו בירושלמי אותו היום בלבד או אותו היום בכל שנה ולא **פשטוהו.** וכתב הרא"ש ז"ל להא לתנן יום תגלחת זקנו ובלוריתו ואינך לבתרייהו במלך לבדו מיירי לבל שאר עובדי כוכבים אין עושים יום חיל בכל ביום תגלחת זקנם ובלוריתם ויום שעולים בו מן היס והבית רואיס מלקתני סיפא וכן עובד כוכבים שעשה משתה לבנו מכלל לעל השתא במלך עסקינן ועוד מלתנן בפרק ר' ישמעאל (דף ס:) נפל לבור ועלה ואמרינן עלה לא שנו אלא שעלה מת לבל עלה חי אין לסור בהדי דקסליק מנסך ליה דלמי עליה כיום אילו מלקאמר דלמי עליה ולא קאמר להוי עליה יום אילו אלמא לא יום אילו ממש הוא ואי לאו שהיין מזומן בידו לא היה עובד בו עבודת כוכבים ואין לך בית השתורין גדול מזה: והרמב"ן ז"ל חלק עליו דשאני בית השתורין מפני שרשות לחרים **עליו ועלה מן היס** נמי מפני שעמד בו הרבה לילות היו יום אילו ממש ואזיל ומוקה לבל נפל לבור אלא עמד עם אלא מעט והלבר מעני שעולה ממנו אי אינו עושה יום חיל ממש אלא ללמי ליה ליום אילו שעושה כשעולה מן היס: נמ' קלנדא שמונה ימים **לחר התקופה.** לחר תקופת טבת מטעמא למפרש בגמ': **וסימניך. שלח תחליף נומר קלנדא קרי הנך לקולס התקופה: לחור וקלס ערתני. לחור כתיבא בריסא ומתני' נמי הנך דלאחר תקופה תני בריסא: רומי שעשתה קלנדא. הן תקנו יום חיל להקריב זבחים וכל עיירות הסמוכות לה לרומי יולעין אנו שהם משתעבדות לרומי ליתן להם** מס **ולהביא להם כל ערכיהם לותן עיירות אי הוי לסור לגלח ולתת עמהם** או לא ומסקנא לאין לסורה אלא לעובדיה: ומשמע בתוספתא שלא"פ שלותן עיירות עושות עמה קלנדא מותרות לפי שאין עושות לותה אלא מירושת המלך ולא לזולי ומולו לנרסינן התם עיר לחת עושה ועיר לחת אינה עושה משפחה לחת עושה ומשפחה לחת אינה עושה העושה לסורין שאינן עושין מותרין קלנדא אע"פ שכבל עושין לותה אינה לסורה אלא לפולחן לבד כלומר לעיקר פלחיה בלבד: ישראל שבחוצה לארן עובדי **עבודת כוכבים בטהרה** הן. **כלומר בלא כונה לאין שמין על לב: וקרית לך.** משעה **שאתה**

שמנהגן היה שהיו מנלחין רחמן ומניחין בלוריתן מאחוריהן העורף לשם עבודת כוכבים ולסוף שנה היה מגלח אותה בלוריתן לבדו וכשהיה מניחה וכן כשהיה **מגלחה היה עושה יום חיל: ויום שעלה** בו מן היס. **מקריב זבחים לעבודת כוכבים על שניעל וכבל הנך תנן אין לחסור לגלח לאותו היום בלבל ולא לפניו ולאחריו ללא חשיב ליה כולי האי: ולאותו האיש בלבד.** מפרש בגמ' [דף ח.] למעוטי מסועבדים והוא הדין בכולהו לילס: ובעו בירושלמי אותו היום בלבד או אותו היום בכל שנה ולא **פשטוהו.** וכתב הרא"ש ז"ל להא לתנן יום תגלחת זקנו ובלוריתו ואינך לבתרייהו במלך לבדו מיירי לבל שאר עובדי כוכבים אין עושים יום חיל בכל ביום תגלחת זקנם ובלוריתם ויום שעולים בו מן היס והבית רואיס מלקתני סיפא וכן עובד כוכבים שעשה משתה לבנו מכלל לעל השתא במלך עסקינן ועוד מלתנן בפרק ר' ישמעאל (דף ס:) נפל לבור ועלה ואמרינן עלה לא שנו אלא שעלה מת לבל עלה חי אין לסור בהדי דקסליק מנסך ליה דלמי עליה כיום אילו מלקאמר דלמי עליה ולא קאמר להוי עליה יום אילו אלמא לא יום אילו ממש הוא ואי לאו שהיין מזומן בידו לא היה עובד בו עבודת כוכבים ואין לך בית השתורין גדול מזה: והרמב"ן ז"ל חלק עליו דשאני בית השתורין מפני שרשות לחרים **עליו ועלה מן היס** נמי מפני שעמד בו הרבה לילות היו יום אילו ממש ואזיל ומוקה לבל נפל לבור אלא עמד עם אלא מעט והלבר מעני שעולה ממנו אי אינו עושה יום חיל ממש אלא ללמי ליה ליום אילו שעושה כשעולה מן היס: נמ' קלנדא שמונה ימים **לחר התקופה.** לחר תקופת טבת מטעמא למפרש בגמ': **וסימניך. שלח תחליף נומר קלנדא קרי הנך לקולס התקופה: לחור וקלס ערתני. לחור כתיבא בריסא ומתני' נמי הנך דלאחר תקופה תני בריסא: רומי שעשתה קלנדא. הן תקנו יום חיל להקריב זבחים וכל עיירות הסמוכות לה לרומי יולעין אנו שהם משתעבדות לרומי ליתן להם** מס **ולהביא להם כל ערכיהם לותן עיירות אי הוי לסור לגלח ולתת עמהם** או לא ומסקנא לאין לסורה אלא לעובדיה: ומשמע בתוספתא שלא"פ שלותן עיירות עושות עמה קלנדא מותרות לפי שאין עושות לותה אלא מירושת המלך ולא לזולי ומולו לנרסינן התם עיר לחת עושה ועיר לחת אינה עושה משפחה לחת עושה ומשפחה לחת אינה עושה העושה לסורין שאינן עושין מותרין קלנדא אע"פ שכבל עושין לותה אינה לסורה אלא לפולחן לבד כלומר לעיקר פלחיה בלבד: ישראל שבחוצה לארן עובדי **עבודת כוכבים בטהרה** הן. **כלומר בלא כונה לאין שמין על לב: וקרית לך.** משעה **שאתה**

קרוי לו מעלה לחי כל לחיכולך כחילו היה מזכחו: [קף ח:] **כל תלתין יומין. לכתר הלולא:** בין ל"ל **עובד כוכבים ליסראל מחמת הלולא לחי עושה פעולה** : בין לפ"ז **מסתמא להלולא קא מכוין ואסור לכל ימי הלולא מקריב לעבודת כוכבים: מעיקרא. קולס שיכנוס**

לשתו מלימת לאסור לחייסינן להלולא לם הזמין לנשים לסעול לעלו: מכי רמו שערי בשסנתא. לעשות שכר ליום המשתה: לסיכתא. עריבות שמורין בהן שעורים לעשות שכר ליענו לחרינן נותנין עפר בעריבות וזורעין שם שעורים קולס לימי החופה ומכיחין לפני חתן ולפני כלה כשהם עומחים ואומרים להם פרו ורבו כשעורים הללו שממהרין לעלת מכל תבואה: וחכ"ל כל מיתה שים בה **שריפה ים בה עבודת כוכבים.** מפרשינן בגמ' לרבנן סברי למיתה שים בה שריפה משיבא להו ופלחי לעבודת כוכבים לכל מיתה שאין בה שריפה לא חשיבא להו ולא פלחי בה לעבודת כוכבים: סורפין על המלכים ולא מלרבי האמורי. היינו מלרבי האמורי לחום ללא תעשה כמעשיהם לפי שלא לסרה תורה ללא חוקות של עבודת כוכבים אלו לבריס של הבל ובטלה וכולן יש בהם ערך עבודת כוכבים לבל לבריס של טעם שרו ובשריפה על המלכים טועמת היכא לשרוף

לכבודן כלי תשמישן לומר שאין לחלס לחר עשוי להשתמש בתה שנשתמש בו הוא: כך סורפין על הנשיאים. נהול שבסנהדרין: בשבעים מנה ערוי. כלי תשמיש שיון: [קף יא:] **מתני' עיר שים בה עבודת כוכבים.** שים יום **ליל לבני העיר לעבודת כוכבים שבעיר: חוצה לה מותר. לשתו ולתת עם היושבים חון לעיר שאין נמשכין לחר לותה עבודת כוכבים שכן היה מנהגן זה עובד לת שלו וזה עובד לת שלו ויום ליל של שלו ליינו ביום ליל של שלו:** היה **חוצה לה עבודת כוכבים. שהיום עובדים לירחה שלהם: תוכה מותר. שאין בני העיר עובדים לותה ירחה: מהו לילך** שם לותה העיר. **ביום עבודת כוכבים שלהם לספר עם לחל מבני העיר: בזמן שהדרך מיוחלת לותו מקום. שאין דרך יוצא מותה העיר לילך לעיר לחרת ודרך הכבוש מכאן לותה העיר מיוחלת לותה [העיר] לבדה:** לסור לילך שם. **מפני שנראה כמהלך לשם לעובדה:** ואם דרך מסלול זה הולך גם לעיר לחרת מותר. **להרואה יאמר למקום לחר הוא הולך:** ונרסינן עלה בגמרא **היכי למי חוצה לה.** כלומר **כמה יהא רחוק לותו סוף שחוצה לה מן העיר וייהא מותר לשתו ולתת עם יושבי**ו ומהלרינן לתר דשב"ל מקום רבי חנינא כגון עטלוזה של בית עזה עטלוזה **סוף של בהמות כמו לטלוז לתנן** נשחטים **בלטלוז: ונמכרים בלטלוז:** עזה עיר של פלשתים והיתה **בה עבודת כוכבים** והיה **חוצה לה** יסוד וכו סוף של בהמות והיה סמוך לעזה מלד. ובתר הכי לתרינן היכא לתתרי בעל מינים דשב"ל מר' יוחנן עטלוזה של עזה מהו כלומר כיון לסמוך כל כך **מיבעי' כי הא לו לא** ול"ל לא הלכת לעיר מיומיך ולרחית יסראל ועובד כוכבים שמופיעים שתי קלרות על גבי כירה לחת ולא חשו

וקרא לך משעת קריאה:

(דף ח:) כל תלתין יומין בין אמר מחמת הילולא בין לא אמר מחמת הילולא אסור מכאן ואילך אי אמר משום הילולא אסור ואי לא אמר משום הילולא שרי וכי אמר משום הילולא עד אימת אסור אמר רב פפא עד תריסר ירחי שתא ומעיקרא מאימת אסור אמר רב פפא מכי רמי שערי באסנתיה:

וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה שריפה וכו' ת"ר (דף יא.) שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי שנאמר (ירמיהו ל"ד:ה') בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים אשר היו לפניך כן ישרפו לך וגו' וכשם ששורפין על המלכים כן שורפין על הנשיאים ומה הם שורפין עליהן מטתן וכל כלי תשמישן מעשה ומת רבן גמליאל ושרף עליו אונקלוס הגר בשבעים מנה צורי:

מתני' (דף יא:) עיר שיש בה עבודת כוכבים חוצה לה מותר חוצה לה עבודת כוכבים תוכה מותר מהו לילך לשם בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור ואם יכול לילך בה למקום אחר מותר (דף יב:) עיר שיש בה עבודת כוכבים והיה בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות זה היה מעשה בבית שאן ואמרו חכמים

לשתו ולתת עמהם ביום לילס ורבח לחר לו חשו להם מפני בשולי עובדי כוכבים לכוותה נמי [הכח לח] חשו [להם] חכמים מפני יום לילס. וה"פ לרבח פליג לחלבלי ולחר להחי לו **חשו לאו לבשר נבלה קלחר לניף מינה לכוותה לו ניחוש לחמי עבודת כוכבים להא לו לחמי להתם לית ליה הנאה לעובד כוכבים לילדי נבלה** לילים בקלרה [ליסראל **למסתפי**] **לחיחזי** ליה **יסראל תבע** ליה בלינה **לבל הכא** מתכוין **עובד כוכבים לעבודת רעון חברו חנם ה"ק לו חשו להם חכמים מפני בשולי עובדי כוכבים לילחר** מחיך **יסראל על העובד כוכבים** לבשולי וקל לבול בשולי עובדי כוכבים לרבנן וה"נ **היכא לפניעה** ליה **ללחים הללו** מתוך **תיבתו** ונילח **למיחש לאוריייתא לו חשו חכמים לספק לילסור לרבנן** מפני יום לילס **למיחש** לילמא **היא יסראל** עובד כוכבים **סייך בתר בני תוכה** ופקיל ועדיי **היא יסראל** בהייה ביום לילה: ורבח בר עולא לחר לו חשו להם חכמים מפני ענורת לכוותה ה"נ לו חשו להם חכמים מפני לפני לילסין וה"פ לרבח בר עולא פליג ולחר לביום **לילס שנ בני עזה לו ערת רבי חנינא לשתו ולתת עם בני עטלוזה** ולו **לחי לשתי קלרות להתם ליכא למיחש לבשולי עובד כוכבים מכי חתם יסראל חלא זימנא בנחליס לחבל הכא ליכא למיחש לילמא היא עובד כוכבים סייך בתר בני תוכה הואיל וסמוכה לה ומתניתין לקתני לחונה לה מותר לאו בסמוך כולי היא קלחר ורבי חנינא לפני לילסין הוא לדרי וה"ק לו חשו להם שמא ניתזה ענורת מקלרת עובד כוכבים לתוך קלרת יסראל הואיל ולילסור קל הוא חלא לאו שכיח ועוד ל"ג שכיח בטיל ברובא ה"נ לו חשו לאסור חונה לה לפני לילסין ולע"פ שסמוכה לה כך**

להם חכמים. וה"פ לעור **עיר שיסראל ועובדי כוכבים לרין בה** והיו יסראל ועובד כוכבים מניחין קלרותיהן על גב כירה סמוכות זו לזו ולע"פ שהלילסור סמוך לאל היתר **לו חשו חכמים וה"ג לע"פ שבני העיר הלסורין סמוכין לבני חונה לה שלין להם עבודת כוכבים היום לו חשו.** ובני עלה מלי לו חשו להם חכמים. כלומר מלי לו חשו **ליכא למימר בשתי קלרות** לגילוי ה"ג לכוותיה. ומהלרינן לתר לבני חשו להם חכמים מסום בשר נבלה ולו לתרינן לילמא מהלר לפיה יסראל ובני עובד כוכבים נבלה בקלרה לכוותה ה"ג לו חשו להם חכמים מסום למי עבודת כוכבים ביה עובד כוכבים. כלומר כי היכי להתם **לע"ג ליכא למיחש לילסורא לחורייתא לו חיישינן לילסורא לחזוקי ליסורא בקלרת יסראל** מן הספק ה"ג **לו מחזקינן למי עבודת כוכבים ביה עובד כוכבים שחונה לה [לעיסה]** לשתו למיס **הללו שהוא ליקח** מהם של **בני** תוכה היו **ונקרבין היו לעבודת כוכבים ולסיכי** מלחורייתא לכתיב ולא **ילבה ביך מלומה מן החרס וכ"ש להיכא ליליינן למשל חונה לה הן להספק ליסורא לרבנן לו חיישינן לעיסה לילמא היא נברא ביך בתר בני** תוכה **והוי היום יום לילו וקל עבר היא יסראל לחרבנן לאסור**

פרש"י ז"ל וכולהו שקין כוותה ז"ל לומר לחבירו מיידי רחיה מלגא חייסינן למימר שדי עובד כוכבים ונבלה בקרקע ישראל מלעת להחי מילתא לפסיטא היא לעולם **לא חייסינן שיחליף העובד כוכבים** או יערב חלא כשים או תועלת בדבר אחר כל שאין לו תועלת לא חייסינן שמא יתכוין להעביר את ישראל ורחיים לדבר מלאכתן לקמן בפ' אין מעמידין (דף לד:) נבי הסיא ארבא למורייסקא למאי ניחוש לי למערבי ביה חמרא קיסטא למורייסקא בלומא קיסטא לחמרא בארבעה לומי וכי תימא חייסינן שמא יחליף כחומצה בשמינה הא לסיקנתא בפ"ק לחולין (דף ז.) לבין ביין נסך בין בשאר איסורין שני ביועצ ונכנם ונפלו לחבי לחמר אתם ליועצ ונכנס לכתחלה לא מ"מ בעומד על גביו שני והכא הרי שניסס שם וכל אחד מעמד את שלו אלא כך הוא ר"ל לחבי ה"ק כי היכי דאתם לא חייסינן שמא יתנך נבלה **לתוך קדרתו ונותנה לקדרת ישראל** דאי חייסינן לאכי ליכא למשרי מפני שישראל יועצ ונכנס הו בעומד על גביו אלא ודאי כיון דאי נמוקא אלא במילי לעובד כוכבים מירתת אבל במה שעומד אלא מלעת לא [ופ"ה לא] חייסינן לאחזוקי איסורא לא מחזקינן ה"נ לא חייסינן מפני סמיכות המקומות למימ עבודת כוכבים ורבא נאלי מטעמא לחבי ס"ל למנבלה [ליכא] למילף לפי שכשהעובד כוכבים רוצה לתת בשר לתוך קדרתו מכוין הוא שלא יתננו אלא בקדרה שלו שהרי יש [לו] קפילא בדבר אלא מאי לא חסו משום בשולי עובד כוכבים ליחוש לימלא קולס שנתבשל הקדרה לישראל כמאכל בן דרוסאי מסתלק תוקף העובד כוכבים מעל גבי כירים שסבור הוא לסלק את שלו שהרי אין לו [קפילא] בכך אפ"ה לא חייסינן משום לאחזוקי איסורא לא מחזקינן ה"נ לא חסו משום יום אלא משום שהוא ברבנן שהוא לסור מפני סמיכות המקומות אבל **לימי עבודת כוכבים** ליכא למימר מהא אלא ניחוש להו **משום לבשולי עובד כוכבים** דרבנן בלחוד ומי עבודת כוכבים לחוריתא כל זה לפי מה שפירש רש"י ז"ל ימי עבודת כוכבים דהכא שמא הקריבום לעבודת כוכבים אבל אם נפרש ימי עבודת כוכבים הכא כי ההוא דפרק השוכר (דף סד.) לאסיק רב נחמן בימי עבודת כוכבים מותרים דהיינו כגון שמכר עובד כוכבים עבודת כוכבים ומימיה ביומו אפשר [דרבא] נאלי מלאכאי משום **דס"ל לימי עבודת כוכבים** מותרין ומנבלה ליכא למילף למיסרי משום **ומתן ביום חיסם** מטעמא דכתיבנא [דשמא טעה עובד כוכבים לא שכיחא משום דקפיד ומתכוון] אבל עדיין לא נתברר יפה לברי רש"י ז"ל דבא בר עולא לחבי נאלי מלוקמתא דרבא דהא שפיר ליכא למימר כי היכי דאתם לא חייסינן לבשולי עובד כוכבים שלא מלעת כדכתיבנא ה"נ לא חייסינן ליום חיסם ואפשר שהרב ז"ל ס"ל לרבא בר עולא **ס"ל לכי הלי גווחא [נמי]** מילתא לאו שכיחא היא ואפשר עול לומר לרבא בר עולא נאלי מלוקמתא דרבא משום דס"ל לאע"נ לא חייסינן לבשולי עובד כוכבים הכא יש לנו לחוש ליום חיסם ואפילו לפני חיסיהן משום לאחזוקי בשולי עובדי כוכבים קיל טפי ליתי ביה לדרבא לאחזוקי לחורייתא מה שאין כן ביום חיסם ואפילו בלפניו לחייסינן לאחזוקי ומודה הלל לילפינן מענורא שאע"פ שיש לו עיקר בלחורייתא לא חייסינן כיון **דלאו שכיח ה"נ** בלפני חיסיהן אע"ג דלחית ליה עיקר בלחורייתא כיון דלאו שכיחא מילתא לא חייסינן אבל ביום חיסם עמו לשכיח טובא שבני חוקא ננרין לחר **תוכה חייסינן ומתני' לקתני חוקה לה מותר** כגון שרחוק יותר. ומלבדי כולם למדנו ישראל ועובד כוכבים שנפתו קדרותיהן זו לצל זו **חיישן לה** לו משום נבלה ולא משום ענורא ומשום תערובת טעמים נמי ליכא למיסר ולפיולו למלן לפסק כרב למחר (לקמן כף' כיצד צולין [דף עו:]) לבשר שחוטה שנלקו עם בשר נבלה אסור משום לחריחא מילתא היא ה"מ בעלי אבל בקדרה לא וכ"ם לעולם ר"ת ז"ל שכתב לחפילו בעלי לא אסרו אלא בתנורין שלהם שהיו נדין ולין חריחא יכול להתפשט לכל בתנור רחב לא. והרב אלפסי ז"ל לא הביא מכל סוגיא זו כלום וכתב מפנתנו כעורתא דקתני חוקה לה מותר ומשמע מסתמא לפולו סמוך ועל דרך הפירוש שכתבתי לפשר לס"ל ז"ל לכיון לסוגיא דמי לחמרין לחפילו כנון עטלז של בית שרי ולפיכך לחמרי סבירא להו לחבי ורבא נמי לשרי אע"נ עזה לרבא בר עולא לאסור ומשמע לכתחלה הוא דנמרא מסקר ליה בתרייהו אף"ה כיון לחיסורא לרבנן הוא נקיטינא לקולא ועוד לחבי ורבא מרי לתלמודא ניהו ונ"ל עוד שהוא סובר לרבא בר עולא ה"ק לעיום חיסם עמו פסיטא לכיכא למיחש שחלו היה נכנס עמהן ביום חיסם עובד כוכבים זה **נגרר עם בני תוכה היה** נכנס עמהן ביום חיסם ולא היה עומד עם הלו שחוטה **לה שחין להם** חיל חלא לפני חיליהן שחין בו סוכחה זה ברייך תלמוד ונמר ליה מנגורא והכי משמע טפי משום לחתא לה סוניין כולה בחד סדרא דרבא נאלי מלחבי משום **דס"ל ללמי עבודת כוכבים** פסיטא לכיכא למיחש נאלי מלרבא משום ס"ל לעיום חיסם פסיטא לכיכא למיחש: ולענין למי עבודת כוכבים ביל עובד כוכבים סובר הר"ז הלוי ז"ל לסוניין למי עבודת כוכבים ביל עובד כוכבים לסורין וזה על דרך פירוש רש"י ז"ל ולא כלבריו בלמי עבודת כוכבים של תקרובת אלא חפילו בעובד **כוכבים שמוכר עבודת כוכבים** וה"ג מוכח בפ' אין מעמידין (דף נב.) לחמרינן התם עובד כוכבים ההולך ליריד בהליכה לסור ובחזרה מותר ישראל ההולך ליריד בהליכה מותר ובחזרה לסור משום לחמרינן עבודת כוכבים זבין ולמי עבודת כוכבים נמי עבודת כוכבים זבין ולמי עבודת כוכבים ליכא נביה ג"כ עובד כוכבים ולמי עבודת כוכבים זבין חמרא זבין חלחא לחי עבודת כוכבים זבין לסורין ואיכא למיחש להא בפ' השוכר [דף סד.] בעיא לה ופשטה ר"נ להיתרא מלתני ישראל שנושה בעובד כוכבים מנה מכר עבודת כוכבים והביא לו י"נ והביא לו מותר ולפיכך לחם הרב אלפסי ז"ל הסיא לחין מעמידין מסוניין לפרק השוכר כמו שכתב בהלכותיו בפרק לחן מעמידין [סימן אלף רלז] והתם לחן הכי נמי דהוה מני למימר ליה לחפילו עבודת כוכבים זבין חלמים מותרין אלא לכיון לפלוגתא לחמרי לחבי לחבי בסוניין סבירא ליה ללמי עבודת כוכבים ביל עובד כוכבים לסורין מתרץ לה תלמודא התם לרווחא למילתא לחמרין חימר נגיעא זבין חימר חמרא זבין כי היכי אלא תיפסוטי מחוסר בריייתא ללמי עבודת כוכבים ביל עובד כוכבים מותרין ואלא כחבי ובסוניין להכא ליכא למימר לחכי פלוג רבא עליה לחבי ומוקי לה במילתא לחרינהו משום ללמי עבודת כוכבים ביל עובד כוכבים מותרין [ע"כ שיטת רב אלפס] אבל הר"ר ז"ל הטיל פשרה בין שמועות אלו לכתחלה לסור להתעסק עמו כל היכא דליכא לחיחם בלמי עבודת כוכבים והיינו סוניין להכא וכפי שטת רש"י ז"ל והיינו נמי סוניין לפרק חין מעמידין אבל אם היה ישראל נוסה בו ומכר עבודת כוכבים והביא לו י"נ והביא לו כיון שחינו תופס לת למיו ביל עובד כוכבים אלא ביל ישראל מותר ישראל ליפרע ממנו ולהעלות מידו לת חובו אבל לכתחלה ובידוע נזרו בעובד כוכבים לטו ישראל לקי"ל עבודת כוכבים תופסת לת למיה ביל ישראל והרמב"ן ז"ל הקשה עליו להתם בפרק חין מעמידין [דף נ.] לחמי לחפרקו בעובד כוכבים לחימר נגיעא זבין חימר חמרא זבין מקשינן לי הכי ישראל נמי ומהדרינן אם לחיתא לנגיעא זבין

המעוטרות אסורות ושאינן מעוטרות מותרות:

יום שא

גמ'

בשום דבר הוה מזבין לה ומהו דמסתמא לסבורה לה לזיעבד נמי אסורין דלמא משום נזרה ליסראל ובילוע (ואם) כלבדי הר"ז הלוי ה"ל למימר נבי עובד כוכבים תניון לקולא דלמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרין מדינן ונבי יסראל חייסינן ועוד שאם היו עובד כוכבים ומשום נזרה לא היה ערוך לבדיה קדרה של נוך: ורבין הלו קושיות לגלי משום דולגלי כי למרי ליסראל דהולך למוסר משום לחייסינן למי עבודת כוכבים היינו משום שדרך ההולכין **למכור עבודת כוכבים [הולכים] לרבי לא** מסתמא למרי חייסינן הלא ולרבי מפני שהלבר מוכיח הם לגלו כי לחזוקי ליסורא לן מחזקינן ומשום כי למרין לרבי בלביכא למתני ביד עובד כוכבים למתני ליסראל שרי ורבי בלביכא למתני ליסראל למרי לסור להם כי היכי דלמרינן לכבליכא שרי משום לילמא מהלר הלך ביה בחזרה נמי הוה לן למיסרי משום הרי טעמא ונימא לגלימא זבין לחזוקי ליסורא ליסראל [כרסיעא] לא מחזקינן ומשום כי ליעטריכי למימר לחם חיפא לגלימא זבין בשוקא להכא הוה מזבין ליה וזה שהנרך לבבי להביא רחייפ מקדרה של עור היינו להתיר לפיולו למיס המנקיס ביד כומר של חנם לה שלולו היה נגרר לחבר בני תוכא היה רחוי לחום מפני שרוב פעמים המנקיס ביד הכומרים **ביום לילם הם** מלמי עבודת כוכבים ותקרובת שלה וכן מלי לאמר רב נחמן בפרק השוכר (קף לב.) מותרים סתמא ולא הזכיר ליפרע מהם לא מוכח ללכתחלה קאמר אלא למשום לחינהו מיבעי להו למי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מהו מי תפסי למי ביד עובד כוכבים או לא ואינהו לינא מיבעיא להו לי לסירי מינה או לא לסהלר להו למדינן מותרים שאינה תופסת למיס ביד עובדי כוכבים: **מתני' עיר שיש בה עבודת כוכבים. ודרך העובדי כוכבים להיות להם יום שוק ביום לילם:** [קף יב:] **והיו בה חנויות מעוטרות. והוא סימן שאותן חנויות** מעלין מכם לעבודת כוכבים ולפיכך היו מעטרין לותן בפירות תקרובת עבודת כוכבים או נייוב כנון ורל והדם או שאר פירות ועטור עלמו ולאי לסור בהנאה אבל לענין חנויות עלמם אינו בחין לזון לם מותר ליקח מהן מפני שמהנה לעבודת כוכבים: **מעוטרות לסורות.** משום לכיון להנהה מעל עבודת כוכבים [לסור] כלכתיב ולא יהבן בידך מחומה מן החרם כל שכן למהנה לעבודת כוכבים לסור והכי למר רבי יוחנן בנמרא: **שאין מעוטרות מותרות. לבאותן שאינן מעוטרות לא שקלי מיניייהו מיכסף לעבודת כוכבים ולא מטו לעבודת כוכבים הנאה מיניייהו:** נמ' **עיר שיש בה עבודת כוכבים לסור ליכנס** (דף יג.) ת"ר עיר שיש בה עבודת כוכבים אסור ליכנס לתוכה ולא מתוכה לעיר אחרת דברי ר"מ וחכ"א בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור אין הדרך מיוחדת לאותו מקום מותר ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלנו מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה כמשתחוה מותר נתפזרו לו מעות בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלם מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר [מעיין המושך לפני עבודת כוכבים לא ישחה וישתה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר] פרצופות מקלחין מים בפני עבודת כוכבים הרי זה לא יניח פיו על פיהם וישתה מפני שנראה כמנשק לעבודת כוכבים

כיוצא בו לא יניח פיו ע"ג הסילון וישתה מפני הסכנה (דף יב:) מאי סכנה סכנת עלוקה מסייע ליה לר' חנינא דא"ר חנינא הבולע נימא של מים מותר להחם לו מים בשבת ומעשה באחד שבלע נימא של מים והתיר לו ר' נחמיה להחם לו חמין בשבת אדהכי והכי [מאי] אמר רב הונא בריה דרב יהושע ניגמע חלא:

ת"ר לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים בלילה ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי:

תניא (דף יג.) רבי נתן אומר יום שעבודת כוכבים מנחת בו את המכס מכריזין ואומרים כל מי שיטול עטרה ויניח בראשו ובראש חמורו יניחו לו את המכס ואם לאו אל יניחו לו יהודי שנמצא שם מה יעשה יניח נמצא נהנה לא יניח נמצא מהנה מכאן אמרו הנושא ונותן ביריד של עבודת כוכבים בהמה תעקר כסות וכלים ירקבו מעות וכלי מתכות יוליך הנאה לים **לתוכה. משום חשד לחמרי ליהו נמי לזיל** למיפלחה: **יסב לו קנן. נתחב כרגלו: פרצופות המקלחים מים. פרצופות לשם חלול וכנסם סילון** שמים מלחוריו לתוכו ומקלח לתוך פיו: **וכרכרין. לרך יוסבי כרכים להתנהג בגדולה לסכי נקט כרכים: על גבי הסילון.** נגוד המחובר לקרקע: מפני הסכנה. **שלא יבלע עלוקה שיננונירלא בלע"ז.** מפני סכנת שברירי. **של הממונה על מכת סנורים** תרנוס בסנורים בשבריריא: ונרסינן עלה בגמ' ונריכא לגי לשמעינן קון משום לשפשר למיזל קמיה ולמיסקליה לבל מעות לגי לשפשר ליתמי לי ולי תנא מעות משום פסידא לממונא לבל קון לנערת לנוסיפה הוא ליתמי לי ולי תנא הני תרתי משום לליבא סכנה לגי לי שתי מעיין לליבא סכנה לגי לי שתי מילית לי נריכא פרצופות ל"ל משום לקא בעי למיתנא כיונא בו לי יניח פיו על גבי הסילון ומלמרינן לבל מעיין לליבא סכנה לגי לי שתי מילית משמע לשפולו במקום סכנת נפש לסור להניות נרלה כמשתחוה לעבודת כוכבים ולפי' יון לגם רוחה והרי זה בכלל מה שלמרו (פסחים קף כה.) בכל מקרפלין חוץ מעבודת כוכבים וכו' מיהו עיר שיש בה עבודת כוכבים לשמרי **ליכך שם מפני שנרחה** כהולך לעבוד עבודת כוכבים מסתברא להיכא לליבא סכנת נפש מותר שאם למצנו בנרלה כעובד לשפולו במקום סכנה לסור בנרלה כהולך לעבוד לי למצנו ולשפשר עוד לומר לשף במעיין המוסך שאע"פ שנרלה כעובד כיון שאינו חלל מקום מרלית העין היכא לליבא סכנה ממש מותר וכי למרי' לשי שתי מילית לי מילית ולשי לי שתי מילית לי שאפשר לבא ליבי חמרינן חלל שאפשר לבא ליבי סכנה שאם לי יסתה עבסיו שמא ימות בצמא קודם שימלא מים וכן כתבו בשם ה"ר יהשר ז"ל ולשמרי שם שינו נרלה מותר לשמרין עלה בגמרא לילימא לגי מיתמזי (כלל) והא למר רב יהודה למר רב כ"מ שאמרו חכמים מפני מרלית העין לפי' בחברי חברים לסור חלל לימא שם שינו נרלה כמשתחוה לעבודת כוכבים ורבב לגפסי ז"ל פסקה לרבב יהודה ג"ר בפ' חבית מלמקשי הכא מיניה בהיא ולחברים חלקו עליו וכמו שכתבתי בלרוכה בפ"ק לביצה בשם ה"ל: תניא ר' נתן לומר יום שעבודת כוכבים מנחת בו את המכס. מוחלין את המכס לעובדי רלונה: עטרה. של ורל ושל שלם: [קף יג.] **נמצא נהנה. מן הריח ר"י** במה שמניחין לו את המכס : **לא יניח נמצא מהנה.** לעבודת כוכבים שתרויח המכס: **מן הלרכובה ולמטה. לבל עקור שתטרף בו לסור לעשות בילים בבהמה ולע"פ שלסורים בהנלה:**

וכותב. שטר ומעלה בערכאות שלסס. **מקום מוסך גלוליהס ושופטיהס ומעלה שטרותיו לפניהס לחתום ואע"פ שכבוד ותפארת היא להס וליכא למיחש לחזיל ומוליה: מפני שהוא כמניל מילס. שמתוך כך יהיה לו עליס ומסייעין אותו להעילו מן** המלח אי זה עיקור מנשר מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה

וה"מ בלוקח מן התגר דשקלי מיניה מיכסא אבל בלוקח מבעה"ב דלא שקלי מיניה מיכסא שרי דתניא הולכים לירידי של עובדי כוכבים ולוקחין מהן בהמה ועבדים ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן ואם היה כהן מיטמא בחוצה לארץ ולדון ולערער עמהן וכשם שמיטמא בחוצה לארץ כך מיטמא בבית הקברות בבית הקברות סלקא דעתך טומאה דאורייתא היא אלא אימא בית הפרס דרבנן ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה א"ר יהושע אימתי בזמן שאינו מוצא ללמוד אבל בזמן שמוצא ללמוד לא יטמא ר' יוסי אומר אף בזמן שמוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד אמר ר' יוסי מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לצידן א"ר יוחנן הלכה כר' יוסי תניא אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה ואם הקדיש או הערין או החרים בהמה תיעקר פירות ירקבו כסות וכלים (דף יג:) * וצ"ל ירקבו יקברו מעות וכלי מתכות יוליך לים המלח ואיזה הוא עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאיליה.

ואי פריק לה בשוה פרוטה שפיר דמי דאמר שמואל (ערכין כט.) הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל:

מתני' אלו דברים אסור למכור לעובדי כוכבים איסטרובילין ובנות שוח ופטוטרות ולבונה ותרנגול לבן רבי יהודה אומר מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין ובזמן שהוא בפני עצמו קושט את אצבעו ומוכרו שאין מקריבין חסר לעבודת כוכבים ושאר כל הדברים סתמן מותר ופירושן אסור רבי מאיר אומר אף מלחמרינן בפ' קמא למועל קטן (לף י:) רבינא הוס מסיק זוזי בכני לקרא לסנוותא לחת לקמיס לרב חצי ח"ל כיון להחיונא מסכחת להו וביומא לחרינא לא מסכחת להו כפרקמטויא החבודה למי ושרי ותנן נמי נבי עבודת כוכבים כי חאי נוונא הולכין ליריד של עובדי כוכבים ולוקחין מהן אי עיקור מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה

וה"מ בלוקח מן התגר דשקלי מיניה מיכסא אבל בלוקח מבעה"ב דלא שקלי מיניה מיכסא שרי דתניא הולכים לירידי של עובדי כוכבים ולוקחין מהן בהמה ועבדים ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן ואם היה כהן מיטמא בחוצה לארץ ולדון ולערער עמהן וכשם שמיטמא בחוצה לארץ כך מיטמא בבית הקברות בבית הקברות סלקא דעתך טומאה דאורייתא היא אלא אימא בית הפרס דרבנן ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה א"ר יהושע אימתי בזמן שאינו מוצא ללמוד אבל בזמן שמוצא ללמוד לא יטמא ר' יוסי אומר אף בזמן שמוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד אמר ר' יוסי מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לצידן א"ר יוחנן הלכה כר' יוסי תניא אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה ואם הקדיש או הערין או החרים בהמה תיעקר פירות ירקבו כסות וכלים (דף יג:) * וצ"ל ירקבו יקברו מעות וכלי מתכות יוליך לים המלח ואיזה הוא עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאיליה.

ואי פריק לה בשוה פרוטה שפיר דמי דאמר שמואל (ערכין כט.) הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל:

מתני' אלו דברים אסור למכור לעובדי כוכבים איסטרובילין ובנות שוח ופטוטרות ולבונה ותרנגול לבן רבי יהודה אומר מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין ובזמן שהוא בפני עצמו קושט את אצבעו ומוכרו שאין מקריבין חסר לעבודת כוכבים ושאר כל הדברים סתמן מותר ופירושן אסור רבי מאיר אומר אף

ועובדיהס ומעלה שטרותיו לפניהס לחתום ואע"פ שכבוד ותפארת היא להס וליכא למיחש לחזיל ומוליה: מפני שהוא כמניל מילס. שמתוך כך יהיה לו עליס ומסייעין אותו להעילו מן המעורכיס: **בית הפרס. שלא שנחרש בו קבר וחשו בו חכמיס שעל מנת למה מעלה מחריפה לת העצמות ושמא יעבור על עצס כשעורה ויסיטנו: לגיגין.** חוגה **לחרן וחרן העמיס מטמאה מדרבנן כבית הפרס.** ולוכל למילך לשמעתין נהי דלא שקלי מיניה מיכסא לשמאי מילי שרי מ"ח ס"ל ונסא **ונותן ביוס חילס** תירן רס"י ז"ל לוילוקח מסס **לבר המתקייס מותר לסתס מוכר עבס הוא** וקשיא עליה להא לשרינן בסנוניו בגמ' לר' ירמיס זבן פיתא וכולי כשהפלטרים מוכרין פיתן לינן עבדין לגלן שמחין לגלן לשפשר ללא פלוג רבנן בלבריס המתקיימים לכיון לברובן המוכר עבד התירו מיעוטן לע"פ שיטמח בשבירתס ונעטרך לומר לפיתא [לזבן] לבר המתקייס הוא וכבר כתבנו למעלה שלברי הנאוניס ז"ל עיקר ללבר המתקייס נמי לסור ליקח ביוס חילס ולפי זה קשיא לשמעתין לכך פירשו למתני' שכי קתני עיר שיש בה עבודת כוכבים ויש סס יריד שמתחיל ביוס העבודת כוכבים להיינו ביוס חילס ונמצך לאחר מכן חנויות שיגלו מעוטרות ביוס חג לעבודת כוכבים לסרות כל ימי יריד [מסוס] **לשקלי מיניה מיכסא לעבודת כוכבים** ושקיל מעוטרות שלין עליהס מכס מותרות והוא שיטת נוסא **ונותן עמהס שלא ביוס חילס** וכי תימא לי שכי פשיטא לשרי ליפלו למכור ולמאי ליגטריכינן [בלוקח מהן] לטעמא למסוס מיעוטיהו כלילתא בגמ' [לף יג:] הא לפי' לזבוניהו כיון דלא שקלי מיניה מיכסא ולאיהו נוסא **ונותן ביוס חילס** שרי יס לומר לפי' כי **כל היכא דלא ממעט להו** לסור שכיון שיריד זה התחלתו מסוס עבודת כוכבים ועבודת כוכבים שקלא מיניה מיכסא על שמה הוא נקרא וכשהן מתפשפין ומביאין סחורה ובאים למכור ליריד של עבודת כוכבים [היא] מתעלה בכך לבל ליקח מהן **כל היכא דממעט להו לא** מתחשבא ונרסינן בירושלמי לסר ר' לבוה לסור לעשות חבילה ביריד ותניגן לא ישלח בשלומו מקום שהוא מתחשב ויש לפפי ביוס חילס עלמו מותר ליקח מן היריד כל מה שהוא צריך מסוס דללמא לא מסכח ליה לגלא ביריד והוא ליה לגבי יריד לבר החבד ונבי יריד ליכא רווחא ליריד זולי ביה תרעי טפי מבאחר יומי והיינו לחמרינן בגמ' מסוס מעוטיהו הוא [דהיינו **כל] היכא דממעט להו** כלומר דממעט להו רווחא והרחיב

בין תרנגולין. אם **נתן לו מיד"ל תרנגולים הרבה מותר למכור לו ביניהן תרנגול לבן לכיון דסקיל נמי לחו לעבודת כוכבים בעי להו:** סתמן ופירושן. מפרש בגמרא: **דקל טב חצב ונקלבים. מפרש בגמרא:** [קף יד.] **גמ' בפטוטרוסיהן שנו.** דקל טב וחצב ונקלבים אסור למכור לעובדי כוכבים:

גמ' (דף יד.) מאי איסטרובילין אמר רב ספרא פירי דארזא פטוטרות אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כולן בפטוטרותיהן שנינו לבונה א"ר יצחק לבונה זכה תנא וכולן מוכרין להן חבילה וכמה חבילה פירש ר' יהודה בן בתירה אין חבילה פחותה משלשת מנים וניחוש דילמא אזיל ומזבין לאחרינ' ומקטרי אמר אביי ולפני עור לא תתן מכשול אלפני מיפקדינן אלפני דלפני לא מיפקדינן ותרנגול לבן א"ר יונה א"ר זירא תרנגול למי תרנגול למי מותר למכור לו תרנגול לבן תרנגול לבן למי אסור למכור לו תרנגול לבן:

ושאר כל הדברים סתמן מותר ופירושן אסור: סתמן חיטי חיוארתא ופירושן לעבודת כוכבים:

מתני' (דף יד:) מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעובד כוכבים מוכרין מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין ואל ישנה אדם מפני המחלוקת בכל מקום אין מוכרין להן בהמה גסה עגלין וסייחים שלמין ושבורין ר' יהודה מתיר בשבורה בן בתירה מתיר בסוס:

גמ' אין מוכרין להן בהמה גסה (דף טו.) מ"ט נהי דלהרבעה לא חיישינן דעובד כוכבים חס על בהמתו שלא תיעקר עביד בה מלאכה בשבת ונעביד כיון דזבנה קנייה גזרה משום שכירות גזרה משום שאלה גזרה משום נסיוני דזימנין דמזבין לה ניהלי' סמוך לשקיעת החמה דמעלי שבתא וא"ל תא נסייה ניהלי ושמעה ליה לקליה ואזלא מחמתיה וניחא ליה דתיזיל והוה ליה כמחמר אחר בהמתו בשבת:

רב אחא שרא לזבוני חמרא אגב ספסירא אמר אי משום נסיוני הא לא ידעה ליה לקליה דאזלא מחמתיה אי משום שאלה אי משום שכירות ספסירא כיון דלפי שעתיה הוא דמזבין לא מושיל ולא מוגר ועוד חייש נסיוני. מנסי **לה לי לזלה ספיר** : ולזלה מחמתיה. **מחמת קונו שהיו מכרת והולכת** [ולע"נ] למחמר לן שיך למימר מלן לחמר בפרק בתרא דשבת (דף קנג.) לחייב חטאת ואתם פלונתא. כך כתב רש"י ז"ל: לגב לספסירא. **ע"י סרסור ישראל והמוכר נמי ישראל:** ועוד לן מנלי מימי. **כיון שהוא למכרה לקחה חינו** מסתלקה מלן יכיר הלוקח המיחין שבה: ומקשו הכא למה לן טעמא למחמר בלאו מחמר נמי כגון לגל שמעה ליה לקליה ליכא מסוס שביתת בהמתו וכי תימא ליסורא לחמיר מיהא נקט לסיועי לאו למחמר לעביד ליסורא בנופיה לבל יון הכי נמי לבלאו מחמר ליכא מסוס שביתת בהמתו אלא לכי תיקפי לן הא לחמרינן רב לחאי שרי לזבוני חמרא לגב לספסירא לי מסוס נסיוני הא לן לא ידעה ליה לקליה לתיזיל מחמתיה וכי לן ידעה ליה לקליה מאי סוי טע"ג ללאו למחמר לן עבר לשביתת בהמתו עבר לי מנסי לה ורחיתי בשטת הרשב"ץ ז"ל שכתב בתירוץ קושיא זו יש לחלוק ללן מנסו לה לגל בחנך והולכת מסוי בחנך לן מיקריל מלאכה לניחוס לה לבל מסוס מחמר ליכא בבל להו ע"כ ואני אומר שאין הדין כן לולאי כל היכא לאי עביד ליסו נופיה לן מיחייב בבהמתו לן מיחייב לחלרבה ליסור בהמתו קיל מנופו ומחבירו כלאמרינן בפרק מי שהשיך (שם קף קנג:) אמר רב פפא כל שבנופו חייב חטאת בחבירו פטור לבל לסור כל שבחבירו פטור לבל לסור בחמורו מותר לכתחלה ועוד שהרי מפורש בפרק מי שהשיך (שם) לגל עבר לגלו למחמר לגל היכא לבהמתו עבדה עקירה והנחה וכלאמרינן התם אמר רב לגל בר לסבה מניחו עליה כשהיא מהלכת והא לי לפשר לגל קיימא פורתא להטעיל מיס ולהטעיל נגליס וכו' וקאתי למעבד עקירה והנחה תנא כשהיא מהלכת מניחו עליה וכשהיא עומדת נוטלה הימנה וכו' אלמא לן מיחייב לגלו למחמר לגל כי עבדה בהמתו עקירה והנחה לומיא דיליה ממש וכיון שכן מה ענין לעקירה והנחה ברה"י לפיכך הלכך פשוט בעיני שאין זה כלום לבל לאיתי מי שתירץ כיון לליסור נסיוני לחתרמי היכא למזבן ליה ניהליה סמוך לשקיעת החמה חשש רחוק **הוא ולבר שחינו מצוי** לכן לוקח לי ליכא לגלו למחמר שהוא לגלו לנופיה חשש לבל שביתת בהמתו בלאו כיון שהלכך רחוק **[הוא ולבר שחינו מצוי]** כל כך לן חשש ונראה לי שכוון לזה רש"י ז"ל שכתב כאן והוה ליה מחמר בשבת ואיכא מאן לחמר בפרק בתרא לשבת לחייב חטאת ואתם פלונתא על כאן

ולמה ליה לו לרב ז"ל להזכיר כל זה הלא לומר שאע"פ שאין לנו חומשין בכי האי גוונא לצביעתא בהמתו מפני שחשש רחוק הוא למחמר שהוא חסור חמור לחייב חטאת חייבין ואפשר נס כן שלזה כיון הרמב"ם ז"ל בפרק עשרים מהל' שבת שכתב נדי חיסור מכירה נזרת **שחלה ושכירות ולא הזכיר נסיוני** כלל מפני שהוא סובר שמה שאנו חוששין למחמר ולא לצביעתא בהמתו בנסיוני נופיה אתי לגלויי דמלן לאחר למחמר חייב חטאת אבל לגילון דקי"ל למחמר פטור כלאחיתא בפרק מי שהשיק (סח) כי היכי דלא חייבין לצביעתא בהמתו בנסיוני ס"נ לא חייבין ללאו למחמר לכיון דלהאי לאו ולאו והאי לאו כי היכי דלהאי לא חייבין מפני שהרבר רחוק ס"נ ללאו למחמר לא חייבין דלא שני לן בין לאו לנופיה ללאו לבהמתו **כל היכא דהוי ליה לאו** נרירלא אבל אני אומר שאין ענרך להחקיק הללו לבנסיוני ליכא משום שביתתא בהמתו כלל לפי שהרבן של בני הלא שקוענין לבהמה למיס ואח"כ מנסין אותה אם מונח לוקח טעות במקומו ממזירה **ואם רונה בה** הרי היא ברשותו וכל כי האי גוונא ברשות לוקח היא הוה ליה כי היא לתניא בפרק השוכר את האומנין (קף פא.) ובפרק הרבעה נדרים (קף לא.) הלוקח כליס לשנר לבית חמיו ואמר לו אם מקבליס אותם ממני אני נותן לך למיהן ואם לאו אני נותן לך לפי [טובת הנאה] שבהן ונשנסו בהליכה חייב וטעמא למילתא שבין שהשבר תלוי ברשות לוקח הרי הן הלו על שניהם בשעתו שאינו חפן במקחו ולא תטעה לומר שמתורת שאלה נגעו בה לומר שהרי הוא כשואל בהן כל זמן שלא החזירם שהרי בפרק הספינה (קף פח.) חייתינן לה נבי היה שמואל להנותן כליס לאחרן ונאנס בידו חייב וה"מ לקייני למיו כעובדא דהשוא נברא לחייתי קרי כלומר לנועים לפומבדיתא אחת כל חד וחד ושקיל קס לחקסינהו ואמרינן התם לכיון דקייני למיהן אין לחם מקפיד דבר שאינו הלא למלא מתורת מקח נגעו בה שהם אינו עליהן הלא שואל הוה ליה כפקדון ואיתיה בעייה למני מפקיד מקפיד כמו שכתב הרב הלפסי ז"ל בפרק קמא דבבא מציעא הלא ולאי מתורת מקח נגעו בה שברשות לוקח הוא על שיחזור מקחו היכך בכה"נ שביתתא בהמתו אין כאן ספק אחין **בהמה זו שלו הלא שלי** לוקח אבל מ"מ איסור מחמר יש כאן לכיון דשמעה לקליה ואזלא מחמתיה אין הפרש בין בהמתו לבהמת חבירו שהרי איסור זה הוא עצמו עושה אותו שהם אי אתה אומר כן בטלת איסור מחמר לגמרי שכיון שאין במחמר חיוב מלקות ולא קרבן מהו איסורו אם בהמתו היא שלו אפילו לא שמעה ליה לקליה עובר משום שביתתא בהמתו אם היתה שלו אפילו שמעה ליה לקליה אין כאן איסור כלל הלא ולאי כל היכא דשמעה ליה לקליה בין בהמתו ליליה בין שאינה שלו הוה ליה מחמר לפי שבשבילו נעשית מלאכה זו ואע"ג דבכולי תלמולא אמרינן מחמר לחבר בהמתו מילתא דשכיחא נקטינן ועוד דבהמתו יליעה ליה לקליה ובהמה לחבריה לא יליעה ליה לבל ולאו כל **היכא דיליעה ליה חייב והיינו** דהכא חיישינן למחמר ולשביתתא בהמתו לא חיישינן ללאו בהמה ליליה היא. כך נראלה לי: רב הונא זבין ההיא פרה לעובד כוכבים וכו' **חימור לשחיטה זבנה.** פירש רש"י ז"ל ומתני' דקתני אין מוכרין **בבהמה טמאה לפי' בסתמא ובטהורה במפרש ליה עובד כוכבים** לקיומא בעי לה ולא מיחוור להא בשור של פטם לסתמיה לשחיטה [בעיא] ולא אפיקיטא בגמרא [קף טז.] ובעל מנת לשחוט **נמי פלוגתא ל"ר' ור' יהולה לקמן (קף כ:)** וק"ל כר"מ דלעסר הלא מתני' בסתם חיישי למסתמא זבני לרייה ורב הונא לטבח זבן ואע"ג לטבח נופיה [לרייה] זבין כיון לזבין נמי לשחיטה תלינן לקולא: כך לסור למכור ליסראל החשוד למכור לעובדי כוכבים. מפני שמכשיל אותן לעבור על לפני עור וכי תימא וכי היכי לרב הונא תלי לחימר **לשחיטה זבנה הכא לחתי לא תלינן ליסראל מזבן ליה** היכא למימר כי תלינן ה"מ בימילי לאפסר לבעלת המקח הוברר הלבר להיתירא בעי ליה ומקפיל בכך כגון הרועה בהמה לשחיטה שמקפיל בה הלא תעשה מלאכה לבל יסראל לעובד כוכבים כי היא נוונא לא תלי: ת"ר אין מעמידין בהמה בפונדקאות של **עובדי כוכבים זכריס אצל** זכריס. בהמות זכריס אצל עובדי כוכבים זכריס לרבעי להו: ובהמות **נקבות אצל עובדי כוכבים** נקבות. כלמפרשים בפרק אין מעמידין **לעובדי כוכבים מניין אצל נבי חבירין וזמנין אצל מסכתי לה ורבע לבהמה ליסראל:** ואין ענרך לומר **זכריס אצל נקבות. לפי שהעובדת כוכבים נרבעת לזכר: ואין מוסרין בהמה לרועה שלהן. משום רביעה: ואין מתייחדין עמהן.** שחשולין על שפיכת למיס: **ואין מוסרין להם תינוק. משום למסכי ליה למינות ועוד משום מסכב זכור והן מוזהרין על כך** לתניא **(סנהלרין קף נח.) ולבך בחשתו ולא בזכר: לא זייף. סייף ורומח: כלי זיין. בית יד לרומח ונרן לסייף:** סלן. **לשום בו רנלי חיס** לפי שהן חוסנין בבית האסורין שלא כדין וכל כליס העשויים לענין זה לשור למכור לסס: כך לשור למכור לניסטים ליסראל. אע"פ שאינו רוצח יהוא כיון שהוא ניסטים עתיד הוא להרוג שלא כדין כלי יתפשהו ויעמילוהו בדין: תניסין. מנויים: **לכי שליס זייניהו. כשכליס כלי זיינן במלחמה קטלי בתריסין: עשויות.** חתיכות של ברזל עבות: **בפרזלא הנזוקה.** ברזל של חותו מקום הין **עושין ממנו הלא כלי זיין: למנגו עלון. נלחמיס לשמור את העיר ואת יושביה** וכתב הרב רבינו זרחיה הלוי ז"ל והחילונא למזבזן סוסים ופרליס לעובדי כוכבים משום למנגו עלון מילי להוה

דילמא ניגלו מומא ומשום הכין לא מושיל ולא מוגר:

רב הונא זבין ההיא פרה לעובד כוכבים א"ל רב חסדא מ"ט עבד מר הכי א"ל אימור לשחיטה זבנה (דף טו:) אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה כדרך שאמרו אסור למכור לעובד כוכבים כך אסור לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים:

ת"ר אין מעמידין בהמה בפונדקיות של עובדי כוכבים זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבות ואין צריך לומר זכרים אצל נקבות ונקבות אצל זכרים ואין מוסרין בהמה לרועה שלהן ואין מתיחדין עמהן ואין מוסרין להן תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות:

ות"ר אין מוכרין להן לא זיין ולא כלי זיין ואין משחיזין להן את הזיין ואין מוכרין להן לא * סדן (סכין) ולא קולרין ולא כבלים ולא שלשלאות של ברזל וכדרך שאמרו אסור למכור לעובד כוכבים כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים אמר רמי בר אבא כדרך שאסור למכור לעובד כוכבים כך אסור למכור לליסטים ישראל ת"ר אין מוכרין להן תריסין [ויש אומרים מוכרין להם תריסין] מ"ט דתנא קמא (דף טז.) דכי שלים זינייהו קטלי בהו וי"א מוכרין להן תריסין דכי שילם זינייהו מיערק ערקי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הלכה כיש אומרים אמר רב אדא בר אהבה אין מוכרין להן עששיות של ברזל אמר רב אדא בפרזלא הינדואה והאידנא דקא מזבנינן אמר רב

לתרומה וכלי זיין למזבח לפרסאי למנגו עלון מיהו שלא ושכירות ולאי לפרסי ולישכא מ"ל כיוס חמיסי בסתם מותר להשתילן ולהשכירן מיהי להוה לכולם לכ"ם שמעון מן התורה על שביתתן לכבריסה ולא לפרסי אלא בערב שבת לכל בחמיסי מותר ומפורש בברייתא סוף פרק רבמה [לשבת] [ל' יט.] ע"כ והרמב"ן ז"ל חלק עליו שלא היתה ליסור מכירת פרדים מפום כלי זיין היה ראוי להתיר מטעם זה שכיון שהן ליסורן אלא מפום היזק הרי הנענען עולה יותר מן ההיזק שלהן לבל פרדים ושלחי בהמה נמי שרואי למלאכה מפום שביתה נאסרו ומה ענין זה להנענ שלהם וכן מה שכתב לשיכא מ"ל לקח שלהם ושכירות בחמיסי מותר מיהי להוה לכולם לכ"ם אינו נכון לפ"כ נימא אף **למכור בהמה נמי לעובד כוכבים** אינו אסור אלא בע"ם כיון לכל עיקר לא אסרו אלא נזרה מפום שלא ושכירות והא לא משמע הכי דתניא בכל מקום אין מוכרין להם בהמה נמי ותנן נמי בריש בכורות הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו ע"פ שאינו רשאי ואפי' בהמה לעובדי נמי לישבועה לן התם [ל' כ:] ולא לישבועה מפום לחתי לישחלופי והא דאסרינן בברייתא בסוף פ"ק לשבת להשכיר כליו לעובד כוכבים פ' בל' ובה' מותר ב"ש קתני לה ובולאי דלוקח בסתם שרו הכי כנון שישכירה לישוז מלאכה לחין יודע אם יעשה בה בשבת אם לאו לבל במפרע ולאי לא שלא ומכירה הרי היא כמפרע שכיון שתעשה עמו זמן מרובה י"א שלא **יעשה בה מלאכה בשבת** ומפום הכי אסרינן מכירה מפום נזרת שלא במפרע שהיא ליסורה לעולם והרב לחלפסי ז"ל השמיט לותה ברייתא בפ"ק לשבת שלעתו לכ"ם היא: והלישנא נהוג עלמא למזבן להו בהמה נמי לפולו עומדין למלאכה כחמורים וסוסים וגריך טעם למה שכבר כתבתי שלא לכרי הר"י ז"ל מכוונים בזה וכתבו בתוספות בשם רבינו יצחק ז"ל לבימי חכמי התלמוד היו יהודים הרבה ביחד והיו יכולין למכור זה לזה לבל עבדיהן שלא ינו ביחד כ"א מעט במקום י' ליכא הפסד לם לא היו מוכרין לעובדי כוכבים ובי האי נוונא דאמרינן בגמ' נבי ליון מוכרין כלי זיין לעובדי כוכבים לפרכינן ע"ה לפי חיטי ושערי נמי ומשנינן לי לפשר כלומר בלא הפסד ה"נ לישאר לבל מפום הפסד כרי וכתוב בספר התרומה שלפי זה הטעם ליון להתיר רק בשקנאו ישראל לעורך עמו ולאחר כן נמלך למכרו להתם יפסיד לם **לא ימכרנו לפי' לעובדי כוכבים** לבל מ"מ לאסור לקנות בהמה כלי למכרה לבל ר"ת ז"ל התיר מפני טעמים לאחרים ונראה לפי לברייתא לפי לקנות כלי למכרה מותר וסברתו כתובה בתום' ובספר התרומה ולעפ"כ בעל נפש ימעט לבל בשלא ושכירות שהרבה פעמים טוען לאסור רלוי למחות למי שרוצה לעשות כך: תניא בן בתירא מתיר בסום מפני שהוא עושה מלאכה שאין חייבין עליה חטאת. **לפי שסום לינו עומד ללא** לרכיבה ולא חביב מלאכה לפי שהוא נוסא לת עלמו: נרסינן בגמרא [ל' טו.] לישבעיא להו אור אל פטם מהו כלומר מי אמרינן כיון לסתמת לשחיטה קלי מותר למוכרו לעובד כוכבים או לא ולא לישפטיעא בעיין בהדיא ולא"נ לכלכבן היא פסק הר"ם בפ"ז מהל' לאחוקת [עשרים] מהלכות שבת ונראה שטעמו מלאמרינן בסוף שמעתין אין לאמר רב אסי אסר לי אמר לי זבילא בר תורא מסתיין ליה ועבד על חל תרין. כלומר זבילא לים פטם היה וקאמר לבר תורא להיינו **אור שפטמוהו מסתיין ליה על לכחים** ועביד מלאכה על חל תרין כשוריס לחריס ולא"נ לרב אסי נלו לענין לינא לאמר הכי [לפ"ה] משמע ולאי אלא לאחם לאמרה אלא לומר לכיון לעביד מלאכה על חל תרין סתמיה לאו לשחיטה קאי וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל שהשמיטה מהלכותיו: מתני' **אין מוכרין להן** לוכין ולריות וכו'. : בסילקי. **לשון בירה גדולה היא כלאמרינן בסלר יומא (לף כה.) לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה היתה ושם לנין בני אלם ומפילין לותו ומת: וגרלוס. בנין לחל הוא ללון נפשות כמו שניס שעלו לגרלוס ללון לר"ה (ל' יח.):** לינטולין. **מקום שעושין שם לינטולינות שור הלינטולין שהוא מנגח והורג לנשים מרחוק ושחוק הוא להם:** בימה. **נמי כעין מגדל הוא ער ונבוה כלאמר במסכת סוטה (לף מ.) בימה של עץ עושין בעזרה והן עושין לותו** לשחות **משם לים ולהמיתו ומכל אלה ים נזק לרבים וכלי שלא יתפש שם יפרעל לשור לבנות עמהם: בימוסיותם. בימה של אבן לחת ומקריב עליה זבחים להוי** תשמיש לתשמישי עבודת כוכבים ולאתי בשעת בנין לא נעבדו לעבודת כוכבים: **ומרחצאות. בקרקע הן עשויין עמוקין** והאנשים רוחלים ממעל על גבי נסרים **והמים נופלין מתחת:** הניע לכיפה. **לרך עובדי כוכבים להעמיד עבודת כוכבים בבית** מרחצאותיהם: נמ' **חיה נסה** הוא **כבהמה דקה לפרכוס.** בפרק ב' לחולין (ל' לז.) אמרינן להסוחט לת המסוכנת לסורה **על שתפרכס לפי שאם לא פרכסה הרי היא כמתה קולס שחיטה** ואמרינן התם לבהמה דקה מסוכנת שסחטה **ופשטה ילה לחל שחיטתה ולא החזירה לסורה** מסום לפשוט **יל ללקה לינה חלא הנלת נפש לבל נגסה בין פשטה ולא כפפה ובין כפפה ולא פשטה הוי פרכוס חסוב וכשרה וחיה נסה נמי לרכה לפשוט יל בהנלת נפש הלכך שחט חיה נסה מסוכנת ולא פרכסה בהנלת נפש חלא פשטה ילה ולא החזירה לסורה: לבל לא למכירה.** למתניית **במנהנ חלא כבהמה נסה היא ובכל מקום אין מוכרין:** [לף ח.] לרחק מעליה לרכך זו מינות. מקום שמחינין עומדין: [לף ית:] **ההולך לאינטולינין. מקום שמנגחין לת השור:** ולכרכוס.

אשי לפרסאי דמגנו עילואן:

בן בתירא מתיר בסוס תניא בן בתירא מתיר בסוס מפני שהוא עושה מלאכה שאין חייבין עליה חטאת אמר ר' יוחנן הלכה כבן בתירא:

מתני' אין מוכרין להן דובים וארויות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהן בסילקי וגרדום איצטדיא ובימה אבל בונין עמהן בימוסיאות ומרחצאות הגיע לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנותה:

גמ' אמר רב חנן בר רבא חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכוס אבל לא למכירה [* גי' ד"ת דבין במקום שנהגו למכור ובין במקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין] וכן הלכתא:

(דף יז.) הרחק מעליה דרכך זו מינות * זו שררה שעומדת מאליה נגד החוק והרשות ואל תקרב אל פתח ביתה זו זונה וכמה אמר רב חסדא ארבע אמות:

יום שב

(דף יח:) ת"ר ההולך לאיצטדינין ולכרכום וראה את הנחשים ואת החברים בוקיון ומוקיון מוליון ולוליון סגדליון וסגדליון הרי זה מושב לצים ועליהם הכתוב אומר (תהילים א:א) אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו וגו' הא למדת שהדברים הללו

שבונין בנין של ניצנות כעין מעזר כדמתרגמינן מעזר כרכוס: **את הנחשים. מנחשים מכשפים: ואת החברים.** לוחשי לחשים: **בוקעין ומוקעין וכו'. כולם מיני ניצנות הם: הא למדת.** מלמדמיך ליה כי לא בתורת ה' חפצן: כל המתלוצץ יסורים בחין עליו. מלה כנגד מלה שהלצנות פורק עול ירלת שמים ולפיכך יסורין בחין עליו להכניעו: משך ידו. הקב"ה **הפותח יד לזון את הכל מוסכה מן הלוצנים:** [קף יט.] **שעוסק תמיכה בשוטי חיים. כשהוא בכחו** שכובש את יצרו בעוד שהוא מתגבר עליו: כי לחרינן ליומי. שמחלק ימי השבוע שלים במקרא שלים במשנה שלים בתלמוד לדבי תנחום מפרש פלגי מלגזן חלוקה להיינו פלגותא ולאו לוקא שיהלים יומותיו בשוה שהרי התלמוד ערוך זמן הרבה ולא המשנה חמורה מן המקרא אלא לומר שיתן זמן לכל אחד כפי הראוי לו: [קף יט:] **אם פריו יתן בעתו. על הלמל ועל המלמל.** לפי שלא המלמל נענש כשהוא מלמל **להלמיד שחינו הגון** וקרא הכי משמע למעיקרא הכי כתיב אבל פריו לזון יחיד וכתב הכי נקט לזון רבים לן כן הרשעים: **הפילה. לזון נפל שלא מלאו ימיו כלומר הלמיל שלא מלאו ימיו רבים חללי: ועצומים. המתעצמים** ומתאפקים **ומחריפים מלהורות הורגין את לורן ועצומים לזון עוגם עיניו: ועד כמה. היו ריאוי להורותה: על ארבעין שנין.** משמולל כלומר שהוא בן ארבעים שהין לעתו של אדם מיושבת עליו כריאוי על אותו זמן ובגמרל פרכינן והא רבה הוא לאורי כלומר אע"פ שכל **ימיו לא היו אלא ארבעים שנה כלאיתא בפירקא קמא דר"ה (ל' יח.)** ומפרקינן התם בשנין שהין כלומר שהין **בעירו גדול ממנו:** ומשמעון מינה שהין ת"ח רשאי להורות כל זמן שיש **בעיר גדול ממנו** אם לא הגיע לארבעים שכל לין **בעיר גדול ממנו** מורה כרבה לאורי אע"פ שלא הגיע לארבעים ותמהני מהר"ם בחז"ל שכתבה לזו בפרק חמישי מהלכות תלמוד תורה ולא חלק בין ארבעים לפחות מהן ובין שוין לשיש גדול ממנו וכן יש לתמוה על ה"ר אלפסי ז"ל שלא כתבו בהלכות והא רבה הוא לאורי התם בשוויו: ואם בנה שכרו מותר. מסקינן בגמרל לאפילו **בעבודת כוכבים עצמה** אם בנה שכרו מותר ואפילו למלן לאמר עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מבינין את האדם לביטול תורה דרש ר"ש בן פזי מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך וגו' וכי מאחר שלא הלך מהיכן עמד ומאחר שלא עמד מהיכן ישב ומאחר שלא ישב מהיכן לץ לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו לישב ואם ישב סופו ללוץ ואם לץ עליו הכתוב אומר (משלי ט׳:י״ב) אם חכמת חכמת לך ואם לצת לבדך תשא אמר רבי אלעזר כל המתלוצץ יסורים באין עליו שנאמר ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם וגו' אמר להו רבא לרבנן במטותא מינייכו לא תלוצון ולא ליתו יסורין עליכון אמר רב קטינא כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטין שנאמר (הושע ו) משך ידו את לוצצים (תהילים קי״ב:א׳) (דף יט.) אשרי איש ירא את ה' איש ולא אשה אמר רב עמרם א"ר ואמרי לה א"ר נחמן א"ר אשרי איש שיעשה תשובה כשהוא איש:

על פלגי מים א"ר תנחום בר חנילאי לעולם (דף יט:) ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד ומי ידע כמה חיי כי קאמרינן ליומי (תהילים א׳:ג׳) אשר פריו יתן בעתו אמר רבא אם פריו יתן בעתו עלהו לא יבול ואם לאו יבול על הלמד ועל המלמד הכתוב אומר (תהילים א׳:ג׳) לא כן הרשעים וגו' והיינו דא"ר אבא אמר רב הונא אמר רב מאי דכתיב (משלי ו) כי רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה (משלי ו) ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה ועד כמה עד ארבעין שנין:

הגיע לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנותה א"ר אלעזר אם בנה שכרו מותר:

מתני׳ אין מוכרין להן במחובר לקרקע אבל מוכר הוא משיקוץ ר' יהודה אומר מוכר הוא ע"מ לקוץ:

גמ׳ מנא הני מילי א"ר יוסי בר' חנינא (דף כ.) אמר קרא (דברים טז) ולא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע תנ"ה ולא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע ד"א לא תתן להם חן דבר אחר לא תתן להם מתנת חנם.

לא תתן להם חן מסייע ליה לרב דאמר רבי יהודה אמר רב אסור לאדם לומר כמה נאה עובד כוכבים זה:

מיל משום לעבודת כוכבים מלן קל נריס לה **להקרלות עבודת כוכבים** מכום לחרן כלומר **מכת קורנס החחרן** ובלילים לית ביה שום פרוטה **הלכך שרי לשכירות שאר מכוסות לא מיתסר לההוח להו שכר עבודת כוכבים הוא וקשבר יעשה לשכירות מתחלה ועד סוף כלומר לחומן המקבל עליו לעשות כלי בשכר לא לחרינן בגמר מלאכה הוא זוכה בכל השכירות** לחי לחרינן הכי מיתסר לחנרויה לעבודת כוכבים שקיל ליה **חלא כל פורתא ופורתא לעבוד קמח קמח** זכי בחנרויה ופלונתא **היא בקלוסין (לף סנ.)** וקי"ל הכי להא עסקינן בפרק לחומר בקלוסין נבי מתני' לע"מ שלעשה עמך כפועל לתנא ליכא שכר יעשה לשכירות מתחלה ועד סוף ונמנע פסקן של לברים לעבודת כוכבים עצמה ומקומות שמעמידין אותה בהן לא יבנה ואם בנה שכרו מותר לחכל במקומות שמקריבים בהם לעבודת כוכבים כגון במסיקות בונין לכתחלה: **מתני׳ אין** מוכרין להם במחובר לקרקע. בגמרל מפרש טעמל: לחכל מוכר הוא מקקן. תע"ג להוה ליה מחובר מעיקרו ולוקץ מקקן לחכל על מנת לקון לו ולחרינן להין מוכרין להם במחובר לקרקע היינו לר"מ כלאית ליה לפי בחוקה לחרן ולרבי יוסי כלאית ליה לוקץ בע"י לפי בחוקה לחרן הא לחמר רבי יוסי למוכרין לפי שעות כלאיתא בתמני' בסמוך ולא לסיר טפי מחובר לקרקע מקרקע עלמו כיון לתרוייהו מלא תתן להם חנייה בקרקע מתסרי הלכך כיון לקיימץ לן כרבי יוסי לכחו"ל מוכרין [קרקע] כלפסקינן בגמרל בסמוך כל שכן שמוכרין בחו"ל מחובר לקרקע ולילא מ"ל ללוקץ שעות מוכרין בחו"ל לחכל מחובר לקרקע לן ולטעמל למלתא לכיון למחובר לקרקע לפסר למכור מסקקן לן לתירו במחובר ולהכי תנן סתמל לין מוכרין להם במחובר לקרקע ומשמע לפילו בחו"ל ולפילו לרבי יוסי לחכל בשעות ללא לפסר בלאו הכי לתיר רבי יוסי ולרלשון יותר נכון: נמ' מנא ה"מ. לחין מוכרין להם במחובר לקרקע ולין ע"ל קרקע עלמו: [קף כ.] **לא תתן להם חנייה בקרקע.** לריס תחנם מלשון חנה כלומר לא תתן להם שום קבילות: לסור לחלם לומר כמה נאה **עובד כוכבים** זה. כלי שלא ימסך לחבריהם:

[דף כ:] **ולא כבגדי צבע חשה. שזוכר את החשה כמו שהיו מלוכשת בהן שמייפין לאותה ומהדרין לחריה:** ונשמרת וגו'. **ושמיך ליה כי יהיה כך היום חשר לא יהיה טהור מקריה לילה וקא משהר ליה להשמר שלא יבא לידי (קרי) כך:** תורה. **ע"י שעסוק בה ועוד שרואה לזהרות שבה ונשמר: זריזות ונשמר מקולם לכן שלא תבא עבירה לידו כי הכא לחינו מהדהר לבא לידי טומאה: זהירות. כשהעבירה בא לידו זהיר להשמר שלא יבעל והכי לחמרינן בפרק כל הבשר (דף קז:) מאי לאו לזהיר ולא נגע לא לזריז ומשיילינן מעיקרא** [ומתוך כך בא לידי] פריעות שנולד ערלה לפולו במותר לו ומתוך כך בא לידי [נקיות לפולו במחשבה ומתוך כך בא לידי] ענוה שהוא מתוך שהוא מזהר עניני העולם ומתנה בא לידי יראת חטא שהוא ירא שמנו כירא מן החויב ומתוך כך בא לידי חסידות שכל מעשיו לשם שמים: הא למדת שענוה גדולה מכולן. משום דרבי יהושע בן לוי משמע ליה לענוה היינו מאי דפריסנא בחסידות: ירנשלמי **זריזות** מביאה לידי נקיות לכתיב וכלה וכפר. כלומר לכתיב וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח ולמה לי מכמע משמע זריזות לשון כלוי משמע מהירות להיינו זריזות וכתיב קרח לחרינהו וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח כלומר כשהוא עסק בזריזות חביאך כפרה והיינו נקיות: חסידות לידי תחיית המתים לכתיב ונתתי רוחי בכם והייתם וחייתם: תחיית המתים לידי חליהו. כלומר לחליהו בת בשביל תחיית המתים והוא מקדים לבת לכתיב הנה אנכי שולח לכם את חליה הנביא לפני בת יום ה' הגדול והנורא להיינו תחיית המתים וכיון לבשביל אותו יום אתי חליהו ונמצא שתחיית המתים נורמת לחליהו שיבא: רבי מאיר אומר אינו מוכר לו אלא קנורה. מפרשינן בגמרא לקמה אע"נ לחי מסחי [ליה] פסיקא לפ"ם לח סרי ר"מ בעל מנת לקנור ורבי יהושע סרי לפולו בשחת אע"פ שעשאו ניכר לעין כל זמן שהוא שוחט: **אלא ברשותיה קיימי.** לשחת **ולילן וקמה בקרקע ישראל נינהו ולח מני עובד כוכבים לשחיטו ליסראל מעכב עליה: אבל בהמה. מכי זבין לה עובד כוכבים ברשותיה קיימא:** והלכתא כרבי מאיר לסתם מתני' כוותיה. ביבמות בפרק החולן (סוף דף מב:) משמע לכל היכא לליכא פלוגתא במתניתין לאו סתמא מיקרי ולפ"ם משמע דלאחר רבי לברייו כיון שעשאו סתם כלאחרינן בחולין (דף פה.) דאחר [רבי] לברייו אל רבי שמעון ושנאו בלשון חכמים ובבהמה על מנת לשחוט נמי קי"ל כר"מ לכיון לסתם לן תנא כוותיה בחולין כל שכן בבהמה שהרי יותר לאוי לאסור בבהמה מבחולין להא ליכעיא לן לי מודה רבי יהודה בבהמה או לא אבל הר"ם במ"ל כתב בפרק עשירי מהלכות עבודת כוכבים או מוכר הוא על מנת לקנן וקונן נראה שפסק כרבי יהודה בהמה לליכעיא לן אי מודה בהמה אסור לשחוט משו:

תנו רבנן (דברים כ"ג:י') ונשמרת מכל דבר רע שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה באשת איש ואפילו מכוערת (דף כ:) ולא בבגדי צבע אשה ולא בחמורה ולא בחמור ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעוף ולא בעופה בשעה שנזקקין זה לזה ולא בבגדי צבע אשה א"ר יהודה אמר שמואל אפי' שטוחין ומונחין ע"ג הכותל אמר רב פפא ובמכיר את בעליהן

תר ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה מכאן א"ר פנחס בן יאיר [* גי' ד"ת תורה מביאה לידי זהירות] זהירות מביאה לידי זריזות זריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה לידי פרישות פרישות מביאה לידי טהרה טהרה מביאה לידי קדושה קדושה מביאה לידי יראת חטא יראת חטא מביאה לידי ענוה ענוה מביאה לידי חסידות חסידות גדולה מכולן שנאמר (תהילים פ"ט:כ') אז דברת בחזון לחסידך ופליגא דר' יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי ענוה גדולה מכולן שנאמר (ישעיהו ס"א:א') רוח ה' אלהים עלי יען משח ה' אותי לבשר ענוים שלחני וגו' חסידים לא נאמר אלא ענוים הא למדת שהענוה גדולה מכולן

ופירשוה בירושלמי זריזות מביאה לידי נקיות דכתיב (ויקרא טז) וכלה וכפר נקיות לידי טהרה שנא' וכפר עליו הכהן וטהר טהרה לידי קדושה שנא' (ויקרא טז) וטהרו וקדשו קדושה לידי ענוה דכתיב (ישעיהו נ"ז:ט"ו) כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח ענוה ליראת חטא דכתיב (משלי כ"ב:ד') עקב ענוה יראת ה' אמר רבי יצחק בן אלעזר מה שעשאתו החכמה עטרה לראשה עשאתו ענוה עקב לסוליתה דכתיב (תהלים קיא) ראשית חכמה יראת ה' וכתיב עקב ענוה יראת ה' יראת חטא לידי רוח הקודש דכתיב (משלי ב) אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא רוח הקודש לידי חסידות דכתיב אז דברת בחזון לחסידך חסידות לידי תחיית המתים דכתיב (יחזקאל ל"ז:י"ד) ונתתי רוחי בכם וחייתם תחיית המתים לידי אליהו זכור לטוב דכתיב (מלאכי ג':כ"ד) הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו':

ר' יהודה אומר מוכר הוא לו ע"מ לקוץ ת"ר מוכר הוא לו על מנת לקוץ וקוצץ דברי ר' יהודה ר"מ אומר אינו מוכר לו אלא קצוץ קמה ע"מ לקצור וקוצר דברי ר' יהודה ר"מ אומר אינו מוכר לו אלא קצורה שחת ע"מ לגזוז וגוזז דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר אינו מוכר לו אלא גזוזה איבעיא להו בהמה על מנת לשחוט ושוחט מהו התם הוא דלאו ברשותיה קיימא לא מצי משהי להו אבל בהמה כיון דברשותיה קיימא משהי לה או דילמא לא שנא תא שמע בהמה ע"מ לשחוט ושוחט דברי רבי יהודה ר' מאיר אומר אין מוכר אלא שחוטה והילכתא כר"מ דסתם מתני' כותיה:

מתני' אין משכירין להם בתים בארץ ישראל ואין צרך לומר שדות ובסוריא משכירין (דף כא.) להם בתים אבל לא שדות ובחוצה לארץ מוכרין בתים ומשכירין שדות דברי ר"מ ר' יוסי אומר אף בארץ ישראל משכירין להם בתים אבל לא שדות ובסוריא מוכרין בתים ומשכירין שדות ובחוצה לארץ מוכרין אלו

מתני' אין משכירין להם בתים בארץ ישראל. **גזרה משום מכירה לחיסורת לחורייתא היא שנותן להם חנייה בקרקע:** [דף כא.] **וי"ל**

לומר שדות. לסייך למנזר בהו משום מכר משום לחית בהו תרתי לחיסורת חלק ליכיב להו לעובדי כוכבים חנייה בקרקע ולחיך

למפקע להו ממעמר כרחיתא בגמרא: וכסוריא **מסכירין להם בתים לבני נח שלום.** סוריא **לרס ועזה סמוכה לגי"י וכבשה יהוידע והוסיפה על ג'יי** והויא כבוש יחיד ולע"נ לסבר ר"מ כבוש יחיד שמיה כבוש כללמרינן בגמרא לפ"ז לא החמירו בה חכמים כל כך כארץ ישראל ומשום הכי מסכירין בה בתים לגיית דהא תרתי לבני נח שלום לגיית בהו תרתי ובחו"ל **למרחץ ליכא למנזר מכירה להתם לחו מכירה לארץ ישראל: מוכרין בתים ומסכירין שלום. לבני מכירה לשלום לא לבני נזרינן. רבי יוסי** סבירא ליה לבבתים כיון לליכא במכירה חלא חלק לגיסורא **לא נזרינן שכירות לחו מכירה** וכסוריא מוכרין בתים מסום לסכירה ליה לבבוש יחיד שמיה בבוש: ובתב רש"י ז"ל משום הכי מיקריא סוריא בבוש יחיד כפי **לפי** שבבשה **לוד וחבירה לג'יי שלח ע"פ הלבור ובלא שמיס רבות** ולאו למימרא למפני חלא היא אם **שמיס רבות מקריא בבוש יחיד** שהרי הרבה כרבים מארץ **ישראל** חלא מקנתם חלא עיקרא למילתא לגיתא בספרי למקסינן קראי לכהלי לבתר לוכתא בתיב תחומי לי"י ובגיתך לוכתא בתיב כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו הא כיצד בתחלה יש להם לבבוש ארץ ישראל ולחו"ב אם כובשין בחו"ל לינם כארץ ישראל ובבבש לוד סוריא עליון היה נאלר לבבש הרבה מג'יי וכלמרינן עלה בספרי לוד סמוך לפלטרין שלך לא הורשתה ואתה הולך לארס עובד ומשום הכי קרינן **ליה בבוש יחיד** לפי שלח הסכימו סנהדרין בבבושה חלא לוד בבושה תלעתא: מתני' **אף במקום שחמרו להסכיר** לא לבית דירה לחמרו וכו'. לחמרינן עלה בירושלמי הא במקום שנהגו למכור מוכר הוא לו ואפילו לבית דירה ומסכיר הוא לו ואפילו לבית דירה ולפי זה מתני' ס"פ אף בזאתן מקומות שהקלו להסכיר כעין סוריא לר"מ או ג'יי וסוריא לרבי יוסי לא לבית דירה הקלו חבל בחו"ל שהקלו לאפילו למכור אף להסכיר לבית דירה התירו והיינו טעמא משום דשחי לא תביא תועבה חל ביתך להא מלתא לחמכתא בעלמא היא לעיקר קרא ביצראל המכנים עבודת כוכבים לביתו הוא והכי מוכח בסוף מכות (דף כב.) הלכך בארץ שחנו מצויין לגדר עבודת כוכבים לחמרו חכמים שלא להסכיר לבית דירה וכן נמי בסוריא מפני סמיכותה לג'יי חבל בחו"ל שחין חנו מצויין [לגדר] לחחריה מסכירין לאפילו לבית דירה ולישנא לחתני' נמי ליקא הכי לקתני סיפא וכבל מקום לא יסכיר לו חת המרחץ מפני שנקרחת על שמו כלומר ועובד כוכבים עומד בו מלאכה בשבת וי"ט כלאיתא בגמרא ואם אינך לאיסור בית דירה בכל מקום נמי הוא [הוה] ליה למתני ולא יסכיר לו חת המרחץ לריבעך נמי בכל מקום היא אלא ר"מ לאיסורא לריבעך ליתיה אלא **בג'יי וסוריא אבל בחו"ל לא** ומשום הכי תנא סיפא בכל מקום ובירושלמי אינו אלא להסכיר לנכרים מסכירין להם שלות בג'יי כל שאינו מוצא להסכיר ליצראל לנכרים אתם ר' סימון היו לו כרמים נטועים בהר המלך שאל לר' יוחנן ג'ל יאבדו ואל תסכירם לעובד כוכבים שאל לר' יהושע מהו להסכירם לעובד כוכבים ושרץ ליה ר' יהושע במקום שאין ישראל מצויין: נמ' אבל שהוא לעובד כוכבים **להסכיר היכא לליכא למיחש לחנייתי קרקע כגון בחו"ל ואע"פ שנקראת על שמו לא חשלינן ליה להאי העובד כוכבים שלוחו אלא לחמרינן לריסא הוא וקבלה עליו למחצה לשלים ולרביע ועליו** מוטלת: ומהא שמעינן לכיון שיש לעובד כוכבים חלק בפירות הבלה אע"פ שישראל נהנה ממלאכת שבת מותר לעובד כוכבים לעשות לנפשיה קל עביד וישראל לא עבדי אינשי (דף כב.) הנהו מוריקא דעובד כוכבים נקיט בשבתא וישראל בחד בשבתא אתו לקמיה דרבא שרא להו רבא איתיביה רבינא לרבא ישראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לעובד כובבים טול אתה חלקך בשבת ואני חלקי בחול ואם התנו מתחלה מותר ואם באו לחשבון אסור

אלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי א"ר יוסף ובלבד שלא יעשם שכונה תנא אין שכונה פחותה משלשה בני אדם:

מתני' אף במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שמכניס לתוכה עבודת כוכבים שנאמר (דברים ז':כ"ו) ולא תביא תועבה אל ביתך ובכל מקום לא ישכיר לו את המרחץ מפני שנקראת על שמו:

גמ' (דף כא:) תניא רשבג"א לא ישכיר אדם מרחצו לעובד כוכבים מפני שנקראת על שמו ועובד כוכבים זה עושה בה מלאכה בשבתות וימים טובים אבל שדהו לעובד כוכבים מאי שרי דאמרי אריסותיה קא עביד מרחץ נמי אמרי אריסותיה קא עביד אריסותא למרחץ נקיט בשבתא וישראל בחד בשבתא אתו לקמיה דרבא שרא להו רבא איתיביה רבינא לרבא ישראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לעובד כובבים טול אתה חלקך בשבת ואני חלקי בחול ואם התנו מתחלה מותר ואם באו לחשבון אסור

איכסיף לסוף איגלאי מילתא דהתנו מעיקרא הוה:

גרסינן בפרק ארבע מיתות (דף סג:) אמר אבוה דשמואל אסורי לישראל שיעשה שותפות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו בעבודת כוכבים שלו והתורה אסרה (שמות כ"ג:י"ג) לא ישמע

לכוכב וכולן ב"ש מתירין עם הסמ"ק כלישנא בפירקא קמא לעבדת (לף יז:) ולענין פורני ורחיים לי הוו כעבד או כמרחץ ולפירוי ברב בעל מתיבות ז"ל כתב לכעבד ניעבו וכפס רבינו האי נאון ז"ל מכיון שהעכירה לעניס הרבה ונתפרסם הלכך מותר וכן נהגו היתר בכבל ונראה שכבירנא בזה הכל כמנהג המלינה ויסראל ועובד כוכבים שלקחו מרחץ בשותפות **ועובד כוכבים מחממו בשבת** בשביל חלקו ונותן מחצית מס שמשתכר בו ליסראל וביתי החול שניהן מחממין לותו נ"ל לשרי לכיון לעובד כוכבים לעלמא למחתם שלו קא עביד לע"פ שיסראל משתכר במלאכה שלו ה"ל כבעל שדה לנבי חרים לחמרינן לכיון לחרים לעלמא לנפשיה קא עביד לע"נ למטי ליה ליסראל רווחא שרי ה"נ עובד כוכבים לעלמא לנפשיה קא עביד ויסראל מטיא ליה הנאה מיומלא הלכך כבי האי נוונא ליכא משום שכר שבת כלל מאי לחמרת מפני שנקרעת על שמו ליתא לכיון שהכל יודעין שמרחץ זה יש לו לעובד כוכבים חלק בו ה"ל מרחץ זה כשדה לכיון לעביד לחרישותא לחרישותיה קא עביד ועוד **שהעובד כוכבים זה לא יהא נמנע בשביל יסראל** מלחתם לותו בשבת וכיון שסוף סוף מרחץ זה בשבת יחתום לותו בין שיהא נקרעת על שמו בין שלא יהא נקרעת על שמו אין מקום לאסור שכרו לכיון לעובד כוכבים לעלמא לחמתן [שלו] קא עביד ה"ל נבי יסראל כחרים וכיון לחרישותיה] קא עביד לע"נ לממילא מתהני בעל השדה שרי ולא תקשה עלי מזו שנינו בתוספתא לחמאי יסראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות לו יאמר יסראל לעובד כוכבים טול אתה חלקך בשבת ואני בחול להתם כיון שיסראל נוטל כנגד נמצא שנעשה **העובד כוכבים שלוחו בשבת** לכל הכי שבחול שניהם מחממין את המרחץ כשבעובד **כוכבים מחממו בשבת נלו** שליחותיה ליסראל קא עביד ללו לעלמא לנפשיה קא טרח כחרים ויסראל מטיא ליה הנאה ממילא ומכ"מ לוקא כיסראל זה לוקח מה שנשתכר המרחץ בשבת בשבלעת שאר ימים לכל הס בפני עצמו לוקח לו לע"נ לכתירצה אחי ליכיה מחזי כשכר שבת כלחמרינן בפ' ע"פ (לף סל.) נבי מורך ומורלת מאי שנן חיכו ליכתבינן ליה שכר שבת ומאי שנן חיכו ללו יהבי ליה שכר שבת חיכו לחמתן קא פחית לו מיתחזי ליה כשכר שבת חיכו לאוסופי קא מוספי מתחזי ליה כשכר שבת ותניא נמי בפרק הזהב (לף נח.) השוכר את הפועל לעמור את התינוק לעמור את הזרעים חינו נותן לו שכר שבת. כך נ"ל: [לף כב.] **הנהו מוריקאי. זורעי גנת כרכום: לעובד כוכבים נקיט בשבתא. לחרוש ולזרוע ולקצור: שקבלו שדה.** בחרישות **מבעל הבית וכשקבלוה הוטלה על שניהם לעשות בה** יחד: לא יאמר יסראל **לעובד כוכבים טול לחתך חלקך בשבת. לפי שיעשה שלוחו של חני היום המוטל עליו: ואם התנו מתחלה.** קולס שהוטלה עליו מותר להם לו קבלו יסראל עליה עבודת השבת ואין העובד כוכבים שלוחו: **ואם בחו לחשבון לסור. לאו להתנו מתחלה הקי לגלי מילתא בחפי נפשה הוא כלומר אם קבלוה סתם ועשו סתם שנטל עובד כוכבים בשבת ויסראל בחול ולא עיהו יסראל וחא"כ בחו לחשבון לאחר זמן לומר כמה ימי שבת נטלת לתך ולטול אני כנגדך ימות החול לסור לשכר שבת הוא נוטל לגבי לחעתיד לעובד כוכבים שלוחו הוא** כך פירש רש"י ז"ל. ובגמרא איתמר עליה ליתנן לחרינהו רב נבייהו מבי כתיל לאר אמר הנהו שתילי לעולה הוא לעובד כוכבים אבל שני עולה ויסראל אבל שני התירה לתך לקמיה לרבה ורבה לה והא אותיבי רבינא לרבה סיועיה סייעיה והא אוסיף לן לא היו לבריס מעולם. ופירש רש"י ז"ל לשתילי לעולה

הוו **יסראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות לנטעה ויטלו אחני בין שניהם ונתעסק עובד כוכבים בכל ערבי שני עולה ולכלן ויסראל** נתעסק בה שלש **שנים אחרות ולכלן** ושרש לה רבינו האי **נאמר הוא להא לע"נ (לקבלנות) לקבלוה יחד בתחלה להיותר נאמר** ואמר **לו יסראל הוי לתך עובדה בשלש שנים הללו ואני שלש אחרייהן אין כאן לאסור שליחות להא יסראל נמי שרי לעבדה ואי משום לכילה שיסראל לוכל כנגדו ונמנע נהנה מפירות הערלה שמכרן אין זה נהנה שכך המשפט שנה שזה עובד הוא לוכל** ופרכינן והא לותבינה רבינא **ואם כן מאי תיובתא נבי שבת לוכל לאסור שליחות למלאכה מה שאין כן בערלה** ומפרקינן לסיועיה סייעיה **מלקתני ואם התנו מתחלה מותר למלמד כי ליכא לאסור שליחות למלאכה שרי ולף על גב למטיא הנאה ליסראל והוא הדין לערלה** כך פירש"י ז"ל ולפ"ז יסראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות יכול יסראל לומר לעובד כוכבים טול אתה שני עולה ואני שני להסריח ותמהני מאי סייעתא מבשת לערלה למלאכה לערלה פשיטא ומאי לאסור **ואי משום לכילה שיסראל לוכל** כנגדו מי פשיטא לן שאין זה נהנה מפירות הערלה מפני שכך **המשפט לשנה שזה עובד הוא לוכל** לא ניריכין סייעתא מבריירתא ואי מסקינן לן בהכי מילי היכי פשטינן מקרא מבריירתא ורחיתי להר"ס במז"ל שכתב בפ"י מהלכות מלכות לסורות עובד כוכבים ויסראל שהיו שותפין בנטיעה אם התנו מתחלת השותפות שיהא העובד **כוכבים לוכל שני עולה ויסראל לוכל שלש שנים** ומסני היתר כנגד שני עולה הרי זה מותר ואם לא התנו מתחלה לסור ובלבד שלא יבלו לחשבון כיצד כגון שיחשוב כמה פירות לכל העובד כוכבים בשני עולה על שיכל יסראל כנגד לותן פירות אם התנו בזה לסור שהוא כמחליף פירות עולה ע"כ ובגולאי שלבריו מחוורים שמכיון שקבלו יסראל ועובד כוכבים שלה זו בשותפות זכה יסראל בחציין של פירות הללו ואם יאמר לו להעובד כוכבים טול אתה חלקך בשני עולה ואני בשלש של היתר נמצא שנוטל חלופי עולה לבל ערוך ביאור לוך בתפרס [קונים] זו וע"ל שהוא ז"ל מפרש לותה כך דב נביהא מבי כתיל לאמר הנהו שתלאי לעולה הוו וכיון שכן ולאי רבה לו יהא חלק לא בהתנו מעיקרא לבשלמא בשבת כלקא סלקא לעתיך מעיקרא לרבה הך בריייתא ליסראל ועובד כוכבים לא ס"ל והוה [שמיע] ליה לעובדא לממריקאי לעובד כוכבים נקיט בשבת שרי לעובד כוכבים לעלמא לנפשיה קא עביד והוה ליה כלרים ויסראל כי קא מתהני הנאה לממילא הוא לבל בשתילי לעולה לפילו לא שמיע ליה הך בריייתא יודע היה רבה שפירות עולה לסורין בהנאה ולא לפסר להתירם להחליף לותן לכתחלה ולבבי קלאר לולאי בהתנו מתחלה ברא ולא לותבינה לולא סייעיה ולא היו לבריס מעולם לאיכסיף: ונרסינן תו עלה בגמ' ליבעיא להו **סתמא מאי. כלומר שקבלו סתם ועשו סתם עובד כוכבים בשבת ויסראל בחול בשבת ולא אמר לו יסראל מעולם טול לתך בשבת ואני בחול לחלוק סתם בשוה ולא יזכיר לו של שבת** ולמרינן עלה ת"ש ואם התנו מתחלה מותר הא סתמא לסור לימא סיפא אם בלו לחשבון לסור. כלומר לכיון שהזכיר **לו יסראל של שבת בשעת חלוקה גלי לעתיה לשלוחיה הוא: הא סתמא.** כלומר **לאף בשעת חלוקה חלקו סתם** שרי ומסקינן לאו מהא ליכא למיפמא מינה. ותמהני כיון לאו לאיפשיטא בעיא לרבה לאאי לאיכסיף להא מפמא להחוא עובדא סתמא הוא מלקאמר לעובד כוכבים נקיט בשבתא ויסראל בחול בשבתא ולא קאמר ואמר לו טול לתך חלקך בשבת ואני בחול או שבלו לחשבון וכיון שכן הוא סתמא וסתמא בעיא ולא

חיפציטע. וכיון דבדרבנן הוא מסתמא לקולא נקיטינן ואם תלחק לומר לעובדא להנהו מוריקאי בחומר טול אתה חנקך הוא אלא שבעלי הגמ' קנרו המעשה לך היה אם כן בסתמא כיון אלא חיפציטע היה נמי לפסוק לקולא ואיני רואה שיהיה זה לעת הנחוניס ז"ל שהרב אלפסי השמיטו בעיא זו לסתמא מאי ובדברי הר"ס במז"ל מכריעין לסתמא לסור שכן כתב בפרק שני מהלכות שבת המסתתף עם העובד כוכבים בשבת במלאכה הוא בסחורה בחנות אם התנו בתחלה שיהא שכר שבת לעובד כוכבים לבדו אם מעט ואם הרבה ושכר יום אחד כנגד יום שבת לישראל לבדו מותר ואם לא התנו מתחלה כשיגיעו לחלוק נוטל העובד כוכבים שכר השבתות כולן לבדו והשאר חולקין ואינו [מוסיף] לו [כלום] כנגד יום השבת אלא אם כן התנו מתחלה וכן אם **קבלו שלא בשותפות** אין לחד הוא ואם לא התנו ובשלו לחלוק השכר ולא היה שכר שבת ידוע ירחה לי שהעובד כוכבים נבדו נוטל שביעית השכר והשאר חולקין על כאן הרי אלא אתיר אלא בהתנו מתחלה אבל סתמא לא ונרחה לי שאם סוברים לישני נינהו לוקחי מלן למתני עובדא לרבה [בלישנא קמא דנמרא משמע לסתמא לסור לעובדא לרבה] סתמא הוא ולפיכך הכי לימכוף וכי לימכוף לן סתמא מאי לימכוף לרב נחמיה הכי כתיב ליבעיא לן ליבעיא לן סתמא מאי לימכוף לרב נחמיה הוא ולא היו לברייס מעולם [לומר] להאי עובדא לרבה נבי ערלה הוא ולא היו לברייס מעולם לימכוף הילכך בסתמא לא שמעינן מידי ומסום הכי ליבעיא לן אבל למאן דמתני ליענין לרבה כפשטיה ולאי סתמא לסור וכיון לליענין קמא ליענין לנמרא הוא ולישנא בתרא לרב נחמיה מבי כתיב הוא כלישנא דגמ' נקיטינן שכן לרך הנחוניס ז"ל לפסוק כב"מ וכ"כ הרב אלפסי ז"ל בפרק ערבי פסחים: ולשלמרינן ואם באו לחשבון לסור רש"י ז"ל פירש למילתא בחפי נפשיה הוא כמו שכתבתי למעלה אבל הראב"ד ז"ל פירש להתנו מעיקרא קאי כלומר אע"פ שהתנו אם [לשמרו] אחר כך שיבאו לחשבון ותהא חלוקתן שוה לסור לכיון שבאו לחשבון לסתכמו לתנאי למעיקרא הערמה בעלמא הוא ולפי זה כי לייקינן לימא סיפא ואם באו לחשבון לסור הא סתמא הוא סתמא שרי לן לתי שפיר למאי קאמיא אין סתמא **שרי מסום להתנו מעיקרא אלא** שהר"ב ז"ל פירש הא סתמא בלא חשבון ובלא תנאי שרי לאי סתמא לסור ליתמעינן סתמא וכל שכן **באו לחשבון חפילו לאחר** שהתנו לשמור: גרסינן בפרק לרבע מיתות כ"ל (לף נב:) לשמר לבוה לשמוראל לסור נאלם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים וכו'. כתבו התוס' בשם רבינו שמואל ז"ל לכל שכן אם עבר ועשה שותפות שאסור לקבל ממנו שמותר להכיאל ליאי אבל ר"ת ז"ל אומר שאם עשה שותפות עמו שמותר להכיאל ליאי שבועה להנאל מילו כלשלמרינן [לף ו:] מלוה על פה נפרעים מהן מפני שהוא כמנאל מילן. ולאו דאיה היא להתם שאני. דלילמא לא חזיל ומודה לבל הכא ולאי נשבע ותו להתם ולאי מנאל לבל הכא שמא חיוו מנאל לילמא משתבע ומ"ש ליכא למיקל מלשלמרינן בפרק בני העיר (לף כח.) תיתי לי לא עבדי שותפות בהאי עובד כוכבים מעולם וכיון לאסור מאי רבותיה ותירצו בזה להכי קאמר לא עבדי שותפות בהאי עובד כוכבים ולפיכך הייתי פוטרו משבועה כלי שלא יהא רגיל לנאל ויילמוד ממעשיו ועוד כתבו דה"ק לפיכך בזמן שאין רגילות **העובד כוכבים להשבע בתרופתם לא** עבדי שותפות בהאי ומן הטעם הזה נהגו היתר בדבר לפי שאין נשבעין בעבודת כוכבים והרמב"ן כתב למאי לשלמרינן אסור לישראל לעשות שותפות עם העובד כוכבים ולא חיסורא מסם

על פיך:

הדרן עלך לפני אידיהן

(דף כב.) U **אין** מעמידין בהמה בפונדקאות כותים מפני שחשודין על הרביעה לא תתיחד אשה עמהן מפני שחשודין הערויות לא יתיחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכות דמים:

(דף כו.) בת ישראל לא תילד את הכותית אבל כותית מילדת בת ישראל לא תניק בנה של כותית

שעושין להתלכן שם עובדי לרכים ומעלין שכר לבעלים: מפני שחשודין על הרביעה. ובני נח נאסרו בה (סנהדרין לף **נח.**) **לכתיב והיו לבשר אחד יעלו בהמה וחיה ויש כאן משום לפני עור** ומסתברא לה"מ במקומות שהעובדי כוכבים חשודין על הרביעה אי נמי בסתם עובדי כוכבים לבל בנון עובדי כוכבים שבמקומות הללו שאין חשודין בה להרבה מכין ועונשין עליה מותר: בת ישראל לא תילד את הכותית. מפרשים בברייתא בגמ' (לף כו.) מפני שמילדת בן לעבודת כוכבים: לבל כותית מילדת את בת ישראל לחמרין בברייתא בגמ' בזמן [שהחורות] עומדות על גבה: לבל כותית מניקה בנה של ישראל ברשות לישראל. לבל לא תסברנו לה להוליכה לביתה שלא תהרגנו. ירושלמי בת ישראל לא תניק את בנה של כותית מפני שמותת בו חייס לחמר ר' יוסי הלא לחמרים שאסור למלס לומות בהלא תרתין לומין בגירו זגנייל וקוסטרייל [פי' זגנייל לא למלו וחיו וקוסטרייל למלו ומתו.] זגנייל לא הלפין וקמין קוסטרייל הלפין ואתעקרין: ומלשלמרינן לכותית מניקה בנה של בת ישראל מסתם לחלב הכותית ברי ויכיל למיקל לבל פ' חרש (לף קיל.) מסתם שחיו מותר הלא במקום שבנה לתניק יונק מן הבהמה ומן הכותית ומן הבהמה **ואין חוששין מסום** יונק שקן ואוקימנא התם מסום שבנה כלומר לכיל מינקת ישראלית ולא בעי לומלנא התם תינוק מסוכן הוא הלא חלב ובתב ס"ח ז"ל למהא שמעינן לאסור להניק בנה של ישראלית מן הכותית הלא במקום שבנה כבהמה טמאה ובכי נמי מסתם בתוספתא לבבת לתניא התם יונקין מן הכותית ומן הבהמה טמאה ויש מן שאומר לולאי לולאי הכי הוא קוסטרא למילתא לחלב כותית לא מסתברי הלא במקום שבנה ושמעתין להכא נמי במקום שבנה מיירי וכי תימא הם כן מה טעם לרבי מאיר לאסר בנמ' לפלוגי בחורות עומדות על גבה ואלו טעמייהו לרבנן נמי הלא ברי בחורות עומדות על גבה ליכא למימר בנון שאפשר לו להביא מינקת ממקום קרוב ר"מ סבר כיון לליכא תקנתא חייסינן לספיכות דמים ורבנן סברי בחורות עומדות על גבה ליכא למיחש לספיכות דמים וכיון להשתא ליכא מניקות ושתם תינוק מסוכן הוא הלא חלב [שרוין לים חלב] כותית אבל בלליכא מינקת ישראלית חלב כותית לאסור וכן נראה מן הירושלמי להכא מסום שבנה הוא לדברי לנרסני' בירושלמי אבל כותית מניקה בנה של ישראל לכתיב והיו מלכים לומניך ודותיסים מיניקותיך תני יונק תינוק מן הכותית ומן הבהמה טמאה ומבילין חלב מכל מקום ואין חוששין לא מסום יונק שקן ולא מסום טומאה לומא מתניתין להכא לומיא דהיא בהמה טמאה היא ומסום שבנה כלשלמרינן התם לומיא דהיא להכא מייתי לה אבל הרשב"ם ז"ל כתב למילתא חלב הכותית מותר לכיון לאסיקנא בפרק הע"פ (לף ס.) לחלב מהלכי שתים מותר

מנת תיתי שיהא יותר מסוד חלב כותית מחלב של ישראלית אלא לפי שממעת חסילות הוא שלא להניק מחלב כותית שלפי שטבען של ישראל רחמנין וביישנין הן חלבן מגדל טבע כיוצא בהן ממוסס הכי עדיפו לה כותית בהמה טמאה לחלב לא שיהא לינן סוף שבהמה טמאה לסוד מן הלין וכותית היינו הלא ממעת חסילות וה"נ מוכח במדרש והלא שמות רבה להמרינן וקרינהו לך לפסח מינקת מן העבריות וכי סוד היה לו למסה לינק מחלב מנדית לא כן תנינן לחלב כותית מניקה בנה של ישראל ברשותה הלא למה תמרה כן לפי שהחזירתו למסה על כל המנדיות להניק לותו ופסל את כולן ולמה פסלן לחמר הקב"ה פה שעתיד לחבר עמי ייעק מן מנדית והיינו לכתיב את מי יורה דעה ונו': [קף כב:] **גמ' תרמילתא לא תרבי כלבא. שמא תתחוה ותרביעהו עליה: ולא תשרי בר בי רב בחושפיזא.** שמא יחשדוה עלין: [קף כה:] **אין לשתו משמרתו.** הלא קשלא: **טופלו לימינו. מחברו לכותי בימינו של ישראל שלא ירגיש הכותי להורגו ישלח את ימינו ויתחזק בו:** בסייף. לא לכותי **חגור סייף טופלו ישראל לימינו כלי שתהא שמאלו של כותי שהסייף חגור בו לצד ימינו של ישראל ומזומנת ימין ישראל לתחוב בה: במקל.** לא ביל כותי מקל: טופלו. ישראל: לשמאלו. **שתהא יד ימין הכותי שהמקל בה מסוכה לישראל** שלא ירגיש הכותי להורגו במקל יחזיק ישראל במקל הסמוך לו ואי טופלו לימינו היי המקל רחוק מילו של ישראל: **כמעלה כהר או כסנא: לא יהא ישראל למטה. אלא למעלה למעלה שטופלו לימינו ולא היו ישראל לפני הכותי להיותו למעלה אלא שטופלו לימינו ולא היו אחריו ממש וכירילתו ילך הכותי לפניו: ולא ישוח לפניו. לפיולו כמיסור אל ישחה ישראל לפני הכותי ליטול כלום: שמא ירון.** ירונן את גולגלתו: **ירחיב לו את הלדך. אם היה ערין לילך על פרסה ישמר שתי פרסאות אני ערין לילך שמא יתתין לו הכותי מלהכותו על פרסה שניה וזה יפרוש ממנו קולם לכן: נסע סכותה. לא הלך על שעיר** לעגו: לעכו. רחוקה מכזיב: כותית מילדת **את בת ישראל** בזמן שאחרות עומדות על גבה. ירושלמי ותנינן מילדת מכחון **אבל לא מבפנים אלא** תמוה הטובר במעיה: [קף כו.] **בשכר שרי.** ממוס ליכה. לכל בחנם ליכא ליכה ואסור: לוולוי בשבת. לכותית בלבריה שאין בהן חלול שבת שרי: **בשכר. משום ליכה להא לינהו** חזו לאין מילדין בשבתא: לילדה לא מינטרו שבתא לא מחללין עלייהו שבתא. למני' שמרה לכבל לוולוי ליכא חלול שבת מיהו לילדן מחללין שבת כלי שיעמור שבתות הרבה: העובדי כוכבים. טפשים שבאומות שאין מבחינין למי עובדין: והרועים בהמה דקה. לפילו ישראל לפי שמרעין בשדות לחריס ורגילים בעבירה זו תמיד: לא מעלין לותם ולא מורידין לותם. כלומר שאין ממיתין לותן בידיים ואין מעלין לותן מן הסכנה: **קלי כרי לחינרת. ואם לא לורילנו ימות ונוח לי להפסיל השכר ולהעילו:**

אבל כותית מניקה בנה של בת ישראל ברשותה:

גמ' (דף כב:) תני רב יוסף ארמלתא לא תרבי כלבא ולא תשרי בר בי רב באושפיזא משום חשדא:

לא תתייחד אשה עמהן מפני שהן חשודין על העריות (דף כה.) מאי איריא כותי אפילו ישראל נמי דהא תנן לא יתייחד איש אחד עם ב' נשים (דף כה:) לא צריכא שאשתו עמו ישראל אשתו משמרתו כותי אין אשתו משמרתו:

לא יתייחד אדם עמהם מפני שהן חשודין על שפיכות דמים:

ת"ר ישראל שנטפל לו כותי בדרך טופלו לימינו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר בסייף טופלו לימינו ובמקל טופלו לשמאלו:

היו עולין במעלה ויורדין בירידה לא יהא ישראל למטה וכותי למעלה אלא ישראל למעלה וכותי למטה ואל ישוח לפניו שמא ירוץ את גולגלתו שאלו לאין אתה הולך ירחיב לו הדרך כדרך שהרחיב יעקב לעשו דכתיב (בראשית ל"ג:י"ד) עד אשר אבא אל אדוני שעירה וכתיב ויעקב נסע סכותה:

מעשה בתלמידי ר' עקיבא שהיו מהלכין לכזיב ופגעו בהן ליסטים אמרו להם לאין אתם הולכין אמרו להם לעכו כיון שהגיעו לכזיב פרשו אמרו להם תלמידי מי אתם אמרו להם תלמידי ר"ע אמרו להם אשרי ר"ע ותלמידיו שלא פגע בהן אדם רע מעולם:

בת ישראל לא תיילד את הכותית: (דף כו.) ת"ר בת ישראל לא תיילד את הכותית מפני שמילדת בן לעבודת כוכבים וכותית לא תיילד את בת ישראל מפני שהן חשודין על שפיכות דמים דברי ר"מ וחכ"א כותית מילדת את בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה אבל לא בינה לבינה:

בת ישראל לא תניק בנה של כותית: ת"ר בת ישראל לא תניק בנה של כותית מפני שמגדלת בן לעבודת כוכבים וכותית לא תניק בנה של בת ישראל מפני שחשודין על שפיכות דמים דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כותית מניקה בנה של בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה אבל לא בינה לבינה ורמינהי יהודית מילדת כותית בשכר אבל לא בחנם א"ר יוסף בשכר שרי משום איבה:

סבר רב יוסף למימר אולודי בשבת בשכר שרי משום איבה א"ל אביי יכולה למימר לה דידן דמינטרי שבתא מחללינן עלייהו שבתא דידכו דלא מנטרי שבתא לא מחללינן עלייהו שבתא:

יום שג

סבר רב יוסף למימר אונוקי בשכר שרי משום איבה א"ל אביי יכלה למימר לה אי פנויה היא בעינא לאינסובי אי אשת איש היא לא מיזדהמנא באפי גבראי:

סבר רב יוסף למימר הא דתניא הכותים והרועים בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין אסוקי בשכר שרי משום איבה א"ל אביי יכיל למימר ליה קאי ברי אאיגרא א"נ נקיטא לי זימנא לבי דואר:

המינין. **כומריס לעבודת כוכבים בין עובדי כוכבים בין ישראלים:** והמומרין. מומר לעבירה אחת וקל שבקל לעתך שמתא לחפילו בחוכל נבילות לתיאבון ולא למו לרועה בשבת לקט שמתם חינו עושה אחטעא בידו ממש ר"ן הגהו בשתמת והכא בידוע: והאפיקורסין. מבזין תלמידי חכמים או מחבירו בפני ת"ח כלחיתא בסנהדרין (דף צט:). לתיאבון. שתין לו **בשר אבל אינו מופקר שתם יש לפניו ליסור** ויתיר שיעיח שהיתר ויאכל האיסור **ואם עושה כן זהו להכעיס:** [דף כו:] **מין הוא.** ושם תנא ליה ריפוי מינון: פלוגי בה רב אחא ורבינא **מצינו חלוק בין מין למומר כגון ספר תורה שכתבו מין** ומיהו כי פלוגי בשאר עבירות אבל מומר לאכל שבתות בפרהסיא דינו כמומר לכל התורה כולה כלמוכח בפ"ק לחולין (דף ה.): ולענין הלכה כיון דרב אחא ורבינא פלוגי בהו מילתא ולימא להלכתעי בדיינייהו מידי לאע"נ לכל רב אחא ורבינא הלכה כלברי שמיקל (חולין דף עג:) בהא מילתא שייבי בה קולי וחומרי וחזינן דבי יוחנן לחמר מין הוא כלחמרינן קשבר תוכל נבלות להכעיס מין הוא קיימא לן כוותיה וכן נרחה לעת התלמסני ז"ל וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"ל מהלכות רוצח ושמירת נפש: לא נזרכה **שתם היתה מעלה בכור** עשויה בקרקע מנדרה. **והאי לא מעלין לקחמר: ונקיט לין מניחין לעלות קחמר: ונקיט ליה עילא. כלומר לית ליה לאיסתמוטי מילתא ולמימר ליה** לא תיחות חיותא עילויה **לדך מעלה זו ותמות בבור:** בעיעא לעבודי חיותא. **צריך אני להעביר עלר צאני למרעה ולרכי על שפת הבור הזה וירח אני שלא יפלו:** וכי תימא לכתי קשיא לי לחיותי מחתינן אע"נ דלא מצי נקיט עילא כי האי גוונא מבעיא ליכא למימר ללעיל דהוה סבירא לן לבלא מעלין לא צריך מעשה כלל הוה מקשינן פשיטא לכל השתא סבירא לן לה"ק מורידין בשילנו תקיפה בזמן הבית ואפי' כשלא היה ילנו תקיפה היו מסבבין מיתתו ביליס בכל מה שאפשר כנון חל מהני גוונא: [דף כז.] **מתני' מתרפאין מהן. מקבלין מהם** רפואות: **ממון ונפשות.** מפרש בגמ': **ואין מסתפרין מהם בכל מקום. לפי' ברה"ר שעוברין שם תליר שמא יחתוך עולרו בתער: גמ' רפוי ממון בהמתו.** רפוי נפשות נופו ס"נ בגמ' מאי רפוי ממון ומאי רפוי נפשות לילימא רפוי ממון בשכר כלומר ומ"ם שרי לחיים לפסילתא לאנרויי ולא קטיל ליה רפוי נפשות בחנם **כלומר שמנפשו ומעמנו היא עושה כמו אם יש אח נפשכם בשעתכם** אי הכי ניתני מתרפאין מהן בשכר אבל לא בחנם אלא רפוי ממון לבר שחין בו שכנה כלומר שחין **העובד כוכבים יכול לנלנלו בחותה מכה** להמית אבל יכול **לנלנלו שתכאב לו יותר ויועיל ממנו** לרפואה ורפוי נפשות לבר שים שכנה ושמר רביהודה ש"ר אפי' ריבלא לכוסילתא לא מתסינן מיניהו פירום כוסילתא הוא **כלי לומן המקיז בכתפיס וריבלא היינו מכת הכלי** וה"ק אפילו **אי כיבא ליה ריבלא לכוסילתא שהקיז לו לומן ישרלא לא אמינא ליה לעובד כוכבים לאמויי לאמור נופו בית העובד כוכבים.** אלא רפוי ממון בשמתן רפוי נפשות נופו כלומר **ואפילו אין שכנה בלבר** והיינו לרב יהודה אמר רב: שבר. העובד כוכבים: שיולי מסייל. **אלא ישרלא למלא בעי לאתסוויי מינאי לא שמיך עלאי ושיולי קא מסייל לנשותי אם לומר לו אמת:** [דף כז:] **שפק חי שפק מת.** חולה **שאם אין לו ריפא שפק יחיה שפק ימות: אין מתרפאין מהן.** לאיכא למימר למאי עובד כוכבים קטיל ליה ומוטב שיניח לולי יחיה: **ולאי מת. היכא לייעינן שאם לא ירפאנו ולאי ימות ואין כאן ישרלא לרפואתו מתרפאין מהם לעובד כוכבים** מה עביד ליה **הא בלאו הכי ימות ושמא לא ימיתנו העובד כוכבים: חיי שעה. שהעובד כוכבים ממהר להמיתו ושמא יום או יומים יחיה: אם אמרנו נבא העיר. בארבעה אנשים מעורעים כתיב אם אמרנו נבא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו ומתנו: והא איכא חיי שעה.** שמא ימיתום מיד: **לא חייסינן. הואיל ושופו למות כאן:** ופרכינן עלה בגמרא ולאחי שעה לא חייסינן מיתיבי לא ישא אדם את המינין ואין מתרפאין מהן ואפילו לאחי שעה ומעשה בבן למא בן אחותו של רבי ישמעאל שהכישו נחש וכא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו ולא הניחו רבי ישמעאל ואמר לו ישמעאל אחי אנא לי ואבינך לך מקרא מן התורה שהוא מותר ולא הסכים לנמור את הדבר עד שיצא נשמתו קרא עליו רבי ישמעאל לשריך בן למא שנופך טהור ויצאה נשמתך בטהרה כלומר במותר ולא עברת על דברי חבירך שהוא אומרים ופורן נלר יהכנו נחש. כלומר שהפורן נדלן של **חכמים יהכנו נחש** להיינו חויא לרבנן לעית ליה לסותא כלאמרינן (חבות

תני ר' אבהו קמיה דרבי יוחנן העובדי כוכבים והרועים בהמה דקה לא מעלין (דף כו:) ולא מורידין אבל המינים והמומרים והמסורות והאפיקורוסין היו מורידין אבל לא מעלין א"ל אני שונה (דברים כ"ב:ג') לכל אבדת אחיך לרבות את המומר ואת אמרת מורידין סמי מכאן מומר ולישני ליה כאן במומר אוכל נבילות לתיאבון כאן במומר אוכל נבילות להכעיס קסבר אוכל נבלות להכעיס מין הוי ושמעינן מהא דלדברי הכל מומר אוכל נבלות להכעיס לא קרינן ביה לכל אבידת אחיך איתמר מומר פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר לתיאבון מומר להכעיס מין וחד אמר אפילו להכעיס מומר ואי זה הוא מין זה העובד עבודת כוכבים:

אמר מר מורידין אבל לא מעלין השתא אחותי מחתינן אסוקי מיבעיא אמר רב יוסף בר חמא אמר רב ששת לא נצרכה אלא שאם היתה לו מעלה בבור מגררה ונקיט ליה עילא דלא תיחות חיה עילויה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא נצרכה אלא שאם היתה אבן על פי הבאר מכסה ונקיט ליה עילא בעינא לעבורי חיותאי רבינא אמר לא נצרכה אלא שאם היה סולם בבור מסלקו ונקיט ליה עילא בעינא לאחותי ברי מאיגרא:

מתני' (דף כז.) מתרפאין מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות אין מסתפרין מהן בכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ברה"ר מותר אבל לא בינו לבינו:

גמ' ריפוי ממון בהמתו ריפוי נפשות גופו:

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא אע"פ שאמרו אין מתרפאין מהן אבל אמר לו סם פלוני יפה לו סם פלוני רע לו מותר סבר שאולי משאיל כי היכי דשאיל לדידי שאיל נמי לאחריני ולא אתי לאורועי נפשיה:

(דף כז:) אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן ספק חי ספק מת אין מתרפאין מהן ודאי מת מתרפאין מהן והא איכא חיי שעה לחיי שעה לא חיישינן ומנא תימרא דלחיי שעה לא חיישינן דכתיב (מלכים ב ו) אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר וגו' והא איכא חיי שעה אלא

פ"כ) שעקירתן עקירה ולחיסתן לחיסת שרף ולית ליה לסוגיא כלל ולפ"ז **אם היה מתרפא מנשיכה זו סופו למות ע"י נשיכת חבירו שהעובר על דברי חכמים חייב מיתה** ומחמירין עליה מאי הוי ליה לבן למת למיתר כלומר לזיל מקרח היה לו להביא שהרי מותר לחתוך רב נחמן ורבי בשם ולא שימות בשם. כלומר למאי למסקינן השתא שמשום חשש עבודת כוכבים לא הניחו רבי ישמעאל לכל למאי לקח סלקא לעתך מעיקרא שמפני חשש של חיי שעה לא הניחו ולאי קרח לוחי בשם לא שייך כלל אלא על כרחין מקרח שהיה לו לומר היינו מלכתיב שם לחמרנו נבוז העיר למשמע מינה ללחיי שעה לא חיישינן: ולמאי למסקינן הוא לחומרין לוחי בשם הוא ליה למימר ורבי ישמעאל אלא הניחו ס"ל לה"ת בנעשה לכל בפרהסיא לא כלומר מפני שיש חלול השם בדבר שהקהל יודע **ולומדים ממנו לזנות בקלות השם** לתניא היה רבי ישמעאל לומר מנין שאם לומר לו ללמד עבודת כוכבים ואל תהרג שיעבוד ואל יהרג ת"ל ואני בשם אלא שמות בשם יכול אפילו בפרהסיא ת"ל ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי והא דרבי ישמעאל ליתא וכמו שכתב הרב אלפסי ז"ל בסמוך: ואיכא למידק דהכא מסקינן דלחין מתרפאין מן המינין ואפילו לחיי שעה ואילו בגמרא לחמרינן לעיבוקא מינאה רמח סמא בשקיה לר' חבצו ותירגו בתום' דהני מילי כגון שהמינין בחין לרפואות ע"י לחשין ורוק לעבודת כוכבים והכי משמע בירושלמי לחמרי נבי עובדא דבן למח בן לחותו של רבי ישמעאל שבא יעקב איש כפר סכניא לרפואתו בשם רבו ולא הניחו רבי ישמעאל לבל **רבי אבהו כי הוה** מיתסי מיעבוקא מינאה על ידי סם הוה ומשום הכי סרי: ואם תאמר הא לתניא חין מתרפאין [מהן] אי מן המינין בלחש של עבודת כוכבים דוקא מתוקמא מלי לירויי מן המינין אפילו מכל עובדי כוכבים נמי ליתסר ואיכא למימר דמן המינין חומש לכל הלחשים שלהם לבל מן העובד כוכבים מתרפאין ממנו בלחש סתם ולא ידע שמזכיר בו שמה של עבודת כוכבים והכי מוכח בירושלמי לחמר חתם בר בריה דרבי יהושע ב"ל הוה ליה בלע לחת הזעה עובד כוכבים ולחש עליה משמה לעבודת כוכבים ס"ל מלי לחמרת עלאי ס"ל מלת פלן ס"ל ניחא ליה לזיומות ולא משמע הכא מילתא לחלוק לסתם לחשן של עובד כוכבים מותרין ואינו לחשר אלא ביודע ולא ס"ל הכי: **כל מכה שמחללין עליה את השבת. להיינו מכת סכנה** חין מתרפאין ממן **לבל כשאין בה סכנה מתרפאין:** [דף כח.] **שם חלל.** בחלל גופו: **מאי ביניהו. להא קי"ל כפ' כתרת ליומא לכל מכה שם חלל מחללין עליה את השבת: גב היד.** מחללין עליה את השבת **תע"פ שאינה שם חלל לגיענה קמא חין מתרפאין לבל לגיענה בתרא מתרפאין להוחיל ומתחזיא לי חזי למקלקל ליה לחיך ליה לסמא ומעבירו: חינה ערוכה חומר.** למסקתא מחללין עליה את השבת: וכתב רש"י ז"ל להא לרבי יוחנן לחמר כל מכה שמחללין עליה את השבת **להיינו מכת סכנה** למשמע הא מכה **שאין בה סכנה מתרפאין פלגינא לרב יהודה** לחמר רב לחמר לחפילו ריבלא לכוסילתא לא מתסינן מיניהו וכמו שכתבתיה למעלה ולבריו לא קי"ל כרב יהודה לחמר רב לרב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן והרב אלפסי ז"ל נמי כתבה להא לרבי יוחנן והשמיטו לרב יהודה נרחה מבריו שלחזור בו לרב יהודה לחמר רב מקמיה הא לרבי יוחנן חלא שכתב בהלכות רפוי ממון בהמתו רפוי נפשות נופו והקשו עליו להא לגיבא לרב יהודה תנרינן הכי כי היכי דלא תקשי ליה לבל כיון לחתן קי"ל כרבי יוחנן ולא כרב יהודה נקטינן פירושא דס"ל מעיקרא לרפוי ממון לבר שאין בו סכנה רפוי נפשות לבר שים בו סכנה והרמב"ן ז"ל כתב להשמיע לבירי הרב אלפסי ז"ל להא לרב יהודה הלכתא היא ולפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל מאי לנקיטינן בפירושא (לרב יהודה לחמר רב) למתני' לגיבייה ולרבי יוחנן לא פליגא עליה לרבי יוחנן הכי קאמר כל מכה שהיא במקום סכנה שאפשר לבא ליבי מכה שמחללין עליה את השבת אין מתרפאין מהן ואע"פ שהיא עכשיו מכה קטנה שמא יבוים לו סם המות ויכבידנה הואיל והיא במקום **סכנה והיינו לרב יהודה לריבלא לכוסילתא** מקום סכנה הוא לשוריליני לכולו גופא בהיא לוכתא לגילי הלכך לפילו לרבי יוחנן חית לן לפרושי רפוי ממון בהמתו רפוי נפשות נופו ומפני כך כתבה הרב אלפסי ז"ל וכי תימא ע"כ לחאי לא מפרשינן רפוי ממון מקום שאין בו סכנה נפשות מקום סכנה משום לאי מוקמינן רפוי ממון בנופו לא מיקרי לגביה רפוי נפשות אלא כל שים בו סכנה עכשיו לבל כי לחמרינן רפוי ממון בהמתו מיקרי שפיר רפוי נפשות כל מכה שהיא במקום סכנה אע"פ שעכשיו אין בה סכנה וזה שהשמיטו הרב אלפסי מימריה **לרב יהודה לריבלא לכוסילתא לא** לאחותה מהלכה נתכוין אלא לפי שהיא בכלל לבירי **רבי יוחנן לחמר לכל מכה** שהיא במקום סכנה אין מתרפאין ממן וריבלא לכוסילתא נמי במקום סכנה היא ואין זה מחוור בעיני שאין לך מקום בנוף שע"י סם המות לא יוכל לבא לידי סכנה בגמרא לחמרינן לעיבוקא מינאה רמח סמא לרבי אבהו בשקיה ואי לאו ללחיוה הוה פסקיה לשקיה ולפיכך נ"ל שהרב אלפסי ז"ל כרבי יוחנן הוא פוסק ולאחותה לרב יהודה נתכוין שכל **שאין בה סכנה עכשיו מתרפאין** ממן וזו (היא) שכתב רפוי ממון בהמתו רפוי נפשות נופו ולא כתב רפוי ממון לבר שאין בו סכנה רפוי נפשות לבר שים בו סכנה כלקמ"ל מעיקרא מקמי הא לרב יהודה לגלמך שרפוי ממון לבהמתו מתרפאין ממן שלא תאמר לוקח רפוי ממון לנופו מתרפאין לפי שהוא מסניח על עצמו ורואה אם העובד כוכבים מכביד עליו ועובד כוכבים נמי מירתת לבל רפוי ממון לבהמתו כיון ללא מסנח עלה זימנין לממפיק לה עובד כוכבים מיניה ויסרחל ולא לאעתיה הילכך ליתסר קא משמע לן לרפוי בהמתו שרי לכיון ללרב יהודה אלא שע"נ ללא קי"ל כרב יהודה מלרב יהודה נשמע לרבי יוחנן ללא שמעינן להו לפלגיני בהכי ולפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל רפוי ממון בהמתו ללמלך שבבהמתו **מתרפאין ממן ולא** הוערך לכתוב רפוי ממון לבר שאין בו סכנה שבבר נתבאר מכלל לבירי רבי יוחנן ולפשר עוד לגרבי יוחנן נמי קושטו לתילתא בפירושא לתתני' לרפוי ממון בהמתו ורפוי נפשות נופו לבפרק לין בין השורר (דף מח:) לתנן נמי ומרפאהו רפואת נפשות לבל לא רפואת ממון לסיקנא בגמרא רפוי נפשות נופו רפוי ממון בהמתו ואע"נ לבגמרא פרכינן מלרב יהודה לא מוכחא לקי"ל כוותיה להא לשמכחן טובא בתלמודא לפרכינן ממאי ללא קי"ל כי לבי לבפרק הלשם מקלם (דף נ.) לתמרינן לת ואת וחמור הוא ואת וחמור לא קנה וקי"ל לקנה מחנה ובפרק הלשם שנתגרמלה (דף טו.) נמי פרכינן וכיון לרוב נשים בתולות נפשות לא לתנן עליהם מאי הוי ניזל בתר

רוכב והם פירכא לאו כהלכתא **היא להא קי"ל** לחין הולכין בממון אחר הרוב ובלוכתי אחריני טובא כך נראה לי לעת הרב אלפסי ז"ל וכן הם לדברי הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהלכות רוצח ושמירת נפש לאב ר"ת ז"ל כתב לכיון למקשין בהדיא מלרב יהודה משמע להלכתא היא ומלשמרינן נמי כי מתרצינן מתני' לעיבוד והיינו **לרב יהודה ולא** מלכריזין לרבי יוחנן כלל ולפיכך הוא ז"ל מקיים את שניהן ולומר דשלשה לינין הן חולה שיש בו סכנה וחולה שאין בו סכנה ומיהום שהוסם בעלמו כריבלא לכוסילתא וכיוצא בה וכך הוא פסקן של לבריס חולה שיש בו סכנה לין מתרפאין מהן משום דלא מירתת למימ מרע ופשיטא שכיון שהיתה סכנה בחליו מימר לאו למרי לינשי שמפני סכנת חליו את ולא מפני שהיו בקי ברפואותיו לבל כשהוא חולה שאין בו סכנה מתרפאין מהן שאילו ימות יתלו הלבר בחסרון ידיעתו ויקפח פרנסתו והיינו לרבי יוחנן לבל רב יהודה מיירי בנון שהיה חולה כלל לא מיחום בעלמא כריבלא לכוסילתא לבבי הוי נוונע לן מתניתין מינייהו לפי שאילו ימיתנו **לא מרע נפשיה** לא יתלו הלבר בחסרון ידיעתו שהרי רפואתו קלה כזו הכל בקיאין בה ועל כרחן יתלו הלבר שהניח זמנו למות או שמנעו היה ומיתתו בידים ול"ת אם כן בפירוש למתני' למקשין מלרב יהודה ליתא ליה מתניתין בחולה וכבי הוי נוונע לפי' רב יהודה מוקי לה לומר לכיון לקתני **מתרפאין מהן** סתמא משמע ליה בין בבריה בין בחולה: הא לתניא היה רבי ישמעאל אומר וכו'. ליתא לקי"ל כרבי אליעזר דאמר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך כלומר יאמר החביב וכל שכן לאינו חביב ואילו לרבי ישמעאל לסבירא ליה שעל כורחו הוא לומר וחי בהם ולא שימות בהם ופיי בעבודת כוכבים ופרהסיא דלקמאר יהרג ואל יעבור מלא תחללו את שם קדשי מפיק לה לדיליה קרא לוהבתה את השם בכל נפשך לא משמע ליה שיתן נפשו בהבתה של הקב"ה אלא שיהבה חולו ובכל לב ובכל נפש ובכל מאד בענין שבתוב (מלכים ב כ"נ:כ"ה) אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ומק"ו לר' ישמעאל לא קשיא ליה אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך לאורחיה דקרא הוא אבל ר"ש קשיא ליה משום דמשמע ליה קרא שחייב אדם נפשו ומאדו להבתה של מקום ומשום הכי פריך יאמר החביב וכ"ש שאינו חביב והיינו טעמא דמפקינן קרא לוהבתה בעבודת כוכבים בלחוד ולא מוקמינן ליה בכל המצות שבתורה הוא להבתה של הקב"ה (והיינו טעמא) לכיון דמקרא אחד [מיכל] להיינו וחי בהם ולא שימות בהם ומקרא אחד מחמיר להיינו ולהבתה מסתברא לחוקומי קרא לוחי בהם בכל המצות כולן וקרא לוהבתה בעבודת כוכבים בלבד שבל הכופר בה כמוהה בכל התורה כולה ובה תלוי עיקר להבתה של הקב"ה: בכל מתרפאין. במקום סכנה לכתיב וחי בהם ולא שימות בהם: חון מעני לשרה. פירשו בתוספות למיירי כגון שהיו יכול להתרפאות בעץ אחר ואפילו ממינו כגון ע"י סליס לו על ידי לבר אחר מקום לאתא למטעי בתר עבודת כוכבים לבל בירושלמי בפירקין לא משמע הכי להתם אמרינן בהדיא שאפילו אחרו לו הבא עלין סתם והביא לו מעני לשרה ימות ולא יתרפא מהן ושמע מינה לטעמא לאיסורא לאו מקום למימ לחי לאימסוכי בתר עבודת כוכבים אלא לפי שהוא עובר על לאו אלא יבבא בידך מאימה מן החרם ואף על גב דליתא לאו לעבודת כוכבים ממש אפילו הכי בעבודת כוכבים וכולהו לאו לילא אמרינן יהרג ואל יעבור וכן נמי לרבין לאמר חון מעבודת **כוכבים וגלוי עריות ושפיכות למיס** בכולהו לאו לגלוי עריות אמרינן יהרג ואל יעבור והכי מוכח בפרק בן סורר ומורה (לף עה.) לאמרינן התם מעשה בלדם אחד שנתן עיניו בשפה אחת והעלה לבו טינא ואמרו הרופאים אין לו תקנה על שתבעל לו אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ואל תעמוד לפניו ערומה תספר עמו מאחוריו הגלר ימות ואל תספר עמו מאחוריו הגלר ובולאי שלבריס הללו אין גלוי עריות ממש אלא שעובר בהן בלא תקרבו לגלות ערוה שהוא לאו לגלוי עריות: כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין חון מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות למיים: חון מעני לשרה. משמעה זו כתבה **רב חסי** לחסכחיה לרבינא לקא סייף לברתיה. מוסף לרפואה: בנוהרקי

הרב אלפס ז"ל בפ' בל שעה וסם כתבתיה בהלוכה: מר בר **רב** דמא בר דב אשי אשכחיה לרבינא דקא שאיף לה לברתיה בגוהרקי דערלה א"ל אימור דאמרי רבנן בשעת הסכנה שלא בשעת הסכנה מי אמור א"ל האי אישתא צמירתא כשעת הסכנה דמיא ואיכא דאמרי הכי קא"ל מידי דרך הנאתן קא עבידנא איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו אבייי אמר מותרת רבא אמר אסורה איפשר וקא מיכוין לא אפשר וקא מיכוין כולי עלמא לא פליגי דאסיר לא אפשר ולא קא מיכוין כולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי דאפשר ולא קא מיכוין

דמא דידך סומק טפי דלמא דמא דחברך סומק טפי

לערלה. כוסר זיתים קטנים: לרך הנאתן. ליחר שיתבשלו ויצלו שמן בכית הבל לבל לגע בקו עבדינא בעוד שהפסולת מעורב עם השמן והוה ליה שלא כלרך הנאתן ללא מיתסר אלא מלרבנן כלשמרינן התם בפרק כל שעה (לף כל:) לכל היסורין שבתורה יש לוקין עליהן לגע לרך הנאתן בר מכלאי הכרם ובשר בחלב כלאיתא התם ומשום הכי יין מתרפקין בהם כלל לגע במקום שכנה לבל שלר היסורי כולהו כיון ללא לגע לפירי שלא כלרך הנאתן מלרבנן מתרפקין מהן לפילו בחולה שאין בו שכנה ולאיתי מי שכתב למהא שמעינן למתרפקין בהיסורי הנאות של לבריסם כגון חמן שעבד עלין הפסח וכלאי הכרם בחוי"ל לפי' בחולה שאין בו שכנה [פירוש ולפי' כלרך הנאתן] ומיהו לענין לכילה יין נגו לליפשר שעשוקם כשל תורה [שלא] להתרפקות בהם שלא במקום שכנה. ולאי לומר שהם בלאו לחלוק לפשר שאין מתרפקין לף בהיסורי הנאות של לבריסם כלרך הנאתן לליפשר לכל שהוא כלרך הנאתן הסוי לומן לגל תורה ועכשיו נהגו לבשל לחולה שאין בו שכנה על ילי עובד כוכבים בשבת ולע"פ שהתבשיל עשוי לסור משום בשולי עובדי כוכבים ולע"פ שאין בשבר ריחיה מכרעת לילי מלקמרינן התם בפרק מפנין (לף קכט.) ערכי חולה נעשין על ילי עובד כוכבים בשבת ליהיה לשפר לאוקומי בשבריס שאין בהם משום בשולי עובדי כוכבים לגע לכיון לסתמא ליתמר הרשסונים שהניחו כן לע רשו לחלק ולף על פי כן יש להביא ריחיה משם להתיר לחולה שאין בו שכנה לשבר שהיסורו מע עשו כגון נפיחה של עובדי כוכבים ושם יין להתם כיון שהשבר מותר בעשו לע רבו להחמיר בו יותר מפני שהוא בשולי עובד כוכבים ממעשה שבת והרא"ש ז"ל כתב לליפשר לטעמא למילתא משום למחי לשברי רבנן משום חתנות לע משו בו מלותיהן שברי פתן לע לשברו לגע במקום שים פלטר ישראל ומעינו נ"כ מרבותינו שהיו נוהגין בה היתר בשלה ובשבר נ"כ שתירו חון לביתם ובשלחות שתירו בשוע ישראל כגון מחתה בנחלים ושתירו נ"כ כשהיין העובד כוכבים מתכוין לבשל **כלאמרינן לקמן (לף לח.)** לכיון למשום חתנות לשרו כל היכא לליכא לגזרה לגע ליתי ליפי חתנות שרי ולף כלן עובד כוכבים המבשל לחולה בשבת שהיא שעה שהין חנו יכולין לבשל בשולי עובדי כוכבים כי הני לע מיתסרי משום חתנות ולפיכך כתב ז"ל שמותר לבריא במוצאי שבת לליכא משום בשול עובדי כוכבים כלל כיון ללא שייך הכא חתנות ולין לשברא זו ריחיה שלפילו נאמר לבבלל נרכי חולה שנעשין על ילי עובד כוכבים בשבת הוי לבר שים בו משום בשולי עובד כוכבים וכמו שפשט המנהג לכתי לפשר להיינו לוקה לחולה מפני שהתירו בו כל לבר הנעשה ע"י **עובד כוכבים שאין ישׂוראל** מנופו לבל להתירו לבריא לין לנו: הנאה הבאה לשלם בעל כרחו. כגון ריח של עבודת כוכבים ובעל כרחו היינו לומר שלא בא לכאן בשבילו ללא הנאת ריחו ממילא קא לתיא ובכי האי נונא לע"פ שהוא מכוין לה בעל כרחו מקריא להה שקלינן ונרינן בשמעתין בשפשר וקא מכוין: לפשר וקא מכוין. לפשר לו ליבבל. ומתכוין ליהנות מחותו סריח לו לפילו ל"ש לו ליבבל ומיהו מתכוין הוא ליהנות כ"ע לא פליני לשסור כיון דקא מכוין: לא לפשר. לו ליבבל: ולא קא מיכוין. ליהנות לשיכא תרתי להתירא כ"ע לא פליני לשרי. היינו פלונתייהו לרבי יהודה ור"ש. פלונתייהו בפרק במה מלילין (לף כט:) נבי נרירת מטה כשה ושפסל: והלכתא כרבה הלכך הכי לשפר בין לשפר לי מכוין לשור ואי לא מכוין שרי: [נרסינן בגמרא] אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב עין שמרלה מותר לכוחלה בשבת וכתבה הרי"ף ז"ל בפרק שמנה שרצים ושם כתבתיה בהרוכה בסייעתא לשמיא: [לף כט.] **רוחה במרלה.** מירש"י בלע"ז **לרחות חס מסתפר יפה בחומנות וסכר הכותי לכיון לקפיל בהכי לחס חשוב הוא** ומסתפי למקטליה: **לבלוריתו. שהוא מגדל לעבודת כוכבים:** שומט לת יקו. קולס **לכן שלם לגבעות לכל רוח כלנקמן** כלי **שלא יהא הוא מתקנה** ואיכא למיזל למהכא משמע למותר לגים להסתכל במרלה ואיכא משום לא יובש נבר. שמלת שבת ובפרק שואל בשבת (לף קמט.) משמע נמי הכי לתנן התם לגין רואין במרלה בשבת ואוקים לה בגמרא במרלה של מתכת ומשום הסרת נימין הא בחול אי לפילו בשבת בשאינו של מתכת שרי ואיכא בתוספתא תניא התירו לבית ר"ג לרחות במרלה מפני שהן זקוקין למלכות והכי איתא בירושלמי יש לומר לבבל מקום שרגילין הגנסים להסתכל במרלה כמו הגשים מותר ואיכא משום לא יובש נבר שמלת שבת ושמעתא דהכא ומתני' בשבת ותוספתא נמי בהכי חיירי ולפ"ה הוצרכו להתיר לבית רבן נמליאל לפי שהסברים היו נמנעים בכ"מ וכי היה לחמרינן בפרק שני נזירים (לף נט.) הא נבדיל לחיוחיב נגלח בבי לינא לרבי יוחנן בן חמי לגייב לרבנן (לעיל) [חזייב] לגא מעבר חמר ליה שבקיה מן חבריה הוא לין והיינו לפי שבאותו מקום נהגו הגנסים להעביר שער של בית הסחי ושל בית הערווה וזה שלא העביר הכיר שהיה מן החברים ולפי לבולי עלמא לסור היכי קאמר משום לחזייב לגא מיעבר למן חבריה הוא ומכאן הורו הגאונים ז"ל שמותר להעביר שער של בית הסחי ושל בית הערווה במקום שנהגו: [לף כט:] מתני' **אלו** לבריס של **עובדי כוכבים לסורין** וכו' **שהיה מתחלתו יין. כיל העובד כוכבים לאפוקי היכא לזבן עובד כוכבים חומץ מיסרלא לתו לא מיתסר** כלל לע"פ שבא לילס משום לליל בית היא משום נסוך לחומץ **לא מנסכי ליה** ולסיסורא ליין לגיסוך לסמכוה וכמו שפירש בגמ' בסייעתא לשמיא ולפיכך כל שאין לחום בו לניסוך לא מיתסר משום בנותיהם ומשום הכי לסרינן מבושל לא מיתסר משום מגע עובד כוכבים: וחרס לסרייני. **מפרש בגמרא שמורסו במים ויוצא ממנו היין הגבלע בו: ועורות לבובין.** שהן קרועין **כנגד הלב ולרכן לעשות כן לעבודת כוכבים שמוציא את הלב לרך** לותו קרע בעוד שהיה חיה **ומיתסר משום זבחי**

איכא דאמרי אפשר ולא קא מיכוין היינו פלוגתא דרבי יהודה ור"ש לרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור אסור לר"ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר כי פליגי דלא אפשר וקא מיכוין אביי אמר מותר ורבא אמר אסור והלכתא כרבא:

(דף כט.) ואין מסתפרין מהן בכ"מ דברי ר"מ וחכ"א וכו':

ת"ר המסתפר מן הכותי רואה במראה ואינו חושש היכי דמי אי ברשות הרבים למה לי מראה ואי ברשות היחיד כי רואה במראה מאי הוי לעולם ברשות היחיד וכי רואה במראה מיחזי כאדם חשוב וכותי המסתפר מן הישראל כיון שהגיע לבלוריתו שומט את ידו וכמה אמר רב מלכיא אמר רב אדא בר אהבה שלש אצבעות לכל רוח ורוח:

מתני' (דף כט:) ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנייה היין והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין וחרס הדרייני ועורות לבובין רשב"ג אומר בזמן שהקרע שלו עגול אסור משוך מותר בשר הנכנס לבית עבודת כוכבים מותר והיוצא אסור מפני שהוא כזבחי מתים דברי ר"ע ההולכין לתרפות אסור לשאת ולתת עמהן והבאין

מתיס: מסוך מותר. שחין עושין כן לעבודת כוכבים: והיועץ לחמור. בהנאה לעשתו תקריבנה: ההולכין לתרפות. לטעות עבודת כוכבים למרחוק: לחמור לשחת ולתת עמהן. לחזני ומולו ועוד לזכני מילי לליעטריך להו לעבודת כוכבים: נמ' לחמר קרא לחמר חלב זבחימו יאכלו יסתו יין נסיכם וכו'. לף יין שנתנסך לפני עבודת כוכבים לחמור: ויאכלו זבחי מתים. זבח עבודת כוכבים שהיא מתה ואין בה ממש: **כפרה כתיב בה. כפר לעמך ישראל לחמר פדית הלכך לחמור בהנאה בקלסים** וה"ת לכבא מסמע לסתם יינם נאסר מסוס לתת ליין נסך ואילו לקמן בגמרא [לף לו:] לחמרינן לממוס גזירת בנותיהן נאסר י"ל לחי לאו מסוס לתת ליין לסך מסתייש למיסריס בשתיה מסוס בנותיהן לומיא לפתן ושמן לבל כיון ליין שנתנסך ולחי לחמור לף סתם בהנאה הוערכנו לחמור לף סתם יינם לף בהנאה ע"פ שלא נאסר אלא מסוס בנותיהן שאם לא היינו אומרין לומר כי אם בשתיה מרווחין סוברין לומר שמסוס נסוך נאסר ויבאו להתיר לף יין נסך ולחי בהנאה ולפיכך רצו להסמוך יינות שלהן ומסוס הכי לחמרינן עלה לשתני: מנא ה"מ כלומר לליכא סוס חמרא ולפיולו נתנסך ולחי שיהא **לחמור בהנאה שחילו מסוס** בנותיהם בלחול ליו לחומרו בשתיה ולא בהנאה וכלכתיבנא וה"ת ג"כ נזירת בנותיהן למה לי תירץ רבינו שמואל ליין **שנתנסך לעבודת כוכבים** מיעוטא הוא ולמיעוטא לא חיישינן והרמב"ן ז"ל מוסיף בה לבריס לעשמ נתנסך לא חייסינן לחש לימא לנסכיה לא הוה מזבן ליה וכלחמרינן בריס פרקין בגמרא [לף כב:] חס לימא לחקנייה לא הוה מזבן ליה ותע"נ למשמע בכולה מכולתין לטרחי ומזייפי לנסוכי נמי של ישראל הוה מסוס לחסיבא להו מילתא להנאת עבודת **כוכבים שלהם בשל ישראל** לבל מלי למנסכי לינהו לעבודת כוכבים שלהם אינן מוכרין ולא נותנין לומן ליסראל להכי לימיריך למינזר מסוס בנותיהם: חומן שלנו **חומן של ישראל שהפקידו אלל עובד כוכבים הינו צריך אלא חותם ר' לחושיל ושמעינן מתני' אלא מנסכי חומן: מסוס לימלופי. לגרכו להחליפו ברע ממנו** לא טרח ומזייף **לסתור חותמו של ישראל ולעשות חותם לחר מזויף:** [לף כ.] ת"ר **יין מכושל ואלונתית** של **עובדי כוכבים לסורין** אלונתית כבורייתה **מותרת.** פרש"י ז"ל **לאלונתית של עובד כוכבים לסורים מפני שמערבין בה יין לבל אלונתית כבורייתה שעשאה ישראל ולקחה עובד כוכבים ממנו מותרת לתו לא מנסך לה:** עושין יינמלין. **בשבת שהוא לשתות: ולילך עושין אלונתית.** בשבת **שהיה לרפואה להעטנן בשיועלין מבית המרחן: ומים עלומים. שנשאבו ועמדו בבלי יום לו יומים להיות עלומין ושופין העליונים בנחת במסננת** ומלברי רש"י ז"ל שבתב בלונתית בבורייתה למלנו שתבשיל שנתערב בו יין **לין חוששין בו מפני** עובד כוכבים לבל רבינו חננאל ור"ת ז"ל פירשו לאלונתית מתחלה לין בה יין והיינו בבורייתה בלומר מן החוכר ומפני **הכי שרי לבכל** בשמכרה על יל על יל נותן לתוכה יין ומפ"ה לסירלא ושבי מוכח בפירקא קמא לחולין (לף ו.) לבלא יין אלונתית שרי לחמרי התם הלוקח יין לתת לתוך האלונתית ומ"מ כתב בעל התרומות ז"ל פיש רלייש להתיר תבשיל שלנו שנתערב בו יין ונגע בו עובד כוכבים מלתניא בתוספתא אלונתית של עובד כוכבים לסורה מפני שתחלתה יין לחמר מלסייש בה שתחלתה יין ס"מ שפם [לא] היתה תחלתה אלונתית בית עובד כוכבים בגון שערב בה ישראל יין ובאה ליפס בשניה מעורבת שריא וכלבייקינן בגמרא לילן נבי חומן ויין מבושל: ולענין יינמלין לי [מותר] בפנע עובד כוכבים לו לא לא מסמע בגמרא לילן מילי לבל בירושלמי נרסינן רבי יצחק בר נחמן בשם רבי יהושע בן לוי מתוק מר ולא לין בשם מסוס גילוי רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי לחמר חמר ושלא ושמתוק לין בשם מסוס גילוי ולא מסוס יין נסך רבי סימון מפרש שלל קונליטון וקונליטון סיינו יינמלין לחמור כלן שמעינו במלכש בפרשה בחבש השליבי נמסלש תורה לקונליטון מה הוא יש בו יין בשם ופלפלין לף לבני תורה לימא לספוקי לי לחמרינן לרבי יצחק בר נחמן ור' סימון לא פליגי ללא לתרוייהו מסמיס לרבי יהושע בן לוי מר לחמר חלא ומר לחמר חלא ולפי זה יש ללמוד מן הירושלמי לליו ביינמלין מסוס מנע עובד כוכבים לו שנתנסך לפליגי לליבא לר' יהושע בן לוי לר' יצחק בר נחמן לחמר מסמיס [לליו בשם מסוס גילוי לבל מסוס יין נסך יש בשם ור' סימון לחמר מסמיס] לכי היכי לליו בשם מסוס גילוי ה"נ לין בשם מסוס יין נסך ולש יהיה פירוש הירושלמי כך יש לנו לפסוק הלכה כר' יצחק בר נחמן דנמרא לילן לתניא כותיה שרי בסמוך הביאו מימרא לר' יהושע בן לוי לחמר שלשה יינות הם ולין בשם מסוס גילוי ולא זכירו בשם יין נסך לבל מ"מ הסברא מכרעת שבל שיש בו פלפלין הרבה נשתנה טעמו וריחו ויצא מתורת יין ולפיכך נאמר לחמר חמר חלא ומר לחמר חלא ולא פליגי ומיהו ערוך שיש בו השלשה מפלפלין לבכי הסכחן הירושלמי לענין גילוי שלחמרו שם בר מרנא ה"ל קונליטון מנגי שלל לרבנן ולסרין ולא כן לחמר ר' יצחק בשם ר' יהושע בן לוי לחמר וחמוץ חמוץ לין בשם מסוס גילוי רבנן לחמרין בשם ר' יוחנן בר טיטוס בהיות לשמיק חל לשתתא ומשמע לה"ה ליין נסך וכתב הרמב"ן ז"ל לבל שיש בו פלפלין כשיעור הזה אע"פ שלין בו לבש לין בו מסוס מנע עובד כוכבים שבכלל קונליטון הוא תלא שהרי בגמרא לילן פירשו חחל לחמר ופלפלין ומה שלחמרו בגמרא שיש בו לבש מפני שהעושין נותנין בלורות לבש נותנין בו לבש לבל חפילו לא נתן בו לבש קונליטון הוא ולין בו מסוס יין

נסך: והר"ם במז"ל כתב בפרק לחם עפר מהלכות מלכות [מאכלות] אסורות שהורו נחוני המערב ז"ל שאם נתערב בין של ישראל מעט בכדם או מעט שאור הוחיל וחינו רחוי למזבח הרי הוא כמבושל וכשכר וחינו מתנסך ומותר לשתותו עם העובדי כוכבים והקשו עליו לשיטתו דפסול למזבח חינהו מנסכי ליה מיהו להוה חיין מזון למפסיל לריקן כלתניתין בספרי ונסכו יין רביעית לכבש האחד הרי אתה מנסך ואי אתה מנסך את המזון והכי מוכח בפרק המוכר פירות (לף נ:) לשמריגן אתם שלש למעוטי יין מזון כלומר שכיון שחינו רחוי לנסך על גבי המזבח חין מקטירין עליו לשלמין ליין מזון פסול לגבי המזבח ואפ"ה מסקינן ליה בה מסוס יי"נ שחין כל הפסול לגבי המזבח נפסל לתקרובות שלסח להח חינהו מקרבי פירות לקל טב שהוח לכם שאסרה תורה ועוד שאפי' תאמר שחין בו מסוס חסס עבודת כוכבים לעפ"כ יש לאסרו מסוס בנותיהן שכל שלש נאתנה טעמו וריחו יש בו (מסוס יי"נ) מסוס לקרובי לעתא לשלש שבזו י"ל שלש נזרו שלש על היין הרחוי לנסך שעיקר נזירתם לחשפש לנסך למסכוה והכי מוכח הא לשמריגן עלה לשתניתין לתנן ליין של עובדי כוכבים לסור [לף כט:] מנא לן לסר רבה בר לבוה לסר קרא לסר חלב זבחיהם יחכלו ישתו יין נסיכם וגו': יין מזון יש **בו מסוס גילוי** ויש בו מסוס **יין נסך.** חיכח מאן לסמר לכי לסמרינן ליין מזון יש בו מסוס יין נסך ה"מ כגון לשיכח טפי מפלפה חלקים מים לכל חיכח מים טפי ליאו חמרח הוא וחין בו מסוס יין נסך והכיא רחיה מלשמריגן בפ' המוכר פירות (לף נמ:) שמרי יין מברכין עליהן שהכל לחרים לומרים שמרים שים בהם טעם יין מברכין עליהן בורא פרי הגפן ולמר רבא רמז תלתא ולתא לרבעה כולי עלמא לא פליגי לחמרח מעליח הוא כי פליגי לרמז תלתא ולתא ולתא תלתא ופליגי רבנן סברי תלתא עייל תלתא נפיק ה"ל פלגא חמרא ולאו כלום הוא ולחרים סברי תלתא עייל תרי ופלגא נפיק חלמא לכולי עלמא לי תלתא נפיק ליאו חמרא הוא כיון לשיכח טפי מעל חד תלתא מיא ולינו רחיה להני מילי בשמרים לכי שיכח טפי מעל חד תלתא מיא קיומא בעלמא הוא שכל יין נמור כל שיכח לשיכח טעם יין ומראה יין יש בו מסוס יין נסך וכתב הרמב"ן ז"ל לאע"נ דלפוס ליכא למגמר מסמע ליין היכא מן השמרים עליה טפי מיין היכא מן החרגנים מלקטינן בפרק לולי **עוברין (לף מב:)** וסבר רבי יהודה תמיד לאו בר עשורי הוא והא תנן התחמר ונתן מים במקח [ומכר כלי מלחו] רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין ומשני לה קסיל לה בלחמרח הא בלפורנני ופירש רש"י ז"ל דבשמרים מחייב רבי יהודה ובפורנני פטור ולכח למימר שיכח טפי מלחמרח בפרק המוכר פירות [לף נ.] דהיינו דהתחמר בשמרים הוא ושמעינן מינה דכל דבשמרים חינו יין כל שכן בפורנני הלכך לה מיקרי יין על דרמז תלתא ולתא חרבעה מיהו הני מילי בפורנני דילמו שהיו עורכין חותו בנת ויונח מהן כל לחלוחית שבהן וכי הדר נוטנין כל כיכי שהיו יונח יותר ממלחו לאו חמרא הוא לכל בפורנני [ענמן בוליין] המיס ויהיין יונח חמרא מעליח הוא לפי שהפורנני [ענמן בוליין] המיס ויהיין יונח מחיליו הלכך הכל לפי טעמו וריחו והרחב"ד ז"ל כתב לביין נסך לחמור לח לחלינן בתר הני סיעורי דהא חמרינן בפרק המוכר פירות (שם) ואל הקשה לעולם לשור **משום לחמיר ויין נסך** הרי הוא [חמור] כשל הקשה זו חינה רחיה לשלח לשמריס של עובדי כוכבים לפי שחין נ"ב לרמת בהו מיא כמה זימני לשור להה מיערב בהו חמרא לשיסורא לומיא להקשה לבל לשמריס שלנו שנתן עליהם מים ונגע בה כמה פיגא מהן חינה ענין: **יין מבושל חין בו משום גילוי** וחין בו משום **יין נסך.** כתב הרחב"ד ז"ל בשם רבינו שלי נחון ז"ל שכי לייקי [הנחונים] הרחסונים לכיון שהרתיח נעשה מבושל לבל הרמב"ן ז"ל כתב שכשחסך ע"נ שלור ממלחו נעשה מבושל מלנרסינן בירושלי' חין מבשלין יין של תרומה מפני שממיעטו ממלחו ואפשר ללו ולא לחת היא שעל יבי רתיחה הוא מתמעטו: [בנמ' לף ל.] **וקסטח (לחמרח)** [לחיל]. **שם מלת יין שבעיר:** לחימת יקן. לשם היקן שם: **ולח מבי לרמלתא.** לע"פ שהיא ישרחלית **ללח בקיאה בהלכות גילוי:** שלי חמרח **לחקריס.** שהתחיל להחמין ולחינו חומן נמור: על תלתא יומי וכו'. רבה לטעמיה לחמר בפרק בתרא למכלתין (לף סו:) דריסיה חלש וטעמיה חמרח חמרח לבל לאחר שהשה ימים משהתחיל להחמין חומן נמור הוא וחומן הין בו מסוס יין נסך כלשמריגן לעיל לבל ר"ת ז"ל היה מורה היסור לחומן [שלנו] שנגע בו עובד כוכבים על סניס עבר חלש מסוס לשיכח חלש לשתו ליה רובא לשינבי וכן לעת הרמב"ן ז"ל בכל העבוי לשתוקי ע"י הלחם מסוס פרעה וכן היה רש"ס ז"ל מנסיג היסור בחנע עובד כוכבים בכוסר לפי שחין לנו יועלין מתי קרוי בוסר ויש לנסים שקוריס בוסר למה שאחריס קורין לו יין וכתב בהשובותיו וכבר היתה שנה שלא נתבשלו הענבים והיו כולן טעם בוסר ולבברי המתירין לא נהנו היסור יי"נ בלותתה שנה: [לף ל:] **יין תוסס. יין חלש מנתו ועל סס שהוח** מבעבע כמין לבעבועות של מים רותחין נקרא תוסס: **טיף טיף. כלי שתחת החבית שמקבל** מה שהוח טורד טיפין טיפין: **טיף טיף להרי טיף טיף. שמטפטף תמיד והטיפין רולפות זו תת זו ותכופות והנחש שומע ובורח:** פי תלנה **כשתולשין לותה נעשה (פה קנר) [פתחה]** במקום **עוקנה:** שוקת. **לפי שהוח חזק וכבד שוקע בתוך המשקה לקרקעותיו של כלי: מפעפע** בינוניות: **לח יפתה ממנו עשירי. שהלרם שוקע למטה ויפתה ויימות: לבטיח.** ללבוליק"ה בלעז **וכשפותחין לותו לאכול קנה ועומלת מנולה לוכל הנחש ממנה:** לף יסליכם לרש"ר. **שמא יעבור עליהם לחם יחף ויעמוד הלרם בין קשרי לנבעותיו וכיון שנכנס מעט ונוקב בבשר שוב חין לו רפוחה:**

יום שד

אמר רבא האי חמרא דאקרים עד תלתא יומי יש בו משום גילוי ויש בו משום יי"נ (דף ל:) מכאן ואילך אין בו משום גילוי ואין בו משום יי"נ נהרדעי אמרי אפי' מכאן ואילך אין בו משום יי"נ ויש בו משום גילוי מ"ט דמיקרי ושתי ת"ר יין תוסס אין בו משום גילוי וכמה תסיסתו שלשה ימים א"ר חייא בר אשי אמר שמואל מטפטף אין בו משום גילוי אמר רב פפא והוא דעביד טיף טיף כנגד טיף טיף א"ר חייא בר אשי אמר שמואל פי תאנה אין בו משום גילוי כמאן כי האי תנא דתניא ר' אליעזר אומר אוכל אדם תאנים וענבים בלילה ואינו חושש משום שנאמר (תהלים קיז) שומר פתאים ה' אמר רב ספרא משום ר' יהושע מדרומא ג' מיני ארס הן של בחור ושל בינוני ושל זקן של בחור שוקע של בינוני מפעפע ושל זקן צף של בחור שוקע למאי הלכתא לכדתניא חבית שנתגלתה אע"פ ששתו ממנה תשעה לא ישתה ממנה עשירי מעשה היה ושתו ממנה תשעה ולא מתו ושתה עשירי ומת א"ר ירמיה זה הוא שוקע וכן אבטיח שנתגלתה אע"פ שאכלו ממנה תשעה לא יאכל ממנה עשירי מעשה היה ואכלו ממנה תשעה

ולא ירבין. להסכיב ולחבר החבק שלח יעלה: ולא יסקה מסס בסמתן. ברחויה לאכילה לפי שהאוכל ממנו ניזוק: ולא בסמת חבירו. לפיכך בשאינה רחויה לאכילה משום דמכחש לה כבי מפרסי בגמרא: לחבריס לומריס מקום שאין בו **סירטא** מותר. שאין האדם מתעכב שם לאכל במקום שיש בו סירטא מתוך **שהאדם מתעכב ואינו נופל מהרה נוקב** בבשר: כמה יסהו. המים מנולין היכא דהוי עמקו הניחו מנולין: ברחב. שנחב רחב תרנוס של ברזל: מתחת לחזן כלי. מוסבין שמא שם היה: בישתקל לדוכשק. כל של לבש: תומא שחיקה שכנתא לגילוי. לפי שהנחב לוכל ממנו: בכלים כל שהן. לפי שם מרובים לשוריס שכל שהמים בכלי אין כוחן יפה והחרס יש לו כח בשם: בקרקעות לרבעים שלה. שכיון שהם לרבעים שלה והם בקרקע בטל מהם כח החרס: נשוכת נחש. בהמה שנשכה נחש: ר' נחמיה אומר שמפני שהיא מנטפת. **הנחש שומע קולו וכורח:** לשור ליתן פריטי גו פומא. לשור ליתן מעות לתוך פיו מפני שיש לכל ממשמשת בהם יש מהם חולים וזהמתם דקה לבקה בהם ויוהמת דקה לחלם שנותנה לפיו: פיתא תותי בי שחיה. וכן לשור לתת פת בבית הסחי מפני שהוא מקום זוהמא וכן לשור לתת תבשיל תחת הטוטה מפני שרוח רעה שורה על האוכלין שתחת הטוטה: ממנע שכינה גו לתרונא לו גו פונגא. וכן לשור שלא יסקש לחם שכין בתוך לתרונו וכן לתוך ענון לפי שאינו ניכר ופעמים שהלחם בא ליכב עליו ונכנס בו: תנו רבנן לחל הלוקח ולחל הסוכר בית בחנרו של **עובד כוכבים** ומפתח ומותם בית ישראל. פרש"י מפתח לו חותם וכלבריו נראה מלאחרינן בגמרא בסמוך רבי יוחנן אומר לפי' יין משמשר בחותם לחל ומוקמינן לה בגמרא כרבי לליעזר אלמא לעל"ן בחותם לחל בלחול סני והכי אמרינן בפרק כל כתבי. (דף קכב.) לאחרינן התם התיר להם ר' חנינא לבית רבי לשתות יין הבא בקרונות של עובדי כוכבים בחותם לחל ולא יקענא לי מקום לסבר ליה כר' לליעזר לי מקום לימתא לבי נשיאה אלמא לרבי לליעזר בחותם לחל בלחול סני והיפסיקא הלכתא בשמעתין ולא מתו ואכל עשירי ומת א"ר ירמיה זה הוא שוקע תר מים שנתגלו לא ישפכם לרשות הרבים ולא ירבץ בהן את הבית ולא יגבל בהן את הטיט ולא ישקה מהן לא בהמתו ולא בהמת חבירו ולא ירחץ מהן פניו ידיו ורגליו אחרים אומרים מקום שיש סירטא אסור אין סירטא מותר גרסינן בשחיטת חולין בפרק ראשון (דף י.) תנן התם שלשה משקין אסורין משום גילוי המים והיין והחלב ושאר כל המשקין מותרין כמה ישהו ויהיו אסורין כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה וכמה מקום קרוב א"ר יצחק בריה דרב יהושע כדי שיצא מתחת אזן כלי וישתה ויחזור לחורו:

וגרסינן בפרק אלו טריפות (דף מט:) מנימין בנדוקאה איגלי ליה ביסתקאה דדובשא וכו' ומיסתבר מההוא מעשה דדבש וציר יש בהן משום גלוי:

גרסינן בתחלת ביצה (דף ז:) א"ר יוסי בן שאול משום רבי האי תומא שחיקא סכנתא לגילויא:

(תרומות פרק ח משנה ו) שיעור המים המגולין כדי שתאבד בהן המרה ר' יוסי אומר בכלים כל שהן בקרקעות מ' סאה יש שפירשו אם המים המגולין מרובין כדי שתאבד בהן המרה שהיא הסם של רחש אין חוששין להם שהסם בטל בהן ואינו מזיק ואם אין בהם זה השיעור אסורין מפני הסכנה ויש אומרים חילוף שאם אין בהן זה השיעור והמים נראין צלולין מותרין שאילו היה בהן סם היה נראה אבל אם המים מרובין אסורים שחוששין שמא יש בהן סם ואינו ניכר ניקורי תאנים וענבים והקשואין והדילועים והאבטיחים והמלפפונות אפילו הן בכד אחד גדול ואחד קטן אחד תלוש ואחד מחובר כל שיש בו ליחה אסור נשיכת נחש אסורה מפני סכנת נפשות משמרת של יין אסורה משום גילוי ור' נחמיה מתיר:

(כאן דף לא:) אמר שמואל כל השרצין יש להן ארס של נחש ממית ושל שרצין מלקה ירושלמי אמר ר' מונא צריכין אנו למיחש למאי דבריאתא חוששין אסור למיתן פריטי גו פומא פיתא תותי בי שחיא תבשילא תותי ערסא ממצע סבינא גו אתרוגא או גו פוגלא אמר ר' יוסי' בר' בון כל זיעת האדם סם המות חוץ מזיעת הפנים:

(דף לא.) ת"ר אחד הלוקה ואחד השוכר בית בחצרו של עובד כוכבים ממלאהו יין ומפתח וחותם ביד ישראל רבי אליעזר מתיר בשתיה וחכמים אוסרין ר' אליעזר לא חייש לזיופא ורבנן חיישי לזיופא אמר ר' חייא בריה דרבא בר נחמני אמר רב יצחק אמר רב מסמיס לרב כר' לליעזר ולפי זה מפקידין יין ביד כותי בחותם בחותם לחל ואיכא למיפק מלאחרינן לקמן (דף לט.) אמר רב חבי"ת לסור בחותם לחל ויין מכלל חבי"ת הוא ולפיכך הכי לסר ליה רב בחותם לחל ואם כן קשיא לרב לרב ועוד לעניין הלכתא מסמע לחותם בתוך חותם בעיא מלקלקלין וטורינן בסוניין היכי למי חותם בתוך חותם ואם לימא לליעזר בחותם לחל סני לה לילין לקי"ל כותיה מאי נפקא לן מינה ה"ל חותם בתוך חותם הא בחותם לחל סני לן וי"ל לרב לחרב לא קשיא להא חזינן בסוניין להא לחמר רב הלכה כרבי לליעזר לחמרי מינהו למר אמר לה מסמיס לרב ומר אמר לה מסמיס לזעירי הלכך מ"ל לה הכא מסמיס לרב לא אמר בהדיא לנקמן [לחמר רב] לחסור בחותם לחל אלא חב"ת לבל יין לא ומ"ל לה הכא מסמיס לזעירי [הלכה] כרבי לליעזר אמר בהדיא לרב [חבית ויין בכללה] ללילייה לא ס"ל לרב פסיק הלכה כרבי לליעזר ומיהו אין כר' לליעזר קי"ל להכי הוה מסקינן לסוניין ועוד מלאחרינן בפרק הסוכר (דף סט.) וכי מאחר דקי"ל כר' לליעזר ללא חייש לזיופא וכו' וסוניין לאחרינן היכי למי חותם בתוך חותם ונפקא מינה לרבנן לפיכך לא קשיא להכי קאחרינן היכי למי חותם בתוך חותם ונפקא מינה לרבנן לפיכך יין ולילין לקי"ל כרבי לליעזר נפקא מינה לאכל וכבר ותבלת לבעו חותם בתוך חותם **כלאחרינן לקמן בפרקין** ומסוס לבכולה סוניין ביין עסקינן נקיט רבא למלתיה בכליהן של יין להיינו נוד וחביתא לף על גב לנענין הלכתא לנבי יין לא נפקא לן מידי מינה שלפי שעה זו מפקידין יין ביד עובד כוכבים בחותם לחל: ללא מיהו קשיא טובא מלאחרינן לעיל [דף כט:] לאחר רב לחי הא בחותם לחל סני לן וי"ל לרב לחרב לא קשיא להא חזינן בסוניין להא לחמר רב הלכה כרבי לליעזר לחמרי מינהו למר אמר לה מסמיס לרב ומר אמר לה מסמיס לזעירי הלכך מ"ל לה הכא מסמיס לרב לא אמר בהדיא לנקמן [לחמר רב] לחסור בחותם לחל אלא חב"ת לבל יין לא ומ"ל לה הכא מסמיס לזעירי [הלכה] כרבי לליעזר לח

לגליפא לרבנן אע"נ דלא קי"ל כוותייהו כי היכי דלא תיקשי למתני' ואמר לכי קתני סיפא תחלתו יין הא קמ"ל לחומן שלנו ביל עובד כוכבים חינו ערין חותם בתוך חותם ואי לרבי אליעזר פסיקא לפיכך יין בחותם ג' שני ליה ואין זה מחוור בעיני לולאי אין לו שמעינן ממתני' לחומן שלנו ביל עובד כוכבים אינו ערין חותם בתוך חותם אבל כוכבים אינו ערין חותם בתוך חותם ואי לרבי אליעזר פסיקא ליה עובדי כוכבים ואין שכן בחותם אחד שני כיון דשמעינן ממתני' דלא מנסכי ליה ואי משום חלופי מפסט פסיקא לן לכיון דליכא חותם אחד לא טרח ומזייף וכיון דתנא למתני' דשמעינן לחומן **לא מנסכי ליה** קאתי הכי נמי מצי למתנייא אליבא דר"ש כדמתרצין לה אליבא דרבנן אלא ולאי משמע דרב אסי סבירא ליה דיין ערין חותם בתוך חותם וכיון דבתרא הוא קי"ל כותיה ועוד דאיה לחותם בתוך חותם בעינן מדאמרינן בסוף מכילתין [דף עא:] רבא כי הוה מסדר גולפי להרפניא סחוף להו אפומייהו וחתים להו אברנייהו ופירש רש"י ז"ל משום חותם בתוך חותם ואם בכליהן של יין בעינן שני חותמות כל שכן ביין עצמו ואם כן קשיא שמעתין למסיקנא הכא ובפרק השוכר להלכה כרבי אליעזר ונראין דברי רבותינו בעלי התוספות ז"ל שפירשו דהא למסקנן **כרבי אליעזר דשרי בחותם אחד** שני מילי כגון שיסרהל זה בחותמו והפקידו ביד עובד כוכבים חוזר ורוחה חותם שלו כשהעובד כוכבים מחזירו לו דבכי האי גוונא **עובד כוכבים מירתת ולא** מזייף כלל שבענין זה הוא לוקח ושוכר בית בחנרו של עובד כוכבים שנחלקו בה ר"ש וחכמים אי נמי בשולח יין לחבירו ומודיע לגוי מתוך כתבו ענין חותמו סיפך הוא ועובד כוכבים יודע בכך ואותו ישראל שנשתלח לו מוצא החותם באותו הענין שהודיעו ישראל חבירו ובכי האי גוונא שרי בחותם אחד וכי תימרון בכולהו סונין בעינן חותם בתוך חותם הני מילי בשולח יין לחבירו ואינו מודיע לו ענין חותמו סיפך הוא לבבי האי גוונא בעינן שני חותמות. אבל אחרים אומרים שמחלוקת של רבי אליעזר וחכמים שר' אליעזר מיקל לעשות מפתח וחותם אע"פ שאין זיופו של מפתח ניכר ושני ליה לר"ש במפתח וחותם כאילו היו שני חותמות וחכמים חוסרין לסבירא להו לשני חותמות נמורים בעינן ופסקינן כרבי אליעזר לכתחלה ואם עבר ועשה מפתח בעינן שני חותמות ואינו כולה סונין לבעי ביין חותם בתוך חותם ולפיכך כי אמר רבי יוחנן לפיכך יין משמר בחותם אחד בדאי מפתח קאמר והניח נמי לבסוף כל כתבי (דף קכב.) לאמרינן לרבי אליעזר יין הבא בקרונות של עובדי כוכבים מותר בחותם אחד כגון שהיה מפתח ביוסף של בית רבי מתוקמא נמי שפיר שהוא זה מפקיד היינו אומר עובד כוכבים לא שני ליה לעולם אלא או בחותם אחד ואחותם או בשני חותמין וכן נראין דברי הר"ם בפ"ג בפרק י"נ מהל' מאכלות אסורות ולפ לדברי בעל הלכות ודבינו לפסקי ז"ל מטין כן ויש לאומרים שמה שהניח הרב לפסקי ז"ל הא לאמר רבי יוחנן הכל משמר בחותם אחד בחותם חותם ולפיכך יין והניחו למי חותם בתוך חותם וכו' נאו למימרא דלא חיישינן לשישי ופירושו מינקת שמניחין במגופת החבית נקב מאחר שטחין את פיה כדי שתצא ממנו הרוח שלא ישבר הכלי וחוששין שמא יכנים משם מינקת וישתה מן היין וינסכנו:

ואמרי לה אמר רב חסדא אמר רב זעירי הלכה כרבי אליעזר וגרסינן בפרק השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך (דף סט:) וכי מאחר דקיימא לן כר' שמעון ב"ג דלא חייש לסיתומא וכותיה דרבי אליעזר דלא חייש לזיופא האידנא מאי טעמא לא מותבינן חמרא בי כותים חיישינן לשיכי ופירושו מינקת שמניחין במגופת החבית נקב מאחר שטחין את פיה כדי שתצא ממנו הרוח שלא ישבר הכלי וחוששין שמא יכנים משם מינקת וישתה מן היין וינסכנו:

(דף לא.) אמר רבי יוחנן הכל משתמר בחותם בתוך חותם ואפי' יין היכי דמי חותם בתוך חותם אגנא אפומא דחביתא שריקא וחתימה הוי חותם בתוך חותם ואי לא לא הוי חותם בתוך חותם דיקולא אפומא דחביתא ומיהדק הוי חותם בתוך חותם לא מיהדק הוי חותם בתוך חותם נוד בדסקיא צרורה וחתומה פיו למטה הוי חותם בתוך חותם פיו למעלה לא הוי חותם בתוך חותם ואי כייף פומיה לגאו וצייר הוי חותם בתוך חותם

ליין ערוך חותם בתוך חותם לף על גב דרבי יוחנן סבירא ליה הכי הלא לפיכך הביאה הרב לפסקי ז"ל לפסוק הלכה כמותו שהכל משתמר בחותם בתוך חותם ולא יהא ערוך חותם בתוך חותם הלא לומר לפיכך מטהר יין של עובד כוכבים ברשותו לאמרינן לקמן בפרק רבי ישמעאל (דף סא.) שהוא ערוך שומר חותם כשומר למי לפי שהכל משתמר בחותם בתוך חותם וכתבו בשם רבינו יצחק ז"ל לפתי לוקמן הוו כשני חותמות: [דף לא.]

היכי למי חותם בתוך חותם. כבר פירשתי למעלה למאי נפקא מינה על פי הפשטות שכתבתי: **לגנא לפומא לחביתא. כפה מזרק על פי החבית: שריקא. טוח בטיט וליכך סביבות פי המזרק לפני החבית: ליקולא. כפה על פי חבית והחבית מגופה היינו שני חותמות:** מגופת החבית. **שלבוקה בחבית ונתייבשה ושל הכפוי עליה: ומיהדק. נכנס בלוחץ פי השל לבלוע את החבית הוי חותם בתוך חותם ללא טרח** עובד כוכבים לזיופיה כולי האי: **לא מיהדק.** לנוח **ליטלו הוי כמאן דליתיה:** נוד. **של עור מלא יין וקשור ומונח בליסקיא של עור** ופיו של נוד למטה בתוך הליסקיא **הוי חותם בחוך חותם לטורח הוא להפוך ולהתיר קשר הליסקא וקשר הנוד ולחזור ולקשרה וכוליה האי לא טרחה: ואי כייף פומיה. של נוד לגו וצייר וחותם כעין שקוסרין נודות שלנו של שמן שלוחר שקוסרין אותן מכניסים פי הנוד כשהוא קשור בתוכו ועוד קושרין אותו פעם אחרת לפנים לין לסקיא הוי חותם בתוך חותם:** נרסי' בגמרא [דף לח:] השולח חבית של יין ביד כותי ערך ומוריים ביד עובד כוכבים אם מכיר חותמו וסתימו מותר ואם לאו אסור. והכי פירושו השולח חבית של יין ביד כותי **וכל שכן ביד עובד כוכבים וערוך הכרת החותם ולא"נ לכותי לא מנסך מיהו לא קפיד לחנגא עובד כוכבים** וערך ומוריים ביד עובד כוכבים ערך אע"נ דלאו אורחיה למירמי ביה חמרא כלהכך לקמן (דף לט:) ואלו מותרין ערך יקרים הרבה מן הערך לפיכך הכי **למירמי ביה חמרא דלמי היין** שים בה דבר לשלמא לא חשידי **חייסינן שמא מחליף ליה בעיר של נסים טמאים ומוריים** נמי חייסינן לשישי **דלמי המוריים יקרים מלמי יין דלמא שקיל מוריים** ורמי עובד כוכבים ביה חמרא **ומערב לכל כותי לא חשיד לשיחלופי** ושקלמר לשם מכיר חותמו וסתימו כלומר שלא נשלייפה חתימתו מותר ואם לאו אסור ולפי דברי רבותינו [בעלי תוספות] הערפתים ז"ל שכתבו לעיל בסמוך הא דבעינן הכא מכיר דוקא בחותם אחד אבל בשני חותמות לפיכך אינו מכיר כגון שולח לחבירו ואינו מודיעו ענין חתימותיו כל שהודיעו שהוא חתום בשני חותמות ומונח אותן ואת שני אבל לחברים כתבו לפיכך בכתב חותמות בעינן שיכיר והאי מכיר פירש הרשב"ם ז"ל בהודעת ענין: ולפיכך כתב שהשולח יין לחבירו ביד עובד כוכבים אין [מסירת] סיומן מועיל לו שהרי לא יהיה עליו הודעת ענין ולפיכך אין לו תקנה אלא לוקה בכתיבה בפירוש הכל לפי שאין אותן סיומן ענין מתחת ידי עובד כוכבים לעולם אבל אחרים יודעים לכי אחרינן מכיר אלו בהודעת ענין אלא כגון שמודיע לאחרו ענין חתימותיו היינך הם וחבירו עומד

עליהם ומעלין אותם כענין שהוליע לו: [דף לח:] מפני מה אסרו שכר של **עובדי כוכבים** רמי בר חמא לחמר **משום חתנות. שלח יהא רגיל לעשות משתאות לעל עובד כוכבים ויתן עיניו בבתו: בחתרא למעלו מיא.** במקום שרגילין להשהות המים בכלי על שיהיו עלולין והמים יש בהן משום גלוי לבל משום שכר נופיה ליכא למיחש שאין ברגין שותין ממנו: **ותרוייהו משום חתנות.** לאי משום גלוי בכל ענין היה לאסור לבל משום חתנות ליכא לכיון לעל שתו בביתייהו תו ליכא קרוב שלעת: וכתוב בתוספות שהשכר לא אסרוהו רשמוים ולפיכך אין איסורו לא במשנה ולא בברייתא לעל שאמורלין היו פורסין סימנו לי משום גלוי לי משום חתנות ולפשר שמפני כך הקלו עליו כלאמרינן רב פפא מפקין ליה לבבא דחנותא ושתי ושילו בפת שלא נאסר כמו כן לעל משום חתנות לאמרינן לקמן (דף לה:) גבי חיבו להוה לכיל נשמע מלאמרי לאמרא למתא לעל ליאסעו מיניה וטעמא למילתא לפפני שבפת הכל ערכין לו ועוד שהוא מעשה נשים לעיס חתנות ליליה טעי משכר: ולא לעל לשכרא לאמרי וכו' **ומאוצר** שרי. **אם הביאו מן האוצר מכלי העשוי לקיוס:** מיסרא שרי. **מסריח כשמסתין אותו** ומכלן לאסרו בתוספות ליקא יין רמונים מכותים עלי"כ בא מן האוצר לפי שיש לחוש עליו שמא ערב בו חומץ שלאסם שאסרי למיל קלין ממנו ואכי מוכח בא לאמרינן בסוף פירקין [דף מ:] וכן יין תפוחים של עובד כוכבים הבאים מן הספתק ומן האוצר מותר ושמכר [בקטלוזקי] לחנוני לאסור מפני שמערב בו יין נסך מכלן יש לנון ליין של רמונים אבל במקומותינו נהגו ליקח יין רמונים מן העובד כוכבים [וכך העת הרמב"ם ז"ל בפרק י"ז מהלי מאכלות לאסורות] וכן נראה לי לאסרי לכיון ליין של רמונים לרפואה מוכרים אותו ולכיון קפילא לא נתערב בו חומץ לא נלו [הלכך] לנוקמו מן התנר שרי לכל ליכא לאיכא למיקפל טפי עלה למילתא תנר לן מרא נפשיה ואע"נ לליכא למיקס עליה ולריה לכבר מלאמרינן בפרק התכלת (דף מנ.) הלוקח טלית מנייתית מן השוק וכו' מן העובד כוכבים מן התנר כשרה מן הסליוט פסולה וטעמא למילתא מסוס לתנר לן מרא נפשיה ואע"נ לליכא למיקס עלה למילתא לתכלת לין לה בריקה וכלאמרינן התם מסוס טעימה: [דף לב.] (מתני') חרס של הברייתוס קיסר. כשהיה יוצא בנייסות היה מוליכו עמו ומפרש בגמרא לאלריינוס נטע כרס בקרקע בתולה שלא נעבדה **וחיה כל כחה קייס והוציאתו בין זה ונעשה חזק** והשוה חמרא רמו ליה בגולפי חלתי שהיו מוצנין שין והיו שוברים לותן חבויות ונשתין שבריהן וכשהיו רוצין לשתות היו **שורין לותן החרסים במים** והיו פולטין שין שבהס: וגרסינן עלה בגמ' [דף לב.] לישנא להו מהו לאסור לכתחלה כלאמרינן בפרק התכלת (דף מנ.) **ישראל שרוצה בקיומו של יין נסך ולא בשביל שלא בשביל החרס ולמיכה** לי לאסור לי לא ולאמרינן עלה תא שמע לרבי יוחנן ור"ש חל לאסר וחל שרי והלכתא כמאן לאסר ומותבינן למאן לשרי מלתניא נותות העובדי כוכבים רבן גמליאל לומר מעשר ר' יהושעבן קפוסאי לאסור לעשות מהן סטיחין ע"נ החמור והא הכא לרוצה בקיומו ע"י ל"ש ותקני לאסור ומפרקינן התם היינו טעמא שמא יקרע נולו ויטול ויתפרנו ע"נ נולו : ומכאן היה נראה לומר למ"ל רוצה בקיומו ע"י לבר לחר לאסור לאו לוקא בחרס הברייני אלא לפילו בכל כליהן של עובדי כוכבים להא מקשינן הכא למאן לשרי בחרס הברייני מנותות העובדי כוכבים מכלל למאן לאסר לתי שפיר לכי היכי לאסר בחרס הברייני לאסר נמי בכל כליהס של עובדי כוכבים ולפי זה לגיכן לקו"ל כמ"ל לרוצה בקיומו ע"י לבר לחר לאסור לאסור לתת מיס בכליהן של עובדי כוכבים ולהשתמש בהן כלל ולין זה מחוור להא שרינן לקמן לתת לתוכן שכר ולפיכך נראה למאן לאסר לוקא בחרס הברייני שכיון שבליעתו מרובה ס"ל כמאן לגיכיה לאיסורא ובן נתנו בתקנת נוסחאות ולמ"ל רוצה בקיומו ע"י לבר לחר לאסור מאי שנו קנקנים לשרי בהנאה אמר לך התם ליכא לאיסורא בעיניה הכא ליכא לאיסורא בעיניה ולפי זה כי מקשינן מנותות העובדי כוכבים בדרך קל וחומר מקשינן כלומר בשלמא למאן לאסר ליכא למימר לאו לוקא בחרס הברייני אלא ס"ס לנותות לבל למאן לשרי ולאי קשיא ג"נ ס"ס להוס מני למימר ליס ולטעמיך לגיכך מי ניחא ולכותה טובא למני למימר ולטעמיך ולא אמר שאין יין זה נותן חלא בחרס הברייני הסמיטו הרב אלפסי ז"ל לפי שאינו מנוי עכשיו: **כל שקרוע כנגד הלב. שכן לרך עבודתן להוציא לרך לותו קרע לב השור מחייס:** וקלור. קרוע בנקב ענול: **יש עליו קורט לס.** נגול קלוסטו"ן בלע"ז: לאסור. **בילוע שמחייס נקרע:** [דף לב:] **אין עליו קורט לס. לאר הפסטו לירע בו כך ולא לעבודת כוכבים:** לימר מלא העבירתן. לאותן קורט לס: מתני' **בשר הנכנס** לבית **עובד כוכבים. שהעובד כוכבים רוצה להכניסו:** מותר. **בהנאה אם נזהר ישראל ליטלו עם כניסתו קודם** שיקרבנו: **לתרפות. לבקם טעותם**

למקום אחר: נמ' **עובד כוכבים** ההולך **לתרפות** בהליכה לאסור. לכיון ללמוד עבודת כוכבים חזיל הוה ליה כלפני חיליהן: בחזרה מותר. למאי דהוה הוה: ישראל ההולך **לתרפות** בהליכה מותר. ללמוד הלר ביה ולא חזיל ובחזרה לאסור לכיון דיש"ל הוא דטעי בתר עבודת כוכבים מיבק לחיק בה ואיכא למיחש ללמוד הלר וחזיל: [קף נג.] **עובד כוכבים ההולך לירידי.** סוק של עבודת כוכבים: בהליכה לאסור. לכיון שעובדין שם עבודת כוכבים ס"ל כלפני חיליהן וכחזרה לאסור לחמרינן עבודת כוכבים זבין ולמי עבודת כוכבים ליכא בהליכה ואע"פ שיש לברים ילועים שמותר לילך בשבילם לירידי ולוקח מן העובד כוכבים כלאיתא בפ"ק (קף יב:) הכא מיירי ביועינן שלא הלך שם בשביל כך: **עבודת כוכבים זבין.** נלמיס מכר שם: ואם איתא לס"ל **להאי ישראל גוימא או חמרא** הכא **לירידין הוה מזבין:** להא לסיקנא בפ' השוכר את הפועל ללמי **עבודת כוכבים** ביד **עובד כוכבים** מותרין. כבר הארכתי בזה בפרקא קמא:

עובד כוכבים אמרינן גלימא זבין חמרא זבין ישראל נמי גלימא זבין חמרא זבין אם איתא דמזבין הכא הוה מזבין האי דפרקינן הכא עובד כוכבים אמרינן גלימא זבין חמרא זבין לפרושי טעמא דהאי מתניתא בעלמא הוא ולא צריכנא ליה דהא אסיקנא בפרק השוכר את הפועל (דף סד.) דדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותר:

והבאין מותרין אמר שמואל לא שאנו אלא שאין קשורין זה בזה אבל קשורין זה בזה אסורין אימור דעתן לחזור:

מתני' (דף כט:) נודות העובדי כוכבים וקנקניהן ויין ישראל כנוס בהן אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי ר"מ וחכ"א אין איסורן איסור הנאה החרצנים והזגין של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי ר"מ וחכ"א הלחין אסורין והיבשין מותרים המוריים וגבינת בית אנייקי אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי **קסורין. שחוזרין חבורה יחד ולא כל כבר:** מתני' **נודות** העובדי כוכבים. **של עור. וקנקניהם. של חרס:** ויין **ישראל כנוס בהם.** כתב רש"י ז"ל **הכנים בהן יין לקיום ולא ילעתי למה כתב כך ואפשר לפבירא ליה לפילו לר"מ אין יין שבתוכן לאסור בהנאה אלא משום לתוכן לקיום ומשום כנוס לחיק ליה:** לסורין ואיסורן איסור הנאה. לסורין הנודות לענין שיאסור לבא מחמתן הוא לסור הנאה כלומר שיהיו שבתוכן נאסר מחמתן בהנאה ומיהו לפילו ר"מ מודה לנודות נופייהו שרי בהנאה ללא מיתסר בהנאה אלא חרס הלרייני לחייבי לבליע טפי חשבינן ליה כמלן לחיתיה לאיסורא בעיניה לבל בנודות וקנקנים לא וכמו שבתבתי למעלה: וחכ"א אין איסורן איסור הנאה. שאין איסור בלוע שבשם לוסר יין שלנו בהנאה ולפי ליאסר בשבילם בשתיה: [קף לא.] החרצנים והזגים. פסולת של ענבים ונרעיניס שבתוכם: לחיס ויבשים מפרשינן במגרא ללחיים כל שניס עבר חרם ויבשים לחל"כ: המוריים. שומן של לניס: ואיסורן איסור הנאה. שמא ערב בו יין: [קף לא:] וגבינת בית חוגייקי. שם הכפר. ומפרשינן במגרא למ"ד מתסרא בהנאה לפי שרוב ענגים של אותה העיר נשחטין לעבודת כוכבים ומתסרי בהנאה ומעמידין בקיבתן: וחכמים אומרין אין איסורן איסור הנאה. מפרשינן במגרא טעמייהו למוריים משום לחמרא לייבי ביה לאו למתוקי טעמא הוא אלא לעבורי זוהמא ומשום הכי מיסתייא למיתסר בשתיה וגבינת בית חוגייקי היינו טעמא משום לחותן רוב ענגים הנשחטין לעבודת כוכבים מיעוטא הוי לגבי שאר בהמות ומיעוטא לענגים נופייהו לא משחטי לעבודת כוכבים ומיהו בהלכלה לסורה שרי נזרו על כל נבילה של עובדי כוכבים כלאיתא לקמן. ור"מ לשתר ליה לפילו בהנאה לטעמיה לחייש למיעוטא: נרסי' במגרא [קף נג.] ת"ר נודות העובדי כוכבים חלשים **גרוליס** מותרין יניס ומוזפתין לסורין. זו היא נרסת רש"י ז"ל **ופירש גרוליו** הס **חלשים מותרים לחכניסת יין זמן מועט לא בלע עור ולוקח נודות לבל כלי חרס לסור לחלתר:** יניס ומוזפתין. **כלומר יניס או מזופתין לסורים יניס לייבי לכנוס** **בהן יין זמן מרובה בלע עור ומזופתין לפי' בחלח זימנא בלע זפת ליין** לאו לבבי רש"י ז"ל ולא נתבבר לנו מלבריו לס נודות הללו לבר **שמכניסין בהם לקיום או לאו** לבל בעל הלבות נודות כתב שאין מכניסין לקיום ויש שלקלקו בן לף מלבבי רש"י ז"ל עלמו שבתב לקמן [לף לב:] נבי לבטח לטוייעי שהוא כמכניסן לקיום מפני שהולבי לרבים נוסלין לותן למרחוק מלא יין לא שלר נודות **אין מכניסן לקיום** ואם לזה נתכוון רש"י ז"ל למלנו מפירושו שבל הבלים **של עור ושל** עץ שאין **מכניסן לקיום שנסתמס בהן** עובד בוכבים זמן מועט מותרין בהלחה בעלמא לבל בל שנתייבש ביד עובד בוכבים לו שהן זפותין צריכין הבשר נזול להיינו מלוי וערוי לבינן לקתני סתמא לסורין משמע לצריכין מלוי וערוי לסתם לסורין הבי משמע בלנרסינן בפרק השוכר (לף עז:) הנח ושמחז ושמשפך של עובדי בוכבים רבי מתיר בננוב וחבמים לוסרין בלומר לצריכין ערוי וה"מ בשאר בלים [בגון **מלות**] **לבל בבלי חרס** [בגון קנקנים] לפי שאין נשתמש בהן **יין לאלי זמן מועט** לע"פ שהן בלים שאין מבניסין לקיום לומיל לנוזות צריכין ערוי שהרי בתב רש"י ז"ל **ולוקח נודות לבל בלי חרס לסור לאלתר.** ול"ת והא לאמרינן בפרק השוכר (שם) רבא בי הוו משהר נוללי להרפניא שחוף להו לפומייהו וחתים להו לשולייהו לאלמא קשבר ב"ל שמבניסו לקיום לפילו לפי שעה נזרי ביה רבנן והא התם בלי חרס הן ולפ"ה לאמרינן לתמוס שמבניסין לקיום לנזרו רבנן בלפי שעה הא לא לאו הבי משמע לאן נזרינן לפילו בשל חרס י"ל ה"מ בנוללי לילן שתחלת תשמישן בילי ישראל **לבל בלי חרס** שתחלת תשמישן בילי עובדי בוכבים לפי **אין מבניסין לקיום** לסורין מיל וה"ג מוכחא הכי לבסי לבשמוע וכמו שלפרש בם"ל ולפי שעה זו שפירשנו הא לאלריך רב יהודה בהוהו זיקי [לף לג.] לבר עלי טייעא מלוי וערוי ואע"ג לאלכוחה משמע שלא נשתמש בהן זמן מרובה משום לזפותות הוו וכל שהן מזופפות בלעי טובא בין בשעת שהן זופתין לותו בין לאחר מבלן הא לס לא היו זפותות בל שלא נשתמש בהן זמן מועט בשבשך שרי בלתניא הבא בחלשים מתרין מפני שהנודות לבר שלין מבניסין לקיום הן בך נראה שטעתו של רש"י ז"ל ומה שאמר בחלשים ויניס שחלשים רובה לומר תשמים מועטו ויניס תשמים מרובה הין מחוור לה תניא בהאי בשמע בדייתא לבשמוע נבי **קנקנים שהן של חרס** לחלשים מותרין ויניס לסורין ובבדייתא לי אתה יבול לפרש בן לחלשים מותרין ע"ב בשלא נשתמש בהן בלל שאם נשתמש בהן לפי' שעה אחת הין לבלי **חרס הן ומבניסין לקיום** בלמוכח בפ' השוכר לפי' לפי שעה נזרו ביה רבנן וכיון שבן ע"ב בל שנשתמש בהן פעם אחת יניס קרי להו וחלשים בנון נשתמש בהן בלל ול"ב חלשים לבבל יניס להתם וכן היו היוצ לנו מסטותו של רש"י ז"ל לבלי עור ועץ אע"פ שאין מבניסין לקיום בל שנתייבשו ביד עובדי בוכבים צריכין ערוי אינו נראה להא לאמרינן בסמוך [לף לג:] הני בובי לאלרמאי לבר שאין מבניסו לקיום הוא ולבל לבר שאין מבניסו לקיום משבשבן בימים ואינו חושש וכן נמי חנבי שחמי ופתוחתא לבי מבסי מקום להיות בבלי עץ וכמו

שאפרש בס"ד למעלה בסמוך לכיון שאין מכניסין לקיום מסכסכין בימים ומותרין ומלקלחמר מתמת ולא מפלוג בין חלסיס ליפנים מסמע לשפילו יפנים כל שאין מכניסין לקיום מותרין לשפילו בסכסוך וכן מעשה בכל יום בכוסות של ען שנתייפנו ביד עובדי כוכבים שמסכסכין אותם ושותין בהן אלא לכי פירוש' להני נוולות לבר מכניסים לקיום **הן וה"ק חלסיס מותרים** כלומר אם נראה לו שהם חלסיס נמורים אלא נשתמש בהן כלל סומך על עביעות עין אלו ומותרין יפנים כלומר שנשתמש בהן כל עיקר אסורין שכיון שמכניסין לקיום הן לשפילו לפי שעה נזרו בהו רבנן וכפשטא להיפיך לפרק השוכר [לף עה:] לתלמידין כל לבר שמכניסו לקיום לשפילו לפי שעה נזרו ביה רבנן ומלקלחמר מתמת מסמע בין כלי חרס בין שאר כלים אע"נ להתם בגולפי חיירי וכן כל שהן מזופתין לשפילו רואה אותם שהן חלסיס נמורין אסורין שהלבר ילוע שנכנס בהן [יין] בשעת זפיתה. נמצא פסקן של דבריס לפי פירוש זה שכל הכלים **של עור ושל** עץ שמכניסין לקיום לשפילו לא נשתמש בהן אלא לפי שעה נראיכין **ערוי לשל כל** שאין מכניסין לקיום לשפילו נתייפנו ביד עובדי כוכבים מותרין בשכשוך וכלמוכח בהיפך לשלמידי לשל כלי **חרס לשפילו אין מכניסין לקיום** כל שתחלת תסמיכתו ביד עובד כוכבים נראיכין ערוי וכלעתך של רש"י ז"ל בזה והכי מוכח בהיפך לכסי לכסמוך אלא שיש חולקין בדין זה של כלי חרס שאין מכניסו לקיום וכמו שנפרש בס"ד ויש שנוהגין כך נולות העובדי כוכבים נרולין מותרין מזופתין אסורין וכך פירושה נולות העובדי כוכבים שאין מכניסין לקיום נרולין הרי אלו מותרין אע"פ שהן יפנים מזופתים אסורין אע"פ שהן חלסיס שכשעת זפתן מכניסין בהן יין למתקו ונירסא זו ופירושה עולה לטעם אחד עם השטה שפירשנו בסמוך שכלי עור ועץ שאין מכניסין לקיום לשפילו יפנים מותרין בהלחה אלא שהוספנו ללמוד מנירסא זו שכל הזפותין אסורים אע"פ שאין מכניסין לקיום לזפת בלע טובא שאילו לפי השטה של מעלה היה לשפשר לומר לכל שאין מכניסין לקיום לשפילו זפותין מותרין לטעמא לבריית' דלקתני מזופתין אסורין מפני שהן כלים המכניסין לקיום ולשפילו לפי שעה נזרו ביה רבנן לשל לא שיהא הזפת מוסיף בשיסורן לשל מנירסא זו למלנו לין זה וה"נ מוכח בסוף פ' השוכר [שם] לבריית' לתניא התם ושם היו מזופתות אסורות שהזפת מוסיף בשיסורן של כלים ות"ת שם קלף זפתן מותרין בשכשוך כיון שהן כלים שאין מכניסין לקיום שאין הזפת מוסיף בשיסורין של כלים אלא בזמן שזפתן עליהן לזפת **בלע טובא לשל לא** שנאמר שהזפת מבליע הכלי עמו יותר ממה שהיה בולע אילו לא היה מזופת והרחיק מלקלחמר בפ' השוכר [שם] נבי הנת ושמחן ושמשפך רבי מתיר בנטוב ממתני' לתנן ושל חרס אע"פ שקלף את הזפת הרי זו אסורה כלומר לרביכה ערוי ושם שיתא שהזפת מבליע את הכלי יותר ממה שהיה בולע בלא זפת אלא קופיא שהי התם שהיה מזופת כבר אלא ש"מ שאין הזפת מבליע את הכלי אלא זפת עמו בולע ולפיכך כל שנקלף זפתו **הרי הוא כאילו לא** היה מזופת מעולם וא"ת היכי אמרינן הכא לכל לשאין מכניסו לקיום לשפילו נתייפנו ביד עובד כוכבים בשכשוך בעלמא אלא והא תניא בבריית' בסוף פ' השוכר הנת השתן והמשפך של עץ ושל לבן יינגב ויניהו **חין מכניסין לקיום** ניהו כלתניא בהיפיה בבריית' ומוקה רבי בקנקנים של עובדי כוכבים שהן אסורין ומה הפרש בין זה לזה שזה מכניסו לקיום וזה אין מכניסו לקיום אלמא אע"נ לשאין מכניסו לקיום לשפילו אסור לכסי שאין מכניסו לקיום לשפילו יפנים ומה הפרש בין זה לזה שזה אין מכניסו לקיום לשפילו אלמא אע"נ לשאין מכניסו לקיום לשפילו מותר לכסי שאין מכניסו לקיום לשפילו יפנים ומה הפרש בין זה לזה שזה אין מכניסו לקיום לשפילו

בירושלמי לחמרי סתם וחכ לומר שמא ניסך חינו עשוי לנסך ע"נ לכך מחום מעתה [לפילו] חין ישרחל עומד על גביו חני לומר שמא יחליף כלומר כיון שלו והרי זה מפורש כלברי הרחב"ד ז"ל חלח זה שחמרו נבי עובד כוכבים לשלח חמרת לבי מלחת סתם הם קח חזול לחכול מתייבב יותר לשטחו של רש"י ז"ל: בר עלי טייעא וכו' **מעת לעת. בכל שלשה ימים מערן מעת לעת ונותן מים לחרים** היינו לומר שערין שיעשו המים בכל פעם יום לחד שלש מעת לעת ולח פחות לבל ולילי יכול הוח להוסיף ולהשהותם עד יותר: **ר"מ ליקן. כגון הנך זיקי לרב יצחק ברבי יוסף שנבלע בהן יין כשר בתחלה ולח בלעי כ"כ מיין נסך לבל לילהו שנבלע בהן יין נסך מתחלתן לח סגי להו בהכי:** ר"מ נוקות. להיינו זיקי **ושל עור הן: לבל קנקנים. של חרס לבלעי טובח לח סגי להו בהכי:** תני רב זביד בלבי ר' יוסעיע הלוקח קנקנים מן העובד כוכבים חלקים. כלומר שלח נכנס בהם יין מעולם נותן לתוכן יין: יפנים **נותן לתוכן ציר** ומוריים לכתחלה. **חע"פ שלח מלחן מיס לפי שהציר והמוריים שורפים חת הנבלע ומכלין לותו: קינסח. הכנים קממים לניקון לתוך הקנקן על שנשרה זפתו** ופסקו כמלן לשסר ולפי זה יש מי שחומר לעעולם לין לסס הכשר לפי בנתינת נחליס מרובין לתוכו לחיים עליהן למל פקעי ולח מסיק להו שפיר. לבל הרב בעל התרומות ז"ל כתב בשם רבינו יצחק ז"ל לשם עשה שם בפנים כ"ב שלח יוכל לנגוע בו בילו מבחון בלפני החבית לז חסוב כמו הנעלה. ונרחה שהוח ז"ל פירש לכי לשרינן בקינסח היינו לכיון לרפח זיפתו בלשון לעלה להסיר קיימין לבל היסק נמור מבפנים כ"ם למועיל וכן מטין לברי רש"י ז"ל שבתב והלכתא כמלן לשסר שלח **למי להחזירו בכשן להתם כיון שהוסק מבחון על שנשרה זיפתן כבר נתנבנו לבל הבח** לברי רבינו יצחק ז"ל שבתב לחשיב זיפתן נוסרת ומכל מקום מתוך לברי רבינו יצחק ז"ל שבתב לחשיב כהנעלה למלנו שהוח סובר להנעלה לבלי חרם מהניח ונרחה שלעתו ז"ל שלח"פ שלח מינו הנעלה לבלי חרם בבח מהניח מתורת שריפה לבינן לציר ומוריים שורפין כ"ם חמי האור. לבל הרמב"ן ז"ל כתב לבלי חרם הצריך ערוי חינו ניתר בהנעלה. ומיהו בלי חרם המוכשר בהלחה לבר ברור הוח שניתר בהנעלה לבל בלי עץ לפילו מבניסן לקיום ניתרין בהנעלה ובבלי רבשון שלין בבשר בבלי עץ נזולה מן ההנעלה לבל לשפוך עליו מיס רותחין שם הוח בלי שמבניסו לקיום לבעי עירוי [שלשה ימים] מסתברא שלא **שני ליה בהכי** לבינן שתשמישו ברבשון הוח צריך הנעלה בבלי רבשון. ולפ בלים שלין מבניסן לקיום לנמרי בנון נת ובלילו לבעי נגוב לפשר שלא שני להו בדרך ההנעלה שלא בהנעלת בלי רבשון ושל בבלי שני ושל בשפיכת מיס רותחין עליהן וכן לעת רבינו חננאל ז"ל לנבי נעוה לרתחיה [קף על:] פירש נעוה יקב כלומר נעוה זו שין לה היתר שלא ברתוח על נבי היות נרחה מדבריו לבבלי רבשון הוח צריך להנעיל שלו לברי הרמב"ן ז"ל. לבל הרב בעל התרומות ז"ל כתב לבערוי מיס רותחין עליהם שרי ולפילו בלים המבניסין לקיום עוד התיר בלי עץ בקליפה בקרלוס לערוי שלא מפליט יותר מבלי קליפה והרמב"ן ז"ל חולק בבבר: לפיבעיא להו מהו לתת לתוכן שבר וכו' **שלא תפסר לחמרת ולחריס פירסו** לבבר נמי מיקלא קלא לחמרת מפוס מרריעתא לבשותא לחית בית והרשתן יותר נרחה ומיהא שמעינן בסתיס ובקסה הרמב"ם ז"ל ש"כ מינו שמבטלין לפיסור לבתחלה שברי נותנין מים לו שבר בבלי זה בלי לבטל טעם היין והמים והבלים מוקריס ותירץ לו הר"י ז"ל שבליעת היין לינה שלא תפסה ובין שלי לפסר לבוש לילי נתינת טעם מבטלין לותו לבתחלה ומבלן יש להביל רחיה למה שבתירו קנת מרבני נרפת ז"ל בלי עץ שנסתמס בו יי"נ שנריך ערוי בקליפה בעלמא בלין בל לפיסור מפוה לסני ליה בקליפה ובלילמרינן בריש פרק בינ עולין (קף עו.) שלני סיבה למפוה בעלמא עבדי לה וכן בתב הרמב"ם ז"ל בלפיסור מפוה שלו למפוך שמעינן למבטלין לפיסור מפוה שבלוע לבתחלה ולפילו בשלר לפיסורין בגון טיפת חלב לו לס שנפלה לתוך הקדרה ולוקלו כשהפיסור שנפל סם היו מפוה שלי לפסר לבא לילי נותן טעם לו שנפל בבלי שלין מבטלין בו שלא בשול מרובה שלי לפסר לשותו לפיסור לתת טעם לתבשיל שרגילין לבשל בו לבל לס נפל בבלי שלפסר ליתן לתוכו תבשיל מועטו בלי שיתן טעם הלפיסור לתוך התבשיל לסור לבטלו לבתחלה נזירה לטו תבשיל מועטו שיהא בו נתינת טעם שלו לבריו זכרונו לברכה ולי נרחה נבלי לברבי חזינה לבל לינו רוחה לליתם מכלן רחיה לפי שהכשר המיס של מלוי וערוי לינו מטעם שיפליטו לת הבלי מהיין [ובוולעים לפיסורי לניתם בית מפוס בבי לין מבטלין לפיסור לבתחלה שלי"כ להוה לפיסור מפוה. מהר"ם] שהרי לא מינו בשום מקום שהעינן יפליט שלא לין ולילי לין המיס מבשירן שלא מפני שמפינים היין הנעלע בתוך הבלי ומבטלין טעמו ולא שמערבין לותו עם הסיתר שלא **הרי הן כחילו** סורפין לותו במקומו ועוד שאפילו תאמר שהן מוניחין לותו מפס ומערבין לותו עם הסיתר לא נאסר לבטל לפיסור לבתחלה שלא למי שמתכוין לבטלו בבי ליהנות ממנו הא לאו בבי לא שאם לא תאמר בן למי שבובר למילי לחמרין לין מבטלין לפיסור לבתחלה מלתורייתא הוא ומוכח לה מלחמרינן בפרק גיל הנשה (קף עב.) לזרוע בשלה חלום הוא וכמו שבתבתי שם שם בן היתר בבשירה תורה בלי מלין בהנעלה לולילי בבני יומן לחמרינן בן לילילו בלים שלין בני יומן לינן מלוי ומעתה היתר נתורה להנעילן והרי הוא מבטל לפיסור שבלוע בפס לבתחלה במיס שהוא מנעיל לותן שלא ולילי לא לחמרו לין מבטלים לפיסור שלא במתכוין לערב לפיסור בהיתר בלי ליהנות ממנו לבל במתכוין להבשיר הבלי ולינו נהנה מן הפיסור ברי ולפיבך לין להביל רחיה מבאן שבליעת היין לא תהא שלא מפוה ופיספיק בה בקליפה: והלבתא קנקנים של **עובדי כוכבים נאחר י"ב חדש מותרין.** בלומר בלא שום הבשר ליפון בי אחי מבטל היין

קנקנים לא א"ל רב אשי לא שנא נודות ולא שנא קנקנים

(דף לג:) תני רב זביד בר רבי אושעיא הלוקח קנקנים מן העובד כוכבים חדשים נותן לתוכן יין ישנים נותן לתוכן ציר ומורייס לכתחלה בעא מיניה ר' יהודה נשיאה מר' אמי החזירתן לכבשן האש ונתלבנו מהו א"ל ציר שורף אור לא כל שכן איתמר נמי א"ר אמי א"ר יוחנן קנקנים של עובד כוכבים שהחזירן לכבשן האש כיון שנשרו זפתן מהן מותרין א"ר אשי לא תימא עד דנתרא אלא אפילו רפאי מירפא

קינסא פליגי רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי והלכתא כמאן דאסר

יום שה

איבעיא להו מהו לתת לתוכן שכר ר"נ ורב יהודה אסרי ורבא שרי רבינא שרא ליה לר' חייא בריה דרב יצחק למירמא בהו שכרא אזל רמא בהו חמרא ואפילו הכי לא חש לה למלתא אמר אקראי בעלמא הוא והלכתא כרבא ורבינא דבתראי אינון והלכתא קנקנים

שבתוך הכלי לגמרי: **פרזק. סם החיים: רופילא. שני למלך:** כסיו. **כוסות של חרס וחין מכניסין בהן יין לקיוס אלא שותים בהן: מי שתי בהו עובד כוכבים פעם ראשון ושני** כולי עלמא לא פליגי לאסיר. **לחייבי לרבנן בלעי ולאסירי על שימנא אותן מיס שנאסר ימים** לכל מצניף ואילך כבר שבע מלבלוע ולפיכך מותר בהלאם בעלמא ובלאמן הזה כתבה רבינו חננאל ז"ל ומכאן שכלי חרס לע"פ שאין מכניסו לקיוס כל שתחלת תשמישו ביד עובד כוכבים צריך שכשר גמור כמו שהיינו ערוי וכמו שכתבנו למעלה לכל ר"ת ז"ל פירש מי שתי בהו עובד כוכבים ואח"כ הניחו כפעם ראשונה ושניה של הלאם לאסור שלישית מותר ומביא סמך לדבר מתניתין (זבחים קף עט:) (בטהרות) חרסן של זב וכל זבה בראשון ושני טמא שלישי טהור שלא הלכו ממנו נחמוחי זיבה על פעם שלישית של הלאם וכמנילת אסתר רבתי מצאתי ולתיבעם שונות מכל עם שאם נפל זבוב בכוס זורקו ושותהו ואם לאחוני המלך נגע בו אופבו ולא עוד אלא שמלין אותו שלא פעמים וכן פירש הר"ס במז"ל בפרק אחד עשר מהלכות מ"ח וכן נאנו: נרסינן בגמרא [קף נב:] אמר ר' יוסנן ג"ר אמי כלי נתר אין לסם טהרה עולמית אלא כלי נתר אמר ר' יוסי בר אבין כלי מחפורת של עריף. כלומר **קרקע שחופרין משם עריף וכלע"ז אלו"ס:** וכתב הרמב"ן ללאו לוקח עולמית אלא שאין לסם שום הכשר מיל ולפיכך בערוי לכל ביאור י"ב חדש ולאי נתרין אלא נרעי מחרצנים וזגים וזורקין לבתר תריסר ירחי שתא ערו. והקשו עליו שאין זה לשון עולמית לאלרבה טהרה עולמית יש לאן לכל יומית אין לסם: לפיכך נראה כדברי הרלב"ך ז"ל שפירש לאפילו לאחר י"ב חדש אסורין ואיסורן חיסור הנאה שהיין מקבל בסם וממו לאחר שהרייני לכל חרצנים וזורקין מכיון שנתייבשו כלה לחלוחית שבהן ולפיכך מותרין: קונית. **כלי חרס המעופה באבר: ירוקו אסור משום למעריף. שים בו קרקע ממחפורת של עריף ובלע טופי: קרטופני. בקעים ומלקים:** לתשמישו על ידי חמין. שנשתמש בו **כל ימות השנה** חמץ על ידי חמין ובלעי טופי: **והתורה העידה** על כלי חרס שאינו יוצא מידי לופיו לעולם. **לכתיב יסבר לחלמא אין לו טהרה אלא שבירה:** וירוקו לאסרינן משום למעריף כתב הרמב"ן ז"ל לאין לו טהרה עולמית הוא"ל ככלי מחפורת של עריף לאיתמר לעיל שאין לו טהרה לכל לוכמי וחיורי ערי שבשבוך בעלמא לכלכלי עץ הוו משום לציעי ולקוסי ולי לית בהו קרטופני כולהו לסירי ומיהו ככלי חרס למי ולאית בהו טהרה בערוי כשאר כלי חרס ולא למי לירוקו למעריף ע"כ. והלי קונית לאמרינן לחוכמא וחיורא ערי מסתברא לכלכלים שאין מכניסין לקיוס פסקינן ומש"ה לוכמא וחיורא ערי לאין לזין חלא ככלי עץ ומשכשכן במים ומתרצין וירוקו לאסור משום למעריף

של עובדי כוכבים לאחר שנים עשר חדש מותרים:

דבי פרזק רופילא אנס הנהו כובי מפומבדיתא רמא בהו חמרא אהדרינהו ניהליהו אתו ושיילוה לרב יהודה אמר להו דבר שאין מכניסו לקיום משכשכן במים ומותרין אמר רב יהודה הני כובי דארמאי דבר שאין מכניסו לקיום הוא משכשכן במים ומותרין כסי * נ"א רב אסי רב אמי אסר ורב אשי שרי אי שתי עובד כוכבים בהו פעם ראשונה כולי עלמא לא פליגי דאסירי כי פליגי בפעם שניה ואיכא דאמרי פעם ראשון ושני כולי עלמא לא פליגי דאסיר כי פליגי בפעם שלישי והלכתא פעם ראשון ושני אסור שלישי מותר וקא פריש גאון דהני כסי דפחרא נינהו אמר רב זביד קוניא חיוראתא ואוכמא שרי ירוקא אסיר משום דמצריף ואי אית בהו קורטופני כולהי אסירי והלכתא כוותיה דבהדיא גרסינן בפרק שני דייניי גזרות (כתובות דף קז:) והלכתא כרב זביד במאני דקוניא והני מילי לענין יין נסך דתשמישו ע"י חמין בין ירוקי בין לענין חמץ בפסח דתשמישו ע"י חמין בין ירוקי בין בחיוארי בין אוכמי כולהי אסירי דחזינא להו דמידייתי (דף לד.) ובלעי והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מיד דופיו לעולם:

החרצנים והזגין של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי ר"מ וחכ"א לחין אסורין ויבשין מותרין ת"ר החרצנים והזגין של עובדי כוכבים לחין אסורין ויבשין מותרין אלו הן לחין ואלו הן יבשין אמר רב יהודה אמר שמואל לחין כל י"ב חדש יבשין לאחר שנים עשר חדש אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כשהן אסורין אסורין אפילו בהנאה וכשהן מותרין מותרין אפילו באכילה ומפרש בירושלמי במשלה אותן מתוך הבור דאין נעשה יין נסך עד שירד לבור אמר רב זביד האי דורדיא דחמרא דארמאי לבתר תריסר ירחי שתא שרי אמר ר' חביבא האי (דף לד:) אבטא דטייעי בתר

שהרי לית נסתר כהן ריח יין והרי הן כעפר ואלמה ולפי זה תיכף למיתר להסיר תוספתא לתרומות ר"מ היא וי"ל שכך היו במה שנלכד בלפני הקנקנים שקורין רופ"ה שכל שנתייבן י"ב חדש מותר: **הוא לאבטח** לטוייעי. **חמת מעור עב:** לטוייעי. **הולכי לרכיס**

נוסחין לותו מלא יין למרחוק ויהוי כמכניסו לקיוס ומפ"ה צריך שהייה י"ב חדש כך פירש רש"י ז"ל וי"ל **למאן שמעינן שכל כלי שלרכו להסתמם בו יין תליר לע"פ שהוא קטן חסוב מכניסו לקיוס לכין שהוא מכניסו לקיוס מתוך גלוי וכין שנסתמם בו תליר מכניסו לקיוס מיקרי: מוריים לומן.** של עובד כוכבים לומן: מותר. **מוריים לא עבדי ליה מלנים טומאים ומסום חמרא לסרגין ליה ולומן לא רמי ליה חמרא כלמפרש ולזיל ולייתי לנפיש שומניה פעם לשמן וכי מקלקל ליה חמרא:** לגמילה לעכו. **פור"ט בלעז מקום שהספינות עולות בו** ליבשה: **קיסטא. סם המלה: בלומא. בזוזא במליתו של עובד כוכבים היין היה ביוקר ומוריים בזול לבל כלן המוריים ביוקר והיין בזול וחייסינן לערובי: לירא לעור לתת. לרך שפת היס הסמוכה לעור לתת לחי לרבא** ופס היין בזול וערבו בו מן היין: עקולי. **מיס שהולכין עקלתון:** ופסורי. **מי שלגיס נפסרים על שפת היס ולין מוסכי הספינה יכולין לבא בלותו הלרך:**

ומלמלרינן **קיסטא** למוריים **בלומא** וכו'. שמעינן לשל חייסינן לעולם שיערב העובד כוכבים סום לבר כלי להעביר היערלא שלא לס כן היה מרויח בלבר ושמעינן תו שלא הסו חכמים מלותיהן בליסור המוריים לשסור לותו בכל מקום ובכל זמן הלכך מסתברא שלא נאסר שלא בזמן שרגילין לתת לתוכו יין לבל בזמן שלין רגילין לתת לתוכו יין מותר וזה הוא מה שכתב הר"ס בסז"ל בפרק [שבעה] עשר מהלכות מ"א המוריים במקום שדרכן לתת לתוכו יין לשמר ולא היה יין יקר מן המוריים מותר וכתב הרשב"ץ ז"ל שעל זה סמכו ליקח מוריים בכל מקום מכל שלא שלא נהגו עכשיו לתת לתוכו יין כלל: מתני' **מפני מה לסרו נבינות** העובדי כוכבים. לרבנן קץ בעי לה **לשהרי לה בשלילה ולא בהנשה:** ושלא קיבת עולה חמורה. שבעולה שמורה בהנשה ומועלין בה: שלעתו יפה. שהיונ קן ומוסס בה: שורפה. נומעה: ולא הולו לו. לל לומרו כן להתיר' לכתחלה לבל לומרו לל נהנין ולא מועלין וכל היכא לתנן הכי שריל מלשוריית שלא לרבנן נזרו בה וסבי משמע לל נהנין מלרבנן ולא נהנה היו בה מעילה שלמא מלינית בה מעילה ע"מ להאי **חנב הכנום בקיבת (הטלה) [העולה] פרסה בעלמת הוא:** [לף לה.] **בקיבת ענלי עבודת כוכבים.** שנעשו לה תקרובת ונבי עבודת כוכבים לפי פרסא שמור לניחא ליה בנפחא שתהא יפה ונלולה כללמרינן בגמרל' [לף לז:]: והשתיא לבבר לחר. לל רבי נזרו גזירותיה במערבא לל מנלו טעמא על לבתר תריסר ירחי שתא שלמא היכא תריסר לל נשתר בהן ריח יין והרי הן כעפר ואלמה ולפי זה היכא למיתר להסיר תוספתא לתרומות ר"מ היא וי"ל שכך היו במה שנלכד בלפני הקנקנים שקורין רופ"ה שכל שנתייבן י"ב חדש מותר: **הוא לאבטח** לטוייעי. **חמת מעור עב:** לטוייעי. **הולכי לרכיס**

נוסחין לותו מלא יין למרחוק ויהוי כמכניסו לקיוס ומפ"ה צריך שהייה י"ב חדש כך פירש רש"י ז"ל וי"ל **למאן שמעינן שכל כלי שלרכו להסתמם בו יין תליר לע"פ שהוא קטן חסוב מכניסו לקיוס לכין שהוא מכניסו לקיוס מתוך גלוי וכין שנסתמם בו תליר מכניסו לקיוס מיקרי: מוריים לומן.** של עובד כוכבים לומן: מותר. **מוריים לא עבדי ליה מלנים טומאים ומסום חמרא לסרגין ליה ולומן לא רמי ליה חמרא כלמפרש ולזיל ולייתי לנפיש שומניה פעם לשמן וכי מקלקל ליה חמרא:** לגמילה לעכו. **פור"ט בלעז מקום שהספינות עולות בו** ליבשה: **קיסטא. סם המלה: בלומא. בזוזא במליתו של עובד כוכבים היין היה ביוקר ומוריים בזול לבל כלן המוריים ביוקר והיין בזול וחייסינן לערובי: לירא לעור לתת. לרך שפת היס הסמוכה לעור לתת לחי לרבא** ופס היין בזול וערבו בו מן היין: עקולי. **מיס שהולכין עקלתון:** ופסורי. **מי שלגיס נפסרים על שפת היס ולין מוסכי הספינה יכולין לבא בלותו הלרך:**

[לף לה.] לל"ל רבי יהושע לרבי יסמעלל הסיק שפתותיך זו בזו ולל תבהל להסיק ופרש"י בגמ' משום שנזרה חלמה היא ולין מפקפקין בה והקשה הרב ר' יהוסף הלוי ז"ל למה לן למימר מפני שמעמידין חותה בעור קיבת נבלה לפילו בשרה נמי ליתסר משום בשר בחלב ותו היכי מיתסרל בכל הסו ליטעמיה קפילא וליהני בנותן טעם וניחא ליה לי משום בשר בחלב לל מתסר שלא בי"ט בתנן במסכת חולין (לף קטו.) המעמיד בעור קיבה לם יש בה בי"ט לסורה ומשום קיבת נבלה נאסרה בכל שהוא לכיון לחוקומי קל מוקים לל בטיל לומיא להא לחמרינן לעיל בגמ' [לף לה.] לבל משום בשר בחלב ליכא למימר הכי לכל לימת ללא טעמא שלא בשר בחלב הוא שלא שהי בחפיפה קלי והשתי בחפיפה קלי ולזה הסכים הרמב"ם (ז"ל) תלמידו ז"ל בפ"נ מהלכות מלכלות לסורות מכלל לסבירל להו ז"ל לבלישורין הללו הולכין לחר ב"ט שלא להכא לסור משום לחוקומי קל מוקים לבל הרלב"ד ז"ל כתב דבלשתי הכי לל חזלינן בה בתר ב"ט לבבל לבר של עובדי כוכבים לל הלכו בו חכמים לחר נותן טעם ולין מטעימין חותן לקפילא שלא כיון לסכיח בהו טעמא לוסרין חותן לעולם כלי שלא יפרע שהרי למ"ל מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר לין הולכין בה לחר ב"ט וכן בשמן של עובד כוכבים למלן לחמר זליפתן של כלים [לוסרין] וכן בקורטו של חלתית שלמא בבל לבר של עובד כוכבים לין הולכין בהן לחר נותן טעם: [לף לה:] מתני' **ואלו לבריס** של **עובדי כוכבים** לסורין ולין לימורן חיסור הנאה וכו'. : חיניס שלא מסתבר ליה טעמא ולתו לזלזולי בה ובמרלית יהבי ביה טעמי טובא לימל מ"ל מפני שמעמידין חותה בעור קיבת נבלה **ועור שלו פרסה הוא ולסור** ולימל מ"ל משום גלוי ונקטינן שנבינות העובדי כוכבים לסורה בכ"מ ובכל זמן שהרי לפי בתקומות שלין חוששין לגלוי רלוי לשוברה מפני שמעמידין חותה בעור קיבת נבלה והנחושים סומכין על טעם זה שהרי הרב ללפסי ז"ל כתבו במסכת חולין וכן כתבו הר"ס בשז"ל בפ"נ מהל' מלכלות לסורות ועוד כתב שם שלפי' נבינה שנועל שמעמידים העובדי כוכבים בעשבים וכיוצל בהן שהורו מקנת הנחושים ז"ל שהיל לסורה לפי שבבר נזרו על כל נבינות העובדי כוכבים בין שמעמידים בלבר המיסור בין שמעמידים בלבר המותר נזרה משום שמעמידים בלבר הלסור וכן הסכים הרלב"ל ז"ל בהשגות שהיל לסורה ולפילו מן הלין וכמו שבתב הוא ז"ל וכתב עוד הרמב"ן ז"ל לפי' למ"ל משום נקור לסורה לעולם ולפילו במקום שלין חוששין נגלוי לפי שהנבינה נלסרה במין ונריך מין לחר להתירו לבל שלר שתנולין לל הסיבו כ"ל עליהם ולל נלסרו במין ללל שהיו לוסרין עליהם שבשנתן מנייה להם וכן הסיב רבינו יצחק הזקן ז"ל בתשובה לחכמי פרובינצ"ה ולין בלבר זה ספק בלל שהנבינה במין נלסרה לבנמרל לסרגין

בה דגה והחילק וקורט של חלתית ומלח סלקונתית הרי אלו אסורין ואין איסורן איסור הנאה:

גמ' חלב למאי ניחוש ליה אי משום חילופי טהור חיור טמא ירוק ואי משום איערובי נינסי דאמר מר טהור עומד טמא אינו עומד אי דקא בעי ליה לגבינה הכי נמי הכא במאי עסקינן דקא בעי ליה לכמכא ונישקול מיניה קלי ונוקים כיון דבטהור נמי איכא נסיובי דחלבא דלא קיימי ליכא למיקם עלה דמלתא השתא דאתית להכי גבינה נמי אפילו תימא דקא בעי ליה לגבינה איכא דקאי ביני איטפי:

הפת והשמן שלהן **והסלקות.** מפורש בגמרא שחיסורו של פת משום חתנות ושמן נ"כ ולפי סלקות פירש רש"י ז"ל משום חתנות ור"ת ז"ל כ' לחמי פלגינהו תנא למתניתין לפת וסלקות בתרתי הרי שניהן משום בשולן נאסרו ומשום חתנות י"ל שתי גזירות הוו **תלמידי שמאי והלל** גזרו על פתן ושמן משום יינן כדלקמן בגמ' (לף לו.) לתרוייהו סייכי בהדי יין ושמן מפני שהוא משקה כמותו ופת משום דשכיחא מילתא לאכול חיוים ושתי לבד על הסלקות לא גזרו ולפי זה **לינא לחרינא וגזרו בכל הסלקות משום חתנות** ומשום הכי פלגינהו תנא למתני' בתרתי ולי נראה שהפת של עובדי כוכבים לפי שנתבשל ע"י ישראל כיון שהעובד כוכבים הוא ועבדו ומן העובד כוכבים הוא לוקחו אסור משום חתנות וכי **תמרינן לקמן בגמרא (לף** לח:) לפת שלם מלאכות יש בו ולי לפת ישראל שרי ס"מ בפת שלנו שהרי אין בו איסור לגמ משום בשולי עובדי כוכבים ואיסור בשולו של פת התירו לתתו חכמים בתחת משלם מלאכות שתהא נעשית ע"י ישראל לבד פת שלהם לפולו נלפת על ידי ישראל לאורה ומשום הכי פלגינהו תנא בתרתי ותלע לך לשמואל לחמר לשמן שאסר תנא לילן משום זליפתן של כלים שמואל אסרו כלילתא בגמרא על כרחך הפת לפולו לא לפלוו העובד כוכבים אסור משום זליפתן של כלים וכי תמרינן בגמרא מה רבו חכמים לאסור משום חתנות שיינו לליבא לרבי יהודה הנשיא לסבר לנותן טעם לפגם מותר אי נמי נרב לחמר לשמן לגילא נזר עליו ולכלילתא בגמרא וכיון לשמואל הפת כל שלהם כיד עובד כוכבים לף על פי שלא לפלוו עובדי כוכבים לאסור לף נרב לחמר משום חתנות לשמע לאסור להא לן לפולנן בהכי לגלא אם כן תלחוק לומר לכי היכי לליבינהו בשמן לשמואל כל שהן בו לחום זליפתן של כלים לאורין מותר ונרב לאסור ה"נ (שהפילו) בפת היו לפכלו שאם לו לפלוו העובד כוכבים מיתסר לשמואל משום זליפתן של כלים טמאים ונרב שרי ולין זה נראה לגמ לתרוייהו מיתסר והיינו לכבל היו פיסקה לפת לן לייתינן היכי דרבי יוחנן לחמר שלם מלאכות יש בו לפי שהפת הסנויה במשנתנו לן מתורת בשולו בלבד נאסר לבל לקמן בפסקה לסלקות [לחיירין באיסור] בשוליהן של עובדי כוכבים מייתינן לה לפי שהוא ענין לפת שלנו שהן בה איסור לגמ משום בשולן של עובד כוכבים כך נראה לי ולפ"ז לרא"ש ז"ל מלאכות שפירשה להסיח לקמן לפת שלם מלאכות יש בו לוקה בפת שלנו לבל לן מן הטעם [משנתנו] שבתבתי לגמ שהוא חומם לפתן לף משום ניעולי עובדי כוכבים [ולדבריו] גם כן הפת שלנו במשנתנו לפולו בשלו לפלו עובד כוכבים נאסר ומפני ניעול מפני חמם קלרה בת יומא שלדבריו כ' לאורין יש בו משום ניעול ומשום בשול גמ שהן זה מחוור שסלונויות מוכיחות לקלרה בת יומא לן חייסין וכמו שיתבאר בסמוך בס"ה. לבל רלוציי לר"ס בזמ"ל שכתבה להסיח לנ' מלאכות לפת סתם בפרק י"ז מהל' מלאכות לאסורות ולא חלק בין פת שלנו לשלהם ולפולו לפי דבריו ז"ל נראה למשום הכי פלגינהו לתרתי לפי שהן שוין בדינן שהפת כל היכא לשנר ישראל תנורה שרי כלאמרינן בהסוא לנ' מלאכות לקמן ולולו בשאר בשוליהן כל היכא לבישל עובד כוכבים אע"נ לשנר ישראל לאסור וכמו שיתבאר לפניט בס"ל ומתוך שחלוקים בהלכותיהן ולא נאסרו בעין אחד פלגינהו תנא [למתני'] בתרתי אע"פ שמניהם משום בשול נאסרו לגברי הר"ס בזמ"ל: **רבי וביתי לינו התירו לת השמן.** כתב רש"י ז"ל לגא נרסינן ליה **להה אימו לא שריא לגא רבי יהודה נשיאה בר בריה שריא כלאמרינן בגמ' [לף לז.] מסתמיך ולחזיל ר' יהודה נשיאה וכל רבי יהודה נשיאה לגמ' היינו ר"י נשיאה בנו של ר"ג ברבי שהיה בימי החמורחים וה"נ לאמרינן בגמרא רבי יהודה הנשיא בנו של רבן גמליאל ברבי יהודה ואילו רבי בנו של רבי שמעון היה כלאמרינן בהשוכר** (לף פה:) לבל כיון שכתוב כן בגרסת הרב אלפסי ז"ל אית לן למימר לרבי להיינו רבינו הקדוש שהיה לת השמן ולא קבלו ממנו ואתא רבי יהודה נשיאה בר בריה וקבילו מיניה: **וכבשים** שלרבן וכו'. ירקות כבושים במים אם לרבן לתת לתוכן יין וחומץ לאורין ובגמרא מסקינן שאם יהוא בבירור שנתנו לתוכו יין או חומץ לאורין בהנאה: וטרית. מין לניס קטנים מלוחין: **טרופה. שנטרפו ונשתברו ואין נכרין הלכך חייסינן לטמאין: ועיר שאין בה לגה [כילבית].** עיר לניס והיה לרבן לתת לתוך העיר לג לחל לו שניס מאותו המין לרחיה שממנו נעשה עיר זה ולרבן היה שלא לערב **עיר לג טמא עם** עיר טהור ולפיכך כל שיש בו לגה מותר מפני לחי מסקר היו נתפס כנגד דומיא דמאי לחמרינן בפרק לולו טרפות (לף סג:) נבי ביציס שאם לחר לו של עוף פלוני וטהור הוא מותר לתו לו מני מסתמיטו לבל בשאין בה לגה מני מסתמיטו ורש"י ז"ל **פירש בענין לחר כמו שלכתוב לפנינו בפיעתא דשמיא: והחילק.** מין לניס קטנים טהורים והיא טולתנית ואין לה סנפיר וקשקשת **ועתידה לגדל לאחר זמן** וקי"ל **דשרי ולחמרינן בגמרא מפני מה אסרוה מפני שערבונין עולין עמה. כלומר לניס קטנים טמאים הלומים לה הלכך לא שנא טרופה ולא שנא שאינה טרופה** לאורה **לבל טרית [ואין] לג טמא לומה לה** ומשום הכי כל שאינה טרופה טריה: **חלתית.** מין פרי הוא **ומחתכים את הקורטים בסכין ומתבר משום שמנוניותא דסכינא:** ומלח סלקונתית. מפרשינן בגמרא לאסרינן מפני שקרבי לניס טמאים מעורבין בה: נמ' אי משום לישערובי. ינסה: **שמא יערוב בו חלב טמא:** נינסי. ינסה לותו אותו שרי לאפשר לעמוד עליו: טהור עומד. נקפה: **לכמכא.** תבשיל של חלב: ונישקול מיניה קלי ונוקים. יטול ממנו מעט ויעמיד לותו ויהא רואה על כולו: כיון לבטהור נמי איכא נסיובי. מי חלבא שאינו נקפה ליכא למיקם עלה למלתא לשמא **נתערב בו חלב טמא וכשמעמידין החלב טהור שבו עומד והטמא נשאר עם הנסיובי הלכך אין זה נסיון להכשיר** הרשאון למלכל: השתא לאתיא להכי גבינה נמי ליכא לקלי **ביני ליטפי.** כלומר לעל השתא סלקו לעתך לחלב טמא לו מיחלף בנסיובי לטהור הלכך כל היכא לבעי לגבינה שרי שכל שאינו רואה **חלב טמא מתבדר מתוך חלב** שלקח מן העובד כוכבים כשהוא מנענו אין בו לחום לביני ליטפי שהילך לפסר שכל **חלב טמא שבו** ילך לו לביני ליטפי ולא ישאר ממנו כלל לחזן שיהא ישראל רואהו וזה ולאי לי לפסר לבל השתא לאתיא להכי לאמרינן **לפילו לגבינה נמי לאסור** שאין לחם מכיר בין חלב טמא ונסיובי שלפי שכשיתבדר טמא מתוך טהור יתלה לותו בנסיובי שמא תאמר לפילו היה בחלב זה שלקח תערובת חלב טמא נבינה שריא שכלה מן הטהור לטמא לו לקלי ליכא למיחם לקלי ביני ליטפי והיינו לאמרינן השתא לאתיא להכי:

פת פורני. הוא תנור שלנו שהוא גדול ופיו מן הצד וכל תנור שבמשנה קטן הוא מקום שפיתת שתי קלירות ופיו למעלה: לאוסרה בשלה. ליכא למיחש לאימסוכי לחקרלאי בעלמא הוא וז"ת ליכא רלוי לאוסרו מטום ניעולי עובדי כוכבים לסתמת למילתא ספת בחמין לצין לוזתו והיכא מטום ניעול ויש לומר לענין טעם לפנם הוא שכל הכלים שלינן בני יומן הן פנומים ולבני יומן לא חייסינן והביא ר"ת ז"ל ליאיה לכבר ממלי לחמרינן לקמן [לף לח:] בכוסמן של עובדי כוכבים לחפילו הוחמו חמין ביורה גדולה שרי לע"ט לפנם הוא שלמא שלא חייסינן לבת יומא ורליה עוד מלחמרינן בסוף מכלתין [לף עה:] גבי הלוקח כלי תשמיש מן העובד כוכבים וכולן שנשתמש בהם על שלא נעל ועל שלא לבן תני חלת לסור ותניא לוזיך מותר הא כמ"ל ע"ט לפנם לסור הא כמ"ל נותן טעם לפנם מותר שלמא לבני יומן לא חייסינן וכ"ת התם בשמיהן ג"כ שמ לי לאוקומי הסיא לתניא לסור כמ"ל ע"ט לפנם לסור ולא כהלכתא לוקמינהו תרוייהו כמ"ל ע"ט [לפנם] מותר שלא להא לתניא לסור בשלא שיהן והא לתניא מותר בשמיהן שלא ז"מ להא לתניא נמי מותר בלא שיהן לכלים בני יומן לא חייסינן והיינו טעמא נמי דשרל רבי יהודה הנשיא שמן של עובדי כוכבים מטום לסביולא ליה ע"ט לפנם מותר ולא חשו לכלים בני יומן וכ"כ רש"י ז"ל בתשובותיו לליכא בפת מטום ניעולי עובדי כוכבים והביא רלוזה מתה שלמרו בפסחים (לף ת.) הקמחות והבלקות של עובדי כוכבים שלם ממלא כריסו מסם ועוד נרסינן התם (לף לז:) חנות ישרלל ופועלי עובדי כוכבים ונכנסין לשם חמץ שנמלא שם לאחר הפסח מותר בהליכה ותנן נמי התם (לף כח.) חמץ של עובדי כוכבים שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ונרסינן עלה בירושלמי הלא לתניא במקום שנהגו שלא לאכול פת של עובדי כוכבים אבל במקום שנהגו לאכול פת של עובדי כוכבים מותר לפילו בהליכה ומלתנו ליה בתנהגא ז"מ לליה מטום ניעולי עובדי כוכבים ובפסחים [לף נ.] נמי אמר רבא פוקו וליייתי לנו חמירא לבני חילא וכל הני [לף] מתוקמן בשנלוס בפני ישרלל ובכולי ועלמא לכלהו מטום שלא חייסינן לכלים של עובדי כוכבים שיהו בני יומן ויש שלוחקים לומר לשעולם לבני יומן חייסינן שלא כולן נפנמים הן לפילו בבני יומן לבד בלבדים לחרים חייסינן ולין זה מחוור שכיון שהוזכרו בגמ' הרבה פת ושמן וקפריסין וקפלטוחת וחמין וכוספין ולהיכי לוחק הוא לומר שכל אלו נפנמים בבני יומן ושנטוש לכל הלבדים שלא הוזכרו בגמרא שלא ולאי לכלי בן יומו לא חייסינן ועלמא למילתא מטום לסוי ספיקי טובא ספק נשתמשו בו היום ספק לא נשתמשו בו שמא בהיתר ותל"ל בלסור שמא לין בזה ג"ט לו שמא טעם פנום הוא מעקרו וכיון לסוי ספיקי טובא שריון ליה כללמרינן בתרי ספיקי בכתובות בפירקין קמא (לף ט.) ול"ת והא לחמרינן בפירקין קמא לחולין (לף ח:) הסוחט בסכין של עובד כוכבים רב לומר קולף ושמואל לומר מליח שלמא חייסינן לבן יומו שאם לו מפני כך ה"ל נותן טעם לפנם ומותר יש מי שתירל שכיון שנסכין תשמישו תליר חייסינן לבן יומו והרמב"ן ז"ל הקשה זיה מלחמרינן **לקמן [לף לט.] גבי קורט של** חלתית לסור מטום לחנב לפסקיה בסכינא לחרמי ותל"ע לומר מר ג"ט לפנם מותר בסכין נמי לו חייסינן לבן יומו לפי שיהו בלא מטום מורפא לחלתית ה"ל נותן טעם לסבה שתירן שאפשר שהחלתית אי לאו מטום מורפא ליליה לחפי' בסכין בן יומו שלא לחורפא ליליה מחליא ליה ומהדר ליה טעמיה לסבה ולאו מחוור לי שכיון שכל הלבדים לו רובן חיין נפנמין בכליס בני יומן וחלתית נ"כ מכללס היאך לחמרינן שתס תע"נ לומר מר ג"ט לפנם מותר על שהנלך לומר לחורפא ליליה מחליא ליה לפיכך נרלין הלבדים לסכין נמי שתמו חינו בן יומו וכי לחמרינן הסוחט בסכין של עובד כוכבים קולף לו מליח לליכן לקי"ל לע"ט לפנם מותר ליתא שלא בסכין בן יומו לוקה שלא שסס בפרקין קמא לחולין נקטינן לה שתמת מטום לפלונתא היא בע"ט לפנם לי לסור לי מותר ולפיכך לא פירשו לי בסכין בן יומו לוקה לו

> והפת אמר רב כהנא אמר רבי יוחנן פת לא התירוה בבית דין מכלל דאיכא מאן דשרי אין דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשדה והביא עובד כוכבים אחד לפניו פת פורני מאפה סאה אמר רבי כמה נאה פת זו מה ראו חכמים לאוסרה * [וכן הגי' הב"ח] [מה ראו חכמים] לאוסרה משום חתנות אלא מה ראו חכמים לאוסרה בשדה כסבורין העם לומר

רבי יוחנן אמר לפילו תימא פלטר **עובד כוכבים** ה"מ בשלה לחכל בעיר לף. ליכא מ"ל לרבי יוחנן לינשנל לל' חלבו שמיך ותרתי בעי ולחומרא שלה וליכא פלטר ישרלל וליכא מ"ל לרבי יוחנן לף שמיך ללרבי חלבו כלל שלא כולה מילתא תליא בין שלה ועיר לבשלה שרי לעולם ובעיר לסור לעולם ויש להקל עוד ולומר לרבי יוחנן לף פליג ללר' חלבו ונקיטינן בתרוייהו לקולא לבשלה לעולם מותר ובעיר מותר בשאין שם פלטר ישרלל וכיון שהפת מלבריהס הוא ועוד שלא פסט לסורו ברוב ישרלל כמו שיתבלר בסיעתא דשמיא רלוי להקל בכך לחכל מלברי הר"ס ובמז"ל בפרק י"ז מהלכות מלכלות לסורות נרלה להני ליבני פליני כפירוש רלשון שכתבתי ופסק כלשון רלשון ופסק לקולא [במקום שאין פלטר ישרלל מותר מטעם לפי' בעיר] ולף הזכיר שלה כלל ותמהני היאך ניתיר הפת לפילו של פלטר ולפילו בשלה להא כל הני ליבני ליתנהו שלא למה שהיו סבורין העם לרבי התיר הת הפת **ולנן הא מסקינן לנף** היא לרבי לף לומר שלא פלטר ישרלל ולליתי לרשב"ם ז"ל שכתב לליו ה"נ הוא לפוס נמרא ליון לפת לסור בכל ענין לרבי חלבו ורבי יוחנן חליבא לימ"ל התיר רבי הפת שקלו וטרו ולילהו לף סבירא להו שלא שכיון שהפת לף פסט חיסורו ברוב ישרלל וכל כ"ל יכול להתיר הת חיסורו הא"פ שהוא קטן מן הרחסונים בחכמה ובמנין כמו שיתבלר בסיעתא דשמיא ולאו סומכין על הירושלמי לחמרינן הת לפת של עובדי כוכבים עמעמו עליה והתירוה מטום חיי נפש וכמו שכתבו הרב חלפסי ז"ל בהלכות ולין זה מחוור בעיני שכיון שכבר הוזכר בגמרא שלנו שהיה מי שסבור שהותר פת ולסקינה לנף הותר חין לנו לסמוך על הירושלמי בזה לללמת סברי לה כמ"ל הותר ומסקינן לגמרא לילן נמי הותר חנף כך רלוי לומר לנסוס מסקינן לגמרא לילן נמי הותר לוזלי רבי חלבו ור' יוחנן לף שקלו וטרו לטעותא לטעו כל העולם לחמרי להותר חס תיתך לקושטא למלתא לנף הותר כלל שהיאך רלוי לחלק בין עיר לבשלה ומקום שיש בו פלטר ישרלל לחין בו חס תיתך שכל מי שחומר שהותר הינו חנף טועה חנף ולאי לחומרי וניהו לרב יוסף ס"ל לרבי לף התיר בפת כלל חנף שהעולם טועו בכך ולילכא מחן לפלוג עליה ולחמר לרבי התיר הת הפת ורבי חלבו ורבי יוחנן שקלו וטרו לליכא למ"ל הכי והיינו לחמרינן לפילו למ"ל מכלל לליכא מ"ל וכיון לשקלו וטרו לליכא נקיטינן כותיה ולירושלמי מוכיח כן לליכא מ"ל הותר ולפיכך כתבו הרב חלפסי ז"ל בהלכות לבל לף שיהא סבור שיהא חלוק על נמרא שלנו וכי ס"ל רבי שמלאי לרבי יהושע נשליה בסמוך [לף לז.] בימינו תתיר [הת הפת תתיר] לנמרי קל"ל ולפי' מבעל הבית ולחמרינן הת לף התירוה בב"ל היינו לומר שלא הוסיב רבי ב"ל על כך שלא בחקרלאי בעלמא נלה לעתו שהין רלוי לחסור הת הפת ומחותו ענין

התיר רבי את הפת ולא היא רבי לא התיר את הפת:

רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודה אמר לא כך היה מעשה אלא (אמרו) פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום שהוא דחוק לתלמידין אמר אין כאן פלטר כסבורין העם לומר פלטר עובד כוכבים והוא לא אמר אלא פלטר ישראל אמר ר' חלבו אפילו למ"ד פלטר עובד כוכבים הני מילי במקום דליכא ישראל אבל במקום דאיכא פלטר ישראל לא אמר רבי יוחנן אפילו למ"ד פלטר עובד כוכבים הני מילי בשדה אבל בעיר לא .

יום שו

איבו מנפית ואכיל אבי מיצרי דמתא אמר להו רבא ואיתימא רב נחמן לא תישתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי ירושלמי א"ר ירמיה חלב עובד כוכבים למה אסור משום תערובת בהמה טמאה פת רבי יעקב בשם רבי יונתן אומר פת מהלכות של עמעום, הוא ובמקום שאין פת ישראל מצויה בדין הוא שתהא פת עובד כוכבים אסורה ועמעמו עליה והתירוה מפני חיי נפש רבנן דקיסרי בשם רבי יעקב כדברי המתיר ובלבד מן הפלטר:

ושמן של עובדי כוכבים מותר (דף לו.) דדרש רבי שמלאי בנציבין רבי יהודה הנשיא ובית דנו נמנו על שמן של עובד כוכבים והתירוהו ואע"פ שהוא משמנה עשר דבר הואיל ולא פשט איסורו ברוב ישראל ואמר רב שמואל בר אבא א"ר יוחנן ישבו ובדקו על שמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל וסמכו רבותינו על דברי רשב"ג ועל דברי ר"א בר' צדוק שהיו אומרים אין גוזרין גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולין לעמוד בה ירושלמי אמר ליה שמואל לרב אכול מישחא ואי לא כתיבנא עלך זקן ממרא ואטרח עילויה ואכל:

והשלקות והכבשין שדרכן לתת בהן יין וחומץ (דף לח.) א"ר שמואל בר רב יצחק אמר רב כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עובדי כוכבים בסורא מתנו הכי בפומבדתא מתנו א"ר שמואל בר רבי צחק אמר רב כל שאינו עולה על שלחן מלכים לאכול בו את הפת אין בו משום בישולי עובד כוכבים מאי ביניהו איכא ביניהו דגים קטנים אדרי ודייסא אמר רב [אסי] דגים קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי עובדי כוכבים אמר רב יוסף צלאן עובד כוכבים סומק עליהן משום עירובי תבשלין ואי עבדינהו עובד כוכבים לא היה שמש כ"ש יכול להתירו לפילו נגול מן הרחצנים בחכמה וכמנין להא לחמרינן בגמרא [דף לו.] לחמר רבה בר בר חנה לחמר ר' יוחנן כל כ"ש יכול לבטל לכרי כ"ש חבירו כשהוא נגול ממנו בחכמה וכמנין חזן מי"ח לכר שלפי יכא לליהו ויאמר אין שומעין לו ול"ר שמעיה מה טעם הוזיל ופשט לישורו ברוב ישראל כר משמן שלח פשט לישורו ברוב ישראל ולחמר רב שמואל בר רבי יוחנן יפשו ובלקו על השמן וכו'. ושמכו רבותינו על לכרי רשב"נ כלומר נהי שלח פשט לישורו לפ"ם נגול היינו בחכמה וכמנין בעינן ומהלרינן לחין נוזרין גזירה על הנבור וכו' ומהו שמעינן שמלמה לינין כן. פשט לישורו ברוב ישראל חין כ"ש יכול לבטל לכרי כ"ל חבירו ולפילו נגול ממנו בחכמה וכמנין הו טעמן של י"ח לכר שחין שומעין להתירן לפילו מלליהו וכית ליינו. לפ פשט לישורו ברוב ישראל לבל מכ"ש היה נזרה שרוב הנבור יכולין לעמוד בה זה היה שמנינו חין כ"ל יכול לבטל לכרי כ"ל חבירו ולפ"ש נגול ממנו בחכמה וכמנין הו חם היה נגול ממנו בחכמה וכמנין מיהם מיתיר. לפ פשט לישורו ברוב ישראל מפני שהיה נזרה שחין רוב הנבור יכולין לעמוד בה לפילו קטן מתירה והיינו לחמרי ושמכו רבותינו על לכרי רשב"נ ועל לכרי ר"ח ברבי נלוק וכו'. ושכי פירושו כי לפ פשט לישורו של שמן בכל ישראל מחי היו מכ"ם נגול בחכמה וכמנין בעינן והיינו מתניתין וכלכתיבנא להכי לחמרינן לסמכו רבותינו על לכרי רשב"נ כלומר כי בעינן נגול ה"ם בנזרה שרוב הנבור יכולין לעמוד בה **חבל חין רוב** הנבור יכולין לעמוד בה לפילו קטן מתירה ומכ"ם ערוכה היתה להא פת נזרה היא שחין רוב הנבור יכולין לעמוד בה [בה וערוכה היתה] מלחמרי' בגמ' [דף לז.] מסתמין ולזיל רבי יהושע [נזיפה] לכתפא לרבי שמלחי לפ היית עתנו חמם בבית המדרש כשהתרנו את השמן חמר לו בימינו תתיר לח הפת ל"ל ל"כ קרו לן בי ליגע שריך לומר ערוכה היתה ושמעינן מהא שנזרה היא שחין רוב הנבור יכולין לעמוד בה וכלכתימר בשמן שאם לפ כן היתה יהא רשאי רבי יהושע הנשיא

להתירו לי נלו לקרו ליה בי לינת שרוי והא לין ב"ל יכול לבטל לבדי ב"ל חברו ילפ"כ נזול ממנו בחכמה ובמנין חלק ולקי נזרה היא שאין רוב הענבר יכולין לעמוד בה לומיל לסמן ומשום הכי היה יכול כל ב"ל להתירה ולפיכך כתב הרימב"ן ז"ל שאפילו בזמן הזה אם יסכימו חכמי ישראל ונגוליסם ומתירין את הפת מותר אע"פ שהן קטנים מתלמידי שמאי והלל בחכמה ובמנין שהרי רבי יהודה הנשיא קטן מהם היה כדאמרי' בגמרא ואי נלו משום דלא ליקרו ליה בי לינת שרוי היה שרי נמי הא: ושלקות מנת עלה בגמרא [לף לז:] שלקות מנת לן אמר ר' חייא בר אבא לקמ"ק לוכל בכסף תשבירני ומיס בכסף וכו' מה מיס שלא נשתנו לף לוכל נמי שלא נשתנו לף מעתה חטים ועשאן קליות ה"נ לאסורין והא תניא חטים והקליות שלהן מותרין לאלו לומיל מה מיס שלא נשתנו מברייתן לף כל שלא נשתנו מברייתן לאלו מעתה חטים וטחנן ועשאן קמח **ה"נ לאסור והא תניא** הקמחין והסלתות של עובדי כוכבים מותרין לאלו לומיל למיס מה מיס שלא נשתנו מברייתן ע"י הלוך לף לוכל נמי שלא נשתנו מברייתן ע"י הלוך לף מילי חור כתיב [לף לח.] אלא מלרבנן ולקרא לסמכתה בעלמא כלומר מלרבנן משום חתנות כמו שכתב ר"ת ז"ל בשנתנו או כלי **שלא יהא יפרלל רגיל אלנו במלכל ובמשתה ויאכילנו לבר טמא** כמ"ש רש"י כאן וע"ל ד"ה כיון לאסמכוה בעלמא ולקרא לומיל ולקרא בעינן וכל שלא נשתנה מברייתן על ידי הלוך לף ועולה על שלחן מלכים לפיפו הוא דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי ועולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום בשולי עובדי כוכבים וכי אמרינן **אלא מלרבנן** עקרי לגמרי מאי לאמרינן על השתא דמ מיס שלא נשתנו מברייתן על ידי הלוך לף לוכל וכו' אלא ללאו דרשא ממש היא אלא לאסמכתא בעלמא ומיהו נקיטינן לה כלאמרי' על השתא באסמכתא וזהו היתרן של קליות מפני שהן לא נשתנו מברייתן [ולף] מפני שיכול **נאכלין כמות שהן חיין** ומלברי רש"י ז"ל למלינים שכתב לקמן [לף לח:] בבריית לאכמון והקליות לחמין מותרין מפני שלא נשתנו מבריית ע"י הלוך וקליות **נמי לא נשתנו** על כאן לגמא היתרא אלא שנשתנה מבריית לאסקנא נמי קאי לף לברי הרב חלפסי ז"ל מטון כן שכתב חמין וקליות של עובד כוכבים ושלטות וקמחין שלהן כולן מותרין והא לאו שהוא ז"ל סובר כן לא היה צריך לכתוב זה כיון שהוא כותב ליפני לסורלי ופומבדיתאי כלאיתא בשמוך ומנקיטו להו בהלי שלתות מבריית על נרלה שהוא סובר להיתרן של קליות מפני שלא נשתנו מבריית יפי הלוך לבל הר"ם במז"ל כתב בפרק שבעה עשר מהלכות מלכלות לסורות וכן קליות של עובדי כוכבים מותרין אלא נזרו עליהן שלא יהלם מזמן את חברו על קליות: [לף לח.] כל המלכל כמות שהוא חי וכו' **לגיס קטנים** לאלרי ולייסף. **לין נאכלין חיים ולין עולין על שולחן מלכים לגיסנא קמח יש בהן משום בשולי עובדי כוכבים לגיסנא בתרא שרו** לאלרי בולטו"ם בלע"ז: **ולגיס קטנים מלוחים. ונאכלין כמות שהן חיין מחמת מלחן: כסף להרמנא. טוגני במוריים שומן לגיס** על הקמח: **מהו לתיומי הרמנא עיקר.** הרמנא **מוריים ולותו מוריים נאכל כמות שהוא חי ושרי: קמ"ל קמחא עיקר.** ויש בו משום בשולי עובדי כוכבים לקמח אינו נאכל כמות שהוא חי: ולענין הלכה פסק ר"ת ז"ל כלישנא לפומבדיתאי לכל שאינו עולה על שולחן מלכים לגפת בו את הפת אין בו משום בשולי עובדי כוכבים ואפי' עולה על שולחן מלכים אם נאכל כמות שהוא חי אין בו משום בשולי עובדי כוכבים ואכי לשטא סגיין לכולי פירקין ולקמן [לף לט:] נבי לבש לחמרינן למאי ניחוש ליה אי משום בשולי עובדי כוכבים נאכל כמות שהוא חי הוא לפומבדיתאי לאוסופי לישנא לסורלי קא אתי ולומר שאפילו אינו נאכל כמות שהוא חי כל שאינו עולה על שולחן מלכים מותר תלע לחמרינן מאי ביניהו ליכא ביניהו לגיס קטנים וכו' ואם איתא לפומבדיתאי לא מוקו בלישנא לסורלי לימא נמי ליכא ביניהו ליפכא לבריס שהן עולין על שולחן מלכים **ונאכלין כמו שהן חיין** ללישנא לסורלי שרו ולפומבדיתאי לאסור אלא ש"מ לפומבדיתאי מוקו לישנא לסורלי ולאוסופי הוא דקא מוסיף עלייהו וכן לעת ר"ח ז"ל וכ"כ הר"ם במז"ל בפ' י"ז מהל' מלכלות לאסורות לבל הרימב"ן ז"ל פסק כלישנא לסורלי לכל שאינו נאכל כמות שהוא חי אע"פ שאינו עולה על שולחן מלכים יש בו משום בשולי עובדי כוכבים והביא ראיה מהיכי אליבי לקמן [לף לח:] דס"ל לרב ז"ל שאין עולין על שולחן מלכים ואפ"ה מרירי ומנינאי לאסירי ואין זו ראיה למלן לימא להכא ולהכי אליבי לקמן לף היו עולין על שולחן מלכים לאפילו מרירי נמי לאפשר שהן מתמתקין בשליקתן. ונמנע פסקן של לברים לכל שיש בו לחת מנ' מלות הללו שהוא נאכל כמות שהוא חי אין שאינו עולה על שולחן מלכים אף שלא נשתנו מבריית ע"י הלוך אין בו משום בישולי עובדי כוכבים אלא שלא רציתי לרחשונים מפורש לכל שלא נשתנה מבריית ע"י הלוך יהא מותר והרב חלפסי ז"ל כותב ליני לסורלי ולפומבדיתאי ואינו מכריע בהם כלום ומלמלרינן קמ"ל קימחא עיקר למלו רבותינו בעלי התוס' ז"ל לסיינו כברות של פלטר עובד כוכבים שטוחן חוטם בציעים מותרות כל שאין לחום לטמלים שאע"פ שיש בציעים משום בשולי עובדי כוכבים כלקמן [לף לח:] קימחא עיקר ולענין כלי שבשל בהם העובד כוכבים לפניגו לבר שיש בו משום בישולי עובדי כוכבים כתב הרשב"ם ז"ל לקריסים הכשר שאע"פ שלא נשתנו בישולין אלא משום נזרת בנותיהן ובבלועת הכלי לא שייך חתנות לפ"ה כיון שכשהוא בעינו נאסר משום חתנות לף פלוטת בליעתו כמוהו וכן נראה מלברי בעל התרומות ז"ל שכתב לאותן פלוחים של לגיס שאפה עובד כוכבים כיון שהלגיס לאסורין משום בישולי עובדי כוכבים כמו כן העשה שבחוץ לאסורה לאע"פ לפת התירו ונס השמנונית הבלוע בה אינו בעין מכ"מ קולס שנבלע בעשה היה לאסור ומעלת העשה בלועה מלסור לרבנן ע"כ: **כל החגבים שבחנם. שנחרכו ונתבשלו מחמת החור:** לאסורין. ולא"פ שחגבים אין טעונים שחיטה: **לפילו מריס חוניס. שהחזן רכה ונעלית** ביצולי עובדי כוכבים משום לרבי יוחנן קלי כי **הלי ליפנא לקמן בפרק ר'** ישמעלל (לף נט.) בגמרא נבי תרומסת וכן בפ' החולן ביבמות (לף מו.) וכיון לר' יוחנן סבר לה הכי ח"נ רב כלישנא לסורלי סבירא ליה קי"ל לרב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן והא לאמר רב [לסי] לגיס קטנים מלוחין אין בהם משום בשולי עובדי כוכבים לף תילוק מינה הא שאין מלוחין יש בהם לע"פ שאין עולין על שולחן מלכים לאפשר למלוחין מחמת מלחן עולין על שולחן מלכים ומ"ש לוקמיך ליה ועול לאפי' לייקת מינה הכי היכי משמיט לרב לאמר וס"ל כלישנא לסורלי ומיהו אין כרבי יוחנן קי"ל וכלישנא לפומבדיתאי הלכך כל שאינו עולה על שולחן מלכים אין בו משום בשולי עובדי כוכבים ואפי' עולה על שולחן מלכים אם נאכל כמות שהוא חי אין בו משום בשולי עובדי כוכבים והכי לשטא סגיין לכולי פירקין ולקמן [לף לט:] נבי לבש לחמרינן למאי ניחוש ליה אי משום בשולי עובדי כוכבים נאכל כמות שהוא חי הוא לפומבדיתאי לאוסופי לישנא לסורלי קא אתי ולומר שאפילו אינו נאכל כמות שהוא חי כל שאינו עולה על שולחן מלכים מותר תלע לחמרינן מאי ביניהו ליכא ביניהו לגיס קטנים וכו' ואם איתא לפומבדיתאי לא מוקו בלישנא לסורלי לימא נמי ליכא ביניהו ליפכא לבריס שהן עולין על שולחן מלכים **ונאכלין כמו שהן חיין** ללישנא לסורלי שרו ולפומבדיתאי לאסור אלא ש"מ לפומבדיתאי מוקו לישנא לסורלי ולאוסופי הוא דקא מוסיף עלייהו וכן לעת ר"ח ז"ל וכ"כ הר"ם במז"ל בפ' י"ז מהל' מלכלות לאסורות לבל הרימב"ן ז"ל פסק כלישנא לסורלי לכל שאינו נאכל כמות שהוא חי אע"פ שאינו עולה על שולחן מלכים יש בו משום בשולי עובדי כוכבים והביא ראיה מהיכי אליבי לקמן [לף לח:] דס"ל לרב ז"ל שאין עולין על שולחן מלכים ואפ"ה מרירי ומנינאי לאסירי ואין זו ראיה למלן לימא להכא ולהכי אליבי לקמן לף היו עולין על שולחן מלכים לאפילו מרירי נמי לאפשר שהן מתמתקין בשליקתן. ונמנע פסקן של לברים לכל שיש בו לחת מנ' מלות הללו שהוא נאכל כמות שהוא חי אין שאינו עולה על שולחן מלכים אף שלא נשתנו מבריית ע"י הלוך אין בו משום בישולי עובדי כוכבים אלא שלא רציתי לרחשונים מפורש לכל שלא נשתנה מבריית ע"י הלוך יהא מותר והרב חלפסי ז"ל כותב ליני לסורלי ולפומבדיתאי ואינו מכריע בהם כלום ומלמלרינן קמ"ל קימחא עיקר למלו רבותינו בעלי התוס' ז"ל לסיינו כברות של פלטר עובד כוכבים שטוחן חוטם בציעים מותרות כל שאין לחום לטמלים שאע"פ שיש בציעים משום בשולי עובדי כוכבים כלקמן [לף לח:] קימחא עיקר ולענין כלי שבשל בהם העובד כוכבים לפניגו לבר שיש בו משום בישולי עובדי כוכבים כתב הרשב"ם ז"ל לקריסים הכשר שאע"פ שלא נשתנו בישולין אלא משום נזרת בנותיהן ובבלועת הכלי לא שייך חתנות לפ"ה כיון שכשהוא בעינו נאסר משום חתנות לף פלוטת בליעתו כמוהו וכן נראה מלברי בעל התרומות ז"ל שכתב לאותן פלוחים של לגיס שאפה עובד כוכבים כיון שהלגיס לאסורין משום בישולי עובדי כוכבים כמו כן העשה שבחוץ לאסורה לאע"פ לפת התירו ונס השמנונית הבלוע בה אינו בעין מכ"מ קולס שנבלע בעשה היה לאסור ומעלת העשה בלועה מלסור לרבנן ע"כ: **כל החגבים שבחנם. שנחרכו ונתבשלו מחמת החור:** לאסורין. ולא"פ שחגבים אין טעונים שחיטה: **לפילו מריס חוניס. שהחזן רכה ונעלית**

(משום) כסא דהרסנא אסירי פשיטא מהו דתימא הרסנא עיקר קא משמע לן קימחא עיקר א"ר ברונא אמר רב עובד כוכבים שהציית אור באגם כל חגבים שבאגם אסורין.

היכי דמי אילימא דלא ידעי הי טמא והי טהור פשיטא מאי איריא עובד כוכבים אפי' ישראל נמי ואלא משום בישולי עובדי כוכבים וכי האי גוונא מי אסיר והא אמר רב חנא בר אבדימי א"ר פדת א"ר יוחנן האי עובד כוכבים דחריך רישא שרי למיכל אפילו מריש אוניה אלמא לעבורי שער קא מיכוין הכא נמי לגלויי אגם קא

בחרכיותיה לפ"ה שריה הוחיל ועובד כוכבים לא לבטל נתכוון לשלח סיכתא. קיוה"ל בלעז ומיבעי בתנור והרי"ף ז"ל פרשה בענין אחר בפרק כלל גדול: **וקבר ביה ישראל קרח מעיקרא.** שהטמין ישראל בתנור לנעת חיה קולס שהוסק בתנור והסיקו העובד כוכבים ונתבטל הלנעת: **שפיר דמי. הוחיל ועובד כוכבים לא לבטל נתכוון** ותמרינן בגמרא פסיקתא מהו לתיומי לבטולי מנת קא מכוין כלומר **לבטלה להתי סיכתא והרי לשום בטול הסיקו** קמ"ל לשרורי מנת קא מכוין כלומר **להקשות לת היתל ואין לעתו לבטולי** וא"ת הא לתמרינן בפרק כלל גדול (דף עד:) התי מלי לשלח סיכתא לתתונה חייב משום מבטל [פסיקתא] מהו לתיומי לשרורי מנת קא מכוין קמ"ל למרפא רפי והלר קמטי י"ל לחיטהו ולחי לשרורי קא מכוין ומ"ש שרי הכא ואפ"ה נבי שבת חייב לכיון לחי לפשר חלי"כ רפי מעיקרא אע"פ שאינו מתכוין לבטול חייב למולה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות ולתמרינן ותתן ישראל ונקבר ביה קרח מעיקרא משמע לכבי הא צריכא למימר לחיטו לבתר **שהסיק העובד כוכבים** פסיקתא לשרי זה נראה לפי הנירסא שכתובה בגמרא לבבל הרב אלפסי ז"ל הוסיף לבבל לבסוף לסוף ולפי זה משמע למעיקרא לחכוין **עובד כוכבים לשרורי סיכתא** ובתר הכי [למכוין] לבטולי [לסוף] ולאינו מחוור : נרסינן בגמרא [דף לח.] לתר רב יהודה לתר שמואל ישראל שהניח בשר ע"נ נחליס ובא עובד כוכבים והפך בו מותר ה"ל לחיטתי לכי לא מהפך ביה נמי בשיל מלי קל עביד. כלומר ופסיקתא לשרי: אלא לכי לא מהפך ביה לא מטו [וכי מהפך ביה מטו] לתתי מותר: לא צריכא לכי לא מהפך ביה מטו בתרתי שעי וכי מהפך ביה בחלת שעתא מהו לתיומי קרובי ביטולא מילתא הוא קמ"ל דלאו מילתא היא לינו והא לתר ר' יוחנן כל שישנו כמאכל בן דרוסאי הוא מטום ביטולי עובדי כוכבים הא לינו כמאכל בן דרוסאי יש בו מטום ביטולי עובדי כוכבים התם כגון דלותבים בסלתא ופקליס עובד כוכבים ולותבים בגורת. כלומר להתם בלא מעשה **העובד כוכבים לא** מטעת **לבבל הכא לתנחא לנומרי בלא הפוך עובד כוכבים הוא בשיל לזמן מרובה** ותמרינן עלה תניא נמי הכי מניח ישראל בשר על גבי כתו וכו' כמו שכתוב בהלכות: שפיתתו קלרה קרי כשנותנין חותם על הלור: **ומניסה. מהפכת בכף:** נמרו ביה עובד כוכבים מותר נמרו ביה ישראל לא כ"ם ור"ת מלי ק"ו לחרבה נמרו ביה עובד כוכבים לין הוא שיהא מותר להא לסיקתא לעיל בסמוך לקרובי בטולא לאו מילתא היא ומשום הלי טעמא נופיה רלוי לאסור כל שנמרו ביה ישראל י"ל לכי תמרינן לעיל לקרובי בטולא לאו מילתא משום קולא לביטולי עובד כוכבים תמרינן הכי לבטולי לחרינן ולאי מילתא היא ולכתמרינן בפרק ירושעת מיכוין לעולם דלא ידיע הי טמא והי טהור ומעשה שהיה בעובד כוכבים היה אמר רבינא הלכך האי עובד כוכבים דשדא סכתא לאתונא וקבר בה ישראל קרא מעיקרא שפיר דמי לבסוף אסיר (פשיטא מהו דתימא לבשולי מאני קא מיכוין קא משמע לן לשרורי מאני קא מיכוין)

אמר רבי אסי א"ר יוחנן כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי עובדי כוכבים

תניא מניח ישראל בשר על גבי גחלים ובא עובד כוכבים ומהפך בו עד שיבא מביח הכנסת או מבית המדרש ואינו חושש שופתת אשה קדרה על גבי כירה ובאה כותית (דף לח:) ומגיסה בה עד שתצא מבית המרחץ או עד שתבא מן השוק ואינה חוששת איבעיא להו הניח עובד כובבים והיפך ישראל מהו אמר רב נחמן בר יצחק קל וחומר גמרו ביד עובד כוכבים מותר ביד ישראל לא כ"ש איתמר נמי אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בין שהניח עובד כוכבים והיפך ישראל בין שהניח ישראל והיפך עובד כוכבים מותר ואינו אסור עד שתהא תחלתו וגמרו ביד עובד כוכבים פת * תיבות אלו אינם בגמרא שלנו רק אמר רבינא הלכתא הא ריפתא דשגר כו' ע"ש (לח:) (ג"א) (א"ר אחי ג' מלאכות יש בה) הלכך האי ריפתא דשגר עובד כוכבים ואפה ישראל א"נ שגר ישראל ואפה עובד כוכבים א"נ שגר עובד כוכבים ואפה עובד כוכבים

טמומאה (לף יז:) לקרובי עבודה עבודה היא ומש"ה לייגינן ק"ו להסתם נמרו ביה עובד כוכבים לסייך למנזר ביה טפי משום חתנות לפי שהוא נהנה מיה של עובד כוכבים ולפ"ה שריגן ליה משום קולא לבישולי עובד כוכבים כ"ם נמרו ע"י ישראל: [לף לח:] ולאינו לסוך על שתסח תחלתו ונמרו ביה **עובד כוכבים.** כתב רבינו חננאל ז"ל לסוניא דשמעתא לכל שהניח עובד כוכבים ונתבטל על ילו על כלי מלכל בן דרוסאי מקרי תחלתו ונמרו ביה עובד כוכבים ולסוך ולא"פ שנמר בשולו ע"י ישראל ולא"פ שיש חולקין עליו ולומר לכל שבח לילי ישראל בעגין שאינו רלוי לרוב בני לחם ונגמר בשולו ע"י ישראל מותר לכרי רבינו חננאל ז"ל עיקר : פת שגם מלאכות יש בה: **לשגר עובד כוכבים.** הסיק התנור. ל"ג שגר ישראל ולפה עובד כוכבים כרי. מיהו לוקא בפת לפי שמנירת התנור היא מלאכה מיוחדת בו לבל בשאר תבשילין לן והכי מוכחא כולה שמעתין לתמרינן הניח שופתת לשם קלרה ותמרינן הניח ישראל בשר ע"נ נחליס ומשמע להשלקת השם בלחוד לן מהני וכן כתבו הרלשונים ז"ל ולין בדבר ספק כלל וכבר כתבתי למעלה מה שנראה לי להא לתמר ר' יוחנן לוקא בפת שלנו לבל בפת שלשם חינם ניתנת במלאכות הללו: ולתת ישראל ולתת חתוי **שפיר דמי.** פירש רש"י ז"ל שכחתיית הנחליס מתחמם השם ויש חומן של נחליס נראה מדברים לבעינן קרובי בשולא ע"י ישראל לבל כנון אלו שנותנין ישראל זורק עץ לתוך התנור כתב הרמב"ן ז"ל ללא מהני חילותא לכי לא מהפך ביה מלתמרינן לעיל [לף לח.] בסמוך היכי דמי חילותא לכי לא מהפך ביה היה בשיל מלי עביד ולאלא לכי לא מהפך ביה לא בשיל לתתי מותר לתמת כל היכא דלא מנכר ביטוליה לאו כלום הוא לבעינן לו קרובי ביטולא לו ביטולא ומ"מ הורה הרב ז"ל לתי מייתי ישראל נחליס ומשים בתוך התנור לו בתוך הפורני ומהן מלליקין תת השם לתפשר שהוא מותר ליטראל שנדייה לההוא תנורא כיון שהוא הבית סם עיקר השם: ולפ"ה היתר זה אינו ברור בעיני שאם באנו לסמוך להתיר לעיל לף בענין זה לסוך לה"ל כי היכי לתמרינן לעיל ולאלא לכי לא מהפך ביה לא מטו לתתי מותר לה"נ במעשיו של ישראל לא היה תנור זה רלוי לאפות בו תת שפת וכיון שע"י תוספתו של עובד כוכבים נראה לכך ה"ל כאילו שנדייה עובד כוכבים לההוא תנורא ולא עוד אלא שקרוב לני לומר להסלכת עץ לתנור הרלוי לאפות מהני טפי מהיכא דשיגר ישראל הבית עיקר השם ואינו רלוי לאפות לבעין ליכא קרובי בשולא מיהת וכ"ת כמתבית עיקר השם ליכא קרובי בשולא ליתא מסום לתסמע **לקרובי בשולא [לא] מהני אלא** היכא שים שם השם הרלוי לבשל לתי לא תיימא הכי היכי תמרינן לעיל ולאלא לכי לא מהפך ביה לא מטו לתתי מותר להא ולתי לא"ת ה"ל ללא ליהוי קרובי בשולא בהנחת ישראל אלא ולתי כיון לכשעשה

ישראל מעשה שנו [לח] היה רגיל להתבטל יתן בקרוב בשנת של ישראל כלום ולפיכך המשיס מעט נחליט בתגור לח עשה ולח כלום אבל המשליך עץ בתגור שהוא רגיל לחפות קרובי בשולח חיכח לח"ק בלחו הכי ולח"פ שחין זמן הקרוב נכר משמע למהני להח

פסק ר' יוחנן ולמר לכי ישראל מחתה בנחליט שרי ולח"פ שחפשר שלח יהח נכר זמן קרוב הלפייס בכך והרמב"ן ז"ל כתב שהרב לשפסי ז"ל נורש וישראל מהלר הלרוויי כלומר שישראל מהפך בפת למטני ליה בשולח מכל צדדיו לשיינו לפייס נמורה הנכרת בפת חבל לח מנחתי נירסח זו בהלכות וכן לעת הר"ס במז"ל להתיר בעץ בפרק י"ז מהל' מלכות הסורות:

גג מליה. פירש רש"י ז"ל לכלע שמלחו עובד כוכבים פליני לחזקיה סבר שחינו נחסר מחמת שנמלח ביל עובד כוכבים לחין זה בשולו ורבי יוחנן לחסר למליחתו זהו בשולו וכן נרחה מדברי הר"ס במז"ל בפרק י"ז מהלכות מלכות הסורות ולינו נרחה לז"כ לרבי יוחנן לחמר למליחתו זהו בשולו תיקשי ליה מתני' לתנן בפירקין לכבשין שחין לרכן לתת לתוכן יין וחומן מותרין ולמאי ניחמ כבוש הרי הוח כמבושל ללח ז"ח שלח נזרו משום בשולי עובדי כוכבים ללח על תולות החור וז"כ תיקשי לרבי יוחנן לפיכך נרחין הלבריס להכל בלא נתול מליח שנלחו **עובד כוכבים פליני לחזקיה שרי** כיון לנחכל ע"י הלחק כמות שהוח מלוח ורבי יוחנן לחסר לקסבר לכילה ע"י הלחק בכי הח לח שמח לכילה וסבר ליה נמי לעולם הוח על שולחן מלבים [וכן כתב בתרלבי נס בשם רבינו שמשיה ע"ש]. ולפסר לתרן לפי פירושו של רש"י שבכבשין שנינו במשנתנו דוקח בשאין עולין על שולחן מלבים ולפיכך שרו לפילו לרבי יוחנן לסבר שלפילו על המבשלין שלח ע"י הלור ותולותיו נזרו רבנן וכיון דקי"ל כחזקיה שמשיע מינה לפי פירושו ז"ל שחין במליח משום בשולי עובדי כוכבים וכירושלמי פרק הנורל מן המבושל לחמרו שחין במשנתן משום בישולי עובדי כוכבים וכתבו הר"ס במז"ל בפרק הנזכר: **כיצה עלויה. שלחה עובד כוכבים: חזקיה ובר קפרא שרו. הוחיל ובלוע לוכל לילה ולח נגע עובד כוכבים בחוכלה** (ולח כתב כרבי יוחנן) לבל כלו: ל"ב [למה לח] לסקריב בהנחה ותירן ז"ל להסם שחני לכיון

ואתא ישראל וחתה חתויי שפיר דמי:

דג מליח וביצה צלויה חזקיה ובר קפרא שרו ורבי יוחנן אסר רבי חייא פרודאה איקלע לבי ריש גלותא אמרו ליה ביצה צלויה מאי אמר להו חזקיה ובר קפרא שרו ורבי יוחנן אסר ואין דבריו של אחד במקום שנים אמר להו רב זביד לא תציתו ליה הכי אמר אביי הלכתא כוותיה דרבי יוחנן דאסר וקאמר גאון דלא איפסיקא הלכתא כר' יוחנן אלא בביצה צלויה אבל בדג מליח הלכתא כחזקיה ובר קפרא דשרו דהוו להו רבים לגבי יחיד:

ת"ר הקפריסין. והקפלוטאות. והמטליא. והחמין. והקליות שלהן. מותרין. ביצה צלויה אסורה. והני מילי קפריסין וקפלוטות הבאות מן האוצר כדבעינן למימר קמן:

(* ד"ת מ"ז שמן רבי יהודה הנשיא ובית דינו נמנו עליו והתירו תניא היא המטליא היא פסלה היא שעיתא) וכוספן של עובדי כוכבים שהוחמו חמין בין ביורה גדולה בין ביורה קטנה מותר דקיימא לן נותן טעם לפגם מותר אמר רב ששת האי משחא שליקא דארמאי שרי אמר רב ספרא פשיטא למאי ניחוש לה אי משום איערובי מיסרח סרי ואי משום בישולי עובדי כוכבים נאבל כמות שהוא חי ואי משום גיעולי עובדי כוכבים נותן טעם לפגם הוא ומותר ואהיני שליקי דארמאי חליי ודאי שרו מרירי ודאי אסירי מציעאי איבעיא לן מיניה דרב אסי ופשט דלוי אסר שתיתא דטלופחי בין בחלא בין במיא אסירא אבל דשערי ודחיטי דלא עבדי בהו חלא שריאן דהא בנהרדעא מפקי צני לשוקא ולא חיישי למאן דאסר:

וכבשין שדרכן לתת בהן יין וחומץ אמר חזקיה לא שנו אלא שדרכן אבל בידוע אסור בהנאה ומאי שנא ממוריים לרבנן דשרו התם לעבורי זוהמא הכא למתוקי טעמא והלכתא כותיה ואע"ג דפליג עליה רבי יוחנן אין הלכה כתלמיד במקום הרב (דף לט.) והחילק מאי חילק אמר רב חנן בר רבא אמר רב סולתנית ומפני מה אסרוה מפני שערבונה עולים עמה תנו רבנן אין לו עכשיו ועתיד לגדל אחר זמן כגון הסולתנית והאפין מותר יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים כגון אקונים ואפונים וכספסיאס ואטונס מותר אמר אביי חמרא דימא שרי תורא דימא אסיר וסימניך טמא טהור וטהור טמא כללא דמילתא כל דאית ליה

בלע מליח הלכה כחזקיה יש חולקין בזה ופוסקין כרבי יוחנן לף בלע מליח משום להא לרב [לסמ] לחמר לגיס קטנים מלוחין יין בהן משום בשולי עובד כוכבים כוותיה שייכא וכן לעת הרב רבי יונה וזה על לרך מי שמפרש לג מליח שנלחו עובד כוכבים קלמר:

קפריסין. **הן ממין ענף ושומר לפרי הן ולרך לחכלן חיין ויש שעולקין חותן ואם בשלן עובד כוכבים מותרין:** קפלוטות. **כרתי נחכלות כמו שהן חיין: והמטליא. בגמרא מפרש היכי עבדי לה: והחמין. מיס חמין להא חין מפתנים מבריייתן ע"י הלור** וקליות **נמי לח נפתנו:** וה"מ קפריסין וקפלוטות הבחות מן המוכן. לבלולו הכי היכא למיחם בהו לזלוף יין נסך: וכספן. **פסולת של תמריס שעושין מהן שכר וחולטין** חותו בחמין וחוכלין חותו: בין ביורה גדולה. לע"פ שהפסר שבשלו לבר לימור בתוכה: **נותן טעם לפגם.** פלוגתייהו בפרק **בתרא (דף סז:) וכל גיעולי עובד כוכבים נותנין טעם לפגם שהרי נתבשל עם הימור מהתמול וכבר הפיג טעמו ונפסל בלינה חוץ מקדירה בת יומא לנותן טעם לשבח** ושתם כליסם של עובדי כוכבים לינן בני יומן: **לי משום ערובי. שמא נתערב בו יין:** מסרי. מסריח: תיתי. תמריס: מריס. **לין נהכלין חיין וכשלם ממתקן:** מניעי. נהכלין חיין ע"י הלחק: שתיתא. **תבשיל העשוי מקמח של קליות שיבשן בתנור ויש שעושין לותו מקמח של עדשים ולפי שהן מתוקין יותר מלחי נותן סם חומן** ולפילו במיא לסור משום למיחלף בטלופחי לחלת לבל בחיטי לו בשערי **לין לרך נתת חומן: מאי שנא ממוריים. להובא לשלמא שהו ביה חמרא והוי כיקוע: התם חמרא לעבורי זוהמא. להנים והוי כמאן להזיל נהבוה:** והלכתא כותיה. מיהו לגיולן לקי"ל לבשהם יינן לפילו יין ביין יתכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך כלחיתא לקמן בפ' השוכר (דף עג.) ה"נ יתכרו הכבשים חוץ מדמי שבח שיין והקשה הרשב"ל ז"ל כיון שביקוע לסור מספיקא נמי יהא לסור בהנחה ולפילו לרבנן כיון **שרכן נתת בהן יין** כלסבר ר"ח נבינת בית לוגייקי בהנחה וכלתנן [דף

לכ"ע מעמידין בקיבה חיסינן לקיבת עבודת כוכבים ולר"מ חיישינן לפילו למיעוטא לחכל הכא כיון דלא ידיע לי רמת היא חמרת לי לא מספיקא לא מחמרינן היא כולי האי לאסריה בהנאה ותנן נמי (טהרות פ"ל משנה ו) נבי טומאה כי האי גוונא היו שני רוקין לחד טמא ולחד טהור תולין על מנעון ועל הסיטן ברה"י וכו' היה רוק לחד ונגעו והסיטו ברה"ר שרף עליו ר"ע לומר ברה"י ס"מ לעע"נ לכ' רוקין חלק ספקא וכרוך לחד חלק ספקא כיון דהכא אמת לא נגע בטמא והכא ודאי נגע היה זה טמא וזה תולין וה"נ קיבה שהעמידו בה נבילה זו לרוק לחד ספק טמא ספק טהור למיא לקף היא ספק של עבודת כוכבים ספק של נבלה גרידא ואין כאן קיבה שהוזקה בהיתר הנאה כדרוק טהור כי היכי דנאמרי לכ' רוקין היא שתרנן דכי אסרינן בנבילה מפני מה לא לאסרוה בהנאה היינו טעמא משום דכיון דלוקומי קא מוקים כמאן דליתיה לאיסורא בעיניה למי הלכך כל שולאו לאסור בהנאה ספיקו נמי לאסור לכל בכבשין לילתיה לאיסורא בעיניה וע"נ דולאו לאסור בהנאה ליינו לגזור איסור לכילה בספקו: [קף לט.] מאי חילק אמר **רב חנן** בר לקח אמר רב סולתנית מפני שערבוב עולין עמה. לגיס קטניס טמאים מתערבין עמה: אין לו עכשיו קשקשים: לפונם ולטונם. לגזן פרסי הס: טמא טהור. טמא **ביבשה טהור ביה:** לימחי. ממתקו: חלא לקיס: **מחליא ליה.** ממתקו: חלא שמוכרין בה תבלת. **ולרך הרמחין למכור קלח אילן גסה תבלת:** ונרסינן בגמרא לפת עם הארן שנפלת לחבר וכן עבדו של עם הארן שנמכר לחבר ניכיון לקבל לברי חבריות לפת לפת חבר שנפלת לעם הארן וכן עבדו של חבר שנמכר לעם הארן כולן אין ניכיון לקבל לברי חבריות לכתחלה: חבי"ת לאסור **בחותם אחד** חמפ"נ מותר בחותם אחד. טעם מפורש בירושלמי לנרסינן התם טעמיה דרב כל דבר שאיסורו מנופו לאסור בחותם אחד מסום תערובת מותר בחותם אחד. חבי"ת איסורו מנופו וחמפ"נ לאסור מסום תערובת חזן מפת שאסורו מנופו שהרי ספת עצמו נופיה לאסור וכ"ת אם כן פת ליבעי שתי חותמות י"ל לכל שאיסורו מלבריים אע"פ שאיסורו מנופו מותר בחותם אי' ורלויה לדבר מלאמרינן לעיל [קף כט:] חותן שלנו ביד עובד כוכבים אינו ניריך חותם בתוך חותם אי מסום נסוכי לא מנסך אי מסום חלופי כיון לילכל חותם אחד לא טרח ומזייף ופת שאיסורו מלבריים בעי שתי חותמות למסום חיבת נסך טרח ומזייף: **חין לוקחין** בסורית ימ"ח מח"נ אלא מן המומחה. מוחזק בכשרות לפי שהחנונים שבסוריה היו חסוליס ליקח לברים הללו מן העובדי כוכבים ומזכנו להו ליזהר ולא קפדי על לפני עור לא תתן מכשול **ומיהו אינהו נופייהו לא לכלי אסורא הלכך אם נתארח עמו** מותר לאכול וכן אם שגר לו בתמנה: [קף לט:] מלח שכל סלקונדרי רומי **אוכלין אותה.** החסוכין שברומי לפי שהיו מערבים **בה שומן דגים טמאים** והיה מעביר קנה כח המלח: מתני' **ואלו מותרין** באכילה חלב שחלבו **עובד כוכבים** וישראל רואהו. **בגמרא מפרש לה:** והלבש **בגמרא מפרש לה** לאיכא למיחש ליה: והלברבניות. **אשכולות של ענבים:** ע"פ שמנטפות. יין שיש חוששין שמא ערלוס ביין נסך ויין היוצא מהן **נמי אין תורת יין עליו** לאסור במנע עובד כוכבים: ואין בהם **הכשר** מפקה. לע"נ להכותך לנת הוכשר הכא כיון דלאכילה בעי להו לא ניחא ליה במפקה היוצא מהן: והכבשים שאין לרכן לתת בהם יין וחומץ. ולא נזרעין לחו לרכן: ובורית. פירש רש"י ז"ל מין לניס מלוחין שאין טרופות שחתיכותיו נכרות ור"ת ופע"פ שחתיכות נכרות לחלאי לא חיישינן שמא נמלחו עם הטמאין לאיכא למימר לטמאין בטהורין לפנס הוא להא לחמרינן בפרק כל הבשר (לף קיג.) לטמא מליח וטהור תפל לאסור ומסיקנא לף שניהם מלוחין לאסורין ופע"נ לחחזוקי איסורא לא מחזקינן היכא לשכיח כי הא ולאי חיישינן י"ל לכיון לפלוגתא לניס הינה הלא מלרבנן כללמרינן בפרק גיד הנשה (לף עג:) שאני ניר לזיעה בעלמא הוא והכא ספיקא היי חזלינן היה לקולא וכן כתוב בספר העטור לדניס מלוחין של עובדי כוכבים מותרין הלא שכתב שנהגו בהן לאסור ובכל מקומות הללו נהגו בהם היתר. ניר שיש בו דגה. מפרש בגמרא: **ועלה של חלתית.** מפרשי בגמרא הלא נרכה הלא לקורטין שבו כלומר הנלבקין בעלין וקמ"ל הלא חיישינן שמא ערבו בהן מאותן קורטין שמתכוו הן החולן בסכינה לחרימתי ונתנום בעלין מסום לאם לאיתא להכי היה מפרש הוו שרקי. כלומר נופלין היו הן העלין : וזיתי נלוסקא המנולנלין. **שנתממו ונרפו מחמת שמן** ונעשו רפין כמו ביצה מנולנלת וקמ"ל הלא חיישינן שמא נתן לתוכן יין: רבי יוסי לומר בשלחין לאסורין. מפרשינן בגמרא שלוחזן בירו ונרעינתו נסמטת והיינו לנמן שלחין שמשתלחין הנרעינין מעצמן וכיון **לרפו כולי האי בילוע שנתן לתוכן יין: מן הסלולה.** כשנותן לותן בסל למוכרן בשוק ללאתר לאסורין לפי שאין (לין) מזלף עליהן יין לחבל מן ההפתק להיינו מקום כינונן מותר לפי שאין נותן

בסם יין למקלקל להו: וכן בתרומה. מפרשינן בגמרא וכן לכהן שחשוד למכור תרומה בסם חולין כלומר מפני שהתרומה חין למיסה יקרין שהיא רזוי' אלא לכהנים ולפניו הוא לאסור לבעל הבית מן האונך ומן הספינה מותר משום לחירתותי מירתת סבר שמעי ליה רבנן ומפסילו לי כלומר שיפקידו את האונך: נמ' תנינא להא דת"ר **יושב ישראל** בצד עדרו של **עובד כוכבים.** ואע"פ שאינו רועהו: לפי משום **חיערובי.** דבר טומאה: מיסרח סרי. הלכך לא מערבי ואחרים פירסו לי משום חיערובי שדרך הוא לערב בבצק דבריס ואחרים וניתנו בתוכו וחוזרין לבצק ליכא למיחש בהכי לפי שהתערב בו על שלא נתנו מסריח ומותר וכלחמרי' בתמורה בפרק כל האסורין (דף לח.) לפרוח ביעי טריפה מותר לחיות קל נגיל לכי מסרח הויא שעתא עפרא בעלמא הוא: כל שרצפה ושדרה ניכר. פירש ז"ל שהצנים נכרין ברצפה ושדרה שהטהורין רחבין ענול ושל טמאין חד וטהורין יש **להן חוט השדרה** וטמאין אין להם: כל שכלבית אחת או שתי **כלביות** משוטטות בו. פירש רש"י **כלבית לג טמא הוא ונגל מחליו בעיר שלו לגיס טהורין. ואם יש עיר שלו לג טמא** עמו לא תנגל בו כלבית והיא עמה טמאה וכן משמע בפ' גיד הנשה (דף נז.) לכלבית לג טמא הוא לחמרי' שם [ע"ם] כלבית בחלפם הוא ושיעורה בפסים לכל ל"ח ז"ל כתב שהוא לג טהור שכיון שיש בעיר לג קטן אחד טהור לף כל העיר אנו מחזיקין בטהור ולפי זה כלבית פירושו **לג קטן בין טמא** בין טהור והוי לפרק גיד הנשה טמא והוי לפעמים טהור. ול"ת הא בטרית בעי שיהא רחב ושדרה נכרת לכל אחד ואחד מלמא אין סומכין בחתיכה על סימני חברתה ואפילו לטבל בעיר כמו שנתבאר לפנינו בס"ל וה"נ לא נסמוך על העיר אע"פ שיש בתוכו לג טהור י"ל לקל הוא שהקלו חכמים בעיר לפי שאיסורו אינו אלא מלבריסים כלישנא בפרק גיד הנשה (שם) להא לתניא (חולין לף קיב:) אלא טמאים לאסור עירן ורוטבן וקיפה שלשה לפעמים בעלמא הוא ולפיכך הקלו בו להתירו בלא אחד לבד טרית כיון דלישנא נופה עריך הכרת רחב ושדרה לכל אחד ואחד לפילו על עירן גזרו משום נופן שכיון שנופן מעורב בעירן אי שרי עירן לכלי נמי נופן לבל עיר זה שאין בו לג טמא כלל מותר בסימן אחד ולהיינו כלבית שבו: שהשתא אחת שתי כלביות תחת אחת אמרינן שרי תרי מיבעיא לא קשיא כאן בסתומות בפתוחות בסתומות אחת בפתוחות שתים איתמר רב הונא אמר עד שיהא ראשה ושדרה ניכר ורב נחמן אמר או ראש או שדרה אמר רב פפא הלכתא עד שיהא ראש ושדרה של כל אחד ואחד ניכר אמר רב ברונא אמר רב קרבי דגים ומיעי דגים אין נלקחין אלא מן המומחה אין שם מומחה מאי אמר רב הונא עד שיאמר אני מלחתים תנו רבנן כסימני ביצים כך סימני קרבי דגים ואלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגולגולת ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה שני ראשיה כדין שני ראשיה חדין טמאה חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלבון מבפנים וחלמון מבחוץ טמאה חלמון וחלבון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ וזיתי גלוסקא מגולגלת (דף מ:) פשיטא לא צריכא דרפו טובא מהו דתימא חמרא רמא בהו קא

הסלולה אסורין מן ההפתק מותרין וכן בתרומה:

יום שז

גמ' תנינא להא דת"ר יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים ועובד כוכבים חולב ומביא לו ואינו חושש היכי דמי אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי לעולם דאיכא דבר טמא בעדרו וכי קאי חזי ליה וכי יתיב לא חזי ליה מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניחוש דלמא מייתי ומעריב ליה קמ"ל כיון דכי קאי חזי ליה אירתותי מירתת ולא קמעריב:

הדבש. דבש למאי ניתש ליה אי משום איערובי מיסרח סרי אי משום בישולי עובדי כוכבים נאכל כמות שהוא חי אי משום גיעולי עובדי כוכבים נותן טעם לפגם מותר:

וטרית שאינה טרופה וציר שיש בה דגה:

תנו רבנן אי זו היא טרית שאינה טרופה כל שראשה ושדרה ניכר ואי זו היא ציר שיש בה דגה כל שכלבית אחת או שתי כלביות (דף מ.) שוטטות בו השתא אחת אמרינן שרי תרי מיבעיא לא קשיא כאן בסתומות בפתוחות בסתומות אחת בפתוחות שתים איתמר רב הונא אמר עד שיהא ראשה ושדרה ניכר ורב נחמן אמר או ראש או שדרה אמר רב פפא הלכתא עד שיהא ראש ושדרה של כל אחד ואחד ניכר אמר רב ברונא אמר רב קרבי דגים ומיעי דגים אין נלקחין אלא מן המומחה אין שם מומחה מאי אמר רב הונא עד שיאמר אני מלחתים תנו רבנן כסימני ביצים כך סימני קרבי דגים ואלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגולגולת ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה שני ראשיה כדין שני ראשיה חדין טמאה חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלבון מבפנים וחלמון מבחוץ טמאה חלמון וחלבון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ וזיתי גלוסקא מגולגלת (דף מ:) פשיטא לא צריכא דרפו טובא מהו דתימא חמרא רמא בהו קא ליה בחלת לחיכת למיתר מעלמא נפל בה ונריך לומר לפי פירושו שכלבית טמאה זו חיה היתה זמן מועט בעיר לנים טמאים לחי לף שכלבית חיישינן למעלמא נפל ומיהו חיישינן שמא חיה אם הרבה שע"כ לף בסתומות ניחוש שלף היתה מתחלתה פתוחה ומלברי הר"ס בשם ר"ן בפ"נ מהל' מאכלות אסורות נרחה להכי פירושו לבפתוחות סגי להתיר כל החביות בכלבית ל' שנמצאת בחבית אחת לכמלן למערבן בהלי הללי למיין לבל בסתומות אין כל החביות מותרות על שימצאו שם שתי חביות כל אחת בכלבית אחת לכיון לשהיה מותרות מוכחא מילתא לכולן מותרות. ולפי זה הא לחמרינן לקמן **בגמ' [לף מ.]** עובד כוכבים שהביא ערימה מלאה חביות ונמצאת כלבית באחת מהן פתוחות כולן מותרות לכמלן למערבן בהלי הללי למיין סתומות היינו דוקא בשלא נמצאת כלבית אלא באחת מהן שאילו נמצאו בשהיה כולן מותרות ונרחה שעל פירוש זה סמך הרב אלפס ז"ל שהשמיטה לו מן ההלכות : [לף מ.] לימתר רב הונא אמר על שיהא רחב ושדרה ניכר. לס"ל לרב הונא לשיהא בלנים טמאים שרשאן ענול או שיש **להן חוט השדרה** אבל אין בהי שיהא לו שני סימנים הללו ורב נחמן אמר או רחב או שדרה ס"ל שאין בטמאין לף רחב ענול ולף חוט השדרה ולפ"ז הא לחמרינן לעיל בגמרא [לף לט.] לילימתי מסוס לדליפי מיא והאי לג טמא כיון לליתי ליה חוט השדרה לף מני רקי לשלמא ליכא לג טמא לליתי ליה חוט השדרה כרב נחמן אתיא לשיטתיה לרב הונא ליכא טמאים לליתי להו שדרה ומס"ה בעי הכרת רחב בהדה והרמב"ן ז"ל פירש לרב הונא נמי מוקי לנגים טהורין נכרין **ברחב או בשדרה** אלא הכא בלנים חסוכים כל אחד ואחד לבפני עלמו ובאין רחב בפני עלמו ונוף בפני עלמו רב נחמן סבר אם רחב קייס וניכר שהוא טהור לוכלין את הנוף למיניה הוא ואע"פ שהוא ערוף ואינו ניכר ורב הונא סבר לבעינן סימן בכל חביבה וחביבה לף"כ הן חביבות [שוות ומתלימות] והקשה ז"ל לף"כ לנגים נכרים ברחב ושדרה לעיל [לף לט.] בגמרא למייתינן מעובדא למייתי לנגים קמי רבנן והוו חייסי להו לטמאים ובתר הכי בבדיקה יתירה תבשהו להו קלפי למה להו כולי האי לבדקינהו ברחב ושדרה ולפשר לליכא טהורין דלמי לטמאים ברחב ושדרה **אבל אין לך לג טמא** שיהא לו רחב ושדרה כשל טהור כל זה לפי שטת רש"י ז"ל ונמלינו למלין לרחב

משמע לן הני מחמת מישחא דנפיש בהו:

והחגבין מן הסלוליה אסורין מן ההפתק מותרין תנו רבנן

טהורה חלבן מבפנים וחלמון מבחוץ טמאה חלבן וחלמון מעורבין זה בזה ביצוע שהיא בינת הסרן מפרש בפרק בלו עריפות (לף סא.) לנפקא מינה שאם רקמה וחלבה לוקה עליה מפני הסרן הסורס על החרן ומפרקין לחמר רבינא בשניהם כלומר ומפני הכי בעינן מומחה לסימני טומאה ולרבי לוקח מעיין למסמך לסימני טהרה ולרבי יוסתאי למן ביצי לחמר שמי מכלן עובדין והא קתני כך סימני עובדי כוכבים כלומר ללמוד יש להן עובדין ומהלרינן ולאו תרועי קא מתרעת תרין הכי כסימני ביצים כך סימני קרבי לגיס וכיוצ מסכת [לה] כלומר בסימני קרבי לגיס שיהא כל וחל וכי בני מעייס עסויין כך ומהלרינן בשלפוחת כלומר ויצינ"ל **שלג שמלאה רוח** זו היא סוגיית הגמרא ורב חלפתי ז"ל נראה שסמך על רבי יוסתאי לחמר שמי מכלן עובדין ולפיכך כתב קרבי לגיס ומיעי לגיס וכתב נ"כ בבריייתא כך סימני קרבי לגיס ולפי זה ביצי לגיס נקחין מכל חלם לפי שחין לנו [טומא] ביצים כלל והוא מן התימה למה נקל בכך שיותר רחוי לסמוך על דברי ר' זעירא לחמר לתרוייהו מטולי ביצים נינהו ולא מצטריכינן לסמויי עובדין ולתרוצי ליסנא לעובדי לגיס למרגלה בבריייתא ועוד שהוא להחמיר להצריך לף בעובדי ביצים סימנין וכן לעת הר"ס במז"ל בפרק נ' מהל' מאכלות אסורות והרב חלפסי ז"ל כתב שאם מימרא דקרבי לגיס אין נקחין חלא מן המומחה ולא לוקמה בשניהם כלוקמה דבינא ונראה מדבריו לחפילו בשלא נמוחו אין נקחין חלא מן המומחה לפי שסמך לו על סוגיא לפרק חלו טרפות לחסיק ר' זירא [בלף סא.] שאם בריייתא דלכסימני ביצים וכו' לסימנין נאו לחוריתא ובריייתא הכי קתני שני רואים כאין שני רואים חבין ואלי טמחין חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ואלי טמאה רואה אחד כל ורואה אחד אל אי נמי חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים מסכחת לה טמאה ומסכחת לה טהורה אי אמר לך **שלג עוף פלוני טהור** הוא סמוך עליה ואי לא לא תסמוך עליה לאיכא לעורבא לממיא לגיונא הכי לפקח ר' זירא לסוגיא לאשם ולפום הלי פירוקא לא צריכינן לוקמה בשניהם אלא לפילו לא נימוחו ברואה אחד כל ורואה אחד אל ומסכחת לה טהורה ומסכחת לה טמאה אין נקחין אלא מן המומחה ולוקמה בשלפוחת דבינא להכא פלוג למסקנא לחסיק רבי זירא בסוגיא לאשם ואע"נ דבינא בתרא הוא ז"ל סמך לסוגיא לאשם משום לחיתמרא בזוכתה ועוד למוכחין לה אשם מסמנא ספיקות לרב יצחק וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"נ מהל' מאכלות אסורות ור"ת ז"ל מקיים לת שתיהן ואומר דנהי לסימני ביצים נאו לחוריתא היינו לוקה בביצים משום לאיכא לעורבא לממיא לגיונא אבל בקרבי לגיס סימנין לחוריתא נינהו לאיכא טמחין לממי לטהורין ולחמרי כסימני ביצים כך סימני קרבי לגיס לענין סימנין בלאוד הוא לממיגן להו ומיהו לף למו לנמרי לסימני לגיס לחוריתא [ולביצים נאו לחוריתא] ובירושלמי במכלתין לף מסמע הכי לחמרי' אשם רבי נתן אומר קמי שמואל יעענא לאפרושי בין עובדי לגיס טמחין לעובדי **לגיס טהורין עובדי לגיס טמחין** עגולין עובדי לגיס טהורין לרוכין לחמי ליה חלא סלפתא כלומר החגבין והקפריסין והקפלוטאות הבאות מן האוצר ומן ההפתק ומן הספינה מותרין והנמכרין בסלולה לפני חנוני אסורין מפני שמזלף עליהן יין וכן יין תפוחים הבא מן האוצר ומן ההפתק ומן הספינה מותר והנמכר בקטלוזא לפני חנוני אסור מפני שמערב בו את היין האי חגבים דקתני הכא כבושין נינהו ולא שלוקין ולפיכך מותרין אבל שלוקין אסורין ודיקינן מדקתני לה גבי קפריסין וקפלוטאות דכבושין נינהו ולא שלוקין ועוד דייקינן מהא דאמר לעיל (דף לח.) אמר רב ברונא א"ר עובד כוכבים שהצית אור באגם כל חגבין שבו אסורין והוינן בה אי משום בישולי עובד כוכבים כי האי גוונא מי אסיר כלומר שהעובד כוכבים לא נתכוון לבשלם ואמאי אסירי מכלל שאם נתכוון לבשלם ודאי אסירי:

הדרן עלך פרק אין מעמידין

עוף פלוני וטהור הוא נאמן כלמוכח בפ' חלו טרפות וכל שכן עם הארץ שאינו מומחה בכשרות ולכאי ליעטריך לאוקמה בשניהם ומ"מ נראה [בין לפר"ת בין לפירוש רב חלפס] לעובדי לגיס שלמים שרואן לחלב כל ורואן לחלב חד אי לאו עובד כוכבים של לא פלוני וטהורים הן נאמן כלמוכח סוגיין לחלו טרפות [לף כג:] לסמכינן בביצים על העובד כוכבים שאומר של עוף פלוני לטהור הן לכל יש מחלקין ואומרים לוקה בביצי עופות לחמרי' הכי לפי שביצי כל עוף ועוף יולעין ונכרין מה שאין כן עובדי לגיס מיהו בביצים מסמע שהם בהליל לבהליל נוגע למסכחת לה טמאה ומסכחת לה טהורה לוקחין לוחן מן העובד כוכבים בלאו **של עוף פלוני וטהור** הוא. לכל רלינ"ל לר"ס במז"ל שכתבה בפ"נ מהלכות מאכלות לסורות בלוקח מן הישראל לכל בלוקח מן העובד כוכבים לא ונראה לי לסמוך לבריייתא שהם קתני לוקחין ביצים בכל מקום מסמע ליה להכי ז"ל לכלוקח מישראל עסקינן והיינו לקאמר בכל מקום לפילו במקומות החשודין לסוריין וכיוצ בה לאי מעובד כוכבים קאמר מאי בכל מקום ולא מיחוור לכתאי לפרכינן שהם [לף מל.] ולטרופות בקערה מי מזבינן מינייהו והא תניא אין מוכרין ביצה לעובד כוכבים אלא ם כן לרופה בקערה וכו' מוכח לחפילו מעובד כוכבים קתני לוקחין ואי אפשר לחרצה אלא בדוחק וכבר פירשתי ליענה לכבל מקום בפירוש הלכות חולין בפ"ל: [לף מ:] **לין שם מומחה מאי** לאמר רב הונא על שיאמר **לחי מלחתיס.** לחי מלחתי **הלגיס ורחיתי שלגיס טהורין הן ומהם הוצאתי קרבים הללו** והאי לאו סני לן בהוא בפרק חלו טרפות (לף סג:) ועוד הוא כלסני לן בביצי עוף טהור בפרק חלו טרפות (לף סג:) משום דהכא לפירוקא לרבא קיימינן לוקמה בשניהם לו שיש לחלק ביניהן כמו שכתבתי למעלה: **לרפו טובא. מנולגלין ביותר ובלעז מול"ס: קפריסין וקפלוטאות.** חלו כבושין הן. הספתק. מקום כנוסן. סלוטה. סל: **קטלוזא.** שוק והא לחייסינן ביין תפוחים הגמרא בקטלוזא טפי משכר לעלמא היינו משום שיין תפוחים יקר מן היין מה שאין כן בשכר: הדרן עלך פרק חין מעמידין

כל הצלמים לסוריס. בהגהה: כלומר. **פלוטח ובגמ' מפרש להני ולחי נעבדין למסוס חסיכותא לסקליניהו להני חפני כיליהו.** נמ' נרסינן עלה למתני' בגמרא לי לנעבדין פעם לחת כסנס מלי טעמייהו לרבנן. כלומר למלכ **קתני וחכ"ת לינו נעבד לנל מי סים כילו מקל מכלנ למולו לנעבדין** ומפרקינן ג"ר יצחק ברבי יוסי ג"ר יוחנן במקומו של ר"מ היו עובדין לותן פעם לחת בסנס ור"מ לחייס למיעוטא נזר שלר מקומות לטו לותו מקום ורבנן ללל חייסי למיעוטא לל נזרו שלר מקומות לטו לותו [מקום]. ופירש הרמב"ן ז"ל דה"ק ללר"מ לחייס למיעוטא כל המקומות שלין מנסג שלסס ילוע לסורין מן הדין לכיון לר"מ חיים למיעוטא לית לן למיסס שמ נוהגין הן כמנסג מקומו לע"פ שלותו מקום מיעוטא הוא לנבי כל המקומות הנולעין לנו שלין נעבדין בהן וכן כל הצלמים המנלים בדרך לסורין מלינן לעלמן מהלי טעמא וכיון לרובא לעלמא מיתסר מלינן לר"מ נזר לף במקום שילוע לנו שלין עובדין לותו מסוס ליסור המסך מלותו מקום לכיון לרובא לעלמא לסור לר"מ נזר מיעוטא מסוס רובא לבד רבנן ללל חייסי למיעוטא ולין להס סוס מקום שיהל לסור מן הדין ללל מקומו של ר"מ לל לסרי לעלמא מסוס לותו מקום בלבד ללו לברייו ז"ל ולינסנו לנזר שלר מקומות לטו לותו מקום לינו נוח לי בכך ומלי לקלמר נמי מכל מקום שלין מנסנו ילוע לסור מלינן לר"מ לינו ברור לנלי לנסי לסמעינן ליה לר"מ לחייס למיעוטא בקטן וקטנה (יבמות דף סף:) דקלמר ללל סולנין ולל מיבמין שמ ימלנו סרים ולילונית היינו מסוס לסוי מיעוטא דסכיח כ"מ לבל שנחזיק ליסור ממקום למקום מפני מקומו של ר"מ לין לנו כיון שכל המקומות הנסמעין לנלנו לינן נוהנין כמותו ולפילו תמלנו לומר להלי מיעוטא למי למיעוטא לסרים ולילונית ולפילו לית ליה למיסס ליה לר"מ מלקמרי בפ"ק לחולין (דף יל.) מנא הא מילתא לומר רבנן זיל בתר רובא ומתמיהנן עלה מנא לן לכתיב לחרי רבים לסטות ומהדרינן רובא לליתיה קמן כגון תפא חנויות וסנהדרין לל מיבעיא לן כי מבעיא לן רובא לליתיה קמן כגון קטן וקטנה לעלמ דרובא לליתיה קמן **לפילו ר"מ מודה** ביה וטעמא למילתא שכיון שהוא רוב ויכול לפנינו הרי הוא כמוב לבטל לת המיעוט ולעשותו כמי שלינו וה"נ הרי רוב המקומות שלין נעבדין בהן יכול לנלנו ולליתיה קמן ולפיכך רלוי שיבטל המיעוט ולל ניחוש לסתס מקומות [מסוס מקומו של] ר"מ ולפיכך נ"ל דהכי פירושה דולחלי לר"מ כל המקומות שבעולם מותרין מן הדין ולפילו סתמן ללל לכיון לליהו בעלמא חיים למיעוטא לעלמ לל ס"ל למיעוטא כמלן לליתיה למי ומס"ה נזר שלר מקומות כלי שלמ יבלו להכשל במקומו ולע"נ למיעוטא הוא רלוי לחוש לקלקולו לבל רבנן ללל חייסי למיעוטא סבירלו להו למיעוטא כמלן לליתיה למי וכי לחי ליסנל נמי חמרי' לליבייהו בסוף קדושין (דף פ.) **ובפרק כל היד (דף** יח:) ולפיכך לין לנזור על כל העולם מפני חשש קלקול סמיעוטא ודכסי לחי ליסנל לנזר שלר מקומות לטו לותו מקום שפיר ובתר הכי חמרי' לחר רב יהודה לחר שמואל בהלרטי של מלכים שנינו כלומר **כשהמלך מת עושין עורתו כפתח הסער לזכרון התס קל לחסר ר"מ ללנב חביכותא פלחי לה** ומשמע ללחר רב יהודה לחר שמואל לתרוצי למתני' לתת ללל ללריכין למימר ללל לחרי' לר"מ ורבנן פליגי לי נזרינן שלר מקומות לטו לותו מקום לו ללל בלותו מקום עצמו פליגי לבהלרטי של מלכים שנינו ובבל כרכים וכלמסיק רבל ובולחי ללל למיפלסל עבדי לה ללל לנוי בעלמל ללל לר"מ חייס למיעוטא לנסס שבלותו מקום למקבלי לה בלולה והיינו דקלמר מפני שהן נעבדין פעם לחת בסנס כלומר כיון לחייסינל למיעוטא יש לחוש שמל טעה בה לים לחל פעם לחת בסנס ורבנן ללל חייסי למיעוטא סרו: לחר רב יהודה בר בר חנה **לחר ר'** יוחנן **בעומלין על פתח** מלינה. נרלה מלבדי רש"י ז"ל לכי לחרי' בהלרטי של מלכים שנינו ובעומלין על פתח המלינה לליבא ר"מ בלחוד קלמרינן לבל לרבנן בין עומלין על פתח המלינה בין עומלין על פתח המלינה בין עומלין הכל תלוי בסיס בילו מקל לו לפור לו כלוב לבל הרמב"ס ז"ל כתב בפ"ז מהלכות עבודת כוכבים והמנלות במלינה חס היו עומלים על פתח המלינה והיה ליל הלורה עורת מקל לו לפור לו כלוב וכו' חזקתן שהיא לעבודת כוכבים **וכו' מכלל דס"ל** ז"ל לר' יוחנן לחמר בעומלין על פתח מלינה בין לר"מ בין לרבנן קלמר ולל קלי לחרב יהודה לחר שמואל לחוקמל בהלרטי של מלכים ללל לוקמתל בחפי נפסס הוא ופסק הרב ז"ל כרבי יוחנן: לבל בבל כפריס לבבי הכל לסורין. **לבני כפר לה עבדי לנוי:** [דף מפ.] מתני' **המוצא** שבבי עלמים **הרי אלו מותרין.** חפי' לר"מ וחפילו יהוע שנסתברו מלליהן **וטעמא מפרש בגמרא מסוס לכי הוו שלמים שפק עבדום שפק לה עבדום** וחס תמלנו לומר **עבדום חיישת בטלום להנך שבריס והוי שפק שפקא ולקולה: מפני שכיונה בהן נעבד. תבנית יל לבלה הן עובדין: גמ' לחר שמואל חפי' שבבי עבודת כוכבים. לל תימל שבבי עלמים לוקל מסוס לשמל לל עבדום מעולם חפי' כשהיו שלמים לחפילו שבבי עבודת כוכבים שבלוהו כשהיתה שלימה שבריה מותרין** ומפרשינן בגמ' להלי לתנל **שבבי עלמים ולל** לשמועינן רבותל טפי בשבבי עבודת כוכבים היינו מסוס לקל בעי למתני סיפל מנל תבנית יל וכו' ללי תנל בריסל **עבודת כוכבים הוה לימינ ללוקל בעבודת כוכבים הוה למנל תבנית יל או תבנית רגל לסורין לבל עלמים חפי' תבנית יל** [לו תבנית רגל] **שבי להכי תנל בריסל עלמים לומר לחע"נ לשמל לל עבדום חפ"ה בשבר חשוב כגון תבנית יל חיישינן:** [דף מפ:] **ובעומלין על בסיסן.** כלומר **על מקום המתוקן להס לכיון לחותבינהו התס** הרי הן כמי שעשלן מתחלה לכך ולל נשברו: **עבודת כוכבים** שנסתברה מלליה ר' יוחנן לחמר לסורה. למסוס שנסתברה לל מבטל לה: ור"ל לחמר **מותרת.** למימר

כל הצלמים אסורין מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או צפור או כדור רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שיש בידו כל דבר:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל באנדרטי של מלכים שנינו אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בעומדין על פתח מדינה:

אמר * בד"ס הגי' רבא רבה (דף מא.) מחלוקת בשל כרכים אבל בשל כפרים דברי הכל אסורין דלפלחינהו עבדי להו:

מתני' המוצא שברי צלמים הרי אלו מותרים מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שכיוצא בהן נעבד:

גמ' אמר שמואל אפילו שברי עבודת כוכבים מותרין והאי דקתני מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אלו אסורין (דף מא:) בעומדין על בסיסן שהן כמי שנעשו מתחלה לכך ולא כמי שנשברו:

איתמר עבודת כוכבים שנשברה מאיליה רבי יוחנן אמר אסורה וריש לקיש אמר מותרת וקיימא ליה כרבי יוחנן (דף מב:) והאפרוחין שקננו בעצי אשרה ואינן צריכין לאמן מותרים אבל ביצים או אפרוחים שצריכין

אמר לפשפה לא מצלה לפהוק נברא מצלה בתמיה הלכך מכטל לה וקי"ל כר' יוחנן וצריך ביאור כיון שהרב לנפשי ז"ל פוסק כר' יוחנן לעבודת כוכבים שנשתברה מליאה לסורא היאך הביא בהלכותיו הא דשמואל לאמר לפילו שברי עבודת כוכבים [מותרין] לשמש לטעמיה משום לעבודת כוכבים שנשתברה מליאה מותרת ואיכא למימר ללאו משום הכי אמר לה לכנמ' בסוף פירקין [לף מט:] נבי פלונתייהו לרב ושמואל בעבודת כוכבים שנשתברה מליאה אי צריכה לבטל כל קסם וקסם או לא ואמרינן לכ"ע עובדין לשברים לאמר לפפשר לסבירא ליה לשמואל לעבודת כוכבים שנשתברה מליאה לסורא ולאו היינו טעמא לשמואל משום לנשברה מליאה לא חיים לשמשמא עבודת כוכבים אינה משתברת מליאה לעובד כוכבים מנטר לה שפיר ומ"ש המוצא שברי עבודת כוכבים שרו ואע"נ לאו ולאו נשברה מליאה שכיחא שברים לסורין וכלרבי יוחנן לנשברה לא חיישינן משום לאו שכיחא אלא אמרינן לעובד כוכבים רתח עליה ושברה משום שכי שריר לבטולי בטלה וכן כתב רש"י ז"ל בסוף פירקין עלה דהסיא לפלונתייהו לרב ושמואל וזהו טעמו של הרב אלפסי ז"ל שפסק כשמואל לאמר לעובד שברי עבודת כוכבים מותרין וכרבי יוחנן לאמר לעבודת כוכבים שנשברה מליאה לסורא אלא אמרינן לעובד כוכבים שנשברה מליאה לסורא סבירא ליה ז"ל לאו פלוגי דהללי וכלכתיבנא והיינו טעמא לאו מותבי לשמואל מהנך תיובתא דמתניתין בגמ' לר"ל משום לשמואל לפפשר כר' יוחנן סבירא ליה וכלכתיבנא וכי תימא והא לקמן נבי פלונתייהו לרב ושמואל בעבודת כוכבים שנשברה מליאה אי צריכה לבטל כל קסם וקסם או לא אמרינן במסקנא ואי בעית אימא לכ"ע אין עובדין לשברים ללמש משקנא דגמרא לעבודת כוכבים שנשברה מליאה צריכא לימא למימר ללהסוא ליפנא כי אמרינן אין עובדין לשברים ה"מ בשעיקר עבודת כוכבים קיים לומיא דמתני' לחייתינן עלה דהיא פלוגתא לתנן פפה לנרכה לסורא לכיון שלא נשברה ממנה שלא מיעוטא בכי האי גוונא אין עובדין לשברים שלא לנוף העבודת כוכבים שאין עובדין לפנים לנוף העבודת כוכבים ולשברים אבל מ"מ לנופיה של עבודת כוכבים עובדין ואע"פ שנשתבר ממנה קנתה לאע"נ לאי שברה עובד כוכבים לפילו בקטיעת רגל לנעשה בטלה כי נשתברה מליאה לסורא לכיון דקי"ל לעבודת כוכבים שנשתברה מליאה לסורא שלא לאמרי עובדין לאע"נ לשתברה לנפשה לא מצלה להסוא נברא מצלה עובדין אלא כפירושו של רש"י ז"ל והר"מ במז"ל סובר לשמואל ורבי יוחנן פליגי לטעמיה לשמואל לשרי בשברי **עבודת כוכבים משום לסבירא ליה** לעבודת כוכבים שנשתברה מליאה מותרת ולא קי"ל כוותיה שכן כתב בפרק ח' מהלכות עבודת כוכבים עבודת כוכבים שנשתברה מליאה שברים לסורין בהגהה על סיבטלוה לפיכך המוצא שברי עבודת כוכבים שרי שלו לסורין בהגהה שמא לא בטלוה העובד כוכבים וזה יותר נכון בעיני משום לסבירא סגיאי לסוף פירקין לעלה לאמרי' ואיבעית אימא לכ"ע אין עובדין לשברים לאמרי' בעיקר עבודת כוכבים קיימת לסתמא לאמרי' עבודת כוכבים שנשתברה מליאה לסמא שנשתברה כולה ולפיכך יותר נכון לומר למעיקרא כי קא אמרי' בעובדין לשברים היינו

עבודת כוכבים לסורין בין כליס מכוזיס ולי לפסר להאי ירושלמי ה"ק אם לכך ברי שנעבדין כלומר שאותן עזרות שבכליס היו נעבדין לסורין ולפילו מבחוץ שלא תאמר כיון שהן מבחוץ אין עבודתן עבודה לולאי לסורין ואם לכך ברי הוא שלא נעבדו אותן הכליס לפילו מכוכבין מותרין אלא כי הוו קיימיס בסתס כלומר שאין אנו יודעין אם נעבדו כליס הללו אם לאו ומשום הכי מכוזבין לסורין לכיון שהעזרה נעבדת בולאי חייסינן שלא בכלי זה נעבדה כיון שהוא מכוזב ואם על המכוזין מותרין שלא על פי שבולאי עזרה זו נעבדת בכלי זה לא נעבדה כיון שהיא מכוזב: [דף מג:] **לחמרו לו לף היו נעשת זבל.** לף היו אם יזרוק לרוח יש לו הנאה ממנה: גמ' ולחמרי בגמרא לנסי לעובדי כוכבים לכל למסכתי פלחי לף"ה תלתא בלאוול לסיינו עזרת חמס עזרת לבנה עזרת לרקון לחשיבי להו ניירי להו ופלחי להו מילי לחבריני לף ומיהו ה"מ בסתס מקומות לבל במקום שילוע שעובדין לעזרה לחת המוע כליס ועליהן לותה עזרה לסורין ולפיכך כתב רשב"ם ז"ל לבזמן הזה שחוקקין חקק בכליס ומציירין בהם עבודת כוכבים לף המוע כליס שים בהן למות עבודת כוכבים לסורין ועוד שכן לרכן בברכב"י לעיירן בסייף ובכלי מלחמתס ומנפפין ומנסקים בשעת מלחמה עכ"ל ונריך לי עיון שלפסר שלין עובדין היום לעזרות הללו אלא לזכר בעלמא עשין לותם: ת"ר לי זו היא **עזרת לרקון** פירש ר"ם בן אלעזר כל שים לו ניצין. **תרגום של סנפיר ל"ח כמין שערות:** פרקי נאהר. חליות הנואר: **ומעט טובעת.** ולא רבים להנביהה **על שיבטלנה העובד כוכבים** משום לאי הוה מנביה לה מקמי שכי היוא עבודת כוכבים ליסראל שהיוה בטלה לעולם ושכי לומרינן בהליוא בגמרא בסוניין ללעיל [דף מב.] ואע"נ שאסורה בהנאה ולין בה לין ממון (לסור) לף"ה כיון שיכולה להתבטל ע"י עובד כוכבים מני זכי בה ומכלן לחמן בפסח של עובד כוכבים שהפסר יסראל לזכות בו היו חמן של יסראל ולסור לעולם: **הכהו על הלחי.** שמע מינה תלת. קיבום החלם: ולומר להם **כזה רחיתם** או כזה רחיתם. כלומר **כלי שכהן** מרחה לת הסליוטות. כלומר העשים הבחים להעיר על **לבלקס חס יהיו לבריהס מכוונין** ופרכינן ומי אמרי והא כתיב לא תעשון אתי לא תעשון אותי (שם.) תנו רבנן לא יעשה אדם בית תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם חצר תבנית עזרה שלחן תבנית שלחן מנורה תבנית מנורה אבל עושה של חמשה של ששה ושל שמנה ושל שבעה לא יעשה אפילו של שאר מיני מתכות (דף מג:) ת"ר טבעת שחותמה בולט אסור להניחה ומותר לחתום בה חותמה שוקע מותר להניחה ואסור לחתום

מאומה מן החרם:

גמ' (דף מג.) תנו רבנן אי זה הוא צורת דרקון פירש ר"ש בן אלעזר כל שיש לו ציצין בין פרקיו מחוי רב אסי בין פירקי צואר א"ר חמא בר חנינא הלכה כרשב"א:

אמר רבה בר בר חנה א"ר יהושע בן לוי פעם אחת הייתי מהלך אחר רבי אלעזר הקפר בדרך ומצאתי טבעת ועליה דרקון מצא עובד כוכבים קטן ולא אמר לו כלום מצא עובד כוכבים גדול אמר לו בטלה ולא בטלה סטרו ובטלה שמע מינה תלת שמע מינה עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו ושמע מינה עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים בעל כרחו ושמע מינה היודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה מבטל ושאינו יודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה אינו מבטל גרסינן בפרק השוכר את הפועל (דף סד.) גר ותושב מהו שיבטל עבודת כוכבים דפלח מבטל דלא פלח לא מבטל או דלמא כל דבר מיניה מבטל והאי בר מיניה הוא ופשט רב נחמן מסתברא דפלח מבטל דלא פלח לא מבטל:

(כאן דף מג.) תנן התם דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל בעלייתו בטבלא ובכותל שבהן מראה ההדיוטות ואומר להם הכזה ראיתם או כזה ומי שרי והא כתיב (שמות כ:כ') לא תעשון אתי לא תעשו כדמות שמשי המשמשין לפני במרום כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות (דף מג:) להתלמד שאני דכתיב (דברים י"ח:ט') לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות (דף מג.) תניא אידך לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי שמשמשין לפני במרום כגון חיות ואופנים שרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת (שם:) תניא כל הפרצופות מותרים חוץ מפרצוף אדם אמר רב הונא בריה דרב יהושע מפרקיה דאביי שמיע לי לא תעשון אתי לא תעשון אותי (שם.) תנו רבנן לא יעשה אדם בית תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם חצר תבנית עזרה שלחן תבנית שלחן מנורה תבנית מנורה אבל עושה של חמשה של ששה ושל שמנה ושל שבעה לא יעשה אפילו של שאר מיני מתכות (דף מג:) ת"ר טבעת שחותמה בולט אסור להניחה ומותר לחתום בה חותמה שוקע מותר להניחה ואסור לחתום

חינטוריכא ליה [להח] לקמן בפרק רבי ישמעאל (דף נב:) לתנן כה יסראל חינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים ח"כ אלו ואל חברו נמי לא חינטוריכא ליה לכהניח מתני' מיתניא תירנא בזה ה"ק ס"מ עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים אלו ואל חבירו ולפילו בעל כרחו ותרתי נינהו בעל כרחו בלאו ובעל כרחו בעל חברו ויודע בטיב עבודת כוכבים מבטל הא תלתא ונהי לסמעינן מהניא מתניתין ללקמן לעובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים אלו ואל חברו הוה לימינה ה"מ לרבנו לבל בעל כרחו לא ומ"ה ילפינן מהכא להפילו בעל כרחו. ולין זה נוח לי למליצנה לא מסמע למינן להו להני תלתא הכי ולפיכך נרחה לי דהכי קלמרי' ס"מ עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים אלו ואל חבירו לף על פי שאינו עובדה כגון זה לפעור וזה למרקולים כי הכא דהא כי מנח עובד כוכבים נלול לומר לו בטלה אע"נ ללא הוה ילע לי פלח להך עבודת כוכבים והא לא שמעי' ליה ממתני' ללקמן דהוה לימינה כי תנן לעובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים אלו ואל חבירו הני מילי בזה וזה לפעור וזה וזה למרקולים לבל זה לפעור וזה למרקולים לא דלכותה לומרי' בריש פ' בתרא למכילתין (דף סד:) נבי הא לתניא עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים אלו ואל חבירו בין עובדה בין אינו עובדה למתמסין לי לילי ולילי עובד כוכבים היינו אלו ואל חבירו ומסלרינן לעולם לילי ולילי עובד כוכבים ולקא לומרת היינו אלו ואל חבירו הסם זה וזה לפעור זה וזה למרקולים הכא זה לפעור וזה למרקולים: נר תנסב היינו שקבל עליו אלא לעבוד עבודת כוכבים אי ז' מינות שקבלו עליהם בני נח למר כלאית ליה ולמר כלאית ליה ולכלאיתא בפרק בתרא [דף סה:] למכילתין: אי למאן בר מיניה הוא בכל מבטל. ואלא בר מיניה הוא בכל שאר עבירות: תנן התם. לא תוכל לפרש היכן אלו יפה ילא"כ לחבתוב כל סוניית הנמרא וזו היא הנעתה [בדף מג.] תנן התם בר"ה בפרק אם אין מכירין (דף כל.) לומת עזרות לבנות היו לרבן גמליאל בעלייתו על הטבלא בכותל

תעשון לי לא תעשון למות שמסי ומהדרינן לחת לכיי לא לסרים תורה אלא שמסין שאפשר לעשות כמותן. כלומר **לכל שמסין שלמעלה שאי אפשר לעשותן כמותן ממש אלא ניוד לונמתן מותר:** כלתניא **לא יעשה** לפם **בית תבנית היכל.** כלומר שיהא כתרכו **ורחבו ורומו ושעור מלות פתחיו** בה: **לבל יפס נשתנה במקנת מותר:** לכפלרה תבנית חולם אלא תבנית עזרה שולחן תבנית שולחן מנורה תבנית מנורה **לבל עושה** הוא של חמשה. כלומר **מנורה של חמשה**

יום שח

רבן

נרות ושל שפה ושל שמנה לפי שאין לומין לשל מקדש: ושל שבעה לא יעשה. שהוא כשל מקדש **ולפילו של שאר מיני מתכות שאף היא אף על פי שאינה של זהב כשרה במקדש כלילפינן בהקומן רבה (לף כח:) בכלל ופרט וכלל לבל של ען שרי שאינה כשרה במקדש להפרט מפורש מתכות.** ופרכינן ומשמין שא"כ לעשות כמותן מי שרי והא תניא לא תעשון לחתי לא תעשון בדמות שמסי המשמסין לפני במרום לשלמל לפלילו שמסין עליונים נמי אסור. ומהדרינן אמר אביי [לף מג:] לא לסרים תורה אלא לעמת לרבע פנים בהלי דלמי כלומר **פני שור ולפס ולריה ונשר לאיה אחת לונמת חיות הקדש** כלכתיב לא תעשון אתי הסרוותא לעלי ופרכינן אלא מעתה פרנוף לפם לאוושיה ליסתרי [לשלמה תניא כל הפרנופות מותרין חון מפרנוף לפם] ומפרקינן אמר רב הונא בריה לרב יהושע מפיקריה לאביי אמיא לי לא תעשון אתי לא תעשון אותי. כלומר לעמת שאני מתרלה בו לנביאים ופרכינן ושאר שמסין מי שרי אתניא לא תעשון אתי לא תעשון בדמות שמסי המשמסין לפני במרום כנון אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת. כלומר בדמות שהן נרלין בו במרלה הנבואה להיינו לפם שיש לו כנפים ומפרקינן אמר אביי לא לסרים תורה אלא שמסין שבמלור העליון. כלומר **כלכתיב אתי לבל חמה ובנה במלור התחתון הם** ופרכינן ושבמלור התחתון מי שרי והא תניא לפשר בשמים לרבות חמה ולבנה וכוכבים ומזלות מפני שהן לרבות מלאכי השרת כי תניא היא לעבדם אי לעבדם אפילו שלשול הקטן נמי אין ה"נ ומסופיה דקרא נפקא כתניא לפשר בחרן לרבות ימים ונהרות מתחת לרבות שלשול הקטן ופרכינן ועשייה גרילתא מי שרי והא תניא לא תעשון אתי לא תעשון לעמת שמסי המשמסין לפני במרום כנון חמה ולבנה וכוכבים ומזלות ומפרקינן שאני רבן נמליאל לבחרים עשו לו כלומר עובדי כוכבים והא רב יהודה לבחרים עשו לו. כלומר **עורה בטבעת שהיה מניח** ולקו"ל שמואל לרב יהודה שיבנע שמי עינע לעין. כלומר פחום את עורתו ומפרקינן התם בחותמו בולטו ומשום חשלת כלומר כלי **שלח יאמרו לאיה הוא עובד** לתניא טבעת שחותמת בולטו כלומר עורתה לשור לשניהה ומותר לחתום בה לפי שבשביל **חותם שוקע החותם בשעוה ואינו נראה מבחון** חותמה שוקע מותר להניחה **ולשור לחתום בה לבשביל חותם הוי חותמה בולטו ולקמן פריך אי הכי בלר"ג נמי ניחוש לחשלת** ומפרקינן ומי חיישינן לחשלת והא תניא בי כניסתא לשף ויתיב בנהרלעא כלומר שף ויתיב **עם שקום שהוא במדינת נהרלעא וי"ח שיכניה ונלוותו ונטלו עמהם מחבני ירושלים ומעפרה ובנאוה עם והיינו לשף ויתיב לשף מכאן ונתיישב כאן והיינו לכתיב כי רצו עבדיך את חבניה** ונו' ותוקימו ביה אנלריטוס כלומר עגם והוו עיילי בה לבוה דשמואל ולוי ומצלו בה ולא חיישו לחשלת רבים שהני והא ר"נ שיחוק הוה כיון דנשוק הוה שכיחי רבים נביה ושיבעית ליעמ לפרקים הוה. כלומר **של חוליות ולא היה מחבירה אלא בשעת בליקת העליס וכל יומא לא חזו לה ולימא חשלת:** ושיבעית ליעמ להתלמל שהני לתניא לא תלמל לעשות לבבל אלא למל להבין ולהורות. כך היה הלעה של שמועה. ושיבא למילף בה טובא

למעיקרא לאמר אלא לי לא לסרים תורה אלא שמסין שאפשר לעשות כמותן וכו' ומקשינן עלה ומהני לאמר אלא לי לא לסרים תורה אלא לשרבעה הפנים בהלי דלמי ומקשינן תו עלה ומהני לאמר אלא לי לא לסרים תורה אלא שמסין שבמלור הלעון ולא נלאי אלא לענין ולא קלאר אלא לאמר אלא לפיכך נרלה לכולהו הני מילי לאלכי לילמדנהו אלא לנאמרו מילתי לאלכי לפרוקיה מלי לקשיא ליה והכי פירושה לאמר אלא לי לא לסרים תורה אלא שמסין שאפשר לעשות כמותן לא לסרים תורה אלא שמסין שאפשר לעשות כמותן אלא לי לא לסרים תורה אלא שמסין שאפשר לעשות כמותן ס"ל לכל שאר שמסין שרי ומהו ס"ל לתלמולא הכא לאלכי ס"ל לכל שאר שמסין שרי לגמרי על למקשי מבריישתא לתניא לא תעשון אתי לא תעשון בדמות שמסי המשמסין לפני במרום והלא חזינן שאלכי כשאמר מיירלא לא נתכוון למה שהיו סבורין אלא אלא לומר לעולם לא לסרים תורה אלא שמסין שבמלור התחתון כנון חמה ולבנה כיון שאין עשויין לתשמיש לא לסרים תורה אלא עשייתן מותר כשאחרים עשו לו ומשום להאי מיירלא לאמר אלא לפום להאי מתמעותא לא סניא לתרוצי ההיא לדאמות ערות לבנות [לר"נ] משום לסלוקי לעתיה לחומרא תלמולא נופא עבלינהו מהלר תלמולא לאמר לא חמירנא לאמר אלא לי לא לסרים תורה אלא שמסין שבמלור העליון ומיהו לא מתעקרא מימרי אחריתי ליליה וכלכתיבנא וקא סלקא לעתין להך מימרא בתרייתא לאלכי אתא למפרי כולהו שמסין שבמלור התחתון ומקשינן והא תניא לא תעשון אתי וכו' כנון חמה ולבנה ומשנינן שאני רבן נמליאל לאחרים עשו לו ולא קאמר אלא לאמר אלא לאלכי אתא לומיא לאחרים עשו לו ה"ק לא לסרים תורה לקיימן בשאחרים עשו אלא שבמלור העליון אבל שבמלור התחתון לאחרים עשו לו מותרים עשו לו כך פירש הרב ר"מ מרוטנבורק ז"ל ול"ת והא שמסין שבמלור העליון ושבמלור התחתון כולהו מולא תעשון אתי נפקי ומנא לן למפלג ביניהם לשבמלור התחתון שרי לקיימן בשאחרים עשו לו ושבמלור העליון לסור תירן הרב ז"ל אלא מאי קרא נפקי לתרי לא תעשון כתיבי לא תעשון אתי אלא כסף ולאלכי זכה לא תעשו לכם ולא **תעשון קמאי אתי** לשמסין שבמלור התחתון למעיקרא כתיב כי מן השמים לברתי עמכם וכתיב בתריה לא תעשון ולרשון סמוכין מה שבשמים להיינו שבמלור התחתון לסתם שמים מלור התחתון [משמע] ולא תעשון משמע אתם לא תעשון לבל לאחרים עושין לכם ולהלר לרשון אתי אלא כסף ולאלכי זכה לא תעשו לכם כלומר שמסין שאתי במלור העליון לא תעשו לכם ומלכתיב לכם משמע לפילו ע"י לאחרים להכי לרשון בשפרי כהאי לכתיב אלא מסכה לא תעשו יכול לאחרים עושין לכם ת"ל לכם ויפה פירש אלא שקשה על לברייתא הא לתניא לא תעשון אתי לכם ויהודה לאחרים עשו לו וקו"ל שמואל לרב יהודה וכו' ומהו קושיא להא לכתורה ערות לבנות הוא

כדקאמר סמי עינא דלין ועינא חלס מיתי נפקא ובמשמשין שבמזבח העליון הוא דלפיכך ע"י אחרים אסור לקיימן לפי שיטה זו ונריך לילתך לגלויי עינא חלס הוא אלא עינא חד ממשמשין שבמזבח התחתון לסמי עינא לאו דוקא אלא פחות עינא קאמר ומ"ה מקשינן ונמנע פסקן של לבריס למשמשים שבמזבח העליון כארבעה פנים בהלי הללי **ופרנוף חלס אסור** לקיימן ולפיכך בשאחריס עשו לו וכן שמשים שאפשר לעשותן כמותן בתבנית **היכל וחולם וחינך אבל שמשין** שבמזבח התחתון כגון חמה ולבנה וכוכבים ומזלות מותר בשאחריס עשו לו כל היכא דליכא למיחש לחשלא וכמו שיתבאר בסמוך בס"ד ומהברי הרב אלפסי ז"ל לא נתברר מזה כלל וכן הרמב"ם ז"ל לא הזכיר היתר בעינא חמה ולבנה בשאחריס עשו לו ונראה לי שהם סוברים לכיון דקושטא דמלתא היא להכשיר ולהורות שרי ומעתה לית לן למימר בדרבן נמלאל לאחריס עשו לו ומלחיין הנהו שוקמתא לאחריס עשו לו ולפרקים ולפיכך לן הזכירן הרב אלפסי ז"ל בהלכותיו וכולהי האי סיטה נכונה היא אלא לאי דכי מלחיא לנמרי ההוא דאמר אביי אלא לן לאסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותן ולחמרי' נמי לאו לאסרה תורה אלא שבמזבח העליון ואינו נראה מלא לחמרי' בנמרא אלא ולחמרי' לפרנוף חלס לחוליה מתסר לן תקני לך ק"ב למה לן בבריייתא למתני מלחי הסדרת וחיות הקדש להיינו ארבעה פנים בהלי הללי תיפוק לי משום עינא חלס לחיות לחמת מילי לסל"ת אע"נ לעינא חלס לאסרה לחמת ארבעה פנים בהלי הללי שרי אלאו עינא חלס היא וכן מלחי הסדרת תפני שים לחן כנפים ולכבי ליעטוריכא למיתני חיות הקדש ומלחי הסדרת. ודק בריייתא לטבעת שחותמה בולט ליכא מ"ל אלא בחמת שמשי מרום שאסרה תורה לעשותן ליתניא דרחמנא לן פלוג בכל מה שאסר לעשותו בין בולט לשוקע אלא בשאר עינות היא אע"פ שמותרות מן התורה בין לעשותן בין לקיימן כל שהן בולטות לשוקעות מדרבנן משום חשלא וכשאם שוקעות מותרות בלליכא חשלא וכן נמי עינות שבמזבח התחתון שאסרה תורה לעשותן היכא אלא עשן הוא אלא שאחריס עשו לו אם בן בולטות לאסור לקיימן מדרבנן ומשום חשלא ואם שוקעות מותרות לאיסור תורה ליכא שרי אחריס עשו לו ומשום חשלא נמי ליכא כיון שהן שוקעות ונמנע לפי לשון זה שכל העינות שאסרה תורה אסור לעשותן בין בולטות בין [שוקעות ולקיימן] שבמזבח העליון [לאסורות] בין בולטות בין שוקעות על לרך פירושו של הרב רבינו מאיר ז"ל שכתבנו למעלה ושבמזבח התחתון בולטות אסור לקיימן משום חשלא שוקעות מותרות לליכא חשלא ואלו כל העינות כולן בולטות לאסורות בין לעשותן בין לקיימן שוקעות מותרות ולשון אחר אמרו שכל העינות שאסרה תורה לוקה בולטות לאסורות לבל שוקעות מותרות וכל שאר העינות בין שוקעות בין בולטות מותרות והא לתניא טבעת שחותמה בולט וכו' ביאותן שאסרה תורה מיתוקמא לכהנהו ליכא לשיפלוני בין בולט לשוקע לבל שאר כל העינות בין בולטות בין שוקעות מותרות ולכשאם אסרה תורה לקיימן משום חשלא ואלו כל שאר העינות שוקעות מותרות ולא לתניא טבעת שחותמה בולט וכו' ביאותן שאסרה תורה מיתוקמא לכהנהו ליכא לשיפלוני בין בולט לשוקע לבל שאר כל העינות בין בולטות בין שוקעות מותרות ולכשאם אסרה תורה לקיימן משום חשלא ורב יהודה ורבי ומשמע להאי מקשה ס"ל לתא"נ לאחרים עשו לו מיתסר מלאורייתא אלא מיתני הקפילה עשו לו ומפרקינן ליתני משום חשלא ס"ל כבי ובדרבן עשו לו ומפרקינן ליתני משום חשלא להתם משום ס"ל שמואל לרב יהודה לעולם עיניהם עינ"ן לאחרים תורה ומ"ה ס"ל שמואל לרב יהודה לעולם אלא מיתסר מלאורייתא אלא מיתני הקפילה עשו לו מיתסר לאחרים לתא"נ לאחרים עשו לו וקס"ל שמואל לרב יהודה וכו' ומשמע להאי מקשה ס"ל

> שמעון בן גמליאל אומר על המכובדין אסורין ועל המבוזין מותרין אלו הן מכובדין ואלו הן מבוזין אמר רב מכובדין למעלה מן המים מבוזין למטה מן המים ושמואל אמר אלו ואלו מבוזין אלא אלו הן מכובדים שעל השירים ועל הנזמים ושעל הטבעות תניא כוותיה דשמואל מכובדין שעל השירים ושעל הנזמים ושעל הטבעות מבוזין שעל היורות ועל הקומקמוסין ועל מחמי חמין ועל הספלין ועל הסדינין ועל המטבעות:

נמלאל לליכא למיחש לחשלא שרי לקיומן מלינא מותר ומייתי ליה לחייסינן לחשלא מלתניא טבעת שחותמה בולט כלומר למפלגינן בין בולט לשוקע לאלו בעינות מותרות עסקינן לאילו בשאסורות לפילו שוקעות לסורות וכיון לבעינות מותרות חייסינן לחשלא בשותן עינות ג"כ שאסרה תורה לעשותן וקיומן שרי ליכא למיחש נמי לחשלא ובכי לפי הלשון סניין שפיר אבל לפי הלשון האחרון לן מיתקמקמ סניין כלל לכיון למקשה ס"ל לשף קיומן אסור מן התורה וכלומכח מעובלא לרב יהודה מלן לתתרן ליה למסוס חשלא בעלמא הוא ולן מלינא מאי קא מוכח מהאי ברייתא לטבעת שחותמה בולט הא מני לחי ליה לעולם קיומן אסור מן התורה ולרבן נמלאל קשיא ומשך ברייתא ליכא לשוכחי מידי להא בדינא לאוריתא מתוקמא לעינות שאסרה תורה בולטות אסורות בין לעשותן בין לקיימן ומותרות מותרות הא נין עליך לומר כלשון האחרון חלס אלא כלשון הרשאון חל"כ תלמוד למלקתני מותר לחתום בה מוכח לקיומן משום חשלא אסור ולא מלינא שאילו היה מן הדין [לף] לחתום בה היה רלוי לאסור אבטעת שהוא חותם הרי מקייס חותם ואין זה כלום ללמא בשל עובד כוכבים ולא משמע לן שמותר לעשות ערה שוקעת. הלכך ערות שאסרה תורה בין בולטות בין שוקעות אסורות ושאר ערות בולטות אסורות [משום חשלא] שוקעות מותרות וכתב הרמב"ן ז"ל שכל אלו שאסרו משום חשלא לא אסרו אלא על המכובדין לבל על המבוזין מותרין וע"ל שלא חששו לחשלא אלא בערות שהיה מנהג העובדי כוכבים לעבדן לבל כגון אלו מותרין לעור ערות כל שלא נודע ולא נשמע שיהיו נעבדות כלל וכן המנהג לקייס ערות בולטות מאותן שלא אסרה תורה ולא שמענו מי שמיחה בכך והרמב"ם ז"ל יש לו לעת אחרת בפ"נ מהל' **עבודת כוכבים שהוא כתב** שם בשמות שמשי מרום אסורין בין בולטין בין שוקעין ושאר כל הערות חוץ מערת חלס מותרין בין בולטות בין שוקעות וזה שחלקו בין טבעת בולט לשוקע הערמילה הרב ז"ל בערת חלס בלבד ולא ירלתי לסוף לעתו מנין לו לחלוק בין ערת חלס לשמשי מרום וכולהו מלא תעשון יחד נפקא ולף הרלב"ד ז"ל הסיג עליו ולולי סוכר הרב למלאכי הסדרת תפני שהיו בעלי נוף וכן חמה ולבנה כוכבים ומזלות תפני שהיו נראין בולטין ולף בבנלגים היו בולטין אלא משוקעות בתוכו ליכא לשיפלוני בהו בין בולט לשוקע לבל לשות חלס תפני שהיו נראה אלא בולט לא מתסר אלא בכי הלי נוונע אע"נ לשתני תפקינן ליה לפ"ה כיון לערת חלס המנחת בולטת היא לא מיתסר אלא בבולט ודעת הר"ס ז"ל בפרק המזכר לא מיקרי בולט אלא בשנראה עליון על החותם לו או על הלוח לבל ערות שחורנין על הבנל לו שמייריין בסמיס על הכותל לו או על הטבלא לא מיקרי בולט: **מכובדין למעלה מן המים. על חוגני הכלי: למטה מן המים. בשולים ובלפנות:** מבוזין. הן **שמשתמשים בהם במחלכ ובמשתה ואין מכובדין אלא על העשויין לתכשיט:** שירין. ענילים: **קומקמוסין. סירות קטנות של מתכות:** ועל המטבעות. כך נורס הרב אלפסי ז"ל לבל ברוב נוסחאות שנמלאו שינו. ויש מי שאומר לגרוס אלו ובכולהו בהן שהם לבר המתקייים לבל בנלים שהן עשויין לבלות אפילו שירלין בכלל סלינון הם וכמבוזים למו ובירושלמי נרסינן אמר רבי כרוספלגי והלל כשות לבר של בזיון הוא לבל הרמב"ם ז"ל מנה השירלין בכלל המכובדין בפרק המזכר:

מתני' פרוקלוס. מין עובד כוכבים היה: לאפרודיטי. סם עבודת כוכבים ומרחץ עמה בחנ"ך: [דף מד:] **אין מושיבין. לכבוד תורה במרחץ: היא כלה בגבולי. שמרחץ קולס לה והמרחץ נעשה לכל הבא לרחוץ ולא כל הימנה שתהא נוזלת את הרבים:** ועוד תשובה לחבית אין לומריס נעשה מרחץ **נוי לאפרודיטי.** למרחץ לאו לבד על נוי הוא: אלא נעשה לאפרודיטי נוי למרחץ. **נמצא שהיא משמשו והיא טופל והוא עיקר:** ביב. **חרין העשוי בקרקע להוציא שופכין ברשות הרבים: לא נאמר.** בתורה **לאסור:** אלא לאלהיהם. **לכתיב לבד תשבון ונו': נמ' והיכי עביד הכי. להלהל ליה במרחץ אין מושיבין במרחץ** והלא לכבוד תורה הן הא אין אסור לאין מושיבין: לאסור לאחרן בלאון חול. **בבית המרחץ שהע"פ שאנה בלאונו לא נפקי [מקלוסתיהו]:** תנא כשיגע **לאחר לו אין מושיבין** במרחץ. ואם תאמר והא מתני' לא קתני הכי דקתני אחר לו אין מושיבין במרחץ כשיגע אחר לו אני לא בחתי בגבולי ים לומר לתרוצי קא מתרצינן לה דהכי קתני אחר לו אין מושיבין במרחץ כשיגע ים מפרסים שמשאב בתים ים במרחץ כלשיתא בפירקא קמא דשבת (דף י.) ופנימי שבני אדם עומדים ערומים (ולא לבושים) לפי הרחוב לאסור בה ואין מושיבין בה כלל לבד בחמעית שבני אדם עומדין שם ערומים ולבושים הרחוב מותר בה ולהשיב בלבד לאסור ומותר נמ כן מותר בה שכל שאינו לומר עיקר טעמו של לבד אינו אלא כהרחוב ובבית זה המעני הוא שאחר לו אין מושיבין במרחץ וכשיגע מבית המעני לבית החיצון אחר לו עיקר טעמו של לבד דהיינו אני לא בחתי בגבולה ולפי פירוש זה למדנו לכל מקום שמותר להרחיב אם נפחלו על לבדי תורה מותר להשיב לאסור ובלבד שלא יסיב עיקר הטעם: נרסי' בגמרא [דף מד:] אמר רבי אחא בר רבי יוסי אמר ר' הושעיא תשובה הושיבו הרבן נמליאל לאותו שנעשה בשבילו לא מיתסרא נוי מיהא לאיכא. כלומר שלא רצה לנעול לו כל מה שמותר לו ונמצ ממנו שכבר לקאמר ליה אין לומריס נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי שלא נעשה לאפרודיטי נוי למרחץ וכי לומר נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי מאי הוי ותשיגת האומר בית זה לעבודת כוכבים כום זה לעבודת כוכבים לא אמר כלום שאין הקדש לעבודת כוכבים. כלומר **בחמירה על שיקרבנה לפניה** בתקרובן ולחי ואני אומר אינה נשובה כלומר ר' אחא לקאמר לנבי שנעשה בשבילו לא מיתסרא נוי מיהא לאיכא. כלומר לאי הויא **רחיצה נוי לעבודת כוכבים לאסור לנו ליפות עבודת כוכבים לע"נ לאיתסורי לא מיתסר מרחץ בהנאה:** מתני' העובדי כוכבים העובדין את הרבים הן מותרין. להריס **עצמן מותרין לזריעה ולחנוך לבנים מהן לממוכר לא מיתסרא בהנאה כלנפקא לן מלהיהם על הרבים ולא הרבים להיהם וכללריס ליה רבי יוסי הגלילי:** [דף מה.] ומה **שעליהן. כגון לא נפה כסף וזהב לאסור נמי שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם לע"נ לאינהו לא עבודת כוכבים מיקר נזרת הכתוב הוא** לאבל תלוש **שעליהם כתלוש שעל שאר עבודת כוכבים** אלא **תחמוד עליהם על כל מה שהם עובדים משמע** והא לתניא בברייתא בגמרא [דף מו.] העובדי כוכבים העובדין את הרבים הם מותרין **ועובדיהם בסייף היינו טעמא מפני לע"נ ללאו עבודת כוכבים ניהו עובדיהם מיהא עבודת כוכבים עבדי להו ועבודת כוכבים** מכוונים: **רבי יוסי הגלילי אומר. הרי מקרא מלמדנו שהמחובר הוא נאסר שנאמר לבד תשבון את כל המקומות אשר עבדו ונו' ומה תשבון [להלהיהם] על הרבים ומשמע מינה ופסילים שעל הרבים קרויים להיהם ולא הרבים קרויים להיהם:** ומאחר שהוא כן מפני מה אסרה תורה **והלא לילן לבד מחובר הוא** ואיבעי לן למדרש נמי תחת כל עץ רענן להלהיהם **ומה אסר הכתוב לבתיב ואשריהם** תשרפון באש: [דף מה:] מפני שיש בה **תפיסת ידי אדם. שאדם נטעו** ואמרינן בגמרא לאיבא בין תנא קמא לר"י הגלילי לילן שנטעו **ובסוף עבדו לת"ק** אמרי **לעומת לבד הוא** כיון שלא היה בו תפיסת ידי אדם בשעת עבודת כוכבים מיהו מותר [לתוספתן] אסורה כלאיתא לקמן **ולרבי יוסי הגלילי כולו אסור כיון** דמ"מ יש בו תפיסת ידי אדם והיינו דקאמר לכל שיש בו תפיסת ידי אדם אסור וקיי"ל כתנא קמא מיהו לפסר לדוקא שנטעו נרעינין לבל נטעו יחור מיתסר ויתבאר לפנינו בס"ה: ג"ר עקיבא **אני אבין ולזון לפניך. לפרש ולזון לפניך לאחר שאין לנו ללרוש מיעוטא מתחת כל עץ רענן שלא נאמר שלא למסור להם סימני מקום שרגילין לאמוריים לעבוד שם עבודת כוכבים כדי שיחפשו ישראל שם ויבערום ובמיעוט להריס לבל עץ רענן שנטו שלא לקרוץ נפיק שלא ניה נאבד את ההריס לבל עץ רענן שנטו לאבדו**

מתני' (דף מד:) שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל בעכו שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו כתוב בתורתכם (דברים י"ג:י"ח) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו אין משיבין במרחץ כשיצא אמר לו אני לא באתי בגבולה היא באה בגבולי ועוד אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי אלא נעשה אפרודיטי נוי למרחץ דבר אחר אם נותנין לך כל ממון שבעולם אי אתה נכנס לבית עבודת כוכבים שלך ערום ובעל קרי ומשתין בפניה וזו עומדת על הביב וכל העם משתינין לפניה לא נאמר אלא אלהיהם את שנהגו בו משום אלוה אסור ושאינו נוהג בו משום אלוה מותר:

גמ' והיכי עביד הכי והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא וכי תימא בלשון חול קאמר ליה והא אמר אביי דברים של חול מותר לאמרם בלשון קדש ודברים של קדש אסור לאמרם בלשון חול תנא כשיצא אמר לו אין משיבין במרחץ:

מתני' (דף מה.) עובדי כוכבים העובדים את ההרים ואת הגבעות הן מותרין ומה שעליהן אסור שנאמר (דברים ז':כ"ה) לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך ריה"ג אומר אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם אלהיהם על הגבעות ולא הגבעות אלהיהם ומפני מה האשרה אסורה מפני שיש בה תפיסת ידי אדם וכל שיש בה תפיסת ידי אדם אסור אמר ר"ע אני אבין ואדון לפניך כ"מ שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשאה ועץ רענן דע שיש שם עבודת כוכבים (דף מה.) מי שהיה כותלו סמוך לבית עבודת כוכבים ונפל אסור לבנות כיצד יעשה כונס לתוך שלו ארבע אמות ובונה היה שלו ושל עבודת כוכבים (דף מז.) נידון מחצה על מחצה אבניו ועציו ועפרו מטמאין כשרץ שנאמר (דברים ז) שקץ תשקצנו רבי עקיבא אומר כנדה שנאמר (ישעיהו ל':כ"ב) תזרם כמו דוה צא תאמר לו מה נדה מטמאה במשא אף עבודת כוכבים מטמאה

במקום לחר כלכתיב וחסריסם תשרפון בחם על כרחין כי כתיב תחת כל עץ רענן לא לחמר הכי אלא לסיומי: ונרסינן בגמרא [לף מו.] לימלמר לכני הר שנתגלגלו. כלומר שנעקרו **מהליהן והשתחוה עובד כוכבים להם** פליני בה רבי חייא ורבי יוחנן חד לחמר לסמורות וחד לחמר מוחרות. כלומר לפלינו לי לינייהו כהר מפני שלא היתה בהם תפיסת ילי אלא **לו לא כיון לתלוסות נינהו** וכלילתא בגמרא וכיון אלא לימלמר היכלתא כחל מינייהו נקיטינן לחומרא לבעל תורה הואי וכן כתבה ר"מ הלוי ז"ל בפסקי הלכותיו ואל ילעיגו מנין לו לר"מ במז"ל שכתב בפ"ח מהל' עבודת כוכבים הר שנתגלגלו ועבדן במקומן מוחרות שהרי אין בהם תפיסת ילי אלא מסם: ונרסינן תו בגמ' בעי חזקיה זקף ביה להשתחוות [לה מהו]. כלומר שיתרחל זקף ביה להשתחוות לה ולא השתחוה לה וכא עובד כוכבים והשתחוה לה לאילו לא זקפה ישרחל להשתחוה לה פשיטא ן לא מיתסרא בהשתחוחתו של עובד כוכבים לחין אלא אסור לבר שחינו שלו אבל הכא מיבעיא ן כיון דישרחל **גלי לדעתיה בזקיפתה ניחח לה בעבודת כוכבים כי פלח לה עובד כוכבים שליחותיה קא עביד** וכי הא לחמר רב יהודה חמר שמואל ישרחל שזקף לביה להשתחוות לה ולא השתחוה לה וכא עובד כוכבים והשתחוה לה אסורה מיהו ביה מיבעיא ן מי לחמרינן **לוקא לביה למנכרא זקיפתה שרחבה יותר על עוביה וכשהיא זקופה נרחית נבוהה וחיכא גלויי לעתא אבל ביה לא** או ללמא לא שנא וסלקא בתיקו ולחומרא: ונרסינן תו בגמרא [לף מז.] בעי רשב"ל המשתחוה לקל לוולבו מהו למינה בחילן שנטעו ולבסוף עבדו ולילימא לך בילימיו לר' יוסי נמי לסור כי תבעי לך בחילן שנטעו ולבסוף עבדו ולילימא לך בר' יהודה לא תיבעי לך לחמר חילן שנטעו ולבסוף עבדו לסור כי תיבעי לך לילימא לך בילימיו לר' יוסי **לנבוה או לא.** **פירוש נקיטו לה** בשם תמנא לומר ליה נעבד במחובר לאל נבוה לקרבן לחיבעיא ן הכי בגמרא לעיל [לף מו:] מהך בעיא ומיבעיא ליה לענין מנוח גולל חם יש נעבד במחובר לנבוה להיינו לקרבן [לבל למנוח שפיר למי] או לא ולילימא למילק היכי מספקא ליה מחובר לסרי להיטיו או **לסור למנוח או לא** להא לפילו תלוש לסור להיטיו ולענין מנוח יצא לחמרינן בפרק גולב הנזול (לף לא:) לחמר רבא גולב של עבודת כוכבים לא יטול ואם נטל כשר ובמסכת רמש הנחש בפרק רחובו ב"ל (לף כח.) לחמר רב יהודה סופר של עבודת כוכבים לא יתקע ואם תקע יצא ומשמע ולאי אע"פ שלא בטלו מלפרסינן התם טעמא משום למנוח לאו ליהנות ניתנו ובסוף פרק כסוי הלם (לף פט.) נמי מקסינן לרבא מנוח לאו ליהנות ניתנו ליהנות ניתנו מלתניח גולב של עבודת כוכבים לא יטול מאי לאו לאו חם **נטל לא יצא לא חם** נטל יצא וכיון למשום מנוח לא ליהנות ניתנו [לחני בה ולאי לפילו בשלא בטל] חמרינן ליצא למאי לפילו בתלוש לחסור להיטיו נבי מנוח יצא משום למנוח לאו ליהנות ניתנו וכל שכן מחובר לפילו להיטיו שרי שיצא בו ילי מנוח תירץ הרשב"ל ז"ל לכתחלה לוקא הוא למיבעיא ליה לנבי לליעבד במקום מנוח יצא לפילו היכא שנחסר להיטיו מיבעיא ליה לר"ל לכתחלה אי חסור למנוח לפילו היכא להיטיו שרי אבל הרמב"ן ז"ל כתב למלחמרינן לענין מנוח כלנבוה למי משמע לפילו בליעבד קא מיבעיא ליה לנבוה ולאי לפילו בליעבד פסול להא פשטא רבא בגמרא [לף מז:] מלתנן לפסול ואי עלה נמי ירד וכיון שכן על כרחין ריש לקיש דבעי ליה הכא ליתי ליה לרבא ורב יהודה חלק פשיטא ליה לכל היכא להיטיו חסור למנוח נמי פסול **ומחובר לסרי להיטיו מספקא ליה** אי לענין מנוח כלנבוה למי [ומיפסל] לפילו בליעבד או לא ולענין הלכה קיימת לן כרבא וכרב יהודה במחובר בין בתלוש אם נטל יצא ומיהו הני מילי ביום טוב שני אלא בעינן לכם אבל ביום טוב רחמן ולאי לא יצא לנולב זה אי של עבודת כוכבים הוא בשעה שהוא יצא בו בעינן לכם ולילכא ואי **שלו הוא חייב** לה עבודת כוכבים ליסרחל ומסקינן בפרק לולב הנזול ובפרק כסוי הלם לבעבודת כוכבים ליסרחל אם נטל לא יצא ורב לכתחלה מיכתב שיעורא ורב חלפסי ז"ל [לא] כתב להא דר"ל ולא להילית [לרבה] לולב של עבודת כוכבים לחפשר שמתך על מה שכתב הסיה לרב יהודה בפרק רחוהו ב"ל לסופר של עבודת כוכבים לא יתקע בו ואם תקע יצא ומשמע לסבירא ליה להוא הילין לולב ולילכא למימר קל הוא שהקולו בסופר מסום לבקולו הוא יוצא מה שאין כן בולב לבעופו הוא יוצא להא [לא] לחמרינן לענין מנוח כלנבוה למי חפילו שופר היה פשוט להא לנבוה בכי הלי נוונא פשוט כלחמרי' בשמך בגמרא חלילא למלן לחמר עיקר שירה בכלי ושירה מעכבת קרבן לא תיבעי לך למכשירי קרבן ונינהו ואסירי והכא נמי נבי שופר עיקר שירה בכלי וחפ"ה כשר חלמא לענין מנוח לאו כלנבוה למי הלכך ה"ס ולאי לולוב: ונרסי' תו עלה בגמרא [לף מז:] כי אתא רב דימי אמר לשרים. שבטלה קא מיבעיא ליה. כלומר פשיטא ן לענין מנוח לאו כלנבוה למי אלא לקא מיבעיא ן בשרים שהיא לסור להיטיו כגון לילן שנטעו מתחלה לבך אי מהני לה בטול לענין מנוח לאו לא אי יש ליחוי לילן אלא מנוח. כלומר מי אייכא תורת ליחוי במנוח לנימא הואיל ונלחה בעודו לשרים ילחה עולמית או לילן ליחוי ומתתרי ולמחרינן עלה ותיפשטו ליה מלתנן כשהו ונתנלה פטור מלכשות כשהו שרוח חייב לכשות ולמחר רבה בר בר חנה לחמר רבי יוחנן לא שנו אלא שחזר ונתנלה כלומר לאחר שכשהו הרוח אבל לא חזר ונתנלה פטור מלכשות והיינו דה מאי שנא לכי לא חזר ונתנלה לחמרי' הואיל ולילחי לילחי כי חזר ונתנלה נמי הואיל ולילחי לילחי כלומר כיון לילחי בזמן אלא ונתנלה לילחי נמי בתר. הכי ולחמר רב פפא זאת חומרת לילן ליחוי אלא מנוח ומסתברינן לרב פפא נופיה קא מיבעיא ליה [לו] מיפשט פשיטא ליה לרב פפא לילן ליחוי אלא מנוח ל"ש לקולא כגון נבי לשרים שבטלה למסדר ומסתברויי לולבו למנוח ולא שנא לחומרא כגון נבי כשוי לחמייבינן ליה למסדר ולכשות או ללמא ספוקי מספקא ליה אי יש ליחוי או לין ליחוי ולחומרא לחמר לילן ליחוי הלכך נבי כשוי חייב לכשות אבל לקולא כגון הכא לא לחמרי' לין ליחוי למחרייב ולא מיעיקרא לחמר' ללא הוי ליחוי אבל בנלחה ונלחה וחוזר ונלחה מספקא לן אם הוי ליחוי הלכך היא לחמר רבה בפרק לולב הנזול לולב של עבודת כוכבים אם נטל יצא **לא משכחת לה אלא** ביום טוב שני אלא בעינן לכם ואי נמי ביום טוב רחמן כגון שעבדו מערב יו"ט דהוי ליחוי מעיקרא ובטלו ביום טוב אבל אם עבדו ביום טוב לפילו לאחר שבטלו ואלא לא יצא לכיון לנלחה מתחלת יום טוב ולבסוף נלחה כשעבדו שבשעה שהיה שעבד אי לפסר לעלת בו אלא של עובד כוכבים הוא בעינן לכם ולילכא ואי **שלו הוא חייב** לה עבודת כוכבים של ישרחל לכתותי מיכתב שיעוריה הלכך בחותה שעה ליחוי נמור היה וכיון לנלחה ונלחה כשבטלו אינו חוזר ונלחה לבבי הלי נוונא [הוי] ליחוי אלא מנוח מספיקא: מתני'

מי שהיה כותלו סמוך לבית **עבודת כוכבים**. שהיה לחל מכותליו בית עבודת כוכבים והבית עומד נעבד: [דף מז.] לסור לבנותו. שבונה כותל לעבודת כוכבים: כונס. לתוך קרקע שלו לרבע לתוכו: היה שלו ושל **עבודת כוכבים**. שמקום עובי הכותל חניו שלו וחניו של עבודת כוכבים: נילון מחצה על מחצה. לותו חלק של עבודת כוכבים ויש עולה לו בכניסת לרבע לתוכו שלו וחלקו עולה לו שלא היה עובדו שתי לתוכו מונח לתוכו שלו וכונס לו שלשה לתוכו לתוך שלו: לחבירו וחניו ועפרו מטמאין כאהל. ולפילו חלקו לפי שיון ברוחים. שרן ליו מטמא במשא. שרן לשון שקוף: ולה מטמא במשא לכתיב וכל הנוגע בכל הכלי לשר תשב עליו לומר טמיתיה לכלי שנשא לותה ואע"פ שלא נגעה שלפילו היו עשרה כליס זה ע"נ זה כולן בכלל לשר תשב עליו הן: תזרס כמו לוה. בעבודת כוכבים קל מיסתעי קרל כך פירש רש"י ז"ל לבל בירושלמי פירשו לומר לחמרי' נילון מחצה על מחצה היינו לומר שחני הכותל מותר ונוטל מחצה בעניס ובלבניס שבנגלו ומיהו ר"ם במכיר הלבניס שבנגלו לבל בשליהו מכירין הכל לשור לילין ברוחים לאע"נ לבכותל שני שותפין רשות שניהס שוה בכל נדי הכותל וכל לחד מהן יש לו שותפות לפילו בלותו לבניס שהן לנד לנד חברו שותפות זו של עבודת כוכבים ושל ישרלל שרי לשמתמ על לעת כן נשתתפו שלא שבנגד כל לחד יהא שלו לגמרי לשתרוייהו בהכי ניחא להו ישרלל ניחא ליה בהכי כלי שלא ישאר שבנגדו ובני עבודת כוכבים ניחא להו בהכי כלי שלא יסתמוו שלא לחלקס ולפיכך כל שישרלל מכיר לחניו ונוטלן וכן שלו לבל בשליהו מכיר כולן לסורות לילין ברוחים ומיהו מסתברא לשותר למכור לו חלקו בכל מקום שהוא ולי פשטה לשתני' מוכחא כפירושו של רש"י ז"ל לקתני מעיקרא נילון מחצה על מחצה ובתר הכי קתני לחניו וחניו ועפרו וכיון ללו פירשו הכי בגמרל לינן משמע לנקטוינן שתני' כפשטה וכלברי רש"י ז"ל **בהתירו של הירושלמי לבל הר"ס במז"ל כתבו בפ"ח מהל' עבודת כוכבים.** והך שתני' שתיק לפילו כמלן לשמר לעבודת כוכבים שנשתברה מהילה מותרת כנון שנשתמוה לכל לבן ולבן והכי לוקמוה בירושלמי והשס נמי מפרשינן שתני' בשקלס הכותל לעבודת כוכבים כשמוך ישרלל בהיתר שמך: נמ' והל קל שביק רווחל **לעבודת כוכבים.** ושתני לה: לגלר לה בהיזמי והיני. קונים ובדקניס: לי נמי לעביד לה בית הכסא לתינוקות. ללו בעי בהו גניעותל לשילו לגלולים גניעותל בעי: [דף מז:] **שתני' שלשה בתים הן. לענין בטול עבודת כוכבים:** בית שנשתלנת **בניינו לעבודת כוכבים והיו עובדין לת הבית עצמו** הרי זה לסור **לכל הבית הוי עבודת כוכבים ושם עובד כוכבים בנהו לסור על שיבטלנו שיתן ממנו מקצת ושם של ישרלל הוא לסור עולמית לחניו וחניו ועפרו** ולשתרי בגמרל [דף מז:] לבנה תע"פ שלל נשנה ולכרך לשמר להמשתמוה ובית לסור לתלום ולבסוף ומי תע"פ שלל נשנה ולכרך לשמר להמשתמוה ובית לסור לתלום ולבסוף חברו לנבי עבודת כוכבים כתלום למי וכיון לשתרי' לבנה תע"פ שלל נשתמוה מיתסר על כרחין בבית שהוא עצמה עבודת כוכבים ומ"ס עסקינן ומ"ס לסור מיד לשתי כמלן לשמר עבודת כוכבים של עובד כוכבים לסורה מיד ולילו לל היה בבית נעבד הוה ליה ממטמי עבודת כוכבים לשלולין כהל [דף יט: ולף נכ.] לינן לסורין על סיעבדו וכן בבימוס ולסרה כתב רש"י ז"ל **שהן בעצמן נעבדו: סיילו וכיירו לעבודת כוכבים. שהיה בית בנוי לירית לחם והקנהו לעבודת כוכבים וטחו בסיד ועשה בו ניולין לעבודת כוכבים: נוטל מה שחשם. נוטל ישראל מה שחשם העובד כוכבים** והשאר מותר בלל בטול לפי שלל נאסר **ולפילו היה הבית של ישראל מומר שחין לעבודת כוכבים שלו בטלה** בטולו מה שחשם שני לפי שלל **נאסר שלל לותו חלום ולותו חלום שנטל לסור בהנאה לעולם** ומיהו לוקל בשלל **נעבד הבית מעולם לבל הם השתחוה** לו לפילו לשחר שנבנה מיתסר לתלום ולבסוף חברו לנבי עבודת כוכבים כתלום למי וכלכתיבנא ולילו לפרושי להלי נוטל מה שחשם לעובד כוכבים לקלי לל"ל למה לי סיטול כל מה שחשם לפילו בכל היו שני וכלתנן לקמן [דף מט:] כיצד מבטלה וכו' נוטל לימנה מכל לו שרביט לפילו עלה הרי זה בטלה שלל ולל ישרלל לקלי וכלכתיבנא: **הכניס לתוכו עבודת כוכבים. ולת הבית עצמו לל נתכוון לעבוד ולל הקנהו לתשמיש עבודת כוכבים שלל לפי שעה** שהכניסו לתוכה והוניחה ישרלל הרי בית זה מותר כך פירש רש"י ז"ל ומשמע לשלתל לכיון **שלל נעשה שלל** לתשמיש ערלי לינו נאסר משום משמי עבודת כוכבים ומיהו כל שעבודת כוכבים בתוכו מיתסר מלרבנן ומל לתניה בסיפרי לל חשם שלל הכניס לתוכו עבודת כוכבים והוניחה מותר שנאמר ולבלתם לת שמם מן המקום לממע למלאורייתל ערלך להוניחה היינו לסמכתל בעלמל ומכ"מ שם הכניס שם עבודת כוכבים לרך קבע לפילו **שם הוניחה ישראל לסור** לגעשה בית **זה משמש לעבודת כוכבים** ולילו לשיתר לבית שנופו **לינו משמש לעבודת כוכבים** שלל בקרקע עולם בעלמל להל בפירקין קמל בגמרל (דף יט:) נבי הל לתנן הניח לכיסה שמעמידים בה עבודת כוכבים וכו' לחמרי' עלה שם בנה שכרו מותר ומקשינן פשיטל משמשי עבודת כוכבים היו ומשמשי עבודת כוכבים לינן לסורין על שנעבדו לחמל בית כמשמשי עבודת כוכבים הוא ולחריס פירשו להלי הכניס לתוכו עבודת כוכבים לפילו בקבע קשור וכי תנן והוניחה הרי זה מותר [ה"מ] כשהוניחה עובד כוכבים שכיון שסלקה משם ולין לעתו להחזירה בטל משמשיה והיינו לומיל לליל לליל לשלנות לקתני העמיד תחתיה עבודת כוכבים ובטלה הרי זה מותר לשמל לריכה **בטול שלל שהמבטל עבודת כוכבים בטל** משמשיה: **שלש לבניס הן. לענין בטול עבודת כוכבים: לבן שחנבה מתחלה. מן התר:** לבימוס. **מקוס מוסב לעבודת כוכבים**

והיגי אי נמי דעבד ליה בית הכסא לתינוקות:

מתני' ג' בתים הן בית שבנאו מתחלה לשם עבודת כוכבים הרי זה אסור סיידו וכיירו לעבודת כוכבים וחידש נוטל מה שחידש הכניס לתוכו עבודת כוכבים והוציאה ה"ז מותר ג' אבנים הן אבן שחצבה מתחלה לבימוס הרי זו אסורה סיידה וכיירה לשם עבודת כוכבים וחידש נוטל מה שחידש העמיד עליה עבודת כוכבים וסלקה הרי זו מותרת שלש אשרות הן אילן שנטעו לעבודת כוכבים הרי זה אסור גדעו ופסלו לעבודת כוכבים והחליף נוטל מה שהחליף העמיד תחתיה עבודת כוכבים ונטלה הרי זו מותרת אי זו אשירה כל שתחתיה עבודת כוכבים רבי שמעון אומר כל שעובדים אותה מעשה בצידן באילן שהיו עובדין אותו והיה תחתיו גל אמר להן רבי שמעון בדקו את הגל הזה בדקו ומצאו בו צורה אמר הואיל ולצורה הן עובדין נתיר להן את האילן (דף מח:) לא ישב בצלה ישב טהור ולא יעבור תחתיה ואם עבר טמא היתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החמה והחזרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימות הגשמים מפני שהנביה נושרת

שמעמידין הנסך עליה ועובדין הבימוס עצמו כעבודת כוכבים: [קף מח.] **הרי זו לסורה. ואפילו לא העמיד עליה ואפ עובד כוכבים חצבה ערוך עובד כוכבים לבטלה ולחסר ממנה מעט על שתפנם ואפ ישרלא חצבה להעמיד עבודת כוכבים עליה** אין לה בטלה עולמית: **סייפה וכיירה לעבודת כוכבים. ויהיו חצובה ועומדת:** נוטל. ישרלא: **מה שחסם. העובר כוכבים ושוחק וזורה לרוח והחצן מותרת שלא נעשה עבודת כוכבים חלה** חלום ובגמרא לתרין לקע"נ לסייל וכייר בגופה של חצן כגון **שחקק בה ערוה בכרזל** ופ"ה לא מיתסר חלא חותם חילום בלחוש: **העמיד עליה עבודת כוכבים. לפי שעה ולא הקנה החצן לבימוס:** וסלקה. הרי זו מותרת: ואינה ערוכה בטול: שלם לשרות הן חילן שנטעו בתחלה **לעבודת כוכבים ה"ז לסור.** על שיבטלנו עובד כוכבים: נתעו. עובד כוכבים או ישרלא: **לעבודת כוכבים. לעבוד הגלולין שיגלנו בו מעתה והוא היה כבר נטוע כשבא ישרלא ליהנות ממנו:** נוטל מה שהחליף. **ושורפו כלין לשרה ועיקרו מותר בהנאה** ולתרי' נמי בגמרא לקע"ג לסברייך והרכיב בגופו של חילן לא מיתסר עיקרו אע"פ שעשה מעשה בגופו: העמיד תחתיו **עבודת כוכבים** ובטלה ה"ז מותר. ומיהו כי בעינן בטלה ה"מ היכא דנעטו מתחלה כדי להעמיד **עבודת כוכבים תחתיו הא נאו הכי לפיולו** בשלמ **בטל עבודת כוכבים החילן מותר** למחובר הוא ללא חמיר טפי מעבודת כוכבים עצמה לקי"ל בה כת"ק לדבי יוסי ברבי יהודה דם"ל לחילן שנטעו ולבסוף עבדו מותר וכמו שכתבתי למעלה ולפיולו לרב לתמר בגמרא להמסתפחה לבית לשרו משום דקסבר לתלום ולבסוף חברו **[לענין] עבודת כוכבים** כתלום דמי היכא למימר הה"מ בית לחבל חילן כיון שיש לו שרשים בקרקע דיינו כמחובר מעיקרו לחבל מלבדי רש"י ז"ל נראה לחילן נמי כל שנטעו יחור כתלום דמי שהרי כתב למעלה בגמרא (קף מו.) נבי בהמה תמימה וחילן יבש לתמר בהו שחין בהן תפיסת יד חלש לתפיסה [לנטועה] למעיקרא לרבנן נאו תפיסה היא ללאו חילן היה כשנטעו נדעין מכלל דאי נטעו יחור **לשרו ליה רבנן משום** תפיסת ידי חלש למעיקרא לתלום ולבסוף חברו לפיולו נבי חילן כתלום דמי וזהו מה שכתב כפ"ק לחולין (קף טז:) נבי תלום ולבסוף חברו ללענין שחיטה לתמרי' שתם בקנה העולה מלוליו ופירש הרב ז"ל שלא נטעו חלש מכלל דאי נטעו חלש ה"ל כתלום ולבסוף חברו: נרסי' בגמרא [קף מח.] לתר שמואל המסתפחה לחילן תוספתו לשורה ומסקינן לפיולו לרבנן לסבירא להו לחילן שנטעו ולבסוף עבדו מותר ה"מ עקרו לבל תוספתו לשור וכי תנן במתניתין נטעו ופסלו והחליף נוטל מה שהחליף נאו לתמרי' לכלא נטעו ופסלו נמי לא מיתסר תוספת חלא לרבותא נקטיה לקע"ג לנטעו ופסלו בנוטל מה שהחליף סני: **מתני' חיזו היא לשרה וכו'. בגמרא [שם] פריך והא לחן תנן** שלם לשרות הן כלישנא קמא דמתניתין לעיל בסמוך ולמה ליה למיתני חיזו היא לשרה ופרקינן לה"ק שלם לשרות הן שתים לדברי הכל ולחת מחלוקת רבי שמעון ורבנן כלומר לרבי שמעון סבירא ליה **לא מיקריא לשרה חלא** לא היה **נעבדת לבל** לא **עובדין את העבודת כוכבים שתחתיו החילן מותר** ולפיכך חני תמה כיון לא קיימא לן כרבי שמעון למה הביא הרב לחלפס ז"ל מסנה זו: לא יצב בלה מקום לקל מתבני מעבודת כוכבים **והאי לאו תחת נוף החילן הוא לר"ב לא מני מתני ליה** ולא יצב טיהור להא קתני סיפא **לא יעבור תחתיה ולא עבר טמא חלא** היא לן לקאמר היינו **מן החילן והלאה הלכך לאו להבל הוא שבשתחה במזרח או במערב יש לכל לבר לן לחרוך ובשחיה עומדת בחצי הרקיע אין לכל לבר לן חלא תחתיו:** [קף מח:] **לא יעבור תחתיה. תחת נוף החילן: ולא עבר טמא.** מפרשינן טעמא בגמרא [קף מח:] משום לש"ל לביכא תקרובת וכר"י ב"כ שם ל"ל לתקרובת עבודת כוכבים מטמא בהבל לכתיב (תהילים ק"ו:כ"ח) ויעמדו לבעל פעו' ויאכלו זבחי מתים מה מת מטמא בהבל אף תקרובת עבודת כוכבים מטמא בהבל:

עליהן והוו להן לזבל:

גמ' היתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור

איבעיא

היתה גוזלת הרבים. שהיה נופה נוטה לרה"ר ועבר תחתיה טיהור **להך טומאה לרבנן היא** וקרקע **למייתי בגמרא לסמכתא בעלמא היא והכי אמרי' נמי בפ' ר' ישמעאל [קף נב.] להך טומאה לרבנן היא ויכיל לגוזלת את הרבים לא נזרו רבנן.** וכתב הרשב"ם ז"ל לכי תנן לא יצב בלה לוקה בהשרה לעבידלא לגל בין לתתחיה בין לחוגה לה לחבל בית עבודת כוכבים תוכו וגגל פתחו לרבע לחות לסור לחוריו מותר לפי שאין בית עשוי לגל שחוגה לו כלישנא' בפרק כל שעה (קף כו.) שאני היכל ללתוכו עשוי ומסתברא לעבור בלה שרי למלקתני **ריחא לא יצב ופיפא לא יעבור** מטמא לבלה יפיבה לוקה הוא לסור לחבל לעבור לרך אם שרי ונעמא למילתא מטום למיגנ לחפילו יפיבה הוא אן למיסרי כל היכא ללא קא מיכוין להא קי"ל בפ' כל שעה (קף כה:) לאפסר **ולא קא מכוין שרי חלא** לחייסינן שמא יסתה ביפיבה ותתא לכוותי לחבל העברה בעלמא ללא צייך למיחם בה כוליה האי שרי ותתחיה לחסור משום טומאת **עבודת כוכבים. עוד לפסר לי** לומר לכי תמרינן לא יצב בלה לוקה בקקא מיכוין **הא נאו הכי** שרי מלפרכינן בגמרא פסיטא ופסיטא ופ אינא לגלא קא מיכוין לסור לתרבה ערכה רבה להה מינה שרי ולפ"ז לא קא מיכוין לסור לתרבה ולהעברה לאי לא מכוין תרוייהו שרי ואי מכוין מטמא לתרוייהו לסירי לגלא לא מיכוין תרוייהו לסכיחה ליה נקט שמתכוין ליהנות מן הגל יותר הוא סם לא"כ תמר לכהעברה לחפילו מכוין לאיתסנויי שרי להנאה כי הה לא חציפא כלשרין לל עלה לפי מה שנראה מלברי הרמב"ם ז"ל והרב חלפסי ז"ל כמו שיתבאר בסמוך ולפי לרך זו לפיולו מכוין שרי חלא שלפסר לחות לכי מקשין פסיטא סתמא מקשין למתן לחמר לחף על גב לגלא מכוין לסור פסיטא ולמ"ל לכל היכא לגלא מכוין שרי ומתני' בכמכוין נמי פסיטא ואין הכי נמי להוה מני לתרוצי לגיכא להלכתא למתני' בלגלא קא מיכוין ומלרבנן ומובא לשמועין חגלא לבעי לפרוקי מלתא לסוויא לתרוייהו לבל עליין יש להקשות כיון לגליבא להלכתא תסמא לתלמודא למתניתין בלמכוין ומקשין פסיטא מנא ן לחזותי ליסור בלגלא מכוין וזוחק הוא לומר לכי מקשין פסיטא לגיבא לחל ולאו כהלכתא מקשין. [פירוש הלכך מתני' כי קא מכוון **הא נאו הכי** שרי]: נרסינן בגמרא [קף מח:] לא יצב בלה פסיטא לתר רבה בר בר חנה לתר רבי יוחנן לא נערכה חגלא לגל עלה מכלל לבגל קומתה חס יצב טמא. פירוש בתמיה ולתתי והגלא לין כאן לחבל שהרי **מן החילן והלאה הוא ולא תחת נופו** ולחינן לא לחפילו גל קומתה חס יצב טיהור חגלא קא מסתם ן **לבגל עלה לכתחלה לא יצב** ולגיכא לתתני לה לסיפא חס יצב טיהור פסיטא לתר רבה בר בר חנה לתר רבי יוחנן לא נערכה חגלא לגל קומתה מכלל לבגל עלה לכתחלה **יצב לא חפילו בגל עלה לכתחלה לא יצב והא קתני"ל** לחפילו בגל קומתה חס יצב טיהור: ועלה ועל עלה פירש רש"י ז"ל שכל **זמן שלא עברה מלת חורך הגל את מלת נוכח קומתת החילן** היינו עלה לגל **עב וחשוך מכאן ולילך הגל לך ולקוח והיינו גל** עלה וכלבריו מגלתי בירושלמי לפירקין לנרסי' כתם תמן לתרי' בשם רב חסדא עלה לסור ועל עלה מותר לזהו עלה ולזהו עלה תמן לתרין לתרין כל שלילו תפול ולגיכא נוגעת בו זהו עלה כל שלילו תפול ולגיכא נוגעת בו זהו עלה ולא"פ שזה לירושלמי חולק עם נמרתנו לסרי על עלה ולתן לסרינן ליה מ"ת למלנו ממנו פירוש עלה ועל עלה. ולרשיתי לרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ז' מהלכות עבודת

להו עבר או עובר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה אמר עבר ורבי יוחנן אמר עובר ולא פליגי הא דאיכא דירכא אחריתי והא דליכא דירכא אחריתי אמר ליה רב ששת לשמעיה כי מטית התם ארהיטני:

אף לא ירקות בימות הגשמים: וסבר רבי יוסי זה וזה גורם אסור והא תניא רבי יוסי אומר נוטעין ייחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה מפני שהוא פרי ואין מרכיבין כפניות של ערלה ואמר רב יהודה אמר רב מודה רבי יוסי (דף מט.) שאם נטע והבריך והרכיב מותר אלמא לרבי יוסי זה וזה גורם מותר ואסיקנא ר'

כוכבים האסרה וכו' לאסור ליזבד בגל קורתיה ומותר ליזבד בגל הסרינין והעלים שבה ותמה היני עניו שאין פירושו בגלה ועל גלה מסכים עם נמון הירושלמי ורחוי לסמוך על הירושלמי בזה ועוד שפסק בגל גלה למותר וכסוניין מסמע לאסור לחפילו בליסנא בתרא מסקינן לה [הוא הלין] לחפילו בגל גלה לא יסב והא קא משמע לן לחפילו בגל קומתה אם יסב טהור ונראה שהרב ז"ל היה גורס בליסנא בתרא לאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא נגרבה אלא לגל **קומתה מכנגל לבגל גלה יוסב** ותו לא מידי וכן נראה מדברי הרב לחפסי ז"ל אלא הזכיר בהלכותיו כל היכי שקלא וטריא לגל גלה משמע לס"ל **ללא מיתסר אלא גלה וכן** מנאתי לרבינו מאיר הלוי שכתב בפסקי הלכותיו בלשון הזה **מכנגל לבגל גלה** שהוא הגל היוצא למעלה קומתה שחרית וערבית [לכתחלה] נמי יסב אלא מתמהני אלא מנאתי כן בלחת מהנוסחאות ואם היתה נירסתם כגירסת שלנו על כרחנו אנו צריכין לומר לכתלה מכוין עסקינן **ללא מיתסר אלא מדרבנן וכיון** לכליסנא בתרא מספקא לן הם פוסקים בזה לקולא ועליין אין זה מחוור לחפילו הוי איסור לדרבנן כיון לכליסנא קמא פשיטא לן לאיסורא ובליסנא בתרא ועוד לן לחוויי פשטא לליסנא קמא משום ספקא לליסנא בתרא ועוד למסמע לחפילו בליסנא בתרא לא מספקא לן הכי אלרבה מתמהינן ותמהון **מכנגל לבגל גלה לכתחלה יסב** וחזינן לגל ולפיכך הלבר ערוך עיון: **מתני' זורעין תחתיה.** תחת האסרה: **ירקות בימות הגשמים.** לפי **שהיולן גם הוא קשה להם שמעכב החמה** מלירד: **אבל לא בימות החמה. שהגל יפה להם:** והחזרין. לטונו"ס בלעז: **לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. שהגל לעולם יפה להם: שהגיבה.** עלין הנוסרין **בימות הגשמים מן החילון:** נמ' **עבר ליעבד לו עובר לכתחלה: כי מטית התם. רב ששת שני נהור היה וזה מוסכו והיתה בעירו לאסרה נוחלת הרבים** וי"ל **כי מטית** להתם לרהיטני מוסכני במרוצה ואמרי' עלה בנמרא אי ליכא לרבה לחבריה ל"ל לרהיטני מיבעי ליה ואי ליכא לרבה לחבריה כי לרהיטני מאי הוי לעולם ליכא לרבה לחבריה ולאם חשוב שהי ולא יעשתי למה הסמיכו הרב אלפסי ז"ל ולפי הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ז מה' עבודת כוכבים ואם אין אם לרך לחבות עובר תחניה כשהוא רך על כאן ולמה פסק כך כיון אלא בעינן רך אלא בלאם חשוב: וסבר **רבי יוסי זה וזה** גורם לאסור. **נביה לאיסור וקרקע עולם להיתר גורמין לירקות שינאלו:** והא תניא **רבי יוסי** אומר נוטעין ייחור של ערלה. ייחור נוף אמום לבערלה לא נאסר אלא הפרי: ואין נוטעין אגוז של ערלה. אמום לאגוז לאסור בהנאה וקא משתני מיניה שחוזר ונעשה אילן: ואין מרכיבין כפניות של ערלה. תמריס קטנים: **שאם נטע. אגוז של ערלה מותר לאמת כי גדל האילן וטוענן הפירות הוי הנך פירות בגרמא לאגוז לאסור וקרקע להיתר וקתני לסותר: והבריך והרכיב. אם הבריך והרכיב ייאסר על ערלה באילן זקן מותרין פירותיהן מיד אע"פ שאין מנאו לה שני ערלה לזה וזה גורם מותר לה"נ לאמרי' בעלמא לילה שבשבה בזקנה בטלה** כך פירש רש"י ז"ל והקשה הרמב"ן ז"ל מאי פרכינן ואבר רבי יוסי זה וזה גורם לאסור לליאמא לילה לעולם לאיסור לך לאבר ר"י זה וזה גורם מותר בליובד ולהיכי לכתחלה לאסור להא אילן נוטעין אגוז של ערלה ואלו קטניות היא לכי לאסרינן לכתחלה אילן נוטעין אגוז של ערלה כיון שהוא מותר לאחר שנה ואי משום דאיכא למיגזר שמא יעקור ויזרע במקומו קטניות הא אמרינן בפרק כל הבשר (חלין קיג:) דאין גוזרין גזירה לגזירה ואפילו ה"מ בגוטע בידים שהוא כמבטל לאיסור לכתחלה ה"מ בגוטע לכתחלה אילן שנה שלא יעקור ויזרע במקומו אבל אילן שנה שלא יעקור ויזרע במקומו לא שמיא לן לאסור לכתחלה ואפילו לרבי יוסי דאמר לעיל בפרק כל הבשר (דף כ:) דגוזרין גזירה לגזירה שמא יעקור ויזרע במקומו

חיסן להיינו לנטוע חנוך של ערלה ולהרכיב כפניות שלה ולע"פ לפלוני עלייהו בלכתחלה בלישבע מוקי לה לדברי הכי משמע **ליזמנך הא ולחי** ליתא לרבנן לך ברו לכתחלה ועוד למשמע לחפילו ליעבד לחברי להא רבנן לפלוני עליה סבירא להו הזה וזה גורם לחמור כלאיים בגמרא ואם כן במאי לחמרי מוקי לה במאי דברי פלוני עלייהו ומליזמנך למוקי רבי יוסי משמע ליפכך נרחין לברי הרשב"ם ז"ל שפירש לכפניות היינו מתחלי לחמרי' בשפחים (לף נב.) ומפני שנעשו שומר לפרי בשעת עבודו ונאסרין **[לרבי יוסי] ורבי יוסי לטעמיה לחמר** שמחר לחמור מפני שהוא פרי ומש"ה קאמר רבי יוסי לחון מרכיבין ייחור שיש בו כפניות של ערלה לפי שכפניות הללו הן עצמן מוציאות ייחורין וחמורות הן לרבי יוסי לחמר שמחר לחמור מפני שהוא פרי לחל רבנן שרו להרכיבן לכתחלה משום לסבירא להו שחין תורת פרי עליהן [לחע"נ לבלומק סבירא להו הזה וזה גורם לחמור] ומש"ה קאמר לחע"נ לפלוני **רבי יוסי עלייהו לרבנן** בלכתחלה בלישבע מוקי להו שאם **הבריך** או **הרכיב** ייחור שיש בו כפניות וכפניות הללו מוציאות ייחורין שייחורין הללו מותרין לחחר שאם ולחו מטעמיהו לרבנן לחיולו לליזכו כל היתרן תלוי מפני שחין עליהן תורת פרי ומשום הכי שרו להרכיבן לפיולו לכתחלה הא חיולו היו פירות נמורים לפיולו ליעבד לחמור לחיונהו לחברי זה וזה גורם וחיולו רבי יוסי סבר לפירות נמורין הן ומשום הכי הוא לומר להרכיבן לכתחלה ובלישבע שרי **זה וזה גורם לזיליה מותר** וכי קאמר שאם נטע אגב גרדא להבריך והרכיב נקט ליה **ולאו לעיכא בפלוגתא דרבי יוסי ורבנן כלל** ולא שייך בה מולה רבי יוסי ומיהו בנטע לרבנן נמי מותר לפי שהוא כלה בחרן על שלא יעמח והכי חיתא בירושלמי: ולסיקנא וכו'. **לדבריהם לרבנן קאמר להו לליזלו לחמריתו זה וזה גורם לחמור** פירש רבינו שלמה יעחקי ז"ל לחמריתו **לחת בימות החמה מפני שהעל יפה להן** [לע"נ] לניזולן של ירקות ע"י שני גורמין ניהו קרקע שהם נטועים בו ועלו של חילן ולע"נ לברים סוניין בגמרא הוא שבירה לן לרבנן שברי זה וזה גורם מותר ולפ"ם לא הוה קשיא לן מהאי לחמרי' לבל לא בימות החמה היינו טעמא משום לחעירבא קל ס"ל לכי לחמרי' זה וזה גורם מותר הל"מ כגון שהני הגורמין מתערבין זה בזה כגבי וקרקע לבל היכא להאי לחוליה קלי והאי לחוליה קלי לחמור כלאיים של חילן זה המעל והיתר של קרקע לחמור ולפיולו למ"ל זה וזה גורם מותר והשתא במסקנא הלריכן מהך שברא **וס"ל ללמ"ל זוז"נ מותר** לפיולו היכא להאי לחוליה קלי והאי לחוליה קלי שרי והיינו לחמר לליזלו לחמריתו זה וזה גורם לחמור ומהלרי רבנן לרבי יוסי לליכא למיפר ירקות בימות הגשמים משום זה וזה גורם משום למה שמצריך בגמייה פונס בעל. הלכך לענין פסק הלכה [לקי"ל] כרבי יוסי לחמר זה וזה גורם מותר לפ"ל כמתניתין לתנן זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים לבל לא בימות החמה לפ"ל זורעין תחתיה בין בימות החמה בין בימות הגשמים וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהל' עבודת כוכבים לבל הרמב"ן ז"ל כתב לבמסקנא נמי סבירא לן כלקא פ"ל מעיקרא לכל כי האי גוונא זה וזה גורם

יוסי לדבריהם דרבנן קאמר להו:

לדידי זה וזה גורם מותר לדידכו דאמריתו זה וזה גורם אסור אף לא ירקות בימות הגשמים מפני שהנביה נושרת עליהן והוו להן לזבל אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ההיא גינתא דאיזדבל בזבל עבודת כוכבים שלחה רב עמרם קמיה דרב יוסף כי האי גונא מאי אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאמר זה וזה גורם מותר:

(דף מט:) **מתני'** נטל ממנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן את התנור אם חדש יותץ ואם ישן יוצן אפה בו את הפת אסורה בהנאה נתערבה באחרות ואחרות באחרות כולן אסורות בהנאה ר' אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח אמרו לו אין פדיון לעבודת כוכבים נטל ממנה כרכר אסור בהנאה ארג בו את הבגד אסור בהנאה נתערב באחרים כולן אסורין בהנאה רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח אמרו לו אין חסור כיון דקי"ל לנטרס לחיסור לחוליה וכעיניה וחפילו בליעבד חוכך הרב ז"ל להחמיר וכי קחמרינן לבבריים לרבנן קחמר להו לחו משום חחי לחמרי' לבל לא בימות החמה כי החי נוטע לפילו רבי יוסי מודה לחסור לחון ה"ק לליזלו לפלניתו עלי ולחמריתו חף היא **נעשית זבל** מכלל לסבירא לכו זה וזה גורם לחסור חם כן חף ירקות בימות הגשמים ולרבנן **לחמרי לו חף היא נעשית זבל** קל מהלר לחינהו נופייהו ניהו רבנן למתניתין לירקות: סהיא נינהו לחיזבל בזבל עבודת כוכבים **שבח מלם ופרש ענליס הגפחטים לעבודת כוכבים ותקרובת עבודת כוכבים הן ואסורין בהנאה לבל לחמר זבל זה לעבודת כוכבים היינו נאסר כלישנא קחני הקלם לעבודת כוכבים:** [לף מט:] מתני' נטל ממנה. מן הלחרים. חלם יותץ. **שהרי נעשה והוחזק מאיסורי הנאה:** יפן. **שכבר הוחזק וחין הסקו לחזקו לולא לאפות:** יותץ. **שלא יאפו בהיסק זה ונמלא שלא נהנה:** אפו בו את הפת. **בין בחלם שננו וחזר והסיקו בעלי היתר או בינן בהיסק עלי איסור הוה ליה בתרוייהו זה וזה גורם שהפת שהנאפה בחלם בהיסק שני בחה ע"י גורם לעלי איסור שנתחזק בהם התנור מרחמיתו וגורם להיתר להחי היסק** וכן בינן שלא ננטו **איכא גורם תנור להיתר** וגורם היסק של איסור ומשום הכי הפת לחורים לסבירא ליה לתנא לחתני' לזה וזה גורם לחמור והכי מוכח בגמרא בסמוך בסנוניין לעיל בסמוך [לף מט:] [הלכך] כיון לליפסיקיקא הלכתא כרבי יוסי לחמר זה וזה גורם מותר לא קי"ל כסתם מתני' חלא בין חלם בין יבן יוצן לתנור חלם נמי כל **שננו והסיקו [בעלי היתר]** ואפה בו את הפת זה וזה גורם הוא תנור לליסורא ועליס להיתרא הלכך ברי והכי לחמרי' בפרק כל שעה (לף כו:) למ"ל זה וזה גורם מותר בין חלם בין יבן יוצן וכן כתב הרב חלפסי ז"ל סם ומיהו חפה בו את הפת בתנור שלא ננטו וחפילו היה תנור יבן [ועלי לישור] לחורים בהנחה לחע"נ **לזה וזה גורם** הוא תנור להיתרא ועליס לליסורא הא לחמרי בפרק כל שעה שבח עליס בפת **הלכך חמור מזה וזה גורם** לפי שהליסור ניכר בהיתר והנ"מ בשחבוקה כננגו חלא קלי ליסורא לבל נבי נחלים הפת מותרת למקלי קלי ליסורא והכי ליתא לחתם ובנחלים לוחשות פלינו בה לחמרלי התם לי הוה בחבוקה כננגו לו לא ונחלקו הרשבטונים הלכתא כמאן ואין כאן מקום להאריך: נתערבה בחחרות כולן לחמורות. יש מפרשים מסום דלבר שבמינן היא כגון בכורות של בעל הבית לחשיבי ולא בטלי לבל בכורות שאינן חשובות בטלי ברובא וחחרים פירשו לכיון לליסורי **עבודת כוכבים ניהו חסורין בהנאה** לע"פ שאינן לבר שבמינן ופרק בתרא (לף על.) יתבארו בלינין הללו בס"ד ולליכא נוסחי לנרסי' נתערבה בחחרות וחחרות בחחרות ולא לייקי מלנרסי' בפרק בל הזבחים שנתערבו (לף על.) כי לחמריתה קמיה לשמואל לחמר לי הנח לעבודת כוכבים לסקפ שפקא לחסור ורותיבו ליה לשמואל ופריך חנא לחמרי כר"ם וחס ליתא לימא שמואל מתני' היא חלא ר"מ ללא נרסי' חלא נתערבה בחחרות מותרות וכרב לחמר התם לחפילו שפק שפקא לעבודת

כוכבים **מותר נגד טבעת לעבודת כוכבים** שנפלה לריבוע ומריבוע לריבוע דקיימא לן הלכתא כרב בחיסורי: רבי לעיעזר אומר יוליך הנאה ליס המלח. פרש"י ז"ל מי הנאת עניס שהוא סובר לל' לעיעזר דפליג ואמר יוליך הנאה ליס המלח ולו שנתערבה בלחוד פליג ולא חפילו את רואין את הנאה בעיניה יוליך הנאת עניס שנאפת בהס ומותרת שהרי היא עצמה הויה ולא תעבוד חיסורי ולין כן לעת הרב הלפסי ז"ל שכתב הלכה כר"ח דלאמר הס נתערבה בלחוד הנאה יוליך הנאה ליס המלח ומשתרו ליה כולהו וכן לעת הרב רבי משה בר מיימון ז"ל בפרק **ז' מהלכות עבודת כוכבים** וכתב הס **שיוליך למי לחתה הפת ליס המלח** וכן לעת הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל ומכריעינן כן מלתנן **כפ' בתרא [לף על.] יין נסך שנפל לבור כולו לסור בהנאה רשב"נ לומר יאכר כולו חון מלמי יין נסך שבו** ופסקינן בגמרא כרשב"נ ולאמר ר"נ התם הלכה למעשה יין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר התם יונס חפילו יין ביין נמי מותר לנמרא כל שים [כלן] בולאי תערובת חיסור של עבודת כוכבים [לא] סמכינן עליה לרשב"נ למכרו לעובדי כוכבים חון מלמי לחיסור שבו ומשום הכי לאמרי' לבל לא יין ביין וכיון שכן ולאי לס הפת היא בעיניה שהשבר יהוא שים בה תערובת חיסור עבודת כוכבים לא שריא למכרה חון מלמי לחיסור שבה וכל שכן שלין לנו להתירה בתקנתו של רבי לעיעזר להיינו יוליך הנאה ליס המלח לולאי בלרבי לעיעזר חיכא קולא טפי מלרשב"נ לחילו בלרשב"נ חינו נהנה מן החיסור כלל וכלן נהנה ממנו לאחר שיוליך הנאתו ליס המלח ולפיכך נראין הלריכים שלי לפשר להתיר בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל אלא כי היכי להתם ביין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר ובהתם יונס כי היכי להתם חפילו יין ביין מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל מן הטעם הזה בהסוא עובלא להסוא נברא לחיתערבא ליה חבית לחיסורא בחמריה והוסיף הרב ז"ל וכתב לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה לפי שהוא ז"ל סובר מלאמרינן בחמריה ולא אמרינן בילי לני ליין ביין הוה ולא חבית בחבית וכיון שכן על כרחך בתתם יונס הוה לאי ביין נסך נמלא שהיונס מתירין בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולאי לפשר וכן נראה אלפסי ז"ל שאני הן אותו הן שהרי למטה בפ' השוכר הבית עלה לסיטת לאמר רב נחמן [לף על.] הלכה למעשה יין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר תתם יונס חפילו יין ביין מותר הך עובלא להכא להוא נברא לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה ולאי כן לעת הר"י הלוי ז"ל שהוא סובר לחלף על נב לבלרבי רבי לעיעזר לילא קולא טפי חפילו הכי מהניא ביין נסך חפילו ליין ביין לחלף על נב ללא מהניא ביה תקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולא יהיב טעמא למילתיה משום דהכא כיון שמוליך הנאה ליס המלח הרי הוא כאילו נפלה לסורו של עבודת כוכבים שלף ע"פ שלין עבודת כוכבים יונאת מידי לסורו בפליון כל שנתבטל מן התורה הקלו חכמים בכך שנראה לחוקי. כאילו היא נפלית וכיון שכן חפילו ליין ביין סני בכהי כיון שהלסור נפתלק לבל בלרבן שמעון בן נמליאל כל שהלסור בתוכו לין לנו מתירין ביין נסך שיקח למים מיין שהוא נאסר בולאי מחמת תערובת והיינו ללא מפלגינן בלרבי לעיעזר בין יין ביין לחבית בחבית ונמלא לבריו לבלפה בו את הפת **חפילו לא נתערבה יוליך למי העניס ליס המלח** ומותר וכן ביין נסך חפילו יין ביין ולאי לאמר לא כלבי זה ולא כלבי זה לנלא בלפה בו את הפת **חפילו לא נתערבה יוליך למי העניס ליס המלח** שנפלה לריבוע ומריבוע לריבוע דקיימא לן הלכתא כרב בחיסורי: רבי לעיעזר אומר יוליך הנאה ליס המלח. פרש"י ז"ל מי הנאת עניס שהוא סובר לל' לעיעזר לפליג ולאמר יוליך הנאה ליס המלח ולו שנתערבה בלחוד פליג ולא חפילו את רואין את הנאה בעיניה יוליך הנאת עניס שנאפת בהס ומותרת שהרי היא עצמה הויה ולא תעבוד חיסורי ולין כן לעת הרב הלפסי ז"ל שכתב הלכה כר"ח דלאמר הס נתערבה בלחוד הנאה יוליך הנאה ליס המלח ומשתרו ליה כולהו וכן לעת הרב רבי משה בר מיימון ז"ל בפרק **ז' מהלכות עבודת כוכבים** וכתב הס **שיוליך למי לחתה הפת ליס המלח** וכן לעת הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל ומכריעינן כן מלתנן **כפ' בתרא [לף על.] יין נסך שנפל לבור כולו לסור בהנאה רשב"נ לומר יאכר כולו חון מלמי יין נסך שבו** ופסקינן בגמרא כרשב"נ ולאמר ר"נ התם הלכה למעשה יין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר התם יונס חפילו יין ביין נמי מותר לנמליאל כל שים [כלן] בולאי תערובת חיסור של עבודת כוכבים [לא] סמכינן עליה לרשב"נ למכרו לעובדי כוכבים חון מלמי לחיסור שבו ומשום הכי לאמרי' לבל לא יין ביין וכיון שכן ולאי לס הפת היא בעיניה שהשבר יהוא שים בה תערובת חיסור עבודת כוכבים לא שריא למכרה חון מלמי לחיסור שבה וכל שכן שלין לנו להתירה בתקנתו של רבי לעיעזר להיינו יוליך הנאה ליס המלח לולאי בלרבי לעיעזר חיכא קולא טפי מלרשב"נ לחילו בלרשב"נ חינו נהנה מן החיסור כלל וכלן נהנה ממנו לאחר שיוליך הנאתו ליס המלח ולפיכך נראין הלריכים שלי לפשר להתיר בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל אלא כי היכי להתם ביין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר ובהתם יונס כי היכי להתם חפילו יין ביין מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל מן הטעם הזה בהסוא עובלא להסוא נברא לחיתערבא ליה חבית לחיסורא בחמריה והוסיף הרב ז"ל וכתב לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה לפי שהוא ז"ל סובר מלאמרינן בחמריה ולא אמרינן בילי לני ליין ביין הוה ולא חבית בחבית וכיון שכן על כרחך בתתם יונס הוה לאי ביין נסך נמלא שהיונס מתירין בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולאי לפשר וכן נראה אלפסי ז"ל שאני הן אותו הן שהרי למטה בפ' השוכר הבית עלה לסיטת לאמר רב נחמן [לף על.] הלכה למעשה יין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר תתם יונס חפילו יין ביין מותר הך עובלא להכא להוא נברא לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה ולאי כן לעת הר"י הלוי ז"ל שהוא סובר לחלף על נב לבלרבי רבי לעיעזר לילא קולא טפי חפילו הכי מהניא ביין נסך חפילו ליין ביין לחלף על נב ללא מהניא ביה תקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולא יהיב טעמא למילתיה משום דהכא כיון שמוליך הנאה ליס המלח הרי הוא כאילו נפלה לסורו של עבודת כוכבים שלף ע"פ שלין עבודת כוכבים יונאת מידי לסורו בפליון כל שנתבטל מן התורה הקלו חכמים בכך שנראה לחוקי. כאילו היא נפלית וכיון שכן חפילו ליין ביין סני בכהי כיון שהלסור נפתלק לבל בלרבן שמעון בן נמליאל כל שהלסור בתוכו לין לנו מתירין ביין נסך שיקח למים מיין שהוא נאסר בולאי מחמת תערובת והיינו ללא מפלגינן בלרבי לעיעזר בין יין ביין לחבית בחבית ונמלא לבריו לבלפה בו את הפת **חפילו לא נתערבה יוליך למי העניס ליס המלח** ומותר וכן ביין נסך חפילו יין ביין ולאי לאמר לא כלבי זה ולא כלבי זה לנלא בלפה בו את הפת **חפילו לא נתערבה יוליך למי העניס ליס המלח** שנפלה לריבוע ומריבוע לריבוע דקיימא לן הלכתא כרב בחיסורי: רבי לעיעזר אומר יוליך הנאה ליס המלח. פרש"י ז"ל מי הנאת עניס שהוא סובר לל' לעיעזר לפליג ולאמר יוליך הנאה ליס המלח ולו שנתערבה בלחוד פליג ולא חפילו את רואין את הנאה בעיניה יוליך הנאת עניס שנאפת בהס ומותרת שהרי היא עצמה הויה ולא תעבוד חיסורי ולין כן לעת הרב הלפסי ז"ל שכתב הלכה כר"ח דלאמר הס נתערבה בלחוד הנאה יוליך הנאה ליס המלח ומשתרו ליה כולהו וכן לעת הרב רבי משה בר מיימון ז"ל בפרק **ז' מהלכות עבודת כוכבים** וכתב הס **שיוליך למי לחתה הפת ליס המלח** וכן לעת הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל ומכריעינן כן מלתנן **כפ' בתרא [לף על.] יין נסך שנפל לבור כולו לסור בהנאה רשב"נ לומר יאכר כולו חון מלמי יין נסך שבו** ופסקינן בגמרא כרשב"נ ולאמר ר"נ התם הלכה למעשה יין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר התם יונס חפילו יין ביין נמי מותר לנמליאל כל שים [כלן] בולאי תערובת חיסור של עבודת כוכבים [לא] סמכינן עליה לרשב"נ למכרו לעובדי כוכבים חון מלמי לחיסור שבו ומשום הכי לאמרי' לבל לא יין ביין וכיון שכן ולאי לס הפת היא בעיניה שהשבר יהוא שים בה תערובת חיסור עבודת כוכבים לא שריא למכרה חון מלמי לחיסור שבה וכל שכן שלין לנו להתירה בתקנתו של רבי לעיעזר להיינו יוליך הנאה ליס המלח לולאי בלרבי לעיעזר חיכא קולא טפי מלרשב"נ לחילו בלרשב"נ חינו נהנה מן החיסור כלל וכלן נהנה ממנו לאחר שיוליך הנאתו ליס המלח ולפיכך נראין הלריכים שלי לפשר להתיר בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל אלא כי היכי להתם ביין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר ובהתם יונס כי היכי להתם חפילו יין ביין מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל מן הטעם הזה בהסוא עובלא להסוא נברא לחיתערבא ליה חבית לחיסורא בחמריה והוסיף הרב ז"ל וכתב לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה לפי שהוא ז"ל סובר מלאמרינן בחמריה ולא אמרינן בילי לני ליין ביין הוה ולא חבית בחבית וכיון שכן על כרחך בתתם יונס הוה לאי ביין נסך נמלא שהיונס מתירין בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולאי לפשר וכן נראה אלפסי ז"ל שאני הן אותו הן שהרי למטה בפ' השוכר הבית עלה לסיטת לאמר רב נחמן [לף על.] הלכה למעשה יין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר תתם יונס חפילו יין ביין מותר הך עובלא להכא להוא נברא לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה ולאי כן לעת הר"י הלוי ז"ל שהוא סובר לחלף על נב לבלרבי רבי לעיעזר לילא קולא טפי חפילו הכי מהניא ביין נסך חפילו ליין ביין לחלף על נב ללא מהניא ביה תקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולא יהיב טעמא למילתיה משום דהכא כיון שמוליך הנאה ליס המלח הרי הוא כאילו נפלה לסורו של עבודת כוכבים שלף ע"פ שלין עבודת כוכבים יונאת מידי לסורו בפליון כל שנתבטל מן התורה הקלו חכמים בכך שנראה לחוקי. כאילו היא נפלית וכיון שכן חפילו ליין ביין סני בכהי כיון שהלסור נפתלק לבל בלרבן שמעון בן נמליאל כל שהלסור בתוכו לין לנו מתירין ביין נסך שיקח למים מיין שהוא נאסר בולאי מחמת תערובת והיינו ללא מפלגינן בלרבי לעיעזר בין יין ביין לחבית בחבית ונמלא לבריו לבלפה בו את הפת **חפילו לא נתערבה יוליך למי העניס ליס המלח** ומותר וכן ביין נסך חפילו יין ביין ולאי לאמר לא כלבי זה ולא כלבי זה לנלא בלפה בו את הפת

יום שט

פדיון לעבודת כוכבים:

גמ' סתם יינם מותר לנמליאל כל שים [כלן] בולאי תערובת חיסור של עבודת כוכבים [לא] סמכינן עליה לרשב"נ למכרו לעובדי כוכבים חון מלמי לחיסור שבו ומשום הכי לאמרי' לבל לא יין ביין וכיון שכן ולאי לס הפת היא בעיניה שהשבר יהוא שים בה תערובת חיסור עבודת כוכבים לא שריא למכרה חון מלמי לחיסור שבה וכל שכן שלין לנו להתירה בתקנתו של רבי לעיעזר להיינו יוליך הנאה ליס המלח לולאי בלרבי לעיעזר חיכא קולא טפי מלרשב"נ לחילו בלרשב"נ חינו נהנה מן החיסור כלל וכלן נהנה ממנו לאחר שיוליך הנאתו ליס המלח ולפיכך נראין הלריכים שלי לפשר להתיר בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל אלא כי היכי להתם ביין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר ובהתם יונס כי היכי להתם חפילו יין ביין מותר הכי נמי בלרבי לעיעזר וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל מן הטעם הזה בהסוא עובלא להסוא נברא לחיתערבא ליה חבית לחיסורא בחמריה והוסיף הרב ז"ל וכתב לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה לפי שהוא ז"ל סובר מלאמרינן בחמריה ולא אמרינן בילי לני ליין ביין הוה ולא חבית בחבית וכיון שכן על כרחך בתתם יונס הוה לאי ביין נסך נמלא שהיונס מתירין בתקנתו של רבי לעיעזר יותר מבתקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולאי לפשר וכן נראה אלפסי ז"ל שאני הן אותו הן שהרי למטה בפ' השוכר הבית עלה לסיטת לאמר רב נחמן [לף על.] הלכה למעשה יין נסך יין ביין לסור חבית בחבית מותר תתם יונס חפילו יין ביין מותר הך עובלא להכא להוא נברא לחיתערבא ליה חבית לתתם יונס בחמריה ולאי כן לעת הר"י הלוי ז"ל שהוא סובר לחלף על נב לבלרבי רבי לעיעזר לילא קולא טפי חפילו הכי מהניא ביין נסך חפילו ליין ביין לחלף על נב ללא מהניא ביה תקנתו של רבן שמעון בן נמליאל ולא יהיב טעמא למילתיה משום דהכא כיון שמוליך הנאה ליס המלח הרי הוא כאילו נפלה לסורו של עבודת כוכבים שלף ע"פ שלין עבודת כוכבים יונאת מידי לסורו בפליון כל שנתבטל מן התורה הקלו חכמים בכך שנראה לחוקי. כאילו היא נפלית וכיון שכן חפילו ליין ביין סני בכהי כיון שהלסור נפתלק לבל בלרבן שמעון בן נמליאל כל שהלסור בתוכו לין לנו מתירין ביין נסך שיקח למים מיין שהוא נאסר בולאי מחמת תערובת והיינו ללא מפלגינן בלרבי לעיעזר בין יין ביין לחבית בחבית ונמלא לבריו לבלפה בו את הפת **חפילו לא נתערבה יוליך למי העניס ליס המלח** ומותר וכן ביין נסך חפילו יין ביין ולאי לאמר לא כלבי זה ולא כלבי זה לנלא בלפה בו את הפת

אמר רב חסדא אמר * בגמ' הגי' זעירא רב הלכה כר' אליעזר דאמר אם נתערבה הפת או הבגד באחרים יוליך הנאה לים המלח ומשתרו ליה כולהו ההוא גברא דאיערבא ליה חביתא דסתם יינן בחמריה אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה זיל שקול ארבעה זוזי דמי

לגמול חומרא בתערובת יין ביין בתקנתו של רבי לגיעזר מתקנה של רבי שמעון בן גמליאל לעפ"כ כיון דרב חלק בר לפלפא הוא חוסר לפיכך בחביתא ורב חסדא לפניו עלה לו אמר יין חלה חביתי מנין לו להפריש על המלח ולהתיר לפיכך יין ביין כיון דלחזון למפלגיניו לרבן שמעון בן גמליאל בין יין ביין לחביתא בחביתא וזה גרלה שהוא לעת רש"י ז"ל שכתב ומשתרו **לך בהנאה למכרן לנכרי** ובולאי לסכי נמי שרו למכרן כולן ביחד וכלבד שלא יערבם חלה רבים ברבה ז"ל לאסור תערובת יין ביין מפני שלא מפני חביתא בחביתא דמשמעתין בתקנתו של רבי לגיעזר תערובת יין ביין לאחר שנתערבב היה לפשר לומר שכל שהוליך הנאה ליס המלח קודם שנתערבב לפי לערבו אחר כך יהא מותר שלא שהרב [רש"י] ז"ל מחמיר לאסור תערובת יין אחר הולכה בקודם הולכה לכל קודם הולכה ולאי הכבר ברור שהין להתירו משמעתנו ושלא כדברי הר"ז הלוי ז"ל וכן לא היה להם לרשטונים ז"ל ללמוד איסור בפת עצמה ממאי דלסרינן ביין נסך יין ביין בתקנתו של רבי שמעון בן גמליאל דהא [לפי] שלא נתערב בו ממש מוכח בגמרא דלפשר להקל יותר בפת שהיא עצמה שריא בהולכת של איסור ולפיכך נרלוים הלברים לבפת שרי לפילו ביין נסך ויין ביין לא יאסור לבל ביין חביתא בחביתא שרי לפילו ביין נסך ויין ביין לא שרי לפילו בסתם יינם לומר לחוכם לחילכך בדרבי לליעזר קולא טפי ליהנות מתערובת האיסור בעצמו לא רנו להתיר תערובת יין ביין לפילו בסתם יינם ולפיכך לא החכר כאן חלוק בין יין נסך לסתם יינם ועובדא דהכא נברא לדיעתרבא ליה חביתא לאיסורא בחמריה חביתא בין החביתא הות ובין שהיתה מיין נסך ולאי לא מסתם יינם לינם שוא זהו לעתי בדברים הללו ועפ"ש שלא העלתי כך בחיבורי לאחר זמן ונתיישבתי בבבר: וגרסינן בירושלמי בפרק שליפי לערלה לתנן התם בגל שנעבו בקליפי ערלה ילנק נתערב בלחרים כולם ילנקו וכו'. לומר ר' חני כל נחית מן החלפא שמעית קליה לדבי יעקב מתני בגל שנעבו בקליפי ערלה ילנק ותנינן נגול ממנה כרכר ולרנ בו לת הבגל לסור בהנאה ותנינן יין נסך שנפל לבור כולו לסור בהנאה ותנינן רבן שמעון בן גמליאל לומר ימכר כולו לעובדי כוכבים חון מלמי יין נסך לומר שבו לומר ר' יעקב בר לחא חני קסיתיה חני קיימת מלי כלון תמן לין לרך בני לחם ליקח יין מן העובדי כוכבים ברם הכא לרך בני לחם ליקח בגל מן העובד כוכבים כלומר וחיישינן שמא ימכרנו ליסרחל ולפי זה הי לתנן התם תבשיל שנעבו בקליפי ערלה ילנק ולא לתרינן **ימכר חון מלמי לסיסור שבו** היינו לוקח בתבשיל שנאכל כמות שהוא שלא שנקח מן העובד כוכבים הי בשאר המבושלים לי ילנק אלא ימכר כרשב"נ ום מביליין רלסה מכלן לר' לליעזר לי לתיר לת הפת בהולכת הנאה ליס המלח כל שהיה בעיניה ולא נתערבה לחם לסתא ליקבי להו התם בירושלמי בגל שנעבו בקליפי ערלה לחמי ילניל יוליך הנאה ליס המלח ולחמרינן נמי בפ' כל שעה (לף כז.) קערות כוסות ונלוחיות לסרי ולחמרינן הכי התם משמע לילת להו תקנתא ולחמי נהי לא סניל להו תקנתו של רשב"נ לפי שהן נקחין מן העובדי כוכבים נתקן לה בתקנתו של ר"ל ובעלי מחלוקתם לוחיה לה כי משום לתקנתו של ר"ל **לא שייכא אלא בסיסורי עבודת כוכבים** לפי שהוא תופס לחיו ועפ"ש שהוא עצמו לסור מ"מ נראה כשילו האסור נטל מכאן ואל בתמורתו לסני בדרבנן לבל בשאר לסיסורין כיון שאין תופסים למיהן וכי מפני שהוא רוצה ליזוק בנכסיו והולילכן ליס המלח יהא היתר לבדים האסורין ויפא לחמרו לבל לפי מה שכתבתי לין ערוך לכך לכיון לבפת בגבל התירו

משום לסיסור עגיס שבו קלים מנין לן להתיר בסיסור עבידה לסוי כשילו נתערב סם גופו של סיסור להכי מוכח בפרק הנוזל קמח (לף קל.) לסחרינן התם רבא רמי תנן בגל שנעבו בקליפי ערלה ילנק לעלמא חזקתא מילתא היא ורמינהו רבידית לס שנבלעה בבסות לס מתבבסת הבסות ויוצא ממנה רבידית לס טמאה ולס לפי טהורה ומשני מקולי רבידית שלמו כלן בלס תבושה לרבן לעלמא לנבי ערלה לנו רולין הנבע בשילו ממשו **שלא סיסור מעורב בבגל והוא ליה** כיון בין למיתסר לפי מה שכתבתי למעלה והיינו לקערות כוסות ונלוחיות לסרי לפרק בל שעה (לף כז.) לפ קשיא מילי להתם לפי בהכי עסקינן לפי לומר ליס שבח עניס בהם ולפ סוי וזה גורס [לפי כולו סיסור] וכן נמי הא לתנן התם בפ"נ לערלה תבשיל שבשלו בקליפי ערלה ילנק נתערב בלחרים יעלו בחב ומחתים לפ קשיא לתתם לנב גרדא להנהו מתניתין לעיל נקטוה לומר לפי"מ דר"מ פליג לחרבנן בבגל שנעבו בקליפי ערלה ובנובע מלפי הסיטו בקליפי ערלה לחמר ר"מ שלין מתבטלין מולה בתבשיל שבשלו בקליפי ערלה ובפת ליעלו. והרב ר' יונה ז"ל מחמיר עול ולומר לפי לחמר ר"ש יוליך הנאה ליס המלח לפילו בתערובות חבית בחבית לל שהוא מלסורי תורה ומוכח לה מלחמר התם נבי בגל שנעבו בקליפי ערלה ונבי חבילי תלתן של כלאי הכרם שכולן ילנקו ולחמי יוליך הנאה ליס המלח לפי ז"מ שלא התיר ר"ש בלסורי תורה לפילו בתערובות חבית בחבית לל שהוא מלסורי תורה ומוכח לה מלחמר התם נבי בגל שנעבו בקליפי ערלה ונבי חבילי תלתן של כלאי הכרם שכולן ילנקו ולחמי יוליך הנאה ליס המלח לפי ז"מ שלא התיר ר"ש בלסורי תורה לפילו בתערובות חבית בחבית לל שהוא מלסורי תורה ומוכח לה מלחמר

הביתא ושדי בנהרא ואידך תשתרי לך בהנאה:

מתני' כיצד מבטלה קירסם וזירד ונטל ממנה מקל או שרביט אפי' עלה הרי זו בטילה שפייה לצרכה אסורה שלא לצרכה מותרת:

גמ' ואותן שפיים מה תהא עליהן פליגי בה רב הונא ורב חייא בר רב חד אמר מותרין וחד אמר אסורין תניא כמ"ד מותרין עובד כוכבים ששיפה עבודת כוכבים לצורכו היא ושפאיה מותרין לצורכה היא אסורה ושפאיה מותרין וישראל ששיפה עבודת כוכבים בין לצורכה בין לצורכו בין היא בין שפאיה אסורין איתמר עבודת כוכבים שנשתברה מאי ליה אמר רב צריכה לבטל כל קיסם וקיסם ושמואל אמר אין עבודת כוכבים צריכה לבטל אלא דרך גדילתה והילכתא כרב דקי"ל דהילכתא כרב באיסורי (* ד"ת מ"ז איכא דאמרי דכ"ע שברי שברים מותרין והכא בעבודת כוכבים של חוליות והדיוט יכול להחזירה קא מפלגי) ודוקא כשהדיוט יכול להחזירה אבל אין הדיוט יכול להחזירה מותרין (דף נג.) ת"ר הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים ומצא בהן עבודת כוכבים אם עד שלא נתן מעות משך יחזיר ואם משנתן מעות משך יוליך הנאה לים המלח:

סליקא לה פרק כל הצלמים

(דף מט:) **רבי** ישמעאל אומר שלשה אבנים זו בצד זו בצד מרקוליס אסורות ושתים מותרות וחכמים אומרים את שהוא נראה עמו אסור ואת שאינו נראה עמו מותר (דף נא:) מצא בראשו מעות או כסות או כלים הרי אלו מותרין פרכילי ענבים ועטרות של שבלים יינות שמנים חלוניות והליוט יכול להחזירה מר סבר כיון דהליוט יכול להחזירה לא בטלה ומר סבר אין עבודת כוכבים צריכה לבטל אלא על דרך נזילתה היינו **דרך נזילתה היא לאו חורחה** וזהו מה שכתב הרב אלפס ז"ל ולוקח בהליוט יכול להחזירן יותר מסתם יינן להרבה מינים בהם הקל שאין לוסרין בסמוך כמוהו ובפרק כל שעה נמי מלחי תלמוד לומר לאיכא לאקולי בסתם יינן יותר מאחר לוסרין מסוס לכל לתקון רבנן כעין לחורייתא תקון הלכך בכל הלוסרין לפיולי לומיא דיין כיין לחרינן לימכר **חון מלמי ליסור שבו** וחוכך הייתי להחמיר ולומר לעל שרינן הכי לעל בשנתבטל כיונו מן התורה לרשב"ג להאי גוונא הקלי לת"ק לחמר יין נסך שנפל לבור כולו לסור בהנאה לומר שלוסר בכל שהוא ולית ליה תקנתא בימכר ולרשב"ג פליג בכי האי גוונא ולחמר ימכר ולפיכך כיון שאין התירו של רשב"ג רווח להם ת"ק פליג ביה ואנן נמי לא סמכינן עליה ביין נסך ביין ביין קרוב היה הלבר לומר לחיטו נמי לא לחמר לעל בשנתבטל כיונו מן התורה לבל כל שלא נתבטל לא לבל מכיון שהקטו בירושלמי עלה למתני' לתנן בנל שנבעו בקליפי עלה ילקן לחמי לא לחרינן **ימכר כולו חון מלמי ליסור שבו** מסתע לרשב"ג לפיולו בשלא נתבטל הוא לומר כן ואנן נמי סמכינן עליה בסתם יינן ושאר לוסרין שבתורה לפי הסברא שכתבנו לפיולו בכי האי גוונא: הטוח נברא לליערבא ליה חביתא לליסורא בחמרים. כך היא הגירסא בספרים שלנו ולפי מה שהעליתי למעלה מתוקמא בחבית בחבית לפיולו ביי"ג ולא ביין ביין לפיולו בסתם יינן לבל שרב לשפי ז"ל הוסיף לליערבא ליה חבית לסתם יינן בחמרים נראה שהוא סובר לביין ביין מתוקמא מלקאמר בחמרים ולא לומר ביני לני לפיכך הוצרך להעמידה בסתם יינן לפי שנראה שהוא סובר לקיימא לן כתקנתו של רשב"ג לסתם יינן לפיולו יין ביין וביין נסך לוקה חבית בחבית וכן הם לבבי הר"ם ממ"ל בפ"י מהל' מלכלות לסורות ומלחמרין לילך בשתרי לך בהנאה מוכח בהדיא ליוליך הנאה לא מהניא לנלן להתיר הנאה לבל לא להתיר לכילה ולבר פשוט הוא: **מתני' כיצד מבטלה קרסם.** קמיס **יבשין שבחולין נטל לנרכו לשרוף:** זרל. זרלין לחין שבה: **לנרכה.** ליפותה: **נמ' לותן שפחין.** כשפשה **לנרכה ולא בטלה** מה תהא עליהן **שפחין מי בטלי או לא: ויסרלא שפשה וכו'.** לפי שהין יסרלא מבטל עבודת כוכבים: לימתר **עבודת כוכבים** שנשתברה מלניה וכו'. מעיקרא לוקיימנא לך פלוגתא בגמרא בשברי שברים לרב ס"ל לעל"פ שנשתברו שבריה לשבריה נריכה לבטל כל קיסם [וקיסם] ושמואל ס"ל לבבי האי גוונא לין עבודת כוכבים נריכה לבטלה אלא לרך נזילתה **כשהיא קיימת כגון נביים לימתני' לשברי שברים הם** שהעלה נופל **ומשתבר לשברים ולפ"ה לסורה מסוס לרך נזילתה היא לסיינו לורחה לבל** כל שהיינו לרך נזילתה שברי שברים מותרין ובתר הכי מוקמינן פלוגתייהו בעבודת כוכבים של

וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי מזבח אסור:

גמ' (דף נ.) אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב

יצמעלא שתים מותרות והא תניא ר' ישמעאל אומר שתים בתפיסה חסורות שנא לפילו מרוחקות אמר רבא לא קשיא כאן בתפיסה לחתן כאן בשתי תפיסות והיכי דמי שתי תפיסות לליכא נוכהא ביני ביני ולפום פירוש רש"י ז"ל כל היכא לליכא נוכהא ביני ביני לפילו הן בסוף ל' לחומתו של מרקולים יצמעלא בין לרבנן וכי בעו רבנן שיהו מקורבות טפי היינו לוקח בלליכא נוכהא להיינו **תל מפסיק ביניס למרקולים** ולפי פירוש התוספות כל שהן בסוף לרבע לחומתו של מרקולים נהול אע"ג לליכא נוכהא לא חיישינן למיעוט נפיל אע"כ הן מקורבות יותר בכנון אמה או חצי אמה ולפי שכבר נשתקע מרקולים ונשבר מן העולם לא רלינו להאריך בזה והר"ם במ"ל כתב בפרק שביעי מהלכות עבודת כוכבים וכן שבני מרקולים כל שבן הגרולות שהיו עמו לסורה בהגהה: נרסינן בגמרא [סוף דף נא:] אמר רב יהודה אמר רב עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל שבר מקל לפניה חייב זרק מקל לפניה פטור ע"ל לפי לרבא מאי שנא שבר דה"ל כעין זביחה זרק נמי ה"ל כעין זריקה בעינא זריקה משתברת ולילא. ופירש רש"י ז"ל לעבודת כוכבים שעובדין אותה במקל היינו **שמקשקשין לפניה במקל** ומש"ה שבר מקל לפניה חייב לקרי"ל **בפרק ל' מיתות (דף ס:) לכל עבודה שבפניס שעובדין לפני עבודת כוכבים בין לרבה בין לרבי יוסי לריכה בכך חייב לכתיב זובח לאלהים יחרם אלמא מידי לחזי לאסם לסור לכל עבודת כוכבים ולכר שאינו כעין פניס לרבה בכך חייב לנפקא לן מאיכה יעבדו הגויס האלה את אלהיהם יש לרבה בכך פטור וז"ס לא היו עובדין אותה במקל לא מיחייב בשבר מקל אלא שייכא בפניס וא"ס היו עובדין אותה בזריקת [מקל] לא מצי למימר זרק מקל לפניה פטור וא"ס בשבירת מקל פלא לה פשיטא לחייב ואפילו לא למי לפניס אלא שהיו עובדין אותה בקשקוש מקל או בענין אחר במקל הלכך שבר מקל לפניה חייב אע"פ שאין עבודתה בכך לכיון דלמי שבירה לזביחת בהמה שלפניס שבר מפרקתה** לכן שיבר מקל לפניה חייב **אבל זרק פטור הואיל ואין עבודתה בכך והא לא למיף לעבודת פניס** משום דלא היו זריקה משתברת כזריקת **לס שלפניס שאינה מחוברת אלא משתברת ונופל טיפין טיפין** כך פירש רש"י ז"ל. ולקמן עליו לכיון דשבירת מקל היו כעין זביחה **וכלאמרינן הכא ובפרק לרבע מיתות (לף סב.)** נמי אמרינן דשבר מקל לפניה תולה זביחה היא לפילו **אין עובדין אותה במקל** כלל ליחייב להיות ליה כזובח בהמה למרקולים לאמרינן בהגיה נקמן בגמרא לחייב י"ל לכי אמרינן דשבר מקל לפניה היא תולה זביחה ס"מ כשעובדין אותה במקל וכן פירש רש"י ז"ל למשום לזביחה בעבודת כוכבים זו כבהמה בפניס היו שבירתן תולה זביחה אבל בשאין **עובדין אותה במקל כלל לא** וכ"ת והא תנן אלא ברלשו פרכילי ענבים לסורין ולוקימנא בגמרא [לף נא.] כגון שבערן מתחלה לכך כלומר והיו בעירתן כזביחה לשלא ע"נ למרקולים אין לרכו בענבים לפ"ה כי משתבר היו כעין זביחה וחייב ולא קשיא היא למשום לענבים [בחים] בפניס להיינו בכורים היא בעירתן תולה לזביחה אבל **מקל שאינו כה בפניס אס אין עובדין אותה במקל לא** היא שבירתן תולה לזביחה ולפי סיבה זו אתה יכול לשייתיה בגמרא [סוף דף נב:] שפת לה אתה יכול לנסך לפניה עבים של מי רגליס חייב משום דהוי כעין זריקה וכן שחט לה חנב [לף נא.] רבי יהודה מחייב משום דהוי כעין זביחה בעבודת כוכבים שעובדין אותה בקשקוש ובמימי רגליס וכחנב מתוקנין וחברים פירשו להא דנקט עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל לאו למימרא דלאס **לא היו עובדין אותה במקל לשבר מקל** לפניה פטור אלא דנקט עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל לרבותא אפילו עבודתה במקל כלל חייב וכי נקט שעובדין אותה במקל לרבותא נקטיה שאע"פ שעובדין אותה במקל זרק מקל לפניה פטור כיון שאינה מקשקוש לזריקה: ונרסינן תו בגמרא [לף נא.] אמר רב נחמן אמר רבה בר לבוה אמר רב עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל שבר מקל לפניה חייב וחיינו נאסר. פירש רש"י ז"ל כשעובדין **אותה בזריקת מקל** וכן עיקר ומש"ה חייב ללגבי חיובא בחלל מתניתי סני לו בכעין פניס ונפקא לן מזובח נאלהים יחרם לו בלרך עבודתה **ונפקא לן מאיכה יעבדו** אבל נבי ליסורין של תקרובת לעולם חיינו נאסר אלא בכעין פניס לאסור תקרובת מאסר אבל זבחיהם יאכלו נפקא לו מדכתי קבלה לכתיב ויאכלו זבחי מתים הלכך לא מיתסר אלא בכעין פניס לומיה לזביחה ומש"ה אמרינן זרק מקל לפניה חייב וחיינו נאסר אלא מלאמר חייב אף"ה חיינו נאסר וכלכתיבנא ולחברים פירשו דאפילו לרב נחמן אמר רבה בר לבוה בעבודת כוכבים שעובדין אותה בקשקוש מקל היא לומיה לסיסיא לאמר רב יהודה אמר רב לגליעל ולאמורלאי ניהא לליבא דרב דרב יהודה ס"ל לגיבים לזריקה לזריקה אלא שהלכה היא ומשום הכי אמר זרק מקל לפניה פטור ורב נחמן סבירא ליה לגיבים לזריקה כלכה היא ומשום הכי אמר זרק מקל לפניה חייב: ונרסינן תו בגמרא [שם] ר"ל אבהו אמר ר' יוחנן מנין לזובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שפטור שנאמר זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו לא יזבח אלא תורה אלא כעין פניס. ולוקימנא בגמרא להאי בעלת מום דסליק מחוסר לבר לפי מה שפירש רש"י ז"ל בהסיא לאמר רב יהודה אמר רב עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל וכו' כמו שכתבתי למעלה אפשר להא דר"ל אבהו אמר ר' יוחנן לא פליגי עליה דרב משום דהתם לוקה בשעובדים אותה במקל והא דר' יוחנן בעבודת כוכבים שאין **עובדין אותה בהמה כלל** ואי הכי לא פליגי לבל לאותו הפירוש האחרון שכתבתי למעלה להא דנקט שעובדין אותה במקל כלל חייב וכי נקט שעובדין אותה במקל לרבותא נקטיה שאע"פ שעובדין אותה במקל זרק מקל לפניה פטור כיון שסיגה מקשקוש לזריקה: ונרסינן תו בגמרא [לף נא.] אמר רב נחמן אמר רבה בר לבוה אמר רב עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל שבר

חפילו למאן דאמר כעין פנים והיינו נמי דאמרינן לקמן [לף נח:] כל שהוא לפנים מן הקלקלין חפילו מיס ומלח חסור לפי שכיון שמיס ומלח קרבין לגבי המזבח אע"פ שאין עבודתן בזריקה חיישינן שמא זרקום לפני עבודת כוכבים והויא ליה זריקה המסתברת וחסור כיון דתקרובת שאין לה בטלה עולמית לכל כי האי גוונא כעין פנים הוא ולענין הלכה לפום מאי דמסקינא לרב ורבי יוחנן פליגי יש שפסקו כרבי יוחנן **לכעין פנים בעינן** משום לרב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ועוד לאמרינן לעיל בגמרא [ריש לף נח.] לכולי עלמא לא אמרינן כעין שבזיחה אלא כעין פנים בעינן הלכך כל היכא דלא הוי כעין פנים אע"ג דהוי כעין זבזיחה אינו נאסר משום תקרובת עבודת כוכבים וזה שסכים הרמב"ן ז"ל לבל רחימי להראב"ד ז"ל בספר הנהותיו שפסק כרב וכל כעין זבזיחה חייב ונאסר ושחט לה חנב ושפת לה עיזה נמי חייב ונאסרין ולפסר שטעמו ז"ל לאע"ג דרב ור' יוחנן דלא הלכה כר' יוחנן כיון דר"י ורבה בר חבוה ורב יהודה שבירא להו כרב וחבירו ורבה נמי שקלו וטרו לגבייהו נקטינן כוותיה ועוד לסוגיין **בפרק אלו עבודת מיתות [לף** סב.] דשבירת מקל תולה זבזיחה ומן התימה על הרמב"ם ז"ל שפסק בפרק שלישי מה' **עבודת כוכבים שפת לה** עיזה חייב ושחט לה חנב ובהמה מחוסרת אבר פטור וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל דלולחי לא גרעי חנב ובהמה מחוסרת אבר מעיזה ומימי רבנים: [לף נח.] **מתני'** מעת בראשה. פירוש של מרקולים: [לף נח:] מעות כסות או כלים **הרי אלו מותרין.** וילפינן בגמרא דנני עבודת כוכבים לאסורין מלכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם ומיהו לוקח מילי דנוי כנון כסף וזהב לבל כל שאינו של נוי אע"פ שהוא מונח על העבודת כוכבים מותר שמעות כסות וכלים דסרינן מוקמינן להו בגמרא כגון שהן מונחין שלא כדרך נוי מעות בכיס קשור ותלוי לו על ירכו וכסות במקופלת ומונחת לו על ראשו וכלים לסחיפא ליה מסיכלא על ריסיה: פרכילי ענבים ועטרות של שבולין. להני מלין תקרובת מיתסרי לבגמרא מוקמינן להו כגון שבערן מתחלה לכך והוו כעין פנים כיון שהיו כאיש במקלו לבכורים וכמו שכתבתי למעלה ויינות ושמנים וסלתות נמי פשיטא **לכעין פנים הוא** דהא מיתנהו במקלו יין לנסך שמנים וסלתות למנחות וכבולהו הני חיישינן למאן דאמר בהו תקרובת כעין פנים שנסך היין והקטיר קנת מהשמן והסולת ולהו שמעינהו שיריה הם כלעבדינן במקלו ומע"ה מיתסרי: נמ' מה **הלכתא** לין לו תורת קלקלון: חילופיהן לאפי' פנים כחון למי. ומרי. כלומר לדבר **שאינו של נוי לא מיתסר לפנים מקלקלון לידיה כשאר עבודת כוכבים: הסתם פעורי מפערי קמיה.** כלומר שמתרצין: **מיס ומלח** לא מקרבי ליה. אלא לחפילו חון כפנים למי וחסור. לפי שכל עבודתן **לרב בזיון וקלקלון לרב נעיעות וכבול הלכך לא שייכי ולא מפסקי** כך פירש רש"י ז"ל לבל בתום' פי' להא לחמרינן חון לקלקלון לבר של נוי חסור משום תקרובת נמי קאמר לחון לקלקלון נמי עבדי תקרובת מלבר של נוי ושאינו של נוי מותר משום דלא עבדי תקרובת עבודת כוכבים שעובדין חותה לרך כבול מלבר שאינו של נוי חון לקלקלון אלא לפנים היינו ומשום הכי קאמר לפעור שעבודתו לרך בזיון חפילו חון כפנים למי שנם בחון עושין לו תקרובת מלבר שאינו של נוי כבפנים: **מתני'** **עבודת כוכבים** שיש לה גינה ומרחץ נהנין מהן **שלא בטובה.** שלא יעלה שכר לכומרים והנאת גינה ומרחץ **לא מיתסרי לחין הקלס לעבודת כוכבים כלחיתא בפרק כל העלמין (לף מז:): נמ' עובדיה. עובדי כוכבים העובדים לה לא לחיבת לן לי יהבינן להו שכר טובת הנאה פורתא:** בטובה בטובת לחרים. למותר לתת שכר לחרים לבל לכומרים לא: מלן למתני **לחסיפא.** לחסור לתת שכר

מנין לתקרובת עבודת כוכבים שאין לה בטלה עולמית דכתיב (תהילים ק"ו:כ"ח) ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת אין לו בטלה לעולם אף תקרובת עבודת כוכבים אין לה בטלה לעולם (דף נא:) א"ר שימי בר חייא כל שהוא לפנים מן הקלקלון אפי' מים ומלח אסור חוץ מן הקלקלון דבר של נוי אסור שאינו של נוי מותר:

מתני' עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ נהנין מהן שלא בטובה ואין נהנין מהן בטובה היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בטובה ושלא בטובה:

גמ' אמר אביי בטובה בטובת כומרין ושלא בטובת כומרין לאפוקי טובת עובדיה דשרי איכא דמתנו לה אסיפא היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בין בטובה ובין שלא בטובה אמר אביי בטובת אחרים ושלא בטובת כומרין מאן דמתני לה אסיפא כ"ש אריש ומאן דמתני לה אריש אבל אסיפא כיון דאיכא אחרים בהדה

נח:] פעורי מפערי קמיה מיס ומלח לא מקרבי ליה: חון לקלקלון ליכא למיחש לתקרובת שאין מקריבין חוצה לו הלכך כל דבר של נוי **חסור משום נוי עבודת כוכבים** על סיבטלנו דבר שאינו של נוי מותר לגמרי. ונרות של שעוה שמליקין לפני עבודת כוכבים מסתברא **לא מיתסרי משום תקרובת אלא** משום נויין לאע"נ לאוהאי הלכלה במקלש מ"מ לא הוו לבר המסתבר לליהוי כעין זבזיחה או כעין פנים הלכך בביטול סני להו ומ"ה אם נתנום או מכרום ליסראל מותרות ואע"נ לבעבודת כוכבים עצמה לחמרינן לקמן [לף נב.] בפירקין לפילו מכרה או משכנה לנורף [יסראל] אסורה אלא משום לחיתר לחר לחילי לדמיה יקרים חזכין להו לעובד כוכבים ופלח לה לבל נרות הללו אין לחיהן יקרים וכן הדין בכל משמשי עבודת כוכבים שאינן ניכרין שהן משמשין ועוד שאין חבת משמשין עליהם כחבת **עבודת כוכבים עצמה** שהו נקחים ביותר מכלי לחיהם לניחום לחיתר לחר לחילי לדמיה יקרים חזכין להו לעובד כוכבים והיינו לתניא בתום' לף כלים המשתמשין בה ובנופה נגבום כומרים ומכרום הרי אלו מותרים ומעתה כל שכן לגרות הללו ועוד כתב רבינו שמואל ז"ל לאם כבו לוחן כומרים להשתמש בהן לעצמן זהו ביטולן לגויין גיהנו ובטולי ובנופי הכומרים התירו חכמי נרפת ז"ל שאין הלו משמשי עבודת כוכבים ולא גויין שלא וכתב בחלופי הרמב"ן ז"ל ולחם שלחם הראב"ד ז"ל התיר שבבר הכומרים הם ע"כ ואיני יודע לוחה לחם התיר ועוד כתב ז"ל שחכמי הנרפתים התירו נביעי כסף שלחם שקורין קלוז"ס לבל המחתות לסורין למשמשי עבודת כוכבים הם ובבר כתבנו לנו שמכירתן זה הוא ביטולן ע"כ ולא ירדתי לסוף טעמם ולעתם: נרסי' בגמרא [לף נח:] ג"ר יוסי בר' חנינא נקיטינן אין לקלקלון לעבודת כוכבים כלומר תורת לקלקלון לא לפעור ולא למרקולים למאי כלומר למאי **הלכתא אין לו תורת לקלקלון:** חילופיהן לאפי' פנים כחון למי. ומרי. כלומר לדבר **שאינו של נוי לא מיתסר לפנים מקלקלון לידיה כשאר עבודת כוכבים: הסתם פעורי מפערי קמיה.** כלומר שמתרצין: **מיס ומלח** לא מקרבי ליה. אלא לחפילו חון כפנים למי וחסור. לפי שכל עבודתן **לרב בזיון וקלקלון לרב נעיעות וכבול הלכך לא שייכי ולא מפסקי** כך פירש רש"י ז"ל לבל בתום' פי' להא לחמרינן חון לקלקלון לבר של נוי חסור משום תקרובת נמי קאמר לחון לקלקלון נמי עבדי תקרובת מלבר של נוי ושאינו של נוי מותר משום דלא עבדי תקרובת עבודת כוכבים שעובדין חותה לרך כבול מלבר שאינו של נוי חון לקלקלון אלא לפנים היינו ומשום הכי קאמר לפעור שעבודתו לרך בזיון חפילו חון כפנים למי שנם בחון עושין לו תקרובת מלבר שאינו של נוי כבפנים: **מתני'** **עבודת כוכבים** שיש לה גינה ומרחץ נהנין מהן **שלא בטובה.** שלא יעלה שכר לכומרים והנאת גינה ומרחץ **לא מיתסרי לחין הקלס לעבודת כוכבים כלחיתא בפרק כל העלמין (לף מז:): נמ' עובדיה. עובדי כוכבים העובדים לה לא לחיבת לן לי יהבינן להו שכר טובת הנאה פורתא:** בטובה בטובת לחרים. למותר לתת שכר לחרים לבל לכומרים לא: מלן למתני **לחסיפא.** לחסור לתת שכר

לכומריס: **כל זכן לריסתא. לכיון לכולה לעבולת כוכבים לסור לתת להס זכר** כך פירש רש"י ז"ל ולפס תלמר למלן לומר בסיפא לחפילו בטובת כומריס סרי היכי לפסר ליקח מהן והלא מירים לסור [דף יג.] **מפוס מכס עבולת כוכבים** ויש לומר סתס רווחא נריסא הוא ומהנה לסור לבל הכא כיון לסקיל מינייהו פירות לאו מהנה הוא כך כתוב בחלופי הרמב"ן ז"ל ותמיהני לאי הנהו פירי לנינהו רמי על לפה לעבולת כוכבים היכי סרי להא לתרינן בפרק לרבע' נדרים (דף לח.) דזכינן לדמי על לפיה למוכר כלומר שלין מכהרו מנני ומוכר רלוף למכהרו להנאת מוכר **הוא ומש"ה** לסור במוכר הנאה וכל שכן בעבולת כוכבים לאסור לפיכך נרלה לי למפוס הכי סרי להאי בטובא לפילו יהא פירוסו שכר ממש כלברי רש"י ז"ל ואין חלש שכר טובת הנאה' פורתא וה"ל כלוקח בפחות לסרינן סתם נבי מוכר הנאה וזהו שכתב רש"י ז"ל לייכינן להו שכר הנאה פורתא הלכך לא מהנה הוא חלש מעט ומפוס נהנה ליכא לאין הקלס לעבולת כוכבים **חלש למפוס חומר עבולת כוכבים** החמירו כשאין לאחרים חלק בה אבל בהרמב"ם ז"ל פירש בטובא וחלש בטובא טובת לברים וטעמא לאסור בטובת לברים כלי חלש ימסך אחריסם והכי לייך ליגנא לטובא וחלש בטובא להא במסכת עלילת [פרק ה מפנה ג'] תנן נבי פירות שביעית אין נהנין מהן חלש בטובא והיינו בטובת לברים לאי בלמים לסור לפחורה היא וטעמא לאין נהנין חלש בטובא כלי חלש יהיו רגילין בכך ולי מפהית לא לירילי לעולם טובא להסס בטובא להכא לסיינו בטובת הנאה פורתא לכי האי נונא לאו פחורה מיקרי אלין זה כעין מקח אבל תמהני מעה שמעת בירושלמי חלילין של עבולת כוכבים לסור לשוכרן ואם היו מעלין שכר למינה לא"פ שעושין שכר לעבולת כוכבים מותר. הנותה של עבולת כוכבים לסור ליתן לו ואם היה מעלה שכר למינה לא"פ שהוא נותה לפס עבולת כוכבים מותר ליתן לו מתני' לחרה כן היה שלה ושל לחרים נהנין מהן בטובא וחלש בטובא לחלמא לאו **טובת הנאה פורתא** בלחוד הוא לדברי חלש לפילו שכר נמור ולחלי ועריך עיון ומ"מ לענין דינא אין לסמוך על הירושלמי לכיון לבגמרא לילן תרי ליתני נינהו קי"ל כמאן למתני לה לסקיפא בתרא הוא ולפילו שלה ושל לחרים בטובת כומריס לסור והירושלמי שכתבנו הוא על לרך לפון רלוסן שבגמרתינו לפלה ושל לחרים לפילו בטובת כומריס שריין ולפיכך הוא מתיר לפכור חלילין של עבולת כוכבים כשמעלין שכר למינה ולאילן לקי"ל כליפנא בתרא לסרי והרמב"ן ז"ל כתיר בטובא לפס מלינה אע"פ שבני מלינה נותנין חלקם **לעבולת כוכבים ו"ע** ולחרים פירסו לאלי טובת כומריס לאחרינן היינו כשהמים נופלין לכיסן ולא לכים של עבולת כוכבים וכל כי האי נונא לא מיתסר חלא מפני מרחית העין ומפוס הכי שריין בשלה ושל לחרים וזה לרך נכון לפי נמרתינו למשמע לכומריס לומיל לעובדיה שהן משתכרין **ולא עבולת כוכבים** חלא שלפי הירושלמי נרלה שלפילו **עבולת כוכבים משתכרת סרי** והלכך תיתר במילי לרמי על לפה לעבולת כוכבים היכי סרי חלא ק"ל נאמר לזימנין לרמי על לפיה לנוקח לאסרינן במוכר הנאה לא מתסר חלא מלרבון ומש"ה סרי לכל היכא לליכא לאחרים בהלה לא החמירו לפי טיבות הירושלמי והרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות עבולת כוכבים נרלה שהוא מפרש כלברי הרלב"ד ז"ל ופוסק כליפנא קמא ונרלה שטעמו לכיון [שטובת] לברים מלרבון בעלמא הוא נקיטינן נקולה ועוד לבגמרא מסיק ליפנא כמאן למתני לה לריסתא לבסיפא כיון לליכא לאחרים בהלה לפילו בטובת כומריס בפיה למי: מתני' **עבודת כוכבים של עובד כוכבים** לסור מיד. מפנה שעשאה לפס עבולת כוכבים: **ושל ישראל משתעבד.** ומוקמינן בגמרא [לף נח:] מתני' כר' עקיבא לס"ל הכי ור' ישמעאל פליג עליה ואמר חילוף הלברים לעבולת כוכבים של עובד כוכבים לינה לסור על שתעבד ושל ישראל לסור מיד וכל חד מינייהו מוכח סברי' מקראי בגמרא מיהו כולהו מודו למפמני עבולת כוכבים לעובד כוכבים לינן לסורין על שיעבדו כלילפינן בגמרא ולליבא לר' ישמעאל לאמר עבולת כוכבים של ישראל לסור מיד יליף מקרא למפמני עבולת כוכבים לעובד כוכבים לינן לסורין על שיעבדו מספקא לן בגמרא [לף נב.] מפמני עבולת כוכבים ליפראל אי נמרינן להו מפמנין לעובד כוכבים למה סתם על שיעבדו הכא נמי על שיעבדו או למא מינה נמר מה היא לסורה מיד לף מפמנין נמי לסורין מיד ואע"נ ללילין לקי"ל כר' עקיבא וכפתם מתניתין לן נפקא לן מיהו מכך בעיא לכיון לליהוי לאמר לגל ישראל על שתעבד ואית לן מקראי למפמנין לעבולת כוכבים לינן לסורין על שיעבדו ליכא לספוקי כלל במפמנין לבין ליפראל בין לעובד כוכבים לינן לסורין על שיעבדו ואע"פ כן כתבתיה מפוס לליכא למיבעי אחריתי כיון לא לקי מיבעיא להרמב"ן ז"ל לומיל להך בעיא מפמני עבולת כוכבים ליפראל אי יש לפס ביטול או לין לפס ביטול לאי לסורין למפמנין ממפמנין לעבולת כוכבים נמרינן מה סתם יש לפס ביטול הכא נמי יש לפס ביטול או ללמא מינה נמרינן מה סתם לין לפס בטלה לעולם וכמו שכתבתי מקרא בגמרא הכא נמי לין לפס בטלה לעולם וכתב בפס הרלב"ד ז"ל לאין לפס ביטול ופמ ללבר שברי אחרת תורה ונתנתם את מזבחותם **ומינה לאי לפסר ע"י ביטול עובד כוכבים** וכלאחרינן לקמן בגמרא [לף נג:] נבי ואשריסם תשרפון בפס מפוס לעובדי כוכבים שליחותן ליפראל עבדי להוה ניחא להו בעבולת כוכבים כלאיתא בגמרא ואבי מזבח **לינו אלא מפמש עבולת כוכבים שמקריבין עליו ולפילו** הכי נלי לן רחמנא ללא סני ליה בביטול ולין הלבר נרלה שהיו מפתחוין לנופו של מזבח ושיהא בעבולת כוכבים עלמה ולי לין הכרעה זו מכרעת לבגמרא לעיל בפמוך הוצרך הרמב"ן ז"ל לתרן לליכא למימר דהיינו טעמא מפוס ליפראל לף נפתם במזבח זה שיבטלנו עובד כוכבים ולפאבי נעשה שליח ולף לבטלו ולכתי ליה לן ליפראל לף יבטל מפמני עבולת כוכבים שלו לבל במקומות אחרים שמכתי סברא זו בסנהדרין בגמרא שלפנינו כמו שכתוב בחילופי ולכתוב עוד לפנינו לבל מ"מ מפמני עבולת כוכבים של עובד כוכבים שהיא ביד עובדי כוכבים ומפמנין ביה ליפראל ובטל העובד כוכבים עבולת כוכבים שבילו אע"פ שמפמנין ביה ליפראל בטלין הן לגב ביטול עובדי כוכבים לבתרא נרילי לכתנן בטל **עבולת כוכבים בטל מפמנין וכן** כתב הרלב"ד ז"ל: [לף נב:] **עובד כוכבים מבטל עבולת כוכבים שלו** ושל חבירו. בגמרא ילפינן לעובד כוכבים מבטל עבולת כוכבים ולפילו זה לפעור וזה למרקולים מני מבטל לאע"נ למתניתין **לא מוכחא כוליה הלי הכי** ליתא בבריית **לקמן בפרק השוכר (לף סה:): וישראל לינו מבטל עבולת כוכבים של עובד כוכבים.** וכל שכן ליפראל **לאין לה בטלה** ובגמרא [לף נב:] למרינן לעובדי כוכבים שהוא סוקף בעבולת **כוכבים עם ישראל יכול לבטל חלקו ולא חלקו של ישראל** לאן למרינן ליפראל לאעתי לעובד כוכבים פלח וכיון למבטל

אפילו בטובת כומרין נמי שפיר דמי:

מתני' עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד ושל ישראל משתעבד:

יום שי

(דף נב:) העובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו וישראל אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים המבטל עבודת כוכבים ביטל משמשיה

עובד כוכבים לנפשיה ליכא ישראל נמי מצי מבטל חלק לחמרינן ליכא למיעבד לנפשיה פלח וכי מבטל עובד כוכבים לנפשיה אבל ליכא ישראל לא מצי מבטל: המבטל **עבודת כוכבים** בטל מתמציה. למתמציה בתרא נריחי: [דף נג.] כיצד מבטלה. עובד כוכבים: פחסה. מוקמי לה בגמרא שפחסה בפניה כלומר שמעבה בקורנס וקלקל עורת פניה: **גררה. בטיט סחוב והטלך** ליה בטלה **לפופ שעתא רתח עלה והלר פלח לה:** מכרה או משכנה רבי יהודה אומר בטל וחכמים אומרים **לא בטל.** נרסינן עלה בגמרא [דף נג.] זעירי ק"ל חנינא ורב ירמיה בר אבא אמר רב חד אמר מחלוקת בעובד כוכבים כלומר **שמכרה עובד כוכבים לנכרי חבירו להתם אמרי רבנן הלא בטיל דסבר המוכר כיון דלוקחה זה עובד כוכבים הוא פלח לה ולא תבר לה** אבל בעובד ישראל דברי הכל **בטל למיזל ילע עובד כוכבים ליסראל תבר לה** וחד אמר בעובד ישראל מחלוקת כלומר לחם בעובד ישראל אמרי **רבנן הלא בטל** ופרש"י ז"ל לעובד נאו לוקח הלא סתם לוקחי מתכת עובדין הן וכלבריו נראה לכאורה מלמקצתן בסוגיין בגמ' מבריית להלוקח מן העובד כוכבים ואם איתא לעובד לוקח ליגזי לה הכא במאי עסקינן בלוקח שאינו עובד הלא שמע מינה נאלו לוקח אבל הראשב"ץ ז"ל פירש לוקח עובד אבל בשאינו עובד בין ליסראל בין בעובד **כוכבים לא בטל** בין לרבנן בין להאי הלא שני ליה בתיובתא להלוקח נראוטאות הכא במאי עסקינן בלוקח שאינו עובד ממום לסתם לוקח נראוטאות לגרפס הוא לוקח חומן שנשברים הן ואינן ראויין הלא לכך וכעובד ומי ופי זה כי תנן במתניתין מסכנה רבי יהודה בטל לוקח כגון שאמר לו אם לא הבאתי לך מכאן ועד יום פלוני הרי הוא שלך והניע זמן והלא פלאה להויה לה כמכירה לכיון לעובד לוקח בעינן כי מסכנה והלא הרשינה אלו מאי רבותיה לעובד והרמב"ן ז"ל הסכים לזה לעובד לוקח לאם איתא לעובד אלו לוקח היכי אמרינן הכא לאבל בעובד ישראל לבדי הכל בטל ולרבי נמי היכי אמרינן לחפילו מכרה לעובד כוכבים בטל והא אמרינן לקמן בגמרא בסמוך נגבוה לסטים כלומר הלא בטל לאמר לי עובד כוכבים נגבה מיפלח פלח לה לי ישראל נגבה חיילי דלמיס יקרים מזבן לעובד כוכבים ופלח לה ולעיל נמי בפרק כל העלמים (דף מג.) אמרינן בגמרא נסי למינה מיידע מלסורה מי מיידע מימר אמר לי עובד כוכבים מסכנה לה מיפלח פלח לה ואי ישראל מסכנה לה חיילי דלמיס יקרים מזבן לה לעובד כוכבים ופלח לה הלא ולאלי עובד לוקח והלא כפרש"י ז"ל ולי מהא לא אירייא לכי אמרינן הלא מיידע הא"נ היכא שאין מעשיו מוכיחין שבטלה כגון נגבוה לסטים ולבדה לממילא לבפרק כל העלמים אבל כל שמכרה [לנכרי] מעשיו מוכיחין שאין נותן בה מנהג הלוה שאינו היה עובדה לא היה מוכרה והלא ממסכנה לנכרי וכיון שנתן בה מנהג בזיון הויא לה כעבודת כוכבים שהניחוה עובדיה בשעת שלום וכ"ם כשמכרוה ליסראל שכופר בה: ולענין הלכה מסתברא לכיון דפליגינהו לחמוראי היא אי בעובד יסראל ל"ש בטל או הלמא לחפילו בעובד יסראל מחלוקת והלא יראינן מלן לחמר הא ומלן לחמר הא נקיטינן לחומרא כרבנן דלחמרי לא בטל לרבים נינהו לגבי ר' לחפילו בעובד יסראל מחלוקת לספקא דלחוריינהו הוא ולחומרא. וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל שכתב מסתימת כלשונו בעובד כוכבים של עובד יסראל מחלוקת היכי לחמרינן סתמא מלא זבנה זבוני **לא בטלה והא לרבנן לחפילו** זבנה לא בטלה אלא כלאחרן. ונראה שכך כתוב רש"י ז"ל שכתב לזה שהוא עליה כותי **לחפילו מעובד יסראל** הלכך כיון לפלוגתא לחמוראי היא אי בעובד יסראל מחלוקת או לאו סוגיין כמ"ל לבעובד יסראל לבדי הכל בטל ונקיטינן כותיה וכלבדי הר"ם בשמ"ל ומ"ש הרי אתה למד מלבריו שלעתו ז"ל בעובד לוקח ולא כלבדי רש"י ז"ל: [דף נג:] מתני' **עבודת כוכבים** שהניחוה עובדיה. ולין לעתם לחזור: **בשעת שלום מותרת. הוחיל ויצאו לעת ולא נטלוה עמהם: בימוסיות של מלכים. אבני נזית המתוקנים בלרך המלך וכשהמלך עובר כוכבים עובר ומשיבין שם עבודת כוכבים והוא משתחוה לה: מפני שמעמידין אותה. מפני שריך להעמידה בשעה שהמלכים עוברין שאינן מוכנות למוסב עבודת כוכבים כל שעה אלא לאותה שעה בלבד ובגמרא פריך מש"ה מותרין** בתמיהא ופרקינן מפני שמעמידין אותה בשעה שהמלכים עוברין ומלכים מניחין לרך זה והולכין בדרך אחרת כלומר כיון שלפעמים עושין כן המלכים לא קביעי למחשבינהו ממשי עבודת כוכבים ולאלתר מייתי מינייהו וה"ל כעבודת כוכבים שהניחוה עובדיה לגריון: נרסינן בגמרא [דף נג:] בימום שנפנס מותר. כלומר לחפילו בימום קבוע מכיון שנפנס מותר לחפילו למ"ל עובדין לגבריס ה"מ עבודת כוכבים לכיון לפלחה זילא ביה מלתא לבטולה אבל אלו אמר שקיל **ליה להאי בימום ומייתי אחרינא** אבל **מזבח שמקריבין עליו לעבודת כוכבים** אע"נ שנפנס לא מבטלה על שינתן דיבו ולמרינן עלה היכי בימום והיכי למי מזבח כלומר **מנא ילעינן אי הוה בימום למוסב ואי הוה מזבח להקרבה לנפרוש מיניה** ומסקרינן ק"ל יעקב בר אידי ק"ל יוחנן בימום לבן אחת מזבח מבנים הרבה: ונרסינן תו בגמרא [דף נד.] כי אתא עולא אמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת אברו לו לסרים עשה בה מעשה לסרים כלומר כיון שעשה בה מעשה [לסרים] לחפילו להליוצו כמו שכתבתי בחילוצי ומוכחין לה [לף נל:] מכלים לאחז לכתיב וכל הכלים אשר היה תחת המך לאחז במלכותו במעלו הכתוב והקדשנו ואמרינן הכתוב נזנוס הקדשנו שהקדשנו אחרים אתחייבים והא אין לאם לוסר לבר שאינו שלו כלומר ואפילו תימא לנבבוד מלים לאחי אמרי לא פרקינהו לאשתמוטי בהו הליוצו אלא כיון לעבד בהו מעשה אתסרו להו ה"נ כיון שעשה בה מעשה לסרים ומכבר הר"מ ב"ן ז"ל לכל כי האי נוונא [בבהמת כותי] בבטולו בעלמא סני להו לאע"נ לעבודת כוכבים של עובד יסראל מחלוקת לעת הרב אלפסי ז"ל שבניה מסתימת כלשונו ומשמיט

ביטל משמשיה משמשיה מבוטלים והיא אסורה:

(דף נג.) כיצד מבטלה קטע ראש אזנה ראש חוטמה ראש אצבעה פחסה אפי' שלא חיסרה בטלה רקק בפניה השתין בפניה גררה וזרק בה את הצואה הרי זו אינה בטלה מכרה או משכנה * נ"א רבי אומר רבי מאיר אומר ביטל וחכמים אומרים לא ביטל:

גמ' וכי מאחר שלא חיסרה היכי בטלה אמר רבי זירא שפחסה בפניה:

מתני' (דף נג:) עבודת כוכבים שהניחוה עובדיה בשעת שלום מותרת בשעת מלחמה אסורה בימוסיאות של מלכים הרי אלו מותרין מפני שמעמידין אותן

כוכבים שבהם ליכ ישראל חין לו בטול הכח יש **לה בטול שכיון שעבודת כוכבים** זו שלא מלעת בעליה נאסרה מפני מעשה שנעשה בה כי היכי למהני הסוח מעשה שתהא נאסרת כאילו היתה של עובד כוכבים ר"נ הויא כשלו לענין בטול הלכך קולם שלקחה ישראל מן העובד כוכבים בבטול בעלמא שני ליה. והזקיקו לומר כן מלאמרינן בגמ' [לף נג:] לאמר רב יהודה אמר רב ישראל שזקף לבנה להסתחוות לה וכא עובד כוכבים והסתחוה לה אסרה כלומר משום לשלוחיהם ליכ ישראל קל עביל ואמרינן עלה מנא לן לאסורה אמר ר' אלעזר כתלתה של ארז ישראל לאמר רחמנא ולשלוחיהם תשרפון בחם מכלי ירושה היא להם מלבותיהם ואין אלא לאסר לבר שאינו שלו אלא מלפלחו ישראל לענג גויל לעתייהו לניחא להו בעבודת כוכבים ועובד כוכבים שלוחתא ליכו עבל ומקשו עלה ומאי רלית למלא ע"י מעשה לאסרה להא אמרינן לאלם לוסר לבר שאינו שלו ע"י מעשה ותירן הר"מ ב"ן ז"ל לאף"ה הוה שני בבטול וכמו שכתבתי ועיקר קושיא ליתא לאפשר לרב יהודה שבר לה כמ"ל לאין לאלם לוסר לבר שאינו שלו ע"י מעשה ואף אנו שלו ע"י מעשה של הר"מ ב"ן ז"ל לא נ"ל כן אלא אף בזו אין לה בטלה עולמית לכיון למכליה לאחז מוכחין אלא אף להליוטו לאסורין מלאמרינן נזנוס **ולא לאמרינן ללפרקינהו ולפקינהו לאולין** וכמו שכתב רש"י ז"ל ע"כ אית לן למימר לאבני מזבח שנקנו מלכי עובדי כוכבים [משום **הכי] נזנוס ולא הכריחו עובדי כוכבים שיבטלוס משום ללא** שני לה בבטול להשתא ליתן לן מאי לשנין לעיל בגמרא [לף נב:] לכיון למעיקרא לשתמשו בהן לגבוה לאו לורח ארעא לאיסתמוכי בהו להליוטו לאש ליתא לס"ל כאי היכי מוכיחין מכלים לאחז לעשה בו מעשה מיתסר אפילו להליוטו למאי מהאי טעמא הוא אלא כלאמרן והאלכתי בזה בחלופי ומכאן נ"ל נ"כ למשמעי עבודת כוכבים של ישראל אין להם בטלה וכמו שכתבתי למעלה למשתמש משמע לאחז לעבודת כוכבים נשתמש בכלים הללו ולא עשאן לעבודת כוכבים עשאה ואי ס"ל לבבילוטל שני לה למה לה נניחה ליבטלונהו ולישתמש בהו להליוטו להשתא לא ס"ל טעמא דלאו לורח ארעא וכמו שכתבתי בשמוך אלא ס"מ שאין להם בטלה: ונרסינן תו בגמרא [לף נז:] כי ליתא רב לימי לאמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו למשתחוה לקרקע עולם לא לסרה כלומר הא לדרשון לאלהיהם על הסרים ולא הסרים לאלהיהם אף"ה חפר בו בורות שיחין ומערות לאסרה כי ליתא רב שמואל בר' יהודה לאמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו למשתחוה לבעלי חייס לא לאסרן כלומר **להליוטו ולפילו הן שלו** למלקעריך רחמנא למיסר נעבד לבעלי חייס לגבוה כדלרשינן ומן הלאלן להוציא את הנעבד מכלל להליוטו שרי אף"ה עשאן חליפין לעבודת **כוכבים כלומר שהיתה לו עבודת כוכבים והחליפה לעובד כוכבים בבהמות** לאסרן ולפילו להליוטו ולפילו חליפי חליפי חליפין נמי לאסורין כדלרשינן מוהיית חרס כמוהו כל שלאתה מהווה ממנו שרי היא כמוהו: [לף נז:] מתני' שאלו את הזקנים ברומי: כלומר לבר זה נשלל לאחמי ישראל ברומי: לא אין רלונו. של הקב"ה: בעבודת כוכבים למה אינו מבטלה. אלא משמע שרלונו של הקב"ה שיהו עובדין

בשעת שהמלכים עוברין:

(דף נד:) שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בעבודת כוכבים מפני מה אינו מבטלה אמרו להן אלו לדבר שאינו צורך לעולם בו היו עובדין היה מבטלה הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות יאבד עולמו מפני השוטים אמרו להם אם כן יאבד דבר שאין צורך לעולם ויקיים דבר שצורך לעולם בו אמרו להן אף אנו מחזיקין יד עובדיהן של אלו יאמרו תדע שהן אלוהות שהרי אלו לא בטלו:

(דף נה.) לוקחין גת בעוטה מן העובד כוכבים אע"פ שהוא נוטל בידו ונותן לתוך התפוח אינו נעשה יין נסך עד שירד לבור ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר דורכין עם העובד כוכבים בגת אבל לא (דף נה:) בוצרין עמו וישראל שהוא עושה בטומאה לא דורכין ולא בוצרין עמו אבל מוליכין עמו חביות לגת ומביאין עמו מן הגת נחתום שהוא עושה בטומאה לא לשין ולא

על כך: אבל לא בוצרין עמו. לפי שנותנין בגת טמאה וגורם טומאה הוא שנתינתן נסך לריכה היא ולריכתן תמומס לפי שהכשרו ע"י מסקין היינלין בשעת לריכה וקסבר האי תנא לאסור לגרום טומאה לאולין שבאלרן ישראל: **ישראל** שהוא עושה בטומאה. לפילו לדרוך עמו לאסור משום לעובר **עבירה הוא שהרי נצטוה על כך והוא דורכן בעבירה בגת טמאה ולריכתן היא עיקר טומאתן שכשנעשה המסקה הן טמאין ע"י הגת ואסור לסייע ידי עובדי עבירה אלא פורסין מהן כלי שלא ירגיל בכך אבל עובד כוכבים לאו עובר עבירה שלא נצטווה** ולפ על פי שהכך ישראל בבר שתי וערב בגת ונטמאו לפ"ס אין דורכין עמו לפי שאסור לסייע ידי עובדי עבירה בכל אותו מעשה שהן עוברין בו מה שאין כן בלסורה לגורם טומאה לגל מתסר שלא בשעת [הבאתן] טומאה בלאות ומ"ס דורכין עם העובד כוכבים: **אבל מוליכין עמו חביות** דקנויות לגת ומביאין עמו. **חביות מלאות מן הגת לאין כאן עבירה למאחר שנטמאו בגת** ומעשה העבירה בבר נגמר **מותר לתת היין בחביות טמאות** וב"ת ג"כ לפ לדרוך עמו ליפתי שהרי בבר נטמאו בפירות בשעת בעירה לפא קי"ל להסוגר לגת הוכשר כלאי' בפ"ק דשבת (לף טו.) ליתא להסוא הכשר מלרבנן בעלמא הוא שמא יבלרנו בקופות מזופפות כלאיתא התם (לף יז.): **לא לשין ולא עורכין עמו. שכל מעשה עריכה** זו עבירה: **לפלטר.** לנחתום קטן הקונה מנחתום גדול העושה העושה והפת בביתו וכלאמרי' בפ' הזהב (לף נו.) נחתום מחר גברא זבין ופלטר מתרי תלתי גברי זבין ומ"ס מותר להוליך פת לפלטר לפי שבבר נגמרה כל מלאכתו ולא כפירש"י ז"ל בפירש חופה שאין לרך לחופה לקנות פת: נמ' יין כיון **שהתחיל ליתסך.** פרש"י ז"ל **מכיון שהתחיל ליתסך בגת עלמו מעליונו לתחתונו: נעשה יין נסך.** כל היין ולפילו מה שלא נמסך ממנו והיינו למסנין בגת פקוקה ומלאה ופירש רש"י ז"ל פקוקה **שפקוק הענור שבגת שלא יוכל היין לירד בבור ומלאה** כלי שלא יתסך בגת עלמו **אלא במקום שנסחט שם עומד** ואם ליתא לגרד הגף אינו נעשה יי"נ אלא מה שנמסך למסמסין: **אף אנו מחזיקין ידיהם** של אלו. **העובדין לחמה ולבנה אם היינו רואין שאחר עבודת כוכבים חרבות מעלמן ואלו קיימות היינו מוליס לאלו:** [לף נה:] **לוקחין גת בעוטה.** שבעטה **ולרכה עובד כוכבים:** אע"פ **שהוא נוטל** ענבים. מתוך היין שבגת: ונותן לתוך התפוח. **אסיפת גל הענבים שתחת הקורה קרוי תפוח וקסבר תנא לילן אלא הוי יי"נ על גירל לבור: מה שבבור אסור. אם נגע בו העובד כוכבים: והשאר מותר.** אע"פ שנגע בו **עובד כוכבים. בור היו עושין לפני הגת והכלי נותן אם לקבל היין ויש שלוחין הבור בסיל והיין משתמר בתוכו ואינו מאבד טיפה והוא בור סיל: לורכין עם העובד כוכבים בגת. ולא לאמרינן משתכר בלישורי הגאה לאפילו בשתיה שכר האי תנא לשרי כ"ז שלא ירד לבור ומשום גורם טומאה ליכא משעשה שלרך בהם עובד כוכבים מעט נטמאו** והכי ליתא בירושלמי לאוקי לה בשהלך **בהן עובד כוכבים שתי וערב ומשום מסייע ידי עוברי עבירה ליכא שהעובד כוכבים לא נצטווה**

עורכין עמו אבל מוליכין עמו פת לפלטר:

גמ' אמר רב הונא יין כיון שהתחיל לימשך עושה יין נסך והא תנן ואינו עושה יין נסך עד שירד לבור התם בגת פקוקה ומלאה תא שמע ירד לבור מה שבבור אסור והשאר מותר אמר רב הונא לא קשיא כאן במשנה ראשונה כאן במשנה אחרונה דתניא בראשונה היו אומרים (* ד"ת מ"ז אין בוצרין עם העובד כוכבים בגת שאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל אין דורכין עם ישראל העושה פירותיו בטומאה שאסור לסייע לידי עוברי עבירה אבל) דורכין עם העובד כוכבים בגת ולא חיישינן לדרב הונא חזרו לומר אין דורכין עם העובד כוכבים בגת משום דרב הונא וכן הילכתא (דף נז.) ההוא עובד כוכבים דהוה סליק בדקלא לאיתויי לוליבא בהדי דקא נחית נגע (* ד"ת מ"ז רישא דלוליבא) בחמרא שלא בכוונה שרייה רב לזבוני לעובדי כוכבים אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב והא מר הוא דאמר תינוק בן יומו עושה יין נסך

בגבל לא אינטריך [לן] לצנויי חלח בגת מלאה שכל שהוא מלאה ואין יין יכול ליפסך בתוכה מתוך העגבים לפיכך אינה פקוקה וירד מן היין שהיה בתוכו לבור לוקחין ממנו העובד כוכבים שלף על פי שהוא שכבור לפסול **מה שבגת מותר** שהרי לא נפסך חלח על ידי כרחין מלאינטריך לצנויי בפקוקה ס"מ שחילו לא היתה פקוקה ואין חיין שבתוכה רלוי ליפסך מכיון שכבר נפסך קנת היין שהיה בתוכה לבור שף חותו שנשחר בה נעשה יין נסך והיינו למקשין מלתנן ירד לבור מה שבבור לפסול והשחר מותר פירש רש"י ז"ל **והא הכא להתחיל לירד והוי נפסך וקתני מה שבגת מותר** ושם חיתא לרב הונא כי חמר נעשה יי"נ לא חמר חלח בחותו יין שנפסך בכל מלא קופיה להא מתני' בגת מלאה חוקיקנא ומש"ה אע"פ שירד קנת היין מתוכה לבור בלין הוא שהיין שבתוכה יהא מותר כיון שהיה מלאה ו"ל ליין שבתוכה ליפסך מעליונה של גת לתחתונה חלח על כרחין לרב הונא מכיון שהתחיל ליפסך נעשה יי"נ חפילו מה שלף נפסך זה היה שנת רש"י ז"ל ועיקר לכל הרמב"ן ז"ל נלחק לפרש לרב הונא חינו נעשה יי"נ חלח מה שנפסך חבל מה שלף נפסך לא והוא ז"ל ערין לילחק למה לן לוקומה בגת פקוקה ובקופיין שירד לבור מה שבבור לפסול והשחר מותר ואין לברייו מתייסבין ומקשין לרב הונא כמשנה חחרונה לחזרו לומר לחין לורכין עם העובד כוכבים בגת שמא ימשך היין בגת עמו ונמלא **משתכר בחיסורי הנאה** ושע"נ לברייתא לא מוכחא חלא להמשכת נת שמא המשכה חמר רב הונא מסבריה שלף מה שלא נפסך נעשה יין נסך כיון שהוא מחובר ליין שנפסך שבגת אבל לנתנו למתניתין חלא מיקרי **יין חלא מה שירד לבור** חין מה שבגת חבור למה שבבור כלי שיהא נעשה כבל יי"נ ולקי"ל **כרב הונא הלכך יין מהתחיל לימשך נעשה יי"נ** אפילו מה שלא נפסך ומיהו נת פקוקה ומלאה אינה נאסרת במגע **עובד כוכבים לבבי חחי** נונע אפילו רב הונא מודה בלשנין מתני' מעיקרא לחיבים **הא חילו היתה פקוקה ולא** מלאה מתסרא שהרי נפסך בגת שנמו וכן נמי מלאה ולא פקוקה שמכיון שהתחיל לקנתו ליפסך נעשה יין נסך אף מה שלא נפסך חבל נפסך הרמב"ן ז"ל מחמיר עוד לומר למסקנא לסוניין אפילו בגת פקוקה ומלאה אסור למעיקרא הוא ללחקינן למימר לרב הונא בגת פקוקה ומלאה שרי כי היכי דלא תיקשי ליה מתני' אבל במסקנא לחזינן לעל כרחין מתניתין פלינא אלרב הונא ורב הונא לאחר במשנה אחרונה לא ניחא לן למימר לרב הונא בגת פקוקה ומלאה שרי אלא לרב הונא מכיון שהתחיל ליפסך בגת שהיה מלאה נעשה יין נסך ה"ק יין מכיון שהתחיל ליפסך בגת שהיה מלאה נעשה יין נסך ומיהו לבגת שהיה מלאה נמי נעשה יין נסך כל שהוא רלוי ליפסך חילו היה בגת שהיה מלאה וכן נרלה מדברי הר"מ במז"ל בפרק לחל עבר מהלכות מאכלות חסורות שלא חלק להתיר בפקוקה ומלאה וזו חומרא יתירה לכיון לבגמרא מתרצינן הכי אלרב הונא אע"נ דבמסקנא [לא] ניחא להו לפרוקי פירוקא לעל כרחך מתניתין פלינא עליה לרב הונא אפ"ה אין לנו לומר דבמסקנא הלכינן ממאי דהוה ס"ל מעיקרא אלרב הונא וכן מטין דברי הרב אלפסי ז"ל בהלכות

שכתב הטעם שנויה בגת פקוקה ומלאה לחלמא במסקנא נמי הכי ורבותינו הצרפתים ז"ל מקילין לומר לרב הונא כי קאמר מכיון שהתחיל ליפסך דוקא מפסתחיל ליפסך לבור אבל מתחתונה לעליונה של גת אינה נפסכה לעצמה יין נסך ולפיכך הם מתירין ללרוך עם העובד כוכבים בגת פקוקה **כל שלא ירד ממנה כלום לבור** שחילו **ירד ממנה לבור אף מה** שנשחר נעשה יין נסך ומשום הכי מקשינן עליה לרב הונא מלתנן לוקחין נת בעוטה מן העובד כוכבים ולא חיישינן שמא ירד ממנה לבור ומשנינן בגת פקוקה ומלאה ולפי לבריים ז"ל בפקוקה סני שכל שהיא פקוקה חפילו חינה מלאה הרי זה כמפכת הנת לבבריים חינה קרויה נפסכה שלא לסכי חוקמה נמי במלאה לומר שנורתה מוכחת עליה **שלא ירד כלום ממנה לבור** שהרי עליון מלאה היא זהו לרך פירושם ז"ל ולינו מחוור שהינה נקרלת נפסכה שלא בנת עלמו אבל מן הנת לבור ירידה נקרלת ולא נפסכה וכלתנן במתני' על שירד לבור ולבבריים הוא ליה לרב הונא נמי למימר יין מכיון שהתחיל לירד נעשה יין נסך שלא ולפי חפילו בגת עלמו קרויה נפסכה ונעשה יין נסך והכי אימא בתוספתא לתניא התם הלוקח עבים ענבים מן העובד כוכבים ומלא תחתיו נמחיות מותר בלא נמחיות חסור שלמל לחפילו בגת עלמו כל שהוא נמשך נעשה יין נסך כלברי רש"י ז"ל וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות חסורות ומיהו קושם שבאו ענבים בגת לו חסיבא המשכה ויהיינו לתניא לקמן עובד כוכבים שהביא ענבים בסליס וכלרלוריס אע"פ שהיין מזלף עליהם מותר: נרסינן בגמרא [דף נו:] חמר רב הונא לו שנו שלא שלא החזיר **נרגותני** לנת. כלומר לו שנו למה שכבור לפסול והשחר מותר שלא שלא החזיר נרגותני שהוא **סל גדול הקשור בענוי ויין יורד מן הענור לתוכו ומתוכו לבור כדי לסנן היין מזגים וחרצנים** לבל החזיר נרגותני לנת לפסול **לף מה שבגת** והיינו כה נרגותני נופה במחי מיתסרא בנעוך כלומר **קילוח היורד מנרגותני לבור ומחבר נרגותני ליין נסך שכבור** שמעת מינה נעוך חבור **ולקמן בהשוכר את הפועל (דף עב.) פליגי בה:** [דף נו:] כלתני ר' חייא **שפחסתו עלוחיתו. לקמן בהשוכר: הכא נמי שפחסתו בורו.** כלומר **שנתמלח הבור על ציניע היין בשפת הבור וטופח בשולי הנרגותני וחיכא למילך כיון** לבפחסתו בורו מיירי מחי קמ"ל רב הונא תירץ הרמב"ם ז"ל דקא משמע לן לע"נ היין שבגת חינו נקרל יין ליפסל משום מגע עובד כוכבים כלתנן והשחר מותר חפ"ם מיתסר בתערובת חיסור משום דהיין מיהא הוי ומיהו חלושים לרב הונא לחיבא לתנא למתניתין לסבירא ליה לע"ג שהתחיל למשוך יין שבגת חינו נעשה יין נסך לבל לרב הונא לחיבא לנפשיה לא משמעינן מידי לכיון לחיבא ס"ל למכיון שהתחיל למשוך חפילו יין שבגת נעשה יין נסך כל שכן שנשפר על ידי תערובת שלא לנפקא מינה לירידן לחיבא למסנה אחרונה לבגת פקוקה ומלאה שלא נמשך בגת כלל ע"ג שחין עליו תורת יין ליפסר במגע עובד כוכבים מ"ם בתערובת יין שלא ליפסר הוא נפסר ומלאמרינן נרגותני נופה במחי מיתסרא בנעוך למאי דבותינו הצרפתים ז"ל

אמר להו אימור דאמרי אנא בשתייה בהנאה מי אמרי גופא אמר רב תינוק בן יומו עושה יין נסך אבל הלוקח עבדים

לחפיפו למ"ל נענוע חבור נענוע בר נענוע לף הוי חבור לחי לף תימא הכי לע"פ שלף מחזיר נרנותני לנת יחסר הנת שהרי נרנותני נחסרת בנענוע שלף בור ותחסר הנת בנענוע שלף נרנותני ומכאן התירו מעשה שבף לפניהם שספכו מקנקן לכליו שלף עובד כוכבים שהיה בו יין נסך והשאיר בקנקן נחסר בנענוע וחכ"ש הוציאו יין מחבית לקנקן והורו הס ז"ל שמה שבחבית מותר משום לנענוע בר נענוע הוא וחינו חבור וחין רחיה זו רחיה לכיון לרב הונח לגיבא דמשנה רחשנה קאמר למימ כי היכי למשנה רחשונה יין שבנת חינו יין ליחסר במנע עובד כוכבים ס"נ חינו נחסר בנענוע לאע"נ לכתערובת מיתסר כלאמר רב הונא לגבל החזיר נרנותני לנת לחסר ונענוע מלין תערובת הוא מ"מ חינו תערובת נמור כשאר תערובות וכן מוכיח בירושלמי שאינו נחסר משום נענוע אלא קילוח שיורד מן הנרנותני ומטעם לפי שקותו יין מופרש מעגיבו לבל שבנרנותני לף לנרסינן התם רב הונא אמר רב קילוח חבור ר' זעירא בעי בכל אתר ליתי לית לת עבד הנענוע חבור וכה לת עבד הנענוע חבור [סבר רב הונא] נתנסך הבור נתנסך הקילוח נתנסך הקילוח [לף] נתנסך הבור אלמא לפיכך מ"ל נענוע חבור אם נתנסך הבור הקילוח נאסר לבל לף הנת והנרנותני ולין נענוע אם היו חבור או לף לכתבנו בפרק [בתרא] בסיעתא דשמיא ובתבו רבותינו הערפתים ז"ל להא דרב הונא דקאמר לבחזרת נרנותני נאסר יין שבנת ליתא דקי"ל בפרק השוכר (לף ענ.) לרוחין לת מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו והכא נמי כיון לאיכא בנת ענבים אלא הוי חד מינא בהדי יין להא קי"ל כרבה אלמר בפרק השוכר (לף סנ.) לחמרא חלתא בעובדים מין בשאינו מינו הוא היין שבנת נאסר מחמת הטיפין שבשולי הנרנותני הנאסרין לחמרינן סלק לת מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו: נרסינן בגמרא [לף נו:] השתא יונקא לתנא עבודת כוכבים **בשית שנין.** כלומר **בן שש שנים:** בעו מינייהו מהו לברוך **עם העובד כוכבים בנת.** כלומר חס יש שום תקנה למשנה **לחברונה לחזרו לומר חין לורכין** שיהא מותר להשתכר בבריכת נת עם העובד כוכבים **ולא יהא משתכר בחיסורי הנאה** למיתסר כלאיתא לקמן בפרק השוכר: ואמר להו שפיר ליי והא קא מנסך ביניה. כלומר **לס"ל כרב הונא לאמר למשתתחיל להמשך נעשה יי"נ** וכמשנה אחרונה אמר להו לעייר להו ליהיה והא קא מנסך בכרעיה נסוך לרגל לא שמיה נסוך. כלומר ליאסר בהנאה: הוה עובדא בשהרלעא לדלכו **ישראל** ועובד כוכבים לההוא אמרא ושהייה שמואל תלתא רינלי. פירוש לפי **שהיו מתקבצין לשמוע הלכות הפסח בפסח הלכות עלרת בעלרת:** ואמרינן מ"ט לי ניתא משום דקסבר לאי משכחנא תנא לאסר כל' נתן לאסרנא ליה לפילו בהנאה לתניא מלאו בין ביל בין ברגל. כלומר שבכנים ילו לו רגלו לשער כמה יין יש: ימכר. כלומר משום לגלו נתכוון לנסך: ר' נתן אומר ביל אסור ברגל מותר. לגאמ לסבירא ליה לר' נתן לאע"פ שהוא נוגע ביקו מחמת לבר אחר ולא מחמת נסוך לף פ"ה מיתסר בהנאה: לימור לף"ר נתן ביל ברגל מי אמר אלא לאי משכחנא תנא לסרי כר"ם. כלומר לאמר במתניתין לנפל לבור ועלה וכו' ר"ש מתיר בשתיה שרינא ליה לפילו בשתיה. והאי עובדא בתרא היכא למימר לליניה כעובדא לינוקא ואיכא למימר לגא ויתבאר לפניני בסיעתא דשמיא והרב אלפסי ז"ל השמיטו מעשים הללו ובראייתא לשהיה בין ביל ברגל ימכר ורלינו בדברי הרלשונים ז"ל שהוא לוהה אותה מההוא עובדא דהוה במחוזא [לף נז:] ועלא ואתא עובד כוכבים ממתין ומתניתין לקמן [לף נח.] למיתסר בהנאה ומקשינן לקמן ומסקינן עובד כוכבים שקלה במניקת והעלה או שטעם מן הכוס והחזירו לחבית זה היה מעשה ואסרוה ומסקינן בהנאה נמי לאסרוה ואמל ממנה שני לבריה חלל למנעו מחמת לבר אחר שלא לכוונת נסוך מיתסר בהנאה ובהכי מלחינן דהיה למלמו בין ביל בין ברגל ימכר ואמל ממנה נס כן לנסוך לרגל שמיה נסוך לפי שהן מסוין רגל לפיו ואני תמה מי הסוה להם לת המלה לכיון לבגמרא מסיק לנסוך לרגל לא שמיה נסוך לע"נ לחזינן לבפיו שמיה נסוך ברגל לין לנו ולע"נ לינוקא אמר לה לא מלחי בגילת לחזיטתא להה תלמוקא סבר לה כוותיה לאמרינן לימור לף"ר נתן ביל ברגל מי אמר ועוד אם כלבריהם כי אמרינן לימיתא מסוה לקסבר לאי משכחנא תנא לאסר כר' נתן לאסרנא ליה לפילו בהנאה ולחינן לה מסוה לאימור לף"ר נתן ביל ברגל מי אמר נימא לאי משכחנא תנא לאסר כתנא לגברמיה לאסרנא ליה לפילו בהנאה וכי תימא לולו אמאי לא לגא למעשה לה הוה מסתי ליה למעשה רב לסוה הכי לימתוקי מינה רבא ולא אמר לגא לאמרי כתנא לגברמיה ולחן נמי קי"ל לרבא לסריא ולא חש ליה בלין הוה לליתוקי מינה ולחן נמי קי"ל לאסור מסוה לאמוראי טובא לאסרי ליה לבל שמואל מני למסהוייה ממתני' לגברמיה אם לימת שהפה והרגל שוין לנסוך ולפיכך נראה שלין הפה והרגל שוין אלא נסוך פה לוסר לפילו בהנאה ונסוך רגל אינו לוסר אלא בשתיה וכן מה שהן למלין מסה למנעו שלא בכוונת נסוך לוסר בהנאה ולוחיס הניא בלמלו בין ביל בין ברגל אינו מחוור לבהוא עובדא וכן במתני' לגברמיה טעמא לאחרינן לכיון שים לחום מחמתו לנסוך טפי ממאי לאיכא למימר בלמלו בין ביל בין ברגל [לטריך במלאכתו] כמו שהני עתיד לפרש בס"ל לבל עליין אני מסתפק בהי נוונא לאמרינן לנסוך לרגל לא שמיה נסוך משום לחזינן למלמין בעובדא לגהרלעא לדיכא למלמו בין ביל בין ברגל שהוא שלא בכוונת ניסוך ולפיכך לפניני שני לרכיס לס שנאמר לעובדא לינוקא הכי נמי הויא [בלטריך במלאכתו] וכי אמרו ליה והא קא מנסך ביניה לחום לר' נתן אמרו כן וכי לסלר נסוך לרגל לא שמיה נסוך בכי הלי נוונא בלחול קאמר ולע"פ שלמנו [בתכוין למלאכתו בתנע] בנסוך לרגל לא שמיה נסוך ליאסר בהנאה (בתנעו בתכוין למלאכתו בתנע) ושלא בכוונת מלאכה לא למנו לו חלוף לנהי לבעובדא לגהרלעא מלמינן לריכה למלמו בין ביל בין ברגל היינו משום לבשל ישראל הוא וכיון שהוא מתעסק לתועלתו של ישראל לליינין ליה בתנעו שלא בכוונת נסוך לבל בשל עובד כוכבים בעובדא לינוקא לא למי למלמו בין ביל בין ברגל וכי ג"ל והא קא מנסך ביניה לליבא לכ"ע אמר בי לסלר לילו לנסוך לרגל לא שמיה נסוך לפילו כשלין מתעסק במלאכתו אמר בי לבשל עובד כוכבים מתעסק כשלין מתעסק לאומרת וההין שברא בתרא עליבא לי טפי לליענא לנסוך לרגל לא שמיה נסוך ואוע לבתנעו הוא שחלקו בין לינו מתכוין למתכוין לבל בשתה יינו השוו החלות בתו שלכלתוב לפנינו בס"ל ואוע למרבי נתן נשמע להרי ר' נתן לא מיקל במתכוין למלאכה להא אמר ביל אסור ולפילו בי אמר לברגל מותר ולוחק הוא לומר לנהי לליליה ביל מתכוין למלאכתו בשלין מתכוין לאומרת ברגל [ולקולא] לא אמר בי אמר ולפיכך נ"ל לנסוך לרגל לפילו לחסור לבעין הנאה היו ולית לן לאסופי עלה ואוע לתנא קמא למלמו לאמר ימכר: [לף נו.]: השתא עובד כוכבים להוה סליק בליקלא לאיתויי לוליבא בהלי לקנאית נגע בחמרא שלא בכוונה. זו היא נירסת הרב אלפסי ז"ל לבל רש"י ז"ל נורס נגע בריסא לוליבא בחמרא שלא בכוונה ולפי נרסא זו למלנו מכאן למנעו על ידי לבר אחר שלא בכוונת מגע אסור בשתייה ומקשו עליו להא לחמרינן לקמן בגמרא [ריש לף סף.] נבי נעל את החבית ומרקו

מן העובדי כוכבים מלו וטבלו לאלתר אינו עושין יין נסך ורב נחמן אמר שמואל קטן בן יומו אינו עושה יין נסך שאין עושה יין נסך אלא מי שיודע בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה אבל הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים אע"פ שמלו וטבלו עושין יין נסך עד שישתקע שם עבודת כוכבים מפיהם וכמה א"ר יהושע בן לוי עד שנים עשר חדש

בחמתו לבור התם לקה חזיל מינים להיינו נגיעה ממש שנונע ביין על ידי החבית ופי"ה בחמתו להוי שלא בכוונה שרי לפי' בשתיה לעולם מנגעו ע"י ל"ש שלא בכוונת מנע מותר בשתיה ובכר נסמך רש"י ז"ל מקושיות זו שפירש בהסיה לעקמן לעלו נגיעה ממש היא שלא זריקה ושלא בחמתו לאסור לכיון לקרב לנבי חמרא חיישינן לעולם נגע ביה ביה לכל בתוספות תירצו להתם נגיעה ממש היא שלא לחבית כיון לחינה נעלת מפני כוכבה אע"ג לנגע בה ביין לא מנע ליקרי שלא כחו וכחו שלא בכוונה לא נזרו ביה רבנן לכל כי נגע בלוליבא שהוא לבר קל ועשוי לנולנל חציב מנע ואסור לכל מקשין עוד בתוספות לי הכי רב כהנא ורב יוסי היכי סלקא לעתייהו למיתסריה לפיה בהנאה ושלא לה **נגע העובד כוכבים** שלא ברשות לנוליבא ותנן מלו בקנה ימכור שלמא לף על פי שמתכוין ליגע ויודע שהוא יין לפילו הכי שרי בהנאה כיון שאין מתכוין שלא למלוך וכ"ש הכא ברשות לנוליבא לאין לאסור בהנאה דהא לאין מתכוין ליגע ועוד לפ"ש קשיא לרב שלרב דהכא לאסר רב בשתיה ולקמן נבי מלו בקנה פסק רב כר' שמעון למיתיר בשתיה ומאי שנא הכא ברשות לנוליבא ומפני לוחק קושיות הללו לחה רבינו תם ז"ל נרסתו של רש"י ז"ל ושמר לכל מנע של עובד כוכבים ע"י לבר אחר שלא בכוונה כחו של עובד כוכבים שלא בכוונה קרינן ביה והיה שומר ר"ת ז"ל וקרא לו שם חלם לאסר פי יעקב לו יקוב כלומר שרש"י ז"ל קורא לו מנעו ע"י ל"ש ור"ת ז"ל קורא כחו וכל שלא בכוונה יין [לפ"ש שהוא בכוונת מנע] מותר לפילו בשתיה כלילתא לקמן והכא לא נרסינן נגע ברשות לנוליבא שלא נגע בחמרא שלא בכוונה ולא עמלתי על לעתם ז"ל שלם קושיות הללו קושיות מה הועילו בתקנתם לנבי לענב ביזו ממש ביין היכי סליק לעלתייהו לרב כהנא ורב יוסי למיתסרי בהנאה כיון לשלא בכוונת מנע הוא ותינוק בן יומו היאך יאסור בהנאה להא תנן נפל לבור ועלה ימכר שלמא לפילו מנעו ממש כל שהוא שלא בכוונת מנע אינו אוסר בהנאה ובולאי לתינוק בן יומו לא עליף מנפל לבור ורב נמי היכי אסר ליה בשתיה להא אינו [לף ס:] כר"ש ומשמע לר"ש לפילו בנפל לבור ועלה שרי בשתיה לליטנא לשמעי' הכי מוכח לתנן בכל לאו היה מעשה ושמרו ימכר ור"ש מתיר בשתיה ומשמע ולאי לשכולהו קאי אבל לפי לעתי הנך פרכי לא קשה מילי לרב כהנא ורב יוסי אמרו ליה לרב והא מר הוא לשמר תינוק בן יומו עושה יין נסך שלמא סבירא ליה למר דשתני מתכוין כמתכוין לשומרת ומינה ללא ס"ל למר כתנא לשמעי' שלא כר' נתן לשמר נבי מלו לבית לאסור [והוא הדין] נמי לכשלא בכוונה כלל בנפל לבור ועלה לשאור ונבי לשמר ברגל מותר התם היינו טעמא משום דברגל לא שמיה נסוך אבל בלוליבא ולכוותיה שמיה נסוך ומיתסר לפילו בהנאה כמנעו ע"י לבר אחר בכוונה למיפסל פסיטה להו ביה לשאסר בהנאה ולאו להדר להו לכתנא למתני' ס"ל לפילו מנע נופו כל שהוא שלא בכוונה שרי בהנאה שלא לשתיה לפילו תינוק בן יומו לא כוונה הוא כלל עושה יין נסך ליאסר בשתיה כמנעו של נחול שלא בכוונה ומאי לפרכי' נמי רב היכי הוא לאסר ליה בשתיה להא לאיהו פסק לקמן בנמ' כר"ש למתיר בשתיה ולאו פירכא היא לשפסל לנבי לרב לשמר הכי להלכה למעשה חשש לבבי חכמים ובר מן דין לקמן בליטנא בתרא היא להלכה כר"ש לא לאיתמר בשם רב ומנאלת נרסתו ושטותו של רש"י ז"ל נכונה ועוד שלפילו בכל הנסחאות כתוב בהן למשלג לנוליבא ובשלמא לרש"י ז"ל שפיר למשום לברייתא לנוליבא

ומשמע מיהא מסקלייהו וטרייהו למנע על ידי לבר לחר כמנע עצמו לנמרי לבתרוייהו בכוונה מיתסר לפילו בהנאה ושלא בכוונה לא מיתסר שלא בשתיה זהו לעתי בשיטתו של רש"י ז"ל לכל הרב שלפסי ז"ל והנחונים ז"ל נורסין נגע בחמרא שלא בכוונה ונגיעה ממש היא בנופו ומשום הכי לסרויהו בשתיה ושתירויהו בהנאה שלין במנעו שלא בכוונת מנע וכלתנן נפל לבור ועלה ימכר הא לילו היה מנעו על ידי לבר לחר שלא בכוונה לפילו בשתיה שרי וכפשטא להיסיה לנטל לת החבית וזרקה בחמתו ומיהו הני מילי במנע על ידי ל"ש שלא בכוונת מנע כלל הא בכוונת מנע אע"נ לליכא כוונת נסוך כיון לליכא כוונת מנע לוסר בשתיה והיינו לקמן בגמרא בעובדא לר' יוחנן בן לרזק ותיפוק לי לקא נגע ביה בנטלה והוה ליה מנע עובד כוכבים שלא בכוונה ולסור והא התם לליכא כוונת יין למימר לסר ולאי שיכרא שתו כלילתא לקמן ולפ"ה לחמרי לסור כיון לליכא כוונת מנע והיינו נמי לתנן מלו בקנה ימכר להלמת בשתיה לסור חע"נ להוי מנעו על ידי לבר אחר שלא בכוונת ניסוך ונמלאת לומר לפי שיטה זו שיש חילוק בין מנעו על ידי ל"ש למנע עצמו למנע לפילו שלא בכוונת מנע כלל לוסר בשתיה כלתנן נפל לבור ועלה ימכר ולפילו מנעו על ידי לבר אחר שלא בכוונת מנע הוא לוסר בשתיה כפשטא להסיה לנטל לת החבית וזרקה בחמתו ולכברי ר"ת ז"ל שסוכר למנעו על ידי לבר אחר היינו שלא כחו נמלאת לומר שהוא חילוק יותר [מנעו על ידי לבר אחר] ממנע עצמו ללכבריו כל שהוא שלא בכוונת יין חע"פ שהוא בכוונת מנע מותר לפילו בשתיה להא לחמרי בעובדא לר' יוחנן בן לרזק [לף נח:] לף ניכיל לקמוריך ולרוקי וכחו שלא בכוונה לף נזרו ולפיכך ניריך לפרש לכי מקשינן בעובדא לר' יוחנן בן לרזק הא קא נגע ביה בנטלה לאו ממנע ע"י לבר אחר לסור קא מקשינן שכיון שהיה סבור לסיכרא שתו לין מנעו ע"י לבר אחר לוסר עליהן כמו שלא היה לוסר כחו שלא כוונה שוהא לוסר מן והא קא נגע ביה בנטלה שנונע ביין עצמו כשהוא שוהא לוסר מן החבית בנטלה: [לף מ:] נופא לחמר רב תינוק כ"י עושה **יין נסך.** כלומר לאסור בשתיה: כלי שתתברר סנוניו זו יפה לכתבנה כמו שהוא בגמ' וכך היא בעתתא ליתיביה רב שימי בר חייא לרב הלוקח עבדים מן העובד כוכבים שמלו ולא טבלו כלומר **לקיימא לן בפרק החולן (לף מו.) לנעולם לינו נר על שימול ויטבול: וכן בני הספחות שמלו ולא טבלו.** כלומר **לאע"פ שנולדו בבית ישראל ולא נגלו מן העובדי כוכבים בעו מילה וטבילה ובשלא טבלה לחן מתחלה** קא מיירי. רוקן ומקרסן בשוק טמא. כלומר לפילו בשוק שתורת טומאת זבין **ולאית נזרו רבנן על העובדי כוכבים** ולא טומאת ספק ולחמרי לה טהור לתורת ספק טומאה נזרו עליהן ובריב"ר ספקו טהור: יינן נסוכים עושין **יין נסך** קטנים לין עושין יין נסך ולאו לן [נסוכים ולאו לן] קטנים וכו'. :

נגולים שיולעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה קתני מיהת נגולים אין קטנים לח: **תרגומא לבני השפחות.** כלומר **לכיון ילעלא ישראל נגלו לא נזרו על יינן בקטנותן:** [קף נז:] והא וכן קתני **לרוקן ומלרסן.** כלומר לכליקו **השוו בני השפחות לעבדים הנקחים מן השוק ולא חיינן: הניחא למאן דאמר קטני טומא.** כלומר לעליליה **לינטריך למתני בני השפחות משום ריקן ומלרסן לאשמועינן דטומא:** אלא **למאן דאמר קטני** טהור מאי איכא למימר. כלומר לכיון לכעבדים **טהור כל שכן בכני השפחות** ולמה לי למתניתין: הא קמ"ל לעבדים כבני השפחות מלו ולא למיימן מה בני השפחות מלו ולא טבלו עושין יי"נ מלו ולא טבלו עושין יי"נ עבדים מלו ולא טבלו עושין יי"נ מלו וטבלו לא לאפוקי מלרב נחמן אמר שמואל הלוקח עבדים מן העובד כוכבים אע"פ שמלו וטבלו עושין יי"נ על שתשקה סם עבודת כוכבים מפיהם וכמה אמר ר' יהושע בן לוי עד ג' חדש. כך היה הנעשה של שמועה ואיכא למיקל עלה כי לקטי ליה קתני מיהת נגולים עושין יין נסך קטנים אין עושין יין נסך ליה מאי אין עושין יין נסך ליאסר בהנאה לבד בשתיה אסור וכי תימא סם כן לאפוקי נגולים נמי לכיון שמלו הרי קבלו עליהם לקיים מצות ולא נרעי מנך תוסב לחמרי' בפרק השוכר (קף סד:) דייני כשמנו כלומר לאינו אסור בהנאה הלכך כי קתני קטנים אין עושין י"נ על כרחין לאפילו ליאסר בשתיה קאמר ליתא לע"כ בהנאה] למימר (הני מילי) לכי היכי לאקיולו בנגולים [בהנאה] דקטנים [בשתיה] דומיא דבני השפחות לפי שאין מנסכין לבל עובד כוכבים לאפילו בן יומו עושה יין נסך ליאסר בשתיה אלא ולאי כי קתני [נגולים] עושין יין נסך לגמרי קאמר אלא למו לגר תושב דגר תושב קבל עליו ז' מצו' לקיימן לאתתר לבל אלו לא קבלו אותן אלא כלי לקיימן אחר טבילה וכיון שכן הרבה קושיא לוכוכתה לליני ליה אלא אין עושין יין נסך ליאסר בהנאה אלא לאיכא למימר דאמשמע ליה לתלמודא לכתרוייהו מילתא פסיקתא קתני לנגולים עושין יין נסך לגמרי ודקטנים אין עושין כלל. ולענין הלכה כתב ר"ת ז"ל לאע"נ למאן דאמר טומא שפיר מיתרצא בריייתא ולא צריכינן למימר לרב דשמואל פליגי אף"ה כיון לטומאה זו לרבנן היא וקי"ל בשל סופרים הלך אחר המקל הילכתא כמאן דאמר טהור ועל כרחין פליגי ובפלוגתייהו פסק רבינו חננאל ז"ל להילכתא כשמואל בהא להלוקח עבדים וכו' ולישתיה לרב לאחר תינוק בן יומו עושה יין נסך לאע"נ לקיימה לן כרב בישהי שהני הכא לר' יהושע בן לוי לקי כשמואל לפריש מילתיה כלאחרי' וכמה אחר ר' יהושע בן לוי י"ב חדש הלכך הוו להו תרי לגבי חד ועוד לכיון לקיימה לן רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן כ"ם לרב ור' יהושע בן לוי הלכה כרבי יהושע בן לוי להא קי"ל כר' יהושע בן לוי לף במקום ר' יוחנן ויש לסמ הוכחה בתוספתא (לף כז.) והכי איתיה בסלר תנאים ואמוראים וכ"ם במקום רב וכ"כ הרב בעל התרומה ז"ל ומיהו מסתברא לכי בעינן שתשקה סם עבודת כוכבים מפיהם ה"מ בשמלו וטבלו על כרחן שתפסר למולן ולהטבילן לסם עבודת בעל כרחן כלאיתתא בפרק החולן (לף מז:) אבל לעתם ורעונס לא בעינן שקוא אלא הרי הן כישראל גמור ומיהו אע"ג לתינוק בן יומו אינו עושה יי"נ אף ליאסר בשתיה לפי שיטה זו בהמות עובדין להמות עובד כוכבים לסליק לישקלן [לף נז.] קי"ל כרב לאסור בשתיה אע"ג דהוי **מנעו שלח בכוותיה** משום לבמנע עובד כוכבים גדול כיון לבר ניסוך הוא נזרו ביה רבנן לאלמא אמרי אינסי לבכוותיה נגע ולפ"ה ארו ליה רבנן להא במתני' לאפילו בנפל לבור לליכא כוותיה כלל תנן לימכר ולא משתרי בשתיה אבל בקטן בן יומו אינו עושה יין נסך לאפילו למינזר ורב כהנא ורב יצחק אמרי ליה בהמות עובדין ממימרי' לקטן בן יומו מכ"ם פרכי ליה ואחריס אומרים חלוף הלכריס לקי"ל כרב לתינוק בן יומו עושה יי"נ [לשתיה] ולישתי לשמואל לאמר הלוקח עבדים מן העובד כוכבים וכו' משום לרב ושמואל הלכתא כרב בחיסורי ואי משום לר' יהושע בן לוי לוי ולאי לא קאי לשמואל לאמר קסיס ועליף מיניה ולא מפרש מלתיה אלא עיקר לברי ר' יהושע בן לוי בפרק החולן (לף מח:) וכמימרא לנפשיה קאמר לאמר סתם אמר ר' יהושע בן לוי הלוקח עבדים מן העובד כוכבים מנגנגין עמו על פנים עשר חדש כלומר שמא יתרצה למול אחר זמן זה שיתשקה סם עבודת כוכבים מפיו לא מל מחזר ומוכרו לעובד כוכבים ותלמודא הוא דמייתי מילתיה לר' יהושע בן לוי לאמילתיה דשמואל לומר דשקוא עבודת כוכבים הוי לאחר י"ב חדש ולאו דם"ל לר' יהושע בן לוי כשמואל בעבדים שמלו וטבלו אלא משום דס"ל להלכך קי"ל לתינוק בן יומו עושה יי"נ **ועבדים שמלו וטבלו** מנגן מותר מיד והרמב"ן ז"ל לומר לא כלברי זה ולא כלברי זה אלא הלכתא כרב בתינוק בן יומו והלכתא כשמואל בעבדים שמלו וטבלו לכיון לאפשר לא פליני טפי עליף לקיומי מימריהו וכמאן לתתני טומא מלמילתי חדא מקמי חבירתה וכמאן לתתני טהור אלא"נ דקי"ל לבבל סופרים הלך אחר המקל ס"מ היכא דשלבר שקול אבל הכא מאן לתתני טומא עליף טפי אלא נריכינן למימר לאליבא דרב ושמואל פליני ועוד לברייתא מיתרצא בפשטה אליבא דיליה ולמאן לתתני טהור נריכינן לחוקוק וכתב רשב"ם ז"ל בשם רש"י ז"ל שכתב בתשובת הגאונים ז"ל להעובדי כוכבים בזמן הזה אין בקיאין בטיב ניסוך והרי הן כתינוק בן יומו ליאסר במגען בשתיה כרב ולפיכך שלח ר"י ז"ל לר"ת ז"ל שהיה פוסק כשמואל לתינוק בן יומו אינו עושה יין נסך לפילו ליאסר בשתיה חזי למיעך ומתכוך ומתחוך מסתברי יין לעלמא. אבוך וחמוך רש"י ורשב"ם ז"ל שפסקו על עובדי כוכבים בזמן הזה שם כתינוק בן יומו לפי שאין יודעין בטיב ניסוך ואת פסקת כשמואל לאמר לתינוק בן יומו אינו עושה יין נסך לפילו ליאסר בשתיה וחזר בו ר"ת ז"ל לפסוק הלכה כרב בתינוק בן יומו ובודאי שפילו לבברי שמואל לפשר לומר להעובדי כוכבים הללו בזמן הזה חוסרין בשתיה ומשום למנע עובד כוכבים גדול שלא בכוונה חמיר

יום שיא

ואיפליגו רבוותא בהא מילתא איכא מאן דסבירא ליה כרב דהילכתא כרב באיסורי ואיכא מאן דסבירא ליה כשמואל ואמר מדקא מפרש רבי יהושע בן לוי מימרא דשמואל שמע מינה כוותיה מסתברא אבל בני השפחות שמלו ולא טבלו לדברי הכל גדולים עושין יין נסך קטנים אין עושין יין נסך ואם מלו וטבלו מיד [אין] עושין יין נסך (דף נז:) ההוא עובדא דהוה במחוזא עאל עובד כוכבים לחנותא אמר להו אית לכו חמרא לזבוני אמרו ליה לא הוה יתיב חמרא בדולא שדא ביה ידיה שיכשך ביה אמר האי לאו חמרא הוא שקליה האיך ברתיחה שדיא לדנא שרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים איפלוג עליה רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן ואסרי (דף נח.) איקלע רב נחמן למחוזא עאל רבא לגביה אמר ליה כי האי גוונא מאי א"ל אסור אפי' בהנאה והא מר הוא דאמר (* ד"ת מ"ז שרי לזבוני לעובדי כוכבים) וכי שכשוך עושה יין נסך אמר ליה אימור דאמרי אנא לבר מדמי דההוא חמרא

אבל דמי דההוא חמרא מי אמרי
וקיימא לן כרב נחמן דתניא כוותיה דתניא אגרדמים עובד כוכבים שקדח במינקת והעלה יין לפיו או שטעם מן הכוס והחזירו לחבית זה היה מעשה ואסרו וממאי דהאי אסרו דקתני בהנאה הוא מדלא קתני ימכר כדקתני סיפא דקתני סיפא חורם עובד כוכבים שהושיט ידו לחבית של יין וכסבור של שמן היא ונמצאת של יין זה היה מעשה ואמרו ימכר וכחו של עובד כוכבים שלא בכוונה לא גזרו ביה רבנן ושרי אפילו בשתיה היכי דמי כגון דקא מוריק ממאנא למאנא ולא קא נגע בחמרא וסבר דשיכרא הוא כה"ג שרי אפילו בשתיה כדאמרינן רבי יוחנן בן ארזא ורבי יוסי בן נהוראי הוו יתבי וקא שתו חמרא אתא ההוא גברא ואמרו ליה תא אשקין לבתר דרמא לכסא איגלאי מילתא דעובד כוכבים הוה חד שרי (דף נח:) דמימר אמר האי עובד כוכבים אי רבנן כי הנך הוו שתי חמרא אמרי לדידי תא אשקיין והא מריח לי בחדתא והא חזי ליה בליליא והא קא נגע ביה בנטלא ומגע עובד כוכבים שלא בכוונה אסיר דמוריק אורוקי וכחו של עובד כוכבים שלא בכוונה לא גזרו ביה רבנן אמר רב אסי אמר רבי יוחנן יין שמזגו עובד כוכבים אסור

טפי ממגעו לתינוק בן יומו מפני שזה גורם לזה ומה לזה גורם זה לזה וכמו שכתבתי למעלה ופ"ה כיון לכל מגען **שלא בכוונת ניסוך** קרוב הדבר להתירו בהנאה ומיהו ה"מ מגען לבד סתם יינן לא לעיקר התקנה בסתם יינן היתה מפני בגופיהן ולא חלקו בין עובד כוכבים עובד עבודת כוכבים לשאינו עובדה ורחיה לבבר מלתניתין בפ"ב (לקמן סה:) לגר תושב לבבלי חכמים היינו כל שקבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח לבד בשקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים בלחוד לא סני להו לרבנן ועלה קתני יינו כשאינו יודע בהנאה כלומר שאינו נסמר בהנאה לשלמא לוקח בשקבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח יינו מותר בהנאה הא לא קבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים יינו נסמר בהנאה לבסתם יינן שהוא עיקר התקנה לא חלקו חכמים בין עובד כוכבים לשאינו עובדה עבודת כוכבים לשאינו עובדה לבד במגען כיון שחלקו בין מגען בכוונה לשלא בכוונה קרוב הדבר להתיר בהנאה מגע עובד כוכבים שאינו בקי בטיב עבודת כוכבים לענין נסוך מסוס לכל **מגעו [שלא] בכוונת נסוך הוא** וכן דעת הרמב"ן ז"ל ולפי דרך זה כתב בסמ הנאונים דיסמעאלים הללו שלא פלחו עבודת כוכבים מגען מותר בהנאה לבד לא סתם יינן

ויש להקל עוד ולומר לכל **עובד כוכבים לקיום לן** בדיה שלא פלח לעבודת כוכבים יינו מותר בהנאה כגר תושב וכי תימא והא נבי נר תושב בענין שקבל עליו שבע מצות ועלה קתני יינו כשאינו יודע לשלמא לי לא קבל עליו אע"ג לקיום לן בדיה שלא פלח לעבודת כוכבים יינו נסמר בהנאה לא תיקשי לך לימסוס להחיותו קתני שקבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח לבבלאי הכי לית מאן דמנע להחיותו וכלתלמודי בפרק השוכר (לקמן סה.) כי תניא הסוס להחיותו והאי דתני עלה דיינו כשאינו לרבותיה דלפילו נר תושב נמור יינו נסמר בהנאה לבל לעולם כל לקיום לן בדיה שלא פלח לעבודת כוכבים יינו מותר בהנאה כגר תושב וזהו לענין הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ו מהלכות מאכלות אסורות וכן כל עובד כוכבים שאינו עובד עבודת כוכבים כגון ישמעאלים (ועובדי כוכבים שאינם עובדי כוכבים) יינם נסמר בהנאה ומותר בהנאה וכן כורו כל הגוזנים לבל העובדים עבודת כוכבים [הם] וסתם יינן נסמר בהנאה ע"כ: הוסיף עובדה להוסי במחוזא וכו' **הלי נמו חמרא** הוא.

בתמיה: **שקליה** הך ישראל ברשיחה ושלייה בלגת. **כלומר לא תשתה ממנו:** שרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים. ופירוש למשקל למי שהוא חמרא לשכשך בו וטעמא דרבא מסוס לקשבר למגע כי הלי נוונא **שלא בכוונת נסוך הוא** וס"ל כרבנן לעיל [לקמן נז.] דפליגי עליה דרבי נתן לתלמודי מלמו בין בדיה בין בדגל יכתב: **לחמר ליה** כי הלי נוונא. שבשבך עובד כוכבים ביינו של ישראל שלא בכוונת נסוך עבודת כוכבים מהו. [לקמן נח.] **והא מר הוא לחמר** וכי שבשבך עובד כוכבים יין נסך. וס"ל לה"ק וכי שבשבך כי הלי נוונא עובד יין נסך ליתסר בהנאה: **לחמר ליה חימור לחמרי וכו'.** כלומר חימור לחמרי לחנם וכי שבשבך עובד יין נסך לבר מלמי להסוך חמרא. כלומר שלין שבשבך זה עובד כוכבים יין נסך ולאי שלא תסך תקנה לתערובתו במכירה לעובד כוכבים חון מלמי לישור שבו כיון נסך לקיו"ל בפ' בתרא (לקמן עב.) לבניו נסך יין בין לשור ולומר לחין לינו לשלא בסתם יינן לאיכא תקנה לתערובתו במכירה לעובד כוכבים חון מלמי לישור שבו כלתלמודי' סתם לסתם יינן לפילו יין בין: **לגרדמים. לשם הממונה על המלות במנות המלך וטועם היין ונעשה סרסור ביניהם: שקדח במינקת.** שנקב **מגופת החבית במינקת והעלה לת היין במינקת והוא קנה חלול ומוך ומעלה היין על פיו וטועמו** [בהנאה] **ולא"נ לשלא בכוונת נסוך הוא:** חורם. **משונע** ובעל **מריבה וממהר לעשות** בלא כוונה: ימכר. **להוליך וסבור של שמו הוא ליכא למינזר שמא נתכוון לנסך לבל קדח במינקת ליולע ליין הוא חייסינן שמא נסך לעבודת כוכבים** ולתלמודין זה היה. מעשה ואסרוה כלומר בהנאה רבנן לטעמייהו לתלמודי ליין נסך ולפילו סתם יינן חושש בהנאה כלאיתא לקמן בפרק השוכר [לקמן עא.] ואכי מסייע לה בתוספתא מפני שטפה של יי"נ לשורה ושוטרת במשהו לבל לרשב"נ לפלוג עלייהו ולאמר יתכר כולו חון מלמי יין נסך שבו וקי"ל כותיה בסתם יינן לפי' יין בין לא שו ליניייהו להעלה במינקת ומעם מן הכוס והחזירו לחבית משום לבטעם מן הכוס והחזירו לחבית לא מיתסר לשלא כנגל מה שהחזיר לחבית ויתכר כולו לעובדי כוכבים חון מלמי לישור שבו **לבל קדח במינקת** והעלה יין לפיו מתסר כולו חמרא שבל היין התחתון בסיס לעליון והוא ליה כי הסוס לתלמודין לקמן בגמרא [לקמן ס.] מפיה ומשוליה טעמא לבלך ה"ל כנונע בכולו: ואיכא למידק דמעמעתין בין לעובדי לרבה ובריייתא לגנרדמים מגען **שלא בכוונת נסוך** הוא לתלמי לישתוקי רבה דלימא לשלא לתלמודי כרבנן לפליגי עליה דרבי נתן [לקמן נז.] לסבירה להו לבל הנונע ביין מחמת לבר ילוע לין חוששין לומר שמא לקי לנסכו ונקטין לתמ"ה שרי בהנאה במלתי בין ביה בין בדגל תרתי בזה לשלא לתי לשום לבעובדי לרבה לישתי נגיעה ושבשבך יתירתי שרי ליה לו לומר והאי לתלמי בלולי לשלא תמרא הוא לבשבי שני ליה מלנגע ביה חייסינן שמא לנסך נתכוון מה שאין כן במלתי בין ביה בין בדגל לישתי מילתא יתירתי ונבי גנרדמים נמי [כיון] שרבכן לנסך מה שעושים לקי עלי פי שזה לישע השער ליה עושה כיון שמה שעשה שלו **הוא חייסינן שמא נסכו** ולין זה נמ לי לשם כן לין הלך השוה בגנרדמים ועובדי לרבה כי סיכי לניקוב מיניה תיובתא לבגנרדמים ליכא מילתא יתירתי שלי"ל לו לעמוד על השער שלא שם כן שומה ליתנו ועל כרחין שעשה טעמא לחרינא לסרסורו שאינו ענין לעובדי לרבה שלא כך הני לומר לכי לתרינן למגען **שלא בכוונת נסוך** הוא לוסר בהנאה ה"מ בשהוא נונע לנרכו של ישראל במלתי בין ביה בין בדגל לו שלא לנורך כלל כמשמע [לקמן ס:] ע"נ חבית מרותחת

משום לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב.

(דף נט.) בעו מניה מרב כהנא עובד כוכבים מהו שיוליך ענבים לגת, אמר להו אסור משום לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב איתיביה רב יימר לרב כהנא עובד כוכבים שהביא ענבים (* ד"ת מ"ז לגת) בסלין (דף נט:) ובדרדורין, אע"פ שהיין מזלף עליהן מותר, אמר ליה הביא קא אמרת אנא

וא"פ ג"כ במטפח על גבי חבית ערכו של יסרחל הוא להעביר הרתיחות לבל במגעו לעורך עמו מחמת חיזוק לבר בהא שקלינן וטרינן לרבה ס"ל לגע גגע ומ"ס סריף הלי חמרא לע"נ לעובד כוכבים לעורך עמו גגע בו כיון שמעשיו מוכיחין שלא לכוונת נסוך עשה כן ולזיקוק מבריית לשנרלמים להסיח נמי לכותה שנגע ביין ושתה ממנו להנאת עצמו וזה היה מעשה ולסרוס מסום לסבירא להו לחפילו רבנן לסרו במלתו בין ביד בין לרגל מולו לכל שנגע ביין לעורך עמו ולזיקוק למיחש למאי דמפ לשפשיה כל מילי לחזי ליה ומעשה ובעובדא דמחזוק נמי לזיקוק למיחש להכי: הלכך לענין הלכה קי"ל כרבנן דפליגי עליה דרבי נתן דמלתו בין ביד בין ברגל יכול וכתנא דשנרלמים לגי פליגי לחלוי וכ"ג מוכח בתוספתא דבריית דבריית דשנרלמים תני ירד לגלות החרגנים והזגין מן הכור זה היה מעשה ובאו ושאלו לחכמים ולחמרו יכול כולו לעובדי כוכבים למאי תנא דשנרלמים נופיה מוקי בתנאי **שלא בכוונת נסוך לשרי בהנאה ומאי** לישמ בהעלה במינקת היינו מסום לנגע לעורך עמו ומטעמא דלכתיבנא הלכך כיון דתנא דמלתו ותנא דשנרלמים לא פליגי נקיטינן כתרוייהו וכן נראה לעת הרא"ש ז"ל לבל הרב לחפסי ז"ל הסמוט בדבריית דמלתו בין ביד בין ברגל חלמא דם"ל ז"ל דפליגי דבריית דשנרלמים וכן לעת קצת מחכמי הצרפתים ז"ל ומפרשים דסלם מחלוקת בלבד ת"ק סבר מלתו בין ביד בין ברגל יכול כיון שאין לעתו לנסך ורבי נתן סבר ביד לסור ברגל מותר בהנאה ותנא דשנרלמים סבר לחפילו בפיו לסור בהנאה שע"פ שאין לרכן לנסך כך חייסינן וה"ס לרגל וכ"ת **ח"כ רבה לחמי לישתוק לימא תנא דלחמרי** כת"ק דרבי נתן י"ל מסום דהא עליפא לקתני זה היה מעשה ולסרוס וקי"ל מעשה רב הלכך רבה ס"ל למיחש לו למיסר ומ"מ לא ס"ל למיסרא וכ"ת לכיון שכל נגיעת נופו שהיה בכוונת נסוך לסור בהנאה למה שנינו [לף ס:] לו שהיה מטפח ע"פ חבית מרותחת יכול י"ל לכיון לאין לרך נסוך ברתיחות עשאו כמגעו ע"י ל"ש ונמצא לפי לרך זה שכל נגיעת נופו שהוא בכוונת נגוע לע"פ שאינה בכוונת נסוך לוסרת בהנאה לבל שלא **בכוונת מגע לא** להיינו מתני' לתנן [שם] נפל לבור ועלה יכול וכבר כתבתי למעלה שאין לרך זה נכון למיפשטא לנסוך רגל שהיה נסוך מבריית לשנרלמים ולף לומר לתנא לשנרלמים פליג לתנא דמלתו בין ביד בין ברגל חינו נח לי לל"כ שריית לרבה בפלוגתא לתנאי תליא ולפילו תלמר לישתוק מסום למעשה רב מ"מ הוה לן למימר בגמרא שלא בכוונת נסוך לתלמוד בב"מ שלא שלפנינו יש הוכחה למגעו שלא בכוונת נסוך לוסר בהנאה כמו שלכתוב בסמוך בסייעתא לשמיא: וכחו של עובד כוכבים וכו'. בגמרא הכי לישתא [לף נח.] לרבי יוחנן בן לרזק ורבי יוסי בן נהוראי הוו יתבי ושתו חמרא עלו ושתו הסוא נברא חמרי היה תיב ושקיון בתר דרמא לכסא לינאי מילתא לעובד כוכבים הוה חד לסר לפילו בהנאה וחד שרי לפילו בשתיה לסר ר' יהושע בן לוי מלן לאסר שפיר לסר ומלן לשרי שפיר שרי מלן לאסר שפיר לסר מימר לסר רבנן **חשיבי כי הני שיכרא שתו בתמיה שלא ולאי חמרא הוה ונסכיה לאע"נ לבמוריך לוריקי** לסקיון [לף נח:] בהאי עובדא **לפ"ה חייסינן ללמר נגע ונסך ואנן הוא לגע רמינן לשעתין למחזי לבישראל הוה מחזיקינן ליה** ומלן לשרי שפיר שרי מימר לסר **רבנן כשרים כי הני חמרא שתו ואמרי לי תא ושקיין בתמיה** לגע לאלי שיכרא הוא. והא קא חזי ליה בלילוא והא קא מריח ליה בחלתא. כלומר ביון **חדם שאין לו ריח: והא קא נגע ליה בנטלא.** לסלקא לשעתין **שהיה שואב** היין מן **החבית בכלי שאמו נטולה** ומ"ס פריכין להא קא **נגע בחמרא ע"י נטולה ונהי נמי לגע ילע לחמרא הוא ה"ל מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ולסור** ומפרקינן לע ערוכה לקא מוריק לוריקי וה"ל כחו שלא בכוונה. כלומר לגע **ילע שהוא יין:** [לף נח:] **וכחו שלא בכוונה לא גזור.** לפילו בשתיה: ולריכה למילק וכיון **לבישראל מחזיקינן ליה** ובלילוא הוה לגע עיינין ביה ניחוש **ללמא נגע י"ל לגע** חייסינן להכי שכיון שהיה שבור לבישראל הוה למאי הלכתא נגע ביה והרי המוזגין לרכן ליזהר שלא יגעו במה שהן מוזגין לגע למען לססר בהנאה חייסינן לכיון לרמי לעעתיה לחמרא הוה ללמא יהיב לעעתיה לנסך נגע ביה ומ"ס לסור בהנאה וכן פרש"י ז"ל ולמאנו מלבריו לכחו של עובד כוכבים לפילו בכוונה היינו לוסר לגע בשתיה שאם היה לוסר לפילו בהנאה [רש"י] לא היה ערוך בכאן חשש נגיעה ונראה שלמלה הרב ז"ל מלשרינן כחו שלא בכוונה לפילו בשתיה למסתמא לבכוונה נסקיה לרגע ואם ליתא לבכוונה מיתסר לפילו בהנאה **הוה מיתסר בשתיה** במגעו ולפי זה הא לחמרינן לקמן [לף ס.] עובד כוכבים לגע ויבישראל לכובא [חמרא] לסור בשתיה קאמר ולא בהנאה ולע"פ שכתב בפירושי רש"י ז"ל בהנאה נראה ממה שכתב כאן שהוא בטעות ילי סופר להא לא מיתסר לגע מסום לזוריק לוריקי ולבבריו לא מיתסר בהנאה ולע"נ לניסוך נמי כי היי נוונת הוא שמופכין יין לו מים [לפני] עבודת כוכבים כלחמרי' בריש פרק כל שעה (לף כב.) ולזימא כמים הנשפכים לפני עבודת כוכבים הנ"מ היכא דמעמיין ביה לנסך לבל היכא דלא שמעיין לא חייסינן ליה מדינא בין במגע בין בכחו לגע לחמירו רבנן מסום בנותיהן לפילו היכא דלא שמעיניה לנסך ועיקר לסורת לידהו במגען לשייך ביה תקלה לבנותיהן לבל כאן נזהר בעלמא הוא ולפיכך הקלו בו לענין הנאה בכוונה כמו שהקלו לפילו לשתיה שלא בכוונה וכרב בעל התרומה פירש בשם רבינו יצחק ז"ל לטעמא למען לססר מסום לקסבר לכוחו של עובד כוכבים בכוונת יין חוסרת בהנאה לפי שכן לרכן לנסך בשפיכה לפני עבודת כוכבים כלשמעת ברים כל שעה. ועל לרך זה פירש נ"כ הסיע לקמן לעובד כוכבים לגע ויבישראל לכובא לסור לפילו בהנאה וכן נראה מלבבי הרא"ש ז"ל ותמהני מאי טעמא למען לססר בהנאה והא לפילו נגע ה"ל מנגע **שלא בכוונת ניסוך** שהרי למזוג להנאתן היה מתכוין ונפשוט מיכא ללא קי"ל בת"ק למלתו וכלבבי הרב לנפסי ז"ל וכ"ת כיון לבלילוא הוה חיישינן שמא עשה מעשה מוכיח על הניסוך ולגן לא חזינן מלתו ביד נמי ניחוש שמא שכשך ביה ולגן לא חזינן להא ביון מרובה ליכא למיקם עלה למילתא ללא ולאי משמע להסתמא לא חיישינן וה"ק ל ניחוש ולאסר לומר לכל שהוא לפנינו ביומא מירתת ולא עבד לבל שאי להוה מחזקי ליה בישראל בלילוא הוה ליכא למיחש לעביד כלבעי לבל מכל מקום ערוך לפרש לפי סיטה זו ללי לחמרי בעובד **כוכבים לחנא לחמרא לסור בהנאה** לבשופך לנערך עמו עסקינן **לאי לא לא עדיף** מוריק לוריקי ממגען ממש ללא לם כן נלחס מהלכה הסיע לחלתו בין ביד בין ברגל ולבבריו הרב לנפסי ז"ל: יין שמוזג עובד כוכבים. **סנהן בו מיס לתקנו** בשתיה: [לף נט.] לסור מסום לך לך לחמרין נזירא. משם שחומרים לנזיר שלא יקרב סביב לכרם שלא יכשל לאכול מפירותיו וה"נ לסור לכי שלא יבא ליכי נגיעה לבל מגיעה סרי

מסום לבטעם שמוזג מקטף קטופי זריקה **היא וחינו נעשה יי"נ** בכך כלאחרי' לקמן לזריקה בעובד כוכבים חינו עושה יין נסך וחפילו בשהקלוח מחובר מן הכלי שמוזג בו ליין לא חשבינן ליה מנעו על ידי ל"ש לגל מיקרי מנעו על ידי ל"ש לגל בקנה וכיוצא בו אבל בלבד לא לא הלכך בכל ענין חינו גלל לזריקה עושה יי"נ ולא לסרינן ליה גלל מסום לך לתרין נזירא וכיון למסום הא בלחוד נאסר לא מיתסרו גלל

לכתחלה קא אמינא.

אמר רב אשי האי עובד כוכבים דנסכיה לחמריה דישראל

בפתי' וכ"כ רש"י ז"ל גלל שמא שכתב למסום כמו מיתסר חינו מחוור לכי **הפי [נוונת] נלו כמו הוא** גלל כעין זריקה וכמו שכתבנו ולפיכך יש מי שהורה לכיון גלל מיתסר גלל מסום הרחקה לוקח במזיגה רחויה לבל לם שפך **עובד כוכבים מעט מים בחבית** גדולה לו שפך בה הרבה יותר מכלי מזיגה אין היין נאסר גלל לסרוס גלל מסו' לך לך לתרין נזירא כלומר גלל העובד כוכבי' ממוג יינו של ישראל ויהא רגיל לגלו ואתי למינע בי' לבל כי היה ליזה מן הירושל' לנרסי' הפם רבי ירמי' בשם ר' חייא בר ר' יוסי ליזל לעור חמתין שתו חמר בחמימין ואדמיקי מזג לחמר לון מלן שרו לכון ובוקלי להא למפלינהו בין ענן לחמין היינו מסום ליין שמזגו עובד כוכבים לו מיתסר גלל בשהקנהו לפתיה ומפ"ה לסרו בחמין והתירו בענן [גלל היה לרבן למזוג גלל בחמין] ואע"ג לאחן לו סמכינן להא מסום גלל מסיימינן בגמרא הכי גלל מזגו שתם חמרי ועוד להתם נמי לתרינן יבא עלי גלל עסית מימי וכ"ם להסילונא רגילי רובא לחינהו למזוג את הכוס בענן מכ"ת נתרינן מינים לחבית גדולה לחין לרך בני לחם למזוג שאם זרק שם מעט מים שהיא מותרת ואפשר שאפילו נתן בה מים כלי מזיגה כדאיתי לפתיה שריא לפי שאין לרך מזיגה למזוג חבית בבת אחת לבל בכוס נדחין הלבדים שאפילו לו שפך גלל מעט מים לו יותר מלאי שאסור שכיון שלרבן של בני לחם חלוק במזיגה בין מרובה בין מעט מזיגה מיקרי ועוד שאם תאמר יומר כן נתת לבריך לגיעורין ומיהו ליקא בתמכוין למזוג לבל גלל בכוונה לו גרע מכאן **גלל בכוונה שמותרת לפיכך** לפתיה ויש שמקילין עוד ליומר ליין שמזגו עובד כוכבים ליעבד מותר לכיון לחינו נאסר גלל מסום לך לך לתרין נזירא לו מיתסר גלל לכתחלה מיבי להוה לחמליך ענבים לנת לסרינן **נמי ע"י עובד כוכבים בשמוך מהאי** טעמא ושמיקנין ליעבד מותר גלו מילתא היא להיהיר לימרא לכתחלה כלאחרי' מהו שיולין ענבים לבל הכא שמזגו קאחרי לשמש ליעבד ועלה מהדר **ר' יוחנן לאסור** גלל לשמש ליעבד נמי לאסור והיינו נמי לאחרי' לקמן [לף נט.] בחמרא למזיגה עובד כוכבים לא והכריח על יינן מסום יי"נ לגלמא לפיכך ליעבד נמי לאסור ואע"ג להיהיר לחולין ענבים לנת לו לסרו גלל לכתחלה לו כל הסנוניין שוין למסום להכא שייך למינזר טפי לסרינן ליה מסום לך לך לתרין נזירא לפיכך ליעבד: **עובד כוכבים** מהו שיולין ענבים לנת וכו' ופשט לה ליסורא מסום לך לך לתרין נזירא. ופירש הרחב"ם ז"ל לטעמא למילתא מפני שבחותן דרבותין להיינו ניניותא קטנות [שמולין בהן] יש בהן יין שזב מן הענבים וכשהעובד כוכבים שופך מן הענבים נשפך נם כן היין על ידו ולפ ע"פ שהיינו יין נמור מפני שעליין לו נשפך בנת לסרינן לכתחלה מסום לך לך לתרין נזירא לטו גלל שפיכת יין נמור לבל ליעבד שרי ולפי שיטה זו הורה הרב ז"ל שלם סייע יפרחל לת העובד כוכבים בשפיכת הרבותין מותר ואפילו לכתחלה לכיון הנמור הנשפך על ידי יפרחל ועובד כוכבים שרינן בליעבד בפרק השוכר (לף עב:) ולפ ע"נ לכתחלה לסרינן התם מסום לגלמא מפתני יפרחל ושרי עילויה לעובד **כוכבים** וה"ל **כח עובד כוכבים** נרילה הכא לו נזרינן להויה לו נזירה לנזירה לחפילו כי שרי עובד כוכבים לחוליה לו מיתסר גלל מסום נזירה ליין נמור ולפי פירוש זה ע"ל לסלין לקלמר במזופפין לומיה לרבותין שליין מתעכב בהן שלילו בסלין מנוקבין לין לחום לבבר שהרי לין מתעכב בהן ולחרים פירסו לגלמי לשרינן בעובד כוכבים שיולין ענבים לנת היינו טעמא מסום לבנת שיש בו יין שכבר נמצך עסקינן ונזרינן שמא יגע ביין שבנת והא לתניא ולע"פ שהיין מזלף עליהן לחבר שפפכן בנת קלמר והכי מסמע בתוספתא לנרסינן התם עובד כוכבים שהיה מעלה ענבים בסלין ובבבלוין לנת לף ע"פ שנפקן בנת והיין מנטף על נבי ענבים מותר ולזה מטין דברי הרחב"ם ז"ל בפרק י"נ מהלכות מאכלות אסורות ולפי שטה זו בנתות שלנו שלעולם לין היין לף בהן על נבי הענבים לין לחום לעובד כוכבים שמוליך ענבים לנת לבל לסטת הרחב"ל ז"ל צריך ליזהר בבבר: נרסינן בגמרא [לף נט:] הטוח לתרונא לנפל לחבית לחמרל שלא הטוח **עובד כוכבים** יהיה וקל שקיל ליה. כלומר **קפן עובד כוכבים ולחזה כתוך היין שלא** תשקע: [לף נט:] **לחמר ליה** רב לפי נקטוה ליהיה **כי היכי ללא לנסכך** ביה. כלומר **בהנאה שלין מנסכין לגלו על ידי שכשוך: וברעיה לחבית על לשפייה.** כלומר כפה **החבית לגל לחל על שיפף** יינה כלי **שימשך היין מיל העובד כוכבים ולח"כ תהא מותרת חבית בהנאה לכ"ז שילו תחובה ביין לם יוציאנה ל"ל לשמרו שלא יכשך ולע"פ שאנו לוחזין לת ילו** כך פרש"י ז"ל וכן פירש בהא לתניא [לף נז.] מללו בין ביל בין ברגל ימכר לטעמא למילתא מסום לנשוך לו הוי **גלא ע"י שכשוך** שהרי כתב לקמן [ריש לף ס:] בעובדא לחבית לפיסתיא לפרכה להיינו טעמא לשרינהו לפיזדבוני לעובד כוכבים מסום גלא שכשך שלף ע"פ שקרב החגלין זו בזו והוי נוגע ביין ע"י חגלי החבית לו הוי כנוגע בקנה להתם שכשך בקנה והכא ליכא שיכשוך **והוי הפי עובדא מנעו** ע"י ל"ל **שלא בכוונת נשוך הוא** ולפ"ה לם שכשך לסור שלא בהנאה לפי לבריו ז"ל: ולישכי למילך עליה לע"כ הא לתנן [לף ס:] נפל לבור ומללו בקנה והתיז לת הנרעה בקנה כולה בשלא שכשך ולישלך לפשר למתיז לת הנרעה בקנה שלא יכשך וכ"ת שכשוך נמור בעינן והלא הוא ז"ל כתב כאן **שאם יוציא לת ילו ל"ל לשמרו שלא יכשך** לגלא לשמא שכשוך בכל להו הוי ל"ו לא חיישינן להכי כלל וכולה מילתא תליא בי מחזי כמכוין לנשך לו לגו והכא שהכניס ילו למנקטוה לגלתרונא **ה"ל מנעו שלא בכוונה** ושרי כל שאינו נוגע לגורך עגמו וכמו שכתבתי למעלה ומפ"ה לאמר להו לנקטוה ליהיה כלי שלא יעשה מעשה מוכיח שהוא מתכוין לנשך לכל לגלו עביד הכי הוו להו כמללו בין ביל בין ברגל לשרי לת"ק בהנאה ולפיכך השמיטו הרב לגלפסי ז"ל לאי עובדא לגלתרונא מפני שהוא סובר למנע עגמו לע"פ שהוא שלא בכוונת נשוך לסור בהנאה שהוא עובדא להוה במחוזק לגלעיל **[לף נז:] ולוחה מהלכה היא** למללו בין ביל בין ברגל יאמר וכמו שכתבתי למעלה לבל הרחב"ן ז"ל כתב שאין ברגל לגלחות לאי עובדא לפיכך לפי שברתו ז"ל לגלפשר להאי עובד כוכבים היה שבור למנקטוה לגלתרונא קוסס שיפול לתוך היין ונמצא שכשנגע עובד כוכבים בין **ה"ל מנעו שלא בכוונה** ומפ"ה לאמר להו לכ [לשון] לנקטוה ליהיה כי היכי לשלתרי לזבוני לעובד כוכבים והרחב"ל מיקל עוד שפירש להאי עובדא לגלתרונא להתירו בשהיה קלאר לפי שרובן אין מנסכין גלא בשכשוך וכדרך שיטת רש"י והוא ז"ל הקשה **על דברי מלאמרי' [לקמן [לף ס:]** בשמוך] בהטוח עובד כוכבים שרינן בליעבד בפרק השוכר הנשפך על ידי יפרחל ועובד כוכבים שרינן בליעבד בפרק השוכר (לף עב:) ולפ ע"נ לכתחלה לסרינן התם מסום לגלמא מפתני יפרחל ושרי עילויה

ואמאי והא הכא שרינן ליה לפירוש בסתם משום דליכא בסתם שבשוק ליכא למימר להסס היינו טעמא משום דהוי **מנעו (שלח) בכוונה** הלכך חיישינן למיעוטא למנסכין בלא שבשוק אבל הכא דליכא כוונה לא חיישי' ואין פירש זה מחוור לכל היכא דליכא מנע עצמו ליכא למאמרי בסתם בלא נרע מנפל לבור ועליה מת לחמרי' ימכר: **תני עובד כוכבים** לנסכיה לחמריה ליסרלל **אע"ג לזבוניה** יסרלל **לעובד כוכבים** לחר לסור משקל **ימי מההוא עובד כוכבים שרי. ללוי מכר הוא וחינו נהנה מדמי יי"נ ללוי לומר לו שפכת לת ייני**

אע"ג דלזבוניה ומישקל דמיה אסיר מישקל דמי מההוא דנסכיה שרי מאי טעמא מיקלא קלייה:

ההיא חביתא דאשתקל ברזא דילה אתא עובד כוכבים נקטה אמר רב פפא כל דלהדי ברזא אסיר (דף ס.) ואידך שרו (* ד"ת מ"ז ואיכא דאמרי אמר רב פפא

ואבדתו חימני ולמי יין כשר קא שקיל ואע"ג לעובד כוכבים לא יהיב ליה למי לא"כ יהיב ליה יסרלל חמרא לא מיתסר מ"ם ל"מ הרי הוא מחוייב ליה למי נזקו ומשום תשלומי נזק שקיל להו לחמים ולא משום תורת מכר ואחמרי' עלה בגמרא אמר רב אסי מנע לחתינה לה לתניא עובד כוכבים שנסך יינו של יסרלל אסור בפני עבודת כוכבים אסור ר' יהודה בן בבא ור' יהודה בן בתירא מתירין אותו מפני כ' לבריס ג' שלש מנסכין יין אלא בפני עבודת כוכבים ואחד שלומריס לו לא כל הימנך שתאסור ייני לאונסי וכתב רש"י ז"ל **ואע"ג דלא סבירא לן כותייהו להתירו למוכרו לעובד כוכבים אחר מההוא עובד כוכבים מיהא שרי לאיפרועי נזקו משום טעמא דלא כל הימנך:** ואיכא למיקל עליה מנת ליה לרב אסי לרבנן לפלוגי עלייהו לר' יהודה בן בבא ור' יהודה בן בתירא מולו למשקל למי מההוא עובד כוכבים שרי דלמא לרבנן כי היכי דלזבוניה לאחר אסור ה"נ למשקל למי מההוא עובד כוכבים אסור והיכי נשמע מלר' יהודה לרבנן בהא מילתא ואי מסברא פשיטא ליה לרב אסי דשרי משום דמקלקל קליל מאי מנת לאינשי לה ונ"ל לרב אסי ה"ק מנת לאינשי לה דשרי משום דמקלקל קליל דלמא רבנן משום גזרת בנותיהן דמו עליה נמי אסור הנאה ונמצא לעובד כוכבים לא קלייה אלא הרי הוא מותר מן הדין וחכמים הוא שהחמירו עליו לאוסרו אף בהנאה משום דליכא יין נסך ואלי למיתסר בהנאה מן התורה וכמו שכתבתי בפרק אין מעמידין ומוכח לה מפלוגתייהו דרבנן ור' יהודה בן בבא דהא לר' יהודה בן בבא משום דלית ליה למיחש לנסוך נמוך שרי ליה בהנאה דלמא משום בנותיהן גזרינן לן מיתסר בהנאה ומינה נשמע לרבנן אלא לאסרי ליה בהנאה אלא משום דמחמירי וחייסינן שמא נסך לותו לעובד כוכבים וכיון דמהאי טעמא מיתסר פשיטא דשרי למשקל למי מחמת מיניה אלא לא נסכי הא שרי ואי נסכי מקלא קלי ומתוך פלפולו של הרמב"ן ז"ל למדתים ולא כדבריו ודחלוסי כתבתי לפון אחר לרב אסי לא שרי אלא היכא דנסכיה ואלי לעבודת כוכבים ומה שכתבתי עכשיו נראה נכון וברור לבין בסתם בין במפרש שרי למשקל למי מחמת מיניה ור"י בן בבא ור"י בן בתירא [ואיסור הנאה הוא] דפליגי אבל [לא] מנע עובד כוכבים בשל ישראל דמכולתין לליליהו לא אסר אלא בסתם: ההוא חביתא דאשתקל ברזא ליליה. לוריי"ן בלעז: **עובד כוכבים** אנח ליה עילוה. כך היא הגרסא בגמרא בנוסחאות שלנו והרב אלפסי ז"ל גורס נקטה ביה. כלומר שהעמיד הברזא שלא תשמט: אמר רב פפא כל דלהדי **ברזא** אסור. פירש רש"י **קלוח הסמוך לנקב אסור בסתם ולא בהנאה שהרי אין כאן שכשוך שהנקב על** ואינו יכול **לשכשך** ואיכא שרי **אף בסתם לקמיה דלמו אסור הוא לאסור כל היין** ואמרי' עלה בגמרא אמר רב יימר כתנאי חבית. כלומר של תרומה: [דף ס.] שנקבה בין מעלה בין מטולה ונגע בה טבול יום טמא ר' יהודה אומר מעה ומטולה טמא. פירוש מעה **הוחיל וכל היין שלמטה נעשה בסיס לעלין הוי חבור** ומטולה **נמי הוחיל וכל היין נמשך** לחבר רב יימר כתנאי חבית. כלומר של תרומה: [דף ס.] שנקבה בין מעלה בין מטולה ונגע בה טבול יום טמא ר' יהודה אומר מעה ומטולה טמא. פירוש מעה **הוחיל וכל היין שלמטה נעשה בסיס לעלין הוי חבור** ומטולה **נמי הוחיל וכל היין נמשך** לחבר רב יימר כתנאי חבית. כלומר של תרומה: [דף ס.] שנקבה בין מעלה בין מטולה ונגע בה טבול יום טמא ר' יהודה אומר מעה ומטולה טמא. פירוש מעה **הוחיל וכל היין שלמטה נעשה בסיס לעלין הוי חבור** ומטולה **נמי הוחיל וכל היין נמשך**

לחר הנקב הוי חבור לאבל נקבה מעליה טהורים כר"פ **ורבנן לית להו דרב פפא הלכך נאו הלכתא כוותיה וכולו לאסור בסתם ומותר בהנאה** כך פרש"י ז"ל ועיין ברמב"ס ז"ל בפרק י"ב מהלכות מאכלות אסורות ומאי לחמרי' לאסור היינו לאסור בסתם ולחמרי' שרי היינו שרי לנמרי [כפרש"י] ואינו מחוור שהרי הסכימו הגאונים לפסוק הלכה כענין שהוא חבור ולפיכך מוריקי מן החבית לכלי ונגע עובד כוכבים בחבית מה שבכלי לאסור וכ"ש שכל מה שהוא בחבית עצמו שהוא חבור זה לזה ואסור ועוד הביא ברמב"ם ז"ל ראיה לדבר מהתניא בפרק שני בתוספתא במסכת טבול יום חבית שנקבה בין מפיה בין מטוליה בין מעיליה טמאה ר' יהודה אומר מפיה ומטוליה טמאה מפיה מפני שהמשקה מסוף לתוך ולו מטוליה מפני שהמשקה נרוד לתוך ולו לבל מן הצדדין יעלה בחבל ומשה חלמא דכמעורב חשבינן ליה ומש"ה קתני הבא מן הצדדין טהורים לפי שנתבטל ועלה בחבל ומשה וכיון דכמעורב חשבינן ליה נגבי יי"נ ג' לתיתירו בסתם ולפיכך יש לפרש לעל לתני בברזא לאסור לפולו בהנאה ומכאן ואילך שרי בהנאה ואע"ג דקאמר שרי סתמא כלפי שאמר לכל לתני בברזא לאסור והיינו בהנאה אמר נמי ואילך שרי כלומר שהיא לאסור מלאסור זה ובתניא לעיל [דף נט:] ר' יהודה בן בתירא ור' יהודה בן בבא מתירין מפני שני לבריס כלומר מתירין לותו ליסור חמור שאסר ת"ק להיינו ליסור הנאה ולפי שהוא זו ג"ל ללוי דוקא שרי בהנאה בפני עצמו [לר' יהודה] **לא"ל כיון דכמעורב חשבינן ליה** אלא יאמר כל החבית חון מאמי ליסור שבה ולפי פירוש זה יש מכאן רמיה לבברי הרב אלפסי ז"ל שהוא סובר דאמנו שלא בכוונת נסוך לאסור לפולו בהנאה והוחה הוא בריייתא דמאלו [ריש דף נז.] בין ביל בין ברגל מהלכה וכמו שכתבנו למעלה להא הכא למנעו שלא בכוונת נסוך הוא ולפ"ה כל לתתא בברזא לאסור ולפולו בהנאה משום דמנע עצמו היה שלפולו לנרסת הרב אלפסי ז"ל שהוא נורם נקטה ביליה בהיה לנקוט לה נקוט בלשון לחמרי לילה להא לישתקלה לה ברזא: ולענין הלכה כתב רש"י ז"ל לית הלכתא כר"פ כיון דרבנן לבבריי' קיימי ללא כוותיה לחמרי לבין מפיה בין מטוליה בין מעליה טמאה ובין לבבריו ברוריס שלפי' נאמר לקמ **ליה ר"פ כר' יהודה** רלוי לפסוק כמותו לחמורת הוא ובתרא חולי ר"ל ז"ל לרב יימר לתת לליפולגי למימר לר"פ כיחילוקה והלכתא כרבנן [ובברי הרב אלפסי ז"ל שפסק כר"פ נרחין עיקר וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר וכתב] הרב בעל התרומה ז"ל להאי ללא לסור ר"פ ללא על ברזא היינו לוקא כשהעובד כוכבים תחב לנבעו על חלל החבית שלולו נגע על חלל החבית ה"ל לנבי יין שלמעלה כנגע בטוליה ולנבי יין שלמטה בנגע בפיה להכל טמא לפולו לר' יהודה ללא הכא בסתיה ילו על עובי הנקב עסקינן וכתבו רבותינו הצרפתים ז"ל שאם תחב בו לת הברזא כך הוא היוו שכל היין **לסור בסתיה וכן אם** נטלו מן החבית **אע"פ שלא יכשך** ברזא הברזא שבתוך החבית והרמב"ן ז"ל כתב ללענין יין שנשפך כשנטל העובד כוכבים הברזא לפולו היה הנקב סתום כמנופה שלין סם שבשוך ברזא הברזא לסור שבין שנשפך כאו היה כלחמרי בשנילדין (דף עז:) הלי מלן לכשפיה לחבריה ושפקיל עליה בלקל למיפ ושקולים מיחייב נירי ליליה נינהו וה"מ בכח רלשון. כלומר שכשפיה סמוך לשפת המים ופתח לסס פתח ושקלה עליו על שמת לבל בכח שני לל והכל כוליה חמרא כח רלשון הוא הלכך כאו מיקרי וה"ל מוריק חרוקי ולסור בסתיה ומיהו **שלא בכוונה מותר ללא נזור רבנן בכאו** שלא בכוונה:

דעד ברזא אסור ואידך שרי)

אמר רב פפא עובד כוכבים אדנא וישראל אכובא חמרא אסיר עובד כוכבים אכובא וישראל אדנא חמרא שרי ואי מצדד אצדודי אסיר פירוש עובד כוכבים שקיל מגו דנא ויהיב לגו כובא וישראל אחיד ליה לכובא חמרא אסיר משום דקא אתי מכחו דעובד כוכבים אבל ישראל דשקיל מגו דנא ויהיב לגו כובא אף על גב דעובד כוכבים אחיד ליה לכובא חמרא שרי דעובד כוכבים הא לא עביד מידי ואי מצדד אצדודי לכובא אסור אמר רב פפא עובד כוכבים דדארי זיקא וקא אזיל ישראל אחוריה מליא שרי חסירא אסור כובא מליא אסירא חסירא שרי רב אשי אמר זיקא בין מליא בין חסירא שרי דאין דרך ניסוך בכך והילכתא כרב

אמר רב פפא עובד כוכבים אדנא וישראל אכובא חמרא אסיר עובד כוכבים אכובא וישראל אדנא חמרא – מ"ט כי קתני מכח לעובד כוכבים קתני. הכי איתא בגמרא במקצת נוסחאות והרב אלפסי ז"ל כתב פירש עובד כוכבים שקיל מגו דנא ויהיב ליה לגו כובא וכך הוא דיוקא לומר שנוטל את החבית בידו ומערה לתוך הכובא חמרא אסור לה"ל מוריק לורוקי וה"ל כחו בכוונה ומיתסר והאי אסור לישראל מ"ל לזוקק בסתיתי שאין כחו אוסר בהנאה לפיכך בכונה ולישראל מ"ל לאוסר לפיכך בהנאה וכמו שכתבתי למעלה בעובדת רב' יוחנן בן חרזת ומיהו לזוקק לנקיטו ליה עובד כוכבים לחומיה לאבל לי נקטו ישראל ועובד כוכבים לגי ומוריק חמרא שרי כלשמעי' לקמן בפרק השוכר (לף עב:) לשמר להו רבא להנהו שפוכלי כי שפכיתו חמרא לף לסייע עובד כוכבים בהלייכו למשתליתו ושדיתו עליה וקא לחני מכח עובד כוכבים ואסור כלומר מכח עובד כוכבים לבדו שלמא כי לף שלו ליה עילויה שלף לשישא כחו וכח ישראל בלישא שרי וכן פרש"י ז"ל שם לאבל שמרו בתוס' לה"מ כשישראל יכול להריק היין לבדו לאבל זה חינו יכול וזה חינו יכול וכ"ם שם העובד כוכבים יכול וישראל חינו יכול אסור לה"ל ככח עובד כוכבים גרידא ומכי מוכח סוגיא לפרק המניח (לף נג.) נבי טומאה ונבי מנחם בזה לשפסר לנבי יי"נ לשפילו [זה חינו] יכול וזה חינו יכול שרי כמו שפתבתי [בסמוך] בם"ל: **עובד כוכבים** לכובא ויש"ל שלף חמרא שרי. משום לעובד כוכבים לף מילי קא עביד: **ואי מצדד לצדודי** לכובא אסור. פרש"י ז"ל לכובא **מלאה עסקינן ואסרי ליה למשי נגע** וחבירים פירשו למשום קרקופי נאסר לפי שהוא מפתך בכוונה וע"ת ר"פ בסמוך נבי כובא היכי אסקינן חסירא שרי והא כי לרי לה מקשקש לה לישה למימר להתם היינו טעמא לשרי משום **שלא ניחא ליה בקרקופי שלמא מסתפך** עילויה והרמב"ם ז"ל פירש להיינו טעמא לשאסרינן כי מצדד לצדודי לפי שבלוע הכובא ק"ל שלא ירבה בשפיכת היין מפני שהשלא עומלת על שפת הכובא ומעלת שהורק מכח עובד כוכבים ולא נזירא לשלכתי כאן וכח ישראל לישה והיינו לפרק השוכר [לף עב:] שהשתי בסמוך מוכחים לרישבעד שרי וסבור הייתי לחלק ולומר להיפך לוקה בשני הכחות מעורבין וכהנהו שפוכלי אבל הכא להאי לחומיה קלי והאי לחומיה קלי אסור לכבי הלי נוונע מפליני לעיל [לף מא.] בזה וזה גורם כמו שכתבתי למעלה שלא שהוקשה לי במאי לשלמרי עובד כוכבים לחנע וישראל לכובא חמרא אסור מאי קמ"ל פשיטא שהרי מעשה ישראל בכאן לא מעלה ולא מוריד ולוחך הוא לומר לנקטו משום נוונע בתרא לקא מסייע בה ואי מצדד לצדודי אסור: וע"ל לכבי פירושו לעובד כוכבים נקיטו לנע וישראל נקיטו כובא מנסבי מעל הקרקע ועובד כוכבים לא היה יכול לשחוט שלנע ולהריק ממנה שלא מפני שהיא נסמכת על הכובא לנקיטו ישראל ביידיה וס"ל לשימעה לכה"נ כח **ישראל וכח עובד כוכבים** מיקרי ולסתרי קמ"ל שלא משום לכה"נ נרמה בעלמא הוא וישראל מעשה עץ בעלמא משום ואין הקרקע היין בלוי מכח ישראל כלל והיינו למסייס בה מ"ט כי קתני מכח עובד כוכבים אתי ומשמע לשלולי כי היה נוונע מיקרי אתי נמי מכח ישראל ולמלתי ממנה ב' לבריס חלק לשפילו זה [חינו] יכול וזה חינו יכול נבי יי"נ שרי ועוד לכל לשיכא כח **עובד כוכבים וכח** ישראל אע"פ שאין כחותיהן מעורבין שרי ואפ"ה מאי מצלך לצלולי ואי מצלך לצלולי לסוך לף קשיא לי מילי מפני שילוע שמצלך הכובא כשהוא מנסבי צלליה מונע כח העליון המערה על שכאן נפסק וכשהוא מפשילה ממילא היין מתערה ונופל בלא סיוע של עליון כלל וה"ל כח עובד כוכבים גרידא ולסוך נכון שפילו לי לאמרי לכל שכח ישראל מעורב בו בשיעבד שרי כלעת רב"י ז"ל ומיהו לרשב"ל ז"ל בלאו הכי לף קשיא לי שהוא פירש בהניח להשוכר לשפילו לישבע נמי לסוך מפום לחיישינן למאי שלו ליה כוליה עלויה וזה חומרא יתירא הלף שאמרו סים לזה הוכחה בירושלמי: נרסינן בגמ' במקצת הנוסחאות לסוך להו רבא להנהו שקולאי לחמרא כי לריתו חביתא לחמרא לף תיקרו לעובד כוכבים לסיועי בהלייכו למאי לגב חורחיה רמיתו עליה וה"ל כמאן לאתו מכחו ולסוך ולישבע למילק עליה והא רבא נופיה לסוך בפ' השוכר (לף עב:) להנהו שפוכלי לף תשבקוה לעובד כוכבים לסייעו בהלייכו למאי מסתליתו וכו' למאי לוקה בשפיכה הוא לנזירין לבל בהולכה לף ר"ל ה"ג לבהולכה לף נזירין כל שאין לעתו לשפכה לבל כל שהן מוליכין לותה כלי לשפכה מחמירין שלף יסייע עובד כוכבים לשפילו בהולכה שמא יסייע בשעת שפיכה לבל מפירוש רש"י ז"ל **נזיר לף לף נזירי הכא להאי מיתרח כלל לזוקה בשעת שפיכה הוא לנזירין לבל לף מחמיר כולי האי למיסר הולכה מפני חשש של שפיכה ולפיכך לף כתבה הרב לשפסי ז"ל: עובד כוכבים לדרי זיקא.** נוד קשור: **וקאתי ישראל לאחוריה. וחזי לף נגע עובד כוכבים בגויה:** חסרה לסוך. משום לקה מקרקש **ולומה למשכך והוי נסוך:** כוכה מלא לשילה. למאי נגע: חסרה שרי. **לאין קרקוש בכלי פתוח** ועוד שהוא מתירא שמא יפול היין עליו ולף ניחא ליה בקרקופי: **לאין לרך נסוך בכך.** ולפילו מקרקש ביה טובא שרי והכי איתא בירושלמי הלין למרנילו זיקא מעיל לרע לאין בו משום מערה מכלי לל כלי ובקצת ההלכות כתוב והוא לקטור פומיה והר"ס במז"ל כתב בל' הזה לאין לך נסוך בכך כיון שהוא קטור לף מקרקש מאי לף לף חזי ולפי זה אני מסתפק בכלי של זכוכית והרמב"ם ז"ל כתב בפ' שנים עשר מהלכות מאכלות אסורות כלי פתוח מותר העובד כוכבים לעולטו ממקום למקום ואע"פ שהיין מתנדנד ונס כתב בפרק המזכר וכן לאחז כלי פתוח של יין [ונראה] שהוא מסכים לכך] אבל בתוספות כתבו לף נגע בזית ע"י קרקוש שום לבר בידיו בתוך הכלי ולפ"ז לף בכלי זכוכית שרי ואפשר שהם סבורים לקרקוש לא לסר לף מטעם כמו שכ' הוא הזין עמהם להא כאן כל היכא לף נפק לברואי לא נזרו רבנן כלאיתא בפרק השוכר (לף עב:) אבל לפשר שנדנוד זה של קרקוש הוא לאסור אבל בהנאה שרי שאע"פ שכל שפק מנע שבפרק השוכר פירש בהם רש"י ז"ל לסור בהנאה הכא כיון לשלשלתו מתכוין ויש"ל חזיל בהו לליכא למיחש לף למנעו שלף בכונה הלכך לף מתסר לף בשפיכה ורבותינו הצרפתים ז"ל התירו ליקח ע"י מוכן בין מלף בין חסר לפי שאינו עשוי ליגע בבענין זה ואי משום שנשפך ממנו ה"ל כאו שלף בכונה ולף מה שנשפך מותר:

נרסינן בגמרא [לקמן ס.] מעיינתא זיירא. כלומר **נת שחין לורכין** **בה כרגלים לגלי כוכבין בקורה וזיירא מלמון מכבש כמו ויזר [טל] על הגזה:** [רב פפא ורב רב חגי ורחיימא רב שימי בר חגי חסרי] בכאן כולי עלמא לא פליגי לחסור. כלומר **היכא שהענבים** **נסחטין מכחו כגון שעולה על הנסריס שעל התפוח ומכבידין:** כי פליגי בכח כחו. **שמנגל הגלגל והוא מפיל הקורה:** היכא דלחמרי בכח כחו כולי עלמא לא פליגי דסרי כי פליגי בכחו הוא עובדא ולחסר רבי עקב מנסר פקוע לפילו בכח כחו. ומשמע לכיון לחסרינן כח כחו ה"ס לכמה כחות וטעמא דרב חגי דסרי בכחו מסוס לכעילנא דקא ענב ענבים הוא דקא ענר בלא יין **וכשעה שהיין זב לאו** כחו היכא ולאו כח כחו היינו טעמיה דרב חגי היכא לכל למסקנא לחסרינן ליה כיון לסוף סוף מכח עובד כוכבים נמשך היין וכן פסק רבינו חננאל ז"ל: [לקמן ס:] הסיק רחיימא לפקעה לחרכה. **כשהיה יוצאת זקופה נסדק מלמעלה** **למטה וביקש ליפול חציה חילך** וחציה לילך: **וחבקה. בין זרועותיו וחברה על שהכיאו כלי:** שריה רב פפא לזבונא **לעובד כוכבים.** משום דה"ל מנענו ע"י לכר לחר שלא בכוונת נסוך שהרי להציל היין נתכוין: [לקמן ס:] **לכל לפותיה. הואיל ואין נבללות זו מזו שהרי חציה העליון יושב על התחתון שלא זיעזע היין מעטו מעט והעובד כוכבים הכביד זו על זו לא היו נוגע ולוחץ יין החבית** שלא מעשה לגיעה **קא עביד כלגיעה הנתונה על פי החבית ומכבידתה.** וכתבו בתוספות להני קנקנים ליכן כי פקעי לארכייהו כפותיה לחבית [לילסן] למו לפי שאותן **חבויות שלהן היו של חרס** ולא היו בהם חסוקים ערוקלים"ח בלע"ז לכל הני ליכן שהם מחוסקים ומסולקים יפה ואין היין יכול לזוב רק מעט לפילו פקעי לארכייהו שרי להסלק לותם **ע"י עובד כוכבים** למעשה לגיעה קל עביד: [שם] **הואיל עובד כוכבים** לשתכחא במערבתא. **ליסרילא ולא היה בה יין שלא שהיה משקה היין טופח** עליה: נגוב. **לפר ומיס ולפר כלמפ' בהשוכר (לקמן עה.):** כלומר לנקטינן מהני שמעתתא במנען **של עובד כוכבים** בגופו ומנען ע"י ל"ש ובכחו ובמזינתו. מנען של עובד כוכבים בכוונה כל היכא לליכא למיחש שמא נסך לחסור בהנאה ויהיינו בריייתא לחנרלמים [לקמן נח.] ועובדא לרבא לחיתותב ולליכא מ"ל לכל"מ שבגופו עובד כוכבים עושה יי"נ לפי' [בפיו] וני"ל כן וכמו שכתבתי למעלה שלא נסוך: [לקמן נו:] לרגל לא שייס נסוך: מנען בכוונת מנע ולא בכוונת נסוך היינו בריייתא [ריש לקמן נז.] לחללו בין ביל בין ברגל וכבר כתבתי למעלה שלפשר לקייס לברי חכמים שלומרים יאכר להלכה ומיהו דוקא בשלין העובד כוכבים נוגע בין לנורך עלמו וכמו שפירשתי למעלה לבל לעת הרב לחלפסי ז"ל ונקט מחכמי הנרפתים ז"ל להחות הסיה לחללו בין ביל בין ברגל יאכר לפי שסס סובריס לכרייתא לחנרלמים פלינא עליה וכיון לדבא לחיתותב מברייתא לחנרלמים שאכינן עלה מלקתני זה היה מעשה וקי"ל מעשה רב: מנען שלא בכוונת מנע יין לע"פ שיש בו כוונת מנע לסור בשתיה ומותר בהנאה והיינו לתניא [לקמן נח.] חורס כותי שסותיט ילו לתוך החבית וכו' וכן הלין במנען שלא בכוונת מנע כלל לחסור בשתיה ומותר בהנאה וזו היא שנינו [לקמן ס:] נפל לבור ועלה יאכר ומוקמינן לה לקמן בשעלה מת. ויש מנע אשי

ההיא חביתא דפקעה לארכה אתא ההוא עובד כוכבים חבקה שריא רב פפא לזבונה לעובד כוכבים והני מילי דפקעה לארכה אבל לפותיה אפי' בשתיה נמי שרי מאי טעמא מעשה לבינה קא עביד ההוא עובד כוכבים דאשתכח במעצרתא אמר רב אשי אי איכא טופח להטפיח בעי הדחה ובעי ניגוב ואי לא בהדחה בעלמא סגי ליה:

יום שיב

מתני' (דף ס:) עובד כוכבים שנמצא עומד בצד הבור של יין אם יש לו עליו מלוה אסור אין לו עליו מלוה מותר נפל לבור ועלה ומדדו בקנה התיז את הצרעה בקנה ונגעו והיה מטפח על פי החבית מרותחת כל אלה היה מעשה ואמרו ימכר ור"ש מתיר בשתיה נטל נופו שמותר לפי' בשתיה להיינו מנען לבני השפחות הקטנים ולכתניא בבריייתא ללעיל (לקמן נז.) וכן הלין לכל תינוק עובד כוכבים לבבי מי שפוסק לתינוק בן יומו להיו עושה יין נסך לבל לבבי מי שפוסק כרב לחמר [לקמן נז.] עושה יין נסך לין לך מנע עובד כוכבים מותר בשתיה להיינו מנען בני השפחות קטנים. ללו הן היני מנע עלמן. לבל מנעו על ידי לבר לחר שלא בכוונת נסוך בגון שנראה מתוך מעשיו שלהיו מתכוין ללא למלכתו לסור בשתיה ומותר בהנאה זו היא שנינו [לקמן ס:] **תיז את הצרעה בקנה ימכר** וכן הלין במנעו על ידי לבר לחר שלא בכוונת יין לסור בשתיה ומותר בהנאה מלמקטינן בעובדא דרבי יוחנן בן לרזא [לקמן נח:] והא קא ננע ליה בנטלא לבל ר"ת חולק בזה שהוא סובר למנעו ע"י לבר לחר היינו שלא כחו וכל שלא בכוונת יין מותר לפילו בשתיה כלחמרינן לעיל [שם] בכחו ודקא מקטינן והא קא ננע ליה בנטלא כבר פירשנוהו למעלה על לעתן: מנעו על ידי לבר לחר שלא בכוונת מנע כלל לפי נרסת רש"י ז"ל שנורס לעיל [ריש לקמן נז.] בהיותו עובדא להיה בבירם להיה ננע בריפא לגוליבא בחמרא שלא בכוונה משמע למנעו ע"י לבר לחר שלא בכוונה לסור בשתיה לבל לנרסת הרב ללפסי ז"ל שהוא נורס ננע בחמרא ומנע עלמו היה משתברא למנעו ע"י לבר לחר שלא בכוונת מנע כלל מותר לפילו בשתיה מלמוקמינן בשמן בגמרא מתני' לנטל לת החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שלן ותירו [לקמן סח.] כנון לחזול מיניה ומשמע לנניעה ממש היה ולפ"ה בתמתו שרי ולבר נשמר ממנו רש"י ז"ל **וכמו שכתבתי למעלה:** מנעו על ידי ל"ש בכוונת יין ובכוונת מנע כגון שהוא מקרקש בקנה ביין שלא לעורך ולפשר שהוא מתכוין לנסך לו נתפרש לינו בגמרא ולע"פ שנינו [לקמן ס:] **תיז את הצרעה בקנה** יאכר למשמע לקוקא כשהוא מתכוין לל"ש לבל לו נתכוין לבבר לחר שי"ל לנסך מתכוין לסור בהנאה לינה מכרחת לחיכא למימר לרבותא קמ"ל לללע"ג לחיינו מתכוין לנסך לפ"ש מנעו ע"י לבר לחר לוסר בשתיה ולפוקי מלר"ש לשרי ומיהו לגירסת רש"י ז"ל **שהוא נורס [לקמן נז.] בריפא לגוליבא כבר כתבתי למעלה שהלבר מוכרח למנעו ע"י ל"ש בכוונת יין ובכוונת מנע לוסר בהנאה.** וכללו של לבר לפי שטת רש"י ז"ל **לס [בח] לפסוק כת"ק לחמר לחללו בין ביל בין ברגל [לקמן נז.] ימכר לין סוס הפרש בין מנע עלמו ומנעו ע"י לבר לחר.** וכבר כתבתי שר"ת סובר למנע על ידי לבר לחר לינו שלא כחו וללברי מי שלומר לכחו לפילו בכוונה לינו לוסר שלא בשתיה כך הלין במנעו על ידי לבר לחר שלו הן היני מנעו. ולענין מנע כחו [של עובד כוכבים] בכוונה כגון למוריך לורליקי לסור בשתיה ומותר בהנאה והיינו לחמרינן [לקמן ס.] כותי שלנע שלא בכוונה חמרא לסור ופירסו לסור בשתיה וכמו שכתבתי למעלה לבל הרלב"ל ז"ל פירש לסור בהנאה ומיהו ס"מ במלי לנפיק לברלי לבל מלי לאסתלר לנוולי שרי **וכלחמרינן לקמן בפרק השוכר (לקמן עב:)** תרנומת רב פפא בעובד כוכבים המערה לחתי מכחו ל"ש לחבית **נמי ליתסר כח עובד כוכבים** לנפיק לברלי נזרו היה רבנן לנוולי לל נזרו היה רבנן לבל יש מי שלומר לנלילן לקי"ל לנענין חבור לף מה שבחבית מיתסר לפי שנאסר

בנגוק: כתו שלש בכוונת יין ע"פ שסוח מכוין להריק מותר לפילו בשתיה וכלתמרינן בעובלע לרבי יוחנן בן נרוזא [לף נח.] ופעמת לתלן לסרי תסוס לסיו כתו שלש בכוונה ולש נזרו ביה רבנן. תזינתו כגון שסלף תיס לכוס של יין בין לתקנוף קטופי בין שהקלוח נתלך ותחובר ליין לסור בשתייה ותותר לף בהנאה **ושלש בכוונה תותר** לף לשתיה ותיתו בזתן הזה **שתין העובלי כוכבים** בקיתין בטויב עבותת כוכבים ותשתשיה תלש שתנהג תבותיהם בירושם לפילו תנגן תותר בהנאה לפי תס שתנץ בתקובת הגאונים ז"ל וכן נרשה לעת הל"ס בתז"ל [ול"י ול"ת] לש

חבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה והתירו:

גמ' אמר שמואל והוא שיש לו מלוה על אותו היין: נפל לבור ועלה א"ר פפא לא שאנו אלא שעלה מת אבל עלה חי אסור מ"ט אמר רב פפא משום דמודי ליה דדמי ליה כיום אידם:

כל אלה היה מעשה ואמרו ימכר ור"ש מתיר ולית

הסכיתו לזה: תתני' **עובד כוכבים** שנתנץ עותת בנל הבור. תס **יש עליו תלוה תסור** לחייתין שתת נגע: **תין לו עליו תלוה תותר.** לנתפס בנגד לפילו על הכניסה ותס"ה לש חייתין שתת נגע לתירתת: נפל. העובד כוכבים: לבור. **תלח יין תע"נ לנגיעה ממש היא** ות"ת לש תכוין: **תללו בקנה. תע"נ לתקבון ת"ת לבר לחר תקבון:** היה תטפח על נבי חבית תרותת. **שהיתה תעלה רתיחות וטפח בילו ממש עלה רתיחות ותין לרך נסוך בכך:** ר"ס תקיר. לפילו בשתייה: **זה היה תעשה והתירו. לפילו בשתייה תסוס** לבכי הא נוונת לש תיקרי תנגען ע"י לבר לחר כיון שתין החבית ניטלת תפני כובלה ורש"י ז"ל **פירש זזריקה** הוי וזריקה תינה **תוסרת ביי"נ כתו שנפרש בסתוך בם"ד:** נת' והוא שיש לו תלוה **על תותו יין. שעשה לו ישראל תותו יין הזה לפיתיקי לנבות ממנו להשתא סתכה לשתייה** ונגע **ולש תירתת לבכל לש היה לו תלוה על תותו יין תע"פ שיש תלוה על בעליו תותר לף בשתייה לתירתת ולש נגע:** ללתי **ליה כיום אילם.** ובהלי לסליק תנסק ליה: נרסי' בגת' [לף ס:] לתר רב לפי כל שבזב טתא בעובל כוכבים עושה יי"נ כל שבזב טהור בעובל כוכבים תין עושה יי"נ. פירש רש"י ז"ל ללתו בללל הוא לכל תילי שרבי הסיטו בזב טתא ובעובל כוכבים תינו עושה יי"נ כלתמרינן לעיל נבי זיקין [לף ס.] ועול למנעו ע"י ל"ש כגון קנה וכיוצא בו בזב טהור ובעובל כוכבים עושה יי"נ **תלש ה"ק לכל שבזב נקרא הסיטו בעובל כוכבים** נקרא מנעו כלומר כל שבזב טתא בהסיטו כגון שהיה קנה בידו והסיטו בו את הטהור בעובל כוכבים עושה יי"נ בנגיעה וכל שבזב טהור כלומר שתינו נקרא הסיטו כגון בזריקה אלא זרק כלוס והסיטו טהור לף בעובל כוכבים תס נגע בתין בזריקה כגון זו תינה נעשה יי"נ משום ללתו מנעו הוא הילכך תתי לסוגין זב עם העובל כוכבים לתו לנתרי תסוגין נהו תלש תתי למילתיה והתי למילתיה זב להסיטו ועובל כוכבים למנעו לפילו הסיטו בעובל כוכבים ת"ל שתין העובל כוכבים עושה יי"נ בהסיטו ורב תסי לפקוחי ערוותת תתק ולכותה תתרי בפ' כיצד הרגל (לף יז:) כל שבזב טתא בניזקין תשלם נזק אלא ותתרינן עלה לערוותת תתק לשמועינן ת"ל והיכי תסוי הסיטו של זב למנעו של עובל כוכבים לומר לכל שתינו נקרא הסיטו בזב לף בעובל כוכבים תינו נקרא מנע להא תניא (נלה תנ תימר' לר"ל) קנה בקומטו של זב והסיטו בו את הטהור טהור ותילו בבה"נ ותלי בעובל כוכבים עושה יי"נ ל"ל לבה"נ נמי תשכחת ביה הסיטו בזב כגון קנה בקומטו של טהור והסיטו בו את זב לטתא ועול לתלן הכי קתרינן כל ענין שבזב טתא בעובל כוכבים עושה יי"נ לבל לקומטו לש קפילון להתם היינו טעתא תשום לטומתת בית הסתרים היא ולש טתא ובייי"נ לש שייך למימר הכי ובתב הרתב"ן ז"ל לפשר שהרב תלפסי ז"ל שהסמיטה סובר לרב תגי לתמר הכי לית ליה נזרה בבתו בייי"נ בלל וכלתמר רב תגי במערבתא זוירא [לף ס.] לגיסנא בתרא לפילו בבתו שרי ולזיליה חפילו מוריק חוריקו וחפי' בכוונה שרי הילכך לית הילכתא כותיה ועובל כוכבים עושה יי"נ בזריקה כמו במוריק חוריקו ועריכא רבה תלו לבריו ז"ל ותין זה מספיק: ופרביה רב הונא לרב תגי מלתנן נטל לת החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה והכשירו בחמתו תין שלש בחמתו לש. **תלמא זריקה לעובל כוכבים עושה יי"נ ותילו זב זרק חפן בכלי לש טומתו** ומפרקינן [לף סת.] כגון לקל לזיל מיניה פרש"י **שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה על ידו שהוא מגלגלו ומורידו לבור הלכך שלש בחמתו לש לחייתין לילמא נגע** כך פרש"י ז"ל לבל

בתום' פירשו לכי מתרגינן לזיל מיניה לתו כעין זריקה היא שלש כעין נגיעה שנוגע ע"י החבית ליין שלש לחבית כיון לחינה ניטלת תפני כובלה תע"נ לנגע בה בין לתו מגע מיקרי שלש כתו וכתו שלש בכוונה לש נזרו ביה רבנן לבל שלש בחמתו ת"ל כתו שלש ותע"פ שתינו נוגע כלל בין לסור ולבכרי ר"ת ז"ל שתומר לבל מגע ע"י ל"ש תלש תתו וכן לבכרי המתיר מנעו ע"י ל"ש בכוונה תין ערוך לחלק בין חבית לבבר לחר שבכולן מנעו ע"י ל"ש שלש בכוונת מגע מותר בשתיה וכמו שבתבתי למעלה: **מתני' המטהר יינו של עובד כוכבים. ישראל שהרך ענבים של עובד כוכבים בהיתר כלי למוכרו לישראל ולש נתן עבשיו למיס לעובד כוכבים על שימכרנו: ונתנו ברשותו של עובד כוכבים. מותר לפילו בלש מפתח וחותם למירתת עובד כוכבים למתן חזו ליה הנך ישראל לעבדי ברשות הרבים** ומפסקי ליה: [לף סת.] **ר"ש בן תלעזר תומר וכו'. מפרש בגמרא:** [מסנה לף סת.] **המטהר יינו של עובד כוכבים וכו' מותר. תס הבית פתוח** לר"ה: **תבל תס רצה וכו'. שהיין נעשה לו מסכון הוחיל ויש לו מלוה על היין לסור ללש מירתת לסבר תי תזו לי לש מפסידנה לכי תבע לי למינע לידי הוא** כך פירש רש"י ולפי זה סיפא פירושא לריסא הוא לתרתי בעינן במטהר יינו של עובד כוכבים תלש סיפא פתוח לרה"ר בעיר סים בה ישראל ועובדי כוכבים ועול סיפא כותב לו התקבלתי ותע"נ לפסטה למתני' משמע לכל תלש בבא בתפיה נפשה היא נרתה לי שהזקיקו לרש"י ז"ל לפרש כך משום דתס תיתא לסיפא תריסא סמיך נתעינן מתירין [בסיפא] מטהר יינו של עובד כוכבים ברשותו בכותב לו התקבלתי בלתול כל שהבית מיותל ליעראל **ולפילו בלש מפתח וחותם** דסל לש מלכר לסו במתני' כלל ותי תפשר דסל תניא בבריית' בגמרא תלך סלוקח ותלך הסוכר בית בתנרו של עובד כוכבים ומלתו יין וישראל לר [לף סת:] בתנר תלתית מותר ותוא שהמפתח וחותם בידו תלמ לפילו יינו של ישראל תע"פ שהוא ערוי בבית מיותל **של ישראל כל שתינו לר בתותו תנר לסור** בלש מפתח וחותם ובין שכן היכי קתני במתני' לכבותב **לו התקבלתי מותר ולש תנריך מפתח וחותם כלל תלש** על כרתין סיפא לריסא סמיך [ובבית שהוא פתוח לרה"ר] וריסא נמי לסיפא סמיך ותרתי בעינן **בית פתוח לרה"ר** וכתב לו התקבלתי זה נראה לי בטעמו של רש"י ז"ל ובבריו מוכיחין כן לתזינהו ליה לרבוי מרפיא בידיה לעיל [לף ס:] בגמ' בסמוך בהא לתמרינן לף תן נמי תניא המטהר יינו של עובד כוכבים וכו' והלה כותב לו התקבלתי כתב רש"י ז"ל תס יש מפתח וחותם בידי ישראל (וכתבינן) [וכתביה] כי היכי דלש תיקשי ליה בבריית' דגמרא ולפי זה (לש) צריכין למימר לסיפא לריסא סמיך ובמסנתנו כתב **ולפילו בלש מפתח וחותם שרי** ולפיכך הוצרך לומר לסיפא לריסא סמיך כלי שלש תקשה עליו בבריית' זו שתמרנו ותע"פ שבבריו מוחלפין בטעמן שרי תן מוכיחין להך בבריית' תקשיתיה ז"ל לבל תין פירוש

מחוור לי"כ ליערבינהו וליתנינהו הכי המטהר יינו של עובדי כוכבים ונתנו ברשותו וכתב התקבלתי בבית שהוא פתוח לרה"ר וכו' מותר לכתחלה אם רצה ישראל להוציאו וחיינו מינהו לסור על שיצא שמא ועוד לכתוספתא משמע לבבית פתוח לרה"ר בלחוד שרי וחפילו לא כתב לו התקבלתי לתניא התם ישראל שהכניס יין ברשות עובד כוכבים אם יש עליו מפתח או חותם מותר ואם לאו לסור ליה עליו מן העובד כוכבים אף על פי שיש עליו מפתח או חותם לסור ואם היה לונר פתוח לרה"ר מותר וכו' מקתני ליה עליו מן העובד כוכבים מותר בפתח פתוח לרה"ר שמעינן מינה להו **הלין ליינו של העובד כוכבים ברשותו ולא** כתב לו התקבלתי להא כי הלכי ניהו ושמע מינה לריבא למתני' בשלא כתב לו התקבלתי וחפילו הכי בבית **פתוח לרשות הרבים מותר וחפילו בלא מפתח [וחותם]** מלא מלכר ליה במתני' כגון לפיכך פירש ישראב"ל ז"ל לבבי למתני' כל חלא בחפיה נפשיה היה ריבא קתני לבבית שהוא פתוח לרה"ר בעיר שיש בה ישראל ועובד כוכבים מותר וחפילו לא כתב לו התקבלתי שכיון שאונר זה פתוח לרה"ר וחין העובד כוכבים יכול ליכנס לתוכו לולא לרך שם כיון שנעל ישראל לונרו אע"נ לליכא **מפתח ולא חותם חמרא ערי שאם** בא עובד כוכבים ליכנס שם לרך רשות הרבים **מירתת ולמר חזו לי ישראל** ולא זבני מינאי לומיא למאי לחמרינן בפרק חין מעמידין (לף לא:) בין שנתות שנו לכיון לכולי עלמא לפכי מירתת ולמר השתא [לי חזי] לי [מפקלו] לאע"נ להתם לחמרינן לבחבירות פתוחות לסור הכא כיון ערי להתם כיון לבילו הוא **נגע ולא מירתת לבל** הכא כיון למירתת מליכנם לאונך לפילו פתוחות מותרות מיהו **אם נמצא העובד כוכבים עומד בצד היין לסור ולא** עליף מבילתו של ישראל [לתנן] אם יש לו עליה מלוה לסור בך הוא פירושא לבבא לריבא לבבי לסיפא תני עריתא לחריתי לסיכא **שכתב לו התקבלתי** סני בבבי אע"פ שאין הפתח **פתוח לרשות הרבים [ולפי' חין פתח פתוח** בילו] וכי היכי ולא תיקשי לן היכא בריישא לתניא בגמ' ללוקה ושוכר בית בחצרו של עובד כוכבים כל **היכא שאין ישראל** לר **בחותו חצר** לצריך מפתח וחותם וכמו שכתבנו למעלה בשטתו של רש"י ז"ל על כרחין לית לן לפרושי לסכא בבית שהוא פתוח למבוי ומשום הכי ערי בלא מפתח וחותם ולריבא סמיך לתנן בה בבית שהוא **פתוח לרשות הרבים** וכו' מותר ומשום הכי קתני סיפא לסיכא **שכתב לו התקבלתי** לא בעינן סיכא **פתוח לרשות הרבים שכתב לו התקבלתי פתוח** למבוי מיכא בעינן אי נמי לבריישא לגמרא מיירי כגון שהעובד **כוכבים לר בחותו חצר** לבל במתני' בשאין **העובד כוכבים לר בחותו חצר** עסקינן היינך כל **שישראל לר בחותה** העיר מותר **לפילו בלא מפתח וחותם** למסתפי מיניה ואם אינו מניחו להוציאו מרשותו על סיתן **לו מעותיו לף על פי שכתב לו התקבלתי** לסור לפי שאין כתיבת התקבלתי אלא הערמה בעלמא ולסור על סיומיך שומר בלקתני ריבא ובכל סיפא נמי כתבו מקנת מן המפרשים ז"ל לדוקא כגון שלא נמצא העובד כוכבים עומד אם לבל נמצא אם לסור לכיון שבבית שלו **אינו נתפס כנגד על הכניסה וחייסינן ללמא** נגע והקשה עליהם הרשב"ם ז"ל לגעיל בגמרא [לף ס:] עלא למתני דעובד כוכבים שמקנת עומד בצד בור של יין ולמר שמואל והוא סים לו מלוה על חותו יין למר רב חסא מתני' נמי ליקא לקתני המטהר יינו של עובד כוכבים ונתנו ברשותו ולא כתב לו התקבלתי ממך מעות מותר לבל אם רצה ישראל לסוציאו ולין מניחו על סיתן לו מעותיו זה היה מעשה בבית שלן ולסרוהו ס"ת מלוה על חותו יין בעינן [שמע מינה].

היל כתא כרבי שמעון:

מתני' (דף סא.) המטהר יינו של עובד כוכבים ונותנו ברשותו בבית שהוא פתוח לרה"ר בעיר שיש בה עובדי כוכבים וישראלים מותר בעיר שכולה עובדי כוכבים אסור עד שישב שם וישמר ואין השומר צ"ל יושב

לריבא מסם ולף מלבבי רש"י ז"ל לקמן בפרק המוכר נרלה שכל שיוכל להסמט **וחיינו נתפס כנגד** לבעל הבית לסור ועובדא לקמן [לף סח:] להתוא כרכא לתוא יתיב היה חמרא ליערבאל ועובד כוכבים לסתכא עובד כוכבים להוא קלי ביני לני ואמר רבא אם נתפס עליו כנגד חמרא ערי ואם לאו לסור (והכי) מוכח לכל שהינו נתפס כנגד על הכניסה לסור אע"פ שרש"י ז"ל לא כתב אם כן ולא למי למיחי עובד כוכבים בחנותו לבריין לקמן לסתי התם שעומד אם ברשות ישראל לבל זה שנכנס שלא ברשות ישראל בבל עליין לבי מנחנס להתיר במטהר יינו של עובד כוכבים ונתנו ברשותו וכתב לו התקבלתי בל שהבית מיוחל לישראל לבל כי הלי נזונין הוי נתפס כנגד על הכניסה. ויש לרבינו תם ז"ל בבלן שהה לחבית שהוא סובר לבולה מתני' בשפתחו וחותם לי נמי בשפתחו לו חותם מיירי על פי הסברות שכתבתי בפרק חין מעמידין [סי' לבלן] ושהה זו נכונה לגלי לתנא לא עסיק ותני לגלי בשלי לחמיר טפי יינו של עובד כוכבים מיינו של ישראל ולשנות שהכשר המיוחל בו שהוא לריך יותר מיינו **של ישראל שכל שהוא פתוח** לריב"ח לו שכתב התקבלתי הוי לינו כיין של ישראל והלי לגלי מלכר שפתחו וחותם לא בקיא מפוס לגלי חזינן בכולהי תנויין למלכר ליה תנא למתני' בלל. ויש מי שאומר לבשלי לחמרינן למטהר יינו של עובד כוכבים לריך שומר לחותם בתוך חותם כשומר למי ורלוה לבבר מלקתני בריישא לגמרא [לף סח.] נבי לוקח ושוכר בית בחצרו של עובד כוכבים ומלאהו יין וישראל לר בחנך לחברת [לף סח:] וחכמים אומרים לעולם לסור על סיבא שומר יוסב ומשמר בלקתני מתני' במטהר ובולהי לשומר להתם לאו לוקח לבחותם בתוך חותם סני מלאחרינן בפרק חין מעמידין (לף לא.) גלגיבא לרבנן ור' יוחנן אמר לפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם לגלמא שומר לקלאחרי רבנן היינו למעוטי חותם לחד לבבל שני חותמות כשומר הוו ולף אנו נאמר לשומר לקתני במתני' במטהר להוא שומר לבל שני חותמות וכתב הרמב"ן ז"ל שהינו כן לעת הרלשונים ז"ל לבבל נמצא כן למקנת רבני הגרפתים ז"ל: נרסינן בגמ' [לף סח.] בעיר שכולה **עובדי כוכבים** ומי הא ליכא רוכלין המחזירין בעיירות. כלומר מוכרי **בשמים ויערלונים הן ועוברין מעיר לעיר ומרתת עובד כוכבים לילמא חזו ליה לרך רה"ר.** ומפרקינן לאר שמואל בעיר שיש בה לנתים ובריח. פירש רש"י ז"ל **שחין נכנסין בה חלא בדשות וכולי עלמא ילעי כי עייל בה ומני למיקם עלה ההיא שעתא** והרחב"ם ז"ל פירש לעיר שיש בה לנתים ובריח חפוכה ורוכליה בתוכה ואינה לריכה לרוכלין לאחרים שיבואו מחוצה לה: לאר רב יוסף **חנון כרה"ר למי.** כלומר **לפילו בית פתוח לחנך וחנון פתוח בחנך לרשות הרבים כנגד פתח הבית כמלן לפתוח בית לרשות הרבים למי** אי נמי **אם חנון של ישראל פתוח כנגד פתח הבית כרשות הרבים למי ואפפה** כרשות הרבים למיח לפי שלרך **לאפפה ליסב בני אחם עליה:** לקל כרשות הרבים למיח. כלומר **אם לקל של ישראל כנגד הפתח מתיירא עובד כוכבים**

עכשיו יעלה ליטול מן הפירות וירלחי נונע: פסיק ריסיה. כלומר שאינו עסוק פירות פלוני כה רב חנא ורבינא חל לסבר וחל סברי מלן לחסר לחמר לך למה ליה לסלוקי התם ומלן לסברי לחמר לך זמנין לחבריה ליה בהמתו ולחתן לעיוני בתרים. וקיי"ל בכל התורה כולה רבינא ורב חנא רב חנא למוחרא ורבינא לקולא וקי"ל כרבינא לקולא. וכתב הרחב"ד לכי לחמרינן בחפסה ולקולא וחלון לסברי לוקא ביום לבל בלילה צריך ליתן בתוכו וביום נמי לוקא בסהיה היין כולו עומל כנגד הפתח לו סהיה נראה כולו מן החפסה ומן החלון ומן הלקל לבל סם לינו רואה בענין זה מה שכנגד הפתח מותר והשאר לסור וכן כשהוא **פתוח לרשות הרבים** וזו חומרת יתידה לאל"ג לחמרינן בפרק השוכר (לף ע.) השוה ביתה להיה מלא חמרא **ליסראל ועובד כוכבים** ועאל עובד כוכבים וחחליה לנסך בחפיה והיה בזעת בנסך ואמר רבא כל לבהבי בזעת סרי להלי ניסך ולהלי ניסך לסור התם היינו טעמא משום לחיבא ריעותא לעאל וחחלא לנסך לבל הכא כיון לפתח **פתוח לרשות הרבים** לי נמי חיבא חלון לו ליקלא **מירתת ולא עייל** וכי תימא וכיון לברובלין המחזירין בעיירות סני לחקי בעינן בחנויתין בעיר שכולה עובדי כוכבים סיובא סומר ליסני ביסראל לר בחותה העיר ליתא להתם רבים נינהו ומירתת לילמא חל מנייהו חזי ליה לבל מיסראל יחידי לו מירתת: תנו רבנן לחל הלוקח וחל הסוכר וכו' **בחצר לחברת. יסראל לר בחצר לחברת:** [לף סף:] **לו על סיבח ממונה** שאינו בח לקיצין. ממונה על כך לשמור חוצרות העיר ומרתפותיהן וחינו בח לנעה קבועה על כך הילכך כל שעתא ושעתא מיסתפי הסתם לחני: וקי"ל כתנא קמא דקאי כר' לליעזר ללא חיים לזיופא ופסקינן לעיל בפרק לין מעמילין (לף לף.) כותיה: גרסי' בגמ' עלה למתני' לתנן רבי שמעון בן לליעזר לומר בל דשות עובדי כוכבים לחת הוא [לף סף:] לימיעית ילמו ר"ס בן לליעזר להקל לו להחמיר דב יהודה לומר זעירי להקל דב נחמן לומר זעירי להחמיר דב יהודה לומר זעירי להקל סבי קלמר תנא קמא כשם שברשותו לסור בך ברשות עובד כוכבים לחר [נמי] לסור לחייסינן לנומלין. כלומר כשם שאסור **להניח יין בבית העובד כוכבים שהוא בעליו בעיר שכולה עובדי כוכבים** בך ברשות עובד כוכבים לחר שאינו בעליו לסור משום **לחייסינן לנומלין לאע"נ דלהי עובד כוכבים שהבית שלו ייחב לו קרן זוית ליסראל [ללא] נגע לנתפס עליו כנגד חייסינן לנמי שביק ליה לעובד כוכבים חברו בעל היין ללא מירתת לנסוכי כי היכי דכי הדר יסראל וזכין מהאי עובד כוכבים זימנא לחרינא ומפקיל ליה נבי ההוא לנסבוך ליה לנסוכי** לסיינו ליסנא לנומלין כלומר **הנח לי ואנא לגמול לך כיוצא בזו** ול"ס בן לנאזר פלוני ואמר וכי כל דשות עובדי כוכבים לחת הוא בתמיהה בתה לברים לסורים ברשותו לבל ברשות עובד כוכבים לחר מותר ולא חייסינן לנומלין דב נחמן לומר זעירי להחמיר ס"ק תנא [קמא] בל"ח ברשותו לבל [ברשות] עובד כוכבים לחר מותר ולא חייסינן לנומלין ול"ס בן לנאזר לומר דשות עובדי כוכבים לחת היא כסם שברשותו לסור בך ברשות עובד כוכבים לחר נמי לסור תנא קמא לומר לך למה ליה לסלוקי התם ומלן לסברי לומ

לומר שכן הכרם ערלה וכלאי הכרם לאסורין בהנאה ואפילו הכי להרי ערלה וכלאי הכרם ממון שכן בגרמא שלהן מותר כדתנן (קדושין לף נו:) מכרן וקדש בדמיהן מקודשת ומבור סייחי לפרש לפי זה לבעיון למימר למלאורייתא מיתסר (בשאר אסורי הנאה חזן מעבודת כוכבים ומביעית) בכל איסורי הנאה למחליפין או למתכר בהן ממון גרמא שלהם אע"פ שאינן חליפין ממש ולא למיס לבל לא מצינן למימר להאחרים נמי אסור שאפילו בדמיהם ממש [שלהם] אין דין כך שאין לך תופס למיו אלא עבודת כוכבים ומביעית אלא כי קתני [שכרו להוי הנאת גרמתן] אסור לפועל בלבד ולא ניחא לי בהאי פירושא למתני' שכרו אסור קתני למשמע לכל אדם לומיה דבריית לאחרים לקתני שכרן מביעית ואם איתא לסבירא לן שאסור לתפוס למיו אלא אסור הנאה אסור לכל אדם מן התורה

מותר:

גמ' (דף מב:) איבעיא להו שכרו לסתם יינן מהו כיון דאיסורו חמור כיין נסך שכרו נמי אסור או דלמא הואיל וטומאתו קלה שכרו מותר תא שמע דההוא גברא דאגר ארביה לסתם יינן יהבו ליה חיטי באגריה אתא לקמיה דרב חסדא א"ל זיל קלינהו וקברינהו בקיברי (דף סד.) איבעיא להו דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מהו מי תפסה דמיה או לא תא שמע דתניא ישראל שהוא נושה בעובד כוכבים מנה מכר עבודת כוכבים והביא לו יין נסך והביא לו מותר ואם אמר לו המתן עד שאמכור עבודת כוכבים ואביא לך יין נסך ואביא לך אסור מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא

מענין כל **איסורי הנאה תופסין למיהן** וע"ל ובודאי לעל בעינן למימר שיהו כולן תופסין למיהן ולא מטעם תפיסת למיס לתנין לה מעיקרא אלא על כרחין הדין פירושא לילימא הואיל וייי"נ אסור בהנאה שכרו נמי אע"נ אלא מיקרי חליפין אסור בהנאה מלרבנן גזרה שלא יהנה מאיסורי הנאה עמו להיינו יין ליתא להרי ערלה וכלאי הכרם לאסורין בהנאה ותנן מכרן וקדש בדמיהן מקודשת אלמא אפילו למי מכר לא גזרינן משום פרי עמו כ"ש לליכא למיגזר שביעית שאינו למיס ממש אטו יין והשרינן ואמרינן אלא הואיל ותופס למיו בעבודת כוכבים **לכיון לנתנך לעבודת כוכבים הרי הוא כעבודת כוכבים ללמיה לאסורין** כלאמרינן כל שאתה מהנה ממנו הרי הוא כמותו ולפיכך נזרו אף בלמי שביעית אע"פ שאינן למי חליפין משום למחלפי בלמי מכר אפ"ה חליפין ממש אבל בערלה וכלאי הכרם כיון שאין תופסין למיהן ולא מצינו להן למיס שיהו אסורין מן התורה לא נזרינן [נמי] למיס אטו פרי עמו דלמיס בפירות שאינן חליפין וזה פירוש הגון וכך פירשו בתוספות: נרסי' בירושלמי עלה למתניתין לתנן מכרן וקדש בדמיהן מקודשת רבי חני בשם רבי זעירא בשאין למיהן כלומר לפיכך מקודשת לפי שאין ממון זה למיס של ערלה וכלאי הכרם שאינו אלא כמו לף אף למיס הללו היו לאסורין למוכר למ"מ מיניהו מתהני שמכרן בדמיס ומה לי הן ומה לי למיהן אלא מע"ה מקודשת לפי שאין ממון זה למיהן של ערלה וכלאי הכרם שכיון שהן לאסורין בהנאה אינן ממון ומעות הללו מתנה הן בידו ולפיכך מותרין לזולקו בעבודת כוכבים הוא שאחם הכתוב שאע"פ שאין לה למיס שיהיו חליפי' נתפסין באיסור אלא לאכל בשאר איסורי הנאה ולפיכך מקודשת ומן הירושלמי הזה שכתבנו נראה שאם עבר ומכר **איסורי הנאה שלמיהן מותרין** אף למוכר עמו חזן מעבודת כוכבים ובביעית לפי שאינן למי איסורי הנאה אלא מתנה הן בידו וזה שלא כדברי רש"י ז"ל **שכתב בפ"ק דחולין (לף ו:) גבי חמץ של עובדי עבירה למוכר עמו לאסורין וליתא וכלאחרן:** ופרכינן והרי שביעית לתופסת למיס ותנן האומר לפועל הילך דינר זה נקנו לי ירק היום שכרו מותר אלמא לא גזרינן למי שכירות אטו למי מכר מע"ה נקנו לי ירק **נשון שכירות היא** שרי לבל נקנו לי בו **נשון מכר הוא דמשמע נקנו לי שוויו ירק** ומש"ה לאסור **לשהותו אחר זמן הביעור אלא מתבער בשביעית** ואפילקנו קנסו הוא שקנסו בחמרין ובייי"נ בחמרין לנפיש לנרייהו לפילו בשביעית ופועל אלא נפיש לנריה ביי"נ לוקה משום חומרא לייי"נ. ואיכא למימר בשלמא בין נסך קנסינהו משום לעבוד איסורא לרוצין בקיומה אלא בפירות שביעית מאי עבוד לקנסינהו רבנן יש לומר לפירות שביעית נמי כנון לעבוד איסורא וכך לאמרו בירושלמי בפירות עבירה היא מקניתי' וכך כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ו' מהלכות שמיטה החמרין העומדין בפירות שביעית מלאכות שביעית אסורות כנון שהביאו יותר מלאי הרי שכרן כלמי שביעית ולכך זה קנס להם וכו' ומשתברא ליה לכי מסקינן קנס הוא שקנסו בחמרין ובייי"נ לטעמא לתופס למיו סמכינן לכיון לשכרן אסור לכל לליענא הכי משמע להם ליתא אלא סמכינן לטעמא לתפיסת למיס היה ראוי לקנוס ולאסור אלא לגילהו בלאחוד לעבד איסורא אלא ולאי לטעמא לתפיסת למיס סמכינן ומשום הכי אסרינן ליה לאכולי עלמא ולפיכך אין לנמול מזה לפועלים שעשו מלאכת איסור בשאר איסורי הנאה כנון עבירה בערלה וכלאי הכרם שיהא שכרן אסור לפולו להם דלוקה הכא לשייך למינזר [שכירות] אטו חליפין נזרינן וקנסינן משום לעבוד איסורא אבל בשאר איסורי הנאה אין לנו ואע"פ שיש לאחוק ולומר לבשאר איסורי הנאה שכר פעולה אסור לפועלים בלבד משום קנסא גזרינן אע"נ לליכא למיגזר **משום למיס ובשביעית וייי"נ משום** קנסא גזרינן לאסרו אלא אלא רגו לאחלק בין פועל לאחרים כלי אלא יאמרו כן בלמיס אע"פ כן כיון למלרבנן בעלמא הוא אין לנו לאחזר אחר חומרות ואין לך אלא מה שמנו חכמים: שכרו לסתם יינן מהו כיון לאיסורו חמור כיין נסך לאסור בהנאה כיין נסך מאי: הואיל וטומאתו קלה. כלאמרינן בגמרא בפרק אין מעמידין (לף ל:) נ' יינות הן יין נסך לאסור בהנאה וטומאת טומאה חמורה בכזית [לף לף.] סתם יינן לאסור בהנאה וטומאת טומאה קלה לוכלים ומשקים בדביעית: לרביה. ספינתו: בי קברי. בית הקברות ופרכינן בגמרא וליקלינהו ולישברינהו למלא מזבלי מיניה. ואיכא למימר וכי מזבלי מיניה מאי הוי והא קי"ל [לף מט.] כר' יוסי לאמר זה וזה גורם אותר ולכתחלה נמי אמר הכי לתנן [לף מג:] שוחק וזורה לרוח י"ל לר' יוסי ליעבד שרי אבל לא לכתחלה לאיסו נופיה אמר אין נוטעין חנוך של ערלה והא לאמר שוחק וזורה לרוח היינו טעמא משום לקא אזיל לאבוד וספק מזבל ספק לא מזבל ואת"ל מזבל ה"ל זו"ז נורם ומותר אבל הכא הכל לוולאי מזבל לא שרינן למעבד הכי לכתחלה: נרסינן בגמרא (לף סב:) דבי ר' ינאי יזפי פירי מעניי בשביעית. כלומר קונס זמן הביעור: ופרעי להו בשמינית אתו לקמיה דר' יוחנן. לפי שהיו חוששין בלבר משום לאכלי עניי בשמינית **לאחר הביעור חליפי פירות שביעית:** ואמר להו יאות הן עבדין. לכיון דלסיפא שעתא לא הוו הנך בעין ולא לאיחלופי הני בהני **לאו חליפין נינהו ולא** חיישלא קונסת שביעית עלייהו: וכגנגן בתתנן מותר. כלומר לבא עליה ואח"כ נתן לה לתתנה מותר להקדיבו לכיון ללאו בשעת **ביאה יהביה ניהלה כי הדר יהיב לה** ההוא טלה מתנה בעלמא הוא: כלתניא נתן לה ולא בא עליה בא עליה ולא נתן לה לתתנה מותר ופרכינן נתן לה ולא בא עליה פשיטא כיון ללא בא עליה מתנה בעלמא הוא ליהיב לה ותו בא עליה ולא נתן לה הא לא יהיב לה ולא מידי ללא ה"ק נתן לה ואח"כ בא עליה בא עליה ואח"כ נתן לה לתתנה מותר. כלומר ומאי לא בא עליה ולא נתן לה

לו בח עליה ולא נתן לה עכשיו חלה לאחר זמן: ופרכינן נתן לה וחח"כ בח עליה כיון דבח עליה [לף סג.] ניחול **עליה חיסור לתנן למפרע. שהרי מתחלה ע"מ ביאה נתנו לה:** ומסנינן לחמר ר"ל בשקלמה והקריבתו כיכי למי לי לחמר לה **קני מעכשיו** מתנה הוא ליהיב לה. כלומר **ופשיטא לשרי לאע"נ דע"מ ביאה יהבית ניהלה כיון דמקמי ביאה יהבה נאו שכר ביאה הוא** ובמקנת הנוסחאות כתוב פשיטא למותר להא ליתיה בשעת ביאה. לי ללא לחמר קני מעכשיו מי מני מקרבח ליה חיש כי יקליט את ביתו קלט לחמר רחמנא מה ביתו ברשותו לף כל ברשותו לא צריכא **לחמר לה נא ליקני ליך על שעת ביאה** וחם מינטריך ליך קני מעכשיו. כלומר ומס"ה **לינטריך לחשמועינן לאע"נ לחמר לה נא תיקני ליך על שעת ביאה כיון להדר לחמר לה חס מינטריך ליך שקליה הויא ליה מתנת חנם כי שקליתיה ואקרבתיה** והדר פרכינן בח עליה וחח"כ נתן לה לחתנה מותר והא תניא בח עליה וחח"כ נתן לה לפילו מכאן ועד שנם שנים לחתנה לסור לחמר ר"נ בר רב חסלק לא קשיא הא לחמר הבעלי לי בעלה זה והא לחמר לה הבעלי לי בעלה סתם. כלומר לבעלה זה **כל זימת ליהביה לה הוי לחתן למהסתא קניתיה** לבל בעלה סתם **כי יהיב לה לאחר זמן נאו לחתן להא לא קניתיה על היא** שעתא ופרכינן וכי לחמר לה בעלה זה מלי הוי והא מיחסרא מסיכה ומפרקינן כגון לקלי בחנרים. כך היה הענה של שמועה: ומלמדרינן יולת הן עבדין וכגגן בלחתן מותר לקלקל רבותינו הצרפתים ז"ל שאם היה יי"נ ועבודת כוכבים ביד ישראל ועבד ומכרן בהקפה הרמים מותרין לעובד כוכבים משעת מסיכה קני להו והשיא שעתא חע"נ למסתעבד כיון לגי מיחל שיעבודיה **לא מיתסר כלמוכחא הא לבי רבי יגאי וכי פרע** ליה בתר הכי לא מתפסי למי ולא מיבעי לי ליתיה ליין נסך בעולם להיינו פירי לבי ר' יגאי חלה חפי' ליתיה ברשות עובד כוכבים מותר כיון לבשעתא ליהיב **ליה למי נאו ליישראל הוא** ורחיה לבר מלמקשינן נבי הבעלי לי בעלה זה והא מיחסרא מסיכה חלמת חע"פ שיטה לטלה זה בעולם כיון לבשעת ביאה ליתיה ברשות זונה לא מיתפס בחנן ויין נסך נמי חע"פ שיטה בעולם כיון שבשעה שעובד כוכבים פורע למיו ליישראל ליתיה. ברשות ישראל לא מתפסי למיו בחיסור ליליה והרמב"ן ז"ל כתב להא מ"ת למי עבודת כוכבים הס חלנו [וא"כ] מנינו למיס לעבודת כוכבים והא ולאי לא קשיא לי לאם ליתא תיקשי ליה במכרן (קידושין קף נו:) ולקם בלמיהן לקי"ל מקולשת מנינו למיס לאיסורי הנאה ותנן (פסחים קף לא:) האוכל תרומת חמן בפסח פטור מן התשלומין ומלמי עניש חלא ולאי קיימ טעמא ללף על נב לליעבד שרי לכתחלה מיהא לאמר נמי לכותה ועוד הכיב למקנקא לפועל ומשמע לכל הנאה לחתן ליה בשרך עבודת כוכבים לסורים ועוד ללמי יי"נ לסורין הן בל היכא לרומה בקיומו כלאחרי' לקמן (לף סל.) בעובד כוכבים שאמר לו ליישראל המתן על שאמכור עבודת כוכבים ואביא לך יי"נ [ואביא לך] לסור ואע"פ שאין למיס נתפסין ביד עובד כוכבים למסקינן לקמן [שם] לעבודת כוכבים לא תפסה למי ביד עובד כוכבים וכאן נמי בשעת מכירה רוצה בקיומו שאלמלא יאבד קולס שיבא לרשות עובד כוכבים לא יתחייב לו עובד כוכבים כלל ולבי מפקפק הרבה בתשובות הללו לפי שבשר בתבתי לקנקא לפועל היינו טעמא משום לגזרה למי שכירות לחלו למי מבר וכיון שאנו נוחרין בן הרי למי שכירות בלמי מבר שוין לפועל נמי בעידנא לקני מקני בשבר נמור ואע"נ לקנקא למילתא לבל שכירות חשראי הוא ליישנה לשכירות [לף יט:] מתחלה ועד סוף ואינה משתלמת (ב"מ לף סה.) חלא בסוף מ"מ לא תשמע להו לחינגי הבי ולמי למבר הנפרע לאחר לבל הבא במבר נמור בל שאינו בהקפה שרי [בי מנין לנו לחלק נזרה] זו והיה לסמוך על שאמבור עבודת בוכבים ואביא לך חיבה נמי היא [בלומר בלאו ליתיה בעולם ח"ל המקנה ליה בעולם לא קנה לעתם לחפילו ליתיה ליי"נ ליתיה בעולם שרי בין לקנייה מעיקרא ומוכחו לה מלפרבינן נבי הבעלי לי בבלה זה והא מיחסרא מסיכה לחמר לה מלפרבינן בעלמי לי בבלה זה והא מיחסרא מסיכה לחמר לה בעולם בשעת פרעון נתפס היא ובלה שאני שאע"פ שיטה בעולם בשעת ביאה מ"מ בשעה שנתן לה הבלה הביאה ליתיה בעולם לבל הבא בשעה שבעובד **בוכבים פורע למי יי"נ הרי** יי"נ ולמיו בעולם ומשו מתפס הוא ונראה [בלברין] שהמתפסה לעתו חלויה שבשעה שיטה המתפיס והנתפס בעולם יהא בל אחד מן החליפין ברשות זו ואע"פ בהנאת בל אחד ואע"פ שזבה בהן מבבר לא חיבפו לן ואע"פ שחלוק זה חינו נראה נבון לפי שהמתפסה בשעת יציאת בי"ל מרשות חבירו לאוי שתחול וכיון שבבר קנה עובד בוכבים יי"נ קולס שיצא למיס לא היה לאוי שיהא נתפס בשם שאין הבלה נתפס חפי' למחסרא מסיכה אע"נ לליתיה בעולם ואע"פ שחוסרי לבך מלמדרי נבי נתן לה וחח"ב בא עליה ובלמה והקריבתו ה"ל לי לחמר לה קני מעכשיו פשיטא למותר להא ליתיה בשעת ביאה בתוב בתנאת הנוסחאות ומשמע לטעמא לליתיה בשעת ביאה הא לאו הבי הכי חסור אע"פ שנתנו לה ונקנתו קולס ביאה וב"ת אין ה"נ לחפילו ליתיה בעולם שרי חלא לבי למי לליתיה בשעת ביאה לקקשויי פשיטא ואי ליתיה נהי למותר לח מפשיטו בולה ביאה ע"ה לוקמה ר"ל בגון לחמר לה קני מעכשיו והקריבתו לאחר מבבר לשרי ולא מצינת לקקשויי פשיטא לחפילו לנסחי לגרסי מתנה הוא ליהיב לה ולא נרסינן להא ליתיה בשעת ביאה **לא משמע למפשיט כולי האי** חלא משום לליתיה בשעת ביאה ולפיבך יש לחוש בלבר ולף לעת רש"י ז"ל **נראה בן שבתב יאות הן עבדין לבין להביא שעתא לא הוו הנך בעין ולא חיחלפו הני בהני נאו חליפין נינהו ולא חיילא קלוסת שביעית עלייהו:** ומלמקשינן והא קל מחסרא מסיבה שמעינן שבשובר לת הפועל ופסק עמו לתת לו בור חטים זה לו בגד זה לם רגב לחזור חוזר **וייהיב ליה מילי** לחרינא להא מיחסר מסיבה ולבלאחרי' הבא נבי בלה זה והא מחסרא מסיבה ולפסבר נמי לחפילו פסק עמו חטים סתם אינו חייב לתת לו חטים חלא נותן לו שברו במעות ואע"פ שמעינו בפרק הבית והעלייה (לף קיח.) השובר לת הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמר לו טול מה שעתית בשבורך אין שומעין לו לאלמא חייב ליתן לו מעות **כמו שהתנה עמו ולא** שויין הבא לו לסתם שבירות במעות הן מתחייבין ואין השוברין על לעת בן שוברין פועליהן ובמעות הן מתחייבין ואין ערוך זה התנאי לבל בשפסק עמו חטים בין שאין סתם שבירות בחטים אלא שבא לתן עליו חפני שהתנה עמו בבך לא קנה שהרי לא מסך לבל מ"מ נראה שחייב ליתן לו למיו שאע"פ שנוח הבר לא נקנה מ"מ הרי מתחייב השובר בשוויו שמשויו בבלל עצמו הוא והרי הוא לענין זה בשאר בל השוברין שפשקו למיס וזה נראה עיקר אע"פ שהרשב"ץ ז"ל מפקפ בלבר: נרסי' בגמרא [לף סג:] שברו לשבור יי"נ מהו. בלומר שברו **לשבור חביות ולאבד היין:** מהו. שיהא שברו מותר: מי אמרינן בין **לישראל עבדיו מילויהן על שיברם הוא ויטול שברו אסור** או לאמר בל שיעטרו את התיפלה שפיר למי אמר להו רב נחמן יבבור ותבא עליו ברבה: לישנא אחרינא להו [לף סד.] **למי עבודת בוכבים** ביד **עובד בוכבים.** בלומר **עובד בוכבים**

סיפא משום דרוצה בקיומו וכל הרוצה בקיומו אסור: שכרו לעשות עמו במלאכה אחרת וכו'. אוקמה רבא (דף

שמכר עבודת כוכבים מי תפסה למיה להיות לסורין בהנאה לו לן: [קף סב.] מכר **עבודת כוכבים** והביא לו מותר. לימא למי עבודת כוכבים דיל עובד כוכבים מותר: **מ"ס ריפח מ"ס סיפא. בעיין ליפסיקא מיהו מתני' היכי מיתרצא:** מסוס לרועה ישראל בקיומן. **על שימכרנה עובד כוכבים** ופרש"י ז"ל לטעמא **לחסור לו ליסראל להיות רועה בקיומן של עבודת כוכבים** וי"ל היינו מסוס לכיון **ליסראל מצווה לבטל עבודת כוכבים** לחסר לו להיות רועה בקיומה וכתב הרמב"ן ז"ל לפיהלו בחנם נמי שאמר לו שמור לי חבית זו של יין נסך לחסור לרועה בקיומו הוא שמא תאבד בפשיעתו ויהא חייב בתשלומין ולפיהלו פטרו מן התשלומין לחסור לכיון שקבל עליו לשמור בטובת רועה הוא בקיומו כלי שיחזיק לו עובד כוכבים טובה והיינו לתנא בתוספתא דשכר את הפועל ולעתותי ערב אמר לו הולך את הנהנין למקום פלוני אע"פ שאין ישראל רשאי לעשות כן שכרו מותר והא לעתותי ערב טובה בעלמא הוא וכחנם עביד נביה להא דיחייב **ליה בעל הבית בחנריה ואפילו הכי** קתני לה על פי שאין ישראל רשאי לעשות כן: ובירושלמי שאלו בפועל היה עושה עמו בטובת הנאה לתת ממשכנו מנכסיו על כלי שכרו ומשמע נמי לסתם יינן **רועה בקיומו לחסור** לקנם לפועל **מסוס רועה בקיומו הוא ולפיכך לחסור** ליסראל להיות מוזג כוס של יין נסך לו סתם יינן לעובד כוכבים. הרמב"ן ז"ל: ולאמרינן לבל שם לאמר לו המתן על שאמכור עבודת כוכבים והביא לך יי"נ והביא לך יש מפרשים לדוקא בשוויי ניהליה לפותיקי לרועה בקיומו להנאתו לבל בלעו שוויי ניהליה לפותיקי **לא מיקרי רועה בקיומו** ורחיה לבר מלתנן בפיקדון [לף עח.] לומנין ישראל שאלו לסס עובד כוכבים חבית של יין נסך מותר שיאמרו לו תן לנו לת למיה ואין מחוור לל"ב כ"ל למתני התירא במכר והביא לפלוני וליתני בהמתין נופיה דבלעו שויה לפותיקי ברי לאו ולאו כל היכא לל"ל למתן לחסור ומתני' שאני לישנא לא לאמרי ליה מכור לותה ותן לנו למיה ולישנו נמי לא לאמר להו המתינו על שאמכור אלא הכי לאמרי ליה על שאתה נותן לנו חבית זו עשרה תן לנו עשרה לינרין שהן למיה הלכך אין כאן רועה בקיומו כלל והרא"ש ז"ל כתב נ"ל לדוקא כשהיה בידו לעשות ולהפרע ממנו מיד ומלעתה המתין לו על שמכרן [לחסור] לבל שם לא היה בידו לעשות ועל כרחו הוא מרחיב לו לת לזמן אע"פ שאמר לו העובד כוכבים אינו יכול להפרע על שאמכור לת ייני ולהפרע לך ברי וכבר כתבנו למעלה בפרק ר' ישמעאל שבזמן הזה יש להקל ולומר לסתם יינן מותר בהנאה וכ"ם לחיכא למיתר לרועה בקיומו ברי: נרסינן בגמרא [לף סב.] גר ועובד כוכבים שירשו לת לחיהן עובד כוכבים [גר] יכול לומר לו טול לתה עבודת כוכבים ואני מעות טול לתה יי"נ ואני פירות שם משכחת לרשות גר לחסור ומקשינן לריש מאי מותר להרי גר רועה בקיומו שלא יעשה ולא יחבור שלא כן לא היה יכול ליטול מעות ופירות ומשני רב פפא ירושת גר קלמרת שאני ירושת גר לחקיולו רבנן שמא יחזור לסורו תניא נמי הכי בל"ז שירשו לבל נשתתפו לחסור: תניא בגמרא [לף סב:] לי זהו **גר תושב.** כלומר שאינו מצווין להחזיקתן: כל שקבל עליו בפני ג' שלא לעבוד עבודת כוכבים לכרי ר"מ וחכ"א כל שקבל עליו שבע מצות שקבלו עליהן בני נח לחרים לומרים להו לו בחו לכלל גר תושב. כלומר **שיהיו ישראל מצווין להחזיקתן שהרי לף עובדי כוכבים גמורים נעטרו על עבודת כוכבים ועל שאר שם המיוחד:** שלא לי זהו **גר תושב** ר"ו לומר זה גר לוכל נבילות. כלומר לבל מקויים כל שאר המצות: [קף סב:] **ומייחלין לגלוי יין.** לפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואין מפקידין לגלו יין ואפי' בעיר שרובה ישראל. שאנו כיינו. ושאנו כיינו ס"ל. כלומר למשמע לשאנו

סה.) דא"ל העבר לי חבית חבית בפרוטה דתניא השוכר את הפועל ואמר לו העבר לי מאה חביות במאה

לחסור כיינו ולהחמיר בו והיכי לפשר וכי שאנו היו נסך: שלא לומיף יינו כשאנו. כלומר ליינו **מותר בהנאה כשאנו וקולס שהותר השמן בלילה קלי לבל בשתיה לחסור:** ובשאר כל לברייו **הרי הוא כעובד כוכבים. לכיון שלא מל חשוד הוא לבל התורה** ומפרשינן בגמרא ליפנא לסרי הוא כעובד כוכבים ליתן רשות ולבטל רשות בחנך בשבת: רבי שמעון בן נמליאל אומר **יינו יין נסך.** כלומר לפי שאינו מקפיד על מנע עובד כוכבים ואמרי לה מותר בשתיה וקי"ל כרבנן שלי זהו נר תושב כל שקבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח: ולאמרי' בשך ברייתא מייחלין לגלוי יין ואפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים ואין מפקידין לגלו יין ואפי' בעיר שרובה ישראל פרש"י ז"ל לבסי לקמך מייחלין שיראל יכול להניחו בחנותו שהוא שלו על פי שהוליכו מסוס מפלינ מסוס לכיון **שלא פלח לעבודת כוכבים לא נגע ולא מנסך** ולא חייבין שמא יבא עובד כוכבים אחר וינע בו מסוס לבזמן מועט לא חייבין להסי **ועוד שאין העובדי כוכבים** מעיין [בחנותו] של ישראל לבל **אין מפקידין לגלו יין בביתו מסוס לבזמן מרובה ליכא למיחש** שמא יבוא עובד כוכבים אחר [וינע] בו ועוד שהעובדי כוכבים מעיין בביתו והוא אינו מקפיד על מנע עובדי כוכבים ומ"מ מתה שכתב רש"י ז"ל לכיון **שלא פלח לעבודת כוכבים לא נגע ולא מנסך** משמע לס"ל לאי נגע לחסור והקשו עליו בתוס' לאם אית לאין נר תושב מקפיד על מנע עובד כוכבים היכי לאמרי' היינו כשאנו ולא מיתסר בהנאה ניחוש למענו של עובד כוכבים שהוא חוסר בהנאה כלאמרי' בפ' אין מעמידין [לף לן.] יין של עין כוסי לחסור מפני (כיוון) [בירות] סריקה. כלומר מפני שהכותים לא היו מקפידין על מנע עובדי כוכבים לפיכך פירש ר"ת ז"ל לבסי לקמך אין מפקידין לגלו לזמן מרובה לאע"נ לחמנע עובד כוכבים קפיד ליכא למיחש שמא יאמרו שאותו ישראל מיינו של נר תושב כשראהו שהוא מביא יין מביתו וזינו לחסור הוא בשתיה לסקונין לזינו כשאנו לבל מיחלין לגלו יין לזמן מועט מסוס לבזמן **מועט ליכא למיחש** לחשלל למענו ליכא למיחש כלל לכיון **שלא פלח** לעבודת כוכבים אינו חוסר חפי' בשתיה אע"פ שסתם יינו לחסור וכתבו בתוספות שמעשה היה בנר שמל ולא טבל שהיה בבית ישראל ימים רבים ונגע בזין והתירו רש"י ז"ל בשתיה להא חפי' נר תושב לליכא לא מילה ולא טבילה שרינן מנע וכ"ם זה שמל ואע"נ לאמרי' לעיל בפ' ר' ישמעאל בברייתא [לף נז.] לעבדים שמלו ולא טבלו עושין יין נסך זהיינו מסוס לחין מתנייריס בלב שלם מרגן נפשם לא בעל כרחן מחיתת רבן והיינו לאמרי' לעיל בפ' ר' ישמעאל בגמרא (לף נט.) גבי בנות ישראל לעבדין מנרים שמלו ולא טבלו אע"ג והכריז על בניהם שהם ממזרים ואילו על יינם לא הקפיד ולפיכך לאמרו לפי שעה זו לנר תושב לזינו לוסר היין לפי' בשתיה ועוד שמכו לבריהם מסוס לליכא ליפנא בהך ברייתא לסרי בשתייה לפילו סתם יינם לקלאר ולאמרי לה מותר בשתייה ולילידי כ"ם למנעו מותר ומקן לאמר ייט נסך זהיינו לפי שאינו מקפיד על מנע עובד כוכבים לבל מנעו יש להתיר. מכל מקום אמרו שלא רצה ר"י ז"ל להתיר לכתחלה זו היא שתסתם לבל כבר כתבתי למעלה לליכא לממייה מל ולא טבל לנר תושב מסוס לנר תושב מסתפק ונר זהיינו מקבל שלא לאחר טבילה ומה שלא הקפיד על היינם מסוס יין נסך לפסר לאע"נ למעברן מיינייהו מקפידים היו על מנעו ולפ בנר תושב לין רליה מכקן להתיר מנעו שלפילו נאמר לאמר לאמר לין מפקידין היינו מסוס חשלל כלבדי ר"ת ז"ל לכיון שלא פלח לעבודת כוכבים לין גנו לחוש שמא נגע [ומ"מ] לפעת הרמב"ם ז"ל שמא שלו היסמעלים לנר תושב נ"ל להלכה שמייחלין לגלו יין

וחין חוסמין לספק מנען לחכל ולחי מנען מיהח לחסור: נרסינן חו בגמרח רב יהודה חמר חיכח חמר **קורבנח**. כלומר חקורבן: [דף סה. ע"ב] לחכרנח ביוס חיכח חמר קיס לי בנויה ללח פלח לעבודת כוכבים חמר ליה רב יוסף והח תניח ליזהו נר תמיד כל שקבל עליו בפני נ' שלח לעבול עבודת כוכבים כי תניח ההיח להחיותו והח חמר רבה בר בר חנה חמר ר' יוחנן נר תמיד שעברו עליו שנים עשר חדש ולח מל הרי הוח כיחן שבעובדי כוכבים התם שקבל עליו למול ולח מל ומעתה שכתבו בתוספות ללח שייך לאסור משום דכר שבמנין ערין חנין לחר להתירו כיון דלחפסח לחזל ומולה לח שייכל כי חס בהני דפלחי לעבודת כוכבים ע"כ נרחה שלעתם נומר לכי חמרי ערין חנין לחר להתירו הני מילי להתירו חותם שיהיה בהם טעם היאסור מתחלה לע"פ שבטל עכשיו לבל חותם שלח היה בהם טעם היאסור מעולם ברו בלח מנין לחר ולח הם רוצים נומר כך ולחי שזו קולח יתירה לחפשר להוה קיס להו לרבנן שלח נאסר מעיקרח (התקנה) לתת ונשחת עם העובדי כוכבים ללח פלחי לעבודת כוכבים לבל בהתם חין ננו והשבר ערין עיון: חוקמה רבח לחמר ליה העבר לי חבית חבית בפרוטה. ומסום הכי שכר שלר חבית שרי ומהניח **לח שקיל מילי** וקח מסמע ן ללח תימח חיהו לח חנריס **לכל חלח לנרח** בחפיס נפשה הוה לנרח לחבית להתירח שרי לבל לחר לו **העבר לי מלה חבית במלה פרוטות כיון לכתה ללח לעברינהו לכולהו לח יהיב ליה מילי כוליה לנרח שייך ביה** וכי תימח לפילו הכי יולין פרוטה לחת ליס המלח וחינך ליתתרו לליהן לקיימה ן כר' לליעזר לסבירל ליה לחבית יין נסך שנתערבה בחבית יולין למי לחת ליס המלח בלהיתך בפרק כל הנלמים [דף מט: ע"ס כר"ן ל"ה רח"ל] ים נומר לח למי לחילו בהניח לר' לליעזר חבית לליסורל לח נרמת הנלת חבית של היתר לבל הכח לאפשר להך חבית לאסורל נרמת כל הבכר שחילו לח רלה להעביד לו חבית של ליסור שמח לח היה סוברו כלל וכן דעת הרמב"ס ז"ל בפי"נ מהל' מלכלות חסורות לכוליה לנריס לאסור לבל הרלב"ד ז"ל הניס עליו ונמר לללילן דקי"ל כר"ל יולין בנהה ליס המלח ולח נתחורו לבריו ן בטעם שבתבתי והקשה הרשב"ל ז"ל לח כן היכי לימרי בפרק קמח [דף יט:] לחס בנה לפילו **עבודת כוכבים עלמו שברו מותר** מסום לעבודת כוכבים מלן דקל נריס לה מכום לחרון מכום לחרון ליח ביה סוה פרוטה מסום דקסבר יפנה לנסירות מתחלה ועל סוף נימח לכוליה לנרח במכום לחרון פתיך לחי לאו מכום לחרון לח סוה מינר ליה כלל וכיון שכן כוליה לנרח שכר עבודת כוכבים הוה כלימרי הכח ותירן לכיון למכום לחרון ליח ביה סוה פרוטה ליכח למימר לכוליה לנריס מתפיס במחי ללית ביה סוה פרוטה לבל הכח דשכר חביתה לאיסורל פרוטה הוה ליכח למימר לכוליה לנריס מתפיס בה ולפי זה לי מלה ליה מלה חביות בחמסים פרוטות שכרו מותר: [דף סה:] **מתני' יליחס והס מותרות.** לענין בענן הוח ובהלחה סני: ולח סיו מבוקעות לסורות. להשתח מתערב יין נסך לתוכן וכיון שלמי מוכח שלח סיו הענבים מטולטלים מעוקר וקרובים ליעטל כמבוקעות למו ולסורות: **גרוגרות. תלנים יבשים: נמ' מעשה לסתור.** בתמיה **יש לחש שמבית מעשה לסתור לח לבריו** להל גרוגרות לענבים מבוקעות למו להל עייל בהו חמרל: ולח נותן טעם לפגם מותר ומעשה בביתום בן זוגין. ליין נותן טעם לפגם הוה בגרוגרות: ולזבוני **לעובדי כוכבים שלח בפני ישרלל. לתו לח זבין ישרלל מעובדי כוכבים לפתן** לסור ומיהו לוקח שלח בפני ישרלל [לבל בפני ישרלל] לסור ללמל הסוח ישרלל לחזי **זבין ליה מעובדי כוכבים לסבר פת של היתר הוח שישרלל לפלה.** ומוכחין בגמ' שלסור למכור לעובדי כוכבים כל לבר לסור שלין ליסורו ניכר וניקח מן העובדי כוכבים מלתניח בגל שלבל בו בללים הרי זה לח ימכרנו לעובדי כוכבים. כלומר למל לחי לזבוני לישרלל ומכלן יש ליזהר שלח למכור תרנגולת טרפה חיה לעובדי כוכבים שמל ימכרנה לישרלל שלח יכיר בטרפותה לחח יסחטנה לו ישרפנה ולחר כך ימכרנה ומ"מ בהח לבגל שלבל בה כללים ליכח למילך ליבטל כללים ברובה כלחמרי' בתמורה (דף לל.) נבי שער נזיר שלרנו בבגל לכל הבגל לסור ופרכינן וליבטל ברובה ומסני בעיפורתה פירום לחסוב ולח בטיל מסמע הח לאו הכי בטל וה"נ נימח הכי י"ל דלוקה נבי שער נזיר דהוי לסורל לכל שייך בטול ברוב כלין כל לסור המעורב בהיתר לבל נבי כללים דהלי לחולין לחולין שרי ולחי לחולין שרי ובהלי דללי נזרת הכתוב לאוסרן הלכך לח שייך שום בטול ול"ת ודרי בשר בחלב דלחי לחולין שרי ולחי לחולין שרי ולפילו הכי בטיל כלחמרי' בפרק כל הבשר (דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכה של בשר **חס יש בנותן טעם** בלותה חתיכה לסורה ולח ללו מותרת יש לומר דלשלני בשר בחלב דנלי קרל בהניה לבטיל כלחמרי' התם לרך בשול לסרים תורם פירש לליכל נתינת טעם. ומלחמרי' הכל לבפני ישרלל לסור משום לליכל למיחש למימר **זבין לה ישרלל מעובד כוכבים** יש ללמול שמותר ליקח מבעל הבית עובד כוכבים פת של פלטר לבתר תחלתו חזלינן ומינה לפת של בעל הבית שבח ליהו של פלטר שחסור לנקחו מן הפלטר וכבר כתבתי זה למעלה: שלני חיטין לחנב ירייהו. סדק שלהם ומינה לשעורים כיון לית בהו ירלה הרי הן כענבים שלינן מבוקעות ושרי ומיהו כתב הרשב"ל ז"ל דהני מילי כשהיחם מיד לו לזמן מועט לבל הם עמל סיין עליהן זמן מרובה לגן סהלי לוקלי בלעי לחפי' בלתיתה חייסינן להו לענין חמץ לתניח (פסחים דף מ.) לין לותתין לת השעורים וכ"ש הם נשורו השעורים בין זמן מרובה שהן בולעין בוקלי ולין לסם תקנה בהלחה: [דף סו.] **חמרל עתיקה** בענבי לבדי הכל **בנותן טעם.** לפי שטעמו ניכר בענבים הלכך כל היכח להיו מבוקעות

פרוטות ונמצאת חבית של יין נסך ביניהן חבית חבית בפרוטה ונמצאת חבית של יין נסך ביניהן שכרו מותר:

מתני' (דף סה:) יי"נ שנפל על גבי ענבים ידיחם והם מותרות ואם היו מבוקעות אסורות מעשה בביתום בן זוגין שהיה מביא גרוגרות בספינה ונשתברו חביות של יי"נ על גביהן ובא מעשה לפני חכמים והתירום:

גמ' מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ואם נותן טעם לפגם הוא מותר ומעשה בביתום בן זוגין וכו' ההיא * בגמ' כרי ביתא דחיטי דנפל עליה חביתא דיין נסך שרא רבה למיטחניה ולמיפייה ולזבוניה לעובד כוכבים שלא בפני ישראל כי היכי דלא ליתו ישראל למיזבן מיניה ואקשינן עליה * בד"ס הגי' דרבא דרבה ממתני' דתנן יין נסך שנפל על נבי ענבים ידיחם והם מותרות ואם היו מבוקעות אסורות ופריק רב פפא שאני חיטי הואיל ואגב ציריייהו כמבוקעות דמיין

יום שיג

(דף סו.) חמרא עתיקא כעינבי דברי הכל בנותן טעם חמרא חדתא בעינבי אבייי אמר במשהו ורבא אמר בנותן טעם אבייי אמר במשהו בתר טעמא אזלינן ואידי ואידי חד טעמא הוא והוה ליה מין במינו ומין במינו

לזלזולן כהו בתר נותן טעם: **חלח לחמרא וחלח לשכרא. חל לחיסורי וחל להיתירי: חמירא לחיטי וחמירא לשערי. חל לחולין וחל לתרומה** לו טבל והקשה הרמב"ן ז"ל מלתנן בפ"ב דערלה למה לחמרו כל המחמץ והמתקבל והמלמע להחמיר מין במינו וכו' כיצד שאור של חטים שנפל לתוך עיסה של חטים ויש בו כדי לחמץ וכו' לחמץ שאור ועיסה מין במינו הוא ותע"ג לגי **הוו ליה חל שמא ולא** חל טעמא ודקשיא בין לאבי בין לרבא ותירץ לפשיני עיסה הואיל ורלויה להמתין והוי [שאור] מסוס הכי הוה ליה מין במינו מהסתם: **חלח לגו חמרא. חלח לחסור לנפל לגו חמרא להיתיר לכרי הכל בגותן טעם. לכי נפל לגוייה לא ידעי ליה לא בריחא ולא בטעמא שלין היין מבטל את ריח החומץ על שנתערב לתוכו ולא החומץ את ריח היין משום לרובא חמרא** כך כתב רש"י ז"ל ולפי [לדוקא] **חלח [לחיסורא] לגו חמרא** [להתירא] לגי לפי חלח להיתר לגו חמרא לחיסור משמע לגי לפסר חמרא [כלין] משמע לחלק לפי שלין היין שהוא בשולי **הכלי משתנה בריחו מחמת החומץ** לפי שאינו עומד בשויר לאויר הכלי נהפך היין מריחו לריח החומץ וקולס שנתערבו היו שויס בריחס: [קף סו:] **ריחיה חלח. יין זה שמוך לערובו היה ריחיה חלח וטעמיה חמרא וכתב ריחא לזלזולן וכשנתערבו הוי להו מין במינו: את תיוהא. נקד** שנוקבין במנופת החבית לבלוק היין שם יכול להתקיים: להריח **עובד כוכבים** היין של ישראל שפיר דמי ישראל **לעובד כוכבים ורבא אמר** מותר. ריחא לגו מילתא היא. ושם תלמר והא לחמרין דף ל' כל שעה (קף כה:) נבי הנאה הבאה לו ולשם בעל כרחו כלומר הנאה לריח לחפסר וקא מיכוין כולי עלמא לא פליגי לחסור והכא לחפסר וקא מיכוין הוא ולחמרין נמי בפרק קמא (קף יב:) לא שנו אלא מעוטרות בורד והשם לקא מתהני מריחא אלמא ריחא מילתא היא ים לומר לכמילי לעביד לריחא מילתא היא לבל יין ללאו לריחא עביד סבר ליה לרבא בכה"נ לגו מילתא היא לבל לפי פירוש ר"ח ז"ל לגו גלי עריכין לזה שהוא פירש להאי את תיוהא הוא קנה חלול של זכוכית לרוך ים בחמצעיתו לל נקוב ומכנים לשם בחבית ולשם לחר בפיו ושוקד היין ומקלח ויוצא בלל ואינו נוגע לל פיו הלכך **עובד כוכבים ליסראל שפיר** ויסראל לעובד כוכבים לבי חמר לסור משום ריחא ורבא חמר מותר לריחא כי היכי נוגע שלינו מריח לותו בלפו אלא בפיו לאו מילתא היא ור"ת והא מ"ם מוריך לורוקי למכח עובד כוכבים קלחי י"ל שכיון שברוח שפיהו הוא שהורך מותר לערורות נינהו כלחמרי' בב"ק (קף יח:) לענין נזיקין נבי שום שנף וחמור שנער לערורות נינהו וערורות לל עבדי יין נסך והרב בעל הערוך ז"ל פירש לבת תיוהא נקב הוא שמניחין במנופת החבית ומשם שוקפים ריחו של היין בפיסס ויולעים שם טוב הוא ושם החמין: ונרסינן עלה בגמרא לחמר רבא מנא לחמינא ליה. כלומר לריחא לאו מילתא היא לתנן תנור שנסיקוהו בכמון של תרומה ולפה בו לת הפת פת מותר. כלומר לזריס: לפי **טעם כמון שלא ריח כמון.** שלין שמעינן ללא לחמרין יש שבח עניס בפת ללא לוקה בלסורי הנאה ומשום ליס שבח עניס בפת היינו לומר שנשבח הנאת עניס הוא בתוך הפת ומשום הכי חציב נהנה מן הטעים ומשום הכי לוקה בקליפי ערלה וכיוצא בזה לפסירי בהנאה הוא לריכא למיתב להכי לבל בתרומה להנאתה מותרת לזריס לין לאסור משום ליס שבח עניס בפת ולפיכך כתבו בתוספות למכלן יש להתיר פת שלפאה עובד כוכבים ביו"ט ולין לאסור משום דשמא הטעים שנלפה בו נתגלגו היום ומוקנין הן להה ללא לחמרינן יש שבח עניס בפת ללא לענין לסורי הנאה ולי משום שמא נטחנו החטים היום לין בכך כלום כיון למעיקרא בעולם חטים היו רלויין לכום לבל בהלכות גדולות חציב להו גולל כשנטחנו ביו"ט ולא יעשה למה כיון שמתחלה היו רלויין לכום וכן לין לחוש להן למוקנה לחני שבת להיינו בשעה שנעשו קמח להה נמרו בילי לחם הוא ולא קא מיבעיא לן כלילתא הפת (ביצה קף כז.) ועוד לבנמרו בילי שמים נמי בעיא ולא לילפינא היא ולקולא ובשבת נ"כ

תיתרו בתוספות ליקח פת חמה מן העובדי כוכבים מן הטעם שבתבנו וחזקו לבריסס ללא לחמרינן יש שבח עניס בפת ללא בלסורי הנאה מקרי"ל המבשל בשבת בשוגג יאכל ולחמלי יאכל והרי כל העניס בשבת מוקנים הם לפילו נתגלגו מאתמול ויש שבח עניס בפת ולם כן כשאוכל הפת שנלפה בעניס הרי הוא לוכל מוקנה ללא ולאי לא לסרינן משום שבח עניס בפת ללא בלסורי הנאה ומוקנה מותר בהנאה הוא והא לא מוכח לפי ללא שמענו שבח עניס בתבשיל לבל להיות לתנור שהסיקוהו בכמון של תרומה ולריס מכרחת: והלכתא בכולהו כרבא וכו'. הרב ללפסי ז"ל כתב בפרק ניל הנשה להה לליפילו רב ולוי בפרק כיצד צולין (קף עו:) בבשר שחוטה שנלפה עם בשר נבלה לרב לחמר לסור לריחא מילתא היא ולוי ברי ולפילו בשר נבילה שמן ובשר שחוטה כחום לריחא נמי מילתא היא לפלוגתייהו שייכא בהא לרבא ולבי לרב ס"ל כאבי ולוי ס"ל כרבא וקי"ל כלוי כיון לקאי כוותיה לרבא ובתבתיה שם בתרוכה בס"ה: [קף סז.] מתני' **זה** הכלל **כל שבהנאתו בנותן טעם. שנהנה בטעמו של חיסור להיינו נותן טעם לשבח לסור:** וכל שלין בהנאתו **בנותן טעם. שלינו נהנה בטעמו של חיסור** כגון חומץ שנפל לתוך נרסין שנותן טעם לפגם מותר:

במשהו רבא אמר בנותן טעם בתר שמא אזלינן והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד והוה ליה מין ושאינו מינו ומין בשאינו מינו בנותן טעם חלא דחמרא וחלא דשכרא חמירא דחיטי וחמירי דשערי אביי אמר בנותן טעם בתר טעמא אזלינן והאי טעמא לחוד והוה ליה מין ושאינו מינו ומין בשאינו מינו בנותן טעם ורבא אמר במשהו בתר שמא אזלי' והאי חלא מיקרי והאי חלא מיקרי והאי חמירא מיקרי והאי חמירא מיקרי והוה ליה מין במינו ומין במינו במשהו חלא לגו חמרא דברי הכל בנותן טעם חמרא בגו חלא אביי אמר במשהו ורבא אמר בנותן טעם אביי אמר במשהו (דף סו:) ריחיה חלא וטעמיה חמרא בתר ריחיה אזלינן והוה ליה מין במינו ומין במינו במשהו רבא אמר בנותן טעם ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא בתר טעמא אזלינן והוה ליה מין בשאינו מינו ומין בשאינו מינו בנותן טעם האי בת תיוהא עובד כוכבים לישראל שפיר דמי ישראל לעובד כוכבים אביי אמר אסור ורבא אמר מותר אביי אמר אסור ריחא מילתא היא ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא והילכתא בכולהו כרבא דקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא הילכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם:

מתני' זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם אסור וכל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר כגון חומץ שנפל לתוך גריסין שנותן טעם לפגם מותר:

נמ' אמר רב יהודה אמר שמואל **הכי הילכתא.** כלומר לנותן טעם לפגם מותר ואע"ג דליכא לפלוגי עלה במתני' אמר הכי משום דהיא מילתא דרבותא ולכוותה לחכמים בימות: לח שנו אלא **שנפל לתוך** גריסין רותחין. חומץ פגום גריסין רותחין ומשביח את הטעם: נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם. ר"ל לה"ק לח לא תימא כיון שסוף חומץ זה לפגום כשירתיה הגריסין שנרקב תוכן כפגום מתחלתו אלא נעשה כתבשיל שהשביח מחמת החיסור ולבסוף נפגם מעצמו לחסור על שיפסל מלאכול לחלם: **לא שיאמרו** קדרה זו חסירה מלח יתירה מלח. **חומרת היא לומר אלא שיוכלו לתת פגם בתבשיל מחמת ל"ח כגון שתהא חסירה מלח או יתירה** לכבי הלי נוונע לפסר שהיו היה בתבשיל **כתקנה לא היה תערובת חיסור זה פוגם בו הלכך לא** שרינן נותן טעם בענין לפגם אלא"כ היה הפגם בענין שהפילו בתבשיל שהיה כתקנו היה פוגם: ואיכא למאני **הא לריש לקיש [נקולא]** לנותן טעם לפגם שאמרו **אין תולין הפגם בדבר אחר** לומר **חסירה היא מלח או יתירה והיו היה כתקנה לא היה חיסור** זה פוגמה שהמלח היה מבטל פגימת טעם לחיסור ומתקנו אלא כיון לטעם החיסור פוגמה עכשיו כמות שהוא הוי **פגם** ושרי: ולמאריכין **כל שאינה חסרה** כלום ואינה נאכלת מפני זה. פירש רש"י ז"ל לוקה אינה נאכלת אלא כל שנפגם טעמה מפני זה שרי וראוי לכבריו מקדירה שאינה בת יומא לקרינן לה נותן טעם לפגם וכולהי שאינה פוגמת התבשיל כל כך על אלא יהא נאכלת ובקדירה בת יומא נמי אמרינן אי לאפשר לאו פגמה פורתא אלמא לכפגם לפגם שרי וראוי לכבד עוד מאמן ולכבד וקורט של חלתית וכומיכן שהשירו בפרק הין מעמידין (דף לח:) מטום נותן טעם לפגם וכולהי שאינן נפסלין מאכילת אלם שהרי כולן נאכלין הן אלמא כל לאיכא פורתא לפגם שרי ואע"ג **לנותן טעם לפגם** מנאפילה נמרי לה וכל שראויה לגר שמיה נבלה ואע"פ שנפגמה התם היינו טעמא מפני שנאכלת בפני עצמה ולפיכך אסורה על שהפגם מאכילת גר לבל חיסור תערובת שהולכין בו אחר נתינת טעם כל שטעמו פוגם התבשיל קנת מותר לפי שאינו נותן טעם לאדרבה פוגם הוא לבל עליון ערוך לייבש היכי נמרינן לה מנבילה ונ"ל דהיינו טעמא למה מצינו בנבילה שלא שהפרתה תורה אלא כשהיה ראויה לגר מפני שהאוכלה נהנה מן החיסור אע"פ שהיא נפגמה קנת לבל כל שאינה ראויה לגר כיון שאינו נהנה מן החיסור התירתה תורה ואף ע"פ שאל עליה חיסור מתחלה אף בחיסור שנ"ט בהיתר כיון שהשיתר נפגם קנת מן החיסור נמצא שזה שאוכלו אינו נהנה מן החיסור אלא מצטער עליו הלכך אע"פ שאל חיסור מתחלה בחותו לבר שנתערב בהיתר ואפ"ג קרוב אני לומר שאם הגדיל חיסור מאתו של היתר על שהוא משביח יותר כשאוכלו בגודל מאתו ממה שהוא פוגם בהפסד טעמו אסור על שיפסל מלאכול לאדם כנבילה וכי אמרינן לבפגם כל שהוא סני היינו כשפוסל יותר בקלקול טעמו ממה שמשביח בגודל מאתו אבל הרשב"ם ז"ל התיר בספר תורת הבית האחרון כל שהשיתר מרובה מן החיסור ואף יהיב טעמא [לפגם] לאי מקום ממקום לאורייתא ברובא בטיל ואי מקום טעמא אין כאן נ"ט כיון שהוא פוגם אלו לבריו ז"ל ואין לענין נוהה בהיתר זה: **כל שטעמו וממשו.** של חיסור ניכר בהיתר ואוכלו עם ההיתר: **לוקין עליו. ועל כגון זה נאמר שיעור כזית בכדי לאכילת פרס הלי למא"ם שאם יש בשיעור פרס של תבשיל כזית מן החיסור לוקין עליו ואע"פ שאין כזית של חיסור נאכל בבת אחת כיון שאין שוהה בהכילתו משהתחיל לאוכלו על שנמרו אלא כדי לאכול פרס מעטרף' לאכילתו ולוקין עליו לבל אם אין בכדי לאכול פרס של תבשיל כזית לאסור האוכל ושוהה בהאכלת כזית יותר מכדי לאכילת פרס הוו להו כמתי לאכילות של שני ימים ואין לוקין עליו לקיס להו לרבנן לאכילת פרס הוי שיעור לאכילה ושיעור פרס** לכבדי רש"י ז"ל **לי בעיס ולבבדי הרמב"ם ז"ל שאם בעיס ומחלוקתם תלויה בסוגיא שבפרק כיצד מצטרפין [לקמן פב:] טעמו ולא ממשו לאסור ואין לוקין עליו.** נחלקו המפרשים ז"ל בטעמו ולא ממשו להיינו טעם כעיקר לי מיתסר מלאורייתא לו מלבבנן וכתבתי סבריותיהם ורליותיהם בפרק גיד הנשה בסיעתא לשמיה: **ואי ריבה טעם לפגם מותר. היי ריבה קולא מטעם לחע"פ שנפגם מחמת לבר לחר אם הועיל לחסור זה לרבותא הפגם מותר** כלישנא בתרא דרשב"ל [לקמן סח:] ההוא עובדרא לנפיל לחבירתא לשיכרא וכו' והאי חילוק הוא **להא מימחם** מחים וכדילי לינסי מיניה. פירש רש"י ז"ל וכיון שכן ל"ל לשלריך רחמנא והיינו חלושיה ולינו נראה לנסי למחים וכדילי לינסי מיניה לעפ"כ הוצרך לאסור לחתו בלאו ועוד שלבבריו לין חלוק זה כחלוק המוזכר בב"מ בתלמוד לחלוק בעלמא היינו לחסור מכלל היתר לו היתר מכלל לחסור אלא [לקמן פירושא] כיון למימחם מחים וכדילי לינסי ה"ל כנבילה סרוחה מעיקרא לשריין לכולי עלמא כלחיתא בגמרא [לקמן סח.] ולפ"ה

גמ' (דף סז.) אמר רב יהודה אמר שמואל הכי הילכתא ואמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין אבל נפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן נעשה כהשביח ולבסוף פגם ואסור אמר ריש לקיש נותן טעם לפגם שאמרו לא שיאמרו קדירה זו חסירה מלח או יתירה מלח חסירה תבלין או יתירה תבלין אלא כל שאין חסירה כלום ואינה נאכלת מפני זה איכא דאמרי אמר ר"ל נותן טעם [לפגם] שאמרו לא שיאמרו קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה תבלין אלא השתא מיהא הא פגמה אמר רבי אבהו א"ר יוחנן כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו וזהו כזית בכדי אכילת פרס (דף סז:) טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ואם רוב הטעם לפגם מותר ולימא נותן טעם לפגם מותר הא קמ"ל דאע"ג דאיכא מילי אחרניתא דפגמה בהדיה והילכתא כלישנא בתרא דרשב"ל

ההוא (דף סח:) עכברא דנפל לחביתא דשיכרא אסריה רב להההוא שיכרא אמרוה רבנן קמיה דרב ששת לימא קסבר רב נותן טעם לפגם אסור אמר להו רב ששת בעלמא סבר רב נותן טעם לפגם מותר והאי חידוש הוא דהאי מימאס מאיס ובדילי אינשי מיניה ואפי' הכי אסריה רחמנא הילכך בטעמא לפגם נמי אסור אמר רבא הילכתא נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמיה דרב אי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הילכתא כוותיה אי משום דקסבר עכברא בשיכרא אשבוחי משבח איבעיא להו (דף סט.) נפל לגו חלא מאי א"ל רב הלל ורב אשי הוה עובדא בי רב כהנא ואסר רב כהנא א"ל ההוא אימרטוטי אימרטט רב אחא שיער בחלא בחמשין רב שמואל בריה דרב איקא שיער בשיכרא בשיתין והילכתא אידי ואידי בשיתין דחיישינן דילמא אשבוחי משבח בחלא

לסריס רחמנא הלכך כיון שחלפה בו תורת [איסור] לף טעמו לוסר לע"פ שהוא פנוי: לי משום לקפכר נ"ט לפנים לסור ולית הלכתא כוותיה. כלומר לפי כהא [לעכבר] ללא ס"ל טעמיה לרב שפת לאמר למשום לחלום הוא לף טעמו נ"כ לוסר ללא לין נגו כו ללא מי שחלפה תורת לסיינו נופו לאבל פליטתן לא. ומיהא שמעי' שכל הלבריס המלוסין כעכבר וכיוצא בו לין לוסרין בפליטתן ללא לוקו בחלא ושיכרא למפכחי בהו ולף בשנמחה נופו לגמרי ונתערב בהיתר מרובה מהן יש להתיר משום למלוריירתא ברובא בטול ולא מתהני מלסורא כלל: הלוא לימרטוטי לימרטוט פירש רש"י ז"ל **וסרן לסורו**

(בטומרטט) בכעלפה לחייסינן ללמח בלע חתיכת סרן בהלי חומן ובולאי להכי לאמרינן במעילה [לף טז:] בשרעים המובלעין לסיינו שמנה שרעים בתורה שלסורן כטומלתן לאבל תימה הוא למה הוצרך לכך להא לף בשאר לסורין יש לחוש לפחות מכזית להא קי"ל כר' יוחנן לאמר בפרק בתרא ליומא (לף ענ:) לחני סיעור לסור מן התורה ותו קשיא עליו לי מש"ה לאמלי לסריס רב כהנא ליעבריה במסננת ולישתרי לכך פירשו הלוא לימרטוטי לימרטוט כלומר שהוסר ממרו וכיון לחזיון לפשה טובא לילא ליכא למיחש ללמח חורפיה לחלא מהלר ליה לטעמא לפשה ולף ע"ג לחלא ושיכרא נונן בנון הוא כיון לפשה טובא ה"ל כבוש שהוא כמבושל והרלב"ל ז"ל פירש שלין העכבר פונס ללא מחמת ממרו וזה שהוסר ממרו מפביח ולא נהירא כלל וכתבו בתוספות ליש לתמוה היאך לנו לוכלים לבש לבורים שהרי רבלי הלבורים מעורבין בבשר וכל שהוא בעינו ולאי לסור לע"פ שהוא פונס ולמרו בשם ר"ת ז"ל שרבלי הלבורים כיון לעלמות נינהו שרו כלתנן לעלמות טהורין: והילכתא לילי ולילי בששים. פירוש בין בשכרא בין בחלא לקסבר נותן טעם לפשה הוא והרי רבותינו הצרפתים ז"ל הלכה למעשה לזוקו בחלא ושכרא בעינן ששים לפי שמפביחין לבל בשמן ויין ושאר משקין פונס הוא ומותר וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק ט"ו מהלכות מלכלות לסורות ובמרלע למרינן וכן לכל לסיסורין שבתורה ולאו למימר שהולכין בכל לסיסורין לאחר נתינת טעם שהרי יש לסיסורם במשהו ללא ה"ק וכן לכל לסיסורין שהולכין בהן בנתינת טעם משערין לותן בם' ולא בחמשים ולא כתבלין בקלילה ולא נתמהו לי לדברי רש"י ז"ל בכאן: [לף פט.] מתני' **עובד** כוכבים שהיה מעביר וכו'. לש היה בחזקת השתמר **מפרש בגמרא שלע"פ שהפנינן ישראל מן העובד כוכבים מיל לש לא הוציאו שהוא מפנינן מותר למירתת עובד כוכבים ולאמר כל שעה השתא לאתי** ומיהו לוקו בשיכול לבא לפש לרך עקלתון כמו שלפרש בגמרא בסיעתא לשמיא: **ולש הוציאו שהוא מפנינן.** כלומר שהתרחק ממנו **וחבויות סתומות היו** שם סיעור שיפתוס ויסתוס וינוב. כלומר שיפתה **כלי זיקוק עובד כוכבים במנופת החבית ויחזור ויסתוס הנקב ותיבש הסתימה:** שיפתוס. כמו שתוס העין פתוח העין: **רשב"ג לומר** לינו לסור ללא על שיפתה בכלי שיפתח. **לת כל מנופת החבית:** וינוף. **ויעשה מנופה לאחרת חלשה:** ותינוב. **ותיבש לבל סתימת חור לש חייסינן משום למנכרת:** ולאתוך עתה פירוש המשניות הסמוכות מפני שהן מענין לאחר: **המיח יינו בקרון לו בספינה.** עם העובד כוכבים: והלך. ישראל: בקפנלריין. בלרך קנרים: **ונכנס למלינה ורחן במרחן מותר.** לכיון **לעובד כוכבים לש ילע לשהי מירתת ולש נגע:** לולפקי. לף שעל נבי השולחן: **מה שעל השולחן לסור. למימר לאמר עובד כוכבים [ישראל זה זמנני] לנלו לאכול ולשתות ונגע:** שעל הלולפקי מותר. **לליינו מוכן לשעודה זו: ולש לאמר לו הוי מוזג ושותה. הולייל וחזר ילייו ברשות במקו' סמכא לעתיה ונגע בכולייה: חבויות פתוחות** שבבית לסורות **סתומות מותרות** על שיפתה כלי שיפתוס: ותינוב. **וסתמא כרשב"ג מלנא קתני כלי שיסתוס:** והני בבי ליתנהו כולהו בחלא נוגע לבבא קמייתא לעובד כוכבים שהיה מעביר לוקו בחבויות סתומות ג"ל בפתוחות ומלאות לסור ולליה לבבר מלאמרינן בפרק ר' ישמעלל [לף ס.] **לעובד כוכבים לרי כובא וישראל** חזיל בהליה מלא לסור משום מנע עובד כוכבים ללמא לפי היכא לישראל חזיל בהליה כל שהוא נוגע **כלי מלא ח"ח לשמרו שלא** ינע הלכך על כרחין לך בבא לעובד כוכבים שהיה מעביר לאו בפתוחות ומלאות מתוקמא לבבא הנך בבי למניח יינו בקרון ומניח עובד כוכבים בחנותו והיה לוכל עמו על השולחן שרייתא לילפו לפי כיון שאין העובד כוכבים נוגע לוקו ולליה לבבר מלקתני בסיפא למתני' ולא לאמר לו הוי מזוג ושותה לף מה שעל הלולפקי לסור חבויות פתוחות לסורות מכלל לברישא לפילו פתוחות מותרות ולקא תני לא הולייעו שהוא מפנינ פתוחות לסורות לאלתר וסתומות נמי לסורות בבלי שיסתוס וכו' לאו משום לתנא בין ברישא בין בסיפא בסתומות לוקו מיירי אלא ה"ק ולא הולייעו שהוא מפנינ פתוחות לסורות לאלתר וסתומות נמי לסורות שרייתא לברישא לפילו בפתוחות היא ובבי לוקו בסיפא בתוספתא פרוסת שיראל **ועובד כוכבים כונסין לתוכו יין** לע"פ שחבויות פתוחות ועובד כוכבים יובא מותר מפני שהן בחזקת המשתמר וכן נמי כל הני עובדי לברינן בגמרא מפני שהן בחזקת המשתמר ולאי בפתוחות הן לאי בסתומות כיון לקו"ל כרבי לליעזר ולרשב"ג כלליתא בגמרא לפילו בחזקת שליינו משתמר מותר ולכלמרינן בגמרא [סוף לף סט:] [הלילנא] מ"ט לא מותבינן חמרא די עובד כוכבים הלכך כל הני בבי לתנני' שרייתא לילפו בפתוחות היא כר מבבא לרישא לכיון שהעובד כוכבים נוגע חבויות על כרחין לולו היו פתוחות ומלאות לסור מהניא לפרק רבי ישמעלל [לף ס.] כלתיבינן ומיהו בענין סתימתן כתב הרמב"ן ז"ל לכל שהן סתומות בפקק של עץ וכיוצא בו ליין נסך והייט ללא מפרש בבא קמייתא לתנני' לוקו בחבויות סתומות היא אלא לבבי מלרנייתא לפילו בפתוחות לפי שהן לרך להעביר כלי יין

ממקום למקום בלח פקק של עץ וכיוצא בו לכל הראשב"ל ז"ל כתב לכבוד קמייתיה למתני' לוקח בסתומות לגמרי **הא לאו הכי** לסורות וחפילו היו חסרות שמכין שנתעלמו עיני ישראל מן העובד כוכבים יכול לפרוק מכתפו ולהניחה מעט ומיגע ואחר לנוח מעט הורלתיה

פתוחות אסורות וסתומות כדי שיפתח ויגוף ותיגוב:

גמ' (דף סט:) אמר רבא הלכה כרבי שמעון בן גמליאל הואיל סתמא כוותיה דתנן חביית פתוחות אסורות וסתומות כדי שיפתח ויגוף ותיגוב וכי מאחר דקיימא לן כרבי שמעון בן גמליאל דלא חייש לסיתומא וכוותיה דר"א דלא חייש לזיופא האידנא מאי טעמא לא מותבינן חמרא גבי עובדי כוכבים חיישינן לשיכי פירוש מנקת (דף ע.) ההוא ביתא יתיב ביה חמרא דישראל ועובד כוכבים שאל עובד כוכבים אחדיה לדשא באפיה והוה ביזעא בדשא אמר רבא כל דבהדי ביזעא שרי דהאי גיסא ודהאי גיסא אסור ההוא אושפיזא דהוה יתיב ביה חמרא דישראל ועובר כוכבים אישתכח עובד כוכבים דהוה קאים בי דני אמר רבא אם נתפס עליו כגנב שרי ואם לאו אסור ההוא ביתא דהוה ביה חמרא דישראל אישתכח עובד כוכבים דהוה קאי התם אמר רבא אי אית ליה לאישתמוטי חמרא אסור ואי לא שרי (* ד"ת מ"ז והא דתניא ננעל הפונדק או שאמר שמור אסור בדאית ליה לאישתמוטי ההוא חמרא דהוה בספינתא שמע ישראל קל שיפורא דבי שמשי ואזל אמר רבא חמרא שרי מימר אמר עובד כוכבים השתא אתי ואי משום שבת הא אמר לי איסור גיורא בכותאי אמינא יהודאי לא מנטרי שבתא דאי מנטרא כמה כיסי משתכחן בשוקא) ההוא ישראל ועובד כוכבים דהוו יתבו וקא שתו חמרא שמע ישראל קל צלויי בכי כנישתא קם נפק אמר רבא חמרא שרי מימר אמר השתא מידכר ליה לחמריה מעמיקין בס"ד: נרסינן בגמרא חמר רבא זונה עובדת כוכבים ויסרלל מסובין חמרא שרי נהי יתרלע לעבדה [יתרלע] [דף ע.] ליין נסך לא תקיף להו. כלומר לגלי שבקי לה לנסוכי: זונה ישראלית **ועובדי כוכבים** מסובין חמרא לסוף. לכיון דזילא בלחייהו בתרייהו נרדא. כלומר ושבקה להו לנסוכי: פירוש ביתא וכו' **לגלגי בזעא שרי. לף בשתיה לשירתא ולא ננע: להאי ניסקא והאי ניסקא לסוך.** פירש רש"י **לף בהנאה ומיירי בשחינו נתפס כגנב** על נעילת הלנת שחילו היה כן **מירתא ולא ננע** כלאחרי' לקמן בסמוך לכל היכא לנתפס כגנב על הכניסה חמרא שרי וכמו שכתבתי למעלה לגלי **והאי בשחינו נתפס כגנב על הנעילה עסקינן והאי לאו** לגלגל לגסך הוא שרי מפני שהוא בחזקת המסתמר לפי שישראל היה יוצא ונכנס לכל כיון לגלגי לגסך חמרא לסוך לפי שמעשיו מוכיחים עליו לגלי לאו **לנסוכי למה ליה** לגלגוי לגסך: נרסינן בגמרא [סם] הוא חמרא להוא בביתא להוא לגלגי ישראל בעלייתה **ועובד כוכבים** בתחתיתה. כלומר ויין בתחתונה: שמעו קל תינרא נפקו קליס לגתא עובד כוכבים לגלגי לגסך לגפיה לגלי רבא חמרא שרי מימר לגלי כי היכי דקליס ולגתא [לגלי] ולגתאי קליס ולגתא נמי ישראל בעלייתה וחזי לי: הוא לגסקיה לגוא יתיב היה חמרא ישראל **ועובד כוכבים.** כלומר והיה בחזקת המסתמר: לי ליה **ליה לגשתמוטי** חמרא שרי. פי' רש"י ז"ל **לי ליה לגשתמוטי על הכניסה שרי שכיון שלגן לו רשות ליכנס שם מירתא ולא ננע ליה"ל כבולשת לגלגי' [לף ע:] שלגן פנאי לגסך:** ולי [ליה לגשתמוטי. לכניסה **ולא"נ לכמנע היין לית] ליה לגשתמוטי חמרא לסוך ולא** לגי למיגן עובד כוכבים בחנותו לגע"נ לגלא מתפיס כנגב [**על הכניסה**] **שרי** מפוס לגתפס לא עביד מילי לגיתחזי לגנסוכי קא מיכוון לגכל הכא שנכנס שם שלא ברשות רבלים לגכבר נתכוון **לגלי לא למה ליה לעל** הפס הלכך כיון לגלית ליה לגשתמוטי על הכניסה לסוך וכמרא פרכינן [ל' ע.] לעובלא לעובד כוכבים מלתניא נעגל הפונלק או שלגל לו סוך לסוך בשלמא לגל לסוך לו סוך לסוך לכיון לגלגי לו סוך הוא ליה כהוליעו שהוא מפלוג **ומכח לעתיה שהוא מפלוג ולא מירתא ונגע** לגלא נעגל הפונלק מ"ט לגלגרינן למה ליה לגעגל ולגלי לגנסוכי עכל ולא"נ לגלית ליה לגשתמוטי לסיר ופריק לא בלגלית ליה לגשתמוטי על לוסה נעילה וכלן נמי לוקח בלגלית לגשתמוטי על הכניסה הוא לגסוך הא **לאו הכי שרי:** שהוא ישראל **ועובד כוכבים** [וכו'] שמע ישראל קל עלויי בי כנישתא קם נפק. פירוש והיה הפקק על פי הכלי ולגילו היה העובד כוכבים שבור שיפתח שם שעור תפלה ה"ל כהוליעו שהוא מפלוג ולסור לגלא לתלוגן לגחמ **עובד כוכבים השתא** מלכר לגחמריה והלר לגתי: נרסי' בגמ' שהוא ישראל **נקב קטן במנופת החבית** כלי שיעא מפס הכל יין **ויש לחוש שמא** יפתה ממנו במינקת והחרכתי כזה בחלופי בפרק לין

ועובד כוכבים להוו יתבי בתרבץ וקא שתו חמרא שמע ישראל קל **זיפורא דבי שמעי. כלומר של ע"ם שהיו תוקעין שלא להבדיל בין קלח לחוט:** קא סליק אמר רבא חמרא חמרא סרי מיתר אמר אסתא מילכא ליה לחמריה [ואתי] **ואי משום** שבירתא. כלומר ואם תאמר סמיכה לעתו **לעובד כוכבים משום הלא אתי ישראל בשבילה:** אמר רבא אמר לי חיסור גיורא כי הוינן עובד כוכבים אמרינן יהולקי לן מנטרי שבתא כמה כיסי משתכחי בשוקא ואינהו לא ידעי לסבורה לן כר' יצחק דאמר מוליכין פחות מארבע אמות. כלומר שעומד **לפום** [ו]**ליכא עקירה מתחלת ל' לסוף** ל':

והדר אתי

(דף ע:) ההיא רביתא דאישתכחת בי דני דהוה נקיטה אופיא בידה אמר רבא חמרא שרי אימור מגבא דחביתא שקלתא ואע"ג דליכא השתא אופיא אגבה אימור איתרמויי איתרמי לה ההיא מסוביתא דמסרה מפתחה לעובדת כוכבים אמר רב יצחק בן אלעזר עגבדא הוה בי מדרשא ואמרי לא מסרה לה אלא

ונרסינן תו בגמרא ההוא גוירא דאיתכח לסניס במערתא דשתכח עובד כוכבים להוה קאי בינו לבי אמר רבא חמרא שרי מיתר אמר היכי לטעמיך אנא. כלומר שנתחבאתי: מטמא נמי ישראל אחורי וקא חזי לי: ונרסינן תו הנהו נגבי דסלוק וזוזל לנהרדעא ופתחו חביות טובא אמר רבא חמרא שרי רובא דשוקי **ישראל נינהו.** ההוא רביתא. מקום שרוב הנגבים ישראל כהאי גוונא שרי: [דף ע:] **ההוא רביתא.** תינוקת עובדת כוכבים: אופיא. **לישקומיה של יין: לימור מגבה לחביתא שקלתא.** ולוקח רביתא שחיטה יועלת בטיב נסוך ולא **מסרה נפשה למגע אבל גלולה מכי חזינן לאופיא לא תלינן לקולא:** ע"נ לעיכוב תן **שחין** שם **אופיא עוד ואיכא למימר הא ולאי מנו חביתא שקלתא:** לימור אתרמויי איתרמי **להך אופיא הואי התם** כך פירש רש"י ז"ל ואחרים פירשו לענבה גלולה היתה **ויועלת בטיב נסוך** ומיירי שהיתה בחזקת המשתמר שהיה ישראל יונק ונכנס **ואי לאו משום** אופיא פשיטא [לעיכוב למיחש] אבל משום אופיא חששו לה ואע"פ שאר רבא לעיכוב למיחש לשימור מגבה לחביתא שקלתא והאי לימור לקולא הוא לכותיה בתלמודא: **הניח מסוביתא. מוכרת יין בחנות כמו זונל וסובא** [תרגם יונקלוס] וסבי חמר. **סבלך מיהו במיס:** טעם מסר לה חלא **שמירת מפתח ולא סמכה לעתה ליכנס לתפסת כנגד** ות"ת לפילו מסר לה שמירת הבית למה יאסר להה [דף סט.] מעביר כלי יין ממקום למקום כשומר ופ"ה כל שלא הולינו שהוא מפליג תנן במתני' לעיל ר"ל דאפילו הכי כיון שהחמינו והפקירו לגוי ואמר לו שמור ה"ל כהולינו שהוא מפליג למימר אמר כיון למחימנא ליה לגמרי לא יהי לעיוני **היה הלכך לפילו לא** נמצא בעל היין יאסור לבל כשלא מסר לו חלא שמירת מפתח חינו נאמן לגלו שהרי לא מסר לו חלא שמירת מפתח בלבד אימר אמר השתא יהי ומקיל ליה מינאי ומהברי רבותינו הצרפתים ז"ל נראה למפרשי לה בשהולינו שהוא מפליג ופ"ה כיון שלא מסר לו חלא שמירת מפתח בלבד והבית הוא יהוא שהוא של ישראל מותר למירתת על הכנסתו שמא ירחו אחרים ויגיבו לבעליס וכן כתבו תשמו של ר"ת ז"ל שמכאן התיר הוא ז"ל ליסראלים שהניחו יינם והלכו לעיר אחרת בי"ט ונתנו המפתח לנפחה נראה שלעתה ז"ל לפרש זו שנינו בפרק ר' ישמעאל [דף סח.] המטהר יינו של עובד כוכבים ונתנו ברשותו והלה כותב התקבלתי ממך המעות מותר לאחר ישראל בעיר שהין ישראל לריס בה שרי ואפי' בשהולינו שהוא מפליג כל שים בו פתח פתוח למבוי אבל אחרים מחמירין לומר דלוקא בעיר שישראל **ועובדי כוכבים לרין בה הא לאו הכי כל** שהולינו שהוא מפליג אסור. כללו לנקיטינן בסוף מנע עובדי כוכבים מהניח שמעתתא ומהנהו לסוף פרק ר' ישמעאל לבל היכא לאין לו לייסות לא בבית ולא בית אלא ע"פ שבחזית פתוחות ונמצא עומד בבל היין אפי' בתוך פסוט יהיה מותר לבינו לבית ליה לאיסתמוטי ונתפס בנגב על הכנים חין לו פנאי לנסך והיינו מתני' [ל' ס:] לאין **לו עליו מלוה מותר והיינו** עובדא [ל' ע.] לההוא לאפיזאי ויש מי שאומר [לה"ה] בשוכר ביתו של עובד כוכבים ומלאהו יין שלו ואין העובד כוכבים יודע בהותה חנך ע"פ שאין ישראל לר שם שאפי' נמצא העובד כוכבים עומד בבל היין ישראל מותר והיינו מתני' [ל' ס:] לאין **לו עליו מלוה**

עובדין [דף ע.] לכזעזע דלמא וכתב הרשב"ץ ז"ל לכל לסקור לחמרינן בהנך עובדי דנמרת הכא הין לישורין לסקור הנאה שאין לוסרין בהנאה מסוס ספק מנע עובד כוכבים ללא בספקיהו ללע העובד כוכבים לשמרו ואין עליו סוס חותם כלתנן [דף לח.] ללע עובד כוכבים כפירושיו לכל רש"י ז"ל **כתב בכל הנך עובדי כל שרי להכא שרי בשתיה להא לא נגע קלמרינן וכל לסקור להכא לף בהנאה: מתני' בלמת. חיל על סם שמחפשים וחוקרים קרי לה בלמת כלמתרגמינן ויחפש ובלמ:** סתומות מוקרות. שכיון שהן סתומות שרי זו ליכא ללע פתחו שהם פתוחה לע חזרו לסוסתן **שאין חיתת לחם עליהם וכל** שכן לשרו לר' לליעזר [דף לח.] ללע חייס לזיופא ושני ליה בחותם לחל ומיהו בין לליכיה בין לרבנן לוקא סתומות בתנופה של טיט לכל בפקק של עץ כפתוחות דמו לכי מהדר ליה לפקק לאו משום חיימתא לאו לורחא למלתא ובשעת מלחמה לאו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך בין בכרכום של חותם מלכות בין של מלכות לחרת וכן מוכח בפ' ראשה שנתלרלמה (דף כז.) ומיהו לוקא בפתוחות מתחלתן לכל סתומות שנפתחו חייסינן דהו: לומנין ישרלל וכו' מותר שיאמרו **לו תן לנו לת לתיכה. להא לא קנו לה והוא לינו חייב להם חלא מעות ונניח נעיל [ל' סל.] ישרלל שנותה בעובד כוכבים מנה מכרעבודת כוכבים והבית לו יי"נ והבית לו מותר** ומיהו לאו לוקא למיכ להוה ליה רונה בקיומו לחסור כלחמרינן נעיל (סם) בחומר המתן על שחמכור יין נסך והבית לך חלא כך הוא מותר שיאמרו לו על שתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותן לנו למיכ כנגדה וכבי הוי נונע לין רונין בקיומו כלל ואם תמנכנסה לרשותן חסור לכיון לזכו **בה כי שקיל למיכ למי** יי"נ קל שקלי: נרסינן בגמ' [דף עח.] חמר רב יהודה חמר רב מותר לחלם לומר **לעובד כוכבים זל והפיס עלי** מנת המלך. כלומר **שהיו נותנין מתבואותיהן ויינן עשור למלך ויסרלל זה שהוא חייב יין למלך מותר לומר לעובד כוכבים הפיס עלי** ואע"ג **דקל יהיב ליה הלי עובד כוכבים יין נסך והלי** פרע ליה למיס **כיון דמני לסלוקי לסליחת למלכא בזוזי כי יהיב ליה עובד כוכבים יין נסך לאו שלוחו ליסרלל הוא.** ולותבינן עליה מלתניא לף יהמר חלם לעובד כוכבים עול תחתי לאוכל. כלומר **הכנס במקומי להפיס לת** האוכל **שממונה על האוצרות יין ושמן של מלך לנבות ולחצורי.** ולחינן. עול תחתי קלמרת הל לף למיל חלף להא חבל לומר לו מלטני מן האוכל. כלומר לעול **תחתי משמע ליה במקומי וכל מלי ליהיב עובד כוכבים הוי כלילו יהביה ישרלל להא במקומו הוא והא דרב יהודה לף למיל חלף לסיפא** לחבל לומר לו מלטני מן האוכל כיון **דלפשר לסלוקי בזוזי לי בעי למיתב ליה חמרא לאו** שלוחותיה קא עביד. ולילכל למילק עול תחתי לאוכל חמרא מיתסר להא לחמרינן בריש פרקין בגמרא [דף סנ.] לחימר לסם לחמריו ופועליו לאו ושתו ואני פורע ולינו חוסם מסום יי"נ חלף בשמשן ונתן ביל ר"ש: [סם:] בשהקדים לבעל חיין לינר ולא"נ להסם עול תחתי הוא **להא חייב הוא ליתן להם** יין לשתות **והוא לומר לחנוני עובד כוכבים** תן להם לאכול ולשתות י"ל להכל ומי בשהקדים לו בעל חיין לינר ולומר לו עול תחתי לאוכל האוכל במלטני מן האוכל בירושלמי בפרק שני דתענית. ר"ש יש לומר להסם נבי פועלים למלטני מן האוכל שמירת מפתח בלבד:

יום שיד

מתני' בלשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות וסתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך (דף עא.) אומנין ישראל ששלח להן עובד כוכבים חבית של יין נסך מותר שיאמרו לו תן לנו את דמיה ואם משנכנסה לרשותן אסור המוכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא מדד דמיו מותרין מדד עד שלא פסק דמיו אסורין:

(דף עב.) נטל משפך ומדד ונתן לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים ונטלו ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל אם יש בו עכבת יין אסור המערה מכלי לכלי המערה למיל שאם רצה נותן להם מעות כלי מזונות והן לוקחין לעצמן שכן דרך בעה"ב עם פועלים ומ"ש ברי למיימר לחנוני עול תחתי כלי שאפטר מהם ולא מיתסר אלא בשהקדים לו דינר ר"ש בשנכנס ונתן ביל לבל נבי תנת המלך כיון דעיקר חיובא ביין הוא ש"מ שלפעמים נפטר בדמים אם אמר לו עול תחתי ונעשה כפורע חובו ביין נסך ש"מ אלא מתני' דלא כר' יוחנן ושתו ניחא לו בהכי. לדרייתא לעיל הכי תניא [לף סנ:] אלו ואתו ואני פורע ואי כי היה ליכנס אמר ליה לחנוני כלומר תן להם יין ואני פורע לף על נב למני לסלוקינהו בזוזי ולאי מיתסר ואי אמרת אלא אמר ליה לחנוני היה ליכנס אין מקום לקושיתם כלל ללמוד מלטני מהם ר"ל והר"ס במז"ל כתב בפ' [שלשה עשר] מה' מאכלות אסורות מלך שהיה מחלק היינו לעם ולוקח מהם למיו כפי מה שירצה אל יאמר אלם לעובד כוכבים הא לך מחתיס זו והכנס תחתי לאוצר המלך כדי שיקח העובד כוכבים היין שכתבו בשם ישרלל ויתן העובד כוכבים למיס למלך אבל אומר לו הא לך לך מחתיס זו ומלטני מן האוצר על כלן ולפי זה הלכה ברור שהיה לומה לאותה של חמרים ופועלים כלל לסכין כיון שכתבו עליו של בית המלך שיקבל כך וכך כוריס וזה אומר עול תחתי כלומר קבלם אחה בשבילי נמצל שהוא כאילו מוכר לו יין נסך: [דף עח.] **מתני' המוכר יינו לעובד כוכבים פסק.** עמו למי המכר: **על שלח מלך למיו מותרין.** מפרשינן **טעמא בגמרא משום דמסיקה בעובד כוכבים קונה הלכך כשמוליל קנה העובד כוכבים במסיקה והוי ליה ישרלל זוזי נבי עובד כוכבים בהלואה ויין נסך לא הוי על לנגע ביה:** מלל על שלח פסק למיו לסורין **(לעובד כוכבים לא קני במסיקה לכיון דלא פסק למיו לא סמכא לאעתויה למקנייה במסיקה שמא ירבה לו למיס הלכך כי נגע ביה עובד כוכבים הוי יין נסך ברשותיה ליסרלל ואי שקיל מיניה** מעות הוה ליה למי יין נסך וקיי"ל למסיקה בעובד כוכבים קונה כלמימר לחמר הכי בגמ' והלכך לא קיי"ל כרב [דף עח.] לחמר להו להנהו סבוראתא כי מזבניתו חמרא לעובדי כוכבים קלימו ושקלו זוזי מיניייהו והדר כיילי להו לחי לא עבדיתו הכי כי קא הוי יין נסך ברשותייכו קא הוי וכי שקליתו למי יין נסך קא שקליתו לליתא לכיון דקיי"ל למסיקה בעובד כוכבים קונה כיון למסיקה קנוה ויין נסך לא הוי למיסר בהנאה על לנגע ביה ולפילו לי כייליו ורמי למנף לעובד כוכבים לליכא עכבת יין לפומא למנף שרי להא קיי"ל כרבן שמעון בן גמליאל לחמר [דף עח.] ימכר כולו חוץ מלמי יי"נ שבו ובסתם יינן לפי' יין ביין הלכך לא קיי"ל כרב ולפיכך בסמיטה הרב חלפסי ז"ל לבל הנחון ז"ל בם' המקח בשער י"ח פסקה: נטל את המשפך לחמר"ט בלעז: **אם יש בשולי המשפך עכבת יין** כלו' **מקום שמתעכב שם טפת יין:** לסור. **לפי שנשאר שם מן היין שמלל לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים ובגמרא מפרש. לההיא עכבת יין מיתסרא** למלן **לם"ל ליה נעוק חבור** מקום נעוק לפי שעכבת יין זו שבשולי המשפך מחוברת על ידי נעוק ליין שבצלוחיתו של עובד כוכבים ולמלן לליתי **ליה נעוק חבור** מוקמי' לה בשפחתו צלוחיתו. כלומר שנתמלאה **צלוחית העובד כוכבים על שפחתה היין בשולי המשפך ונתחכר ממ"ם היין שבמשפך ליין נסך** שבצלוחית ויש נורסין עקבת יין בקו"ף ופירוש לכלוך יין והכי מוכח

בירושלמי לחמרין כמה לתימר עקובא מלם והאי לסקור בהנאה קאמר לאי לאסרו בפתיחה למה לי עכבת יין לפילו לין בו עכבת יין נמי לסקור בפתיחה שכיון שמספק זה היה ערוך להאכל ולא להיאסר ולאי שלוסר היין בפתיחה אלא לענין לסקור הנאה קאמרי ומסוס שכי לוקח כי לית ביה עכבת יין **הא נאו הכי** לא עליף מנוחת העבודי כוכבים וקנקניהם שלין לוסרין יין הכנוס בהן בהנאה כלתנן בפ' לין מעמידין [דף כט:] לכברי חכמים ולפי זה לן לקיימא לן כרשב"ג בתערובת סתם יינם ליימר כלו לעובדי כוכבים חוץ מלמי ליסור שבו לא קיימא לן כי סך מתני' לכיון לאיזו נהנה מאותו עכבת **יין כלו אחלי מיתסר בהנאה** ולפיכך יש לתמוה על הרב אלפסי ז"ל שכתבה אלא [שאפשר] שאפילו לרבן **שמעון בן גמליאל לשרי ביימר כולו חוץ מלמי ליסור שבו** לוקה במפרש לאכל בסתם אע"פ שאינו נהנה מן האיסור לסור ואחריס יומרים להאי לסור בפתיחה קאמר לכי ליה ביה עכבת יין לפילו בפתיחה שרי אע"פ שהוא מחוסר להאכה כיון שהוא כלי שלין מכניסו לקיום מכיון שיבש יין נסך שעליו **אם נשתמש בו אינו חוסר** את היין לפילו בפתיחה וכתב הרמב"ן ז"ל [נ"ל שלין זה נראה אלא במשפך לפי שלין היין מתעכב בו לאכל כלי] בכסי וכיוצא בהן לא המערה מכלי לכלי. מכלי כשר לכלי ליסור: **המערה ממנו מותר.** הנשאר בכלי הכשר מותר ולמלן לאמר נעוך חבור מוקמי לה בגמרא [דף עב:] לקל מקטף קטופי. כלומר **שיפסוק ראש העליון על נעוך קולס שיניע ראש התחתון לכלי** האיסור ולייקינן מריעא הא לכיני ביני לאסור מסוס לנעוך חבור ולפ על נב למסיפא נמי ליכא למידק הא לכיני ביני שרי לן לייקי הכי אלא לאנב לתנא המערה ממנו מותר תנא נמי ואת שעירה לתוכו לאסור והוא הדין לכיני ביני נמי לאסור ולמלן לית **ליה נעוך חבור** לייקינן מסיפא ואת שעירה לתוכו לאסור הא לכיני ביני שרי ומריעא לן לייקינן מידי לאנב סיפא נקוטה: [דף עב.] נמ' אמר רב הונא נעוך לטומאה ולטהרה לן הוי חבור. נעוך **קילוח עינור הבא מלמעלה למטה** הינו חבור לטומאה אם מסקה ירוד מכלי **לכלי ונגע טופח בתחתון העליון טהור: ולא לטהרה. נממיות שלין בה מ' סאה ונעוך מחבר מן נממית זו אל מקוה שלא הינו חבור והטובל בנממית לא עלתה לו טבילה** לי נמי לענין המקה קאמר: **לענין יין נסך חבור. שהמערה מכלי כשר ליין נסך נאסר לף מה שבכלי העליון לרך נעוך: לי נפיץ נפוץ. יעמלו מרחוק ויוריקו היין לכליו אל עובד כוכבים כי היכי ללא ליהוי נעוך: שפוכאי. פועלים ישראל רגילים לערות יין מכלי אל כלי:** [דף עב:] **ושליתו ליה עליה. שמא תניחו את כל הכלי שמערים ממנו ביה העובד כוכבים והוא לבלו יערה ומיתסר התחתון: בגיסתא ובת גיסתא.** קנטו"ש פלור"ש בלע"ז והוא **כלי חלול כעין שני קניס חתוכים בשפוע ומלובקים ברחשיהם מלמעלה ושני רחשיהם פונים למטה ומניחים אחד כזה מן הרחשים בחבית מלאה על שמניע נשוליה ורחש קנה השני נותן בפיו ומוץ מעט על שעולה היין ושומטו בפיו ומניח חבית רקנית כנגד הקלוח והיין עולה מליליו כולו מחבית לחבית:** עילוייה נגע **ברחש המקלח:** לכולה מתרת. **לפי** ממנו מותר ואת שעירה לתוכו אסור:

גמ' אמר רב הונא נצוק לטומאה ולטהרה לא הוי חבור לענין יי"נ הוי חבור ואי קשיא לך הא דתנן המערה מכלי לכלי המערה ממנו מותר ואת שעירה לתוכו אסור (דף עב:) התם דקא מקטיף קיטופי כדאמר להו רב חסדא להנהו סבואתא כי כיילתו חמרא לעובדי כוכבים אי קיטפי קטופי אי נפיצו נפוצי כדאמר להו רבא להנהו שפוכאי כי שפכיתו חמרא לעובד כוכבים לא ליקרב עובד כוכבים לסייע בהדייכו דילמא מישתליתו ושדיתו ליה עליה וקא אתי מכחו ואסיר ההוא גברא דאסיק חמרא בגישתא ובת גישתא אתי עובד כוכבים אנח ידיה אגישתא אסריה רבא לכוליה חמרא שמעת מינה נצוק חבור שאני התם דכוליה [חמרא] אגישתא ובת גישתא גריר אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן קנישקנין שריא והני מילי דקדים ופסק ישראל אבל קדים ופסק עובד כוכבים **מה שבכלי** לקנטון: **לגיסתא ובת גיסתא גריר. שהרי מחיליו עולה והוה ליה כנונע בחבית ממש להוי כחבית לריכתא: קנישקנין. כלי רחב ושני קנים לו שלשה** כפי מה שהוא רחב **יונחין בו ונמשכים ועולים כנגד גובהו ויכולים כמה בני חלש לשתות בו** ולקמר לשרי **לשתות ישראל ועובד כוכבים יחד לכל זמן שזה מונן וזה מונן לין היין הנונע בפי העובד כוכבים חוזר למטה** לאכל לקלס ופסק עובד כוכבים לא לפי שמה **שנונע בפי העובד כוכבים חוזר** ומתערב עם היין: ולענין הלכה מקנת מרכותינו הגרפתים ז"ל לוחיש הא לרב הונא מלקמרינן עלה בגמ' [דף עב.] ג"ל רב נחמן לרב הונא מנא לך הא לילימא מלתנן הנעוך והקטופרס לין חבור לא לטומאה ולא לטהרה לטומאה ולטהרה הוא אלא חבור הא ליין נסך היי חבור לילימא סיפא האיסבורן חבור לטומאה ולטהרה לטומאה ולטהרה הוי חבור הא לענין יי"נ לא הוי חבור אלא מהא ליכא למשמע מינה. אלמא לרב הונא נופיה מספקא ליה אלא למעיקרא הוה בעי למילק להוי חבור מריעא ואהדדיה רב נחמן מסיפא וסלקא שמעתין למהא ליכא למשמע מינה והא ואלי ולא ליה ליה כלל לרב נחמן הוא לאמר ליה לאיבעי למילק ממתני' ליכא למשמע מינה לאבל [רב הונא] מלנפסיה פשיט ליה ולא ממתני' לייק לה והכיאו עוד ראיה לרב הונא נופיה מספקא ליה מלדייקי בפרק ר' ישמעאל (דף נו:) עלה להסיא לאמר רב הונא סתם לן שנו אלא שלא החזיר נרגותני לגת וכו' נרגותני נופיה במאי מיתסרא בנעוך ס"מ נעוך חבור וחזינן כלאמר ר' חייא בשפחסתו עלוחיתו ה"נ שפחסתו בורו. ואם איתא לפשיטא ליה לרב הונא הוה ליה למיימר מילי הוא טעמא אלא לרב הונא הא לאמר רב הונא נעוך חבור אלא ס"מ ללרב הונא נופיה לן פשיטא ליה והלכך נקיטינן כיה לקולא ומלרב חסלא נמי [דף עב:] לאמר להנהו סבואתא קטיפי קטופי ליכא לאיתויי ראיה כיון ללרב הונא מספקא ליה רב חסלא נמי לכתחלה מזהר עלה כי היכי אלא לעייל נפשיה בספיקיה לרבה ואף ראיה זו אינה לנסי ללרב הונא פשיטא ליה כלמוכחא סניין להכא התם בפ' ר' ישמעאל [דף נו:] הכי קאמרינן ס"מ מהא לסבירא ליה לרב הונא לנעוך חבור **ביין נסך ואי הכי** מאי קמ"ל הא לאמר חלש זימנא ולחזין ליה בשפחסתו בורו והא קמ"ל לפילו למ"ל נעוך הינו חבור בשפחסתו מוהא ולפיכך נראה לרבי ר"ת ז"ל שכתב לאע"נ ללא מסתייע רב הונא מהני מתניתא קי"ל כותיה לגיכא מאן לפלוג עליה לרב נחמן לא פלוג עליה אלא ג"ל מנא לך אלי סברת למימ אית ביה מתניתא לאמרה מינה לאבל לא חלק עליו לכריו ז"ל וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ' סנים עבר מה' מאכלות אסורות אלא שקשה לאבריהם הא לאמרינן בסמוך [דף עב:] לאמר זוטרא ורבה בר רב הונא שרי למשתי בקנישקנין ואיכא לאמרי לרבה בר רב הונא נופיה עבד עובדא בנפשיה וכיון שהנעוך לאסור אינו אלא בקנישקנין שרי לולאי חבורו אל כלי זה לא נרע מחבורו אל נעוך אלא שהרמב"ם ז"ל כתב בתשובה לכי אמרי' נעוך חבור ה"מ מאי לאחתי בהאוה אי בהאוה ברזא לאבל בהאי קנישקנין מאי

לחתי בברזל ליטרחל לן לחתי בברזל לעובד כוכבים [ה"ל נעוץ שחין סופו לירד] ומ"ה לן הוי חבור ולרך זה נכון בעיני לקיים כל הסוגיות לכל לשיטתי בחילוקי הרמב"ן ז"ל לרב הונא לחמר נעוץ חבור **ליין נסך לף** בנעוץ שחין סופו לירד קחמר לרב הונא עלה לחתני' לתנן הנעוץ הינו חבור לן לטהרה לקי והיה בנעוץ שחין סופו לירד חלי ולכותה חמר רב הונא לחפילו כה"נ נעוץ חבור ליין נסך ורחיה לכבר לחתני' בנעוץ שחין סופו לירד הוה וליכא למימר היה נוד לחתית להא ברים פ' המביא תניין (לף טז.) חוקימנא להיה חתני כר' יהודה ור' יהודה סבירא ליה לכל היכא לחיכא נוד לחתית הוי חבור לחמר נבי מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו בזה לחר זה לאם רבלין של רחמן נוגעות במים לף הכא טהרי לחמרי נוד לחתית כלמוכח בפ' הין לורסין (לף יט.) **וכיון להך מתני'** בנעוץ הין חבור לטומאה ולטהרה חוקימנא התם כר' יהודה על כרחין בשחין סופו לירד הוה ועלה קחמר רב הונא לכה"נ הוי חבור ליי"נ חלמא רב הונא לפילו בנעוץ שחין סופו לירד קחמר ולא ילעתי מהו להתם בפרק המביא תניין הכיא לטופח ע"מ להטפיח חבור חוקימנא כר' יהודה והכיא לאו סיפא לחתני' להנעוץ והקטפרס היא ומעתה נהי להכיא לאם רבלין של רחמן נוגעות במים מוכחא לרבי יהודה אית ליה **ליה לענין מקוחות נעוץ חבור** כל היכא לחיכא למימר נוד לחתית לפ"ה מתני' להנעוץ והקטפרס לא מוכח לכר' יהודה חתית כלי שנטרך לומר לכי קתני לנעוץ חינו חבור לוקי בשחין סופו לירד חלא לחפשר לכרבנן מתוקמא וכי קחמר לנעוץ הינו חבור לפילו בשסופו לירד קחמר ולכותה חמר רב הונא לכיל"ש כה"נ נעוץ חבור ועוד שלפילו תרגם לומר להכיא להנעוץ והקטפרס ר' יהודה נמי מודה בה לפשר לכי קחמר לנעוץ הינו חבור לטהרה לחו לענין מקוחות קחמר חלא לענין הסקה וכי אית ליה לרבי יהודה לנעוץ חבור כל היכא לחיכא למימר נוד לחתית לוקי לענין מקוחות ומקולי מקוחות היא והכי מוכח ליסנא לבגמרא בפ' המביא תניין [לף טז.] דקחמר חלמא לענין מקוחות ור' יהודה היא ומעתה לכרי הרחב"ד ז"ל מתקיימין לנעוץ חבור כל שסופו לירד חבל בשחין סופו לירד לן והיינו סרייתא דקנסקנין זה הלרך היטב בעיני ע"פ שלא העליתי כך בחילוקי: נרסינן בגמרא עלה להא לחמר רב הונא לנעוץ חבור ליי"נ [לף עב:] ת"ש המערה מחבית לבור [חלמא] קלוח היורד מחבית לבור לסור אמר מינה נעוץ חבור (ולא נעוץ הוי חבור לפילו בנו לחבירתא ליתסר לן לריכא לקא מקטף קטופי מ"מ נעוץ לא הוי חבור) ולחינן תרנומה רב שסת בעובד כוכבים המערה לחתי מכחו לי כגי [לפילו בנו] לחבירתא נמי ליתסר כחו לעובד כוכבים לנפק לברחי נזרו ביה רבנן לנוקי לן נזרו ביה רבנן וכתב עלה רש"י ז"ל להלכתא היא שלא תעניו מי שחלק על רב שסת בהא לאם **שפך עובד כוכבים מן הכלי מותר מה שנשאר בכלי** וכן לעת קנת מרבותינו הצרפתים ז"ל ולפי"ז נעטרך לומר שקל הוא שהקלו חכמים בכחו של עובד כוכבים שלא יאסור מה שנשאר בחבית מפני שנוק תע"נ דקי"ל לנעוץ **חבור אבל הרחב"ד** ז"ל כתב לנא קי"ל כרב שסת לגלחיא לגרב הונא לימתר וכיון דקי"ל כרב הונא לחמר נעוץ חבור בעובד כוכבים המערה לפי לחבית נמי מיתסר תע"נ לעובד כוכבים לן מנסך חלא חלי לנפיק לברחי מ"מ מה שנשאר בפנים מחובר הוא בתה שיעת בחון בחבורו של נעוץ הלכך כולו לאסור: [לף עב.] מתני' **יין נסך** לאסור ואוסר בכל שהוא **כל היכא דתני** יי"נ לף סתם יינם בתשמיש חלא חם כן פירש והכי מוכח בכתה לוכתי בתלמוד דקרי לסתם יינם יי"נ וכתוספתא נמי תניא עובד כוכבים שקלח בתינוק והעלה לו יין נסך לפיו חו שטעם מן הכוס והחזירו לחבית זה היה מעשה ואסרוהו חפני שטיפה של יין נסך לסורה ואוסרת בתשמיש והתם סתם יינם הוא שעל ידי מנעו הוא נאסר וקרינן ליה **יין נסך וקתני נמי** לאוסר בתשמיש ותשמ מינה הכי תנן בתתני' יין נסך לסור ואוסר בכל שהוא לף סתם יינם בתשמיש וזה שלא כדברי ר"ת ז"ל לכתב בספר היכר לכי תנן יין נסך לסור ואוסר בכל שהוא לוקה ביין נסך ממש לומיל למים בתים שלין הלבריס לחמורים חלא בתים שנתנסכו ולחי לעבודת כוכבים לבל סתם יינם בנותן טעם כשאר לסורין שבתורה ולין זה מחוור מן התוספתא שכתבנו ולילא למימר תנא דבריית סבר לכל מין בתינו בתשמיש לאם כן למה ליה למתני חפני שטיפה של יין נסך וכו' כל לסורין שבתורה נמי ליעייהו הכי לבתינו בתשמיש חלא שמע מינה להלהי תנא לוקה ביין נסך לבל בשאר לסורין לא ושמע מינה לסתם יינם לוסר בתשמיש ומיהו לוקה ביין שנאסר בהנאה לבל יין שלינו נאסר חלא בשתיה לינו לוסר בכל שהוא לחמרינן בגמרא בסמוך להאי לוסר יין נסך בכל שהוא תסוס חמורין לעבודת כוכבים **היא הלכך לוקה ביין נסך** שנאסר בהנאה גם בו תסוס לתך לעבודת כוכבים לבל ביין שלא נאסר [חלא] בשתיה לליתך תסוס לתך לעבודת כוכבים לן: **מיס בתים. שנתנסכו לעבודת כוכבים שנתערבו בתים** של היתר. נרסי' בגמרא [לף עב.] לתך רב לימי לחמר ר' יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור לפילו כל היום כולו רחמן בטל. כלומר שרחמן רחמן תן היין נסך שנפל **בטל ביין כשר שכבור ומותר בהנאה והא לתנן נקמן [לף עז.] יי"נ שנפל לבור לסור בהנאה מוקי ליה כשנפלה חבית גלולה ונשברה** ונפלה בו בלחת: ולותבינן עלה מלתנן יי"נ לסור ולוסר בכל שהוא לחו לנפל ליסורין **לנו התירה.** כלומר ושמע מינה ללא לחמרי רחמן בטל: **ולחינן לא התירה לנו ליסורה.** כלומר ובכי הלי נונח לפילו נפלה חבית גלולה של היתר לתוך טפח של יין נסך נאסר הכל לבכי **הלי גזרינן מחמרי ביין נסך** משאר לסורין לבל היכא לנפיל ליסורה לנו היתרה ליסורין לבל בשאר לסורין **לא גזרינן** לפי שלותו לבר שעומד במקומו חשוב יותר מן הבא עליו ולפיכך כשהליסור עומד במקומו ולפילו משהו לוסר **לת היין שבא עליו** ולפי' חבית גלולה בבא לחת **משום חומרא דיי"נ** לבל בשהיתר במקומו והליסור בא עליו הוי היתר מבטל לת הליסור ע"כ בא עליו ליסור מרובה הוא בו בלי ליתן טעם בהיתר וכן נרחה מלברי הר"ס במז"ל וזה בענין שנזכר במקולות (פרק ל') לרביעית מים שלוכין בתחלה פוסלין לת המקוה מפני שמי המקוה בלין עליהן ולילו על פני המים הין השליבה פוסלת חלא בג' לונין וכל שני מילי במין במינו לבל במין בשאינו מינו קיל טפי לחמרת להיתרת לנפיל בבא לחת למיל לליסורה ולין במים של ליסור כלי ליתן טעם בו מותר ולזיינו לתנן יין במים בנותן טעם ולפי לרך זה הלבר ברור שים חילוק בין יין נסך לשאר ליסורין שבין נסך [מין במינו] לס נפל היתר מרובה בבא לחת לתוך ליסור מועט נאסר ולילו בשאר ליסורים בעינן **שיהא בליסור כלי** נותן טעם וכן זה הלרך בעצמו הוא החלוק שים בין מין במינו ומין בשאינו מינו בין נסך ולותבינן עלה לרב לימי מלתנן במתני' יין במים בנותן טעם מלי לאו לנפיל ליסורה לנו התירה. **ולתני למכי יהיב טעמא מיתסר** לאמר **לא חמרי לרחמן רחמן בטל** ולחינן לא לנפל התירה לנו ליסורה. ונרחה לי לפי לרך זה שלף בשאר לסורין היכא לנפל התירה לנו ליסורה מעט מעט שלפילו כל היום כולו רחמן רחמן בטל ונאסר הכל שמה שאנו מחמירין בין נסך שבשאר לסורין הינו אלא בהיתר מרובה שנפל בבא לחת לתוך

זה הכלל מין במינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם:

יום שטו

(דף

חיסור מועט לכיין **נסך לחסר במינו** ובשאר לאסורין לי נמי כיין **נסך בשאינו מינו מותר לכל** בהיתר שנפל לתוך חיסור מעט מעט לפילו בשאר חיסורין לי נמי כיין נסך בשאינו מינו לרשון לרשון בטל ולאסור שהרי אנו אומרין כן להקל כיין נסך היכא דקא נפיל לאסורא לנו התירא וכי תימא לס כן כי תנן לכיין במיס ערוך כלי ליתן טעס ואוקימנא לנפל חמרא להתירא לנו מיס לאסורא לוקא בשנפל חמרא להתירא בשת אחת הא בנופל מעט מעט לפילו אין במיס כלי ליתן טעס ביין לאסור לרשון לרשון בטל ולי בשנפל בשת אחת לוקא עסקינן לתי ליס לאוקומי בלקא נפיל חמרא להיתירא לנו מיס לאיסורא לפי חמרא **לאיסורא לנו מיס להתירא** נמי מיתסר שכל שנפל בשת אחת כלי ליתן טעס ליכא למימר לרשון רשון בטל לאו קושיא היא לעל"ג דולאי למאי דאמרינן בלקא נפיל חמרא להתירא לנו מיס לאיסורא [לוקא] בשת אחת מיתוקמא הני מילי לענין שרייתא לפחות מכלי נתינת טעס לוקא בשת אחת הא בזה אחר זה לפילו פחות מכלי נתינת טעס לאסור לכל לענין איסורא לכנותן טעס מילתא פסיקתא קתני בין [בנופל בשת אחת בין] בנופל בזה אחר זה לומיל לריבא ליין בין לאסור בכל שהוא לכלקא נפל התירא לנו לאיסורא לאסור בין שנפל בשת אחת או מעט מעט וכמו שפירשנו ולכותה קתני יין במיס בנותן טעס לכל היכא שיש בלאיסור כלי נתינת טעס מיתסר נמי בכולהו גווני הא כשאין בלאיסור כלי ליתן טעס לא מיתסר בכולהו גווני כי היכי למיתסר מין במינו אלא לוקא בשנפל מעט מעט ומפוס רשון רשון בטל ומיהו כל שנפל אחר כך היתר מרובה [בשת אחת] שיש בו כלי לבטל עיקר האיסור שבתחלה סני להא תנן בפרק קמא לתמורה [לף יב.] אין המלומע חוזר ומלמע אלא לפי חשבון ואין המחומין חוזר ומחמין אלא לפי חשבון והיינו טעמא מפוס אלא לאחרינן חתיכה עצמה נעשה נבלה אלא בלבריס שמתבשלים לומיל לבשר בחלב כמו שכתבתי בפרק כל הבשר ולכתוב עוד לפנינו בסייעתא לשמיל ולעפ"כ כל אלא נפל בשת אחת היתר מרובה שיש בו כלי לבטל עיקר האיסור לפילו כל היום כולו רשון רשון בטל ואין כן לעת הרמב"ס ז"ל שהוא ז"ל לומר אלא לאחרינן בהיתרא ננו איסורא רשון רשון בטל אלא בשאר אסורין **ואלא ביין נסך** ומינו אע"פ שאנו לומרין כן להקל ביין נסך בלקא נפיל לאסורא ננו התירא והיינו טעמא לפי שהאיסור עשוי להתבטל ואלא היתר ועוד הוא ז"ל מפרש זו שאמרו ביין ביין במיס אלא לקא נפיל התירא ננו לאיסורא לכנופל מעט מעט עסקינן ומפוס רשון רשון בטל [ולומרת הוא שהמחירו ביי"נ לומר בהיתר רשון רשון בטל] מה שאין כן בשאר אסורין לפי שאין היתר עשוי להתבטל ונרסינן תו בגמרא [לף עג.] כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן המערה י"נ מערה קטן לגבור. כלומר פך קטן: לפילו כל היום כולו **רשון רשון** בטל. ולוקא ערה קטן אלא נפיש עמודיה לבל חבית לנפיש עמודיה לא. ומעמא למילתא לחבית כיון לנפיש עמודיה **הרי הוא כאילו כל היין** שבחבית מחובר לגבור לכיון לנפיש עמודיה חבורו חשוב כנופל בשת אחת למי לבל ערה קטן אלא נפיש עמודיה אין כל היין שבערה כנופל בשת אחת לגבור הלכך רשון רשון בטל ואף על גב דקיימא לן **נעוץ חבור וכמו** שכתבתי למעלה ויין שבערה הרי הוא חבור לגבור ע"י קלוח של נעוץ לפי: כי לא מיתסר אלא לגזור אלא נעוץ חבור אלא לומר שהיין של מעלה הינו כאותו יין שנתערב למטה והרי הוא כמותו וכיון שאותו שנפל למטה נתבטל ונעשה היתר היאך יאסור יין שלמעלה ולא יהיה נתן לבריו לגיעורין [אוזה כלי יקרא נפיש עמודיה ואיזה כלי לא נתן לבבר נשאר החלון שבין ערה קטן לחבית להיאך יהיה כלי זה ל

שנפלה למתיתים וחבר כך נפלה סלה ועוד **על ערלה סלה ועוד על כלאי הכרם** זו היא שהערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה פירש שחותנו ועוד אחרון מתבטלה בסלה ערלה שנתבטלה סם בתחלה ונעשית חולין נמורין והוא שיש בחותנו הסלה מלתיים בחותנו ועוד ותנן נמי לעיל מינים התרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה התרומה כיצד סלה של תרומה שנפל למלה סלה חולין וחבר כך נפלו שבעת קבין (ועוד) ערלה לו שבעת קבין (ועוד) של כלאי הכרם (שנפלו למלה סלה חולין וחבר כך נפלה סלה ועוד תרומה) זו היא שהתרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה הגה נתבאר מלאו כי התרומה והערלה לאחר שנתבטלו נעשו היתר נמור לגמי לבטל חיסור הבא על ידם לאחר מכאן כ"ם שאין מנטרפין עוד לאסור ודוקא בערלה וכלאי הכרם לכיון שנתבטלו תו ל"ל להעלותן כלל אלא נעשה הכל היתר נמור אי נמי בתרומה לנבי חולין [חולין] ובכהן שאינו צריך להריח אבל תרומה לנבי חולין ליכא לאוקמה שצריך להריח לו לתנן בתרומות (פ"ה) סלה תרומה שנפלה למלה ולו הספיק להגביהה על שנפלה סלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר וכן היין לכל חיסורין אחרים אלא נמוחו כגון כזית חלב שנפל בשל שמים היתר ולו נימוח כי אם חלין כיון שהחיסור קיים אלא יפול לקדרה אחרת ויאסור כאלב נמור אם יפול עוד בקדרה זו זית אחר של חלב ונמוחו שניהם יצטרפו [שניהם] לאסור **את הקדרה ולו נאסוב את הראשון כאילו** נימוח כולו כבר קודם נפילת השני שהרי מלאו בעין שעליין רואי לאסור במקום אחר מסום הכי מצטרף עם האחרון כיון התרומה וכן כל כיוצא בזה על כלאן לבהי הרב ז"ל משמע לסבירא ליה ז"ל לרב יוסף תרתי אמר חלק ליין נסך לאוקמה לנו התירא אינו אוסר בכל שהוא ועוד לפני רבה עליו כל היום לראשון בטל ואע"נ דבקמייתא לא סבירא לן כותיה מסום לילולא ממימריה לרבין אמר ר' יוחנן לבעי קיתון של מים לפ"ם נקיטינן כותיה בחיסור שאינו **אוסר במשהו שלפי רבה עליו** כל היום לראשון בטל ולא לשלישי אלא לחשבונן מלן לפלוגי עליה ונפקא מינה לדיקן לשאר חיסורין שאין אוסרין במה שהן ע"נ ליין נסך אין בשאינו מינו: אבל הרמב"ן ז"ל כתב לפי' בשאר חיסורין נמי לא אמרי' ראשון בטל לגבי שם נפל בהיתר חיסור מועט אע"פ שנתבטל מחמת מיעוטו שם חזר ונפל שם חיסור שבתרופו של ראשון יש בו כדי נתינת טעם נאסר היתר זה להא לחינן לה לרב דיימי לומר לגבי ר' יוחנן וכיון לדילמא לה לגמרי דילמא ואיתא כלל ונעמיד למילתא **משום דטעמא לא בטיל ולפי** במין במינו לדיבא למיקם לטעמיה כיון שנפל שם שיעור שיש בו כדי ליתן טעם בכנגדו אלא במינו אסור וא"ת לומר בחיסור המקלח בלא הפסק לגבי אמרי' ראשון בטל לכתחלה בבת אחת אמי לגבי אפילו היכא למיקלקל קטופי לאסור לחזור וניעור ורהיט לכבר מלפרכינן לרב דיימי ממתני' דקתני יין במים בנותן טעם למשמע לגבעתיה לרב דיימי לאמר ראשון בטל הוא דקשיא מתני' אבל לגבי ניחא ואם כלבי הרמב"ם ז"ל שאומר לבחיסורי נ"ט אמרי' ראשון בטל לגמי לא ליה רב דיימי ולגבי מי ניחא והא אין בשאינו מינו את נופך מוליח לראשון בטל לתתני' היא בתוספת ערלה אלא ולאי תשמע לגבי אין לן לא בשאר חיסורין ראשון בטל אלא חיסור חוזר וניעור ומצטרף לאסור ולגבי מיבא לן לרבי אלא מני ח"ל לגבי מי ניחא מתני' ערלה למי לחוש להיות בנופל בהפסק מתוקמא ולא בניתוך וכיון לדיתרצה ליה מתני' לגבי רב דיימי מני למנקט כותיה בשאר חיסורין לפילו בניתוך עוד הבי רבה ז"ל מלאחרינן בגמרא [לף עג:] חיתמר יין נסך שנפל לבור ונפל סם קיתון של מים חזקיה אמר הנגילו בחיסור לסאור. כלומר שלא הנגילו **המים והיין בחיסור להיינו שנפל** היי"נ לאחרון לגי אלא קיתון של מים יי"נ לבלו לסאור: [לף עג:] **הנגילו בהיתר מותר.** כלומר שלא **נפל היין כשר לאחרון מותר: ורבי יוחנן אמר לפי הנגילו בחיסור** מותר. לס"ל לפי' בכי הלי נוונע קיתון של מים מבטל ליה לי"נ: ול"ל ר' ירמיה לר' זירא לימא חזקיה ורבי יוחנן בפלוגתא לר"ל ורבנן קל מיפלגי לתנן שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה ולא בזה כדי לאחן [ולא בזה כדי לאחן] ונעטרפו ואמנע ר"ש לומר לאחר לאחרון אני בא ואכ"ש בין שנפל חיסור בתחלה בין שנפל חיסור בסוף אינו לסאור על שיבא בו כדי להחמין ופרכינן ותסברא והא אמר לבי אמי שנו אלא שקלס ושלק את החיסור לבבל לו קלס ושלק את החיסור לסאור. כלומר לר"ל. אלא חזקיה לאמר הנגילו בחיסור לסאור בהיתר מותר לאמר כאמן. ואם תימא היכי מקשינן מינה לחזקיה לאמר הנגילו בהיתר מותר לימא טעמא לחזקיה משום לכיון שבטלו המים ליין נסך אע"פ שעכשיו נפל סם של היתר **הינו חוזר וניעור** ככל חיסורין שבתורה ושאני תרומה מפני שנריך להריח לעל כרחין בתרומה לישראל קל מיירי לפי לאו הכי לאמן לבטל לכבני הרמב"ם ז"ל אלא ולפי מסמע דאפילו בחיסורין אחרים בעינן זה שבכולן לר"ל אם לא קלס ושלק את החיסור לסאור אלא לאמרינן לאמן לבטל ומלר"ל בשלא קלס ושלק נסמע לרבנן דבבי ר"ל לאסר מיירי משום לסבר זו"נ לסאור ורבנן דבבי מיירי משום לסבירא ליה זו"נ מותר ומיניה לאם נפל סם חיסור אחר לפילו רבנן מודו לאסור ולא אמרינן לאמן בטל ולגלידי מיבא נמי לן לרבי יהודה דזה וזה גורם לן שיבוא לאמן בטל שהרי נשתנה לינו שלא היתר לאוסר בו למ"ל זה וזה גורם לאסור מה שאין כן ולפי בשאר נותני טעמים שהרי הדבר פשוט שלא נבלע וכזית שחוטה ונעטרפו ונתנו טעם במקפה מותר אפי' למ"ל זה וזה גורם לאסור וחתן שאני לפי שמפני שהוא הבשרו של עיסה הרי הוא כלילו נתהותה העיסה מכח הגורמים וכשתקלקל בכל זה וזה גורם שבתלמוד על דרך זה הוא. ומעתה לן צריכין לאוקמא הא לאסור של חולין ושל תרומה בתרומה לישראל שנריך להריח וכל [כמו שאמרנו] לגלידי למשרי לרבנן אם נפל סם חיסור אחר מטעמא דלאמן בטל שאין לו ענין בחיסורין לגורם כלל כיון שבגרמת חיסור בא דבר זה לעולם לו נתקן בעיקר תקנו עוד הבית לגלי מלנרסינן בירושלמי נדיסין של תרומה שנתבשלו עם עלמים **של חולין וחין** בהם בנותן טעם ריבה עליהן נדיסין של חולין מין מעורר מינו לאסור בתמיס הא לן תהא נהולה מיין נסך כמה לתימא ביי"נ תהא רואה את ההיתר **כמי שהינו ואותו החיסור אם** יש בו בי"ט לאסור ואם לאו מותר להא אמרת רבה עליהי נדיסין של תרומה לאסור זה ולאי לגלי לפי הנמרא ירושלמית אבל אפשר לו לרבי"ל ז"ל שיאמר שלפי הנמרא שלנו אינו כן ומ"מ לף בתוספות חלקו על סברתו וכתבו בפשיטות לכל שבא לכלל נתינת טעם חוזר וניעור וכ"ת אם כן קשיא מתני' דערלה אינו קושיא להתם שהי מפני שמעורן במחתים ואע"פ שנפלה עוד סלה אחרת לכתי לין בחיסור כלי ליתן טעם הלכך אינו קושיא לגמי ראשון בטל לכיון שנתבטל מחמת מיעוטו ועליין לן נתוסף כל כך שיתן טעם לין הוא שלא יהא ניעור לחיסור הראשון אבל ולאי אם נתוסף על כלי נתינת טעם חזר לחיסור ראשון וניעור הלכך מתני' דקתני יין במים בי"ט לגילין לן לרב דיימי כפשטיה מתוקמא בחיסורין לגו היתרא שלא"פ שנפל כלרך הנופלין לראשון בחיסורין **לא בטיל. ולענין הלכה** אי בעי' תחלה לא לא חיכא מ"ל לקי"ל כליסנא בתרא לגי בעי תחלה לספיקא לרבנן

ע"ג) **גמ'** רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינן במשהו ושלא במינן בנותן טעם ור' יוחנן

הוא ולקולא והקשו על זה מלמתירין בפרק גיל הנשה (לף ק.) נבי חתיכה של נבילה וחתיכה של לג טמא שנפלה בין החתיכות שכיון שנתנה טעם בחתיכה לחתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כלן מפני שאין מינה והכי ליתא לן למימר שכיון שמנץ יי"נ

[ליין] של היתר בלא מים שלף הוא עצמו נעשה איסור וצריך שיהא **במים שנפלו לבסוף כדי לבטל את** שניהן ולכידי מיהא לא צריכין כלל לסברת לי ללא לתרוץ חתיכה עצמה נעשית נבלה בלבדים המתבטלים כבשר בחלב ללרך בשול לסברת תורה ג"ע נינן לתוך חם שלף הוא לרך בשול לבל בנונע לחרוצה לא והיינו טעמא מסוס לחתיכה עצמה נעשית נבלה בשאר איסורין מלרבנן בעלמא מסוס לתת לבשר בחלב ומס"ה לא לתרוץ לה ללא לומיל לבשר בחלב והיינו לתנן בפ"ק לתמורה [לף יב.] אין המומע חוזר ומטמע ללא לפי חשבון ואין המחומץ חוזר ומחמץ ללא לפי חשבון והלרכתי בלבר זה ובלרתי בפ' כל הבשר בס"ל ומס"ה מסתברא לי לקי"ל במקום ללא בעי תחלה לבל הר"מ במז"ל פסק בפ' חמשה עשר מיני מלכלות לסורות במקום לבעי תחלה: ונרסינן בגמרא [לף ענ:] ג"ר לסי לימר ר' יוחנן שתי כוסות לחר של חולין ולחר של תרומה ומזנן וערבן זה בזה רואין את ההיתר בלאו הוא והשאר מיס רבין עליו ומבטלין אותו. פירוש כגון שיש במיס שבשניהן שיעור כנגד היין של תרומה ומשכחת לה במזיגה כלרכה שהוא על חד תלתא היא כגון שיש בשל תרומה לוג ג' של תרומה נ' לוגין מיס ושל חולין י"ט לוגין וכנגדן יש במזיגתן חמשים ושבעה לוגין מיס נמנץ שבשתיהן **רוחין יין של חולין כאילו הוא יש** כאן שבעים לוגין של מיס לבטל לוג לחל של תרומה ותרומה בשאינה מינה בטלה **היא בששים ככל איסורין שבתורה** ולריכה לבבר מלתנן במסכת ערלה (פ"ב) ומייתי לה בפרק גיל הנשה (לף ענ.) להקל ולהחמיר אין בשאינו מינו כיצד נרסינן שנתבשלו עם העלשים ואין בשם להעלות בחל ומה תותה. פירש משום לתרומה בשאינה מינה בטלה **היא בששים ככל איסורין שבתורה** ומס"ה נתבטל כאן יין של תרומה בשם חלקי מיס שבננלו הא בפחות מס' וחלי לא ללא נרעה תרומה מכל איסורין שבתורה לבל רבינו יצחק ז"ל מיקל בבשר ופרשה לזו בכוסות שוין ומזונין כלי מזינה ונמנץ שאפי' בשאינו מינו **רוחין אין כאן אלא** שבה חלקי מיס בננד היין תרומה אפ"ה בטלה שהא האיסורין אינן בטילין בפחות משבים יין שהי שבשבה חלקי מיס נפנם ואינו משביח מיס אלא פונגן וה"ל נותן טעם לפנם לתותר בכל איסורין שבתורה ולפי פירוש זה הא לתנן במתני' יין במיס בנותן טעם לשבח קשיא כלומר בפחות משבה חלקי מיס הא בשבה חלקי מיס מותר שהן טעמו משביח אלא פונם וקיימא בעלמא הוא: וכלמרינן בעלמא מי שברת חמרא הוא קיימא בעלמא הוא: רב ושמואל לתמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינן במשהו. תמרינן בגמרא תלמי לתנן במתני' זה הכלל מין במינו במשהו לאיתויי כל איסורין שבתורה וכ"ת וכיון לכל איסורין שבתורה אינן כן למה פרט התנא יין נסך יותר מאחר איסורין יש לומר לשמועינן רבותא לתפילו יין נסך שלא במינו בטעם כשאר איסורין ולא מחמירין בזה משום חומרא לעבודת כוכבים למיסר תפילו במשהו: **חוץ מטבל ויין נסך** שבמינן במשהו. יתבינן טעמא בגמרא ליין נסך משום חומרא לעבודת כוכבים ולטבל משום לבתחילה כך לימדו לתמר שמואל חטה אחת פוטרת את הכרי

ור"ש בן לקיש דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם חוץ מטבל ויין נסך במינן במשהו ושלא במינן בנותן טעם איכא מרבואתא מאן דפסק הילכתא כרבי יוחנן וריש לקיש דקי"ל דכל היכא דפליגי רב ור' יוחנן ושמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ואיכא מ"ד אע"ג דכל רב ושמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן הכא קי"ל כרב ושמואל ומיסתברא כותייהו דהא פלוגתא דאביי ורבא בחמירא דחיטי

ולר' יוחנן זה הכלל לתמני לאיתויי טבל ות"ת והא טבל לבר שים לו מתירין הוא וכלתניא בנלרים בסוף פרק הנודר מן הירק (לף נח.) כל לבר שים לו מתירין כגון טבל לא נתנו בו חכמים שיעור וכיון שכן מאי לריך לנקט ר' יוחנן טבל כל לבר שים לו מתירין נמי כך הוא לומר ויהיכי בעינן הלא טבל מאי טעמא ומפרשים משום לכהיתרו כך לסורו תיפוק ליה לה"ל לבר שים לו מתירין תירן ר"ת [ז"ל] לאי בשים לו טבל לאחר שיפרים ממנו לפי חשבון על זה הטבל שנתערב כאן הכי נמי לה"ל לבר שים לו מתירין אלא הכא במאי עסקינן כגון שאין לו טבל ממקום אחר לומיל למאי לאחרין בפרק הזהב (לף נג.) מעשר שני בטל ברוב בחיזה מעשר אחרון במעשר שאין בו שוה פרוטה כלומר וכיון שאין בו שוה פרוטה אי אפשר לפלותו והוה ליה לבר שאין לו מתירין ופרכינן ולחלניה על מעות הרחשונות ומפרקינן הלא פריק ה"נ בשאין לו טבל ממקום אחר שיפרים עליו לפי חשבון עסקינן מאי לאחרת יפרים מיניה וביה כלומר ממעורב זה ליתא שאם היה מפרים ממנו לא היה לו לי לו שיפרים ממעורב זה לפי חשבון הטבל שנפל בו שנמנץ יפרים **מן הפטור על החיוב הלא** היה ערוך להפרים כנגד כולו כלילו היה הכל טבל וכל כי האי גונא שאין לו תקנה הלא בשיפסיד יותר מדאינו לאו לבר שים לו מתירין מיקרי ועוד לאפשר לאפילו בכי האי גונא לא סני להא לאחרינן בפ"ק לר"ה (לף יג:) לכל אין בילה חוץ מיין ושמן הלכך חיכא לאיחם שמע כמה שיפרים שים יותר פטור ממה שרלוי לפי חשבון הלכך כל שאין לו טבל ממקום אחר שיפרים עליו לפי חשבון אין לו תקנה ולא הוי לבר שים לו מתירין ומ"ה ערייכין הכא לטעמא לכאיתרו כן לישרו משום לבבל ענין קאמרי ר"י ור"ל לאוסר בכל שהוא ואפי' בשאין לו מתירין וכלכתיבנא והא לאחרינן בגמרא לרבי יוחנן ור"ל מלתני בהא אחרו טבל אסור ואוסר במינו במשהו אלא במינו טעמא משום [לכיון] לבריית קתני טבל שתמע משמע בין בשים לו מתירין בין בשאין לו מתירין ומיהו אמעינן לכי אחרינן כל לבר שים לו מתירין **חפי' בחלף לא בטיל** לא אחרו אלא במינו אבל אלא במינו בנותן טעם להא **הכא טבל שתמת קתני ואפ"ה** פסיק ותני אלא במינו בנותן טעם ואע"פ שים לו מתירין ורחיה לבבר עוד מלתנן בפ' הנודר מן המבושל (לף נב.) הנודר מן הבבר ונתערב בחברים אם יש בו בנותן טעם אסור אלא במינו טעם בעינן ואע"נ לנלרים לבר שים לו מתירין הוא לה"ל בי בעי מתבשל עליה ומעיה נמי לאיתשולי עליה כלילתא בפ' הנודר מן הירק (לף נט.) אלמא לבבר שים לו מתירין אלא במינו בנותן טעם והיינו אלא במינו הוא וכך העמידוה בירושלמי ורחיה לבבר עוד מלתניא ס"פ הנודר מן הירק (לף נח.) ר"ם אומר כל לבר שים לו מתירין כגון הטבל ומעשר שני והקדש וחלק לא נתנו בו חכמים שיעור אחרו לו והלה שביעית אין לה מתירין ולא נתנו בו חכמים שיעור לתנן השביעית אוסרת בכל שהוא במינו אחר להם לחי לחי לא אחרינן אלא לביעור **אבל נאכילה בנותן טעם** ובולאי מלקאמר לא אחרינן אלא לביעור ולהקשו עליה מהשביעית במינה ס"מ לאיהו לא נתנו בו חכמים שיעור ולהקשו עליה מהשביעית במינה נמי כי קאמר כל לבר שים לו מתירין לא נתנו בו חכמים שיעור לוקא במינו קאמר **לאי נאו הכי מאי** קושיא ליתא להו שאין שביעית לשאר במינו בנותן טעם ולבר שים לו מתירין **בין במינו בין שלא במינו** במשהו אלא מלא להכי להו הכי ס"מ לאיהו נמי במינו לוקא קאמר **אבל שלא במינו בטל בנותן טעם** כשאר כל האיסורין ועוד לאיהו מלאיתמר בהניא בירושלמי בפ' הנודר מן

המבשל זה הכלל היה רבי שמעון אומר משום רבי יהושע כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחלב לא נתנו בהן חכמים שיעור חלא אין במינו במשהו אלא במינו בנותן טעם לחילין [נדרים] מה לת עבד לן בדבר שיש לו מתירין או בדבר שאין לו מתירין מסתברא מעבילינן בדבר שיש לו מתירין לתניוה תנא שהזקן עוקר את הנולד מעיקרו אמר רבי אין עקור אלא מכאן ולהבא והא מתני' עבלא לן כמי שאין לו מתירין לתניוה תנא הנולד אין הדבר ונתערב בחברים אף יש בו בנותן טעם הרי זה אסור תפתה

וחמירא דשערי ברב ושמואל שייכא:

(דף עד.) **מתני'** ואלו אסורין ואוסרין כל שהן יין נסך ועבודת כוכבים ועורות לבובין ושור הנסקל ועגלה ערופה וצפורי מצורע ושער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה הרי אלו אסורין ואוסרין

חוסר במשהו אלא במינו לוקין **אבל אלא במינו** הרי הוא ככל האיסורין שבתורה לבטל בס' וה"ת להא דאמרינן בפ' בתרא ליו"ט (דף לח.) ולבטול מיס ומלח לנבי עסקא ופרקה רב אחי מסוס שהוא ליה לבר שיש לו מתירין **ואפי' בחלף לא בטיל** דלמא **אפי' אלא במינו לא בטיל** תירצו בזה לכיון דל"ל לעיסה בלא מיס ומלח הוא ליה כמין במינו ויש לי לעת לחברת בזה וכתבתיו בחלוסי בזה בס"ק. ולענין הלכה בפלונתייהו דרב ושמואל ור' יוחנן ורים לקיש קי"ל כר' יוחנן ור"ל מסוס לפלונתייהו תליא בפלונתא דרבנן ור' יהושע מסוס רבן גמליאל לחיהו לחמר מסמיס לחין לס מבטל לס **מסוס למין במינו לא בטיל** כלחיתא בזבחים פ' התערובות (דף עח.) ורבנן פליגי עליה וסבירא להו בטיל וקמו ליה רבי יוחנן ורים לקיש כרבנן וקי"ל [כותייהו] לרבים ניגהו ורבי יהושע נמי מלפפיה כוותיהו ס"ל לבזבחים (דף עט.) לחמרינן הא ליליה הא לרביה לתניא רבי יהושע אומר מסוס רבן גמליאל חין לס מבטל לס ועוד לבבל מקום רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן כלחיתא בפ"ק לביצה (דף ז.) ושמואל ורבי יוחנן נמי הלכה כרבי יוחנן כלחיתא בפרק מי שהוציאוהו ועוד לרבה כרבי יוחנן ס"ל לחמר בפרק ניל הנפה (דף עז:) לחמר רבנן בבשים מין במינו לניכא למיקם לטעמא בבשים ודיב"ל נמי הכי ס"ל התם בפרק ניל הנפה (דף עח.) לחמר כל איסורין שבתורה בבשים וילפינן לה מזרוע בשלה וזרוע בשלה מין במינו הוא והרחב"ק ז"ל הביא עוד ראיה לדבר מעובדא דהוזיע זיקא לתרבץ לנפל לניקוועא לבסרא ושבר רב אחי לבשיעוריה במאי דבלעה קדירה כלחיתא בפ' ניל הנפה (דף עח.) לחמר מין במינו בטל להא חלב ובשר מין לחב הם מלחמרינן בס"פ ניל הנפה (דף קנ.) לחכל חלב מן החי מן הטריפה חייב אלא כלחמר משום חלב ומשום בשר מן החי ומשום בשר מן הטרפה לחמר חלב בשר חיקרי והרב חלפסי ז"ל כתב בתחלה בהלכותיו להלכה כרב ושמואל לפלונתייהו לחדיי ורבה בחמירא לחיטי וחמירא לבשרי וחלא לחמרת וחלא לבשרת כלחיתא לעיל בפירקין ברב ושמואל סייעא ליה ותו"כ העיזו תלמידיו שחזר בו ועיה לתקן שהלכה כרבי יוחנן ור"ל ונסגו לחמירא לחיטי וחלא לחמרת לא מסייעי להו לרב ושמואל לחיכא לתוקמיהו בטבל ויין נסך לחלא וחמירא סייעא להו לרב ושמואל בפלונתייהו בטבל ויין נסך לחלא חסורות וכן כתב רש"י ז"ל בפירקין נבי עבדת לנפיל בסיכרת לף ע"פ שבפרק כל הבשר פסק כשמואל ומיהו לף על גב לחמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם חין שיעוריהן שוין שהרי רובן בבשים ותרומה בחלח ומלח ושלשה בחלח ומלחים משום לחע"נ למעיקר לינא כולהו בנותן טעם חפי חומר שבהם החמירו בשיעור טעם שלהם ומיהו ליכא לנפקי מהאי כללא בדבר שיש לו מתירין וחמן בפסח לבין במינו בין שלא במינו בכל שהוא לבעת לבדב לחלפסי ז"ל כמו שכתבתי בפ' כל שעה: [דף עח.] **מתני' וחלו חסורין וחוסרין בכל** שהן. והא בכל שהן חין

בכל שהן:

ולי"ת להאי כללא דקי"ל דחמץ בפסח אסור ואוסר בכל

368

שהוא:

מתני' יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנאה רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו:

גמ' אמר רב הלכה כרבן שמעון בן גמליאל חבית בחבית אבל לא יין ביין ושמואל אמר אפילו יין ביין אמר רב נחמן הלכה למעשה יין [נסך יין] ביין אסור חבית בחבית מותר סתם יינם אפי' יין ביין מותר בהנאה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו וגרסינן נמי בפרק כל הצלמים (דף מט:) ההוא גברא דאיערבא ליה חבית דסתם יינם בחמריה אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה זיל שקול ארבעה זוזי מדמי חביתא ושדי

מינ למתני הכא חמץ בפסח מפני חיסור הנאה שבו ואפילו הכי לגירסין דקאי כרבי שמעון דאמר בעבר עליו הפסח מותר בהנאה הוי ליה חמץ דבר שיש לו מתירין **ולא בטיל אפילו** בחלף לכי היכי דלבר שבמינן **אפילו בחלף לא בטיל** הכי נמי לבר שיש לו מתירין **אפילו בחלף לא בטיל** ומינה שחמץ חוסר תערובתו אפילו במפסח **בין בחכילה בין בהנאה** שכן הלא מדינא שלף חיסורי לכילה כיוצא בו יש להן מתירים חוסרין תערובתן במה שהן שלף על פי שאין לבר שבמינן וזהו מה שכתב הריי"ף ז"ל לגירסת רבינו אלחנן דלהכי קיימא לן לחמץ חוסר בכל שהוא כלומר להכא כי מקשינן ולימני חמץ בפסח לגיד הנשה לכולי עלמא מקשינן ואפילו למאן דאמר חמץ לאחר הפסח אסור בהנאה דה"ל לבר שאין לו מתירין למפוס חמורא לאיסורי הנאה לייקי כיה וכמסקנת לפיקנא **דלא חמירי איסורי הנאה** לאסור תערובתן יותר מאיסורי לכילה הלכך לא מצי תני חמץ בפסח לגיד הנשה לכולי עלמא ומיהו לגירסין דקי"ל כרבי שמעון לאסור בכל שהוא בין בלכילה בין בהנאה ולחמרינן הרי הלו למעוטי מאי למעוטי לבר שבמינן ולאו חיסורי הנאה הויין לימר שאין חיסורי שאין מן הכלל הזה אלא כיון דתנא בכלן לימר שאין חיסורי [הנאה] מפוס לתא לעבודת כוכבים חוסרין בכל שהן כל שאינה לבר שבמינן ומינה שאין חומר לפי דרך זה שכל חיסור הנאה שאינו מתבטל לענין לכילה לף לענין חיסור הנאה הוין בטל וזהו לעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ט"ו מהלכות מלכות מסורות שהערלה וכלאי הכרם שאינן עולין אלא בלחל ומלתים שאם נפלו לפחות ממלתים שהכל אסור בהנאה [והרשב"ל] ז"ל הסיגו וכתב עליו שאין כן שאין לך לבר שאוסר תערובתו בהנאה אלא אם כן הוא לבר שבמינן חוץ מאיסורי עבודת כוכבים וי"ג וזה עולה יפה על פי דרכי שכל לא לפי דרכנו: ומשמעון ממתניתין דבפלונתא דר"מ ורבנן לתנן במסכת ערלה (פ"ג) ומייתי לה התם בפ"ק דיומ"ט (דף נ:) מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם הרי אלו יגללו **נתערבו בחרים כלן יגללו** לברי ר' מאיר וחכמים אומרים יעלו שהיה ר' מאיר אומר לת שלרבו לימנות מקלם וחכמים אומרים אינו מקלם אלא ו' לבריס בלבד רבי עקיבא אומר שבעה וכו' וקיימא לן כרבי מאיר לסתם מתניתין הכא כוותיה דהא הני לתנן במתניתין אינן מאותן שהן לבריס שמנו חכמים ואפילו הכי תנן במתניתין לאוסרין בכל שהן וכי תימא כל הני למתני' חשיבי טובא ומינו לשאר לבריס ואפילו רבנן מודו בהו ליתא לבריס פרק התערובות משמע לאפילו חטוחות מתות ואור הנסקל לדברי חכמים בטלין הן למקשינן התם [דף עב.] עלייהו ונבטלו ברובא וכי תימא **חשיבי ולא. בטלי** הניחא למאן דאמר לכל שלרבו לימנות שנינו אלא למאן דאמר לת שלרבו לימנות שנינו מאי איכא למימר לתנן מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם וכו' ואמר רב פפא האי תנא תנא לגירסת קנינעות הוא דאמר כל לבר שבמינן **אפילו בלרבנן לא בטיל וכל שכן** בלאוריייתא וכו' רב אשי אמר אפילו תימא רבנן בעלי חיים **חשיבי ולא בטלי** אלמא לרבנן כל היכא דלא הוו בעלי חיים בטלים הם ואילו במתניתין אמרינן לחולין שנאחזו בעזרה שאינן בעלי חיים לוסרים בכל שהן אלא ואפי' התם מתניתין רבי מאיר וכיון לסתם לן תנא הכי נקיטינן וסתם מתניתין נמי בפרק ניד הנשה (לף עו:) כלרבי מאיר צייכא לתנן ניד הנשה שנתבשל עם הגידין וכו' וכן חתיכה של נו טמא וכו' בזמן שמכירין בנותן טעם ואם נאו כולו לסורות ומוקמינן לה התם בנמרת בחתיכה הרלויה להתבשל הא בפני הלורחין הלכך נקיטינן כרבי מאיר ולגיבא דרבי יוחנן לאמר אין שלרבו לימנות שנינו אבל הר"מ במז"ל פסק בפרק ט"ו מהלכות מלכות לסורות כרבנן: מתני' כולו לסור בהנאה. אפילו בכל שהוא: גמ' הלכה למעשה יין נסך חבית שנתערבה בין החביות ימכרו כולן **חוץ מלמי לותה חבית** ואע"נ לחסיבא והויא לבר שבמינן ורלויה לאסור בכל שהן ליפסר לכיון למוכרה חוץ מלמיה חסיבין ליה כלילו הוכרה ונטולה לי נמי חבית לא לוקה נלוקה אלא קיתנן של מיס קטן אלא חסיב ואלא **הוי לבר שבמינן:** ונרסינן בפרק כל העלמים ההוא נברא לגיערבא ליה כו' פרסתיה סס בס"ל וכתב הרלב"ל ז"ל להוא הלין לסתם הלסורין בכל שהן אלף ע"פ שהן לוסרין בהנאה מפני חסיבותן יתכרו כולן לעובד כוכבים חוץ מלמי ליסור שבהן ולבריו עיקר אלא מיהו ערין ליזהר בלברים הנקחים מן העבודי כוכבים [אלא] למכרן להם אתא יחזור ויתכרם ליסראל. ומסתברא לחבית של יין נסך שנתערבה בחביות הרבה של סיתר שאם נפלה לחת מהן ליס לותרו כלן בין ביין נסך בין בכל לסורין שבתורה אלא מהן ליס לותרו אלא אחת בלבד ואפילו נפלה לחת לחת מהן ליס לותרו כלן בין ביין נסך בין בכל שאר לסורין שבתורה אלא מהן ליס לותרו אלא אחת בלבד ואפילו נפלה לחת לחת מהן ליס לותרו כולן לחמרינן לך לחיסורין נפל ונבי חבית נמי לחמרינן סתם יחמר ר"ל חבית של תרומה שנפלה לך' נפלה לחת מהן ליס לגזול לותרו כולן לחמרינן לך לחיסורין נפל ולפוס פסוקו מסמע שאפילו לחכילה תלינן להיתר ואפי' לגירסין בכה"נ היתר הנאה לו לגרסינן סתם יחמר רבא לו סתיר היס לקים ליה שאין בהכי שום לענין חיסורי הנאה לבל תאכל לו ולפ"ז לו שרינן בהכי שלא לענין חיסורי הנאה לבל לאכילה לו וכן לעת הר"מ במז"ל. לבל בירושלמי לסמ' תרומות משמע לאפילו לאכילה שרי ומיהו כי שרינן בכה"נ היתר הנאה לו היתר לכילה לוקא בחבית שנתערבה בשאיס חבית לכיון למילתא בטל הוה ליה כתרומה למאה ובעבודת כוכבים לרבות [כיון] למילתא בטיל שלא למסוס חומרא לעבודת כוכבים לסרינן בטבעת ובחבית של תרומה מסוס לבר שבמינן כיון שנפלה ליס בגזול סותרו כולן לתלינן לקולא לבל בפחות מששים ואפילו אלא לחמרו לתלות שלא תערובות לחמורות כגון תרומה למאה ועבודת כוכבים לרבות וזה על לעת מי שסובר שאין יבש ביבש בטל בפחות מששים לבל לעת מי שאומר ליבש ביבש אפילו מלרבנן חל בתרי בטיל כל שנתערבה חבית בחת בשתי חביות של סיתר ונפלה לחת מהן ליס בגזול סותרו כולן והרשב"ם ז"ל כך הוה סובר ליבש ביבש חל בתרי בטיל והלרכתי בזה בפ' ניד הנשה בס"ל לבל לעת הר"ס ב"ן ז"ל שאינו בטל בפחות מששים בבלול וכתב הרלב"ל ז"ל ליין שנתערב במיס שם נתערב בו שיעור שיכשיר המים על שיהו רלויין לסתותן על ידו בתורת יין אפילו ע"י שהלחך הרי הוא ככבשין שנתנו בהן יין וחומן לחמרינן בפרק יין מעמידין (דף לח:) לגיבא לחזקיה לאסורין בהנאה ולא לחמרינן חוץ מלמי לותה חבית שבהן יין שאם יתכרו כולן אפילו בכה"נ אסורין לבל תערובת זה הוכשר ע"י היין לף כאן כיון שמים אלו הוכשרו לסתיר ע"י היין לא

ערוך למכרס **חון מלמי לימסור שבהם וכיון** שכן כתב עוד הרב ז"ל ליין ביין מסתם יינן לס נתערב בו כל כך שכשנגלו בימים יהו רשויין בשתיה ליכא תקנתא ביימכר שלא לחמרו יין ביין להקל שלא להחמיר וכולהי שזו הרשיות שהביא הרב ז"ל מוכרחין הינה רשיה להתם בזיעא קא עסיק ולימסור הגוף לחתא לשממוניו ושתקינה לו קא מיירי לכל ליו ה"נ ליימכרו לעובד כוכבים חון מלמי לימסור שבהן לכל הרשב"ם ז"ל הביא לו טעל מן הירושלמי לנרסינן התם נבי פלונתא לרבנן ורשב"נ לחמ ר' יוסי חל מן רבנן נפק מן ביתא ועלא לחמ ליתפלגין ר' יוחנן ור"ל חל לחמ הלכה כרשב"נ וחל לחמ ליו הלכה כרשב"נ ומוקי רשב"נ ביין לתבשיל שהוא לסור לשתות בכל מכשירי לוכל מוקי רשב"נ מפני שהוא כנופו של יי"נ לכל לענין מה שהוסיף עוד הרב ז"ל לשפילו יין ביין בסתם יינן לס נפל בו הרבה כלי שכשנגלו בימים יהו רשויין לאסור על ידו לסור לכל ליונו מחוור לחתני' יי"נ שנפל לכור שתמת קתני בין מרובה בין מועט ופליג רשב"נ ולחמ ימכר כולו לעובד כוכבים וקי"ל כותיה ועוד שכיון שלחמרו בירושלמי למוקי רשב"נ ביין לתבשיל ולאי ביין המכשיר לת התבשיל קלחמ כנון יין שנפל לכבשן וכהיה לחזקיה ומינה לזוקק יין לתבשיל הא יין ביין לשפילו בכענין זה כלומר שיש בו כלי להכשיר כשנגלו בימקום לחמ מתיר רשב"נ למכרו לעובד כוכבים חון מלמי יי"נ שבו וכן לעת הרשב"ם ז"ל: [קף עה:] **מתני' גת של לחן שזפתה עובד כוכבים. ולורחת למירמי בה חמרא פורתא לעבורי קונטרא לזפתה: מנגבה. מפרש בגמרא בימים ולפר: ושל עץ.** מבעיא זפת טובא **וכלעה טפי: ר' לומר ינגב. כשל לחן ורבנן פליגי** עליה ולמרי יקלף לת הזפת ולחר כך ינגב: **ושל חרס לע"פ שקלף לת הזפת הרי זו לסורים. משום לחרס בלע** טובא ומס"ה לא קני לה שלא בהכשר גדול להיינו מלוי וערוי והך מתני' לוקימנא בגמרא [בנת] שלא לרך בה [לחר הזפתה] לשילו לרך בה לא קני לה לפילו לנת של לחן בנגובה שלא קלוף בעיא וה"ק נמי בשל **לחן בשחינה מזופפת ולרך בה ינגב** להה בריייתא לתניא בגמרא **והמחן והמשפך וכו'** ותני בה של עץ ושל לחן ינגב ומיירי בשחינה זפות בגמרא **והמחן והמשפך וכו'** ותני בה לחמת כל שלרך בה לע"פ שחינה מזופפת ערוכה ננוב וכ"ת ולמה ערוכה ננוב להה נת לבר שחין מכניסו לקיום הוא וכלתניא בבריית' [בגמרא] ומוקי רבי בקנקנים של עובדי כוכבים שכן לסורין ומה הפרש בין זה לזה זה מכניסו לקיום וזה אין מכניסו לקיום ביון שהנת לבר שחין מכניסו לקיום הוא ליפני ליה בהלחה בעלמא וכלחמרי' בפ' חין מעמידין (קף נב:) נבי חנבי של שחת ופחוותא לבי מכסי לכיון בנהרא ואידך תשתרי לך בהנאה:

יום שטז

מתני' (דף עד:) גת של אבן שזפתה עובד כוכבים מנגבה והיא טהורה ושל עץ רבי יהודה אומר ינגב וחכמים אומרים יקלוף את הזפת ושל חרס אע"פ שקילף את הזפת הרי זו אסורה:

גמ' אמר רבא דוקא זפתה עובד כוכבים אבל דרך בה לא סגי לה בניגוב אלא בעיא קילוף תנו רבנן הגת והמחץ והמשפך של עובד כוכבים רבי מתיר בנינוב וחכמים אוסרין ומודה רבי בקנקנים של עובד כוכבים שהן אסורין ומה הפרש בין זל"ז זה מכניסו לקיום וזה אין מכניסו לקיום של עץ ושל אבן ינגב ואם היו מזופתין אסורין והא אנן תנן גת של אבן שזפתה עובד כוכבים מנגבה ישראל והיא טהורה מתני' דלא דרך בה ברייתא דדרך בה רבא כי משדר גולפי להרפניא סחיף להו אפומיהו וחתים להו אבירצייהו קסבר כל דבר שמכניסו לקיום אפילו לפי שעה גזרו בהו רבנן במה מנגבן רב אמר במים ובאפר רבה בר בר חנה אמר באפר ובמים (דף עה.) ולא פליגי הא ברטיבתא והא ביבישתא איתמר בי רב משמיה דרב אמרי תרתי ותלת ושמואל אמר תלת וארבע בסורא מתנו הכי * ס"א בפומדית' בנהרדעא מתנו בי רב משמיה דרב אמרי תלת וארבע ושמואל אמר ארבע וחמש ולא פליגי מר חשיב מיא בתראה ומר לא חשיב מיא בתראה אמר רב יהודה הני רוקי דארמאי דמזיא מדיחן דעמרא מנגבן דכיתנא מישנן י"ב חדש ואי אית בהו קיטרי שרי להו והני דיקולי וחלתא דארמאי דצרי בחבלי מדיחן ובצבתא מנגבן בכיתנא מישנן (דף עה:)

לחין מכניסו לקיום מסכסכה במים ומותרין ותני נמי לקמן [לף עה:] לכריס שנסתמס בהן ענן (על ידי ענן) כגון עלוחית וכוסות מליחן כבר כתבתי תירוץ קוסיח זו בפ' חין מעמידין שהנת שזפתה כיון שמסיסים כה היין קנת למתק בו לת הזפת וכן הנת שלרך כה כיון שנסתמסו כה יין בשפע ולא נסתמסו **בו זמן מרובה** לינו ככלי שמכניסו לקיום לנמרי להרייכו הכשר גדול להיינו ערוי ולא כשלין מכניסו לקיום לנמרי להתירו בהכשר כל זמן להיינו הלחה אלא בינוני הוא חין בין לבר שמכניסו לקיום ובין לבר שלין מכניסו לקיום לפיכך ותנו עליו הכשר בינוני להיינו ננוב לחבל כל הכלים שלינן **של חרס שלין** מכניסן לקיום כלל בהלחה בעלמא סני להו וזה שלא כלעת הרלב"ל ז"ל שהעריך ננוב בכוסות של ען. ולחמרינן בשל חרס לע"פ שקלף לת הזפת הרי זו לסורה כלומר ולרייכה ערוי מלפסיק ותני סתמא לסורה משמע לבין שתחלת תשמיסו ע"י עובד כוכבים בין שתחלת תשמיסו ע"י ישרלל ערוי בעי כיון שהיא של חרס לפי שכיון שהחרס בולע ביותר החמירו עליו במכניסו לקיום ולין מכניסו להיינו נת וכלכתיבנא [חסוך] כלילו היה מכניסו לקיום לנמרי ול"ת חס כן לחפילו תחלת תשמיסו ע"י ישרלל של חרס לריכה הכשר גדול להיינו עירוי כי תני בברייתא פלונתא לרבי ורבנן בנת ויתן ומשפך של חרס למה לי למתני של עובד כוכבים למשמע לוקה בשתחלת תשמיסו ביל עובד כוכבים והא לחמרינן לחפילו תחלת תשמיסו בריתר חכמים יש לומר לרבנן הכי נמי חלא נלמעינן כח להתירה לרבי נקט הכי לחפילו בשתחלת תשמיסו ביל עובד כוכבים סני בננוב ולין כן לעת הרלב"ל ז"ל שהוא כתב לה למעכינן עירוי לנת של חרס לוקה בשתחלת תשמיסו בלישור לבל תחלת תשמיסו בריתר בננוב סני ליה: נמ' **לחר רבה לוקה שזפתה עובד כוכבים לבל לרך בה עובד כוכבים לא סני קלוף** ולחר כך ינגב ויש כלן נירסה לחרת לרש"י ז"ל שהוא נורס ליטנת קמל בגמרא הכי לחר רבה לא שנה חלא שזפתה לבל לרך בה [לא ופירש רש"י ז"ל לבל לרך בה] **בשחינה זפותה לא בעיא נינוב חלא** בהלחה בעלמא סני לה והקשו עליו בתוספות להה תניא בבריייתא לקמן בסמוך של ען ושל לבי ינגב ומיירי בשחינה זפותה להה תני בתר הכי ולס מזופפות לסורות חלמא כל שלרך בה לע"פ שחינה זפותה נינוב בעיא ותרלן לבריייתא בשתחלת תשמיסו בלישור וכלקתני סנת והמחן והמשפך של עובד כוכבים ומ"ה לרך בה לע"פ שחינה זפותה לריכה ננוב לבל לבי במתני' בנת של ישרלל עסקינן ובשתחלת תשמיסו בריתר ומ"ה לחרינן לרך

ואי אית בהו קיטרי שרי להו:

מתני' הלוקח כלי תשמיש מן העובד כוכבים את שדרכו

בה כשלוקח **זפותה לח בעיא נגוב חלח** בהלחה בעלמא סני ליה ונרסת הרב אלפסי ז"ל נרחית עיקר ולפסר שלח היה נורס בגמרא חיכא לחמרי וכמו שכתבתי בחלופי. ולכך ניחנות שלנו **[שלב לחבן שלב עץ] שחינן מזופפות חם** לרך בהן עובד כוכבים לף ע"פ שהיה תחלת תשמישן בהיתר בהלחה בעלמא סני להו ונרסינן עלה בגמרא [לף על:] ההוה נברא לחתא לקימיה לרבי חייא ל"ל הב לי נברא ללבי לי מעברתאי לחמר ליה לרב זיל בהדיה וחזי ללח מנחח עלי כי מלרפח. כלומר עיין לעזמתו **בהכשר שלח תפסיל לח יינו ונמנח נווח עלי** חזל חזייה להיה סעיא טובא לחמר הא ולאי בנגוב סני לה. כלומר לפי שהיה סבור שלח לרך בה: בהדי דקא חזיל חזיל פילי מקומיות לפכחיה למלי חמרא לחמר הא לא סני לה בנגוב שלח קלוף בעיא והיינו לל"ל חביבי חזי ללח מנחח עלי כי מלרפח. ופירש הרחב"ם ז"ל לכי לחמר קלוף בעי קלוף וערוי קלחר לכיון לפפח חמרא בפילי טובא ס"ל ככלי המכניסו לקיום וצריך הכשר גדול ולח יללעי מה הזקיקו לפרש כך ולפשר שלחר שן מלתני בברייתא לכשמוך לשוקימנא בשלרך בה ושם היו מזופפות לסורות וכיון לתני לסורות סתמא משמע לבעי הכשר גדול להיינו עירוי ולפיכך פירש ז"ל לכי לחמרינן קלוף בעיא קלוף ועירוי קלחר ומכלן למל הרב ז"ל שכל כלי שמזופפות שלריך עירוי לריך שיקלוף לת הזפת תחלה ולח סני ליה בעירוי לבד ולין פירושו נכון שלי"כ היולך קל שיטת עיקר הכשרו ללח ולאי הכי קלחר קלוף בעי ולחר כך בנגוב ולפיכך לל היה לריך להזכיר בנגוב שהרי כבר הזכירו כי חזייה לסוה סעיא טובא ולשון התוספתא מוכיח כן דקתני של עץ ושל לחבן לריך לנגבה שם היו מזופפין לריך לקלוף וכן הוא בודלאי שכיון שלילו לל היה מזופת היה מוכשר בנגוב לף לשחר שקלף בנגוב סני ליה שלא החמיר עליו זפתו ללא להלריכו קליפה לבל לל שיהא לריך הכשר גדול לשחר שנקלף יותר משאם לל היה מזופת כלל ורמיה לבבר מלקשינן בגמרא בסמוך עליה לרבי לסרי נת ומחן ומשפך של חרס של עובד כוכבים מזופת בנגוב ממתני' לתנן ובחרס שע"פ שקלף לת הזפת הרי זו לסורה ולינטריך לשנויי לסיפא למתני' לתא לרבנן ושם לילתא שזפתו מחמיר עליו לפילו לשחר קליפה מלי קושיא שלחי הכא שכיון שהיה מזופת לף לשחר שקלף זפתו הוי חמור משלילו לל היה מזופת כלל ללא ש"מ שכל כלי לשחר שנקלף זפתו יינו כלילו לל היה מזופת מעולם וכן נרחה מדברי רש"י ז"ל. ולפ"ז על כרחנו כי לחר רב קלוף בעינן קלוף ושם"כ נגוב קלחר וכיון שנלחה פירוש של הרחב"ד ז"ל נם הלין שלחר ממנו חיינו כן שכל כלי שהכשרו [בעירוי] ס"ל לקלוף ממנו לת הזפת תחלה ורלוים לדבר מלקשיין בפ' לין מעמידין (לף לנ.) יפניס מזופתין לסורין כיצד עובד כוכבים נותן לתוכן יין ישרחל נותן לתוכן **מיס כל שלשה ימים מעת לעת** ומערן וכן מפורש בתוספות וכן פירש רש"י ז"ל **ולח קתני יקלוף לת הזפת וכיון שלמלנו שבהכשר עירוי ס"ל לקלוף לת הזפת משמע לה"ה שלי"ל היתר קסריס ולפנינו נכתוב עוד בזה בס"ל:** תנו רבנן **הנת והמחן והמשפך** וכו'. **בשל חרס עסקינן מלקתני סיפא של עץ ושל לחבן וכו' ובשלין מזופתין עסקינן מלקתני סיפא ושם היו מזופתין מכלל לכולה בריישא בשלין** מזופתין: **רבי מתיר בנגוב.** בגמרא **פריך והל לחן תנן ושל חרס לע"פ שקלף לת הזפת הרי זו לסורה** ומפרקינן סיפא למתני' לתא לרבנן: וחכמים לוסרים. בלח מלוי וערוי: ומוקה רבי בקנקנים **של חרס** של **עובדי כוכבים** לע"פ שלין מזופתין שלסורים. בלח מלוי וערוי: זה מכניסן לקיום. **כנום של קנקן לקיום הוא שמוחה בו היין** מכניסו לקיום ה"מ לשעתיה לרבי לבל לרבנן ללח סני להו ננוב בנת ובמחן ובמשפך של חרס לילפשר לסבירא להו שהנת והמחן והמשפך בכלים שמכניסן לקיום נינהו [ומ"ה] לריכין עירוי ולפי פירש זה למלנו לכלי עץ שלפילו במכניסו לקיום לינו לריך ללח ננוב לסה נת ומחן ומשפך לרבי חכמים מכניסן לקיום נינהו ולפ"ה לחמרי לבשל עץ ננוב ולינשה לחוקה רבי בקנקנים של עובד כוכבים לייק הכי שלע"פ שרבי וחכמים נחלקו בנת [ומחן] ומשפך של חרס שרבי לינו מחמיר בהן ללח כלילו היו של עץ וחכמים מחמירין בהן יותר לפ"ה מוקה רבי לחכמים בקנקנים של עובד כוכבים של חרס שהן חמורין יותר משל **לבן [ועץ] לבשל חרס** כיון שמכניסן לקיום לריכין עירוי ובשל עץ ולבן לע"פ שמכניסן לקיום לינן לריכין ללח ננוב לבל לם נאמר שלפילו כלי עץ כל שמכניסו לקיום לריכין עירוי מלי מוקה רבי לין בהוקחה ממין הטעשה ללח משמע [לף לדברי חכמים] לכלי עץ לפילו מכניסן לקיום לין לריכין הכשר גדול יותר מננוב לבל לם נאמר שלפילו כלי עץ כל שמכניסן לקיום לריך עירוי וכלחמרינן בפ' לין מעמידין לבל לין כן לעת הרחשונים ז"ל שסם לאמרו שכל הכלים שמכניסן לקיום לריכין עירוי. ונמלא כללו של דבר שכל הכלים חוץ מפל חרס שלין מכניסן לקיום כלל בהלחה בעלמא סני להו. מכניסן לקיום לפילו לל עמד בהן יין של לסור **ללח לפי שעה** כולן לריכים עירוי ולין הפרש בדיעים הללו בין שתחלת תשמישן בלסור לו בהיתר. **ולין מכניסן כנון כלי** הנת לריכין ננוב ולם היו מזופתין בנת של עץ יקלוף לת הזפת ולח"כ יננב וכבר כתבתי למעלה שים מי שלומר שלף בזה לין הפרש בין תחלת תשמישן בלסור לו בהיתר. ויש מי שלומר לדוקא תחלת תשמישן בלסור הוא לבעי ננוב לבל בהיתר [כפשלין מזופתים] בהלחה בעלמא סני להו **וכלי זכוכית לינו מן** הכלל הזה וכבר כתבתי לעתי בהן בפ' לין מעמידין [בפי' לף רלח] ולענין כלי חרס כל שלין מכניסן לקיום תחלת תשמישן בלסור היתר מסכסכן בימים ומותרין תחלת תשמישן בלסור יש להחמיר בהן ולהלריכן עירוי מהסיל נירסת רנבי כפי לבל' לין מעמידין. מכניסן לקיום בכל ענין לריכין עירוי ולפילו לפי שעה. מכניסן **ולין מכניסן כנון הנת וכלי** החמירו בהן חכמים כלילו היה מכניסן לקיום לנמרי להלריכן עירוי וכבר פירשתי למעלה שים מי שלומר שלין הפרש בין שתחלת תשמישן בלסור לו בהיתר ויש מי שלומר לדוקא בשתחלת תשמישן בלסור לבל בהיתר בנגוב סני להו ופרטי דינין הללו למלנו מקצת משמועה זו ומקצת מסלכות נוהות שבפ' לין מעמידין (סמ): נרסינן בגמרא [לף עה:] לריש רבא **נעוה לרתחו. הנת הרתיחו ברותחין ונעוה הוא נת כמו יטופון נעווה בחמר** ופירש ר"ת ז"ל לרתחו בספיכת מים רותחין עליה שלי לפסר לנת בענין לחר ולייק מינה לעירוי לכלי רלסון דינו ככלי רלסון ולפילו קדרה שנתנוה בקדרה רותחת של לסור מכשירין לותה בעירוי לכלי רלסון וסביל רלים מן הירוסלמי לנרסינן בפרק כירה עלה למתני' הלפם והקדרה שבעבירן מרותחין מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלן ר' יונה **חמר** לסור לעירוי ככלי רלסון הוא חילוק לל' יונה (מן הלא לחר שבישל בו ולחר שעירה לתוכו רותח) חמר ר' יוסה תמן כלי חרס

להטביל יטביל להגעיל יגעיל ללבן באור ילבן השפוד והאסכלה מלבנן באור והסכין שפה והיא טהורה:

גמ'

בולע תבלין ופולט תבלין מתבשלין היתיב רבי יוסי בר בון והא תניא [לקמן] בכלי נחשת כך היא לך לומר כלי נחשת בולע פירות ופולט טעם לית לר' יוסי בר' בון לעני לחיכא לשלושי בין בליעה לבטול ס"מ בכלי חרס שבליעתן קלה לכל בכלי נחשת שקשה לבלוע אין מבליע בו אלא חום שהוא רוחני לבשל ס"מ לעירובי ככלי ראשון הוא ועוד הביא ראיה ממה שאמרו בפסחים (קף לז:) למונעתן על נבי קמח פטורה מן החלה אלמא חלוטה היא מקום לעירובי מבשל. והקשו עליו והא קי"ל כשמואל לחמר בפ' כיצד צולין (קף עו.) לתקשה נבר וכיון שכן עירובי ולאו לאו הוא מבשל שהרי תחתון גרוע הוא ותירצו להתם כגון שנתף מרוטבו על החרס שלקחו נפסק לכל עירובי לכלי ראשון שאינו נפסק מבשל הוא זהו לעת ר"ת ז"ל והרמב"ן ז"ל הקשה עליו לפ"ז רב עוקבא לחכיס כולי האי ל"ל למעבד נקנף להיות לוקל יערב עליו מים רותחין ותמיהני עליו ז"ל למה לו חזק קוקיתך יותר להל עלה אמרינן מלח חכיס למעבד כי האי מילתא אלא רב עוקבא לגברא רבא הוא קסבר כבולעו כך פולטו מה בולעו בינונית אף פולטו בינונית. [ויכי פירוש] לכעין שבלעו שפתי הלוט את החיסור יפלטוהו למיב בולעו בינונית כלומר שפשפתיו לו בלעו אלא ע"י ניענוע שנתזו הרתיחות אם ולא הכניסה לתוך יורה אחרת בשעת בליעת החיסור כך בשעת פליטתה אע"פ שלא הכניסה לתוך יורה אחרת **ואין המיס עומדין על** שפתה בקבע כל כך לפ"ה פלטה שפיר כיון **ללא בלעה אלא ע"י** ניענוע ומיהו בלא נקנף לו הוי סני מקום לזו ניענוע לחלק שעשה לניענוע לכולו שעה ומ"מ אנו למילף אלא מהניח נקנף להכשיר שפתי היורה אלא מפני שהשפתים לו בלעו אלא ע"י ניענוע ואע"פ שהמיס עומדין שם ע"י נקנף יותר בקבע משפיכת המיס רותחין על הכלי בלבד ומעתה היאך תועיל שפיכת מיס רותחין לשאר ככלי שבלעו בלא ניענוע ושם נלחה לומר שלא אמר ר"ת ז"ל מיס רותחין אלא בכלי שעומד בתוך כלי אחר ע"י שפיכת **המיס מתכסה כולו ברותחין ח"כ** הן עליו קוקיות מלרב עוקבא אלא הוא שפשר ליה בלא נקנף ובולעי שבשפיכת מיס [רותחין] בלבד התיר ר"ת ז"ל שכך הוא ענין הנת ומס"ה לולד לר' עוקבא הוי תיובתא ורחייתו מן הנת כבר לחוייה לכיון לבנגוב סני ליה לף עירובי מכלי ראשון הוא מכשירו ויהילך נלמד ממנו לכלי סרניך הנעלה בכלי ראשון שיכשירנו עירובי של כלי ראשון ורחייתו נס כן מירושלמי הוא ראיה לשפשר לר' יוסי לו חסש להיות פירכא לר' יוסי בר' בון מקום לקשבר שלף בכלי נחשת יש לחלק בין בליעה לבשול ולדבריה התם משמע למסקנת הירושלמי כי הוא שאין עירובי של כלי ראשון מבשל לחמרינן התם מהו לערות עם הקלוח לתר ר' זעירי בריה לר' הלל מחלוקת ר' יונה ור' יוסי ר' יצחק בר נופלי בעא קומי רבי חונא עשה כן בשבת חייב משום מבשל עשה כן בשבר בחלב חייב משום מבשל לתר ליה לו לתמר ר' זעירי לו זהו חלוט ברור כל שהוא מהלך תחתיו [לחזהו תבשיל כל שהוא מהלך תחתיו] ע"כ לתמר לו סבירא להו לבני מערבא לעירובי ככלי ראשון מבשל לחרבה מקילי טפי מנמרא יולן לקילסהו ליה והו בשול אלא בשהוא מהלך תחתיו ולקילן כלי ראשון להיינו מהלך תחתיו לחחר שהעבירוהו מעל נבי האור מבשל במקנת הלכרים כמו שמוכיח בפרק כירה וזה שלמלו בירושלמי עירובי על נבי תבלין [מעירובי] לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי אפילו אין מבשל אלא ס"מ בולע ופולט ומקיף ומטיפה ומטיפה אלא לומר שכיון שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי האור לכלי ראשון של קלסים לאו משום לס"ל לעירובי מכלי ראשון מבשל אלא משום שהרי בו מבשל מקיף ומטיפה ומקיף ס"מ בולע הוא הרבה על שבליעתו קרובה לבליעת בשול להא בכלי שני לא מניעו מקיף ומטיפה ומקיף לעניין קלסים ולפיכך רחוי להחמיר עליו לעניין שבת משום מבשל לאו כל שהו הוא כלי שנשתמש ממנו להנעלה שהרי אפילו כלי ראשון עמו שהעבירוהו מעל נבי

בפרק יין מעמידין (לף כט:) לחומץ ויין מבושל שלנו ביד עובד כוכבים מותרים בהנאה לאחר לאחר] משום חלופין כיון דליכא חותם לאחר לא טרח ומזייף וכ"ש משום תשמיש שעה ד' ללא טרח ומזייף ולגירסי לא קשיא לתתם יין העובד כוכבים יכול להחליפו ללא ביין מבושל או בחומץ שיהיה נרוע ממנו מעט שלולי היה שכחו של זה מרובה ממנו היה חלופו ניכר ומיתפס עליו כגנב ומשום שבחא פורתא לא טרח ומזייף וכלקמרינן בסוף פ' יין מעמידין [לף לט:] נבי פת פת למאי חיים ליה לי לחיטוי בשערי מילא יליע לי חמימא בקרירא מילא יליע מאי הוכיח למימר למיחלף חמימא בחמימא וקרירא בקרירא כולי האי והאי לא טרח ומזייף לכל כהן משום תשמיש מרובה טרח ומזייף מפני שבחו מרובה וכיון למשום תשמיש מרובה טרח לחפולו לפי שעה נזדו ליה רבנן שלא נתנו לכבריסה לשיעורין לבל לחבריס פירסו סחוף להו לפפומייהו למיסלק ליקולא לפפומייהו והיינו חותם לחל וחתים להו לכירעיהו להיינו בחותו נקב קטן [שבשולין] שמוליקין ממס היין וכל זה אינו שלא חותם לחל מסס ולקמרינן כל לבר שמכניסו לקיום לחפולו לפי שעה נזדו ליה רבנן ה"ש בלבר שמכניסו לקיום **ואין מכניסו בגון הנת וכליו** לחפולו לפי שעה נזדו ליה רבנן ונריך ננוב ורחיס לבר מלקמרינן בסוף פ' ר' ישמעאל [לף ס:] נבי ההוא עובד כוכבים לאשתכח בי מעברתא לאי ליכא טופח ע"מ להטפיח בעי הלחח ובעי ננוב וכתב הרמ"ה ז"ל בשם רבו הרמב"ן ז"ל לכי חמרינן לחפולו לפי שעה נזדו ליה רבנן היינו לחוש לכתחלה וכן שם ביהושע שנתן לתוכו יין לחפולו לפי שעה לבל יהא עובד כוכבים ומסריח ביה עובד כוכבים בלא חותם ולא עמלה ביה **הלא לפי שעה כיון דלא** ילעיגן בולאי לרמוז ליה ממרח ולחפולו שם ליתא לרמוז ליה ממרח לא מיתסר הלא משום נזדו ליה בשלמה: במה מנגנן **רב אחא** במים ולחבר וכו'. הא ברטיבתא הא ביבישתא. ברטיבתא **שיש בה לחלוחית יין נותן לחבר תחלה** ומשפשף ולחו"כ מיס: **ביבישתא. מיס תחלה ולחו"כ לחבר ומשפשף:** [לף עה.] **תרתי תנת. ברטיבתא תרי לחבר ומיס ביבישתא תנת להיינו מיס ולחבר ומיס:** ומשולש אחר תנת ולרבע. **ברטיבתא תנת לחבר ומיס ולחבר ואע"פ שחוזר ונותן מיס להעביר החבר הנהו מיס לא חשיב ללאו משום נגובו אתו הלא לנקותו מן החבר ולרבע ביבישתא מיס ולחבר ומיס ולחבר ומיא בתרלי לא קא חשיב ורב ושמואל בהא פליגי לרב לא בעי לחבר הלא חלא זימנא ושמואל בעי לחבר תרתי זימני בין ברטיבתא בין ביבישתא:** בפומבדיתא מתנו בי רב משמיה לרב אחר תנת ולרבע כלפריסנן **ושמואל לרבע ברטיבתא וחמש ביבישתא** לקא חשיב מיא בתרלי ולא פליגי **רב ושמואל להאי ליתנא לפומבדיתא הלא לרב לא חשיב [מיא] בתרלי ושמואל חשיב** להו וקי"ל כליתנא **בתרלי הלכך ברטיבתא לחבר ומיס ולחבר ומיס וביבישתא מיס ולחבר ומיס ולחבר ומיס :** ונרסינן בגמ' [לף עה.] הני נוזני לקרמלי מלי. כלומר לקורטע"ס בלע"ז **וכורכין חותן סביבות התפוח שלא יתפזרו הענבים מכובד הקורה והיינו עקלים** לבסמוך מלי. כלומר כיצד מכסירן : אמר להו ר' לבא תניתוה הרי שהיו ניתוי וביח בליו טומלין ובקש לעשותן בעוברה **הלפין.** כלומר עשוין **הן כמין לולא ונותנן על התפוח:** ומולבין. טוטיתא לישקוב"ח **שמכבד בה את הענבים המתפזרים לאוספן: והעלסים.** פירש רש"י ז"ל להיינו נת עגמא ולפ"ה קתני מלילון במים וכתב ז"ל שעל **מנת שלא יכנוס זו יש לסמוך שלין ערוך לפר לנת מלפפיטו מינה רבי לבהו ולא לחמרינן ליה זו ליתיה מנה לקתני בה לסני לנת בהלחה ומתניתין קתני ניגוב ופ"ה לקמן בה רבנן בתרלי ופשוט להכי הלכתא** ולין זו מחוור ללי הכי לא הוי מנחמיט מלמולל מלקקוויינהו ללא ולאי עלסים היינו הרחיים מתחתונה שבבית הבד ויש לה בית קבול מנקה ונקרלת עלסה מפני שהיא ענולה כעלסה ומפני שמתיבן בכלל זה העליונה ותחתונה לחמרו עלסים ורחיים לבבר לעלסים היינו נת עגמו מלחמרינן בפ' המוכר את הבית (לף סז:) המוכר את הבר מכר לת [היס ופירסו בגמרא טלפחא להיינו] עלסים ואי עלסים היינו בל היכי קתני המוכר את הבל מכר את עלסים הא לאו ליתנהו הוא ולא קתני הכי בשלרא להתם הלא ס"מ שהינה נת עגמה הלא רחיים שפרסנו ומתוך שהין היין שוהה בהן [כמו] בנת ובל עגמן הקלו בהכשרן וקתני תו העקלים. להיינו נוזני שפרשתי למעלה: **שלנ נגריס.** להיינו שבטיס: ושל בנבון להיינו קנבוס: מנגנן. משום לבלעי טפי: ושל שיפה **ושל גמי** מייתן. משום לבלעי טפי טובא: וכמה מייתן סנים עבר חלם רשב"נ לומר מניחס מנת לנת ומבל לבל: היינו ת"ק ליכא ביניהו **חרפי ולפלי.** כלומר למנת **לנת פעמים שהם יותר מסנים עבר חלם** [ולת"ק י"ב חלם] שלמים בעינן ובהכי סני לית הלכתא כרשב"נ הלא במתניתין לבל בבריירתא לא הלכך הלוקח ניניות של עובד כוכבים ערוך לנגבה הלא לא כן הוא יולא בבירורו שעברו סנים עבר חלם מבלו ימי הבציר של לשתקך ועל לותו זמן שהוא משתמם בה ור"ת ז"ל לומר שאם שכח ולא עשה נגוב ולינו יולא לא עברו סנים עבר חלם מסוף הנת של לשתקך ועל שלרך בה יש להתיר משום לשתם ניתיות של עובד כוכבים לינן בנות שנתן הלא עול הלא לפילו לרך בה העובד כוכבים עבשיו ולרך לחריו ישרלל לנלתר בלא נגוב התיר הרב ז"ל משום הפסל ונתן טעם לבבר משום לעבשו שלורכין ברגל לין היין נבלע בו כל כך כמו שהיה נבלע בנתות הרשלנים שהיו לורכין לפעמים בקורה ומחמת כובד הקורה היה נבלע היין ועוד מלותו [טעם] שלמר הוא ז"ל לשתם יינן בטל בש' כמו שכתבנו למעלה ומה שינוע ע"י נגוב לינו הלא מעט ועוד להוה ליה כחמרלא חלתי בענבי ושרי כרבא [לף סו.] לשמר בתר שמע שלולין לה"ל מין בשלינו מינו ובטולן טעם לפילו היו הענבים לרוכות קנת מותר לשמרינן [לף עג.] סלק **לת מינו כמי שלינו ושלינו מינו רבה עליו ומבטלו** וקתני תו [לף עה.] ר' יוסי לומר סרוגה לטהרן מיל חולטן במי זיתים. כלומר חולטן חיסקלא"ר בלע"ז מלמון חלוט ושפיסה ומי זיתים היינו שלרך לבבל לת זיתים להיותן רכין לנשת שמנן ולין זו הנעלה נמורה לבתר הכי קתני לו מנעיל ברותחין רשב"נ לומר משום ר' יוסי מניחן תחת הענור שמיטי מקלחין לו במעין שמיטי רולפין וכמה ענוב כלרך שמשרו בטהרות כך לשרו ביין נסך ובתר הכי בעי תלמולא [שם] וכמה ענוב לשר רבה בר חנה לשר ר' יוחנן לו יום לו לילה ולשרי לה חני יום וחני לילה ולא פליגי כלן בתקופת ניסן ותשרי כלן בתקופת תמוז וטבת: כלומר לבתקופת ניסן ותשרי **שהיום והלילה שוים לו יום לו לילה ובתקופת תמוז וטבת שלין היום והלילה שוים חני יום וחני לילה לשנים עשר שעות שלמות בעינן** ובתב הרלשב"ל ז"ל לדוקל עקלין שלין השיס מתכנסין בהן סני בענור שמיטי מקלחין לבל נוזות וקנקנין וכן שלר כלים השסורים לו סני לה בהכי שהרי כיון שיש לשם בית קבול כשהיס נכנסין לתוכן חינן מקלחין ולא רולפין: הני רוקי לקרמלי. **משמרת כמין שקין שנותנין בהן שמריס להוליא לת יינן: למזוג. של שער לשם לא בלעי** כלשמרינן בפרק מפנין (לף קכח:) לין סחיטה בשער: לעמרת. מנגנן שלינן כבלי ען. כיתנת. **בלע טפי מעמרת** ומשום הכי מייתן שלינן בבלי חרס: הני לילוקין סליס: וחלחתא לשמרתי. כורת ומסננין בהן היין: לגיירי בחבלי. שהן עשויות בחבלים: לעבחתא. של מיני קש לקיס: [לף עה:] ולא לית ליה קטרי **שרי לה.** פירש רש"י ז"ל **מתירן ואחר כך מנגבן** נרשה מלברייו לדוקא בננוב ערוך היתר קשרים לבל בייתן והלחה לא ולין משמע של לבר כן לכיון לשמרינן שתמת לי לית ליה קיטרי שרי לה משמע לשיטתן לסמוך ליה נמי דקי ולפיכך היה נרשה שייתן וננוב ערוכין היתר קשרים וזהו שלין

תנא וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה מנא הני מילי אמר רבא אמר קרא (במדבר ל"א:כ"ג) תעבירו באש וטהר הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו כלים חדשים דהא ישנים כי מלבנן באור כחדשים דמו ואפי' הכי בעו טבילה מתקיף לה רב ששת אי הכי אפי זוגא דסרבלא נמי

אמר רבא כלי סעודה אמורין בפרשה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא בלקוחין וכמעשה שהיה אבל שאולין לא

רב יצחק בר יוסף זבן מאני דמרמרא חדתא מעובד כוכבים סבר לאטבולה אמר ליה ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה לדידי מיפרשא ליה מיניה דרבי יוחנן כלי מתכות אמורין בפרשה אמר רב אשי הני כלי זכוכית הואיל וכי נשברו יש להן תקנה ככלי מתכות דמו קוניא פליגי בה רב אחאי ורבינא חד אמר כתחלתו וחד אמר כסופו והילכתא כסופו פירוש תחילתו כלי חרס ובסוף מחפו ליה במיני מתכות כגון בדיל ועופרת הילכך ככלי מתכות דמו וצריכי טבילה משכנתא בעיא לרבי יוחנן קנוף זפת בכלים מזופתין לבטל במלוי ועירוי ס"ל לקנוף את הזפת כמו שכתבנו למעלה וה"ה שאינו צריך שיתר קצריס לבטל לעת הר"מ במז"ל כלבדי רש"י ז"ל **שלח הוצרך לקנוף את הזפת לו בייסון ולח בעירוי לחלח בנגוב לבדו והרלב"ד ז"ל מצריך קנוף זפת והיתר קצריס בכולן חוץ מן ההלחה:** נרסינן בגמרא [לף עה:] עם הארץ שהפשיט ידו לנתז **ונגע בחסכלות** לפסכול וכל סביבותיו טמחין וכל הנת כלה טהורה. ומוכח בגמרא הע"פ [שיין] מהלך בנת טהורות וכתב רבינו שמואל ז"ל שכן הדין לענין יין נסך אף שאם נגע עובד כוכבים בחסכול לח לחסכול לסור וכל הנת כולה מותרת ונראה שטעמו ז"ל שאע"פ שמפקה טופח על מנת להטפיח חבור לטומאה ולטהרה [לף עב.] וכל שכן ליין נסך ס"מ בשיש כאן וכאן מפקה טופח על מנת להטפיח מחברה לחל כאן בטל הוא על גבי לסכול והיינו חבור ליין שבנת: מתני' **הלוקח** כלי תשמיש מן העובדי כוכבים **את שלרלו להטבילו. כלי הרחוי לטהר בטבילה והיינו צריך יתירון הכשר לחר כנגן כלי שתשמיש על ידי ענן:** יטבילנו. **ותו לח צריך** ומאי יטבילנו יתיר: **להנעיל** במים רותחין. **כנגן כלי שתשמישו בכך להיינו יורות וקלרות של מתכות ינעיל ובגמרא** תניא שכן צריכין טבילה: מלבנן באור. כלומרש"ה בלע"ז: **הספוד והחסכלח. שתשמישן על ידי לנו:** לסכלח. לנרקיל"ה בלע"ז: שפה. **לוטפה בחבן של נפחים מול"ח בלע"ז** ושפה מלמן [שופינא] לימ"ר בלע"ז: ולעת רש"י ז"ל להתירה לחתוך בה ענן הוא שמצינו שפה היא טהורה ומוסיף עלה בברייתא בגמרא [לף עו:] ונועצה עשרשפעמים בקרקע [כלומר] שאע"פ שפה צריך לנועצה [ומחרינן עלה ולחכול בה ענן] ומאי לשייר במתני' מפרש בברייתא בגמרא **לחבל להכשירה לחתוך בה** רותח צריכה הגעלה לו ליבון ואין פירוש זה מחוור שהרי שנה התנא מקצת הכשרו של סכין ושייר מקצתו מאי שייר בשלר כולם להבחי שייר ועוד לפשטיה לעובדא לשכור מלבח המוזכר בגמרא [לף עו:] לו מצאנו הכי שלו הזכירו בו שיפה כלל [לנו] נעיצה לפיכך פירשו שפיפה ונעיצה שני הכשרין הן לחתוך בה ענן ובכל חל מינייהו שני ותנא למתניתין תנא שיפה ובבריתא תמרו שאם אינו שפה נועצה ובין לפרש"י ז"ל בין לפירוש זה יש לדקדק מה רואה [תנא] במתני' שנתנה בשפוד ולסכלה הכשרו [של] רותח ובסכין הכשרו של ענן יש לומר שהכשרו של רותח לו היה צריך לשנותו בשפוד ולסכלה ולא בסכין לפי שהכשר הוא בכלל מה שנתנה להנעיל יעניל בלבן בחור יבלן בחור חלש שהוצרך לשנותו בשפוד ולסכלה שמפני שמצינו בהן לענין **קלסיס (זבחים לף עו:)** להכשרה בלבן [לף עה.] קמ"ל להכא מלבנן והכשרו של ענן נמי בשפוד ולסכלה לו היה צריך לשנותו לפי שאין להן תשמיש בענן ואי נמי משתמש בהן בענן פשיטא דלהלחה בעלמא סני להו כדין כלי תשמישו של ענן חלש שבסכין משום לחנב לוזקק לסכינא בלא מה שחוקין ממנו הוא צריך שיפה לו נעיצה לפיולו בענן ולפיכך שנה הכשרו וחברים לומרים לשיפה למתני' במקום הכשר נזול עומלת ולפילו לחתוך בו רותח ובגמרא מפרשים הכשרו לחתוך בו ענן להיינו נעיצה וכן לעת הר"מ במז"ל בפרק י"ח מהלכות מחכלות לסורות ים לפירוש זה הוכחה בירושלמי לנרסינן התם רבי בא בשם רב יהושע הלל לתימר בסכין קטנה לחבל בסכין נזולה צריכה ליבון ומפרשי' ליה לשפיפה למתני' קלי ולא כן הוא בירושלמי מוכיח לשיפה לחתוך בה רותח ונשנית שאם תאמר לומר לחתוך בה ענן למה לומר לנזולה צריכה ליבון בשיפה תשני לה בקטנה לקטנה נמי כי שני לה בשיפה לאו משום הלל בלע [טפי] שהרי תאמר **לוסר לותך לחתוך בה** רותח הלל היינו טעמא למשום לבתר שיפה לא פלטה בענן וכיון שכן חפילו בנזולה נמי תשני ליה בשיפה הלל ולהי לחתוך בה רותח שניהו ושיפה במקום הנעלה עומלת ולפיכך לומרו בירושלמי לזוקק בסכין קטנה הוא לשני לה בשיפה שהיא עומלת במקום הנעלה לבל בנזולה צריכה ליבון ולא מצתרי לא בשיפה ולא בהנעלה לפי שכיון שפעמים שענין בה הויל לה כשפוד וכבר כתבתי בפרק בל שעה שלעת רש"י ז"ל והרבה מן המפרשים שהין לסמוך על בירושלמי [במה] שלמר בנזולה צריכה ליבון משם סוברים לפלינא לגמרא לילן ולף ע"פ שלפעמים ענין בה אין בבל בלי בתר רוב תשמישו לזילין שהרי בוסות ועלוחות וקיתונות שמצינו בהן בגמרא מיהן לי לפשר שלעתים רחוקות לא יתמש בהו בחמין ולפ"ה שני להו בהלחה וסכין נזולה נם בן אע"פ שלפעמים משתמשין בה ע"י הלור אין רוב תשמישה בכך ומש"ה מסקינן בפרק **בל שעה (לף ו:)** לילי ולילי ברותחים ובכלי רחשון ולא מפלגינן בין נזולה לקטנה והלרכתי שם בש"ל ויש שמקילין לומר לכלי שתשמישו ע"י הלור לא בא להשתמש בה בחמין [ולא בלור] בהנעלה שני ליה שבל מה שיפולטו בחמין בבר פלט בהנעלה רלשונה ואין הלבר נרלה שכיון שים בו בלע של חיסור על שאתה חוסרו להשתמש בו ע"י הלור שמא יפלוט יותר בחמין שניים: נמ' וכולן. כלומר **לף הנענלין והמלובנין** צריכין טבילה בלרבעים סאה: **בל לבר לשר יבא בלש. שנשתמשו בו בני מלין ע"י הלור:** תעבידו בלש. **בענין שבלעו החיסור** יפלטו: וטהר. **קרא יתירא הוא** להוסיף טהרה לחרת שהיינו טבילה: זוגא לסרבלא. **מספרים שנוזגין בהם בגדי צמר הוליל ונזרת הכתוב הוא ולאו משום פליטת החיסור להא חשיש לא בלעי מידי ומצרכה להו טבילה: בלי סעודה לומרים בפרשה. לבל בתיב בל לבר לשר יבא בלש לחין לרך להשתמש ע"י הלור לאו בלים של צרבי סעודה ובהנהו בתיב וטהר להיינו טבילה לבל זוגא לסרבלא לא: וכמעשה שהיה.** בבלי מלין שהיו הבלים חלוטין ליסרלל: מלי למימרל. **לחמה ונפיעי בקר מעורבין ועופין מהן בלי: בלי מתבות לומרין. לענין טבילה בבלי עובדי בוכבים לבתיב לך לת הזהב** ולת הבסף: **זבובית שנתבבר רלוי להתיבו ולעשותו בלי:** קונים. ורבי"ם בלע"ז: והלבתא בסופו. ומיהו ליבא מ"ל לזוקק בסהוא מחופה מבית ומחון ולפיבך בל שהינו מחופה [מבפנים] טבילתו בלא ברבה: משכנתא מלי. ולא לפיפיטא ופסק בה הר"מ במז"ל בפרק י"ז מה' מהלבות לסורות

ולא איפשיטא

תנו רבנן הלוקח כלי תשמיש מן העובד כוכבים דברים שלא נשתמש בהן על עיקר מטבילין והם טהורים דברים שנשתמש בהן על ידי צונן כגון כוסות וצלוחיות וקתוניות מדיחן ומטבילין והם טהורין דברים שנשתמש בהן על ידי חמין כגון היורות והקומקומוסין והמחמי חמין מגעילין ומטבילין והן טהורין דברים שנשתמש בהן על ידי האור כגון השפודים והאסכלאות מלבנן ומטבילין והן טהורין וכולן שנשתמש בהן עד שלא יטביל עד שלא יגעיל ועד שלא ילבן מותר דקיימא לן נותן טעם לפגם מותר שלא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא (דף עו.) ועד כמה מלבנן אמר ר' מני עד שתשיר קליפתן וכיצד מגעילין אמר רב הונא יורה קטנה לתוך יורה גדולה ויורה גדולה מהדר לה (דף עו:) לישה אפומה וממלייה מיא ומרתיח לה שכבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות:

לטעמיך שהוא כתב שם לטבילת כלים מלבדי סופרים היא ומיהו בגמרא מוכח בהיפוך לכל היכא למתחזי לעתי' לעובד כוכבים לשקועי בעי טבילה [לבל הראב"ד ז"ל כתב למשכנתא נריכא טבילה]: ת"ר הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים וכו' **מלימן** ומטבילין. פירוש בירושלמי צריך להטבילן מפני שיצא מטומאתו של עובד כוכבים ונכנסו לקדושתו של ישראל ולפיכך נראה שצריך להכשיר הכלי תחלה לפי מה שהוא בהלחה או בהגעלה או בלבון ואחר כך יטבילנו לבל יש טבילה תחלה הרי הוא בשעת טבילה בטומאתו כעובד וצרן בירו והכי לייך ליגעל לברייתא לקתני מלימן ומטבילין מגעילין ומטבילין מלבנן ומטבילין ומיהו הראב"ד ז"ל כתב להלכתחלה הוא צריך לעשות כן לקרא נמי דכי משמע תעבירו בלחם להיינו לבון וכתב הכי **וטהר להיינו טבילה לבל** ליעבד לי לפיך ליתי לן הכא ומ"מ צריך שיזהר מלבר החוץ בו שהרי הקיסם הכתוב בתורה לטבילת נדה כלילתה בגמרא [לף עה:] ועוד לקלל הראב"ד ז"ל מלקתני מלימן מטבילין צריך לשפשף היטב בחים בירו בשעת הלחה ולא שיעביר עליו החים בנחת לשם כן למה הזקרכו להלחה ולהטבילה תפני ליה בטבילה לחוד ונם נראה צריך לשוטפו בחים אחר השפשוף והיינו לתנן בזבחים פרק **לס חטאת (לף ע:)** מריקה כמריקת הכוס ושטיפה כשטיפת הכוס וכוכוס אסור קאמר לומיף לכלי אסור לחיירי בנויה אלא לברי הרב ז"ל: וכולן שנשתמש בהן על שלא בטבילן ועל שלא הגעיל ועל שלא לבן תניף חלף אסור ותניף לילך מותר ולא קשיא הא כמ"ל [נותן טעם לפגם אסור הא כמ"ל] נותן טעם לפגם מותר. כך הוא בגמרא וכתב הראב"ד ז"ל לטבילן לאו בזוקק נקיט ליה למשום דהויא טבילה ליכא מאן לאסר לאי בחלפיס אין כאן בלע כלל ואי בישנים אף הן לאחר שהוכשרו בהגעלה או בלבון לא נשאר בהן בלע ומה יאסר תבשיל שנתן בתוכה מפני שלא הטבילה ואי אמרת להאי טבילה הלחה היא וכלנקיט לה תנא למתני בלשון טבילה וכלתנן להטביל יטביל שפירושו להלוח ליתא לתנא דברייתא לא נקיט לה להלחה בלשון טבילה להא קתני מלימן ומטבילין ועוד אי בהלחה קאמר מאי נותן טעם לפגם ליכא הרי טיחת האסור שעל פני הכלי הרי היא בעינה כ"ז שלא הניח ואינה נפגמה מיום לאחרו כאיסור עצמו וזהו לעת הרב ז"ל לבל לאחרים כתבו להאי שלא הטבילו שלא הניח קאמר ונקיט להלחה בלשון טבילה כלנקיט לה תנא למתני' לתנן לת שלרבו להטבילו [יטבילו] ואע"נ להאי תנא [לברייתא] תני מלימן ומטבילין לאלמא לא נקיט לה להלחה בלשון טבילה היינו משום לבעי למתני ומטבילין לא מצי תני מטבילין אלא להטבילו להכי מהלחה קאמר שאע"פ שלא הניח הרי לפי שטיחת האיסור שעל פני הכלי נפגמה מיום לאחרו כבלע שבתוכו ואינו כאיסור עצמו וכן לעת הר"מ במז"ל ולפי פירוש זה כתב הרמב"ן ז"ל שמכאן יש ללמוד שכל שנפגמה בו יי"נ ואח"כ נתן בו ישראל יין כיון שלא היה בן יומו ברי בהיעבד לנ"ט נפגם הוא להא למרינן הכא לכוסות שנפגמו בהן על שלא הניחן ברי משום נותן טעם לפגם ותפסת תפשמיהן של כוסות ביין הוא שלמת לכי היכי לאחרינן בשאר כל הפגמים שבכלי שלחינו בן יומו פגום ס"נ בויי"נ ולפי זה לאחר הרב ז"ל שהוא סובר להכשירן לכתחלה ל"נ בבני יומן לאכל בשאינן בני יומן בהיעבד יין הכנום בהן ברי ואני לומר שלף לרברי הרב ז"ל שהוא סובר שכוסות הללו מחמת היין נאסרו ואף"פ ברי יין שנתן לתוכן משום נותן טעם לפגם אין כאן ראיה להתיר יין שכנם ישראל בכלים הנריכין עירוי כנותות העובד כוכבים וקנקניסם לפי שכוסות הללו אין היין בלוע בתוכן אלא טיחה בעלמא הוא שיש ממנו על פניהם כעין זוהמת למשום הכי ברו בהלחה ולותה טיחה שעל פניהם היא פונמת לת היין לבל כלים שהיין נבלע לתוכן אין לותה בלישה פונמת לת היין כלל ללרבה מיהן הנסיון מוכיח שכל שהכלי מיהן הרבה בתשמיהן של יין הוא מפכיח יין הנתון לתוכו כל שהליחותו יפה להעביר מה שנלבה מהיין על פניו ולפיכך אין להתיר יין שנתנו בכליהן שמכניסין לקיום ואע"פ שאינן בני יומן ואף ברב ז"ל לא לאמרה אלא להלכה לבל לא למעשה: לא לאסרה תורה אלא קדרה **בת יומא**. לברי רש"י ז"ל מטין שכל שעברה עליה לילה אחת בלא בשול אע"פ שלא שהתה מעת לעת בין תבשיל אין לינה כבת יומא אלא פונמת היא וסימן לבבר עבור ערב לקדשים ואף בתוספות כתבו כן אלא שהקשו בשלמא אי בעינן מעת לעת היינו לכתיב בכלי חרס יאסר תבשיל בו יפכב לפי שאיפשר שיעשה נותר ולא יהא נפגם וכיון שאלה עליו תורת שבירה אי אמרת שבירה לא מריקה ושטיפה ושרי לבלילה תניא אלא מלתא למה הזקרכתו שבירה לא מריקה ושטיפה ושרי בשעה שנעשה נותר נפגם ושרי ולגירסי לא קשיא שכבר פרשתי למעלה שבלוע הבלוע בקדרה שהיה בת יומא רשאי לנר הוא ומעמא לאסור אלא שמפני שהיו מסניח תערובתו אלא פונם הוא שהיו לוסר תערובתו וכיון שעליון סם נותר עליו עותה תורה לבערו כשם שעותה לשרפו וכיעור נותר הבלוע בכלי לותה תורה שהוא שבירה בכלי חרס או הנעלה בכלי מתכות: נרסינן בגמרא [לף עו.] עלה למתני' לתנן **השפוד והאסכלה** מלבנן בלור **והא לנן תנן נבי קדשים השפוד והאסכלה מגעילן**. ופרקינן התם התירה בלע הבא הכא לישורא בלע. ומיהו שמעינן לכל היכא להיתרא בלע לף הכלים הנריכין לבון לי לסם בהנעלה ומכאן יש ללון לענין חמץ בפסח לשפילו כלים הנריכין לבון בשאר לישורין שיהא לי לסם בהנעלה ולחרים חולקין והכרכתי בזה בפרק כל שעה: [לף עו.] **יורה קטנה בתוך יורה גדולה. שיהו רותחין עוברין על כולה:** מהלך ליה ליסה לפומיה. **שפה של עיסה מביכות פיה כדי שתקבל מיס הרבה ויעברו הרותחין על שפתיה: כבולעו. בענין שבלעו שפתי היורה לת האיסור יפלטוהו** מה **בולעו** לא היה **[חלח] ע"י ניצוצות. שניתזו הרתיחות סם** ולא **הוכנסה לתוך יורה לחרת בשעת בליעת האיסור כך בשעת פליטתה לע"פ שלא הכניסה לתוך יורה לחרת הוחיל ונתמלחת יפה לע"פ** שלא עמדו המים בקבע **על שפתה ברית ומיהו נלנפת בעינן משום** שלא למו ניצוצות לחלק שעתה לניצוצות לכוליה שתא:

[קף עה:] **נועצה** עשרה פעמים בקרקע. פירש רש"י ז"ל לא"פ שספה לו שהוא הכשר לחר וכמו שכתבתי במשנתינו וכתבו בתוספות לעשרה פעמים נלו לוקח ויהיינו לכירוסלמי נרסינן שלשה פעמים לחלמא להאי לחמרינן בגמרא לילן עשרה פעמים היינו חלה לומר שלריך שיעשנה בקרקע כלי

והסכין שפה והיא טהורה אמר רב הונא נועצה עשר פעמים בקרקע אמר רבא במקום קשה אמר רב כהנא

מסכת עבודה זרה

ובסכין יפה שאין בה גומות תניא נמי הכי סכין יפה שאין בה גומות נועצה עשרה פעמים בקרקע אמר רב הונא בריה דרב יהושע לאכול בה צונן:

הדרן עלך השוכר את הפועל וסליקא לה מסכת ע"ז

להעביר טיחת החיסור שעל פניה יפה יפה: **וכסכין יפה שאין בה גומות. בעובי רוחבה כלי שלא תתעכב שמנונית בגומות: ולאכול בה צונן. אבל רותח** לא שני לה בהכי אלא עריכה אחר ממיני ההכשרין שכתבתי במשנתינו: הדרן השוכר את הפועל וסליקא לה